

ҲУҚУҚ ДАР ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК

МОНОГРАФИЯ



**Муассисаи давлатии «Маркази исломшиносӣ»
дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Донишгоҳи давлатии Данғара

**Холиқзода Абдурахим Ғаффор
Шосайдзода Шаҳбоз Шосайд
Аминҷонов Абдураззоқ Худойшукуровиҷ
Соҳибзода Муҳиддин Соҳиб**

ҲУҚУҚ ДАР ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК

(Монография)

Душанбе
«ЭР-граф»
2022

ТКБ 67.3(2Тоҷик) + 67.99(2Тоҷик) + 63.3(2Тоҷик) + 92Я2
Х–66

Холиқзода А.Ғ., Шосаидзода Ш.Ш., Аминҷонов А.Х., Соҳибзода М.С.
Ҳуқуқ дар таърихи халқи тоҷик: монография. – Душанбе: «ЭР-граф»,
2022. – 508с.

Мухаррирони масъул:

Насриддинзода Э.С. – Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Искандаров Ш.Ф. – дотсенти кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

Муқарризон:

Шоҳиён Н.Н. – доктори илмҳои педагогӣ, профессор,

Шарофзода Р.Ш. – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор,

Сафарзода Б.А. – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор,

Раҳмон Д.С. – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор.

Монографияи мазкур ба яке аз масъалаҳои муҳимми илми ҳуқуқшиносӣ таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик бахшида шудааст. Дар он масъалаҳои пайдоиш, инкишоф ва ташаққули ҳуқуқ ва механизмҳои эътироф, қафолат ва ҳимояи ҳуқуқи инсон дар таърихи тамаддуни шарқӣ ва ғарбӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллифон бо дастрасии маводи зиёди илмӣ ва сарчашмаҳои ҳуқуқии таърихӣ раванди ташаққули ҳуқуқи инсонро дар таърихи халқи тоҷик муфасссал ва мухтасар пешниҳод намудаанд.

Диққати асосӣ ба махсусияти инкишофи назариявӣ ва амалии ҳуқуқи инсон дар сарзамини Тоҷикистони таърихӣ дода шудааст. Ҷабҳаҳои эътироф ва ҳимояи ҳуқуқи инсон дар даврони тамаддуни ҳуқуқии зардушӣ, низоми ҳуқуқии исломӣ, низоми ҳуқуқи шуравӣ ва баъдан дар афкори мутафаккирони форсу тоҷик ба тартиб таҳлил ва баррасӣ гардидаанд.

Монография ба донишҷӯёни факултети ҳуқуқшиносии муассисаҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба ҳамаи шахсоне, ки ба омӯзиши ҳуқуқи инсон ва таърихи ҳуқуқ майлу рағбат доранд пешниҳод карда мешавад.

ISBN 978-99985-928-6-5

© Холиқзода А.Ғ., Шосаидзода Ш.Ш.,
Аминҷонов А.Х., Соҳибзода М.С. 2022.

МУНДАРИЧА

Муқаддима	9
-----------------	---

ФАСЛИ I. РАМЗҲО ВА ПАДИДАҲОИ ҲУҚУҚӢ	
ДАР ТАЪРИХИ ҲУҚУҚИ ХАЛҚИ ТОҶИК	14
1.1. Маълумоти умумӣ дар бораи рамзҳо ва падидаҳои ҳуқуқӣ	14
1.2. Навъҳои ҳуқуқи қадима ва ифодаи вижагиҳои рамзии он.	17
1.3. Доир ба низоми ҳуқуқии зардуштии тоҷикон ва махсусиятҳои рамзии он	18
1.4. Рамзи худфаъолияти инсон ва эътирофи ақл ҳамчун сарчашмаи рафтор дар оилаи ҳуқуқи зардуштӣ.....	19
1.5. Доир ба рамзи адолати судӣ ва меросияти он бар тамаддунҳои мухталиф	19
1.6. Доир ба падидаи ҷавобгарии бегуноҳӣ дар истифодаи ордалия.....	22
1.7. Тартиби баргузории ордалия – варж дар ҳуқуқи бостон.....	22
1.8. Рамзҳои ҳуқуқӣ	23
1.9. Рамзҳои давлатӣ	24
1.10. Арзишҳои маънавӣ	25
1.11. Пахноҳои ҷуғрофӣ.....	26

ҚИСМИ 1. ҲУҚУҚ ВА ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР АҲДИ БОСТОН ВА АСРҲОИ МИЁНА

ФАСЛИ II. ҒОЯИ ТАШАККУЛИ ҲУҚУҚИ ИНСОН	
ДАР ТАЪРИХИ ҶАҲОН ВА ХАЛҚИ ТОҶИК	28

Боби 1. Раванди шаклгирии ҳуқуқ ва саромади ҳуқуқҳои ибтидоии инсон дар қабри таърих	28
1.1. Масъалаи авлавияти мурғ ва ё тухм дар илми таърихи ҳуқуқи инсон	28
1.2. Меъёрҳои иҷтимоӣ дар олами барбарӣ ва ваҳшоният	30
1.3. Ҳуқуқ дар саромади пайдоиши ҷомеаи инсонӣ	33
1.4. Аввал амали ҳуқуқӣ ё меъёри ҳуқуқӣ?.....	35
1.5. Омузиши таърихи ҳуқуқи инсон ва нуктаи оғози он	41

БОБИ 2. Пайдоиши ақидаҳо оид ба ҳуқуқи инсон дар таърихи ҷаҳон – метафораи ҳуқуқи инсон	44
2.1. Оғози таърихи ҳуқуқи инсон.	44
2.2. Ташаккулёбии тасаввурот дар бораи беҳамто будани шахсияти инсон ва ҳуқуқи ӯ дар Шарқи қадим ва ҷаҳони атиқӣ	46
2.3. Масъалаи шахсият ва озодии ӯ аз назари фалсафаи Юнони қадим ва Рими қадим	49
2.4. Асрҳои миёна ва ғояи ҳуқуқи инсон.....	54
2.5. Динҳо ва эътирофи ҳуқуқи инсон.....	55
2.6. Давраи эҳё ва замони нав: сатҳи эътирофи ҳуқуқи озодии инсон	61

Боби 3. Роҳҳои мухталифи рушди ҳукуки инсон дар таърихи тамаддунҳо	66
3.1. Пайдоиш ва инкишофи ҳукуки инсон дар тамаддуни қадимаи шарқӣ ва ғарбӣ.....	66
3.2. Хусусияти эътироф ва ҳимояи ҳукуки инсон дар тамаддуни Шарқӣ.....	66
3.3. Тамаддуни мисрӣ ва масъалаи ҳифзи ҳукуки инсон.....	68
3.4. Ҳукук ва озодии инсон дар тамаддуни форсҳо ва таълимоти Зардуштия.....	69
3.5. Ислом ва масъалаҳои эътироф ва ҳифзи ҳукуки инсон.....	71
3.6. Тамаддуни ғарбӣ ва роҳи ғарбии эътироф ва ҳифзи ҳукуку озодиҳои инсон.....	72
3.7. Хусусияти эътироф ва ҳифзи ҳукуку озодиҳои инсон дар мамлакатҳои Осиё ва Африқо.....	77

Боби 4. Нақш ва мақоми ниёғони тоҷик дар ташаккули давлат, ҳукук ва арзишҳои ҳаммонанди ҳукуки инсон	78
4.1. Гузориши масъала.....	78
4.2. Мавҷудияти унсурҳои давлатӣ ва ҳукуқӣ қабл аз пайдоиши давлат ва ҳукук дар ҷамоаҳои потестарӣ.....	79
4.3. Давлатҳои нахустини зироатпарварӣ дар сарзамини тоҷикон сохтори ҷамъиятӣ, шакли идоракунии ва хусусиятҳои ҳоси онҳо.....	79
4.4. Ҳавзаҳои обҷаборӣ.....	82
4.5. Омилҳои пайдоиши давлат ва ҳукук.....	83
4.6. Навъбандии давлатҳои нахустин.....	85
4.7. Ҳукуки давлатҳои нахустин ва хусусиятҳои ҳоси онҳо.....	86

ҲАСЛИ III. НИЗОМИ ҲУКУҚИ ВА САРЧАШМАҲОИ ҲУКУҚИ ДАР ТАЪРИХИ ҶАҲОН	88
---	----

Боби 5. Давлатҳои Осиёи Миёна дар ҳаёти салтанати Ҳахоманишиҳо. Сохтори давлатӣ ва ҷамъиятӣ	88
5.1. Тавсифи умумии империяи Ҳахоманишиҳо ва ташаккули он.....	88
5.2. Ҳуҷуми Куруши II ба Осиёи Миёна.....	89
5.3. Сохтори ҷамъиятии халқҳои Осиёи Миёна дар аҳди Ҳахоманишиҳо.....	89
5.4. Тобеъияти молии кишварҳои Осиёи Миёна ба салтанати Ҳахоманишиҳо.....	91
5.5. Идоракунии давлатӣ.....	93
5.6. Омезиши тамаддуни ҳукуқӣ дар аҳди Ҳахоманишиҳо.....	95
5.7. Пул ва муомилоти пулӣ, бучаи давлатӣ.....	96
5.8. Сипоҳ (Артиш, Сарбоз).....	97

Боби 6. Эъломияи Куруши Кабир – нахустин санади меъёрӣ роҷеъ ба ҳуқуқу озодиҳои инсон	99
6.1. Куруши Кабир эҳдоқунандаи ҳуқуқу озодиҳои инсон	99
6.2. Куруши Кабир: қарорҳои адолатнок	101
6.3. Озодии вичдон дар Эъломияи Куруши Кабир.....	103
6.4. Қиёси тамаддуни ҳуқуқии форсҳо бо фарҳанги ҳуқуқии ҷунониён	106
6.5. Эътирофи ҳуқуқ ба озодии ҳаракат, ҳифзи моликияти маъбадҳо ва манзилҳои мардуми Бобул дар Эъломияи Куруш.....	107

Боби 7. Ғояҳои ҳуқуқи инсон дар афкори мутафаккирони тоҷику форс	113
7.1. Ҳуқуқи инсон ва арзиши он дар афкори мутафаккирони тоҷику форс.....	113
7.2. Ардавираф ва ақидаҳои ӯ оид ба ҳуқуқи инсон	115
7.3. Қонунномаи Сосониён – «Мотикони ҳазор додистон» ҳамчун сарчашма оид ба ҳуқуқи инсон	115
7.4. Роҷеъ ба ном ва истилоҳоти манбаъ	117
7.5. Макон ва замони амали меъёрҳои ҳуқуқӣ дар сарчашма гирдовардашуда	119
7.6. Доир ба сарчашмаи матни Қонуннома ва истифода аз он	121
7.7. Назар ба табиати ҳуқуқии Мотикон ва аҳаммияти сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва таърихӣ он	123
7.8. Эҳтиёт аз зиёдаравӣ ва муҳташамӣ: инъикоси баъзе аз норасоии матн ва сарчашмаи ҳуқуқ	126
7.9. Арзиши сарчашма за назари худшиносӣ ва пешгоии ниёгон.....	128

Боби 8. Таснифи меъёрҳои ҳуқуқии Қонунномаи Сосониён	131
8.1. Меъёрҳои ҳуқуқи граҷданӣ.....	131
8.2. Меъёрҳои ҳуқуқи оилавӣ.....	141
8.3. Меъёрҳои ҳуқуқи судӣ.....	164

Боби 9. Сарчашмаҳои ҳуқуқии Тоҷикистони таърихӣ оид ба ҳуқуқи инсон	181
9.1. Мафҳуми сарчашмаҳои ҳуқуқ	181
9.2. Сарчашмаҳои ҳуқуқии Тоҷикистони таърихӣ оид ба ҳуқуқи инсон: сарчашмаҳои динӣ ва ҳуқуқӣ	182
9.3. Андешаҳои мутафаккирони тоҷику форс оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон дар асрҳои миёна	188
9.4. Афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқ.....	196

Боби 10. Низоми ҳуқуқии давлатҳои ҷомеавӣ, зиротапарварӣ ва ғуломдорӣ Осиёи Миёна. Авесто чун сарчашмаи ҳуқуқ, қонунгузорӣ давлат ва ҳуқуқи одатӣ	204
10.1. Маълумоти муҳтасар дар бораи сарчашмаҳои ҳуқуқии давлатҳои ҷомеавӣ-зироатпарварӣ ва ғуломдорӣ Осиёи Миёна: хусусиятҳои хоси онҳо	204

10.2. Ҳукуқи шахсӣ	207
10.3. Шахсони ҳуқуқӣ	207
10.4. Вазъи ҳуқуқии ғуломон	208
10.5. Никоҳ ва оила	211
10.6. Вазъи ҳуқуқи кӯдакон.....	213

Боби 11. Ташаккул ва инкишофи институтҳои асосии оилавӣ-ҳуқуқӣ (никоҳ ва талоқ) дар давраи ҳуқуқи одатӣ-анъанавӣ ва зардуштӣ.....

11.1. Ташаккулёбӣ ва рушди институти никоҳ.....	231
11.2. Шаклҳо ва намудҳои никоҳ ва талоқ дар Тоҷикистони таърихӣ.....	254
11.3. Нахустин шартномаҳои никоҳ дар таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик	266

Боби 12. Ҳуқуқ дар Таҳористон, Суғд ва Уструшан дар давраи ҳуҷуми арабҳо то асрҳои VII-VIII

12.1. Сарчашма ва соҳаҳои ҳуқуқ	282
12.2. Муҳтаво ва матни шартномаи никоҳ.....	286

ФАСЛИ IV. ҲУҚУҚ ДАР АСРҲОИ МИЁНА

Боби 13. Ҳуқуқи мусулмонӣ дар сарзамини тоҷикон

13.1. Паҳншавии ҳуқуқи исломӣ дар сарзамини тоҷикон ва сарчашмаҳои ҳуқуқии он	292
13.2. Сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ.....	293
13.3. Сарчашмаи аввалиндараҷа – шариат.....	295
13.4. Сарчашмаҳои дуввуминдараҷа ё фикҳ ҳамчун назария (доктрина)-и ҳуқуқи исломӣ	298
13.5. Мактабҳои ҳуқуқӣ	302

Боби 14. Сарчашмаҳои позитивии ҳуқуқ дар асрҳои IX ва XV.....

14.1. Насиҳатномаи Тоҳир ибни Ҳусайн ба писараш Абдуллоҳ чун сарчашмаи ҳуқуқи давлатӣ.....	305
--	-----

Боби 15. Ҳуқуқ дар давлати Сомониён.....

15.1. Низоми ҳуқуқии давлати Сомониён	316
15.2. Соҳаҳои ҳуқуқи давлати Сомониён	317

Боби 16. Ҳуқуқи тоҷикон дар аҳди ҳукмронии Муғулҳо

16.1. Тағйироти сиёсӣ-ҳуқуқӣ дар Осӣи Миёна дар аҳди Муғул.....	324
16.2. Низоми ҳуқуқӣ дар аҳди Муғул мутобиқ ба Ясо (Ёсонома).....	327
16.3. Асли қонуният дар давлатдорӣ чодарнишинон.....	332

Боби 17. Ишкишофи ҳуқуқ дар Мовароуннаҳру Хуросон дар асри XIV....	334
17.1. Хусусиятҳои хоси инкишофи ҳуқуқ дар давраи дуввуми аҳди Муғул	334
17.2. Таъсири одатҳои исломӣ ба ҷаҳонбинии ахлоқӣ, динӣ ва ҳуқуқии Ғозонхон. Қарорҳои инсондӯстона	335
17.3. Қонунгузорӣ дар соҳаи судӣ ва ҳуқуқи судӣ	337
17.4. Ҳуқуқи маданияи Муғул	343

Боби 18 . Низоми ҳуқуқии тоҷикон дар аҳди Темур.	
«Тузуқӣ» – кодекси ҳарбию маъмурӣ	350
18.1. Маълумоти умумӣ роҷеъ ба низоми ҳуқуқии тоҷикон дар асрҳои XIV ва XVI	350
18.2. Сохт, мазмун ва таркиби «Тузуқӣ»	350
18.3. Меъёрҳои ҳуқуқии «Тузуқӣ»	354

ҚИСМИ 2. АҲКОРИ СИЁСӢ ВА ҲУҚУҚИИ МУТАҲАККИРОНИ ҲОСЛУ ТОҶИК ҲАМЧУН САРҶАШМАИ ҲУҚУҚ

1. АҲКОРИ СИЁСӢ ВА ҲУҚУҚИИ НИЗОМУЛМУЛКИ ТӢСӢ.....	358
2. ПОРҶАҲО АЗ СИЁСАТНОМА	359
3. АҲКОРИ СИЁСӢ ВА ҲУҚУҚИИ САӢДИИ ШЕРОЗӢ	369
4. АҲКОРИ СИЁСӢ ВА ҲУҚУҚИИ ҲУСАӢН ВОӢЗИ КОШИФӢ	400

ҲАСЛИ V. ҲУҚУҚ ДАР ЗАМОНИ НАВ	418
--	------------

Боби 19. Низоми ҳуқуқии сарзамини тоҷикон баъд аз ҳамроҳшавӣ ба Руссияи Подшоҳӣ. Мақоми ҳуқуқии кишвари Туркистон	418
19.1. Низоми ҳуқуқии сарзамини тоҷикон баъд аз ҳамроҳшавӣ ба Руссияи Подшоҳӣ	418
19.2. Мақоми ҳуқуқии кишвари Туркистон тибқи «Низомнома оид ба идоракунии кишвари Туркистон аз соли 1886»	421

ҲАСЛИ VI. ҲУҚУҚ ВА ҲУҚУҚӢ ИНСОН ДАР ЗАМОНИ ШУРАВӢ	426
--	------------

Боби 20. Эътироф ва ҳифзи ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони Шуравӣ.....	426
20.1. Таҳкими ҳуқуқи инсон дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶШФСР, ҶХШБ ва ҶМШС Тоҷикистон (1918-1929).....	426
20.2. Ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Халқии Шуравии Бухоро (ҶХШБ).	432

20.3. Инкишофи ҳукуки инсон дар Ҷумҳурии Мухтории Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон.....	438
20.4. Эътирофи ҳукуки инсон дар қонунгузории ҶШС Тоҷикистон (1929-1990).....	449

ЗАМИМАҲО

1. МАНШУРИ КУРУШИ ҲАҲОМАНИШӢ МАШҲУР БА ЭЪЛОМИЯИ КУРУШИ КАБИР	467
2. КАТИБАҲОИ КУРУШИ II	471
3. КАТИБАИ ДОРО ДАР БИЙСТУН.....	474
4. КАТИБАҲОИ НАҚШИ РУСТАМ.....	485
5. КАТИБАҲОИ ТАХТИ ҶАМШЕД.....	487
Охирисухани китоб.....	489
Феҳристи сарчашмаҳои истифодашуда.....	490

МУҚАДДИМА

Арзише, ки аз пайдоиши ҷомеаи инсонӣ ва шинохти ақл ҳамчун неруи пешбарандаи таърих то имрӯз арзиши худро гум накарда, маънии ҳастӣ ва риштаи инкишофи ҷамъияти инсониро дар атрофи ҳеш муттаҳид намуда, ҳамагуна қонуният, мақсад, вазифа ва кашишҳои иҷтимоиро тадричан тобеи ҳеш гардонидаҳ, гарав ва кафолати сулҳ, ваҳдат ва хушбахтии ояндаи халқу миллатҳо баромад намуданро бар дӯш гирифта тавонистааст **ҳуқуқи инсон** аст.

Таҳқиқ ва баррасии ҳуқуқи инсон бидуни ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи иҷтимоӣ дар масири таърих дар он рӯзгоре, ки падидаҳои ҳуқуқӣ аз назари илмӣ ба соҳаҳои ҳуқуқ мушаххас нашуда буданд, ғайриимкон мебошад. Аз ин назар дар рисолаи мазкур кӯшиш намудем, ҳуқуқи инсонро ҳамчун ҳодисаи дохилии низоми ҳуқуқӣ дар раванди ташаккули ҳуқуқ дар таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик мавриди баррасӣ қарор дода, чиҳати тавсса бахшидани фаҳми падидаҳои ҳуқуқи инсон аз таърихи ҳуқуқи халқҳои дигар низ истифода бурдем.

Таърихи инсоният оинаи муборизаи одам барои исботи «одамист», ки ҷавҳари онро касби одамият, эътирофи одамият ва ҳимояи одамият ҳамчун падидае, ки дар ботин ва зоҳир яксон неқӯ ва адлпарвар буда, ин хислатро ҳам бар ҳеш ва ҳам бар дигарон хостор аст, ташкил медиҳад.

Аз зоҳир то ботини инсон дар маҷрои ифодаёбии мақсаду ҳадафҳо ва нияту ормонҳо мудом роҳ будааст. Вобаста аз мазмун ва муҳтавои мақсаду ҳадафҳо табиати рафтори инсон муайян мегардад. Агар нияту ормонҳо неқ бошад ва мақсаду ҳадафҳо мусбат яқин аст, ки зоҳири онҳо дар амалҳо ба манфиати инсон ва саодати ӯст. Аз ин хотир, дар раванди амалишавии ниятҳои неқ барои инсони солеҳ дурӣ аз он ниятҳо мусибат ва наздикӣ наҷоти инсон буд. Гузаштагон барои наздик намудани нияту ормонҳои неқи инсон ба амалия зиёд кӯшидаанд. Дар қатори илмҳои ахлоқ, фалсафа, таърих ва дигар илмҳо илми ҳуқуқшиносӣ низ дар мутобиқ намудани нияту ормонҳои инсон ба амалҳояшон масъулиятҳо дорад.

Маҳз, ба ҳамин хотир соҳаҳои муҳталифи ҳуқуқ бо меъёрҳои эълонкунанда, танзимкунанда ва ҳифзкунанда арзишҳои инсониро ҳамчун зуҳури мафкураи солими ҷомеа эълон, эътироф ва ҳимоя намудаанд. Натиҷаи чунин раванди арзишэътирофкунии ҳуқуқиро тавассути роҳу воситаҳои муҳталифи ҳуқуқӣ мо дар шинохт ва эҳтироми қадру манзалати инсон ва таъмини рӯзгори саодатманди ӯ эҳсос мекунем. Имрӯз ин ҳамоиши арзишҳои ҳуқуқиро, ки бевосита ба саодати ҳуқуқи инсон равона шудаанд, мо ҳамчун илми ҳуқуқи инсон шинохтаем. Аз ин хотир, мувофиқ намудани зоҳир ва ботини инсон низ дар муносибатҳои ҷамъиятӣ дар баробари ахлоқ вазифаи илми ҳуқуқи инсон низ мебошад.

Инсоният дар масири таърих бештар ба эътирофи қолаби худ шахсияти хеш диққат дода, кӯшиши дарки сатҳ ва сифати ботини худ менамояд. Дар ин шоҳроҳи шинохти хеш инсонии муосир ҳам музаффариятҳо ва шикастҳо дорад. Яқин он аст, ки халқиятҳои рушдкарда дар ин шоҳроҳ муваффақтаранду халқҳои қафомонда дар ин самт ханӯз мушкилиҳо доранд. Дар шинохт ва эътирофи инсон ҳамчун зухуроти иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва ислоҳи вазъ дар ин паҳноҳ, имкон дорад ҳам таҷрибаи гузаштагон ва ҳам дастовардҳои имрӯзи илми ҳуқуқ дар якҷоягӣ барои коркарди қирраҳои нави рушди давлатдорӣ барои наслҳои фардо хизмат намоянд. Ин муттаҳиднамоии неруи илмиро, имрӯз фазои давлати ҳуқуқӣ, демократӣ, дунявӣ ва ҷомеаи шаҳрвандии мо бо ҳидоят роҳнамоиҳои фарҳангии ахлоқӣ ва сиёсӣ ҳуқуқии Пешвои муаззами миллат – Эмомалӣ Раҳмон муҳайё намудаанд. Дар ин шоҳроҳ муҳимтарин усул барои ҳар ҳуқуқшинос ин дурусту оқилона муносибат намудан бо таърихи халқ ва ҳуқуқи сабақомӯзи ниёгон аст.

Маҳз таърихи ҳуқуқ ифодагари ихчамии зоҳири орзуи хостаю гузаштаи миллат буда, дар он аслҳо ва тариқаҳои оммавии расидан ба ҳадафу ниятҳо тавассути воситаҳои ҳуқуқӣ ва ташкили ҷомеаи саодатманд дар ҳар давраи замон нуҳуфтааст. Масъалаи он, ки на ҳар як халқу миллат дар давраҳои муайяни таърихӣ ба саодати шоиста насиб шуданд ё не алабатта, дар қатори дигар аз мушкилиҳои мавҷуда сари нокифоягии ҳамин тариқаю усулҳои ҳуқуқӣ баста буд ва ҳаст. Ҳуқуқ ва воситаҳои ҳуқуқӣ дар масири таърих дар иртиботи қавии мафкураи омма ва ташкили низому тартиб қарор гирифта, ҳамчун ҷузъи таркибии шуури халқ баромад кардаанд. Ин ҷузъи таркибии шуур дар шакли коди генетикии фарҳангӣ бо мурури замон нақши худро дар навъ ва усули зухури ифодаи рафтори наслҳои баъдӣ дар шаклҳои мухталиф худро дифоъ кардааст. Ин ҳолат бо омӯзиши мунсифонаи ҳодисаҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ ба мо имкон медиҳад, ки иддае аз ноҷӯриҳои мафкуравӣ ва анъанавии худро мутобиқ ба манфиати насли имрӯз ислоҳ намуда, иддае аз унсурҳои арзишмонанди мероси фарҳангиамонро дубора ҳамчун насли созанда ва эҷодгару ақлагаро эҳё намоем.

Омӯзиши таърихи ҳуқуқи башар андешаро сари он мебарад, ки он сахнаи давраҳо ва зинаҳои озодшавии инсонро аз зулму асорати байниҳамдигарӣ ва офаридаҳои хеш инъикос менамояд. Ин озодшавии инсон аз асоратҳои мухталиф, сараввал, аз атрофиёни наздиктар, баъд, аз ҳамсояҳои дуртар, сипас аз пайравони дини ғайр, аз халқу миллатҳо ва давлатҳои дигар, баъд аз офаридаҳои худ аввал аз нафси хеш, кашишҳои бечои худ, аз манфиатҳои бесарҳади хеш, аз қудрати сиёсӣ, баъд аз илм (илмҳое, ки ба зарари инсон кор мегиранд), аз дастовардҳои илмӣ худ (мисли бомбаҳои атомӣ, ракетаҳои ядрӣ ва ғ.) ва амсоли инҳо, ки ҳамагӣ офаридаҳои неруи инсонист. Тарзе мушоҳида мешавад

инсон эҳтиёҷ ба ҳимоя аз худ ва офаридаҳои худ дорад, на аз бошандагони сайёраи дигар.

Инсон ҳоло Замин – модари худро ғорат мекунад, унсурҳои пурракунандаи онро ба мисли газу нафту ангишт мезӯзонад, ҳавои мусаффои миллиардҳо сол истеҳсолшударо дар муддати даҳсолаҳо ғализ мекунад, табиати зиндаро ҳолашро табоҳу вазъи атмосфераро заҳролуд мекунад, ба раванди муътадили қонуни ҷангал зарар расонида навъҳои ҳайвоноти нодирро бо тавсеа бахшидани паҳнои нафси худ ва истифодаи заминҳо танг менамояд. Амалкардҳои инсон дар муқобили олами атроф таъби сайёраи моро ба 1,5°C баланд кардааст. Захираҳои об сол ба сол кам мешавад. Модари мо бемор шудааст.

Мо ҳанӯз тавассути илмҳои нави экологӣ ва ҳукукӣ роҳи дурусти муносибати инсонро бо табиат пайдо накардаем. Консепсияҳои энергияи такрористеҳсолшавандаи табиӣ, иқтисоди сабз, муносибати ғамхорона бо табиату манбаъҳои табиӣ то ҳол ҳалли арзишманди худро дар паҳнои ҳукуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ пайдо накардааст. Масъулияти ҳимояи табиат шиори на давлатҳои бузург, на ташкилотҳои байналмилалӣ, балки наврасоне шудааст, ки (ишора ба **Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберг**), ки иддае аз қудратмандони олам ӯ ва ӯ барин ғамхорони табиатро ба бемории рӯҳӣ ҳукм кардаанд. Имрӯз ва ояндаи назик ҳалли ҳукукии масоили экологӣ, ҳифзи табиат ва олами атроф ҳамчун муҳимтарин ва мубрамтарин масъалаи ҳастӣ ва рушди саодатманди инсон дар сатри аввали рӯзномаи фаъолияти созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва давлатҳои ҷаҳон ногузир қарор хоҳад гирифт.

Чун суҳан дар бораи шаклҳои ҳукукии ҳифзи олами атроф меравад, ба гумон аст, ки дар таърихи ҷаҳон низом ва оилаи ҳукукиеро пайдо намоем, ки ба сатҳи оилаи ҳукукии зардуштӣ олами ҳайвонот, наботот ва табиатро ҳифз намуда бошад. Бобоҳои мо, ҳанӯз дар оғози тамаддун ҳамчун фарзандони нахустини табиат, олами атроф ва табиати зиндаро аз назари этиқодӣ ва боварҳои ибтидоиашон ба таври шоисат эҳтиром ва қадршиносӣ кардаанд. Албатта, омузиши ин низоми ҳукукии таърихӣ на аз назари ақидавӣ, балки аз дидгоҳи арҷгузориҳои ҳукукӣ ба олами атроф ва табиати зинда ҳамчун мероси гаронбаҳои ҳукукӣ дар ташаккули мафкураи муосири солими миллӣ ба манфиати қор хоҳад буд.

Инсони муосир бо ҳама донишмандию босаводиаш аз инсони асрҳои миёна ва қарнҳои бостон бамаротиб осебпазиртар шудааст. Ӯ албатта, ба дараҷаи осебпазириаш кашфиёту дастовардҳо дорад, вале ин ҳолат ба гумон аст, ки вазъи ҳукукии инсонро аз пасомадҳои вазнини ғайриҷашмдошташ дифоъ карда тавонад. Инсоният имрӯз ба ислоҳоти бузурги маънавӣ, ахлоқӣ, этиқодӣ ва ҳукукӣ эҳтиёҷ дорад. Неруи тавлидкунандаи ин ислоҳоти бузург, албатта, ақли озоди созанда ва

эҷодкор, илми ба манфиати инсон дар доираи ахлоқ ва инсоф рушдкарда, шоҳроҳи давлатдории демократӣ, иҷтимоӣ, дунявӣ ва таҷрибаи таърихӣ-ҳуқуқӣ маҳсуб меёбад. Таърихи ҳуқуқи халқи мо аз ин назар ҳазинаи бой ва ганҷинаҳои гуҳарборе мемонад, ки дар шароити муосир чихати ҳалли бисёр аз мушкилиҳои замони ҳамаҷун таҷрибаи мусбат хизмат намояд.

Замони эҳё ва нав пас аз ҳазорсолаҳо поймол шудани ҳаққи инсон аз ҷониби қудрати сиёсӣ инсонро дар пешорӯи қудратҳои гузошта, эътироф, ҳифз ва кафолати ҳаққи онро аз давлат масъалагузорӣ намуд... Аз зинаи одӣ то олӣ тадриҷан инсон озодшавии маънавӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқии худро мукамал гардонид. Инсон аз ҳодисаи динӣ ба иҷтимоӣ, аз он ба падидаи сиёсӣ ва баъдан ба ҳодисаи иқтисодию ҳуқуқӣ табдил ёфт. Акнун даврони мо зарурати рӯй овардани ҳама – давлат, қудрат, ҳуқуқ, иттиҳоди давлатҳоро ба инсон ҳамаҷун **арзиши олӣ** ба миён гузоштааст. Ба табиати инсон мувофиқ намудани ҳуқуқ, давлат, сиёсат ба расмият даромада инсоникунории ҳодисаҳои ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ ногузир шуда истодааст... Душвориҳо дар ин самт зиёданд...

Аз ҷумла, муайян намудани сарҳади ҳамаҷун табиати тағйирёбандаи инсон, ки мо кӯшиши ба он мутобик намудани ҳама дастовардҳои дастаҷамъию фардии ҳешро талаб менамоем... Рисолаи мазкур, ки то ҷое рисолати васоити таълимиро барои донишҷӯёни риштаи ҳуқуқ бар дӯш дорад, як кӯшиши пешниҳоди таҷрибаи дар иртиботи қавӣ қарордоштаи анъанаи ҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқи инсон дар паҳнои қонунгузории таҳмилий ва ҷаҳонбинии фикрист, ки дар он таҷрибаи амалии гузаштагон дар роҳи ҳимояи ҳамаҷун табиати тағйирёбандаи инсон дар шароитҳои муҳталиф инъикос ёфтааст.

Таърихи ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон оинаи муборизаҳои фикрӣ, тақомули қонунгузорӣ ва таҷрибаи аҷдодон аст, ки ҷун лабараторияи илмӣ ногузирии эътироф, ҳимоя ва кафолати ҳуқуқи озодиҳои инсонро бо роҳҳои умумӣ ва махсус дар давраҳои муайян масъалагузорӣ намуда, ҷун ҷузъи масоили мубрами ҳуқуқи инсон охириро ғаний гардондааст. Аз ин хотир, ин таърихи ҳуқуқ ҳам ба сифати хотираю дастовард, ҳам ба сифати сабақи таърихӣ таҷрибаи аҷдодон ва ҳам ба сифати ҷузъи ҷудонашавандаи ду масоили як ҳодиса – ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон – зарурати мантиқии таҳлил, омузиш ва баҳрабардориро дар сарҳади манфиатҳои инсонии имрӯз, миллатҳои давлатҳои аз назари илми ҳуқуқ тақозо дорад.

Ҳамаҷунин ногуфта намонад, ки қисматҳои ҷудогонаи рисолаи мазкур солҳои қабл ихтисоран дар ҳаҷми чанд мавзӯ аз ҷоп баромада буд. Инак, пас аз он, ки кафедраи ҳуқуқи инсон дар факултети ҳуқуқшиносии ДМТ фаъол шуда (аз соли 2006), таълими фанни ҳуқуқи инсон тибқи Қарори Ҳукумати Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва факултетҳои ғайриҳуқуқшиносӣ ҷорӣ шудааст ва фанни

таълимии «Таърихи ҳуқуқи инсон» – дар гурӯҳҳои ғоибонаи факултети ҳуқуқшиносӣ дар барномаи таълимӣ пешбинӣ гаштааст, муаллифон зарур шумориданд, ки рисолаеро дар самти таърихи ҳуқуқ омода намојанд, ки он ба симати маҷмуаи замина барои таълими фанҳои «Ҳуқуқи инсон», «Таърихи ҳуқуқи инсон» ва «Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон» барои донишҷӯён хизмат карда тавонад.

Албатта навиштани рисолаи мазкур, ки бори амонати чанд васоити таълимиро бар дӯш гирад аз назари мантиқӣ ва мазмунӣ кори сахл набуда мушкилиҳои назарӣ, таълимӣ ва усулии худро доро аст. Аз ин рӯ, дар баёни мавзуоти ҷудогонаи он мо шояд бо мақсади хифзи иртиботи мантиқии асар ва мавзӯҳои таҳлилшаванда баъзе қоидаҳои хронологиро мадди назар карда бошем. Гузашта аз он дар баёни иддае аз мавзуоти вобаста ба ҳуқуқи инсон ва сарчашмаҳои он муаллифон паҳнои ташаккули низомҳои ҳуқуқиро дар масири таърих шояд қатъиян риоя накарда, дар ҳалли кушодани нуктаҳои бастаи таърихи ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон ба сарчашмаҳои таърихи халқ ва таърихи давлатҳои дигар шояд нобаробар таъя карда бошанд. Вале ин ҳама камбудҳои шаклӣ ва хронологӣ ба ҳеҷ сурат қиммати рисолаи мазкурро, ки дар он ганҷинаи бойи таърихи ҳуқуқи миллат аз қаринаи эътироф ва рушди ҳуқуқи инсон сурат гирифтааст, кам ва беранг наменамојад. Баръакс ин рисолаи нахустин аст, ки ҳаққи таърихӣ халқи моро дар қорқарди арзишҳои ҳаммонанди ҳуқуқи инсон, ҳалли мушкилиҳои ҷаҳонӣ рушди ҳуқуқ дар масири ташаккули ҳуқуқ ва ҷаҳонбинӣ ҳуқуқӣ таҳлил ва баррасӣ на-муда, барои донишҷӯён ва ҳаводорони илми ҳуқуқ ганҷинаи беназири адолатгустарӣ ниёгонро пешниҳод менамојад. Умед дорем рисолаи мазкур дар ташаккули давлати милли ва ҳуқуқбунёдамон ҳамчун манбаи боэътимоди назарӣ хизмат хоҳад кард.

Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор,
узви вобастаи Академияи миллии
илмҳои Тоҷикистон Насриддинзода Э.С.

Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
профессор А. Холиқзода

ФАСЛИ I. РАМЗҲО ВА ПАДИДАҲОИ ҲУҚУҚӢ ДАР ТАЪРИХИ ҲУҚУҚИ ХАЛҚИ ТОҶИК

1.1. Маълумоти умумӣ дар бораи рамзҳо ва падидаҳои ҳуқуқӣ

Ҳар як қавм ва ё иттиҳоди қабилавӣ дар марҳилаи гузариш ба идораи давлатӣ, ки ханӯз дар умқи ҷомеаҳои потестарӣ ё то давлатӣ қарор доранд, дар заминаи устура ва ҷаҳонбинии динию ҳуқуқӣ барои наслҳои оянда дар арсаи ҳуқуқ, ахлоқ, сиёсат ва дин рамзу сифатҳои хосеро интихоб кардаанд, ки баъдан ба рамзҳои идоракунии давлатӣ ва ё хоси ҳуқуқӣ дар масири таърих табдил ёфтаанд.

Омузиши таърихи башарӣ ва ташаккули тамаддунҳо дар таърих гувоҳи он аст, ки низоми барқароршудаи идоракунӣ дар дилхоҳ ҷомеа вобаста ба анъана ва фарҳанги қавми мушаххас, усулан аз як қатор рамзҳои давлатӣ-ҳуқуқӣ иборат буданд. Маҳз тавассути ҳамин рамзҳо бо ҷаҳонбинии ҳосаи асотирӣ ва эътиқодӣ дар рӯзгори аввали ташкили ҳаёти мақсадноки иҷтимоӣ нахустинсонҳо хоста, орзӯҳо ва ормонҳои ибтидоии хешро баён доштаанд.

Баъдан дар масири таърих мардуми ҳавзаҳои мухталиф таҳти ҷунин рамзҳо ва мусавварҳои гуногуни рамзӣ мазмун ва муҳтавои зинадгии иҷтимоӣ ва дастаҷамъии худро таҳти таъсири ҷаҳонбинии сиёсӣ ва эътиқодӣ такмил ва тавсеа бахшидаанд. Интиҳоби рамзҳо ва нақшҳои хувиятбахшу асолатпазири ташкили зиндагии иҷтимоӣ вобаста ба сатҳи зиндагии нахустинсонҳо ва вобастагии онҳо бо табиати атрофу вазъи муносибатҳои байниҳамдигарӣ гуногун будаанд.

Баъзеҳо нахустсарчашмаҳои обу оташ, дигарон воситаи амнияти худ найзаю тир, дигарон дар шакли шаҳомати тан ва ногузирии ҷимояи он каллапӯшу зиреҳ, сеюмиҳо ягон ҳайвони дар минтақа машхуру паррандаи шикоркунанда ва ғайраҳою ҳоказоро ба сифати ифодагари ғояи муттаҳидӣ ва асли ташкили зиндагии иҷтимоии хеш эълон кардаанд, ки баъдан дар масири таърих ин ҳама ҳамчун рамзи ташкили ҳаёти иҷтимоии эшон шинохта шудааст.

Ба андешаи олимон рамз тасвир (образ) ё вожаест, ки тавассути онҳо маҷмуи пурраи тасвирҳо ва ё мафҳумҳои зиндагии воқеӣ дар равоии одамон алоқаманд аст. Шаклҳои шуури ҷамъиятӣ, навъҳои меъёрҳои иҷтимоӣ таҳти таъсири ҷаҳонбиниҳои ҳоса дар масири таърих рамзҳои ҳосаи худро доштаанд. Маҳз ҳамин рамзҳо ҳамчун аксҳои бесадо ва безабон дар бештари мавридҳо табиати навъи ҷаҳонбинӣ, мақсаду мӯҳтаво ва вазифаҳои иҷтимоию маънавии иттиҳоди одамонро дар шакли муайян ифода мекард. Аз ин хотир фаҳм ва дарки рамзҳо дар шинохти навъи ҷаҳонбинӣ ва табиати ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва меъёрӣ аз қадим муҳим арзёбӣ мегашт.

Рамзҳои ҳуқуқӣ ва идорӣ (ба маънои идоракунии давлатӣ, ҳарбӣ ва сиёсӣ) ин маҷмуи образҳо ва тасвирҳои мебошанд, ки дар худ раван, хоҳиш ва умеди рушди давлатӣ-ҳуқуқии як қавм ва этноси муайянро фаро мегиранд.

Ҳам рамзҳои ҳуқуқӣ ва ҳам идорӣ тақия бар арзишҳои умдаи ташкили ҳаёти иҷтимоӣ – адолат, баробарӣ, тартибот (интизом), айният (объективӣ), бегаразӣ, ҳақиқат ва амсоли инҳо менамоянд. Масалан, агар Фемидаи Юнони қадимро гирем (Расми 3). Мо мебинем, ки чи тавр юнониёни бостон ҷиҳати дарёфти адолат барои худ Олиҳаи адлро бо ҷашмони бастаи бегараз, шамшери тез ва тарозуи адл пайдо намудаанд ва бар ҳамагон усули дарёфт ва ҳифзи адолатро таъкид доштаанд. Дар Мисри қадим бошад барвақттар аз Юнониён ин масъулиятро худованд Осирис бо шакли муайяни мурофиавии хоса бо истифодаи сағони гирандаю, оташ ва ғ. дар даст доштааст (Расми 2). Рашани порсии бостон (Расми 1).

Аз назари таҳлили зоиши меъёрҳои ҳуқуқӣ ба назар чунин менамояд, ки нахустинсонҳо бо эҷоди рамзҳои ҳуқуқӣ ва нахустназораткунандагони рафтори худ Олиҳаю Худоҳои осмонӣ амалан таърихи тамаддунии худро оғоз намудаанд. Онҳо бо ин воситаю усулҳо ба ибтидои таърихи тамуддунии худ асос гузоштаанд.

Пас ҳулосаи аввал он аст, ки инсонҳо дар ибтидо тавассути рамзу мусаввараҳои мухталифи ҳикматдор кашфи адолати иҷтимоиро бар дӯши нерӯҳои ғайриинсонӣ гузошта, худро кӯшиши ҳаммаслаку ҳамҷавори онҳо намуда, дар ташкили зиндагии иҷтимоӣ кӯшишҳо кардаанд. Ин ҳолат ақли ҷузъро дар роҳи кашфи адолати асл думболи нерӯи ақли кулл сохтаи ҳуди инсон ҳидоят кардааст. Ақли кулле, ки оӣ аз ғаразу манфиатҳо, аз кашишу хостаҳо буда, ҳамаро тобеи як низом ва қонуният мекардааст. Дар он рӯзгор ҳамон нерӯҳои ғайриинсонӣ ва ғайриақлӣ, омили асли эътирофи нерӯҳо ва рамзҳо дар тафаккури инсонҳои аввалия ҳамин дарёфти адл ва бегаразӣ будааст.

Ҳулосаи дуввум он аст, ки бовучуди ғайриақлонӣ ва ғайришақлӣ будани меъёрҳои ҳуқуқ ҳамин рамзҳо ва мусаввараҳо бори амонати адлу инсофро дар шакли қудратҳои ғайриинсонӣ дар ибтидо бар дӯш гирифта, ҳатти рушди ҷомеаи инсониро аз зинаи одӣ бар оӣ мобаъд дар қолаби мафкура бо роҳи пуршебу ниёз бар дӯш гирифтанд... Пас аз қарнҳо ҳарчанд, ки ин рисолатро ақли инсонӣ бар дӯши худ гирифтааст, вале ҳанӯз ҳам масъалаи адлу инсоф аз рӯзномаи башарият берун на- рафта, ин хостаю ормонҳои одилонаи ӯ дар шакли ҳамон нахустрамзҳо бо гунаҳои мухталиф худро муаррифӣ менамоянд. Рамзи адолати судӣ, нишони давлатҳо, шакл ва намои парчамҳои давлатӣ ва ғ. гувоҳи он аст.

Баромади чунин рамзҳо бар анъанаҳои фарҳангии гурӯҳҳои этникӣ, шаклу мундариҷаи шуури халқу миллатҳо, ба тарзи тафаккури аъзои ҷамъияти муайян вобаста ба мавқеи ҳудудӣ, боду ҳаво, ба эътиқоду эҳсосоти динӣ, сарватҳои асосии моддӣ ва ғайра така менамоянд.

Рамзҳо ҳамеша дар ҳаёти ҷомеа, ҳам дар зиндагӣ ва ҳам дар ҳолатҳои муҳимми ҳаёти одамон онҳоро ҳамроҳӣ карда, ҷиҳати дарёфти адл, инсоф, баробарӣ ва саодати фардию иҷтимоии инсон нақши бориз доштаанд.

Ҳамзамон бояд эътироф кард, ки умри таҳияи рамзҳо нисбат ба дигар падидаҳои иҷтимоӣ дар таърихи башар қадимтар буда, вай дар асл асоси хат, фарҳанг ва тамаддунро бунёд гузошта, ҳаёти маънавии инсониятро пайваستا ҳамроҳӣ мекунад.

Забони рамз бо инъикоси лаҳзаҳои зиндагӣ ва марги ҷомеа ба равони одамон таъсир мерасонад. Забон худ низ тавассути рамзҳо ва харфҳо зиндагиро инъикос менамояд.

Бо дарки ин забон метавон тағйироти фарҳангии ҷомеаро пешгӯӣ кард ва он имкон медиҳад, ки дар ҳама соҳаҳо, бавижа дар сиёсат ва идоракунии интиҳоби дуруст аз имконҳои мавҷуда анҷом гирад. Рамзҳои забонӣ ҷавҳари муколамаи инсон, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҷангу ҷидолу харашаҳои таърихӣ мегарданд.

Айнан ба ҳамин монанд, рамзҳои ҳуқуқӣ вобаста аз дарк ва фаҳми дуруст ва ё нодуруст ифодагари табиати инсондӯстӣ ва ё игвоангезии иттиҳоду ташкилотҳо шуда метавонанд. Барои мисол, салиби ориёии фашизми олмонӣ, барои ориёӣҳои бостон чи қиммат дошту барои фашизм чи дод.

Тоҷикон таърихан дар низоми идораи давлатӣ низ рамзҳои махсуси ҳуқуқӣ доштанд, ки ғановати фарҳанг, коди генетикии маънавиро дар осори рушди фарҳангии миллати тоҷик ва аҷдодони дури онҳо инъикос менамояд.

Ба сифати ингуна рамзҳои ҳуқуқӣ дар низоми идораи давлатӣ ва ҳуқуқи тоҷикон аломатҳои зерини расман маънодори ҳуқуқ ва идора мансубанд:

1. Оташ.
2. Об.
3. Ҳилол (моҳ) бо ҳафт ситора.
4. Тарозу – мизон.
5. Тиру камон.
6. Шамшеру сипар.
7. Шери болдор.

Рамзҳои ҳуқуқӣ вобаста аз сатҳи инкишофи идоракунии давлатӣ ва тарзи тафаккури нахустинсонҳо бо шаклҳои гуногун тасниф мешаванд.

1.2. Навъҳои ҳукуқи қадима ва ифодаи вижагиҳои рамзии он

Ба андешаи чомашинос М. Вебер, ҳуди ҳукуқ дар саромади уфуқи таърихӣ дар платформаи инкишофи тафаккури инсонӣ ва шакли ифодаи он ба навъҳои зерин тақсим мешавад:

- 1) Ғайришаклӣ-ғайриоқилона;
- 2) Ғайришаклӣ-оқилона (шаклӣ ғайри оқилона);
- 3) Шаклӣ-оқилона.

Навъи ғайриоқилонаю ғайришаклии ҳукуқ ҳамчун ҳукуке, ки на шакли муайян дорад, дар шакли меъёрҳои навишташуда ва на сарчашмаи ақлӣ ва мантиқиро дар танзими муносибатҳо доро аст – пайдоиш ва василаҳои амали онро дар чунин сарчашмаҳо мебинад;

- ғариза ва савқи табиӣ (инстинкт);
- хоста, кашишҳо ва ниёзҳои биологӣю иҷтимоӣю инсон;
- қувват ва таъсири табиат ба рушди тафаккур;
- ҳукуқи додгоҳӣ исботкунӣ ва далеловариро намедонад, тақя бар неруҳои табиат мекунад;
- номуайяни, бешаклии забонӣ.

Ҳукуқи шаклӣ ва ғайриоқилона ва ё баръакси он бошад, ҳукуқи бостон дар ин зина ё аз назари шаклӣ муайян навишташудааст ва ё аз назари ақлӣ дорои маънӣ ва ҳикмати мантиқӣ буда, ба чунин сарчашмаҳо таъқя мекунад:

- ба ҳама сарчашмаҳои ғайриақлӣ ва ғайришаклии дар боло ишора шуда;
- инчунин ба сарчашмаҳои ақлӣ қисман ва шаклгирии меъёрҳо муносибанд.

Мисоли равшани ин навъи муносибатҳои ҳукуқии ғайриақлӣ дар муурофияҳои додгоҳии ҳукуқи қадима дар шакли навишташудаи ордалия – важи гарм ва ё сард равшан мегардад. Дар «Ясно», ҳоти 32, сатри 7 навишта шудааст: «Ҳеч яке аз ин гунаҳкорон намедонанд, ки муваффақиятҳои мо аз қору кӯшиши мост, инро ҳаёт ва озмоишҳо бо маъдани ғудохташуда таълим медиҳад»¹. Яъне дар сурати набудани шохиди бевосита шахси гумонбарро бо оҳани ғудохташуда имтиҳон мекарданд ё дар даҳонаш суроб мерехтанд ва ё дар баданаш оҳани сурхшударо меғузоштанд. Агар насӯзад ва намирад пас беғуноҳ будааст. Дар важи сард бошад дасту пояшро баста ба об мепартофтанд, агар намирад ва халос шавад беғуноҳ буд.

Тарзе мебинем дар чунин сурат шахси беғуноҳ низ мефавтад. Пас аз ғайриақлонияти ҳукуқ ҷавобгариҳои беғуноҳӣ низ қоим мегардад.

Перомуни санҷиши (имтиҳон бо шиканча) «вар(ж)» дар «Рашн Яшт» муфассалтар омадааст. Рашн, тибқи таълимоти зардуштӣ, аз

¹ Дустхоҳ Ч. Авеста. – Душанбе, 2000. – С. 69.

фариштагонест, ки дар рӯзи қиёмат (растохез) масъули адолат ва инсоф аст².

Хукуки ақлӣ ва шаклӣ ин навъи хукуки муосир аст, ки дар таъя ба сарчашмаҳои ақлӣ ҳамеша талаботҳои хукукиро ба шакли муайяни меъёрҳо ворид менамояд. Дар он тафаккур ва ҳуқуқ ҳамчун натиҷаи амалҳо таҳлил гашта сарчашма ва воситаҳои ифодаи зеринро дорад:

- ақл: ҳисси инсонӣ, узвҳои ҳиссӣ (5 сарчашма), шуур ва унсурҳои он.

1.3. Доир ба низоми ҳукуки зардуштии тоҷикон ва махсусиятҳои рамзии он

Яке аз аввалин низоми ҳукуки тоҷикон низоми ҳукуки зардуштӣ буд, ки дар қаламрави таърихии Тоҷикистон амал мекард.

Ин низоми ҳуқуқ дар сарзамини Пешдодиён ва Каёнӣён аз ҳазораи III-II то асрҳои VIII-VII пеш аз милод, Ҳахоманишиҳо дар асрҳои V-III пеш аз милод, Портҳо аз миёнаи асрҳои III пеш аз мелод то миёнаи III мелод ва Сосониён аз асрҳои II то асрҳои VI-уми мелодӣ амал мекард.

Хукуки зардуштӣ таълимоти вижаеро низ дар бораи шинохти рамзҳои ҳуқуқ, давлат ва ҷомеа дар бар мегирифт. Дар он ҳатто дар ҳамон замон табақабандии (иерархияи) низоми судиро пешбинӣ карда буд.

Зинаи олии ҳокимияти судӣ аз ваколатҳои ҳакамии ҳуди подшоҳ оғоз шуда, то ба ваколати судяҳои одӣ – мубадҳо ва қоҳинон ба анҷом мерасад.

Дар ин низоми ҳуқуқӣ аз назари шаклӣ дар ҳамон замон барои ҳар қозӣ (судя) ва ҳар як ҳоким вобаста ба рутба ва мартабаашон сару либоси махсус ва қулоҳи мувофиқи мансаб доштанд.

Аҷиб аст, ки рамзи адолат дар қавонини зардуштӣ фаришта Рашаноси (Rasanosi) буд, ки дар рӯзи қиёмат (растохез) аъмоли мардумро месанҷид.

Ӯ дар дасташ тарозу (мизон) дошт, мисли ҳудои Осириси мисриёни қадим ва Фемидаи юнониён.

Ба ҳуди ин раванд, ки гузариши зардуштиёро аз «пули Чинвот» ба самти биҳишт таъмин мекард, шабеҳи як маросими динӣ-мурофиявии рӯзи қиёмати Осириси Мисри бостонӣ ва «пули Сирот»-и мусулмонон аст.

Тавлиди тафаккури ҳукуки додгоҳӣ ва мурофияи судӣ таърихан саромади ҳудро дар ниҳоди оилаҳои асотирӣ ва ҳукуки динӣ пайдо менамояд.

Вижагии зардуштиён ин буд, ки онҳо моҳи ҳоси адолати судӣ – Рашанмоҳ ва рӯзи ҳоси моҳ (рӯзи 18-уми моҳи Рашанмоҳ солшумории шамсӣ)-ро доштанд, ки Рашаносӣ – «Рашанрӯз» ном дошт.

² Ниг.: Якубов Ю. Гохномаи Авастой. – Душанбе, 2003. – С. 58-59.

Ин моҳ моҳи додгустарӣ буда мардум кӯшиш мекарданд, ки дар ин моҳ нисбат ба дигар моҳҳо бештар одилона ва оқилона рафтор намоянд. Рӯзи маҳсули ин моҳ рӯзи адолат ба ҳисоб мерафт ва ҷашн гирифта мешуд.

Тибқи андешаи муаррихон дар моҳи Рашан шоҳони Пешдодӣ ва Каёнӣ доди халқро медоданд. Ба андешаи Берунӣ, Низомулмулк ва дигарон падидаи қабули мардуми шикоятдошта дар баробари моҳҳои Наврӯз ва Меҳргон дар яке аз ҳафтаҳои ҳамин моҳ (Рашанмоҳ) сурат мегирифт.

Ҳар ки дар Рашанрӯз ба дунё меомад, ба номи ӯ дар маъбади Рашан (боқимондаҳои маъбади Рашан дар Суғд дар деҳаи Ростибағн мавҷуданд) қурбонӣ мекарданд ва тифл таҳти ҳимояи Фариштаи ин моҳ қарор дошт. Дар байни мардуми мусулмон одати назр кардани чорво барои баъзе тифлҳои бемор шояд аз ҳамин анъана сарчашма гирифта бошад. Вучуди моҳи адолат ва рӯзи адолати судӣ рамзи бузурги ҳукукии низоми ҳукуқи зардуштӣ маҳсуб мегардад.

1.4. Рамзи худфаъолияти инсон ва эътирофи ақл ҳамчун сарчашмаи рафтор дар оилаи ҳукуқи зардуштӣ

Дар «Авесто» ҳикмате мавҷуд аст, ки тибқи он қорҳои дунявӣ ба ҳуди одам вобастаанд: инсон чи тавре ки хоҳад ҳамон тавр ҳаёти ҳудро месозад.

Яъне, зардуштиён инкор намеkunанд, ки инсон метавонад таърихи сарнавишти ҳудро ҷуноне ки онро дидан мехоҳад, бисозад. Ин андеша дар низоми ҳукуқи зардуштӣ хеле пешқадам ва сазовори озодии аъмоли инсон ва бартарияти рафторҳои ақлонӣ буд.

Бар ин асос дар Авесто омадааст, ки ҷинойткороне, ки қонуну тартиботро эътироф ва риоя намеkunанд, шахсоне мебошанд, ки аз зиндагӣ ва имтиҳони зиндагӣ, яъне аввалҳо дар шакли «имтиҳон бо неруи муайян – инитсиатсия» баъдан дар шакли «ордалия» (дар шакли ваҷжи гарм ва ё ваҷи сард як навъ шиканча) ҷизе наомӯхтаанд.

Муваффақият дар зиндагӣ ба қору талоши инсон вобаста аст ва ҳаёт ба ӯ инро меомӯзад. Дар баробари ин, мусибату ранҷу азоби инсон низ аз аъмоли ӯ сар мезанад ва ҳангоми озмоиш бо маъданҳо (ваҷи гарм) дар ҳолати ёрӣ нарасонидани олиҳаи оташ, тариқи сӯзиш аз худ дарак медиҳад.

1.5. Доир ба рамзи адолати судӣ ва меросияти он бар тамаддуни мухталиф

Дар низоми ҳукуқи қадимаи мо тарзе ишора шуд, ваколати адолати судиро Фаришта Рашаносӣ бар уҳда доштааст. Ю. Яқубов ин фа-

риштаро аз козиҳое (довароне) медонад, ки дар рӯзи қиёмат³ адолатро қорӣ мекунад, ба қавли Ҳошим Розӣ – ин фариштаи адлу инсоф⁴ аст, ба гуфтаи Ҷ. Дӯстхоҳ – ин фариштаи адолат аст⁵,

Стеблин-Каменский, дар бораи ӯ ҳамчун Худои тартибот ва адолат менависад⁶.

Сарчашмаҳои кӯҳан низ дар бораи Рашан ҳамчун фариштаи адолат ва инсоф сухан мегӯянд.



Расми №1
Фариштаи Рашан

Дар фаргарди 5-и Ардавирафнома қайд шудааст: «Вакте ки ман (Ардавир) аз болои пули Чинвот⁷ мегузаштам... ман фариштаи Рашанро дидам, ки дар дасташ таразуи тиллоӣ дошт ва бар он некӣ ва рафтори гунаҳкоронаи⁸ одамонро бармекашид. Аҷиб он аст, ки ин фаришта дар Шарқ дар симои мард муаррифӣ шудааст. Ниг.: Расми №1.

Ҳамин тавр, дар дастгоҳи ҳуқуқии зардуштиён фариштаи қазоват ва ҳуқуқи судӣ (қазоӣ) аҳаммияти хеле бузург дорад.

Ин дар навбати худ ба мо имкон медиҳад, ки вазъи ҳуқуқи судиро дар оини зардуштия тавсиф кунем.

Ҷолиб он аст, ки амали фаришта Рашан ба амалҳои фариштаи адолати Мисри қадим Осирис хеле монанд аст⁹.

Сафари Ардавир ба охираи ин як тасвири корнамоии Сетна, писари фиръавн

Усермаатр аст, ки тибқи ривоятҳои бостонии мисрӣ, ӯ низ ба имкони беназир барои зинда аз салтанати зиндагии охираи Аментет дидаи кардан даст ёфт ва шохиди раванди муҳокимаи қазоии худои бузург Осирис¹⁰ шуд, ки дар он худованд Анупис фавтидаро ба назди «таразуи адл» меорад, нақбҳои мурӯфиаро худованд Тот иҷро мекард. Нигаред расми № 2.

³ Якубов Ю. Гоҳномаи Авастой. – С. 59.

⁴ Рази Х. Авасто. – С. 394.

⁵ Дустхоҳ. Дж. Авеста. – С. 692.

⁶ Стеблин-Каменский. Авеста. – С. 171.

⁷ Чинвад – мост в потусторонней (послесмертной) жизни зороастрийцев; люди, которые умирают, через него попадают в рай. Те, кто имеет много грехов, не могут пройти мост и падают в ад. Для последних мост становится острым как лезвие. Он идентичен исламскому Пути сирот.

⁸ Ардавирафнома. – С. 30.

⁹ Всемирная история. У истоков цивилизации. Бронзовый век. – М.; Минск, 1999. – С. 565-574.

¹⁰ Пьер Монтэ. Египет Рамсесов. – М.: Наука, 1989. – С. 300-302.

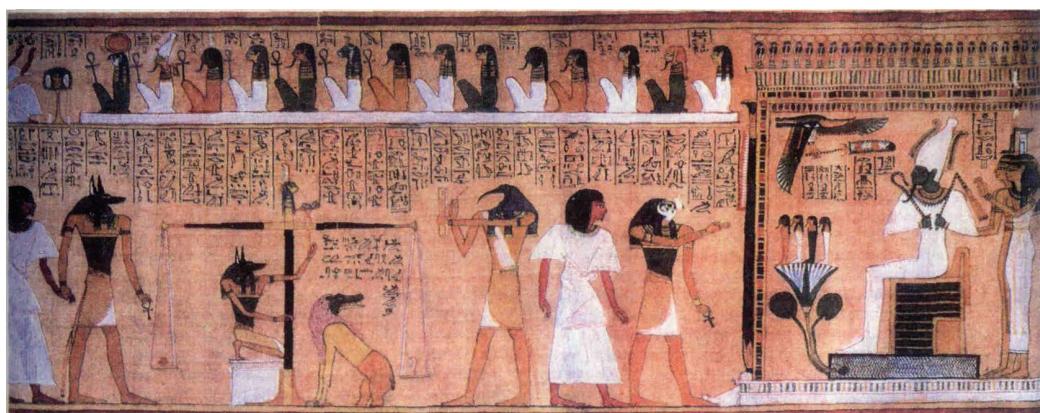


Рис. 670. «Последний суд». Слева бог Анубис приводит умершего к «весам справедливости», рядом с ними Анубис и «Великая пожирательница» Аменит, справа бог Тот в роли писца. Роспись в гробнице Хунефера.

Расми №2. Осирис

Дар ин дoston тарозу низ чойгоҳи муҳимро дорост, чун дар он аъмоли нек ва бад баркашида мешавад (айнан чунин тарозуро мо дар дасти олиҳаи юнонии Фемида мебинем).

Достон дар бораи Ардавир назар ба ривояти Сетна каме дертар пайдо шудааст, вале дар мавриди масъалаи авлавияти таълимоти раванди муруфиаи Осирис ва Рашан бошад, он таҳлилу таҳқиқи махсусро тақозо мекунад.

Аммо он чи ба табдилу таҳвили минбаъдаи чунин муруфиа ба Фемидаи юнонӣ ва рамзи адолати ғарбиён дахл дорад, аз меросияти ин муруфиа аз як тамаддун бар тамаддуни дигари ҳуқуқӣ бо усулу махсусияти хосаи мафкуравӣ шаҳодат медиҳад. Дуруст аст, ки юнониён дар олиҳаи адолати худ дигаргуниҳо ба мисли тоҷикон ва амрикоӣҳо баъдан дар олиҳаи озодиашон ворид намуданд, вале дар умум гузариши ҷавҳари ин муруфиа ро бо вижагиҳои эътиқодӣ дар олами бостон аз як тамаддун бар тамаддуни дигар мумкин нест инкор намоем. Нигаред расми №3.



Расми №3. Фемида

1.6. Доир ба падидаи ҷавобгарии бегуноҳӣ дар истифодаи ордалия

Ҳамин тавр, аз як ҷониб истифода аз озмоиш (шиканча) ба унвони василаи барқарор намудани адолат ва ҳақиқат дар муурофияи судӣ, ки ба раҳбарии Рашн – фариштаи адлу ҳукм аст, аз омезиши ҳукуки қазоӣ бо тасаввуроти илоҳии зардуштиён мо ду сифати ҳукуки қадимаро ошкор мекунем. Якум сифати рамзӣ доштани ҳукуки бостонро, дуюм вучуди ҷавобгарии бегуноҳиро дар он.

Аз ҷониби дигар, агар чунин таҳлили масъала ва рамзгузорӣ сатҳи инкишофи қонунгузорино, ки дар эҷоди қонун (қонунсозӣ) принципи робитаи мазмун ва мантиқиро хуб ҳисоб кардааст, нишон диҳад ҳам дар умум мавҷудияти ҷавобгарии бегуноҳӣ адолатнокии низоми ҳукукиро зери савол мекашад.

1.7. Тартиби баргузории ордалия – варж дар ҳукуки бостон

Дар «Рашн-яшта» дар сатри 1-3 ба саволи Зартушт: «Муайянкунандаи ҳақиқат аз ботил кист? – Ахура Маздо ҷавоб медиҳад: Рашн»¹¹. Минбаъд дар сатрҳои 3-7 усули гузаронидани муурофияи судӣ ва шаклҳои он муайян карда мешавад.

Дар замонҳои қадим дар низоми ҳукуки зардуштӣ тартиби махсуси гузаронидани ордалия вучуд дошт, ки дар он ҳузури одамон ҳатмӣ буд.

Ҳошим Розӣ бар ин назар аст, ки он дар «анҷуман»-и – маҷлиси вар баргузор шудааст¹².

Озмоиш тартиби махсусе дошт, ки дар сатри 3 «Рашн яшта» омадааст: «Сеяки барсам (шоҳаҳои дарахти анор ё газ)-ро ба сӯи Офтоб дароз мекунед.

Ва мегӯед: Мо барои адолат ба ин ҷо омадаем. Мо ба Рашн хушбахтӣ орзу мекунем.

Мо аз Ахура Маздо барои иҷрои Вар-озмоиш кӯмак мепурсем.

Ва мо ба оташу барсам рӯй меорем, ба «дастони саршор»¹³ муроҷиат мекунем, ба равшану шарбати растаниҳо муроҷиат мекунем (кӯмак меҷӯем)»¹⁴.

Дар ин сатр чор намуди озмоиш (шиканча) муайян шудааст: 1) озмоиш бо оташ; 2) озмоиш бо барсам (шоҳаҳои дарахти анор ё газ); 3) озмоиш бо об; 4) озмоиш бо истифода аз афшураи (шарбати) растаниҳои заҳронок.

Пас аз он, бино ба навиштаҷоти авестой, Ахуро Маздо ҳамроҳи бод ва фариштагон Дамиуш, Упаман ва Фарами каёнӣ ба кӯмак меояд. Аз думболи онҳо бо кӯмаки бод фариштаи адолат Рашн низ меояд. Он

¹¹ Дустхоҳ Дж. Авеста. – С. 279-280.

¹² Рази Х. Асари ишорашуда. – С. 397.

¹³ «Дастони саршор» истилоҳест, ки то ҳол барои мо дақиқ таъриф нашудааст. Мувофиқи Дармстетер, ин озмоиш бо моеъ аст. Эҳтимол як озмоиши обе, ки гумонбаршуда барои муддати муайян қомилан зери об мемонад. Масалан, то замоне, ки як даванда тири тирандозиро пайдо кунад, ки дар лаҳзаи ба об даромадани гумонбар парронда шудааст.

¹⁴ Дустхоҳ Ч. Авеста. – С. 279-280.

гоҳ шояд роҳбаре, ки раванд ё маҷлисро назорат мекунад, аз Рашн, ки адолатхоҳ аст, талаб мекунад, ки адолатро ҷорӣ кунад:

«Эй Рашни одил! Эй Рашни ростқавл! Эй Рашни ҳамабин! Эй Рашни донишманд! Эй Рашни дурандеш! Эй Рашни солах (адолатпарвар)! Эй Рашне, ки дузд ро беҳтар сарнагун мекуни! Метавонӣ дархости ростгӯёнро конеъ (бароварда) намоӣ ва метавонӣ роҳзану дузд ро озор диҳӣ»¹⁵.

Гузашта аз ин, дар раванди иҷрои ин озмоиш ҳозирин аз Рашн дар ҳар кучое, ки набошанд, кӯмак мепурсанд.

Шояд ин суҳанони Авесторо якҷоя (боҳам) ба забон меовардаанд: «Эй Рашни ростқавл! Агар ту дар сарзамини Арзехӣ бошӣ, мо туро ба кӯмак даъват мекунем.

Эй Рашни ростқавл! Агар ту дар кишвари Савахӣ бошӣ, мо туро ба ёрӣ даъват мекунем.

Эй Рашни ростқавл! Агар ту дар сарзамини Фрададафшу бошӣ, мо туро ба кӯмак даъват мекунем.

Эй Рашни ростқавл! Агар ту дар сарзамини Видадофшу бошӣ, мо туро ба кӯмак даъват мекунем»¹⁶.

Аён аст, ки баъди адои маросими озмоиш онҳо аз Рашан адолат талаб карданро қатъ карда, барояш дуо меҳонданд.

1.8. Рамзҳои ҳукукӣ



Оташ. Аҷдодони мардуми тоҷик дар аҳди салтанати Пешдодиёну Каёниён ба оташ ҳамчун неруи илоҳӣ назар намуда, дар ҳолати пеш омадани муаммоҳои ҳукукӣ аз он кӯмак меҷустанд. Бахусус хангоме, ки ҳукуквайронкунӣ дар биёбон ва ё мақоми хилвате содир шуда бошад ва шохиде набошад, мубаддон имтиҳони қазой тавассути оташ менамуданд (ордалия). Оташ ба ақидаи ориёӣҳо дорандаи неруи бузург ва донандаи асрорҳо бегуноҳӣ ё гунаҳгориҳои шахсро муайян намуда, ҷазо меод. Чунин намуди исботкунӣ намудҳои гуногунро дошт: даст дар оташ доштан, фуру кардани даст дар оби ҷӯш ё рағани доғ, рехтани филиззи музоб дар рӯи як самти бадан ва аз миёни оташ гузаштан. Сиёвуш ва Зардуштро чунин имтиҳон карда буданд.



Об. Дар Тӯрон ва Эрони бостон фаъолияти судиро ҳудуди об – Варуна (писари ӯ – Апам Напат) бар уҳда дошт. Об, ки чун манбаи ҳаёт ризқу рӯзӣ (зарурат ба обёрикунӣ) ва баъзан ҳалокату маҳви одамон мегашт (дар ҳолати хушсолӣ ва ё обхезӣ), ба он чун қудрати таҳлилгари ҳаёти иҷтимоӣ ва донандаи муаммоҳои инсонӣ назар дӯхта, дар мавридҳои зарурӣ

¹⁵ Дустхоҳ Ҷ. Авеста, – С. 280.

¹⁶ Ҳамон ҷо. – С. 280-281.

тавассути он имтиҳони қазоӣ (ордалия – вар(ж) менамуданд. Ордалияи сард, ки тавассути об ва ашёи моеи сард гузаронида мешуд, дар шакли ба об партофтан, дар зери об муддате истодан ва дар дохили об истода нӯшидани қадаҳи бузурги моеъ ва ғайра сурат мегирифт. Дар ҳамаи ин ҳолатҳо шахс кӯшиши бегуноҳии худро собит мекард. Агар аз имтиҳон намегузашт ва ё мефавтид, ӯ гунаҳгор ҳисобида мешуд.



Ислом ба сарзамини тоҷикон тамаддуни нави ҳуқуқиеро ворид сохт, ки он аз табиати илоҳӣ Худои ягона мабдаъ гирифта, зарурат ба қувваҳои табиӣ заминӣ надошта, яккаю ягона, офаридгору тақдирсоз буд. Дар он баробарию бародарӣ, озодию вичдон, инсофу имон аз манбаи илоҳӣ тавассути паёмбари он паҳн мегашт. Моҳи нав бо ситорагонаш, ки эҳтимол аз нишонаҳои қаблии мардуми Осиё бошад, аввал чун ифодагари чурми осмонӣ ва суми пойи аспӣ асосгузори дин дар масҷиду қалъаҳо ҷой гирифта баъдан, чун ташбеҳгари дини ҷавони ислом, манбаи осмонӣ доштани талаботи он тафсир гашта, аз ҷониби Салҷуқӣну туркони Усмонӣ чун рамзи давлатию ҳуқуқии олами исломӣ шинохта шудааст. Дар рисолаи мазкур низ ин ишора ба амали тамаддуни ҳуқуқи исломӣ дар сарзамини тоҷикон буда, манбаи осмонӣ доштани ҳуқуқро дар муқоиса бо ҳуқуқҳои аввалия нишон медиҳад.



Тарозу ифодагари адолати судӣ буда, маҳаки асосӣ ва баҳои воқеии неку бад аст, ки дар Тӯрону Эрони бостон, қабл аз гузариш аз пули Чинвот ва ҳам дар тамаддуни ҳуқуқи исломӣ қабл аз оғози пули Сирот ёдрас шуда аст. Аҷиб он аст, ки ин тарозуи бегараз бо назардошти ҷаҳонбинии динию ҳуқуқӣ муддатҳо дар ихтиёри неруҳои ғайриаклӣ (оташ, об, офтоб) буда, баъдан ба ихтиёри субъектони воқеӣ ва аклӣ мегузарад. Вогузоштани тарозу бо ихтиёри қудратҳои ғайри аклию илоҳӣ танҳо бо мақсади ба даст овардани адолати бегараз, пок ва олӣ аз кинаву ҳасуд будааст, ки дар тамаддуни ҳуқуқии мардуми тоҷик инъикос ёфтааст.

1.9. Рамзҳои давлатӣ



Тоҷ. Тоҷ дар давлатдорӣ тоҷикон ифодаи қудрат аст. Шохони Пешдодию Каёнӣ, Сосонию Сомонӣ, Ғурию Салҷуқӣ тоҷҳои хоса доштаанд. Тоҷбахшӣ масъалаи муҳими ивази қудрати сиёсиро ҳал мекард. Чун тоҷ дода мешуд, ин ифодаи супурдани сарвари давлат буд. Ва ё тоҷ дар маросимҳои расмӣ гирифта мешуд, ифодагари муваққатан аз қудрат фаромадан буд. Мисол, хангоме, ки дар аҳди Пешдодиён дар рӯзҳои Наврӯз ва Меҳргон даъво нисбат ба шох пешниҳод мешуд. Шох тоҷ аз сар гирифта, назди ҳамагон меистод ва

чун ҷавобгар ҷавоб ба суолҳо меод. Дар аҳди қадим нишастан ба сари қудрат ё тоҷбахш ба паҳлавонон бештар вобаста будааст:

*Чу бишинид Рустам, барангехт Рахш,
Манам гуфт шерафкани тоҷбахш.
(Фирдавсӣ)*

Баъдан намудҳои гуногуни тоҷҳо – қулоҳҳо пайдо гаштанд, ки онҳо ба мансабдорони махсуси давлатӣ супурда мешуданд. Ба сарлаш-карон, ба вазирон ва ғайра. Умуман тоҷдор – ин подшоҳ ва сарвари давлат буд.

Асо – низ нишонаи қудрат буда, ҳамчун рамзи идоракунии аз аҳдҳои қадим дар давлатҳои Шарқ шинохта мешуд. Ҷамшедшоҳ вақолати шоҳиро тибқи Авесто аз Ахуро Маздо маҳз тавассути ангуштарин ва асои тиллоӣ гирифта буд. Ин анбана минбаъд дар давлатдории асрҳои миёна низ боқӣ монд. Назарияи гузариши қудрат тавассути супурдани асо чун васияти идоракунии аз таҷрибаи паёмбарони шарқӣ Яъқубу бародаронаш низ бармеояд.

Ранг ва рангдон – дар асрҳои миёна ифодагари аҳли қалам – донишмандону вазирон аст. Зеро дар Сомониёну Ғӯриён, Салҷуқиёну Хоразмшоҳиён ва дар давлатдории асрҳои миёна сарзамини тоҷикон – бештар ба мансабҳои асосӣ олимнорро чун Балъамӣ, Утбӣ, Ҷайхонӣ, Низомулмулк ва ғайра таъин мекарданд. Дар аҳди Хоразмшоҳиён рангдон нишонаи вазирӣ ва қалам нишонаи соҳибони девонҳо будааст. Онҳо – яъне, аҳли қалам ва девонсолорон дар дасти ростӣ шоҳ менишастанд. Дар асрҳои миёна ҳар як аз рамзҳои ишорашуда мансубият бар шахси мансабдори давлатӣ буд. Аз ин хотир қабл аз ҳозиршавии онҳо дар ҷаласаҳо рамзи онҳо оварда мешуд. Мисол, агар қаламу рангдонро дар аҳди Сомониён ва ё давлатҳои баъдӣ кӯчманчӣ меоварданд ин ишора ба он буд, ки вазирӣ аъзам меояд.

*Подшоҳонро чунин одат бувад,
Он шунидӣ бош он ёдат бувад.
Муширфу аҳли қалам бар дасти рост,
З-он ки илми сабту хат он дасти рост.*

1.10. Арзишҳои маънавӣ

Муборизаи некӣ бо бадӣ, дастгирӣ аз некӣ. Пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек. (Авасто). Аспасаворӣ, камонзанӣ, ростгӯӣ ва адлварзӣ. (усули таълими Майдони Озодии Ҳахоманишиҳо). Мардонагӣ ва далерӣ. Тибқи андешаи Ҳеродот, ин халқият аз қадим фарзандони худро



«аспсаворӣ, камонварӣ ва ростгӯиро омӯхта аз рӯи одат на танҳо иҷрои амалҳои бадро, инчунин ёдоварӣ ва истифодаи тахтуллафзии кирдорҳои ношоистаро манъ мекард»¹⁷.

Нотавон кардани бадӣ дар ҷаҳон вазифаи додгоҳ аст. Ётироф ва эҳтироми адолати додгоҳӣ. (Қонунномаи Сосониён) .

1.11. Пахноҳои ҷуғрофӣ

Дар рисолаи мазкур ишора ба мафҳум ва истилоҳоти таърихӣ зиёд аст. Аз ин хотир, ҷиҳати осон намудани фаҳми хонанда зарур шуморидем, ки баъзе аз истилоҳоти ҷуғрофиро дар қисмати муқаддимавӣ шарҳу тавзеҳ дода бошем. Дар гузашта пахноҳое, ки тоҷикон зиндагӣ мекарданд, дар минтақаи Осиёи Миёна номи мушаххас надошт. Арабҳо заминҳои ҷануби дарёи Окс (Омура) Хуросон, шимолӣ онро Мовароуннаҳр меномиданд. Балх – Ҷануби Тоҷикистону Ёзбекистон ва Шимолӣ Афғонистон дар ду соҳили дарёи Ому ҷойгир буд.

Тоҷикон ва ё эронӣни шарқӣ он тавре, ки муҳаққиқони ғарбӣ бештар ёд мекунанд ва бо номи Тӯрони бостон дар сарчашмаҳои қадима машҳур аст, дар давраҳои гуногун авлодони тоҷикзабонро дар пахноҳои мухталифи Осиёи Марказӣ ҳамчун мардуми эҷодгару хунарманд, босаводу маорифпаравар, созандаю сиёсатмадор миёни дигар халқиятҳои кӯчӣ паҳну густурда намуд. Онҳо дар масири таърих ба бедавлатон давлатдорӣ, ба бефарҳангон фарҳанг ва ба ҷодарнишинон шаҳрдориро омӯхта то ҳадди муайян худ дар халқҳои фарҳангҳои нав омезиш ёфта забону адабиёти худро ҳифз намуданд.

Аз ин хотир, тоҷикон аз қадим дар нуктаҳои мухталифи Осиёи Марказӣ чун неруи созандаи инсонӣ баромад мекарданд. Онҳо ба низоми идораю тартибот ва речаи фарҳангӣ, ахлоқӣ, шукӯҳу шаҳомати хоса мебахшиданд. Аз ин рӯ, мо ҳудуди мардуми тоҷикнишинро дар Осиёи Миёна ва марзҳои тоҷикнишини Чин, Афғонистон ва қисмате аз Покистону Ҷинудстони шимолиро, ки имрӯз бо амри тақдир берун аз сарҳади давлатдорӣ Тоҷикистон боқӣ мондаанд, дар ин рисола дар таъя бар муаррихони шинохтаи миллат (Неъматов Н. ва дигарон) ҳамчун ҳудуди Тоҷикистони таърихӣ ёдрас шудем. Новобаста аз тағйирпазирии сиёсии ин минтақаҳо ва тобеияти идориашон ба халқҳои гуногун забони тоҷикӣ, фарҳанги тоҷикӣ ва мардуми тоҷикзабон ҳамчун омили марказӣ дар ин минтақаҳо қарнҳо арзи вучуд кардааст.

Номҳои қадима, ки тавассути адабиёти таърихӣ ва бо забонҳои мухталиф ба мо расидааст, чунин мавзеоҳоро фаро мегирад:

Тахористон – Бадахшони имрӯза.

Тирмиз – Термез.

Чағониён – Води Сурхандарё.

¹⁷ Шишов А. Таджики. – Ташкент, 1910. – Алматы, 2006. – С. 43.

Аҳорун – қисмати ғарбии водии Ҳисор, соҳили дарёи Ширкент ва Душанбе.

Шуман – ҳудуди Душанбе.

Қубодиён – Поёноби Кофарниҳон.

Халевард – Кофирқалъа, наздики Қўрғонтеппа дар водии Вахш.

Рахш – Обигарм ва Каротегин.

Хуталон – Восеъ.

Хулбук – Курбоншаҳид.

Вахш – Вахш.

Панҷ – Панҷакент.

Уструшана – Истаравшан¹⁸.

¹⁸ Ричард Фрай. Наследие Центральной Азии. От древности до тюркского нашествия. – Душанбе, 2000. – С. 277-278.

ҚИСМИ 1. ҲУҚУҚ ВА ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР АҲДИ БОСТОН ВА АСРҲОИ МИЁНА

ФАСЛИ II. ҒОЯИ ТАШАККУЛИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР ТАЪРИХИ ҶАҲОН ВА ХАЛҚИ ТОҶИК

Боби 1. Раванди шаклгирии ҳуқуқ ва саромади ҳуқуқҳои ибтидоии инсон дар қабри таърих

*Чи қадаре, ки ҳуқуқи инсон қурбониро аз ҳокимияти сиёсӣ талаб
нанамояд, вай бояд муқаддас доништа шавад. Дар ин масъала байни-
ят нест ва мумкин нест байни манфиат ва ҳуқуқ чизе сохтакорона
эҷод намуд; ҷамагуна сиёсат дар назди ҳуқуқи инсон бояд сари
таъзим фуруд орад.*

И. Кант

1.1. Масъалаи авлавияти мурғ ва ё тухм дар илми таърихи ҳуқуқи инсон

Ҳар як илм дар объекти омузиши хеш дорои масъалаҳои мубраме мебошад, ки ҳалли онҳо аз бисёр чихат барои мавқеи дурустро интиҳоб намудани ҳам устод ва ҳам донишҷӯ кӯмак намуда минбаъд ба ҳалли масоили омузиши дигар чун ғояи роҳбар ва парадигмаи эътирофшуда мусоидат менамояд. Чунин аст масъалаи тафовути ҳастӣ ва шуур дар илми фалсафа, ҳуқуқ ҳамчун падида (шакли зоҳирӣ) ва ҳуқуқ ҳамчун моҳият (ҷавҳар) дар илми фалсафаи ҳуқуқ, ҳуқуқ ҳамчун воқеият ва ҳуқуқ ҳамчун зарурат дар илми ҳуқуқшиносӣ, давлат ва ҳуқуқ дар илми назарияи давлат ва ҳуқуқ ва ғ., ки ҳар яки онҳо даххо вазифаҳои мушаххасро назди илм мегузоранд. Бе ҷавоб мондани онҳо омузиши минбаъдаи мавзӯҳоро печида мегардонад.

Яке аз чунин талаботи асосӣ масъалаи генезис ва авлавияти пайдоиши ҳамин падидаҳои мутақобил ва дугона аст, ки зери таъсири қонуни ягонагии ба ҳам зидҳо амал менамояд. Онҳо аз ин назар то он дараҷа баҳсталаб ва мубрамад, ки бисёр ба муаммои авлавияти пайдоиши мурғ ва ё тухм (?) дар табиат ва таҳаввули олами ҳайвонот шабоҳат доранд.

Ҳарчанд, ки масъалаи мазкурро ханӯз дар даврони бостон Плутарх дар мубоҳисаи худ бо Александр, Сулла, Фирм и Соси Сенекион ба ғоидаи мурғ¹⁹ дар асоси қонунҳои мантиқӣ ҳамчун ҷузъи материяи

¹⁹ Ҳамон вақт Плутарх навишта буд: «Ведь мир предшествовал всему, будучи наиболее совершенным; а разумно полагать, что совершенное предшествует несовершенному, как ущербному целостное и части целое... Так, никто не скажет «человек семени» или «курица яйца», а только «яйцо курицы» и «семья человека» в соответствии с тем что первое порождается из второго, получая в нем свое зарождение и рождением как бы отдавая долг природе.» Ниг.: Плутарх, За столные беседы. – Ленинград: Наука, 1990. – С. 35-36.

ташаккулдиханда ва нахустасос ҳал намуда, функцияи тухмро ҳамчун идомаи ҳамлгоҳи мурғ (бачадон) шарҳ дода буд, бо вучуди ин тафаккури инсонӣ муосир дар гардишҳои мухталиф аз иҷрои ҳалли ин қазия ба тарзи шоиста баромада наметавонад. Инсонӣ имрӯз мисли ҳуқуқшиносони мо дар масъалаи авлавияти меъёр ва ё муносибати ҳуқуқӣ саргуманд.

Умуман дар масири таърих дар сарғаҳи он раванди муносибатҳо, ки чунин таснифшавии зоҳирӣ ва ботинии падидаҳо амалӣ мегарданд, ҳанӯз масъалаи дарки онҳо муҳим набудааст. Вале баъдан бо мурури замон ин ҷудошавӣ мақом ва қонуниятҳои худро тавассути рушди ҳаёти инсонӣ ва ташаккули тафаккури инсонӣ талаб намуда, муносибатҳои хосаро ҷиҳати дарки амиқи худ назди хиради инсон мегузорад. Дар илми ҳуқуқи инсон яке аз чунин дихотомияи (дугонаи) ҳалталаб ин масъалаи авлавияти пайдоиши ҳуқуқи инсон дар амалия ва ё дар тафаккур аст, ки дар асл ин ҳамон идомаи масъалаи ҳастӣ ва шуур аст. Зеро масъалаи пайдоиши амалӣ ҳамчун таҳаввулотӣ шакли биологии инсонӣ дар иртиботи қавӣ бо савқи табиӣ зухур карда тадриҷан дар роҳи мубориза барои зинда мондан ин касбиятро тақвият ва устувор гардонидааст.

Дар ҳаёти воқеӣ ҳангоме, ки мо ба масъалаи ҳуқуқ ва фаҳми он рӯ ба рӯ мешавем, ба назар чунин менамояд, ки ҳар шахси дорои ақл ба таври худ ҳазм менамояд, ки ҳуқуқ чист. Яке онро мисли ҳуқуқи мушаххас, дигар чун низом, сеюмӣ ҳамчун зарурат, чорумӣ ба сони манфиат, панҷумӣ ба тариқаи маҳдудият ва ғайра мефаҳманд ва мефаҳмонанд. Аммо дар масъалаи мазкур мушкилӣ миёни назариётчиёни ҳуқуқ, файласуфон ва ҳоло антропологу иҷтимоъшиносон дар сатҳҳои мухталиф пайдо мешавад. Чаро? Чунки онҳо ба умқи масъалаҳои мубрам ва хеле ҷирфавии муносибатҳои мушаххас тавре менигаранд, ки ҳуқуқ ҳамчун асли ҳастӣ ва таъсиррасонанда ба дигар зухурот, ҳуқуқ ҳамчун қолаби зиндагӣ ва тобеъ ба дигар муносибатҳо, ҳуқуқ ҳамчун воқеияти зиндагӣ, ҳуқуқ ҳамчун зарурати тафаккурӣ, ҳуқуқ дар иртибот бо савқи табиӣ, ҳуқуқ ҳамчун маҳсули хирад ва ғ. муаррифӣ мегардад.

Ин тобишҳо айнан ҳамин тавр назди муҳаққиқи соҳаи таърихи ҳуқуқ бо мушкилиҳои худ асосе муаррифӣ мегарданд, ки тафаккури вай дар ҷустуҷӯи унсурҳои ҳуқуқ ба ҷамоаи то давлатӣ-потестарӣ ҳаракат мекунад ва дар он паҳное, ки ҳанӯз давлат вучуд надорад бо унсурҳои ҳуқуқ ва ҳатто ғояҳои мавҷудияти ҳуқуқи инсон сар ба сар шуда, кӯшиши дарк намудани моҳият ва аслияти онҳо менамояд.

Маҳз дар ин зина саволи асосии фалсафаи ҳуқуқ ва таърихи ҳуқуқ назди муҳаққиқ меистад: ҳуқуқ аввал дар паҳноии тафаккур пайдо шуд ҳамчун ғоя ва ё чун зарурият дар муносибатҳои инсонӣ? Агар дар паҳноии тафаккур бошад пас авлавияти ақли эҷодгари инсонро сарчашма мегирад, аммо агар дар шакли амалия бошад дар муносибатҳои инсонӣ имкони авлавияти савқи табиӣ ва кашишҳои биологӣ

ичтимоии инсонро дар мадди аввал мебарорад. Ин саволгузорӣ ва сарчашмаҷӯӣ саволҳои одӣ аз назари илмӣ нестанд, зеро онҳо дар ҷавҳари худ ҳикмати пайдоиши олами инсониро таҳти формулаи «шуури ҷамиятӣ ҳастии ҷамъиятиро муайян мекунад ва ё баръакс ҳастии ҷамъиятӣ шуури ҷамъиятиро» фаро мегирад. Мо хуб медонем, ки замон марксистон ба ҳастии ҷамъиятӣ ҳамчун омили муайянкунанда мутлақ баҳогузорӣ мекарданд, аммо воқеият нишон дод, ки шуури ҷамъиятӣ низ дар навбати худ таъсирҳо ба воқеияти ҷамъиятиро дорост.

Айнан ҳамин тавр масъалаи авлавияти назарии ғоя ва ё воқеияти ҳукуки инсон дар пешорӯи илми таърихи ҳукуки инсон меистад. Аз ин рӯ, масъалаи мазкур назаран ханӯз дар зинаи ҳамон дарки ҳимоя ва мубориза барои зинда мондан дар сарҳади савки табиӣ ва унсурҳои ақлии аз он ҷудошаванда моҳияти худро пайдо кардааст. Дарки дурусти масъалаи мазкур дар маҷмӯъ иртибот дорад ба шаклгирии одату анъанаҳо, ҳуқуқ, давлат ва дигар шаклҳои меъёрҳои иҷтимоӣ ва усулҳои ҳамзистии нахустодамон. Ҷавоб ба саволи абадият ва ё сабабияти мавҷудият, авлавияти пайдоиши онҳо ва сатҳи таносуби онҳо дар ибтидо ва баъдан алифбои илми таърихи ҳукуки инсонро ташкил медиҳад.

1.2. Меъёрҳои иҷтимоӣ дар олами барбарӣ ва ваҳшоният

Масъалаи пайдоиши ҳукуки инсон ҳамчун ҷузъи ҳуқуқ ба давро-ни пайдоиш ва шаклгирии падидаи ҳуқуқ вобастагӣ дорад. Дар замонаш назарияи меъёрии фаҳмиши ҳуқуқ ҳуқуқро ҳамчун маҳсули меҳнати давлат дониста, баромади онро куллан дар тобеияти шаклгирии нахустин давлатҳо мансуб медонист. Имрӯз илмҳои мухталифи иҷтимоӣшиносӣ дар ҳамбастагӣ бо фалсафа унсур ва мавҷудияти падидаҳои соҳавии худро дар умқи таърих дар рӯзгори то давлатӣ дар паҳнои шаклҳои ҳамзистии оила, авлод, қабила ва иттиҳоди қабилаҳо ҷустуҷӯ доранд. Возеъ ва равшан аст, ки ҳуқуқ ба маънои иҷтимоӣ мансуби ҷомеаи инсонист, вале муносибатҳои ба ҳуқуқ монанд тибқи таҳқиқотҳои таърихӣ ва археологӣ то умқи муносибатҳои барбарӣ рафта мерасад. Ҳатто иддае аз муҳаққиқони соҳаи таърихи ҳуқуқ чи дар гузашта ва чи имрӯз ва этологҳо бо овардани мисолҳои мушаххас мавҷудияти унсурҳои ҳуқуқро дар олами ҳайвонот ҷонибдорӣ менамоянд. Ситсерон, Плутарх, Клеанф, О. Хейнрот, К. Лоренс, Дж.Б. Шаллер, Дж. Лавик-Гудолл, С. Шевтсов ва дигарон бо мисолҳои мушаххас аз олами ҳайвонот муносибатҳои ҳаммонанди ҳодисаҳои ҳуқуқӣ овардаанд²⁰.

Олами қадима ва ҳукуки бостон дар муқобили ҳукуки муосир на танҳо мавҷудияти ҳуқуқро миёни олами ҳайвонот ва мавҷудоти зинда эътироф мекард, инчунин ногузирии ҳимояи онро дар ағлаби мавридҳо

²⁰ Ниг.: Право в мире животных. Шевтсов С. Метаморфозы права. – М.: «Высшая школа экономики», 2014. – С. 131-145.

масъалагузорӣ менамуд. Мисол, дар низоми ҳукукии зардуштӣ мо меъёрҳои зиёди ҳукукиро дар Вандидод меёбем, ки онҳо бевосита ба ҳимояи олами наботот ва ҳайвонот нигаронида шудаанд. Ба назар ҷунин мерасад, ки одамони аввалия ҳамчун фарзандони табиат бо табиат хеле эҳтиёткорона муносибат мекардаанд. Шикастани дарахти сарсабз, поймол кардани кабудизорҳо, ифлос кардани оби чашма ва ҷӯйҳо, зарар расонидан ба сағ, ба муши обӣ ва ғайра дар низоми ҳукуқи зардуштӣ ҷазои вазнинро дар пай дошт²¹.

Ҳукуқи римӣ низ ҳамчун ҳукуқи бостон бо олами табиат ва ҳайвонот муносибати хоса дошта, эътирофи ҳаққи онҳоро ногузир до-нистааст. Дар институтсияҳои Юстиниан ҳукуқи табиӣ ҷунин шарҳ дода шудааст: «Ҳукуқи табиӣ – ин ҳолати табиӣ аст, ки ҳуди табиат ҳар мавҷудоти зиндари ба он меомӯзад. Ин ҳуқуқ танҳо ҳоси авлоди инсонӣ нест, балки мансуби ҳама ҳайвонотест, ки дар замин, осмон ва об зиндагӣ менамоянд. Аз таъсири ин ҳуқуқ алоқаи байни зану мард пайдо мегардад, тавлид ва тарбия оғоз мешавад ва мо мебинем, ки ҳамин муносибатҳо низ миёни дигар ҳайвонот мавҷуд аст»²². Дар ҳақиқат агар мо ба табиати зиндагии ҳайвонот нигарем миёни онҳо ҳанӯз муносибатҳои хеле зиёди мураккабест, ки то ҳол дарк ва ҳазми онҳо на-зди тафаккури мо мушкилиҳо дорад.

Мисоли дигар, Плутарх аз Клеанф ривоят мекунад: «Назди мӯрчахонае нишаста будам. Чанд мӯрча як мӯрчаи мурдари назди як мӯрчахона оварданд. Аз дохили мӯрчахона ду мӯрчае баромада бо онҳо ҳамсухбат шуда боз ба мӯрчахона даромаданд. Ҳамин тавр се чор маро-тиба он мӯрчаҳо ба мӯрчахона даромада боз назди мӯрчахое, ки мӯрчаи мурдари дар даст доштанд омаданд. Дар ниҳоят аз дохили мӯрчахона як кирми мурда бароварда ба он мӯрчаҳо доданд (ҳамчун нархи хариди мурда) мӯрчаи мурдари гирифта дароварданд»²³. Плутарх, мегӯяд ин қиммати овардани ҳасади мурдаи мӯрчаи ин мӯрчахона буд, ки дар асо-си созиш бо як кирм баробар ҳисобида шудааст ва ин ҳолатро ӯ ҷун дарк ва фаҳми мавҷудоти зинда шарҳ медиҳад.

Мутобиқ ба назари муҳаққиқони илми этология (илме, ки ҳислат ва рафтори ҳайвонҳоро меомӯзанд) дар рафтори дастаҷамъонаи ҳайвоноти ҷудогона унсурҳои муҳталифи меъёрҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла, муносибатҳои ҳаммонанди ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ғ. пайдо намудан мум-кин аст. Мисол, агар инсон ба муносибатҳои иқтисодии истеҳсолкунанда тақрибан 10 ҳазор сол қабл ворид шуда бошад, мӯрчагон ба қавли этологҳо 8 миллион сол қабл аз инсон ба ин навъи иқтисодиёт гузаштаанд, онҳо баргҳои дарахтонро бурида зери замин

²¹ Халиков А.Г. Экологическое право и права водопользование древних таджиков (древнее пра-во). – Душанбе: Ирфон. 2004. – 70 с.

²² Институтсии Юстиниан. Ниг.: Дигесты Улпиан: – Душанбе, 1.1.3.

²³ Шевтсов С. Метаморфозы права. – М.: «Высшая школа экономики», 2014. – С. 131.

чамъ карда, аз роҳи пӯсондани онҳо замбурӯғ истехсол карда, онро истеъмол мекардаанд.

Ё ҳайвонҳое мисли шерон, палангон ва гургон ҳангоми шикор кардан тақсими вазифаҳо доранд. Яъне онҳо дар зинаи тақсими вазифаи меҳнат қарор доранд. Вале дар бораи он ки ин тақсимои вазифавии онҳо дар заминаи савқи табиӣ сурат мегирад ва ё ақлӣ ҳанӯз мушкилӣ вучуд дорад. Албатта, мо ҳанӯз бо боварӣ гуфта наметавонем, ки миёни олами ҳайвонот меёриҳои ҳаммонанди ҳуқуқи ҷомеаи инсонӣ вучуд дорад. Аммо мо инкор ҳам карда наметавонем, ки миёни олами ҳайвонот ҳеҷ меёру муқаррароте вучуд надорад. Эҳтимол онҳо низ шаклҳои мухталифи муносибат, муошират ва ҳатто шаклҳои муайяни рафторҳои меёрии худро доранд, ки то ҳанӯз барои мо рӯшан нестанд. Ҳатто баъзе аз муқаррароту талаботҳои меёрии онҳо ба он дараҷа устувор ва қатъӣ ҳастанд, ки татбиқи онҳоро ҳеҷ неру дигар карда наметавонад. Мисол, миёни занбурони асал чунин муносибат бо тақсими вазоиф қатъӣ ва устувор аст. Тибқи иттилооти «Калила ва Димна»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ шакли идораи одилонаи шохони Сосонӣ аз таҷрибаи низоми идораи Ҳинд ва таълимоти «Панчатантра» гирифта шудааст, ки он дар навбати худ аз низоми идораи мӯрчаҳо сарчашма мегирад. Аммо инсон то ба имрӯз чи қадаре агар устувор ва қатъӣ меёр муқаррар накунад, вай ҳамеша имкони вайрон намудани онро доро аст ва пайваста онҳоро дар ҳадди муайян вайрон низ мекунад. Инсон аст, ки инқилобу шӯришҳо мекунад, аммо миёни мӯрчагон ва занбӯрон ин навъ қонуншиканӣ ва бо ин сатҳ ҷудошавии гурӯҳӣ мушоҳида нашудааст. Ҳатто дар Африқо парандаест, ки тайи 4-5 аср инҷониб якҷо бо инсонҳо шикори асал мекунад, ӯ ҳамеша ба иҷрои кори худ содиқона рафтор мекунад.

Миёни ҳайвонот дигар расму оинҳо ва одатҳои, ки эҳтимолияти банду бастии онҳо ба дигар навъҳои меёри имкон дорад вучуд доранд. Аҷиб, ки ягона навъи меёри иҷтимоӣ, ки доири мавҷудияти он дар байни ҳайвонот олимон далел надоранд ин меёриҳои динӣ аст. Пас дин дар ҳаёти иҷтимоии инсон нисбат ба ҳуқуқ хеле дертар дар шароите, ки муносибатҳои мавҷудаи анъанавии инсон рӯ ба вайронӣ менамоянд ва тафаккури рушдкунанда ҷиҳати ҳифзи онҳо таъсиррасонии маънавӣ ва ғавқуттабиירו кашф менамоянд, зухур намудааст.

Инсон ба воситаи дин тавассути ақл ба он тарафи рафтори худ назар менамояд. Ҳарчанд, ки дин зотан падидаи ғайриақлӣ маҳсуб мегардад, вале усули коркарди он дар қиблаи меёриҳои ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва амсоли инҳо бештар мустақим ба асосҳои ақлӣ таъяс менамояд. Зеро агар дар коркарди ҳуқуқҳои субъективӣ нахустинсонҳо зери таъсири савқи табиӣ зиндамонӣ ва ё худмуҳофизатӣ амалҳои муайяни дорои қиммати ҳуқуқиро иҷро карда ба шаклгирии ҳуқуқ замина мегузоштанд, дар коркарди меёриҳои динӣ бошад онҳо пурра ба савқи табиӣ

қонёъ шуда наметавонистанд. Барои фаҳмондан ва дарк кардани симои Офаридгор ва таъсиррасонии он ба рӯзгори якдигарӣ акли фикркунанда ва эҷодгар зарурат дошт. Бинобар он динҳои нахустин ҳамчун динҳои табиӣ ба қонунҳои табиат арҷгузорӣ намуда, тавассути онҳо рафторҳои инсонро зери таъсири ақл ва тасаввур ба низом медароварданд.

Дин ҳамчун шакли шуури ҷамъиятӣ аз назари иҷтимоӣ як низоми қоидаҳои муайяност, ки ҳифзи муносибатҳои иҷтимоиро дар шакли муайян таъмин мекунад. Эҳсосоти динӣ ва эътиқод дар зинаи муайяни вайроншавии муносибатҳо дар заминаи эҳсосоти инстинктивӣ бо олудаи омилҳои ақлӣ пайдо мешавад. Маҳз ба ҳамин хотир муҳаққиқони илми иҷтимоӣ «динро аксуламали табиат ҷиҳати ҳифзи усунсурҳои ақлии худ» (А. Бергсон) шинохтаанд.

1.3. Ҳуқуқ дар саромади пайдоиши ҷомеаи инсонӣ

Дар воқеъ мутобиқ ба иттилои антропологҳо ва таърихшиносон вақте мо ба ҷустуҷӯи усунсурҳои ҳуқуқӣ ба қарри таърих гутта мезанем, амалҳои ба он монандро дар шаклҳои мавҷудияти оилаҳои қадимаи иқтисодии матрилокалӣ, патрилокалӣ, муносибатҳои авлодии байни одамони ҷомеаи ибтидоӣ эҳсос мекунем. Ин масъаларо таърихшиносон Л. Морган²⁴, Ф. Энгелс²⁵, А. Мазохири²⁶, А.И. Першице²⁷ ва дигарон низ таъкид кардаанд. Асосҳои майли фикрии мавҷудияти ҳуқуқи ғайриақлӣ ва ғайришаклӣ дар олами ҳайвонот дар заминаи таҳқиқотҳои инқилобии Ч. Даврин дар соҳаи таҳаввулоти олами ҳайвонот ва З. Фрейд дар самти равишносии ва нақши савқи табиӣ дар фаҳми ин муаммоҳо тақони тоза бахшидааст.

Масъалаи муқаррар намудани табиати ҳуқуқи баъзе аз рафторҳои одамони то таърих ва барбарӣ вобастагӣ дорад ба он ки то кадом дараҷа ҳуди ҳамин одатҳо аз савқи табиӣ (инстинкт ва қашшҳои биологӣ) озоданд. Зеро савқи табиӣ агар дар зинаи ибтидоии шаклгирии муносибати мушаххас имкон дорад ҳамчун рафтори муайян ҷиҳати ҳифзи ҳастии муайяни биологӣ ва ё иҷтимоӣ заминаи шаклгирии ҳуқуқ баромад наояд ҳам, вале дар масъалаи одатҳо вайро ба сифати сарчашмаи шаклгирии ҳуқуқ эътироф кардан мумкин нест. Ин ҳолат эътибор пайдо мекунад, агар такрори одат ва анъана бо мақсадҳои муайяни ҳифзи иҷтимоӣ дар заминаи хиради ибтидоии инсонӣ сурат гирад.

²⁴ Муфасссал ниг.: Л. Де Морган Ж. Доисторическое человечество: Очерк доисторического периода / Пер. с фр. В. Худанова. – М.; – Л.: Госиздат, 1926. – 315 с.

²⁵ Муфасссал ниг.: Энгельс Ф. Происхождения семьи, частной собственности и государства. – М.: Политиздат, 1980. – 238 с.

²⁶ Муфасссал ниг.: Mazaheri A. La famille iranienne aux temps anteislamiques. – Paris, 1938. – P. 143-186.

²⁷ Муфасссал ниг.: Першиц А.И., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобытного общества. – М.: «Высшая школа», 1982. – 223 с.

Дуруст аст, ки мутобик ба назарияҳои муосири пайдоиши ҳуқуқ нақши тақсимои ҷамъиятии меҳнат дар шаклгирии ҳуқуқ аҳамияти бузург дорад. Маҳз тақсими меҳнат на ҳуди меҳнат нақши марказиро дар шаклгирии ҳуқуқ иҷро менамояд. Зеро тақсим шудани вазифаҳо дар асл бо пайдоиши созиши ҷамъиятӣ ва инфиродӣ созгор гашта, муомилоти байни одамони нахустин пайдо мегардад. Муомилот одамонро дар паҳноии худ муттаҳид мекунад. Одамони нахустин бо тақсими вазифаҳо нақш ва мақоми худро дар муносибатҳо муқаррар менамоянд. Ин раванд, агар аз як ҷониб муносибатҳои иҷтимоиро аз дохил мураккаб намояд, аз ҷониби дигар шаклгирии тафаккури инсониро вобаста ба шароит тақсим бахшида ба рушди хирад мусоидат менамояд. Ақли инсонӣ вобаста ба мураккаб шудани муносибатҳо ногузир ба дарёфти роҳҳои нави ҳалли мушкилиҳо гирифтور шуда, раванди худрушднамоии худро тақвият медиҳад.

Нахустинсонҳо дар ибтидо бо рафторҳои мушаххаси дар заминаи савқи табиӣ пайдошуда зери таъсири омилҳои табиӣ ва биологӣ низоми ҳамзистии худро муҳайё менамоянд, сипас бо роҳи такроркунӣ ва ташаккули фикр ва устувор гардонидани хотира онҳоро пайдарҳам иҷро карда, ба низоми ибтидоӣ замина мегузоранд.

Дар ин раванд дар тафовут аз олами ҳайвонот инсон бо камбудии ҷиддии биологӣ қарор дошт, ки маҳз ҳамин камбудӣ норасоии биологӣ барои зинда мондан, ҳифз гардидан ёро маҷбур кард, ки барои мубориза ва мувофиқкунии худ дар табиат кӯшишҳо карда, ба нововарию эҷодкунӣ тадриҷан даст занад. Ё мисли паланг ва ё шер дандонҳои тезу панҷаи устувори шикорӣ надошт, ки худро таъмин кунад, мисли дигар ҳайвонҳо аз лаҳзаи тавлид рост истода, парида ва давида наметавонист, ки худро ҳифз намояд. Ин ҳамма норасоии биологӣ ёро ногузир ба ташаккули фикрӣ тела дод. Пас, мо ба ҳамма эҷодкорию дастовардҳои мон то ҳақде аз ҳамин норасоии биологиямон бояд миннатдор бошем.

Дуруст аст, ки доштани шароит ва имкони дарёфти ғизо маҳлуқро аз меҳнат ва мубориза боз медорад. Пас, инсон аз азал тоҷи сари маҳлуқот набуда, балки дар асари муборизааш ё тадриҷан ин музафариатҳоро ба даст овард. Шояд рушд кардани муносибатҳои ҳуқуқӣ миёни инсонҳо ва ташаккули тафаккури тағйирёбанда ҳам дар қиблаи дигар ҳайвонҳо, ки онҳо низ муносибатҳои меъёрӣ ва хусусияти зиндагии иҷтимоиро доранд, ба ҳамин нуқсаниҳои биологӣ мо вобастагӣ дошта бошем? Зеро ин нуқсаниҳо моро пайваста ба мубориза ҳезонда, ҳамеша ба тағйирпазирии ҳуду атроф тақон додааст. Аз ин назар аст, ки ҳуқуқи мо, озодиҳои мо низ дар масири таърих тадриҷан рӯ ба васеъшавӣ ниҳода, бо мурури замон ташаккул ёфтааст. Гувоҳи он аст, ки онҳо ҳамма натиҷаи муборизаи дуру дарози насли инсонӣ бо мушкилию маҳдудиятҳои ҳаёист. Бесабаб нест, ки иддае аз олимони

ҷаҳонӣ таърихи ҳукукро дар маҷмуъ раванди муборизаи пайваста ҷиҳати васеъшавии ҳукуку озодиҳои инсон шинохтаанд (Гегел, Нерсе-сянс ва дигарон).

Ҳамин тавр, даврони аввали ҳукук, ки дар заминаи савки табиӣ рафтори инсонҳои нахустинро дар заминаи худмуҳофизатӣ ва ташкили алоқаҳои устувор ҳамчун кашиши биологӣ ва иҷтимоӣ ногузир мегардонад, ҳамчун даврони аввали ҳукуки ибтидоӣ ва ё муқаддимаи ҳукук ва давраи дуҷуми ташаккули ҳукук ин ҳукуки хирдамандона, ки алалакай унсурҳои ин рафторҳо дар заминаи ақл, тақсими хирадмандонаи вазифаҳо ва ғ. ҳамчун унсурҳои такрорёбанда сурат мегиранд, эътироф кардан мумкин аст.

Қабл аз он, ки ба омӯзиши пайдоиши аввалин ақидаҳо оид ба ҳукуки инсон ихёри мулоҳиза намоем, хонандагони гиромӣ бояд дарк намоянд, ки ҳукуки инсон низ чун дигар унсурҳои муҳими мавҷудияти инсон ҳодисаи абадӣ набуда, балки мисли як паҳнои шаклгирии ҳукук бо мурури замон пайдо шудааст. Вай бо гузашти айём бо мукамалгардии инсон ҳамчун ҳодисаи иҷтимоӣ, ҳамчун ҷузъи таркибии шаклгирии муносибатҳои ӯ пайдо шуда, зина ба зина рушд ёфтааст.

Ҳамин тавр, ҳукук қабл аз ҳама ҳамчун унсури ҷамъият бо баробари шаклгирии иҷтимоӣ пайдо мешавад, дар зинаи ибтидоӣ бо махлутшавӣ бо меъёрҳои одатӣ, ахлоқӣ сипас бо асотирию динӣ зухур менамояд, ба савки табиӣ ва хиради ташккулёбанда тадриҷан таъя менамояд, баромад менамояд, аз доираи муносибатҳои оилавӣ, авлодӣ ва қабилавӣ тадриҷан ба хориҷи муносибатҳо ҳаракат мекунад.

Аз ин хотир масъалаи он ки оё аввал ҳукуки инсон пайдо шуда дар амал ва ё ақидаҳо оид ба ҳукуки инсон, агар ба умқи масъала назар намоем мушкилиҳо моро пеш хоҳад омад. Зеро дар он рӯзгори шаклгирии ҳукук имкон дорад ҳарду усул ба таври устувор таъсир дошта бошанд. Вале чун илм одатан зина ба зина мураккабшавии ҳаёти иҷтимоӣ ва шаклгирии инсонро собит менамояд пас зухуроте чун ҳукук амалан ба рои ба расмийтарории ин муносибатҳои нав дар ибтидо воқеан тавасути савки табиӣ дар заминаҳои ғайриақлӣ эҳтимолияти пайдошавиаш афзалтараст. Аммо агар ба масъала аз назари дигар консепсияҳои ҳукукфаҳмӣ назар намоем нақш ва мақоми ақл ва савки табиӣ тағйирпазир мегардад. Мисол, назарияи теологӣ пайдоиши ҳукукро ба иродаи Хиради кулл мебарад.

1.4. Аввал амали ҳукукӣ ё меъёри ҳукукӣ?

Аз ин рӯ, ба саволи мушаххаси аввал ҳукуки инсон ва ё андешаи он пас аз назари илмӣ шумо бояд ҷавоби дуруст дода тавонед, ки аввал, воқеан дар шакли одӣ, бидуни асосҳои ақлӣ, тавассути савки табиӣ муҳофизати худ нахустинсонҳо ҳукуку озодиҳои худро дифоъ кардаанд. Албатта, дифои ин арзишҳо ба хотири мавҷудияти худ инсон то

таърих на ҳукуқи инсон ба маънии имрӯза аст, вале мазмун ин арзишҳо гувоҳи он аст, ки ба ҳар ҳол онҳо метафораи, яъне падидаҳои ҳамгуни ҳамин ҳукуқи инсонанд, ки баъдан бо рушди тафаккур онҳоро ҳамчун ҳукуқи инсон хиради инсонӣ дар шаклҳои мукамалтар эътироф намулдаанд.

Баъдан бо боло рафтани шуурнокии инсон, дарк намудани зиндагии якҷоя ва бунёди нахустин тамаддун сараввал ин рафтору кирдорҳо аз ҷониби оилаҳои иқтисодӣ ҳамчун рафтори ногузир эътироф шуда, бо роҳҳои мухталиф аз ҷониби роҳбарони оила, авлодҳо, шурои авлодону қабилаҳо ҳифз шуда, пуштибонӣ гардидаанд. Дар замони нуфуз пайдо кардани меъёрҳо ва тасаввуроти динӣ онҳо ба сифати арзиш вориди ин тасаввурот шуда, ҳамчун унсури ҳифзшаванда мақом касб кардаанд. Ҳақиқат ба қавли иҷтимоъшиносон он аст, ки ҳар низоми иҷтимоӣ дар кадом шакле вучуд надошта бошад бо се омил вобастагӣ дорад: низоми ғизо, ҳимоя ва афзоиши шумора – алоқаи ҷинсӣ²⁸.

Агар ба таркиби ин се омил ва усулҳои ташкили он назар намоем ба гумон аст, ки онҳо бидуни ҳуқуқ вучуд дошта тавонанд. Маҳз ҳуқуқ ҳамчун низоми қоидаю усулҳои муносибат ин шаклҳои алоқаро дар доираи муайян қолабрезӣ менамояд. Муҳим он нест, ки онҳо дар шакли одат, ахлоқ ва меъёрҳои динӣ зухур менамоянд, муҳим он аст, ки баъдан онҳо ҳамчун ҳуқуқ эътироф мешаванд ва худро ҳамчун ҳуқуқ муаррифӣ менамоянд. Ҳуқуқ гуфта, мо одатан дар назар дорем ҳуқуқҳои субъективиро, ки табиатан имкон доранд дар ниҳоди меъёрҳои одатӣ, урфӣ, ахлоқӣ ва динӣ зухур намоянд, вале баъдан бо гузашти айём ин меъёрҳо худро аз он вобастагии иҷтимоӣ ҷудо намуда ба паҳноии ҳуқуқ мегузаранд. Дар дохили ҳамин муносибатҳои мураккабгардида унсур ва метафораи ҳуқуқи инсон ногузир пайдо шуда, тадричан мавқеи худро устувор мегардонад. Аз меъёрҳои иҷтимоӣ раванди тавлиди меъёрҳои ҳуқуқиро дар масири таърих эҳсос менамоем.

Назария ва таърихи ҳуқуқ аз дидгоҳҳои мухталиф концепсияҳои гуногуни генезиси ҳуқуқро дар илм ворид намудаанд. Миёни онҳо назарияи зӯроварӣ, назарияи табиӣ, назарияи марксистӣ-ленинӣ-синфӣ, назарияи илоҳӣ, назарияи шартномавӣ, назарияи рӯҳӣ, назарияи органикӣ, назарияи иҷтимоӣ, назарияи меъёрӣ, назарияи тамаддунӣ ва форматсионии пайдоиши ҳуқуқ вобаста ба шарту шароитҳои таърихӣ шаклгирии ҳуқуқ дар минтақаҳои мухталифи олам асосҳои худро доранд. Аммо новобаста аз усулҳои мухталифи ин назарияҳо дар мавриди шарту шароити шаклгирии ҳуқуқ ҳамаи онҳоро роҷеъ ба масъалаи дихотомии аввал меъёри рафтор ва ё амалия ба се гурӯҳи асосӣ ҷудо кардан мумкин аст. Яке дар аввал эҷоди меъёрро мисли ҳуқуқ, дуввумӣ

²⁸ Муфасссал ниг.: Уайт Л., Шевцов С. Метаморфозы права. – М.: «Высшая школа экономики» 2014. – С. 162.

муносибати воқеии арзиши ҳуқуқӣ доштаро ва гурӯҳи сеюм пайдоиши ҳардуро дар як маврид чун ду чанбаи як падида масъалагузорӣ менамоянд.

Мисол, назарияҳои илоҳӣ, шартномавӣ, рӯҳии пайдоиши ҳуқуқ пайдоиши ҳуқуқро сараввал дар шакли меъёр ва қоидаи фикрии рафтор эътироф мекунанд. Ин навъи ҳуқуқ тавассути тамизи фикркунанда эҷод шуда ба ҳаёти воқеӣ таъсир мерасонад.

Назарияҳои зӯроварӣ, органикӣ, табиӣ, иҷтимоӣ, тамаддунӣ ва форматсионӣ пайдоиши ҳуқуқ афзалияти пайдоиши амалии ҳуқуқро ҷонибдорӣ мекунанд. Дар миёни ҷонибдорони назарияҳои табиӣ, синфӣ, шартномавӣ ҳастанд олимоне, ки баробарвазни ҳарду омилро – ҳуқуқи амалӣ ва назариро чун ду тарафи як масъала дар як вақт ногузир мепиндоранд.

Ҳамзамон бояд хотиррасон кард, ки масъалаи шаклгирии ҳуқуқ миёни мактабҳои ҳуқуқфаҳмӣ позитивӣ, табиӣ, иҷтимоӣ ва неопозитивӣ вобаста аз муносибат ба ҷӯзҳои адолат, тартибот, озодӣ ва моҳияти ҳуқуқ имкон дорад дар шаклҳо ва усулҳои дигар низ арзёбӣ гарданд. Аммо ин ҳама дар илми таърихи ҳуқуқ ва назарияи ҳуқуқ аз назари усулӣ ва маҷмӯӣ роиҷ мегардад, вале ҳадафи мо мушаххастар аз ин ҳама, ба фикри кашфи пайдоиши ҳуқуқҳои субъективӣ равона аст, ки онҳо дар он замонҳои қадим метафораи ҳуқуқи инсонро ба шакли ҳуқуқҳои шахсӣ ва ғояҳои ҳуқуқи инсон масъалагузорӣ кардаанд.

Ҳамин тавр, қараёни омузиши таҷрибаи воқеии шаклгирии ҳуқуқ дар заминаи манбаъ ва катибаҳои бостонӣ, афкори мутафаккирон ва равшанфикрони пешин водор бар он дорад, ки доир ба эътироф ва ҳимояи ғояҳои саромади ҳуқуқи инсон ҳанӯз дар аҳди нахустинсонҳо чи дар шаклҳои воқеии пайдоиши муносибатҳо ва чи дар сарҳади шаклгирии ақидаҳо далелҳо вучуд доранд. Воридшавии нахустинсонҳо ба ҳаёти иҷтимоӣ дар ҳама сурат безътирофи нисбии ҳаққи якдигар ғайриимкон буд. Ҷавҳари муттаҳидӣ ва кашиши зиндагии якҷояи одамони аҳди барбарӣ танҳо бо қабули ҳаққи якдигар ва эҳтироми мақоми ҳамдигар имконпазир буд.

Олами ваҳшоният бо қурбонии озодии мутлақи олами барбарӣ ба вайрон намудани қонунияти зиндагии ваҳшоният асос гузошта, тавассути озодии нисбӣ гузаришро ба нахустунсурҳои олами иҷтимоӣ боз намуд. Қурбонии озодии мутлақ ба хоҳири қонун намудани кашишҳои нафсонӣ ва эҳсосоти нахустинсонҳо ҳамчун гарави таъмини ҳаёти нави нисбатан ором ба зудӣ натиҷаҳои мусбат дар ҳаёти воқеии одамони ибтидоӣ ба бор овард.

Кашишҳои нафсонӣ ва ҷисмонии инсонҳои ибтидоӣ ба сӯи оила нахустин ва асоситарин унсури вайронкунандаи ҳаёти ваҳшоният ва барбарӣ аз васати оилаҳои ғайрииктисодӣ, иқтисодӣ бо зиндагии

матрилокалӣ, патрилокалӣ, бо навъҳои ҳамхунӣ-эндогамӣ, экзогамӣ аз умқи шаклҳои популятсияи умумӣ, бисёрникоҳии мардҳо, занҳо то ба монагамия то миёнаи ҳазораҳои 5-3 пеш аз милод рушд намуд. Ин даврони ташаккули оилаҳо то расидан ба зинаи охирини худ тайи даҳҳо ҳазорсолаҳо идома ёфта роҳ ба сӯи авлод ва қабилаҳо кушода, ҳаёти иҷтимоиро мураккаб ва заминаи рушди тафаккури инсонро ба маротиб тақмил дод.

Минбаъд таърихи инсонӣ то охири асрҳои миёна тавонист шаклҳои ҳамзистии авлод, қабила ва иттифоқи қабилаҳоро аз сахнаи ҳаёти иҷтимоӣ бо ташкили давлатҳои устувор руфта партояд. Ҳоло масъалаи оила истодааст. Агар инсоният ин воситаи муҳимми гузариш аз олами барбариятро ба зинаи тамаддунӣ аз сахнаи рӯзгор руфта партояд тақдири тамаддун чӣ хоҳад шуд касе гуфта наметавонад? Оё эҳтимолияти баргашт боз ба ҳаёти барбарӣ бо усули популятсионии алоқаи чинсӣ роиҷ аст ва ё ҳаракат ба ягон тарафи дигар мисли вайроншавии алоқаҳои табиӣ, дар шакли ҳамчинсгарой ва иртиботи дигари биологӣ имконпазир аст? Тамаюли ин раванд, албатта масъалаҳои дуртар аз мавзуи мост, вале онҳо ба ҳар ҳол пешорӯи инсонияти имрӯз истодааст, ки дар иртибот бо ҳақҳои инсони муосир зухур менамоянд. Зеро масъалаи ивазнамоии чинс, тағйири ориентатсияи биологӣ фард, алоқаи ҳамчинсҳо, ташкили оилаҳои дугона ва ғайраю ҳоказо, мутаассифона дар Ғарб зери парчами ҳукуку озодиҳои инсон сурат мегирад. Кашишҳои биологӣ ва ғайрианъанавии биологӣ инсон дар қолаби ҳукуку озодиҳо девори фулодини ахлоқ ва боварҳои диниро шикаста, рӯ ба майдони сиёсат намудааст. Ҳаққу озодиҳое, ки зина ба зина инсонро аз олами ваҳшоният ҷудо намуда, тамаддуни муосирро бо парадигмаҳои муайян таҳия кард, инак бо мурури замон бо васеъшавиашон дар зинаи муайян ба вайронии низоми мавҷуда, усулҳои эътирофшуда ва парокандашавии қонуниятҳои худҷодкарда хидоят дорад. Ба қавли як нафари бориқбин «инсон тавассути меҳнат ва озодиҳояш аз олами ваҳшоният раҳо хӯрд боз дар заминаи васеъшавии ин ду омил рӯ ба олами ваҳшоният менамояд». Меъёрҳои иҷтимоӣ ва рушди арзишҳои инсонӣ мисли ғояи таркиши бузурги олами бузург аз як нуктаи хурдтарин ибтидо гирифта, то паҳнои муайян олами васеъ тавсеа ёфта гӯё то нуктаи ниҳии кашиши худ расидааст, ки акнун майл бар қафо, ҳаракати аксуламал намуда боз ба ҳамон нуктаи ибтидоӣ бозгашта дошта, ҳама дастовардҳои дар ин роҳ ба дастовардашро хароб мекунад.

Дар масири таърих, албатта, навъҳо ва шаклҳои мухталифи ҳукукҳои субъективӣ дар раванди иҷтимоӣгароии инсон пайдо шуда, ҳамчун зухуроти воқеӣ ногузир эътироф гашта, ба сони як воқеияти ташаккули амудии тафаккури нахустинсонҳо дар раванди шаклгирии инсонҳои ибтидоӣ дар паҳнои ақли тамизкунанда ҳамчун сифати

рушдкунандаи рӯҳи фикркунанда тавлид шуда такмил ёфтанд. Инсон тадричан зиндагии якҷоя ва қабули ҳақҳои якдигарро ҳамчун унсури ҳастии зиндагии худ қабул мекунад. Дар ин раванд ӯ ногузир дар раванди иҷтимоъшавии худ мақоми ҳуқуқӣ шахсӣ, таҳкурсии ва ҳамирмоияи ҳуқуқу озодиҳои инсонро таҳия менамояд. Ба қавли профессор М.Н. Марченко «раванди шаклгирии ин ва ё он гурӯҳи ҳуқуқу озодиҳои инсон, ки дар худ эҳсоси дарк, ҳимоя ва ташаккули рафторҳои арзишмандро таҷассум менамояд, ин ҳодисаи яклаҳзаинаи таърихӣ набуда, балки ҳодисаи давомдори таърихӣ аст, ки эҳтимол дар умқи як форматсияи ҷамъиятӣ пайдо шуда, дар форматсияҳои дигари ҷамъиятӣ ба шаклҳои муайян даромадааст»²⁹.

Воқеияти шаклгирии ҳуқуқу озодиҳои инсон ин ҳолатро собит менамояд. Ин ҳолати давомнокии дуру дароз агар аз як ҷониб исботи пайдоиши қадимияти падидаи ҳуқуқу озодии инсон дар масири таърих бошад ҳам, аз ҷониби дигар мушкилии омузиши ин падида ҳамчун ҳодисаи ҳуқуқӣ ҳамоно боқӣ мемонад. Зеро ҳодисае, ки садояш, ногузирӣ дар як даврон зухур мекунаду шакли ибтидоӣ амалаш дар даврони дигар роҳандозӣ мегардад ва ё баръакс шакли савқӣ табиияш дар як мизон зухур менамояду дарки ногузирии ақлияш дар даврони дигар ҳазм мегардад, ҳамчун як падидаи ҳуқуқӣ ва замонавӣ дар як замон омӯхтанаш мушкил мегардад.

Дар он рӯзгорҳои қадим душвор аст, гуфтани он ки риояи ин ҳақҳо то кадом зина роҳандозӣ мегашт, вале роҳи ҳимояи онҳо дар шаклҳои мухталифи ордаӣ ва ғайриақлӣ гувоҳи он аст, ки ҷиҳати дастрасӣ ба онҳо нахустинсонҳо таҷрибаи саҳт ва вазнини даврони тотамаддуниро то куштору маҳвкунӣ якдигар истифода мекардаанд. Ҷавобгарии бегуноҳӣ, ҷавобгарии дастаҷамона ва қасосгирии оммавӣ васеъ роиҷ будааст. Танҳо дар замони гузариш ба даврони нуфузи паҳлавонон (салтанати Пешдоиён, Каёниён, давлатдории даврони Геракл дар Юнон ва амсоли инҳо) ва давлатҳои нахустини обҷақорӣ ва ҷамоавӣ қисмате аз ин таъсиррасониҳои сангин сабуктар гардонидани шудаанд.

Аммо дар масъалаи он, ки оё он худмуайянкунӣ ибтидоии сарҳади рафторро мо метавонем чун ҳуқуқу озодиҳои аслии натиҷаи ақл маҳсуб донем баҳсҳо вучуд дорад? Албатта, мо низ ба ин савол ҷавоби саҳеҳи қонёкунанда надорем. Чунки мо роҷеъ ба авлавият суҳан рондем на ба ақлоният. Аммо ин усул, яъне эътирофи ҷустуҷӯҳои роҳи ҳақиқат ва адолат аз ҷониби фард ва гурӯҳ хангоми пайдошавии ақли таҳлилӣ ва болоравии шуурнокии инсон низ аз ҷониби илм эътироф мегардад. Аз ин дидгоҳ паҳнои шаклгирии инсон ҳамчун маҳлуқи дорои хирад ва ҷузъи табиат ҳамагонии рафтору тафаккури он сурат мегирад.

²⁹ Ниг.: Марченко М.Н. Исторический характер прав человека. Институты государства и права в их историческом развитии. – М.: Зерцало-М, 2012. – С. 50.

Инсон ҳамчун ҷузъи табиат яксон аз назари маънавӣ ва ҷисмонӣ ташаккул меёбад ва аз дидгоҳи иҷтимоӣ мураккаб мегардад. Дар ибтидо ӯ мисли мавҷуди акнун ба дарки олами атроф неру пайдокарда бо табиат ва зан, ки ҳарду дар офаридан ва зиндагии ӯ нақши офарандаро доштанд, дар раванди худшиносӣ мисли Офаридгор мурочиат мекунад, онҳоро мепарастад аз онҳо мадад мепурсад. Аз қувваю неруҳои табиӣ меҳаросад, ҳангоми мушкилиаш аз онҳо мадад меҷӯяд. Муҳимтарин воситае, ки инсонро дар қиболи дигар ҳайвонот ғайбат ба созандагии эҷодкорӣ ҳидоят кард ҳамон маҳдудият ва ноқисии биологии ӯ буд. Ӯ барои зинда мондан маҷбур буд муқаррар барад, фикр кунад ва роҳҳои муқаррар ҷӯяд. Ӯ тарзе ишора шуд ба сони шери паланг дандонҳои тезу панҷаи устувори шикорӣ надошт, насли ӯ мисли оҳу аз лаҳзаи тавлид давида ва парида наметавонист, ҳамаи ноқисҳои ӯро ба муқаррари зиндамонӣ ғайбат кашид. Мағзи эҳсосотӣ ва тасаввурӣ ӯ то ба майнаи тафаккурӣ рушд кард. Ӯ дар як ҷо истода натавонист бо ҳамаи усул рушд кард. Дар баробари рушди худ ӯ ба мушкилиҳои эҷодкардаи худ рӯ ба рӯ шуда ҷиҳати ҳалли дурусти онҳо акнун рӯ ба дин кард. Динро ҳамчун воситаи тарбия ва ислоҳи вазъи мураккабшуда қабул кард ва ин нави фикрро дар алоқамандӣ бо табиат касб кард.

Худоҳои юнонӣ, римӣ, ҷинӣ, форсӣ ҳама дар шакли ибтидоӣ ифодагари навиҳои неруҳои табиат баромад мекунаанд. Дар ин миён инсонии мураккабшуда аз назари иҷтимоӣ роҳи равишҳои нави дар партави манфиат эҷодшудаю бо таъсири ҷазо касбшударо рӯи қор оварда низоми иҷтимоиро устувор менамояд. Бо вучуди муқаррар будани роҳҳои шинохти саромади ҳуқуқҳои ибтидоӣ табиӣ пайдо шудани онҳо афзалияти таърихро ҳам ботаҷриба ва ҳам бо илм касб менамояд.

Яке аз шоҳони қадим писари худро панд дод, ки ҳуқуқро эҳтиром намояд: «Писарам, – гуфт шоҳ, ҳангоме, ки ту боғ ва ороишгоҳ бунёд мекуни, ту дар он ягон роҳравҳо бунёд манамо ва бигузур мардумон ҳар тавре, ки ба онҳо маъқул аст дар он боғ ва ороишгоҳ гаштузор намоян. Тадриҷан дар он мавзехое, ки одамон озодона вобаста ба майлу хоҳишашон гашту гузур менамоян, роҳравҳо пайдо мешаванд. Танҳо баъд аз он, дар он пайраҳҳои пайдошуда роҳҳои сангфарш бунёд намо. Айнан ҳамаи тавр, вақте ки ту шоҳ мешавӣ ва меҷӯи қонуне барорӣ, аввал ҳамаи «пайраҳҳои табиӣ», ки одамон табиатан дар доираи онҳо зиндагӣ намуда, ба ҳамдигарфаҳмию сулҳ, ваҳдати муҳаббат майл намуда саодати худро пайдо кардаанд, барои худ пайдо бисоз ва сипас ин одату анъанаҳоро ба ҳайси қонун муқаррар ва ҳимоя намо». Таҳмин меравад, ки айнан ҳамаи тавр қадом як қонун дар ибтидои даврони ҷамоаи ибтидоӣ ё пештар аз он, нахустодамон табиатан ҳамаи пайраҳҳои муносибати байниҳамдигариро бо ҳамдигарфаҳмию муҳаббат ҳамчун ҳуқуқ – арифметикаи муносибати тарафайн ва озодӣ кашф карда, сипас ба қарорати ҳимояи он пардохтаанд.

Имрӯз низ вазифаи мукаддаси ҳар давлати демократӣ ва ҳукукии адолатхоҳ пайдо намудани ҳамон рафтору кирдорҳои одатию анъанавии мардум аст, ки дар паҳноӣ он халқ худро саодатманд эҳсос мекунад. Мушкилии аслии раванди қонунгузорию давлатҳои миллии низ сари масъалаи дарёфти ҳамин роҳҳои саодатовари зиндагии халқ аст. Имрӯз ҳанӯз зиёиёни мо онро дар паҳноӣ ғояҳои давлатмехварӣ, ҷомеамехварӣ ва инсонмехварӣ дар кунҷҳои ҷудоганайи манфиатҳои печида бо усулҳои кӯҳна ҷустуҷӯ менамоянд. Ҳол он ки ин раванд дар асл бисёр одӣ ва сахл буда, ба эҳтироми озодӣ ва ҳукуки инсон ҳамчун меҳвари ташкили низоми идораи давлат устувор аст.

1.5. Омузиши таърихи ҳукуки инсон ва нуктаи оғози он

Хонандаи азиз, дар ибтидо бояд хотирнишон кунем, ки мавзӯи мо дар қолаби фанни таърихи ҳукуки инсон қоим аст. Бинобар он нахуст зарур аст дарк кунем, ки мо дар фанни таърихи ҳукуки инсон паҳноӣ мафҳуми ҳукуки инсонро дар кадом сатҳ ва сифат қабул менамоем. Зеро ҳуди қабули мафҳум ва сатҳу сифати ҳукуки инсон байни илмҳо ва фанни ҳукуки инсон баҳсҳои ҷудогонаю мухталифи худро дорад. Қисме онро чун танҳо муносибати давлат ва шахс, қисме чун ҳукуки субъективии шахсӣ, қисми дигар мисли ҳар навъи ҳукуку озодиҳои асосии инсон чи дар муносибатҳои амудӣ (вертикалӣ) ва чи уфуқӣ (горизонталӣ) ва ғ. қабул доранд. Маълум аст, ки рӯ овардан ба таърихи ҳукуки инсон ва сайри таърихӣ ба умқи таърих ба мо имкон намедихад, ки доир ба ҳукуки инсон танҳо дар доираи муносибатҳои вертикалӣ, ки байни давлат ва шахс пайдо мешаванд ҳарф занем. Зеро дар даврони бостонӣ ҳанӯз ҳуди давлат бо маънои имрӯзааш пайдо нашудааст.

Пас маълум аст, ки мо бештар атрофи ҳамон ҳукуку озодиҳое ҳарф мезанем, ки шахс дар шаклгирии ҳукуқ ва мураккабшавии ҷомеа ба эътироф ва ҳимояи онҳо расман ва ё назаран арҷ гузошт. Албатта, ин ҳукуку озодиҳо мумкин аст ҳамчун ҳукуки субъективӣ, ҳамчун ҳукуқҳои шахсӣ арзёбӣ гарданд аз ҷониби иддае аз муҳаққиқон ба мисоли ҷузъи соҳаҳои ҳукуқ фаҳмида шаванд. Вале дар он рӯзгор пайдоиши ин ҳукуқҳо ба ҳеҷ ваҷҳ дар тобеияти ягон соҳаи ҳукуқ набуданд, масъалагузорию онҳо низ тобиши соҳавӣ надошта, балки маҳз ба эҳтиром ва арҷгузорию ҳуди шахс ва инсон равона шудаанд. Мисол, ҳимояи ҳукуқ ба ҳаёт, ба ҳаракат, ба манзил, ба ҳамсар, ба саломатӣ ва ғ. маҳз ба хотири инсон ва шинохтани ҳукуку озодиҳояш оғоз мегардад.

Ин ҳолат далолати моро барои омузиши онҳо ҳамчун ҳукуки инсон афзун менамояд. Дар чунин ҳолат муҳим он нест, ки ин ҳолатҳо аз ҷониби кӣ вайрон мешаванд ва чи тавр ҳимоя мегарданд, муҳим он буд, ки инсон дар ҷараёни шаклгириаш ҳамчун ҳодисаи иҷтимоӣ бо ҳамин унсурҳои муҳиммаш худро муаррифӣ мекард. Ва ин ҷараёни эътирофнамӣ аз ҷониби дигар субъектон ва шаклҳои ҳамзистӣ қадами

устувори шаклгирии ҳукуку озодиҳои инсон буд, ки ба онҳо ҳамчун таърихи ҳукуқи инсон диққат надодан, дарки моҳият ва аҳамияти ҳукуқи муосири инсонро мушкил мегардонад.

Дигар ин ки маҳз дар ҳамон ғаввораи шаклгирии инсон, рушди давраҳои таърихии шаклҳои ҳамзистии он ҳукуку озодиҳои инсон дар шароитҳои муайяни таърихӣ дар ҳамбастагӣ бо чандин омилҳои иҷтимоии дигар эътироф ва ҳифз шудааст, ки омузиш ва дарки дурусти онҳо имкон медиҳад, ба табиати ҳукукҳои муосири инсон ва муаммоҳои он амиқтар шинос шавем. Зеро дар бисёр мавридҳо мо дар роҳи татбиқи ҳукуку озодиҳои инсон иддае аз арзишу қимматҳои инсониро аз даст медиҳем, ки онҳо дар вақташ маҳз омили тавлидкунандаи ҳамин ҳукуку озодиҳо будаанд. Бинобар ин омузиши таърихи ҳукуқи инсон дар чунин сатҳи васеъ ба мо имкон медиҳад ба дарки мақсаднок ва таъиноти вазифавии ҳукуқи инсон сарфаҳм равам.

Ба ниҳоят барои касоне, ки умуман паҳнои ҳукуку озодиҳои аслии инсонро аз усули қатъии ғарбгарой ва девораи инқилобҳои ғарбӣ дуртар бурдан нестанд, иброз медорем, ки ҳукуку озодиҳои инсон маҳсули як фарҳанг, як халқ ва миллат набуда вай арзише ҳаст, ки дар заминаи ҳастии маънавӣ ва моддии ҳама халқу миллатҳо, тамаддуну фарҳангҳо дар давраҳои мухталиф бо тарзу усулҳои гуногун зухур намудааст. Дар шаклгирӣ ва рушди ҳукуку озодиҳои инсон ҳама халқу миллатҳо бо фарҳангу тамаддуни ба худ хос ба тарзи хеш саҳмгузор ҳастанд. Зеро инсон дар ҳамаи онҳо ҷавҳар ва асли муносибатҳои буд, ки атрофи он раванди ҳодисот ва маҷмуи меъёрҳо шакл грифтаанд.

Аз назари таърихӣ ва иртиботи ҳодисаҳои иҷтимоӣ ба замону макон ҳар меёр ва муносибатҳои ҳукуқӣ низ қабл аз зухури худ даврони дурударози сабзиш ва фурӯравиро дар ниҳоди муносибатҳои ҷамъиятӣ дороанд. Ба ҳар ҳол кадом падидаи ҳукуқӣ, арзиши маънавӣ ва иҷтимоии имрӯзаро нагирем, вай дар маҷмуъ танҳо ва танҳо дар имрӯз пайдо нашудааст, заминаҳои ташаккул ва рушди он, зарурияти дарк ва ҳазми он имкон дорад асрҳо қабл аз зухури шакли имрӯзаашон барои инсоният пайдо шуда бошад. В.И. Ленин ҳанӯз зиёда аз сад сол қабл дуруст гуфта буд: «ҳар як падидаи иҷтимоӣ дар ҷараёни ташаккул ва рушдаш дар худ нишонаҳои гузашта, таъсири имрӯза ва аломатҳои фардиро таҷассум мекунад»³⁰.

Ҳақиқат ва адолат он аст, ки ҳукуқи инсон ҳамчун зухуроти иҷтимоӣ ва ҳукуқӣ дар чунин ҳамбастагии диалектикӣ қарор дорад ва дуруст он аст, ки ҷиҳати пурра фаро гирифтани асл ва қонуниятҳои вучуду рушдаш вай дар ҳамин алоқамандӣ дар шохроҳи тавсеаи таърихӣ омӯхта шавад. Агар ба ин ҳам розӣ набошанд ва зиёд ба мавҷудияти онҳо ҳамчун меёр шубҳа дошта бошанд, пас ҳукуқи инсон-

³⁰ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.1. – С. 181.

ро ҳамчун ғоя, андеша ва саромади арзишҳои ҳамгуни ҳуқуқӣ ба сони метафораи ҳуқуқи инсон эътироф намоянд ва омӯхтани онро дар умқи таърих аз мадди назар дур насозанд. Зеро омузиши ҳама ҳодисаҳои ҳуқуқӣ хоҳ дар фаҳмиши айният ва хоҳ дар ҳолати ғайри айният бошад барои дарк ва ҳазми дурусти он дар умум аз аҳаммият орӣ нест.

Фарз кардем ҳуқуқи инсон ба мисли ҳуқуқ ба саломатӣ, ба ҳаёт, ба манзил ва ё дигарашро гирем, магар то инқилобҳои буржуазӣ онҳо аз ҷониби давлату қонунгузориҳо ҳифз намешуданд? Албатта, ки ҳифз мешуданд. Барои зарари ҷисмонӣ расониданд ва ё аз ҳаёт маҳрум сохтанд ҳанӯз дар паҳнои давлатҳои бостон мо ҷавобгарихоро мебинем. Баъдан дар масири таърих ин ҳуқуқу озодиҳо боз дар зинаи баландтар дифоъ шудаанд. Пас мавҷудияти ин ҳуқуқҳо худ магар гувоҳи зуҳури ҳаммонандии ин арзишҳо дар масири таърих нест. Шояд усули ҳимоя фарқ мекард, тарзи таъсиррасонии ҳуқуқӣ тамиз дошт ва доираи ҳимоя нисбатан маҳдуд буд. Аммо вучуди эътирофи ин ҳақ ва ҳимояи он аз тарафи қонунгузорӣ ва ҳифзи он аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва речаҳои давлатдорӣ магар аз ҳастии ин падида хабар намедихад. Оё мумкин аст, ки ҳамон як ҳодисаи ҳуқуқиро танҳо ба хоҳири ба навҳои дигар шинохта шуданаш дар як даври таърихӣ бо дигар ном ва дар даври дигар бо номи дигар шинохта даъво кунем, ки онҳо қомилан аз ҳам тафовут дорад. Албатта, дар илми таърихи ҳуқуқ ва умуман таърихшиносӣ ҷунин ҷудонамоии сунъии ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва падидаҳои ҳуқуқӣ васлият ва меросияти ҳаводиси таърихӣ ва падидаҳои ҳуқуқиро беранг намуда, сабақбардорӣ аз таърихро коҳиш медиҳад. Ин ҳолат таърихро ба давраҳои қомилан аз ҳам тафовутдошта ва ночаспон назди хиради инсонӣ вогузор намуда, асли таърихияти ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва ҳуқуқиро инкор менамояд. Инкори таърихияти ҳодисаҳои ҳуқуқӣ ба донишҳои мо имкон намедихад, ки раванди шаклгирии падидаҳои ҳуқуқиро дуруст дарк намоем, ба ҳикмату асрори он дуруст сарфаҳм равам.

Боби 2. Пайдоиши ақидаҳо оид ба ҳукуки инсон дар таърихи чаҳон – метафораи ҳукуки инсон

2.1. Оғози таърихи ҳукуки инсон

Ибтидои ҳукуки инсон дар шакли арзишҳои ҳаммонанди ҳукуқӣ ба таърихи ҳазорсолаи X-VIII пеш аз милод рафта мерасад. Дар он давроне, ки инсонҳои нахустин табиатан бо кашишҳои савки табиӣ ба зиндагии якҷояи одӣ рӯ оварданд, намунаҳои ибтидоии кӯшиши эълон ва эътирофи ҳуқуқҳои шахсӣ дар шакли худмуҳофизатӣ ва муҳофизаи дастаҷамъӣ дар паҳнои оила, авлод ва қабилаҳо оғоз шуд. Дар он замоне, ки аввалин инсонҳои рӯи замин ба даврони асри нави сангин ворид шуда бо роҳи худмуҳофизатӣ **ҳукуки** худ ва ҳукуки ҳамсару фарзандони худро дифоъ намуда, усули худмуҳофизаткунӣ ва худсудкуниро (самосуд) амалӣ менамуданд, зарурат ва эҳтимолияти ҷимояи ҳукуки одамони аввалия ба як зинаи нави ҳамбастагии иҷтимоӣ баромад, ки назари он на рӯзгори одамони то таърих ва на дар олами барбари вучуд надошт.

Нахустинсонҳо дар остонаи тамаддун аз рӯи қонуни ҷангал амал намуда адолат ва ҳақиқатро тавассути зӯрӣ ва худсудкунӣ (гунаҳгорро ҳудашон ҷазо медоданд, қасос мегирифтанд, зараррасонандаро зарар мерасонанданд; адолат дар муҳорибаи тан ба тан муайян мегардид; тарозӯи адл қурбони зӯрӣ, ҳила ва дониши одии одамони аввалин буд), ба сомон мерасониданд. Аз сабабе, ки дар ин даврон одамон ҳукуки худро тавассути савки табиӣ – худмуҳофизатӣ амалӣ менамуданд, роҷеъ ба таъмин ва ҷимояи ҳукуки инсон ба мазмуни имрӯзааш, чизе гуфтан мушқил аст. Зеро ин даврон танҳо барои қонеъ намудани талаботҳои биологӣ, ҷисмонӣ, иқтисодӣ бо роҳҳои зӯрӣ ва фиреби одӣ ба дарки ҳуқуқҳо замина гузошту ҳалос. Он рӯзгор ҳар қас барои ҳаққи худ мубориза мебуд. Гурӯҳи одамоне, ки барои ҳақҳои худ мубориза мебаранд ва ҳаққи муқобили худ ва дигаронро намебинанд, аз рамаи ҳайвонот кам тафовут доштанд. Бинобар он даврҳои аввалини эътироф ва ҷимояи ҳукуки инсон ба даврони ҳаёти якҷояи (иҷтимоии) одамон, ба даврони сохти авлодии ҷамоаи ибтидоӣ рост меояд. Ба он давроне, ки одамон дар доираи маҳдуд ҳам бошад, яке ҳаққи дигареро ҳифз мекард, яке бар дигаре кӯмак менамуд, яке дигареро пуштибонӣ намуда вазифаи муайяноро адо мекард.

Дар даврони сохти авлодии ҷамоаи ибтидоӣ инсонҳо чунин ҳуқуқҳои табииро доштанд: *ҳуқуқ ба ҳаёт, ҳуқуқ ба никоҳ, ҳуқуқ ба шиқор, ҳуқуқи иштирок намудан дар маҷлиси умумии авлод ва қабила. ҳуқуқ ба манзил, ҳуқуқ ба моликият, ҳуқуқи истифода аз одатҳо ва анъанаҳо, ҳуқуқ ба тоат ва иштирок дар маросимҳои динӣ, ҳуқуқ ба ҳаракат дар*

ҳудуди муайян, ҳуқуқи кӯдакон ба таъминот ва ҳифзи зиндагӣ аз ҷониби волидон ва ғ.

Вале сазовор ба қайд аст, ки ин ҳуқуқҳо ба пуррагӣ ҳанӯз кафолат надоштанд, онҳоро ё муборизаи шахсии субъектон ва ё мақомоти ба тозагӣ неругирифтаи авлодон ва қабилаҳо ҳифз мекарданд.

Асосҳои ҳуқуқӣ ва ё манбаъҳои эътирофи ин ҳуқуқҳо ҳанӯз дар даврони қабл аз давлатӣ чунинанд:

1) савқи табиӣ (природный инстинкт), худмуҳофизатӣ ва муҳаббати табиӣ байни инсонҳо (ки аз охири ахлоқ бунёд мешавад);

2) дарки ибтидоии зарурияти зиндагии якҷояи одамон;

3) ҷаҳонбинии динӣ ва таълимоти динии нахустин инсонҳо;

4) урфу одатҳо;

5) қарору дархостҳои маҷлиси умумии авлод, қабилаҳо ва роҳбарони онҳо, ки заминаи тавлиди ҳуқуқи таҳмилӣ гаштаанд.

Ҳамин тавр, ҳуқуқи инсон (мо дар назар дорем баъзан аз ҳақҳои табиӣ инсонро) дар даврони гузариш аз оилаҳои ғайрииқтисодӣ (оилаҳои, ки аз назари иқтисодӣ ва доштани моликият ба ҳам муттаҳид нагардида буданд) ба иқтисодӣ қисман оғоз гардида, дар ҳудуди инкишофи нахустин шаклҳои ҳамзистии ҷомеа авлод, қабила ва иттифоқи қабилаҳо заминаи мавҷудият ва эътирофи худро пайдо намуда, дар даврони нахустин тамаддун ва давлатҳо ба зинаи болотари рушди худ расидаанд.

Ҳуқуқи фитрии инсон

Маҷмуи ҳуқуқу озодиҳои инсон аст, ки аз табиати биологӣ, иҷтимоӣ ва рӯҳии инсон ба миён омада, шартӣ мавҷудияти ўро ҳамчун махлуқи бошуур, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ ифода менамояд.

Аз назари биологӣ ва иҷтимоӣ хориҷ аз ҳуқуқи инсон ба ҷаҳони ботинии вай назар намуда гуфтан мумкин аст, ки: ҳуқуқи фитрии инсон ин маҷмуи имконият ва ҳолатҳои аст, ки табиатан ба инсон вобаста буда, бидуни он махлуқ ҳамчун инсон зиндагӣ карда наметавонад.

Ҳуқуқҳои фитрӣ то пайдоиши давлат ба миён омадаанд. Идае аз олимон ба табиӣ будани ҳуқуқи инсон ишора намуда андеша доранд, ки онҳо ҳамсон бо тавлиди инсон зухур ва амал менамоянд. Дуруст аст, ки мо ҳуқуқу озодиҳои инсонро аз лаҳзаи тавлидаш эътироф мекунем, аммо ин ҳарф маънои онро надорад, ки кӯдак аз лаҳзаи тавлид худ ба худ ин ҳуқуқу озодиҳоро дошта, амалӣ менамояд. Ў аз лаҳзаи тавлид эҳтиёҷ ба ҳимоя, ба таъмин, ба нигоҳбин дошта, то лаҳзаи ба даст овардани қобилияти амалкунӣ дар тобеият қарор дорад. Пас, эътирофи ҳуқуқу озодиҳои инсон ҳамчун ҳуқуқи фитрӣ аз лаҳзаи тавалуд ин масъулият

гузоштан ба падару модар ва дигар аъзои ҷомеа ҷиҳати ҳимояи ин ҳукуку озодихост. Дар ин нукта мо табиати тафовут пайдо намудани ҳукуки кӯдакро аз дигар ҳукуки инсон эҳсос мекунем. Яъне, ин ҳукуку озодихо дар муносибат бо кӯдак хусусияти пасиви эъломиявӣ дошта, нисбат ба дигарон аломатҳои фаъоли уҳдадоркунандаро доро аст. Бинобар он, ки инсон табиатан озод таваллуд мешавад, тибқи андешаи Ж.Ж. Руссо, аз нигоҳи ҳукукӣ бояд бознигарӣ шавад, ҳикмати худро дорад.

Аз он замоне, ки инсон зиндагии якҷоя ва тамаддуниро касб карда, ба бунёди нахустин давлатҳо замина гузоштанд, унсурҳои ҳукукие тимсоли ҳукуки инсон тадриҷан мавриди дифоъшавӣ ва ҳимояи расмӣ қарор гирифт. Вале ин дифоъшавӣ низ аксаран дар доираи манфиати ҷамъаҳо, авлодҳо ва синфҳои ҳоким маҳдуд мешуд. Баъдҳо дар масири таърих давлатҳо зина ба зина васеъшавии ҳукуки инсонро ҳамчун амри воқеӣ ва зарурии инкишофи ҷамъият ва давлат ногузир қабул намуданд. Дар ин кор саҳми мутафаккирон, олимон ва донишмандони ҳар халқу миллат, ки нахустин шуда дар шинохти низому тииртиби зиндагӣ аз ҳақҳои инсон ҳарф зада ҳимояю эътирофи онҳоро ҳамчун гарави адлу инсофи ҷомеадорӣ ва баъдан давлатдорӣ шинохтаанд, ҳеле бузург аст.

2.2. Ташаккулёбии тасаввурот дар бораи беҳамто будани шахсияти инсон ва ҳукуки ӯ дар Шарқи қадим ва ҷаҳони атиқӣ

Агар ба таърихи давлатҳои нахустини ҷаҳон Миср, Бобул, Ошур, Чин ва Ҳиндустон назар афканем, он гоҳ ба осонӣ пай мебарем, ки бо вучуди истибдодӣ (муттаҳид будани низоми идораи ҳокимияти сиёсӣ, судӣ ва ҳарбӣ дар дасти як шахс – фиръавн, шоҳи – шоҳон ва ғ.) будани низоми идорӣ дар низоми ҳукукии онҳо зиёданд меъёрҳои ҳукукие, ки аз эҳтироми ибтидоии ҳукуки инсон ва ҳимояи онҳо шаҳодат медиҳанд. Тамаддуни ҳукукии мисрӣ тақрибан дар байни солҳои 5500-500 то милодӣ, хиндӣ (ҳарапӣ) аз 3500-1500 то милодӣ (охирӣ аз ҷониби ориёӣҳо аз байн бурда шудааст), хитой 2000-400 то милодӣ, Бобули 2000-529 то милод мавҷуд буданд. Ҳар як тамаддун дар доираи муайян ҳукуки инсонҳои аввалинро ҳифз кардааст. Инчунин боз дар дигар марказҳои тамаддуни дунёи қадим мавқеъ ва анъанаҳои ҳукукие буданд, ки инсон ва қисман аз ҳукукҳои онро аввалин шуда шинохтанд.

Ҳукуки мисри қадим *тавассути Худои Осирис таъкид ба адолати судии бегараз менамуд. Осирис тибқи таълимоти мисриҳо тамоми кирдорҳои нек ва бадӣ инсонро болои тарозуи адл гузошта ҳаққи инсонро ба моликият, ба манзил, ҳаёт, ҳаракат, никоҳ ва амсоли инҳо эътироф ва ҳифз намудааст.*



Рис. 670. «Последний суд». Слева бог Анубис приводит умершего к «весам справедливости», рядом с ними Анубис и «Великая пожирательница» Аменит, справа бог Тот в роли писца. Ростись в гробнице Хунефера.

Тамаддуни динӣ-хукукии Миср некукирдорон ва ҳифзкунандагони ҳукуки инсонро ба бихишту бадкоронро ба дӯзах тавассути худованди додшинос ҳидоят мекардааст. Чунин махсусияти додгоҳӣ дар тамоми давлатҳои шарқи қадима бо олудагоҳҳои эътиқодӣ ва дастрасии худоҳои аввалия мушоҳида мешавад. Дар онҳо худоҳои аввалия барои ҷорӣ намудани тартибот ва низоми идорӣ ба инсонҳо кӯмак намудаанд. Митра ва Ардвӣ Сура дар Эронзамин, Геркулес ва Фемида дар Юнон, Осирис дар Миср ва ғ. шаходати ин аст. Хулоса карда гуфтан мумкин, ки дар давраҳои аввал инсон ҳукуки худро тавассути неруҳои динӣ ва ҳаёлии худ, ки аксаран аз табиат мабдаъ мегирифт ба танзим медаварданд. Онҳо ба худоҳои худ ҳамчун нозирон ва татбиқкунандагони адли табиӣ назар менамуданд. Обхезию, хушксолию боду шамолҳои ҷиддино натиҷаи норозигии онҳо меҳисобиданд. Ҷиҳати ислоҳи ин қаҳрҳои табиат гоҳо қурбониҳо мекарданду гоҳо рафторҳои худро банизом медаварданд.

Ҳукуки судӣ маҳз аз ҳамин ҷаҳонбинии асотирӣ ва динии ибтидоӣ сарчашма гирифтааст. Тақия намудан ба қувваҳои ғайритабиӣ аз назари одамони қадим ҳарчанд, ки аз маҳдудаҳои мафкуравӣ буд, вале он решаи мантиқӣ дошт, ки мақсадаш кашфи адолати объективӣ, ҳақиқатеро, ки дар он таъсири субъект дида намешуд, мадди назар гирифта буд. Зеро чун онҳо дар содир шудани кирдор, шохид надоштанд ва ба ақли одамони ин баҳсро меидида бовар намекарданд, гумон доштанд, ки офаридгор он неруе, ки ин ҳамаро идора менамояд, имконияти дайн намудани ҳақиқатро доро аст. Гузашта аз он ин неру аз ҳамагуна таъсиррасонии субъективӣ орӣ буд. Яъне ин давраи ноқисии ақл буд, ки боварии мардумро ба ҳодисаҳои ғайриақлӣ бештар мекард. Ҳукук махсусияти ғайриақлӣ ва ғайришаклиро дошт. Дар сарзамини тоҷикон олиҳаи адо-

лати судӣ дар ибтидои ҳазораи II-I қабл аз милод Рашан будааст, ки дар он акси офтоб чун садоқати Митра ва тарозу бо оташ инъикос ёфтааст. Оташ гунаҳгорӣ ва ё бегуноҳии шахсро муайян мекарду тарозу адлро таъмин менамуд.



Малоикаи Рашан –
суди адолат. Расми № 2.

Вале ин ҳама нисбӣ буд, зеро ханӯз ҳуқуқ манбаъҳои ғайриақлӣ дошта, аксари ҳуқуқҳои мардум шинохта намешуд ва ё аз ҷониби сарватмандон поймол мешуд. Аммо дар баробари ин гоҳ-гоҳ дар марказҳои дунёи қадим сарчашмаҳои ҳуқуқие бароварда мешуд, ки ин ё ҷанбаи ҳуқуқи инсонро эътироф мекард.

Ҳанӯз дар соли 2370 қабл аз милод яке аз ҳокимони Шумери қадим дар Лагаш Урукагин, ислоҳоти ҳуқуқӣ гузаронида ҳуқуқи мардумро ба моликият, ба меҳнати пулакӣ дар саҳро, ҳуқуқ ба додгоҳи бегараз (манбаъҳои ғайриақлӣ дошт), ҳуқуқ ба манзил, ҳуқуқ ба ҳаёти ошошта қисман муҳофизат намуда, истифодаи меҳнати ноқилгонро дар қандани канали обёрикунада манъ кардааст.

Дар ибтидои давлатдорӣ давлатҳои қадима, ки ханӯз дар онҳо боқимондҳои сохтори авлодӣ ва ҷамъавӣ мавҷуд буд, ҳуқуқи инсон қисман эътироф мешуд. Махсусан, дар ҷамъоаи ибтидоӣ ва давлатҳои ҷамъавӣ. Албатта, дар ҷамъоаи ибтидоӣ ҳуқуқи инсон аз назари умумӣ васеъ буд, яъне онҳоро ягон қудрат маҳдуд намекард. Аммо маҳдудияти онҳо аз ҷониби аъзои қабила ва дигар авлодҳо бештар ба назар мерасид. Бинобар онҳое, ки дар андешаи васеъ шудани ҳуқуқи инсон дар аҳдҳои баъдина дар таносуб бо форматсияҳои ҷамъиятии қаблӣ буда, ба ин мазмун изҳори назар менамоянд, танҳо дар ҳадди вазъи умум қисман ҳаққанд. Аммо муқоисаи ин даврҳо бо тамоми нозуқиҳои тадқиқотҳои муқоисавиро талаб менамояд. Ба андешаи мо бисёр масъалае ҳаст, ки ҷамъоаи ибтидоӣ нисбат ба даврони ғуломдорӣ ағлабан адолатноктар ҳал мекард. Баъдҳо чун давлатҳои ғуломдорӣ инкишоф меёбад, манфиат ҳамчун унсури тақондихандаи муносибатҳо мавқеъ касб менамояд, моликияти хусусӣ ва дастаҷамъӣ роҳҳо ва воситаҳои нави эътироф ва ҳимояро пайдо менамоянд, ки дар заминаи онҳо истисмори одам барои бунёди иншоот ва гирифтани даромад афзоиш меёбад, даврони беҳуқуқӣ ва ғуломии инсон сар мешавад. Давлатҳои ғуломдорӣ Миср, Бобулистон, Ҳиндустон, Хитой ва ғ. ба ин гурӯҳ дохил буданд.

Таърихи ҳуқуқи инсон ва шинохти ҳуқуқи инсон ба ду роҳ ба инкишоф ёфтааст: 1) роҳи давлатӣ, ки ҳуқуқи инсон дар сарчашмаҳои расмӣ давлат инъикоси худро ёфтааст – яъне роҳи позитивӣ; 2) сарчашмаҳои маънавӣ ва фарҳангӣ, ки дар эҷодиёти олимони файласуфон арзёбӣ гардидааст – яъне дар паҳноӣ афкори сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ. Аз назари тамаддуни бошад, он бо махсусиятҳои худ дар тамаддуноҳои қадим зина ба зина мавқеи худро ёфтааст. Табиист, ки роҳи шарқӣ он вобаста аз замону макон, табиати тафаккур ва таъсири муҳити зист то ҳадде аз роҳи ғарбӣ рушди тамаддун фарқиятро дорад. Ҳатто роҳи шарқӣ он таҳти таъсири омилҳои муҳталифи айниву заҳнӣ аз хатҳои анъанавӣ-ҳуқуқӣ муайян иборат аст. Мисол, хатти роҳи анъанавӣ ҳуқуқӣ ҳиндуорӣ дар замони ҷудошавии тамаддуни ҳетӣ, эронӣ ва ҳиндӣ ба се шохаи мустақили рушди мафкураи ҳуқуқӣ таҳти таъсири забони хос ба тақсимшавӣ рӯ овард, ки дар заминаи Ригведа ҳуқуқи ҳиндуҳо, баъдан дар заминаи Авасто ҳуқуқи форсҳо ташаккул ёфт.

2.3. Масъалаи шахсият ва озодии ӯ аз назари фалсафаи Юнони қадим ва Рими қадим

Фалсафаи Юнон, дар қатори дастовардҳои бузурги илмӣ дар соҳаи фалсафа, таърих ва илмҳои дақиқ дар шинохти инсон, табиати биологӣ ва иҷтимоӣ он, мақоми ӯ ва ҳуқуқи он хизмати бузурге кардааст. Юнониёни қадим аввалин шуда, ҳуқуқҳои шахрвандонро дар ҳудуди шахр-давлатҳо (полисҳо) шинохтаанд. Агарчанде ҷудо намудани инсонҳо аз нигоҳи мансубият ба шахр ва ҷуғрофияи муайян дар умум назокати маҳдуднамоӣ ва таснифбандии мақоми инсонро дошта бошад ҳам, дар асл шинохти инсон ҳамчун мавҷудоти ҳуқуқӣ дар паҳноӣ муайян бо ҳуқуқи хоса ва масъулият рӯ ба шинохти табиати ҳуқуқи инсон буд. Ба ақидаи онҳо шахр-давлатҳо офаридаи Худованд буд ва онҳое, ки дар он зиндагӣ менамуданд ҳуқуқи васеътарро нисбат ба онҳое, доро буданд ки аз берун барои қонеи эҳтиёҷашон меомаданд. Онҳое, ки дар он зиндагӣ мекунанд тибқи қонун ва адолати Худованд гӯё умр ба сар мебаранд. Қонун на ба зурӣ ва қувва, балки ба адолати илоҳӣ ва тартибот така мекунад, меғуфтанд онҳо. Маҳз ҳамин тартибот, ки дар шакли ибтидоӣ барои ҳамаи тамаддуноҳо бо номҳои муҳталиф ёдрас шудааст, калиди ташкили суботи ҷамъиятӣ маҳсуб мешуд. Мисол барои форсҳои қадим речаи тартиботи умумро Аша меномиданд. Аша як низом ва тартиботи умумӣ бо аслҳои эфирефшудаи адолатнок дар сарчашмаҳои авастой ёдрас мешавад, ки он тавассути олиҳа ва худовандҳои адолати судӣ Рашаносӣ, Митра, Апам Напат ва дигарҳо дар олудагиҳои эҳтиқодӣ зухур мекарданд. Дар миёни юнониён низ чунин эълон ва ҳифзи тартиботи умум дар шаклҳои омехта бо эҳтиқод ба назар мерасад, дар ин

халқият низ олиҳаи адолати судӣ ҳамчун татбиқкунандаи доди ҳақиқат Фемида мавҷуд буд.



Расми № 3.



Фемидаи юнонӣ.

Юнониён дар кашфи адолати судӣ чанд зина пеш гузашта, олиҳаи худро акнун пурра дар шакли инсонӣ ҷисмонӣ ва зан модар табдил дода, аломатҳои додгоҳиро равшантар инъикос намудаанд. Ба сифати зан модар эътироф кардани неруи барандаи адолати судӣ миёни юнониён чанд фарзияҳои илмиро ба бор меорад. Якум, шояд модар ҳамчун офаранда, ки дар ибтидои зуҳури ҳомосапиенс ҳамчун худованд-офаранда шинохта мешуд, бо мурури ташаккули мафкураи нахустинсонҳо ва пайдоиши тасаввуроти асотирӣ вай нақши худро дар самти ваколати додгоҳӣ табиатан васеъ кард. Дуюм, зан модар нисбат ба мард дар қорҳои рӯзгордорӣ ва кашфи ҳақиқат табиатан афзалияти ақлӣ ва раҳмхорагӣ дошт, зеро бурдани қорҳои хочагӣ ва соҳибӣ ба тақсими молиқият дар дохили оила дар дасти ӯ буд. Сеюм, маҳз афзалияти нақши зан дар ташкили қорҳои рӯзгордорӣ ва оиладорӣ, ки миёни эшон муҳлати вучуди оилаҳои модаршоҳиро думболи шаклҳои ташкили оилаи матрилақалӣ бештар ҳифз намуда ба афзоиши ҳуқуқҳои зан асаргузор гашт. Аммо дар шарқ, ки оилаи падаршоҳӣ бо шакли истехсолоти осӣёӣ рушд мекард, олиҳаи судӣ дар сурати мард Рашаносӣ эътироф гашт. Илова бар ин юнониён ба олиҳаи адолати судӣ ҳамчунин унсурҳои объективии кашфи адолатро низ зам намуданд, вале шарқӣён аз доираи боварҳои динӣ ва қудратҳои ғайритабиӣ ва зӯрӣ берун нарафтанд, ҳарчнад, ки тарозуи адолатро эътироф намуданд. Яъне онҳо роҳи

расидан ба адолатро тавассути қудратҳои табиӣ-илоҳӣ афзал доданд. Аммо ғарбиён дар роҳи адолат объективият, пешгирии ғаразнокӣ ва истифодаи қудратро муҳим шумориданд. Чашми баста нишонаи бетарафӣ, объективият, тарозу рамзи адолат ва шамшер қудрат ва неруе ки ҷазоро татбиқ менамояд. Ба ҳамин минвол файласуфони юнонӣ ва ҳуди тамаддуни эллиний дар ташаккули фаҳмиш ва дарки ҳуқуқи инсон нақши муҳим бозида, қадами бузурги таърихӣ дар ташаккули мафкураи инсон дар ин самт гузошт.

Сиёсатмадорон ва файласуфони юнонӣ, аз қабилӣ Солон (тақрибан 638-559 то милод зиндагӣ кардааст), Пифагор (асри VI то милод), Гераклит (охири асри VI – аввали асри V то милод), Демокрит (асрҳои V-IV то милод), Пратогор (481-411 то милод), Сократ (469-399 то милод), Афлотун (427-347 то милод), Арасту (384-322 то милод), Эпикур (341-270) аз аввалинҳо шуда дар олам инсонро ҳамчун офаранда ва пешбарандаи таърих шинохта, барои ҳимояи ҳуқуқи он суҳанҳои пурарзиш гуфтаанд.

Яке аз шахсиятҳои маъруфи илмӣ ва сиёсии Юнон Солон буд, ки дар соли 594 то милодӣ ҳангоми сар задани бухрон дар Афина ислоҳоти сиёсӣ мегузаронад. Ӯ дар ислоҳоти худ чунин амалкардҳои ҳуқуқиро роҳандозӣ менамояд:

- мардумро аз қарзҳои вазнини синфи ҳукмрон ва давлат озод менамояд;
- бо роҳи қарз ғуломшавиро бекор мекунад;
- маҳдудият дар заминистифодабарӣ муайян намуд, то ин ки замин ба ҳама расад;
- ҳамчунин ба васияти озоди молу мулк иҷозат дод;
- ба ҳар кас ҳуқуқ дод, ки аз номи каси ҷабрдида дар суд ва ҷамъомадҳо баромад намуда ҳуқуқҳои ўро хифз намояд;
- ҳамчунин савдои озод ва ҳунармандӣ тибқи ин ислоҳот дастгирӣ ёфт.

Ислоҳоти Солон

Пифагор ва пайравони он дар шинохти ҳуқуқи инсон зинаи навро кашф намуданд, ки он дар пайвасти адолат бо баробарҳуқуқии инсонҳо зоҳир меёфт:

«Адолат дар баробарии инсонҳо ифода меёбад».

Пифагор

«Инсон ченаки ҳама ашёҳост».

Пратогор

«Ҷанги шахрвандӣ барои ҳарду тараф (ҳам ғолиб ва ҳам мағлуб) бадбахист...».

«Одоб талаб мекунад, ки ба қонун, ҳокимият ва бартарии ақлонӣ итоат кунӣ».

Демокрит

Афлотун тақсими адолатноки меҳнат, ҳифозати моликият ва баробарҳуқуқии зан ва мардро эълон мекунад.

«Ба кори худ машғул шудан нишонаи адолат аст»

«Адолат ҳамчунин маънии онро дорад, ки ҳеҷ кас ҳақ надорад моли касро соҳибӣ намуда, аз он хурд аз даст диҳад».

Афлотун

Арасту намудҳои адолатро кашф намуда аввалин маротиба роҷеъ ба кашфи адолат бо усули тақсими имтиёз, маҳдуд намудани неру ва таъмини баробарии имконият, дастрасии адолатро барои инсонҳо пешниҳод менамояд. Адолатро ба ду намуд чудо мекунад: адолати баробаркунанда ва тақсимшаванда. Адолати тақсимшаванда дар низоми идора ва ҳуқуқ – адолатест, ки вай дар натиҷаи тақсими ҳукумат, ҳаққи меҳнат ва дигар имтиёзҳо дар байни мардум қорӣ мешавад. Адолати баробаркунанда – дар доираи муносибатҳои муомилоти мушоҳида мешавад: дар аҳдҳо, рӯнидани товони зарар, қиноят, қазо ва ғ. Ҳамин тавр мо дар аҳди бостон нахустин маротиба қўшиши таҳлили илмӣ ва таҷрибавии адолатро эҳсос мекунем. Бояд хотирнишон сохт, ки фаҳми арифметикӣ ва геометрии адолат миёни софистҳо ва дигар пайравони фалсафаи эллинистӣ зиёд ва ҳамаҷониба таҳлил шудааст. Адолати ҷунониён аз бисёр ҷиҳат бо ҳуқуқу озодиҳои инсон ва роҳҳои дастраси ба он иртибот дошт. Ҳарчанд, ки ин ҳуқуқу озодиҳо дар доираи шахсони муайяни қомилҳуқуқи афинагӣ ва ё спартагӣ ағлабан баён мегаштанд.

Демокрит, назарияи зараровар будани қангро ҳам барои қолиб ва ҳам барои мағлуб пешниҳод намуда, итоат қардан ба қонун, ҳоқимият ва ақдро сарчашмаи тартибот эътироф қарда, инсонҳои дунёи қадимро барои ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои яқдигар роҳбалад менамояд.

Ҷайласуфони ҷунони қадим дар баробари ҳуқуқ табиати озодири низ ҳамчун неъматӣ бебаҳо кашф қардаанд: «Бузругтарин неъматӣ риҷоият аз худ – ин озодин аст». Яъне ба андешаи онҳо шахсе метавонад аз зиндагии худ роӣ ва саодатманд бошад, ки озодин ирода ва рафторро дошта бошад. Маҳз озодин ба хоҳишу дархостҳо ва қашииҳои табиии инсон дар доираи талаботи умум шароит муҳайё мекунад. Шахси ғайри озад имқони ифодаи ирода ва майлу рағбати хурд надорад.

Ақидаҳои табиӣ – ҳуқуқии ҷайласуфони ҷунонӣ идомаи инқишофи хурд дар ҳуқуқи Рими Қадим ёфтанд. Агар дар фалсафаи ҷунонӣ ғояи ҳуқуқу озодин инсон дар тафаккур ва андешаи олимон тавассути мактабҳои илмӣ рушду намуда бошад, дар ҳуқуқи римӣ онҳо тавассути мафҳум, меёрҳо ва категорияҳои ҳуқуқӣ роҳ ба зиндагии воқеӣ кашф қарданд. Ҳуқуқшиносони Рими қадим Ситсерон, Яволен, Улпиан, Гай, Юстиниан дар асоси ғояҳои олии инсонпарварии қовқичдонӣ, ҳақиқатнигорӣ, адолатпарварӣ заминаи устувори ҳуқуқи ҳусусии римии

ро тархрезӣ намуданд. Ҳуқуқшиносони румӣ оид ба дарки табиати ҳуқуқи инсон хизматҳои шоёне карданд. Назарияи шартномаи Ситсерон ва уҳдадорӣҳои шаҳрвандие, ки ӯ дар рисолаи уҳдадорӣҳо таҳлил намудааст, имрӯз низ аз назари масъулиятшиносӣ ва эҳтироми ҳуқуқи инсон аҳаммияти бузурги илмӣ ва амалиро дорост. Махсусан масъалаҳои сарҳади озодӣ ва пайдоиши масъулияти фардӣ дар пахнои тартибот ва ногузирии эътирофи ҳуқуқу озодиҳои дигарон ҳамчун омилҳои зояндаи адли умум ва масъулияти ахлоқона дар илми ҳуқуқшиносӣ то ба имрӯз сабақомӯзанд.

Онҳо аввалин шуда чунин ҷанбаҳои муҳимми ҳуқуқи инсонро дар илми ҳуқуқ: *субъектони ҳуқуқ, мақоми ҳуқуқи шахс, озодиҳои табиӣ инсон, масъулияти поквирдонона, вазифаҳои муқаддас, тақсими ҳуқуқи умумӣ ва хусусиро* кашф карданд.

Бузургтарин навоварие, ки онҳо дар илми ҳуқуқ ворид намуданд, ин мушаххасии талаботи меъёр ва техникаи қонунгузорӣ буд. Натиҷаи меҳнати ҳуқуқшиносони римӣ буд, ки Аврупои замони эҳё дар асрҳои XVII-XVIII бо тақия бо ин ҳуқуқ муносибатҳои молумулкӣ ва шаҳрвандии замони капитализмро ба осонӣ идора карда тавонист. Ҳоло низ дастовардҳои ҳуқуқи рими қадим дар қонунгузориҳои граждании аксари давлатҳои ҷаҳон истифода мешавад. Яке аз низомҳои бонуфузи илми ҳуқуқшиносӣ оилаи ҳуқуқи романию олмонӣ, ки айни ҳол низоми ҳуқуқҳои аксари давлатҳои ҷаҳонро ба худ тобеъ кардааст баромади хурд аз ҳамин низоми ҳуқуқӣ гирифтааст.

Сарчашмаҳои ҳуқуқи Рими қадим: *Қонуни XII ҷадвал, Дигести Юстиниан, Институтсияҳои Гай* яке паси дигаре ҳамчун қонунҳои кодификация шуда илми ҳуқуқшиносиро инкишоф дода, ҳуқуқи инсонро дар худ таҷассум намуданд. Бо вучуди он, ки ҳуқуқшиносони Рим илми ҳуқуқро инкишоф доданд, вале ҳуқуқи римӣ ҳанӯз ҳуқуқу озодиҳои инсонро ба таври зарурӣ инъикос намекард. Зеро воқеияти таърихӣ, асосҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳақиқати зиндагии мардум қонуниятҳои хурд дошт, ки мақомоти қонунгузор берун аз он буда наметавонист ва гузашта аз он давлати бузурги императории Рим дар ҳама замони рушди инкишофаш табиатан давлати ғуломдорӣ буд. Аз ин ҷост, ки мардум ба табақаҳои озод ва ғайри озод тақсим мешуданд. Ба табақаҳои ғайри озод – ғуломон дохил буданд, ки онҳо ҳамчун мол харидорӣ шуда аз ҳама гуна ҳуқуқҳо маҳрум буданд. Фарзандоне, ки аз онҳо тавлид мешуд ба онҳо низ ғуломӣ насиб мегашт. Аммо ҳамаи ин хизмати волеи ҳуқуқшиносони Римро дар инкишофи ҳуқуқи инсон кам карда наметавонад. Ҳуқуқи римӣ агарчанде маҳдуд бошад ҳам ба фаҳм ва дарки моҷияи аслии ҳуқуқу озодиҳои инсон дар доираи мардумони озод замина гузошт. Дар баробари шаклҳои меъёрии навишти ҳуқуқ намунаи андарзҳои ҳуқуқӣ низ атрофи манзалати инсон ва адлу инсоф дар Рими қадим рушд кард. Андарзҳои ҳуқуқшиносони римӣ:

«Мо ҳама монанд ва баробарем... байни одамон ҳеҷ як тафовут нест».

«Агар хоҳӣ озод бошӣ - гуломи қонун бош».

Ситсерон

«Ҳуқуқ – адолат ва поквичдонӣ аст».

«Адолат – ин иродаи доимӣ ва бетағйир аст, ки баҳри таъмини ҳуқуқи ҳар шахс равона шудааст».

Улпиан

«Қонун чизе ҳаст, ки мардуми Рум қарор ва эътирооф кардааст»,

«Ҳамаи халқҳо, ки бо қонун ва одат идора мешаванд аз ҳуқуқҳои шахсӣ ва умумӣ истифода мебаранд; ҳуқуқе, ки ҳар халқ барои ҳамаи таҳия кардааст чун ҳуқуқи шахсӣ-гражданинӣ ва ҳуқуқе, ки байни мардум хиради табиӣ муқаррар кардааст ва он яқсон байни ҳамаи мардум риоя мешавад чун – ҳуқуқи умумӣ – шинохта мешавад»

Институтсияҳои Гай

2.4. Асрҳои миёна ва ғояи ҳуқуқи инсон

Замони асрҳои миёна як давраи таназзули инкишофи ҳуқуқи инсонро ҷӣ дар Аврупо ва ҷӣ дар Осиё рӯи кор овард. Дар муқоиса аз давлатҳои пешин вазъи инкишофи ҳуқуқи инсон дар баъзе аз муносибатҳо бо сабабҳои гуногун паст фаромада буд. Заифгардии империяҳои бузурги дунёи қадим, мочараҳои динӣ ва сиёсии кишварҳои ҳамҷавор, таъсиррасонии саҳти идеологӣ ва динӣ ба инкишофи илми ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, то дараҷае инкишофи озоди ҳуқуқи инсонро ҳалалдор намуд. Сабабҳои ин ҳама муборизаҳои байниҳамдигарии ҷараёнҳои оштинопазири динҳои ҷаҳонӣ, ҳисси манҳокси давлатҳои ҷангҷӯи асрҳои миёна, ки мақсади оламғириро (Ҷингизхон, Темур, ҳаракати салибдорон ва ғ.) дар сар доштанд, ба шумор мерафт. Вале бо вучуди ин ақидаҳо оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷомеа ба пуррагӣ маҳв нагардид. Ғояҳои ҳуқуқи инсон ҳамчун маҳаки марказии таъмини адл дар ҷомеа ҷи дар таълимоти мутафаккирон ва ҷи дар низоми идоракунии давлатӣ дар ҳолатҳои зарурӣ аз ногузирии мавҷудияти худ талабот пешниҳод мекард. Аз ин ҷост, ки мо дар афкори мутафаккирони ин давра (Форобӣ, Абуалии ибни Сино, Носири Хисрави Қабодиёнӣ, Муҳаммади Ғазолӣ, Фомаи Аквинӣ, Ибни Рушд, Марсили Ҷадуанский, Генри Брэктон, Мир Сайид Али Ҷамадонӣ ва д.) ва низомҳои ҳуқуқии онҳо (Сомониён, Салҷуқийён, Ангелосаксонҳо, Фаронса ва Олмонӣ асрҳои миёна) андешаҳои ҳуқуқии давлатсозӣ ва меъёрҳои ҳуқуқие меёбем, ки ба ҳуқуқи озодиҳои инсон баҳшида шудаанд.

Махсусияти ҳуқуқи инсон дар ин давра аз он иборат аст, ки ҳуқуқи инсон чун қисми таркибии ҳуқуқ дар тобеияти динҳои ҷаҳонӣ монда буд. Аз ин рӯ, динҳои ҷаҳонии буддоӣ (аз асри VI-и қабл аз милод дар ҳудуди

Ҳиндустон ва баъдан қисмати Ҷанубии Осиёи Миёна, Чин, Осиёи Миёна ва ғ.), насронӣ (аз ибтидои солшумории милодӣ дар қисмати Аврупо ва Исроил ва ғ.) ва ислом (асри VII милодӣ дар Шарқ, давлатҳои араб ва Осиёи Марказӣ) дар қатори таълимоти динӣ таълимоти ҳуқуқӣ доштанд. Дар сарчашмаҳои динии ин динҳо меъёрҳои ахлоқӣ, эстетикӣ, ҳуқуқӣ дар қатори меъёрҳои динӣ зиёд буданд. Ин амри табиӣ рушди шаклҳои шуури ҷамъиятӣ дар омехтагӣ буда, аз моҳияти динҳои ҷаҳонӣ бармеомад. Зеро ҳар як дин, ки мақсадаш тағйир додани на танҳо олами ботинии инсон инчунин тағйирпазирии воқеияти зиндагии мардум буд, бидуни мавҷудияти ҳуқуқ вучуд дошта наметавонист. Аз ин рӯ, дар китобҳои муқаддаси ин динҳо ва таълимоти асосгузори онҳо мо меъёрҳои ҳуқуқи зиёдеро мебинем, ки ба ҳуқуқи инсон бахшида шудаанд. Умуман динҳои ҷаҳонӣ як паҳноӣ ҳамоиши меъёрҳои ахлоқӣ, эътиқодӣ ва динӣ буданд. Сарчашмаҳои онҳо ҳар се навъ андешаҳои иҷтимоӣ ва меъёрҳои ҳуқуқиро доро буданд. Таврот, Инҷил, Забур, Қуръон аз омехтагии чунин шаклҳои шуури ҷамъиятӣ иборатанд, ин сифат ҳам аз назари умум дар замони таърихӣ нақши муассири рушдро иҷро мекард, вале баъдан бо рушди илмҳо ва тафаккури инсонӣ ин навъи омезиш ногузир ба таснифшавӣ рӯ овард. Минбаъдаи ин таснифшавӣ омили рушди ҷаҳонбинӣҳо ва меъёрҳои иҷтимоӣ гашт.

2.5. Динҳо ва эътирофи ҳуқуқи инсон

Мавҷуд будани меъёрҳои арзишманд доир ба ҳимояи ҳуқуқи инсон аз вазифа ва мақсадҳои аслии динҳои ҷаҳонӣ бармеомад. Зеро ҳар як дини ҷаҳонӣ замоне дар вазъияти хеле ҳам вазнини сиёсӣ ва иҷтимоӣ пайдо шуда мақсадашон тағйирдиҳии низоми мавҷуда буд. Агар инқилобҳои баъдина бевосита сохтори низоми идорӣ ва ҳатто иқтисодиро дигаргун намуда речаи сиёсиро тағйир медоданд, он замон динҳои ҷаҳонӣ тағйирпазиро аз ҷаҳонбинӣ оғоз мекарданд. Дар заминаи он ба тағйири андеша ва ҷаҳоншиносӣ мерасиданд. Маълум аст, ки ин сабаб дошт. Сатҳи пасти шуури ҷамъиятӣ ва муносибати байни инсонҳо ҳанӯз ба тағйири сохтори модӣ ва низоми идории ҷамъият, ки аз ақли инсонӣ бояд манша мегирифт қудрати дигаргун карданро надошт. Зеро аксари решаҳои ин қудратро меъёрҳои ҷаҳонбинии динии қадима низ об медод. Бинобар ин, ки он замон инсонҳо ҳамчун офаранда ва пешбарандаи ҷарҳи таърих мустақиман ба тағйири сохтори мавҷуда қудрат надоштанд, ин рисолатро ба қудратҳои ғайритабӣӣ ва ё табиӣ вогузор мекарданд.

Онҳо ҳамагуна дигаргуниро тавассути дигаргунии қудрати офаридгор иродаи он ва вурудгардии роҳу равиши нави илоҳӣ қабул доштанд. Инсонҳои аз назари имкон маҳдуд ва очиз дар оғози таърихи тамаддун дар назди асрори табиат ба асотир ва қудратҳои ғайриинсонӣ бештар майл доштанд. Чунки ҷаҳонбинии онҳо дар тобеияти

чаҳонбинии ҳукмрон буда ҳамагуна тағйирпазириро ба қудрати беруна вобаста мекарданд. Динҳо тавассути қудрати ғайритабиӣ ба онҳо ваъдаи тантанаи адолат ва инсофро медоданд. Ин ҳолат омили ниғахдорандаи низоми тартиб низ дар он аҳди қадим буд. Дар заминаи он ки зиёд аз вайронкуниҳои низоми тартиб аз назари аҳли ҷомеа ва мақомоти ханӯз ташаккулнаёфтаи ҳифзи ҳуқуқ дар он айём дур монда буд, имкони ошкор намудани ҳама ҳуқуқвайронкуниҳоро неруҳои мавҷудаи солим дар ҷомеа надоштанд. Аз ин хотир, нақши неруи ғайриинсонӣ ғайритабии ҳамадун ҳамабин як воситаи муассири ҳифзи низоми тартиб одамони аввалия баромад мекард. Бинобар он муҳаққиқ Ной Ҳарарии исроилӣ мантиқан дуруст фикр менамояд, ки инсонҳо ҳамаҷо офарида рафтори худро ба низоми дароварда ба тамаддун қадам заданд, аммо инак ҳадашон қўшиши ҳада шудан қарда, олами инсониро ба гирдобҳои иҷтимоӣ гирифторм қардаанд. Ин андеаш ҳикмати танзимгари иҷтимоӣ будани динҳоро низ собит менамояд. Аз ин ҷост, динҳои ҳаҳонӣ ҳардафъа ба дигаргунии соҳтор ва ҳаҳонбинии дунёи қадим ҳама бо мафкура ва ҳама бо меъёрҳои иҷтимоӣ замина мегузоштанд. Ва аз ҳама асосиаш он аст, ки ҳамаи пайдоиши онҳо ба даврони тоқатфарсои инсоният рост меомад, ки аксари омаи мардум интизори беҳбудии шароит ва дигаргуниҳои иҷтимоӣ буданд.

Дар он давроне, ки беадолатӣ, беинсофӣ, нобаробарӣ ба авҷи аъло мерасид ва инсонҳо низ аз дасти ҳама ба дод омада интизори дигаргуни ва беҳбудӣ буданд, вале ханӯз фаҳмиши онҳо ба тағйири соҳтори мукамал расида наметавонист, таълимотҳои динӣ одатан ҳамаҷун омили наҷотдиҳанда ва боваркунонда ба давомияти асли адолат рӯи қор меомад. И. Кант дуруст ақида меронад, ки дар дин на танҳо эътиқод ва ҳифзи арзишҳои динӣ, инчунин бовар ва умедвории ба давомияти зиндагӣ ва пурсиш барои кирдорҳои неку бад вучуд дорад. Маҳз ҳамаи тарозӯи ади пасазмаргии он як механизми бениҳоят устуворе буд, ки ба рафторҳои инсоният таъсир мерасонд. Ин тарози ади ҳатто Сукрот барин озодандешро дар ҳамаи гох-гоҳ ба ташвиш овардааст. Маҳз дар ҳунин вазъиятҳо динҳои ҳаҳонӣ ҳамаҷун маъбаи умеди ҳама пайдо шуда, барои азбайнравии иллатҳои мавҷуда ҳораҳо пешниҳод мекарданд. Ба қавли М. Бедил «Дард гул қарду қуфр дин шуд» ба раванди таълиди ҳамаи ҳодисаҳо шабоҳат дорад.

Ҳоло низ антрополоҳо, иҷтимоъшиносон (Э. Эванс-Причард, А. Бергсон ва дигарон) «динро иртиҷоъ (аксуламали)-и муҳофизатии табиат дар зинаи ҳирад меҳонанд, ки ба муқобили бетартибҳои ба муқобили фард равона шуда, ки ҳамаотро ба вайронӣ мебарад ниғаронида шудааст»³¹. Албатта, ин як тарафи воқеияти дин аст, тарафи дигар, ки ҳади қисмате аз таълимоти динӣ низ дар шароити муайян ба омили

³¹ Шевцов С. Метаморфозы права. – М.: «Высшая школа экономики», 2014. – С. 166.

монешавии рушд ва чун ҳаракати иртиҷоӣ ба муқобили кашфиёту навовариҳо баромад мекунад, бо ҳақиқатҳои таърихӣ собит шудаанд. Дар ҳоли ҳозир муҳим он нест, ки онҳо, яъне ин таълимоти садди роҳи озодиҳои илмишаванда аслан мансуби дини аслианд ва ё маҳсули вайронии фикри пайравони он. Муҳим он аст, ки онҳо бономи дин ва таълимоти динӣ таҳти ҳимояи ҳамин ҷаҳонбинӣ рушди мафкураро монеш мегарданд. Дар сурате, ки ҳуди ниҳоди динӣ аз ин беморӣ ҳудро ҳалос намекунад, вай дар маҷмӯъ ба ин ҷурм айбдор менамояд. Гузашта аз он дар ин ҷамоаҳо ба замири ин омилҳои иртиҷоӣ боз дигар неруҳои поймолкунандаи адлу инсоф низ вучуд доштанд.

Ба сифати дармон ва дору барои ин ҷомеаҳои беадолатгардида қабл аз ҳама ҷанбаи ахлоқӣ ва маънавии асарҳои мутафаккирон, ҷанбаи инсондӯстии динҳо баромад мекард. Дар акси ҳол онҳо вазифаи ҳудро иҷро карда наметавонистанд. Маҳз ана ҳамин эътироф ва қафолатҳои ҳуқуқи инсон, ки нисбат ба зинаи мавҷуда хеле беҳтар ба роҳ монда-нашро масъалагузори мекарданд, ҷомеаро ба қабули дини нав ҳамчун манбаи умед ва хушбахтӣ мегаравид. Гумон меравад аз ин назар, ақидаи Ф. Энгельс, ки «дин на танҳо афюн ва манбаи истисмори мардум аст, балки вай ҳамчун манбаи умеду орзуи омма низ баромад мекунад» гуфта буда асоси воқеӣ дошта як ҷанбаи воқеияти динро ҳамчун воситаи ислоҳшавии маънавии башар ифода мекард. Аз ин ҷост, ки ҳар як дини ҷаҳонӣ бо маҷмӯи меъёрҳои мухталифи инсондӯстӣ ва инсонгароӣ манбаи умеди мардум гардида буд. Ин сифатҳоро мо дар ҳама сарчашмаҳои асосии динҳои ҷаҳонӣ пайдо карда метавонем.

Панҷ таълимоти асосие, ки Буддо барои расидан ба мартабаи нирвана – зинаи нест кардани азобу уқубат, ҳамчун воситаи асосӣ шуморидааст чунин буд:

- 1) қатъи зӯроварӣ – не насилия;
- 2) қатъи дуздӣ – не-воровство;
- 3) қатъи зино – не прелюбодей;
- 4) қатъи дуруғ – заперет обмана;
- 5) нанушидани маводи мадхушкунанда – заперет употребления спиртного.

Дини исавиён низ чун идомаи дини масеҳиён мардумро дар баробари ба сӯи Худованди якка даъват намудан, консепсияҳои ҳуқуқии ҳамзистиеро тавлид кард, ки дар онҳо аз эътирофи ҳуқуқи инсон таъкидот зиёд аст. Аз ҷумла, аз 10 васияте, ки ба насронӣҳо Худованд кардааст, 5 тоаш ба масъалаҳои ҳуқуқи инсон зич алоқамандӣ дошта, ба таълимоти буддоия шабоҳати ҷиддӣ дорад:

- 1) накуш – не убей;
- 2) зино макун – не прелюбедействуй;
- 3) дӯзди макун – не укради;
- 4) шаҳодати дурӯғ надеҳ – не лжесвидетельствуй;
- 5) ҳасуд бар дигарон махӯр – не завидуй чужому добру.

Инчил. Китоби Оғоз. б. 20.

Ислом дар асри VII дар нимчазираи Арабистон пайдо шуда, бетартибию бенизомии арабҳои ҷоҳилияро хотима дод. Ислом низ чун дигар динҳои ҷаҳонӣ барои беҳтар кардани шароити зиндагии мардум хизмати бузург кард, алалхусус ба занон. Арабҳои ҷоҳилияро одат буд, ки аз ду духтари тавлидшуда якеро зинда мегурониданд. Қуръон зинда гуронидани духтаронро манъ намуда, озодии иродаи онҳоро дар ташкили оила, ҳуқуқ ба ҳаёт ва моликияти онҳоро эълон намуд. Ҳамчунин дар қатори меъёрҳои динӣ дар ҳуди Қуръон ба андешаи муҳаққиқон қариб 500 оятҳои қуръонӣ аст, ки табиати меъёрии ҳуқуқи рошад, муносибатҳои давлатӣ, граждонӣ, оилавӣ ва ғ-ро танзим мекунад.

Яке аз хусусиятҳои пешқадами ислом ин назарияи ҳуқуқи инсондӯстӣ мебошад. Сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ ҳамдигарфаҳмию муносибати некбинонаро дар ҷомеа талқин намуда, бо ҳар роҳи васила осоишу хушбахтии инсонҳоро талаб мекунад. Ҳуқуқҳои фарзанд, хешовандон, ҳамсоя, ғулом, фақир, мискин, мусофир ва дигар шаклҳои зоҳирӣ ва иҷтимоии инсон дар ҳама сарчашмаҳои ҳуқуқи мусулмонӣ таъкид мешаванд. Дигаргунӣ ҳифзи ҳуқуқи инсон дар ислом дар он ифода меёфт, ки акнун на ба эътироф ва ҳимояи ҳуқуқҳои мушаххаси табиӣ диққат дӯхта мешуд, балки принципҳои умумии ҳимояи ҳуқуқ чун ғояи рошад, ки дигар муносибатҳоро зерӣ итлоат мебаровард, мадди назар қарор мегирифт. Ин муносибат ҳуқуқи инсонро дар заминаи ваҷеҳтар масъалагузорӣ сохта, доираи васеи муносибатҳоро дар тобеияти ҳуқуқи инсон танзим менамуд. Ислом баробарии инсонҳоро дар се самт мукаммал кардааст:

- барбарӣ дар асли инсоният;
- баробарӣ дар ҳуқуқ ва тақдир;
- баробари дар назди додгоҳ ва иҷрои қонунҳо.

Назарияи баробарӣ:

«Ва ҳамагон даст дар ресмони Худо занед ва пароканда нашавед ва аз неъмате, ки Худо бар шумо арзонӣ доштааст, ёд кунед: чун душмани якдигар будед Ё дилҳоятонро ба ҳам меҳрубон сохт ва ба неъматеи Худо бародар шудед. Ва бар лаби ҷомеа аз оташ будед, Худо шуморо аз он бираҳонид. Худо ҳамчунон нишонаҳои Худо бароятон баён мекунад, то бошад, ки роҳ ёбед».

Қуръони карим, Сураи Оли Имрон. Ояти 103.

«Эй мардум, мо Шуморо аз мардеву зане офаридем. Ва шуморо халқҳо ва қабилаҳо кардем, то якдигарро бишносед».

Қуръон. Сураи Хучурот, ояи 13.

«Ҳамаи одамон баробаранд чун дандонаҳои арра ва ҳеҷ як араб ба ғайриараб (мардуми дигар) бартарие надорад».

Ҳадиси паёмбари ислом.

«Муслимин ба сони як ҷисманд».

Ҳадиси паёмбари ислом.

Ҳадисҳо ҳамчун манбаи пураарзиши инсондӯстӣ. Ҳамчунин меёрҳои зиёди оилаи ҳукукии исломӣ ба озодӣ, ба мақому мартабаи инсон, ба ҳаққи камбағалон, یتимон, ба мубориза алайҳи зуроварӣ ва маҳкуми дигар ҷинойт баҳшида шудааст. Дар миёни сарчашмаҳои ҳукукии ин оилаи ҳуқуқӣ ҳадисҳо дар шакли амалкардҳо ва гуфтори паёмбар дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ мақоми хосаро доранд. Агарчанде неруи меёрҳои иҷтимоии ин сарчашма аз назари таъсиррасонӣ баъд аз Қуръон истанд ҳам, дар танзими воқеии муносибатҳои ҳуқуқӣ ва паҳнои амалкард онҳо аз ҳама сарчашмаҳои дигар ва ҳатто аз Қуръон дида доираи васеътарро фарогиранд. Зеро теъдоди ҳадисҳои хосияти ҳуқуқӣ дошта ба маротиб аз аҳкоми ҳукукии Қуръон зиёдтар аст. Дар байни меёрҳои ҳукукии ҳадисҳо меёрҳои ба ҳуқуқу озодиҳои инсон баҳшидашуда кам нестанд. Махсусан озодиҳои инсон ва иродаи вай ҳамчун қадриносии аз инсон мавқеи хоса дорад. Ҳатто дар ислом шахсро алайҳи хоҳиш ва иродаи ӯ ба итоати дин даровардан маҷбур намудан манъ аст. «Дар дин ҳеҷ иҷборе нест» гуфта шудааст дар ояи 256 Сураи Бақараи Қуръон. Ҳатто, дар ҳадиси дигаре мақому манзалати инсон аз хонаи Худованд баландтар гузошта шудааст:

Чунончи: «Паёмбари ислом нигоҳе ба хонаи Худо – Каъба карду гуфт: Аҷабо хонаи боҳашамату боэҳтироме ҳастӣ, вале эҳтироми муъмин (инсон) дар пештоқи муқаддаси Худо аз ту баландтар аст. Агар Худованд нисбат ба ту як эҳтиром нозил карда бошад, нисбати ӯ се эҳтиром қоил аст: молаш муҳтарам, ҷонаш муҳтарам ва гуноҳи бад дар ҳаққи ӯ мамнӯъ аст»³².

Ногуфта намонад, ки ҳам фалсафаи Юнон, ҳам ҳуқуқи рим ва ҳам ҳуқуқҳои динҳои ҷаҳонӣ ханӯз ҳуқуқи инсонро ба маънии имрӯза ҳифз намекарданд. Зеро нобаробарии аслии байни ғуломон ва ғуломдорон, мардуми бумӣ ва ғайрибумӣ, шахришини ва ғайри он, диндорон ва берун аз динон баръало мушоҳида мешуд. Бинобар он, онҳо зина ба зина унсурҳои ҷудогонаи ҳуқуқи инсонро таҷзия менамуданд. Ин масъаларо ҳатто замони феодализм ва ҷомеаи сармоядорӣ дар давраҳои аввали рушди худ бо тамоми дастовардҳои худ ҳал карда натавонист. Ба назар

³² Муфас. ниг.: Халиков А.Г. Хадис как источник мусульманского права. – Душанбе, 1998. – 215 с.

чунин мерасид, ки ҳар як даврон, ҳар як дин ва ҳар як инқилобҳои иҷтимоӣ ва тағйирпазирии форматсияҳои ҷамъиятӣ як вазифаи мушаххаси худро назди таърихи инсоният иҷро мекарду боз ба ҳодисаҳои дигар имконият меовард. Дар ин маҷро як чиз мусаллам буд, ки дар ҳама давру замон майл ба сӯи васеъшавии ҳуқуқи инсон бебозгашт буда мазмунӣ хати марказии инкишофи таърихи ҳуқуқи башарро тарҳрезӣ менамуд. Аз ин хотир ҳуқуқшиносон ва файласуфони варзидаи илми фалсафаи ҳуқуқ (Г. Гегел, В.С. Нерсисянс ва дигарон) таърихи башарро раванди озодшавии инсон аз маҳдудиятҳои номидаанд. Алабтга, ин як тарафи масъала аст, зеро тарафи дигари масъала, ки фаҳми маҳдуднамоии ҳуқуқро аз назари ақлӣ (И. Кант) эътироф менамояд раванди рушди ҷомеаи инсониро вобаста аз маҳдудиятҳои ақлӣ ҳамчун сифати ногузирӣ рушди ҳуқуқ ва табиати таърихи башар шарҳ медиҳад. Дар масъалаи мазкур мо бояд табиати васеъшавии ҳуқуқи инсонро дар паҳноии ақл ва ҳиради инсонӣ вобаста ба манфиат ва саодати ҷомеа баҳогузорӣ намоем. Аз ин дидгоҳ ҳам андешаи аввал ва ҳам сонӣ ҷиҳати дарки дурусти рушди ҳуқуқи инсон дар масири таърих қобили қабул аст, асли он, ки ин ду дидгоҳ ба як масъала аз ду ҷониб сурат гирифтааст. Яке аз дохил, аз дискурси васеъшавии ҳуқуқ ва озодиҳо, дигар аз хориҷ, аз кутби маҳдудиятҳои ақлӣ аз ҳаракатҳои бечо ва берабт.

Дар даврони асрҳои миёнаи ҷомеаҳои феодалии Аврупо сарчашмаҳои расмӣ Ҳақиқати Солидӣ дар давлати Франкҳо (соли 510 милодӣ) Ҳақиқати Рус (асри IX) дар давлати Рус, Хартияи бузурги озодӣ (соли 1215) дар Англия, Буллои тиллоӣ (1356) дар Германия (Олмон) ва ғ. қабул карда шуданд. Ҳар яке аз ин санадҳои ҳуқуқӣ зинаи нави инкишофи ҳуқуқ буда, дар онҳо эътироф ва ҳуқуқи инсон, новобаста аз маҳдудиятҳои мавҷуд аз нуктаҳои гуногун боз ба як зинаи нисбатан баландтари худ мерасад. Мисол, Хартияи бузурги озодии соли 1215-и Англия, ки дар ҳаҷми 63 модда қабул шуда буд, натиҷаи муборизаи феодалон, баронҳо ва дигар табақаҳои озоди ҷамъият ба муқобили ҳокимияти номаҳдуди қаролӣ буд. Дар натиҷаи ин мубориза ҳокимияти қаролӣ қисман дар масъалаҳои *андозситонӣ ва маъмурӣ дар доираи ҳамин қонун маҳдуд карда мешаванд*. Вале ин ҳам, ҳанӯз эътироф ва ба расмиятшинохтани ҳуқуқи заминдорон ва озодон буд, на ҳуқуқи мазлумон ва умуман инсонҳо. Қобили қайд аст, ки дар асрҳои миёнаи замони феодалӣ чи дар Ғарб ва чи дар Шарқ сарчашмаҳои ҳуқуқие, ки то ҳақде зидди беадолатии андозситонии заминдорон баромад мекарданд, таҳия шудаанд. Ҳатто, новобаста аз он, ки дар асрҳои XIII дар Осиёи Миёна даврони истилои муғулҳо буд, чунин раванд зарурияти худро инкор нанамуд. Ин буд, ки чунин бенизомӣ бо фармони махсуси Султон Маҳмуди Ғозон дар соли 1300 маҳдуд гардида тартиби рӯёнидани андоз тибқи муқаррарот ва тахтачаҳои расмӣ ба ҳар намуд заминҳои қорам муайян гардида ҳаҷм ва миқдори он ба деҳқонон расман шинос гардо-

нида шуд, то ин ки омилони андоз аз мардум андози зиёдати наситонанд. Чунин тахтачаҳои иттилоотӣ дар бораи ҳаҷми андоз аз замин дар ҳар навъ заминҳои мулки зада мешуд. Ҳам соҳиби замин ва ҳам омилони андоз ин маълумотҳоро медидаанд ва кӯшиш менамуданд, ки аз доираи он берун набароянд.

Ҳамин тавр, идеяи баробарии инсонҳо, ки дар аҳди қадим пайдо шуда буд, дар асрҳои миёна бо вучуди бетартибии низоъҳои мухталиф хомӯш нагардида дар шаклҳои гуногун ва ҷаҳонбинии мухталифи диниву, дунявӣ тадричан инкишоф меёфт. Ҳукуку озодиҳои инсон асосан дар муносибатҳои молумулкӣ, заминистифодабарӣ ва савдо дар шаҳрҳои тичоратӣ ва мулкҳои хоҷагидорӣ ба таври назаррас дар васати муносибатҳои дигари ҳуқуқӣ дар сарчашмаҳо ва муносибатҳои воқеӣ аз худ дарак медоданд. Ҳарчанд, ки ин меъёрҳо ва муносибатҳои ҷудогонаро, ки атрофи манфиатҳои инсон, деҳқонону савдогарон пайдо мешуд ба маънии имрӯзаашон ба сифати ҳукуки инсон шинохтан имкон надорад, вале дар умум онҳо аз ҷанд ҷиҳат манфиатҳои одамонро дифоъ намуда, дар роҳи инсондӯстии раванди ташаккули ҳуқуқ ва бедории мафкураи ҷомеа дар роҳи шинохти манзалати инсон тақдирӣ доданд. Ҳукуки инсон дар раванди табдилёбии шаклҳои идораи монархиявӣ дар форматсияи ҷамъияти феодалӣ дар зинаҳои монархияи ибтидоӣ, монархияи бармаҳал, монархияи сенорӣ, монархияи табақавӣ, намояндагӣ ва монархияи мутлақ дар муносибат бо ҳукуку озодиҳои инсон тадричан тавсеа ва ташаккул ёфт. Вобаста аз зинаи рушд ва шакли идораи давлат ҳукуку озодиҳои инсон ба таври гуногун рушд намуд. Мисол, дар даврони монархияи ибтидоӣ, ки даврони гузариши ҷомеа аз форматсияи ғуломдорӣ ба феодалӣ қарор дошт, одамон тадричан аз тобеияти ғуломдорон озод шуда, қисман ҳуқуқҳои молумулкӣ пайдо намуданд. Ҳукуки моликият ба воситаҳои истехсолот, ба замин, ба чорво ва амсоли инҳо бештар зухур менамояд. Дар давраи монархияи табақавӣ-намояндагӣ бошад, ҳукуку озодиҳои сиёсии заминдорони миёна ва калон бештар ҳифз ва эътироф мешуд. Ҳамин тавр, феодализм бо рушди шаклҳои идораи давлат тадричан паҳлуҳои мухталифи ҳукуку озодиҳои инсонро вобаста ба манфиати қишрҳои озоди ҷомеа эътироф ва ғимоя мекард. Аммо, бояд хотирнишон сохт, ки чунин эътирофнамоӣ аслан нисбат ба категорияҳои озоди одамон сурат мегирифт. Дар асл қисми аксари аҳолии тахти таъсири омилҳои баромади иҷтимоӣ, вазъии молдорӣ, мақоми ҳуқуқӣ аз бисёр ҷиҳат аз ҳукуку озодиҳои инсонӣ маҳрум буданд.

2.6. Давраи эҳё ва замони нав: сатҳи эътирофи ҳукуку озодии инсон

Давраи эҳё ва замони нав дар эътирофи ҳукуку озодии инсон ин даврони гузариш аз феодализм ба капитализм буд. Зеро акнун ҳокимияти номаҳдуди монарх нест шуда, ҷойи онро ҳокимияти давлатие

мегирад, ки вай ба табақаҳои гуногуни ҷамъиятӣ таъя намуда барои нигоҳ доштани тартибот ва низоми натиҷабахши иқтисодӣ ва иҷтимоӣ кӯшиш менамуд. Ҷаҳонбинии ҳуқуқии замони нав тасаввуроти навро дар партави андешаҳои илмӣ олимони аврупо оид ба ҳуқуқи инсон кашф кард.

Назарияи ақлгароёна оид ба ҳуқуқи инсон аз ҷониби Г. Гротсий, Б. Спиноза, Ч. Локк, Ш.Л. Монтескё, Ж.Ж. Руссо, Т. Цефферсон, И. Кант ва дигарон қор карда баромада шуд. Онҳо сохтори феодалиро маҳкум намуда назарияи навро оид ба ҳуқуқу озодиҳо, ки ба ҳокимияти ҳуқуқ асос ёфта буд тарҳрезӣ намуданд. Ба ақидаи онҳо муносибати байни фард ва давлат танҳо дар доираи ҳуқуқ тавассути қонун бояд ҳалли ҳудро ёбад. Аз ин назар ҳокимият ҳамчун натиҷаи мавҷудияти халқ, натиҷаи созиши байни мардум ва ҳокимон буд, ки мақсади таъмини иҷроиши ҳуқуқ, тартибот ва озодиро дошт. Олимони ин давра аз дидгоҳи инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ ба падидаи давлат ва ҳуқуқ назар намуданд.

«Давлат ин иттифоқи муқаммалӣ одамони озод аст, ки бо мақсади иҷроиши ҳуқуқ ва ҳимояи манфиати умум баста шудааст».

Г. Гротсий

Ч. Локк назарияи ҳуқуқи табииро инкишоф медиҳад ба таҳмини вай берун аз инсонҳо қонуни зиндагии умумӣ амал менамояд, мо бояд дар ҷустуҷӯи адолат ба он таъя намоём. Бояд хотирнишон сохт, ки дорандаи ҷоиҳои Нобелӣ дар соҳаи иқтисод Г. Хайек, низ дар асри ХХ думболи кашфи асрори табиати иқтисоди бозоргонӣ дар нуқтаи муайяни ҳамоиши манфиату талабот ва табиӣ будани рушди талаботи бозор рӯ ба рӯ шуда, ҷиҳати дарёфти адлу инсоф ба қадом як нуруи наонавишташудаи адолати умумӣ таъя менамояд. Ба андешаи ӯ ин адолати умум ҳамчун қонунияти умумӣи вичдон ва инсофи инсонӣ баромад мекунад. Ҷон Локк низ ба ҳамин адли умум тавачҷӯх намуда, таъкид месозад, ки мо ҳама ҳақҳои азалии ҳудро аз табиат гирифтаем, қасе ҳақ надорад онҳоро маҳдуд намоёда ва ё аз мо бигирад. Мо бояд ин ҳақҳои ҳудро ҳифз намоём, давлат низ бояд онро ҳифз намуда барои мо шароит фароҳам орад, ки ҳуқуқҳои мо бидуни даҳолат амалӣ шаванд. Дар дидгоҳи Г. Хайек ағарҷанде иқтисоди бозор дар умум ба маҳаки асосӣ – талаботи инсон воғузор шуда дар ақл ва эҳсосот ба созиш ояд, дар Ч. Локк ин симат ба пуррагӣ аз табиат манша мегирад.

«Ҳар як инсон бо дарназари қонуни табиат, ҳақ дорад молиқияти ҳудро ба ҳаёт, озодӣ ва ашъҳо ҳифз намоёда».

Ч. Локк

«Новобаста аз ҳамагуна маънидодкуниҳои дурӯгин, мақсади қонун на маҳдудкунӣ ва несткунӣи озодист, балки ҳифз ва инкишофи он аст».

Ч. Локк

Ҳуқуқшиноси фаронсавӣ Ш.Л. Монтескё (1689-1755) концепсияи ҳуқуқи табиӣ инсонро боз ҳам инкишоф дода, воқеияти таъмини онро дар тақсими ҳокимият ба шоҳаҳои қонунгузор, иҷроия ва судӣ дид. Ӯ мақсади тақсими ҳокимиятро дар барҳам додани суиистифодакунӣ аз ҳокимият ва таъмини адолат дар ташкили ҳокимияти давлатӣ медид. Дар ин навоварии Ш.Л. Монтескё низ гузариш аз биниши ҷузъӣ ба усули ҳалли қулли масоили сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ба назар мерасад. Зеро то кунун агар ба ҷустуҷӯи адолат муносибатҳои мушаххаси адолатнокро бештар ҷӯё мешуданд, ки тавассути он муносибатҳои конкретӣ адолатнокона танзим мешуд, акнун диққат на ба муносибати мушаххас, балки ба пешгирии сароби ҳамин беадолатӣ равона шуда буд. Агар пеш барои табобати ҳамон як бемории паҳншудаи иҷтимоӣ сохторҳои ҷудогонро бо ислоҳоти ҷудогона ва ё якхела ҷудо-ҷудо таъмир мекарданд ва решаи он мариҷиро ҷустуҷӯ наменабуданд, акнун Монтескё ба ҷустуҷӯи манбаи ин иллат баромад. Ӯ таваҷҷуҳ кард, ки ҳамин беадолатиҳои иҷтимоӣ имкони сар заданро аз кадом қарорҳои нордурости сиёсӣ ва ё манобеи ҳуқуқӣ пайдо менамоянд. Ин решаҳо вай дар муттаҳидии ҳокимият ва қудрат дар дасти алоҳида дид. Зеро муттаҳиднамоии қудрат дар як сохтори ҳокимияти давлатӣ имкони амалкардҳои онро тавсеа бахшида масъулият ва ҷавобгариро дар заминаи худбаварӣ ва қудрат камранг мегардонад. Албатта дуруст аст, ки ҷамъ намудани қудрати ҳокимияти судӣ, иҷроия ва қонунбарор дар дасти як симо ва ё сохтори давлатӣ дар шакли қарол ва ё султон шакли идораро ба речаи истибдодӣ табдил мекунад. Аммо то кадом дараҷа ин кашфиёти Ш.Л. Монтескё ҳамчун дастовради асрҳои нави Аврупо аст, бояд каме мулоҳиза намуд.

Зеро ғояи ҷустуҷӯи адолат бо усули тақсими қудрат ҳанӯз аз ҷониби олимони бузурги ҷаҳони атиқ ба сони адолати баробаркунанда ва тақсимшаванда ҷудо шуда буд, ки мо оид ба ин навъҳои он пештар иттилоъ додем. Аз ин рӯ, ҳалли усулии масъалаи ин заҳмати Арасту ва дунёи қадим аст на замони нави Аврупо, аммо пиёда кардани он ва ба мардум паҳн сохтани он шояд ба Аврупои замони нав мансуб доништавад.

«Барои барҳам додани суиистифода аз мансаб, зарур аст, ки чунин тартиби ҷойгиршавиеро фикр кард, ки дар он шоҳаҳои ҳокимият якдигарро дар мувозана нигоҳ доранд».

Ш.Л. Монтескё

Нақши муҳимро дар татбиқи конституционии назарияи тақсимои ҳокимият, ки бо мақсади дифои ҳуқуқи инсон қор карда шуда буд, олимони ва сиёсатмадорони амриқой Т. Пейн, Т. Ўфферсон, А. Гамильтон ва Д. Медисон иҷро кардаанд. Т. Ўфферсон аз назари ғояҳои ҷумҳуриявӣ ва демократӣ ҳуқуқи инсонро асоснок намуд. Ӯ ҳангоми омода намудани Эълумияи истиқлолияти ИМА (4 июли

1776) ҳуқуқҳои мусодиранишаванда ва фитрии инсонро дар он ҷой намуд. Ин аввалин ҳуҷҷати расмӣ ҳуқуқӣ буд, ки ҳуқуқҳои фитрии инсонро таҷассум кард.

«...Ҳамаи одамон баробар офарида шуда, аз ҷониби Офаридгори худ соҳиби ҳуқуқҳои мусодиранишаванда (дахлнопазир), аз қабилӣ (ҳуқуқ ба) ҳаёт, озодӣ ва мубориза барои хушбахтӣ, гардидаанд»³³.

Дар Аврупо дар арафаи Инқилоби буржуазии Фаронса 26 августи 1789 Эълومияи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд қабул карда мешавад. Эълумия чун маҷмуаи ҳуқуқу озодиҳои эътирофшудаи инсон ва шаҳрванд аз номи халқи Фаронса ба ҳукумат пешниҳод мешавад. Эълумия аз муқаддима ва 17 модда иборат буд. Дар Эълумия ҳуқуқҳои инсон аз ҳуқуқҳои шаҳрванд ҷудо карда мешавад. Ба ҳуқуқҳои инсон ҳуқуқҳои табиӣ он – ҳуқуқ ба: озодӣ, баробарӣ, моликият, амният, мубориза алайҳи истисмор ворид мешуд. Ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ба волоияти ҳокимияти халқӣ, ба озодиҳои қафолатноки шаҳрвандон ва иштирок дар ҳаёти сиёсӣ мансуб буд.

«Одамон озод тавлид мешаванд ва озод ва баробар дар ҳуқуқ ме-монанд» гуфта мешавад дар Эълумия³⁴ ва ё дар ҷойи дигар таъкид ме-гардад: «Ҳуқуқ ба моликият муқаддас ва дахлнопазир аст»³⁵.

Умуман баъд аз Инқилобҳои буржуазии Англия ва Фаронса ҳуқуқи инсон дар Аврупо ба зинаи нави инкишофи худ расида, қисмати зиёди ҳуқуқҳои табиӣ инсон мавқеи устуворро дар Конститутсияҳои расмӣ давлатҳои Аврупои Марказӣ ва Шарқӣ ишғол намуданд. Албатта, ин даврони роҳ ёфтани ҳуқуқи инсон ба санадҳои конститутсионии давлатҳои буржуазӣ ибтидои иқдоми бузург маҳсуб шуда, ҳанӯз механизми таъмин ва ҳифзи ин ҳуқуқҳо номуқамал буд. Ин буд, ки дар фазои илмӣ роҳҳо ва усулҳои ҳуқуқии татбиқи он дар интиҳои асри XIX ва ибтидои асри XX дар афкори мутафаккирони барҷаста ҳанӯз ҳам мавриди муҳокима қарор мегирифт. Вале бо вучуди ин ҳама ҷомеаи сармоядорӣ бо инқилобҳои буржуазӣ тақрибан дар масофаи то 100 соли аввал ҳеҷ натавонистанд кулли беадолатиҳои иҷтимоӣ ва иқтисодиро аз пешорӯи ҷомеаҳои Аврупо бардорад. Дар баъзе аз муносибатҳо ҳатто зулму истисмори одам бештар шуд. Ин буд, ки марксистон аз аввалинҳо шуда ба кашфи нуксонҳои ҷомеаи сармоядорӣ даст зада, дар бораи ас-рори табдили зулм ва истисмор аз як шакл ба шакли дигар асарҳо эҷод карданд. «Капитал»-и Карл Маркс аз бисёр нозуқиҳои истисмори одам аз тарафи одам дар фазои ҷомеаи сармоядорӣ барои аҳли илм ахбор манзур кард. Мафкураи башарӣ думболи беҳдошти шароити зист боз ҳам ба дигаргунсозии ҷомеа иқдом кард. Маҷмуаи андешаҳои муҳолиф

³³ Иқтибос аз Эълумияи истиклолияти ИМА (4-июли 1776).

³⁴ Моддаи 1 Эълумияи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванди соли 1789 Фаронса.

³⁵ Моддаи 17 Эълумияи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванди соли 1789 Фаронса.

ҳамчун норизоият аз ҳолати зиндагӣ ва аз инқилобҳои буржуазӣ Инқилоби сотсиалистиро рӯи кор овард.

Охирин, ба нуқтаи ниҳоии қутби муҳолиф тақя намуд, ки натиҷааш на дар ҳама ҳолат мусбат буд. Зеро ба хоҳири қисмате, қисмати дигарро дар инқилоби сотсиалистӣ маҳв кардан хато буд. Аммо сотсиализм таҷрибаи хато набуд, роҳи сиёнавис ва таҷрибавии пешравии ояндаи ҷамъият дар умум набуд (Б.Н. Елтсин), балки бештар аз он дар он ғояҳои беҳтарину олӣ низ дар қатори камбудию норасоихояш мавҷуд буд. Бинобар он, ин ба пеш ҷаҳидан ба мо имкон дод, ки як бори дигар роҳи ояндаи худро дуруст дарк намоем, таҳлил намоем, ки мо бояд чӣ тавр ояндаро бунёд созем. Агар ин таҷриба намешуд, капитализм камбудихои худро наомӯхта ислоҳ намекард ва ҷаҳон андешаи худро дар остонаи асри ХХІ дигар накарда, гузариш аз як намуди арзишҳо ба дигараш рух наметод ва фишор аз типии давлатдорӣ ба шакли идора речаи сиёсӣ, ҷамъоии шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқию демократӣ намегузашт, пас инсоният ба гирдоби бало гирифта мешуд.

Ин ҳама на танҳо аз тавлидшудаҳои мубориза бо ҷаҳони сотсиалистӣ буд, ҳамзамон аз дастовардҳо ва хизмати сотсиализм буд, ки нодида гирифтани он дуруст сарфаҳм нарафтани ба моҳияти таърих аст. Магар касе ҳақ дорад таърихи беш аз чандмиллиардаи инсониятро хатогӣ шуморад. Ин ҳам роҳ буд, роҳи таърихӣ, ки бо иллатҳои давлатсозӣ қисман шикаст хӯрд. Ин ҳам роҳе буд ки ҳуқуқ ба мавҷудият дошта дар он усулҳои мухталифи эътироф ва ҳимояи ҳуқуқи инсон дида мешуд. Аммо камбудӣ дар он буд, ки тақя на ба решаҳои аслии ҳуқуқи инсон, балки ба шаклҳои зоҳирии он намуда аз баробарии имконият ба баробарии шаклӣ ва натиҷавӣ гузашта, бузургтарин талъати инсонӣ – истеъдодро то ҳадде маҳдуд намуданд. Чун хатоии усулиаш ва натиҷагириаш нисбатан зиёд гардид ўро дар назди имтиҳони таърих ва муқобилат нигоҳ дошта натавонист. Вале омузиши таҷрибаи он ва дастовардҳои он дар соҳаи эътирофи ҳуқуқи инсон ҳеҷ гоҳ аҳаммияти худро гум нахоҳад кард. Гузашта аз он шаклҳои тағйирёфтаи ин реча ҳанӯз имконияти муайянкунии роҳи ояндаро аз даст намодааст, ки ин худ пурра аз сахна нарафтани онро собит менамояд.

Боби 3. Роҳҳои мухталифи рушди ҳукуки инсон дар таърихи тамаддунҳо

3.1. Пайдоиш ва инкишофи ҳукуки инсон дар тамаддуни қадимаи шарқӣ ва ғарбӣ

Эҳтимол меравад, ки ибтидои расмии шинохти ҳукуки инсон чи дар тамаддуни қадимаи шарқӣ ва чи дар тамаддуни ғарбӣ дар зинаҳои ибтидоии ҳаёти иҷтимоӣ ҳамоҳанг ва монанд буд. Зеро нахустинсонҳо, бо табиати якхела ва талаботи ҳаммонанд ба ҳаёти иҷтимоӣ (чи дар Шарқ ва чи дар Ғарб) қадам гузоштаанд.

Дигар ин ки воситаҳои ҳимояи ҳукуку озодиҳо дар ин минтақаҳо бо усулҳои якхелаи ақлӣ ва ғайриақлӣ тақия намуда манбаи эътирофи ҳукуки инсонро дар давраи бостон вобаста аз маҳдудиятҳои ақлӣ на дар табиати иҷтимоии рушди ҳаёти худ, балки дар талабот ва ҳосаи ҳудоҳои аввалия меканданд. Тасаввуроти динии қадима дар заминаи сатҳи пасти шуури одамон ба сарчашмаҳои ғайриақлӣ тақия меканд. Ҳудоҳои осмонии Осирис, Ахура Маздо, Митра, Зевс ва ғ. На танҳо ҳосори зиндагии осоиштаи инсон буданд, инчунин ҳукуки инсонро ҳамчун рафтори эътирофгардида муайян меканданд ва иҷроиши онро тавассути ҳодисаҳои табиӣ гуё назорат менамуданд.

Агар ҳушқаслӣ, гармии аз ҳад зиёд, ҳуноқӣ, боришоти аз ҳад зиёд ва ё дигар ҳодисаи ғайритабиӣ мешуд ба тафсири коҳинон ва одамони донандаи бостон ин нишонаи беадолатиҳои инсон дар рӯи замин буд. Ҳудоҳо дар заминаи пасти тафаккури одамони аввалия на танҳо намояндагӣ аз унсурҳои табиат меканданд, балки ба сифати ҳудоҳои асотирии борон, офтоб, раъду барқ, об ва ғ. ба ҳаёти онҳо таъсир мерасониданд. Ҳатто гуноҳгорӣ ва ё бегуноҳии шахсро тавассути усулҳои ғайриақлӣ – *ордалия (ваззи гарм ва сард)* исбот менамуданд. Ин ҳамааш нишонаи он буд, ки ҳукуки инсон дар ин зинаҳо чи дар Шарқ ва чи дар Ғарб бо усулҳои эътироф ва ҳимояи ғайриақлӣ ва ғайри шаклӣ шабоҳат дошт. Манбаи эҷод ва ҳимояи ҳукуки инсон қувваҳои табиӣ ва осмонӣ буд. Инсон ҳанӯз аз рӯи талабот дарк намекард, ки ҳукук ва озодии ӯ шартӣ мавҷудияти ӯст. Ҳатто сабаби тавлиди фарзандро нафаҳмида занро дар тамаддуни қадима чун офаридгор мепарастид.

3.2. Хусусияти эътироф ва ҳимояи ҳукуки инсон дар тамаддуни шарқӣ

Бо вучуди он, ки дар ибтидои пайдоиши ҳукук, ҳукук ва озодиҳои инсон дар тамаддуни шарқӣ ва ғарбӣ умумиятҳои зиёдро доро буд, баъдан таҳти таъсири фарҳанг, табиат, ҷуғрофиё, вазъияти сиёсӣ, динӣ ва ахлоқӣ рафта-рафта байни онҳо дар усулҳои шинохт ва эътирофи ҳукукҳо фарқиятҳо пайдо мешавад. Ин фарқиятҳо бо асосҳои ҷуғрофии макони зист, вазъияти боду ҳаво, тарзи истехсолот, қувваҳои истехсолкунанда, дин, урфу одат, фарҳанг ва махсусияти инкишофи

шуури ин халқиятҳо вобастагӣ дошт. Ҳатто чунин тафовутҳо дар минтақаҳои ҷудогонаи минтақаи Шарқ таъсири худро ба шакли идорӣ ва ҳуқуқи ин халқиятҳо гузошт.

Қисмати давлатҳои шарқӣ, ки дар шароитҳои мусоиди табиӣ қарор доштанд ва тасаввуроти динию сиёсии бармаҳалро соҳиб буданд, онҳо бо дар назари бунёди иншоотҳои азиму шахрҳои аввалия якбора ба низоми ғуломдорӣ махсусияти коллективӣ дошта ворид шуда, (Миср, Бобулистон, Ҳиндустон, Чин ва диг.) тақсимшавии ҷомеаро ба одамони озоду ғайриозод (мушкинум ва авилум) бо истисмори қавии заҳмати ғуломон дар иншоотҳои азим масъалагузорӣ намуданд. Аммо қисмати дигарашон (Осиёи Хурд, Осиёи Марказӣ, аз ҷумла сарзамини таърихии Тоҷикистон), ки бо истеҳсолоти осӣёгӣ дар ибтидо марбут буданд, дар оғози ташаккули ҳуқуқи давлатӣ, мақомоти идоракунӣ ва эътирофи ҳуқуқҳои нахустини иҷтимоии инсон истисмори меҳнат ва молумулкии инсонро намеронистанд.

Моликияти хусусӣ ба воситаҳои истеҳсолот дар шакли классикиаш, ки К. Маркс ва Ф. Энгелс дар қонунияти ташаккули моликияти хусусӣ, вучуди синфҳои ба ҳамдигар зид ва истисмори одам аз тарафи одам пешгӯӣ карда буданд, умуман вучуд надошт. Дехқонон ва ҳунармандони озод табақаҳои асосии ҷамъиятро ташкил медоданд, ки истисмори бевоситаи онҳо аз ҷониби дигар кишрҳои ҷомеа эҳсос наменшуд. Ҳуқуқҳои табиӣ инсон бо ҳуқуқҳои нахустини иҷтимоии он: ҳуқуқ ба меҳнат, ба шикор, ба ҳунармандӣ, ки ҳамчун мероси ҳуқуқҳои даврони авлодии аъзои авлоду қабिलाҳо баромад мекарданд, дар зинаи нав – зинаи обшонагӣ-ҷамоавӣ каме дар шакли тавсеа ёфта арзи вучуд мекарданд.

Моликият махсусияти коллективиро дошта, тамоми аъзоёни ҷомеа ба замин ва дигар неъматҳои табиӣ ҳуқуқи баробарро доштанд. Ҳуқуқҳои молумулкӣ ба замин, манзил, об ва ғ. умумӣ буд. Давлатҳои нахустини шарқии истеҳсолоти осӣёсӣ бо ду аломат аз дигарон тафовут доштанд:

1) Аз рӯи типӣ таърихиашон – давлатҳои нахустини зироатпарварӣ бо истеҳсолоти осӣёсӣ;

2) Вобаста ба шакли идоравиашон – давлатҳои ҷамоавӣ-табақавӣ.

Дар ин навъ давлатҳои зироатпарварӣ деҳқонони озод ва табақаҳои ҳунарманд, ки бунёдкори нахустин заминҳои обҷақорӣ дастаҷамъӣ ва макони ҳосаи савдою ҳунармандии шахр-давлатҳо буданд, нақши муҳим бозидаанд.

Ҳуқуқу озодиҳои инсонҳои нахустин дар вазифаҳои давлатҳои нахустини шарқӣ:

1) таъмини мардум бо неъматҳои лозима бо усули тақсими адолатноки меҳнату маҳсули меҳнат;

2) нигоҳ доштани идоракунии марказонидашуда ва танзими муносибатҳои мураккабшудаистода;

3) таъмини тартибот ва бехатарии мардум, таҷассуми худро меёфт.

Ҳамин тавр, инкишофи озоди сохтори авлодии давлатҳои Шарқи осӣ ба бунёди давлатҳои типии зироатпарварӣ бо шакли идораи ҷамоавӣ мусоидат карда, табиатан ҳукуку озодиҳои инсонро дар ҳудуди манфиатҳои коллективӣ – ҳамчун шартӣ мавҷудияти нахустин ҷамъиятҳои сиёсӣ ҳимоя намуд. Ин давлатҳо дар муқоиса бо дигар давлатҳои шарқӣ ва ғарбӣ хусусияти қатъии таҷзияи синфӣ ва истимориро надошта, ягона проблемаашон идораи ҷамъиятҳои мураккабгардида буд. Ҷамъияти мураккабгардидаистода низоми идораи мураккабшударо бо воситаҳои таъсиррасонии ҳукуқии мураккабтар масъалагузорӣ кард. Авлоду қабилаҳо зерӣ ҷангҳои дурударози Эронӣ Тӯрон ба ташкили типии нави давлатҳои зироатпарварию ҳунармандӣ роҳ кушоданд.

3.3. Тамаддуни мисрӣ ва масъалаи ҳифзи ҳукуқи инсон

Тамаддуни мисрӣ, ки тамаддуни нисбатан қадимаи ҳаёти иҷтимоии инсон ба шумор меравад, дар вай нишонаи равшани давлати нахустини синфӣи навӣи ғуломдорӣ инъикоси худро ёфтааст. Аз он даврон, ки Шохигарии Нили боло бо шохигарии Нили пойин як мешавад (тақрибан соли 3118 то милод) ва сохтмони аҳромҳои бузурги Миср оғоз гашт, ин ягона давлати абарқудрати навӣи ғуломдорӣ дар ҷаҳони қадим буд.

Мисри қадим, ки давлати синфӣи ғуломдорӣ буд, дар он ҳукуку озодиҳои инсон маҳдуд карда мешуд. Ҳокимияти давлати неруи ғуломонро ҳамчун қувваи қарорӣ арзон дар сохтмони иншоотҳои бузург истифода мекард. Низоми идораи давлат ҷудошавии расмӣи ҷомеа ба се табақаи аслий: ғуломдорон, ғуломон ва қарорҳои динӣ қонунӣ гардонидида буд. Подшоҳон – Фиръавнҳо ҳамчун ҳамаҷониби заминӣ эътироф ме-гаштанд, ин низоми идораи давлати ғуломдорӣ чунин сифатҳои худро доро буд:

1) давлат табиати истибдодиро дошт, яъне ҳокимияти сиёсӣ, динӣ, ҳарбӣ ва судӣ дар дасти як нафар – Фиръавн муттаҳид шуда буд;

2) ҳукуқ ва моликияти табақаҳои мухталиф аз марказ муқаррар мешуд;

3) мардуми оддӣ ҳукуқ ба моликият надоштанд;

4) шох сояи Худо дар рӯи замин буда, ҳамчун шахсияти олии илоҳӣ баромад мекард. Шакли идора – истибдодӣ буд.

Бо вучуди он, ки давлати Миср давлати ғуломдорӣ ва истибдодӣ буд дар замири ин давлат идеяҳои адлу инсоф, баробарию бародарӣ ва ғояи роҳи нек ҳамчун нишона аз ҷомеаи инсонӣ ва сатҳи рушди тафаккури нахустинсонҳо дар шаклҳои мухталифи примитивӣ тарғиби худро

дошт. Адлу инсоф вобаста ба дараҷаи муносибатҳо ва доираи субъектон ҳамчун талаботи табиӣ ва иҷтимоии инсон дар зинаи аввали сиёсишавӣ қарор дошта, зухур меёфт. Он ҳам дар муносибати байниҳамдигарии ғуломон ва ҳам дар муносибати байниҳамдигарии ғуломдорон ва рӯҳониён ҳамчун нуктаи муайянкунандаи муносибатҳои уфуқӣ баромад мекард. Дар баъзе аз муносибатҳо адолат, инсоф, баробарию бародарӣ аз доираи муносибатҳои уфуқӣ берун шуда, дар муносибатҳои амудӣ зоҳир мегаштанд, ки ин ҳам нақши худро иҷро мекард. Агар чунин намебуд иҷтимоӣ ва ягонагии ҷамъият нигоҳ дошта намешуд.

Ба ин тамаддун нахустин маротиба кашфи тарозуи инсоф, ки кирдори неку бади инсонро баъд аз ҳаёти индунёиаш бар мекашид мансуб аст, ки онро баъдан форсҳо ва юнониҳо қабул намуда то низомии судии имрӯза расонидаанд. Дар «Китоби мурдаҳо», ки тибқи таълимоти мисриҳои қадим ба пештоқи Худои адл ва додгоҳи – Оси-рис гузошта мешуд, нахустин маротиба дар таърихи ҷомеаи инсонӣ навишта шуда буд:

Накуш. Надузд. Форат макун. Аз тарозу бештар магузор. Зино макун ва ғ.

3.4. Ҳуқуқ ва озодии инсон дар тамаддуни форсҳо ва таълимоти Зардуштия

Эътироф ва ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон дар тамаддуни мардуми тоҷику форсизабон хело ғанӣ ва ибратомӯз мебошад. Мутобиқи маълумоти таърихӣ ибтидои эътирофи ҳуқуқи озодиҳои инсон дар ин тамаддун, аз давраи ҳукмронии шоҳ – Ҷамшедшоҳи одил дар ибтидои ҳазораи II қабл аз милод оғоз шудааст. Тибқи маълумоти Авесто, миссияи паёмбариро қабл аз Зардушт Ахуро Маздо ба Ҷамшедшоҳ пешниҳод кардааст.

Тарзе мебинем Ҷамшедшоҳ аз Ахуро Маздо рисолати паёмбариро напазируфта дархост намудааст, ки ба ӯ шоҳии мулки Аҷамро бо адлу инсоф ва баробарии мардумонаш бидиҳад³⁶. Дар ҳамин муқолаи Ахуро Маздо ба Ҷамшедшоҳи пешдодӣ чанд нуктаи муҳимми нахустасоси идораи давлат аз мафкураи таҳаюлии ниёғони мо барои мардуми тоҷику форс аён шудааст. Аввал ин ки напазируфта шудани рисолати паёмбарӣ аз ҷониби нахустин шоҳи пешдодӣ Ҷамшедшоҳ, ишора ба қабул ва эътирофи давлати дунявӣ дар масири таърих барои ин халқият аст. Сониян ишора бар давомияти салтанати Ҷамшедшоҳ дар заминаи адлу инсоф, гувоҳи асли давлатдорӣ ва ҷовидонии он адлу инсофро эътироф кардан аст.

Ҳамин тавр, то он рӯзгоре, ки Ҷамшедшоҳи пешдодӣ аз рӯи адлу инсоф ҳукмронӣ мекард, мулки ӯ боқӣ монд. Маълум мешавад, ки дар

³⁶ Муфасссал ниг.: Дустхоҳ Ҷ. Авеста.

идоракунии ин нахустсиёсатмадори кишвари бостонии тоҷикон мантиқи абадии низоми идорӣ дар шакли идоракунии дунявӣ ва адолатнок инъикоси худро ёфтааст. Яъне «то он замоне, ки ӯ аз рӯи адл ҳукмронӣ мекард мулки ӯ боқӣ буд» маънии онро дошт, ки мулк ва салтанат бо адл ва дод боқӣ хоҳад монд. Вале чун ин сифат гум шуд ногузир қудрат низ шикаст меҳурад. Аз сулолаи Пешдодиён то замони мо нахустин амалҳо дар роҳи шинохт ва эътирофи ҳуқуқи инсон ба мерос мондааст.

Чунин буд нуқтаи олии ҳимояи ҳаққи инсон, дар аҳди қадими мардуми тоҷик, ки назари худро дар кишварҳои дигар надошт. Ҳамин тавр идоракунии адолатнокона ва ба манфиати ҳуқуқ озодиҳои мардум дар давраи ҳукмронии шоҳони Пешдодӣ ва Каёнӣ то паёмбарии рӯзгори Зардушт мавҷуд будааст. Эҳтимол меравад, ки дар ин даврон шакли идоракунии ҷамоавӣ-табақавӣ амал мекард. Аммо дар даврони ҳукмронии Каёнӣ охир, ки ба ибтидои ҳазораи I қабл аз милод рост меояд, ҷангу ҷидолҳои дохилии қавмҳои Эронӣ Турон бо сабабҳои ғуногун шиддат мегирад. Дар ин даврон дар Турон дар аҳди ҳукмронии Виштосп, Зардушт таълимоти динҳои ҷудоғонаро муттаҳид намуда даъват ба сӯи Худои ягонаи нек – Ахуро Маздо менамояд. Мазмунҳои таълимоти Зардушт дар муборизаи қувваи неки – Ахуро Маздо бо қувваи бадӣ – Аҳриман ифодаи худро ёфтааст. Зардушт тибқи муқаррароти Авесто мардумро бо роҳи рост, неки ва нақӯкорӣ бо формулаи

«Пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек»

даъват менамояд. Дар таълимоти Зардуштия баъдан сарчашмаҳои зиёди динию ҳуқуқие эҷод мешаванд, ки дар онҳо ҳуқуқҳои табиӣ ва иҷтимоӣ аз қабилӣ: ҳуқуқ ба ҳаёт, ҳуқуқ ба зиндагии хушбахтона, ҳуқуқ ба касб, ҳуқуқ ба никоҳ ва озодии никоҳ, ҳуқуқ ба моликият, ҳуқуқ ба таҳсил, ҳуқуқ ба муҳити мусоиди зист ва ҳатто ҳуқуқ ба ҳаёти ҳайвоноти ғайдаовар инъикоси худро ёфтаанд.

Аз мазмунҳои симо ва вақолатҳои Ахуро Маздо ҳамчун манбаи неки чунин ба назар мерасад, ки ҳама муқаррароти ин Худованд ба манфиати инсон аст, аммо дар асл, неки ва озодии инсон дар фаҳмиши дини зардуштия бо урфу одат, анъана ва сатҳи фаҳмиши мардумони он даврон маҳдуд шуда буд. Аз ин рӯ, дар ин таълимот чун дигар таълимоти таърихӣ замони кӯҳан зиёд буданд талаботи ҳуқуқие, ки ба арзиши имрӯзаи ҳуқуқи инсон мувофиқат намекунад, албатта, ба истиснои баъзе аз муносибат ва меъёрҳо. Ба хусус, эътироф, ҳимоя ва қафолати ҳифзи ҳуқуқҳои экологӣ, ки мо онҳоро мансуб ба категорияи ҳуқуқҳои насли 4 ва 5 медонем, ҳанӯз он замон дар ҳад ва ҳудуде ҳифз мегардиданд, ки қиёс ва ҳулосабарорӣ аз онҳо бо меъёрҳои муосир ба мо душвории зиёдро пеш хоҳад овард.

Мо танҳо ба тавассути чунин ҳукм аз ин ҳолат берун хоҳем омад, ки «он замон инсонҳо фарзанди табиат буда ҳама некию бадиро аз олами атроф медиданд ва кӯшиш мекарданд, ки онро тозаю обод нигоҳдоранд, акнун мо ба балогат расида даврони бузургии худро аз сар мегузаронем. Давронеро, ки бетартибию бемантикии мо табиати замоне модари мо бударо ба хорию зорӣ афкандааст. Акнун табиатро парасторе лозим. Вагарна инсоният ба худкӯшӣ хоҳад расид. Инак пайдоиши ин меъёрҳо шаҳодати бузургии мо ва заифии табиат гардидааст, дар ибтидо бошад баръакс буд». Ин фикрҳо албатта, таҳлили амиқро дар оянда талаб менамояд...

«Вандидод», «Бундаҳишн», «Динкард», «Шояст ва нашоаст», «Ардавирофнома» манбаъҳое буданд, ки дар онҳо дар қатори меъёрҳои динӣ меъёрҳои ҳукукии зиёде оид ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон мавҷуд буданд, ки оид ба онҳо мушаххастар мо баъдан изҳори мулоҳиза менамоем. «Барои ғимояи худ аз бадӣ ва муқовимат беҳтарин кор – иҷрои вазифаҳои хеш аст» гуфта шудааст дар Минӯи хирад, ки яке аз сарчашмаҳои ақлии низоми ҳукукии зардуштист.

3.5. Ислом ва масъалаҳои эътироф ва ҳифзи ҳукуки инсон

Чи тавре, ки қаблан қайд намудем ислом дар қатори дигар арзишҳои инсонро чун неъматҳои олии мавриди ғимояи хеш қарор дод. Таълимоти илоҳии исломӣ оид ба он, ки Худованд бо баробари офаридани инсон тамоми махлуқот ва мавҷудоти оламро барои таъзим ба одам ҳукм мефармояд, маънии онро дошт, ки Офаридгор аз ҳама мавҷудоти олам инсонро болотар гузошта мавзӯ ва мазмуни зиндагии иҷтимоиро дар ҳастии арзандаи он мебинад.

Бартариӣ консепсияи исломӣ оид ба ҳукуки инсон нисбат ба тамаддуни зардуштӣ дар он буд, ки ислом ҳамаи одамонро новобаста аз арабу аҷам, турку муғул буданашон, новобаста аз дороияшон ба ҳам баробар доништа, бартариро танҳо ба онҳое меод, ки покизадор, боимон ва бо тақво буда ба роҳи рост ва ҳақиқат қадам мениҳанд. Аммо дар Зардуштия таълимоти динӣ дар баъзе масъалаҳо маҳдуд баён шуда алоқаи маҳорим дар ҳукуки оилавӣ ҳифз шуда буд.

Дигар ин ки таълимоти исломӣ оид ба ҳукуки инсон бисёр аз одатҳои ғайри ахлоқӣ ва ғайриақлиро, ки ҳукуки зардуштӣ талқин мекард, аз байн бурд. Ислом исботкунии ғайриақлиро дар гунаҳгорӣ ва бегуноҳии шахс, никоҳи маҳорим, вучуди ҷазои коллективӣ ва ҷазо додани ҳайвонотро бекор кард. Мутаассифона, дар қатори ин бартарихи ислом низ бисёр аз одатҳои неку арзишманди мардуми форсро, ки дар ғимояи ҳукуки инсон нақши бориз доштанд бо иллати паст будани маданияти саҳронишинони ғосиб аз байн бурд. Миллатгароии соҳибони динӣ низ ба ин маҷрои беадолатӣ тамоюл шуданд. Бо вучуди ин ҳама ноқисҳои ислом ва ҳукуки исломӣ зинаи навбатии шинохт, эътироф ва

инкишофи ҳукуки инсон буд. Маҳз хизмати мутафаккирони исломӣ дар инкишофи илми ҳукуки инсон дар асрҳои минбаъда хеле ҷолиб аст. Сарчашмаҳои ҳукуки *Қуръон, сунна – маҷмуаи ҳадисҳо, иҷмоъ, иҷтиҳод, қиёс ва фатво* дар қатори меъёрҳои динию ахлоқӣ меъёрҳои ҳукукии зиёде доштанд, ки ба ҳукуқҳои *фитрӣ, иқтисодӣ-иҷтимоӣ, сиёсӣ ва мадания инсон* бахшида шуда буданд.

Ислом ба замми он, ки дини табиатан дар зинаи таназзулҳои сохтори авлодӣ ва ташаккули ниҳоди маъмурӣ-сиёсӣ пайдошуда буд, ки баъдан бо кӯшиши лашкаркашиҳо бо сиёсат ба муҳлати муайян дар пайвастагӣ қарор гирифта дар охири аҳди уммавия ва ибтидои аббосия ба бунёди давлат мусоидат кард, назарияи ӯ ба инсон аз ҳудуди давлат берун меравад. Дар асл, ислом давлат нест ва даъвои давлатдорӣ низ надорад, вай дин буда барои қонеи талаботи рӯҳии инсонҳо на шаҳрвандон ҳидоят шудааст. Категорияҳое, ки дар ин дин мавриди ҳифз қарор мегиранд – *мусулмон, муъмин ва инсон ҳар як мавқеъ ва мақоми худро дар муносибатҳои ҳукуқӣ дошта муайянкунандаи доира амал ва шинохти субъектони ҳуқуқ маҳсуб мешаванд. Дар муносибатҳои кулӣ бошад ҷойи онҳоро «ё аюҳаннос – эй мардум», «ё аюҳал муъминун – эй муъминон»* дар шакли ҷамъаи тақводор ва халқ иваз менамояд. Ҳамин нукта худ аз ҷониби дигар ифодагари он аст, ки паҳнои ислом ҳамчун дин ва низоми арзишҳои ахлоқӣ ва динӣ ба давлат ҳамчун падидаи сиёсии дар заминаи этноси муайян пайдошуда ва ташаккулёбанда мувофиқ ва ҳамоҳанг нест. Ин андеша бори дигар собит менамояд, ки ислом дин аст на давлат ва барои ӯ на ҳизби сиёсӣ, балки таълимоти мактабҳои ахлоқӣ, инсондӯстӣ ногузир аст.

Қобили қайд аст, ки дар Шарқ (дар назар дорем Шарқи Миёнаро) аз даврони зардуштия сар карда то ислом ва баъд аз ислом, низ ҳуқуқ дар тахти парастории дин қарор гирифт. Аммо чунин махсусият дар Ғарб мавҷуд набуд. Аз ин ҷост, ки нуктаҳои муҳимми ҳукуку озодиҳои инсонро аз диди таълимоти динӣ муқаррар мекарданд. Ҳатто илми ҳуқуқ низ баъдан дар доираи муқаррароти динӣ сарҳад ва ҳудуди озодии инсонро муқаррар мекард. Аммо дар Ғарб бошад фалсафаи Юнон ва бисёрхудоии атиқӣ заминаи инкишофи ҳукуки римӣ гардиданд. Зеро мавҷудияти роҳҳои мухталифи кашфи ҳақиқат ва шинохти адолат имконияти мавҷудияти фазои озоди илмиро муҳайё намуд, ки дар паҳнои он фазои тавлиди ақидаҳои арзишманди ҳукуқӣ ба миён омад.

3.6. Тамаддуни ғарбӣ ва роҳи ғарбии эътироф ва ҳифзи ҳукуку озодиҳои инсон

Аз оне, ки инкишофи фалсафаи Юнон ва бисёрхудоии ҷаҳони атиқӣ то муттаҳид шудан ба ҷараёни яккаҳудой заминаи ҳукуки римӣ гардиданд, ҳукуки римӣ дар як муддати кӯтоҳ шароити мусоиди инкишофро аз ин ҳолати барои худ мувофиқ дар муносибатҳои озоди молумулкӣ касб кард.

Илми юнониён, ки чор давраи инкишофи тафаккур: 1) *тафаккури қаҳрамонӣ* (баяд қайд кард, ки ин давраро низ аҷдодони тоҷик тибқи маълумоти *Шоҳнома аз сар гузаронидаанд*); 2) *тафаккури визионерӣ*; 3) *тафаккури назариявӣ* ва 4) *ақлиро* паси сар карда буд, ба инкишофи ҳуқуқи римӣ тавонист манбаи хуби ақлӣ ва адолатхоҳӣ диҳад. Таҷрибаи тафаккури бойи юнонӣ дар рушди ҳуқуқи римӣ хизмат кард.

Умуман ҳуқуқи римӣ манфиатҳои инсонро манбаи асосии инкишофи илми ҳуқуқ ва муносибати онро бо ҳамдигар ва олами атроф дар асосҳои ақлӣ ва адолатхоҳӣ раванди ногузири рушди меъёрҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла, ҳуқуқ эътироф кард. Мушаххасият ва айнияти ҳуқуқӣ, кодификатсия ва таснифи ҳуқуқ ба ҳуқуқи ақлӣ ва ғайриақлӣ аз дастовардҳои бузурги ғарбиён буд, ки маҳз ҳуқуқи римӣ ба онҳо иқдом кард. Мутаассифона ва ё шояд хушбахтона бошад, ки ин ҳуқуқ бо баробари паҳншавии насрония, ин оилаи ҳуқуқӣ баъзе аз арзишҳои ахлоқиро касб кард, вале дар ин паҳно вай аз баъзе дастовардҳои илмӣ, озодандешӣ ва расмиёти ҳуқуқӣ маҳрум шуд.

Баъди пайдоиши дини насронӣ дар мулкҳои чудоғонаи худ, вориҳои ҳуқуқи римӣ ба инкишофи ғояҳои ақлонӣ ва ахлоқии ҳуқуқ дар муқобили таълимоти динӣ ҳанӯз ҳам бештар диққат медоданд. Вале баъд аз расман эътироф шудани дини насронӣ дар интиҳои асри III милодӣ ҳуқуқи римӣ низ зери васигии дин қарор гирифта, дигар манбаҳои ақлии худ ва динҳои мухталифро инкор менамоянд. Гуноғунии динӣ, ки фазои таҳаммулпазирӣ ва гуногунандеширо фароҳам меовард, барҳам меҳӯрад. Дарвозаи илми фалсафа ва илмҳои дигар барои ҳуқуқи ғарбиён аз аҳди император Зенон баста мешавад.

Ҳамин тавр, бартарии дин нисбат ба дигар унсурҳо дар муайян намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон муқаррар мешавад. Баъдан аз асри VI то X бартарии сиёсат ва лашкар муайянкунандаи ҳадду ҳудуди ҳуқуқи инсон дар Ғарб баромад мекунад. Зеро дар ин даврон импературии Рим се мавҷи ҳучуми қавмҳои барбариро бар худ қабул мекунад, ки пайваста дар омодагии ҳарбӣ қарор дошт.

Танҳо дар давраи эҳё асрҳои XVI-XVII инсон дар Аврупо аз сари нав мавқеи марказии худро дар муносибат бо илм, тамаддун ва дигар мавҷудот пайдо мекунад. Ҳамин тавр, ҳуқуқи инсон роҳ ба нахустин ҳуччатҳои расмии давлатӣ ёфта ба тағйир додани мазмун ва моҳияти идораи давлатӣ зарурати рӯй овардани давлат ва ҳуқуқро ба инсон ҳамчун арзиши олий масъалагузорӣ менамояд.

Дар ҳамин нукта ба мақсад мувофиқ аст, чихати мулоҳиза кардан аз таъсири байниҳамдигарии фарҳангҳои ҳуқуқӣ ва ғизогирии онҳо аз ҳамдигар бо дастрасии далоили илмӣ рушд ва гузариши инкишофи илмро аз як тамаддун ба тамаддуни дигар, барои хонандаи гиромӣ арза намоем.

Чанд нукта барои мулоҳиза: ба андешаи Гюстав Лебон тамаддуни арабӣ ва шарқӣ дар умум дар васати ду тамаддуни бузурги доимо дар муноқишабудаи форсӣ ва византиёӣ дар замоне қудрат ёфт, ки онҳо дар ҷанги байни ҳамдигар аз ҳар ҷиҳат заифу нотавон гашта буданд. Ин буд, ки арабҳои бо суръати баланд домани хилофати худро густаришиданда ба ҳамон андоза ногузир ба густариши илму фарҳанг зери таъсири омилҳои зехнӣ ва айнӣ даст заданд³⁷. Маҳз дар сатҳи баланд қарор доштани форсҳо ва римӣҳо арабҳоро маҷбур намуданд, ки рӯ ба тағйирпазирӣ оранд.

Дастовардҳои илмӣ ду тамаддун тавассути марказҳои тарҷумонӣ дастраси пайравони дини нав гашт. Донишҳои антиқӣ қабл аз арабҳо таҳти таъсири омилҳои гуногун роҳ ба Форс ва Суриё оварда буданд. Он замое, ки несторианҳо (дар натиҷаи Маҷмаи Эфес соли 436 милодӣ) аз салтанати Византиё ронда шуданд, онҳо дар Эдессе ва Месопатамия мактабҳои фалсафииро таъсис доданд, ки илми юнониро дар Осиё таълим меод. Тибқи иттилои Г. Лебон хангоми, ки император Зенони Исаврий охирин чунин мактабҳои фалсафииро пароканда кард, устодони чунин мактабҳо бо хушӣ аз ҷониби шоҳони сосонӣ пазирӣ гаштанд.

Ин навъи пазирии аҳли илм аз ҷониби форсҳо сабаб шуд, ки баъдан дар замоне, ки Юстиниан (527-565) мактабҳои фалсафии Афина ва Александрияро баст, теъдоди зиёди аҳли илмро ба сарзамини онҳо овард³⁸. Ин гурӯҳи олимони илми Риму Юнонро дар натиҷаи тарҷума бо фалсафии Арасту, Гален, Демокрит, Афлотун, Сукрот ва дигарон ба сарзамини форсҳо оварда, омезиши илму фанни ниёгонро бо таъсири академияҳои нахустини тарҷумонӣ, тиббӣ ва фалсафӣ дар ин минтақа замина гузоштанд. Арабҳо ба сарзамине ворид шуданд, ки аллакай дастовардҳои илмӣ чор тамаддун (Форс, Ҳинд, Юнон ва Рим) таҳти омезиш ва таъсири мутақобила ба эҷоди тамоюлҳои нави илмӣ моил буд.

Натиҷаи ин омезиш ва сабзиши фикрӣ ногузир аз маҳдудиятҳои баъдии тамаддуни исломӣ аз буъдҳои ҷудогонаи он дар домони илмҳои фалсафӣ, тиббӣ, астрономӣ, риёзиёт, табиёт ва ғ. рӯ зад. Форобӣ, Берунӣ, Сино, Ал-Хоразмӣ, Хучандӣ, Киндӣ, Закариёи Розӣ, Умари Хайём, Насриддини Тӯсӣ, Ибни Рушд ва дигарон дастпарварони ин ҳамоиши илмӣ тамаддуни ҷаҳонӣ буданд. Ин навъ омезиш ва рушди мафкура дар ниҳояти қор таъсири худро ба мазмун ва мундариҷаи илми ҳуқуқ ва мафкураи ҳуқуқӣ расонд. Формулаи равишҳои ақлонӣ ва мантиқии ҳуқуқиро, ки сароб аз фалсафии юнону ҳуқуқи римӣ мегиранд мо дар зиёд аз масоилҳои ҳуқуқии матраҳнамудаи Имом Абӯханифаю Имом Абу Юсуф, фақеҳ Абӯҳафси Кабири Бухороию Абӯҳакими Самарқандӣ, Мотрудии Самарқандию Бурҳонддини Марғелонӣ ва дигарон эҳсос мекунем. Албатта, ин ҳанӯз ҳулосаи умумии мо нисбат ба

³⁷ Лебон Г. История арабской цивилизации. – Минск: МФЦП, 2009. – С. 433.

³⁸ Ҳамон ҷо. – С. 433-434.

ҳамоҳангии равишҳои ҳуқуқӣ ва усулҳои мантиқии ҳалли масоили мубрами ҳаётист, ки дар ашъори ҳуқуқшиносони ҳавзаи шарқию ғарбӣ ба назар мерасад. Ҳарфи чиддитари илмиро дар ин самт бояд рисолаҳои илмии дақиқтари компоротивистии олимони оянда бояд гӯяд. Чунин таъсиррасонӣ ва шаклгириро мо дар паҳнои умумитари равандҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ дарк мекунем.

Рушди илми тибби Хилофат дар аҳди халифа Мансур сарчашмаи худро аз академияи тиббии Чундишопури (Гундишопур) Сосониён, ки дар асри се аз ҷониби Шопури Сосонӣ бо ҷалби олимону файласуфони тахти таассуби динӣ рондашудаи римию юнонӣ бино ёфта буд, гирифтааст. Доир ба паноҳҷӯии олимони Искандария, Рим ва Константинопол ба академияи Чундишопури Сосонӣ, ки бо ҷурми мулҳидӣ аз ҷониби рӯҳониёни масеҳӣ айбдор шуда буданд, бо ишораи хоса муҳаққиқон Н.А. Фигуровский ва Давлатзода Д.³⁹ низ ёдрас шудаанд.

Дар бораи рушди илми тамаддуни исломӣ ҳанӯз дар паҳнои Хилофати аббосия ва баъд аз он дар сарзамини Шарқ шарқшиноси рус А. Сагадаев ҳақиқатнигорона қайд мекунад: «Ин имконияти рушди илм аз бисёр ҷиҳат маҳз ба хоҳири он ба воқеият табдил ёфт, ки арабҳо пас аз даврони Искандари Мақдунӣ нахустин маротиба тавонистанд дар зерӣ як ҳокимияти давлатӣ Шарқ ва Ғарби олами эллинистии ҳавзаи Баҳри Миёназамин ва олами тамаддуни ҳиндуэронию ба ҳам муттаҳид намуда, омили воқеии баҳрабардорӣ ва ҳамкориҳои судманди фарҳангхоро муҳайё созанд»⁴⁰.

Мардуми дар ин паҳнои бузург зерӣ як омили динӣ муттаҳидшуда имкон пайдо намуданд аз ҳазинаи донишҳои якдигар истифода баранд, дин низ дар он рӯзгор дар симои халифаҳои нисбатан озодипарвар⁴¹ то ҳадде ба омезиши фарҳангӣ муосидат намуда, худро аз тундравии бештари таассубон ҳифз намуда, имкони воридшавии урфу одатҳои халқҳои истилошударо ба фарҳанги исломӣ имконпазир гардонид ба рушди дохилии мазҳабӣ ва илмии паҳнои бузурги сиёсии минтақаи Шарқ имконҳои нав дод. Кӯчиши пойтахт аз Мадина ба Димишқ дар аҳди Уммавиён ва баъдан аз ҷониби Аббосия ба Бағдод раванди ташаккули

³⁹ Ниг.: Давлатзода Д. Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул. – Душанбе: ЭР-граф, 2017. – С. 252. Инчунин ниг.: Фигуровский Н.А. Очерк общей истории химии. От древнейших времен до начало XIX в. Ч. 2. Арабская алхимия. – М.: Наука. 1969.

⁴⁰ Сагадаев А. Восточный перипатетизм. – М.: Издательский дом Марджани. 2009. – С. 21.

⁴¹ Ба андешаи муҳаққиқон халифа Валид ибн ал-Йазиди шоир (743-744) ки шугли камонзанӣ дошт ба корхона даст мезад, ки ба бисёр анъанаҳои динӣ муҳолифат дошт. Ў яке аз хизматгорзани худро ба сифати намоёнда ба намозҳои ҷумъа мефиристод, ҳангоми камонзанӣ китобҳои диниро ба сифати нишон қарор медод. Халифа ал-Маъмуни аббосӣ низ аз зумраи шахсиятҳои озодипараст буд, ки дар дарбор баҳси олимону файласуфон ва диндоронро озод ташкил менамуд, ки ўро ба сифати «халифаи ғайримӯъминон» ёдрас шудаанд. Муфасссал ниг.: Социокультурные факторы развития свободомыслия мусульманского Средневековья. Сагадаев А. Восточный перипатетизм. – М.: Издательский дом Марджани, 2009. – С. 24.

давлати навро, ба истифодаи таҷрибаи низомҳои дунявии олами эллинистии хиндуэронӣ моил кард.

То лаҳзае, ки дин ва эътиқоди таассубгарони динӣ садди роҳи илму озодиҳо ва омешиши мусбати фарҳангҳо нагаштанд, илму фарҳанг дар шаҳрҳои ин тамаддун ба қадри зарурӣ вобаста ба талаботи ҷомеаи асримиёнагӣ рушд карданд. Ҳатто фалсафаи эллинизмро бо илми юнонӣ он қадаре, ки мутафаккирони исломӣ рушд доданд, ба қавли Ф. Роузентал, дигар дар ҳеч як тамаддун «онро бо чунин муҳиммият»⁴² таҳлил накардаанд. Ба исботи зиёди далелҳои илмӣ ва дастовардҳои баъдии мутафаккирони шарқӣ, ки дар навбати худ ба рушди илми Аврупои эҳё ғизо додааст, ҳулоса он аст, ки эшон танҳо шореҳону муфассирони осори илми эллинизм набуда, балки ба илми онҳо такони бузурги рушд дода, зиёд аз ғояю назар ва дастовардҳои нави илмиро ҳамчун хазинаи бузурги маърифат ба донишҳои инсонӣ ва маърифати ҷаҳонӣ зам намуданд.

Тарзе мебинем илм паноҳ меҷӯяд дар ҳар даври замон ба макони озодадешӣ, дастгирии зимомдорон ва шароити мусоид вай ҳаракат менамояд. Ин шароитро ба вай шароити зиндагии бадавӣ ва кӯчӣ бо ҷуртаю саҳронишинӣ думболи чорво табиатан дода наметавонист, балки мардуми маданиятдору шаҳрнишин бо дастрасии васоити илмӣ, рушди иқтисодӣ ва унсурҳои низоми идораи давлатӣ бо сиёсати фарогири илмӣ ва ташкили шаҳрҳо ағлаб муҳаё мекунад.

Дар ҳамоиши ҳамин унсурҳои марказии рушди илму иқтисодиёт ва ҳамовозии мавзунӣ онҳо тақдири салтанату давлатҳо тавҷам аст. Аз ин дидгоҳ авомили рушду нумӯш ва шикасти абарқудратони олам аз биёр ҷиҳат тобеи ҳамин қонуниятӣ рушди илму ҷомеа, иқтисоду озодиҳост, ки муҳаққиқони олам дар ин самт таҳлилҳои амиқ кардаанд⁴³. Имрӯз мо, мардуми мусулмон ва халқи Тоҷикистон бояд ба ин нукта тавачҷуҳ диҳем ва донем, ки маҳз илму дониш ва ақли инсонӣ имкон дорад зиндагӣ ва мафкураи миллатро ба рушду нумӯш ва саодати асл ҳидоят менамояд. Таассуб ва ҳурофот баръакс садди роҳи рушд мегардад. Бинобар он, воридшавии кишварро ба илми ҷаҳонӣ ва истифодаи дастовардҳои илмии Ғарбро дар баробари илми шарқӣ дуруст истифода намоем. Эҳтиром ва ҳифзи арзишҳои миллий, аз ҷумла, дунявиятро дуруст роҳандозӣ намоем. Имрӯз маҳз унсури давлати дунявӣ ва озодиҳои он, ки дар анъанаи идоракунии ниёғони мо вучуд доштанд, ба ҷомеаи анъанавӣ имкон медиҳад, ки мо парвози шоистаи андешаҳои миллиро ба сӯи илмҳои башарӣ таъмин созем.

⁴² Роузентал Ф. Торжество знания: Концепция знания в средневековом исламе. – М.: Наука, 1978. – С. 324.

⁴³ Муфассал ниг.: Кеннеди П. Взлеты и падения великих держав. Экономические изменения и военные конфликты в формировании мировых центров власти с 1500 по 2000 г. пер с англ. Е. Калугина, М. Леоновича. – Екатеринбург: Гонзо, 2018. – 848 с.

3.7. Хусусияти эътироф ва хифзи ҳуқуку озодиҳои инсон дар мамлакатҳои Осиё ва Африко

Қатъи назар аз он, ки қисмати давлатҳои Осиё ва Африко таърихи хеле кӯҳан доранд, ба мулки онҳо танҳо баъд аз муборизаҳои озодиҳонона ва озодии воқеии онҳо аз мустамликаҳои давлатҳои ғарбӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон бо мазмуни муосираш ворид гардид. Ҳиндустон, Эрон, Афғонистон Эфиопия, Миср ва дигар давлатҳои Африқои Шимолӣ мулкҳои буданд, ки дар баробари истиқлолияти сиёсӣ истиқлолияти ҳуқуқ ва озодиҳои шахсиро дар ибтидои асрҳои XVIII-XIX аз даст дода буданд. Қисмате аз ин давлатҳо, ки дар асри XX ҳамчун давлатҳои рӯ ба инкишоф шинохта шуданд, ду роҳи асосиро пеш гирифтанд: яке речаи конституционӣ-демократӣ (Ҳиндустон, Туркия, Филиппин) ва дигар авторитарӣ (давлатҳои араб, Марокко, Иордания ва ғ.).

Дар ҳарду речаҳои номбурда ҳуқуку озодиҳои инсон ба таври ба худ хос хифз карда мешуд. Мисол, дар Ҳиндустон бо таъсири ҳаракатҳои озодиҳои санадҳои конституционӣ оид ба ҳуқуқи инсон ҳанӯз дар байни солҳои 1919-1935 қабул шуда буд. Дар Индонезияи голландӣ бошад Шурои халқӣ дар зери таъсири ҳаракатҳои озодиҳои дар солҳои 20-уми асри XX таъсис ёфт. Ҳамин тавр, Афғонистон соли 1921, Миср соли 1927 ва Ироқ соли 1930 истиқлолияти худро эълон менамоянд. Баъд аз ҷанги дуҷонибаи Ҷазираи Ал Ҷазоир, Гвиана, Гваделупа мустақилиятро касб намуданд.

Дар солҳои 70-ум колонияҳои Португалия дар Африко ва солҳои 90-ум қисмати ҷанубӣ-ғарбии Африко – Ҷумҳурии Намибия истиқлолияти худро эълон менамояд. Ҳар як давлати истиқлолият ба дастоварда дар баробари истиқлолияти сиёсӣ ва ҳуқуқҳои сиёсии мардумро эътироф намуданаш, бо қабул намудани Конституцияҳои нахустини худ, ҳуқуқҳои фитрӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии мардуми озодиҳо расман эълон намуданд. Тарзе равшан мешавад, ҳуқуку озодиҳои инсон дар шароити муосир ба мазмуни аслаш танҳо дар паҳноии соҳибистиқлолии давлат имоконпазир мегардад. Маҳз истиқлол сарчашма ва кафили ҳуқуку озодиҳои инсон баромад менамояд. Бидуни истиқлолияти кишвар ҳуқуку озодиҳои инсон на танҳо маънӣ надоранд, балки ба маънои тоҷаш вучуд дошта наметавонанд.

Боби 4. Нақш ва мақоми ниёғони тоҷик дар ташаккули давлат, ҳуқуқ ва арзишҳои ҳаммонанди ҳуқуқи инсон

4.1. Гузориши масъала

Қои баҳс нест, ки давлат падидаи абадии ҷамъият нест. Вай дар зинаи инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ бо фарорасии омилҳои муайяни иҷтимоӣ-сиёсӣ ҳамчун зухуроти ногузири низоми тартибот шакл мегирад. Бо далоили таърихӣ ва бостоншиносӣ яқин аст, ки дар сарзамини имрӯзаи Тоҷикистон, ки таърихан маскан ва гаҳвораи сабзиши ҷомеаи инсонӣ ба шумор меравад, дар замонҳои қадим ва то таърих (рӯзгори одамони аввалия) зухуроти иҷтимоии табиати сиёсидошта ва таъсиррасонии ҳаммонанди ҳуқуқӣ, чун падидаи ба танзимдарорӣ арзи вучуд дошт.

Маълум мешавад, ки дар як вақти муайян, дар як замоне, аниқтараф дар давраи таърихии муйаяне ин ҳодисаҳои иҷтимоӣ тадричан бо муҳлати дурур дарози таърихӣ шакл гирифта пайдо шудаанд. Албатта, мо гуфта наметавонем ва дигарҳо низ гуфта ҳам наметавонанд, ки давлат дар сарзамини мо ва ё дигаре дар фалон сол ва ё даҳсола пайдо шудааст. Ин раванд дар назди таърихи инсоният давраи муайян аст, ки садсолаҳоро дар бар мегирад. Зеро омилҳои ҷудогонаи давлат чун зарурати идоракунӣ ва ё эътирофи ҳокимияти ашхоси ҷудогона ҳазорсолаҳо қабл аз шаклгирии давлат чун ташкилоти сиёсӣ пайдо шуда, дар ниҳоди оилаҳои ғайрииктисодию иқтисодӣ ва ҷамъияти тоавлодию авлодӣ ба миён омада, рушду нумӯ кардаанд. Бе мавҷудияти онҳо ногузирии минбаъдаи давлат ба ҷамъият аз маънӣ берун буд.

Гузашта аз он таърихи шаклгирии давлат дар давраҳои ниҳоии худ равандҳоеро аз сар мегузаронад, ки он аз сабаби номуайянии маълумотҳои таърихӣ ва танқисии кашфиётҳои археологӣ илмӣ зистшиносӣ, муҳаққиконро баъзан ба ақидаҳои шубҳанок оварда, фикрҳои вучудияти давлатҳои абарқудрату устувори сиёсиро рӯи кор меоварад. Чунин фикрҳои таърихшиносон ба қонунияти инкишофи ҷомеаи инсонӣ ва шаклгирии давлат аз бисёр ҷиҳат муҳлиф буда, проблемаи омузишу пайдоиши аввалин давлатҳоро дар таърихи умум ва халқиятҳои ҷудогона душвор месозад.

Ин масъаларо илми таърихи давлат ва ҳуқуқ бо усули ба худ хос, бо дар назари авомили пайдоиши унсурҳои ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва давраи ниҳоии шаклгирии он, бо гузориши чунин масъалаҳо ҳал менамояд:

1. Проблемаи идоракунӣ тодаватӣ ва ё авомили вучуд ва зарурати ҳокимияти ҷамоавӣ⁴⁴.

2. Пайдоиши давлатҳои аввалияи зироатпарварӣ ва ё давлатҳои ҷомеавӣ.

⁴⁴ Муфассал ниг.: Неъматов Н. Таджикиский феномен: теория и история. – Душанбе, 1997.

4.2. Мавҷудияти унсурҳои давлатӣ ва ҳуқуқӣ қабл аз пайдоиши давлат ва ҳуқуқ дар ҷамоаҳои потестарӣ

Қайд кардан ҷоиқ аст, ки дар тадқиқоти мо ҷамоаи ибтидоӣ дар сарзамини Тоҷикистон ва умуман он манотиқе, ки инсон имрӯза шакл гирифтааст, ду давраи мазмунан аз ҳам фарқкунандаро паси сар намунадааст:

Давраи аввал, замони ибтидоии ҷамоаи инсонист, ки инсон имрӯза аз нигоҳи зоҳирӣ ва ботинӣ шакл мегирад. Ин давра дар сарзамини Тоҷикистон аз аҳди палеолити поён (800 ҳазор сол қабл аз милод) то интиҳои палеолити боло сурат гирифтааст. Дар ин муддат инсон то таърих чунин шаклҳои ҳамзистии иҷтимоиро паси сар менамояд. Давраи рамагӣ, ваҳшигӣ, қабилаҳои то авлодӣ ва пайдоиши оилаҳои ғайрииктисодӣ. Дар ин давра, ки ба шаклгирии зоҳирӣ ва ботинии инсон имрӯза вобастагӣ дорад, элементҳои умумии рафтор ва иҷтимоиёт на ҳамчун қонуниятҳои иҷтимоӣ вучуд дошт, балки ағлабан тавассути қонуниятҳои табиӣ ва зарурияти мавҷудияти биологии одамони аввали эректус, пренандерталес, неандерталесҳо ба маҳдудшавии ноустувор рӯ ба рӯ мешуд.

Дар давраи ниҳии он, ки ба интиҳои палеолити боло 12 ҳазор сол қабл аз мелод ба сарзамини мо рост меояд, гузариш ба оилаҳои иқтисодӣ мушоҳида мешавад. Маҳз дар ҳамин давраи гузариш тағйиротҳои кулӣ дар ҳаёти минбаъдаи одамони аввали сар шуда, давраи дуввуми ҷамоаи ибтидоӣ давраи сохтори авлодӣ ва идоракунии потестарӣ оғоз меёбад.

Давраи сохтори авлодии ҷамоаи ибтидоӣ дар сарзамини мо тахминан аз 15-12 ҳазор сол қабл аз мелод оғоз шудааст. Он то пайдоиши нахустин қудратҳои сиёсии аввалия ва шаҳр-давлатҳои иттифоқи қабилаҳо (то ҳазораи 5 ва 4-уми қабл аз мелод) инкишоф ёфтааст. Ин муддат оилаҳои ғайрииктисодӣ ба оилаҳои иқтисодӣ мубаддал мегардад. Ҷои популясия (алоқаи бенизоми зану мард) ва промискуитет ба эндогамия ва экзогамия мегузарад. Яъне маҳдудшавӣ дар алоқаи зану мард мушоҳида мешавад. Шаклҳои ҳамзистии ҷамъияти авлодӣ-потестарӣ: авлод, қабила иттифоқи қабилаҳо – «дахюма фратемадато» ва ҷамоаҳои обҷақорӣ пайдо мешаванд.

4.3. Давлатҳои нахустини зироатпарварӣ дар сарзамини тоҷикон сохтори ҷамъиятӣ, шакли идоракунӣ ва хусусиятҳои ҳоси онҳо

а) раванди пайдоиши давлат

Дар сарзамини Осиёи Миёна дар ибтидои ҳазораи V ва IV-и қабл аз мелод ҷараёни гузариш аз иқтисодиёти азхудкунанда ба иқтисодиёти истеҳсолкунанда мушоҳида мешавад. Дар баробари ин шикорчигӣ ривоч ёфта, обҷақорӣ муқимӣ тавассути обанборҳо ташаққул меёбад. Маданияти ҳисорӣ, калтаминорӣ ва ҷайтунӣ чун зироаткорӣ муқимӣ

муносибатҳои ҷамъиятиро дар пахноии идоракунии мураккаби иҷтимоӣ рӯи кор овард. Эҳтимол меравад, ки маҳз чунин раванд шаклгирии давлатҳои нахустинро (протогосударство) дар Осиёи Миёна тезонид. Саразми таърихӣ дар интиҳои ҳамина даврон бо маданияти ҳосаи худ дар ҳазораи III қабл милод ҳамчун маркази кишварзӣ ва савдоии шаҳрҳои бостон таъсис ёфт.

Албатта, шакли мураккаби ҷамъиятӣ механизми мураккаби идоракуниро талаб мекард, шояд дар ҳамина давра нахустин қудратҳои заифи сиёсӣ пайдо шудаанд. Қашфиётиҳои археологӣ роҷеъ ба баробарии синфҳо ва стратификасияи (таксимбандии) ҷамоъаҳо роҷеъ ба вожидигарӣҳо маълумотиҳои дақиқ пешниҳод намудаанд. Ҷараёни инкишофи муносибатҳои иқтисодӣ, рушди нумӯи муносибатҳои иҷтимоӣ далолат бар он дорад, ки дар ин давраҳо гарчанде роҷеъ ба вучудияти давлат фикри устувор набошад ҳам, вале дар раванди шаклгирии он ҷои баҳс нест. Агар ин раванд дар зинаҳои минбаъда аз ҷониби муҳоҷирони ориёӣ вайрон намешуд, шояд имрӯз бо истидлол аз нахустин қудратҳои сиёсии ҳазораи III-и қабл аз мелод дар сарзамини тоҷикон устувортар баёни ақида менамудем.

Вале ин раванд равшан аст, ки аз ҷониби ориёӣҳо дар ҳазораи III ва ибтидои ҳазораи II қабл аз мелод вайрон карда шуд. Хучуми қабилаҳои кӯчманчӣ ва зироаткорӣ ориёӣҳои чорводор ба ин манотик, агар давлатҳои нахустинро набуд накарда бошад ҳам, раванди шаклгирии онро ба садсолаҳо ба қафо партофт. Ногуфта намонад, ки дар таърих ҳанӯз масъалаи ҳайсиати мардуми таҳҷоии маданияти калтаминорӣ, ҳисорӣ ва чайхунӣ ва мансубият ба ориёӣҳо доштан ва ё надоштанишон то ба охир ҳалли мусбати ҳамовозии илмидоштаро наёфтааст. То ин муддат тибқи маълумотиҳои археологӣ равшан мегардад, ки дар дохили маданияти ҳисорӣ усулҳои ҳоси мураккабгардии ҷомеа ривоч меёфт. Баъдтар бошад, таъсири истехсолоти давлатҳои тараққикардаи шарқӣ Миср ва Бобул ба иқтисодиёти маҳаллӣ ба ҷашм мерасад.

Равшан аст, ки ин ду омил мусбат раванди пайдоиш ва устуворшавии қудрати сиёсиро муназзам ривоч меод. Мо агар назари кӯчманчӣ будани ориёӣҳои нахустинро дастгирӣ намоем, пас хучуми ориёӣҳои дар муқоиса бо мардуми таҳҷой аз маданияти муқимӣ дур на танҳо ин равандро шикаст дод, инчунин ҷун қавми ғолиб ба ҷои иҷтимоиёти муқимӣ ҳаёти кӯчманчигиро овард, ки худ гувоҳи таъсири манфии ин ҳодиса ба пайдоиши қудрати сиёсӣ буд.

Ҳамина тавр, пайдоиши давлат ва мавҷудияти он дар сарзамини Тоҷикистон қариб ба ҳазор сол ба қафо партофта шуд. Ҳанӯз академик Б. Ғафуров ҳангоми тадқиқи маданияти ҳисорӣ изҳори ақида намуда буданд, ки ин ҳалқият ҳоло ба пуррагӣ омӯхта нашудааст. Забони онҳо тадқиқи худро наёфтааст. Эҳтимол меравад, ки дар ин замина қудратҳои

нахустини сиёсие низ мавҷуд будаанд. Муносибатҳои дохилӣ-авлодӣ дар нахустин ҷамъиятҳои дорои муносибатҳои иқтисодӣ истеҳсолкунандаи осӣёӣ дар ҳудуди маданияти ҳисорӣ, калтаманорӣ ва ҷайтунӣ дар ибтидои ҳазораҳои V-III қабл аз мелод хеле инкишоф ёфт. Муносибатҳои авлодӣ устувор шуда, гузариш ба сохти ҷавми падарӣ дида мешуд.

Дар сарзамини тоҷикон дар ибтидои асри биринҷӣ зиндагии муқимӣ дар ҳудуди ноҳияи Панҷакент низ аз рӯи кашфиётҳои археологӣ Саразм мушоҳида мешавад. Умуман гуфтан мумкин, ки дар ибтидои ҳазораи III қабл аз мелод сохтори авлодӣ-ҷамоавӣ хеле инкишоф ёфта буд. Оилаҳои иқтисодӣ мустаҳкам шуда, авлод чун шакли якҷояи корпоратсияи меҳнат, ки бо идоракунии интиҳобӣ асос ёфта буд, аз нигоҳи идоракунии ҷамоавӣ хеле пеш рафт. Ҷамоаҳои авлодӣ тибқи кашфиётҳои археологӣ як ячейкаи томи идоракуниро дар минтақаи муайян ташкил медоданд. Роҳбарии онро сарвари ҷамоаи авлодӣ, ки сарвари яке аз авлодҳои бонуфузро бар уҳда дошта, ба тариқи интиҳобӣ ва эътирофгардӣ ба сари қудрат омадааст, бар уҳда дошт. Баъдан ба тариқи мероси гузариши қудрат ба сарварони ҷамоа мушоҳида мешавад. Сарварони ҷамоаҳо пешво, яъне вождҳо меномиданд.

Тибқи тадқиқотҳои олимони низомии ҷамъиятии тамаддуни қадимаи мардуми ҳазораи III-и қабл аз мелод дар манотиқи Осиёи Миёна вобаста ба синну сол ба се гурӯҳ ҷудо мешуданд: пиронсолон, калонсолон ва наврасон.

Эҳтимол меравад, ки қувваи асосии истеҳсолӣ ва шикорчигиро аъзоёни болиғи ҷамоа яъне калонсолон бар уҳда доштанд. Баъд аз ба балоғатрасӣ тахминан аз синни 15 то 17-солагӣ наврасонро тавассути санҷишҳои ҷисмонии махсус (инитсиатсия) ба гурӯҳи калонсолон ҳамроҳ намуда, ба зиммаи онҳо вазифаҳои муайяни истеҳсолӣ ва меҳнатӣ гузошта мешуд. Инитсиатсия бо усулҳои гуногун, яъне бо санҷидани қувваи ҷавонон бо ҳайвонҳои ваҳшӣ гузаронидани қувваозмӣ байни онҳо ва ғайра амалӣ гардонида мешуд. Аҷиб он аст, ки танҳо баъд аз инитсиатсияро гузаштан ҷавонон ҳуқуқи иштирок дар шикор, дар маҷлисҳои авлодиро қабул намуда, имконияти оиладор шуданро пайдо менамуданд. Мӯйсафедон бештар ба корҳои тоатию динӣ банд гардида, нақши маслиҳатчиӣ авлодро иҷро менамуданд. Наврасон бошанд дар таъмини ҳамаҷонибаи ҷамоа қарор доштанд. Аз инитсиатсия духтарон низ қабл аз ба балоғатрасиашон мегузаштанд.

б) сохтори ҷамъиятӣ ва давлатӣ

Дар ҷамоаҳои авлодии ибтидои асри биринҷӣ сарзамини тоҷикон шӯрои ҷамоа ташкил ёфт. Шӯро аз сарварони авлодҳои иқтисодӣ бо ҳуқуқи ташкили маҷлиси умумии ҷамоа, ки аз шахсони болиғи бошишгоҳ иборат буд, масъалаҳои асосии ҷамоаро ҳал карда, дар ҳаёти иҷтимоии ҷамоа мавқеи муҳимро ишғол менамуд. Шӯро асосан

масъалаҳои иқтисодӣ: тақсими нозу неъмат, сафарбарии мардҳо ба шикор, тақсими одилонаи дастовардҳои шикор, тақсими маҳсулоти зироаткорӣ, ҳалли проблемаи обёрикунонӣ ва баҳсҳои молии байни аъзоёни авлодҳо, масъалаҳои ҳукукии: баррасии кирдорҳои ҷиноӣ ва шаҳрвнадӣ, татбиқи ҷазо то ронда шудани аъзои ҷамоа аз қабиларо ҳал менамуд. Маҷлиси умумии бошишгоҳ ва ҷамоа, ки аз ашхоси болиғ иборат буд, дар ҳолати ҳал намудани масъалаҳои муҳимми давлатӣ даъват мешуд.

Масъалаҳои рондан ва ё ба қатл расонидани ҷинояткорони вазнин, ҷанги байни ҷамоаҳо ва муҳоҷирати аъзои ҷамоаро аслан маҷлиси умумӣ ҳал менамуд. Дар дохили ҷамоа мавқеи асосиро, оилаҳои иқтисодӣ ишғол менамуданд. Онҳо чун ячейкаи асосии ҷамоа чи дар зироатпарварӣ ва чи дар шикор функцияҳои муайянро доро буданд. Оила акнун на танҳо бо алоқаи биологӣ, балки бо алоқаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ бо ҳам пайванд гардида буданд. Оиларо дар ин давраҳо гурӯҳи нимамуствақили одамони ҳамхун, ки меҳнати якҷоя намуда, моликияти якҷоя ба василаҳои истеҳсолот ва объектҳои ба дастамада доштанд, ташкил медоданд. Оилаи нав чунин умумиятҳоро соҳиб буд:

1. Алоқаи хунии фардҳо буд.
2. Муствақилияти нисбиро дар муқобили ҷамоа эҳтиром менамуд.
3. Ягонагии диниро дар парастии рӯҳи мурдагон дошт.
4. Оила умумияти иқтисодӣ дошт.
5. Хусусияти моногамиро касб карда буд.
6. Дар шакли эндогамӣ ва экзогамӣ зухур мекард.
7. Асбоби рӯзгор ва манзилҳои ибтидоии зистро соҳиб буданд.

Дар ин оилаҳои иқтисодӣ моликияти умумӣ ба маҳсулоти ғизоӣ ба манзилгоҳ ва замин равшан зоҳир шудааст. Мавҷудияти моликияти шахсӣ ба ашёи истифодаи фардӣ имконпазир буд. Никоҳи экзогамия нисбатан маъмул буд, эндогамия миёни пешвоён ва роҳбарони ҷамоа дида мешуд.

4.4. Ҳавзаҳои обҷақорӣ

Баъдан дар аҳди нуфузи ориёӣҳо дар ибтидои ҳазораи I қабл аз милод пас аз муддати сукуте дар инкишофи равобити иҷтимоӣ ва сиёсӣ дар манотиқи Осиёи Миёна боз афзоиши муносибатҳои идоракунии сураат мегирад. Ҳавзаҳои обҷақорӣ дар минтақаҳои ҷудогона пайдо шуда рушд мекунад:

1. Гургон дар ҷанубии баҳри Каспий, соҳилҳои дарёи Атрек.
2. Порт қисмати марказӣ ва ҷанубии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва манотиқи ба он ҳамҷавори Афғонистон ва Эрон. Соҳилҳои дарёи Гургон.
3. Марғиён соҳилҳои дарёи Мурғоб, қисмати шарқии Туркистон.
4. Ориё қисмати шимолӣ-ғарбии Афғонистон.

5. Бохтар шимоли Афғонистону ҷануби Тоҷикистон ва водии Сурхондарёи Ҷумҳурии Ўзбекистон.

6. Суғдиён дар шимоли Бохтар байни дарёи Ому ва Сир ва поёноби онҳо.

7. Хоразм дар ҳамсоияи Порт.

Қисмати асосии Тоҷикистони имрӯзаро ду хавзаи обҷақорӣ Бохтар ва Суғд ишғол намуда буд. Бохтар қисмати ҷанубии Тоҷикистонро аз қаторкӯҳҳои Ҳисор то қисмати шимоли Афғонистон дар бар мегирифт. Хавзаи обҷақории Суғд қисмати вилояти Суғди имрӯзаро ишғол менамуд.

Кашфиётҳои таърихӣ ва устуравӣ далолат бар он доранд, ки дар байни ҳазораи II ва I-и қабл аз милод мардуми манотиқи Осиёи Миёна соҳиби давлат буданд. Аз ҷумла, қудратҳои нахустини ориёӣҳо дар мулки Арянам Ваеҷаҳ ва ҳафт кишваре, ки сарчашмаи бозғитимоди таърихӣ Авесто ёдрас шудааст, далели бевосита аст, ки ин халқиятҳо дар зинаи идоракунии давлатҳои нахустин қарор доштаанд. Шакли идоракунӣ, мавҷудияти табақаҳо ва урфу одатҳо дар ҷомеаи авастой тибқи Авесто низ гувоҳи он аст.

Аз ҷониби дигар таъкиди қатъии вучудияти давлатҳои Пешдодиёну Каёниён дар сарчашмаҳои таърихӣ асрҳои миёна ин даъвоҳоро қотеътар менамоянд. Бо вучуди чунин таъкидот ҳоло таркиби давлатҳои ҳазораи ду ва ибтидои ҳазораи як ба пуррагӣ омӯхта нашудаанд. Вале ҳаминро қайд кардан шарт аст, ки давлатҳои нахустини зироатпарварӣ шакли идоракунии одӣ дошта, чун конфедератсияи қабилаҳои Тӯрон ва Эрон баромад кардааст.

То муттаҳидшавии баъдан ва пас аз шикасти Тӯрон ва Эрони бостон то нуфузи қудрати Мидиҳо онҳо дар шакли шаҳр давлатҳои хурд мустақилияти нисбиро доро буданд. Чунин қудратҳои хурд баъзан чунин низоми устувори идоракунӣ ва ҳарбиро доштанд, ки дар муқобили қудратҳои бузург на танҳо истодагарӣ менамуданд, балки дар бисёр муҳорибаҳо чунин қавмиятҳои бузургро шикаст меоданд. Маълумоти дақиқи таърихӣ роҷеъ ба иштироки мардони ғайри саккоӣҳо дар қўшуни модҳои Эрон ва муборизаи қаҳрамононаи масагетҳою саккоӣҳо дар мисоли шохсанамҳо Зарринаю Томирис мавҷуд аст.

4.5. Омилҳои пайдоиши давлат ва ҳукук

Бояд қайд намуд, ки он сабабҳое, ки дар пайдоиши давлатҳои шарқӣ таъсир доштанд, дар шаклирии давлат дар сарзамини мо таъсирҳо гузоштаанд. Дар баробари ин мо асоси пайдоиши ҳар давлат унсурҳои мухталифи ғояҳои пайдоиши давлатро дарк мекунем. Зеро давлат дар ҳама ҷо қариб аз назари сиёсӣ ва ҳуқуқӣ вазифа ва функцияҳои якхеларо иҷро мекунад. Бинобар он, ташаққули унсурҳои он хосияти умумиро касб менамоянд. Танҳо фарқият дар он аст, ки ас-

нои ин шаклгирӣ вобаста ба мазмуну моҳияти ҷуғрофиё, табиати истехсолот, заруратҳои шаклгирии ҳаёти иҷтимоӣ ва амсоли инҳо дар иртибот бо замон баъзе аз омилҳо равшантар аз худ дарак медиҳанд. Мисол, ҷое зарурати ғимоя аз қабоили таҳдидовар муттаҳидӣ барои ғимоя, ҷое ҷиҳати тақсими дурусти маҳсули меҳнати дастачамъӣ шартномаи иқтисодӣ, ҷое рушди муносибатҳои иқтисодии дохилӣ ба таснифи синфҳои бою камбағал ногузирии паст фаровардани шиддати синфӣ, дар маконе, ҷиҳати ба мусолиҳа овардани неруҳои қувватгирифтаи иҷтимоӣ, ҷое сиёсати забткоронаи қабилаҳои бузургшуда ва амсоли инҳо. Ин аслҳо ва омилҳо вобаста аз табиати таъсиррасониашон ба муттаҳидии ҳокимияти сиёсӣ ва ташкили давлат ҳамчун падидаи ҳуқуқӣ ва сиёсӣ назарияҳои шартномавӣ, классикӣ-синфӣ, зӯроварӣ, табиӣ ва ғ. дар илми назарияи давлат ба миён овардаанд. Ҳол он ки имкон дорад мо аслу омилҳои номбаршударо дар пайдоиши ҳар як давлат дар алоҳидагӣ то ҷое эҳсос кунем. Тафовут он аст, ки дар як ҷо яке бештару дигар камтар ба назар мерасад.

Бо назардошти ин гуфтаҳо равшан мегардад, ки раванди зуҳури давлатҳо дар сарзамини Осиёи Марказӣ аз чунин таъсиррасониҳои оммавӣ ва омилҳои маконӣ замонӣ берун набудааст. Вале бо вучуди ин ҳама пайдоиши унсурҳои давлатӣ вобаста аз авомили маокнию замонӣ боз як қатор хусусияту симатҳои худро дошт, ки раванди пайдоиши давлатро аз дигар минтақаҳо фарқ мекунонанд. Бо назардошти ин аломатҳо баъзе муҳаққиқон, пайдоиши давлатро дар ин манотиқ бо усули шарқӣ-осиёӣ эътироф кардаанд, ки вай чунин аломатҳо дошт:

1. Табиатан васеъ шудани оилаҳои иқтисодӣ ва ташкил гаштани авлод ва нахустин қабилаҳо дар асоси алоқаҳои хунӣ ва ҷуғрофӣ.

2. Зарурияти обёрикунонӣ ва меҳнати якҷоя дар заминҳои обёришаванда ҷиҳати ташкили зиндагии якҷоя.

3. Ташкили меҳнати якҷояи деҳқонони обчакор ва зироатпарвар, бо мақсади дастачамъона пеш бурдани корҳои саҳроӣ.

4. Идоракунии марказонидашудаи муносибатҳои иқтисодӣ ва табақаҳои истехсолӣ, ҳамчун иттиҳодияи бузурги иҷтимоӣ ва сиёсӣ.

5. Таъсиси иттиҳод бо мақсади дифоъ аз тохтутози қабоили кӯчамнчӣ.

6. Мавҷуд набудани асосҳои синфӣи истисмори одамон.

7. Чамъ намудани шахсони қобили меҳнати иттиҳод барои ғимоя, шикор ва корҳои саҳроӣ.

Давлатҳои нахустини ҷамоавӣ-табақавӣ тавре ишора шуд, хусусияти синфӣ ва истисморӣ надошта, ягона мақсадашон ҳалли проблемаи таъмини мардуми то рафт аз назари теъдод васеъшудаистода буд. Баъдан идоракунии марказонидашуда ва нигоҳдошти тартибот аввалан ҳамчун унсури низомнокии иттиҳод ва бо мурури замон ба сони қудрати ғимоятӣ ва бузургӣ дар муносибати мураккабгардида низ чун авомили

иловагӣ нақш гузоштанд. Ҳамин тавр, дар зинаи аввал давлатҳои нахустини зироатпарварӣ чунин вазифаҳои асосиро ба ҷо меоваранд:

1. Таъмини мардум ва тақсими меҳнату маҳсули меҳнат (адолатнокона).

2. Таъмини идоракунии марказонидашуда ва танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ.

3. Таъмини тартибот ва бехатарии мардум аз таҳдидҳои дохилӣ бо татбиқи вазифаи танзимнамоӣ ва пешгирӣ аз амалҳои номақбул.

4. Ҳимояи марзу бум ва аҳолии аз тохтутози қabilaҳои кӯҷӣ, ҳимоя аз неруҳои хориҷӣ.

5. Ташкили тақсими неруи қорӣ ва сафарбарӣ ба қорҳои азими обёрикунонӣ, сохтани дарғотҳо обанборҳо ва амсоли инҳо.

6. Вазифаи ба ҷавобгарӣ кашидани вайронкунандагонии тартибот функцияи додгоҳӣ ва иҷроӣ ҷазо.

Баъдан бо мурури васеъшавии вазифаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ давлатҳои сарзамини мо ба зинаи давлатҳои синфӣ қадам гузошта, дар паҳноии истисмори мазлумон ва таъсири кишварҳои ҳамсоя типии таърихӣ худро дар шакли ҷамъаии гуломдорӣ кашф менамоянд. Ин ба замони истилоии Ҳахоманишиҳо ва ҳукмронии қудратҳои баъдинаи аҷнабӣ рост меояд.

4.6. Навъбандии давлатҳои нахустин

Ба фикри мо, давлатҳои нахустини мардуми сарзамини Осиёи Миёна аз нигоҳи типии таърихӣ гуломдорӣ набуда, хусусияти зироатпарвариро доштанд. Шакли идоракунии онҳо ҷамъавӣ буда, ҳалли коллегиялии баҳсҳо дар асоси бартарии моликияти коллективӣ дида мешуд. Ҷамъаҳои обҷақорӣ аз нигоҳи иҷтимоӣ дар ибтидои ҳазораи I мураккаб гардида, табақаҳои муайяни иҷтимоиро, ки дар асоси вазоифи меҳнатӣ ба миён омада буданд, ҳамчун қисмҳои таркибии ҷомеаи синфӣ пухта расонд. Ин ҷо ҳақ ба ҷониби академик Н. Неъматов мебошад, ки давлатҳои ибтидои ҳазораи яқро давлатҳои табақавӣ-ҷамъавӣ номидааст⁴⁵.

Табақаҳои қармгарон, ҳунармандон, қаргарон, рағғанқашон ва ғайраҳо дар ин давра нуфузи қалон доштанд. Қарқашмаҳои бостоншиносӣ ва таърихӣ гувоҳи он аст, ки дар сарзамини Тоҷикистони таърихӣ ҳанӯз нишонаҳои типии таърихии давлатҳои гуломдорӣ дар нимаҳои аввали ҳазораи яқӣ қабл аз миқод далели қифиро надорад. Давлат дар сарзамини тоҷикон новобаста аз қӯшишҳои иттифоқи қабилавӣ ва авлодӣ чунин зинаҳоро то миёнаи ҳазораи I қабл аз миқод аз қар гузаронидааст:

⁴⁵ Неъматов Н. Таджикский феномен: теория и история. – Душанбе, 1997. – С. 31.

1) Давлатҳои нахустини зироатпарварӣ.

2) Давлатҳои ҷамоавӣ-табақавӣ.

Аз нигоҳи сохти давлатӣ онҳо чунин шаклҳоро доштанд:

1) унитарӣ бо мустақилияти нисбӣ ва баъзан пурра;

2) конфедеративӣ бо хусусиятҳои ҳарбӣ-муҳофизатӣ.

Шакли идоракунии онҳо умумияти ҷамоавӣ дошта, бо принципҳои интиҳобӣ, коллегиялӣ асос ёфта, ба мақомоти машваратӣ-идоравӣ таъя менамуд. «Даҳюма фратемадато» мақоми машваратии қабоиلى муттаҳидаи Тӯрон ва Эрон будааст.

4.7. Ҳукуки давлатҳои нахустин ва хусусиятҳои хоси онҳо

Албатта, қабл аз пайдоиши қудрати сиёсӣ ҳанӯз дар арафаи шаклгирии унсурҳои давлат ҳуқуқҳои табиӣ арзи вучуд карда, барои пайдоиши ҳуқуқҳои позитивӣ замина муҳайё мекард. Ҳуқуқ чун қавоиди рафтор, воситаи маҳдудкунии озодии одамон ва дар як маврид асли эътирофи расмӣ рафтори онҳо аз дигар ҷониб баромад карда, зина ба зина нақши худро дар танзими унсурҳои идоракунии ҷамъиятӣ васеътар менамуд.

Ҳуқуқ чун компоненти асосии мавҷудияти давлат дар шаклгирии он нақши беандоза муҳим дорад. Аз ин рӯ, ҳуқуқ дар давлатҳои нахустин дар баробари вазифаи танзимнамоияш воситаи асосии тавлиди қудрати сиёсӣ низ буд. Вақолати қудрат, тақсими меҳнат ва маҳсули меҳнат, таъмини тартибот ва идоракунӣ ҳамагӣ тавассути ҳуқуқ сурат мегирифт. Дар ин давраҳо нақши асосиро ҳуқуқи одатӣ, динӣ ва ҷамоавӣ, ки хусусияти нимапозитивиро соҳиб буданд ишғол менамуд.

Урфу одат чун анъанаи мусбат дар ҷамъият торафт устувор шуда, табиатан ба ҳукми тақрорёбии устувор даромада, тавассути таъсиррасонии коллективӣ ҳифз ва таъмин мегардад. Одат манбаи худро аз таҷриба ва ҳимояи манфиатҳо мегирифт. Ҳуқуқи динӣ аз табиати ҷаҳонбинии динӣ чун зарурати рафтори динӣ тавлид шуда, ба муносибатҳои ҷамъиятӣ таъсири бевосита мерасонд. Дар натиҷа меъёрҳои динӣ муносибатҳои ҳуқуқиро ба танзим мебаровард. Одатҳо аз муносибатҳои манфиатноки дохили оилаҳо ва авлодҳо сарчашма гирифта ба ҷонибдории аъзои оилаҳо «НАМНЯ» ва сарварони онҳо «НМАНАПАТӢ» ва «НМАНАПАТНӢ» тадриҷан ба ҳукми тақрорёбушарраф шуданд.

Ҳуқуқи ҷамоавӣ аз табиати идоракунии ҷамоаҳо пайдо шуда, барои нигоҳдошти тартиботи ҷамоа хизмат мекард. Манбаи эҷоди он маҷлиси умумии ҷамоа ва шурои сарварони авлод ва қabilaҳо ба шумор мерафт.

Баъзан хоҳишу дархостҳои пешвоён чун манбаи ин ҳуқуқ баромад менамуд. Ҳуқуқи ин давраҳо чунин аломатҳоро доро буд:

1. Ҳуқуқ вазифаи танзими муносибатҳои мураккабгардидаро иҷро мекард.
2. Ҳуқуқ мақсади ҳимояи манфиатҳоро дошт.
3. Манбаи эҷоди ҳуқуқ авлод, ҷамоа ва қавм ба ҳисоб мерафт.
4. Ҳуқуқ хусусияти дуалистиро дошт. Тасаввуроти динӣ бо ҳуқуқ зич алоқаманд буд.
5. Ҳуқуқ хусусиятҳои ритуалӣ ва шаклпарастиро касб мекард. Мисол, ҳангоми ақди никоҳ ҳатман духтарро се маротиба гирди ҳодисаи муқаддас оташ мегардонданд, ва ё бо об шӯстушӯ мекунониданд ва ғ.
6. Ҳуқуқ таҷрибаи қонунгузории давлатиро бо фаҳмиши имрӯза надошт.
7. Манбаи ҳуқуқ бештар ғайриақлӣ, ғайрирасмӣ буда, ба одатҳо бештар таъяс менамуд, ба ақл созгор будани он вобаста аз шароити татбиқпазириаш буд.
8. Ҳуқуқ мақсади истисморро надошт.
9. Ҳуқуқ аз ҷониби аъзои ҷомеа назорат мешуд ва аз тарафи пешвоён в амаҷлиси умумӣ татбиқ мегашт.
10. Ҷазои вазнин эҳтимол ронда намудан аз қабила ва ҷамоа буд.

ФАСЛИ III. НИЗОМИ ҲУҚУҚӢ ВА САРЧАШМАҲОИ ҲУҚУҚӢ ДАР ТАЪРИХИ ҶАҲОН

Боби 5. Давлатҳои Осиёи Миёна дар ҳайати салтанати Ҳахоманишиҳо. Сохтори давлатӣ ва ҷамъиятӣ

5.1. Тавсифи умумии империяи Ҳахоманишиҳо ва ташаккули он

Пайдоиши нахустин падидаи давлат ба маънои имрӯзааш дар қисмати ғарбӣ ва ҷанубии сарзамини форсизабонон ба нимаи дуввуми ҳазораи III қабл аз мелод рост меояд. Баъд аз сукути салтанати Аломиҳо, Модихо дар ибтидои ҳазораи I қабл аз мелод дар сарзамини форсизабонон ҳукуматҳои ҷудогонаи минтақавӣ ҳукмронӣ менамуданд.

Сарзамини Эронзамин қабл аз нуфузи Ҳахоманишиҳо муддатҳо ба тобеияти Аломиҳо, Ошуриҳо ва Модихо монда буд. Дар асрҳои VIII-VII-и пеш аз мелод қисмати шимолу ғарбии Эрон ба тобеияти давлати подшоҳии Монӣ шомил буд. Б. Ғафуров дар пайдоиши давлат дар мулки Эрон навишта буданд: «Тоифаҳои эронизабонон дар марҳалаи аввали нуфузи худ ба Эронзамин (аз охири ҳазораи II ва ибтидои ҳазораи I қабл аз мелод) ҳанӯз ба ҳамон дараҷаи тараққиёти иҷтимоию сиёсӣ, ки ба таъсиси иттиҳодияе мисли давлат имкон меода бошад, нарасида буданд»⁴⁶.

Фақат баъдтар дар натиҷаи омехташавии ин тоифаҳо бо як қатор вилоятҳои Эрон дар ҷорӣи дуввуми асри ҳафти пеш аз мелод давлати Мидӣ таъсис меёбад. Пас, давлати мидихо натиҷаи муттаҳидии сиёсии ориёӣҳо ва халқҳои таҳҷоии эронихост. Аммо давлати Ҳахоманишиҳо, ки баъди сукути мидихо ба сари қудрат меояд, нисбатан таҳаввули бештари ориёӣ дошт. Ҳахоманишиҳо раванди муттаҳидшавии халқу қавмҳои мухталифи Шарқи бостонро дар зери як қудрати кишвари ориёӣҳо ба нуқтаи волеаш расониданд.

Асосгузори давлати Ҳахоманишиҳо подшоҳи Форс Куруши II, ки сараввал вассали шоҳигарии модҳо (миддихо) буд, ба шумор меравад. Ӯ соли 550 пеш аз мелод модҳоро шикаст дода, тобегӣ худ ғардонд. Куруш худро подшоҳи Форс ва Модҳо эълон намуд. Тибқи маълумотҳои муаррихони қадим Ктесий ва дигарон то ташкили давлати Ҳахоманишҳо дар Осиёи Миёна давлатҳо дар шакли шоҳигарии Бохтар ва Суғд мавҷуд будааст. Ҳатто роҷеъ ба ҷанги бохтарӣҳо бо мидихо маълумотҳо дар сарчашмаҳо аст, ки дар он шоҳ Оксиарт қаҳрамонӣ нишон додааст.

⁴⁶ Ғафуров Б. Тоҷикон. – Душанбе, 1983. – С. 89.

5.2. Ҳучуми Куруши II ба Осиёи Миёна

Куруш баъд аз васеъ намудани қудрати худ дар мулки Эрон ба сарзамини таърихи Тӯрон дар назар доранд Осиёи Миёнаро лашкар кашида, мулкҳои Суғд, Бохтар, Марғиён ва Хоразмро дар солҳои 546-539 пеш аз мелод тасхир менамояд. Тибқи иттилои сарчашмаҳои таърихӣ соли 530 ҳангоми идомаи сиёсати ҳарбиаш Куруши II дар Осиёи Миёна аз ҷониби қорномаи қўшуни маликаи массагетҳо Томирис дар ибтидои моҳи август қушта мешавад. Оид ба қушта шудани ин шоҳи адолатхоҳ ва ислохотгаро аз ҷониби Маликаи массагетҳо Томирис миёни муҳаққиқини муосир дар партави эҳсоси миллатдӯстӣ андешаҳои гуногуни ихтилофмаъно мавҷуд аст. Вале иттилои сарчашмаҳои таърихӣ ба ин навъ баҳсҳо иртибот надошта то ба имрӯз миёни таърихшиносони ин давр машҳур ва маълум аст. Иттилои то ба имрӯз расида, ҳақиқат ва дурӯғин буданаш таҳлили дигар сарчашмаҳои бостонро тақозо менамояд.

Ҳақиқати таърихӣ он аст, ки истилогарон мулкҳои Осиёи Миёнаро ба пуррагӣ тасхир менамоянд. Халқ дар зери итоату истисмори дутарафа қарор мегирад, аҳволи иҷтимоии мардум вазнин мегардад. Шӯришҳои халқӣ бар ғосибон дар аҳди Дорой I дар Марғиён, Порт ва кишвари сакоӣҳо сар мезанад. Истилогарон бо кӯмаки хоинону ҳокимони дохилӣ ин шӯришҳо дар солҳои 522-518 бераҳмона пахш менамоянд. Ривояти қорномаи Шерак бо қаҳрамоноҳои мардуми таҳҷой ба ҳамин давра рост меояд. Ба ҳар ҳол муқовимати Эрони Ҳахоманишҳо бо мулкҳои Вароруд ин ҳамон идомаи ҷангҳои конфедератсияи Эрон ва Тӯрони бостонро дар замони баъдтар пас аз Пешдо-диёну Каёниён мемонад.

5.3. Сохтори ҷамъиятии халқҳои Осиёи Миёна дар аҳди Ҳахоманишҳо

Кишвари васеъшудаи Ҳахоманишҳо аз Сакоӣҳои паси Суғд то Эфиопия тӯл кашида буд. Бинобар он, сохтори ҷамъиятии он хеле мураккаб буд. Зеро халқҳои дар ин марзи васеъ сукунат дошта дар заминаҳои гуногуни тараққиёти иқтисодию иҷтимоӣ қарор доштанд. Сохти ҷамъиятии халқҳои Эрони шарқию Осиёи Миёна аз сохти ҷамъиятии Эрони ғарбӣ ба қулӣ фарқ мекард. Дар Осиёи Миёна гарчи муносибатҳои ғуломлордорӣ вусъат гирифта бошад ҳам, асоси хоҷагиро меҳнати ғуломон ташкил наменамуд. Ҳанӯз ҳам боқимондаҳои унсури давлатҳои нахустини обҷақорӣ бо аломатҳои низоми идораи табақавӣ ҷамоавӣ мавқеи назаррасро дошт. Сараввал деҳқонони обшинагӣ мавқеи асосиро ишғол намуда, соҳиби воситаҳои истеҳсолот буданд. Ҳатто замин дар аввал моликияти умумии обшина ба ҳисоб мерафт. Деҳқонон аслан соҳиби замин ва воситаҳои истеҳсолот буданд. Танҳо баъд аз ҷанд соли истисмор ва бастанӣ андозҳои гуногун заминҳо тавассути қарзҳои зиёд ба шахсони ҷудогона ва давлат баргар-

донида мешуданд. Акнун истилоҳи деҳқон аз доираи як марди хунарманди кишоварз ба соҳибони заминҳои калон табдил меёбад.

Забти Ҳахоманишиҳо раванди синфикунонии давлатро тезонида, ба ташкили типи таърихии давлати ғуломдорӣ ва мустаҳкамнамоии дастгоҳи давлат мусоидат намуд. Ин мустаҳкамнамоӣ дар он зоҳир мешафт, ки раванди нисбатан адолатпарваронаи ташкили қудрат дар байни халқҳои шарқии эронӣ, ки дар асоси моликияти умумии замин ва деҳқонони озоди обшинагӣ бо нигоҳ доштани одатҳои сохти авлодӣ дар миқёси кишварҳои хурд-хурд бо ҳокимони маҳаллӣ дар як шакли муайяни ҷамоавӣ қарор дошт, аз ҷониби истилогарон вайрон карда шуда, қувваи асосии сиёсӣ ва ҳарбии ҳокимон пурзӯр шуда, истисмори одам аз тарафи одам дучанд шуд. Ин раванд ба афзоиши зиддият дар ҷамъият мусоидат намуда, суръати парокандашавии сохти ҷамоавӣ-табақавиро тезонида, ба ташкил ва ташаккули низомии давлатӣ-синфӣ қувват бахшид.

Мувофиқи маълумотҳои таърихӣ, суғдиҳо бештар ба зироатпарварӣ машғул буда, аз давраҳои қадим аз дарёи Зарафшон истифода менамуданд. Чорводорӣ дар Бохтар ва Хоразм тараққӣ карда буд. Хунармандӣ, ресандагӣ, оҳангарӣ ва заргарӣ дар шаҳрҳои калони минтақа хеле тараққӣ кардааст. Шаҳрҳои ободу зебо зиёд будаанд. Африсиёби қадима, Мароқанда ва Ӯ Самарқанд аз мубодилаи маҳсулот низ тараққӣ дошт.

Мулки Марғиён бо тоқпарварӣ машғур буд. Шаҳри қадимаи Марв дар ҳамин давраҳо асосҳои иқтисодии инкишофи худро бино намуда буд. Дар он ҷо боғбонҳо ва тоқпарварони моҳир хеле зиёд буданд. Дар Бохтар зироаткории обӣ ва лалмӣ вусъат дошт. Дар асрҳои V-IV дар ҳамҷаворӣ канали ҳозираи Вахш наҳре барои обёрии минтақаҳои доманакӯҳ бунёд гардида буд. Тибқи кашфиётҳои археологӣ маълум гардид, ки дар ин давраҳо пешаи кулолгарӣ, хиштрезӣ, бофандагӣ, оҳангарӣ, биринҷудозӣ ва ғ. хеле ривож ёфтааст.

Муаррих Кузмина чунин ақида дорад, ки аҳолии муқими сарзамини Тоҷикистон дар он рӯзгор ба се табақаи асосӣ ҷудо мешуд: **чанговарон, коҳинон ва табақаи озоди** ҷамъият. Бештар ба сифати табақаи озоди ҷамъият дар қисмати осӣи Миёна муҳаққиқон сақоихоро мешиносанд. Сақоӣҳо ҳатто нишонаҳои махсуси худро чун олотҳои юғ, омоч, табарзин ва ҷом соҳиб буданд.

Чун давлатҳои салтанатӣ сарҳади васеъ доштаанд, лашкаркашон ва ҳокимони онҳоро тибқи Авесто «ратайяштар» баъдан «артешдорон» меномиданд. Минбаъд, аз ин гурӯҳ артешдорон кумандонҳо пайдо мешаванд. Авесто аҳолии он давраро ба чор гурӯҳ ҷудо менамояд:

1. Ратайяштар.
2. Атраван, коҳинон.
3. Вастро фшуйант – барзгарон.
4. Хути – нокомилхуқуқҳо

Дар ин давраҳо коргарони фикрӣ, ки чун маслиҳатчиёни ҳокимон, нигоҳдорандаи одатҳои динӣ, ҳуқуқӣ ва тарбиятгарони насли наврас баромад мекарданд, вазифаҳои гуногуни тарбиявиро иҷро мекарданд.

Мураккабии сохтори ҷамъиятӣ дар аҳди Ҳахоманишиҳо боз ба он асоснок мегардад, ки муҳоҷирати мардум ба мулкҳои ҷудогонаи салтанат чи ихтиёрӣ ва чи маҷбурӣ вусъат меёбад. Ҳатто дар аҳди Ҳахоманишиҳо ҷунониҳо дар Бохтар зиндагӣ мекарданд. Тибқи маълумоти Ҳеродот Ҳахоманишиҳо одат чунин буд, ки қавмҳои саркашро ва ё духтарони онҳо дар мулкҳои дур бадарға менамуданд. Мисол, дар аҳди Дорои I духтарони қавми Иониҳо ба Бохтар муҳоҷир намуда буданд ва ё мардуми шаҳрҳои Барка ва Ливияи Юнон ба Бохтар муҳоҷир шуда буданд.

Ғуломшавӣ баъд аз истилои Осиёи Миёна аз ҷониби Ҳахоманишиҳо афзоиш меёбад. Сарчашмаи зиёдшавии ғуломон чи аз ҳисоби асирон ва чи аз ҳисоби деҳқонони обшинникҳои муфлисгашта ба назар мерасид. Шоҳҳои Ҳахоманишӣ баъзан тамоми шаҳрҳои муқобилиятнишондодаро ба ғуломӣ табдил медоданд. Мисол, Дорои I тамоми одамони шаҳри Баркаро ғулом намуда, ба сатрапи Бохтар муҳоҷир намуд. Ғуломон аз Осиёи Миёна бошад, ба дигар минтақаҳои империя муҳоҷир мешуданд. Мисол, соли 512 ғуломзанҳо аз Бохтар ба Бобул фурухта шуданд⁴⁷. Дар низоми идораи Ҳахоманишиҳо одат чунин буд, ки ҳатто роҳбарони сатрапияҳо – хшатрапаванҳо дар мулкҳои мухталиф аз намоёнлдагони ҳалқиятҳои гуногуни сатрапҳои дигар таъин мешуданд. Теъдоди сатрапияҳои ҳахоманишӣ, ки ҳар як ба мисли як давлати мустақил баромад мекард ба 20 адад мерасид.

5.4. Тобеъияти молии кишварҳои Осиёи Миёна ба салтанати Ҳахоманишиҳо

Дар қатори боҷи давлатие, ки сатрапҳо ба ҳокимияти марказӣ медоданд, боз онҳо андозҳои иловагӣ ва натуралӣ низ ба марказ раван мекарданд. Ҳеродот дар чунин ақида аст, ки андоз барои сар додани об аз дарғот алоҳида буда ва он ба боҷ дохил намешуд. (Ҳеродот, III, 117). Бояд қайд кард, ки дар он рӯзгор як шакли махсуси истисмори одамон, дар моликияти худи ҳоким нишон нигоҳ доштани объектҳои азими истехсолӣ ба мисли обанборҳо ба ҳукми анъана даромада буд. Ҳокимони марказӣ обанборҳои азимро дар дасти худ нигоҳ дошта обро бо музд ба заминҳои деҳқонони озод сар медоданд.

Маълумоти таърихӣ низ шаҳодат аз он медиҳанд, ки дар он рӯзгор каналҳои зиёди обёрикунӣ ва обанборҳо мавҷуд буд. (Ҳеродот, III, 117). Ва чунин обанборҳо ба моликияти шохони Ҳахоманишиҳо мансуб буд.

⁴⁷ Ниг.: Ист. Турк. ССР. – С. 71 (ин фикр аз маълумоти Ксенофонт. Киропедия, IV, 5, 56).

Мувофиқи маълумоти Ҳеродот аҳолии маҳалҳо дар ҳолатҳои нарасидани об ба назди шоҳ намояндагони худро фиристода дар баробари итоат ба амру фармонҳои ӯ ба вай боз андозҳои иловагӣ медоданд. Дар Марғиён дар ин давра якчанд обанборҳои азим пайдо мешавад, обёрикунии минтақаҳои беобр таъмин намудан манбаи даромади шохони Ҳахоманишӣ ба ҳисоб мерафт. Ба ғайр аз рустаниҳои гандумӣ боз пахта, кунҷит ва дигар рустаниҳои мавриди истеъмол эҳтимол кишт карда мешуд.

Мавҷудият ва кандани чунин каналҳои сунъӣ дар сарзамини Осиёи Миёна дар он аст, ки дар ин сарзамин истифода аз меҳнати ғулом зарурати оммавӣ дошт. Ғуломон на хонагӣ, балки давлатӣ низ буданд. Аз ҷониби дигар, дар чунин як зинаи баланд баромадани масъалаи обанбор ва манъ намудани он барои истифодааш шаҳодат аз он медиҳад, ки зироаткорӣ низ аз риштаҳои тараққикардаи хоҷагидорӣи халқҳои Осиёи Миёна буд. Агар дар Марғиён дар ин давра ба кандани каналҳо ва сохтмони обанборҳо⁴⁸ сар карда бошанд, дар қисматҳои дигари Осиёи Миёна обанборҳои мавҷуд буданд, ки аз онҳо қабл аз шохони Ҳахоманишӣ андоз мерӯёнданд. Ин гувоҳи он аст, ки дар қисмати Осиёи Миёна меҳнати ғулом ҳанӯз қабл аз омадани Ҳахоманишӣ ба ин минтақа аҳаммияти ҷамъиятӣ пайдо карда буд, вале ин корро дар баъзе марвидҳо бо ҳашари умумӣ иҷро мекарданд. Эҳтимол фарзияи дигар низ аз ин ба миён ояд, шояд канал бо ёрии ҳамдигарии деҳқонони озод қанда шуда аст, агар чунин бошад ҳоло ин чиз асосҳои илмӣ хешро аз ҷониби муҳаққиқон интизор аст.

Ҳудуди Осиёи Миёна дар аҳди Ҳахоманишӣ ба чор сатрапия шомил буда, ҳар сол ба миқдори муайян боҷи давлатӣ бо ҳисоби таланта⁴⁹ ба ҳокимияти марказӣ боҷ месупориданд. Тибқи иттилооти таърихӣ:

1. Қабिलाҳои кўчманчии соҳили баҳри Каспий ба сатрпияи XI шомил шуда, ҳар сол ба миқдори 200 таланта молиёт месупориданд.

2. Мулки Бохтар ба сатрапияи XV шомил шуда, ҳар сол ба миқдори 360 таланта боҷ месупорид.

3. Саккоиҳо ва Масагетҳо ба сатрапияи XII шомил шуда, 250 талантаро ба уҳда доштанд.

4. Хоразм, Суғд ва Порт ба сатрапияи XVI дохил шуда, ҳар сол 300 таланта бар уҳда доштанд. Ҳамин миқдори боҷҳои супоридашаванда гувоҳи он аст, ки мулки Бохтар дар муқоиса ба дигар минтақаҳо ҷи бузургии молӣ ва даромади иқтисодӣ доштааст.

⁴⁸ Массон. О работах Южно Туркменистанской, Экспедиции, Тезисы докладов на сессии Отделения Исторических наук и пленума ИИМК АН СССР. – М., 1954. – С. 42.

⁴⁹ Таланта баробари 30 кг нукура.

5.5. Идоракунии давлатӣ

Роҳбарии кишварҳои маъмурии сатрапияро сатрапиҳо, ки пештар хшатрапаванд «ҳомии шоҳигарӣ» ном доштанд, ваколатдор буданд, ки онҳо аз ҳисоби маъмурон ва ҳокимони маҳаллӣ интиҳоб ва таъин мешуданд. Аммо Доро вазъи иҷтимоию сиёсиро ба инобат ғирифта, хшатрапавандро қатъиян аз ҳисоби мардуми форсҳо таъин менамуд. Ин буд, ки ниёғони мардуми форсизабонон ва зардуштиён дар мулкҳои мухталиф дар аҳди Ҳахоманишиҳо иҷрои вазифаҳои роҳбариро бар дӯш доштанд.

Дар аҳди Куруш ва Комбиз ҳокимияти шаҳрвандӣ ва ҳарбӣ омехта буд. Доро дар ислоҳоти худ ин ду қудратро аз ҳам ҷудо намуда, ваколатҳои дунявиро аз ваколатҳои ҳарбии қумандонон то ҷое ҷудо намуд. Дар натиҷа хшатрапавандҳо чун сардорони сиёсӣ чунин ваколатҳоро доштанд: ҳокимони дунявӣ, сарвари ҳукумати кишвар, роҳбари ташкилии корҳои муҳимми сиёсӣ ва молиявӣ, ваколатҳои судиро иҷро менамуданд. Ҳамчунин ғаёлияти хоҷагӣ ва қабули андозро дар мулк назорат менамуд, таъмини беҳатарии мулк, ҳокимони маҳаллиро назорат мекард.

Ҳуқуқи сикка задани тангаҳои миссин ва нуқрагиро доштанд, дар ҳолатҳои оромӣ ва тинҷию амонӣ хшатрапаван шумораи муайянқунандаи Ҳимояқунандагони худро соҳиб буд. Артиш пурра тобеи фармондеҳ сарвари ҳарбии мулк буда, тамоми ваколатҳои ҳарбӣ бар души онҳо вогузошта шуда буд. Албатта барои мо дарки чунин таснифи ҳокимияти ҳарбӣ ва дунявӣ дар як давлати ғуломдорӣ қисман ҳарбӣ то умқаш нофаҳмо аст. Зеро қумандонон дар чунин шароитҳои лашкаркашӣ ҳоҳноҳҳо ваколатҳои васеъро аз худ менамоянд. Лекин эҳтимол дар ин давра аз ҳисоби дуруст ба роҳ мондани вазифаҳо ва таъмини молиявии қушун дар мулкҳои Ҳахоманишӣ чунин мураккабии муносибат вучуд надошт, ки дар бораи он маълумоти таърихӣ ҳомӯш аст.

Фармондеҳи ҳарбии сатрапияҳо танҳо тобеи шоҳони Ҳахоманишиҳо буданд. Баъд аз ислоҳоти Дорои I дар соҳаи идоракунии давлатӣ чунин тақсими ваколатҳои ҳарбӣ ва дунявӣ вайрон мешавад. Як қатор хшатрапавандҳо тобеи қумандонҳо ва ё дар баъзе аз мулкҳо ҳарду вазифаро як сатрапӣ иҷро мекард. Муҳлати ваколоти сатрапӣ-хшатрапаван муайян набуд. Мувофиқи одат то он вақте ки ӯ қодир буд, ҳукм меронд. Албатта, дар баъзе ҳолатҳо шоҳ онҳоро аз вазифа сабукдӯш менамуд.

Дар таркиби як қатор сатрапиҳо сарҳади якҷанд давлатҳои хурд ворид мегашт. Чунин хусусият ба сатрапҳои дурдаст хос буд. Мисол, ба сатрапи XVI Хоразм, Суғд ва Порт дохил буд. Дар чунин сурат хшатрапавандҳо низ бо ёрии ҳокимони маҳаллии халқиятҳои тобегӣ, ки дар шакли маликҳо, шоҳҳо ва мансабдорони дигар баромад мекарданд, идоракунии давлатро ба роҳ мемонданд.

Механизми давлатӣ ва тарзи ташкили он. Шоҳ – шоҳи шоҳон мақоми олии идоракунии империяи Ҳахоманишиҳо буд. Тамоми ҳуқуқҳои сиёсӣ ва ҳарбию ӯ бар уҳда дошт. Аз ҷумла, таъин намудан ва аз вазифа озод намудани мансабдорони давлатӣ вазифаи асосии ӯ ҳисоб меёфт. Барои дуруст ба роҳ мондани чунин як империяи бузург дар назди шоҳ конселярияи шоҳӣ таъсис дода шуда буд. Конселярия ҳамчун коргузор ва ташкили кори аппарати шоҳӣ баромад намуда, механизми идора намудани империяро аз ҷониби шоҳ таъмин менамуд. Идораи марказии давлатии империя дар маркази маъмурии Ҳахоманишиҳо дар шаҳри Сузах ҷойгир буд. Вале дар марказҳои бузурги дигар, ки қаблан тараққӣ карда буданд, шӯъбаҳои коргузории калон низ вучуд дошт. Чунин канселярияҳо, ки шумораи зиёди котибон ва мансабдоронро дар бар гирифта буд, дар мулкҳои Бобул, Экбатан, ва Мемфис низ буданд.

Дар давраи Ҳахоманишиҳо таъин намудани сатрапҳо, танҳо ба доираи ҳокимони маҳаллӣ вобастагӣ надошт. Балки баъзан шахсият ва алоқаи ӯ бо шоҳ ин чизро муайян мекард. Таърихшинос Арриан хотиррасон менамояд, ки парфиянин Амминаспа дар асри IV сатрапи Миср буд ва сипас ба хшатрапавани Парфия таъин мегардад. Маълум мешавад, ки дар таъин намудани ҳокимон хизмат ва эътиқоди онҳо нисбат ба шоҳ мавқеи аввалиндараҷаро ишғол мекард⁵⁰.

Дар назди хшатрапаванд-ҳокими сатрап котиб барои қайд ва тартиби ҳуҷҷатҳои давлатӣ ва мансабдори махсус барои идораи молия мавҷуд буд. Назорат аз болои сатрапҳо махсусан «полиси махфӣ», ки хабарҳо ба марказ мебард, иҷро мекард. Дарачаи олии назоратӣ аз болои сатрапҳо бар дӯши мансаби давлатии «Ҳазорапта – тысячи начальник» буд, ки ӯ дар як маврид сарвари гурди шоҳӣ буд⁵¹. Конселярияи сатрапҳо аз бисёр ҷиҳат ҳамонаки канселярияҳои марказии шоҳӣ махсус мешуд. Сарвари коргузори сардори конселярия буд, ки тобеи хшатрапаван буд. Дар конселярия боз мансабҳои: хазинадор, ки андозҳо қабул намуда нигоҳ медошт, хабаррасонҳо, ки хабарҳо ба марказ ба сатрап ва аз сатрап ба марказ мерасонданд, мавҷуд буданд. Инчунин ҳисобчиҳо, ки ба ҳисоб намудани сарфу харчи хазина машғул буданд, муфаттишони судӣ, ки дар тафтиш ва таҳқиқи баҳсҳои ҳуқуқӣ ба ҳокимон ёрӣ мерасонданд, ворид мешуданд.

Дар давраи ҳукмронии Куруши II забони давлатии қисмати ғарбии империя забони аромей муқаррар шуда буд. Баъд аз ислоҳоти Доро ин забон ҳамчун забони дипломатӣ ва мушовараи байни сатрапҳо ба қисмати шарқии империя низ нуфуз ёфт. Ва канселярияҳо дар асоси хатти аромей забони коргузории давлатиро пеш мебарданд. Дар баъзе сатрапияҳо барои коргузории дохилӣ дар қатори забони давлатии

⁵⁰ Ниг.: Ист. Турк. ССР. – С. 70.

⁵¹ Ниг.: Ист. Ирана. – С. 53.

аромей забони маҳаллии худро истифода мебарданд. Дар Миср забони мисрӣ, дар пойтахти форсҳо забони алломиҳо истифода мешуданд.

Дар дастгоҳҳои давлатӣ баъд аз истило мавқеи асосиро дар сатрапияҳо форсҳо ишғол мекарданд. Онҳо бештар ба сифати хштрапаванд ва ё судяҳо ба маҳалла равон карда мешуданд. Лекин таҷрибаи халқҳои дигар низ дар давлатдории Ҳахоманишиҳо хуб истифода шудааст. Зеро қисмати зиёди мансабдорони сатрапҳо ба сифати судяҳо, сарварони шаҳр, роҳбари конселярияҳо, сарвари умури сохтмони назди шоҳӣ одатан: бобулиҳо, мисриҳо, яҳудиҳо, арамейҳо, алломиҳо ва ғ. буданд. Дар хочагидории шоҳии ҳахоманишҳо ҳисобчиҳо алломиҳо буда, назоратчиён ниёғони форсҳо буданд. Дар давраи шоҳии Дорои I кӯшиши кодификатсияи ҳуқуқи халқҳои забтшуда ба миён омад.

5.6. Омезиши тамаддуни ҳуқуқӣ дар аҳди Ҳахоманишиҳо

Ҳуҷҷате маҳфуз аст, ки дар асоси он хштрапавани мисрӣ уҳдадор шудааст, ки донишмандони ҳуқуқи мисиро ба Сузи равон кунад, то ки онҳо маҷмуи қонунҳои мисиро, ки то омадани форсҳо мавриди татбиқ буданд, тартиб диҳанд. Кодификатсия соли 495 то мелод ба анҷом мерасад. Шоҳони Ҳахоманишиҳо дар танзими муносибатҳои дохилӣ аз ин қонунгузорӣ истифода намудаанд. Судҳои шоҳӣ ба ин қонунгузорӣ то дараҷае итлоат намуда, тобеи хштрапавандҳо буданд. Ҳуқуқи бобулиҳо барои танзими муносибатҳои Шарқи Наздик дар давраи Ҳахоманишиҳо ҳамчун намуна хизмат мекард. Ҳуқуқи хусусии бобулиҳо қариб, ки бетағйир монд. Бо вучуди он муттаҳид шудани низоми ҳуқуқии сатрапиҳо дар доираи идеологияи ягонаи давлатӣ ва ҳам наздикнамоии онҳо дида мешавад.

Дар замони Дорои I ислоҳоти давлатӣ дар ҷодаи ҳуқуқ моликият таҷассуми худро дар қонунгузорӣ ёфт. Заминҳое, ки аз халқҳои асиршуда мегирифтанд, ба моликияти аъзоёни шоҳӣ ва ҳокимон дода мешуд, ки онҳо аз супурдани андоз озод буданд. Шаклҳои супурдани заминҳои шахсӣ ба иҷора ба муҳлатҳои гуногун дида мешавад. Мисол, форсе бо номи Богамирӣ писари Митридат замини худро, ки дар Бобул буд ба як бобулие бо номи Мураш ба муҳлати 60 сол ба иҷора медиҳад⁵². Ба иҷора додани ҳавлии истиқоматӣ низ дида мешавад.

Миқдори калони заминҳо аз ҷониби шоҳ бо шахсони хизматнишондода тухфа мегардид, баъзан як вилояти бузург чунин инъом мешуд, ки соҳиби нави он ҳамагуна ҳуқуқҳоро нисбат ба он минтақа дошта, ҳатто ҳуқуқи суд намудани шаҳрвандони он минтақаро бар уҳда дошт. Ҳамин ҳодиса ва таҷриба гувоҳи он аст, ки ҳуқуқи тухфа кардани мулкҳо ба сони иқтаъ ханӯз қабл аз омадани арабаҳо дар мулкҳои Ҳахоманишӣ ҳамчун рукни ташкили қудрат ва идоракунии мулкҳо

⁵² Ниг.: Ист. Ирана. – С. 55.

вучуд дошт. Онҳо чунин инъомотро якумра меросӣ мегирифтанд. Гуфтан мумкин, ки институти иктаъ, ки онро мансуби давлатҳои исломии асри X-XII медонем ва Периханян онро мансуб ба Сосониён медонад, ҳанӯз хеле пеш аз аҳди Ҳахоманишиҳо дар асрҳои V-IV пеш аз мелод вучуд доштааст. Чунин заминдорони калон ҳамчун зинаи мустақили идораи давлатӣ баромад намуда, дорои институтҳои давлатии ҳарбӣ, судӣ ва маъмурӣ буданд.

Каналҳои калон ба моликияти шоҳ шомил буда, барои истифода аз он ба шоҳ ҳаққи муайяни пулӣ медоданд. Аз ҷумла, канали Акес дар Осиёи Миёна ба моликияти шахсии шоҳ мансуб буд. Дар қатори канал, ҷангал, даромад аз баҳр ва ҷашмаҳо ба шоҳ мансуб буд. Шоҳ ҳуқуқи додани истифодаи каналҳоро ба иҷора дошт. Иҷорагир дар навбати худ онро ба субиҷора, ба заминдорони хурд барои истифода медод. Чунин ташкили ҳуқуқии гузариши замин гувоҳи ҳуқуқи рушдкардаи давлати Ҳахоманишӣ аст. Ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва молумулки навъҳои шартнома тибқи оилаи ҳуқуқии зардуштӣ дар пояи баланд танзим шуда буд.

Микдори муайяни заминҳо ба ҳарбиён дода мешуд ва онҳо пас аз истифодаи замин, андоз барои олооти меҳнат месупурданд.

Вазъи ҳуқуқии ғуломон. Дар Осиёи Хурд, Бобулистон ва Миср меҳнати ғулом мавқеи асосиро ишғол менамуд ва ғуломдорӣ низ инкишоф ёфта буд. Нисбат ба қисматҳои ғарбии империя дар форс ва Осиёи Миёна ғуломӣ на он қадар инкишоф ёфта буд ва ин чиз хусусиятҳои хо-си зухурии худро дошт. Ғуломони форсро одатан «гарда» меномиданд, ки онҳо хонагӣ буданд. Чунин ғуломонро дар давлати алломиҳо «курташ» меномиданд. Курташ ва гарда ҳамчун ғуломони шоҳӣ низ баъдҳо баромад мекарданд. Курташро одатан ғуломони гурӯҳӣ меномиданд, ки онҳо дар объектҳои сохтмонӣ ва хоҷагидорӣ шоҳӣ хизмат намуда, ҳаққи хизмат мегирифтанд. Ба гурӯҳҳои курташ, ки зиёда аз сад ва ҳатто то ҳазор нафар мерасиданд (аз байни онҳо) мансабдорон: даҳякҳо ва садякҳо роҳбарӣ мекарданд.

Маълум мешавад, ки принсипи идораи қўшуни Чингиз ва Темур таҷрибаи кӯхани таърихӣ ва дунявиро доштааст. Музди онҳо дар давомияти моҳ ҳисоб мешуд. Ғуломон низ вобаста ба ихтисосашон меҳнат менамуданд. Барои меҳнат мардҳо то 30 кг гандум, занҳо бошанд то 20 кг ва ҷавонон аз 0,5 то 15 кг гандум ҳаққи хизмат мегирифтанд. Микдори ғуломонро Ҳахоманишиҳо аз ҳисоби забти давлатҳо зиёд намуда, меҳнати ғуломиро асоси истеҳсолоти ҷамъиятӣ мегардонанд.

5.7. Пул ва муомилоти пулӣ, бучаи давлатӣ

Дар давраи ислоҳоти Дорои I дар империя чунин намудҳои дирҳамҳо буд:

1. Шоҳӣ.
2. Сатрапӣ.

3. Провинсиалӣ-минтақавӣ бо расми шоҳ.

4. Тангаи маҳаллии кишвари тобеи шоҳ.

Доро бо ислоҳоти пулии худ тамоми муносибатҳои пулии империяро дар ҳудуди салтанати худ ба як шакли пулӣ муайян кард – «Дорики тиллоӣ», ки аз 8,4 гр иборат буд. Маҳз ҳамин дорики тиллоӣ ба рушди савдо ва қудрати молиявии давлатдории Ҳахоманишиҳо таъсири мусбат гузошт.

Муносибатҳои савдоӣ хеле тараққӣ карда буд. Ҳуқуқ ба ғайр аз сарчашмаҳои динии Авасто сарчашмаҳои одатии худро дошт. Тангаҳои Ҳахоманишӣ асосан мисин ва нукрагӣ буданд, ки дар онҳо сурати шоҳ сикка задашуда буд. Тилло ҳамчун ашё баромад мекард ва чун пул қариб, ки истифода намегардид. Муносибатҳои савдоӣ хеле тараққӣ карда буд. Аз ин чиз он шаҳодат медиҳад, ки роҳҳои савдои Лидия, Осиёи Хурд, Бобул, Сузи Персопол ва Песарпадӣ ва ё роҳи қорвонии Бобулистон (Вавилон) Эқботан ва Бохтар дар таърихномаҳо дар аҳди Ҳахоманишинҳо бисёр ёдрас шудааст⁵³.

Бучаи умумии давлати Ҳахоманишиҳо дар ҳаҷми тангаҳои тиллоӣ баъд аз забти Искандари Макдунӣ форсро маълум мешавад, ки ба 49 ҳазор таланта баробар будааст, аз он 40 ҳазор дар шакли ҳулла ва 9 ҳазор дар шакли танга. Тангаҳои шоҳӣ фақат бо иҷозати шоҳ сикка зада мешуд. Ҳаҷми умумии тангаҳои тиллоӣ нукрагии империя дар давраи охири ҳукмронии ӯ ба 235 ҳазору 630 таланта баробар будааст. Пул дар давлати Ҳахоманишиҳо барои додан ба хизматчиёни қироя, савдои дохилӣ ва байналмилалӣ, нигоҳ доштани захираи анбори шоҳӣ ва амсоли инҳо масраф мешудааст. Лекин қисмати асосии маблағҳо дар ҳазина нигоҳ дошта мешуд, ки ин ҳолат то ҳадде сади роҳи инкишофи муносибатҳои савдоӣ мешуд. Дар гузаштаи шарқ чунин одати нигоҳ доштани тангаҳои тиллоӣ нукрагӣ дар ҳазинаи ҳокимон нишонаи бойигарӣ ва бузургии давлатдори будааст. Шояд ин ба сабабе буд, ки ашёи хоме, ки барои чунин арзишҳои пулӣ истифода мешуд қиммати молӣ ва пулиро бидуни сикка задан доро буданд. Аз Суғд лочувард (лазурит) ва сердолик, аз Хоразм фируза ва тавассути Бохтар тиллои Сибирӣ ба маркази Ҳахоманишиҳо бурда мешуд.

5.8. Сипоҳ (Артиш, Сарбоз)

Лашкар аз ду қисм иборат буд: саворагон ва пиёдааскарон. Саворагон аз ҳисоби намояндагони табақаи болои ҷамъиятӣ ва пиёдагон аз ҳисоби барзгарон таъсис дода мешуд. Бештар шахсони қироя дар артиш хизмат мекарданд. Ҷавҳари артишро 10 ҳазор сарбози ҷонсупорон ташкил медод, ки онҳо мутлақан ба табақаи болоии форсҳо маҳсуб буда, муҳофизони асосии шоҳ ҳисоб мешуданд. Дар

⁵³ Ниг.: История Ирана. – С. 59.

минтақаҳои забтшуда корпусҳои ҳарбӣ таъсис дода шуда буд, лекин дар онҳо намояндагони халқи забтшуда мавҷуд набуд. Сарбоз аслан даъватӣ буда аз ҳудуди зиндагиашон дар ҳолатҳои зарурӣ ба хизмат сафарбарӣ мегаштанд.

Дар сарҳадҳои давлатӣ ба ҳарбиён додани заминро манъ намуда буданд ва онҳо ҳамчун гарнизонҳои ҳарбӣ беҳатарию берунии империяро таъмин менамуданд. Аз чунин гарнизонҳо дар аҳди Ҳахоманишиҳо мумкин аст ном бурд Элефантинаро дар Нил, ки дар сарҳади Миср ва Нубия равон буд. Тибқи маълумотҳои таърихӣ, таркиби чунин гарнизонҳо аз ҳисоби аскарон омехта буд: форсҳо, хоразмиҳо, бохтарию юнониҳо ва ғ. дар онҳо хизмат мекарданд. Ҳарбиён дар чунин гарнизонҳо бо оилаҳояшон ҳаёт ба сар мебуданд. Ҳар сад нафари онҳо як гурӯҳи мустақилро ташкил медоданд, ки номи онро бо номи кумандонашон ёдоварӣ мекарданд.

Боби 6. Ёлломиаи Куруши Кабир – нахустин санади меъёрӣ роҷеъ ба ҳуқуқи озодиҳои инсон

6.1. Куруши Кабир эҳдоқунандаи ҳуқуқи озодиҳои инсон

*«Чунин гӯяд Худованд ба баргузидаи худ
Куруш: Ман туро аз дасти рост медорам, то
ки ба ту халқҳо тобеъ гарданд ва бандҳоро аз
миёни шоҳон дарҳам мезанам, то ки барои ту
дарҳо кушода шаванд ва дарвозаҳо пӯшида на-
шаванд; Ман пешопеши ту кӯҳҳоро ҳамвор ме-
гардонам, дарҳои мисинро nobуд месозам ва
ғалақаи оҳаниро мешиканам»⁵⁴».*

Ин суҳанонро аз китоби муқаддаси Инҷил хонда, беихтиёр ба фикр
фурӯ меравӣ, ки Куруш чӣ гуна шахсе буд, ки роҷеъ ба ӯ Худованд дар
китоби осмонии худ Инҷил изҳори назар намудааст.

Албатта, як чиз мусаллам аст, ки бидуни бузургии хосса ва
хислатҳои олии намунавии хотирмон ба гумон аст, ки номи ин шахс-
ро дар китоби илоҳӣ қойгир намоянд ва нисбати ӯ бо чунин эҳтиром
як дин, як фарҳанг ва як тамаддуни хосаи бегона изҳори назар
намояд.

Катибаҳо, навиштаҳои таърихӣ ба он назаранд, ки бузургии ин
шоҳ дар адлу инсоф ва эҳтироми рақибони сиёсӣ ҳифзи шарафи
халқҳои тасхиршуда будааст. Ин хислати ӯро аз сарчашмаҳои таърихӣ
бостонӣ ба вижа ин мақомро дар китоби осмонӣ дарёфта, суҳанони
асосгузори мактаби ҳуқуқи табиӣ ва шартномаи ҷамъиятӣ Гуго Грот-
сийро ба ёд меорӣ: «Азбаски ҳуқуқи табиӣ азали ва абадӣ, Худованд, ки
барояш дурӯғ бегона аст, наметавонист чизеро муқобили ин ҳуқуқ амр
фармояд». Инчунин, таъкидоти возеҳи оятҳои каломӣ рақибонӣ, ки: «Ва
Худо ҳар киро хоҳад, ба сӯи роҳи рост ҳидоят мекунад»⁵⁵, «Ба дурустӣ,
ки ӯ Доноӣ Боҳикмат аст»⁵⁶ ва «... музди некӯкоронро nobуд намеку-
над...»⁵⁷ ҳамагӣ ба андеша мебарад, ки Куруш шахси одӣ ва аз зумраи
шоҳони муқаррарӣ набудааст.

Барои чӣ мо дар ин ҷо хосса суҳанони Гуго Гротсийро овардем, на
ин ки каси дигареро, дар ҳолате, ки дар бораи адлпарастӣ ҳақиқат
гуфтан ҷумлаи қулли китобҳои осмонӣ ва зиёд аз бузургони олам ҳарф
задаанд. Сабаб дар он аст, ки байни онҳо ва рисолати илмӣ амалиа-
шон ҷи дар амлакардҳои сиёсии Куруш ва ҷи дар назарияи илмӣ шарт-

⁵⁴ Инҷил. Китоби Пайғамбар Исай, боби 45.

⁵⁵ Қуръони карим. Сураи Бақара. Ояти 213.

⁵⁶ Қуръони карим. Сураи Юсуф. Ояти 83.

⁵⁷ Қуръони карим. Сураи Юсуф. Ояти 90.

нома ва чанги адолатноки Гуго Гротсий, равишҳои умумӣ ва робитаи бевоситаи инсонгарой мавҷуд аст.

Куруш ба таърих ҳамчун сарлашқари додрас, ҳукмдори инсондӯсте, ки ба ҷангҳо аз рӯи зарурат ворид шуда, дар рафти он адолатро риоя мекард ва ба халқу қabilaҳо озодӣ ва хушбахтӣ мебахшид, дохил шудааст. Гротсий бошад аввалин олимест, ки аз лиҳози назариявӣ қоидаҳои пешбурди ҷангҳои адолатнокро собит намуда, ҳимояи ҳуқуқи инсон ва халқҳо аз муҳимтарин нуктаи доди ҳақ медонистааст.

Куруш ба халқҳо озодии вичдон, ҳуқуқ ба худмуайянкунӣ пешниҳод намуда, шароит фароҳам овард, ки қавмҳои кучак дар баробари халқҳои бузург дар пешбурди мубодилоти байналхалқӣ бо ҳаққи баробар ширкат варзида, ба омезиши анъанаҳо ва фарҳангҳо ва шаклгирии тамаддунҳои бостон саҳмгузор бошанд. Гротсий бошад асосҳои илмӣ ҳуқуқи халқҳо ро ҷиҳати баҳамой ва муошират собит сохта, ҳуқуқи байналмилалӣ оммавино таҳия карда, онро дар муқоиса бо ҳуқуқи дохила афзалиятнок ҳисобид.

Аҷиб он аст, ки Куруш дар сарғаҳи ғояе амалан меистод, ки пас аз ду ҳазор сол онро Гротсий ба илм ворид кард. Гротсий бунёдгузори ҳуқуқи байналмилалӣ замони нав гардид. Куруш қоре карда буд, ки пас аз тақрибан ду ҳазор сол ҳуқуқшиносии ҳолландӣ онро назаран таҳия намуд. Дар таърихи давлатҳои бостон ёфтани чунин давлате ғайриимкон аст, ки мисли Ҳахоманишиҳо дар роҳи расидан ба сулҳ, тартибот, ҳамкорӣ, неқӯаҳволии халқҳо, ривҷи низомӣ идораи маҳал, рушди шаҳрҳо ва тамаддунҳо хизмат карда бошад. Ҳахоманишиҳо ба сари қудрат дар он давра омаданд, ки давлатҳои бостонӣ Шарқ дар марҳилаи нузул қарор доштанд.

Сулоаҳои ориёӣ Осиёи Марказӣ бошанд маҳз ана дар ҳамин вақт дар бораи қудрат ва рушди сиёсии худ дар ҳама соҳаҳои ҳаёт воқеан ҳуқуқ арза намуда, ғаёлона раванди худмуайянқуниро оғоз карданд. Ҳахоманишиҳо, ки асоси сохтори давлатӣ худро дар заминаи ақли эҷодгари инсонӣ ва адолати оини зардуштӣ тавсеа доданд, на танҳо худро ҳамчун давлати мустақил ба олами бостонӣ муайян карданд, инчунин дар самти танзими ҳуқуқӣ ва ташкили сохтори давлатӣ дастовардҳо ва муъҷизаҳо ба вуҷуд оварданд. Дар воқеъ онҳо бо дастовардҳои худ на танҳо худро муаррифӣ карданд, инчунин дар қори вориси ҳуқуқӣ давлатҳои бостонӣ Шарқ иқдом намуданд.

Қолибияташ он ҳолат аст, ки онҳо ба мисли бисёре аз империяҳои аз нав пайдо гардидаи Шарқ, бо роҳи таҳриб ва вайронсозии арзишҳои қаблӣ нарафтанд, балки тарзҳои дар дигар минтақаҳои рушнаёфтaro хифз ва роҳҳои паҳн намудани онҳо ро ҳамчун унсури милли-маҳаллӣ дар ҳамон замон ҷустуҷӯ намуданд. Ҳахоманишиҳо воқеан пули табадули фарҳанг ва тамаддуни халқҳои қадимаи Шарқ гардиданд ва пайдоиши конфедератсияи давлатҳои ориёиро замина гузоштанд.

Идоракунии давлатии устувор, низоми рушдкардаи иртиботи нақлиётӣ, интиқоли озодонаи мол аз роҳҳои байналхалқии ҳифзшаванда, артиши пурқувват, низоми боадолати додгоҳӣ ва дигар аз дастовардҳои сатҳи давлатӣ, ҳаматарафа ба инкишофи ин давлат мусоидат намуданд. Сабабҳои чунин бо тезӣ рушд ёфтани давлати ҷавони Ҳахоманишиҳо дар асли худ мухталифанд.

Дар ин ҷо ҳам омилҳои объективии ғурурезии давлатҳои қадима ва ҳам субъективӣ – шахсият ва қатъияти зимомдоронро, ки дар таъсиси салтанати худ нақши махсус бозидаанд, бояд ба инобат гирифт. Дар ин росто зимнан, қайд намудан зарур аст, ки ҳар яке аз шоҳони ҳахоманишиҳо бо равиши хосаи худ ба ҳайси як пешвои сиёсӣ ва пешбарандаи ҳокимияти олий ба ин омилҳо тақон бахшид.

Дар байни шоҳони Ҳахоманишиҳо Куруши Кабир ва Дуро мақоми махсусро сазовор мебошанд. Ин шоҳон, на танҳо дар сулолаи ҳахоманишиҳо, балки дар байни шоҳони бузурги таърихи башарӣ нафарони ба худ баробарро кам доранд. Катибаҳо ва амрҳои барҷомондаи шоҳони Ҳахоманишиҳо, на танҳо моҳияти ҳукмронии онҳоро кушода медиҳад, онҳо ба навъи аъло адолатнокии ақида ва мақсади ин сулоларо тасдиқ менамоянд.

6.2. Куруши Кабир: қарорҳои адолатнок

Асосгузори салтанати Ҳахоманишиҳо Куруш шоҳи доно, ҳирадманд ва боадл будааст. Вай ҳамчун сиёсатмадори дурандеш хуб медонист, ки халқеро, ки мақсади муборизаашро мефаҳмад, мағлуб кардан мушкил аст. Аз ин хотир ӯ ба сарлашқарон имкон наметод, ки ба ғорату торочи шаҳрҳо ва дигар нуқтаҳои аҳолинишини қаламрави забтшуда машғул шаванд. Зиеда аз он, вай дар ҳама ҷо ба сохтмон ва тармими биноҳои ҷамъиятӣ, ибодатгоҳҳо ва маъбадҳои вайроншуда машғуд буд. Куруш маъбадҳоро дар Бобулистон, Ошур ва Элам ва девори шаҳрии Бобулро барқарор намуд. Бисёре аз халқҳои он давра дар симои Куруш на истилогар ва ҳаробкор, балки шоҳи шаҳрсозӣ меҳрубонро медиданд.

Ӯ аз шоҳон ва ҳокимони таҳҷойи дида дар ҳудудҳои забткардаашро адлро бештар тавсеа медод. Ба ақидаи муаллифи китоби «Таърихи Эрон», аз ҳама шаҳри дурдаст дар Шарқ, ки Куруш бунёд намудааст, Киропол (ҳозира Истаравшан) мебошад. Дар ин бора ҳамчунин таърихшиноси қадим Арриан ёдрас шудааст. Бо фармони Куруш дар Байтулмақаддас (Иерусалим) маъбади куҳан барқарор ва аз нав сохта шуд. Дар ин бора дар Инчил чунин навишта шудааст: «Дар соли аввали ҳукмронии Куруш – шоҳи Форс, ҷиҳати иҷрои сухани Худованд аз забони Иеремия, эҳдо кард Худованд рӯи Курушро шоҳи форсхоро ва вай дар тамоми паҳноӣ подшоҳии худ шифоҳӣ ва хаттӣ эълон кард: Чунин гӯяд Куруш подшоҳи Форс! Ҳама подшоҳии заминро ба ман Худо-

ванди Осмон дод, ва Ё маро хидоят кард, ки барои Ё дар Ерусалим-Иудей хонае бунёд кунам...».

Ҳамин тавр, санъати шаҳрсозии Куруш ҳамчун шоҳи боистеъдод, хирадманд ва поквичдон, дар ҳаёти сиёсии минбаъдаи он беҳад нақши бузург бозидааст.

Дар бораи сифатҳои сиёсӣ, ҳарбӣ ва ташкилотчигии Куруш иттилои бештарро аз қорҳои таърихшиносони қадим Ҳеродот ва Ктесий мевард. Ин гуна маълумот дар навиштаҳои муҳаққиқони муосир Б.А. Тураев, В.В. Струве, И.М. Дяконов ва дигарҳо низ мавҷуданд. Он ҳолате, ки Куруш дар фурсати кӯтоҳ се салтанати ҷаҳонӣ Модҳо, Лидия ва Бобулро соҳиб гашта, дар паҳноии ҷуғрофии онҳо давлати наву мутамарказро бунёд намуд, худ шаҳодати зиёд аз истеъдод ва нуфузи ӯст.

Муҳаққиқон Ф.Т. Тоҳиров ва (А.Ғ. Холиқзода) низ қайд намудаанд, ки «Куруш ба таърих ҳамчун сарлашқари одил ва ҳокими башардӯст ворид гаштааст, ки ҷангҳои адолатнок мебуд ва ба халқиятҳои кавмҳо озодӣ ва хушбахтӣ меовард. Куруш ба халқиятҳо озодии вичдон ва ҳуқуқи худмуайянкунӣ пешниҳод карда, ба онҳо имконияти пешбурди муомилоти байналмилалӣ ва нигоҳдории робитаҳои хориҷӣ бахшид, ки ба омехташавии анъанаҳо ва тамадунҳо мусоидат намуд»⁵⁸. Дар ҷои дигар иброз менамоянд, ки «ҳолати аҷоиб он аст, ки Ҳахоманишиҳо монанди бештари дигар империяҳои шарқӣ дар роҳи вайронкунӣ ва харобнамоии арзишҳои пешиниён қарор нагирифта, балки баръакс, онҳо тарзу воситаҳои нигоҳдорӣ ва паҳнкунии чунин арзишҳо дар минтақаҳои дигари тараққинакарда ҷустуҷӯ менамуданд»⁵⁹.

Аммо барои мо бештар дигар сифатҳои шоҳи далер, ки барои эътирофи он ҳамчун шоҳи одил асос гардиданд, диққатҷалбкунанда аст. Алалхусус, сифати қонунгузори одиле, ки манфиат ва озодии халқҳои таҳти тобеияти салтанатро ҳимоя менамуд. Чунин сиёсат халқҳоро ҳарос намебахшид, балки ба онҳо имконияти ихтиёран (бидуни муҳориба ва ҷанг) ба империяи Ҳахоманишҳо ҳамроҳ шуданро фароҳам меовард. Охири он ба мо ва бисёре аз муҳаққиқони дигар ҳуқуқ медиҳад, ки Курушро на истилогару таҳрибкор, балки шоҳи ҳақим ва беҳад дуррандешу хирадманд эътироф намоем.

Вай ба мисли дигар асосгузори салтанатҳо, албатта, ба гумон аст, ки чунин як давлати бузургро танҳо бо даъвати одӣ ва хоҳиши халқҳо ташкил намуда бошад. Ё низ мисли дигар шоҳони қадим лашқаркашиҳо мекард, ба қаламрави худ ҳудуд ва вилоятҳои навро тариқи истифодаи қудрат ҳамроҳ менамуд. Лекин ҳамаи инро вай бо

⁵⁸ Таҳиров Ф.Т., Холиқзода А.Ғ. Декларация Великого Кира как первый исторический источник о правах и свободах человека. Права человека: история, теория и практика // Под ред., д.ю.н. Диноршоева А.М. и д.ю.н. Азизова У.А. – Душанбе, 2016. – С. 9-19.

⁵⁹ Ҳамон ҷо.

зоҳир намудани одамгарӣ ва оқилӣ дар доираи одоб ва усулҳои нисбатан одилонаи ҳарбӣ ба даст оварда, бо рақибон эҳтироми муносибро ба ҷо меовард. Фарҳанги сиёсии вай тибқи сарчашмаҳо, дар ҳақиқат инсонгароёна ва башардӯстона будааст. Ӯ ҳаракатҳои худ ва қарорҳои қабулнамудаашро умқан дарк менамуд ва васлияти онҳоро бо хостаю омоли мардуми таҳҷой ба ҳадди имкон таъмин мекард. Тибқи сарчашмаҳо ва катибаҳои бостонӣ ӯ дар лашкаркашию кишваркушоиҳои он тавре рафтор мекард, ки танҳо ду ҳазор сол баъд аз ӯ дар бораи пайравӣ бо чунин усулҳо Г. Гротсий асарҳо эҷод кард ва ҷӯяндагони асрори адолат дар паҳнои кишваркӯшоиҳо ба ҳикмати он сарфҳм рафтанд.

6.3. Озодии вичдон дар Эъломияи Куруши Кабир

Бо вучуди инкишоф ва тараққиёти беҳад, ҷаҳони муосир нуктаҳои нозук ва умдатарини пайравӣ ба динро, ки кайҳо бояд ба одату рамузи халқҳо табдил меёфт, ханӯз ҳам дар сатҳи қонунгузорӣ тариқи иҷборӣ ҳифз ва таъмин менамояд. Озодии пайравӣ ба дин ва эътиқоди ботинии инсон дар ҳар давраи замон шартҳои муайянкунандаи сатҳи ҳукуку озодиҳои фард буда, дар рӯзгори муосир маҳаки адолатнокии давлатҳои демократӣ ва ҷомеаҳои озод маҳсуб мегарданд. Ин масъала дар масири таърихи бостон низ аҳаммияти баландро доро буд.

Чӣ подшоҳони одил ва чӣ золим ба таври ба худ хос бо озодии вичдон муносибат мекарданд. Ҳатто подшоҳон ва ҳокимони ғолиб, ки озодии пайравӣ ба дини халқҳои забтгардидаро ба инобат намегирифтанд, дар бехтарин ҳолат ҳаёти сулоларо кӯтоҳ менамуданд. Файласуфи машҳури фаронсавӣ Волтер ба ҳақ навиштааст: «Бо давлат қор на чунон аст, ки бо дин бошад: Венетсия қонунгузории худро ислоҳот карда, рушд намуд, аммо вақте ки хошанд ба католицизм ислоҳот ворид созанд, Аврупо дар хун оғӯшта гашт».

Куруши машҳур ханӯз дар аҳди бостон дарк менамуд, ки «бо дин қор на чунон аст, ки ба мисли давлат». Маҳз аз ҳамин дидгоҳ Сарлашқари бузург хангоми воридшавӣ ба Бобул дар соли 539 то мелод «Эъломияи маҳсус дар бораи озодии вичдон» баровард, ки дар он ба бобулиҳо на танҳо озодии парастии худоёни худро пешниҳод намуд, балки худ низ баҳри худои онҳо Мардук ғановатҳо қурбонӣ кард. Дар эъломияе, ки то кунун бо забони бобулӣ маҳфуз мондааст, гуфта шудааст: «Манам шоҳи шоҳон, шоҳи бузург, шоҳи тавоно Куруш, ҳамчун шоҳи Бобул, Шумер ва Акада, шоҳи ҷаҳон давлат... Бидуни хунрезӣ Бобулро гирифтаам ва ҳама маро бо хушнудӣ пазируфтанд...»

Куруш бе ҳарб ба Бобул дохил шуд ва сокинони мамлакатро аз ранҷи ҳокими золим Набонид халос намуд, ки дар аҳди он «халқи Шумер ва Акад (яъне Бобулиҳо) ба мисли мурдаҳо буданд». Куруш ба сокинон дахлнопазирии ҳукуку озодиҳоро қафолат дода, дар мамлакат

сулхро чорӣ намуд. «Ман дар тахти шоҳони Бобул нишаста будам. Мардук - Худои Бобул маро эътироф кард ва халки Бобулро амр намуд то ба ман итоат намоянд. Ман бошам бо эҳтиром ба ӯ (Мардук) муносибат мекунам...»

Дар баробари сабукиҳои маънавӣ ва фарҳангӣ Куруш худро ба одату анъанаи мардуми Бобул наздик гирифта, салтанати худро дар Бобул на ҳамчун ҳукмфармои аҷнабӣ, балки мисли як ҳукмфармои худӣ муаррифӣ мекард, зеро ӯ расман эълон дошт, ки ҳокимиятро аз дасти ҳудои Мардук қабул кардааст ва зимнан маросимҳои муқаддаси ин қавмро иҷро менамоям.

Ҳамин тавр, агар баъд аз мағлубияти шоҳи Модӣ – Астиоғ, Куруш шаклан подшоҳии Модро нигоҳ дошт ва расман ба унвони шоҳони модӣ: «шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи кишварҳо»-ро зам намуда, худро ба сифати ҷойгузини ин мақом эълон намуда бошад ҳам, акнун вай унвони нав «шоҳи Бобул, шоҳи кишварҳо»-ро қабул кард, ки ин мақом ба меросбаронаш то даврони Хшояршоҳ (Ксеркс) ҳифз гардид. Ҷолиб он аст, ки меросбарои Куруш Камбиз, чӣ тавре ки сарчашмаҳои расмӣ мисрӣ шаҳодат медиҳанд, зимни истилои Миср ба истилояш хусусити иттиҳоди шахсӣ ба мисли Куруш бо мисриён бахшид ва аз рӯи одатҳои мисрӣ тоҷгузорӣ карда шуд, аз низоми санагузории анъанавӣ истифода намуд, унвони «шоҳи Миср, шоҳи кишварҳо» ва унвонҳои анъанавӣ «насли (ҳудоёни) Ра ва Осирис»-ро қабул намуд. Яъне амалкардҳои неки Куруш дар масъалаи давлатдорӣ то ҷое ба ҳукми анъанаи идоракунии ворид гашт.

Намояндагони сулолаи Ҳахоманишиҳо бо вучуди садоқати томи худ ба дини ватании зардуштияшон ва худояшон Ахура Маздо, ҳеҷ вақт беэҳтиромӣ нисбати дигар динҳо намекарданд. Бар замми он, онҳо одатҳо ва анъанаҳои халқоро ба эътибор мегирифтанд, дар баробари оини ҳеш мақому мартабаи эътиқодии онҳоро қадр карда, ҳудои онҳоро гоҳо парастииш ва гоҳо арҷгузорӣ менамуданд. Аз ҳама асосӣ бидуни вайрон намудани тартиби мавҷудаи тоҷгузорӣ ва эҳтироми ҳокимият тибқи анъанаи онҳо ин маросимҳои расмиро баргузор мекарданд. Ба андеаши мо маҳз дар ҳамин нуктаҳо бояд яке аз манбаъҳои адлпарваронаи онҳоро дар низоми идора бояд ҷӯё шуд.

Аз тарафи дигар, онҳо ба фарқ аз гузаштагони худ кушиш мекарданд, ки дар ҷомеа адл барқарор гардад ва вазъи халқҳою қабилаҳо беҳтар шавад, бо ин мақсад онҳо анъанаҳои идораи халқоро вайрон накарда, ба халқҳои бостон нишон медоданд, ки дар давлатдорӣ ва низоми мавҷуда чизе дигар нашудааст, ба ҷузъ аз ҳокими нав, ки ба беҳдошти мазмун ва моҳияти ҳокимият кӯшиш хоҳад кард. Онҳо бо рафтору гуфтори худ ба халқ мефаҳмонданд, ки аз ин ҳолат мардум, на танҳо чизе аз даст намедиҳанд, балки баръакс бурд мекунанд.

Зимнан, хизмати бузурги Ҳахоманишиҳо боз аз он иборат мебошад, ки онҳо ҳамеша дар ҳар гуна ҳолат озодии пайравӣ ба дин ва озо-

дии вичдонро дар ҳама гӯшаю акнофи салтанатии хеш эътироф менамуданд. Санги таҳдоби ин консепсия маротибаи аввал дар Эълумияи зикршудаи Куруш дарҷ гардида буд, ки амр менамуд: «ҳамаи халқҳо дар парастии худоёни худ озодаанд ва ҳеҷ кас ҳақ надорад бединорро ранҷонад...». Қобили таваҷҷуҳ аст, ки 2500 сол қабл Куруши Кабир чунин меъёрхоро муқаррар намуд, ки алҳол онҳо ба ҳайси нишондиҳандаи рушди волои тамаддуни инсонӣ буда, ба санадҳои байналмилалӣ ва конституцияҳои мамлакатҳои рушдкардаи ҷаҳон ҳамчун арзиши пурқиммат ворид шудаанд.

Моддаи 18 Эълумияи ҳуқуқи инсон эълон менамояд: «Ҳар як инсон ба озолии фикр, вичдон ва дин ҳуқуқ дорад»; м.26 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд мекунад: «Ҳар кас ҳақ дорад муносибати ҳудро нисбат ба дин мустақилона муайян намояд, алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон динро пайравӣ намояд ва ё пайравӣ накунад...». Меъёрҳои шабеҳ дар қ.1 м. 4 Қонуни Асосии Ҷумҳурии Федеративии Олмон, м. 2 Конституцияи Ҷумҳурии Фаронса, м. 28 Конституцияи Федератсияи Русия, Конституцияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико (м.6, қ. III ва Ислоҳи I) ва бисёре дигар аз конституцияҳои мамлакатҳои мутараққии ҷаҳон мавҷуданд.

Доир ба ин масъала А.М. Диноршох бамаврид иброз менамояд: «Эълумияи Куруши Кабир аввалин санади меъёрии ҳуқуқии мустақил ва башардӯстонае мебошад, ки дар он ҳуқуқҳои асосии инсон, ба монанди ҳуқуқ ба ҳаёт, манзил, ҳуқуқи озодона ҳаракат намудан, ҳуқуқ ба озолии вичдон ва ғайра мустаҳкам гардидаанд. Хуччати мазкур хеле барвақт аз Хартияи бузурги озоӣ, ки маъмулан ҳамчун аввалин сарчашмаи мустаҳкамнамудаи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ҳисобида мешавад, қабул гардидааст. Дар робита ба ин, метавон гуфт, ки мустаҳкамнамоии ҳуқуқ ва озодиҳои табиӣ инсон дар хуччатҳои меъёрӣ ва ба онҳо бахшидани хусусияти позитивӣ аввалин маротиба дар давлатҳои тамаддуни шарқӣ анҷом ёфтааст»⁶⁰. Б.А. Сафарзода низ ақидаи мазкурро ҷонибдорӣ намуда, қайд менамояд, ки «факти муҳимму асосӣ он аст, ки ин санади меъёрӣ зиёда аз 2500 сол пеш қабул гардида, ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсонро дахлнопазир эълон карда буд. Муқаррароти мазкур ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва конституцияҳои кишварҳои ҷаҳон ҳамчун дастоварди тамаддуни инсонӣ ва ҳамчун арзишҳои умумибашарӣ ворид гардидаанд»⁶¹.

Қайд намудан зарур аст, ки заминаи бавучудоии ҳуқуқи мазкурро аҷдодони халқи мо гузоштаанд, саҳл намебошад. Дар ин ҳол, дар

⁶⁰ Диноршоев А.М., Сафаров Б.А. Формирование идей прав человека в Таджикистане: история и современность: монография / Диноршоев А.М., Сафаров Б.А.; Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». - Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014.

⁶¹ Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: История и современность / отв. ред. Ф.Т. Тахиров. – Душанбе, 2016. – С. 46

таълимоти динӣ-фалсафии халқи тоҷик (зардуштӣ ва исломӣ) ва дар санадҳои ҳуқуқӣ (Эъломияи Куруши Кабир) меъёрҳо дар хусуси озодии интихоби дин, таҳаммулпазирӣ ва манъи маҷбуран паҳн кардани таълимот ва афкори динӣ эълон мегардид.

Принсипе, ки Куруши Кабир муайян намуд, мубрамияти ҳудро то ба имрӯз гум накардааст. Гузашта аз он, ин усул омили пойдории сулҳу субот дар ҷаҳони муосир гардидааст.

6.4. Қиёси тамаддуни ҳуқуқии форсҳо бо фарҳанги ҳуқуқии юнониён

Диккатҷалбкунанда он ҳолат аст, ки бо гузашти 140 сол баъд аз навиштани Эъломия аз ҷониби Куруши Кабир дар Юнони қадим, ки ғахвораи демократия ва ватани адлу илм оид ба сиёсат маҳсуб ёфта, дар он ҷо сиёсатро ҳамчун «эҷодиёти манфиатбахши ҷамъиятӣ» муаррифӣ менамуданд, 501 сенатор инсонро танҳо барои он ба ҳукми қатл маҳкум менамуданд, ки вай ба ҳудоёни шаҳр шак меовардааст.

Дар ин қарина онҳо шахсоро низ маҳкум намуданд, ки ӯ дар таърих бо ҳарфҳои калон ҳамчун марди илму дониш ёдрас монда, дар асл шаҳрванди намуна ва пайрави қонунҳои Афина, асосгузори усули омузиши интерактивӣ, устои гурӯҳи кулли файласуфони Юнон буд. Ин шахс, ки ба ҳукми қатл бо чунин ҷурм гирифтोर шуд, Сукротӣ 70-сола буд.

Милет файласуф ва олими дostonзебро айбдор намуда, баромади айбдоркунии ҳудро Сенат ба ду принцип устувор намуд. Нуктаи асосӣ ва яқум, ки беинсофии диниро ба Сукрот мансуб медонист, чунин буд: «Сукрот ҳудоёне, ки аз ҷониби шаҳр ва шаҳрвандони он мавриди парастии қарор мегиранд, эътироф намекунад». Аҷоиб таззоде! Халқе, ки падари таърих Херодот онҳоро гоҳо ба шумори «ҷоҳилон»⁶² дохил менамояд, дар рӯзгори худ расман тасдиқ мекунад, ки «ҳеҷ кас ҳақ надорад, ки нафареро барои диндорӣ ва бединӣ ранҷонад», аммо алорағми ин бунёдгузори демократия ва илмҳои ҷамъиятӣ, ки номашон то ба имрӯз намунаи таърих ва даврони навад, дар асл олими тавоноеро бо айбдорие мекушанд, ки гӯё «ӯ ба ҳудоёни шаҳр имон надорад». Дар асл, Сукрот ҳудоёни шаҳрро рад ҳам накардааст: вай танҳо ақидаи ҳудро оид ба озодии вичдон иброз намудааст.

Э.С. Насриддинзода оид ба ташаккулёбии фарҳанги ҳуқуқии Ҳахоманишиҳо чунин қайд менамояд: «Дар замони Ҳахоманишиҳо алақай низоми ҳуқуқии мустақил ва тартиботи ҳуқуқӣ ҷой доштанд, ки ба «одат» ва «Қонуни шоҳ» асос ёфта, дар Эъломияи Куруши Кабир оид ба ҳуқуқҳои инсон расман ифода гардида буданд. Ин қонун на танҳо барои халқҳои форсу тоҷик, балки барои тамоми шоҳигарии ҷаҳонӣ, халқҳое, ки ба фарҳангҳои мухталиф мансуб буданд ва адёни гуногунро пайравӣ мекарданд, қабул гардида буд»⁶³.

⁶² Дар баъзе аз навиштаҳои падари таърих форсхоро мардуми «барбарӣ» менамод.

⁶³ Насурдинов Э.С. Правовая культура... – С. 113.

Дар Ёълумияи Куруши Кабир ишора меравад, ки «сулҳу оромиро ба тамоми мардум ато кардам...». Ин таъкиди инсондӯстонаи Куруши Кабир барои ҳифзи ҳуқуку озодиҳои инсон дар ҳамон давра муҳим буд ва имрӯз ҳам рукни бунёдии оромиву осоиш ба шумор меравад. Дар шароити кунунӣ, ки вазъияти ҷомеаи ҷаҳонӣ ниҳоят мураккаб ва дар ҳолати бархурд мебошад, ин суҳанони Куруши Кабир аҳамияти боз ҳам бештар касб карда, аҳли башарро даъват менамояд, ки ба хоҳири сулҳу оромӣ ва ҳифзи ҳуқуку озодиҳои насли оянда талоши бештар кунанд⁶⁴.

Мақсад аз иброи ин андешаҳо, омӯхтани гузашта ва дар амал татбиқ намудани онҳо дар замони муосир махсуб меёбад. Зеро аз таҳлилҳои илмӣ маълум мегардад, ки аҷдодони хирадпешаи мо дар роҳи таъмини сулҳу субот, эҳтироми ҳуқуқи инсон, ҳимояи онҳо, эҳтиром ба оила, тарбияи дурусти насли солим ва ватандӯст пайваста талош варзида, онҳоро асоси ҷомеаи инсонӣ арзёбӣ намуда, бо ин амалҳои неки худ миёни халқиятҳои олам маълуму маъруф гардидаанд.

6.5. Ётирофи ҳуқуқ ба озодии ҳаракат, ҳифзи моликияти маъбадҳо ва манзилҳои мардуми Бобул дар Ёълумияи Куруш

«Расонидани зарар ба мардуми Бобул ва хароб кардани хонаҳои онҳо мумкин нест», – навишта шудааст дар ёълумияи Куруши Кабир. Дар ин ҷо Куруш ҳамчун қонунгузори одил ҳуқуқ ба ҳаёт, саломатӣ ва дахлнопазирии манзили халқҳои забтшударо ҳимоя мекунад.

Фармони мазкури Куруш ба ҳимояи ҳуқуқҳои фитрии инсон равона гардидааст, ки бе онҳо мавҷудияти фарди озод аз нуқтаи назари иҷтимоӣ комилан ғайриимкон мебошад. Ҳоло чунин ҳуқуқҳо бо меъёрҳои байналмилалӣ ва конститусионӣ эълон ва мустаҳкам шудаанд. Ба халқҳои, ки иҷборан дар дигар минтақаҳо маскун гардида буданд, Куруш ҷиҳати баргаштан ба кишварҳои худ иҷозат дод. Чунин сиёсат дар муносибат бо халқҳои забтгардида ва дини онҳо аз сиёсати шохони ошурӣ ва бобулӣ саҳт фарқ мекард ва ин сиёсат ба форсҳо забти кишварҳоеро, ки дар минтақаи ғарбтар аз онҳо ҷойгир буданд, осон намуд. Бисёре аз онҳо ихтиёран ба форсҳо таслим шуданд (алалхусус, кишварҳои ғарбӣ аз он сӯи Бобул то сарҳади Миср).

Мунсифона ва адолатнок эҷод намудани меъёрро нисбат ба мулкҳои тобегашта аз ҷониби Куруши бузург муҳаққиқ Жерар Израили фаронсавӣ чунин ёдрас шудааст: «аз изҳороти Куруш диди (бинии) нави шахсияти инсонӣ намудор мегардад. Ҳамаи одамон дар зоти худ арзиши баробари бунёдӣ доранд. Ҳар кас метавонад Худоро аз рӯи иродаву интиҳоби худ интиҳоб намояд, ётироф кунад; озодии ҳақиқии

⁶⁴ Ниг.: Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ: 12.00.01. – Душанбе, 2020. – С. 2-7.

вичдон, ҳуқуқи доштани моликият ва ҳуқуқи оромона мувофиқи интихоби худ зиндагӣ карданро пайғирӣ намояд ва муносибати хешро нисбат ба дигарон мустақилона муайян намояд»⁶⁵.

Э.С. Насриддинзода қайд менамояд, ки таҳлили қонунҳои Куруш имкон медиҳад то ҳуқуқ ва озодиҳои аз тарафи Куруш ба аҳолии Бобулистон дода шудаанд, ба се гурӯҳи асосии чудо карда шаванд: 1) баробарӣ новобаста аз наҷод, дин ва забон; 2) озодӣ аз ғуломӣ ва 3) таҳаммулпазирии динӣ⁶⁶. Тавре мебинем, аз се гурӯҳи ҳуқуқ ва озодиҳои пешбиниамудаи Ёълумияи Куруш ду гуруҳи онҳо ба таъмини озодии вичдон ва эътиқоди динӣ равона гардида, гурӯҳи сеюм бошад, бо ин ҳуқуқҳо алоқаманд мебошад⁶⁷.

Чӣ тавре мебинем, Куруши Кабир ҳанӯз дар аҳди бостон таҳкурсии ҳуқуқи халқҳоро ба интихоби озоди ҷои зист ва рафтуомади озоди онҳоро дар рӯи замин эътироф намудааст, ки ин ҳақ пас аз ду ҳазор сол роҳ ба конституцияҳои кишварҳои демократӣ ёфта, дар асри XX дар сарчашмаҳои байналмилалӣ ҳуқуқи инсон мавқеи устуворро касб кард. Дар моддаи 13 Ёълумияи умумӣ ҳуқуқи инсон таъкид шудааст: «Ҳар як инсон ҳақ дорад, ки дар ҳудуди ҳар як давлат озодона рафтуомад кунад ва ба худ маҳалли зист интихоб кунад. Ҳар як инсон ҳақ дорад, ки ҳар кишвар, аз ҷумла кишвари худро тарк кунад ва ба кишвари худ бозгардад»⁶⁸.

Куруш на танҳо шакли ибтидоии ин ҳуқуқу озодиҳоро ҳанӯз дар аҳди бостон эътироф намудааст, балки халқро аз зулми ҳокими минтақа озод карда, амалан ба онҳо имконияти истифодаи чунин ҳақҳоро фароҳам овард. Маълум аст, ки агар ин меъёрҳои муқаррарнамудаи ёълумия дар муносибат бо халқи худ ҳамчун қисмати таркибии ҳуқуқи дохилӣ татбиқ мегардид ва дар ин бора иттилоӣ бебаҳс вучуд медошт, пас соҳиб ва кашшофи ин ҳуқуқҳоро дар низоми идораи давлат метавонистем на танҳо қаҳрамони ин қавмият (этнос), балки бештар аз он пешвои ҳуқуқи башр то ба имрӯз ҳисоб кунем.

Аммо роҷеъ ба чунин вазъияти адолатнок бо вучуди ёълони ин ҳақҳо дар мизони имрӯзаи стандартҳо изҳори назар намудан мушқил аст. Зеро ҳуқуқу озодиҳо бо маънои имрӯзааш тавлидшудаи замони нав аст, онҳоро бо ин шакл ба аҳди бостон кашидан мушқилиҳои илмӣ худро дорад. Аммо новобаста аз ин ҳама, ёълони чунин ҳақҳо дар катибаҳои бостон худ гувоҳи адолати иҷтимоии зиндагии сиёсии ин халқиятҳо дар он рӯзгор будааст, ки бо мурури замон аз миёни ҳама

⁶⁵ Ниг.: Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – С. 180.

⁶⁶ Насурдинов Э.С., Сафаров Д.С. История государства и права Таджикистана. Ч. 1. – Душанбе, 2013. – С. 130.

⁶⁷ Ниг.: Вализода С.О. Ташаккул ва инкишофи озоди вичдон ва эътиқоди динӣ дар Тоҷикистон; дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – С. 20-27.

⁶⁸ Ёълумияи умумӣ ҳуқуқи инсон. 10 декабри 1948.

мочароҳои сиёсию ҳукуқӣ то ба замони мо расида, дар шакли комилтар мақоми ҳудро расман касб кардаанд. Ин ҳолат агарчи аз назари муаллифони ҳукуку озодиҳои инсон қодир ба эътирофи Куруш ҳамчун асосгузори назарияи ҳукуку озодиҳои инсон дар таърих набошад ҳам, кифоят ба он дорад, ки ўро ҳамчун сиёсатмадоре, ки ибтидои дурусти кори идораро дар самти кадршиносии ғояҳои ҳукуку озодиҳои инсон шиносем, зеро ғояи эълонкардаи ӯ дар давоми дуҷоним ҳазор сол то ҳанӯз қудрат ва аҳаммияти ҳудро гум накардааст.

Албатта, Куруши машҳур қисмате аз ин меъёрхоро на танҳо дар муносибат бо халқи худ, балки дар муносибат бо кулли халқҳои бостонии дар боло зикршуда, ки дар он вақт ба маҳалҳову минтақаҳои дурдаст иҷборан маскун гардонида шуда буданд, истифода ва татбиқ менамуд. Маҳз ба ҳамин хотир эълумияи Куруш сарчашмаи ҳукуқию байналмилалӣи ҷаҳони куҳан мебошад. Зеро нуктаҳои ҷудогонаи онро тибқи бозёфтҳои таърихӣ дар нуктаҳои ҷудогонаи тамаддунҳои бостон таълим меодаанд (Мисол, дар Чин).

Эълумия ба тамом аз принципҳои башардӯстона ва инсонпарварона фаро гирифта шудааст. Он ақидаи сиёсӣ-ҳукуқӣ иттифоқан ва ё тасодуфан эълоншуда набуда, робитаи бевоситаи хиради инсон, эҷодиёти ақл нисбат ба тақдири халқҳо мебошад, ки тақдири ояндаи ҳамзистии инсониятро пешгӯӣ намудааст. Аз ин хотир, Эълумияи Куруш, бешак сароғози Эълумияи умумии ҳукуқи инсон, аниқтараш марҳилаи аввалини ташаққули принципҳо ва ғояҳои ҳукуқи инсон мебошад.

Куруш на танҳо эҳтиром ба ҳукуқи инсонро дар сатҳи давлатӣ зоҳир намуд, вай анъанаҳои диниро арҷгузорӣ намуда, ҳукуқи моликияти муассисаҳои диниро ҳимоя карда, чӣ тавре ки Инчил тасдиқ менамояд, ҳамаи зарфҳои тиллоӣ ва нуқрагии маъбадҳои яҳудиёро ба соҳибмӯлкони аслӣ баргардонид: «Ва шох Куруш баровард маснуоти хонаи Худоро, ки Навуходонасар аз Ерусалим гирифта буд ва дар хонаи Худои худ гузошт, ва баровард Куруш шоҳи Форсҳо бо дастони худ Мифредатро хазинаи муҳофизашавандаи маъбадро ва супорид ба Шешбасар ва ҳоким Иудин...».

Аз рӯи маълумоти китоби муқаддас шумораи маснуоти тиллоӣ ва нуқрагии баргардонидашуда панҷ ҳазору чорсадро ташкил меод. Яқин аст, ки ин сарлашкар нияти торочи шаҳро надоштааст. Балки чун намояндаи дини озодипарастии зардуштия вай кӯшиш менамуд, ки ба дунё осоиш ва адолатро диҳад, халқро аз зулми ҳокимони маҳаллӣ халос кунад ва ба онҳо ҳукуку озодиҳои асилро пешниҳод намояд. Маҳз барои ҳамин корхояш, халқҳо Курушро дар ҳар ҷо ҷонибдорӣ менамуданд ва намояндагони динҳои гуногун ўро баргузидаи Худованд меҳисобиданд, ки бо дастури хоса амал менамуд. Ҷолиби диққат он ҳолат аст, ки Куруш ва меросбарони ӯ намояндагони дини зардуштия буданд, аммо онҳоро раияти динҳои дигар эҳтиром мекарданд.

Ин аз чӣ гувоҳӣ медод? Дар навбати аввал, дар бораи он ки ҳамаи динҳои ҷаҳон асосан самтгириҳои якхела доранд, ки аз даъват ба адл ва тантанавӣ ақл иборат мебошанд. Куруш бо ҳаракатҳои худ нишон дод, ки барои вай аҳаммият надорад, ки ба ҳудуди заминӣ тоат меkunанд ва ё самой. Муҳим, барои ӯ ба ҳама гуна арзиш (идеал) ва ба кулли насли инсоният бо нияти нек муносибат кардан буд. Куруш чун сиёсатмадори оқил ба насли оянда собит сохт, ки «ҳокимият бо бединашон поянда буда метавонад, аммо бо золимон ғайриимкон аст» (паёмбари ислом).

Гуго Гротсий навишта буд: «Мумкин нест, ки ба андешаи баъзеҳо розӣ шавем, ки гӯё дар замони ҷанг ҳамагуна ҳуқуқҳо қатъ мегарданд, гузашта аз он нагузорем, ки бидуни риояи сарҳади ҳуқуқ ва поквичдонӣ касе ҷангро оғоз кунад ва ё онро идома диҳанд». Бартариат ва нуфузи Куруши машҳур маҳз аз он иборат буд, ки вай қариб ҳамавақт баҳри риояи марзи ҳуқуқ ва поквичдонӣ кӯшиш менамуд. Дар қучое, ки ӯ набошад, ӯ ҳамавақт ба ҳуқуқҳои халқҳои забтшуда эҳтиром мегузошт.

«Амр дод, – навишта шудааст дар Эълумия, – аз Бобул то Ошур, Шумер ва Акад, ба ҳамаи сарзаминҳои, ки дар он тарафи дарёи Тигр ва Евфрат қарор доранд ва қадима мебошанд, кулли маъбадҳои маҳкам ва хонаҳои худоро қушоянд ва ҳамаи худоевро дар ҷои худ бозгардонанд». Башардӯстии Куруш дар он ҳам зоҳир мешуд, ки вай ҷангҳои адолатнокро роҳандозӣ намуда, на танҳо асирони сиёсӣ ва ҳарбию мебахшид, балки бо онҳо аз рӯи эҳтиром низ муносибат мекард. Тибқи маълумоти муаррихон вай ҳамеша қадру эҳтироми ҳокимони мағлубро ба ҷо меовард. Нақл меkunанд, ки дар вақти мурдани шоҳ Набонид (соли 538 т.м.), ки душмани ӯ буда, дар муқобили ӯ мечангид, вай мотами умумӣ эълон кард ва дар маросимҳои мотамӣ шахсан иштирок намуд.

Куруш бо қарорҳои сиёсии худ инсонгароии баланд зоҳир менамуд. Ҳаёти сиёсии он, ки дар шароити ҷанг ва сулҳ мегузашт, яқинан ба ташаккули намунаи нави ҷомеаи ҷаҳоние равона гардида буд, ки ба арзишҳои ақлӣ – ҳуқуқӣ, ҳамкорӣ ва тавофуқ дар муносибат байни тамаддунҳо, халқҳо ва давлатҳо, ба ақидаи тартиботи ҳуқуқии ягонаи байналмилалӣ асос ёфта будаст. «Халқҳои ин сарзаминҳо ба ваҳдат муттаҳид намудам, – навишта шудааст дар эълумия, – тамоми хона ва манзилҳои вайронаро барқарор намудам».

Сарлашқари бузург саҳми зиёдеро дар ободонии мамлакат кардааст. Вай медонист, ки ҷангҳо ба бастани сулҳ ниҳоят бояд фарҷом ёбанд, сулҳ мақсади ниҳоии ҷанг мебошад ва худ низ баҳри таъмини сулҳ барои халқҳои Замин ҳаракат мекард. Бидуни шак аст, ки агар ҳокимияти сулолаҳо ба манфиатҳои асили халқи худ ҷавобгӯ мешуд, он гоҳ забт намудани онҳо низ мушқил мебуд. Ва пешбурди ҷанг муқобили ин гуна халқҳо ба охирин ҳислати асили торочи ғосибонаро мебахшид. Дар ин ҳолат дар хусуси васфи Куруш чун шоҳи одил ва бахшандаи сулҳу субот ба халқҳо ягон асос пайдо намегардид. Ҳам эълумия ва ҳам дигар

сарчашмаҳои таърихӣ тасдиқ менамоянд, ки дар бисёр нуктаҳои дунёи қадим ба сари ҳокимият омадани сулолаи Ҳахоманишиҳо бо озод гардидан аз зулму истибдоди золимони маҳаллӣ ҳамрадиқ буд.

Ҳокимони он замон бо раияти худ ба тарзи ғайриинсонӣ рафтор менамуданд. Минбаъд ба Ғарб ва Шарқ доман паҳн намудани давлати Ҳахоманишиҳо, умқан мавриди ислохот қарор гирифтани низоми идоракунии ва механизми алоқа, ба ташаккули низоми ягонаи иқтисодӣ ва сиёсӣ дар Шарқ мусоидат карда, бе вайрон намудани одату анъанаҳои халқҳои ба давлати ҳахоманишиҳо ҳамроҳшуда, як салтатан-ти ҷаҳониرو тавлид сохт.

Принсипҳои озодии вичдон ва озодии пайравӣ ба дин, имконияти табодули таҷрибаи пешқадам, шоҳроҳҳои тараққиёти тамаддуни шарқиро муайян намуданд. Шак нест, ки Ҳахоманишиҳо ва Куруш аз аввалин шоҳоне мебошанд, ки дар Шарқ давлати азими адолатпарварро таъсис доданд. Дар сурати пеш бурдани ҷангҳои ғосибона, онҳо наметавонистанд адлияти худро дар муносибатҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ ва маънавӣ ва ҳуқуқӣ якзайл ҳифз намоянд. Онҳо забткунандаи ҳудудҳо, «ифтитоҳкунандаи кишварҳо»-и ба онҳо тааллуқнадошта буданд. Тасарруфи ҳокимият аз ҷониби сулолаҳои ғайр, дар навбати худ вокуниши ҷавобӣ – шӯриш ва ҳаракатҳои зидди салтанатиро ба вучуд меовард, ки онҳоро ё бо зӯрварӣ, ё бо гузашткунӣ, ё ин ки бо ягон услуби хиллаи дигар паҳш намудан мумкин буд. Таърихи Шарқ чунин шӯришҳоро медонад. Ин табаддулоти Гаумата соли 522 т.м., шӯриши Марғиён дар ҳамон сол, шӯриш дар соли 521 т.м. дар Мод ва бисёри дигарҳо. Аммо таърих таърих аст. Вайро набояд бо ҳодисаҳои воҳид баҳогузори намуд.

Танҳо тавассути назари амиқи ҳодисаҳои қарнҳо, ба воситаи дарки чуқури дастовардҳои ин ё он давр, метавон мушоҳида кард, ки он ба наслҳои оянда ва тамаддуни инсонӣ умуман чӣ гузоштааст. Ва аз ин дидгоҳ давраи ҳукмронии Ҳахоманишиҳо дар таърихи Шарқ ва кулли тамаддуни қадим ба ҳайси як саҳифаи дурахшон ворид мегардад. Дар ин хусус академик Б. Ғафуров чунин навишта буд: «Дар давраи Ҳахоманишҳо, дар кишварҳои гуногун намояндагони халқҳои мухталиф паҳлуӣ ҳам зиндагӣ ва кор мекарданд. Барои мисол, дар ҷазираи Элефантин дар сарҳад бо Нубия ва дар шаҳри Мемфис дар Миср мисриҳо, форсҳо, юнониҳо, хоразмиҳо, бобулиҳо, арамейҳо, чухудон, финикийҳо ва монанди инҳо кор ва зиндагонӣ карда, байни худ аҳдҳо мебастанд». Ағлаби ин қавмиятҳо, на танҳо ба худоёни худ, балки ба худоёни ғайр низ тоат намуда, аз якдигар тасаввуроти мухталифи диниро мегирифтанд. Онҳо на хусумати қавмӣ ва на диниро медонистанд ва дар натиҷаи омезиши фарҳанги моддӣ ва маънавии халқҳои мухталиф тадриҷан фарҳанги салтанати Ҳахоманишиҳо ба вучуд овард.

Ба фарҳанги сиёсӣ ва ахлоқии Ҳахоманишиҳо, ки ҳамчун фарҳанги муттаҳидаи салтанатӣ садсолаҳо арзи вучуд кардааст, ҳамаи халқҳои ин

ин салтанат сахми худро гузоштанд. Тибқи сарчашмаҳои таърихӣ то ислохоти Доро ягон халқ аз имтиёзҳои сиёсӣ истифода намебурданд. Аз рӯи иттилои муаррих Арриан, Аминаспаи парфяний сараввал сатрапи (ҳокими) Миср буд, баъдан бошад ин вазифаро дар ҳуди Порт ба дӯш гирифтааст. Дар ин паҳнои омезиши фарҳангӣ ва майдони ягонаи сиёсӣ табодули таҷриба дар ҳаёти сиёсӣ ва ҳуқуқӣ низ мегузафт.

Шоҳони сулолаи Ҳахоманишиҳо бисёр катибаҳо гузоштаанд, ки мазмуну мундариҷаи онҳо бо замонаи мо бисёр ҳамовоз аст. Лекин дар байни ин катибаҳо Эломиyai Курушро ҳамчун нахустин санади конституционӣ, ки дар ҷаҳони қадим дар худ ғояи конституционализмо ҷой карда, таҳкурсии асосии рушди ҳуқуку озодиҳои халқҳои бостонро гузоштааст, истифода намудан мумкин аст.

Аз баррасии нуқтаҳои назари овардашуда ба ду хулосаи асосӣ омадан мумкин аст. Якум, Эломиyai Куруши Кабир дар ҳақиқат тавре олимони ватанӣ қайд менамоянд, аввалин санади ҳуқуқӣ мебошад, ки дар он ҳуқуқҳои инсон сабт гардидаанд. Усси асосӣ, ки дар заминаи он мазмуни Эломиyai мазкур ташаккул меёбад, эътироф ва эҳтиром нисбати дигар динҳо мебошад, ки дар он замон мавҷуд буданд. Хулосаи дуюм ин, ки Куруши Кабир дар фарқият аз ҳокимоне, ки то ӯ ҳуқумронӣ намуданд ва ҳокимоне, ки пас аз ӯ ҳуқумронӣ хоҳанд кард, дар рафти ишғоли заминҳои нав дар онҳо дини худро паҳн накард, балки нисбати адёни халқҳои фатҳгардида муносибати таҳамулпазирро пеша карда ба озодии эътиқод арҷ гузошт.

Аз рӯи андешаи мо, омузиши ин эломиya ва дохил намудани он ба шумори сарчашмаи нахустини таърихӣ оид ба ҳуқуку озодиҳои инсон ва мабдаи ибтидоии ғояи марказии либерализми демократӣ – конституционализм дар ҷаҳон эътироф кардан ба воқеият наздикӣ дорад. Аз ин лиҳоз, аз ҷониби СММ ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ, эътироф ва омузиши он ҳамчун як саҳифаи таърихии ҳуқуқи инсоният ба манфиати қор ва доди таърихист. Аз рӯи адл аст, агар Эломиyai Куруши Кабир мақоми арзандаи худро дар қатори санадҳои таърихии ҳуқуқи байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон ҳамчун оғози ташаккули принципҳои ҳуқуку озодиҳои инсон бояд соҳиб шавад. Асное, ки ин навиштаҳо дар шакли ибтидоӣ қарор дошт чунин набуд.

Вале баъдан тақрибан аз соли 2010 инҷониб бо қарори сохтори дахлдори СММ Эломиyai Куруши Кабир оид ба ҳуқуку озодиҳои инсон дар қатори шаш санади таърихӣ-ҳуқуқӣ дар бораи ҳуқуку озодиҳои инсон, яке аз аввалинҳо эълон шуд. Ин албатта, мояи ифтихор аз таърихи пурғановату одилонаи ниёғони мост.

Боби 7. Ғояҳои ҳуқуқи инсон дар афкори мутафаккирони тоҷику форс

7.1. Ҳуқуқи инсон ва арзиши он дар афкори мутафаккирони тоҷику форс

Тоҷикон, ки аз мардуми қадимаи наҷоди ориёианд, ҳанӯз аз давраҳои аввали ибтидои тамаддун дар ҳудуди минтақаҳои Осиёи Миёна, Хуросон ва қисмати Афғонистон... суқунат намуда, дар тамоми таърихи баъдина бидуни кӯчиши маконӣ ба бою ғанӣ гардонидани дастовардҳои ақлонии халқу миллатҳои ин сарзамин ва тамаддуни дигар хизмати босазо кардаанд. Аҷдодони онҳо ҳамеша дар сафи пеши инқилобҳои ақлонӣ қарор гирифта дар дигаргунсозии ҳаёти иҷтимоӣ, баланд бардоштани маърифати инсонӣ, тақомул додани низоми идорӣ, таъмини адлу инсоф ва доди ҳақиқату сулҳу салоҳ барои ҳамаи мардумони ҳамҷавор хизмати босазо намудаанд.

Нақши мутафаккирони ин миллат дар тархрезии ғояи пайвастагии ҳуқуқ бо ахлоқ, пайвастагии ҳуқуқ бо адолат ва баробарӣ ҳамчун унсuri муайянкунандаи ҳуқуқ дар тамоми давраҳои таҳаввули ҳуқуқ дар марзу буми ин кишвар, хеле нодир аст. Нақши бобоёни ҳуқуқдону донишмандони бохиради ин миллати чавону таърихан бузург дар пойдории ҳуқуқу давлатҳои мардуми бодиянишину саҳрогарди асрҳои миёна тақдирсоз буд.

Масъалаи эътироф ва ҳимояи ҳуқуқи инсон дар афкори мутафаккирони тоҷику форс дар аҳди зардуштӣ. Аҷдодони тоҷикон дар мулкҳои Суғду Бохтар, Хоразму Хуросон аз даврони қадим суқунат намуда, ба ҳаёти сиёсӣ ва ҳуқуқии давлатҳои қадима таъсири бузург расонидаанд. Дар даврони тамаддуни зардуштӣ, ки аз ибтидои ҳазораи I қабл аз милод то асри VII милодиро фаро мегирад, қисмати асосии ҳудуди суқунати мардуми тоҷику форс зери таъсири тамаддуни ҳуқуқии Зардуштӣ қарор доштанд. Сарчашмаҳои ҳуқуқии «Вандидод», «Бундаҳишн», «Динкард», «Шояст ва нашоаст», «Ардавирофнома», «Минӯи хирад», «Панду андарзҳои Ануширвон» ва ғ. аз дастовардҳои ҳуқуқие буданд, ки ҳуқуқу озодиҳои инсонро дар ин даврон муқаррар мекард.

Қобили қайд аст, ки мардуми тоҷик аз қадим ба инсон ҳамчун муъҷизаи марказии олам муносибат намуда, ҳамеша дар боби ҳурмату эътироми ҳаққи инсон, волоияти мақоми он дар ҷомеа, ҳифзи ҳуқуқҳои молумулкӣ ва озодии он фикрҳои судманд гуфтаанд. «...динҳое, ки ба ҳам зиддият доранд, нашоёд, ки онҳоро офаридаи илоҳӣ шуморем, зеро эътиқоди илоҳӣ – ин ҳақиқат ва қонун адолат аст». («Религии и верований, которые в мире противны одна другой, недостойны считаются божественными творениями, так как божественная вера – это праведность, а закон – правдивость»⁶⁹).

⁶⁹ Минӯи хирад. – С. 80.

Донишманд аз Рӯҳи хирад пурсид: «Чи тавр бояд танро нигоҳ ва хифз намуд?» Рӯҳи Хирад ҷавоб дод: «Оне, ки аз ту дар мақом пасттар аст баробари худ дон, ва он, ки баробар аст болотар дон».

(Спросил мудрец у Духа разума: «Как следует сохранять и беречь тело?» Дух разума ответил: «Того, кто ниже тебя, считай за равного, равного считай за старшего...»)⁷⁰

«Боигарии каси дигарро аз худ макун, то ин ки аз худат нест нашо-вад...» «Не бери чужого богатство, чтобы не пропало твое собственное прилежание...»

«Бо душманон бо адолат мубориза бар».

«С врагами борись справедливо»⁷¹

«Донишманд аз Рӯҳи Хирад пурсид: «Чӣ беҳтар аст – хирад, кордонӣ (амал) ва ё неқӣ? » Рӯҳи Хирад ҷавоб дод: «Хираде, ки дар он неқӣ нест нашоёд, ки онро хирад номид, амале, ки дар он хирад нест на-бояд ки онро амал донист».

«Спросил мудрец у Духа разума: «Что лучше – разум, умение или доброта?» Дух разума ответил: «Разум в котором нет дорброты, не следует считать разумом, а умение, в котором нет разума, не следует считать умением»⁷².

«Идоракунии бад идоракуниест, ки қонунҳо ва одатҳои адолатнок ва ҳуқукиро бекор намуда, истисмор, зӯроварӣ ва беадолатиро дар амал ҷорӣ менамояд».

«Плохим правлением является то, которое уничтожает справедливые и праведные законы и обычаи, приводит в действие угнетение, насилие и несправедливость...»⁷³.

«Ба ҳеҷ кас писханд мазан. Бо гумроҳ маслиҳат макун. Мадумонро бо сухан хафа макун. Ба одамон бадӣ ва зарар нарасон. Ба маҳбас одами бераҳмро мафирист, одамони хирадмандро барои назорати маҳбасхонаҳо интиҳоб намо».

«Не насмехайся ни над кем. Не советуйся с глупым. Не обижай людей словом. Не приноси зла и вреда людям. Не посылай для надзора в тюрьму жестокого, избранных из людей высоких (моральных качеств) и разумных сделай надзирателями над заключенными»⁷⁴.

⁷⁰ Минӯи хирад. – С.81.

⁷¹ Минӯи хирад. – С.82.

⁷² Минӯи хирад. – С. 92.

⁷³ Минӯи хирад. – С. 95.

⁷⁴ Андарзи Адурбад писари Махраспанд(А.А.М.). – С. 78.

«Ҳар он амале, ки бар ту бад аст, бар дигарон раво мабин».
«Всего, что нехорошо для тебя не делай другим»⁷⁵

Бояд қайд намуд, ки аввалин маротиба дар таърихи ҳуқуқ ибораи «қонуни ҳуқуқиро», ки ба адолат ва табиати инсон созгор аст, маҳз низоми ҳуқуқи зардуштӣ дар сарчашмаи ҳуқуқи Минӯи Хирад пешбинӣ кардааст. «Идоракунии бад идоракуниест, ки қонунҳо ва одатҳои **адолатнок ва ҳуқуқиро** бекор намуда, истисмор, зӯроварӣ ва беадолатиро дар амал чорӣ менамояд». Ҳамзамон мафҳумҳои «қонунҳо ва одатҳои адолатнок» низ истифода шудааст, ки зарурати эътироф ва истифодаро дороанд.

7.2. Ардавираф ва ақидаҳои ӯ оид ба ҳуқуқи инсон

Яке аз сарчашмаҳои ҳуқуқи зардуштӣ, ки дар даврони охири тамаддуни зардуштӣ нозил шудааст, нақл дар бораи марди рӯхониест – бо номи Вироф, ки ба ҷаҳони мурдагон сафар кардааст. Вироф дар мулоқоти судии охират ширкат варзида аз он нақл мекунад, ки ҷӣ тавр дар он дунё шахсоне, ки ҳуқуқҳои инсонро поймол кардаанд, сазовори ҷазо мегарданду ҷӣ тавр онҳое, ки кори нек кардаанд қадр карда мешаванд. Тибқи ин сарчашма ҷазои вазнин барои дуздӣ, зино, расонидани зарари маънавӣ муқаррар шудааст. Ҳуқуқ ба моликият, ба шаъну шараф, тозагии оила, муҳити зист дар ин сарчашма ҷамаҷониба тавассути ҷазоҳои ондунёӣ ҳифз гардидаанд. Ин асар мазмунан ба ривояти мисрӣ ва мулоқоти судии Осирис монандӣ дорад.

7.3. Қонунномаи Сосониён – «Мотикони ҳазор додистон»⁷⁶ ҳамчун сарчашма оид ба ҳуқуқи инсон

Муаллифи «Қонуни маданияи зардуштиён» Фаррухмард писари Баҳром дар замони Хусрави II Парвизи Сосонӣ (591-628) зиндагӣ кардааст. Ҷ. Дарместетер бо таърихи зиндагии вай ба асри IX рост меомад, соли навишта шудани сарчашмаи асри IX ҳисобидааст⁷⁷.

Вале муҳаққиқ Мери Бойс ин иддаоро рад карда, менависад, ки мо дар асоси мувофиқ омадани як ном наметавонем, ки санаи чунин як сарчашмаи бузурги ҳуқуқро, ки ифодагари сохтори ҷамъиятӣ ва давлатии аҳди Сосониён аст ва меъёрҳои он инъикоскунанади сохтори маъмурӣ ва ҳудудии ин салтанат аст ба пеш ва давраи баъдӣ, ки ҳеҷ рабте ба он

⁷⁵ Андарзи Адурбад писари Махраспанд (А.А.М.). – С. 22.

⁷⁶ Мотикони ҳазор додистон шакли мувофиқ ба забони адабии имрӯза баргардоншудаи «Мотеконе ҳазар-дотестон».

⁷⁷ Т. Darmeeteter, «Revue Critique d'Histoire et de Litterature». Nouv. serie, t. XXIV, 1887, – p. 425-427; E. West, «Grundriss der Iranischen Philologie», II, Strassburg, 1896, – p. 116-117

надорад, ҳавола диҳем⁷⁸. Дар матн амру фармонҳои шохони сосонӣ Қубод, Хусрав ва Анӯширвон оварда шудааст, ки баъд аз байнравии салтанати Сосониён овардани онҳо ба симати сарчашмаи ҳуқуқ аҳаммият надорад.

Ба андешаи А.Г. Периханян Фаррухмард писари Баҳром дар қисмати заминҳои Форс аниқтараш дар шаҳри Ғур (ҳоло Фирӯзобод)⁷⁹, ки он вақт музофоти Арташаҳри Хварре (Хуррам) буд, зиндагӣ кардааст. Охири санаме, ки дар матни Мотикон истифода шудааст, тибқи ҳуҷҷатҳои таърихӣ ба соли 615 рост меояд. Ба андешаи аксари муҳаққиқин соли навишти ин сарчашма соли 620 милодӣ аст, ки ба даврони ҳукмронии Хусрави II Парвизи Сосонӣ рост меояд.

Фаррухмард писари Баҳром дар муқаддимаи китоб менависад: «Ин китобро аз он ҷиҳат Мотикони Ҳазор дотистон ном ниҳодам, то бо зикри қавонини чанде бузургӣ, некӣ ва устувории қонунгузaronи башарро бидуни имтиёз, ончунон ки аз кӯшиши башар, неруи андеша ва хиради худододи одамӣ вазъ гардидааст, нишон диҳам». Роҷеъ ба номи китоб дар пешгуфтори Мубад Рустаи Шаҳзодӣ маълумоти фарохтар оварда шудааст. Вале ин ҳолат ҳаминро гуфтан бамаврид аст, ки муаллиф ҳамчун ҳуқуқшиноси варзидаи замони худ барои осон намудани кори мубадону ҳакамон, шояд бо дархости ҳокимони давр бошад як маҷмуаи ихтисоршудаи нуқоти муҳимми ҳуқуқи форсхоро, ки аз замони бостон то он рӯзгор мавриди амал қарор дошт, гирдоварӣ намояд.

Аврупоиён нахустин маротиба роҷеъ ба мавҷудияти Мотикон таваассути навиштаҳои олими эроншинос Ч. Дарместетер соли 1887 огоҳ шуданд, муҳаққиқони ҳавзаи русзабон бошанд соли 1973 таваассути олими арманӣ А.Г. Периханян бо ин сарчашма шиносӣ пайдо намуданд. Мардуми форсизабон баъд аз он, ки дар соли 1949 Мубад Рустаи Шаҳзодӣ матни Мотиконро бо забони форсӣ баргардон намуд, имкон пайдо карданд бо матни комили Мотикон шинос гарданд. Хонандаи тоҷик баъд аз баргардонии матни Мотикон аз забони паҳлавӣ ва хатти форсӣ ба забони тоҷикӣ ва хатти кириллӣ аз ҷониби профессор Холиқзода А.Ғ. соли 2016 бо ин сарчашмаи нодир бо забони модаринашон имкони шинос шуданро пайдо намуданд.

Дар шароити имрӯза баҳодиҳии муҳиммияти ошкорнамоии воқеияти иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ, ки тули садсолаҳо дар як ҳудуди калон мавҷуд буд, хеле душвор аст. Аз тарафи дигар, чунин ҳолат имконияти гузаронидани таҳқиқотҳои муқоисавӣ-таърихӣ ҳуқуқро маҳдуд намуда, имконият намендихад, ки саҳми империяи Сосониён дар бунёди

⁷⁸ M. Boyce, Middle Persian literature, "Handbuch d.Orientalistik". von B.Spuler, I Abt. Bd. IV. 2 Abschnitt, Lief. I, Leiden-Köln, 1968, – P. 63

⁷⁹ Шаҳри Ғур ва минтақаи Фирӯзобод, ки доманакӯҳи қисмати тоҷикони Афғонистони имрӯзро фаро мегирад ҳамон минтақаест, ки дувумин давлатдорӣ тоҷикон Ғуриён қомат афроста мударраҳо дар байни салтанатҳои кӯчманчи маданияти форсу тоҷикро зинда нигоҳ доштааст.

ниҳодҳои иҷтимоӣ ва ҳукукии тамаддуни баъдинаи исломӣ дар алоҳидагӣ баҳогузорӣ карда шавад.

Омӯзиш ва баррасии Қонунномаи Сосониён имконият медиҳад, ки ба ҷанбаҳои мухталифи давлатдорӣи Сосониён аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ равшанӣ андохта шавад. Дар воқеъ, Қонуннома ва усулҳои ҳукукии он аз назари илми таърихи ҳуқуқ равшангари бузургии ниёғони мардуми тоҷику форс дар масири таърих аст. Роҳу воситаҳои танзим ва ҳалли масъалаҳои нозуки ҳуқуқӣ, ошкор намудани ҳақиқат дар парвандаҳои мубрами оиладорӣ, баҳсу мунозираҳои молумулкӣ, зиддияту муҳолифатҳои иҷтимоӣ, ҳифзи ҳукуки инсон, тарзи гузаронидани мурофиаи судӣ, эҳтироми нақш ва мақоми додгоҳ худ шаҳодати фарҳанги ҳукукии рушдкарда ва низоми идоракунии устувори мардуми тоҷику форс мебошад.

7.4. Роҷеъ ба ном ва истилоҳоти манбаъ

Сарчашмаи мазкур дар адабиёҳои илмӣ бо номҳои «Қонунномаи Сосониён», «Қонуни мадания зардуштиён», «Мотикони ҳазор додистон (дадастон)», «Китоби ҳазор қарорҳои судӣ» ва ғ. ёдрас мешавад.

Роҷеъ ба он ки сарчашмаро бо номи «Қонуни мадания зардуштиён» муаррифӣ кард мушкилии ҳудро дорад. Якум, агар мо истилоҳи «маданӣ»-ро мисли баъзе аз ҳуқуқшиносонамон баробарвазни шахрвандӣ гирифта онро танзимгари муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкӣ ҳисоб намоем, дар чунин сурат дар сарчашма меъёрҳои зиёди ҳуқуқи ҷиноятӣ, мурофиаи шахрвандӣ, меросӣ ва дигар соҳаҳои ҳуқуқ аз эътибор соқит мешаванд. Ҳол он ки дар сарчашма теъдод ва навъҳои мухталифи соҳаҳои дигари ҳуқуқ аз ҷумла ҷиноятӣ, меросӣ ва оилавӣ мавҷуданд. Ин нисбонаи он аст, ки истифодаи истилоҳи маданӣ нисбат ба ин сарчашма аз ҷониби мутахассисони соҳаи таърих на баробарвазни ибораи «ҳуқуқи граждании» имрӯз, балки фарохтар аз он ба ҳайси ҳуқуқи мардуми тамаддуний ва даврони шахрнишинӣ, ки дар худ навъҳои мухталифи ҳуқуқи умумӣ ва хусусиро муттаҳид кардааст фаҳмида мешавад.

Дуюм, агар мо истилоҳи «маданӣ»-ро чун шахрдорӣ маҳдуд қабул кунем, меъёрҳои Мотикон гӯё берун аз шахр муносибатҳои ҳукукии деҳот ва рустохоро низ танзим намекарда бошад. Дар асл чунин нест. Ин сарчашмаи ҳуқуқӣ ҳамагуна муносибати ҳукукии зардуштиён ва ғайри онро, ки дар қаламрави Эрон ва Тӯрони бостон сукунат доштанд ба танзим медаровард. Ҳам муносибатҳои ҳукукии шахриён, ҳам рӯстоиён ва ҳам саҳронинишинон объекти танзими ҳукукии ин сарчашма қарор гирифта буданд. **Ва ниҳоят агар истилоҳи «маданӣ»-ро чун нисбонаи тамаддун ва фарҳанг пазирай намоем, эҳтимол соҳиби тарҷумани хатти паҳлавӣ чунин назарро ба роҳбарӣ гирифтааст, то ҷое он аз назари**

фарҳангшиносӣ ва тамаддуномӯзӣ воқеиятро инъикос мекунад, вале ин назар ба талаботи илми ҳуқуқшиносии имрӯз, ки чавҳар ва таъиноти сарчашмаро маҳдуд ифода менамояд шояд на он қадар мувофиқ ояд. Вале ин дигар масъала аст, ки вобастагӣ дорад ба он ки вақт ва назари аҳли илм мутаносибан омодагӣ ва ё радди қабули онро афзал медонанд.

Аз лиҳози маънӣ ва мундариҷаи матн низ якранг мумкин нест ки онро **ҳамчун ҳазор қарори додгоҳӣ қатъӣ** номгузорӣ кард. Аввал ин ки дар сарчашма зиёд ҳастанд меъёрҳое, ки аз китоби қадимтари Вандидод ва дигар сарчашмаҳои ҳуқуқии низоми ҳуқуқи зардуштӣ гирифта шудааст. Зеро ҳаёти маданияи зардуштиён ба замми ин сарчашма боз бо меъёрҳои бешумори Авесто, Вандидод, Бундаҳишн, Шояст ва нашоаст, Хвешкори редагон ва амсоли инҳо ба низом дароварда мешуд.

Дигар ин ки меъёрҳо ва назарҳои ҳуқуқии овардашуда на ҳамааш хулосаи мубадон ва ҳақамону дигар ашхос, ки вазифаи судиро дар аҳди қадим иҷро мекардаанд, мебошад. Байни онҳо нафароне ҳам ҳастанд, ки таҷрибаи ҳалли қазияҳои ҳуқуқиро мисли мубадон бар дӯш доранд. Вале ағлаби онҳо ҳуқуқшиносони шинохта, олимони илми ҳуқуқ ва муфассирони қонун ҳастанд.

Аз овардани матнҳо ва табиати ҳуқуқии меъёрҳо равшан аст, ки нақш ва нуфузи онҳое, ки роҷеъ ба казусҳои ҳуқуқӣ хулоса додаанд, дар ҷомеа хеле баланд аст. Гуфтор ва хулосаи эшон аз ҷониби шахсони расмӣ татбиқкунандаи ҳуқуқ эътироф мешавад. Аммо меъёрҳо ва ақидаҳои ҳуқуқии таҳиякардаи онҳо ҳамагӣ ҳанӯз хулоса ва ҳукми мубад ва ҳақам нест. Балки сарчашмаи ин ҳукм ва ҳалномаҳо шуданаш эҳтимол дорад. Зеро соҳиби китоби Мотикон бо овардани ақидаи онҳо роҳи дурусти ҳалли масъаларо пешниҳод мекунад.

Бо назардошти гуфтаҳои боло аз матни Мотикон чунин хулоса кардан мумкин аст: Мотикон аз маҷмуи принципҳои умумии ҳуқуқи зардуштӣ, ақидаи ҳуқуқшиносони варзида ва таҷрибаи судии мубадони форс ва ҳатто ҷо-ҷо аз таҷрибаи идоракунии шохони форс иборат аст, ки баъдан тибқи дастур ғирдоварӣ шуда ба сарчашмаи бевосита ва мухтасари меъёрӣ дар замони Сосониён табдил ёфтааст. Ин дар воқеъ як шакли кодификатсияи меъёрҳои расмӣ амалкунандаи салтанати Сосониён аст.

Аз ин назар ҳуқуқи ҳукуматҳои форсӣ қабл аз омадани араб, зиёд монандӣ дорад ба низоми ҳуқуқи ҳуқуқшиносони римӣ ва то ҷое наздикӣ дорад ба амсоли судии оилаи ҳуқуқии англисию амрикоӣ. Ҳуқуқшиносон ва радони машхур мисли Мороспанд (6 маротиба), Баҳром (зиёда аз 10 маротиба), Озодмард (4 маротиба), Сиёвахш, Мохёр, Мохвандод, Ҷомосп, мӯбади Озархӯра, Барзозар ва дигарон ҳар як аз 4 то 15 маротиба дар матн ёдоварӣ шуда, аз номи онҳо тартибу усули дуруст ва адолатноки ҳалли қазияҳои ҳуқуқӣ пешниҳод гардидааст. Ба ақидаи А.Г. Периханян дар матн зиёда аз 40 қонундонҳои машхури форс борҳо ёдовар шудаанд.

Ҳар ҳуқуқшиносоне, ки дар матн фикри ӯ оварда шудааст, казусҳо ва муаммоҳои ҳуқуқиро воқеан дар пояи баланди маърифат ва мантиқи ҳуқуқӣ ҳал менамояд. Аз ин хотир, онҳо ҳамчун шахсиятҳои ҳуқуқӣ мисли ҳуқуқшиносони римӣ Ситсерон, Юстиниан, Гай ва дигарон дар рушди илм ва ҳаёти ҳуқуқии салтанатҳои форсӣ нақши муассир бозидаанд. Азизу гиромӣ будани онҳо дар дарбори салтанатҳои форс, ёдоварӣ аз онҳо дар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ худ ва ба сифати меъёри ҳуқуқ пешниҳод шудани афкори ҳуқуқӣ ва ҳулосаҳои меъёрии онҳо гувоҳи гуфтаҳои болост.

Таҳлили меъёрҳо ва бандҳои то замони мо расида муайян сохт, ки аз 44 фасли китоб фасли 31 то замони мо нарасидааст ва чанд фасли дигар нопурра аст. Теъдоди меъёрҳои расида бо шумори бандҳо дар маҷмӯъ ба 866 банд мерасад, аммо ин бандҳо низ ҳамаашон комил нестанд. Чанд банди дигар ба фаслҳои китоб ҳамчун шарҳи иловагӣ омадааст, ки мо ба инобат нагирифтем.

Эҳтимол меравад, маҷмуи меъёрҳои дар Мотикон омада дар маҷмӯъ ба ҳазор меъёр мерасидааст. Аз ин ҷост, ки шумораи «ҳазор» дар номи сарчашма дида мешавад. Назари зиёд будани меъёрҳои ҳуқуқии сарчашма то ҳазор ва аз лиҳози шумораи зиёд доштан меъёрҳои ҳуқуқӣ, маҳз ба ҳамин хотир дар номи Мотикон истилоҳи «ҳазор» омадааст, ба ҳақиқат наздикӣ дорад.

Мо дар масъалаи истилоҳоти «Мотикон» – ҳамчун ақида ва фатво ва «додистон» чун қонун ва меъёр ба соҳиби китоб ва баргардони матни паҳлавӣ мувофиқем⁸⁰.

Аз сабабе, ки дар Мотикон нуктаҳои муҳимми соҳаҳои мухталифи ҳуқуқи Сосониён мухтасаран аз ҷониби Фаррухмард писари Баҳром гирд оварда шудааст онро мумкин аст бо номҳои мухталиф, аз ҷумла, бо номҳои: **«Мухтасари (дигести) қонунномаи Сосониён»**, **«Қонунномаи мухтасари Сосониён»** аз назари Фаррухмард писари Баҳром, Ё мумкин **«Ҳазор амсоли додгоҳӣ»** ва ё **«Мухтасари ҳазор меъёри Сосонӣ»** шинохт. Албатта, истилоҳи **«Қонунномаи Сосониён»** низ ба воқеият наздикӣ дорад, вале ба ғайр аз сарчашмаи мазкур дар низоми ҳуқуқии Сосониён боз садҳо адад сарчашмаҳои навишта ва нонавишта мавҷуд буданд, ки дар чунин сураат онҳо аз мадди назар меафтанд.

7.5. Макон ва замони амали меъёрҳои ҳуқуқии дар сарчашма гирдовардашуда

Меъёрҳои дар Мотикон овардашуда, гарчанде дар асри VI-VII гирдоварӣ шуда бошанд ҳам, оғози мавҷудият ва даврони амали онҳо ба замони ҳуқуқи Эрон ва Тӯрони бостон, даврони авастой ва то замони Ҳахоманишиҳо асрҳои V-III қабл аз милод рафта мерасад. Тибқи

⁸⁰ Нигаред муфассал ба гуфтори 2.

акидаи баъзе аз муаррихон мутобиқ ба даврони Қонуни Хамураппӣ рост меоянд.

Қисмати зиёди меъёрҳо ва принципҳои ҳуқуқии ин қонуннома аз китоби Вандидод – Қонуни зидди бадӣ – қисмати ҳуқуқии Авесто гирифта шудааст, ки ба охири ҳазораи 2 ва аввали ҳазораи 1 то милод рафта мерасад. Махсусан, муносибатҳои оилавӣ, шаклҳои никоҳи подшоҳзан, ситарзан ва чокарзаних, меъёрҳои ҳуқуқии ҷиноятии маргарзон, намудҳои шартнома, ҳуқуқи ворисон вобаста аз мақоми зан дар оила аз назари шаклҳои никоҳ ва ғ. то умқи таърихи бостон меравад.

Дигар аз меъёрҳои умумии ҳуқуқӣ, урфу одат ва анъанаи зиндагии мардум ва махсусан ҳолати бардагон, истилоҳоти ҳуқуқӣ ва коргузориҳои давлатӣ бо мурури замон баъд аз истилои Искандар ба вижа дар даврони идораи меросбарони ӯ Селевкиён (асрҳои III-II қабл аз милод) ба маданият ва анъанаи юнониён омезиш ёфта рӯ ба таҳаввул ниҳод, ки нишонаи онро мо дар баъзе аз меъёрҳои Мотикон мебинем.

Муҳаққиқ А.Г. Периханян ақида дорад, ки ҳуқуқи кодификатсияшуда дар Эрони Сосонӣ вучуд надошт ва Қонунномаи сосонӣ кодекс нест. Албатта, ба маънии имрӯзаи кодекс ба андешаи олим розӣ шудан мумкин аст. Вале ба маънои таърихӣ баҳсҳо пайдо мешавад. Зеро ҳуқуқи қадимаи мардуми форсҳо низ қатъи назар аз он ки онҳо чун кодекс муаррифӣ мешаванд ё не онҳо санадҳои меъёрӣ ҳуқуқии маҷмуавиро доро буданд. Дар сурате, ки дар яке аз музофотҳои дур аз маркази салтанат дар шаҳри Ғур ба мисли Мотикон барин як сарчашмаи ҳуқуқӣ мурағбат мегардад, магар дар маркази ин салтанат қонунномаҳои аз ин баландтар ва олитар вучуд надошт? Ҳанӯз аз даврони Ҳахоманишиҳо мо огоҳӣ дорем, ки дар маркази ин давлат хонае бо номи «Қонунхона» ва «Ганҷи қонун» мавҷуд буд, ки ҳама санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ он ҷо ғирдоварӣ мешуданд. Ин хона ифодагари вучуди вазорати ҳосе ба мисли Вазорати адлия дар аҳди Сосониҳост.

Ё роҷеъ ба баҳши саввуми Авесто ки бо номи Дотик – Қонун машхур буда, шомили ҳафт ҷилд китоби мустақили қавонин, фикҳ, аҳком, одоб, муомилот ва ғайра будааст, ки Вандидоди феълии ба заботи авестой ва паҳлавӣ то ҳол маҳфуз монда, яке аз ин ҳафт наск мебошад, мо чӣ ҳарфи тоза метавонем гӯем? Мутаасифона, аз ҳафт китоби қонуни аҳди Авестой то замони мо ҳамин як қисмати он Вандидод омада расидааст.

Аз қонунномаҳои 1. Никотум наск, 2. Гунбосарничат наск, 3. Ҳуспорум наск, 4. Сакотум наск, 5. Вандидод ё Вайдевдот, 6. Читардот наск, 7. Бағоняшт, ба истиснои Вандидот, дигаре ба мо нарасидааст. Аз ин хотир дар даст надоштани чунин қонунномаҳо ва маълумотҳои дақиқ нисбат ба сохтору мазмуни онҳо ба мо имкон намедиханд, ки ҳарфи қавитаре дар ин қибол гӯем. Вале мазмуну мундариҷаи Мотикон ва Вандидод собит менамояд, ки низомии ҳуқуқии он рӯзгори мардуми

форсу тоҷик ва усулҳои танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ аз назари ақлӣ ва мантиқӣ на танҳо аз ҳуқуқи кодификацияшудаи римӣ камӣ надорад, балки аз бисёр ҷиҳат афзал, боадолат ва боинсофтаранд.

Қабул аз он ки дар фарҳанги ниёғони мардуми форс тоҷик мақоми қонунро паст занем ва доир ба дур будани андешаи онҳо аз меъёри ҳуқуқ ҳулосабандӣ кунем, таваҷҷуҳ бояд шавад ба ин нуктаҳо:

1. Қавмиате, ки дар асари муқаддаси худ – Китоби Авесто нахустин тадвинкунандаи қонунро, аз байни эронӣён шахсияти маълуми машҳур чун шоҳзода Урвохшия «Urvakhshya» бародари Гуршосп – паҳлавони номии давраи авестоиро интихоб кардааст ва ўро расман асосгузори тадвин ва вазъи қонун эътироф кардааст, магар метавонад аз қонун ва танзими ҳуқуқӣ ноогоҳ бошад?

2. Ё ҳалқияте, ки аз байни олиҳаҳо олиҳаеро олиҳаи додгустарию адл бо номи Рашаносӣ, моҳеро ҳамчун моҳи адолати судӣ – Рашанмоҳ ва рӯзеро рӯзи додгоҳӣ – Рашанрӯз ҷашн мегирифтанд, магар аз қонун ва адл беҳабар гуфтан мумкин буд?

3. Ва ниҳоят қавмиате, ки аз се қисм китоби муқаддасаш як қисмати муҳиммашро ба қонун – Дотик бахшида буд магар метавонист бидуни қонун ва фарҳанги ҳуқуқии вораста зиндагӣ кунад? Албатта, не.

7.6. Доир ба сарчашмаи матни Қонуннома ва истифода аз он

Шиносоии бештарро роҷеъ ба Қонуннома дар замони шуравӣ асари олими арманӣ А.Г. Периханян «Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды»⁸¹, ки соли 1983 дар Маскав ҷоп шуда буд, ба хонандаи ҳавзаи ҳуқуқи русӣ пешниҳод мекард. Ногуфта намонад, доир ба таърихи қабул аз исломӣ сарчашмаҳои арманӣ низ барои омӯзиши гузаштаи мо маълумоти зиёд доранд. Арманҳо то давраи сосониҳо як қисмати аслии мулкҳои форсҳо буда бо сулолаҳои форсӣ иртиботи қавии ҳешутаборӣ доштанд. Зебосанами Ширин ва дигар арӯсҳои зебои шоҳони форсӣ аслан аз мулки Арман будаанд. Тибқи иттилои китоби мазкур муаллиф соли 1973 низ бо транскрипсия ва тарҷума матни комили сарчашмаро бо забони русӣ дар ш. Ереван аз ҷоп баровардааст. Мутаассифона, он солҳо ба мо муяссар нашуд, ки асари мазкурро дастрас намоем. Вале ҳангоми омода намудани асари мазкур ба мо имкон шуд, ки бо матни электронии асари А.Г. Периханян низ ошноӣ пайдо намоем.

Матне, ки мо аз он истифода кардем аз ҳамон дастхати матни нусхаи (ام. ال) Монкиҷӣ Лим Ҷӣ ва нусхаи Тахмураси Диншоҳ (Т.Д.), ки дар кишвари Ҳинд бо кӯшиши Доктор Ҷивонҷӣ Ҷамшедҷӣ Мадӣ омода гардида, соли 1914 бо хоҳиши Ҷамшедҷӣ Мадӣ бо кӯшиши Сӯҳроб Ҷамшеди Болсоро устои муассисаи Илоҳиёти Комоотурнони Бомбай,

⁸¹ Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. – М.: Наука, 1983. – 382 с.

ба забони англисӣ баргардон шуда ба иллати nobasomonihoi ruzgor соли 1936 рӯи чопро дидааст, сарчашма мегирад. Ин матнҳо тариқи комил соли 1949 аз ҷониби Мубад Рустаи Шаҳзодӣ ба хатти форсӣ гардонда мешаванд.

Маълум мешавад, ки ҳам матни дастраснамудайи Периханян А.Г. ҳам матни истифодакардаи Мубад Рустаи Шаҳзодӣ аз як сарчашма сароб мегиранд. Ҳарду муаллиф таъкид мекунанд, ки матни комил дар натиҷаи якҷо намудани ду дастхат – нусхаи (ام. ال), яъне нусхаи Монкиҷӣ Лим Чӣ ва ё нусхаи Таҳмураси Диншоҳ ки ҳарду қисми таркибии як матнанд, бинобар сабаби номаълум аз ҷониби моликон чудо чудо фурухта шудаанд. Дар кишвари Ҳинд бо кӯшиши Доктор Чивонҷӣ Чамшедҷӣ Мадӣ онҳо якҷоя омодаи чоп гардидаанд.

Дар матнҳо таърихи навишта шудани дастхат соли 1637 ва соли дафъаи охир аз даст ба даст тариқи мерос гузаштанаш, яъне васият шуданаш соли 1849 муайян шудааст. Тафовут дар он аст, ки Мубад Рустаи Шаҳзодӣ барвақттар соли 1949 матни паҳлавиро ба хатти форсӣ баргардон мекунад, Периханян бошад соли 1973. Чун имкони муқоисаи пурраи ин матнҳо фурсат талаб мекард, гузашта аз он хонандаи тоҷик, ки муддати мадид аз ин сарчашма ноошно монда буд, майли ҳарчи зудтар чоп намудани ин сарчашма ва дастраси хонандаи тоҷик намудани он боло гирифтӣ мо онро имрӯз бидуни қиёс ба чоп додем.

Ҳамзамон бояд гуфт, ки матне, ки аз ҷониби Мубад Рустаи Шаҳзодӣ соли 1328 хуршедӣ омода шудааст, нисбат ба матни Периханян А.Г. аз назари мазмун комилтар ва фаҳмотар менамояд. Зеро чанд бандҳои Мотикон аз фасли аввал дар нусхаи Периханян дида намешавад. Таҳлил ва қиёси чанд моддаи аввали сарчашма муайян сохт, ки қисмати аввал фаслҳои 1-3 дар матни Периханян вучуд надорад. Гузашта аз он бандҳои 1, 3 ва дигари фасли 4 ба ҳам номувофиқиҳо дорад. Вале дар масъалаи қиёс ва таҳлили ҳаққонияти матн мо ҳуқуқи хулосаи қатъиро надорем. Зеро ин ду матн ба пуррагӣ аз ҷониби мо қиёс нашудааст. Гузашта аз он мо бо матни паҳлавии дар дасти ин ду муҳаққиқ қарор дошта шинос нестем.

Тахмин меравад, ки дар шарҳи нукоти Қонуннома Периханян А.Г. аз матни олимони ғарбӣ васеъ истифода намуда ва Мубад Рустаи Шаҳзодӣ бошад аз матни мубадон ва зардуштиёнӣ Ҳиндӣ. Ноқисии ҳамгунӣ, ки дар забони ҳарду тарҷума мушоҳида мешавад таъсири забони муносири илми ҳуқуқ ва забони илмӣ муаллифон ба шаклгирии мазмуни он аст. Агар дар Тарҷумаи Мубад Рустаи Шаҳзодӣ тавре гуфтем истилоҳоти арабӣ ва ҳуқуқи исломӣ бештар ҷойи истилоҳоти ҳуқуқии зардуштиро гирифта бошад, дар тарҷумаи А.Г. Периханян аз дидгоҳи истилоҳот ва қолаби ҳуқуқи римӣ мафҳумҳои Мотикон ифода шудааст. Яъне асари институтҳо ва мафҳумҳои ҳуқуқи римӣ дар тарҷумаи Пери-

ханян бештар ба назар мерасад. Албатта, ҳарду ҳолат ба вазъи инъикоси Ҳукуки қадимаи мардуми тоҷику форс дар баробари осонии баёни матлаб таъсири манфӣ расонидаанд.

7.7. Назар ба табиати ҳукукии Мотикон ва аҳаммияти сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва таърихӣ он

Шиносоӣ бо ин сарчашмаи нодири илми ҳуқуқшиносӣ, ки аз забони ҳуқуқдонҳои машҳури тоҷику форс дар замонҳои хеле дури таърихӣ аз мову Шумо сурат гирифтааст аҷиб ва диққатҷалбкунанда аст. Тарзи навишти меъёр, усули ҷойгиркунии мақсад, сифати талаботи ҳуқуқӣ ва забони он хеле ҳайратовар ва дар сатҳи баланди маърифати ҳуқуқӣ қарор дорад.

Мисол, дар **фасли аввал** дар бисту ду ҳолати пешбинӣ шуда, ки ба шоҳидон баҳшида шудааст, рафтори шоҳид дар мулофиа, тарзи гувоҳӣ додан, ҳолати тарафи даъво, ки нисбат ба шоҳидӣ ва мол пайдо мешавад ба пуррагӣ шарҳ дода шудааст. Гарчанде диққати асосӣ ба шаҳодати гувоҳ, яъне шоҳид дода шуда бошад ҳам, мазмунӣ баъзе аз шаҳодатҳо ва ё инкоркуниҳо ба субъектоне – тарафҳои даъво дахл дорад. Мисол, бандҳои 6 ва 7, ки дар онҳо далеловарӣ барои соҳибмулкӣ ва ё инкори соҳибмулкӣ мустақиман ба назар мерасад.

Пас аз баёни бисту ду навъи шаҳодати гувоҳон (шоҳидон) барои равшан шудани ҳолати муҳокимаи судӣ ба навъҳои далелҳо исботкуниҳо пардохта, қавлҳои ҳуқуқдонони мухталифҳо дар мавриди ҳар як мутазаққир мешавад. Масалан, дар фасли аввали банди 2 дар сурати ба ихтиёри худ ҳозир шуда гуноҳи худро дар одамкушӣ ба дӯш гирифтани агар далел ва шоҳиде вуҷуд надошта бошад, Мотикон гуноҳи шахсро эътироф мекунад, вале татбиқи қазоро иҷозат намедихад то дарёфти далелҳои исботкунандаи гуноҳи ӯ ва кашфи алоқаи сабабӣ байни қирдор ва оқибатҳои пайдошуда.

Ҳалли масъалаҳои нозуки ҳукукии мулофиявӣ, ки бевосита ба ҳуқуқу озодиҳои инсон рафта мерасиданд, аз қабиле он ки ҳанӯз дар он замон ба инобат нагирифтани шаҳодати зан бар муқобили шавҳараш ва ё баръакс (банди 13), интиҳоби вакил дар муомилот ва муҳокимот (фасли 2), вакил наметавонад ба муқобили муваккилаш шаҳодат диҳад (банди 11 фасли 2), ҳимояи речаи амвол дар даъвои виндикатсионӣ (банди 6 фасли 3.), речаи ҳукукии эътироф ва ҳимояи моликияти шарикона (фасли 5), рафти судя аз ҷониби ҷавобгар (банди 4 фасли 6), озодии ақди никоҳ, ҳуқуқи баробари зану мард ба талок, ҳимояи мақоми ҳукукии моликияти шахсӣ ва яққояи зану шавҳар (фасли 35 банди 5), вазифаҳои додвар-судя ҳангоми қабул ва баррасии парванда (фасли 40 бандҳои 1-2), танзими ҳукукии вазифаи иштирокчиёни мулофияи судӣ оморгар, ҳисобдор, шихна, вакил, хубра (эксперт) ва дигарон на танҳо дар пахнои дарки арзишҳои инсонӣ ҳал шудаанд, инчунин пешорӯи ҳонанда як ни-

зоми мукаммали ҳуқуқии салтанати бостонро муаррифӣ мекунад, ки ҳам таҷрибаи волои низоми додварӣ, ҳам ҳуқуқшиносҳои шинохта ва баландмартабаи касбӣ ва ҳам системаи идораи пешрафта ва ҷаҳонӣ доштаанд.

Ҷойи шарҳ чанд меъёрро аз сарчашма меорем, ки бесовиста ба ҳуқуқу озодиҳои инсон дахл дорад ва худ қазоват кунед:

Фасли дуввум. Дар вукало (Дотакгӯён – додгӯён)⁸²

Бинобар мундариҷоти ин фасл равиши ихтиёри вакил дар муҳокимот ва муъомилот, ки дар байни эронӣни давраи Сосонӣ маъмул ва мутадовил буда, ба қарори зер мебошад:

Банди 1. Афрод метавонанд шахсан дохил дар муъомилот ё муҳокимот шуда ё шахси дигарро ваколатан аз ҷониби худ интихоб намоянд⁸³.

Банди 2. Муваккил ҳангоме метавонад аз ҳузур дар ҷаласоти дод-расӣ худдорӣ намояд, ки мизони кайфар (мучозот) аз қасам⁸⁴ (вар) ё ҷаримаи нақдӣ бештар набошад.

Банди 4. Тарафайни даъво бояд вакили худро ба таври возеҳ ва ошкор интихоб намоянд.

Банди 5. Ашхос ҳақ доранд беш аз як вакили мудофеъ ё мушовири ҳуқуқӣ барои худ интихоб кунанд.

Банди 7. Вакил бояд салоҳияти қонунӣ дошта, тибқи муқаррароти расмӣ интихоб гардад.

Банди 8. Дар сурати интиҳоби ду вакил тавассути як нафар ҳар гоҳ вазифаи онҳо инфиродӣ бошад, бояд инфиродан ва агар иҷтимоӣ бошад, бояд ҳар ду муттафакан дар маҳкама (додгоҳ) ҳозир шаванд. Дар сурати теъдоди муддаъӣ алайҳ (ҷавобгар) ҳар як аз тарафайни мутаъаддид метавонанд иҷтимоъан як нафарро ба ваколат интихоб намоянд.

Бубинед, ки дар қисматҳои вакилӣ, ки шахсро ба сифати адвокат намояндагӣ менамояд, чи қадар дар ҳуқуқи бостонии мо диққат дода шудааст. Ҳатто интиҳоби адвокат барои ҷиноятҳо ва ҳуқуқвайронкуниҳое таъин мешудааст, ки ҷазо барои он нисбатан вазнин бошад.

Фасли 6. Банди 4. Ҳар гоҳ дар ҳини муҳокима муддаъӣ алайҳ ҳис кунад, ки қозӣ нисбат ба ӯ бо сӯи назар ё сӯи тафохум рафтор мекунад (яъне судя махсусияти объективиятро аз даст медиҳад), метавонад мавзӯро назди қозии аршадтаре матраҳ намояд. Яъне суҳан дар бораи

⁸² Вакилӣ дар муносибатҳои молумулкӣ ва муҳокимаҳои ҳуқуқӣ дар муқофиаи судии шаҳрвандӣ ва ҷиноятӣ дар низоми ҳуқуқии Сосонӣ маъмул будааст.

⁸³ Масъалаи мазкур дар низоми ҳуқуқии муосир дар Кодкси граждании Тоҷикистон қисми 1 бо-би 8 бо номи Намояндагӣ. Ваколатнома. бо моддаҳои 207-214 ба танзим дароварда шудааст. Мафҳуми ваколатнома дар қисми 1 моддаи 210 чунин дода шудааст: «Ваколатнома аз ҷониби як шахс ба шахси дигар додани ваколоти ҳаттӣ барои намояндагӣ дар назди шахси сеюм дониста мешавад. Ваколатдиханда метавонад ваколатномаро барои аҳд бастанӣ намоянда бевосита ба шахси сеюми дахлдор диҳад.»

⁸⁴ Ҳарфҳои қ-с-м дар забони форсӣ «қисм» ҳам ҳонда мешавад «қасам» ҳам. Ин ҷо ба қасам наздикӣ дорад, чунки қасам худ як навъи ҷазо дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ баромад мекунад.

хукуқи тағйири суд ва радди судя меравад. Агар айбдоршаванда ва ё муддаӣ эҳсос кунад, ки судя ба ӯ хайрхоҳ нест вай метавонад судяи дигарро барои баррасии кор интиҳоб намояд.

Фасли 12. Банди 11. Зане, ки аз бадрафтории шавҳари худ шикоят намояд, бояд то поёни муҳокима ӯро аз таҳти султай шавҳар хориҷ сохт. Яъне чун зан дар бештари шаклҳои никоҳи зардуштӣ дар тобеи мардҳо буд, дар сурати шикоят овардан ба шаҳараш қонунгузор дар ихтиёри шавҳар мондани ӯро мояи адл намеҳисобад, зеро мард имкон дорад ба ӯ таъсири манфӣ расонад, ӯро азият диҳад. Аз ин хотир қонунгузор ба хо-тири ҳимояи ҳаққи даъвогар ва ҷабрдида занро аз итоати шавҳар то ҳалли қазия мебарорад.

Фасли 16. Банди 2. Қарздор наметавонад қабл аз пардохти қарз ё анҷоми тааххудоти-ухдадориҳои молии худ амволи худро ба дигаре во-гузор ё ҳибба (туҳфа) кунад. Қонунгузор дар ин ҳолат ҳукуқи қарздиҳанда ва моликияти ӯро дифоъ намуда ваколатҳои қарзгирро маҳдуд менамояд.

Фасли 16. Банди 10. Дайн ё моли ашудод⁸⁵ ё ҷаримаи гуноҳи маргарзонро набояд аз амволи мавриди ниёзи шахс ва хонаводаи ӯ каср намуд. Яъне номгуи молҳо ва маблағҳои пулие аст, ки дар аснои каср намудан ва ё ғасб намудани моли молики ҷавобгар ба онҳо даст-дарозии қонун мумкин нест. Ин ҳолат ҳамчун нишонаи адолати иҷтимоист.

Фасли 16. Банди 14. Баҳром гуфтааст: Касе ҳақ надорад молеро, ки мавриди ниёзи худ ва хонаводаи ӯст, вақфи маъбид кунад ё ба дигаре бибахшад. Ин навъи маҳдудият ба хотири ҳимояи ҳаққи фарзандон ва аъзои эҳтиёҷманди оила қабул шудааст. Дар ҳукуқи зардуштӣ ҳатто их-тиёрдорӣ молумулки шахс ба хотири дифои ҳаққи аъзои оила маҳдуд карда мешуд. Ин низ нишонаи одилии ин оилаи ҳукуқӣ буд.

Омузиши комили матн ба мо имкон медиҳад, ки маълумоти худро дар бораи омузиши сарчашмаҳои низоми ҳукукии зардуштӣ ва оилаҳои ҳукукии ҳамҷавори он васеъ гардонем. Дастрасӣ ба меъёрҳои ҳукукии сарчашмаҳои қабл аз исломӣ осон мегардад. Инчунин тавассути Моти-кон мо зиёд аз истилоҳоти ҳукукии қадимаро пайдо мекунем, ки номгу-зори ҳамингуна падидаҳои ҳукуқӣ дар рӯзгори муносири ҷаҳонишавӣ дар раванди қонунгузории мо мушкилиҳо дорад. Яъне мо имкон дорем ха-зинаи истилоҳоти луғати ҳукуқиро ғанӣ намоем.

Инчунин мо аз матн дар бораи низоми идориии Сосониён, мавҷудияти низомнома ва дастурҳои идоракунии шоҳони Сосонӣ мисли «Китоб дар бораи вазоифи мансабдорони давлатӣ», «Китоб дар бораи вазифаҳои мӯғон» ва ғайра, ки дар даврони идораи сосонӣ ба музофоту шаҳрҳо бо имзо ва мӯҳр равон мешуд, шиносӣ пайдо мекунем.

⁸⁵ Моли ашудод иборат аст аз кафан, садақа, хумс, закот ва соири вочиботи молии шаръӣ.

Дар Мотикон ишора дар бораи хазинаи амсоли судии шаҳри Ғур, рочей ба Андарзномаҳои муфасссирони бузург, доир ба мавҷудияти амру фармонҳои шохони Сосонӣ, мақоми ҳуқуқии манихейҳо, вазифаҳои шахсони дигари мансабдор остондор, амаркор, маҳдодситонтар ва ғ. ёдрас мешаванд, ки аксари онҳо, ваколатҳояшон ва мақоми ҳуқуқияшон то ҳанӯз барои мо ба пуррагӣ норӯшан аст. Аммо бовар дорем, ба таҳқиқу омузишҳои шогирдон дар оянда маълумотҳои нав рӯи қор меоянд, ки онҳо нақши муҳимро дар равшан намудани табиати идории давлатҳои қадимаи тоҷику форс хоҳанд бозид.

7.8. Эҳтиёт аз зиёдаравӣ ва муҳташамӣ: инъикоси баъзе аз норасоӣҳои матн ва сарчашмаи ҳуқуқ

Дар баробари ин ки сарчашма воқеан ҷанбаҳои олии ва пешрафтаи нозуқиҳои илми ҳуқуқро дар муқоиса бо дастовардҳои илми ҳуқуқшиносии имрӯз доро аст, албатта ин сарчашмаро мо наметавонем, баробар ва ё афзалтар аз дастовардҳои илми ҳуқуқии имрӯз гузорем. Ҷойи баҳс нест, ки дар танзими баъзе аз масъалаҳо мо усулҳо ва меъёрҳои афзалиятдоштаро метавонем касб кунем, баъзе аз меъёрҳоеро пайдо намоем, ки дар сурати хусни назар ба онҳо мо роҳҳои беҳтари танзими ҳуқуқии объекти муайяни ҳуқуқиро дастрас шавем. Аммо дар маҷмӯъ Мотикон сарчашмаи даврони худ аст, ки дар он дар баробари мантиқи олии ва таҷрибаи баланди танзими ақлонӣ ва мантиқии ишқелҳои ҳуқуқӣ норасоӣҳо ва нуқсонҳои даврони таърихӣ асари худро задааст. Вучуди унсурҳои бардагӣ, нобаробарии мақоми ҳуқуқии никоҳ байни категорияҳои мухталифи занҳо, ҳанӯз қомилан дастрас набудани алоқаи сабабӣ байни қирдор ва оқибат дар муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ, иҷозати никоҳ ва амсоли инҳо худ гувоҳи гуфтаҳои болост.

Дар баробари ин норасоӣҳои дигар низ дар матн дида мешавад. Мисол, норасоии техникӣ ва усулӣ аз қабиле қори сусти тарҷума ва дурӣ аз забони авестой ва паҳлавӣ ба тарҷумон имкон намодааст, ки истилоҳотро дар шакли асл биёрад. Дар забони тарҷумаи асар аз матни паҳлавӣ истилоҳоти ҳуқуқӣ хеле кам ба назар мерасад. Тахмин меравад, ки султаи фарҳанги исломӣ ва ҳуқуқи мусулмонӣ бо мурури замон асари худро ба лексикони зардуштиёни Эрон тавассути интишори асарҳои эшон расонидааст. Муаллиф қатъи назар аз он ки бо исми мубад шинохта мешавад, дар тарҷума қулли истилоҳоти ҳуқуқиро ба ғайр аз чанд номгӯи он ба забони арабӣ овардааст. «Мадюн», «дойин», «роҳин», «мутҳаб» ва ғ. аз зумраи онҳост. Ин сифати тарҷума қиммати омузиш ва баҳрабардории забонии сарчашмаро қоста мегардонад. Зеро ин падидаҳои сарчашма бо истилоҳоти нави арабӣ шинохта мешавад.

Дигар аз норасоии сарчашма дар он ифода мегардад, ки дар он таснифи падидаҳо ва зерсоҳаҳои ҳуқуқ қомил ба назар намерасад.

Алабатта, кушиши чудо намудан ба фаслҳо ба мушохида мерасад, вале дар фаслҳо алоқамандии онҳо вобаста ба фаъолияти довар дар пахнои ҳуқуқи чиноятӣ, шаҳрвандӣ, оилавӣ, меросӣ ва мурофиавӣ омехта гирдоварӣ шудаанд. Албатта, дар он рӯзгор роҷеъ ба таснифи комили соҳаҳо ва самтҳои ҳуқуқ сухан гуфтан мушкил аст, вале мавҷудияти онҳо дар як сарчашма ва баррасии онҳо аз ҷониби доварони умумӣ равшан аст. Дар сарчашма тартиб ва тарзи ҷалби иштирокчиёни иловагӣ дар мурофиа, ки барои кашфи ҳақиқат кӯмак мерасонанд возеҳ нест. Албатта, ин ҳама қиммати сарчашмаи ҳуқуқиро аз назари таърихӣ ва дар қиёс бо дастовардҳои имрӯзаи илми ҳуқуқ коста намегардонад.

Аз ҷониби дигар омузиши ҳар сарчашмаи таърихӣ мизони муайяни таҳлилро тақозо дорад, ки аз он бояд берун нашавем. Таҷрибаи сарчашмаи ҳуқуқи Мотикон дар кори усулҳои чудогонаи танзими ҳуқуқӣ, меъёрҳои алоҳидаи он, ифодаи истилоҳоти ҳуқуқӣ ва ҳатто баъзе аз ғояҳои ҳуқуқӣ, албатта ба манфиати кор ва омузиш аст. Дигар ин ки ҳар сарчашмаи ҳуқуқи бонизом ва коркардашуда худ гувоҳи устувории низоми идорӣ ва давлатдорӣ аст. Мо хулоса карда метавонем, ки Мотикон нишонаи давлатдорӣ пешрафтаи Сосониён ва гузаштагони онҳо буд. Ҳамзамон бо дарназардошти он ки мо баъдан зиёд аз сифатҳои сарчашмаи навишташуда ва анъанаи ҳуқуқи Мотиконро аз даст додаем, шаҳодати омезиш ёфтани фазои ҳуқуқи мо бо дигар арзишҳои ҳуқуқи тамаддунҳои дигар аст. Яъне пайдарҳамии рушди фазои ҳуқуқӣ вайрон шудааст. Ин ҳама натиҷагирӣ аз ин сарчашмаи нодир аст. Аммо аз ин бештар ба иштибоҳ роҳ додан аст.

Аз ин хотир ҳеч як сарчашмаи ҳуқуқи таърихиро баъд аз гузашти муддати мадид дар ҳеч як низоми ҳуқуқӣ айнан ба хизмати ҷомеаи нав бурда намешавад ва ин фикр низ ғалат аст. Чунин назар ва дидгоҳ олими таърихшинос, донандаи таърихи ҳуқуқ ва ҳар муҳаққиқро ба ифротгаро ва тундрави илмӣ табдил медиҳад. Дигар аз масъалае, ки зарурат ба ҷалби назар дорад ҳамин ғоя ва баъзе аз усулҳои олии инсондӯстона аст, ки ҳамчун арзиш аз қаъри таърих моро ҳанӯз ҳам ҳидоят ба ҷомеаи обод, озод ва рушдкарда дорад. Хушбахтона чунин меъёрҳое, ки аз қаъри таърих садои созандааш то ба имрӯз мерасад дар Мотикон кам нестанд.

Мисол, дар Мотикон омадааст: «Агар доварон-судяҳо бо камоли самимият ва диққат вазоифи ба онҳо воғуздоршудаи худро анҷом надиханд, риштаи назми умумӣ гусаста шуда ва ҷаҳон рӯ ба вайронӣ хоҳад ниҳод». (Фасли 40. Банди 3) ё дар банди 5-уми ҳамин фасл гуфта мешавад: «Шикаст додани рӯҳи шар (р) ва берун рондани бадихо аз кишвар ва ҷаҳон баста ба мизони қобилият ва рӯҳи адолатпарварӣ ва хисси вазифашиносии додварон судяҳо аст ва чунончи яке аз

хукукдонон гуфтааст: «**Суст ва нотагон кардани бадӣ дар ҷаҳон ба уҳдаи қузот аст**». Магар истифода намудани ин сарчашмаҳо ба ҳайси шиори фаъолияти додгоҳӣ ва овехта намудани онҳо дар утоқҳои корӣ ҳам қадриносии аз ҳикмати ниёгон ва ҳам маънипардозии фаъолияти додгоҳии имрӯза ба ҳадафҳои неки ниёгонамон нест. Албатта, хоҳад буд.

7.9. Қиммати сарчашма аз назари худшиносӣ ва пешгомии ниёгон

Мотикон ва усулҳои ҳукуқии он аз назари илми таърихи ҳукуқ воқеан рӯшангари бузургии ниёгони халқи мо дар масири таърих ва пешгомии фарҳангии идорӣ ва ҳукуқии аҷдодони мост. Усулҳои танзими масъалаҳои нодири ҳукуқӣ, кашфи ҳақиқат дар парвандаҳои мубрами оиладорӣ, баҳсҳои молумулқӣ, муноқишаҳои иҷтимоӣ, ҳимояи ҳаққи инсонҳо, тартиби дуруст ва объективонаи коргузориҳои додгоҳӣ, таъмини объективиҳои баррасии парвандаҳо, эҳтироми мақом ва манзалати додгоҳ ҳамчун мақоми барканории бадихо, таъмини қонунии иштирокчиёни муҳофизат дар муҳофизатҳои судӣ худ гувоҳи фарҳангии ҳукуқии пешрафта ва низомии идории такмилёфтаи ниёгони миллат аст. Чунин бойиғарии ғановатмандии ҳукуқӣ ва фарҳангии идорӣ, дар муқобили назари олимони ғарбӣ ки Шаркро тамаддуни ҳолӣ аз ҳукуқ ва низомии идорӣ доништа, муддатҳо ҳукмфармоии меёрҳои анъанавӣ ва ахлоқии ғайридавлатиро асоси мавҷудияти давлатҳои аввалия ва нимазаминдорӣ аз назари сиёсӣ ва ҳукуқӣ заиф шумурдаанд, ҳомуширо натавонанд бегарафӣ нисбат ба ҳаводиси таърих, балки ба хунсардии соддалавҳонаи фарҳангӣ баробар мегардонад.

Маҳз дар ин ҷода васфи Мотикон ва дигар сарчашмаҳо на танҳо шарт ва зарур аст, балки мояи ифтихор ва худшиносии миллат, ки дар эҳёи нуктаҳои созидаи миллат неру мебахшад. Суханро ба дарозо на-кашида дар қиёс бо тамаддуноҳои ҳамҷавор ва зиндагии ниёгони миллатҳои муосир дастовардҳои Мотикон ва дигар сарчашмаҳои ҳукуқии ниёгонро мумкин аст бад ин тартиб ифода кард.

Он замоне, ки дар мақоми модари демократияи ҷаҳонӣ (Юнон) бузургтарин донишмандонро ба гуноҳи бовар накардан ба ҳудои шаҳр, мекуштанд⁸⁶, аҷдодони ин миллат ҳукуқ ба ҳаёт, ба озодии вичдон ва озодии ҳаракатро аз арзишҳои олии табиӣ инсон, дахлнопазир шумурда⁸⁷, на танҳо дар паҳноии қаламрави худ, ҳатто дар мамолики хориҷӣ аз асорати истилогарон озод намуда ин навъи озодӣ ва ихтиёри диндориро дахлнопазир эълон доштанд⁸⁸.

⁸⁶ Ишора ба қатли Сукрот, ки бо қарори Шурои панҷсада, барои бовар накардан ба ҳудои шаҳри Афина соли 399 қабл аз милод ба ҳукми қатл расонида шуд.

⁸⁷ Эъломияи Куруши Кабир соли 539 қабл аз милод. Се ҳукуку озодиҳои асосии инсонро: ҳукуқ ба ҳаёт, ба озодии ҳаракат ва ба озодии вичдонро...

⁸⁸ Дар Бобулистон....

Дар он давроне, ки пешқадамтарин миллатҳои имрӯз дар рӯзгори барбарӣ⁸⁹ зиста, аз қонуни низому идораи давлат огоҳ набуданд, аз санъати ҳунармандию шахрсозӣ хабар надоштанд, кохҳо, кушкҳо⁹⁰ ва низоми идораи олии⁹¹ ниёғони ин миллат симо ва маънии ҷаҳони бостонро ҳамчун тамаддун муаррифӣ карда, умед ва боварии қавмҳои оламро ба ояндаи дурахшони ҳаёти инсонӣ қавӣ мегардонд.

Дар он рӯзгоре, ки ин миллат бузургтарин ҳуқуқшиносон дошта, андеша ва ақидаи онҳоро ба симати сарчашмаи ҳуқуқ эътироф карда⁹², нахустин хазинаи илми ҳуқуқро дар шакли Хонаи Қонун⁹³ бунёд намуда, санадҳои ҳуқуқиро дар се нусха ба қайд гирифт⁹⁴ нозуктарин манфиатҳои молӣ, оилавӣ, шахрвандӣ ва идорию ба низоми қонун⁹⁵ кашида буд, бародарони дигар дар минтақаҳои олам бо усули зӯрию ғоратгарӣ рӯз гузаронида, зерӣ таъсири «қонуни ҷангал» зиндагӣ намуда, иддае ханӯз бо хату савод ошноӣ надошта, дар олами барбарӣ зиста, бо усули инитсиатсия балоғатро эътироф карда⁹⁶, ҳамсарони худро дар шаби аввал ба хоҷагони худ пешкаш карда⁹⁷ аз низоми идораи давлативу соҳаҳои ҳуқуқ умуман огоҳӣ надоштанд.

Вале бо ин ҳама шукуҳи шахомати дерина ва ин хотираи ғанӣ, миллатҳои пасманзари ин қавмиёт дар ҳошияи фарҳанг ва маданияти ҳуқуқӣ ва идораи тамаддуни муосир қарор гирифтаанд. Ин ҳолат шояд иллат ва омилҳои зиёд дошта бошад, вале ба андешаи кӯтоҳи инҷониб

⁸⁹ Таърихи аксари миллатҳои пешқадами ҷаҳон таърихи нихоят кӯтоҳ дорад. Як махсусияти таърих доиман он буда, ки ҳамеша як қавми барбарие аз гушаю канори тамаддун (албатта бо иштибоҳоти ҷузъии ҳуди тамаддун) сари фарҳанг ва оинҳои волои зиндагии иҷтимоиро барҳам зада низом ва тамаддуни навро рӯи қор меовардаанд. Замоне се тамаддуни тоҷику форс бо ин иллат аз байн рафта. Мисрро римиҳо, ки хеле пастр аз эшон буданд харрӯб карданд, форсҳоро Юнониён, баъдан арабҳо. Чунин мисолро мо дар симои норманиҳо, скандинавигиҳо, мӯғулҳо, теуриҳо ва ғайра дида метавонем.

⁹⁰ Тахти Ҷамшед, аҳроми Миср, Кохи Сиёваҳш ва амсоли инҳо...

⁹¹ Усули идораи сатрапияҳои Ҳахоманишишӣ, тақсими идораи ҳарбӣ аз дунявӣ, мақом ва вақолати Хшатрапаванҳо, нахустин усули идораи парламентии ханҷамана ва шурои ҳафтафара ва ғайра дар рӯзгори ниёғони тоҷик аз зумраи онҳо аст.

⁹² Мороспанд, Баҳром, Озодмард, Сиёваҳш, Моҳёр, Моҳвандод, Ҷомосп, мӯбади Озархӯра, Барзозар.

⁹³ Дар адабиётҳои қадима борҳо истилоҳи «Хонаи қонун», «Маъбади қонун», «Китоби қонун» омадааст.

⁹⁴ Роҷеъ ба санадҳои ҳуқуқии ва мувофиқи ҳам дар Мотикон, ҳам дар Вандидод ва ҳам дар сарчашмаҳои дигар мисли «Шартномаи ақди никоҳи Дугдонча соли 710 мелодӣ» зиёд ёдрас мешавад.

⁹⁵ Дар Вандидод ва Мотикон ҳимояи мо услӯҳи махсуси ҳимояи ҳуқуқии олами ҳайвонот ва набототро мебинем. Ҳимояи сағҳои галабон ва ҳисоби ҷаримаи онҳо, ҳимояи ҳуқуқ ба ҳаёти тифли дар батни модрашбуда ва амсоли инҳо имрӯз бо вучуди ҳам пешравиҳо диққатҷалбкунанда аст.

⁹⁶ Дар Аврупо ва Амрикои он қарнҳо бо балоғатрисадани ҷавонро дар майдони мубориза ва ё муқовимат бо ҳайвонҳо муайян мекарданд.

⁹⁷ Дар қисмати мамлакатҳои скандинавӣ дар асрҳои миёна духтарони шотландиро тибқи Қонуни шаби аввал қабл аз ба ҳарами шавҳар рафтани зан, онҳоро ба огуши лордҳо меодаанд, ки ҳаққи гирифтани духтариро маҳз онҳо доштаанд. Ин одати бад ҳанӯз дар даврони шаклгирии оила дар даҳазорсолаи қабл аз мелод дар ҷамъиятҳои тодавлатии баъзе аз қабилҳои барбарӣ дида мешудааст.

санги таҳдоби ин қафомонӣ дар он рӯзгор маҳз кандашудани хотираи ҳуқуқӣ ва фарҳанги идории ин миллатҳо дар масири таърих аст. Пайванду, пайвасту мутобиқгарониҳои зиёди иҷборӣ бо бегонапарастии замонавӣ ниёгони мо ва имрӯз моро аз рушди бонизом ва батартиби ҷомеа ва афкори ҳуқуқӣ ва сиёсиамон дур кардааст. **Ҳақ ба ҷониби Роҳбари Давлат ва бунёдгузори давлати муосири миллии тоҷикон аст, ки пайваста дар ғиромидошти арзишҳои миллий, урфу одат ва анъанаҳои ниёгонамон моро ҳидоят менамояд**⁹⁸.

Маълум аст, ки Мотикон (Қонунномаи Сосониён) намунаи олии таҷрибаи кодификасияшудаи амсоли судии ниёгони мо аст, ки имрӯз ливои оилаи ҳуқуқии англисию амрикоӣ ва романӣ-олмонӣ гаштааст. Албатта, дар таърихи инсоният тамаддуни тоҷикон мавриди таваҷҷуҳи ҳамешагӣ қарор дошт ва бештари мавридҳо сарғаҳи эҷодиёти аксари низомҳои ҳуқуқии Шарқи Миёна ва Аврупо эътироф мешуд. Омӯзишу эътирофи Қонунномаи Сосониён ҷараёни пайдоиш ва ташаккули таърихи қадимаи халқи тоҷикро дар самти эҷоди санадҳои меъёрӣ нишон медиҳад ва далели он аст, ки тоҷикон аз азал баҳри ба танзим даровардани муносибатҳои ҷамъиятӣ бо урфу одат ва санадҳои хусусияти меъёрӣ дошта талош намуда, ҳифзи манфиатҳои ҷомеаро вазифаи давлату шахсони алоҳида медонистаанд.

Қонунномаи Сосониён ба мураттабсозии ҳуқуқи асрҳои миёнаи кишварҳои шарқӣ ҳамчун манбаи тақлид хизмат кардааст ва ин ҳама аз назари табиати ҳуқуқӣ мансубият ба эҷодиёти мардуми тоҷику-форс буд. Мавриди зикр аст, ки масъалаҳои ба танзимдаровардаи ин санади таърихӣ то имрӯз моҳияти ҳудро гум накардааст ва қонунгузории давлатҳои муосир аз рӯи шакл ва моҳияти он сохта шудаанд, ки шаҳодати фарҳанги волои меъёрэҷодкунии халқи тоҷику форс аст.

Дар воқеъ давлат ва ҳуқуқи миллий дар паҳнои тафаккур ва андешаи миллий, ки ба хотираи қавии арзишҳои миллии таърихӣ, ки ба рӯзгори муосир, талаботи ҷомеаи имрӯз ва арзишҳои нави халқ мувофиқат дорад, бунёд мегардад. Мотикон аз ин назар сарчашмаи бемисли ҳуқуқӣ аст, ки иддае аз меъёрҳои он ҳамчун арзишҳои миллий ва хотираи қавии халқ метавонад дар тақмили усулҳои ҳалли мушкилиҳои иҷимой, дар ҷаҳорҷӯби талаботи давлати демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқӣ, хизмат намуда, дар шаклгирии мафкураи ҳуқуқии миллат ва таҳияи рукни ҳуқуқии Консепсияҳои миллии рушди Тоҷикистон таъсири мусбат хоҳад расонд.

⁹⁸ Эмомалӣ Раҳмон. Суханронӣ дар мулоқот бо зиёиёни мамлакат. – Душанбе, 19 март соли 2015.

Боби 8. Таснифи меъёрҳои ҳукукии Қонунномаи Сосониён

8.1. Меъёрҳои ҳукукии граждани

Меъёрҳои ҳукукии гражданство, ки дар ин марҳила амал менамуданд, одатан тариқи ҳукукии муқаррарӣ ва қисман тариқи Қонуннома пешбинӣ шуда буданд. Дар қонунҳои амалкунанда якҷанд меъёрҳо муқаррар гардида буданд, ки масъалаҳои моликияти давлатӣ, калисой, хусусӣ ва феодалиро танзим менамуданд. Мувофиқи сарчашмаҳои сосонӣ, соҳибҳуқуқӣ ва муқаллафӣ одамон на танҳо аз вазъияти озодии ӯ, балки аз мансубият ба ҷамоаи оилавӣ, синну сол ва ҳатто мансубияти динӣ вобаста буд.

Таҳлили сарчашмаҳои илмӣ нишон медиҳад, ки дар ин давра одамони алоҳида дорои имтиёзҳои муайяни ҳуқуқӣ буданд, ки бо пайдоиши ҳуқуқ танзими ҷимояи манфиатҳои одамон ҳамчун қисми таркибии танзимнамоии меъёрӣ, роҳи эътирофи расмӣ ҷустуҷӯ карда мешуд. Дар давраи ташаккули тамаддунҳо одамони муқаллаф – одамони алоҳида, ки имтиёзҳои муайян доштанд, ҳисобида мешуданд⁹⁹.

Тибқи муқаррароти Қонуннома ҳамон нафаре дорои ҳукукии пурра ва муқаллафӣ буд, ки аъзои ҷамоаи динии зардуштия буда, ба синни балоғат расида бошад ва дар зери ҳокимияти патриархалӣ ё ҷимояи касе қарор надошта бошад. Марди бо синни балоғат расида, ҳукукии бастанӣ никоҳро пайдо менамуд ва бо ин васила оилаи нав бунёд карда, аз зери ҳокимияти падар озод мешуд, худ ҳокимияти падариро ба даст меовард, аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ мустақил ба ҳисоб мерафт, ҳатто агар дар ҳонаи падари худ зиндагӣ мекард.

Масъалаҳои ҳукукии ашъӣ ва ҳукукии молумулкӣ: муносибати субъект ба ашъе ду навъи ҳуқуқро ба миён овард:

- ҳукукии ашъӣ: ҳуқукии молумулкӣ, ки идоракунии номахдудро нисбати ашъе муқаррар менамояд;

- ҳукукии шахсӣ масъулиятӣ, ки ҳуқуқи талаб карданро бунёд менамояд: ҳуқуқи махдуд нисбат ба ашъе, ки ба шахс тааллуқ надорад.

Дар Қонуннома, қайд карда мешавад, ки ҳуқуқ ба молу мулк дорои шаклҳои зерин мебошад: моликияти шахсӣ, моликияти оилавӣ, моликияти ҷамъиятӣ ва ҷамоавӣ. Инчунин, асосҳои ба даст овардани ҳуқуқи молумулкӣ ва дигар ҳуқуқҳои ашъӣ муқаррар карда шудааст: а) ба мерос гирифтани; б) дар асосҳои қонунӣ гузаронидани ҳуқуқи соҳибкунӣ ба шахсони дигар (гузашткунӣ, радкунӣ); в) дар асоси муомилоти мухталиф, ба монанди қарордоди ичора; г) дар асосҳои ҷамъиятӣ – ҳуқуқӣ,

⁹⁹ Холиқзода А.Г., Маджидзода Дж.З., Одиназода Р.С. Права человека и конституционно-правовое развитие Таджикистана. – Душанбе: «Мехрона – 2017», 2019. – С. 11.

масалан, ба даст овардани қитъаи замин, ки ба хазина тааллуқ дорад, барои хизмат ба давлат¹⁰⁰.

Шарти табиӣи гузаронидан ё ба даст овардани ҳуқуқи ашёӣ мавҷудияти қобилияти ҳуқуқӣ ва муқаллафияти шахсоне мебошад, ки ашёро мегиранд ва медиҳанд. Ба сифати шартӣ додани ҳуқуқи ашёӣ, инчунин мавҷудияти изҳори хоҳиши тарафҳо зарур буд.

Ба даст овардани ҳуқуқи ашёиро ноболиғон ва фарзанди ханӯз дар батни модарбуда ба сифати меросгир доштанд. Аз тарафи дигар, агар муомилот нисбати додани ҳуқуқи молумулқӣ ба манфиатҳои моддии оилаи «фурӯшанда» даҳолат намояд (ба вазъияти душвори модӣ оварда расонад ё имконияти мавҷудиятро аз байн барад), пас чунин навъи муомилот ғайриқонунӣ эътироф карда мешуданд. Яъне, низоми ҳуқуқӣ манфиати оиларо ҳимоя менамуд. Илова бар ин, агар молу мулк дар ҳиссаи нафарони дигар низ қарор дошта бошад, он гоҳ бе ризоияти шариксоҳибони дигар молу мулк мусодира карда намешуд¹⁰¹.

Ба даст овардани молу мулк тавассути қабули мерос асосан тариқи васиятнома амалӣ мегардид. Васиятномаро метавонист ҳам шавҳар ва ҳам зан тартиб диҳанд. Васиятнома аз гуфтаҳои васиятдиҳанда дар назди котиб ё дигар мансабдорон дар ҳузури шохидон тартиб дода мешуд. Онҳо ба таври ҳатмӣ бояд дар шакли ҳаттӣ тартиб дода мешуданд.

Воситаи дигари ба даст овардани ҳуқуқҳои ашёӣ – амонат, сервитут (ҳуқуқи истифода аз молу мулки бегона ва маҳдуд кардани баъзе ҳуқуқҳои соҳибмулк), ба даст овардан дар асоси иҷора дар бобҳои алоҳидаи Қонуннома таҷассум гардидаанд. Дар ин самт қайд карда мешавад, ки амонат, яъне додани молу мулк барои нигоҳдорӣ дар муддати муайян дар асоси ризоияти ду шахс амалӣ карда мешуд. Дар давоми се рӯз пас аз бастанӣ шартнома бо талаботи яке аз тарафҳо имконияти бекор кардани он пешбинӣ шуда буд.

Шартномаи иҷора – яке аз шартномаҳои паҳнгардида буд, ки бидуни нишон додани муҳлат баста мешуд ва дар вобастагӣ ба хоҳиши соҳибмулк ё меросхӯрони ӯ гузошта мешуд. Иҷорагир уҳдадор буд, ки ба иҷорадиҳанда, новобаста аз он, ки аз молумулки мазкур ғоида меорад ё не, маблағи қайдгардидаро ҳамасола пардохт намояд. Пардохт нагардидани маблағи қайдгардида аз ҷониби иҷорагир метавонист, ки асоснокнамоии ҷиддии қатъ намудани шартнома гардад, ба ғайр аз он ҳолатҳое, ки як қисми маблағи иҷора аллакай ба сифати пешмузд пардохт карда шудааст. Шартномаи иҷора ба таври ҳатмӣ дар шакли ҳаттӣ баста мешуд ва тамоми нишондиҳандаҳо ва шарту шароитҳоро, ҳатто

¹⁰⁰ Периханян А.Г. Общества и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды / Отв ред. И.М. Дьяконов // Главная редакция восточной литературы, издательства «Наука», 1983. – С. 73.

¹⁰¹ Периханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 293.

дар шартномаҳои кишоварзӣ навъи тухмӣ, ки дар замин кошта мешуд, ба назар гирифта мешуд.

Дар Қонуннома ба таври васеъ масъалаҳои моликияти оилавӣ (дастачамӣ) ва меросгирӣ мувофиқи қонун таҷассум гардидаанд. Меросгирӣ чунин масъалаҳо, ба монанди таъмини меросгирӣ (сутур), интиқоли молу mulки сарвари оила, ҳуқуқ ва уҳдадорихои молумулкӣ, муайян намудани меросхӯронро дарбар мегирад.

Дар як қатор сарчашмаҳо мафҳуми «стур» ба маънои «писархонд кардан» ё «васоят», «ҳимоят» омадааст, лекин дар Қонуннома он маҳз ҳамчун воситаи таъмин намудани меросгирӣ истифода карда шудааст. Стурҳо метавонистанд ҳам мардон ва ҳам занон бошанд, лекин онҳо ба таври ҳатмӣ бояд пайрави зардуштия бошанд, озод бошанд, қобилияти соҳибҳуқуқӣ дошта бошанд, дорои қобилияти идома додани насл бошанд. Занон метавонистанд танҳо ба як нафар стур бошанд, мардон бошанд дар як ҳолат метавонистанд, ки барои якчанд нафар стур бошанд¹⁰².

Дар вобастагӣ аз асоснокнамоии бадастории стурият ва шаклҳои таъйиноти он, инчунин ҳимоятгарӣ ба се гурӯҳ тақсим карда мешуданд:

- стурҳои «табӣӣ» – агар шахс аз никоҳи комилҳуқуқ писар ё писархонд надошта бошад, пас зан ё духтар метавонистанд стури ӯ бошанд;

- стур аз тарафи худи шахс дар васиятнома муайян гардидааст, ки метавонист ҳар кас бошад;

- стур дар асоси «таъинот» – агар молу mulки меросӣ зиёд бошад ва меросдиҳанда на меросхӯри қонунӣ ва на меросхӯр аз рӯи васиятнома дошта бошад.

Ба даст овардани стурият ва лаҳзаи оғози иҷроиши уҳдадорихо тариқи суд ё қоҳин муайян карда мешуд. Барои стур аз номи судя ё қоҳин ҳуҷҷати муайян дода мешуд ва аз ин лаҳза ӯ метавонист ба амалӣ намудани ҳуқуқ ва уҳдадорихои худ оғоз намояд. «Стури таъингардида» стури нафари фавтида шуморида мешуд, ки дар фарқият аз стур «аз рӯи васиятнома» дар тамоми ҳаёти худ ҳуқуқ надошт, ки онро ба нафари дигар диҳад.

Масъалаи моликияти оилавӣ дар се ҷанбаи асосӣ баррасӣ гардидааст:

- ҳуқуқи сарвари оила ҳангоми дар қайди ҳаёт будан барои идора намудани молумулк бо диди худ;

- марги сарвари оила ва масъалаи интиқол, ки дар натиҷаи кушодани мерос пайдо мешаванд;

¹⁰² Периханян А.Г. Общества и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. 1983. – С. 53.

- меъёри меросгирӣ дар доираи оила («қонуни меросгирӣ»).

Мувофиқи нишондодҳои Қонуннома, навъҳои қарордодҳо ҷудо карда мешаванд. Қарордоди қафолат – дар алоҳидагӣ аз қарордоди асосӣ байни қарздиҳанда ва қарзгиранда баста мешавад ва қафолати шахсро нафари сеюмро оид ба иҷроиши тамоми уҳдадориҳои қарзӣ дар назди қарздиҳанда муқаррар менамояд, ки шифоҳӣ баста мешуд.

Қафолатдиҳанда дар ҳузури шохидон (на кам аз се нафар) дар назди қарздиҳанда мувофиқи изҳороти «нисбати ашёи мазкур ман ҳамчун қафолати фалон кас баромад менамоям» ё «ман – таъминкунандаи фалон кас нисбати ашёи мазкур мебошам» баромад менамояд¹⁰³.

Дар як қатор шартномаҳо бо уҳдадориҳои қафолатдиҳанда дар назди қарздиҳанда, уҳдадориҳои қарзгирандаи асосӣ дар назди қафолатдиҳанда оид ба он, ки ӯ уҳдадор аст то тамоми хароҷоти қафолатдиҳандаро дар ҳолати пардохти қарзи ӯ ба қарздиҳанда ҷуброн намояд, мавҷуд буд. Лекин, ин ҳуқуқ бо эътирози қарзгиранда бар зидди пардохти қарзи ӯ аз тарафи қафолатдиҳанда ё мавҷуд набудани ба расмӣ даровардани уҳдадориҳои қафолатдиҳанда, истифода намегардид.

Дар ҳуқуқи бостонии тоҷикон, ҳамчун дигар низомҳои ҳуқуқӣ, қобилияти ҳуқуқдорӣ инсон аз лаҳзаи таваллуд оғоз мегардад ва пеш аз лаҳзаи тавлид ҳифз карда мешуданд. Дар давраи ҳомиладорӣ модар, кӯдаки таваллудношуда қобилияти ҳуқуқдорӣ эҳтимолӣ дошт, соҳибҳуқуқии воқеиро бошад, танҳо пас аз таваллуд ба даст меовард. Дар Қонуннома оид ба додани ашёҳо, сутурият, инчунин муайян намудани ҳисса дар мерос, ки дар ҳолати таваллуд шудан иҷро карда мешавад, дастур дода шудааст.

Чун дигар ҳолатҳои махсус ҷой надошт, пас аз даст додани қобилияти соҳибҳуқуқӣ танҳо бо марг ба миён меомад. Лекин, аз рӯи меъёрҳои ҳуқуқи эронӣ, пурра аз даст додани қобилияти ҳуқуқӣ «махви шахси воқеӣ» дар ҳолати зинда будани инсон низ ба миён меомад, агар ӯ барои амалӣ намудани ҷинояти вазнин маҳкум шуда бошад.

Ҳамин тариқ, метавон қайд намуд, ки танҳо одами озод дорони қобилияти ҳуқуқдорӣ комил ба ҳисоб мерафт. Аз ин нуқтаи назар ғулом танҳо дар ҳолатҳои алоҳида ва маҳдуд метавонист субъекти ҳуқуқ бошад, дар аксарияти ҳолатҳо объекти ҳуқуқ боқӣ мемонд. Ба таври пурра ҳар як нафари озоди ҷамоаи шахрвандӣ ва динӣ, ки ба синни балوغат расидааст, метавонист соҳибҳуқуқ ва мақаллаф бошад. Мавқеи ҳуқуқии шахси ҷисмонӣ дар ҳуқуқи хусусӣ дар мақоми мард таҷассум меёбад, ки сарвари оила ба ҳисоб меравад. Аз ин хотир, дар матнҳои ҳуқуқии асримиёнагӣ мавқеи оилавии сарвари оила, дигар

¹⁰³ Периханян А.Г. Общества и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. 1983. – С. 42.

мафҳумҳоро, ки муносибатҳои ҳуқуқии шахрвандиро ифода менамуданд, танг намуд.

Аз тарафи дигар, барои мавқеи ҳуқуқӣ ва мукаллафият мансубияти шахс ба яке аз ҷамоаҳои оилавӣ зарур буд. Аз ин мавқеъ соҳибияти молумулкӣ, стурят, ҳуқуқ ва уҳдадорихо нисбати оила ва ҷамоаи оилавӣ вобаста аст. Қайд намудан зарур аст, ки дар як қатор ҳолатҳо бо озод будан, мансубият ба ҷамоаи оилавӣ ва мавқеи оилавӣ, мансубият ба ин ё он гурӯҳи синнусолӣ муҳим буд¹⁰⁴.

Соҳибҳуқуқӣ мукаллафияти инсонро муайян менамуд, мансубият ба ҷамоаи деҳотӣ ё шахрӣ, инчунин ба ҷамоаи динӣ ба ҳисоб мерафт. Мансубият ба ҷамоа ба инсон бо аъзогии ӯ ба оила ё гурӯҳи агнатикӣ, ки шомили ин ҷамоа буд, кафолат дода мешуд. Дар аҳди қадим ворид гардидан ба коллективи нисбатан васеъ тариқи оила ва гурӯҳи агнатикӣ, инчунин мансубияти инсонро ба яке аз табақаҳо муайян менамуд. Ҳамин тариқ, соҳибҳуқуқӣ ва мукаллафияти инсон аз мавқеи синфӣ, оилавӣ ва шахрвандӣ вобаста буд. Дар ҳолати ҳаладор ё тағйирёбии яке аз онҳо боиси аз даст додан ё дигаргуншавии ҳуқуқи инсон мегардид.

Қайд намудан зарур аст, ки дар ин давра «марги шахрвандӣ» васеъ истифода мегардид, ки мувофиқи он инсон тамоми молу мулки ғаёл ва ғайриғаёли худро аз даст медод. Ҳатто ҳамон миқдори воситаҳо, ки барои нигоҳ доштани зан ва фарзандони ӯ зарур буд, мусодира карда мешуд.

Масалан дар Қонуннома чунин омадааст: «Агар инсон барои ҷинояти бузург маҳкум шуда бошад, пас тамоми молу мулке, ки ӯ дорад, бояд мусодира карда шавад. Ақидае иброз карда мешуд, ки мувофиқи он барои талаботи нигоҳ доштани зан ва фарзандони маҳкумшуда, молу мулки зарурӣ ҷудо карда мешуд. Лекин дар амалияи судӣ (ё бо мукаррароти мурофиавӣ), ин тавр карда намешуд, зеро агар инсон барои ҷинояти бузург маҳкум шавад, ӯ аз зан, фарзандон ва молу мулк маҳрум мегардид»¹⁰⁵.

Дар чунин ҳолат инсон мавқеи худро дар ҷамоаи оилавӣ ва ҳуқуқҳои бо он алоқаманд, аз он ҷумла ҳуқуқи иштирок дар ибодатро аз даст медод. Ҳуқуқи ибодатро ҳатто ҳамон нафаре, ки дар амалӣ намудани ҷинояти вазнин айбдор менамоянд, лекин дар раванди судӣ бегуноҳии ӯ исбот карда мешавад, аз даст медиҳад.

Масалан, дар Қонуннома чунин оварда шудааст: «Илова бар ин гуфта мешавад, ки инсоне, ки нисбати ӯ дар гунаҳкор намудан ба амалӣ намудани ҷинояти бузург суд таъйин гардидааст, ҳатто агар бегуноҳ до-

¹⁰⁴ Периханян А.Г. Общества и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. 1983. – С. 6.

¹⁰⁵ Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 282.

ниста шавад, дар чунин ҳолат тибки урфу одатҳои муқарраргардида ва амалкунанда дар шаҳр, ӯ наметавонад маросими дуохониро иҷро намо-яд ва набояд ба ӯ имконият дод, ки дар расму русуми «Дрон-яшт» иш-тирок намояд»¹⁰⁶.

Ҳамин тариқ, дар ҷанбаҳои зикргардида қисман аз даст додани соҳибхуқуқӣ ва мукаллафият, ки бо мафҳуми «марғи шаҳрвандӣ» ифода карда мешуд, нишон дода шудааст. Илова бар ин қайд намудан зарур аст, ки дар ҷой надоштани зарар ё дигаргунӣ дар мавқеи синфӣ, табақавӣ ва шаҳрвандии инсон, эҳтимолияти тағйирот дар мавқеи оила-вии ӯ ҳамеша мавҷуд буд. Дар ин самт метавон фарзандхониро қайд на-муд. Нафаре, ки тариқи фарзандхонӣ аъзои оилаи дигар шудааст, дар оилаи пештараи худ мавқеъ ва дар як ҳолат тамоми ҳуқуқҳои меросхӯрии худро аз даст медиҳад.

Ба чунин нафар даъво намудан аз рӯи уҳдадорихои пешинааш манъ аст. Ӯ танҳо ба қарзҳо ва амалҳои худ дар давраи зиндагӣ дар ои-лаи пешина масъул ҳисобида мешавад. Нафаре, ки ба фарзандӣ қабул карда шудааст, дар оилаи нав мавқеъ гирифта, ҳуқуқҳои мувофиқро ба даст меорад.

Дар якҷанд моддаҳои Қонуннома нишон дода шудааст, ки дар аҳди қадим молумулки мақсадноки ҷамъиятӣ ва чунин институтҳо, ба монан-ди хазинаи подшоҳ ё ибодатхона метавонистанд бо воситаи намоянда-гони худ бо шахсони алоҳида муносибати хариду фурӯш анҷом диҳанд, ки тариқи ҳуқуқи хусусӣ танзим карда мешуд. Яъне, институтҳои ҷамъиятиву ҳуқуқӣ ба шахси алоҳида соҳибхуқуқӣ ва мукаллафияти молумулкӣ, масъулиятӣ ва мурофиавӣ медоданд, онҳо ба доираи муносибатҳои хусусиву ҳуқуқӣ ҳамчун шахси ҷисмонӣ ворид мегарди-данд, зеро ин институтҳо ҳамчун шахсони ҳуқуқӣ баромад менамуданд.

Ҳамин тариқ, мувофиқи Қонуннома шахсони воқеӣ ба ибодатхонаҳо молумулк, махсусан ғуломонро медоданд ва ин амалҳо бо мувофиқати пурра бо меъёрҳои додугирифт, ки қонунӣ будани чунин додугирифтҳо байни шахсони воқеӣ ҳатмӣ буданд, амалӣ мегардиданд. Масалан, дар Қонуннома чунин қайд карда шудааст: «Боз дигар чӣ гуф-та шудааст, ки агар хоҷа ғуломи худро ба ибодатхонаи оташ ба ғуломӣ диҳад, он гоҳ ба насли ин ғулом ҳокимият надорад. Ва агар, дар натиҷа, ғулом соҳиби фарзанд ва набера гардад, он гоҳ онҳо ғуломони ибодат-хонаи оташ ба ҳисоб мераванд: зеро онҳо фарзанд ва набераи ғуломанд, ҳар яке аз онҳо ҳамеша дар ғуломии ибодатхонаи оташ боқӣ мемо-нанд»¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 413.

¹⁰⁷ Переханян А.Г. Ҳамон ҷо. – С. 291.

Илова бар ин, қайд намудан зарур аст, ки ибодатхона ва шахси воқеӣ метавонистанд шарик гарданд ва соҳиби муштараки як ашё ё молу мулк шаванд. Масалан, дар Қонуннома чунин қайд карда шудааст: «Дар як қатор бо дигарон гуфта шудааст, ки агар ӯ изҳор намояд: хоҷаи муборақ ва муқаддаси ман, маро аз ғуломӣ нимозод намуд ва аз се як ҳиссаи боқимондаи ғуломиро ба ибодатхонаи оташ дод, он гоҳ аз се як ҳисса ин аз он нисф нест, ки ӯ маро озод намудааст»¹⁰⁸.

Хотиррасон кардани чунин далелҳо дар Қонуннома, ки бо мақсади амали ба сифати роҳнамо ва маълумотнома оид ба муҳокимаи судии шахрвандӣ тартиб дода шудааст, шаҳодат медиҳад, ки на танҳо ба расмият даровардани чунин муомилот бо истифода аз муқаррароти ҳукуки хусусӣ амалӣ гардидаанд, балки мочароҳо ва зиддияту мухолифатҳо, ки дар натиҷаи муносибат байни тарафҳо пайдо мешуданд, дар доираи мақомоти судӣ баррасӣ мегардиданд, на бо роҳи маъмурий ҳаллу ҷалс карда мешуданд.

Шахси озодро ба «ғуломӣ» ҳадди аққал ба ду нафар супоридан имконият дошт: ба соҳибӣ намудани бо навбат ба сифати таъмини кафолат (паянданиҳ), ки ба ақидаи мо, мувофиқи муомилоти додугирифти байни ин одамон ва сарвари оилаи нафари супоранда амалӣ мегардид. Дар Қонуннома дар моддаи 57, 14-16 ин масъала арзёбӣ карда шудааст. Дар моддаи 89, 1-3 бошад ҳолати дигари супоридани шахси озод таваллудшуда ба нафари дигар «ба ғуломӣ» ба муддати як сол ба сифати гарави кафолатӣ қайд гардидааст¹⁰⁹.

Лекин, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар Қонуннома оид ба худфурӯшии шахси озод ба ғуломӣ маълумоте ҷой надорад. Ба ин нигоҳ накарда таҳлили дигар сарчашмаҳо нишон медиҳанд, ки дар ин давра чунин ҳолатҳо ҷой доштанд. То ба имрӯз як қатор аҳдномаҳои алоҳида, ки дар «суди подшоҳӣ» ба расмият дароварда шудаанд, ба мо расидаанд, ки ба масъалаи мазкур равшанӣ меандозанд. Дар яке аз чунин аҳдномаҳо дар бораи Барлай гуфта шудааст, ки худро ба Фраат – ба мансабдори мақомоти андоз, ки ўро ба 400 дирҳами нуқра қарздор намудааст, ба ғуломии дачҷол додааст. Дар чунин ҳолат Барлай ғулом на мегардад, танҳо дар назди қарздиҳандаи худ хизмати ғуломиро адо намояд. Лекин дар аҳднома, инчунин қайд карда шудааст, ки дар ҳолати пурра пардохт накардани қарз, на танҳо тамоми молу мулки Барлай, балки шахсияти ӯ низ барои қонест намудани Фраат – қарздиҳанда рабудда мешавад. Таҳлили ин қисмати аҳднома нишон медиҳад, ки то пурра пардохт намудани қарз Барлай ғуломи Фраат мегардад, яъне ғуломи

¹⁰⁸ Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 296.

¹⁰⁹ Переханян А.Г. Ҳамон ҷо. – С. 297.

мувакқатӣ мегардад¹¹⁰. Дар алоқамандӣ бо ин, метавон муқаррароти Қонуннома ро таъкид намуд, ки мувофиқи он қарздоре, ки қобилияти пардохти пурраи қарзро надорад, барои адокунии қарзи худ бояд ба қарздиҳанда дода шавад¹¹¹.

Мувофиқ ба афкори ҳуқуқии дигар ҳалқиятҳои қадима, ғулом ҳамчун объекти ҳуқуқ муайян карда мешавад. Ғулом дар ҳуқуқи ҳалқиятҳои форс ашё ҳисобида шуда, дар асоси табиати худ моликияти хусусӣ ба ҳисоб меравад. Ҳатто фарзанди ғулом ё ғуломзан қисми ашё ба ҳисоб рафта, моликияти нафаре ба ҳисоб меравад. Ҳамчун ашё, ки дар муомилот қарор дорад, ғулом дорои арзиши муайян буд, ки аз синну сол, сифатҳои ҷисмонӣ, ихтисосмандӣ, вазъияти бозор вобаста буд. Арзиши миёнаи марди ғулом, ки дар Қонуннома нишон дода шудааст, 500 дирҳамро ташкил менамуд (12, 4-9)¹¹².

Ғуломро як ё якчанд нафар соҳибӣ мекарданд, ҳар яке мувофиқи ҳиссаи худ, чи тавре ки ба ашё хос аст, фармонравой менамуд. Дар чунин ҳолат ғулом дар истифодабарии бонавбат қарор дошт ва ҳар як нафари молиқдор мувофиқи ҳиссаи худ ӯро истифода менамуд. Фарзандони чунин ғуломон мақоми онҳоро ба мерос мегирифтанд¹¹³.

Ҳуқуқ ба моликият ба соҳибмулк имконият медиҳад, ки на танҳо ғуломро истисмор ва натиҷаи меҳнати ӯро аз худ намояд, балки ба шахсияти ғулом ҳамчун ашё муносибат намояд. Ғуломро фурӯштан ва ба нафари дигар тухфа намудан иҷозат дода шуда буд. Дар чунин ҳолат соҳибмулк метавонист, ки ғуломро ба пуррагӣ ё қисман фурӯшад.

Дар Қонуннома қайд карда шудааст, ки ғуломро ба мерос мегиранд ва мефурӯшанд ва дар гавари қафлатии ипотека метавон истифода намуд. Ҳамин тариқ, ҳуқуқ ба моликият ба соҳибмулк имконият медиҳад, ки ғуломи аз тарафи дигар нафар рабудашударо дар асоси қонун ва шакли ҳуқуқӣ, яъне тариқи даъвои ревиндикатсионӣ (тасдиқӣ) ва ревокатсионӣ (фасх) баргардонад.

Дар Қонуннома ба ин масъала моддаҳои алоҳида бахшида шудаанд. Дар яке аз моддаҳо, ҳолати аз соҳибмулки насронӣ рафтани ғулом ва қабул намудани оини зардуштия аз ҷониби он баррасӣ карда шудааст. Қайд карда шудааст, ки ба соҳибмулки пешина бояд арзиши пурраи ин ғулом пардохт карда шавад.

Ҳамин тариқ, аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ғуломон ба категорияи ашёҳо, ба объекти ҳуқуқ ворид карда мешуданд. Қайд намудан зарур аст, ки дар баҳогузориҳои мавқеи ғулом муҳолифате ҷой дорад, ки ба

¹¹⁰ Excavations at Dura-Europos. Final Report. V, 1959. – P. 111-120.

¹¹¹ Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 296.

¹¹² Переханян А.Г. Ҳамон ҷо. – С. 282.

¹¹³ Переханян А.Г. Ҳамон ҷо. – С. 169.

шуури ҳукукии тамоми чомеаҳои қадима ворид гардидааст. Чунин як муҳолифат аз он бармеояд, ки ғуломро ҳамчун ашё баррасӣ намудан ва ба ӯ ҳамчун ашё муносибат намудан, таҷриди пурраи ӯ аз табиати инсон душвор буд. Моҳиятан, дар чунин амал ягон вақт ба мувафақият нарасидаанд, зеро ғулом, пеш аз ҳама шахсият аст. Омили асосӣ, ки ба пайдоиши ин муҳолифат мусоидат намудааст, дар он зоҳир мегардад, ки табиати инсонии ғулом, ақл, нутқ ва қобилияти ӯ ба амалҳои мақсаднок, барои ғулом мавқеи махсусро дар байни ашёҳои дигар ба миён меорад ва дар назди соҳибмулк имконияти васеи истисмори чунин ашёро таъмин менамояд.

Ҳамин тарик, то чӣ андоза соҳаи истифодаи меҳнати ғулом бо пурра рад намудани ҳуқуқ ва мукаллафияти ӯ маҳдуд мегардид. Беманфиатии чунин ҳолат барои ҳуди ғуломдорон ба таври дақиқ бо рушди ҳаёти иқтисодӣ, бо мураккаб гардидани фаъолияти истеҳсолӣ ва тичоратӣ зоҳир гардид, ки имкониятҳои нави истифодаи меҳнати ғуломро ба миён овард ва бо ин васила эътирофи як қатор қобилияти соҳибҳукукии ғуломонро таъмин намуд. Ҳамин тарик, дар чомеаи рушдкардаи қадима ғулом объекти ҳуқуқ боқӣ монда, дар доираи маҳдуд метавонист ҳамчун субъекти ҳуқуқ баромад намояд.

Дар ин давра принсипе амал менамуд, ки тамоми ашёҳои бадастовардаи ғулом дар давраи ғуломӣ ба соҳибмулк тааллуқ дошт ва дар давоми тамоми давраи мавҷудияти ғуломдорӣ ин принцип мавриди истифода қарор дода шудааст. Лекин дар баъзе ҳолатҳо чунин ба назар мерасад, ки ин принцип рад карда шудааст. Дар ҳолате ғулом ба сифати соҳибмулки ашё баромад менамояд, ки аз тарафи ҳуди соҳибмулк ба ӯ тақдим ё тухфа карда шудааст. Лекин, ба ҳар ҳол, новобаста аз он, ки ашё ба ғулом тақдим карда шудааст, ғулом ва ин ашёҳо ба соҳибмулк тааллуқ доранд.

Дар яке аз моддаҳои Қонуннома (106, 1-4; 101, 15-17)¹¹⁴ қайд карда шудааст, ки то он замоне, ки соҳибмулк ғуломро харидааст, ба ин ғулом аз тарафи нафари дигар ашё тақдим гардидааст, ин ашё ба ғулом тааллуқ дорад, агар соҳибмулки пешина ва соҳибмулки нав, ки ғуломро харидааст, аз ин ашё даст мекашанд, яъне ҳуқуқи қонунии соҳибмулкӣ ба ин ашёро рад менамоянд. Ҳатто дар чунин ҳолат соҳибмулк ҳуқуқ ба моликиятро нисбати ин ашё нигоҳ медорад ва пас аз марги ғулом ин ашё маҳз ба ӯ тааллуқ дорад, агар ин ашё ба ғулом танҳо қисман тааллуқ надошта бошад.

Дар Қонуннома оид ба ғуломони зардушт ё ғуломоне, ки зардуштияро қабул намудаанд, қайд карда шудааст. Фурӯши ғуломи зардушт

¹¹⁴ Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 295.

ба нафари пайрави дини дигар манъ гардида буд ва ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳуқуқи ибодат намудани ғуломон расман эътироф мегардид ва қонун дар ин самт манфиати ғуломонро ҳимоя менамуд. Ғуломи зардушт наметавонист, ки муқаррарот ва расму таомули дини худро дар хона ё хоҷагии соҳибмулки пайрави дини дигар иҷро намояд.

Аз ин хотир, ғуломи зардуштияро қабулнамуда метавонист соҳибмулки худро тарк намояд, соҳибмулк бошад ҳуқуқи талаб намудани баргаштани ғуломро аз даст медод, лекин метавонист аз ҳуқуқи даъво намудан барои зарари расонидашуда истифода намояд. Агар ғулом ба соҳибмулки дигар рафта бошад, пас соҳибмулки нав уҳдадор буд, ки дар ҳаҷми арзиши ғулом барои зарари расонидашуда ба соҳибмулки пешина маблағ пардохт намояд. Лекин таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки қабул намудани зардуштия ба ғуломон дигаргуниҳои ҷиддиву назаррасро ба миён наовард ва мақоми онҳоро дигаргун наменамуд.

Дар Хуросон, ба монанди дигар кишварҳо, воситаи катъ гардида-ни ғуломӣ манумиссия, бахшидани озодӣ ба ғулом аз тарафи соҳибмулк ба ҳисоб мерафт. Ин амал ҳаттӣ тасдиқ гардида, бо ғуломи озодшуда ҳуччат дода мешуд. Дар ҳолати ҷой надоштани чунин ҳуччат, озодшавӣ ғайриқонунӣ ҳисобида шуда, соҳибмулки он ҳуқуқ дошт ўро баргардонад. Дар ҳолате, ки агар ғуломи озодшуда далели озод шудани худро исбот карда натавонад, пас ба соҳибмулк баргардонидида мешавад.

Дар ҳолати риоя намудани тамоми шартҳо, озодии ғулом бо пешниҳоди ҳуччат ҳукми қонунӣ пайдо менамуд. Ҳатто соҳибмулк метавонист, ки ғуломи дар гаравмондари, пас аз пардохти арзиши ғулом ба қарздиҳанда, озод намояд. Лекин агар соҳибмулки ғулом, ки ба гаравмонда шудааст, қобилияти пардохти қарзро надорад, ҳуқуқ надорад, ки ғуломро озод намояд.

Мувофиқи Қонуннома дорои ҳуқуқи пурра ва мукаллафият ҳамон нафароне буданд, ки аъзои ҷамоаи динии зардуштия, яъне ба синни балоғат расида буданд ва дар зери ҳокимияти патриархалӣ ё ҳимояи қасе қарор надоштанд. Марди бо синни балоғат расида, ҳуқуқи бастани никоҳро пайдо менамуд ва бо ин васила оилаи нав бунёд карда, аз зери ҳокимияти падар озод мешуд, худ ҳокимияти падариро ба даст меовард, аз нуктаи назари ҳуқуқӣ мустақил ба ҳисоб мерафт, ҳатто агар дар хонаи падари худ зиндагӣ мекард.

Ҳамин тариқ, қайд намудан зарур аст, ки дар давраи Сосониён меъёрҳои ҳуқуқи граждани сатҳи рушди муайяни худро ба даст оварда буд. Дар ин давра, дар доираи меъёрҳои ҳуқуқи граждани ба намояндагони дини зардуштия имтиёзҳои муайян пешбинӣ гардида буд. Ҳамон нафароне соҳибҳуқуқ ҳисобида мешуданд, ки аъзои ҷамоаи динии зар-

душтия бошанд, ба синни балоғат расида бошанд, дар зери ҳимояи на-
фаре қарор надошта бошад.

Соҳибҳуқуқӣ ва мукаллафияти инсон, мансубият ба ҷамоаи деҳотӣ
ё шаҳрӣ, инчунин ба ҷамоаи динӣ муайян менамуд. Мансубият ба ҷамоа
ба инсон бо аъзогии ӯ ба оила ё гурӯҳи агнатикӣ, ки шомили ин ҷамоа
буд, кафолат дода мешуд. Дар Эрон ворид гардидан ба коллективи нис-
батан васеъ тарқиқи оила ва гурӯҳи агнатикӣ, инчунин мансубияти ин-
сонро ба яке аз табақаҳо муайян менамуд.

Аз ин рӯ, соҳибҳуқуқӣ ва мукаллафияти инсон аз мавқеи синфӣ,
оилавӣ ва шаҳрвандӣ вобаста буд. Дар ҳолати ҳалладор ё тағйирёбии яке
аз онҳо боиси аз даст додан ё дигаргуншавии ҳуқуқи инсон мегардид.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар Қонуннома масъалаҳои моли-
кияти оилавӣ, меросгирӣ, таъмини мерос ва меросгирӣ, интиқоли молу-
мулки сардори оила, ҳуқуқ ва уҳдадорихои молумулкӣ ба таври мушах-
хас баён карда шудаанд.

8.2. Меъёрҳои ҳуқуқи оилавӣ

Оила яке аз ниҳодҳои асосии ҷамъият ба ҳисоб меравад, зеро
ҳамчун «ячейкаи ҷамъиятӣ»-и муттаҳид баромад намуда, устувории
ҷомеаро таъмин менамояд. Далели ҳуқуқӣ, ки дар асоси он оила барпо
мешавад, ақди никоҳ ба ҳисоб меравад, ки дар алоқамандӣ бо ин зару-
рати дақиқи танзими ин институти ҳуқуқи оилавӣ пайдо мегардад. Яъне,
«институти никоҳ дар ҳуқуқи оилавии ҳар як давлат мавқеи марказӣ до-
рад. Ахлоқ, маънавият, урфу одат, анъанаҳо, дин, фарҳанг, идеология –
падидахое мебошанд, ки бо раванди таҳаввулоти ниҳоди никоҳ
алоқаманд мебошанд»¹¹⁵.

Оид ба рушди муносибатҳои оилавӣ то давраи исломии мардуми
тоҷику форс сарчашмаҳои кам боқӣ мондаанд, зеро бо ҳуҷуми арабҳо
соли 636 дастовардҳои илмӣ, китоб ва дастнависҳои зиёд нобуд карда
шудаанд. Аз ин хотир сарчашмаҳои асосии ин давра кофтуковҳои
археологӣ дар ҳудуди Миср ва Бобул (Вавилон) ва дигар ҳудудҳо, ки ба
ҳаёти ҳокимияти Хоҳомашиниҳо дохил буданд, ба ҳисоб мераванд.
Илова бар ин, принципҳо ва унсурҳои ҳуқуқи оилавӣ дар ёдгориҳои
тоисломӣ, сарчашмаҳои таърихӣ, инчунин як қатор анъана ва урфу
одатҳои авлодӣ, ки то ба имрӯз нигоҳ дошта шудаанд, баён гардидаанд.

Мувофиқи сарчашмаҳои гуногун дар таърихи тоисломии мардуми
тоҷику форс оилаҳо патриархалӣ буда, бештар бисёрзанӣ ва канизакӣ,
никоҳи ҳешовандони наздик мавҷуд буданд. Қайд намудан зарур аст,
ки дар кофтуковҳои археологӣ дар Бобул – Вавилон, ки зери

¹¹⁵ Закирова С.А. Особенности правового регулирования брачного правоотношения // Власть
закона. – 2015. – № 4 (24). – С. 126-130.

ҳокимияти Ҳахоманишинҳо қарор дошт, матнҳои бо хати меҳӣ пайдо карда шуданд, ки ба ҷанбаи ҳуқуқии ақди никоҳи одамони одӣ равшанӣ меандозад.

Масъулияти хостгорӣ ба кӯҳансолон гузошта шуда буд, оилаи мард ва зан ба ин амал ҳуқуқ надоштанд. Шартнома ҳамеша байни шавҳар ва аҳли оилаи арӯшаванда баста мешуд ва дар ҳузури якҷанд шохид, ки номи онҳо низ дар қарордод навишта мешуд, муҳр гузошта мешуд. Мард ваъда меод, ки занро ба занӣ мегирад, инчунин тӯҳфа, яъне маҳр пешниҳод менамуд, ки ба арӯшаванда супорида мешуданд. Маҳр ҳамчун тӯҳфаи мард ба зан ба хоҳири ақди нигоҳ баррасӣ карда мешуд. Хонаводаи зан низ ба шавҳаршаванда тӯҳфаҳо – асбобу анҷоми хона тақдим менамуд¹¹⁶.

Умуман, шаҳодати матнҳои дар Бобул пайдошуда ба мо маълумоти беҳамторо оид ба мавқеи иҷтимоӣ–иқтисодии занони форсу тоҷик дар қишрҳои мухталиф пешниҳод менамояд. Қоидаҳо, ки муносибатҳои оилавию дар давраи тоисломии таърихи мардуми форсу тоҷик танзим менамуд, асосан, ба қоидаҳои империяҳои дигар монанд буд ва баробарии гендериро муқаррар накарда буданд. Пас аз ақди никоҳ зан ба мард тааллуқ дошт ва муносибат бо оилаи зан қариб ба пуррагӣ қанда мешуд. Занон аз қишрҳои болоӣ истисно буданд ва дорои сатҳи муайяни мустақили буданд. Онҳо дорои молумулк буданд ва метавонишанд онро идора намоянд дар фаъолияти хоҷагидорӣ иштирок менамуданд. Онҳо имконият доштанд, ки меҳнат намоянд, ҳаққи меҳнат гиранд ва дар натиҷа метавонишанд аз рӯи даромад мустақил бошанд. Дуруст аст, ки занон наметавонишанд дар бастани шартномаҳо ба сифати субъекти асосӣ баромад намоянд ва муҳри худро дошта бошанд¹¹⁷.

Ба таври умумӣ, метавон қайд намуд, ки пас аз марги шавҳар, як қисми муайяни молумулқи ӯ, новобаста аз мавҷудияти кӯдакони умумӣ, ба зан ҷудо карда мешуд.

Баъдтар системаи патриархалӣ афзалият пайдо намуд, аз ин хотир, мардон нисбат ба занон ва кӯдакон миқдори зиёди имтиёзҳо ба даст оварданд. Ба ин нигоҳ накарда, қайд намудан зарур аст, ки мувофиқи сарчашмаҳои мавҷуда, занон дар таърихи тоисломии мардуми форсу тоҷик оммаи дуҷуминдараҷа ё номатлуб, ки доимо дар хона, танҳо ба тарбияи кӯдак машғул бошанд, набуданд.

То давраи Сосониён ячейкаи поёнии ҷомеаи форсҳо оилаи гардид. Оилаи калон ва хурд ҷудо карда мешуд. Оилаи калон – ин оилаи бародарони ҷудо нагардида ба ҳисоб мерафт. Нишондиҳандаҳои асосии му-

¹¹⁶ Прозорова В.И. Правовая сущность брака // Вестник Удмуртского университета. Серия: Правоведение. – 2007. – № 6. – С. 81.

¹¹⁷ Дандамаев М.А. Культура и экономика древнего Ирана / М.А. Дандамаев, В.Г. Глуконин. – М.: ГРВЛ, 1980. – С. 219.

айянкунандаи хусусиятҳои оилавӣ ҳешутаборӣ, умумияти парастӣш, расму ойини парастӣш, умумияти иқтисодӣ, инчунин умумияти истеҳсоли ва истеъмоли ба ҳисоб мерафт.

Дар муносибати ҳуқуқӣ оила гурӯҳи ҳешу таборон буд, ки бо ҳамдигар дар муносибатҳои ҳокимиятӣ ва мартабот алоқаманд буда, аз тарафи сарвари оила роҳбарӣ карда мешуд ва чунин алоқаҳо ба шахсият ва молумулк таъсир мерасониданд. Ҳамин тариқ, метавон қайд намуд, ки оила ташкилоти поёнии ҷамъиятӣ буд, дар доираи он системаи қатъии ҳуқуқ ва уҳдадорӣҳои аъзои он амал менамуд.

Дар ҷомеаи атиқӣ ва асримиёнагӣ тасаввуроти динӣ ва этикӣ мавқеи хоса доштанд. Тасаввуроти динӣ ва этикӣ нисбат ба дигар соҳаҳо оҳистатар рушд намуда, таъсири худро муддати тулонӣ нигоҳ медоштанд. Чунин тасаввурот муносибати гурӯҳҳои ҳешутабор ва оила, ба алоқамандии онҳо таъсири амиқ мерасониданд. Илова бар ин, дар асоси таъсири тасаввуроти динӣ-этикӣ, пайдо гардидани шаклҳои муҳталифи никоҳ муайян карда мешуд.

Бо истисно намудани тасаввуроти диниву этикӣ, ба пуррагӣ дарк намудани институти молумулки оилавӣ, характери муносибати байни аъзои оила, меъёрҳои меросгирӣ ва меросдиҳӣ ғайриимкон мегардад. Умуман, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳеҷ як соҳаи ҳуқуқ ва институтҳои он аз таъсири тасаввуротҳои диниву этикӣ озод набуданд, зеро ҳуди ҳуқуқ ҳамчун системаи меъёрҳо дар ҷомеаи антиқа ва асримиёнагӣ қисми этикаи динӣ шуморида мешуд.

Қайд намудан зарур аст, ки дар раванди баррасии шаклҳои никоҳ дар Эрон ҳамчун низоми муттасил, муносибатҳои ҳатмӣ ва дигар институтҳои иҷтимоиву ҳуқуқӣ, ҳолатҳои зиёде пайдо мешаванд, ки нақш ва мақоми тасаввуроти динӣ ва этикиро нишон медиҳанд. Мисоли равшани никоҳи стурӣ ба ҳисоб меравад, ки ба пуррагӣ дар тасаввуроти динӣ асос ёфтааст. Масалан, дар оила, ба ғайр аз як писар, дигар меросхӯр нест. Писар, дар синни понздаҳсолагӣ, пас аз тасдиқ гардидан, ба акди никоҳ, нобуд мешавад. Пас аз марги ҷавон, падар ё ҳешу табор духтареро аз доираи гурӯҳи ҳешон стур менамоянд ва сипас ўро ба одами дигар – аз доираи ҳешони ҷавони нобудшуда ба шавҳар (никоҳи камҳуқуқ) медиҳанд. Ҳамсари воқеии ин нафар гардида, дар муносибати муқаддасотӣ ва ҳуқуқӣ ин зан ба ҷавони нобудшуда тааллуқ дорад, тахти васояти оилаи ў қарор дошта, аъзои оилаи ў ба ҳисоб мерафт. Фарзанди якумини ин зан ба ҷавони нобудшуда, на ба шавҳари заминии ў тааллуқ дошт. Агар духтар таваллуд шавад, пас ў эпиклери¹¹⁸ ҷавони нобудшуда гардида, аз модари худ стуриятро ба мерос мегирад, ба ҳеши

¹¹⁸ Эпиклер – духтари ягонаи меросхӯр, ки пас аз марги падар тамоми молумулки ўро ба мерос мегирфт.

наздики чавони нобудшуда ба шавҳар мебарояд, писари ӯ – писар ва во-
риси чавони нобудшуда ҳисобида мешуд.

Чунин шакли никоҳро наметавон бо сабабҳо ва омилҳои иқтисодӣ асоснок намуд. Зеро, ҳамон ҳиссаи молумулки оилавӣ, ки бояд аз падар ба писари нобудшуда ба мерос дода мешуд, ба нафари дигари гурӯҳи хешон мегузафт ва нигоҳ доштани он дар таркиби молумулки оилаи мазкур таъмин мегардид. Мақсади асосии чунин навъи никоҳ аз он иборат буд, ки барои чавони нобудшуда давомот, ғамхорӣ ва муттасилии парастииш бунёд карда шавад.

Қайд намудан зарур аст, ки ҳатто навъи моликияти дастачамъона чун молумулки оилавӣ дар доираи чунин тасаввуроти динӣ ва этикӣ мебоист тобиши парастииш пайдо намояд, зеро коллектив, ки соҳиби молумулки муайян аст, дорои хусусиятҳои иттифоқи парастииш буд.

Таърихи ҳукукии бостонро метавон ба се давра – давраи тоисломӣ, исломӣ ва муосир чудо намуд. Дар ин марҳилаҳо меъёрҳои мухталифи ҳукуки оилавӣ дар тамоми ҳудуди Осиёи Миёна амал менамуданд. Қайд намудан зарур аст, ки оид ба муносибатҳои оилавӣ дар давраи тоисломӣ маълумоти кам ба мо омада расидааст, зеро дар натиҷаи ҳучуми арабҳо дастовардҳои илмӣ форсӣ, китобӣ ва дастнависҳои нодир нобуд карда шуданд. Принсипҳо ва унсурҳои асосии ҳукуки оилавӣ дар мероси эҷодии тоисломӣ, сарчашмаҳои таърихӣ, инчунин дар як қатор анъана ва урфу одатҳои қавмӣ ва авлодӣ, ки то ба имрӯз нигоҳ дошта шудаанд, ба мо омада расидаанд.

Муносибатҳои оилавӣ дар тааддуи издивоҷ ва тартибот асос меёфт, ки дар масъалаи муайян намудани вазъияти муносибатҳои ҳукукии дохилиоилавӣ – муносибати байни ҳамсарон, волидайн ва фарзандон, меросгирии молумулк проблемаи муҳим ба ҳисоб мерафт¹¹⁹.

Пас аз акди никоҳ, зан ба пуррагӣ ба шавҳар тааллуқ дошт ва ҳатто муносибатҳоро бо оилаи худ қатъ менамуд. Занони синфи болоӣ истисно буданд, ки нисбатан мустақил буданд, дорои молумулки муайян буданд, дар фаъолияти хоҷагидорӣ ширкат меварзиданд, молумулки худро метавонистанд ба фурӯш гузоранд, иваз намоянд, ба иҷора диҳанд, ба касе инъом намоянд. Занони табақаҳои болоӣ имконият доштанд, ки ба қоре машғул шаванд, маош гиранд, ки дар натиҷа мустақилии иқтисодии онҳоро таъмин менамуд. Лекин, занон наметавонистанд, ки дар бастанӣ шартномаҳо шохид бошанд. Аз тарафи дигар, онҳо метавонистанд шартнома банданд зеро дорои муҳри худ буданд¹²⁰.

¹¹⁹ Dr. Kaveh Farrokhi. Massoume Price Women's Lives in Ancient Persia. [Электронный ресурс]. Речаи дастрас: <https://kavehfarrokhi.com/iranica/the-women-of-persia/massoume-price-women-in-ancient-ran/>. (санаи мурочиат: 14.03.2019 с.).

¹²⁰ Дандамаев М.А., В.Г. Глуконин. Культура и экономика древнего Ирана. – М.: ГРВЛ, 1980. – С. 219.

Пас аз марги шавҳар, ба бевазан мувофиқи қонун, новобаста аз мавҷудияти фарзандҳои умумӣ, қисми муайяни молумулки маҳрум ҷудо карда мешуд.

Истифодаи шартномаи расмӣ хаттӣ дар доираи раванди ба роҳ мондани алоқаҳои никоҳӣ байни оилаҳо дар амалияи қисми Шарқӣ ва Ғарбии Эрон маълум аст. Оила ячейкаи асосии ҷомеа ба ҳисоб мерафт, ки бо дин ва анъанаҳо муқаддас гардонида шуда буд.

Шаклҳои мухталифи никоҳ – пурра, нопурра, маваққатӣ ҷой доштанд, ки аз онҳо ҳуқуқи зан ва фарзандоне, ки дар ҷунин оилаҳо таваллуд шудаанд, инчунин раванди бекоркунии никоҳ вобаста буд. Мувофиқан, муносибатҳои хешутаборӣ низ муҳим шуморида мешуданд. Безаниву бешавҳарӣ на танҳо бадбахтӣ, балки гуноҳ дониста мешуд. Агар марди беписар nobуд шавад, ба хоҳири қатъ нагардидани авлод, зан ва ё духтари ӯро ба хешовандони марди nobудшуда ба шавҳар медоданд. Кӯдакони таваллудшуда, фарзандони марди nobудшуда ҳисобида мешуданд, зеро зарурати мавҷудияти оила ва фарзанд дар ҳаёти заминӣ ба он мусоидат менамуд, ки рӯҳи инсонӣ nobудшуда аз тарафи наслҳо, аққалан, дар тӯли се насли минбаъда ғамхорӣ карда мешуд¹²¹.

Қайд намудан зарур аст, ки дар марҳилаҳо ва минтақаҳои мухталифи Эрон то давраи исломӣ ҳуҷҷатҳои алоҳидаи ҳуқуқӣ амал менамуданд, ки муносибатҳои оилавино танзим менамуданд. Дар ин самт метавон якҷанд шартномаи никоҳиро номбар намуд, ки то ба имрӯз омада расидаанд: шартномаи никоҳии Бактрия, шартномаи никоҳии Суғд, Шартномаи никоҳии Паҳлавӣ.

Қайд намудан зарур аст, ки шартномаи никоҳии Бактрия яке аз аввалин навиштаҷотҳои ҳуқуқӣ мебошад, ки қариб панҷ аср анъанаҳои маъмуриро таҷассум намудааст. Дар ин давра полиандрияи (бисёр шавҳар доштан) муқаррарӣ васеъ паҳн гардида буд, ки дар шартнома таъкид карда шудааст. Хусусияти фарқкунандаи шартномаи мазкур дар он зоҳир мегардад, ки модари арусшаванда ба сифати тарафи ҳуқуқӣ баромад менамояд¹²².

Шартномаи никоҳии суғдӣ бо мактуби қафолатӣ ва як қатор ҳуҷҷатҳои дигар дар кӯҳи Муғ пайдо карда шудаанд, ки матни нисбатан дарози ҳуқуқӣ бо забони суғдӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин ҳуҷҷат қайд карда шудааст, ки фарқият дар мавқеи иҷтимоӣ яке аз сабабҳои сатҳи баланди мустақилияти зан ба ҳисоб меравад. Зухуроти ҷунин мавқеъ дар

¹²¹ Дашков С.Б. Цари царей - Сасаниды. Иран 3-7 вв. в легендах, исторических хрониках и современных исследованиях. – М.: СМИ-Азия, 2008. – С. 250.

¹²² Yakubovich, I. Marriage. The marriage contract in the Pre-islamic period / I. Yakubovich // Encyclopedia Iranica Foundation, Inc. [Электронный ресурс]. Речаи дастрас: <http://www.iranicaonline.org/articles/marriage-contract-in-the-pre-islamic-period> (санаи мурочиат: 29.03.2019 с.)

хукуки зан дар ташаббус ба талоқдихӣ, бо нигоҳ доштани маҳр ба ҳисоб меравад, ки бе мавҷудияти қонунгузории Сосониён ғайриимкон буд. Илова бар ин, мувофиқи шартнома, агар мард ба хона дигар занро орад, ки ин зан ба зани якумаш маъқул нагардад, пас мард маҷбур аст, ки ба ӯ чарима пардохт намояд ва ин занро аз хона ронад¹²³.

Шартномаи никоҳии паҳлавӣ ҳамчун намуна барои истифодаи мансабдорони зардуштӣ тартиб дода шуда буд. Қарордодҳои дар шартномаи никоҳӣ таҷассумгардида, асосан бо меъёрҳои ҳукукии Қонуннома мувофиқ мебошанд. Нишонаҳои асосии никоҳ, ки дар ин шартнома хотиррасон карда шудаанд, чунин мебошанд: зан зери ҳимояти шавҳар қарор дорад, зан ҳучаини хона мегардад, фарзандони зан ҳамчун фарзандони қонунии шавҳар қабул карда мешаванд, зан ва фарзандон ба нигоҳдории шавҳар дар давоми ҳаёт ва ба мероси ӯ пас аз маргаш ҳуқуқ доранд, агар мард бе фарзанд набуд гардад, пас занро зарур буд, ки барои таъмини меросхӯрон чораҳои махсус андешад¹²⁴.

Ин ҳолатҳо дар шартнома ҳамчун «давомоти ҳукуки миёнаравӣ» хотиррасон карда шудааст. Барои меросхӯрон бевазан маҷбур буд, ки бо дигар мард никоҳӣ ёрирасон бандад, то ки қудаконро барои шавҳари собиқаш таъмин намояд.

Ниҳоди фарзандхонӣ нақши бузург дошт. Чунин мешуморем, ки чунин нақш дорои характери иқтисодӣ буд, зеро молумулк меросхӯрро талаб менамуд. Қисми зиёди шартномаи никоҳӣ ба ҳаҷми молумулки шавҳар, ки дар он «ҳиссаи» зан низ ҳаст ва бояд дар ҳолати оғоз намулдани раванди талоқ аз тарафи шавҳар хароҷот карда мешавад, бахшида шудааст¹²⁵.

Ба хотире он ки дини расмӣ империяи Сосониён зардуштия ба ҳисоб мерафт, никоҳ муқаддас ҳисобида мешуд. Мувофиқи ақидаи зардуштия занони шавҳардор бояд барои дигар занон ва қудакон ҳамчун намунаи ибрат бошанд. Қайд намудан зарур аст, ки маҳз зардуштия нақши занро дар оила муайян менамуд. Оила дар раднопазирии анъанавии сарвари падар асос меёфт, зан ва духтарон бо падар ва писарон ҳуқуқҳои баробар надоштанд.

Дар Қонуннома масъалаи муносибатҳои никоҳӣ ва оилавӣ – шаклҳои никоҳ, молумулки умумӣ ҳамсарон, масъалаҳои меросии ҳамсарон ба якдигар, мақоми ҳукукии фарзандон, васоят ва сарпарастии

¹²³ Якубович И.С. Новое в согдийской этимологии. – М.: Языки Славянской Культуры, 2013. – С. 125.

¹²⁴ Иран в эпоху сасанидов // Всемирная история: [Захираи электронӣ]. Речаи дастрас: http://www.world-history.ru/countries_about/1985.html (санаи мурочиат: 29.03.2019 с.).

¹²⁵ Yakubovich, I. Marriage. The marriage contract in the Pre-islamic period / I. Yakubovich // Encyclopedia Iranica Foundation, Inc: [Захираи электронӣ]. Речаи дастрас: <http://www.iranicaonline.org/articles/marriage-contract-in-the-pre-islamic-period> (санаи мурочиат: 22.03.2019 с.).

ву парасторӣ, фарзандхонӣ ва мақоми ҳукукии онҳо баррасӣ карда шу-
даанд.

Шаклҳои мухталифи никоҳ чудо карда мешуд. Яке аз шаклҳои маъмули никоҳ – никоҳи патикшаиҳ ба ҳисоб мерафт, ки мувофиқи он зан аз парастории падар ё шахсияти дигар баромада, мақоми худро дар хона аз даст медиҳад, ба сарпарастии шавҳар ё падари ӯ ворид мешавад. Дар акди никоҳ ҳарду ҷониб ба души худ уҳдадорихои муайянро меги-
ранд. Шавҳар чунин уҳдадорихоро ба дӯш мегирифт: бо ҳамсари худ ҳамчун бо ҳамсари комилҳуқуқ ва соҳибхоназани худ муносибат намо-
яд; кудаконе, ки ҳамсар таваллуд мекунад, ҳамчун меросхӯрони қонунии худ эътироф намояд. Дар навбати худ зан чунин уҳдадорихоро ба дӯш мегирифт: софдилона ва боинсофона уҳдадорихои худро иҷро намояд; ба ҳокимияти шавҳар тобеъ гардад.

Синнусоли никоҳӣ барои шавҳар ва зан 15 – солагӣ муқаррар гар-
дидааст. Ризоияти ҳарду ҷониб барои акди никоҳ ҳатмӣ шуморида ме-
шуд. Дар акди никоҳ ҳаҷми маҳр муайян карда мешуд. Ҳаҷми он ба ҳиссаи духтар – меросхӯри молумулки падар баробар буд, зеро пас аз акди никоҳ ӯ ҳуқуқи меросхӯрии падари худ буданро аз даст медод. Илова бар ин, оилаи домодшаванда ҳаққи муайяни пешақӣ муайянгар-
дидаро пардохт менамуд.

Илова бар ин шаклҳои дигари никоҳ чудо карда мешуд: бағаспан – никоҳе, ки мувофиқи он духтар ба синни 15 даромада, бо хоҳиши худ шавҳар мекунад, падар уҳдадорихои худро нисбати ба шавҳар додани духтар иҷро намекунад ё нисбати ба шавҳар баромадани ӯ бо касе муқобил мебарояд, лекин духтар ўро гӯш намекунад ва ба шавҳар меба-
рояд; никоҳи муваққатӣ – никоҳе, ки бо ризоияти тарафайн дар муддати муайян баста мешавад; эпиклер – никоҳест, ки дар доираи он фарзанди ягона – духтар – меросхӯри ягонаи падар акди никоҳ мекунад, чунин қоида бо ҳешутабори худ ва бо ин васила падари худро бо меросхӯр таъмин менамояд.

Бекор кардани акди никоҳ бо ташаббуси ҳарду ҷониб роҳ дода мешуд, лекин ба таври ҳатмӣ Қонуннома ризоияти ҳарду ҷонибро талаб менамуд. Ризоияти зан ба таври истисноӣ дар якчанд ҳолат талаб карда намешуд: дар ҳолате, ки зан ба шавҳар итоат намекунад, зан дар ҷиноятҳои динӣ гунаҳкор аст, дар давоми даҳ сол пас аз акди никоҳ зан фарзандор нашудааст.

Раванди бекор кардани никоҳ ҷорабинии расмӣ ва ҷамъиятӣ шу-
морида мешуд. Дар ҳолати бекор кардани никоҳ ҳуччат тартиб дода мешуд, ки баёноти шавҳарро мустаҳкам намуда, изҳороти занро тасдиқ менамуд. Дар ҳолати марги сарвари оила, вақте ки аз ӯ ҳамсар, духтар ва писари ноболиғ мемонанд, барои онҳо ва барои идора намудани мо-

лумулки боқимонда ҳимоятгар таъин карда мешуд. Оиларо бе ҳимоятгар гузоштан мумкин набуд.

Дар самти муайян намудани ҳимоятгар, якчанд шаклҳои он чудо карда мешуданд:

- ҳимоятгари табиӣ – писари сарвари оила аз никоҳи қонунӣ ҳуқуқи ҳимоятгарии дигар аъзои оилаи падари худро ба даст меорад;

- ҳимоятгарӣ мувофиқи васиятнома;

- ҳимоятгарӣ тариқи таъйиннамоӣ, дар ҳолате ки ҳимоятгари табиӣ ё ҳимоятгар мувофиқи васиятнома набошанд, пас аз байни ҳешовандони наздики соҳибҳуқуқ ҳимоятгар тайин карда мешавад. Дар фарқият аз дигар навъҳои ҳимоятгарӣ, ҳимоятгари таъингардида наметавонист ин ҳуқуқи худро ба дигарон диҳад.

Масъалаи оила дар ҳаёти ғуломон то андозае номуайян аст. Қайд намудан зарур аст, ки иттифоқи оилавии ғуломон эътирофи ҳуқуқӣ надошт. Дар сарчашмаҳои таърихӣ дар ҳолатҳои фурӯхтани ғуломмард ва ғуломзан имконияти мавҷудияти оила ба инобат гирифта нашудааст. Ҳолатҳое буданд, ки модар – ғулом ва фарзанд дар моликияти шахсони алоҳида қарор доштанд (94, 6-10; 108, 8-10)¹²⁶. Чунин ҳолат бо он шарҳ дода мешавад, ки ба ғуломон оила барпо намудан ҳатмӣ набуд, аз ин хотир дар ҷое, ки оила ҷой надошт, маҳдудиятҳо дар ҳуқуқи соҳибмулк низ вучуд надошт. Ба ҳар ҳол ғуломон метавонистанд оила барпо намојанд, соҳиби фарзанд бошанд, гарчанде чунин оила эътироф намегардид ва қонунӣ набуд, вале бо вучуди ин монеаи ҳуқуқӣ барои ташкили оила барои онҳо вучуд надошт.

Баъзе аз таҳқиқотҳои ҳуқуқии бостон шаҳодат бар он доранд, ки барои пайравони зардуштия қонунӣ гардонидани иттифоқи байни ғуломзан ва ғуломмард иҷозат дода шуда буд. Масалан, дар моддаи алоҳида (101, 11-15)¹²⁷ зан ва фарзандони ғулом ва ҳатто маҳр, ки ин зан ба ин ғулом барои шавҳар кардан овардааст, қайд карда шудааст. Тақдири чунин оилаҳо аз хоҳиши соҳибмулк ё соҳибмулкони вобаста буд. Дар ибтидо ин гуна оилаҳо зиёд вучуд дошт, вале рафта-рафта бо рушд кардани муносибатҳои ғуломдорӣ дар ҷомеаи зироаткории бостон ин навъи оилаҳо камназир гаштанд.

Дар яке аз моддаҳои Қонуннома (1, 2-4)¹²⁸ қайд карда шудааст, ки то ҳукмронии Баҳром (421-439)¹²⁹ одамон соҳибмулки насли ғулом аз рӯи ҳуқуқ ба падари ӯ, на модараш мегардиданд, зеро кӯдак ба падар,

¹²⁶ Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 321

¹²⁷ Переханян А.Г. Ҳамон ҷо. – С. 298.

¹²⁸ Переханян А.Г. Ҳамон ҷо. – С. 321.

¹²⁹ Переханян А.Г. Ҳамон ҷо. – С. 299.

на ба модар тааллук дорад. Яъне худи хамин муқаррарот гувоҳи он аст, ки даврони ҳукмронии Сосониён дар рушди оила ба давраи ҳукмронии падаршоҳӣ рост меояд. Ин моддаи Қонуннома чунин вазъиятро таҷассум менамояд, ки ғуломмард ва ғуломзан оила барпо намуда, моликияти шахсони гуногун ба ҳисоб мераванд. Баҳси асосӣ дар он зоҳир мегардад, ки фарзанди ин ғуломон ба кадоме аз соҳибмулкони тааллук дорад, ба соҳибмулки ғуломмард ё ба соҳибмулки ғуломзан. Аз ин модда бармеояд, ки то асри V фарзанд ба соҳибмулки ғуломмард тааллук дошт. Андешаҳое низ вуҷуд дорад, ки баъдан дар қисмате аз минтақаҳои Хуросону Мовароуннаҳр боқимондаҳои модаршоҳӣ ва гузариши пушт бо хешовандии модарӣ низ муайян шудаанд. Худи шартномаи Дугдонча ва Уттегин, ки аз кӯхи Муғи Тоҷикистон ёфт шудааст, иттилоъ дар бораи ақди никоҳи зани олитаборе дар соли 710 милодӣ медиҳад¹³⁰, ки ҳуқуқҳои молумулкии бениҳоят зиёд доштааст.

Дар аҳди бостон, дар давраи Хаҳоманишиҳо (559-330 то милод), Ашқониён (250-224 то милод), Сосониён (227-651) ба монанди дигар ҷомеаҳои анъанавӣ бо сохтори авлодӣ, аксарияти оилаҳо ячейкаҳои истехсолӣ шуморида мешуд. Машғулияти асосии онҳо чунин навъи фаъолияти иқтисодӣ, ба монанди чорводорӣ, заминдорӣ ва косибӣ ба ҳисоб мерафт¹³¹. Қайд намудан зарур аст, ки машғулият ба меҳнат, таҷаккули оила, таркиби он, муносибатҳои дохилиоилавию муайян менамуд. «Ба монанди издивоҷ, мавҷудияти фарзандон яке аз унсурҳои шаъну шараф ва эҳтиром буд. Писарон барои падар арзиши иқтисодӣ дошта, дар давраи ҷангҳо ба шоханшоҳ зарур буданд. Мақоми асосиро дар оила падар соҳиб буд, занон ва духтарон бо мардон ва писарон ҳуқуқи баробар надоштанд. Ба таваллуди писарон хурсандӣ менамуданд, зеро онҳо дар меҳнати вазнин кӯмак менамуданд, духтаронро бефоида меҳисобиданд¹³².

Дар давраи Сосониён дини ҳукмрон зардуштия ба ҳисоб мерафт, ки мувофиқи он нафари зандор нисбати безан муҳтараму муътабар, сардори оила бошад аз нафари беоила муътабартар шуморида мешуд. Таваллуди кӯдак ҳамчун иҷроиши қарзи муҳим нисбат ба оила, дар муносибат бо шахр ва шоҳи адолатнок эътироф мегардид. Модар нақши муҳим дар тарбияи кӯдак тааллук дошт.

Дар оила, хусусан дар қишрҳои болоии ҷомеа, фарқияти ҳуқуқ ва мақоми занон ва мардон бузург буд. Вазъият дар оилаҳои қишрҳои поёнии иҷтимоӣ каме фарқ дошт. Масалан, дар деҳот, саҳроҳо ва қорҳои

¹³⁰ Согдийские документы с горы Муг. Юридические документы и письма / Чтение, перевод и комментарии В.А.Лившица. – М., 1962. – Вып. 11. – С. 17.

¹³¹ Хушанг Фархуджа. Семья в Иране. – СПб., 2008. – С. 16.

¹³² Инсафур Г.Р. История экономической жизни сельского населения и социальных слоев Ирана с доисторических времен до конца Сасанидского периода. – Андиша, б.г. – С. 132

сохтмонӣ мардон, занон ва ҳатто кӯдакон якҷоя кор мекарданд. Тафовутҳои синфӣ дар соҳаи динӣ низ зоҳир мегардиданд. Дар замони Сосониён маъбади оташ, ки ҷойгоҳи зиёратгоҳ барои мардуми оддии қадимӣ буд, ба низоми синфӣ тобеъ буданд. Баъзеи онҳо барои рӯҳониён, ашрофон ва пешвоёни ҳарбӣ, дигарон барои сокинони деҳот ва мардуми одӣ буданд¹³³.

Нобаробарии синфӣ дар ҷомеаи эронӣ пас аз истилои Эрон аз тарафи арабҳо ва паҳнгардии ислом нигоҳ дошта шуд. Ҳаёти ҷомеа ба қонунҳо ва принципҳои ислом тобеъ карда шуд, ки ба вазъият, мақом ва вазифаҳои оила таъсири назаррас мерасониданд¹³⁴.

Никоҳи муваққатӣ (сиға) бо хусусиятҳои зерини худ фарқ менамояд: давомнокии муносибат пешакӣ бо ризоияти ҳамсарон муайян карда мешавад; мард пешакӣ ба зан миқдори муайяншудаи маблағро пардохт менамояд; ҳеҷ як тараф ба тарафи дигар мерос намедихад; дар алоқамандӣ бо маҳдудият давомнокии чунин никоҳ то ҷудо гардидан муқаррар гардидааст. Андешае ҳаст, ки никоҳи муваққатӣ ба мақсади бартараф намудани ғоҳишагарӣ ва фисқу фасод ба роҳ монда шуда буд. Кӯдакони аз чунин никоҳ таваллудшуда аз тарафи ҷомеа ҳамчун кудакони қонунӣ эътироф карда мешуданд, инчунин ин кӯдакон метавонистанд молу мулкҳои волидайнӣ худро ба мерос гиранд¹³⁵. Эҳтимол меравад, ки вучуди чунин шакли никоҳ баъдан таъсири худро ба низоми ҳуқуқии исломии паҳноӣ Эронзамин ҳамчун шакли таърихан ба табиати эшон наздик, расонидааст.

Никоҳи патихшайх ё подшоҳзан аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ шакли пурраи никоҳ ба ҳисоб мерафт. Он ворид гардидани занро ба оила ва гурӯҳи оилавии шавҳар, аз даст додани мақоми худ дар оилаи падар, баромад аз парастории падар ва гузаштан ба парастории шавҳар, дар ҳолати зинда будани падари шавҳар парастории падари шавҳарро пешниҳод менамуд. Қайд намудан зарур аст, ки кӯдакони дар ин шакли никоҳ таваллудшуда қонунӣ ва вориси падар дар дар тамоми самтҳо, ба монанди ном ва парастидан, меросгирии молумулк ва масъулияти ухдадорихи падар, ба мерос гирифтани мавқеи ҷамъиятии падар ва ғайраҳо ҳисобида мешуданд¹³⁶.

Дар давраи ҳукмронии Сосониён барои ин шакли никоҳ қайди ҳаттии қарордоди никоҳӣ хос буд, ки характери қарордоди дутарафа байни шавҳаршаванда ва арӯшавандаро дошт. Намунаи қарордоди паҳлавӣ ва

¹³³ Фрай Р.Н. Древнее население Персии. – Тегеран: Илм ва фарҳанг, 1965. – С. 379-380.

¹³⁴ Мукаддаси Ш.М. Лучшее из разделений для познания областей. – Лейден, 1906. – С. 368.

¹³⁵ Сарухани Б. Введение в социологию семьи. – Тегеран: Кайхан, 1980. – С. 82

¹³⁶ Периханян А.Г. Общества и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды / Отв. ред. И.М. Дьяконов // Главная редакция восточной литературы, издательства «Наука», 1983. – С. 84-85.

қарордоди суғдӣ, ки аз кӯҳи Муғ пайдо карда шудаанд, аз ҷумлаи чунин ҳуччатҳо ба ҳисоб мераванд, ки соли 710 тартиб дода шудаанд. Чи тавре ки дар қайди қарордодҳои дутарафа талаб карда мешавад, ин ҳуччат дар ду нусха – барои ҳар як тарафи манфиатдор тартиб дода шудааст¹³⁷. Дар чунин навъи никоҳ зан ҳуқуқҳои васеи молумулкии шахсиро доро буд.

Мувофиқи моддаи 40 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аҳдномаи никоҳ – созишномаи шахсоне мебошад, ки никоҳ меkunанд ё созишномаи зану шавҳар аст, ки ҳуқуқи молумулкӣ ва уҳдадорӣҳои онҳоро дар давраи заношӯӣ ва (ё) дар ҳолатҳои бекор кардани он муайян менамояд. Қисми дуюми моддаи 41 шакли бастанӣ аҳдномаи никоҳро муайян намуда, муқаррар намудааст: «Аҳдномаи никоҳ дар шакли хаттӣ баста шуда, бояд аз ҷониби нотариус тасдиқ карда шавад. Риоя накардани ин расмиёт боиси беъътибор дониستاني аҳднома мегардад».

Қонунгузори муосир вазъияти мавҷудаи муносибатҳои заношӯиро дар солҳои охир ба инобат гирифта, инчунин раъйдихии тарафҳоро дар бастанӣ никоҳ ҳимоя намуда, имконияти ба расмиёт даровардани аҳдномаи никоҳро дар давоми бастанӣ акди никоҳ ва ҳам пас аз амалӣ намудани он, пешниҳод менамояд. Аз амалияи зардуштия бармеояд, ки аҳднома бо амали бастанӣ акди никоҳ дар як ҳолат гузаронида мешуданд. Баррасии нишондиҳандаҳои дигари аҳдномаи никоҳии имрӯза ва таърихи мувофиқи пайдоиши зарурат амалӣ менамоем.

Шакли аҳдномаи никоҳ соли 710 мувофиқи муқаррароти ҳуди ҳуччат хаттӣ аст. Ҳуччати Nov. 3 - пусти шакли трапетсиядор, 13,3 - 15,5x21см. Дар тарафи пеш 26 қатор матн, дар паси он -21+3 қатор навиштаи иловагӣ (таъйиноти ҳуччат).¹³⁸. Дар ҳуччат тамоми маълумотҳои созишнома ва шартномаи хаттӣ риоя карда шудааст. Дар қатори 1-2 аҳдномаи никоҳӣ вақти баста шудани он бо мушаххас намудани рӯз, моҳ ва сол нишон дода шудааст. «Тархуна подшоҳ 10 сол дорад. Моҳи масгович, рӯзи асманроч. Ба худ (худаш) ба занӣ гирифт»¹³⁹. Вақти бастанӣ аҳдномаи никоҳӣ ҳамчун унсури муҳимми шакли бастанӣ никоҳ ва навъҳои гуногуни шартнома, аз рӯи зарурат, махсусан дар ҳалли масъалаҳои молумулкӣ, қонунӣ будани таваллуди кӯдакон ва дигар масъалаҳо, дорои оқибатҳои ҳуқуқӣ мебошад.

Маълумоти дигари шартномаи хаттӣ аниқ намудани субъектҳои шартнома, тарафҳо дар аҳднома ба ҳисоб меравад. Ном, насаб, мавқеи иҷтимоӣ ва вазъи озодӣ нишон дода мешуд. Дар қатори 2-5 чунин омадааст: «Уттегин, бо лақаби Нидан, аз ҳокими Невакат, писари Вахзанак,

¹³⁷ Периханян А.Г. Общества и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды / Отв. ред. И.М. Дьяконов // Главная редакция восточной литературы, издательства «Наука», 1983. – С. 87.

¹³⁸ Согдийские документы с горы Муг. Юридические документы и письма / Чтение, перевод и комментарии В.А.Лившица. – М., 1962. – Вып. 11. – С. 17.

¹³⁹ Согдийские документы с горы Муг. Ҳамон ҷо. – С. 23.

ки дар Ҳимоят қарор дорад, Дугдонча бо лақаби Чатаро, ки духтари Вйуса аст, ба зани гирифт»¹⁴⁰.

Ҷонибхое, ки аҳднома бастаанд барои – Уттегин ва Дугдонча, барои пурра аниқ намудан, тибқи одат бо ном ва бо нишон додани мавқеи ҳуқуқӣ ҳар як ҷониб, номбар карда мешаванд. Аниқ намудани навъи Ҳимояти арӯс, Чер писари Вахзанак ва ҳуди Дугдонча, духтари Вйус ҷолиб аст.

Дар ҳуҷҷати Nov.3 хонаводаи домод нишон дода нашудааст, аммо маълум аст, ки ӯ аз оилаи ашроф аст. Дар дебоҷаи ҳуҷҷати Nov.4, ки уҳдадорихои домод нисбат ба арӯс ва Ҳимояти ӯро пешбинӣ мегарданд, хонаводаи домод аниқ карда мешавад: «Уттегин, бо лақаби Нидан, писари Кишик, невакатӣ...»¹⁴¹. Эҳтимол меравад, ки дар бастани аҳднома, вақте ки ҳуди домод Уттегин аҳднома мебандад ва худ шартӣ аҳдномаи никоҳиро иҷро менамояд, аниқ намудани хонавода ва падари Уттегин маъно надошт. Дар ҳолати муайян намудани уҳдадорихои домод нисбати Ҳимоят ва арӯс, вақте ки суҳан дар бораи уҳдадорихои молумулкӣ ва модӣ меравад, ки дар ҳолати зарурӣ метавонад ба хонаводаи домод низ дахлат дошта бошад, пас чунин аниқнамоӣ зарур аст. Банди дуюм, қатори 1-3 ҳуҷҷати Nov.4 қайд менамояд: «Ман онҳоро (ҳамчун қарз) бо миқдори 2 (драхм) аз ҳар 10 (драхм) нигоҳ медорам. Ва Уттегин бо писарон ва хонавода муқаррар намуд». Дар ҳолате ки агар Уттегин натавонад худ қаримаро барои вайрон намудани шартҳои аҳднома ба миқдори 100 драхм пардохт намояд, пас ӯ яққоя бо хонаводааш уҳдадор мегардид, ки қаримаро ба Ҳимоятгари арӯс ё хонаводаи Ҳимоятгар пардохт намояд.

Чунин муттасилии уҳдадорихо ва ҳуқуқҳо ҳангоми бастани аҳдномаи никоҳ далели он аст, ки шартномаи ақди никоҳ дар ҳудуди Тоҷикистон зери таъсири таълимоти Авесто ҳамчун «шартнома аз ҷониби одам (ҳалқ)» эътироф карда шудааст.¹⁴²

Тибқи таълимоти Авесто, барои чунин шартномаҳо хонавода ва қабила қаролат медоданд, яъне дар ин ҷо масъулияти коллективӣ вучуд дошт. Ҳуҷҷати Nov.4. дар қисми дуюм мавҷудияти субъектҳои иловагии шартномаро дар ҳолати вайрон намудани шартҳои шартнома пешниҳод менамояд: «Ва Чер бо хонаводааш, аз касе хоҳад..... метавонад ин маблағро бо қаримааш талаб намояд. Ва ин мактуб (қаролатӣ) ба тамоми одамон, ки ҳам ба таври доимӣ (дар хона) зиндагӣ мекунанд ва ҳам дар меҳмонӣ қарор доранд (дахл дорад)»¹⁴³. Дар асоси гуфтаҳои боло, метавон қанбаҳои зеринро қайд намуд:

¹⁴⁰ Согдийские документы с горы Муг. Юридические документы и письма / Чтение, перевод и комментарии В.А.Лившица. – М., 1962. – Вып. 11. – С. 23.

¹⁴¹ Согдийские документы с горы Муг. Ҳамон ҷо. – С. 25.

¹⁴² Дж. Дустхох. Авест. – С. 438.

¹⁴³ Согдийские документы с Горы Муг. Вост. лит., 1963. – Вып.3. Хозяйственные документы. Чтение, пер. и коммент. М.Н. Боголюбова и О.И. Смирновой. – М., 1963. – С. 25-26.

1.Никоҳ дар ҳудуди Тоҷикистон то асри XIII милодӣ ба таври ҳаттӣ баста мешуд ва тамоми анъанаҳои коргузориҳои давраи Ҳахоманишинҳо ва Сосониёнро нигоҳ медошт.

2.Аҳдномаи никоҳӣ то паҳн гардидани ислом яке аз навъҳои шартномаи гурӯҳи панҷум, ки дар Авесто – «шартнома аз ҷониби одам (ҳалк)» пешбинӣ шудааст, ҳисобида мешуд.

3. Аҳдномаи никоҳ ду гурӯҳи субъектҳоро пешбинӣ менамуд: 1) субъектҳои бевосита; 2) субъектҳои бавосита. Гурӯҳи якуми субъектҳоро мувофиқи аҳдномаҳои никоҳии суғдӣ домод, арӯс ва ғимоятгари арӯс ташкил менамуданд; Гурӯҳи дуюм ҳешони бевоситаи домод ба ҳисоб мераванд.

Унсурҳо ва маълумоти дигари аҳдномаи никоҳ – дақиқии баёни матнҳо, тартиби ҷорӣ гардидани масъулият, муҳлат ва ҳаҷми пардохти ҷаримаҳо, суроға ва қисман муайян намудани мансаб, ба таври дақиқ ва саҳеҳ дар аҳдномаи никоҳӣ муайян карда шудаанд.

Ҷиддияти баёни ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ҳамсарон ва дақиқии ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳо нишон медиҳад, ки ҳанӯз дар он давра шаклҳои махсуси аҳдномаи никоҳ таҳия шуда буданд, ки қисман вобаста ба иродаи субъектҳо тағйир дода мешуданд.

Дар ҳуҷҷатҳо чунин хусусиятҳо, ба монанди бақайдгирӣ ва тасдиқи аҳдномаи никоҳ дар ҷои махсуси пешбинишуда – «ҷои гузоштани қонунҳо» (дар шароити имрӯза идораи нотариалӣ) нишон дода шудааст, ки ҷолиби диққат аст. Ин камолоти низомии ҳуқуқии марҳилаи тоисломии тоҷиконро, ки дар назди ҳокимони маҳаллӣ идораҳои махсуси ҳуқуқӣ амал менамуданд ва ҳуҷҷатҳои ҳуқуқиро тасдиқ ва ҳифз мекарданд, тасдиқ менамояд.

Оид ба чунин идораҳо, масалан чиниҳо медонистанд, – менависад И. Бичурин. «Солномаи чинӣ оид ба «Ҷойҳои гузоштани қонун» иттилоъ медиҳад, ки дар он аз ҷумла қайд шудааст. Самарқандиён (салтанати канск) дар ҳолати ҷазодиҳии муайян маҷмуи қонунҳоро, ки дар маъбад нигоҳ дошта мешавад, истифода менамоянд ва масъаларо ҳал менамоянд»¹⁴⁴.

Шоҳидон ҳамчун неруи ҳуқуқии аҳдномаи никоҳ, дар ҳуҷҷати Nov.3 ва ҳуҷҷати Nov.4. пешбинӣ шудааст. Дар шароити имрӯза дар бастани акди никоҳ дар қонунгузорӣ мавҷуд будани шоҳидон пешбинӣ карда шудааст. Дар бастани шартномаи никоҳ мавҷудияти шоҳид ҳатмӣ нест, зеро он дар идораи нотариалӣ ба қайд гирифта мешавад.¹⁴⁵ Дар

¹⁴⁴ Согдийские документы с Горы Муг. Вост. лит., 1963. – Вып.3. Хозяйственные документы. Чтение, пер. и коммент. М.Н. Боголюбова и О.И. Смирновой. – М., 1963. – С. 38.

¹⁴⁵ Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13-уми ноябри соли 1998, № 682 // Маҳзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҚТ «Адлия». Шакли 7.0. [Заҳираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 02.03.2020 с.).

шартномаи никоҳ ва ухдадориҳои домод дар назди ҳимоятгар мавҷудияти панҷ нафар хотиррасон карда мешавад. Дар ҳуччати Nov.3 ин 1) Сардор Вахгоган, писари Вархуман; 2) Скатч, писари Шишча; 3) Чахрен, писари Рамча; 4) Шав, писари Махак; 5) Ратмиш, писари Вгашфарн (котиб). Якумин, эҳтимолан, ӯ шахси ваколатдори давлатӣ ӯ сардори «ҷои қонунгузорӣ», ӯ ҳокими маҳаллӣ аст, панҷум, ҷӣ тавре ки ҳуччат шаҳодат медиҳад, бояд шартномаро нависад. Ратмиш, эҳтимолан, яке аз бехтарин намоёндагони дабиристон – котибони эронии асри XIII ба ҳисоб мерафт, ки нисбати ин Б.Ғ. Ғафуров навиштааст¹⁴⁶. Се нафари боқимонда – Скатч, Чахрен ва Шав шоҳидони шартномаи никоҳ ва аҳдномаи никоҳ ба ҳисоб мераванд, зеро дар ҳуччат «оид ба зан гирифтани» хотиррасон карда шудааст, яъне, дар як ҳолат акди никоҳ низ амалӣ карда шудааст.

Лекин, номаълум аст, ки чаро дар ҳуччати Nov.4 қисман номи иштирокчиён тағйир дода шудааст: «Ва комилан, дар «ҷойҳои гузоштани қонун» дар назди сарвар Вахгоган, писари Вархуман ва ин ҷо (он ҷо) ҳузур доштанд: Скатч, писари Шишча; Чакушак, писари Нанча; Чахрен, писари Рамча. Ва навиштааст Ратмиш, писари Вгашфарн». М.Н. Боголюбов ин мисраҳоро шарҳ дода, дар калимаҳои «ва ин ҷо» (он ҷо), «буданд» ӯ «ҳузур доштанд» алоқаи махсусро мебинад, ки дар шартномаҳои кӯҳи Муғ, ки номгӯи шоҳидонро пешниҳод менамояд, истифода шудааст¹⁴⁷. Лекин, нисбати иваз гардидани шоҳидон дар тафсири матн чизе гуфта нашудааст. Номи Чакушак, писари Нанча дар ҳуччати Nov 3 вучуд надорад, дар ин ҷо номи Шав, писари Махака навишта шудааст. Эҳтимол аст, ки охирин ба мундариҷаи аҳдномаи никоҳ ва ухдадориҳои домод дар назди арӯс таъсири бевосита дорад. Дар ин масъала, ба таври мушаххас чизе гуфта наметавонем, илова бар ин, яке аз шоҳидон дар тартиб додани шартномаи ухдадориҳои домод дар назди ҳимоятгари арӯс иваз карда шудааст.

Илова бар шахсони зикргардида, дар бастанӣ шартнома домод Утегин (Нидан), арӯс Дугдончи (Чата) ва ҳимоятгари арӯс Чера ҳузур доштанд. Ҳамин тариқ, дар бастанӣ аҳдномаи никоҳ 7 нафар ширкат намудаанд. Ҳатмӣ будани ҳузури ҳимоятгар дар бастанӣ никоҳ аз урфу одати зардуштӣ бармеояд, ки дар «Қонунномаи Сосониён» қонунӣ гардонидани шудааст: «Агар хоҳар ва духтар бе ризоияти ҳимоятгар аҳди никоҳ банданд, пас он безътибор дониста мешуд»¹⁴⁸. Ҳуқуқи ҳимояткунии занон таъсири бузург дошт. Ҳатто дар он ҳолатҳое, ки

¹⁴⁶ Гафуров Б.Ғ. Таджики. Конец Средних веков и Новое время. Книга вторая. – Душанбе, 1998. – С. 354-356.

¹⁴⁷ Согдийские документы с Горы Муг. Вост. лит., 1963. – Вып.3. Хозяйственные документы. Чтение, пер. и коммент. М.Н. Боголюбова и О.И. Смирновой. – М., 1963. – С. 39.

¹⁴⁸ Периханян А.Г. Сасанидский Судебник. – Ереван, 1973. – С. 36.

онҳо чудо мегардиданд ва ҳукуки «худҳимоятгарӣ»-ро ба даст меоварданд ва дубора ба шавҳар мебаромаданд, фарзандони онҳо ба шавҳари якум тааллуқ доштанд. Дар чунин ҳолат зан ҳуқуқ дошт, ки ба никоҳи «чакар» барояд. Ҳамин тариқ, таъсири зардуштия дар давраи Сосониён дар ҳолати бастанӣ никоҳ бузург буд.

Муҳлати бастанӣ аҳдномаи никоҳ, чи тавре ки аз уҳдадорихои шавҳаршаванда дар назди ҳимоятгар бармеояд, бо калимаи «абадан» муайян карда мешавад, яъне он бемуҳлат буд. Лекин, дар амалӣ намудани далелҳои мушаххаси ҳуқуқӣ хусусияти ҷиноятӣ ин муҳлат тағйир меёфт.

Аксарияти таҳқиқотчиён дар муайян намудани шаклҳои никоҳи аҳдномаи никоҳии кӯҳи Муғ ақидаеро дастгирӣ менамоянд, ки суҳан оид ба никоҳи комилҳуқуқ – никоҳи подшоҳзан меравад¹⁴⁹. Ҳуқуқи заншаванда дар аҳдномаи никоҳ ва уҳдадорихои шавҳаршаванда дар он ғеё дуруст будани ин ақидаро собит менамояд, лекин ҳимояи арӯсшаванда аз тарафи шавҳари собиқ ва мавҷудияти уҳдадорихои Уттегин дар назди ҳимоятгар – шавҳари собиқ, дар ҳолати чудошавӣ масъаларо мураккаб мегардонад. Дар ин ҷо зан ба монанди зардуштияи классикӣ ва баъдӣ, дар шавҳардории якумин ҳуқуқи пурраро дар муносибатҳои зановуҷӯ ба даст наовардааст. Маротибаи дуҷум ба шавҳар додани зан аз тарафи ҳимоятгар на ҳуқуқи ҳимоятгарӣ, балки ҳуқуқи ҳокимиятӣ ба ҳисоб меравад. Илова бар ин, мавқеи ҳуқуқии зан дар никоҳи дуҷум аз бисёр ҷиҳат аз хоҳиши шавҳари якум вобаста аст. Агар шавҳари якум «уҳдадорихои ҳимоятӣ»-ро аз худ ба ҳимояти падар вогузор намояд, пас мавқеи ҳуқуқии зан аз хоҳиши ҳимоятгари нав – падар вобаста буд. Агар ҳимоятгари нав қабул намудани ҳимоятгари занро рад намояд, пас чудо гардидан аз шавҳари якум безъятибор доништа мешуд. Рад намудани ҳимоятгари зан аз тарафи ҳуқуқдонони сосонӣ ҳамчун рад намудани никоҳ бо зан баҳоғузурӣ карда мешуд, худӣ қазус ба додани ашӯҳо дар ҳолати рад гардидан қабули он аз ҷониби дигар баробар карда мешуд¹⁵⁰.

Дар аҳдномаи никоҳии кӯҳи Муғ ҳимоятгари ро ба каси дигар додан мувофиқ гардонида шудааст. Ҳатто пас аз додани зан бо никоҳи дуҷум ва ба даст овардани ҳимоятгари нав таъсири ҳимоятгари якум ба ҳимоятгари дуҷум дар шакли уҳдадории ҳимоятгари дуҷум нисбати ҳимоятгари якум қатъ намегардид, ки хеле аҷиб аст. Чунин ҳолат нишон медиҳад, ки дар механизми ҳуқуқӣ алоқаи зан бо шавҳари пешина ҳанӯз қанда нашудааст¹⁵¹.

¹⁴⁹ Такую позицию поддерживают исследователи Ю. Якубов, А.Г. Периханян и др. Ниг.: Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков в Согде. – Душанбе, 2002. – С. 3.

¹⁵⁰ Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. – С. 93.

¹⁵¹ Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право). – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. – С. 221-227.

Қайд намудан зарур аст, ки барои ақди никоҳ розигии духтар талаб карда мешуд, падар метавонист, ки духтари худро бар муҳолифи хоҳиши ӯ ба парастории нафари дигар диҳад, лекин ҳуқуқи маҷбурӣ ба шавҳар доданро надошт (36, 9-12; 36, 12-16; 89, 15-17)¹⁵². Дар Қонуннома ва дигар ҳуҷҷатҳо, аз он ҷумла, дар намунаи қарордоди паҳлавӣ қайд карда шудааст, ки духтаре, ки стур аст, эпиклери падар ё бародар аст, наметавонад дар доираи ин шакли никоҳ ба шавҳар барояд.

Гарчанде дар ин давра яққаникоҳӣ васеъ паҳн гардида буд, дар як ҳолат доштани ду ва ё зиёда зан, ки дар доираи шакли никоҳи подшоҳзан баста мешуд, ба ҳукми анъана даромада, дар доираи оилаи шохӣ маҳдуд намегардид. Дар Қонуннома оид ба ҷой доштани бисёрникоҳӣ дар давраи Сосониён ишора рафтааст.

Яке аз масъалаҳои муҳими ҳуқуқи оилавӣ дар доираи шакли никоҳи патихшайх уҳдадориҳои шавҳар дар назди ҳамсар ба ҳисоб меравад, ки дар ҳуҷҷатҳои ҳуқуқии амалкунанда, аз он ҷумла дар қарордоди паҳлавӣ ва суғдӣ қайд карда шудаанд. Дар ин самт метавон таъмини шаъну шараф ва мавқеи ҳамсар ҳамчун соҳибхоназан, ҳӯронидан ва пӯшониданро махсусан қайд намуд (32, 12-14; 33, 9). Ҳатто агар зан дорои даромади муайян бошад ҳам, нигоҳдории ҳамсар ба дӯши шавҳар вогузор гардида буд (30, 10-11; А7, 8-11). Илова бар ин, шавҳарро зарур аст, ки кӯдакони таваллудшударо дар никоҳ эътироф намояд, онҳоро ҳамчун меросхӯрони худ қабул намо-яд. Илова бар ин, шавҳарро зарур аст, ки кӯдакони марди дигарро, ки зан дар доираи никоҳи муваққатӣ таваллуд кардааст, эътироф на-муда, онҳоро нигоҳубин намояд, ба ҳайати ворисон ва меросхӯрони худ ворид кунад.

Ба қатори ҳуқуқ аз ҳокимияти шавҳар метавон ҳуқуқи фурӯхтани зан (инчунин, кӯдакон)-ро махсусан қайд намуд. Мувофиқи моддаи Қонуннома (33, 6-9; 33, 13-17)¹⁵³ амали ин ҳуқуқ бо шароити махсус – вазъияти бади шавҳар (падар) ва ҷой надоштани воситаи комил барои мавҷудият, маҳдуд гардонида мешуд. Лекин таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ин ҳуқуқ дар амалия кам истифода мешуд ва танҳо барои муайян на-мудан доираи ҳокимияти шавҳар қайд карда шудааст.

Илова бар ин, ба ҳуқуқҳои ҳокимиятии шавҳар метавон ҳуқуқи шавҳар нисбат ба додани ҳамсар ба никоҳи муваққатӣ, ҳатто бе рози-гии ҳамсар, ҳуқуқ ба талаб намудани тобеияти бечунучарои эътибори худ аз ҳамсар дохил мешаванд (101, 4-8)¹⁵⁴. Мавҷудияти чунин

¹⁵² Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 18.

¹⁵³ Переханян А.Г. Ҳамон ҷо. – С. 67.

¹⁵⁴ Переханян А.Г. Ҳамон ҷо. – С. 282.

ҳокимияти мард нисбат ба зан, ки дар шартномаи ақди никоҳи соли 710 дар сарзамини Тоҷикистон дида намешавад, гувоҳи он аст, ки дар минтақаҳои марказии салтанати Сосониён муносибатҳои ғуломдорӣ ва падаршохӣ нисбат ба сарзамини Мовароуннаҳр, ки ханӯз дар речаи баробарҳукукии занону мардон дар ҷамоаҳои зироатпарварӣ қарор доштанд, хеле рушд карда буд. Албатта ин рушднамоӣ аз назари адли иҷтимоӣ ҳолати занро дар муносибатҳои ҳукуқӣ вазнин карда буд. Аз ин хотир, бо зан чун ашё ва тахти ҳокимияти падар қарор гирифта муносибат мекарданд. Дар ҳолати беитоати ҷамсар, шавҳар метавонист аз роҳу воситаҳои мухталифи қонунӣ истифода намояд. Дар чунин ҳолат, шавҳар, пеш аз ҳама, ҷамсари худро аз даромад ва молу мулк маҳрум менамуд. Беитоати ҷамсар барои бекор намудани қарордод оид ба шарикӣ, маҳрум намудани зан аз ҳукуқи ба нафари дигар додани ашё асос мегардад. Дар чунин ҳолат, шавҳар метавонад бидуни ризоияти ҷамсари худ, ҷудо гардиданро асоснок намояд.

Лекин ба хоҳири пешгирии худсари шавҳар таснифоти амали «беитоатӣ» бо шохидон пешниҳод карда шудааст. Чунин рафтор бояд на кам аз се маротиба амалӣ гардида, бо тартиботи судӣ муайян карда мешуд. Дар чунин ҳолат ба шавҳар оид ба беитоати ҷамсар ҳуҷҷат дода мешуд, сипас метавонист нисбат ба ҷамсари худ амалеро иҷро намояд (A5, 6-8; A6, 2-5; A7, 2-5; A7, 11-13)¹⁵⁵. Аз тарафи дигар ба зан низ имконият дода мешуд, ки гуноҳи пешниҳодшударо рад намояд ва бегуноҳии худро исбот намояд (A5, 15-16, 1).

Масъалаи дигар – масъалаи ҳукуқи шавҳар ба тамоми молумулк, ки ҷамсар баъд аз ақди никоҳи патихшайх ба даст овардааст, ба ҳисоб меравад. Қайд намудан зарур аст, ки барои пайдо намудани ҳукуқи ба нафари дигар додани ашё аз тарафи ҷамсар, зарур буд, ки шавҳар аз ҳукуқи худ нисбат ба ин предмет ё ашё даст кашад (19, 7-10; A4, 5-10). Дар ҳолати даст нақашидани шавҳар аз ин ашёҳо, он ба шавҳар тааллуқ дошт. Мувофиқи чунин ҳолат, тамоми молумулки ба ҷамсар додашуда дар доираи қарордодҳо, дар ҳолати ҷудогардӣ қатъ гардида, тамоми молумулк ба шавҳар баргардонида мешавад.

Ин ҳукуқи умумӣ, ки дар ҳокимияти шавҳар асос ёфтааст, доираи маҳдуди истифодабариро дошт, моҳиятан дар ҳолати гуноҳ намудани ҷамсар ё ҷудо гардидан, инчунин мавҷуд набудани воситаҳо ба ҳуди шавҳар барои мавҷудият, мавриди истифода қарор дода мешуд (32, 16-33, 1). Шавҳар ба маҳри зан низ ҳуқуқ дошт ва дар ҳолатҳои зарурӣ метавонист онро мавриди истифода қарор диҳад, лекин уҳдадор буд, ки зарари расонидашударо пардохт намояд (101, 11-15; A2, 7-11).

¹⁵⁵ Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 278.

Хамин тарик, метавон қайд намуд, ки дигар ҳуқуқҳои афзалиятноки шавҳар дар назди ҳамсари худ ба тариқи расмӣ ба ҳуқуқи парасторӣ тааллуқ дорад. Никоҳи патихшиян парасории ҳамсарро аз тарафи шавҳар пешниҳод менамояд. Дар ҳолати баён намудани махсуси шавҳар оид ба сокит намудани ҳуқуқи парасторӣ аз худ ва додани парастииш ва нафари дигар, ҳуқуқи парасторӣ қатъ мегардад (3, 9-5, 3; 87, 3-7; 87, 7-10)¹⁵⁶.

Қайд намудан зарур аст, ки на танҳо қобилияти ҳамсар дар бадастории молумулк аз хоҳиши шавҳар вобаста аст, балки ҳуқуқи идоракунии молумулки ба ӯ тааллуқдошта бо хоҳиш ва назорати шавҳар маҳдуд гардонида мешавад. Ҳамсар метавонад, ки танҳо бо иҷозати шавҳар молумулкро дошта бошад (А6, 14-7,2). Тамоми муомилоти ҳуқуқии ҳамсар дар якҷоягӣ бо шавҳар ё мувофиқи ваколатҳои махсуси ба ӯ додашуда амалӣ мегарданд. Ҳатто дар чунин ҳолат шавҳар метавонад, ки муомилоти аз тарафи ҳамсар амалишударо дар муддати се рӯз бекор намояд (А12, 3-7).

Қобилияти ҳуқуқии мурофавии занон, дар никоҳи комилҳуқуқ низ маҳдуд гардида буд. Чунин занон дар суд танҳо дар якҷоягӣ бо шавҳар ё парастори худ баромад намуда метавонистанд. Дар ҳолате ки агар чунин зан дар якҷоягӣ бо шавҳар қарз гирифта бошад, он гоҳ эҳтимолияти ба пуррагӣ аз зан талаб намудани қарз ҷой дошт. Ба замми он ки ҳуқуқҳои мурофиавии зан маҳдуд шуда буд, боз вазниниҳои мурофиавӣ ва масъулияти ҷавобгарӣ низ бар дӯши ӯ гузошта шуда буд. Албатта, дар чунин ҳолат, зан нисбат ба даъво мустақилона ҷавобгар баромад менамуд (А30, 10-12).

Масъулияти ҷиноятии зан рад карда намешуд. Дар ҳолате ки агар чунин зан дар назди шавҳар ё парастори худ амали зӯроварии ҷисмониро амалӣ менамояд, пас шавҳар ва парастор низ ба ҷавобгарӣ кашида мешуданд (1, 4-6). Дар мурофиаи судӣ занон наметавонистанд, ки дар якҷоягӣ бо зани дигар шоҳид баромад намоёнд, лекин ин қоида на ҳамеша риоя карда мешуд (98, 1-5).

Занон низ дар доираи никоҳи патихшайх дорои як қатор ҳуқуқҳо буданд, ки махсусан пас аз марги шавҳар онҳо бештар мегардиданд. Дар ин самт метавон ҳуқуқи занро ба моликият махсусан қайд намуд, ки ба он ҳуқуқи шавҳар паҳн намегардид ва дар ҳолати талоқ зан метавонист қисмати молумулкро бо худ бигирад. Дар ин самт метавон чунин молумулкро, ба монанди маҳр, ки ҳиссаи зан дар молумулки падараш буд, ашё ва предметҳои шахсӣ, тухфаҳо, ки аз оилаи худ ва парастор гирифтааст, молумулк, ки дар давраи дар никоҳ буданаш аз тарафи шахси сёюм ба моликият ба ӯ дода шудааст ва амсоли инҳо.

¹⁵⁶ Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 288.

Илова бар ин, зан метавонист, миқдори муайяни маблағ, ки мувофиқи уҳдадориҳои кафолатии домодшаванда нисбат ба ҳамсари ояндаи худ бояд ба падар ё парастор дар ҳолати талоқ на бо ғуноҳи зан, пардохт мегардид, ба даст орад. Ба зан додани амволи ғайриманкул, ба монанди хона ва замин манъ буд, ӯ метавонист танҳо ду ғулом дошта бошад (33, 9-11). Иштироки зан дар муомилоти ҳуқуқӣ низ бо хоҳиши шавҳар муайян карда мешуд.

Пас аз марги шавҳар, зан ба парастории писари бабалоғатрасидаи шавҳар мегузафт. Дар ҳолати набудани писари бабалоғатрасида, зан ба парастории яке аз хешовандони наздики шавҳар мегузарад. Марди бефарзанд бошад, метавонист бо васиятнома ба ҳамсари аз никоҳи комилҳуқуқ ваколати вориси худро гузорад. Дар чунин ҳолат зан стури оила ё шавҳари худ мегардид ва уҳдадор мешуд ба ӯ писари ворис таваллуд намояд.

Таҳлили моддаҳои алоҳидаи Қонуннома нишон медиҳад, ки талоқ бо ташаббуси ҳар яке аз тарафҳо, лекин бо ризоияти ҳарду тараф сурат мегирад. Дар ҳолатҳои алоҳида ризоияти зан талаб карда намешуд: дар амалӣ намудани беитоатӣ, сеҳру чоду, ғуноҳкорӣҳои характери динӣ, бефарзандӣ дар давоми даҳ сол пас аз ақди никоҳ. Дар як қатор ҳолатҳо, масалан вучуд надоштани вориси мардина дар падар ё бародар, гузаронидани никоҳ ба категорияи дигар ногузир буд, зеро дар чунин вазъият зан эпиклер ё сутурзан мегардид.

Қаъномаи никоҳи патихшайн расмӣ буда, дар асоси пешниҳоди шавҳар ва ҳамсар амалӣ гардида, ҳуҷҷати мавофиқ дода мешуд (87, 7–10). Яке аз масъалаҳои муҳим дар раванди қатъ намудани чунин шакли никоҳ муайян намудани парастор ба ҳисоб мерафт. Никоҳ қатъгардида ҳисобида мешуд, агар шавҳар парастории ҳамсарро рад намояд ва нафари дигарро ҳамчун парастор муайян намоянд. Падари зан ё дигар нафар, ки дар оилаи падари зан парастор буд, метавонист парастори зан гардад. Дар ҳолате ки шавҳар занро бо никоҳи дуум ва парастории дигар нафар диҳад, ин нафар занро ба зани қабул менамояд, аммо агар парастории ӯро рад намояд, пас ин рад намудани никоҳ бо зани мазкур маънидод карда мешуд (4, 14-5, 3; 87, 7-10)¹⁵⁷.

Қайд намудан зарур аст, ки дар ҳолати ба таври зарурӣ қатъ нагардидани никоҳи якум, зан ҳамсари шавҳари аввал ҳисобида мешавад ва имконияти маротибаи дуум бо нафари дигар бастанӣ ақди никоҳи патихшайхро надорад. Дар чунин ҳолат никоҳи дууми зан, танҳо никоҳи чакар ҳисобида мешавад, кӯдаконе, ки аз шавҳари дуум таваллуд мешаванд, ба шавҳари якум тааллуқ доранд (3, 15-4,1)¹⁵⁸.

¹⁵⁷ Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 289.

¹⁵⁸ Ҳамон ҷо. – С. 282

Шакли дигари никоҳ, ки дар таърихи мардуми тоҷику форс ҷой дошт, никоҳи ҷакар ба ҳисоб мерафт, ки моҳиятан никоҳи бевазан бо хеши наздики шавҳар ба ҳисоб меравад. Фарзанди дар ин никоҳ таваллудшуда ба шавҳари якум, ки зан бо ӯ никоҳи патихшайх карда буд, тааллуқ дорад. Бо марғи шавҳар, никоҳи якум қатъ намегардид, ҳам аз ҷиҳати динӣ ва ҳам аз ҷиҳати ҳуқуқӣ. Ҳатто вақте бевазан ақди никоҳи ҷакар мебандад, никоҳи аввалаш бо ҳама шарту шароити ҳуқуқиаш нигоҳ дошта мешавад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар асоси чунин вазъият дар никоҳи ҷакар ва бо ин навъи никоҳ чи дар табиати ботинӣ ва зоҳириаш қувваи қатъгардии никоҳ ҷой надошт. Асоснокнамоии ягонаи қатъгардии никоҳи ҷакар ғайриқонунӣ баста шудани он ба ҳисоб меравад. Масалан, агар бастанӣ никоҳи ҷакар ба зане, ки ҳуқуқ дошт ба никоҳи комилҳуқуқ, яъне патихшайх ворид гардад, амалӣ гардида бошад.

Дар ақди никоҳи ҷакар марғи шавҳар ё шавҳаршаванда ҳатмӣ ба ҳисоб намерафт. Арӯшаванда, ки шавҳаршавандаи худро рад намудааст, ҳамчун зани комилҳуқуқ, ки никоҳи худро қатъ гардонидаст ва шавҳари собиқӣ ӯ тамоми ҷанбаҳои расмиро нисбати ба шавҳар додан ё баргардонидани ӯ ба ҳонаи падар иҷро накардааст, метавонанд танҳо ба никоҳи ҷакар умед банданд¹⁵⁹.

Қайд намудан зарур аст, ки ақди никоҳи ҷакар занро ба доираи ҳешутабории шавҳари ҷакар ворид намекард, агар шавҳари якум ва дуёми зан аз як гурӯҳи ҳешутаборӣ набошанд. Бо ин тарз, кӯдакон, ки аз шавҳари ҷакар таваллуд мешуданд, ба доираи ҳешутабории кӯдакони шавҳари ҷакар аз никоҳи комилҳуқуқ ворид намегардиданд. Дар Қонуннома ин масъала чунин арзёбӣ карда шудааст. Ба парастории оилае, ки дар он кӯдакони ноболиғ ҳастанд (кӯдакон аз оилаи комилҳуқуқ) таъйин намудани писар аз никоҳи ҷакар манъ аст, зеро ӯ бо ин кӯдакони ноболиғ ҳешутаборӣ надорад. Ба ин нигоҳ накарда шавҳари ҷакар метавонист, ки парастори кӯдакони ҷакар гардад (48, 3-7)¹⁶⁰.

Ҳамин тариқ, дар асоси меъёрҳои ҳуқуқии амалкунанда, зан-ҷакар наметавонист, ки ба ҳиссаи мерос, ки аз тарафи шавҳар-ҷакар гузошта шудааст даъво намояд. Инчунин, ба ин мерос, кӯдакон, ки дар ин никоҳ таваллуд шудаанд, даъво карда наметавонианд.

Дар доираи никоҳи ҷакар, агар шавҳар воситаҳои нигоҳ доштани худро надошта бошад ва наметавонист бо сабабҳои гуногун онҳоро ба даст орад, пас метавонист ба молумулки зан-ҷакар ва кӯдакони тавал-

¹⁵⁹ Периханян А.Г. Общества и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды / Отв. ред. И.М. Дьяконов // Главная редакция восточной литературы, издательства «Наука», 1983. – С. 94-97.

¹⁶⁰ Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 281.

лудкардаи ӯ даъво намояд. Лекин, дар фарқият аз никоҳи комилхуқуқ шавҳари чакар уҳдадор мегардид, ки тамоми воситаҳои сарфгардидаро ҷуброн намояд (32, 16-33,1).

Дар оилае, ки падар соҳиби як ё якчанд духтар аст, лекин писари худӣ (аз никоҳи комилхуқуқ) ва писархонд, инчунин бародар – шарик (дар мерос дорои ҳиссаи умумӣ) надорад, пас ба дӯши яке аз духтарон, аксаран, духтари калонӣ уҳдадории таъин вориси падари худ гузошта мешавад. Чунин уҳдадорӣ ба хоҳари писари болиғ, ки вафот карда, аз худ на ҳамсар, фарзанд ва фарзандхонд мондааст, гузошта мешавад. Интиҳоб ба ҳамон хоҳаре меафтад, ки дар ҳолати марги бародар зери парастории бародар қарор дошт, ё бо ӯ соҳиби ҳиссаи умумии мерос буд.

Одатан, парастори хоҳар бародари ҳаммерос мегардид, лекин чунин ҳолат ҳатмӣ набуд, дар Қонуннома ҳолатҳои мухталиф баррасӣ карда шудааст. Парасторӣ дар ҳолати расмӣ нагардидани ҳамшарикии бародар ва хоҳар аҳамияти ҳалқунандаро касб менамуд (23, 13-17; 24, 2-3). Лекин, хоҳар яку якбора эпиклери бародар намегардид, агар модари ӯ дар қайди ҳаёт бошад, зеро ӯ ҳуқуқ дорад, ки духтари худро дар доираи никоҳи комилхуқуқ ба шавҳар диҳад (22, 6-8).

Ба монанди ҳокимияти оилавӣ бар ҳамсар, ҳокимияти патриархалии шавҳар, сардори оила бар аъзои ноболиғи оила аз як қатор ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ҳокимиятӣ ва парасторӣ иборат буд. Гарчанде унсурҳои алоҳидаи ҳокимияти патриархалӣ дар доираи тамоми навъҳои никоҳ, ки дар ин давра амал менамуданд, ҷой дошт, лекин ҳокимияти воқеии патриархалӣ бештар дар доираи никоҳи патихшайн мушоҳида карда мешуд, ки ба кӯдакони ноболиғ, кӯдакони ба фарзандӣ қабул гардида равона шудааст.

Падари чакар дар аксарияти ҳолатҳо уҳдадориҳои парастории кӯдакони чакарро иҷро менамуд, муносибати ӯ бо кӯдакони хунии худ аз ҳамсари чакар бо қоидаҳои парасторӣ, на дар асоси ҳокимият бар онҳо муайян карда мешуд. Ин кӯдакон на аҳли оилаи ӯ, балки ба шавҳари пешинаи модари кӯдакон тааллуқ доштанд. Қайд намудан зарур аст, ки ҳокимияти патриархалии падари чакар танҳо нисбати кӯдаконе, ки расман ба фарзандӣ қабул карда шудаанд, паҳн мегардад¹⁶¹.

Ҳокимияти патриархалӣ аз ҷиҳати ҳуқуқӣ пас аз ба балоғат расидани писарон ва ба шавҳар баромадани духтарон қатъ мегардад. Бо ба балоғат расидан, писар қобилияти соҳибхуқуқи пурра ва ғаёлро ба

¹⁶¹ Периханян А.Г. Общества и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. 1983. – С. 110-111.

даст меорад, метавонад барои худ молумулк ба даст орад ва онҳоро мувофиқи диди худ мавриди идора ва истифода қарор диҳад, ба таври мустақил дар қарордодҳо ва суд баромад намояд, ҳатто агар дар хонаи падар зиндагӣ намояд.

Қайд намудан зарур аст, ки ҳокимияти патриархалии падар аз тамоми даромади кӯдакон бармеояд бо хориҷ шудани кӯдакон аз зери ҳокимияти падар ба итмом мерасад (24, 7-10; A10, 14-11, 10)¹⁶². Падар, ки барои мавҷудият воситаҳои заруриро надорад, ҳуқуқ дорад, ки ба воситаи фарзандони худ аз никоҳи патишхиян даъво намояд. Падари ҷакар низ ҳуқуқ дорад ба воситаи фарзандони ҷакар даъво намояд, лекин дар фарқият аз падари қонунӣ, уҳдадор аст, ки маблағи истифодашударо ба пуррагӣ барқарор намояд (32, 16-17; 32, 16-33,1).

Ваколат ва обрӯву эътибори сардори оила то ҳамон андоза баланд буд, ки таарруз ба ӯ аз ҷониби тобеон ҳамчун амали ғайриқонунӣ баррасӣ карда мешуд. Дар якҷанд моддаҳои Қонуннома оид ба беитоатии фарзандон ба падар гуфта шудааст, ки ин рафтор ба беитоатии ғулом ба соҳибмулк баробар карда мешуд (A4, 15-5,2; A5, 2-6; A5, 8-15). Равшан аст, ки дар қисматҳои марказии салтанатӣ ҳокимияти падарӣ устувор гашта буд.

Дар баробари ҳуқуқҳо, сарвари оила дорои як қатор уҳдадориҳо низ буд, ки дар қатори онҳо хӯрондан ва нигоҳ доштани кӯдакони худ – писаронро то бо балоғат расидан, духтаронро то ба шавҳар додан уҳдадориҳои асосӣ ба ҳисоб мерафтанд. Ҳамин тариқ, метавон қайд намуд, ки яке аз самтҳои асосии уҳдадориҳои падар парасторӣ ба ҳисоб мерафт.

Дар ҳуқуқи давраи Сосониён метавон хусусиятҳои парастории қадимаро ҳамчун ҳокимият ва ҳуқуқ ошкор намуд, ки дар мадди аввал на ташвиши нафари тобеъ ва манфиатҳои он, балки ташвиши молумулки ӯ ба манфиати меросхӯрони наздики ӯ, парасторӣ ҳамчун институти ҳимояи мерос дар оянда ба ҳисоб мерафт. Ин характери парастории қадима аллакай дар тартиботи эътирофи парасторӣ, дар мутобиқати он бо тартиботи меросгирӣ, ки бо тартиби хешутаборӣ муайян карда мешавад, мушоҳида мегардад. Хактери умумии институти парасторӣ дар давраи Сосониён аллакай тағйир ёфта буд. Метавон қайд намуд, ки ба монанди дигар мамлакатҳо дар Осиёи Миёна низ парасторӣ давраи таҳаввулотиро аз «ҳокимият», «ҳуқуқ» ба «хизмати ҷамъиятӣ», «уҳдадориҳои шахрвандӣ» паси сар намудааст¹⁶³. Ҳудуди падидаи

¹⁶² Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 263.

¹⁶³ Периханян А.Г. Общества и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды / Отв. ред. И.М. Дьяконов // Главная редакция восточной литературы, издательства «Наука», 1983. – С. 114-115.

хукукии парасторӣ дар киёс бо дигар низомҳои хукукӣ дар оилаи хукукии зардуштӣ дар паҳнои соҳаи хукуқи оилавӣ ва шахрвандӣ ба қадри назаррас рушд карда буд.

Хукуқ ва уҳдадориҳои умумии парасторӣ дар сарчашмаҳои гуногуни илмӣ таҷассум гардидаанд. Қайд карда шудааст, ки парастор, пеш аз ҳама, бояд воситаҳои парасторшавандаро идора намуда, кӯшиш намояд, ки ба қадри имкон воситаҳои асосии молиявиро нигоҳ дорад. Бо ин мақсад парастор тамоми хароҷоти парасторшавандаро идора менамояд, молумулки ӯро дар ҳолати зарурӣ нигоҳ медорад. Дар ҳолати зарар расонидан бо молумулк, парастор ба ҷавобгарӣ кашида мешавад, ки ин мавҷудияти ҳисоботии парасторро нишон медиҳад¹⁶⁴.

Аз ин хотир, метавон қайд намуд, ки парастор хукуқи фаъоли идоракунии молумулки ба дӯш гирифтаашро надошт. Истифодаи молумулк аз тарафи парастор, танҳо мувофиқи қарзҳо ва уҳдадориҳои сардори оила, ки вофот кардааст ё мувофиқ ба зарурати манфиати оила, одатан бо иштироки соҳибхоназан амалӣ карда мешуд (15, 3-5; 16, 14-17)¹⁶⁵. Шахси таҳти парасторӣ қарордошта пас аз ба балоғат расидан хукуқ надошт ба ин далелҳо эътироз намояд, ҳатто агар манфиатҳои ӯ поймол гардида бошанд (107, 5-7; 107, 7-9).

Парастор ба таври расмӣ қабул ё рад намудани интиқоли молумулкиро, ки аз ҷониби шахси таҳти парасторӣ қарордошта амалӣ мегардонад, эълон менамояд, лекин ба вето, яъне бекор кардани он хукуқ надорад. Агар парастор интиқоли ашёро ба шахси таҳти парасторӣ қарордошта рад менамуд, санади интиқол ночиз намегардид ва шахси зери парасторӣ қарордошта пас аз ба балоғат расидан хукуқи соҳибмулкии ин интиқолро ба даст меовард. Манъкунӣ дар чунин мавридҳо вижагии муваққатӣ пайдо менамояд. Лекин, рад намудани интиқол аз ҷониби парастор ба аздастдихии даромад дар муддати байни интиқоли расмӣ ва ба ҳукми қонунӣ даромадани хукуқи қабулкунанда оварда мерасонид (19, 7-10).

Дар додани сутурият ба шахси дар таҳти парасторӣ қарордошта низ ризоияти парастор талаб карда мешуд. Қабул намудани сутурият аз ҷониби шахси таҳти парасторӣ қарордошта ба парасторӣ таъсир мерасонид, парастори зан ё духтар, ки сутуриятро қабул намудаанд, ҳешу табори наздик мегардид, ки сутурияти ӯ аз тарафи онҳо қабул гардидааст, яъне ивазшавии парастор ба миён меомад. Ин қоида нисбати қабул намудани сутурият аз ҷониби ноболиғи ҷинси мард низ истифода мегар-

¹⁶⁴ Периханян А.Г. Общества и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды / Отв. ред И.М. Дьяконов // Главная редакция восточной литературы, издательства «Наука», 1983. – С. 118-119.

¹⁶⁵ Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений» . – Ереван, 1973. – С. 247-248.

дид, ба ғайр аз ҳолатҳое, ки дар нақши парастор падар баромад менамуд: дар чунин ҳолат ивазшавии сутурият ба миён намеомад (45, 17-46,2; 48, 4-7, 48, 7-8)¹⁶⁶.

Ҳамин тариқ, дар Қонуннома масъалаи муносибатҳои никоҳӣ ва оилавӣ – шаклҳои никоҳ, молумулки умумии ҳамсарон, масъалаҳои меросии ҳамсарон ба якдигар, мақоми ҳуқуқи фарзандон, васоят ва сарпарастиву парасторӣ, фарзандхонӣ ва мақоми ҳуқуқи онҳо баррасӣ карда шудаанд. Ба хотире, ки навъҳои мухталифи никоҳ мавҷуд буд ва аксарияти ҷанбаҳои муносибатҳои оилавӣ мувофиқи он муайян карда мешуданд, то ондозае душворӣ ва мураккабӣ дар фаҳми онҳо мавҷуд аст.

8.3. Меъёрҳои ҳуқуқи судӣ

Суд ва ҳокимияти судӣ дар аҳди бостони мардуми тоҷику форс мақом ва манзалати хосаро доро буд. Ташаккул ва таҳаввули ҳокимияти вижаи судии мардуми тоҷик аз қабри таърихи давлатдорӣ Пешдодиён то Каёни-ну Ҳахоманишиҳо дар китобу дostonҳои зиёди қадимию асримиёнагӣ ба тарзҳои мухталиф суруда шудаанд. Нақши шохон ҳамчун баамалбароварандаи суди маъмурӣ дар таърихи ҳуқуқи халқи мо назари худро надорад. Мувофиқи нишондодҳои авестой шохон анъанавӣ қабули умумии халқро дар рӯзи муайяншуда, доштанд. Вазири машхури Салчукиён Низомулмулк навиштааст: Чунин хондаам аз курросаи пешинагон, ки пешин аз мулуки ачам дӯконе бисохтандӣ ва бар асб бар он ҷо рафтӣ, то мутазаллимонро, ки дар он саҳро гирд буданд, ҳамаро бидидандӣ ва доди ҳар як бидодандӣ. Ва сабаби он ин буд, ки чун подшоҳ ҷое бинишинад ва он ҷо бо даҳлез ва дарбанду пардадор бувад, соҳибғаразону ситамгонро мазлумонро боздоранд ва пеши подшоҳ нагузоранд¹⁶⁷. Дар ин ҷо масъалаи ваколатҳои судии ҳуди подшоҳ пайдо мешавад.

Судияи олӣ мувофиқи таълимоти зардуштия ҳуди Ахуро Маздо ба ҳисоб мерафт. Ё дар як қатор бо дигар ваколат ва имтиёзҳо, ваколатҳои судӣ низ дошт. Дар Авесто гуфта шудааст, ки «Ахура танҳо додгустари ҷаҳон аст»¹⁶⁸. Дар баъзе ҳолатҳо аз номи ӯ мувофиқи матнҳои авестой, вазифаҳои судиро худо Митра ва ҳокимони заминӣ – подшоҳ, қоҳинон, баъдтар – судяҳои касбӣ – «довар» ва «додгустар» иҷро менамуданд.

Дар давраҳои қадим ҳамаи ҳокимият ба як ҳокими бузург – монарх тааллуқ дошт. Тамоми давлатҳо ва миллату халқиятҳо ин марҳиларо па-си сар намудаанд. Ҳам Эрон, ҳам Турон, ба ақидаи таҳқиқотчи Мансур

¹⁶⁶ Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 256.

¹⁶⁷ Сиёсатнома (Ба ҷоп тайёркунада А. Девонаулов). Мух. Султонова. – Душанбе: Адиб, 1989. – С. 43.

¹⁶⁸ Дж. Дустхон. Авеста. – С. 62.

Ростин, чунин муттамарказии тамоми шохаҳои ҳокимият ба дасти як нафарро паси намудаанд¹⁶⁹. Подшоҳ аз ибтидо судия олии кишвар ҳисобида мешуд. Тамоми ҳукуквайронкуниҳои вазнинро ӯ худ шахсан баррасӣ менамуд ва нисбати онҳо ҳукм мебаровард. Бо гузашти вақти муайян ёрдамчии подшоҳ дар қорҳои судӣ мӯбади мӯбадон – мӯбади асосӣ ё қохин баромад менамуд. Дар тамоми давраҳо, аз замони Адам то ба рӯзҳои мо, дар ҳар як давлат, дар ҳар як салтанат адлия мавҷуд буд, адолат амал менамуд, ба дурустии қорҳо диққати махсус равона карда мешуд, то ки давлат нигоҳ дошта шавад¹⁷⁰.

«Қайд менамоянд, ки подшоҳони Ачам чунин як анъана доштанд: дар рӯзҳои Меҳргон¹⁷¹ ва Наврӯз¹⁷² ҳокимон қабули умумиро амалӣ менамуданд, ки касеро манъ намекарданд: «Ба ягон рӯзе тайёри бинед», ки ҳар як кас қорҳои худро ба роҳ монад. Вақте рӯзи таъиншуда фаро мерасид, қорчии подшоҳ, берун аз дарвозаи бозор истода, фарёд менамуд: «Агар касе дар ин рӯз ба ниёзмандон ҳалал мерасонад, подшоҳ ба ин шахс ғамхориву дилсӯзӣ намекунад». Сипас подшоҳ аризаи одамонро гирифта, дар назди худ мегузошт ва ҳар якеро дар алоҳидагӣ аз назар мегузаронид...»¹⁷³

Ҳамин тариқ, подшоҳ ҳамчун судия олии халқро ба қабул барои амалӣ намудани адолат даъват менамуд. Дар ин рӯз, менависад Низомулмулк, қорчии подшоҳ одамонро ба муурофияи қушоди судӣ даъват менамуд. Ҳар кас ҳуқуқ дошт, ки оид ба ҳуқуқҳои поймолшуда арз намуда, аз подшоҳ ҳукмномаи адолатнокро талаб намояд. Вайрон кардани муурофия ва пешниҳоди шикоят, ба гуфтаи Низомулмулк, қатл карда мешуд. Ин урфу одати подшоҳони ачам муддати тулонӣ нигоҳ дошта шудааст, дар давраи ҳукмронии подшоҳони Сосонӣ, менависад Берунӣ, он то андозае тағйир ёфт. Дар рӯзи якуми Наврӯз подшоҳ халқро қабул менамуд, то ки ба одамони сазовор муқофот диҳад, дар рӯзи дуюм, сеюм ва рӯзҳои дигар бо навбат деҳқонон, ҷанговарон ва одамони доираи худро қабул менамуд¹⁷⁴. Ҳамаи ин маросим бо мақсади тасдиқи ҳукмронии одилонаи подшоҳ ва далели муҳофизати халқи худ анҷом дода мешуд¹⁷⁵.

Дар марҳилаи ҳукмронии Сосониён системаи судӣ хуб ба роҳ монда шуда, баҳри беҳтар ва хубтар намудани фаъолияти судҳо ва судяҳо

¹⁶⁹ Мансури Ростин. Раванди додгустари ва додситони аз Ирони бостон то ба имруз. Қ. 2. – С. 427-428.

¹⁷⁰ Низам-ал-Мульк. Асари ишорашуда. – С. 44.

¹⁷¹ Михрджан – арабизированная форма персидского Мехран, так назывался 6-й день месяца Михра, праздник осеннего равноденствия.

¹⁷² Науруз – весенний праздник, начало нового года

¹⁷³ Дустхон Дж. Авеста. – С. 64.

¹⁷⁴ Берунӣ А. Осор-ул-бокия. – Душанбе, 1990. – С. 237.

¹⁷⁵ Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. – Душанбе, 2005. – С. 88-89.

мачмуаҳои мухталифи ҳуқуқӣ ҳамчун роҳнамо барои судяҳо тартиб дода мешуданд. Дар таърихи давлати Сосониён дар муассисаҳои судӣ ду навъи судяҳо – судяҳои пастмартаба ва баландмартаба амал менамуданд. Даъво, аз рӯи характер, ба он даъвоҳое ки аз тарафи судяҳои пастмартаба ва даъвоҳое, ки аз тарафи судяҳои баландмартаба баррасӣ мегардиданд, ҷудо карда мешуданд. Қайд намудан зарур аст, ки судяҳои баландмартаба, илова бар ин, мақоми апеллятсиониро дошта, дар баррасии такрории парвандаҳо ширкат менамуданд. Судҳои мақоми баланддошта моҳиятан ба сифати судҳои маъмурӣ низ ар қатори судҳои шохӣ ва Боргоҳи дод баромад менамуданд. Таркиби судҳо аз котибот ва муфаттишони судӣ иборат буд.

Бочи судӣ муқаррар гардида буд, тамоми хароҷот барои тартиб додани ҳуҷҷатҳо аз ҷониби тарафҳо пардохт карда мешуданд. Ҳаҷми ниҳии бочи судӣ ва хароҷот барои тайёр намудани ҳуҷҷатҳо 95 дирҳам муқаррар гардида буд. Қайд намудан зарур аст, ки дар баррасии масъалаҳо судяҳо як қатор ҳуҷҷатҳоро ба роҳбарӣ мегирифтанд: меъёрҳои Қонуннома; мактубҳои қоҳинони оӣ; қазусҳои ҳуқуқӣ, яъне ҳолатҳои судӣ ва намунаи ҳуҷҷатҳо.

Қори тафтишотӣ бо пешниҳоди талаботи даъво ё шикоят аз тарафи шахси дорои қобилияти ҳуқуқии муқофиавӣ оғоз мегардид. Ҳам ҷавобгар ва ҳам даъвогар ҳуқуқ доштанд, ки дар муқофияи судӣ бо намоёндагони худ иштирок намоёнд. Дар муқофияи судӣ дар шунидани гувоҳи шохидон аз қасам истифода менамуданд. Қарорҳои судӣ дар шакли хаттӣ бароварда мешуданд, дар тафтишоти ҷиноятҳои вазнин ба ҳукм инчунин протоколи суд замима мегардид.

Тамоми ҳуҷҷатҳои судӣ ба бойгонӣ, нусха аз онҳо бошад, ба тарафҳо супорида мешуданд. Ба ҳамаи ҳуҷҷатҳо муҳри суд гузошта мешуд. Ба қарори суд фармони судӣ, ки тарафи гунаҳкорро ба қонун намуни талабот маҷбур менамуд, замима мегардид. Нафаре, ки аз озодӣ маҳрум карда мешуд, ба ихтиёри сардори зиндон воғузур карда мешуд.

Доираи масъалаҳо, ки ба ҷаъолияти мақомоти судӣ тааллуқ дорад, ҳеле васеъ аст. Дар ин самт метавон ташкили суд дар давлати Сосониён, принсипҳои умумии муқофияи судӣ, шаклҳои мухталифи ҳуқуқи судқунӣ, муқофияи судӣ, тайёр намудани муқофия ва нуқтаҳои муҳими ҷараёни он, қобилияти ҳуқуқии муқофиявӣ ва намоёндагӣ, ҳуҷҷатҳои судиро махсусан қайд намуд. Дар сарчашмаҳои таърихӣ, махсусан Қонуннома ин масъалаҳо ба қадри имкон таҷассум ёфтаанд, лекин барқарор намудани вазъияти дақиқ ва пурраи системаи судии давлати Сосониён вазифаи мураккаб ба ҳисоб меравад.

Дар Авесто як қатор маълумотҳо оид ба ҳуқуқи судқунӣ дар марҳилаҳои аввал мавҷуд аст. Дар ҷомеаи авестой суд аз болои аъзоёни

қобилияти ҳуқуқдошта дар шакли мурофия байни тарафҳо гузаронида мешуд. Муқаррароте, ки дар Авесто таҷассум ёфтааст, барои давраи аввали рушди ҷомеа хос буд, ки дар он мурофияи судӣ ҳанӯз ҳамчун соҳаи мустақил бо дастгоҳи махсус ва ҳузури намоёндагони ҷамеа чудо нагардида буд¹⁷⁶.

Зардуштиён ҳангоми амалӣ намудани адолат нисбати ҳолатҳое, ки шохидон набуданд ва имкони исботи гуноҳи гумонбаршуда набуд, ба кӯмаки худоён ва фариштагон рӯй меоварданд, зеро онҳо ҳамчун ҳама чизро бинанда ва донанда, медонанд, ки гунаҳкор ва бегуноҳ кист. Аз ин рӯ, барои пешгирии гуноҳи ҷазодиҳии бегуноҳон ва пешгирии қонуншиканӣ дар ҳуқуқи зардуштӣ, гуноҳи гумонбар бо истифода аз унсурҳои табиат исбот карда мешуд. Чунин тартиб, (яъне ҳукми илоҳӣ)-ро зардуштиён ихтироъ накардаанд, балки аз гузаштагонашон мерос мондаанд.

Ҳуҷҷатҳои мавҷудаи давраи тозардуштия, ки аз ҷониби экспедицияи бостоншиносии фаронсавӣ дар Суз пайдо карда шуданд ва аз ҷониби В. Шейл нашр гардидаанд, ба нимаи аввали ҳазорсолаи дуҷуми то милод тааллуқ доранд¹⁷⁷. Дар Элам дар ин давра ду ё се ҳоким буданд, ки дар як ҳолат мутобикан дорои унвони сукалма (паёмбари бузург) буданд¹⁷⁸. Ин ҳуҷҷатҳо асосан муносибатҳои ҳуқуқии оилавӣ ва гражданиро танзим менамоянд. Дар ин ҷо аксар вақт оид ба санҷишу озмоиши даъвогари ноинсофу бевичдон бо об гуфта мешавад. Шиз (ё Шазӣ) худои об баромад менамуд. Инҳо чунин ҳуҷҷатҳоянд:

«Интиқоли мерос. 9 (287). «(Зан Узалти ...) Кугие, духтарашро дод. Кӣ дар байни ворисон бархоста (бо даъво) ва "Кугие дода намешавад" мегӯяд, ба об хоҳад рафт (озмоишро аз об мегузарад.), дар об хашми худои Шозӣ бигузор сари ӯро мешиканад, барои ҷавоб ба Худо ва подшоҳ бигузор берун ояд ... »¹⁷⁹.

10 (374). Нисфи амвол, нисфи хонаи калон, нисфи саҳроҳо дар маҳаллаи сеюм ва боғҳои Синнури Дакатиро ба духтараш тақдим кард. Агар касе бархезад (бо даъво), бигзор (дар об), ва дар об хашми худои Шозӣ косахонаи сари ӯро шиканад. Барои посух додан ба Худо ва подшоҳ бигузор берун ояд, бигзор лаънати Кутир-Наххунте ва Темптиагун бар ӯ афтад ... дар назди 7 шохид вай бо ҳаёти подшоҳ савганд ёд кард. Дар мавриди киштзор дар минтақаи назди маҳалли

¹⁷⁶ Периханян А.Г. Общества и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды / Отв. ред И.М. Дьяконов // Главная редакция восточной литературы, издательства «Наука», 1983. – С. 264.

¹⁷⁷ *Memoires de la Mission archeologique de Perse, Mission de Susiane*, 1930, t. XXII; 1932, t. XXIII; 1933, t. XXIV; 1937. / Перевод и комментарии Ю. Б. Юсифова.

¹⁷⁸ Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. М.А. Коростовцева И.С., Кацнельсона В.И. Кузнецова. Ч. 1. – М., 1980. – С. 3.

¹⁷⁹ Ҳамон ҷо. – С. 6.

аҳолинишин ва хонаи хурд, меросхӯр, ки бармехезад (бо даъво) бигзор онро ба даст оварад¹⁸⁰.

Таксимоти молу мулк. 27 /16/. Эрон бо хоҳиши худ, бо муҳаббат, моликияти худ / дар / маҳалли зист ва дашти худ, / яъне / моликият дар минтақаи сеюм, дар минтақаи манзилҳои аҳолинишин, дар минтақаи калон ва дар минтақа дар назди шаҳрак, майдони худ, боғи худ – хурд ё калон, замини обёришаванда ва баландро ба / духтар / Шунаяти ва / писар / Инзузу, фарзандонаш тақдим кардааст. Масоҳат дар як минтақаи калон дар паҳлуи Маннашу, минтақаи назди маҳаллаи аҳолинишини паҳлуи Ахумма, минтақаи манзилҳои аҳолинишин дар паҳлуи Ахуяти байни Инзузу ва Шунаяти тақсим карда шуданд, чудо карда шуданд, куръа партофтанд. Онҳо нисбат ба якдигар даъвое нахоҳанд дошт, бар зидди якдигар ва писарон ба ҳамдигар нахоҳанд баромад / бо даъво /. Ҳар касе ки «ман тақсим накардам, онро нагузоштам, савганд нахӯрдам» мегӯяд, ба об равад, дар об бигузур хашми Худо Шозӣ сарашро шиканад. «Барои посух ба Худо ва подшоҳ, бигзор берун ояд. Бигзор лаънати Худо ва подшоҳ бар сараш афтад»¹⁸¹.

Тавре ки мебинем, дар ҳолати ба миён омадани баҳс дар муносибатҳои ҳуқуқии шаҳрвандӣ, қонунҳои мурофиавии гражданин одамони қадим ба санчишу озмоиш муроҷиат мекарданд. Чунин тартибот, бо сабабе, асосан бо об иҷро карда мешуд. Ҳатто тибқи қонуни Ҳаммурапӣ, подшоҳи Бобулистони қадим, санчишу озмоиш бо об анҷом дода мешуд¹⁸². Далели ҷолиб он аст, ки дар Бобулистон, дар баъзе ҳолатҳо, ҳатто вақте ки гуноҳи ҷинояткор нисф ва ё пурра исбот карда шудааст, санчишу озмоиш иҷро карда мешуд. Масалан, агар муқаррар карда шуда бошад, ки зан «покдоман нест ва аз хона баромада, хонаи худро вайрон мекунад, шавҳари худро паст мезанад, пас ин занро ба об партофтан лозим аст»¹⁸³. Шояд, дар ин ҷо об нақши иҷроқунандаи ҷазоро мебозид ва як навъ шакли ҷазо буд. Ҳамин тариқ, раванди паҳншавии оинҳо ва ҷаҳонбинии қадимаи шарқии бобулиён дар қаламрави Эрон ва Осиёи Марказӣ мушоҳида карда мешавад. Аммо, бо вучуди чунин таъсир, урфу одатҳо дар ин ҷо хусусиятҳои хосси худро доштанд, ки дар Авесто инъикос ёфтааст.

Дар қисматҳои қадимтарини Авесто дар бораи санчишу озмоиш ёд шудааст, ки шаҳодати қадим будани ин аъёна мебошад. Дар Эрон ва

¹⁸⁰ Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. М.А. Коростовцева И.С., Кацнельсона В.И. Кузичина. Ч. 1. – М., 1980. – С. 7.

¹⁸¹ Дустхон Дж. Авеста. – С. 40.

¹⁸² Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран. Учебное пособие в 2-х частях. – 2-е издание. – Часть 2. Кн. 1. – С. 3-17.; История государства и права зарубежных стран / Под ред. проф. К.И. Батыра. – М., 2003. – С. 32.

¹⁸³ Крашенинникова Н.А. Асори ишорашуда. – С. 10.

Тӯрони қадим асосан ду шакли озмоиш истифода мегардид: бо санчишу озмоиш бо истифода аз металлҳои ғудохта, ки онро санчишу озмоиши гарм («вари»¹⁸⁴ гарм») меномиданд ва санчишу озмоиш бо истифода аз чизҳои хунук – об ("вари сард"), нӯшокии масткунандаи муқаддас – хаома, барсама ё дигар моеи заҳролуд. Тарафҳое, ки ба даъвогарон ва ва ҳам ба ҷавобгарон ба додгоҳ муроҷиат мекарданд, пешниҳод мегардид, ки заҳр бинӯшанд ва ғ.

Олимон оид ба навъҳои зерини санчишу измоиш менависанд:

- 1) «гарумаквар», ва ё «гаремоварангха» (санчишу озмоиши гарм);
- 2) «барсамаквар» (санчишу озмоиш бо истифода аз барсама);
- 3) «паурвахӯрон» – истифодаи заҳр ҳамчун воситаи бегуноҳ доништан¹⁸⁵.

Баъдан дар давраи Ҳахоманишинҳо мурофияи судӣ бо ҳуқуқҳои мурофиявии ҳосаи ақлонӣ ҳуқуқи махсуси мақомоти судӣ гардид, ки воқеан қисми таркибии маъмурияти давлатӣ буд. Ҳуччатҳои судии давраи Ҳахоманишинҳо шаҳодат медиҳанд, ки меъёрҳои умумии мурофияи судӣ ва системаи нотариалӣ вучуд надоштанд, яъне дар ҳар як қисмат ва доираи алоҳидаи этникӣ меъёрҳои гуногун амал менамуданд.

Давлати Сосониён низ ба монанди давлати Ҳахоманишинҳо ва Ашкониён дорои таркиби гуногуни аҳоли – мазҳабӣ ва этникӣ ба ҳисоб мерафт. Аҳолии яҳудӣ аз ҷамоаи ҳуқуқи судкунии худ истифода менамуданд, ки дар анъанаҳои яҳудии ҳуқуқи динӣ асос ёфта буд ва таъсири ҳуқуқи эронӣ ба он мушоҳида карда мешуд. Дар ин самт дар соҳаи мурофияи судӣ ҷамоаҳои насторианӣ низ мустақилияти худро доштанд. То ба мо тарҷумаи суриягии Қонунномаи Ишобохт омада расидааст, ки ҳамчун роҳнамои амалияи сиёсӣ насторониёни Эрон ба ҳисоб мерафт. Қайд намудан зарур аст, ки дар ин маҷмуа монандиҳои зиёд бо маҷмуаи паҳлавӣ ба назар мерасад, илова бар ин нишондодҳои бевоситаи амалияи ҳуқуқии зардуштия ҷой дорад.

Қабул ва баррасии даъвоҳо, қабули қарорҳо, асосан, ҳуқуқи махсуси судяҳои дунявӣ ба ҳисоб рафта, дар муассисаҳои махсуси судӣ гузаронида мешуданд ва дар тамоми шаҳрҳо ва марказҳои маъмурӣ фаъолият менамуданд. Қайд намудан зарур аст, ки шабакаи чунин муассисаҳо дар натиҷаи ислоҳоти судии Хусрави I Анушервон васеъ гардид.

Мувофиқи Қонуннома ташкили суд, принципҳои умумии муҳокимаи судӣ, мансабҳои судӣ, шакл ва тартиби муҳокимаи судӣ, тайёри ва гузаронидани раванди судӣ, ҳуччатҳои судӣ, қобилияти соҳибҳуқуқӣ ва намояндагӣ дар суд, тартиби пешниҳоди аризаи шикоятӣ муқаррар карда мешуданд.

¹⁸⁴ Вар – по Авесте варангха, от корня «вар» – признание и доверие.

¹⁸⁵ Дустхот Дж. Авеста. – С. 612.

Дар мақомоти судӣ ду категорияи судяҳо – судяҳои калон ва хурд ғаёлият менамуданд, ки даъвоҳо вобаста ба хусусияти онҳо аз тарафи судяи хурд ё калон баррасӣ мегардиданд. Судяҳои калон, ило-ва бар ин, ҳамчун судяи апеллятсионӣ дар баррасии такрорӣ баромад менамуданд.

Дар як қатор бо суди дунявӣ дар давраи Сосониён, инчунин суди динии мағупатҳо ғаёлият менамуд, ки ба системаи умумии муроғияи судӣ дохил мешуд. Дар Қонуннома ғаёлияти судҳои дунявӣ ва ҳам судҳои динии мағупатҳо таҷассум гардидааст.

Дар Қонуннома қайд карда шудааст, ки мағупатҳо дар қорҳои ба молумулки оташкада даҳолатдошта вақлатдор буда, судя бояд ба су-хани мағупат, ки ба тамоми он ҷанбаҳо, ки вақлати судя аст, вақлат-дор аст, пайравӣ намояд. Дар ҳолате ки агар мағупат ба дурустии қарори судя боварӣ надошта бошад, пас метавонад, ки амалӣ гардидани қарори судиро ба таъхир андозад ё умуман онро бекор намояд (А26, 11-16)¹⁸⁶. Ба монанди дигар судяҳо, мағупатҳо қарорҳои худро дар шакли хаттӣ навишта мекарданд, онро муҳр мезаданд, яъне онҳо дорои муҳри расмӣ буданд.

Қонуннома шаҳодат медиҳад, ки дар давлати Сосониён кодекси махсус вучуд надошт. Қонуннома ин на кодекс, балки маҷмуи қазусҳои ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад, ки ғуногун будани амалияи судиро дар шаҳру вилоятҳо ва ҳам фарқ кардани қарорҳои судӣ, ки нисбати ҳолатҳои мо-нанд аз тарафи ҳуқуқдонҳои обрӯманд пешниҳод гардидаанд, нишон медиҳад.

Дар ҳуқуқ ва муқаллафияти муроғиявӣ хусусиятҳои шахсияти ҳуқуқии ғулом муайян карда мешавад. Таҳлили сарчашмаҳои мухта-лифи таърихӣ нишон медиҳад, ки ғулом метавонист дар раванди му-роғияи судӣ ба сифати яке аз тарафҳо баромад намояд. Албатта, ғулом на дар ҳама қорҳои граҷданӣ, ки бо муроғияи судӣ фаро ги-рифта мешуданд, иштирок карда метавонист, лекин дар як қатор муроғияҳо, махсусан дар баҳсҳои ҳуқуқи молумулқӣ иштирок карда метавонист.

Дар Қонуннома моддаҳои алоҳида ба ин масъала равшанӣ меандо-занд. Дар як қатор моддаҳои Қонуннома таъкид карда шудааст, ки ғулом метавонад ба сифати яке аз тарафҳои муроғияи судӣ баромад на-мояд. Дар ҷунин муроғияҳо асосан даъвоҳои молумулқӣ, яъне ашёгӣ мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд. Ғулом дар муроғияи судӣ ба сифати ҷавобгар худ баромад менамояд, ҳатто дар ҳамон ҳолате, ки ӯ мақоми озод надорад, ӯ тасдиқ намекунад, ки аз тарафи даъвогар озод

¹⁸⁶ Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 383.

карда шудааст, балки таъкид менамояд, ки ғуломи нафари дигар ба ҳисоб меравад¹⁸⁷.

Дар ҳуқуқи ғарбӣ бошад, даъвогар бо талаботи баргардонидани моликияти худ, яъне ғулом, ба муқобили молики воқеӣ, на муқобили ғулом баромад менамояд, яъне ба хотири раванди пурраи мурофиавӣ дар доираи ҳуқуқи молумулкӣ амалӣ гардидан ва дар доираи категорияи ашёи мондани ғулом чунин муносибат пеша гардида буд. Лекин дар ҳуқуқи Сосониён, омезиши ду чанбаи ҳуқуқӣ мушоҳида карда мешавад: даъвогар талаботро ба ғулом ҳамчун ба ашё, ки ба ӯ тааллуқ дорад, гузошта, ин талаботро ба худи ашё ҳамчун субъект пешниҳод менамояд ва ғулом дар мурофиаи судӣ ҳамчун субъект ва мустақил баромад намуда, тасдиқ менамояд, ки объекти моликият, ашёи нафари дигар ба ҳисоб меравад.

Дар Қонуннома ҳолатҳои мухталифи иштироки ғулом дар мурофиаи судӣ баррасӣ карда шудааст. Масалан, ҷавобгар – ғуломи эҳтимолии даъвогар бошад, дар ҳолати оғози тафтишот мавқеи озодиро касб карда бошад ё ба суд ҳозир нагардад, пас қароре бароварда мешавад, ки мувофиқи он то ба итмом расонидани тафтишот ва муайян намудани мавқеи ниҳони ҷавобгар ва муносибати ӯ ба даъвогар, ҷавобгар ҳамчун ғуломи даъвогар баррасӣ карда мешавад ва бояд ба манфиати даъвогар хизмат намояд¹⁸⁸.

Дар ҳолати раванди дуҷум агар ҷавобгар молумулк ва қобилияти пардохт намуданро дошта бошад, метавонад ба манфиати даъвогар хизмат накарда, то давраи сеюми ташфишот бо пардохти гарав, ки ба арзиши ҳамон ғулом, ки даъвогар ном мебарад ё арзиши миёнаи ғулом 500 дирҳам баробар аст, маҳдуд гардад. Давраи сеюм, давраи ниҳой ба ҳисоб меравад, тафтишоти судӣ бояд ба итмом расад.

Дар ҳолатҳои алоҳида ғулом низ метавонад, ки бар зидди соҳибмулки худ даъво намояд. Дар ҳолате ки нисбати ғулом зӯроварӣ амалӣ гардидааст, ғулом метавонад, ки ба суд ҳамчун даъвогар мурочиат намояд. Дар моддаи алоҳида (А13, 11-13)¹⁸⁹ ҳолате тасвир шудааст, ки ғулом аз тарафи соҳибмулк ба дарё партофта шудааст, ғулом ба суд ҳамчун даъвогар мурочиат намудааст, лекин оид ба қарори суд маълумоте пешниҳод нагардидааст.

Албатта, чунин масъалаҳо дар амалияи судӣ ҷой доштанд. Бешубҳа меъёрҳои умумии гузаронидани чунин мурофиаҳо дар суд, меъёрҳо, ки ҳуқуқи ғуломро дар даъвогарӣ ба муқобили соҳибмулки худ

¹⁸⁷ Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 282

¹⁸⁸ Ҳамон ҷо.

¹⁸⁹ Ҳамон ҷо.

тачассум менамуданд мавчуд буданд. Дар ҳолате ки зӯровариини ҷисмонӣ нисбати ғулом на аз тарафи соҳибмулк, балки аз тарафи нафари дигари озод амалӣ гардида бошад, мувофиқи қонун чунин амал ҳамчун расонидани зарар ба молумулк баробар карда мешаваду даъвогар ҳуди соҳибмулк баромад менамояд.

Дар ҳолате ки аз тарафи ғулом қонунвайронкунии амалӣ гардад, соҳибмулк тамоми хароҷоти раванди муҳофизатро пардохт менамояд ва нигоҳдориини ғулом низ дар ин марҳила ба дӯши соҳибмулк вогузор карда мешавад. Чунин ҳолат ба масъулият ва салоҳияти васӣ монанд аст, ки дар ҳолати қонунвайронкунии тобеони ба балоғатрасидаи ӯ амалӣ карда мешаванд. Дар ҳолати қонунвайронкунии ғулом ё нафари дар тобеияти васӣ қарордошта дар назди соҳибмулк ё васӣ амалӣ гардад, пас нисфи ҷарима, ки аз тарафи суд муайян карда шудааст, аз тарафи соҳибмулк ва васӣ пардохт карда мешавад. Нисфи дигари ҷаримаро нафарони қонунвайронкунанда пардохт менамоянд (1, 4-6).¹⁹⁰

Қайд намудан зарур аст, ки дар Қонуннома бештар ба ҳолатҳое диққат дода шудааст, ки қонунвайронкунии дар асоси ҷамъшӯбии соҳибмулк ба миён меояд. Яъне, чунин дар назар дошта шудааст, ки соҳибмулк ба рафтори ғулом ҷасмӣ пӯшида, оқибат ба қонунвайронкунии ғулом мусоидат намудааст. Дар чунин ҳолат масъулият ба пуррагӣ ба соҳибмулк гузаронида мешавад¹⁹¹.

Тахлили моддаҳои алоҳидаи Қонуннома нишон медиҳад, ки ғулом дар муҳофизат судӣ метавонад ба сифати шохид, лекин танҳо дар ҳамаҷоягӣ бо шаҳрванди қонунҷӯк, на ба таври мустақил, баромад на-мояд. Дар дар чунин ҳолат маълумоти ғулом ба протоколи ҷароғат до-хил карда мешавад¹⁹².

Умуман роҷеъ ба бардагӣ ҷасмӣ ҷаҳорум ва моддаҳои зерини Қонуннома бахшида шудааст, ки он номи «Дар бардагӣ ё ғуломӣ» (Хуштвояк Hushtoik)-ро гирифтааст:

Банди 1. Бардагон қасоне шумурда мешаванд, ки тавассути рӯё-ёи (раъияти) шоханшоҳӣ дар ҷанг ба асорат даромада бошанд¹⁹³.

Банди 2. Гуфтаанд то ҳангоми Баҳром¹⁹⁴ ғуломзодагонро ба па-дар мансуб мекарданд ва Сушонс (ҳуқуқдони маъруфи қадими Эрон) ба ҳамин далел нисбати ононро ба падар медонист, дар сурате ки акнун чунин атфол ба модар мансуб мешаванд.

¹⁹⁰ Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 281.

¹⁹¹ Переханян А.Г. Ҳамон ҷо. – С. 282.

¹⁹² Переханян А.Г. Ҳамон ҷо. – С. 421.

¹⁹³ Дар матни ин банд сухан дар бораи сарҷашмаи ғуломӣ, ки дар ҷанг асир афтодаанд ва бо ҳукми подшоҳ ба ғуломӣ дода мешаванд, меравад. Тарҷумаи ҳамин қисмати матни Периханян А.Г. нодуруст омадааст. Ба ақидаи ӯ қасе агар ғуломи шохро ба бардагӣ диҳад ё фурушад.

¹⁹⁴ Доктор Болсоро тасаввур мекунад, мурод Баҳроми панҷум аст (438-470 мелодӣ).

Банди 3. Зани ғулом (каниз)–ро нашојад зад, ё зиёд озурд, ё ба ӯ ситам раво дошт. Молик ё оғое, ки чунин кунад, мустваҷибӣ уқубат буда амали ӯ чурм маҳсуб мешавад.

Банди 4. Ҳамон гуна ки дар ҳар даҳ рӯз як рӯз ғулом озодӣ дорад. Дахумин фарзанди каниз низ аз қайди бандагӣ озод аст.

Банди 5. Ашхоси озод ва банда ҳар ду мумкин аст ходими маъобид гарданд, вале банда наметавонад монанди озод қабули ҳадоё ва тухафи зуввор¹⁹⁵ кунад.

Банди 6. Ҳар гоҳ тарсо бандае (ғуломи масеҳимазҳаб) бо ризои худ дини маздаясноро бипазирад, ё бо беҳдине занашӯй кунад, бар дигар беҳдинон аст, ки ӯро харидорӣ ва озод созанд. Вале ҳар гоҳ бидуни қабули дини зардуштӣ бо беҳдине издивоҷ кунад, метавонад бо пули худ озолии хешро харидорӣ кунад.

Банди 7. Фурӯши бандагон ба акдинон (куффор) мамнуъият (дар Бундаҳиш, боби сиюм) шабеҳ ба ҳамин ақида мефармояд: Бандаи парасторро чун бихаранд, нашојад, ки пас аз он бачдинон (ғайри зардуштӣ) бифрӯшанд.

Банди 8. Ҳар гоҳ бандаи акдине (кофире) бо ҳамроҳии оқои худ ба дини Маздаясно дарояд, банда дар хидмати оқои худ боқӣ хоҳад монд.

Рочеъ ба бандагон дар ҷои дигари ин китоб омадааст:

Фасли 35, банди 17. Касе ки ба бандаи худ ҳаққи таҳсил– мол дода бошад, дар сурате ки ӯро озод созад, наметавонад ҳаққи бандаи худро тасоҳуб¹⁹⁶ кунад.

Фасли 21, банди 13. Бандае, ки ба унвони коргар ба дигаре кироя дода шавад, корфармо бояд музди ӯро ба молики банда бидиҳад.

Фасли 30, банди 20. Банда метавонад молики чизе шавад, ки оқояш ба унвони ҳадя ба ӯ баҳшида бошад.

Фасли 31, банди 12. Бандагон метавонанд бо иҷозаи оқои худ озолии худро бо пул харидорӣ намуда, ё дигареро ҳозир намоянд, қимати онорро ба молик пардохта озод намоянд.

Фасли 42, банди 118. Ҳар гоҳ бандае қабл аз фавт ё чунун дороии худро ба дигаре интиқол намода бошад, он мол мутааллиқ ба молики он банда аст.

Фасли 27, банди 19. Ба ғайр аз завҷа ва атфоли сағир банда ё ашхосе, ки салоҳияти қонунӣ надоранд, ҳар шахси дигаре, метавонад зомини дайни шахси дигар шавад.

Фасли 13, банди 15. Ҳар гоҳ чаҳор нафар дорои бандае бошанд, ки ба унвони ҳадя молик шудаанд, дар сурате ки ду нафар аз ҳаққи худ нисбат ба он банда сарфи назар намоянд, банда озод хоҳад шуд.

¹⁹⁵ Яъне ғулом наметавонад тухфаи зиёраткунандагонро қабул кунад.

¹⁹⁶ Соҳибӣ.

Фасли 23, банди 27. Дар сурате ки бандае баробари қонун озод шавад, ҳатто шоҳаншоҳ низ наметавонад дубора ӯро ба бандагӣ баргардонад.

Фасли 32, банди 2. Дойин (қарздиҳанда) метавонад мадюнӣ(қарздор) худро, дар сурате ки аз уҳдаи пардохти тамоми дайн барнаояд, нисбат ба бақияи дайни(қарзи) худ метавонад мадюнро водор ба озод кардани бандаи худ кунад.

Фасли 13, банди 27. Ҳеч кас ҳақ надорад бандаеро, ки озод шудааст, ба бандагии худ бипазирад.

Фасли 21, банди 12. Касе ки бандаи худро ба унвони гаравгон (васиқа) ба дигаре супурда бошад, метавонад чунин шарт кунад, ки бандаи ӯ дар сурати пардохти вачҳи мазбур озод гардад.

Фасли 42, банди 123. Ҳар гоҳ даъвои озод будани бандае муҳраз¹⁹⁷ ва муътабар бошад, маҳкама (додгоҳ) набояд ба шаҳодат ва далоили тарафи муҳолиф тартиби асар диҳад (қабул кунад)¹⁹⁸.

Мувофиқи Қонуннома навъҳои зерини ҷиноят мавҷуд буданд:

– ҷиноят бар зидди шахсият – барои куштор ҷазои қатл, барои зарари ҷисмонӣ – ҷуброни зарари овардашуда, ҳолати номукафғалӣ масъулияти ҷавобгаририи ҷиноятиро истисно намекунад, дар баррасии парвандаҳо амалҳои қаблан банақшагирифташуда ё банақшанагирифташуда ба назар гирифта мешаванд; таҳдид, ҳамла ва зӯроварӣ низ ҷазо дода мешуданд;

- ҷиноятҳои молумулкӣ, ба монанди дуздӣ, рохзанӣ, талаву тороч ва ғайраҳо;

- ҷиноятҳои диниву ахлоқӣ – куфр, изҳороти бидъаткорона, амалҳо бар зидди ҳокимият ва намояндагони он; маҷбур намудани занон дар ҳамхонагӣ;

- ҷиноят бар зидди қарордодҳои басташуда – иҷро накардани уҳдадорӣҳои стур ва ҳимоягарӣ;

- ҷиноятҳои судӣ – шикастани қасам, додани гувоҳии нодуруст, рад намудани пешниҳоди далелҳо, ситонидани бочи судии барзиёд аз меъёрҳои муқарраргардида;

- ҷиноятҳои мансабӣ – норозӣ будани мансабдорон ба ақидаи шоҳ, саҳлгириву бепарвоии сардори зиндон, ки ба гурехтани маҳбус оварда расонидааст, ҷиноятҳои ҳарбӣ ва ғайраҳо.

Дар Қонуннома як қатор шаклҳои ҷазо пешбинӣ шудааст: ҷазоҳои ҷисмонӣ, ҷазоҳои молумулкӣ, тавони зарар бо қор – қорҳои маҷбурии саҳроӣ, ҳабс намудан, рондан аз ҷамоа, аз даст додани ҳуқуқ ва мукаллафият, ҳукми қатл. Мисол, фасли чоруми Қонуннома чунин ном дорад:

¹⁹⁷ Мусаллам ва мутаяқин.

¹⁹⁸ Холиқзода А.Ғ. Мухтасари қонунномаи Сосониён. – Душанбе: ЭР-граф, 2015. – С. 78-82.

Фасли чаҳорум аз анвои аҳду паймон ва гуноҳи аҳдишканӣ (меҳру даруҷ – ваъдахилофӣ) ва ҷазои амали зарб, ҷарҳ, қатл ва нақси узв сухан меғӯяд.

Дар ҷомеаҳои ибтидоӣ барои ҷинояти вазнин одатан ҳукми қатл – маҳви ҷисмонии инсон иҷро карда мешуд. Дар Қонуннома ва ҳидоятҳои бевоситаи Авесто оид ба зарурати қатл намудани гунаҳкор дар ҷинояти вазнин таъкид карда шудааст. Дар дигар ҳолатҳо имконияти дубора баррасӣ намудани парвандаи ҷиноятӣ ҷой дошт, лекин барои ҷиноятҳои вазнин баррасии такрорӣ роҳ дода намешуд. Дар модаи 14, 17-15 I чунин омадааст: «Қайд карда мешавад, ки ҷинояткори дар ҷинояти бузург гунаҳкор буда, дар якумин ҳолати ба таъхир андохтани раванд, бо гуноҳи ӯ, қатл карда шавад, ки дар Авесто ба таври возеҳ баён шудааст»¹⁹⁹.

Қайд намудан зарур аст, ки дар давраи Сосониён қатли ҷисмонии ҷинояткор бо марғи шаҳрвандӣ иваз гардида буд, гарчанде дар ҳолатҳои алоҳида, махсусан нисбати шахсоне, ки аз нуқтаи назари ҳокимияти давлатӣ хатарнок буданд, ҷазои саҳти ҷисмонӣ ҷой дошт.

Фасли ҳабаҳуми Қонуннома чунин ном дошта: «Дар ниғаҳдорӣ ва сарпарастии атфол ва нафақаи тахтулкафола (хуршану вадоршани касони хеш – ниғаҳдории наздикони худ)»²⁰⁰ аз чунин бандҳо иборат аст, ки дар баррасии баҳсҳои судӣ ҳамчун меъёрҳои модӣ истифода мешуданд:

Банди 1. Ниғаҳдорӣ ва сарпарастии хонавода қонунан то ҳангоме боистааст, ки писар ба синни булуғ нарасида, духтар издивоҷ накарда ва зан зинда бошад.

Банди 2. Писаре, ки ба синни булуғ расида, ҳар гоҳ ба иллате аз касби маъишат очиз бошад, ниғаҳдории ӯ ба ӯҳдаи падар аст.

Банди 4. Нафақаи атфоли зани бева дар сурати издивоҷи сонӣ бар ӯҳдаи хонаводаи падари мутаваффои онҳост ва дар сурати аҷзи онҳо аз касби маъишат пас аз булуғ низ падархонд маҷбур ба пардохти нафақаи онҳо хоҳад буд.

Банди 5. Духтаре, ки дар асари ғафлати падар муртакиби ҳилофи ифғат шуда бошад, ҳар гоҳ натавонад баъдан аз роҳи саҳеҳ

¹⁹⁹ Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 43.

²⁰⁰ Фасл дар баёни васӣ ва парастории шахсони ғайриқобили амал. Вижагии низоми ҳукукии бостон он аст, ки ҳаҷз он айём масъалаи хурду хӯрок ва таъмини моддии фарзандон то ба балоғат расидани фарзанди нахуст ба ӯҳдаи роҳбари хонавода хоҳ падар ва ё хоҳ каси дигари таъиншуда аст. Аҷиб он аст, ки дар ин қонуннома ҳама категорияҳо гуфта шудааст, ба ғайри ҳолати модӣ, маишӣ ва ғайри қобили амал будани шахсони болиғ инчунин сухан дар бораи духтароне меравад, ки ба қорҳои номаҳрамона даст задаанд. Яъне алоқаи ғайриқонунии нафсонӣ бо шахсони дигар доштаанд. Ниғаҳдории чунин шахсонро Дотистон ба ӯҳдаи падар ё васии хонадон менамояд. Ҳатто дар банди 5 гуфта мешавад, ки агар чунин духтарон ба балоғат расанду, қор наёбанд боз ҳам нафақаи ӯ ба ӯҳдаи роҳбари хона менамояд. Худи алоқаи ғайриқонунии нафсониро мутарҷим «муртакиби ҳилофи ифғат» ном бурдааст, ки қалби назарро талаб менамояд.

ва обрӯмандоне таҳсили маош кунад, боз ҳам нафакаи ӯ ба ӯҳдаи падар аст.

Банди 6. Касе ки писари шахси вазифанашносро²⁰¹ бузург кунад, наметавонад аз даромад ва кори он писари пас аз расидан ба синни булуғ ба мизони ҳазинае, ки дар бузург кардани ӯ мутаҳаммил шуда бардошт намояд ва ҳар гоҳ даромади тифл кофӣ набошад, он шахс метавонад бақияи вачҳро бо суд аз падари ҳақиқии тифл мутолаба кунад²⁰².

Банди 8. Подшоҳзан ҳақ дорад барои таъмини маоши худ ва фарзандони худ аз даромади замин, чашма, дарахтони хона ва бандагони шавҳари худ истифода намояд. Машрут бар ин ки аз тарафи шавҳар мамнӯъ нашуда бошад.

Банди 10. Молик ҳақ надорад бандаи худро гурусна ниғаҳ дорад ё ўро аз эҳтиёҷоти зарурии зиндагӣ маҳрум созад ва дар сурати чунин амале банда ҳақ дорад фарзандони худро ба фурӯш расонда ва ё аз дигарон вачҳи қарз ситонад ва бо он вачҳ мояхточи (эҳтиёҷоти) зиндагии худро фароҳам созад²⁰³.

Дар таърихи мардуми форсу тоҷик, ба монанди дигар миллату халқиятҳо мақсади асосии писархонд намудан таъмини ворис барои оилаҳои бефарзанд ё бе писар ба ҳисоб мерафт. Писархонд намудани ноболиғ тариқи қарордоди дутарафа байни падари худӣ ва писархондкунанда гузаронида мешуд. Интиқолро дар писархонд намудан падари худӣ иҷро менамуд, зеро бе ин амал писархонд намудан бааҳаммият дониста мешуд (70, 2-3; А40, 9-11; А40, 11-14)²⁰⁴.

Парастор, ҳатто бародари калонӣ, метавонист нафари таҳти парасторӣ қарордоштаро ба парастории нафари дигар бо муҳлати ҳаёти худ диҳад, лекин додани ин нафар ба писархонднамоӣ иҷозат дода намешуд (28, 11-12). Дар ҷараёни писархонд намудан танҳо падари худӣ ва

²⁰¹ Вазифанашнос – касест, ки дар пардохти ҳазинаи атфолӣ тахтулкафолаи худ кӯтоҳӣ кунад. Бисёр иттилоӣ аҷибро қонунгузор додаст, аммо нагуфтааст, ки ҳамин шахсе ки аз нигоҳубини ашхоси тахтулкафолаи кӯтоҳӣ мекунад, оё амдан менамояд ва ё бинобар надоштани имконот. Тахмин меравад, ки амдан бошад. Зеро худӣ истилоҳ низ «вазифанашнос» ишора ба он дорад, ки шахс аз назари ӯро вазифаи худро наметавонад ва доништан ҳам наметавонад.

²⁰² Рӯёбии ин қонун низ дар мавриди касе, ки духтари худро ба унвони ситарзанӣ шавҳар дода бошад ва ҳамчунин ҳазинаи зиндагии фарзанде, ки ба номгонаи ӯ даромада бошад, воҷиб аст.

²⁰³ Аҷиб он аст, ки дар ҳуқуқи бостон ҳаққи зиндагии барда ҳамчун маҳлуқи зинда ва ҳаққи ҳар шахси ғайриқобили амал ба ҳӯрок ва зинда мондан аз ҷониби қонун қатъӣ дода шудааст. Қонун васӣ ва молиқро вазифадор қардаст, ки дар ҳама сурат шахсони тахтулкафоларо нигоҳубини модӣ ва маънавӣ намоёнд. Ҳаққи барда ба ҳӯрок бо қонун муайян шудааст. Ҳатто дар лаҳзае, ки молик имконият надорад бардаи худро таъмин намояд, қонунгузор ба барда ҳуқуқҳои молумулки пешниҳод менамояд ва иҷоза медиҳад, ки ӯ дар муносибати молумулкӣ ва хариду фурӯш даромади моли худро ҳатто то фарзандони худро ба фурӯш барорад. Чунин нави бардагӣ дар дигар низомҳои ҳуқуқи бостон дида намешавад.

²⁰⁴ Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 280.

писархондкунанда иштирок менамуданд, ҳатто модари кӯдак ҳуқуқ на-
дошт, ки дар ин раванд иштирок намояд.

Асосан ду воситаи писархонднамоӣ бо амалҳои мухталиф ҷудо
карда мешуданд. Мувофиқи воситаи якум писархонднамоӣ падар
кӯдаки ноболиғро ба писархондкунанда дода, изҳороти мувофиқро
ба забон меовард, ки баромади пурра ва ғаврии писари ноболиғро
аз ҳокимият ва парастории падари худӣ ва гузариши ӯро ба
ҳокимият, парасторӣ ва оилаи падархонд бо тамоми оқибатҳои
ҳуқуқӣ, ҳатто то ғуруши писархондгардида бо ҳамон шароите, ки
фарзанди худӣ ғурухта мешавад, пешниҳод менамояд (77, 1-3; 33, 6-
9; 69, 12-14; 70, 14-16).

Дар воситаи дуҷуми писархонд намудан асосан принсипи «ҳам ба
ту писар, ҳам ба ман писар» мавриди истифода қарор дода мешуд (69, 1-
3; 70, 14-16). Дар чунин навъи писархонд намудан, писархондшаванда то
ба балоғат расидан зери ҳокимият ва парастории падари худ боқӣ ме-
монд, дар ҳолати марғи писархондшаванда дар синни ноболиғӣ,
молумулқӣ аз тарафи падари худӣ тухфагардида, ба падари худ ва оилаи
ӯ баргардонида мешуд (110, 15-17).

Дар ҳолати ба балоғат расидан, ӯ ба падархонд мерос медиҳад ва
метавонад меросгири универсалии падархонд гардад, агар ӯ писари
худо аз никоҳи комилҳуқуқ нагузошта бошад, лекин алоқаи ӯ бо
падари худ кандашуда ҳисобида намешуд. Ҳамин тариқ, дар ҳолати
марғи чунин писархондгардида, ки аз худ ворис нагузоштааст,
сутурият ба падари худӣ, на ба падархонд дода мешуд (70, 14-16; 69,
14-17)²⁰⁵.

Яъне, мувофиқи навъи дуҷуми писархонднамоӣ, алоқаи байни
писар ва падар нигоҳ дошта мешуд. Масалан, ба писархондшуда су-
турияти падари худӣ, ки аз худ ворис намондааст, гузошта мешуд (42,
1-5). Писархондшуда меросгири падархонд буда, уҳдадор мегардид,
ки ворисии падари худро низ тариқи яке аз фарзандони худ таъмин
намояд.

Писархонднамоии шаҳрванд бошад, дар фарқият аз навъҳои бар-
расишуда, дар асоси қарордоди дучониба байни писархондкунанда ва
писархондшаванда, ки ҳамчун шаҳрванд ва ҷинси мард дорои
қобилияти ҳуқуқӣ буд, амалӣ карда мешуд (70, 3-12; 70, 16-71, 2).

Қарордоди мазкур бо розигии хешовандони ҳарду тараф баста мешуд
ва ҳамон лаҳза ҳукми қонунӣ пайдо менамуд. Лекин, қайд намудан зарур
аст, ки ба монанди аксарияти қарордодҳои дучониба, ин қарордод низ ме-
тавонист бекор гардад, яъне дар ҳолати зинда будани писархондкунанда,

²⁰⁵ Переханян А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 188.

имконияти бекор намудани он аз чониби яке аз тарафҳо ҷой дошт. Писархонд меросгири писархондкунанда мебошад, агар ӯ дар ҳолати марги писархондкунанда мақоми писархондиро дошта бошад, яъне қарордоди бас-ташуда бояд ҳукми қонунӣ дошта бошад (70, 3-12; 70, 16-71).

Ҳамин тариқ, доираи масъалаҳо, ки ба ғаъолияти мақомоти судӣ тааллуқ дорад хеле васеъ аст. Дар ин самт метавон ташкили суд дар давлати Сосониён, принципҳои умумии мурофиаи судӣ, шаклҳои мухталифи ҳуқуқи судқунӣ, мурофиаи судӣ, тайёр намудан ва ҷараёни он, қобилияти ҳуқуқии мурофиаи ва намояндагӣ, ҳуҷҷатҳои судиро махсусан қайд намуд. Дар сарчашмаҳои таърихӣ, махсусан Қонуннома ин масъалаҳо ба қадри имкон таҷассум ёфтаанд, лекин барқарор намудани вазъияти дақиқ ва пурраи низоми судии давлати Сосониён вазифаи мураккаб ба ҳисоб меравад.

Дар ҷомеаҳои ибтидоӣ барои ҷинояти вазнин одатан ҳукми қатл – маҳви ҷисмонии инсон иҷро карда мешуд. Дар Қонуннома ва ҳидоятҳои бевоситаи Авесто оид ба зарурати қатл намудани гунаҳкор дар ҷинояти вазнин таъкид карда шудааст. Дар дигар ҳолатҳо имконияти дубора баррасӣ намудани парвандаи ҷиноятӣ ҷой дошт, лекин барои ҷиноятҳои вазнин баррасии такрорӣ роҳ дода намешуд.

Гувоҳӣ ва далеловарӣ дар мурофиаи судии ҳуқуқи бостонии тоҷикон мавқеи назаррасро ишғол мекардааст. Қонуннома ба ин масъала чанд бандҳои мушаххасро бахшидааст, ки дар таъя бар асари профессор А.Ғ. Холиқзода овардани қисмате аз онҳоро мувофиқи матлаб ме-донем. Аз ҷумла:

Дар гувоҳӣ ва далоил (Гуқосӣ)

Ин фасл суварӣ²⁰⁶ (суратҳои) мухталифи гувоҳӣ (шоҳидӣ) ва ироаи далоилро ба бисту ду навъ бо қарори зер ном мебарад:

1. Ҳангоме ки барои таъини молики аслӣ ё аҳзи (гирифтани) тасмимоти дигари қозӣ аз гувоҳ ҷизе истинбот накунад.

2. Вақте ки гувоҳ (шоҳид) нагуяд мол мутааллиқ ба қист ё фалон гуфта аз қавли қист.

3. Вақте ки гувоҳ амдан²⁰⁷ ба дурӯғ мутавассил(пайваст) шавад.

4. Вақте ки гувоҳ ҷавобро печидаву мубҳам бидиҳад.

5. Вақте ки гувоҳ ба тарафдорӣ аз як тараф суҳбат кунад ва ба таври якҷониба ҷизе баён кунад.

6. Вақте ки як нафар худро молики ҷизе хонад, ки дар ҳақиқат, мутааллиқ ба ӯ нест.

7. Вақте ки як нафар инқори мулкياتи ҷизеро бикунад, ки дар ҳақиқат, мутааллиқ ба ӯст.

²⁰⁶ Сувар – сурат.

²⁰⁷ Амдан – қасдан.

8. Вақте ки гувоҳ ҳақиқатро фақат ҳозир аст дар пинҳонӣ ё хилват иброз кунад.

9. Вақте ки гувоҳ гуфтаҳои худро бо хушунат ё асабоният баён намояд.

10. Вақте ки гувоҳ дар ибтидо суҳанеро аз рӯи яқин ва баъд дар ҳаққонияти он изҳори тардид²⁰⁸ намояд, ё ин ки дар миёни гуфтор каломи худро қатъ карда, аз идомаи суҳан худдорӣ намояд.

11. Вақте ки гувоҳ гӯяд: «Ман чунин тасаввур мекунам» ё «Ба гумонам чунин аст».

12. Вақте ки гувоҳ шарҳеро бо баёноти мақрун²⁰⁹ ба яқин эрод кунад ва баъд дар сикҳати (саҳеҳии) он машқук гардад.

13. Вақте ки гувоҳ гӯяд: «Ақидаи ман чунин аст».

14. Вақте ки гувоҳ дар ҳузури тараф комилан сукут кунад.

15. Вақте ки дар зимни суҳбат чун назари гувоҳ ба тараф афтад, аз идомаи калом худдорӣ кунад.

16. Вақте ки гувоҳ тавре суҳан гӯяд, ки қозӣ аз гуфтораи чизе аз ҳақиқат дарнаёбад.

17. Вақте ки гувоҳ ба дурӯғгӯӣ маъруф бошад.

18. Вақте ки аз гуфтаҳои гувоҳ натавон фаҳмид, ки чӣ мекарда ё чӣ мешунида.

19. Вақте ки гуфтаҳои гувоҳ сар ва тикӣ (таҳ) надошта бошад.

20. Вақте ки гувоҳ тазоҳур ба ҳақиқатгӯӣ кунад, вале аз ӯҳдаи он барнаояд.

21. Вақте ки гувоҳ чунончи бояд мутазохир ба ҳақиқатгӯӣ набошад.

22. Вақте ки яке аз тарафайни даъво нахоҳад, ба таври мустақим асноди роҷеъ ба мулки мавриди даъворо ба қозии маҳкама (додгоҳ) ироа диҳад.

Пас аз зикри бисту ду навъи шаҳодати мухталифи гувоҳон (шоҳидон) барои равшан шудани зехни қузот ба анвоъи далоил ва эътирофот пардохта, ақволи ҳуқуқдонони мухталифро дар мавриди ҳар як мутазаккир мешавад. Масалан, дар фасли аввали банди 2 гӯяд: Дар ҷое чунин навишта шуда, ки ҳар гоҳ касе ки аз тарафи Фаризвон доруға ё раиси калонтаре (Police officer) дастгир нашуда ва шахсан бо иродаву майли худ назди довар ҳозир гардад ва гӯяд: Ман фалон касро куштаам. Ҳар гоҳ шоҳиде, ки гуфтори ӯро таъйид кунад, ё далеле бар ҷурми ӯ мавҷуд набошад, чунин касро бояд «маргарзон» (марги арзон = мустаҳақиқи марг, қобили марг), ё қотил қаламдод кард, вале набояд ҳеҷ гуна иқдомеро то кашфи далоили субути (пайдорӣ ва устувории) ҷурм бар алайҳи ӯ, ба амал овард.

²⁰⁸ Тардид – дудилағӣ, шакку шубҳа қардан.

²⁰⁹ Макрун – қарин, наздикшуда, восил, пайваста.

Вале агар касе ки таҳти таваккиф²¹⁰ даромадаву муҳаррики (тарғибкунандаи) ӯ дар амали қатл, моле бошад ҳарчанд ҳам шохид ва далеле мавҷуд набошад, бояд ӯро муттаҳам ба қатл донист ва иқдомоти лозим дар бораи кашфи далели субути ҷурм ба амал овард²¹¹.

Ҳамин тавр, таҳлили меъёрҳои Қонуннома дар баробари шиносӣ ба ҷавҳари меъёрҳои маъмули ҳуқуқии халқи тоҷик, ба ҳонанда имкон фароҳам меорад, ки рочеъ ба мазмуни меъёри ҳуқуқ дар аҳди бостон, табиати ҳуқуқ, тарзи танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ, ҳимояи ҳуқуқии арзишҳо ва муносибатҳо, усули татбиқи меъёрҳои қонун ва тарзи баргузори мурофиаҳои додгоҳӣ ба таври возеҳ шиносӣ пайдо намояд.

²¹⁰ Таваккиф – ҳимоя, муҳофизат.

²¹¹ Оғои Болсоро дар повараки худ ин моддаро чунин тафсир мекунад: Дар мавриди қисмати аввал, чун далоиле, ки қавли шахсро таъйид кунад, мавҷуд нест. Набояд то қабл аз таҳқиқоти кофӣ дар бораи ҷурм иқдомотеро, аз қабиле ҳаёс ё кайфари (мучозоти) дигар дар борааш ба амал оварад, вале дар мавриди қисмати дувум, чун иллати таҳриқи қотил ба қатл маълум ва мавҷуд аст, бояд ӯро дар тавфиқ ниғаҳ дошт ва баъд иқдомоти дигаре дар мавриди субути ҷурм ба амал овард.

Боби 9. Сарчашмаҳои ҳукукии Тоҷикистони таърихӣ оид ба ҳукуки инсон

9.1. Мафҳуми сарчашмаҳои ҳукукӣ

Ҳар як ҳодиса манбаъ ва сарчашмаи худро дорад. Мисол, сарчашмаи оби ҷӯй ин пириаху чашмаҳои кӯҳсор аст. Сарчашмаи чараёни электрикӣ неругоҳи обии барқист. Ҳамин тавр, ҳукук низ сарчашмаи худро дорад. Он мавқеае, ки аз он ҷо ҳукук тавлид мешавад ва он роҳ ба ҳаёти воқеаи меёбад, ончоро одатан ба сифати сарчашма медонанд.

Сарчашмаи ҳукукро дар илми ҳукук ба ду маънӣ фаҳмидан дуруст аст. Якум ба маънии васеъ – яъне манбаи эҷоди ҳукук. Аз ин назар табиати иҷтимоии инсон, халқ, манфиати инсонҳо ва мақомоти ваколатдор ҳар як чун сарчашма баромад мекунад. Зеро онҳо омили тавлидшавии ҳукук мегарданд. Ба маънии маҳдуд – яъне дар ҳаёти воқеаи шаҳрвандон ва мақомоти татбиқкунандаи ҳукук ба санадҳои меъёрии-ҳукукӣе така мекунад, ки дар онҳо ҳукукҳо муайян шудаанд. Аз ин рӯ, ин санадҳо ва асосҳо чун сарчашмаи ҳукук баромад мекунад. Аз сабабе, ки дар ин сарчашмаҳо меъёрҳои ҳукукӣ дар шаклҳои муайян гирд оварда шудаанд. Дар илми ҳукукшиносӣ сарчашмаи ҳукукро чунин таъриф медиҳанд: «шакли зохирии ифодаёбӣ ва мустақкамкунии меъёри ҳукук».

Ба сифати сарчашмаи ҳукук илми муосири ҳукукшиносӣ: санадҳои меъёрии ҳукукӣ, урфу одатҳои ҳукукӣ, амсоли судӣ, шартнома ва ғ. эътироф намудааст.

Сарчашмаҳои ҳукукии дорони моҳияти таърихӣ ва намудҳои онҳо.

Дар таърихи ҷамъияти инсонӣ дар ҳар даври замон ҳар давлату миллатҳо сарчашмаҳои ба худ хоси ҳукукиро доштанд. Дар ҳар даври замон ҷӣ татбиқкунандагони ҳукук ва ҷӣ мардуми оддӣ ба сарчашмаҳои муайян така намуда ҳукукҳои худро муаррифӣ ва хифз менамуданд. Аз ин ҷост, ки дар таърихи миллати тоҷик ки аз миллатҳои қадимаи ҳиндуориёианд, намудҳои мухталифи сарчашмаҳои таърихӣ ҳукук истифода шудаанд. Ин ҷо вобаста аз хронологияи таърихӣ ва табиати шаклгирӣ фазаи ҳукукии халқи мо ду нуктаро бояд ба инобат гирифт.

Аввал ин, ки мафҳуми ҷуғрофии Тоҷикистони таърихӣ нисбат ба Тоҷикистони муосир хеле васеъ аст. Ба Тоҷикистони таърихӣ қисмати Афғонистон, Туркменистон, Ёзбекистон, Хуросони Эрон ва Қирғисистону Чин, ки аз қадим аҷдодони тоҷикон зиндагӣ мекарданд ва забони тоҷикӣ асли муоширати онҳоро ташкил медод, ворид мешавад. Зеро дар он рӯзгор ҳаёти сиёсӣ ва ҳукукии мардуми тоҷик дар ин ҳудудҳо амалӣ мешуд. Сарчашмаҳои ҳукукии Тоҷикистони таърихиро вобаста ба асосҳои гуногун мумкин аст, ки ба намудҳо ва навҳо ҷудо намуд. Дуюм, вобастагии ниёгони миллати мо ба меъёрҳои тамаддуни

анъанавӣ, динӣ ва салтанатҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ, ки тавлидгари ҳоси низоми мушаххаси ҳуқуқӣ буданд. Дар ин чода таснифи сарчашмаҳои ҳуқуқии Тоҷикистони таърихӣ вобаста ба низомҳои ҳуқуқӣ ҷолиб аст. Сарчашмаҳои ҳуқуқии Тоҷикистон:

- дар даврони низоми ҳуқуқии зардуштӣ;
- дар даврони низоми ҳуқуқии мусулмонӣ;
- дар низоми ҳуқуқии империявӣ шуравӣ.

Ҳар яке аз ин давраҳо вобаста ба талаботу даври замон ва табиати тамаддуниҳои динӣ сарчашмаҳои махсусгардонидашудаи ҳуқуқиро тавлид кардааст. Махсусияти сарчашмаҳои ҳуқуқии таърихӣ дар он зоҳир мегардад, ки онҳо дар аввал мисли қонунгузории имрӯза дар шакли санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ баромад намекарданд. Одатан қисми зиёди онҳо дар ҳамбастагии сарчашмаҳои динӣ ифода ёфта буд.

Сарчашмаҳои динии чи зардуштӣ ва чи исломӣ дар қатори меъёрҳои динӣ ва ахлоқӣ теъдоди зиёди муқаррароти ҳуқуқиро дороанд. Аз ин рӯ, Авесто, Қуръон ва ҳадисҳо ҳам сарчашмаи динӣ ва ҳам ҳуқуқӣ буданд. Дигар ин ки дар аҳди зардуштӣ муқаррароти судӣ низ чун амсоли судӣ ба сифати сарчашмаи ҳуқуқӣ (Қонунномаи Сосониён) баромад мекард. Дар аҳди тамаддуни исломӣ бошад, китобу фатвоҳои фақеҳон, ки ба масъалаи ҳуқуқ бахшида шуда буданд, ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқ баромад мекарданд. Ба хусус китоби асосгузори мактабҳо ва мучтаҳидони машҳур сарчашмаи аслии ҳуқуқ ба шумор мерафтанд.

9.2. Сарчашмаҳои ҳуқуқии Тоҷикистони таърихӣ оид ба ҳуқуқи инсон: сарчашмаҳои динӣ ва ҳуқуқӣ

Ҳама сарчашмаҳои динӣ, ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ, ки дар Тоҷикистони таърихӣ амал мекарданд, дар қатори дигар меъёрҳо – меъёрҳои ҳуқуқӣ доир ба баробарии инсонҳо ва ҳуқуқу озодиҳои инсонро доро буданд.

А) Сарчашмаҳои ҳуқуқии давраи фарҳанги зардуштӣ.

Сарчашмаҳои ҳуқуқии таърихӣ

- 1. Авесто – бо қисмати Вандидод.**
- 2. Хвешкори редагон.**
- 3. Шояст нашоаст.**
- 4. Эъломияи Куруши кабир.**
- 5. Қонунномаи Сосониён.**
- 6. Қуръон.**
- 7. Ҳадисҳо.**
- 8. Асарҳои олимони ҳуқуқ.**
- 9. Насиҳатномаи Тоҳир ибн Ҳусайн.**
- 10. Фармонҳои амирон ва ҳокимон.**

Авесто – бо қисмати Вандидод. Дар қисмати Вандидоди Авесто нахустин маротиба дар сарзамини Тоҷикистони таърихӣ ҳуқуқ ба моликият, ҳуқуқ ба ҳаётиrosoишта, ҳуқуқ ба муносибати хуб, ҳуқуқ ба бастани шартномаҳо, ҳуқуқ ба ҳаёти кӯдаки тавлиднaшуда, ҳуқуқ ба тандурустӣ, ҳуқуқ ба никоҳ ва ғ. расман эътироф ва эълон шудааст. Дар ин сарчашма бори нахуст намудҳои шартнома, ҳифзи ҳуқуқҳои экологӣ, ҳифзи муҳити зист, тозагии об, ҳимояи ҳаққи ҳайвонҳо, намудҳои ҷиноят, таснифи ҷинояти зарари ҷисмонӣ, намудҳои никоҳ ва ғ. ҳамчун институти ҳуқуқӣ инъикоси худро ёфтаанд.

Дар Хвешкори редагон оид ба ҳуқуқҳои кӯдакон ва уҳдадорихои томактабию мактабии онҳо ва дар Шояст ва нашоаст бошад оид ба амалҳои иҷозатдодашуда ва манъшуда ба тафсил мулоҳизаҳо баён шудааст. Дар аввали тартиби тарбияи кӯдак то синни мактаб ва синни мактабӣ, тарзи ба мактаб рафтан, аз мактаб баргаштан ва дигар рафторҳои кӯдак дар хона танзим шудааст, ки омузиши он барои тарбияи насли наврас хеле муҳим аст. Сарчашмаҳои ҳуқуқии номбаршуда ба тамаддуни ҳуқуқии дини зардуштӣ мансуб мебошад.

Дар Эълומияи Куруши Кабир соли 539 қабл аз милод нахустин маротиба дар таърихи инсоният ҳуқуқ ба озолии эътиқод, озолии ҳаракат, интиҳоби манзил ва ҳуқуқ ба моликият расман эълон шуда мавриди ҳифз қарор мегирад. *«Ҳар кас дар пайрави дини худ озод аст, касе ҳақ надорад диндори ғайрро ба дини худ ба зурӣ чалб намояд... Маъбадҳои динҳои ғайр барқарор карда шавад ва мардум ба ҷои худ оварда шавад...»* – гуфта шудааст дар Эълумияи Куруш ҳангоми ворид шудан ба Бобулистон.

Эълумияи Куруш нахустин санади меъёрии ҳуқуқӣ дар масъалаи эътирофи расмии ҳуқуқҳои табиӣ инсон: ҳуқуқ ба зиндагииrosoишта, ҳуқуқ ба озолии ҳаракат, ҳуқуқ ба манзил, ҳуқуқ ба озолии вичдон буда дар он ҳуқуқҳои дигари мардуми мазлуму мағлӯб расман эълон ва ҳифз шудаанд. Куруш нахустин шохе буд, ки барои баргаштани озолии яҳудиҳо ба Исроил ё ҳар мулки дигар дар асоси меъёри баробарии миллатҳо иҷозат дод.

Китобҳои ҳуқуқӣ ба забони паҳлавӣ. Илова бар номаҳои ҳуқуқии Авесто, ки бинобар қавли муаллифи китоби Динкарт то замони Хулафои Аббосиён дар даст будааст. Маҷмуаҳои комил ва арзишманде низ тавассути ҳуқуқдонон ва уламои бузурги зардуштӣ, ҷӣ дар замони Сосониён ва ҷӣ баъд аз шикасти ин силсила ба забони паҳлавӣ навишта шуда ва маҷмуаҳоеро ташкил медиҳад, номҳои иддае аз онҳо, ки муҳаққиқони ёдрас шудаанд инҳо мебошад:

1. Дотистони Диник.
2. Мотикони Ҳазордотистон.

3. Зотиспарам.
4. Номаи Тансар.
5. Шикандгумоник вайчор.
6. Динкард.
7. Сад дар наср.
8. Садри Бундаҳишн.
9. Гетӣ Мину хирад.
10. Ардовирофнома.
11. Шояст ношояст.
12. Ривоёт ва катибаҳои паҳлавӣ.

Чун шарҳи фаслҳо ва маводи ҳар як аз ин сарчашмаҳо аз ҳавсалаи баҳси мо хориҷ аст, танҳо ба шарҳи фусули китоби Мотикони Ҳазордотистон ё Маҷмуаи ҳуқуқи маданияи Сосониён тақроран иктифо менамоем. Зеро ин сарчашма воқеан дар зоти худ ҳамчун кодификатсияи конунгузории ниёғони мо нотақрор аст.

Қонунномаи Сосониён – «Мотикони ҳазарта дадистан» намунаи нахустини амалияи судии ҳуқуқшиносони форс тоҷик аст, ки ба сифати сарчашмаи ҳуқуқӣ расман баромад мекард. Дар муҳокимаю ҳалномаҳои ҳуқуқшиносони он давра масъалаҳои гуногуни соҳаи мухталифи ҳуқуқ ҳалли худро ёфтаанд. *Дар ин сарчашма ҳуқуқ ба даъвои судӣ, ҳуқуқ ба ҳифзи моликият, ҳуқуқ ба шарикӣ амвол, ҳуқуқ ба мерос ва дигар ҳуқуқҳои зарурии инсон дар пояи баланди маърифати ҳуқуқӣ таҳризи шудааст.*

Б. Сарчашмаҳои ҳуқуқии давраи фарҳанги исломӣ.

Қуръон сарчашмаи нахустин ва асосии ҳуқуқи исломӣ аст, ки дар қатори меъёрҳои динӣ ва ахлоқӣ меъёрҳои зиёди ҳуқуқиро доро аст. Ба қавли муҳаққиқон бештар аз 500 ояти Қуръон дорои меъёрҳои ҳуқуқист, ки онҳо муносибатҳои мухталифро мавриди танзим қарор медиҳанд. Дар Қуръон ҳуқуқ ба ҳаёт, ба саломатӣ, ҳуқуқ ба моликият, ба озодии афкор, ҳуқуқ ба маълумот, ҳимояи пиронсолон ва ҷавонон ва ғ. танзими ҳамачонибаи худро ёфтааст.

Ҳимояи ҳаққи یتимон дар Қуръон. Қуръон ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ, нисбат ба тифлоне, ки аз падару модар бармаҳал ҷудо мешавад, бетараф набуд, зеро табиати инсон ва ҷомеаи инсонӣ нигоҳубини یتимон ва парастории онҳоро аз аҳди қадим то ба имрӯз заминаи адолати иҷтимоӣ ҳисоб карда буд ва ҳоло низ мекунад. Ва нақши Қуръон дар амалӣ намудани ин таҳкурсии адолати иҷтимоӣ дар Шарқ, бениҳоят бузург буда, сарчашмаи рушду нумӯи адабиёти ахлоқии оламшумули форсӣ ба ҳисоб меравад. *Ҳимонро биезмод то он гоҳ, ки ба синни зановуи расанд, пас агар онро рушд ёфтад, амволашро ба худашон вогузored. Ва аз бими он, ки мабод ба синни рушд расанд, амволашро ба ноҳақ ва шитоб махуред...*²¹².

²¹² Сураи Нисо: Ояи 6.

Ҳамин тавр, шахсони нигоҳубини ятимонро ба уҳда дошта, мувофиқи ин таъкидот бояд то ба ҳангоми ба ақди никоҳ дармадани онҳо, яъне то ҳангоми ба балоғат расидани ятимон вазифаи худро иҷро намоянд. *Моли ятимонро ба ятимон диҳед ва ҳалолро ба ҳаром мубодала нақунед. Ва амволи онҳоро ҳамроҳ ба амволи хеш маҳҷуред, ки ин гуноҳи бузург аст*²¹³.

Қуръон ва ҳимояи ҳуқуқҳои иқтисодии занон. Қуръон дар масъалаи ҳимояи манфиатҳои иқтисодии занон ду тағйироти кулӣ ворид кардааст, ки алоҳида шарҳ додани онҳо шарт аст: замоне, ки қавмҳои араб дар аҳди ҷоҳилият зиндагӣ мекарданд, урфу одатҳои нангин ҳукмфармо буда занҳо дар ҳолатҳои сангин қарор доштанд.

1. Қуръон занро аз олами нести ба ҳастӣ берун бароварда аз объекти муносибатҳои ҷамъиятӣ ба **субъекти комилҳуқуқ** мубаддал гардонд. Пайгамбари ислом бо меъёрҳои ҳуқуқӣ, одатҳои нангини ҷоҳилияро аз қабили зиндагӣронидани духтарон ва тариқи ашё ба мерос гузаштани занҳоро манъ намуда, бар зидди беҳудоён ва бисёрҳудоёни ҷоҳилӣ, ки занро дар зиндони асорат ва беҳуқуқӣ нигоҳ доштан меҳостанд, муборизаи отшинопазирро оғоз намуд.

2. Ҳуқуқ ба моликият ва меросро бар занон эълон намуд. Мувофиқи одати ҷоҳилия ҳар марде, ки бар китфи бевазан ҷомае ме-партофт зан ҳамчун ашё ба он мард дода мешуд. Абулфатҳ ривоят мекунад, ки Авс ибни Собити Ансорӣ вафот ёфт, аз ӯ як зан ду духтар ва ду писари амма боқӣ монд. Писарони амма тамоми амволи Собитро ба пуррагӣ гирифтанд (ба тариқи мерос) чизе ба зан ва духтарон надоданд, зеро дар ҷоҳилият одат чунин буд, ки занон ва кӯдакон аз мерос маҳрум буданд. Мол ба касе медоданд, ки ӯ ба шутур саворшуда ба корзор ме-рафт ва ранимат меовард. Он зан бо ду духтар гириякунон ба назди расули Акрам рафтанд ва аз воқеият ӯро оғаҳ, карданд. Ва гуфтанд, ки моро чизе нест мо се нафар бе ягон ризку рӯзи мондаем, ҳамаи молу ҳолро ду писари аммаи шавҳари марҳумам гирифтаанд. Пас аз нолаю зории зан ривоят мекунанд, ки сураи Нисо Ояи 7 нозил шуд. *Аз ҳар чи падару модар ва хешовандон ба ирс (мерос – А.Х.) мегузоранд, мардонро насибест. Ва аз он чи падару модар ва хешовандон ба ирс мегузоранд, ҷӣ андак ва ҷӣ бисер занонро низ насибест. Насибе муайян...*²¹⁴.

Албатта, дар он давр, ки одатҳои нангини ҷоҳилияи араби бадавӣ дар ҳаёти гузаштаи онон дар шакли муносибатҳои падаршоҳии мутлақ ҷойгир шуда буд, эълон намудани ҳуқуқи зан ба мерос, як инқилоби воқеӣ дар ҳаёти иҷтимоии он қавм буд.

Ҳадисҳо, ки аз нақл ривоят ва гуфтор оид ба гуфтор, кирдор ва афкори паёмбари ислом маҳсуб мешавад, дорои меъёрҳои зиёди ҳуқуқианд. Дар онҳо идеяҳои инсондӯстӣ, адлпарварӣ, додварзӣ,

²¹³ Сураи Нисо: Ояи 2.

²¹⁴ Сураи Нисо: Ояи 7.

ҳимояи мазлумон, ҳаққи ҳамсоягон ва бегонагон ба тадриҷ баёни худро ёфтааст. Дигар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ низ дар кори эҷоди арзишҳои ҳуқуқӣ дар самти ҳимояи ҳуқуқи инсон дар раванди таърихӣ нақши бориш доранд.

Асарҳои олимони илми ҳуқуқ. Ба зами чунин сарчашмаҳои адабии ҳуқуқӣ боз сирф сарчашмаҳои ҳуқуқӣ, ки аз ҷониби ҳуқуқшиносони касбӣ ва назариявӣ таълиф шуда буданд, дар сарзамини тоҷикон ҷумлаи манбаи ҳуқуқи бозғамӣ баромад мекарданд. Дар сарзамини тоҷикон асарҳои ҳуқуқии фақеҳони пайрави мактаби ҳуқуқии ҳанафӣ (асосгузориш Абуҳанифа Нӯмон ибни Собити Куфай), мавриди истифодаи васеъ қарор мегирифтанд. Ба хусус, «Ал-фикҳ ал акбар»-и Абуҳанифа (Имоми Аъзам), «Китоб-ал-ҳараҷ»-и Қозӣ Абу Юсуф, «Ҳидоя»-и Бурҳониддини Марғенонӣ, «Мухтасар»-и Убайдулло ибни Масъуд ва ғ. Ба меъёрҳои китобҳои номбурда қоидаи (судӣ) Осиёи Миёна васеъ таъмин менамуданд. Дар онҳо институтҳои ҳуқуқи бо фаслҳои алоҳида баён гардида ҳуқуқи уҳдадорӣҳои мардуми муслмон ва ҷумлаи (ғайри муслмон) мавриди танзими ҳамаҷониба қарор гирифтаанд, ки манбаи ҳуқуқи танзими ҳуқуқӣ буданд.

Сарчашмаҳои позитивӣ. Сарчашмаҳои мебошад, ки аз ҷониби соҳибони фармон қабул мешуд, амру фармонҳо, дастури супоришҳои амирону ҳокимон. Зеро ин дастури супоришҳои ҳокимон тавассути нури қудрати сиёсӣ ва ҳарбӣ таъмин мегафт. Илова бар ин дар сарзамини тоҷикон аз қадим сарчашмаҳои ҳуқуқии дар қолаби ахлоқ таҳияшуда низ мавҷуд буданд, ба мисли Андарзҳои Анӯшервон, Насиҳатномаҳои Имоми Аъзам ва Насиҳатномаи Тоҳир ибни Ҳусайн ба писараш ва ғ.

Насиҳатномаи Тоҳир ибни Ҳусайн аз зумраи ҳуҷҷатҳои давлатӣ-ҳуқуқӣ аст, ки аз маҳорати баланди таҷрибаи давлатдорӣ, ҳуқуқҷодкунӣ, инсондӯстӣ ва адлу адолатпарварии шахсиятҳои сиёсии мардуми тоҷик шаҳодат медиҳад. Насиҳатнома дар шакли мактуб ва васият ба писараш Абдуллоҳ навишта шудааст, ки бояд писараш хангоми идораи кишвар ба он таъмин мекард. Мазмуни Насиҳатнома гувоҳи он аст, ки вай як дастури давлатдорӣ буда, дар он усули идоракунии дар таъмин ба таҷрибаи давлатдорӣи мамолики Шарқ тарҳрезӣ гаштааст. Талаботи Насиҳатнома ба соҳаҳои гуногуни илми ҳуқуқ бахшида шудааст. Дар он меъёрҳои ҳуқуқи идораи давлат, ҳуқуқи хирочситонӣ, ҳуқуқи ҷиноӣ ва ғ. зикр мавҷуд аст. Дар масъалаи идораи кишвар Насиҳатнома озоии ҳокимро бо уҳдадорӣҳои муайян маҳдуд менамояд, ки бисёр ҷолиб аст. Ҳоким бояд:

- аз ҳифзи раъияти (ҳалқи) хеш ғофил мабошад;
- адолати иҷтимоиро дар муносибат бо бандогон нигоҳ дорад;
- ҳуқуқи мардумро, ҳифзи саломатиашонро, амнияти роҳҳо ва беҳатариашонро таъмин намояд;

- мардумро сари чанд вақт қабул намояд ва аз ҳоли онҳо огоҳ бошад²¹⁵.

Фармонҳои амирон ва ҳокимон. Қобили қайд аст, ки фармонҳои амирон ва ҳокимон аз қадим манбаи боэътимоди ҳуқуқ дар ҳама халқу миллатҳо ба ҳисоб меравад. Дар таърихи давлатдорӣ тоҷикон низ ин манбаъ васеъ истифода мешуд. Аз Пешдодиён сар карда то Сосониёну Сомониён ва ин тараф то инқилоби октябр тамоми халқиятҳои ҳукуматгари ин минтақа аз ин усули танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ васеъ истифода намудаанд. Дар ин раванд фармону амрҳои синфи ҳоким чанбаҳои мухталифи ҳаёти мардумро ба танзим медаровард. Албатта, зиёд буданд манбаъҳои, ки моҳияти синфӣ доштанд, вале дар байни онҳо санадҳои, ки моҳияти инсондӯстӣ, адлпарастӣ ва меҳрварзиро доштанд кам набуданд. Аз ин рӯ, мо ҳангоми омузиши ҳуқуқи халқи инсон танҳо ҷузъе аз ҳамин гуна санадҳои ёдрас мешавем, ки онҳо дар эътироф ва ташаққули ҳуқуқи инсон зинаи муайян ва муҳимро дар таърихи миллати мо муаррифӣ менамоянд. Бояд қайд кард, ки Эълומияи Куруши Кабир оид ба ҳуқуқи озодиҳои инсон соли 539 қабл аз милод, Насиҳатномаи Тоҳир ибни Ҳусайн ба писараш Абдуллоҳ асри IX, Фармонҳои Султон Маҳмуди Ғозон дар бораи дахлнопазирӣ ҳокимияти судӣ соли 1300 аз зумраи ҳамин гуна сарчашмаҳои ҳуқуқӣ ба шумор мераванд. Чунин сарчашмаҳои пураарзиши ҳуқуқӣ дар давлатдориҳои баъдӣ низ зиёд мушоҳида мешаванд. Вале чун имконият дар ин китоб хеле маҳдуд аст, мо танҳо ба овардани як ду мисол, ки дар ҳимояи ҳуқуқи инсон муҳим аст, қаноат менамоем.

Ҳангоме, ки давлатдорӣ чодарнишинони муғулӣ дар Осиёи Миёна ва Хуросон ба бухрон гирифтور шуд, онҳо аз ҳуқуқшиносони маҳаллӣ дархости чораҷӯӣ намуданд. Он рӯзгор роҳи ягонаи ҳалосиро ҳам ҳукумат ва ҳам ҳуқуқшиносон дар таъмини адл ва ҳимояи ҳаққи мардум диданд. Барои он ки адл ҷорӣ шавад, эътирофи ҳокимияти судӣ ҳамчун соҳаи мустақили ҳокимият, ки дар ҳалли баҳсҳо адолатро муқаррар мекард зарур буд. Аз ин рӯ, яке аз ҳокимони ислоҳотгари муғулӣ султон Маҳмуди Ғозонхон бо маслиҳат ва машварати ҳуқуқшиносони тоҷик қозии Ҳирот Қози Абулфазл фармони махсус дар бораи дахлнопазирӣ судяҳо-қозиҳо қабул менамояд. Бояд қайд кард, ки фармони мазкур то он дараҷа адлпарвар ва зарур буд, ки умри империяи аз байнрафтаистодаи муғулро дар сарзамини Осиёи Миёна ва Хуросон боз ба муҳлати 50 сол дароз намуд.

Сабаби асосӣ дар он буд, ки ҳуқуқи озодиҳои инсон тавассути дахлнопазирӣ фаъолияти қозиҳо роҳи ҳимояи ҳудро касб кард. **Ба маълумоти ҳамаи баскокон, маликҳо ва ононе, ки аз номи мо ҳукумат меронанд расонида шавад, ки дар мулкҳои онҳо мо қозиҳо таъин намуда-**

²¹⁵ Ниг.: Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. К. 1. – Душанбе, 2002. – С. 126-129.

ем. Дар ҳалли баҳсҳо... қарори қатъиро қозихо мебароранд. Қозихо бояд амволи یتимон ва ғайбзадагонро хифз кунанд. Ҳеч кас қатъи назар аз он ки ӯ кист, ҳақ надорад, ба кори қозӣ даҳолат кунанд. Ва ҳеч кас ҳақ надорад, гунаҳгореро, ки қозӣ аз озодӣ маҳрум намуда ба маҳбас кашидааст, аз маҳбас озод намояд... Қозихо аз супоридани андоз, молиёти дигар ва қопчур озоданд... Ҳар нафари дар назди қозӣ алфози қабехгӯяндаро, мутасаддиён ҳатман ҷазо бидиҳанд...

- Қозӣ набояд аз касе ҷизе ситонад...

- Қозӣ набояд тахти зӯрӣ ва маҷбурият парвандаҳоро бинад.

- Бигузур қозихо мӯлкҳо бидонанд, ки ҳама ғайбзадагонро мо барои барқарории адолат байни мардум ва решақан намудани беадолатӣ, зулм, маҳдудкунии даъвоҳои бесасос... равона шудааст.

9.3. Андешаҳои мутафаккирони тоҷику форс оид ба ҳукуку озодиҳои инсон дар даврони асрҳои миёна

Баъд аз паҳн гардидани дини ислом дар Осиёи Миёна ҳукуки мусулмонӣ ҳамчун қисмати таркибии низоми ҳукукии халқҳои Осиёи Минёна ба ин минтақа роҳ ёфт. Сарчашмаҳои ҳукуки исломӣ, дар баробари ҳама мушкilotи ҳарбӣ ва молиявӣ, ки аз табиати мардуми истилогар бармеомад, таркибан ҳамчун дин ва тарғибгари ахлоқи башарӣ то ҳадде муайянкунандаи андозаву мазмуни ҳукуки инсон баромад мекарданд. Акнун мазмун ва мӯҳтавои инсон ҳамчун ҳодисаи иҷтимоӣ аз назари ҳукуки исломӣ ва таълимоти динии нав таҳлил мегардид. Агарчанде дар даврони ибтидои паҳншавии ҳукуки исломӣ аз ҷониби ғозие (онҳое, ки бо зӯрӣ исломро паҳн менамуданд) исломӣ ақидаҳои суннатгарой бештар ҳис мешуд, вале баъдан исломи асрҳои миёна аз таҷрибаи идоракунии шоҳони Аҷам, фалсафаи Юнон ва ҳукуки Румӣ васеъ истифода менамояд. Маҳз тавассути олимону донишмандони ғайри араб (А. Балъамӣ, А. Берунӣ, М. Ғазолӣ, А. Сино, И. Рӯшд ва д.) ислом аз ин манбаъҳои пурғановати маънавӣ истифода намуд. Ҳамин тавр, назария оид ба ҳукуки инсон, ба зинаҳои нави инкишофи ақлгароёнаи худ расид, ки дар он инсон ҳамчун мавҷудоти марказӣ таҳлил мешуд. Олимону ҳукукшиносони тоҷику форс дар пайи эҷоди арзишҳои нави ҳукуқӣ таъиноти Қуръон, ҳадис ва дигар сарчашмаҳои шаръиро мадди назар гирифта воситаҳои миллии эҷод, таҳия ва танзими унсурҳои ҳукуки инсонро қор қарда баромаданд. Вале ҳанӯз бештар маҳдудияти мафҳуми инсон дар ҳудуди «муслим» ва «муъмин» ба назар мерасид. Танҳо баъзан аз равияҳои исломӣ суфизм, каломӣҳо ва зинаҳои дарки маърифати исломӣ ба хусус «зинаи ҳақиқат» ин қолабро шикаста то ҳадди эътирофи ҳуқуқ ва озодиҳои аслии инсон ба маънии пуррааш расиданд.

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ (858-941) оид ба ҳуқуқҳои инсон. Асосгузори адабиёти классикии тоҷику форс Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, роҷеъ ба ҳуқуқ ва

озодиҳои инсон панду андарзҳои зиёд гуфта. Ё тамоми инсонҳоро новобаста аз вазъи иҷтимоӣ камбудии ҷисмонӣ дар як сатҳ эътироф карда риштаи мардӣ ва ҷавонмардиҳо ба шахсоне мансуб додааст, ки дасти маъишро ба ҷаҳонро гирифта онҳоро чун инсонӣ комил эътироф мекунад:

Гар бар сари нафси худ амирӣ мардӣ,
Бар кӯру кар-ар нукта нагирӣ мардӣ.
Мардӣ набувад ғайраро пой задан
Гар дасти ғайрае бигирӣ мардӣ.

Ақидаҳои Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ бештар ба ҷанбаҳои ҳуқуқҳои иҷтимоӣ инсон бахшида шуда, дар он омилҳои табиӣ ва иҷтимоӣ ҳифзи ҳуқуқҳои барҷомондагон ва пиронсолон бахусус таъкид шудааст. Дар «Қасидаи шикоят аз пирӣ» шоир бештар аз рӯзгори пирӣ ҳамчун даврони нотаъволии инсон изҳори мулоҳиза намуда зарурати нигоҳубин ва ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро дар ин давра баён намудааст.

Андашаҳои Абунасири Форобӣ (870-950) дар бораи ҳуқуқи инсон. Гарҷанде А. Форобӣ падари фалсафаи сиёсии араб ба шумор равад, ҳам андашаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ӯ дар ташаккул ва тақвияти ақидаҳои ҳуқуқӣ мардуми форс хеле назаррас аст. Ақидаҳои ҳуқуқӣ ӯ дар асарҳои «Шаҳри наққорон», «Моҳияти қонунҳои Афлотун» ва «Сухан оид ба таснифи илмҳо» ғарб оварда шудаанд. Ба хусус дар асари «Шаҳри наққорон» ӯ ба ташкили ҷомеаи адлпарвар, кӯшиш намуда роҳҳои нигоҳдоштани идоракунии адолатнок ва таъмини неқъаҳволии мардумро муайян намудааст. Ба ақидаи ӯ санъати идоракунии ҳоким бояд ба таъмини шароити мусоид ба хушбахтии одамон мувофиқат кунад. Дар пояи фаҳмиши хушбахтон ва бадбахтон ӯ ҷамъияти давлатҳои нек ва бадро кашф мекунад. Танҳо дар давлатҳои нек инсон худро ба пуррагӣ озод ва хушбахт ҳисобида метавонад.

Тибқи ақидаи Форобӣ ҳар як шаҳрванди шаҳри идеалӣ дар ҳолати озодии дохилӣ ва баробарии зоҳирӣ қарор дорад. Ҳамин тавр, ба тариқи сатҳӣ ҳам бошад, А. Форобӣ заминаҳои назарияи ҷомеаи шаҳрвандиро ҳанӯз дар он давра қарор карда метавонад, ки асоси онро: баробарии шаҳрвандон, озодӣ ва қонеи талаботу кӯшиши таъмини хушбахтии аъзоёни он ташкил медиҳад.

Ақидаҳои Абулқосим Фирдавӣ ва воқеаҳои сиёсии ҳифзи ҳуқуқи инсон. Абулқосим Фирдавӣ дар баробари зинда намудани тамаддуни мардуми тоҷик форс, ғояҳои олии инсондӯстии шохигарии Пешдо-дию Каёнӣ Аҷамро бо низоми устувори давлату давлатдорӣ дар «Шохнома»-и безаволаш манзури ояндагон ғарбонадаст. Ё аз доди адлу инсоф, баробарии бародарӣ, озодию мустақилияти халқу миллатҳо дар либоси назм ақидаҳои судманду ибратбахше гуфтааст. Аз ҷумла, одилии шох Нӯшинравонро дар озод намудани мардум аз пардохти вазнини андохҳо таъкид намуда, аз забони шох одил баробарии мардумро

новобаста аз мансабу вазифа ва шоҳу гадо дар назди офаридгор чунин таъкид мекунад:

Хирадманду бинодил онро шинос,
Ки дорад зи додори гетӣ сипос...
Маро дод фармуду худ довар аст,
Зи ҳар бартарӣ ҷовидон бартар аст.
Ба яздон расӣ, шоҳу кеҳтар якест,
Касеро ҷуз аз бандагӣ кор нест.

(Ш. Ҷ. 8. – С. 79)

Дар назарияи А. Фирдавсӣ унсури муҳимми ифодакунандаи ҳуқуқи инсон ибораҳои «дод», «ростӣ», (ки мутаносиби ҳақиқату адолат) ва «меҳр» (адлу инсоф) баромад мекунад, ки ҳоло низ назарияи навини ҳуқуқи табиӣ онҳоро маҳаки шинохти ҳуқуқи инсон қарор додааст:

Нафармуд моро ба ҷуз ростӣ,
Ки дев оварад кажживу костӣ...
Набояд, ки ҷуз доду меҳр оварем,
Дигар чин ба коре ба чеҳр оварем...(Ш. Ҷ. 8. – С. 79-80).

Аҷаб он аст, ки А.Фирдавсӣ то он дараҷа ҳуқуқи инсонро мадди назар гирифтааст, ки ӯ дар пайравии таҷрибаи идоракунии шоҳони одили сосонӣ, дар ҳолати наборидани борони баҳор аз заминҳои лалмӣ гирифтани андозро, манъ кардааст:

Махоҳед бож андар он буму руст,
Гар абри баҳораш ба борон нашуст.

(Ш. Ҷ. 8. – С. 81)

Дар назарияи А. Фирдавсӣ баробарии инсонҳо аз баробарии онҳо дар назди Офаридгор манша мегирад. Ба ақидаи ӯ ҳама мулку давлатҳо, бою гадо ва шоҳу дарвеш тобеи қудрати офаридгор буда, назди ӯ масъуланд. Дар баробари он ба ақидаи Фирдавсӣ Офаридгор инсонҳоро баробар эътироф намуда, подшоҳонро ба суи некӣ, меҳрпарварӣ ва додгарӣ даъват мекунад:

Худовандӣ ҳастиву ҳам ростӣ,
Нахоҳад зи ту кажживу костӣ...
Ки ӯяст бар подшо подшо,
Ҷаҳондору пирӯзу фармонраво.
Фурӯзандаи тоҷу хуршеду моҳ,
Намоянда моро сӯи дод роҳ...

(Ш. Ҷ.8. – С.70,74).

Ҳамин тавр, Абӯлқосими Фирдавсӣ дар васфи баробарӣ, меҳрпарварӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои молумулкии инсон ақидаҳои судманде гуфтааст.

Абуалӣ ибни Сино (950-1037) роҷеъ ба адолати иҷтимоӣ изҳори назар намуда, аввалин шуда зарурати фардикунонии шахсони мансабдорро давлатиро таъкид кардааст. Тибқи ақидаи ӯ як шахс дар як вақт наметавонад ҳам низоми идории шахрро бар уҳда дошта бошад ва ҳам низоми идории деҳро. Дар чунин сурат ҳуқуқҳои инсонҳо поймол мегардад, зеро шахр барои қонеи талаботи худ неруи муайяно доимо талаб дорад ва деҳ бошад мутобиқан сарвари худро бояд дошта бошад. Гузашта аз он дар чунин сурат як шахс бар манфиати худ суиистифода аз мансаб намуда, ҳуқуқҳои авомро поймол хоҳад намуд. Ибни Сино аз илми тиб васеъ истифода намуда далели худро аз тарзи идораи организми инсон мегирад. Тибқи ақидаи ӯ барои идораи даст, панча ва ё дигар узви бадан офаридгори инсон нейрони муайяно дар сари мовобаста кардааст. Нашудааст, ки як нейрони мағзи сар ду узро идора кунад, бинобар зарурати фардикунонии шахсони мансабдор аз табиати биологӣ ва иҷтимоии инсон берун меояд. Аммо дар масъалаи қонунгузорӣ бошад, Абуалӣ ибни Сино ҷонибдори он аст, ки як мақоми қонунбарор метавонад, ҳам барои танзими низоми шахр ва ҳам барои танзими низоми деҳқонун қабул намояд. Зеро як дил метавонад хунро ба ҳамаи узвҳои бадан бидиҳад. Ба назар чунин мерасад, ки ин табиби бузург аз илми сиёсат ва ҳуқуқ хуб огоҳӣ дошта аввалин шуда унсурҳои назарияи тақсимои ҳокимиятро дар Шарқ тарҳрезӣ намудааст. Назарияи Сино ба назарияи органикии шинохти давлат ва ҳуқуқ низ наздиқӣ дорад.

Абӯалӣ Ҳасан ибни Али Ҳусейн (1017-1092) машҳур ба Низомулмулки Ҳусейн шахсест, ки дар ҳаёти сиёсӣ, адабӣ ва маданияи халқҳои Шарқ мақеи назарраси илмӣ ва амалиро дорост. Ӯ дар байни мутафаккирони форсу тоҷик ва умуман ҷаҳонӣ яке аз аввалин шахсиятҳои сиёсӣ, ки дар сари қудрати вазирӣ нишаста, бо супориши сарвари замонаи ҳеш китобе роҷеъ ба идораи давлат бо номи «Сиёсатнома» навиштааст. Низомулмулк дар «Сиёсатнома» ба давлату давлатдорӣ диққати махсус дода, назарияи идоракунии шарқиро, ки аз таҷрибаи пешқадами шохони пешин ва замони исломӣ сарчашма мегирифт, барои давлатҳои қурунвустой ҳамчун намунаи моделӣ тарҳрезӣ намудааст.

Низомулмулки Ҳусейн аз мансаби дабири сар карда, то вазифаи вазирро дар давлатдории Салҷуқӣ соҳиб мегардад. Низомулмулк таи солҳои 1062 ва 1092 мансаби вазирро дар дарбори султонҳои салҷуқӣ Алп-Арслон (1062-1072) ва Султон Маликшоҳ (1072-1092) иҷро кардааст. Хизмати ӯ дар давлатдории мардуми саҳронишини туркии қабилҳои оғузӣ то он дараҷа бузург аст, ки бидуни эътирофи нақши ӯ тасавури низоми устувори императории Салҷуқиро, ки аз Осиёи Миёна то Сурияю Фаластин тӯл кашида, сарҳади идораи Шарқиро то Византиёи (Салтанати) Рум бурда расонид, ғайриимкон аст. Хизмати бузургу беназири Низомулмулк дар таҷрибаи идорӣ дар

он буд, ки ӯ девонсолории Сомониёнро ҳамчун низоми хосаи идорӣ ба халқиятҳои сахронишин омӯхта, унсурҳои ҷудогонаи онро то ҳудуди Византия расонида, ба омезиши таҷрибаи пешқадами шарқию ғарбӣ дар минтақаҳои муайян замина гузоштааст. Умуман дастовардҳои бузурги сиёсии Салҷуқиён бо номи ин абармарди майдони илм саҳт вобастагӣ дорад.

Адлу инсоф, ҳимояи ҳуқуқи раъият, маҳдуд намудани ҳуқуқи ҳокимон бо мақсади дифои ҳаққи мардум, назорати қатъии соҳибони мансаб, тақсими шоҳаҳои қудрат ва дигар масъалаҳои идора ва ҳокимияти давлатӣ аз масъалаҳои марказии китоби «Сиёсатнома»-и ӯст, ки омузиш ва тарғиби он имрӯз ҳам аз бисёр ҷиҳат барои ташаккули ҳокимияти давлатӣ ва назарияи идорӣ аз аҳаммият холӣ нест.

Андешаҳои сиёсии Муҳаммад Ғазолӣ (1058 – вафот 18 декабри соли 1111) ва таъмини адолат байни инсонҳо. Абӯ Ҳомид Муҳаммад бинни ал-Ғазолӣ яке аз бузургтарин алломаҳои форсу тоҷик аст, ки дар илми ҳуқуқ, давлатдорӣ, фалсафа ва диншиносӣ асарҳои зиёде таълиф намуда барои пешбурди тамаддуни Асрҳои миёнаи Шарқ хизмати арзандае кардааст. Аз Муҳаммади Ғазолӣ асарҳои зиёд то ба замони мо омада расидааст. Дар байни онҳо «Кимияи саодат», «Эҳёи улум аддин», «Насиҳат ул-мулук», «Тарозуи аъмол» ва дигарон маъруфу машҳуранд. Ақидаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии Ҳуҷҷат-ул-ислом Муҳаммади Ғазолӣ дар аксари асарҳои ӯ ба назар мерасанд, вале дар байни онҳо «Насиҳат-ул-мулук» сирф ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ бахшида шудааст.

М. Ғазолӣ ҳимояи ҳуқуқи инсоро бо роҳи тарбия намудани мақомоти роҳбарикунанда талқин мекунад. Аз ин назар ӯ ба фалсафаи сиёсии юнониён, подшоҳони Аҷам, паёмбарони қавми яҳуд ва асосгузронҳои донишмандони исломӣ таъя намуда кӯшиши дар доираи адл, инсоф, авф, баробарӣ, хайрхоҳӣ маҳдуд намудани ҳокимиятро менамояд. Ӯ ба ҳокимон ва маликҳо муроҷиат намуда чунин андарзҳои сиёсӣ меғӯяд:

«Эй фарзанди одам адл кун, ҳамчунон ки бо ту адл кунанд».

* * *

«Ҳамдостон мабош бо зулм, ки вилоят вайрон шаваду раият дарвеш гардад, ки ту он ҷой подшоҳи дарвешон бошиву солори вайронӣ ва дар он ҷой бадном шавӣ.

* * *

«Ва ҳар чи миёни туву халқ аст, он кунӣ, ки агар ту раият бошӣ ва дигаре султон, раво дорӣ, ки бо ту кунанд».

* * *

«Ва бидон, ки он чи миёни ту ва Ҳақ Таъоло аст, афв бад-он наздиктар аст. Аммо он чи ба мазолими²¹⁶ халқ тааллуқ дорад, дар қиёмат фурӯ нагузоранд ва хатаре азим аст».

Аз «Насиҳат-ул мулук» М. Ғазолӣ

Назарияи баробарӣ ва дастгирии маъҷубон дар ашъори Саъдии Шерозӣ (1203-1205-1292). Шоҳи Табрез аз баргашти Саъдӣ аз ҳаҷ оғаҳ гардида аз хизматгузoron хоҳиш намуд, шайхро ба боргоҳи ӯ даъват намоянд... Шайх бо ҳар баҳона рад намуд... Аммо дӯстонаш, аз ӯ бисёр хоҳиш намуданд, ки аққалан ба муҳлати як рӯз розӣ шавад. Шайх розӣ шуд. Саъдӣ бо шоҳи Табрез Абака хон сӯҳбати дӯстонае барпо намуд. ... Хангоми бозгашт шоҳ аз шайх панде хост: Шайх ҷавоб дод, «аз ин Дунё ҳеҷ чизро ҳамроҳи худ нахоҳӣ бурд, ба ҷуз аз қадрдонӣ барои кирдорҳои некӯ ва ҷазо барои кирдорҳои бад... Ҳоло шумо дар интиҳоб озод ҳастед...»²¹⁷ (Гулистан (Розовый сад). – М. 1957. – С.18)

Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ (1203-1205-1292) яке аз мутафаккирони бузурги тоҷику форс аст, ки дар мавзуи баробарии инсонҳо, дастгирии یتимон, маъҷубон ва дардмондагон андешаҳои ҷолиб гуфта аст. Саъдӣ дар шинохти инсон берун аз табиати халқ, миллат ва дин ҳарф зада ягонагии онҳоро новобаста аз забону нажоду динашон арза медорад. Ба ақидаи ӯ мо чунин ягонагӣ табиати умумӣ доштанро доимо дар назар дорем. Танҳо дар чунин сурат ҷомеа ва давлатҳо ба зинаи ҳамдигарфаҳмию ваҳдат хоҳанд расид. Ӯ тамоми одамонро мансуб ба табиати ягонаи одам ҳисобида, таъкид мекунад, ки онҳо бояд дар ғаму шодии якдигар бепарво набошанд, ба зердастон раҳму шафқат намуда, یتимону бепарасторонро эҳтиром созанд:

Бани одамӣ аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як ҷавҳаранд.
Чу узве ба дард оварад рӯзгор,
Дигар узвҳоро намонад қарор.
Ту к-аз меҳнати дигарон беғамӣ,
Нашояд, ки номат ниҳанд одамӣ.

²¹⁶ Дод, додхоҳӣ;

²¹⁷ Рус текст. «Царь Тавриза, осведомленный возвращений шейха Саади из хаджа отправил своих поданных, чтобы пригласить шейха на время в резиденцию... Шейх всячески отказался, но его товарищи попросили хот на один день посетит резиденцию... Шейх согласился... Состоялся дружеская встреча Шейха с государем Абака-ханом... На прощание царь просил шейха дать ему какой нибудь совет. Тогда Шейх сказал: «Из этого мира в загробную жизнь ничего нельзя унести с собой, кроме вознаграждения за добрые дела или же наказания за свои грехи. Сейчас ты волен в выборе:

Коль поданных своих Султан оберегает и хранит,
Пусть подать благо принесет ему, как пастырю людей»

Гулистан (Розовый сад). – М., 1957. – С. 18.

* * *

Кори дарвеши мустаманд барор,
Ки туро низ корҳо бошад.

* * *

Сахт аст пас аз чоҳ таҳаккум бурдан,
Хӯ карда ба ноз ҷаври мардум бурдан.

* * *

Чу бинӣ ятиме сар афканда пеш,
Мадех буса бар рӯи фарзанди хеш.

* * *

«Ҳар кӣ ба зердастон набахшояд, ба ҷаври забардастон гирифтор ояд.»
«Бар раияти заиф раҳм кун, то аз душмани қавӣ заҳмат набинӣ».

Аз «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ

Ҷиҳатҳои фалсафии ҳифзи шаъну шараф ва эътибор дар таълимоти Ҷалолиддини Балхӣ (30-IX-1207 – 29-XII-1273). Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ дар асари безаволаш Маснавии маънавӣ пайванди ногусастани дӯстии мардуми форс, араб ва туркро суруда дар либоси назм ҳамдигарфаҳмию гуфтугӯи воқеии намоёндагони динҳои масеҳият, насрония ва исломро бо маърифати баланди инсонӣ нишон додаст. Ҳаёт ва зиндагии Мавлоно намунаи олии суфизм буд, ки дар сарғаҳи империяи бузурги римӣ бо дини насронӣ ва салҷуқӣ бо дини исломӣ ҷараён гирифта тавонист муносибати дӯстонаи пайравони динҳои ҷаҳониро берун аз доираи халқу наҷодҳо тарҳрезӣ намояд. У дар зинаи баланди инсоншиносӣ қарор гирифта одам ва инсонгароиро аз ҳама гуна манфиатҳои динию мазҳабӣ ва сиёсӣ қиматтар ва авлотар медонист.

Дар маъонӣ қисмату аъдод нест,
Дар маъонӣ таҷзия в-афрод нест.
Иттиҳоди ёр бо ёрон хуш аст,
Пойи маънӣ гир, сурат саркаш аст.

М.М. – С. 33.

Мавлоно на ба шакл, балки ба мазмун ва ботини масоилҳо диққат медиҳад, ин буд ки ӯ ҳамагуна тафриқаҳои зоҳириро баргараф намуда ягонаии инсон ва мақсадҳои аслии динҳои ҷаҳониро дар инсонгароӣ ва ҳақиқатшиносӣ дарк намуд.

Гар забонаш қач бувад маъниш рост,
Ин забони қачи ӯ мақбули мост

Ту бурунро бингарию ҳолро,
Мо дарунро бингарему қолро ...

Идомаи шинохти маънавии инсон аз ҷониби пайрави фалсафӣ ва маънавии Мавлоно – Аллома Иқбол дуруст арза гардидааст:

Харфи бадро бар лаб овардан хатост,
Кофиру муъмин ҳама халқи худост.

М.И. – С. 377.

Ҳусайн Воизи Кошифӣ аз машхуртарин донишмандони замони Абдурахмони Ҷомии Алишери Навоӣ буда бо эшон мукотибаю дӯстӣ доштааст. Мақоми ӯ, махсусан, дар воизиву тарғиби ахлоқи ҳамида шоистаи таваҷҷуҳ аст. Мероси адабиву ахлоқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ доманаи бепоян дошта он мабноси фанҳои ахлоқ, таърих, тафсир, тасаввуф, фикҳ ва дигарро фароғир аст. Ба қавли муҳаққиқин микдори асарҳои илмӣ ӯ беш аз чил аст. Дар байни онҳо «Тафсири Ҳусайнӣ», «Футуватномаи султони», «Рисолаи Хотамия», «Бадоеъ-ул-афкор», «Ахлоқи мӯҳсинӣ», «Мавоҳиб-ул-зуҳал» ва ғ. мавқеи назаррасро ишғол менамоянд. Дар асарҳои ӯ назарияҳои ҷолиби диққат оид ба адлу ҳақиқат, инсоф ва ҳукуку озодиҳои инсон баён ёфтааст.

«Адл суханест мулкороӣ ва ламъаест нурафзой... Адл он аст, ки доди мазлумон диҳанд ва эҳсон он ки марҳами роҳате бар ҷароҳати маҷрӯҳон ниҳанд. Дар хабар омадааст, ки як соат адли подшоҳ дар паллаи мизони тоат роҷтар аст аз ибодати шастсола, зеро ки натиҷаи ибодат ҷуз ба омил бирасад ва ғойдаи адл ба хосу ом ва хурду бузург ва асли бурдбории мулку миллат баракати он қоиму манзум шавад ва савоби адл аз ҳадду ҳисоб афзун аст ва аз мизони қиёс берун».

Аз Ахлоқи Мӯҳсинӣ

* * *

Ақидаҳои инсондӯстӣ, баландҳимматӣ ва идории Ҳусайн Воизи Кошифӣ, ки концепсияи идораи давлати ҳукуқиро тасвиб менамояд, аз ҳар ҷиҳат ба хонандаи тоҷик аҳаммияти илмӣ амалиро дорост:

* * *

Додгарӣ шартӣ ҷаҳондорияст,
Давлати боқӣ зи камзорияст.
Мамлакат аз адл шавад пойдор,
Кори ту аз адли ту гирад қарор.

Ҳар ки дар ин хона шабе дод кард,
Хонаи фардои худ обод кард.

9.4. Афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ

Дар қатори сарчашмаҳои ҳуқуқии хусусияти меъёрӣ ва динӣ боз сарчашмаҳои ҳуқуқие буданд, ки аз ҷониби донишмандони динӣ ба хусус фақеҳон ва мучтаҳидон баён карда шудаанд. Мо қисмате аз он сарчашмаҳои идеявиеро, ки дар ашъори мутафаккирони тоҷику форс баён шуда буданд, дар мавзуоти гузашта баён намудем. Акнун ба сарчашмае аз эҷодиёти ниёгон назар мекунем, ки дар он масъалаи ҳуқуқи инсон дар иртибот бо иҷрои масъулияти шахсони мансабдор махсус бо лаҳни ҳуқуқӣ дар шакли насихат ва дастурҳо баён шудааст.

«Захират ал-мулук»-и Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон ва андешаҳои конституционалистӣ дар он.

Бояд қайд намуд, ки дар ин сарчашма сараввал даҳ вазифаи роҳбари давлат дар қори идораи мулк ва тартиби хифзи адл муқаррар гашта сипас ҳаққи халқи мусулмон ва ғайримусулмон бар ҳоким ифода ёфтааст. Дар ин сарчашма ҳамзамон бист ҳаққи мардум дар муқобили ҳоким баёни худро ёфтааст, ки татбиқ ва эътирофи он ду ҷанбаи муҳимро дар фалсафаи ҳуқуқи асрҳои миёна доро буд:

1) Ин ҳақҳо то ҷое ҳамчун механизми маҳдудкунии қудрати сиёсӣ ба хоҳири дифои ҳаққи инсон аст, ки тавассути андешаҳои Алии Ҳамадонӣ зоҳир шудааст.

2) Дар он ҳуқуқу озодиҳои аслии инсон масъалагузорӣ шуда буданд.

Дар ин асар Мир Сайид алии Ҳамадонӣ тавассути ривоят ба баёни ҳуқуқҳо мегузарад: Нақл аст, ки чун Умар бини Ос дар Марв ба подшоҳӣ бинишаст... писарро талаб кард ва гуфт: бидон, ки подшоҳиро шароит аст, ки бе он шароит умури салтанат дар дин ва дунё низом нагирад ва раёёи мамлакатро бар подшоҳ аз азоби охират наҷот наёбад. Ва он ҷумла, дар ин боб бар сабили (тариқи) эҷоз зикр карда ояд. Ва ба ҳақиқати ҳар як ишорате карда шавад. Аммо шароити салтанат ва подшоҳӣ даҳ чиз аст:

Аввал он аст, ки дар воқеае, ки пеш ояд, подшоҳ ҳокими худро яке аз раёё дар он воқеа тасаввур кунад ва дигаре баробари худ ҳоким бинад. Ва дар он ҳол ҳар ҳукм, ки аз дигаре бар худ раво намедорад, мисли он аз худ бар дигаре раво надорад ва ҳар чӣ бар худ наменвисандад, бар ҳеч мусулмон наменвисандад.

Дуввум, он ки қазои ҳоҷати мусулмононро аз афзали тоат шуморад. Расул саллалоҳу алайҳи васаллам фармуд, ки шод кардани дили муъмин баробар аст бо тоати ҳамаи парӣён ва одамиён. Пас шартӣ подшоҳи мусулмон он аст, ки пайваста мунтазири ҳоҷоти муҳтоҷон бо-

шад ва чун донaд, ки мусулмоне бар дари хонаи ӯ мунтазир ва мӯҳточ аст, то ҳоҷати ӯ кифоят накунад, ба ҳеҷ ибодате машғул нашавад ва ба ҷиҳати роҳати нафси худ эҳмоли ҳоҷоти мусулмонон раво надорад.

Саввум, он ки дар хӯрдан ва пӯшидан иқтидо ба сирати хулафои рошиддин кунад. Ва нафсро ба таъомҳои хуш хӯрдану чомаҳои такаллуф одат накунад. Ривоят аст, ки он рӯз, Амиралмуъминин Алӣ разияллоҳу анҳу ба хилофат нишаст, ба бозор рафт ва пирохане харид се дирам. Ва остин ва домани он ҷӣ зиёда буд, бибурид. Гуфтанд: – Чаро чунин кардӣ? Гуфт: – Ин ба таҳорат наздиктар аст ва ба тавозӯи лоиқтар ва ба иқтидои муъминон сазовортар.

Чаҳорум, он ки дар ҳукм сухан ба мадуро гӯяд бе мучиб дуруштии накунад ва аз шунидани ҳуҷҷати бисёр малул нашавад. Ва аз сухан гуфтани бо заифон ва мискинон нанг надорад. Нақл аст, ки яке дар айёми Момун гуноҳе карда буд ва фирор намуда. Бародари ӯро пеши Момун оварданд. Момун фармуд, ки бародари худро ҳозир кунад ва агар на, ӯро қатл кунед.

Гуфт: – Эй Амиралмуъминин, агар омили ту хоҳад, ки маро бикӯшад, ту бад-ӯ нишоне фиристӣ, ки фалонро бигзор, он омил маро бигзорад ё не?

Гуфт: – Бале, бигзорад.

Гуфт: – Ман ҳукме овардаам аз ҳазрати ҳудованд, ки туро бар қаҳониён ҳоким гардонидаст, ки: «намебардорад гуноҳкарда гуноҳи дигарро». Маъмун гуфт, ки ӯро бигзоред, ки ҳуҷҷати Худои азза ва ҷалла ёфтааст.

Панҷум, он ки ба ҷиҳати ризои халқ дар ҳукм сустӣ ва мадохинат (дурӯягӣ, фиребкорӣ) накунад ва барои хушнудии ҳар кас муҳолифати шаръ ва ҳақ раво надорад. Ва бидонад, ки ҳосияти ҳукумат он аст, ки пайваста нимаи халқ (ҳадди аққал) аз ҳоким хушнуд бошанд, зеро ки ду хасм ба ҳақ хушнуд натавон кард. Ва ҳусули ризои ҷамеъи халқ аз ҳокими одил мумкин нест. Ва чун ҳукми ҳоким бе арзу майл бувад ва дар ҳукм ризои ҳақ талабад ва аз ҳашми халқ наандешад ҳақ ҷалла ва ҷало аз вай розӣ бошад ва халқро ҳам аз вай розӣ гардонад...

Шашум, он ки аз хатари ҳукумат ва вилоят ғофил набошад ва яқин дорад, ки мансаб, аморату ҳукумат олатест, ки бад-он олат ҳам саъодат ва некномии охират метавон касб кард ва ҳам шақовату бадномӣ ва гирифтории абадӣ бад-он ҳосил мешавад. Ва бештари мулк ва ҳуккоми рӯзгор аз ин қабиланд, ки ба давлати муқаддари фонӣ мағрур шудаанд ва аз паи ҳавои нафс дини худро вайрон кардаанд ва аз барои номус имон ба бод дода илло машаоллоҳу (магар он чизеро, ки худо хоҳад). Пас имрӯз, ки зимомии ихтиёр ба дасти ӯст ҷаҳд кунад, ки то давлати дунявиро тухми гирифтори ухравӣ насозад ва мусораъати (шитобкорӣ, таъҷили) маҳачи (роҳи) савоб ва мулозимати роҳи маъдалатро ғанимат шуморад. Дар ҳабаб аст, ки ҳар рӯз адли ҳокими одилро бо тоъати

мачмуи раёё мувозина кунанд, баробар ояд. Пас, бикӯшад, то худро аз ин саёдат маҳрум нагардонад.

Хафтум, он ки дар зиёрат ва суҳбати сулаҳо ва уламо роғиб (рағбаткунанда) бувад. Агарчи ин қавм дар ин рӯзгор камёфт ва азизанд хоса дар ин диёр. Агар бо мусоидати тавфиқ иттифоқ афтад, бар дидани эшон ҳарис бошад ва насихати ин қавмро саодати худ донад ва аз сӯҳбати ҷоҳилони даҷолсират ва фосиқони солеҳсурат, ки дар ин замон худро ба сурати уламо ва машоих менамоянд ва ҳар ҳасиси золиро ба тамаъи хитоми (моли дунё) дунё дуё ва сано мегӯянд, эътироз кунанд. Чӣ ин тоифа вайронкунандаи динанд, агарчӣ сурати уламо ва машоих доранд.

Ҳаштум, он ки ба сабаби таҷаббуру тақаббур халкро аз худ масту хуш нагардонад, балки ба адл ва эҳсон ва шафқат бар заифон ва зердастон худро маҳбуи раёё гардонад. Расул саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуд, ки беҳтарини подшоҳони шумо он касонанд, ки шуморо дӯст медоранд ва шумо эшонро дӯст медоред ва бадтарини ҳокимони шумо он касонанд, ки шуморо душман медоранд ва шумо ҳам эшонро душман медоред.

Нухум, он ки аз таҷсис (ҷосусӣ кардан), хиёнат, савоб ва зулми аъмол ғофил набошад ва гургсиратони золиро ба раёёи мазлум раҳо накунад ва чун зулму хиёнат яке зоҳир шавад, ўро ба мувоҳиза (аҳз кардан, гирифтани) ва уқубат ибрати дигарон гардонад ва дар сиёсати подшоҳӣ мусолиҳат (сусти, мулоиматӣ) раво надорад ва арбоби давлатро ба насихат ва сиёсат муъаззаб (азоб додашуда) гардонад.

Даҳум, он ки фаросат бар ҳоким ва подшоҳ вочиб аст, ки дар миёни ҳудусу ҳаводис ва маъонияи қиъи (овозаи) виқоеъи имъон (тезназарӣ) назар кунад ва дар мазҳари фаҳм ва ақди ҳақиқат ҳар ҳукмро мушаххас гардонад. Ва ба ғайни басират дар авомир ва ҳақоик ва ғавориз (ораз, пайдошаванда) назар кунад...

Ва дар ҳабаб аст, ки ду заъифа пеши Сулаймон алайҳиссалом омадаанд ва ҳар ду бар кӯдаке даъво карданд ва ҳар ду аз исбот очиз гаштанд. Сулаймон алайҳиссалом фармуд, ки тифлро ду нима кунанд ва ҳар заъифаро як ним бидиҳанд. Чун шамшер баркашиданд, аз он ду заъифа яке беқарор шуд ва гуфт, ки вайро накушед, ки ман ҳаққи худ гузаштам. Ва дар он заъифаи дигар ҳеч асар пайдо наёмад. Сулаймон бифармуд, то тифлро ба он заъифа, ки аввал гуфт, доданд, ки донист модари ӯ буд, ки чун номи куштан шунид, меҳри модарӣ ба ҳаракат даромад ва аз ҳаққи худ бигзашт, то фарзанди ӯ солим монад... Дар ин ривоят усули санҷиши далеловарӣ тавассути истифода аз меҳри модар баён шудааст.

Аммо ҳуқуқи раёе ду навъ аст, зеро ки раият ду қисманд: муъмин ва ғайри муъмин. Ва аҳкоми ҳуқуқи эшон ба ҳасби диндорию бединӣ мухталиф мегардад. Аммо раияти мусулмонро бар подшоҳ ва ҳоким бист ҳақ аст. Ва қиём бо адои ин ҳуқуқ бар ҳоким ва подшоҳ вочиб аст.

Аввал он, ки бо ҳама мусулмонон ба тавозӯ бошад ва ба сабаби ҳукумат ва вилоят бар ҳеҷ мусулмон такаббур накунад. Ва яқин донад, ки ҳақ ҷалла ва ғало душман медорад, мутакаббиро ва ҷабборонро. Ва Расул алайҳиссалом фармуд, ки ҳудои азза ва ҷалла ваҳий кард, ки бигӯй уммати ҳудро, ки фурутанӣ кунанд ва ҳеҷ кас бар дигаре фахр накунад. Дар хабар аст, ки ки «дар бихишт дарнаояд, ҳар кӣ дар дили ӯ як зарра кибр бувад».

Ҳаққи дуввум, он ки сухани оро дар ҳаққи яқдигар нашнавад, чу охири он фитна ба надомат кашад, ҳоса сухани фосиқонро ва соҳибғаразонро ва ҳасудонро ва тамаъонро, зеро ки тамоъ халқро ба-тамаи лутмае биранҷонад ва ҳасуд ҷумлаи ҳунархоро айб донад. Агар омад фосиқа ба назди шумо ба хабаре ӯро тафтиш кунед ва уламоро гуфтаанд: ҳар кӣ айби дигаронро ба ту расонад, бешак айби тӯро ба дигарон расонад.

Нақл аст, ки шахсе пеши Амралмуъминин Алӣ разиаллоҳу анҳу бар бад гуфтани мусулмоне машғул шуд. Амралмуъминин гуфт: – Эй шахс, ин суханро хоҳам пурсид. Агар рост гуфтӣ, ба сабаби суханчинӣ тӯро душман хоҳам гирифт ва агар дурӯғ гуфтӣ, уқубат хоҳам кард ва агар тавба хоҳӣ кард авф хоҳам кардан. Он шахс гуфт тавба кардам, эй Амралмуъминин.

Ва аз Муҳаммад Каъби Қартӣ раҳматуллоҳ пурсиданд, ки аз ҳислатҳои подшоҳон кадом нақҳидатар. Гуфт: – Бисёр нагуфтан ва сирри мамлакат бо ҳар кас дар миён наниҳодан ва сухани ҳар кас нашнийдан.

Ҳаққи саввум, он ки ҷун ба ҷихати зиллате ё тақсире бар мусулмоне ғазаб кунад ва ваҷҳи имкони авф бошад, аз се рӯз зиёда таъхири авф накунад, магар ғазаб ба ҷихати амре карда бошад, ки дар он нуқсонӣ дин бошад. Ҷун дар ин маънӣ ҳама амри ӯро маҳҷур (тарк кардашуда) гардонад, раво бувад, аммо дар умури дунявӣ авф авлотар. Расул алайҳиссалом фармуд, ҳар кӣ авф кунад, гуноҳи бародари муъминоро, ҳудои таъоло авф кунад гуноҳони ӯро дар рӯзи қиёмат.

Ҳаққи ҷаҳорум, он ки ғайзи адл ва эҳсон бар ҷамеи раъёе ом гардонад ва дар наشري осори эшон миёни аҳл ва ноаҳл тамиз накунад, зеро ки подшоҳ сояи Ҳақ аст, ҷунон ки раҳмати Ҳақ азза исмаҳу кофиру муъминонро шомил аст, ҳамҷунин адлу эҳсони ҳоким бояд, ки нек бадро шомил бувад.

Расул саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуд, ки фозилтарин ақл баъди имон дӯстӣ кардан аст бо халқ ва некӣ кардан бо некон ва бадон.

Ҳаққи панҷум, он ки ба сабаби таҷарруби (ғуруру ҳавобаландӣ) ҳукумат бо истило назар дар ҳарамии мусулмонон накунад ва бе истезон (ичозат хоستان) дар манозил ва маҳозини раъёе наравад. Ва Расул саллаллоҳу алайҳи васаллам ҷун бар дари ҳонаи мусулмонон шудӣ, се бор овоз додӣ. Агар иҷозат додандӣ, даромадӣ ва агар не бознишастӣ ва наранҷидӣ.

Се бор ичозат хост: бори аввал бишнавад, бори дуввум худро ва чойро рост созанд, бори саввум ба чихати маслиҳат ичозат диҳанд ё манъ кунанд. (Дар ин ҷо ҳаққи дахлнопазии манзил ишора шудааст).

Ҳаққи шашум, он ки мухотаба ва муомила бо аснофи халқ ба қадри маротаба ва дараҷоти ҳар кас бувад аз аҷфолу (дурушт, беодоб) авбош ибороти латиф чашм надорад ва аз ҷухоли омма фасоҳату балоғат наҷӯяд. Ва аз кӯҳӣ ва биёбонӣ адаби маҷлиси ашроф наталабад ва таклифи ҳар кас ба қадри ҳоли ӯ кунад ва ҳар қавмро дар мартабаи ӯ маъзур дорад ва аз мавоҷихати (рӯ ба рӯ шудан) ҳеҷ кас истинкоф (саркашӣ, рад) накунад. Дар хабар аст, ки Довуд алайҳиссалом муноҷот карду гуфт: чӣ кор кунам, ки халқ маро дӯст доранд ва аз ҷавори курб маҳрум намонам. Бад-ӯ ваҳий шуд: «зиндагонӣ бо халқ бо андозаи ақли эшон бояд кард. Ва он чӣ миёни ману туст неку риёят кун».

Ҳаққи ҳафтум, он ки дар маҷлису муҳозир пиронро хурмат дорад, хоса пирони мутгадинро ва тифлонро ба ҷашми шафқат нигарад. Ва Расул саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуд, аз мо нест, он ки уммати моро хурмат надорад ва бар тифлони ман раҳмат накунад.

Ҳаққи ҳаштум, он ки ҳар мусулмонро, ки ба чизе ваъда кунад, он ваъдаро вафо кунад ва хилофи он, албатта раво надорад. Ва дар асар аст, ки Зулқарнайн подшоҳӣ ба сабаби се хислат ёфт:

Аввал он, ки чун сухан гуфтӣ, рост гуфтӣ ва чун касеро ваъда кардӣ, хилоф накардӣ ва ҳар мол, ки пеши овардандӣ, дар вақт онро сарф кардӣ ва ба фардо нагузоштӣ ва дар ҳазона наниҳодӣ.

Ҳаққи нӯҳум, он ки дар ҳукм сухан ба унф (дурушті) нагӯяд ва бо вазеъ ва шариф рӯи кушода дорад ва бо заъифон сухан ба вафқ (мулоимӣ) гӯянд.

Ҳаққи даҳум, он ки дар муносиби ҳукумат риёяти инсоф кунад. Чунон ки инсофи худ аз халқ талаб мекунад, инсофи халқ низ аз нафси худ талаб кунад ва бо мусулмонон чунон муомила кунад, ки агар он муъомила бо ӯ кунанд, писандад.

Ва Расул алайҳиссалом фармуд, ки ҳар кӣ хоҳад, ки аз оташи дӯзах халос ёбад ва ба қаромоти биҳишт расад, бо халқ ҳамон кунад, ки дӯст дорад, ки бо ӯ кунанд.

Ҳаққи ёздаҳум, он ки мубодарати ислоҳи зотулбайн (кӯшиши ислоҳи ду нафари бо ҳам даҳрӣ) бар худ воҷиб донад ва таъхир дар фасли хусумати мусулмонон раво надорад ва дар ҳукми муҳосамот (низоъ, мучадала) чандон таваққуф накунад, ки модаи ҳақуду (бадҳоҳ) адоват гардад ва ба фасод анҷомад.

Расул саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуд, ки хабар кунам шуморо аз амале, ки он беҳтар бошад, аз рӯза ва намоз ва садақа. Гуфтанд: – Бале. Гуфт: – Сулҳ кардан миёни ду мусулмон.

Ҳаққи дувоздаҳум, он ки сиёоти (суханчинӣ, бадгӯӣ) гуноҳи гуноҳони мусулмонон сайёе накунад ва баҳри зилате раъияти заъифро

наранчонад ва аз ҳафавоти (лағжидан) халқ ба қадри имкон таҷовуз кунад ва айбҳои халқро пӯшида дорад. Ва Расул саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуд, ки ҳар кӣ айб ва гуноҳи мусулмоне бипӯшад, худой таъоло гуноҳони ӯро дар дунё ва охираат бипӯшад.

Нақл аст, ки Умар разиаллоҳу анҳу шабе дар Мадина мегашт. Аз хона овози суруде шунид. Аз девори хона боло рафт назар кард, шахсоро дид бо зане аҷнабӣ (бегона, номаҳрам) нишаста ва ҳамр дар пеш ниҳода.. Гуфт: – Эй душмани худой, гумон бурдӣ, ки худой азза ва чалла туро расво нагардонад? Он шахс гуфт: – Эй Амиралмуъминин шитоб макун, ки агар ман як гуноҳ кардам ту се гуноҳ кардӣ. Гуфт: – Чӣ гуна? Гуфт: – Худой азза ва чалла фармуд, ки айби мардум ҳамепӯшед ва ту таҷсис кардӣ ва фармуд, ки биёед, хонаҳоро аз дарҳояш ва ту аз девор баромадӣ ва фармуд, ки дохил машавед ба хонаҳо ғайри хонаҳои худатон бе иҷозат ва ту бе изн даромадӣ. (Ин ҷо ҳаққи дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ ва манзил инъикос ёфтааст-А.Х.)

Ҳаққи сенздаҳум, он ки бо иртиқоби шубҳот халқро ба маъосӣ далер нагардонад ва ба ҷиҳати дафъ зиннат аз мавозеъи тухмат эътироз кунад ва агар аҳёнан ба маъсияте мубтало гардад, онро мастуру пӯшида дорад. Чӣ оммаи халқ дар салоҳ ва фасод тобеъи ҳоким ва подшоҳанд. Агар ҳокимро ба ранҷи салоҳ бинанд, ҳама дар салоҳ рағбат намоянд ва савоби он ҳама ба девони аъмоли ӯ роҷеъ (баргардонида) шавад. Ва агар аз ӯ фасод мушоҳида кунанд, яъне он подшоҳ ва ҳоким фосиқ бошанд, ҳама мардумон дар фиску фасод кӯшанд ва он гуноҳ тамом ба девони аъмоли он подшоҳ ва ҳоким бозгардад. Яъне ҳар кӣ расми нек биниҳад савоби он ӯро бошад ва савоби ҳар кӣ бад-он расм ва қоида кор кунад, дар девони он нас нависанд ва ҳар кӣ расми бад биниҳад вуболи он бадӣ ва вуболи ҳар кӣ он бадӣ бикунанд, дар девони он кас нависанд.

Ҳаққи чаҳордаҳум, он ки чун қазои ҳоҷати мусулмонон ба калимаи шафоати ҳоким мавқуф бувад, ба шафоати он муҳим кифоят кунад ва эҳмоли он раво надорад ва аз ҳосияти ҳукумат яке он аст, ки корҳои хатир ва муҳимоти бузург ба як сухани эшон кифоят шавад ва саъодати ин савобро ғанимат шуморад, ва Расул саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуд, ки садақае фозилтар аз садақаи забон нест.

Гуфтанд: – Чӣ гуна?

Гуфт: – Он шафоятест, ки хунҳои бадан маҳфуз монанд ва манфиате ба дигаре расонад ва бадӣ аз дигаре боз дорад.

Ҳаққи понздаҳум, он ки ҷониби масокину зуафоро бар ҷониби аҳли дунё аз ақбие (зӯр, пурқувват) ва ғанийро ҳеч дорад ва бештари муҷолисат бо фуқаро ва аҳлуллоҳ дорад ва ҳар рӯз як бор оинаи дили худро ба мавоъиз ва насоиҳи (насихатҳо) сулаҳо ҷило диҳад.

Дар хабар аст, ки чун Сулаймон алайҳиссалом аз тахт бархостӣ, ба масҷид даромадӣ ва назар кардӣ ва ҳар ҷо ки мискине нишаста будӣ, пеши ӯ рафтӣ ва бинишастӣ ва гуфти мискине бо мискине нишинад.

Ҳакки шонздаҳум, он ки аз аҳволи аҳли фоқа ғофил набошад ва дар садди фоқаи заъифон ва фурӯмондагон таксир раво надорад, нафақаи ятимон бар худ воҷиб донад ва аз бозхост бияндешад, ки дар рӯзе, ки молу мулк фарёдрас набошад, ин ҳама мустаҳақон аз ҳоким талаби ҳуқуқ кунанд. Имрӯз, ки метавонад дар халоси зимати хеш кӯшад.

Расул алайҳиссалом фармуд, ки бандае ҳозир кунанд дар қиёмат. Ҳазрати Ҷабборӣ хитоб кунад, ки:

– Эй банда, ман дар дунё аз ту нону чома хостам, маро таому чома надодӣ.

Гӯяд он банда: – Иллоҳо, ин чӣ гуна аст?

Гӯяд: – Фалон кас дар ҳамсоғии ту гурусна буд ва фалон кас бараҳна ва ту ба аҳд (вафои) ва тавақуди ҳоли эшон назар накардӣ. Ба ъизатӣ ва чалолӣ, ки имрӯз туро маҳрум гардонам, чунон ки эшонро маҳрум гузоштӣ.

Ҳакки ҳафтдаҳум, он ки роҳҳои мусулмононро аз хавфи роҳзанон ва дуздон ба сатвати сиёсат амин дорад ва ҳар кас, ки дар роҳе бо изою таадди мӯътааризи (дучорӣ) мусулмонон шавад, ба никол (азоб, уқубат) ва уқубат ўро ибрати дигарон гардонад ва ҳар вилоят ҳар ҷо ки маҳалли хавф бувад, агар имкони иморат бувад, иморат кунад ва агар маҳалли иморат набувад, нигоҳ бо онон боз дорад ва дар осор аст, ки ҳар ҳокиме, ки ҳиммат бар он дорад, ки роҳҳои мусулмонон эмин гардонад аз дуздӣ ва бадии ў дар хоб бошад ва шамшер омурзиш меҳаҳад барои ў ва ҳар кӣ аз ин маслиҳат ғофил бошад ва дар ин муҳим таксир кунад, шамшери ў яъне амри сиёсат, ки сари ҳукумат аст бар вай лаънат кунад.

Ҳакки ҳаҷдаҳум, он ки дар вилоят ҳар ҷо ба работ ва пуле ҳочат бошад, дар ғиморати он хайр бикӯшад ва эҳмол (гаронӣ) раво надорад.

Дар хабар аст, ки ҳар ки бино кунад пуле ба роҳи мусулмонон, ки осон бар вай бигзаранд, ҳудои азза ва чалла осон гардонад бар вай гузаштани сиротро.

Ҳакки нуздаҳум, шароити амали озодии эътиқодноро таъмин намояд.

Ҳакки бистум, он ки амри маъруф ва наҳий мункар тарк накунад ва насихати динӣ аз хосу ом дарег надорад ва раъёи мамлакати худро ба тоати ҳақ таъоло фармояд ва аз маъосӣ ва манохӣ ва сиёсат манъ кунад.

Ҳорунарашид Шақиқи Балхиро талаб карду гуфт:

– Маро панде деҳ.

Гуфт: – Эй Амиралмуъминин, Худойро сароест, ки онро дӯзах хонанд ва туро дарбони он сарой гардонида аст ва туро се чиз додааст то бад-он се чиз халкро аз дӯзах боз дорӣ: молу шамшеру тозиёна. Бояд, ки ба мол садди фоқаи мӯхтоҷон кунӣ, то ба сабаби изтирор (тангдастӣ, дармондагӣ) икдоми (рафтор, афъол) шубхот накунад ва золимонро ба шамшер қамъ (задан, нест кардан) кунӣ ва фосиқонро ба тозиёна адаб кунӣ.

Агар ҳамчуни кардӣ, ҳам начот ёфтӣ ва ҳам халкро начот додӣ. Ва агар ба хилофи ин бошӣ, ту пеш аз ҳама ба дӯзах хоҳӣ рафт ва дигарон дар паи ту. Он гоҳ ба сабаби таҷаббуру (ғуруру ҳавобаландӣ) таҷаббур халкро аз худ муставҳиш (вахшӣ, дурӣ) нагардонад, балки ба адлу эҳсону шафқат бар заъифон ва зердастони худро маҳбуби раъоё гардонад. Ва эшонро ба тоъати ҳақтаъоло нафармояд ва дар масолеҳи эшон нақӯшад, илло, ки бӯи бихишт ба машоми ӯ нарасад. Ин ҳуқуқи раъияте аст, ки аз аҳли ислом бошад.

Салом бар касе, ки пайрави роҳи рост бошад²¹⁸.

Қобили қайд аст, ки чунин адабиёти ҳуқуқӣ, ки аз ҷониби фақеҳони бузурги исломӣ таълиф шуда дар ҳаёти асрҳои миёна чун манбаи эътимодбахши ҳуқуқӣ, ба давлатҳои асримиёнагӣ хизмат мекарданд зиёд буданд. «Насихат-ул-мулук» – М. Ғазолӣ, «Сиёсатнома»-и Н. Тӯсӣ, «Ахлоқи мӯҳсинӣ»-и Ҳ. Кошифӣ ва амсоли инҳо. Ин манбаъҳо чун сарчашмаи ҳуқуқ ба он асос баромад мекарданд, ки соҳибони онҳо шахсиятҳои маъруфи илми ҳуқуқ ба шумор рафта, чун мучтаҳид ва ё фақеҳи бузург эътироф мешуданд, аз ин ҷост, ки ба гуфтаи онҳо чун иҷтиҳод ва ё фатво қозиён истидлол менамуданд. Дигар ин ки дар ин асарҳо теъдоди зиёди иҷтиҳод ва иҷмои даврони пешин гирд оварда шудаанд, ки ба онҳо қозиён бевосита таъя менамуданд.

²¹⁸ Иқтибос аз асари Мир Сайид Али Ҳамадонӣ, Захират-ул-мулук. Чопи...

Боби 10. Низоми ҳукукии давлатҳои чомеавӣ, зироатпарварӣ ва ғуломдорӣи Осиёи Миёна. Авесто чун сарчашмаи ҳуқуқ, қонунгузорӣи давлатӣ ва ҳуқуқи одатӣ

10.1. Маълумоти мухтасар дар бораи сарчашмаҳои ҳукукии давлатҳои чомеавӣ-зироатпарварӣ ва ғуломдорӣи Осиёи Миёна: хусусиятҳои хоси онҳо

Чомеаи ғуломдорӣ, зироатпарварӣ ва ҷамоавии халқҳои Осиёи Марказӣ, асосан аз ибтидои ҳазораи I пеш аз мелод то ибтидои ҳазораи I мелодиро дар бар мегирифт. Дар ин муддат раванди ҳуқуқӣ бо тағйир додани вазъияти геополитикию омезиш додани маданиятҳои ғарбию шарқӣ кӯшиш намуда, воқеан аз нуқоти муқарарроти ҳуқуқи бисёр мураккаб буд. Таркиби низоми ҳуқуқӣ таркиби сарчашмаҳои ҳуқукии муҳталифро дорост. Он замон дар ин минтақа, аз ҷумла, дар сарзамини имрӯзаи тоҷикон, империяҳо ва давлатҳои бузурги Ҳахоманишиҳои Эрон асрҳои V-IV пеш аз мелод, империяи Искандар асрҳои IV-III пеш аз мелод, империяи Селевкиён асрҳои III-II пеш аз мелод, давлатҳои Юнону Бохтар асрҳои II-I пеш аз мелод, давлати Портҳо асрҳои II пеш аз мелод ва II милодӣ ва давлати Кушонӣ аз ибтидои асри I пеш аз мелод то асрҳои II милодӣ ҳукмронӣ намудаанд. Бояд қайд кард, ки ҳар як истило, ҳар як забткунӣ анқариб қуллан ба вазъияти сиёсии давлатдорӣи сарзамини тоҷикон тағйирот медиҳад. Чунин тағйирот дар қатори сиёсати давлатӣ таъсири бевоситаи худро ба низоми ҳуқукии халқҳои сокини он низ мерасонд. Аз ин лиҳоз низоми ҳуқуқӣ дар тамоми ин муҳлат якрағ ва сифатан бетағйир намонд. Аммо бо вуҷуди он ин сарзамин дар тамоми ин муҳлат тавонист бештар ба сарчашмаҳои ҳуқуқие таъҷ намояд, ки табиатан ба ин халқҳо вобастагӣ дошта, ҷавобгӯи талаботҳои сиёсӣ ва маънавии онҳо буд. Инро халқҳои истилогар низ дарк намуда, бештар ба сарчашмаҳои маҳаллӣ низ дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ созиш менамуданд. Ин буд, ки як қатор падидаҳои ҳуқуқие, ки зодаи ин қавмҳо буданд, дар тамоми ин муҳлат ҳамчун сарчашмаи ҳуқукии онҳо баромад намуда, ягонагии нисбии низоми ҳуқукии онҳоро дар ин муҳлат нигоҳ дошта, имконияти таҳлили онро дар доираи як мавзӯ муҳайё намуданд.

Ба сифати сарчашмаҳои ҳуқукии асосӣ дар ин давра, пеш аз ҳама баромад мекард:

1. Авесто, китоби муқаддаси зардуштиён, ки маънии он асос, китоб, илм, дастур ва ғ. н. ифода менамояд. Дар адабиёти таърихӣ номи ин асар Авесто, Асто, Усто, Афосто, Авастак, Апастак ва Вастак навишта шуда?²¹⁹ Авесто мувофиқи маълумотҳо аввал дар замони ҳукмронии Ҳахоманишиҳо асрҳои VI-V пеш аз мелод бо хатти аромей

²¹⁹ Якубов Ю. Авесто / Маърифат. – №5-6. 1996. – С. 28-35.

таълиф шудааст, сипас Искандар гӯё онҳоро нобуд намудааст. Баъдтар дар замони ҳукмронии Ашкониёни Порт аз чониби шоҳ Вологеси I (Валахш), ки дар асри I мелодӣ ҳукмронӣ намудааст, Авесто аз сари нав китобат мегардад. Дар бораи ин китобат низ ихтилофҳо зиёд аст. Ва ниҳоят, Авесто бо алифбои махсус дар давраи ҳукмронии шоҳи Сосониён Хусрави I (531-539) китобат шудааст. Авесто умуман аз 21 китоб ва 1200 боб иборат буд, то замони мо фақат аз чаҳор як ҳиссаи он омада расидааст. Авестои имрӯза аз китобҳои «Ясно» – назр (ниёз): маҷмуи маросимҳои динӣ, «Яштҳо» – сурудҳо дар васфи худоёни динӣ, «Видевдат» – қонун ба муқобили девон иборат мебошад. Қисмате аз муқаррароти шаръиро низ дар бар мегирад. «Виспрат» маҷми матнҳои ибодатӣ. Чи хеле, ки маълум шуд, қисмати сеюми он Видевдат, қисман, дорои меъёрҳои ҳуқуқӣ буда, муносибатҳои ҷамъиятиро мавриди танзим қарор медиҳад. Асосгузори ин дин Зардушт ба ақидаи бархе аз тадқиқотчиён дар охири асри VII ва ибтидои асри VI пеш аз мелод ва ба ақидаи дигарон дар ибтидои ҳазораи I то милод аниқтараш солҳои 1200 қабл аз мелод ва ё асрҳои IX қабл аз милод зистааст. Ба фикри мо охирӣ ба ҳақиқат наздикӣ дорад.

Шаклҳои ҳамзистӣ мутобиқи Авесто: Дар қисмати Яшти X, оварда шудааст: Оила «нмана»-сарвари динии он «нманйа» ва сарвари чунин оилаи патриархалӣ-«нманапати» зани калонӣ, дар оила «нманапатни» кадбону. Авлодро Вис меномиданд, сарвари динии онро «висйа» сарвари дунявии онро «виспати», қабила «зантум», сарвари динии он «зантума», роҳбари дунявӣ «зантумапати», мамлакат «дахю» сарвари динии он «дахюма», сарвари дунявӣ «дахюмапатиё» номида мешуд. Авесто ҳокимонро «састар» меномид. Иттифоқи мулкҳоро «дахюсасти» сардории онро «дахюпатии тамоми дахюуҳо». Ваколати вайро шурои бузургони дахюсастиҳо «дахюнам фратемадато» маҳдуд мекунад. Чунин шӯро, ки назорат аз болои фаъолияти қабила дар шахсияти зантумапатӣ мебуд, онро «ҳанамана» бо забони имрӯзаи тағирёфтаи тоҷикӣ анҷуман меномиданд. Роҷеъ ба табақабандии ҷомеа дар Авесто мо дар мавзӯи гузашта ақида рондем. Авесто ҳамчунин увзҳои нокомилҳуқуқи ҷомеаро аз қабилӣ: вира, вайса ва парийатарро низ муқаррар мекунад. Мувофиқи Авесто вира мақоми гуломо доштааст ва «вайса» ва «парийатар» чун аъзоёни хурди оила ёдрас шудаанд. Қобилияти амалкунии пурраи шахс баъд аз ба синни 15 солагӣ расидан эътироф мешуд. Дар ин вақт, маросими махсус дар ҳузури гурӯҳи бизоатмандон бо пӯшонидан ва бахшидани камарбанд ва пирӯҳани муқаддас иҷро мешуд. Танҳо баъд аз ба 15 солагӣ расидан шахс ҳуқуқи зиндагии мустақилона ва бас-тани ақди никоҳро дошт.

2. Талмуди бобулӣ – сарчашмаи ҳуқуқи ғайризардуштиёни минтақаи Осиёи Марказӣ ҳисоб меёбад. Сарчашмаи бевоситаи динӣ ва ҳуқуқии яҳудиён ба шумор мерафт.

3. Қонунномаи Ишобохта дар пайравии таълимоти насоро навишта шуда, сарчашмаи ҳукуки насорои Осиёи Марказӣ ҳисоб меёбад. Дар соҳаи ҳукуки шахсӣ бояд қайд кард, ки ягон хел тафриқа дар байни тобеони динҳои дигар ва зардуштия дида намешавад. Аммо дар соҳаи ҳукуки маъмурӣ паймоннамоии ҳукукии онҳо бештар дида мешавад. Мисол, мувофиқи судебникии Сосониён агар шахс аз дини зардуштӣ даст кашад, ӯ аз мақоми худ дар оила, авлод ва ҳуқуқҳои доштаи худ дар ин мақом маҳрум мешавад. Ва гумон аст, ки аз ҳуқуқҳои шахсӣ маҳрум шавад.

4. Қонунномаи Сосониён бузургтарин сарчашмаи давраи Сосониён буда, дар аҳди Сосониён дар давраи ҳукмронии Хусрави II Парвез аз ҷониби Фарахвмарт писари Вахророн, шояд Баҳром бошад (591-628) гирд оварда шудааст. Номи аслиаш «Мотикони ҳазар датестан» мебошад, ки маҷмуи меъёрҳои ҳукуки империяро, ки муносибатҳои муҳимми ҷамъиятиро мавриди танзим қарор медод, ҷамъ намудааст. Бояд қайд кард, ки қонуннома на танҳо меъёрҳои ҳукукии замони Сосониёнро муттаҳид сохтааст, инчунин вай ба таълимоти динии Авесто таъяс намуда, тамоми принципҳои умдаи ҳуқуқро, ки дар ин минтақаҳо аз давраи пайдоиши ҷомеаи синфӣ мавриди амал буданд, дар шакли ниҳии худ муттаҳид намудааст. Аз ин лиҳоз, дар таълимоти Қонунномаи Сосониён мо натиҷаи ҷамъбасти низоми ҳуқукии ин кишварро мебинем.

Ба ғайр аз сарчашмаҳои ҳукукии номбаршуда мавқеи асосиро қонунгузори давлатӣ низ ишғол мекунад. Қонунгузори давлатиро дар ин муддат мумкин ба ду қисм ҷудо намуд: якум, қонунгузори истилогарон, ки аз таҷрибаи давлатдорӣ онҳо сарчашма гирифта, ба сари халқҳои Осиёи Миёна бор мешуд ва ё ин ки он қонунгузори онҳо, ки танҳо ба истилогарон тааллуқ дошт. Ба қисмати аввал мисол шуда мавонад, қонунгузори позитивии Дорои I ва ба қисмати дувум қонунгузори давлатии Искандар ва Селевки I нисбат ба шаҳр-полисҳо, ки ағлаб аҳолии Мақдуноҳо буданд. Дувум, қонунгузори ҳокимони маҳаллӣ, ки он низ ба ду қисм тақсим мешавад: аввал, қонунгузори маҳалии характери локалӣ дошта, ки дар давраи тобеият эҷод мешуд. Амр ва қонунҳои сатрапҳои Суғд, Бохтар ва ғайра. Дувум, қонунгузори минтақавӣ, ки дар давраи мустақили ва номустақили аз ҷониби ҳокимони нисбатан бузург-шоҳон дар шакли қонун ва фармонҳо эҷод шуда, характери умумихатмигиро дар тамоми давлат доро буданд. Амр ва фармонҳои шоҳаншоҳони Юнону Бохтарӣ, Кушонӣ ва Ашқонӣ чунин буд. Бояд қайд кард, ки ин қонунгузорӣ ағлабан ба урфу одатҳои маҳаллӣ таъяс намуда, нисбатан аз омезиши маданияти эллинистӣ ва Ҳахоманишиҳою Мидиҳо ӯрӣ нест.

Роҷеъ ба амали ҳукукии Қонунномаҳои Ишобохта, Сосониён ва Талмуди бобули дар вақт, фазо ва доираи аҳоли ҳаминро қайд кардан ҷоиш аст, ки ҳар яки онҳо аз рӯзи қабул ва эҷодашон барои пайравони

худ ва минтақаҳое, ки онҳо зиндагӣ мекарданд, мавриди татбиқ қарор мегирифт. Бояд кайд намуд, ки дар паҳн намудани ҳуқуқи буддоӣ дар ин сарзамин таъсиси давлати Кушониён бениҳоят бузург аст. Кушониён ҳуқуқи буддоиро на танҳо ба Осиёи Миёна, инчунин ӯруду нумӯи онро ба Хитой, Ҳинд ва дигар кишварҳои бузург таъмин намуданд.

10.2. Ҳуқуқи шахсӣ

Дар ҳуқуқи ин давра қобилияти ҳуқуқдорӣ шахсҳо аз мавриди тавлид пайдо мешуд. Тифли тавлиднашуда низ ҳуқуқаш мутобиқи Қонунномаи Сосониён ҳимоя карда мешуд. Доираи ҳуқуқ ва қобилияти амалкунии шахсони ҷисмонӣ чун низоми ҳуқуқии халқҳои дигар ба се омил вобастагӣ дошт: аз ҳолати шахрвандӣ, аз ҳолати оилавӣ ва аз ҳолати озодӣ (штатис либертатис – шахси озод аст ё не). Қобилияти ҳуқуқдорӣ пурраро танҳо шахсони озоди ҷомеа насиб буданд. Ғулом танҳо дар ҳолатҳои ҷудогона ҳамчун субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ баромад мекунад, дар аксари мавридҳо вай чун объект ҳисоб меёбад.

Қобилияти амалкуниро бо маънии пуррааш «туваник» меномиданд. Ҳар як шахси озоди ҷомеа, ки ба синни 15-солагӣ мерасад ва дар тобеияти ҳокимияти парасторӣ ва падаршохӣ набошад, қобилияти амалкунии пурраро доро буд. Ҳамин тавр, барандаи қобилияти амалкунии пурра танҳо сарварони оила, ки онҳо дар парасторӣ касе набуданд, ҳисоб меёфтанд. Низоми ҳуқуқии ин давр ҳамчунин субъектронро ба болиғон ва ноболиғон ҷудо мекунад: «пурнау» ва «апурнау». Одами ба балоғатрасида шахси мардина ва ё занонае ҳисоб мешуд, ки ба синни 15 расидааст. Маниҳейҳо мувофиқи Қонунномаи Сосониён ба беҳуқуқон табдил дода шуданд. Амр шуда буд, ки дар тамоми шахрҳо маниҳейҳоро амволашон ба ҳазинаи шохӣ мусодира карда шавад. Чунин амр нисбати ҷодугарон низ баромада буд. Қобилияти ҳуқуқдорӣ ҳамчунин бо фарорасии марг: табиӣ ва сунӣ (барои ҷиноят ба марг маҳкум мешуд), қанда мешуд. Мақоми ҳуқуқӣ низ метавонист дар ҳолати гузариш аз як оила ба оилаи дигар бо роҳи фарзандхонӣ тағир ёбад. Дар ин сурат, шахс мақому мартабаи ҳуқуқиро дар оилаи нав қабул намуда, ҳамагуна ҳуқуқҳои пешинаашро аз оилаи қаблӣ гум мекунад. Ба истисноӣ қарзҳои шахсӣ.

10.3. Шахсони ҳуқуқӣ

Ба сифати шахсони ҳуқуқӣ ниҳодҳои давлатии ҳазинаи давлатӣ, ва храмҳо-маъбадҳо баромад мекарданд, ки ба воситаи намояндагони худ ба шахсони воқеӣ дар муносибатҳои молумулқӣ, ки ҳуқуқи шахсӣ ба танзим мебаровард, ворид мешуданд. Дар натиҷа ниҳодҳои давлатӣ ба муносибатҳои шахсии ҳуқуқӣ ворид гардида, қобилияти амалкунӣ ва

ҷавобгариро нисбати амалиёти худ бар уҳда гирифта, чун дорандаи молу мулк ҳамчун шахси ҳуқуқӣ баромад мекарданд.

Шарҳвандон ва ғайри шахрвандон:

Ҳар як шахси аъзои ҷомеа метавонист чун шахси қобилиятнок дар доираи мансубиятҳои динӣ, этникӣ ва табақавиаш баромад намояд. Дар дохили ҳамон як ҷомеа категорияҳои гуногун, ки бо қобилияти ҳуқуқдориашон ва амалкуниашон аз ҳам фарқ мекарданд, мавҷуд буданд. Чунин ҷудошавӣ куллан ба ҳаҷми амволи онҳо вобастагӣ надошт. Шахсҳо аз рӯи чунин хусусиятҳо аз ҳам ҷудо мешуданд:

1. Мансубият ба халқ этникӣ: эронӣ-«Ерин» ва ғайри эронӣ «анерин».

2. Мақоми ҳуқуқи озодон ва ғайри озодон.

3. Табақавӣ: хунармандон, кулолгарон, заргарон, деҳқонон ва ғайра.

4. Муносибат бо андоз.

5. Муносибат бо қўшун: ҳарбӣ ва ғайриҳарбӣ.

Асосан, шахсони ин давраро вобаста ба мақоми ҳуқуқиашон ба ду қисм ҷудо мекунам: Шаҳрвандон ва ғайришаҳрвандон.

Шаҳрвандон ҳама гуна аъзоёни ҷомеа буданд, ки дар се самт дорои қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкуниро соҳиб буданд. Ҳар як аъзои ҷомеа-шаҳрванд ҳуқуқ ба мерос ва истифодаи ҳама гуна сервитутҳои мансуби ҷомеаро доро буд. Ҳуқуқ ба иштирок кардан дар корҳои ҷамъиятӣ ва динии ҷомеаро ба тариқи меросӣ қабул менамуданд: дар дохили ҷомеа ҳуқуқ ба муносибати рафиқона ва ҳуқуқ ба моликияти ғайриҳаракаткунанда дошт. Шахсони ғайришаҳрвандон чунин ҳуқуқҳоро соҳиб набуданд, аксаран дар тобеияти дигарон якумра мемонданд. Ба ин шахсҳо дохил мешаванд: ғуломони хонагӣ, давлатӣ, ҳарбӣ ва ғ. Бегонаҳо – аз дигар ҷо муваққатан омадагӣҳо, муҳочир шудагӣҳо ва рондашудагон барои ҷиноят. Ғуломро он рӯзгор бо чунин номҳо ёдрас мешаванд: «бандак», «аншахрик», «висак», «парӣётар». Шоханшаҳ бандак-тобеони шоханшоҳ гуфта аст. Дар баъзе мавридҳо, махсусан, дар давраҳои охир бандак ба маънои тобеон низ истифода мегардад.

10.4. Вазъи ҳуқуқии ғуломон

Дар он рӯзгор аз маълумотҳо чунин бармеояд, ки агар зан ғулом бошад, он гоҳ ҳамеша фарзанди ӯ ғулом мешавад, аммо агар баръакс бошад, дар ин боб маълумоти равшане нест. Бо роҳи қарздоршавӣ ғуломгардӣ маъмул буд. Уҳдадорӣ баргардонидани қарз агар қарздор вафот менамуд, бар уҳдаи аъзоёни оилаи ӯ мемонд. Уҳдарорӣ ҷамоавӣ низ мавҷуд буд. Дар акси ҳол ҳудӣ ӯ бар ивази қарз ба ғулом мубаддал мегашт. Қарздор метавонист баъд аз додани қарз дар давомияти муҳлат аз ғуломшавӣ озод гардид. Дар Қонунномаи Сосониён гуфта мешавад,

ки қарздор барои қарзаш ба ихтиёри кредитор дода мешуд. Ғуломон ҳамчун ашё қисмати худро доштанд, ки ба синну сол, чинс ва қувваи қориашон аз ҳам фарқ мекард. Нархи миёнаи ғуломи мардинаи миёнасол 500 драҳма буд. Ғуломон ҳам моликияти шахсони ҷудогона ва ҳам моликияти умумии якҷоя буданд.

Новобаста аз он, ки ғулом ҳамчун ашё дар муносибатҳо баромад мекунад, ҳолати ҳукукиро мурофиавии вай ба ӯ ҳамчун субъект баромад намуданро муқаррар менамуд. Аз 6 моддаи қонунномаи Сосониён, ки ба ҳукуки мурофиавии ғуломон бахшида шудааст, дар панҷтои он ғулом ҳамчун ҷавобгари тарафи мурофия баромад мекунад. Яъне, ӯ ҳамчун ҷавобгар нисбат ба молу мулки муайян мушоҳида мешавад. Дар як маврид чун даъвогар. Дар натиҷа фарқи ғуломи Шарқӣ аз Ғарбӣ бо ду аспекти ҳукукӣ муқаррар мегардад. Якум, ғулом ҳамчун моли соҳибаш баромад мекунад ва дар як маврид ҳамчун субъекти ҳукукӣ дар мурофиаи граждани ба сифати ҷавобгар ҳамчун тарафи мустақил. Агар шахс озод бошад, дар мурофия ҳамчун ҷавобгар ҳозир нашавад, он гоҳ бо қарори суд вай то муайян шудани вазъи ҳукукиаш тобеи қарздиҳанда мешавад. Агар шахс озод бошад, он гоҳ то дар дафъаи дуввум ва сеюм дидани қор ӯ ба додани миқдори муайяни пул бо ғарав 500 драҳма ва ё мутобиқи ҳаҷми қарз маҷбур карда мешавад. Танҳо дар як маврид ғулом метавонад чун даъвогар дар мурофия ширкат варзад. Агар соҳибаш нисбати ӯ зӯрӣ ва бераҳмӣ кунад: ба дарё партофтани ғулом ва ғ. Эҳтимол меравад, ки агар нисбати ғулом шахси дигар ҷиноят содир кунад, он гоҳ соҳибаш чун даъвогар баромад мекунад. Агар ғулом ҷиноят содир мекард, он гоҳ ҳудаш ҷавоб меод ва соҳибаш ҳараҷотхоро мепаӯшонд, ҳараҷотҳои мурофиавӣ ва хӯрондани ғуломро дар ин давра низ соҳибаш маблағгузори мекард. Дар он рӯзгор ҷавобгариҳои якҷоя низ мавҷуд будааст. Агар ғулом дар ҳузури соҳибаш нисбати касе қирдори гунаҳгоруна содир намояд, он гоҳ қисмати ҷавобгарӣ бар уҳдаи соҳибаш ва қисмати он барои шахси иҷрокунанда гузошта мешуд. Ҳамчунин дар муайян намудани ҳамкории дар ҷиноят ва ҳангоми муайян намудани ҳиссаи гуноҳи тарафҳо ҳолати ҳукукии онҳо ба инобат гирифта мешуд. Мисол, агар ғулом бо амри соҳибаш ҷиноят содир кунад, он гоҳ соҳибаш чун ҷавобгар баромад мекунад. (Қонунномаи Сосониён. 97, 3-7). Дар ҳолатҳои ҷудогона ғуломон дар мурофия дар қатори дигар шохидони қомилҳуқуқ метавонистанд, ки чун шохид баромад намоянд. Лекин онҳо дар танҳои чунин ҳуқуқро на доштанд, барои ин зарур буд, ки онҳо якҷоя бо соҳибашон ва ё шахсони қомилҳуқуқ гувоҳӣ диҳанд. Ғуломони тобеи дини давлатии зардуштияно ба ғуломдорони ғайризардуштияно фуроҳтан мумкин набуд. Ҳимояи манфиати дин нақши бузург дошт. Ҳатто ғулом дини зардуштияно қабул карда, ҳуқуқи аз соҳиби ғайризардуштияно баромаданро соҳиб қардида, ҳуқуқи ба ғуломии шахси зардуштияно ворид шуданро пайдо мекард.

Соҳиби аввалаш ўро гардонида гирифта наметавонист, танҳо ҳуқуқ дошт, ки ба воситаи мӯбад (суд) зарари худро дар ҳаҷми пул рӯёнад. Дар ин сурат ҳуди ғулом низ метавонист ҳамон миқдори пулро ҳудаш дода, ба озодӣ барояд. Дар тамоми чунин ҳолатҳо эҳтимол сухан роҷеъ ба дини давлатӣ ва ҳукмрон меравад. Ҳамин тавр қайд кардан ҷоиз аст, ки ҳолати ҳуқуқии ғуломон дар ин рӯзгор чун аксари давлатҳои ғуломдорӣ моҳиятан дар ду шакл ифода меёбад: объект ва гоҳо субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ. Озодшавии легалии ғуломон дар Осиёи Миёна чун дигар давлатҳои ғуломдорӣ он рӯзгор бо роҳи манумиссия ба ғулом озодӣ додан сурат мегирифт, ки онро дар судбники Сосониён ҳуҷҷати азат кардан меномиданд. Манумиссия асосан, дар шакли хаттӣ сурат мегирифт, ки онро «азатнома» меномиданд. Дар ҳолати набудани чунин нома ғулом аз ҷониби қонун озод ҳисобида намешуд ва соҳибаш ҳар вақт наметавонист ўро баргардонда гирад. Амали манумиссия фавран татбиқ мегашт ва дигар озодшударо ба ғуломӣ гардондан мумкин набуд. Дар ҳолати манумиссия намудани ғулом бояд монеа набошад. Яъне соҳибаш қарздор буда, ғуломро ҳамчун гарав (залог) нагузошта бошад. Дар акси ҳол ӯ бояд қиммати ғуломро ба дасти соҳиби қарз дода, ғуломро озод намояд. Агар соҳибаш чунин қудратро надошта бошад, он гоҳ ҳуқуқи манумиссия намудани ғуломро надорад ва мувофиқи моддаи 9, қисми 2-5, Қонунномаи Сосониён қарздиханда ҳуқуқ дорад, то гирифтани қарз ғуломро дар дасти худ нигоҳ дорад.

Масъала: Карим дар даст ғуломе дорад. Духтари ӯ ба ғуло маш дӯст мегардад. Карим аз ғуломдори дигар 1000 динар қарздор аст ва ҳар вақт ки ғуломдори дигар аз Карим қарзро талаб менамояд, ӯ мегӯяд, ки ман ғулом дорам, боз мол дорам, дар ҳолати зарурӣ наметавонам онҳоро фурӯхта қарзро диҳам. Қарздиханда ғуломи Каримро ба гарав (залог) мегирад. Карим мепоҳад ғуломашро озод намуда, духтарашро ба ӯ ба занӣ диҳад, оё Карим чунин ҳуқуқро дорад? Агар не, пас, Карим чӣ кор кунад, ки духтарашро ба шахси озод ба занӣ диҳад?

Ба зардуштиён хос буд, ки манумиссия бо иродаи соҳиби ғулом дар байни ғуломдор ва ғулом сурат гирад. Аммо нисбат ба иудейҳо (Талмуд) ва юнониҳо манумиссия ба воситаи храм ва фурӯши қалбақӣ сурат мегирифт, ки онро манумиссияи делфий меномиданд. Осиёи Миёна ва Эрон ду намуди манумиссияро медонистанд: манумиссияи пурра ва нисбӣ. Манумиссияи нисбӣ ҳоси иудейҳо ва сокинони давлати Сосонӣ буд, ки он дар Талмуд ва Ишобохта ва Қонунномаи Сосониён дарҷ ёфта буд. Ғулом нисбатан озодиро дар ду ҳолат ба худ мегирифт:

1. Агар соҳибаш ўро шартан даҳонӣ озод мекард.

2. Ғулом ду соҳиб дорад ва аз яке ҳуқуқи озодиро – манумиссияро мегирад.

Дар Қонуннома судбник ва сарчашмаҳо ба худфурӯшӣ, яъне озодини худро ба гарав бар ивази чизе ё ба ғуломӣ мондан маълумоте нест,

аммо бозёфтҳои таърихӣ дар қатори сарчашмаҳои ҳуқуқӣ маводҳои шартномавиеро рӯй овард, ки аз худфурӯшии одамони озод шаҳодат медиҳанд. Ҳуччатҳои ҳуқуқии Дура Эврропоси аҳди Портҳо аз ин шаҳодат медиҳад. Дар яке аз ҳуччатҳо, ки дар суди шохӣ қайд гардидааст Барлай ном деҳотие аз наздикии шаҳри Дура ба Фраати портӣ, ки коргар буд, худро ба ғуломи антихретикӣ бар ивази 400 драхма нукра медиҳад. Дар чунин ҳолат Барлай ғулом намешавад, вале чун ғулом дар хизмати Фраат мемонад. Лекин дар шартнома гуфта мешавад, ки агар Барлай қарзро супурда натавонад, тамоми моли ӯ ва худи ӯ барои пасандози қарз ғасб карда мешаванд. Бо чунин мазмун боз дигар шартномаҳо низ ёфт шудааст²²⁰. Бо чунин мазмун Қонунномаи Сосониён низ талаб мекунад, ки қарздоре, ки аз иҷрои қарз баромада наметавонад, барои иҷроиши қарз ба қарздиҳанда дода мешавад²²¹.

Ғулом ҳамчун объекти муносибатҳои ҳуқуқ баромад намуда, чун ашё аз ҷониби сохибаш дар ҳар шакл ихтиёрдорӣ мегардад. Вай метавонад ҳамчун объекти моликияти як шахс баромад намояд ва ё дар як маврид чун объекти моликияти ду ва ё зиёда шахсон баромад намояд. Роҷеъ ба беҳуқуқии ғулом дар аҳди асрҳои миёна А.Г. Периханян хеле дуруст қайд мекунад, ки зиддият дар мақоми ҳуқуқии ғулом чун ашё ва қисман барандаи ҳуқуқ ин пеш аз ҳама ба табиати инсон, ки дорои шуур буда, аз дигар қисмати ашё ба кулӣ фарқ мекунад, вобастагӣ дорад²²². Доир ба масъалаи никоҳи ғуломон маълумоти аниқ нест. Аммо оид ба тобеияти фарзанди аз ғуломон тавлидшуда маълумотҳои ҳуқуқӣ аст. Сошианс, ки тафсиргари Авесто буд, мегӯяд: «То ҳукмронии Ваҳром фарзанди аз ғуломон ба дунё омада ба моликият ба пушти падариаш мегузашт, вале акнун ақида ин аст, ки бар пушти модарӣ».

10.5. Никоҳ ва оила

Никоҳ дар он давра шакли муайяни ҳуқуқӣ ва монети хуниро доро набуд. Эндогамия никоҳ дар оилаҳои ҳамхун ақди муқаррарӣ буд. Фактҳои таърихӣ эндогамияи ниҳониро низ исбот мекунад. Никоҳ байни падар ва духтар маъмул буд. Мутобиқи маълумоти Херодот Камбиз ба хоҳари худ хонадор шуда буд. Артексерия Логгимен низ бо хоҳараш, сипас бо ӯ тағояш ақд мебандад. Шохӣ Бохтар Сизимтр бо модараш ва ғайра. Чунин одат на ба шохҳои форсӣ, балки ба ҳамаи онҳо нисбат дода мешавад. Чунин шакли никоҳи ниҳонии эндогамия, никоҳҳои – падар бо духтар ва хоҳар бо бародар бо яке аз 10 васияти Зороастр минбаъд қонунӣ гардида буд. Ва ҳамчун аҳди хайр ва баранда ба бихишт эътироф гардидааст, ки аз назари ахлоқи имрӯз фарҳанги миллий

²²⁰ Ниг. Периханян А.Г. Общество и право Ирана в Парфяно-Сасанидский периоды. – М. 1983. – С. 31-32.

²²¹ Ҳамон ҷо. – С. 32-34

²²² Ҳамон ҷо. – С. 39

гайриқобили қабул буда ба талаботи рушди биологӣ ва табиӣ инсон низ ҷавобгӯ нест. Яке аз асосҳои эътирофи чунин никоҳро муҳаққиқон дар ҳимояи моликият дар дохили авлод мебинанд.

Бо воситаи никоҳи қонунӣ дар байни шахсони озод зан аз парастории оилаи падараш ҷудо шуда, ба парастории оилаи шавҳараш мегузарад. Ҳуқуқҳои нав мегирад ва ҳуқуқҳои қаблашро гум мекунад. Новобаста аз он, ки қонунгузор моногамияро дар никоҳи он рӯзгор муқаррар карда буд, ҳодисаи бисёрзани чун одат дар амалия аз ҳад зиёд дучор мешуд. Мард чунин уҳдадорихоро нисбати зан ба уҳда дошт:

1. Ба зан бояд ҳамчун қадбонуи хона тамоми шароитҳоро муҳайё мекард.

2. Занро нигоҳубин, ҳӯрондан ва бо либос пӯшонидани якумра.

3. Ҳамаи фарзандони аз зан шударо ҳамчун фарзанди қонунӣ шинохтан ва онҳоро нигоҳубин намудан.

Ҳамин тавр, ҳуқуқ ва уҳдаторихҳои мард нисбат ба зан қисман аз ҳуқуқҳои ҳокимиятӣ ба ҳуқуқҳои парасторӣ гузашта манфиати занро ҳимоя менамуданд. Ба ҳуқуқҳои падарони патриархалӣ ҳамин чиз мансуб буд. Фурӯхтани зан ва фарзандон, дар ҳолатҳои ниҳойӣ, ки камбағали рӯзгузаронӣ надоранд (Суд 33, 6-7). Чунин ҳуқуқ кам дар амалия дида мешавад. Ҳамчунин ҳуқуқи фурӯхтани зан ба никоҳи муваққатӣ бе розигии зан, ҳуқуқҳои муроғиавии зан низ маҳдуд буд. Дар муроғиат хатман бо шавҳараш ва ё парастор иштирок мекард. Дар ҳолати ғавтидани шавҳар зан ба тобеияти фарзанди калонии ӯ ва ё ба хеши наздикаш мегузарад, зан танҳо дар ҳолати набудани фарзанди калонӣ ба хеши наздикаш тобеъ мегардид. Зан ҳуқуқ ба ашӯи шахсӣ дошт:

– Амволе, ки ҳамроҳаш овардааст.

– Ашӯ ва тухфаҳое, ки дар вақти аҳд ба ӯ додаанд.

– Ашӯҳое, ки ба ӯ шахсан баъд аз никоҳ додаанд.

Канда шудани ақди никоҳ

Кандашавии ақди никоҳ бо розигии ҳар кадоме аз тарафҳо мумкин буд, лекин хатман бо розигии тарафҳо. Дар чунин ҳолатҳо розигии зан дар кандашавии ақди никоҳ ба эътибор гирифта намешуд:

1. Агар ӯ барои шавҳарро гӯш накардан гунаҳгор бошад, ҷодугарӣ кунад ё гуноҳи динӣ содир намояд.

2. Дар ҳолате дар муҳлати 10 сол зан фарзандор нашавад.

Кандашавии ақди никоҳ бо таъин намудани васӣ барои зан (шахси дигарро) ба итмом мерасид. Мард бояд васигии худро ба итмом расонда, ӯро ба ихтиёри шахси дигар месупурд. Агар он шахс занро мегирфт, вале аз нигоҳбинии вай, васигии вай даст мекашид, он гоҳ ақд кандашуда ҳисоб намешуд ва фарзандони аз шавҳари дуҷум шуда мансуби шавҳари аввал мегардиданд.

Никоҳи ҷақар дар ҳолатҳои бефарзандӣ зан ба шавҳари дигар мегарояд, ки шавҳараш аз ӯ шаклан ҷудо нашудааст, ё шавҳар ӯро ба ва-

сигии шахси дигар насупоридааст, ё ӯ мурдааст ва ӯ ба шахси дигар ба шавҳар баромада бошад ҳам, дар ҳамаи ҳолатҳо фарзанд аз они шавҳари аввал ба ҳисоб меравад.

10.6. Вазъи ҳуқуқҳои кӯдакон

Тоҷикон, ки аз мардуми қадимаи наҷоди ориёианд, – қайд намудааст, профессор Холиқзода А.Ғ. – ки ҳанӯз аз давраҳои аввали ибтидои тамаддун... барои бою ғанӣ гардонидани дастовардҳои ақлонии халқу миллатҳои ин сарзамин ва тамаддуноҳои дигар хизмати сазовор кардаанд. Нақши мутафаккирон ва фарзандони фарзонаи ин миллат дар тарҳрезии ғояи пайваस्ताгии ҳуқуқ бо ахлоқ, пайваस्ताгии ҳуқуқ бо адолат ва баробарӣ ҳамчун унсуре муайянкунандаи ҳуқуқ дар тамоми давраҳои таҳаввули ҳуқуқ дар марзу буми ин кишвар, хеле нодир мебошад. Ҳамзамон қайд менамояд, ки мавҷуд будани меъёрҳои арзишманд доир ба ҳимояи ҳуқуқи инсон аз вазифа ва мақсадҳои аслии динҳои ҷаҳонӣ бармеомад²²³. Ин гуфтаҳо шаҳодати он аст, ки динҳои ҷаҳонӣ дар вазъияти хеле ҳам вазнини сиёсӣ ва иҷтимоӣ пайдо шуда мақсадашон тағйирдиҳии мусбати низоми мавҷуда буд. Агар дигаргунҳои сиёсии баъдина бевосита сохтори низомӣ, идорӣ ва ҳатто иқтисодиро дигаргун намуда, речаи сиёсиро тағйир меоданд, он замон динҳои ҷаҳонӣ тағйирпазириро аз ҷаҳонбинӣ оғоз мекарданд ва дар заминаи он ба тағйири андеша ва ҷаҳоншиносӣ мерасиданд. Аз ин рӯ, он замон инсонҳо ҳамчун офаранда ва пешбарандаи ҷарҳи таърих мустақиман ба тағйири сохтори мавҷуда қудрат надоштанд, чунки ҷаҳонбинии онҳо дар тобеияти динӣ ҳукмрон буда, ҳама гуна тағйирпазириро ба қудрати беруна вобаста мекарданд. Чунончи, дар ин вазъият динҳои ҷаҳонӣ пайдо шуда, барои азбайнравии иллатҳои мавҷуда чораҳо пешниҳод намудаанд.

Масъалаи ҳуқуқи кӯдак ва ҳимояи он аз зумраи арзишҳои марказии ҳар тамаддун дар маркази диққати динҳои ҷаҳонӣ қарор дорад, зеро ҳамаи динҳои ҷаҳонӣ дар таълимоти худ ғамхорӣ ба кӯдакро тарғиб менамоянд. Р.С. Одиназода доир ба арҷ гузоштан ба ҳуқуқи озодиҳои инсон, дар таълимоти Зардуштия қайд менамояд: «Мутобиқи Авесто Аҳура Маздо Худои бузург ва Ҳамадон, Худои офаридгор, Худои гумбази фалакро таҷҷасум мекард. Ё бо яке аз мафҳумҳои динӣ – Аша тартиботи ҳуқуқи одилона, адолати илоҳӣ пайваста буд»²²⁴.

Эътироф ва ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон дар тамаддуни мардуми тоҷик хеле ғанӣ ва ибратомӯз мебошад. Зеро дар ҷаҳон кам

²²³ Ниг.: Холиқов А.Ғ. Мухтасар аз таърихи ҳуқуқи инсон. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2007. – С. 34-40.

²²⁴ Одиназода Р.С. Ниҳодҳои мазолим дар таърихи давлатдорӣ пешазшӯравии Тоҷикистон (тадқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ) / Мухаррири масъул д.и.х. Буризода Э.Б. – Душанбе, 2017. – С. 14.

миллатҳое ҳастанд, ки дорои таърихи бой ва тамаддуни куҳан бошанд. Аз ин рӯ, миллати тоҷик аз ҷумлаи миллатҳоест, ки дорои таърихи фарҳанг ва забони қадима буда, бо дастовардҳои нодираш дар арсаи ҷаҳонӣ ифтихор менамояд. Халқи тоҷик дар масири таърих ба падидаҳои чун адолат, озодӣ ва баробарӣ доимо арҷ гузоштааст²²⁵. Шаҳодати ин гуфтаҳо таҷрибаи ҳуқуқҷодкунии миллати тоҷик ва ниҳодҳои, ки тӯли таърих дар ин сарзамин вучуд доштанду ҳуқуқи дигаронро ҳимоя мекарданд, ба ҳисоб меравад. Ба ҳуқуқ, озодӣ ва адолат тоҷикон ҳанӯз 4000-5000 сол муқаддам арҷ мегузоштанд, ки он ҳанӯз дар ибтидои ҳазораи 3 пеш аз милод оғоз шудааст.

Сарчашмаи қадимаи навишташудаи таърихӣ ҳуқуқи зардуштӣ, ки дар он ҳуқуқи озодиҳои инсон дар маҷмӯъ ва ҳуқуқи озодиҳои кӯдак қисман эътироф гардидааст, ин Авесто – китоби муқаддаси зардуштиён мебошад. Б.А. Сафарзода қайд мекунад, ки «зардуштия яке аз таълимоти аввалини динӣ-фалсафии яккаҳудой мебошад, ки бештари масъалаҳои мафҳуми абстрактӣ (ғайривокӣ, ғайбӣ)-ро, ки ба робитаҳои инсон ва Худо алоқаманд мебошанд, ҳазм намуда буд»²²⁶.

Дар ҷойи дигар Б.А. Сафарзода иброз менамояд, ки таълимоти ҳуқуқи зардуштӣ, ки дар онҳо ҳуқуқ ва озодиҳои кӯдак мустаҳкам карда шудааст, сарчашмаи аввалиндараҷаи ташаккули ақида оид ба ҳуқуқ ва озодӣ ба ҳисоб меравад²²⁷. Ин ақидаро Ҷ. Саъдизода ҷонибдорӣ намуда қайд менамояд, ки зардуштия яке аз марҳилаҳои қалонтарини инкишофи таърихӣ тоҷикон ба ҳисоб рафта, бо низомҳои ҳуқуқи пешрафтааш дар ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои кӯдакон нақши муассир гузоштааст²²⁸.

Таълимоти зардуштӣ – нахустин таълимоти яктопарастии динӣ фалсафӣ ба ҳисоб меравад, ки бештар масъалаҳои бо муносибати инсон ва Худо алоқамандро дар бар гирифтааст. Нахустин таълимотест, ки масоили ҳастии инсон, озодӣ ва ҷавобгарии ӯ, инчунин аксари масъалаҳои муҳими ахлоқиро таҳким бахшидааст, ки муҳимтаринашон «пиндори нек», «гуфтори нек» ва «рафтори нек» ба ҳисоб мераванд²²⁹.

²²⁵ Искандаров Ш.Ф. Ташаккул ва инкишофи ниҳодҳои махсусгардонидашудаи давлатӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон: автореферати диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2018. – С. 4.

²²⁶ Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: История и современность / Отв. ред. Ф.Т. Тахиров. – Душанбе, 2016. – С. 45.

²²⁷ Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: история и современность. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 38.

²²⁸ Саъдизода Ҷ. Ташаккули фарҳанги ҳуқуқи инсон дар замони зардуштия // Паёми ДМТ. – 2017. – № 2/4. Қисми II. – С. 204-211.

²²⁹ История таджикской философии. С древнейших времен до XV в. / Под ред. К. Олимова, А. Шамолова. – Душанбе, 2010. – Т. I. – С. 105.

Пиндори нек аз назари таълимоти зардуштия иборат аз нияти нек аст, ки мутобиқ ба рӯҳи конуни (адолат) Ахура Маздо бошад. Пиндори нек омода будан ба набарди зидди шарр ва зулмот, мадад ба акрабо ҳангоми эҳтиёҷ ва хатар, ҳаёти мусолихаомез бо дигарон аст. Ҳасад ва ғазаб ин сифати Аҳриман аст. Ҳамзамон ба тамаддуни зардуштии рамзи адолат ва ҳифзи ҳуқуқи инсонро бо номи Рашн ё Рашан²³⁰ вобаста медонанд, ки дар ин маврид Ҷ. Саъдизода қайд намудааст, ки Рашан фариштаест, ки кафили адолат ва ҳақиқат дар рӯзи машҳар ба ҳисоб меравад²³¹. Сарчашмаи асосии таълимоти зардуштии Авесто, ки дарбаргирандаи назмҳои динӣ, пандҳои Зардушт ва ривояти Аҳурамаздо ва Аҳриман мебошад, то имрӯз ба мо дар шакли том нарасидааст. То замони мо қисмҳои он, ба монанди Готҳо, Ясно, Яштҳо, Виспарад, Хурдо Авесто ва Вандидод омада расидааст²³². Худи номи «Авесто» аз калимаи миёнафорсии «apastak», баъдтар «awastay» гирифта шуда, маънои асос ва ё тибқи тафсири дигар – муқаррарот, навиштаҷот, конститутсия, ҳамдусано ва ғ. дорад²³³.

Бебаҳс, Авесто чун китоби қадимаи дини зардуштӣ, санади ягонаи ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва динӣ, сарчашмае, ки рафтори ориёнтаборони қадимро муайян мекард ба ҳисоб меравад. Тамаддуни зардуштӣ, ки таърихи чандинасаро дорост, фарогири на танҳо масъалаҳои умдаи замони худ, балки фарогири мавзӯҳои мебошад, ки дар замони муосир ба мушкилоти ҷаҳонии халқу миллатҳо ва ҷомеаи башарӣ мубаддал гаштааст. Доир ба муҳимияти низоми ҳуқуқи зардуштӣ А.У. Азиззода қайд менамояд, ки дар тӯли тамоми таърихи давлатдорӣ тоҷикон ва инкишофи ҳуқуқи халқи тоҷик, бештари институтҳо ва меъёрҳои ҳуқуқи зардуштӣ, ки ҳуқуқи кӯдаконро ҳифз мекарданд, ҳамчун мерос аз як низом ба низоми дигар гузаштанд ва қисме аз онҳо ҳанӯз ҳам дар ҳаёти зиндагии рӯзмара ва анъанаҳои муосири тоҷикон амал карда истодаанд²³⁴.

Муносибатҳои вобаста ба ҳуқуқи кӯдак дар ҳуқуқи қадимаи зардуштия ҳамеша мавқеи намоёнро ишғол менамуд. Б.А. Сафарзода қайд менамояд, ки дар Авесто тавачҷуҳи зиёд ба танзими муносибатҳои

²³⁰ Рашн – вожаи авастой буда маънояш рост ё ростарин мебошад.

²³¹ Саъдизода Ҷ. Аз таърихи рамзҳо оид ба ҳуқуқи инсон: дар мисоли Рашан. // Поси ҳуқуқи инсон чун дастоварди умумибашарӣ. (Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявӣ бахшида ба муносибати 65-умин солгарди қабули Эълומияи умумии ҳуқуқи башар) / Зери таҳрири н.и.х., дотсент Сафаров Б.А. – Душанбе, 2014. – С. 79-85.

²³² Халиков А.Г. Правовая система зароастризма (древнее право). – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. – С. 41.

²³³ Гафуров Б.Г. Таджики: древнейшая, древняя и средневековая история. Кн. 1. – 2-е изд. – Душанбе: Ирфон, 1989. – С. 59.

²³⁴ Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / Азизов У.А.; [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 48-52.

оилавӣ, аз ҷумла масъалаҳои издивоҷ, ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ва муносибатҳои амволии зану шавҳар дода шудааст²³⁵.

Сарчашмаи марказии танзимкунандаи муносибатҳои ҳуқуқи кӯдак китоби Авесто буд. Дар ин маврид А.Х. Аминҷонов қайд кардааст, ки омӯзиши падидаҳои никоҳ ва талоқ дар давраи зардуштӣ нишон дод, ки таъсири байниҳамдигарии онҳо на танҳо ба дигар институтҳо ва падидаҳои ҳуқуқи оилавӣ, ба монанди фарзандхонӣ, шохидон, вазъи ҳуқуқии зани ҳомила, вазъи ҳуқуқии кӯдакон, тарзу воситаҳои ҳифзи ҳуқуқҳои онҳо, устувории муносибатҳои оилавӣ дар ҳамаи шароитҳои таърихӣ хеле назаррас буд²³⁶. Танзими ҳуқуқи кӯдак ва ҳифзи манфиатҳои онҳо дар Авесто бештар бо ҷаҳонбинии динӣ муайян карда мешуд. Вобаста ба ҳуқуқи кӯдак, дар Авесто (аз ҷумла, Вандидод) нахустин маротиба дар сарзамини Тоҷикистони таърихӣ ҳуқуқ ба моликият, ҳуқуқ ба ҳаёти осоишта, ҳуқуқ ба муносибати хуб, ҳуқуқ ба бастанӣ шартномаҳо, ҳуқуқ ба ҳаёти кӯдаки таваллуднашуда, ҳуқуқ ба тандурустӣ, ҳуқуқ ба никоҳ ва ғ. расман эътироф ва эълон шудааст²³⁷. Инчунин ҳуқуқи тарбия ёфтани кӯдакон дар шароити оила, маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои модар ва падар баҳри ҳимояи манфиатҳои кӯдак ва ғайра дарҷ гардида буд²³⁸. Мувофиқи ақидаи баъзе олимони маҳз меъёрҳои ҳуқуқи зардуштия асоси пайдоиши баъзе падидаҳои ҳуқуқии Тоҷикистони муосир гардидаанд²³⁹. Барои омӯзиши низоми ҳуқуқии зардуштӣ, ки дар марҳилаи қадимаи инкишофи ҷамъият дар қаламрави Тоҷикистони муосир амал кардааст, таҳлил намудани консепсияи ҳуқуқии Авесто – китоби муқаддаси зардуштиён аҳаммияти бузург дорад²⁴⁰.

Чунин масъалагузорӣ гувоҳӣ аз он медиҳад, ки тоҷикон чун мардуми тамаддунофар ба масъалаҳои гуногун аз нуқтаи назари ақл ва адл нигариста, натиҷаи одилонаро ба дигарон тавсия намудаанд. Дар ин росто, дар ҳар давраи замон халқу миллатҳои гуногун дастовардҳо ва таҷрибаи ин миллатро омӯхта дар ташаккул ва инкишофи соҳаҳои гуногуни ҳаёти худ онҳоро татбиқ намудаанд, ки баъдан онҳо на танҳо ба як ё ду миллат, балки ба ҷомеаи инсонӣ хизмат намудаанд. Тавре Асосгу-

²³⁵ Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: история и современность. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 55.

²³⁶ Аминҷонов А.Х. Хусусиятҳои ташаккул ва инкишофи институтҳои асосии оилавӣ-ҳуқуқӣ дар таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик: давраи ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ: дис. ... н.и.х.: – Душанбе, 2018. – С. 12

²³⁷ Ниг.: Искандаров Ш.Ф., Мизробов Ш.Ш. Ҳуқуқи кӯдак. Воситаи таълимӣ. – Душанбе, 2018. – С. 31.

²³⁸ Ниг.: Авесто: Кухантарин сурудаҳои Эрони бостон / Гузориш ва пажӯҳиши Ҷалили Дӯстхоҳ. – Душанбе: Қонуният, 2001. – С. 5-6.

²³⁹ Ниг.: Холиқов А.Г. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. Қ. I. – Душанбе, 2002. – С. 5.

²⁴⁰ Ниг.: Раҳмонов Э.Ш. Родина Заратустры и явление пророка // Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. – Душанбе, 2003. – С. 13.

зори сулху ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бисёр ба маврид таъкид намулдааст: «Тамаддуни ориёӣ бо арзишҳои фарҳангиву ахлоқии хеш дар таҷаккули тамаддуни башарӣ ва робитаи тамаддунҳо ва фарҳангҳо нақши бисёр муҳим бозидааст, ки осори таърихии бадастомада дар сарзаминҳои зисти мардумони ориёӣ ва дигар кишварҳо далели он мебошад. Арзишҳои мерос ва фарҳанги ориёӣ на танҳо ифтихори ворисони он, балки ифтихори тамоми инсоният ва мероси таърихии башарӣ дониста мешаванд»²⁴¹. Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки мардуми тоҷик барои рушду нумӯи падидаҳо ба монанди ахлоқ, фарҳанг, адолат, баробарӣ, инсондӯстӣ, эҳтироми кадрӣ манзалати инсонӣ нақши муассир гузоштааст.

Ҳангоми баррасӣ ва таҳлили ҳуқуқи кӯдак дар аҳди қадим ғайр аз Авесто, диққати махсусро сарчашмаҳо, ба монанди андарзҳо – панду насихат ва суҳанҳои мутафаккирони бузурги ориёӣ ба худ ҷалб месозанд, ки пурра барои танзими рафтори насли наврас ва оилаҳои ҷавон равона шудаанд²⁴².

Дар натиҷаи таҳлили китоби Авесто ва дигар сарчашмаҳои нодир, ки қисман ва ё пурра то замони мо расидаанд, метавон ба масъалаҳои зиёди замони муосир посух пайдо кард ва ба хиради волеи тоҷикон таҳсин хонд. Сарчашмаҳои мазкур дорои афкори баланди ахлоқӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ буда, фарогири масъалаҳои зиёданд, ки яке аз онҳо эътироф, эҳтиром ва ҳимояи ҳуқуқи кӯдак, дуруст тарбия намудан ва ба воя расонидани онҳо, инчунин тарзи дурусти барпо намудани оила махсуб меёбад.

Авесто чун аввалин китоби динӣ, ахлоқӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон кӯдаконро кишри эҳтиёҷманд эътироф намуда, нисбат ба онҳо ғамхори раво дидааст, ки инро метавон дар қисматҳои он пайдо кард.

Ҳимояи ҳуқуқи кӯдакони ноболиғ дар низоми ҳуқуқии зардуштия бо падидаи таҳти ғамхории волидайн қарор гирифтани онҳо алоқаманд буд. Ҳамсарон дар баробари дорои ҳуқуқ ва уҳдадорӣҳои ҳамсарӣ будан ҳамчун падару модар низ баромад мекарданд ва зардуштия зарурати зоҳир намудани ғамхори нисбат ба кӯдакони ноболиғ таъкид менамуд. Зимнан, дар баъзе сарчашмаҳо синну сол муқаррар шуда буд, ки то расидан ба он падару модар бояд ин ё он шакли ғамхори зоҳир намоёнд (аз лаҳзаи таваллуд то расидан ба синни 7-солагӣ). Нақши муҳимро дар ҳимояи кӯдакони ноболиғ падар ва ё сардори оила (мард) дошт. Пеш аз ҳама, сабаб дар он буд, ки мард чун сарвари оила ҳам барои

²⁴¹ Эмомалӣ Раҳмон. Ориёӣҳо ва шинохти тамаддуни ориёӣ. Сарсухан ба Тоҷнома. Силсилаи тоҷикон дар масири тамаддун. Авесто. Китоби 1. – Душанбе: Бухоро, 2014. – С. 5.

²⁴² Ниг.: Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. – С. 204-205.

фарзандони худ ва ҳамчунин нисбат ба ҳамсар ва молу мулки худ масъулият дошт. Маҳз барои ҳамин бисёр муқаррароти Авесто ва дигар сарчашмаҳо ба сардори оила – мардон равона гардида буд²⁴³.

Оид ба моҳияти муносибатҳои оилавӣ дар низоми ҳуқуқи зардуштӣ А.Х. Аминҷонов ба маврид ибраз доштааст, ки меёрҳои оилавӣ-ҳуқуқии нахустсарчашмаҳои таълимоти зардуштӣ аз муҳимтарин соҳаи ҳуқуқи зардуштӣ махсуб гардида, муносибатҳои хонаводагиро дар паҳноии се салтанати бузурги форсҳо (Ҳахоманишиҳо, Сосониён, Портҳо) ва берун аз онҳо тақрибан тайи якуним ҳазор сол мавриди танзим қарор додааст²⁴⁴.

Дар Вандидод уҳдадорӣ падару модар оид ба таҳти назорати маҳсус, ҳӯрондан ва пӯшонидани кӯдакон то синни ҳафтсолагӣ пешбинӣ шуда буд: «Ширмакон то шашмоҳагӣ ва кӯдакон то ҳафтсолагӣ ҳатман бояд парасторӣ карда шаванд»²⁴⁵. Гузашта аз ин, падар ё сарвари оила на танҳо бояд дар ҳӯрду ҳӯрок, таълим ва пӯшонидани кӯдак ғамхорӣ зоҳир намояд, балки ӯ бояд кӯдаки худ, инчунин ҳамсар, молу мулк ва оташро низ ҳимоя кунад. «Кӯдаки ноболиғ, зан, ҳайвон ва оташро бояд таҳти назорат қарор дод ва бештар ҳимоя кард» – омадааст дар Авесто²⁴⁶. Масалан, тибқи таълимоти авестой фариштае бо номи Дрвасп²⁴⁷ мавҷуд буд, ки кӯдаконро аз ҳар хатар ва ҳавф ҳимоя ва пуштибонӣ мекард. Дар кардаи якум, банди 1 чунин омадааст: «Дрвасп тавоноӣ маздоофаридаи ашаванро меситоем, ки сутурони хурдро тандуруст нигоҳ медорад, ки сутурони бузургро тандуруст нигоҳ медорад, ки дӯстонро тандуруст нигоҳ медорад, ки кӯдаконро тандуруст нигоҳ медорад...»²⁴⁸. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки барои нигоҳубин, тарбия ва тансихатии кӯдакон фариштае бо номи Дрвасп вучуд доштааст, ки ӯ онҳоро аз ҳар гуна хатарҳо эмин нигоҳ дошта, ҳангоми зарурият ба табобаташон машғул мешудааст. Фариштаи мазкур кӯдаконро аз ҳама гуна бадӣҳо муҳофизат мекард. Мавҷуд будани чунин рамз ё фаришта гувоҳ аз он

²⁴³ Ғаффорзода И.Ғ. Кӯдак ҳамчун субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ: вазъи ҳуқуқӣ ва мушкilotи танзим. – Душанбе: ЭР-граф, 2017. – С. 11.

²⁴⁴ Аминҷонов А. Х. Хусусиятҳои ташаккул ва инкишофи институтҳои асосии оилавӣ-ҳуқуқӣ дар таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик: давраи ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ: дис. ... н.и.х. – Душанбе, 2018. – С. 12.

²⁴⁵ Авесто: Кухантарин сурудаҳои Эрони бостон / Гузориш ва пажӯҳиши Чалили Дӯстхоҳ. – Душанбе: Қонуният, 2001. – С. 515.

²⁴⁶ Зороастрийские тексты. Суждения Духа разума (Дадестан-и меног-и храд). Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты. Изд. Подгот. О.М. Чунаковой – М.: «Восточная литература» РАН, 1997. [Захираи электронӣ]. – Речаи дастрас: <http://zoroastrian.ni/node/784> (санани мурочиат: 15.11.2018 с.).

²⁴⁷ Дрвасп фариштае буд, ки ниғахбон, тарбиятгар ва солимкунандаи кӯдакон буд ва онро бештар бо номҳои Геуш, Геушташан ё Гаушурван мешинохтанд. Ҳамзамон Дрвасп (дар Авесто Дрваспа ва дар паҳлавӣ Дарвасп ба маънии «дорандаи аспидуруст») номи издбонуи ниғахбони чорпоёну сутурон аст, ки рамаҳои говону кӯдаконро тандурустӣ мебахшад.

²⁴⁸ Авесто. Ҷилди I. – Душанбе: Бухоро, 2014. – С. 257.

аст, ки гузаштагони мо ба кӯдакон ҳамчун табакаи махсус ва муҳтоҷ ба ҳимоя муносибат менамудаанд. Низоми ҳуқуқии зардуштӣ нигоҳбин ва сарпарастии кӯдаконе, ки аз сарпарастии волидонашон маҳрум гашта буданд, пешбинӣ намуда буд. Ҳангоми ғавти волидайн сарпарастии кӯдакон ба дӯши хешони наздик вогузошта мешуд. Дар ин хусус М.М. Холинова қайд намудааст, ки пас аз марги падару модар ё даст кашидани онҳо аз кӯдак сарпарастии он ба дӯши хешовандони наздик вогузошта мешуд, дар сурати набудан ва ё даст кашидани хешовандон, сарпарастӣ ва нигоҳбинии кӯдак аз ҳисоби сокинони аҳли деҳа таъйин карда мешуд²⁴⁹.

Зардуштиён ба чор унсур (оташ, бод, об, хок) эҳтироми хосса доштанд. Бинобар ин барои тозагӣ, озодагӣ ва ниёиши (ситош, таҳсин) онҳо мебардохтанд. Ҳатто аз ин чор унсур имдод металабиданд. Чунончи дар йаснаи 65 Зардушт аз обҳо чунин хостааст: «Эй обҳо! Хоҳиши бузург аз шумо дорам; онро ба ман арзонӣ доред! Он бахшиши бузурге, ки дар партави он аз фиребу чирагии душман бар канор тавон буд. Эй обҳо! Аз шумо чанд гуна бахшиш хосторам: Неру ва фарзандони нек (ончунон, ки бисёре аз касон орзу доранд) ба-д-он сон ки касе дар пайи зиён расонидан ва ситам варзидан ба-д-онон ва задану рабудану куштани онон набошад»²⁵⁰. Аз ин ҷо маълум мегардад, ки дар аҳди қадим кӯдакон ҳамчун табакаи муҳтоҷ ба ҳимоя ва осебпазир ҳисобида мешуданд. Дар замони Зардушт низ инсонҳо хостори фарзандони солах ва часур буданд, ки тавонанд волидайнро худро кӯмак намуда, эҳтиромашонро ба ҷо биёранд. Фарзандоне бошанд, ки нагузоранд то дигарон ба сарзамини онҳо қадам ниҳодаву бо зӯрӣ ба рабудани молу мулки шахрвандон машғул гарданд ва онҳоро асиру ғулом, инчунин ба қатл расонанд. Махсусан писарон вақте 15-сола мешуданд ҳамчун муҳофизони ватан шинохта мешуданд. Ҷавонон ҳангоми ба камолот расидан (овони 15-солагӣ) маросими иртиқаро (миёнбанд) ба дин ва ҷамоа мегузаштанд. Дар маҷлиси гурӯҳии бизоатмандон ба онҳо камарбанд ва пирохани муқаддас бахшида мешуд²⁵¹. Ин ақидаро У.А. Азиззода дастгирӣ намуда доир ба шахсияти Зардушт қайд мекунад, ки ӯ дар 15-солагӣ аз омӯзгори худ «Куштӣ»²⁵², яъне камарбанди муқаддаси зардуштиёно, ки шабеҳи зуннори яҳудиён буд, дарёфт кардааст. Хислати ҳамида, сиришти латиф,

²⁴⁹ Холинова М.М. Эволюция института опеки и попечительства в истории таджикского права: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – С. 55.

²⁵⁰ Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон). Мухаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 1. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 178.

²⁵¹ Гафуров Б.Ғ. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав. – Душанбе: Ирфон, 2010. – С. 60.

²⁵² Куштӣ ё Кустик – бандест муқаддас, ки зардуштиён бар камар мебандад ва гумон доранд ин банд марз миёни ду бахши тани инсон аст: бахши забарин, ки аз он аъмоли нек бармехезад ва бахши зерин, ки аз тариқи он Аҳриман метавонад инсонро ба амали бад барангезонад.

эхтиром нисбат ба пиронсолон, кӯдакон ва ҳатто меҳрубонӣ нисбат ба ҷонварон аз хислатҳои ҳамидаи он аз синни кӯдакӣ будааст²⁵³. Яъне орзуи ҳар як оилаи зардуштӣ аз он иборат будааст, ки фарзанди онҳо баҳри ҳимояи сарзамини худ ҳамеша тайёр ва баҳри он ҷони худро дарег надорад. Ҳамзамон аз ҷасонаи зикргардида бармеояд, ки дар аҳди бостон ҳуқуқ ба ҳаёт, озодӣ аз зулму ситам ва ҳифзи саломатии кӯдак ҳифз мешудааст. Дар тавзеҳоти Авесто доир ба балоғат расидани кӯдак дар таълимоти зардуштӣ омадааст, ки ҳар кӯдаки зартуштӣ бояд дар синни понздаҳсолагӣ ба нишонаи оғози булуғ (балоғат) ва дар омадан ба ҷиргаи маздопарастон, судра бипӯшад ва куштӣ бибандад ва ҷашни куштибандӣ яке аз бузургтарин рӯйдодҳои зиндагии ҳар зартуштӣ аст. Махсусан аз ҷониби чор унсур.

Аз сарчашмаҳои ҳаттии дигари даврони зардуштӣ низ аён мегардад, ки гузаштагони мо дар аҳди қадим ба масъалаи тарбия ва ба камол расонидани фарзандон диққати махсус зоҳир намудаанд. Яке аз сарчашмаҳо, ки тарбияи томактабии кӯдаконро мавриди танзим қарор медод ин «Ҳешқории ридакон»²⁵⁴ (матни тафсири он Андарзи ҳубӣ кунем ба шумо кӯдакон) мебошад, ки «ридак» ин ҷо ба маънии «кӯдак, навҷавон» омадааст. Забони содаву раво дорад ва бо ҷумлаи «Ин фарҳангро устои дабиристон додааст» шуруъ мешавад. Дар ин андарзнома вазифаҳои кӯдакони синни томактабӣ аз замоне, ки субҳ аз хоб бармеҳезанду ба дабиристон мераванд ва ба хона бозмегарданд ва масъулияти волидайн дар ин самт ва синни рафтан ба мадраса (банди 41) шарҳ дода шудааст. Баъзе аз андарзҳои он ҷанбаи динӣ доранд, монанди одоби шустушӯӣ баъд аз хоб хестани кӯдакон (банди 2), одоби динии хӯрокхӯрӣ ва нишастан дар сари дастурхон (бандҳои 13-12). Ҳамзамон андарзҳо дарбаргирандаи меъёрҳои таълимию ахлоқӣ ҳастанд, ба монанди ҷашму дилу гӯшу забонро ба таълиму тарбият дар дабиристон супурдан (банди 5), ба роҳгузарони ошно дар роҳи мадраса эҳтиром қардан (банди 2), анҷом додани корҳои, ки дар хона ба кӯдак супорида мешавад (банди 7), наозурдани падару модар ва ба дигар аъзои оила хушрафтор будан (бандҳои 8-12) ва риояи одоби хӯрок хӯрданро (банди 20)²⁵⁵ дарбар мегирад, ки нишонаи соҳибтамаддун будани халқи тоҷик мебошад. Эҳтимол меравад, ки боғчаҳои томактабие,

²⁵³ Азиззода У.А. Оид ба фаҳмиши ҷиноят ва ҷазо дар давлатҳои қадимаи тоҷикон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2018. – № 8. – С. 187-191.

²⁵⁴ Ҳешқории ридакон – аз навъи рисолаи таълимии паҳлавист, ки асли он аз байн рафта, матни позандии он боқӣ мондааст. Мафҳуми «ридак» ин ҷо ба маънии «кӯдак, навҷавон» омадааст.

²⁵⁵ Ҳешқории ридакон // Таърихи адабиёти тоҷикӣ (аз давраи бостон то ибтидои асри XX). Ҷ. 1. – Абдучаббор Раҳмонзода, Фарҳод Раҳимӣ, Носирҷон Салимӣ, Саҳидод Раҳматуллозода, Абдунабӣ Сатторзода (сармуҳаррир), Ҳоким Қаландариён, Мирзо Муллоаҳмад. – Душанбе: Дониш, 2019. – С. 145-147.

ки имрӯзҳо чомеаи ҷаҳонӣ фарзандони худро барои тайёри ба мактаб мебаранд, сарчашмаи худро аз ин андарзнома гирифтаанд.

Андарази дигар ки «Дар бораи оини номанависӣ»²⁵⁶ ном дорад, фарзандро дар баробари падар, бародар ва шахсоне, ки ба онҳо баробаранд бомехру шафқат ва ғиромитарин афрод дар замин ҳисобидааст: «Ба номи Яздон. Акнун навишта мешавад (бо) навиштае (е) басазо номае ба яқояки фармонравоён, ба подшоҳон ва меҳон ва ашроф ҳаме перӯзгар, ба ҳама коргузорони фаррухтар, ба онон, ки нисбати ҳар офарине арзанда (лоиқ) ҳастанд, яздонпаноҳ ва ёридихандаи кишвар ба фурудастони анӯш ёди ҳазор анӯш, ба бандагон ва фурудастон ҳазор анӯш ёд (ба онон ки) аз анӯша ёди (он) андак фароз дошта шудаанд, бозармтарин (ва) ғиромитарин (афрод) ба падар ё бародарон ё фарзандон ё ба онон, ки ҳаммонанди падар ва бародар ва фарзанд ҳастанд»²⁵⁷. Ин гувоҳи он аст, ки оила дар аҳди Зардушт ҷузъи асосии чомеаро ташкил дода, дар он давра ба ҳар як аъзои он эҳтироми хосса зоҳир гардида, зиндагии пайваста талқин мешудааст.

Ҷанбаҳои зиёди ҳуқуқ ва уҳдадорихои падару модар ва фарзандон бо сарчашмаҳои гуногуни ҳуқуқи авестой, аз ҷумла бо ҳуди Авесто, танзим шудаанд. Ақди никоҳ ва ташкил намудани оила уҳдадории муқаддаси инсон барои бозтавлиди ҳамшабеҳи худ ҳисобида мешуд²⁵⁸. Тасдиқ карда мешуд, ки одамони бефарзанд пули Чинвотро²⁵⁹ дар дунёи охираи гузашта наметавонанд, бинобар ин, дар ҳаёти он дунё ба оворагардии пурмашаққат гирифта мегарданд. Ба ғайр аз ин, коркарди замин ва ғирдоварии сарват хуш истикбол мегардид, ки дар оилаҳои калон ба осонӣ дастрас буда, ба сардори оила зан ва фарзандонаш ёрӣ меоданд. Ғояи идомаи насл қисми таркибии мафкураи зардуштия буда, ҳамчун зарурати инкишофи чомеа ба ҳисоб мерафт. Ин боиси муқаррар намудани меъёрҳо дар Яштҳо (қисми Авесто) гардидааст, ки агар зан фарзанд таваллуд накунад, мисли зане, ки исқоти ҳамл менамояд, яқсон маҳкум мегардад²⁶⁰.

Дар яштҳои Авесто чунин омадааст: «(Бошад, ки) шумо умри тулонӣ кунед ва дуруст (солим) зиндагӣ кунед, хурсандӣ ёбед ва хотир

²⁵⁶ Дар бораи оини номанависӣ – яке аз намунаҳои насри муросилоти адабиёти паҳлавӣ аст, ки дар онҳо одоб ва суннати (қоидаҳои) ниғориши номаҳо, шеваҳои ниғориши мактубҳои мухталиф зикр шудаанд.

²⁵⁷ Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон. (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон). / Муҳаррири масъул ва мураббӣ А. Ҳолиқзода. Китоби 2. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 204.

²⁵⁸ Ниг.: Махин Панахи. Права женщин в иранской семье [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.ccif.nl (санаи мурочиат: 11.11.2018).

²⁵⁹ Пули Чинвот (ё Чинвод) – Пули интиҳоб (Пули ҳалқунанда), ки ба сӯи бихишт мебарад (ба Хонаи сурудҳо). Дар пули мазкур саволу ҷавоби рӯҳ сураи мегирад [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.ni.wikipedia.org (санаи мурочиат: 14.12.2018).

²⁶⁰ Авесто: Кухантарин сурудаҳои Эрони бостон / Гузориш ва пажӯҳиши Ҷалили Дӯстхоҳ. – Душанбе: Қонуният, 2001. – С. 350.

осуда доред ва равони хешро таолӣ (бартарӣ) бахшед ва бо пазириши хурсандӣ²⁶¹ шикаста ва нобуд ва вайрон кунед, гуноги мину (нодиданӣ) ва девонро, равони он анӯшаравонро бо ситоиш ва ниёиш дархур (ва низ) зикри офарингори деҳмон хушнуд кунед»²⁶². Аз ин бармеояд, ки соҳибмансабон ва насли нисбатан калонсол ба насли хурд эҳтироми дучанд доштаанд ва нисбат ба онҳо ҳамеша ғамхор будаанд, зеро хостори бардавомии умр, тансиҳатӣ, хушнудӣ, пирӯзии онҳо будаву намегузоштаанд то онҳо аз ҷиҳати равонӣ низ азобе дошта бошанд.

«Андарзи парйуткешон»²⁶³ дар самти барпо намудани оила ва дурӯст тарбия намудани фарзанд андарз ва насиҳатномаи арзишманде ба ҳисоб меравад. Дар он зикр гардидааст, ки ҳар кас бо баробари расидан ба синни понздаҳсолагӣ бояд донад, ки барои чӣ ба дунё омадааст? Вазифааш дар ҷаҳон аз чӣ иборат аст? Аз кӣ некиву аз кӣ бадӣ ва аз кӣ рӯшноиву аз кӣ торикӣ ва аз кӣ хушбӯиву аз кӣ бадбӯӣ ва аз кӣ доду адл, аз кӣ бедодӣ ва аз кӣ бахшояндагиву аз кӣ нобахшояндагӣ мебинад?²⁶⁴ Яъне, ҳар инсонро лозим будааст дар ин синну сол хубро аз бад, рӯшноиро аз торикӣ, адлро аз беадолатӣ донад ва ба масъалаҳое, ки асоси бунёди ҳаёт ва оиладориро ташкил мекунанд, ошно бошад. Ин навиштор бисёр муҳим мебошад. Аз таълимоти Зардуштия бармеояд, ки кӯдак аллакай дар 15-солагӣ бояд падидаҳое чун вичдону инсофро дар худ эсос кунад ва ҳамеша дар ҷустуҷӯ ва тарғиби адолат бошад. Маълум аст, ки барои фарқ кардани адолат аз беадолатӣ кӯдак пеш аз ҳама бояд дарси адолатро омӯзад. Манбаъҳои қадимаи тоҷикон ба дарси адолат омӯхтани кӯдакон ишора мекунанд.

Яке аз ухдадориҳои муҳимми падару модар нисбат ба фарзандон ин таълими онҳо ба ҳисоб меравад. Дар яке аз андарзҳо чунин омадааст: «Агар фарзанди мард таваллуд шавад, онро (ханӯз) дар овони кӯдакӣ ба мактаб деҳ, зеро омӯзиш равшании ҷашм аст»²⁶⁵.

Чунончи: «Ба номи Яздон. Парйуткешони нахустдонишон ба пайдой аз дин гуфтаанд, ки ҳар мардум, ки ба синни понздаҳсолагӣ расад, он гоҳ ин чанд чизро бояд донад, ки кистам ва ба кӣ пайванд дорам ва аз кучо омадам ва боз ба кучо шавам ва аз кадом пайванду гуҳарам

²⁶¹ Пазириши хурсандӣ – тасаллӣ ёфтан.

²⁶² Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон. (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон). / Мухаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 2. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 205

²⁶³ Барҷидаи андарзи парйуткешон – яке аз муҳимтарин андарзномаҳои паҳлавӣ аст, ки бар пояи дин ва эътиқод ба он шакл гирифтааст. Ин матн баёнгари эътиқоди бунёдии нахустин ғаравандагон бар дини зардуштии сосонӣ аст. Матни паҳлавӣ, транскрипсия ва тарҷумаи форсии онро Саиди Урён дар маҷмӯаи «Матнҳои паҳлавӣ» (Техрон, 1382) ва тарҷумаи тоҷикии онро Д. Саймидинов дар «Адабиёти паҳлавӣ» (Душанбе, 2003) ҷой додааст.

²⁶⁴ Андари парйуткешон // Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон) / Мухаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 2. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 212.

²⁶⁵ Ниг.: Халиков А.Г. Зароастрийская правовая система. – С. 205.

ва дар чаҳон вазифаам чист? Ва музди менуии ман чист? Ва аз мену омадам ё дар гетӣ будам? Аз Хурмуздам ё аз Аҳриман, аз Яздон ё аз Девон, аз неконам ё бадон, мардумам ё дев, роҳам чанду динам кадом ва судам чию зиёнам чӣ ва дӯстам киву душманам кӣ? Бунёдам як ва ё ду? Аз кӣ некиву аз кӣ бадӣ ва аз кӣ рӯшноиву аз кӣ торикӣ ва аз кӣ хушбӯиву аз кӣ бадбӯӣ ва аз кӣ доду адл, аз кӣ бедодӣ ва аз кӣ бахшояндагиву аз кӣ нобахшояндагӣ»²⁶⁶. Ин гуфтаҳо шаҳодат аз он медиҳанд, ки дар низоми ҳуқукии зардуштӣ кӯдак аз понздаҳсолагӣ қобилияти пурраи амалкунии ҳуқуқиро ба даст меорад. Дар ин хусус Р.Ш. Шарофзода қайд менамояд, дар таълимоти ҳуқукии Зардуштӣ қобилияти ҳуқуқдорӣ аз лаҳзаи тавалуд ва қобилияти амалкунӣ аз синни 15-солагӣ фаро мерасад²⁶⁷. Дар тавзеҳоти Авесто доир ба балоғат расидани кӯдак дар таълимоти зардуштӣ омадааст, ки ҳар кӯдаки зардуштӣ бояд дар синни понздаҳсолагӣ ба нишонаи оғози булуғ (балоғат) ва дар омадан ба ҷиргаи маздопарастон, судра бипӯшад ва куштӣ бибандад ва ҷашни куштибандӣ яке аз бузургтарин рӯйдодҳои зиндагии ҳар зардуштӣ аст²⁶⁸.

Ҳимояи ҳуқуқҳои кӯдакон дар ҳуқуқи бостонии авестой ҳамчунин тавассути фарзандхонии кӯдакони یتим ё таҳти васоят гирифтани онҳо амалӣ карда мешуд²⁶⁹. Албатта низоми ҳуқукии зардуштӣ муқаррар намуда буд, ки ҳангоми маҳрум гаштани кӯдак аз падару модар васоят ва парастории ӯ афзалият ба ҳешовандони наздики волидонаш дода мешуд.

Ҳуқуқи авестой дар давраҳои Парфиён ва Сосониён фарзандхониро ҳам нисбат ба ноболиғон (ҳар ду ҷинс) ва ҳам болиғон пешбинӣ мекард. Моҳияти фарзандхонӣ дар таълимоти зардуштӣ ҳамчун тарзи иваз намудани наздикони кӯдаки фарзандхондшуда муайян карда мешуд. Фарзандхонии кӯдакони ноболиғ тавассути розигии дутарафаи байни падари асли ва фарзандхондкунанда сурат мегирифт. Худи раванди ба фарзандхонӣ додан бояд танҳо аз тарафи падари фарзандхондшаванда амалӣ карда мешуд. Дигар намояндагон, ба монанди васӣ ё бародар, ҳуқуқ надоштанд дар фарзандхонӣ иштирок намоянд²⁷⁰.

Дар ин давра ҳаёти оилавии аҷдодони тоҷик комилан зери таъсири меъёрҳои зардуштӣ қарор дошт ва тавассути китобҳои муқаддаси зардуштии Авесто (Вандидод) ва Мотикони ҳазор дадестон (Қонунномаи

²⁶⁶ Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқукии тоҷикон. (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон). Мухаррири масъул ва мураббӣ А. Холиқзода. Китоби 2. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 212.

²⁶⁷ Сотиволдиев Р.Ш. Таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ. Китоби дарсӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2011. – С.35-37.

²⁶⁸ Авесто. Ҷилди I. – Душанбе: Бухоро, 2014. – С. 696.

²⁶⁹ Бурхонова М.Ҷ., Бадалов Ш.К., Аҳмадҷонов И.Ф. Ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак дар ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2013. – С. 11.

²⁷⁰ Периханян А.Г. Общество и право Ирана в период парфянский и сасанидский периоды. – М.: Наука, 1983. – С. 121.

Сосониён) танзим мегашт²⁷¹. Дар таълимоти зардуштӣ никоҳ яке аз муҳимтарин маросими динӣ махсуб меёфт, барои зиндагии ғайриникоҳӣ барои мардҳо чазо пешбинӣ шуда буд. Тавре А.М. Осипов қайд намудааст, низоми ҳуқуқи зардуштӣ барои занҳое, ки дар натиҷаи ҳамзистии ғайриникоҳӣ кӯдак таваллуд мекарданд, чазо муқаррар наменамуд, вале падари тифли навзодро уҳдадор месохт, ки тифл ва модари ӯро нигоҳубин намояд²⁷². Дар аҳди қадим мардум ба дин эътиқоди зиёд доштанд ва онро ҳамеша дар мадди аввал қарор медоданд. Дар «Андарзи парйуткешон»²⁷³ пас аз устуворӣ дар дин барпо намудани оила қарор гирифтааст ва ҳар як шахсе, ки ба синну соли барпономаи оила расидааст, бояд ҳатман оила барпо кунад, чунончи: «Ба гетӣ нахуст дар дин устувор будан, онро пуштибону ситоишгару бегумон будан, бовар ба дини беҳини маздиснон доштан. Суд аз зиёну гуноҳ аз савоб, некӣ аз бадиву рӯшноӣ аз торикӣ ва маздопарастӣ аз девпарастӣ баргузидан. Ду дигар – зан кардану пайванд дар ҷаҳон ба бор овардан, бад-ин кӯшо будан ва бовар доштан...»²⁷⁴. Аз ин ҷо маълум мегардад, ки ҳанӯз дар аҳди қадим барпо намудани оила шартӣ асосии зиндагии ошоишта махсуб ёфта, ба дунё овардани фарзандони нек ва дуруст тарбия намудани онҳо асос ва мақсади оиларо ташкил медодааст. Дар ҷойи дигар омадааст: «Падару модар бояд ин қору кирдори некро ба фарзанди хеш пеш аз ба понздаҳсолагӣ расидан биомӯзанд. Чун вай ин чандтои онро биомӯхт, ҳар қору кирдори нек, ки фарзанд кунад, падару модарро низ расад ва чун вай наомӯзад ва фарзанд ба меҳтарӣ гуноҳ кунад, падару модар дар бунёди ин қор бувад»²⁷⁵. Аз ин ҳулоса баровардан мумкин аст, масъулияти бисёр бузурге бар дӯши волидайн, яъне дуруст тарбия ва ба қамол расонидани фарзанд гузошта шуда будааст, ки ба ҳар амали неку бади онҳо то як давраи муайян онҳо ҷавоб меғуфтаанд ва ҳар қори неку баде, ки фарзандон анҷом медодаанд волидайн низ нисбат ба он масъулият доштаанд. Албатта, падару модар имрӯз низ ҷунин масъулияти бузургро бар дӯш доранд, ки он аз анъанаҳо ва таҷрибаи аҷдодони хирадман-

²⁷¹ Аминҷонов А.Х. Ҳусусиятҳои ташаккул ва инкишофи институтҳои асосии оилавӣ-ҳуқуқӣ дар таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик: давраи ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ: дис. ... н.и.х. – Душанбе, 2018. – С. 14

²⁷² Осипов А.М. Брачное право Древнего Востока / А.М. Осипов. – 2-е. изд. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 216 с. (Академия фундаментальных исследований: История). – С. 72-73.

²⁷³ Пурюткешон ё парйуткешон – ба маънии нахустин омӯзгорони дин аст. Баъзе онро «нахустин ғаравандагон ба дин» ва «нахустин паёмбарону пайравони аввалияи дини беҳӣ» тарҷума кардаанд.

²⁷⁴ Андарзи парйуткешон Андарзи парйуткешон//Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқи тоҷикон. (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон). Мухаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 2. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 212-213.

²⁷⁵ Андарзи парйуткешон // Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқи тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон) / Мухаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 2. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 213-214.

ди мо маншаъ мегирад. Хангоми дуруст тарбия намудани фарзанд ӯ метавонад номбардори падару модар бошад ва марзу буми ачдодиашро ҳимоя намояд, зеро дар байни мардуми тоҷик бисёр сухани хубе ҳам вучуд дорад, ки мегӯянд: «Фарзанди хуб – боғи падар, фарзанди бад – доғи падар». Дар баробари падару модар бар дӯши фарзандон низ масъулияти муҳим гузошта шудааст, ки ин эҳтироми падару модар ва насли калонсол махсуб меёбад: «Аз озори падару модар ва сардор саҳт бипарҳезед, то тан бешукӯху равон гунаҳгор набувад»²⁷⁶. Тавре маълум мегардад, манбаъҳои Зардуштӣ дар баробари падару модар ва калонсолон, инчунин эҳтироми сардорро низ зарур медонанд, ки ин як навъ монанди миёни Зардуштия ва Ислон аст. Зеро дар чандин ҳадисҳои паёмбари Ислон эҳтироми роҳбар сарфи назар аз ҳислату зоҳири ӯ таъкид шудааст.

Яке аз андарзҳои қадима «Дар бораи панҷ хими осрунон»²⁷⁷ мебошад, ки аз панҷ хими осрунон (мӯбадон) ва даҳ андарз иборат аст. Аз ҷумла аз даҳ андарз, андарзи якум ва сеюм ба масъалаи тарбия ва манфиати кӯдакон бахшида шудааст: «...нахуст барои риояти хусрави солор ва омӯзгор ва рад ва падари хеш ба хусравӣ рафтан»²⁷⁸. ... Се дигар, барои назадани омӯзгори хеш бо ҷӯби дарозтар (аз ҷӯби омӯзгор) ва наёзурдани (ӯ он) чи аз омӯзгори хеш нашунуд, ба номи ӯ гузориш²⁷⁹ накунад»²⁸⁰.

Ё ин ки дар «Андарзи пешиниён»²⁸¹ насихатҳо бобати наозурдани падару модар, муносибати хуб барқарор кардан бо бародарону дӯстон ва хешону наздикон, мададгори онҳо будан махсус таъкид шудааст²⁸². Дасти ёрӣ дароз кардан ба шахсони эҳтиёҷманд яке аз амалҳои неки инсонӣ ва кори гузаштагони мо мебошад, ки дар санади мазкур ба таври возеҳ баён гаштааст. Метавон гуфт, ки гуфтаҳои

²⁷⁶ Ниг.: Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон) / Мухаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 2. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 214.

²⁷⁷ Дар бораи панҷ хими осрунон – яке аз намунаҳои хуби андарзҳои паҳлавӣ аст, ки масъалаҳои муҳимми ахлоқии ҷомеаро дар бар мегирад.

²⁷⁸ Ба хусравӣ рафтан – рафтор кардан.

²⁷⁹ Ба номи ӯ гузориш накунад – суҳанеро ба дурӯғ ба омӯзгори хеш нисбат додан дар ҳукми задани ӯ бо ҷӯбе бузургтар аз ҷӯби худӣ ӯ аст.

²⁸⁰ Дар бораи панҷ хими осрунон // Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон) // Мухаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 2. Маботии ҳуқуқ дар адабиёти паҳлавӣ. Қисми 3. Бундаҳишн ва дигар маботии ҳуқуқ. Қисми 4. Қонунномаи Сосониён – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 219.

²⁸¹ Андари пешиниён – яке аз намунаҳои кӯчаки насри паҳлавӣ, ки ба китоби «Матнҳои паҳлавӣ» ворид шудааст. Вижагиҳои забонии андарзи мазкур дар тадқиқоти забоншиносони ватанӣ ва хориҷӣ зикр шудааст. Нашр ва тарҷумаи онро Дҳабҳар, Навобӣ, Чунакова, Саймидинов анҷом додаанд.

²⁸² Ниг.: Андариҳои пешиниён // Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон) // Мухаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 2. Маботии ҳуқуқ дар адабиёти паҳлавӣ. Қисми 3. Бундаҳишн ва дигар маботии ҳуқуқ. Қисми 4. Қонунномаи Сосониён – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 223.

каблӣ имрӯз таҷассуми худро дар конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан дар моддаи 34 Конститутсияи ҚТ ёфтаанд: «Падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоии падару модар масъул мебошанд»²⁸³. Ва ё бо мақсади пурзӯр намудани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, ҳифзи манфиатҳои фарзандон ва дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ тарбия намудани онҳо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»²⁸⁴ қабул гардид, ки имрӯз натиҷаи судмандро дода истодааст.

Аз сарчашмаҳои таърихӣ маълум аст, ки аҷдодони мо ҳар як рӯзро бо хусусиятҳои худаш мешинохтанд ва вобаста ба он амалеро анҷом медоданд. Дар «Рисолаи рӯзҳо»²⁸⁵ рӯзи Хвар рӯзе интиҳоб гардидааст, ки бояд кӯдакро ба мактаб дод, то ӯ дабири фарзона шавад²⁸⁶. Аз ин ҷо маълум мегардад, ки аҷдодони мо на танҳо ба тарбия, балки ба таълими кӯдакони худ низ диққати махсус зоҳир мекарданд ва дар рӯзи махсус фарзандро ба мактаб медодаанд то ӯ номвару донишманд гардад. Яъне ҳуқуқ ба таҳсили кӯдакон низ дар аҳди қадим кафолат дода шуда буд ва рӯзи махсусе барои аввалин бор ба мактаб додани кӯдакон вучуд дошт. Дар замони муосир чунин рӯз 1-уми сентябр – Рӯзи Дониш аст. Маълум мегардад, ки ин анъана нахустин маротиба дар тамаддуни тоҷику форс пайдо шуда, сипас ба дигар тамаддунҳо интиқол ёфтааст. Илова бар ин, дар сӣ рӯзи моҳ чор рӯзе вучуд дорад, ки бояд мард зан интиҳоб кунад ва оила барпо намояд, аз ҷумла дар рӯзҳои Ром, Дай, Маҳраспанд ва Анерон. Ва ин ҳар яке вижагии ба худ хосро доштааст. Масалан, агар дар рӯзи Анерон мард зан гирад фарзанди ӯ номвар шавад ва агар дар рӯзи Маҳраспанд мард зан ба хона оварад он зан фарзандонеро ба дунё оварад, ки дорои ақланду хуш ва некрӯянд²⁸⁷, чунончи: «Рӯзи Ром зан

²⁸³ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Ганҷ, 2016. – С. 19.

²⁸⁴ Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» [қонуни амалунанда аз ҷониби Маҷлиси Олии ҚТ 2 августи соли 2011, № 762, қабул гардидааст] // Адлия: Бонки марказо. маълумоти ҳуқуқии ҚТ. Версия 7.0. / Вазорати адлияи ҚТ. – Душанбе, 2017. – 1 фиттаи электронӣ (CD-ROM).

²⁸⁵ Рисолаи рӯзҳо – яке аз намунаҳои кӯчаки адабиёти паҳлавӣ аст, ки дар контексти «Андарзи Озарбоди Маҳраспандон» ҷой гирифта, дар манобеъ бо номҳои мухталиф ёд шудааст. Дар рисола дар бораи ҷиғунагии ҳар рӯз сухан рафта, бо таъя ба суннат ва боварҳои кӯҳан ҳосияти ҳар яке аз сӣ рӯзи моҳ баён шудааст.

²⁸⁶ Рисолаи рӯзҳо // Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон) / Мухаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 2. Мабонии ҳуқуқ дар адабиёти паҳлавӣ. Қисми 3. Бундаҳиш ва дигар мабонии ҳуқуқ. Қисми 4. Қонунномаи Сосониён – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 221.

²⁸⁷ Андарзи марди доно ба писари ҳеш // Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон). / Мухаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 2. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 221-222.

бихоҳ ва кору хуррамӣ кун ва пеши доварон рав, то ба пирӯзӣ ва наҷот бозойӣ... Рӯзи Дай бад-ин ҳар коре хоҳӣ кардан, бикун ва зан ба хона овар, мӯй ва нохун биорой ва ҷомаи [нав] пӯш... Рӯзи Маҳраспанд ҷома сӯзанкорӣ кун ва бидӯзу бипӯш; зан ба занӣ гир, то ки фарзанди тезхӯши неку зояд... Рӯзи Анерон мӯй ва нохун ораста кун, зан ба занӣ гир, то ки фарзанди номвар зояд»²⁸⁸. Имрӯз низ дар одату фарҳанги мардуми тоҷик баъзеи ин одатҳо боқӣ мондааст. Аз ҷумла дар рӯзи маҳсус мӯйи сарро тарошидан ё ораста кардан, рӯзи маҳсус нохун гирифтани, рӯз ё моҳи маҳсуси никоҳ кардан ва ғ.

Дар ҳуччати дигаре, ки «Андарзи марди доно ба писари хеш»²⁸⁹ ном дорад, марди оқил ба писари худ насихат намудаву одобу ахлоқ ва фарҳанги инсониро омӯзондааст. Ӯ чунин таъкид мекунад: «Писарам, бегуноҳ бош, то бебим бошӣ; сипосдор бош, то ба некӣ арҷманд бошӣ;... ба хештан ба айбу ҳунар нигар;... бо дӯстон ягонагӣ кун; бо дастури хеш зан гир; бо солорону подшоҳон яке бо ду макун;... на ба гуфтори дурӯғ ва на ба хоҳиши рост савганд махӯр;... зану фарзанд чандон ки метавон нек ба оромиш дор, ба вижа ба додгоҳ ва ба андарзу фарҳанг дор; пеши зани руспӣ (фоҳиша) марав. Агар ҳар гуноҳ, ки он руспӣ кунад, ба равони ту расад»²⁹⁰. Нуктаи аз ҳама муҳим, ки дар ин андарзнома зикр шудааст, бо хоҳиши худ оиладор шудани ҷавон мебошад, ки он марди оқил чунин гуфтааст: «Ба дастури хеш зан гир»²⁹¹. Яке аз шартҳои муҳимми барпо намудани оила дар замонҳои муосир розигии тарафҳо, яъне ихтиёрӣ будани ақди никоҳ аст. Яъне мард ва зане, ки ба синну соли никоҳӣ расидаанд, метавонанд бо розигии хеш, ба таври озод оила барпо намоянд, ки ин яке аз нишонаҳои ба таври демократӣ ташкил намудани оила ба ҳисоб меравад. Аз гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки тоҷикон ҳанӯз ҳазорсолаҳо қабл барпо намудани оиларо ба ихтиёри худӣ никоҳшавандагон гузоштаву бо ин тарз ба принципи ихтиёрӣ ва озодона бунёд намудани оила асос гузоштаанд. Ҳамзамон мавҷуд будани санади «Андарзи марди доно ба писари хеш» гувоҳи он аст, ки гузаштагони тоҷику форс ба насли худ ва кӯдакон ботаваҷҷуҳ будаанд ва нисбат ба тақдирӣ ояндаи онҳо бетараф набудаанд.

²⁸⁸ Андарзи марди доно ба писари хеш // Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон) / Мухаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 2. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 222.

²⁸⁹ Диловаров М. Андарзи кӯдакон // Энциклопедияи миллии тоҷик. Ҷ.1. – Душанбе, 2011. – 608.

²⁹⁰ Андарзи марди доно ба писари хеш / Рисолаи рӯзҳо // Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон) / Мухаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 2. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 225-226.

²⁹¹ ²⁹¹ Андарзи марди доно ба писари хеш / Рисолаи рӯзҳо // Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон) / Мухаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 2. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 225-226.

Тоҷикистон пас аз ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ ва ташкил намудани давлати миллӣ роҳи давлати демократӣ, ҳуқукбунёд, дунявӣ ва яғонаро пеш гирифт. Ҳамзамон инсон, ҳуқуқ ва озодии ӯро арзиши олий эълон намуда, аъзои як қатор созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва минтақавӣ гардид.

Эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, чун ҷузъи таркибӣ ва ҷудонопазири ҳуқуқи инсон буда, яке аз масъалаҳои мебошад, ки на танҳо диққати Тоҷикистон, балки ҷомеаи ҷаҳониро ба худ ҷалб намудааст. Кӯдакон қишри аз ҳама осебпазири ҷомеа ба шумор рафта, бештар ба ҳимоя ниёз доранд. Аз ҷумла, дар замони муосир, ки сайёро раҳбарии гурӯҳиву муборизаҳои сиёсӣ фаро гирифтааст, ин табақаи аҳоли бештар ниёз ба дастгириву ҳимоя ва ғамхорӣ пайдо намудаанд. Чуноне ки аз таҳлилҳои боло ба мо айён гардид, тоҷикон ҳанӯз дар аҳди Зардушт кӯдаконро қишри эҳтиёҷманди аҳоли шуморида, нисбатан ғамхорӣ менамуданд, аммо аз ҷи сабаб бошад, ки имрӯз аз дасти гурӯҳҳои ифротгарову террорист ҳазорҳо кӯдакон бо омилҳои сиёсӣ иҷтимоӣ беҳонаву дар, бекасу танҳо мондаву аз гуруснагӣ ба ҳалокат мерасанд. Ҳамарӯза аз дасти гурӯҳҳои ифротгарову террористӣ садҳо кӯдакони бегуноҳ ба ҳалокат расидаву ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ҳоби ғафлат қарор гирифтааст ва дар ин самт қаре муҳим ва самарабахш анҷом намедихад, ки ин метавонад на танҳо ба ояндаи як ё ду миллат, балки ба ояндаи насли инсонӣ хатари ҷиддӣ дошта бошад.

Мақсад аз иброи андешаҳои боло омӯхтани гузашта ва дар амал татбиқи намудани онҳо дар замони муосир махсус меёбад. Зеро аз таҳлилҳои илмӣ маълум мегардад, ки аҷдодони хирадпешаи мо дар роҳи таъмини сулҳу субот, эҳтироми ҳуқуқҳои инсон, ҳимояи онҳо, эҳтиром ба оила, тарбияи дурусти насли солим ва ватандӯст пайваستا талош намудаанд ва онҳоро асоси ҷомеаи инсонӣ арзёбӣ намудаву бо ин амалҳои неки худ аз дигар халқҳои олам тафовут доштанд ва имрӯз низ доранд.

Дар Тоҷикистони муосир кӯдакон қишри осебпазири ҷомеа ҳисобда шуда, баҳри эътироф, риоя ва ҳимояи ҳуқуқи онҳо бо дарназардошти таҷрибаи гузаштагон, дастовардҳои даврони истиқлолият ва таҷрибаи ҷомеаи ҷаҳонӣ қораҳои судманд амалӣ карда мешавад. Масалан, агар имрӯз яке аз роҳҳои ҳимояи ҳуқуқи кӯдакон, бо назардошти таҷрибаи ҷаҳони муосир таъсис намудани ниҳоди Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак²⁹² махсус ёбад, тоҷикон чунин ниҳодро ҳанӯз дар давраи тамаддуни зардуштӣ дар мисоли фариштаи Дрвасп соҳиб буданд. Мавҷуд будани чунин як рамз ё ҳимоятгари ҳуқуқ ва манфиатҳои

²⁹² Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 15-уми март соли 2016 падидаи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак, чун муовини Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон таъсис дода шуд.

кӯдакон бори дигар аз хиради воло, адлофар ва азалии ин мардум гувоҳӣ медиҳад.

Умед аст, ки мо бо омӯзиши таҷрибаи аҷдодони худ дарҳои бастан ҳама мушкилотро кушода, бо дарназардошти шароити муосир ва таҷрибаву дастоварди ҷаҳонӣ дар сатҳи дахлдор онро амалӣ менамоем. Чунончи дар дебочаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шу-дааст: мо «... худро дар назди наслҳои гузашта, имрӯза ва оянда масъул ва вазифадор»²⁹³ шуморидаем. Масъулият ва вазифаи мо дар он зоҳир мегардад, ки аз гузашта биомӯзем, имрӯз онро дар амал татбиқ намоем ва ба фардо миллати ободу озод ва побарҷоро ба мерос гузорем ва ҷомеаи ҷаҳониро бори дигар водор намоем то аз таҷрибаи тоҷикон истифода намояд ва барои оромии ҷомеаи инсонӣ ва ҳимояи ҳуқуқи кӯдак амали шоистаеро анҷом диҳанд.

Баъди омӯзишу тадқиқи ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар тамаддуни зардуштӣ ба хулосаҳои зерин омадан мумкин аст:

1. Дар тамаддуни зардуштӣ ба кӯдакон ҳамчун субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ муносибат мекарданд. Эҳтироми кӯдакон, таълиму тарбияи онҳо дар маркази диққати зардуштиён қарор дошт.

2. Дар ин тамаддун барои муҳофизат, нигоҳубин, тарбия ва тансиҳатии кӯдакон фариштае бо номи Дрвасп (бо номҳои Геуш, Геушташан ё Гаушурван низ вомехӯрад) вучуд доштааст, ки ӯ онҳоро аз ҳар гуна хатарҳо эмин дошта, хангоми зарурат ба табобаташон машғул мешудааст.

3. Қобилияти амалкунии шахсон дар таълимоти зардуштия аз синни понздаҳсолагӣ ба миён меомадааст.

4. Низомии ҳуқуқии зардуштиён чунин ҳуқуқу озодиҳои кӯдакро кафолат дода буд: ҳуқуқ ба ҳаёт, ҳифзи саломатӣ, озодӣ аз зулму ситам, ҳуқуқ ба гирифтани таълиму тарбия; ҳуқуқ ба эҳтироми кӯдакон ва шаъну шарафи онҳо аз ҷониби калонсолон; озодии вичдон ва эътиқоди динӣ; барпо намудани оила (бо розигии худ); ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ (огоҳ будан аз адлу дод ва бедодӣ) ва ғ.

5. Миёни ҳамаи ҳуқуқҳои номбаршуда масъалаи таълиму тарбия аввалиндараҷа махсуб меёфт, ки ин асоси воқеӣ дошт. Ин аст, ки рӯзи махсус бо номи Хвар мавҷуд буд, ки дар ин рӯз падару модар кӯдакони худро ба дабиристон медоданд, то онҳо дабиру фарзона шаванд. Эҳтимол меравад, ки Рӯзи Дониш (1 сентябр), ки аҳолии сайёра фарзанди худро бори аввал ба мактаб мебаранд, аз тамаддуни тоҷикон сарчашма мегирад. Яъне дар сарғаҳи ҳуқуқ ба таҳсили кӯдакон ниёғони тоҷикон меистанд.

²⁹³ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе, 2016. – С. 1.

6. Дар таълимоти зардуштия барои кӯдакон на танҳо ҳуқуқ, балки уҳдадорихои муайяне пешбинӣ шуда буд, чунончи: эҳтироми падару модар, подшоҳон, сардорон ва калонсолон, наозурдани онҳо; даст задан ба амалҳои нек ва даст кашидан аз бад; даст кашидан аз гуноҳ; сипосдор будан; ба хештан ба айбу ҳунар нигаристан; бо дӯстон иттифок будан; аз дурӯғ боз истодан; нахӯрдани савганд; муносибати хуб бо зану фарзанд; даст кашидан аз зино (нарафтан пеши зани руспӣ (фоҳиша) ва ғ.

Боби 11. Ташаккул ва инкишофи институтҳои асосии оилавӣ-хуқуқӣ (никоҳ ва талок) дар давраи ҳуқуқи одатӣ-анъанавӣ ва зардуштӣ

11.1. Ташаккулёбӣ ва рушди институти никоҳ

Муносибатҳои оилавӣ-хуқуқии одамони ибтидоӣ то ташаккул ёфтани институтҳои муайяни ҳуқуқӣ ва қонунӣ гардонидани алоқаҳои ҳамсарон бо тадриҷ, дар якҷанд марҳилаҳои таърихӣ сурат гирифтааст. Пайдоиши эҳсоси зиндагии якҷояи ҷинсҳои нарина ва модинаи насли инсонӣ аз қабри таърихи барбарӣ аз миёни алоқаи ҷинсии номуназзами «промискуитетӣ» алоқаи бетартибонаи бо ҳеҷ меъёр маҳдуднашаванда ва «популиатсионӣ» алоқаи ҷинсии озоди байни наслҳои қавм, убур карда то ба зинаҳои оилаҳои ҳамхуни «эндогамӣ» (алоқаи ҳамхуни байни ҳама аъзоёни як насли болиғи қабил), «пуналуалӣ» (навъи оилаҳои ҳамхуни як қавм, ки алоқа байни фарзандони модар ва ё падар маҳдуд мегардад), оилаҳои дугонаи номустаҳками ғайрииктисодӣ, оилаҳои «патриархалӣ» ва «моногамӣ»²⁹⁴ расиданд, роҳи дуру дарози таърихро паси сар кардааст.

Инсоният дар роҳи расидан ба оилаи муосир даврони таҳаввули алоқаи ҷинсиро дар шаклҳои «популярсия» (алоқаи озоди ҷинсӣ – ҳама бо ҳама) «полиандрия» (бисёршавхарӣ), «полигиния» (бисёрзанӣ) ва «моногамия» (якҷанинагӣ) паси сар карда, табиати оилаҳоро аз ғайрииктисодӣ ба иқтисодӣ табдил дода, шаклгирии оилаҳои иқтисодиро дар мисоли зиндагии «матрилокалӣ» (зиндагӣ дар қавми зан), «патрилокалӣ» (зиндагӣ дар қавми падар) ташкил намуда, зинаи идораи оиларо аз беҳокимиятӣ то ба зинаи модаршоҳию падаршоҳӣ аз сар гузаронидааст. Дар ин хусус ҷандин олимони маъруфи рус ва Ғарб ибрази ақида намудаанд²⁹⁵.

Тибқи маълумоти муаррихон, бостоншиносон ва антропологҳо дар марҳилаҳои аввали ҷамъияти ибтидоӣ нахуст алоқаҳои заношӯӣ дар шакли муносибатҳои табиӣ мардҳо ва занҳо ҳеҷ ягон маҳдудияте на-

²⁹⁴ Морган Л. Г. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации / Льюис Г. Морган. – Л., 1935. – С. 216-276.

²⁹⁵ Ниг.: Першиц А.И. История первобытного общества: учебник / А.И. Першиц, А.Л. Монгайт, В.П. Алексеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1982. – С. 65-66; Кнышенко Ю.В. История первобытного общества / Ю.В. Кнышенко. – Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского университета, 1973. – С. 171; Льюис Г. Морган. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации / Льюис Г. Морган. – Л., 1935. – С. 19; Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф. Энгельс. – М.: Книжный дом «Либроком», 2010. – 240 с; Тард Г. Происхождение семьи и собственности. С прибавлением очерка Л.Е. Оболенского / Г. Тард. – 2-е изд. – М.: ЛКИ, 2007. – 152 с. (пер. с фр.)

дошт²⁹⁶. Дар шароити зиндагии нахустин одамон конунҳои табиат ва промискуитет ҳукмфармо буд, яъне алокаи бемахдуди байни чинсҳо, ки барои ташкили зиндагии якҷоя ягон имконияте фароҳам намеовард. Тавре таърихнигори ҳуқуқ Г. Тард қайд менамояд, «Дар шароити ҷамъияти ибтидоӣ одамон ҳаёт ба сар бурда, дар бораи никоҳ ба маънои ҳозирааш тасаввуроте надоштанд. Алокаи чинсии байни онҳо бо ягон тавр маҳдуд нашуда буд»²⁹⁷.

Бо мурури замон гузариш аз хочагии азхудкунанда ба иқтисоди истеҳсолкунанда, ташаккулёбии нахустин авлодҳо ва қабилаҳо то андозае боиси муназзам гардидани муносибатҳои байни чинсҳо шуд. Сабабҳои асосии ин зухуротро пас аз гузаштани даҳҳо ҳазор сол ба таври дақиқ муайян намудан душвор аст, аз рӯи мулоҳизаҳои антропологҳо ва муаррихон ин ҷо ташкилёбии аввалин оилаҳои иқтисодӣ нақши худро бозидаанд.²⁹⁸ Ҳанӯз Арасту дар асараш «Сиёсат» навишта буд: «Ҳамин тавр, аз ду шакли муносибатҳои зикрффта навъи якуми алоқа – оила ташкил мешавад. Суханҳои Худованд дуруст аст: «Хона, пеш аз ҳама, ин ҳам завҷа ва ҳам барзагов-барзгар аст» (барзагов ба камбизоатон ба ҷои гулом хизмат менамояд). Мутаносибан, алоқае, ки бо роҳи табиӣ барои қонеъ намудани эҳтиёҷоти ҳаррӯза ба вучуд омадааст, оила аст, оид ба аъзоёни ин гуна оила, Харонд чунин мегӯяд, ки онҳо аз як кӯли нон меҳӯрданд, Эпименид Критянин бошад, онҳоро аз як охӯр хӯранда меномад»²⁹⁹. Маълум аст, ки Арасту дар ин ҷо оид ба оилаҳои иқтисодӣ ҳарф мезанад.

Ба ақидаи Ю.Н. Книшенко маъмултарин ва шояд аввалин шакли ташкили алоқаҳои оилавӣ-ҳуқуқӣ ин алоқаҳо ва оилаҳои эндогамӣ ё худ алоқаҳои бо ном хунии хешутаборӣ – «эндогамӣ» ба шумор мерафтанд. Ин намуди никоҳ бар асари як қатор омилҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ бо мурури замон барои пайдоиши никоҳҳои экзогамӣ заминаи асосӣ маҳсуб гардид. Дар доираи никоҳҳои эндогамӣ аз ибтидо номахдудии

²⁹⁶ Ниг.: Льюис Г. Морган. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации / Льюис Г. Морган. Л., 1935. 350с.; Тайлор Э.Б. Первобытная культура / Э.Б. Тайлор. – М., 1989 573с.; Происхождение семьи и собственности. С прибавлением очерка Л.Е. Оболенского / Г. Тард. – 2-е. изд. – М.: ЛКИ, 2007. – 152 с. (пер. с фр.); Першиц, А.И. История первобытного общества: учебник / А.И. Першиц, А.Л. Монгайт, В.П. Алексеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. Школа, 1982. – 223с.; Назаретян А.П. Антропология насилия и культура самоорганизации: Очерки по эволюционно-исторической психологии / А.П. Назаретян. – 3-е изд. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 256 с.; Книшенко Ю.В. История первобытного общества / Ю.В. Книшенко. – Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского университета, 1973. – С. 171.

²⁹⁷ Тард Г. Происхождение семьи и собственности. С прибавлением очерка Л.Е. Оболенского / Г. Тард. – 2-е. изд. – М.: ЛКИ, 2007. – С. 6.

²⁹⁸ Ниг.: Книшенко Ю.В. История первобытного общества / Ю.В. Книшенко. – Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского университета, 1973. 344с.; Хайек Фридрих. Право, законодательство и свобода: современное понимание либеральных принципов справедливости и политики / Хайек Фридрих; пер. с англ. Б. Пинскера и А. Кустаревапод ред. А. Куряева. – Москва – Челябинск: ИРИСЕН, Социум, 2016. – 644 с.

²⁹⁹ Аристотель. Политика. / Аристотель. – М.: Изд-во «Мысль», 1997. – С. 36

алоқаҳои чинсӣ ҳукмфармо буд, вале эҳтимолан бо мурури замон ин чанбаъ низ ба воситаи ҳар гуна эҳсосотҳо ва манфиатҳо ба низом дароварда шуд. Алоқаҳои чинсии давраи промискуитет ва ҳатто никоҳҳои эндогамӣ ҳанӯз ҳам камбудиҳои зиёд ва нишонаҳои табиӣи олами ҳайвонотро дошт. Аз ин рӯ, алоқаҳои чинсии одамонро дар ҷамъияти ибтидоӣ бо алоқаҳои чинсии ҳайвонот муқоиса намудани баъзе муҳаққиқон беасос нест³⁰⁰.

В.П. Алексеев ва А.И. Першитс қайд менамоянд: «Яке аз самтҳои асосии муборизаи сарнаслҳои биологӣ ва иҷтимоӣ дар галаи одамони ибтидоӣ ин муносибатҳои тифлистехсолкунӣ ё муносибатҳои чинсӣ буданд. Ин ҷо майли табиӣ (инстинкт) бояд бо қувваи ҳосса таъсир мерасонд ва бинобар ҳамин бояд зери фишори ниҳоят вазнини ҷамъияти инкишофётаи стода қарор мегирифт»³⁰¹. Дар ҳақиқат, бетартибие, ки дар он давра дар муносибатҳои чинсии байни одамон вучуд дошт, онҳоро дурушту дағал мекард, вале ин маънои ҳайвони асли будани одамонро, ки бо онҳо умумиятҳои зиёдро доштанд, надорад. Яъне инсон бо вучуди умумиятҳои зиёдаш бо олами ҳайвонот тафовутҳои ҷиддиеро аз ибтидо доро буда пай дар пай онҳоро афзоиш дода, то ба ҷудошавии комил расонид.

Тафовути асосӣ ин буд, ки дар алоқаҳои чинсии аввалин одамон раванди батанзимдарории муносибатҳо, ҷараёни ҷудошавии одамон аз дигар олами ҳайвонот сурат мегирифт ва унсури асосии фарқкунандаи ҷараёни мазкур дар баробари дигар унсурҳо, бешубҳа, ин ташаққулёбии оила ва дар ин замина ташкил кардани алоқаҳои нисбатан мураккабтари иҷтимоӣ буд. Натанҳо муносибатҳои инсонӣ барои ташаққул ёфтани оила мусоидат кард, балки ҳуди оила низ дар марҳилаҳои алоҳида, ҳамчун омили муҳимми ҳамзистии нахустодамон, сабабгори рушду тақомули ҳуди инсон чун зухуроти иҷтимоӣ шуд ва барои ташаққулёбии муносибатҳои мураккаби иҷтимоӣ ҳуқуқи шароит фароҳам овард. Дар ибтидо бо пайдо шудани алоқаҳои нахустини устувортар ва никоҳ ҳанӯз оила ба маънои имрӯза пайдо нагашта буд. Зеро никоҳ дар шакли розигии ибтидоӣ байни зану мард алоқаи чинсиро қоим мекард, вале оила дар натиҷаи пайдо шудани ҳуқуқи ўҳдадорӣҳои онҳо, яъне ҳамсарон бо фарзандон ва байни якдигар баъдан пайдо гашт.

Маълум аст, ки муносибатҳои бавучудояндаи байни ҳамсаронро аллакай амалҳои онҳо маҳдуд месохтанд ва танҳо бо доираи муайяни шахсон алоқа кардан иҷозат дода мешуд. Ҳамин тавр зинаи нави

³⁰⁰ Ниг.: Кнышенко Ю.В. История первобытного общества / Ю.В. Кнышенко. – Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского университета, 1973. 344с.; Хайек Фридрих. Право, законодательство и свобода: современное понимание либеральных принципов справедливости и политики / Хайек Фридрих; пер. с англ. Б. Пинскера и А. Кустарева под ред. А. Курыева. – Москва-Челябинск: ИРИСЕН, Социум, 2016. – С. 171-172.

³⁰¹ Алексеев В.А. История первобытного общества / В.А. Алексеев, А.И. Першиц. – М., 1990. – С. 140.

алоқаҳои чинсӣ ташаккул ёфт. Албатта, он вақт никоҳ аслан вучуд на-
дошт, аммо унсурҳои ибтидоии он, ба монанди, розигӣ, мақбул дони-
стан, дилкаш будани шарик, интиҳоби ҳамсар, аллакай намоён буданд.
Дар баробари ин ҳамчунин таҷовузкорӣ низ ҷой дошт, ки дар фарқият
аз олами дигари ҳайвонӣ, онро инсон анҷом дода метавонист. Ҳамин
тавр, никоҳ дар маҷмӯ вучуд надошт, лекин шиддат гирифтани
унсурҳои он ба ташкил шудани шаклҳои нави алоқа мусоидат карданд.

«Оила ин огози ғаёл аст, - навишта буд яке аз муҳаққиқи дунёи
кадим Л. Морган, вай ҳаргиз бетағйир намонда, аз шакли ибтидоӣ ба
шакли олий мегузарад, бо баробари инкишофёбии ҷамъият аз зинаи
ибтидоӣ ба дараҷаи олий гузариш менамояд. Баръакс, низомҳои
хешутаборӣ ғайрифайёланд; танҳо бо гузашти муддати тӯлонӣ онҳо ба
таракқиёте мегузаранд, ки оила кайҳо онро убур кардааст ва танҳо пас
аз он, ки оила аллакай қатъиян тағйир меёбад, хешутаборӣ ба
тағйиротҳои кулӣ майл мекунад»³⁰². Бо мурури замон алоқаҳои
никоҳӣ-оилавӣ аз шаклҳои модаршоҳии ҳамзистии матрилокалӣ ба
шаклҳои падаршоҳӣ бо ҳамзистии патрилокалӣ гузаштаанд, шаклҳои
муносибатҳои никоҳӣ бошанд, аз эндогамӣ ба экзогамӣ табдил ёфтанд.
Одамон тадриҷан аз муносибатҳои заношӯйии одӣ ба бадахлоқона ба
шаклҳои олии ба низом даровардашудаи муносибатҳо рӯ ниҳоданд.
Одобу ахлоқ, одат, анъана ва аз ҳама муҳим алоқаҳои чинсии хешута-
бориро манъ кардани нахустодамон ба инкишоф ёфтани муносибатҳои
оилавӣ суръат бахшида насли инсониро аз бемориҳои зиёди табиӣ ҳифз
намуд. Бо баланд шудани ҳисси тассаввур ва эҳсосоти нахустинсонҳо ва
роҳ ёфтани ҷаҳонбинии асотирӣ ва динӣ ба тафаккури онҳо никоҳ
тадриҷан ҳислати динӣ касб намуда бо манъкунию табугузориҳои
одатӣ унсурҳои ибтидоии ҳукукро дар худ касб мекард.

Вазъият ва мазмун оила дар маҷмӯ минбаъд аз намуд ва шакли
никоҳ вобастагӣ дошт. Муаррихони ҳуқуқ дар хусуси он, ки барои ҷӣ ва
ҷӣ тавр ҳуқуқ ба вучуд омадааст ва ҷӣ сабаби асосии аз як намуд ба на-
муди дигар табдил ёфтани никоҳ гардидааст, андешаҳои гуногун доранд.

Қобили зикр аст, ки вобаста ба пайдоиши никоҳ дар адабиёти
ҳуқуқӣ ва таърихӣ ақида оид ба асоси иқтисодӣ доштани он бартарӣ до-
рад. Масалан, муҳаққиқон исбот менамоянд, ки дар ибтидо никоҳ дар
асосҳои қомилан моддӣ ба вучуд омадааст: як гурӯҳи одамон (ё ин ки як
одам) гурӯҳи дигарро (ё ин ки як одамро) бо ғизо таъмин мекард. Маҳз
ҳамин омил муносибатҳои заношӯиро ба вучуд меовард. Азбаски одамон
гурӯҳ-гурӯҳ зиндагонӣ мекарданд, бинобар ин нафарони бо ғизо таъмин-
кунанда муносибатҳои заношӯиро бо нафароне, ки онҳоро таъмин ме-
карданд, барпо менамуданд. Нафаре, ки дар ин ё он гурӯҳ тавлид шуда
буд, аллакай дар никоҳи дигар кас ё гурӯҳи одамон қарордошта ҳисоб

³⁰²Morgan L.H. Ancient Society / L.H. Morgan. –London, 1877. -P. 435.-32.

мешуд. Дар нитича бародар дар никоҳи хоҳари худ қарор дошта метавонист. Ф. Энгелс дар ин хусус навишта буд: «Оилаи хунии хешутаборӣ – зинаи аввали оила аст. Инҷо гурӯҳҳои никоҳдошта аз рӯи насл ҷудо мешаванд: ҳамаи бобо ва бибиҳо дар ҳудуди оила шавҳар ва занҳои ҳамдигар ҳисоб мешаванд, ба ҳамин тарз фарзандони онҳо низ, яъне падарон ва модарон; мисли ҳамин фарзандони охириҳо доираи сеюми ҳамсарҳои умумиро ташкил менамоянд, фарзандони онҳо бошад, аберагони аввалинҳо – доираи чорумро. Ҳамин тариқ, дар ин шакли оила ҳуқуқ ва уҳдадорӣҳои мутақобилаи зановуӣ (ба маънои ҳозирааш гӯем) байни сарнасл (ачдод) ва наслҳо, байни волидон ва фарзандон ба вучуд намеомад. Бародарон ва хоҳарони айнӣ, фарзандони бародарон, хоҳарон ва бародару хоҳар, ҳамчунин фарзандони амакбача, аммабача, холабача ва фарзандони тағобачаҳо – ҳамаи онҳо байни ҳамдигар бародару хоҳар ҳисоб мешуданд ва дар ҳамин асно барои якдигар шавҳар ва зан ба шумор мерафтанд»³⁰³. Азбаски аъзоёни як оила ва авлод якдигарро бо ғизо таъмин менамуданд, аз ин рӯ онҳо байни худ дар никоҳ қарор доштанд ва маҳз ҳамин сабабгори пайдоиши намуди якуми никоҳ, яъне никоҳи хунии хешутаборӣ гардид. А. Холиқов бар он истинод меоварад, ки дар таърихи инсоният никоҳҳои эндогамӣ хеле васеъ паҳн гардида буд ва ҳатто дар сарчашмаҳои динӣ ҳамин омил тасдиқ гардидааст³⁰⁴. Яъне никоҳи нахустин фарзандони Одам ва Ҳаво байни якдигар ба ҷуз аз эътирофи вучудияти никоҳи эндогамӣ чизе дигаре нест.

Дар давраи тоисломӣ аз рӯи тасдиқи муҳаққиқон³⁰⁵ боз як намуди никоҳ – гурӯҳӣ мавҷуд буд, вақте як нафар дар никоҳи 10-12 нафари дигар қарор дошт. Бештар чунин никоҳ байни хешовандони наздик, яъне байни хоҳар ва бародар, волидайн ва фарзанд баста мешуд. Ин шакли никоҳ аслан дар давраи соҳти авлодӣ ва қабилавӣ вучуд дошт, ки дар он аъзоёни як авлод гӯё дар асоси созиш бо аъзоёни дигар авлод барои алоқа имкон доштанд.

Никоҳи гурӯҳӣ шаклҳои мухталиф дошт:

1) сершавҳарӣ (полиандрия), яъне як зани умумӣ доштани якчанд мард;

2) серзанагӣ (полигамия), яъне дар никоҳи як мард қарор доштани якчанд зан;

3) дар никоҳи як гурӯҳ қарор доштани гурӯҳи дигар³⁰⁶.

Намуди охирини никоҳро муҳаққиқон аввалин маротиба дар ҳаёти сокинони таҳҷоии (аборигенҳои) Австралия ошкор намуданд. Дар ин ҷо

³⁰³ Фридрих Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Фридрих Энгельс. – М., 1980. – С. 39-40.

³⁰⁴ Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. – С. 173.

³⁰⁵ Абдулрахим Фирӯзи Ҳиравӣ. Аниси занони покдоман / Абдулрахим Фирӯзи Ҳиравӣ. – Душанбе: Суннатullo, 2006. – 250 с.; Мирзозода Ф. Аҳкоми сетабоқа ва ҳалола / Ф. Мирзозода. – Душанбе: «Паёми ошно», 2015. 86с.

³⁰⁶ Фридрих Энгельс. Ас. иш. – С. 44-45.

суханҳои Ф. Энгелсро овардан бамаврид аст: «Дар ғанӣ шудани маълумотҳои мо дар бораи никоҳи гурӯҳӣ бештар саҳми миссионери англис Лоример Файсон, ки тӯли солҳои зиёд ин шакли оиларо дар макони классикии он – дар Австралия таҳқиқ карда буд, зиёд аст. Зинаи аз ҳама поёни инкишофро ӯ дар зангиҳои австралиягӣ дар манотиқи Маунт-Гамбири Австралияи Ҷанубӣ ошкор намуд. Дар ин ҷо тамоми қабила ба ду табақаи калон ҷудо шудааст: кроки ва кумите. Алоқаҳои ҷинсӣ дар дохили ҳар яке аз ин табақаҳо қатъиян манъ аст, баръакс, ҳар як марди як табақа аллакай аз лаҳзаи таваллуд шавҳари ҳар як зани дигар табақа ҳисоб мешавад ва баръакс. На ин ки фардҳои ҷудогона, балки қариб гурӯҳ-гурӯҳ, табақа бо табақа дар никоҳи якдигарӣ қарор доштанд»³⁰⁷. Оид ба намудҳои никоҳи гурӯҳӣ чунин гуфтан мумкин аст: мард ва зан (вобаста аз вазъи моддии худ) дар як вақт бо якчанд нафар дар никоҳ қарор дошта метавонистанд. Масалан, агар зани бо зироаткорӣ машғулбуда даромади калон медошт, он гоҳ бисёри мардҳо кӯшиш мекарданд бо ӯ дар никоҳ бошанд ва баръакс, агар мард шикорчӣ ё моҳигири моҳир мебуд, он гоҳ занҳо бо ӯ дар никоҳ зиндагӣ кардан мехостанд.

Муҳаққиқон В.П. Алексеев ва А.И. Першитс ин намуди муносибатҳои никоҳиро матраҳ намуда, қайд менамоянд: «Дар қабилаҳои дорои хоҷагии ибтидоии истехсолкунанда бештар никоҳи полигамия, хусусан «сорорат» (никоҳ бо ду ва зиёда хоҳарон) истифода мешафт, чунки аҳаммияти калон доштани саҳми меҳнати занон дар зироаткорӣ барои мардҳо соҳиби якчанд зан буданро манфиатнок менамуд. Баръакс, дар қабилаҳои шикорчӣ, моҳидорон ва ҷамъкунандаҳои моҳир (дар иқтисодиёти азхудкунанада онҳое, ки аз неъматҳои омодакардаи табиат зиёдтар ғирдоварӣ мекарданд) бештар полиандрия, хусусан левират (никоҳи як зан бо ду ва ё зиёда бародарон) паҳн гашта буд, чунки ин ҷо ғизобадастоварандаи асосӣ мард ба шумор мерафт»³⁰⁸. Табиист, ки бо мурури замон бо баробари фардӣ шудани аъзоёни ҷамоа на ҳама кас метавонист якчанд зан дошта бошад, бинобар ҳамин ин одат вобаста аз имкониятҳои аъзоёни қабила шакл мегирифт. Серзании шохон ва бойҳо ҳатто то ибтидои асри XX давом ёфта аст. Энгелс дар ин бора менависад: «Дар ҳақиқат, серзании як мард, яқинан, натиҷаи ғуломдорӣ буд ва танҳо ба нафароне имконпазир буд, ки мавқеи фавқуллода доштанд. Дар оилаи патриархалии навъи сомигӣ танҳо худӣ патриарх ва афзалтар якчанд писарони ӯ дар серзанагӣ мезистанд, боқимонда бошад, бо як зан бояд қаноат мекарданд. Ин ҳолат то ҳол дар тамоми Шарқ ҳукмфармоист; серзанагӣ ин имтиёзи бойҳо ва аъёнӯ ашрофон махсуб меёбад ва асосан тавассути харидории канизакон

³⁰⁷ Фридрих Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Фридрих Энгельс. – М., 1980. – С. 39-40.

³⁰⁸ Аликсеев В.А. Ас. иш. – С. 140.

(гуломзанҳо) сурат мегирад; аксарияти мардум дар моногамия зиндагӣ мекунад»³⁰⁹.

Дигар аз навъи никоҳ тавре гуфтем ин никоҳи гурӯҳӣ буд. Бояд қайд кард, ки на ҳамаи муҳаққиқон мавҷудияти никоҳи гурӯҳиро дар соҳти ҷамоавӣ-авлодӣ эътироф менамоянд. Масалан, А. Холиқзода ҳеҷ ишорае оиди мавҷудияти никоҳи гурӯҳӣ дар қаламрави Тоҷикистони таърихӣ наменамояд³¹⁰. Вале ба назари мо мавҷуд набудани чунин навъи никоҳ дар таърихи даврони гузаштаи халқи мо асос надорад, зеро гузаштагони мо низ таҳти ҳамон қонуниятҳои умумии шаклгирии муносибатҳои нахустини иҷтимоӣ қарор доштанд, ки он дар дигар минтақаҳо никоҳи умумиро тавлид карда буд. Пас ба ин масъала диққат надодани устод Холиқзода А. шояд дигар асосҳо дошта бошад.

Ба натиҷаҳои тадқиқотҳои антропологҳову муаррихони машхур така намуда, чунин мешуморем, ки муносибатҳои ҳешутаборӣ ва никоҳии одамони ибтидоӣ бар асари якқатор омилҳои сотсио-психикобиологӣ дар марҳилаҳои аввали ташаккулёбиашон шабоҳати зиёд доштанд. Муҳаққиқон Л.Е. Оболенский ва М. Ленан дар хусуси се шакли никоҳ – серзанагӣ, сершавҳарӣ ва якканикоҳӣ³¹¹ сухан ронда, никоҳи гурӯҳиро ёдрас намешаванд, аз ин ҷо маълум мешавад, ки онҳо низ чунин шакли никоҳро эътироф намекарданд.

Ба яке аз занҳои худ махсус зиёдтар таваҷҷуҳ кардани мард сабаби ба вучуд омадани дигар намуди никоҳ, яъне никоҳи ҷуфтҳо мегардад. Ин ҷо ба назари мо пайдо шудани эҳсосот дар шакли муҳаббати ибтидоӣ сурат мегирад. Дар чунин намуди никоҳ мард яке аз занҳои худро зани асосӣ (зани дӯстдошта) ҳисобида, нисбат ба дигар занҳояш бо ӯ бештар наздиктар муносибат менамояд. Бо баробари пайдо шудани никоҳи ҷуфтҳо доираи муносибатҳои оилавӣ-ҳуқуқӣ хеле маҳдуд мешавад. Яке аз унсури қадимаи никоҳи ҷуфтҳо, ки то замони ташкилаҳои давлатӣ ва ҳуқуқи навишташуда маҳфуз ёфт, ин вафодории ҳамсарон буд. Мувофиқи қонунҳои қадима, агар яке аз ҳамсарон бармаҳал вафот мекард, он гоҳ ҳамсари зиндамондари зинда ба зинда ҳамроҳ бо ӯ мегуронданд. Зиёдтар ин ҳолат бо бевазанҳо рӯй меод. Бозёфтҳои сершумори ҳафриётӣ дар қабрҳои қадимаи одамони ибтидоӣ дар қаламрави Россия, Эрон ва дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ тасдиқи ин гуфтаҳост.

Албатта, оилаҳои ҷуфтҳо намудҳо ва шаклҳои гуногун доштанд, ки дар бораи он муҳаққиқ Л.Е. Оболенский менависад: «Дар никоҳи ҷуфтҳо мард ҳуқуқи серзанагӣ ва ҳуқуқи хиёнат кардан ба зани худро нигоҳ медорад, вале аз зан вафодории ҳатмӣ талаб карда мешавад, сарфи назар аз он, ки бекоршавии никоҳ озод ва ба осонӣ сурат меги-

³⁰⁹ Фридрих Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Фридрих Энгельс. – М., 1980. – С. 68.

³¹⁰ Халиков, А.Г. Правовая система зороастризма – С. 173-174.

³¹¹ Тард Г. Ас. иш. – С. 12.

рифт»³¹². Ба назари мо ин замони нусрат гирфитани ҳокимияти падарӣ буд.

Агар то ин вақт фарзанд танҳо модарашро мешинохту медонист, вале акнун ӯ имкони шинохтани падари худро низ пайдо кард. Никоҳи ҷуфтҳо ба оила як ҷузъиёти навро ҷорӣ кард. Назди модари ҳақиқии худ ӯ падари аслии боэътимоди худро мегузошт, ки ҳамзамон, шояд аз дигар «падарҳо»-и ҳозиразамон дида, ҳатто бештар боэътимодтар буд³¹³. Ҳамин, ки волидон фарзанддор шуданд, пеши онҳо уҳдадорихои нав ба вучуд меоянд. Онҳо акнун муваззаф буданд, ки фарзандашонро ҳамроҳ нигоҳубину ғамхорӣ карда, ӯро аз таъсири қувваҳои беруна муҳофизат ва бо ғизо таъмин намоянд. Эҳтимол маҳз аз ҳамин сабаб дар оила тақсими меҳнат ба вучуд омадааст: модар дар хона ба тарбияи фарзанд машғул буд, падар бошад, онҳоро бо ғизо таъмин мекард. Зан хонашин шуда, оҳиста-оҳиста нуфузи худро аз даст медиҳад, ки ин омил барои минбаъд маҳдуд ва поймол гардидани ҳуқуқҳои ӯ асос мегузорад.

Масалан, дар замони давлатдории Портҳо занҳо ҳуқуқи бо шавҳарҳои худ таом хӯрданро надоштанд. Чунин одат дар Рими Қадим таомул шуда буд. Юстиниан менависад, ки ба занҳо бо шавҳарҳои худ хӯроки нисфирӯзӣ хӯрдан ва ё дар байни омма намоён шудан иҷозат дода намешуд³¹⁴. Тадқиқотҳои дар Тоҷикистон гузаронидашуда, хусусан осорҳои таърихӣ дар соҳаи сотсиология ва этнография, аз он далолат менамоянд, ки одамони ибтидоӣ дар қаламрави Тоҷикистони таърихӣ бо дигар одамони ибтидоӣ дар одат ва шаклҳои ҳамзистӣ шабоҳати хеле зиёд доштаанд. Дастхатҳои қадимаи форсӣ Авесто, Вандидод, Қонунномаи Сосониён як қатор муқаррароту қоидаҳоеро дар бар гирифтаанд, ки аз мавҷудияти никоҳи эндогамӣ ва экзогамӣ дар байни аҷдодони тоҷик дарак медиҳанд. Тавассути никоҳи ҷуфтҳо инсоният ба моногамия (якканикоҳӣ) гузаштааст. Дар ин бора Энгелс менависад: «Танҳо пас аз он, ки гузариш ба никоҳи ҷуфтҳо аз тарафи занҳо анҷом дода шуд, мардҳо моногамияи қатъиро ҷорӣ карда тавонистанд, - албатта, танҳо барои зан»³¹⁵.

Маҳз бо инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ тадричан намуди дигари никоҳ – моногамия (якканикоҳӣ) ба вучуд омадааст. Сабаби пайдоиши моногамия моликият буд, дар низоми моногамия мард метавонист оиларо идора ва фарзандҳои худро, ки ворисони бевоситаи моликияти падар мегардиданд, муайян намояд. Муҳимтарин тафовути никоҳи моногамӣ аз никоҳи ҷуфтҳо ин буд, ки дар никоҳи моногамӣ (якканикоҳӣ) оила бештар устувортар мегардад. Қолиби диққат ин буд, ки чунин никоҳро танҳо як тараф – мард бекор карда метавонист. Мо-

³¹² Тард Г. Ас. иш. – С. 22.

³¹³ Фридрих Энгельс. Ас. иш. – С. 61.

³¹⁴ Малькольм Колледж. Парфяне / Малькольм Колледж. – М.: Центрполиграф, 2004. – С. 83.

³¹⁵ Фридрих Энгельс. Ас. иш. – С. 59.

ногамия (якканикоҳӣ) на ин ки дар асоси созиши байни мард ва зан ва ё муҳаббати байни онҳо, балки дар натиҷаи мутеъгардонии як чинс (зан) ба чинси дигар (мрд) ба вучуд меояд. Масалан, Ф. Энгелс менависад: «Ҳамин тавр, якканикоҳӣ дар таърих ба сифати иттифоқи ба созиш асосёфтаи байни мард ва зан ё ин ки камтар аз ин ба сифати шакли олии ин иттифоқ ба миён наомадааст. Баръакс, он ҳамчун тобеъкунии як чинс ба чинси дигар, ҳамчун пойдоршавии нобаробарии байни чинсҳо, ки то кунун ба тамоми таърихи гузаштаи муқобилати байни чинсҳо маълум набуд, ба вучуд омадааст»³¹⁶.

Маълум аст, ки ин ҷо сухан дар бораи марҳилаи ибтидоии муносибатҳои патриархалӣ меравад, ки дар он «патерфамилиас» сарвари хонадон мебошад. Қайд кардан зарур аст, ки якканикоҳии (моногамия) падаршоҳӣ мазмуни пештараи худро бо мурури замон тағйир медиҳад. Вале бо вучуди он нишонаҳои хосаи он дар таърихи ҳуқуқи халқи мо аз марҳилаҳои ҳуқуқии ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ гузашта, то замони мо ҳам омада расидаанд. Баъзан чунин кӯҳнафикрӣ дар замони мо ҳам вомерӯрад. Аммо қонунгузории муосир якканикоҳиро муқаррар намудааст, ки бояд ба муҳаббат ва озодии интиҳоб асос ёбад. Дар тӯли таърихи дуру дарози худ инсоният шаклҳо ва намудҳои муталифи никоҳро «аз сар гузаронидааст», ки онҳо аз якдигар тафовутҳои ҷиддӣ доштанд ва муҳаққиқон ҷиҳати рӯшноии паҳлӯҳои он дар борашон зиёд навиштаанд: «Таърихи ҳуқуқи оилавӣ аз замони қадим намудҳо ва шаклҳои мухталифи никоҳро медонад, ки вобаста аз ҷанбаҳои гуногуни муносибатҳои оилавӣ-ҳуқуқӣ аз ҳамдигар фарқ менамоянд»³¹⁷.

Бо баробари ба вучуд омадани аввалин ташкилаҳои давлатӣ дар манотиқи Тоҷикистони таърихӣ ва пайдоиши зардуштия муносибатҳои никоҳӣ минбаъд аз паҳлӯҳои нави ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ баҳо дода мешаванд. Дар марҳилаи зардуштия муносибатҳои муҳимтарини ҷамъиятию давлатӣ тавассути таълимоту меъёрҳои динӣ ба танзим дароварда мешуданд ва ин дар мадди аввал ба муносибатҳои оилавӣ-никоҳӣ низ дахл дошт. Никоҳ ҳамчун иттифоқи байни мард ва зан эътироф гардида, ба он мазмуни динӣ бахшида мешуд. Никоҳ пеш аз ҳама ҷун воситаи тасаллодиҳии рӯҳияи ҳар як инсон, амали хайр ва ҳамчун воситаи кӯмак ба Аҳурамаздо дар иҷрои вазифаҳои ҳудовандиаш арзёбӣ карда мешуд³¹⁸. Зардуштияи классикӣ ба никоҳ эътибори хоса дода, ҳамчун асоси озодии инкишофи ҷамъияти инсонӣ ҳатмияти никоҳро ба таври императивӣ муқаррар намекард, лекин ба ҳар сурат ашхоси оиладор ҳамеша нисбат ба мучаррад мавқеи имтиёзнок дошт. Чанде баъдтар

³¹⁶ Фридрих Энгельс. Ҳамон ҷо. – С. 73.

³¹⁷ Халиков, А.Г. Правовая система зороастризма. – С. 173.

³¹⁸ Алӣ Акбари Мазохирӣ. Хонавода-и Ирон-и пеш аз ислом / Алӣ Акбари Мазохирӣ / пер. с француз.на перс. Абдулло Таваккал. –Техрон: «Қатра», 1373х. – С. 33.

Анушервон аҳаммияти иҷтимоии никоҳро хуб дарк карда, дар давраи ҳукмронии хеш онро барои ҳама ҳатмӣ эълон намуд³¹⁹. Мувофиқи анъана барои бастанӣ никоҳ вақти муайян ҷудо шуда буд ва маросими никоҳро бошад, намояндаи дин, яъне коҳин анҷом меод. Коҳин дуои никоҳро қироат намуда, барои издивоҷқунандагон аз Худованд дарозмӯӣ, хушбахтӣ ва фарзандонро талаб мекард³²⁰.

Дар замони давлатдорӣ Сосониён шоҳон, ҳамчун намояндаи Аҳура Маздо дар рӯи замин, дар бастанӣ никоҳи байни одамон мусоидат мекарданд. Давлат ҳамасола камбағалдухтарҳоро ба шавҳар меод ва барои духтарон ва ҷавонписарони оилаҳои камбизоат тӯйҳо барпо менамуд ва ба онҳо ҷиҳози хонаро тухфа мекард. Хусрави Анушервон ҳамаи духтарҳои камбизоат ва бепарасторо аз ҳисоби давлат ба шавҳар меод³²¹, ба аҳолии камбағал ба қадри имкон кӯмак мерасонд. Дар давраи ҳукмронии ӯ ашҳоси маризе, ки қобилияти алоқаи ҷинсӣ қардан надоштанд, аз ҳукуки бастанӣ ақди никоҳ маҳрум буданд.

Дар китоби Авесто – сарчашмаи асосии зардуштия ба проблемаи никоҳ ва оила таваҷҷуҳи хосса зоҳир карда мешуд. Дар Ясно гати 53, сатрҳои 3-5 гуфта мешавад: «Эй Пуричистаи Спитмонӣ, Маздо туро ба касе тухфа менамояд, ки ба Маниши Нек ва Аша вафодор аст! Хирадмандона фикр намо ва дар сурати розӣ шудан, бо суҳанҳоят тасдиқ бикун»³²². Ин суҳанҳо чунин маъно доранд: 1) мувофиқи низоми ҳукуки зардуштия номзодии домодро падар пешниҳод мекард; 2) хангоми пешниҳодкунии номзодии домод Маздо ба духтар ишора менамояд, ки ӯ (яъне домодшаванда) яке аз пайравони зардуштия аст, яъне домодшаванда ва арӯс бояд пайравони як дин бошанд; 3) гирифтани розигии духтар барои бастанӣ никоҳ. Мувофиқи анъанаҳои низомҳои динӣ-ҳукукӣ гуфтаҳо ва амалҳои паёмбарҳо сарчашмаи ҳукук эътироф мешуданд ва ҳамаи пайравони дини зардуштия муқаррароти паёмбар Зардуштро, ки ҳудаш духтарашро ба шавҳар дода буд, бояд риоя мекарданд. Никоҳ яке аз муҳимтарин маросимҳои динӣ маҳсуб меёфт, аз ин рӯ барои ҳамзистии ғайриқонунӣ ҷазои вазнин татбиқ карда мешуд. Зимнан қонун барои занҳое, ки дар натиҷаи чунин ҳамзистӣ кӯдак таваллуд мекарданд, ҷазо муқаррар наменамуд, вале падари тифли наводро уҳдадор месохт, ки тифл ва модари ӯро нигоҳубин намояд³²³.

Муҳаққиқ Муҳаммад Рашшод хусусиятҳои ҳукуки қадимаи оилавии зардуштияро тавсиф намуда, қайд менамояд: «Ҷавондухтар ва

³¹⁹ Халиков А.Г. Семейное право зороастризма. – Душанбе: «Сарбоз», 2003. – С. 6.

³²⁰ Осипов А.М. Брачное право Древнего Востока / А.М. Осипов. – 2-е. изд. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – С. 176.

³²¹ Али Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 35

³²² Авеста. Древнейшая писаная жемчужина древнего Ирана / Пер. на перс.яз. и комм. Хашима Рази. – Тегеран, 1379х. – С. 146.

³²³ Осипов А.М. Ас. иш. – С. 72-73.

чавонписар дар бастани никоҳ пурра ба интиҳоби падар тобеъ буданд. Махсусан чавондухтарон, онҳо танҳо бо нафароне, ки падар интиҳоб намудааст, ақди никоҳ баста метавонистанд. Агар духтар зидди иродаи падар ба шавҳар мебаромад, он гоҳ ӯ «худсарзан» дониста шуда, аз ҳуқуқи меросгирӣ маҳрум мегашт ва дар хонаи худ ҳаргиз чун «подшоҳзан» (яъне зани комилҳуқуқ) ҳисоб карда намешуд³²⁴. Дар воқеъ, фарзандон, алаҳхусус духтарҳо, дар давраи зардуштия дар бисёр мавридҳо тобеи падар буданд. Аммо падар наметавонист бидуни ризояти духтараш ӯро ба шавҳар диҳад, ҳуқуқи розигӣ ба никоҳро танҳо духтар дошт. Дар давраи Сосониён никоҳи бо роҳи зӯрӣ басташуда низ ҳамчун гуноҳи азим ва хиёнат ҳисоб мешуд. Падар ва модар домодшавандаро интиҳоб намуда, ба духтари худ пешниҳод мекарданд, лекин духтари онҳо ҳуқуқ дошт ба шавҳар баромаданро рад намояд ва падар ҳам наметавонист барои ин амалаш ӯро ҷазо диҳад, аз ҷумла ӯро аз лиҳози иқтисодӣ маҳдуд созад³²⁵.

Аммо, ҷолибтар ин аст, ки падар ҳуқуқ дошт бе розигии духтараш ӯро барои парасторӣ ба шахси дигар диҳад³²⁶. Ба андешаи М. Рашшод, духтар ба ҳар сурате пурра тобеи падар буд ва наметавонист барои бастани никоҳ розигии худро надихад. Дар навбати худ А. Мазохирӣ дар рисолаи худ «Хонаводаи Иронӣ дар рӯзгори пеш аз ислом» исроркорона фикри тамоман муқобилро иброз медорад. Ба ақидаи мо вақте духтар танҳо аз рӯи интиҳоби падар бояд ба шавҳар мебаромад, дар ин сурат ризояти ӯ ҳислати сирф рӯякӣ дошт. Аммо, агар амали Зардушт, чун сарчашмаи ҳуқуқ, ҳамаи падаронро маҷбур мекард, ки онҳо пеш аз бастани никоҳ ҳатман розигии духтарашонро гиранд, он гоҳ дар чунин ҳолат тобеият ба падар ҳама гуна мазмунашро гум мекард ва падар нақши миёнарав ё вакилро иҷро мекард. Зимни маросими никоҳ падар, чун намояндаи оила, барои бастани никоҳ розигӣ медод, вале дар баробари ин ӯ уҳдадор буд, ки қаблан ризояти ҳуди никоҳшавандаҳоро бигирад. Чунончи А.М. Осипов маросими ақди никоҳро чунин тавсиф медиҳад: «Сипас ӯ (мубад) чизе монанд ба шартнома ро меҳонд ва ба падар ё намояндаи нисбатан калонсол бо савол муроҷиат мекард: оё ӯ барои никоҳ розигиашро медиҳад? Пас аз гирифтани ҷавоби мусбӣи падар ё намояндаи калонтари издивоҷкунандагон, аз рӯи тарҷумаи Аквентил, ҷавоби бо ибораҳои «Ман розиям», «Ман инро меҳоҳам» падари арӯс ба домодшавандаи худ 2000 динори нишопурӣ месупурд»³²⁷.

А.Ғ. Холиқов тағйиротҳои минбаъдаро, ки ба озодии занҳо ва ҳолатҳои алоҳидаи маҳдудиятҳои ҳозираи ҳуқуқ ва озодиҳои онҳо дахл

³²⁴ Мухаммад Рашшод. Фалсафа аз оғози таърих / Мухаммад Рашшод. – Душанбе: Ирфон, 1990. – Ҷ.1-2. – С. 115.

³²⁵ Алӣ Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 77.

³²⁶ Алӣ Акбари Мазохирӣ. Ҳамон ҷо. – С. 50-67.

³²⁷ Осипов А.М. Ас. иш. – С. 176.

доранд, ба инобат гирифта, бо чунин суол мулоҳизаронӣ менамояд: агар Авесто қадимтарин сарчашмаи ҳуқуқии хаттӣ бошад ва дар он оиди озодии бастанӣ никоҳ гуфта шавад, он гоҳ дар Тоҷикистони имрӯза дар чунин воқеаҳои муҳими ҳаёти поймолкунии ҳуқуқҳои занҳо аз кучо омадааст?³²⁸ Зимнан худаш ба ин савол ин тавр ҷавоб мебаронад: маҳдудгардии минбаъдаи ҳуқуқҳои занҳо ва дағалона поймол кардани кадрӯ манзалати онҳо ин оқибати ба ҳам якҷояшавии анъанаи маҳаллии оилавӣ-ҳуқуқӣ бо меъёрҳои оилавӣ-ҳуқуқии истилогарон, қabilaҳои кӯчманчӣ ва дарки нодурусти маданияти ҳуқуқи исломӣ мебошад, зеро ислом дар асл ва воқеияти худ ҳуқуқи манфиатҳои занонро дар сатҳи хеле баланд ҳифз намудааст. Ва мо низ бо ин нуқтаи назар қомилан розӣ ҳастем.

Вакте муҳаққиқони эронӣ ё ин ки ҳуқуқшиносони ҳозира дар бораи ҳуқуқҳои занҳо дар бастанӣ никоҳ ва муҳимияти иродаи изҳоркунии онҳо дар вақти маросими ақди никоҳ мулоҳизаронӣ мекунанд, ин ҳолатро ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам амалӣ асоснок менамоянд. Ба ақидаи мо нуқтаи назари Мазохирӣ оиди озодии изҳоркунии ирода аз ҷониби зан ҳангоми бастанӣ никоҳ ба ҳақиқат наздиктар аст, чунки Авесто, ҳамчун сарчашмаи асосии дини зардуштия, розигии духтарро пешбинӣ кардааст. Роҷеъ ба ин масъала А.Ғ. Холиқзода дуруст қайд менамояд: «Барои арӯс фароҳам овардани имконияти додани розигии худ ва ё изҳори иродаи худ – далели он аст, ки зардуштия ҳанӯз дар марҳилаҳои аввал озодӣ ва розигии занҳоро дар бастанӣ никоҳ эътироф кардааст»³²⁹.

Дар замони ҳукмронии Сосониён ҷавонон ҳуқуқ ба интиҳоби арӯсро доштанд, аммо ин ҳуқуқ дар доираи табақаи худ маҳдуд шуда буд, чунки дар давраи Сосониён яке аз шартҳои бастанӣ никоҳ ин ба ҳамон як табақа тааллуқ доштани издивоҷкунандагон буд. Аҳли дини он давра чунин меҳисобид, ки агар писарони табақаи болоӣ бо духтаракҳои табақаи поёинӣ ақди никоҳ бибанданд, он вақт ин оқибатҳои бадро ба бор меоварад ва ба мавқеи онҳо дар ҷамъият таъсири манфӣ мерасонад³³⁰.

Маорифпарвари асри XIX Абдурауфи Фитрат дар асари худ «Оила ва мушкилотҳои он» қайд намуда буд: «Мард ҳангоми интиҳоб бояд ба боигарӣ, табақа, зебӣ ва диндорӣ ҳамсари ояндаи худ аҳамият бидиҳад»³³¹. Аммо набояд чунин ҳисобида шавад, ки чунин муқаррарот, ҳам эътирофи боигарӣ ва ҳам мансубият ба табақаи муайян, ҳамчун нишонаи интиҳоби арӯс, гӯё танҳо идомаи ғояҳои зардуштия бошад.

³²⁸ Ҳаликов А.Ғ. Семейное право зороастризма. – С. 8.

³²⁹ Ҳаликов А.Ғ. Семейное право зороастризма. – С. 8.

³³⁰ Алӣ Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 48.

³³¹ Табаров С. Оила ва вазифаҳои хонадорӣ аз назари Абдурауфи Фитрат. Душанбе: Диловар, 2003. – С. 25.

Ҳамин гуна талаботҳо дар ислом низ мавҷуд буданд, аммо каме фарқиятҳо доштанд: ислом аз нигоҳи назариявӣ никоҳи байни ашхоси табақаҳои гуногунро манъ накардааст, вале ба ҳар сураат бастанӣ никоҳро дар дохили як табақа бехтар мешуморад. Ба андешаи маориф-парвари исломӣ Унсурулмаолии Кайковус Ҳангоми интиҳоби зан ба паҳлӯҳои динӣ-ахлоқии ин масъала таваҷҷуҳ кардан зарур аст. Ҳамин тавр, дар вақти интиҳоби арӯс ӯ ба писари худ тавсия медиҳад: «Аммо, чун зан кунӣ, талаби моли зан макун ва талабгори ғояти некӯии зан мабош, ки бо сабаби некӯӣ маъшуқа гиранд. Зан бояд, ки покиза ва покдин ва қадбону ва дӯстдори шӯй ва шармноку порсо ва кӯтоҳдасту кӯтоҳзабон ва чизнигоҳдоранда бошад...»³³². Қайд кардан лозим аст, ки маҳдудиятҳо натавонанд табақаҳоро фаро мегирифтанд. Масалан, агар духтар ягона духтари оила мебуд, онгоҳ ӯ дар ҳуқуқҳояш маҳдуд буд. Ӯ ҳуқуқ дошт ҳамсари ояндаи худро танҳо аз зумраи хешу ақрабони худ интиҳоб намояд. Мазохирӣ менависад: «Дар ҳолати ягона духтари оила будани ҷавондухтар, ӯ дар интиҳоби ҳамсари ояндаи худ озодии камтар дошт. То ки арвоҳи гузаштагон ором бошад, ӯ уҳдадор буд, ки ба хешованди худ, масалан, ба писарамак ва ё писари амакбача ба шавҳар барояд»³³³. Агар аз нигоҳи назариявӣ чунин никоҳ аз талаботҳои динӣ бармеомад, онгоҳ дар амал чунин ҳалли масъала ба мақсади идома додани сулола, ҳифзи хонадон ва аз ҳама муҳим баҳри муҳофизат намудани молу мулки аъзоёни оила равона шуда буд.

Сатри 4 гати 53-и Авесто муқаррар менамояд: «Ман ӯро интиҳоб менамоям, чунки ӯ барои ҳамсафон ва хешовандон чун сарвар ва падар ҳисоб мешавад. Ман, ҳамчун зани ашаван, ӯро дӯст хоҳам дошт ва қадру манзалати ӯро ба ҷо хоҳам овард. Ахура Маздо дар ин қор амалҳои некро бароям меомӯзад»³³⁴. А.Ғ. Холиқзода ин сатрҳоро тафсир намуда, қайд менамояд, ки муҳаққиқони Авесто ин сатрҳоро гуногун тарҷума ва дарк кардаанд. Аз нуқтаи назари як гурӯҳи муҳаққиқон ин ибораҳо мутааллиқи Пуричистаанд. Пури Довуд ва Ҳошим Розӣ бошанд, бар он ақидаанд, ки муаллифи ин сатрҳо домоди Зардушт – Ҷомосп аст. Онҳо ақидаи худро ба воситаи сатрҳои Динкард асоснок менамоянд, ки дар он барои маънидод кардани ин сатрҳо гуфтаҳои Ҷомосп оварда шудаанд; «Дар ҳақиқат динеро, ки дар он мардҳо ва занҳо – ҳама дар назди падарон ва ҳокимон баробаранд, дӯст медорам ва қабулаш дорам».

Аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ҳар ду ақида асоси меъёрӣ доранд, лекин якумин боэътимодтар менамояд, яъне ин суҳанҳоро Пуричиста гуфта-

³³² Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома / Унсурулмаолии Кайковус. – Душанбе: «Маориф ва фарҳанг». 2007. – С. 91.

³³³ Алӣ Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 48.

³³⁴ Авесто: Кухантарин сурудаҳои Эрони бостон / Гузориш ва пажӯҳиши Ҷалили Дӯстхоҳ. – Душанбе: Қонуният, 2001. – С. 96.

аст, чунки дар сатри қаблӣ Зардушт ба духтари хурдиаш мурочиат кардааст ва маҳз ӯ ба саволи Зардушт посух додааст³³⁵. Ба андешаи мо ин суҳанҳо ба Ҷомосп тааллуқ доранд. Ин ақидаро, тавре аллакай ёдрас гардид, Пури Довуд ва Ҳошим Розӣ иброз доштаанд ва ба он чандин далелҳо меоранд. Гузашта аз ин пас аз хондани ибораҳои «Ахура Маздо дар ин кор амалҳои некро бароям меомӯзад» хулоса кардан мумкин аст, ки ин суҳанҳои нафарест, ки ин динро акнун қабул менамояд. Аз сабаби он ки Пуричиста аз ибтидо пайрави дини мазкур буд, аз ин рӯ Пури Довуд, Ҳошим Разӣ, А.Ғ. Холиқзода ва дигарон хулоса кардаанд, ки ин гуфтор мутааллиқи Ҷомосп аст. Албатта, мо рад намекунем, ки Пуричиста ҳам дар вақти маросими ақди никоҳ ҳамин гуна суҳанҳои вафодорӣ талаффуз карда метавонист.

Мувофиқи таълимоти дини зардуштӣ барои бастанӣ ақди никоҳ тарафҳо ҳатман бояд пайравони як дин, яъне дини зардуштӣ бошанд, махсусан вақте ки яке аз тарафҳо аллакай ба Ахура Маздо эътиқод дорад.

Тибқи таълимоти зардуштия танҳо сардори оила ҳуқуқи ба шавҳар додани духтарро дошт. Ин падар ва дар ҳолати набудани ӯ фарзанди калонии падар буд, вале агар ин ҳам намебуд, онгоҳ ин уҳдадориро шахсе иҷро менамуд, ки падар ӯро ивазкунандаи худ таъйин кардааст ва ё нафаре, ки ба ӯ додгустари зардуштӣ ин корро боварӣ кардааст. Касе, ки духтарро ба шавҳар меод, инро ӯ зидди иродаи духтар карда наме-тавонист, духтар ҳуқуқ дошт интиҳоби сардори оиларо рад намояд ва бо ҳар касе, ки ҳудаи меҳост, издивоҷ кунад.

Мувофиқи ақидаи А. Мазохирӣ ҳангоми бастанӣ ақди никоҳ аз издивоҷкунандагон бояд 7 маротиба розигии онҳо барои бастанӣ никоҳ пурсида мешуд (аввал аз писар, сипас аз духтар)³³⁶. Бинобар он ки итоаткорӣ ба волидон дар ҳар давраи замон талаб карда мешуд, аз ин рӯ дар интиҳоби ҳамсари оянда ҷавонон (ҳамсарон) бо волидони худ ҳамфикр буданд. Эҳтимол барои ҳамин ҳам дар ҷараёни издивоҷ аввал розигии волидон талаб карда мешуд, сониян ҷавонон. Қайд кардан зарур аст, ки барои бастанӣ никоҳ (ҷакар) бо каниз розигии сардори оила талаб карда намешуд, чунки каниз барои шавҳари худ ҳамсари воқеӣ ҳисоб намешуд. Аз нуқтаи назари намоёндогони дини зардуштӣ, танҳо дар ҳамин дунё онҳо зиндагӣ мекарданд, қисми фарзандони аз онҳо та-валлудшуда ба ҳамсари аввалаи ӯ тааллуқ доштанд. Дар ин намунаи никоҳ зан наметавонист сардори оиларо иваз намояд, вале ҳангоми ба-станӣ никоҳе чун подшоҳзан гирифтани розигии сардори оила зарур шу-морида мешуд, сарфи назар аз он, ки аъзои оила ба дигар оила ба сифа-ти арӯс мерафт ё ҳамчун духтархонд.

³³⁵ Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. – С. 155.

³³⁶ Али Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 54.

Дар сатри 5 гатаи 53-и Ясно гуфта мешавад: «Эй ҷавононе, ки нияти издивоч доред, шумо низ (Пуричиста ва Ҷомосп дар назар дошта мешавад) ба дини худ содик бошед ва амалҳои нек анҷом диҳед...»³³⁷.

Меёри мазкур хислати тарғиботӣ дорад. Зардушт аз фурсат истифода карда, риоя кардани талаботҳои оини зардуштиро амр намудааст ва аз сабаби он ки никоҳ яке аз талаботҳои ин дин буд, аз ин хотир бас-тани он амали хайр махсуб меёфт. Хусусияти хоси ин меёр ин аст, ки ба ҳайси субъект дар ин ҷо одамон баромад менамоянд ва худ меёр бо-шад, ба фардҳои мушаххас нигаронида шудааст. Профессор А.Ғ. Холиқзода қайд менамояд, ки меёрҳои ҳуқуқи Авесто аз рӯи прин-сипи қонунҷодкунӣ меёрҳои якранг нестанд. Дар як ҳолат онҳо аз но-ми Ахура Маздо муқаррар мешаванд, дар ҳолатҳои дигар бошад, Зар-душт бо саволҳо ба дигар ҳудоҳо муроҷиат карда, барои ҳалли онҳо дастурҳои ҳуқуқӣ мегирад. Ҳамин тавр, гуфтаҳо ва дастурҳои Зардушт дар ҳар ҳолати мушаххаси ҳуқуқӣ сарчашмаи ҳуқуқӣ мегарданд³³⁸.

Дини зардуштӣ бастанӣ никоҳҳои муваққатино манъ накардааст, вале мардҳои табақаи болоӣ, ки занҳои сершумор доштанд, аз ин ҳуқуқ бархурдор набуданд. Ин ҳуқуқро касе доро буд, ки як зан дошт. Сабаби бавучудоии чунин никоҳро олимони ҳар хел маънидод менамоянд. Ба ақидаи як гурӯҳ чунин никоҳ бо мақсаде баста мешуд, ки дар дунёи охи-рат пули Чинвот барои мард кушода шавад (Холиқзода А.Ғ, Периха-нян А.Ғ.). Муҳаққиқони дигар чунин мешуморанд, ки пас аз марги зан шавҳар аз байни ҳешовандон барои худ зани дигар меҷуст ва мақсади он тарбияи фарзандон буд, дар бештари мавридҳо никоҳи сорорат дар ҳамин ҳолат шакли дигарро касб мекард, яъне никоҳ бо хоҳари зан пас аз марги зан сурат мегирифт. Зани кӯдакдор ҳуқуқи бастанӣ никоҳи муваққатино надошт, зеро ӯ бояд ба тарбияи фарзандони худ машғул мешуд (Мазохирӣ А.).

Ғайр аз ин, тибқи таълимоти зардуштия ҳамчунин никоҳи байни нафарони табақаҳои болоӣ ва поёнии низ манъ шуда буд. Ҳамчунин бо занҳое, ки ошкоро ба ҷодугарӣ машғул буданд, никоҳ баста намешуд. Агар зани шавҳардор ба ҷодугарӣ машғул мешуд, онгоҳ никоҳи ӯ бо шавҳараш қатъшуда ҳисоб меёфт.

Яке аз масъалаҳои аз қадим баҳснок ин масъалаи бастанӣ никоҳи байни ҳешовандони наздик ба шумор меравад. Он аз ҳар гуна нуқтаи назар баррасӣ шуда, ҳамзамон сабабҳои чунин манъкунӣ низ исбот ме-шавад. Масъалаи мазкур ҳамчун одати қадима то ҳанӯз дар байни мар-думи тоҷик мушкилиҳои худро доро аст. Чунончи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кардаанд: «Дар миёни ҷавонон ҳолати

³³⁷ Авесто: Кухантарин сурудаҳои Эрони бостон / Гузориш ва пажӯҳиши Ҷалили Дӯстхоҳ. – С. 96.

³³⁸ Халиков А.Ғ. Семейное право зороастризма. – С. 10.

никоҳи хешовандони наздик низ зиёд шуда, боиси таваллуди кӯдакони маъюб гардида истодааст.

Имрӯз дар каламрави кишвар қариб 13 ҳазор нафар кӯдакону наврасони маъюби то 18-сола аз ҷониби давлат нигоҳубин карда мешаванд.

Бештари ин кӯдакон маъюби модарзод буда, аз никоҳи хешовандӣ, инчунин аз волидайнӣ гирифтори нашъамандӣ ба дунё омадаанд»³³⁹.

Зимнан ин намуди никоҳ аз қадимулайём дар ҳар гуна халқиятҳо мавҷудият дошт. Дар миёни пайравони дини зардуштӣ бастанӣ никоҳи байни хешовандони наздик зухуроти маъмул буд. Ҳамчунин оид ба оқибатҳои ҷунин никоҳҳо андешаҳои мухталиф ҷой доранд. Тибби муосир ин намуди никоҳро иҷозат намедихад. Ислом низ ин анъанаро (анъанаи эндогамия) зухуроти ғайримуқаррарӣ ҳисобида, онро манъ кардааст. Вале олимоне низ ҳастанд, ки дар ҷунин никоҳ ҳеҷ гуна хатаре намебинанд. Артур Томсон менависад: «Мувофиқи маълумотҳои дастрасшудаи мо чизе собит намесозад, ки никоҳи байни хешовандони наздики ҳамхун амали хатарнок ва бад аст»³⁴⁰. Тавре мо мебинем, никоҳи анъанавӣ, ки бо мурури замон аз шакли эндогамӣ ҷудо шуда дар паҳноӣ никоҳи экзогамия унсурҳои хешутабориро дар масири таърих ҳифз намуда буд дар замони нав бо мушкилиҳои нави биологӣ рӯ ба рӯ шуд. Илми тиб дар асосҳои ақлӣ ва мантиқӣ собит менамояд, ки никоҳи хешутаборӣ ба саломатии тифл зарар дорад. Аз ин хотир мо таъсири илм аз ҷумла илми тибро ба одат ва анъанаи шаклгирии никоҳ эҳсос менамоем. Фикр мекунам, ки ин масъала дар ҷунин партав ҷиддӣ намудор шуда ба тағйирпазирии нисбии ҳолати никоҳи хешутаборӣ таъсир хоҳад расонд. Маҳз бо ҳамин хотир тағйирот ба қонунгузориҳои оила ворид карда шуд.

Дар замони зардуштия тавре мо мебинем ҳодисаи никоҳи эндогамӣ дар шаклҳои ниҳой одати муқаррарӣ буд, ҳам аксарияти қаҳрамонҳои афсонавӣ ва ҳам қаҳрамонҳои воқеӣ маҳз ҷунин намуди никоҳро тарғиб кардаанд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷунин намуди никоҳро онҳо аз дигар навъи никоҳ афзалтар медонистанд. Бархе аз намояндагони дини зардуштия бар он ақида буданд, ки никоҳи байни хешовандони наздик аз беҳтарин никоҳҳост. Берунӣ ва Шаҳристонӣ дар бораи Биофариди Рофазӣ ҷунин менависанд: «Ӯ ба пайравони худ ёдрас кард, ки никоҳи бо модар, хоҳар, духтари худ, духтари бародару хоҳар аз дигар никоҳҳо дида афзалтар аст»³⁴¹.

Балғамӣ, яке аз вазирони давлати Сомониён, дар бораи Маздак ва мазҳаби ӯ навишта буд: «Ӯ мазҳаби нав наовард, ...пайрави таълимоти

³³⁹ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, 23 январи соли 2015.

³⁴⁰ Алий Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 117.

³⁴¹ Алий Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 126.

Маздо буд ва ...никоҳ бо модар ва хоҳарро иҷозат меод»³⁴². Никоҳи хунии хешутаборӣ ҳамчун воситаи муқаддаси мубориза алайҳи қувваҳои бадӣ баррасӣ мегашт. А.Ғ. Холиқзода қайд мекунад: «Тибқи ривоятҳои авестой ва ақидаҳои тафсирунандагони Авесто вақте Аҳриман қувваи бадии худ Хешмаро ба замин ғиристодан меҳаҳад, Хешма инро рад менамояд, сабаби рад карданиш ин се чизи ғиридаи Аҳура Маздо буданд: ғаҳанбар, мезд ва никоҳи хешутабории хунӣ. Он вақт Аҳриман ҷониби Хешма дӯғ мезанад: «Ба ғаҳанбар бирав ва агар касе (аз одамон) чизеро дуздида бошад, онгоҳ ғаҳанбар расво шудааст ва кор ба хости ту хоҳад шуд. Ба мезд бирав ва агар касе (аз одамон) ҳарзагӯӣ кунад, он вақт мезд расво шудааст ва кор ба хости ту хоҳад шуд. Вале аз никоҳи хешутабории хунӣ ҳазар кун, чунки ман (чора) аз онро (на) меоднам»³⁴³.

Тибқи таълимоти дини зардуштӣ, онҳое, ки никоҳи хешони хунӣ набастаанд, баъд аз марг дар охират азоб мекашанду онҳое, ки ба ин кор даст мезананд, дар охират роҳат мекунанд. Эҳтимол зери таъсири чунин таълимот шахсе бо номи Виразд бо ҳафт хоҳари худ акди никоҳ баст. Худи Аҳура Маздо бо духтари худ никоҳ баст ва аввалин марди рӯи замин – Каюмарс ба дунё омад³⁴⁴. Р. Дарест ҳамчунин қайд мекунад, ки бисёрзанӣ ва никоҳи байни бародарону хоҳарон иҷозат дода шуда буд³⁴⁵. Аммо мувофиқи баъзе сарчашмаҳо ин навъи никоҳ манъ ҳисоб меёфт. Яқинан, ин ҳолат зери таъсири ҷаҳонбинии дигар ба вучуд омад. Инсоният давраи никоҳи хешутабориро аз сар гузаронида, динҳои дигар, қонунҳои дигар ва муносибатҳои дигарро қабул намуда, инкишоф меёфт.

Дар низоми ҳукукии дини зардуштӣ никоҳи хешутаборӣ никоҳи муқаддас доништа мешуд, чунки чунин никоҳ қавму оилаҳоро бо мақсади ҳимоя аз душманони беруна муттаҳид месохт. Исломи никоҳи эндогамиро манъ мекунад, аммо худи далели зисти одамони аввалин Одам ва Ҳавво ва пайдоиши насл аз онҳо аз мавҷудияти никоҳи эндогамӣ дар давраи аввали пайдоиши инсоният гувоҳӣ медиҳад, аммо ин ҳолат хусусиятҳои худро дошта тамоман фарқкунанда буд. Ҳамин тариқ, никоҳи эндогамӣ дар таърихи инсоният дар рушди муносибатҳои ҳукуки оилавӣ давраи махсус буда, онро ҳамаи халқҳо аз сар гузаронидаанд.

Дар шароити имрӯза ин навъи никоҳ, ҳам аз тарафи қонунҳо ва ҳам аз рӯи меъёрҳои диниву ахлоқӣ манъ шудаанд. Аз нуқтаи назари

³⁴² Алӣ Акбари Мазохирӣ. Ҳамон ҷо. – С. 128.

³⁴³ Халиков А.Ғ. Семейное право зороастризма. – С. 24.

³⁴⁴ Алӣ Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 132.

³⁴⁵ Дарест Р. Исследования по истории права (пер. с фр.). – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2016. – С. 96.

тиб, зарари чунин никоҳ аллакай собит гаштааст, дар аксари ҳолатҳо алоқаҳои хешутаборӣ сабабгори бемориҳои гуногуни кӯдакон мешаванд. Чи тавре ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон кайд кардааст, мо бояд ба алоқаҳои никоҳии байни хешовандони наздик монеъ гардем. Ислом ва анъанаҳои баъдинаи ҳуқуқӣ никоҳи хешутабориро манъ ва нораво ҳисоб кардаанд. Бинобар ин, дар ҳолатҳои, ки дар бораи муқаддас будани муносибатҳои оилавӣ-ҳуқуқӣ дар давраи дини зардуштӣ сухан меронем, пас дар навбати аввал ҷаҳонбинии динӣ ва ҷанбаи таърихи дар назар дорем.

Тибқи Кодекси оила (КО)-и ҶТ никоҳ байни хешовандони наздик манъ аст. Мувофиқи моддаи 14-и КО, никоҳ байни одамони зерине, ки алоқаҳои хешутаборӣ доранд, манъ шудааст: а) байни хешовандони наздик (падар ё модар бо фарзанд, бобо ё бибӣ бо набераи худ); б) байни бародарону хоҳарони айнӣ ва ӯғай (ки аз як падар ё модаранд); в) байни фарзандони бародарон, хоҳарон, бародару хоҳар; г) байни тағо ва ҷиян, амак ва бародарзода, хола ва хоҳарзода, амма ва ҷиян³⁴⁶.

Инак, бо мурури замон никоҳ бо одамони қавму қабилаҳои бегона афзалият пайдо намуд, масалан, Унсурулмаолии Кайковус ба писари худ фармудааст: «Зан аз қабилаи дигар интиҳоб намо, то бегонагонро хеш карда бошӣ, ки ақрабон ту аҳли ту бошанд»³⁴⁷.

Ғайр аз меъёрҳои ҳуқуқи оилавии давраи сохти авлодӣ дар дини зардуштӣ зикршуда меъёрҳои дигари позитивiero номбар кардан мумкин аст, ки ҳуқуқи озидаҳои ҳамсаронро ҳифз мекарданд. Чунончи, тибқи сарчашмаҳои ҳуқуқи зардуштӣ то басташавии ақди никоҳ якҷанд талаботҳои муҳимми ҳуқуқӣ муқаррар мегашт ва якҷанд тартиботи махсуси ҳифзи ҳуқуқ пешбинӣ мешуд: созишномаи пешақӣ дар хусуси бастани никоҳ байни волидайн, вохӯрии домоду арӯс, ҷараёни хостгорӣ, зарурати расидан ба синни никоҳ ва ғ. Дар сатри 44 қисми дуюми Вандидод меҳонем: «Вақте ки ду шахс, пайравони як дин, ё бародарон, ё дӯстон дар хусуси гирифтани молумулк, ё гирифтани маълумотҳо, ё гирифтани арӯс созишнома мебарданд, он гоҳ талаботҳои онҳо бояд қонеъ гарданд...»³⁴⁸. Дар ин ҳолат сухан дар бораи супоридани мавзуи созишнома аз як тараф ба тарафи дигар мееравад, ҳамчунон якҷанд навъи объектҳои созишнома пешбинӣ шудаанд, вале барои мо созишномаи никоҳ муҳимтар аст. Аз матн маълум мегардад, ки уҳдадорӣ дар хусуси ба шавҳар додани духтар он гоҳ эълон мегардад, ки сардорони оилаҳо ризоияти худро дода бошанд. Бинобар ин, ба ақидаи мо, хостгории имрӯза бо ҳуқуқи одатӣ-

³⁴⁶ Семейный Кодекс РТ. Ст. 14. С изменением и дополнением от 15-03-2016г.

³⁴⁷ Унсурулмаолии Кайковус. Ас. иш. – С. 92.

³⁴⁸ Авесто: Куҳантарин сурудаҳои Эрони. – С. 445.

анъанавӣ алокаи зич дорад. Дар он минтақаҳое, ки зардуштиён умр ба сар мебурданд, аз даврони қадим онҳо бо созишномаи пешакӣ дар бораи бастанӣ никоҳ шинос буданд, ҳарчанде ки созишномаи мазкур дар ибтидо ваъдаи хушқу холие буд. Дар Эрони қадим қабилаҳои тоорӣ ва ориӣ то фарорасии синни никоҳӣ дар давраи ноболиғии фарзандон созишномаи никоҳи онҳоро мебастанд. Ҳоло ин расм «гаҳворабахш» ном дошта, дар анъанаҳои баъзе тоҷикони кӯхистон инъикос ёфтааст. Дар Осиёи Миёна ин институт аз давраи қадим то паҳншавии ислом ва замони мо арзи вучуд дорад.

Алӣ Акбари Мазохирӣ менависад, ки чунин созишномаҳо хело барвақт дар синни 2-3 солагии кӯдакон баста мешуданд ва илова мекунад, ки ин институт маҳсули халқҳои маҳаллии форсзабон мебошад³⁴⁹. Расми бастанӣ чунин созишномаҳо, чи тавре ки зикр гардид, дар Тоҷикистон низ дар шакли гаҳворабахш вомехӯрад. Чунончи Н.А. Кисляков қайд мекунад, ки соли 1932 нисфи кӯдакони хурдсоли деҳаи Сангвор гаҳворабахш буданд³⁵⁰. Қобили қайд аст, ки «гаҳворабахш» аз хостгорӣ ба кулӣ фарқ мекунад. Баъд аз гаҳворабахш бо фарорасии синни муайян маросими хостгорӣ гузаронида мешавад. Ҳамзамон, тарафи арӯс ба хостгорон ҷавоби рад дода наметавонад. Н.А. Кисляков расми гаҳворабахшро мавриди таҳлил қарор дода, менависад: «Аз рӯйи гуфтаҳои язғуломиён, гаҳворабахш тамоми маросимҳои баъдинаи никоҳро, ба истиснои ҳуди тӯй, иваз мекунад, аммо чунин ҳолат на дар ҳама ҷо паҳн шуда буд. Дар ноҳияҳои дигар, масалан, дар баъзе деҳаҳои Дарвозу Қаротегин баъд аз гаҳворабахш маросимҳои баъдинаи никоҳӣ, масалан, ғотиҳои домоду арӯс дар болиғии онҳо гузаронида мешавад. Е.М. Пешерева менависад, ки дар Яғноб, сарфи назар аз гаҳворабахш шудани кӯдакон, баъд аз калоншавии духтар барои ӯ дубора хостгоронро мефиристонанд»³⁵¹.

Ҷараёни басташавии созишномаи пешакӣ то ба дараҷае рушд ёфт, ки волидайн баъзан то таваллуд шудани кӯдакон дар хусуси никоҳ созиш мекарданд. Ин ҳолат дар Эрон ва Тоҷикистони таърихӣ мушоҳида мегардид. Шартӣ асосии созишнома он буд, ки дар як оила бояд духтар таваллуд мешуду дар оилаи дигар – писар. Расми мазкурро оё Авесто талаб кардааст ё не, мо гуфта наметавонем. Албатта, таъсири дин дар ташкили оила хело калон буд. А.М. Осипов дар бораи мавҷудияти маросими ғотиҳа байни форсҳо сухан ронда, онро чунин шарҳ медиҳад: «Дар Эрон ғотиҳа на танҳо оғози маросими никоҳ, балки маросими басташавии он буд, бинобар ин, маросими

³⁴⁹ Алӣ Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 40-41.

³⁵⁰ Кисляков Н.А. Семья и брак у таджиков. По материалам конца 19-начала 20 вв / Н.А. Кисляков. – М.; – Л.: Изд-во «Академия наук СССР», 1959. – С. 76.

³⁵¹ Кисляков Н.А. Ас. иш. – С. 76.

никоҳ моҳиятан танҳо чун тасдиқи расмии созишномаи аллакай басташудаи байни домоду арӯс бо иштироки шохидон ва коҳин бо ризоияти волидайн ё ашхосе, ки васии домоду арӯс мебошанд, аҳамият дошт»³⁵². Мо бо суханони олим ҳамфикрем. Дарвоқеъ, баъд аз фотиҳа арӯс дар никоҳ бо марди муайян қарор дошт. Ҳарчанде ки муносибатҳои никоҳӣ байни онҳо ҳоло оғоз нашуда бошад ҳам, ба ҳар ҳол хостгорони дигарро тарафи арӯс бояд қабул намекард. Дар давраи ҳуқуқи исломӣ институти мазкур ба тағйироти калон дучор гардид. Мавҷудияти фотиҳа чун дилбастагии арӯс ба домоди мушаххас дар ҳуқуқи исломӣ доништа шуд, вале он басташавии акди никоҳ ҳисоб намеёфт, зеро ки фотиҳа яке аз маросимҳоест, ки барои бастанӣ минбаъдаи никоҳ замина мегузошт. Агар тарафи арӯс хостгоронро қабул карда, розигӣ медоданд, пас то оғози маросими никоҳ ҷавонон фотиҳашуда доништа мешуданд. Яъне фотиҳа маънои онро надошт, ки тарафҳо дар никоҳ қарор доранд, балки ризоияти тарафҳоро ба бастанӣ акди никоҳ ифода мекард.

Дар сарчашмаҳо дар бораи синни никоҳ маълумотҳои гуногуни ба ҳам муҳолиф оварда шудааст. Чунончи дар давраи дини зардуштӣ никоҳ байни ҷавонон танҳо ҳангоми расидан ба синни муайян баста мешуд. Вале ин синну сол дар минтақаҳои гуногун якхела набуд. Дар аксари ҳолатҳо никоҳ дар 15-солагӣ баста мешуд. Зардуштиён асосан баъд аз бастанӣ миёнбанди муқаддас издивоҷ мекарданд. Ин маросим дар синни 15-солагӣ амалӣ мегардид³⁵³. Авесто чун китоби муқаддас дар мустаҳкамсозии синни никоҳ (15-солагӣ) нақши калон бозид. Дар сатри 15, фаргарди 15 Вандидод, ки сухан дар бораи ба шавҳар додани духтари бокира ба сифати ҷуброн ё ҷарима барои куштани сағи обӣ меравад, дар ин хусус гуфта шудааст. Суоле матраҳ мегардад: кадом духтар? Аҳурамаздо ҷавоб медиҳад: яке аз хоҳарон ё духтарони худ, ки аз 15-сола боло буда, дар гӯшхояш гӯшвор дорад³⁵⁴. Дар баъзе сарчашмаҳо синни никоҳ мувофиқи навъи муайяни никоҳ пешбинӣ шудааст. Масалан, ба Қонунномаи Сосониён тақя карда, А.Г. Периханян менависад: «Мард танҳо баъд аз расидан ба балоғат, баъд аз гузаштани маросими зардуштии бастанӣ миёнбанди муқаддас дар синни қариб 15-солагӣ ба никоҳи «подшоҳзан» медаромад»³⁵⁵.

³⁵² Осипов А.М. Ас. иш. – С. 127.

³⁵³ Алӣ Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 43.

³⁵⁴ Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон // Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон Мухаррири масъул ва мурағиб А. Холиқзода. Китоби I. Ҳуқуқ дар аҳди бостон. Қисми I. Авесто; Қисми 2. Вандидод. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 430-431.

³⁵⁵ Периханян А.Г. Общество и право Ирана в Парфянской и Сасанидской периоды. – М.: Наука, 1983. – С. 86.

Ҳамзамон омузиши таҷрибаи ҳаёти оилавии зардуштиён нишон медиҳад, ки онҳо дар дигар синну сол низ ақди никоҳ бастаанд. Масалан, худи Зардушт дар синни 20-солагӣ издивоҷ кардааст. Тибқи маълумотҳои А. Мазохирӣ, дар як минтақа никоҳ дар синни 15-солагӣ, дар дигар – дар синни 20-солагӣ, дар сеюмӣ – дар 30-солагӣ ва Ҳ.К. баста мешуд. Дар муайянкунии синну соли никоҳӣ ривоятҳои дини зардуштӣ нақши калон мебозанд, баъзе олимон онҳоро дар муайянкунии синни никоҳӣ ҳатто сарчашмаи ягона меҳисобанд³⁵⁶. Хусусиятҳои ин ривоятҳо дар он аст, ки онҳо барои духтарону писарон синни ягонро муқаррар намеkunанд. А. Холиқзода менависад: «Дар ривоятҳо ва ҳам дар Авесто синни никоҳӣ барои писарон 15-солагӣ ва барои духтарон аз он ҳам поинтар аст. Дар ибтидо дини зардуштӣ ва Авесто, эҳтимол, синни никоҳро барои духтарон паст накарда буданд. Чунин тамоюл, эҳтимол меравад, ки каме дертар бо шарофати як қатор омилҳои иҷтимоӣ ва биологӣ рӯй дод. Тамоюли пастшавии синни никоҳ барои духтарон ҳам дар қаламрави Эрон, ҳам дар қаламрави Суғд то ба дараҷае расид, ки онҳоро дар синни аз 12 то 15-солагӣ ба шавҳар медоданд»³⁵⁷. Ба ақидаи Ю. Якубов, тибқи ривоятҳо синни никоҳӣ 12-14 солагиро ташкил мекард, дар синни 9-солагӣ барои духтар хостгоронро мефиристоданд. Сабаби пастшавии синни никоҳӣ дар он буд, ки дар Эрон Тӯрон бо рисоияти волидайн кӯдакони 2-3 сола ақди никоҳ мебастанд, ҳамин ҳолат дар Тоҷикистон низ то асри XX рӯй мебуд. Дар ноҳияҳои кӯҳии Шимолу Ҷануби Тоҷикистон ин тамоюл, ҷи тавре ки дар боло қайд кардем, дар шакли ғаворабахш ифода меёбад.

Фарзандхонӣ. Яке аз институтҳои муҳими ҳуқуқи оилавӣ, ки ба он дар давраи зардуштия диққати калон дода мешуд, фарзандхонкунӣ мебошад. Мақсади фарзандхонкунӣ чунин муайян мегашт – баъд аз марг боқӣ мондани номи худ, ворис. Дар шуури дини зардуштиён ин кӯмак ба Ахура Маздо дар мубориза бо Аҳриман ҳисоб меёфт. Шахсе, ки баъд аз марги худ ворис намегузашт, ҷазо медоданд (ҳатто қатл мекарданд). Шахсе, ки аз ҷиҳати биологӣ фарзанддор шуда наметавонист, аз дилхоҳ оила кӯдакро писархонд карда наметавонист. Аввал, онҳо ба бародарону хешовандони наздик муроҷиат менамуданд ва агар дар он ҷо барои фарзандхонкунӣ кӯдак намеёфтанд, пас ба оилаҳои дигар муроҷиат мекарданд. А.Г. Периханян менависад, ки дар давраи Сосониён қонуне вуҷуд дошт, ки тибқи он шахс танҳо аз табақаи иҷтимоии худ кӯдакро фарзандхонд қабул мекард³⁵⁸. Агар шахсе бе меросхӯр мефавтид, пас яке аз хешовандони наздики ӯро бо зан никоҳ мекарданд, то

³⁵⁶ Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков в Согде. – Душанбе: Сурушан, 2002. – С. 8.

³⁵⁷ Халиков А.Г. Семейное право зороастризма. – С. 26.

³⁵⁸ Периханян А.Г. Ас. иш. – С. 124.

ин ки зан ба шавҳари фавтидаи худ ворис гузарад. Боиси тааҷҷуб он буд, ки агар шахси фавтида баъд аз худ молумулк наместонд, пас маҳри занро ҳешовандони мард медоданд, агар онҳо молумулк намедоштанд, пас ба ин қор давлат машғул мешуд. Шахсоне низ фарзандхонд гирифта метавонистанд, ки якчанд фарзанд доштанд, хусусан фарзандхондкунии бепарасторон шоёни таҳсин буд³⁵⁹. Агар кӯдакро дар роҳ меёфтанд, пас чинси ӯ аҳамият намедошт, зеро ки дар ин ҳолат вазифаи асосӣ на тарбияи меросхӯр, балки тарбияи кӯдаки бепарастор буд. Танҳо калонсолу солим фарзандхонд карда метавонист, занон чунин ҳуқуқро надоштанд. Дар баробари писархондкунӣ духтархондкунӣ низ ҷой дошт. Духтархондкунӣ танҳо як маротиба рӯй меод, яъне агар мард духтарро духтархонд мекард, пас дигар кас ӯро духтархонд карда наметавонист, чунки на ҳуди духтар, балки писари ӯ меросхӯр мегашт. Духтархондро бо номи «эвак» ба шавҳар медоданд ва писари якуми ӯ меросхӯри марде мегашт, ки ӯро духтархонд карда буд. Бояд қайд кард, ки танҳо духтарони боқираро духтархонд мекарданд. Духтархондии дуҷумъ ба душавҳарӣ баробар буд ва онро қонун манъ мекард. Ба кӯдакони писархонду духтархондшуда талаботҳои зерин пешниҳод мегардид: 1) бояд ақли ҷаза дошта, ғайраро бошанд; 2) тақводор бошанд; 3) гуноҳи шоёни марг надошта бошанд; 4) бояд пайравони дини зардуштӣ бошанд; 5) духтар бояд боқира бошад ҳизматгори ҳақиқе набояд.

А.Г. Периханян барҳақ қайд мекунад, ки «Мақсади писархондкунӣ дар Эрон ва мамлакатҳои дигар идомаи насли шахси бефарзанд ё шахси беписар буд»³⁶⁰. На танҳо кӯдакон, балки болиғонро низ писархонд мекарданд. Тафовут дар фарзандхондкунии болиғу ноболиғон дар он буд, ки фарзандхондкунии ноболиғ тибқи созишномаи байни падари биологӣ ва фарзандхондкунанда амалӣ мегашт. Барои фарзандхондкунии болиғ ризоияти падар талаб карда намешуд. Падари биологӣ ноболиғро ба фарзандхондкун меод, ғайр аз ин, ягон тарзи дигари фарзандхондкунӣ вуҷуд надошт. Қобили таваҷҷуҳ он буд, ки парастор (масалан, бародари калонӣ) кӯдаки таҳти васоятбудаи худро ба парастории шахси дигар дода метавонист, вале ҳуқуқ надошт, ки ба дигар кас ба сифати фарзандхонд диҳад. Аз ин бармеояд, ки фарзандхондкунӣ масъулияти калонро талаб менамуд ва онро танҳо падарфамилиас амалӣ карда метавонист. Ин қоида аз он шаҳодат медиҳад, ки аз оилаи падарфамилиаси фавтида гирифтани кӯдак барои фарзандхондӣ мумкин набуд, зеро ки модар ҳуқуқи дар ҷараёни фарзандхондкунӣ ширкат варзиданро надошт³⁶¹. Шахсони болиғ аз рӯйи хоҳиши худ ба фарзандхонии

³⁵⁹ Алӣ Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 168.

³⁶⁰ Периханян А.Г. Ас. иш. – С. 120.

³⁶¹ Периханян А.Г. Ас. иш. – С. 121.

ягон шахс розигӣ меод. Зане, ки бо мард дар никоҳи «подшоҳзан» қарор дошт, ҳамаи кӯдакони таваллудкардаи ӯ ба шавҳари қонунии ӯ мутааллиқ буданд. Ҳолатҳое низ буданд, ки мард фарзанди биологӣ худро фарзандхонд мекард. А.Г. Периханян менависад: «Фарзандхондкунӣ падари биологӣ фарзанди худро аз фарзанди дар никоҳи чокарзан тавлидшуда эҳтимол дорад, агар шавҳари марҳами модари ин фарзанд бо ворис таъмин мебуд. Дар ҳолати фарзандхондкунӣ аз рӯи ин қоида фарзанди (писари) ягонаи чокарзанро низ фарзандхонд кардан мумкин буд, зеро ки чунин шакли фарзандхондкунӣ ба ӯ имкон меод, ки дар як вақт вориси ду шахс – ҳам шавҳари аввалин модари худ ва ҳам фарзандхондкунандаи худ бошад»³⁶².

Профессор А.Г. Холиқзода ҳангоми таҳлили никоҳи «худсарзан» қайд мекунад: «Кӯдакони дар ин никоҳ тавлидшуда ворисони ҳақиқии падари худ буда наметавонистанд, ғайр аз ҳолатҳое, ки падар ӯро фарзандхонд мекард ва писар соҳиби ин ҳуқуқҳо мегашт»³⁶³. Чи тавре ки мебинем, дар ҳарду ҳолат падар писари худро ба фарзандӣ қабул мекунад, яъне фарзандхонд мекард.

Таҳқиқи қараёни пайдоиш ва ташаккули институти никоҳ ва талок дар таърихи қадимаи халқи тоҷик нишон дод, ки шаклҳои ибтидоии ҳамзистии ҳамсарон дар қаламрави Тоҷикистони таърихӣ мисли дигар ҷомеаҳои ҷамъияти ибтидоӣ бо меъёрҳои ҳуқуқӣ танзим намегашт, аниқтараш натиҷаи урфу одат ва анъанаҳои аллакай ташаккулёфта ҳисоб меёфт. Бо тақия ба ин, гуфтан мумкин аст, ки ҳамзистии иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба шакли ташкилаҳои матрилокалӣ ва патрилокалӣ ва никоҳҳои эндогамӣ, никоҳҳои экзогамӣ ва моногамӣ дар қаламрави Тоҷикистон танҳо бо урфу одат ва анъанаҳои ашхоси ҷамъияти ибтидоӣ ба танзим дароварда мешуд.

Бо пайдоиш ва паҳншавии дини зардуштӣ мушкilotи танзими институтҳои ҳуқуқӣ оилавӣ ба дӯши сарчашмаҳои ҳуқуқӣ зардуштӣ гузошта шуда буд. Бояд қайд кард, ки дини нав асосан тасаввуроти қадимаи диниро дигаргун кард. Ҳуқуқӣ оилавии ташкилаҳои ибтидоии давлатӣ бо назардошти тасаввуроти паҳншуда дар хусуси созишномаи никоҳ дар заминаи урфу одат ва анъанаҳо ба танзим дароварда мешуд. Ҳамзамон, дини зардуштӣ дар қонунсозии никоҳҳои эндогамӣ баъзе ислохотҳо ворид сохт. Чунин хусусиятҳо дар эътирофи никоҳҳои эндогамӣ, ба ақидаи муҳаққиқон ҳам аз иқтисоди урфу одатҳои қадим ва ҳам аз эътирофи ҳуқуқ ба моликият ва ҳифзи он дар доираи алоқаҳои ҳешутаборӣ маншаъ мегирифтанд.

³⁶² Периханян А.Г. Ҳамон ҷо. – С. 326.

³⁶³ Халиков А.Г. Семейное право зороастризма – С. 42.

11.2. Шаклҳо ва намудҳои никоҳ ва талок дар Тоҷикистони таърихӣ

Муҳаққиқони дини зардуштӣ қайд мекунанд, ки ҳангоми омузиши таърихи ҳукуки аввалин ташкилаҳои давлатии форсҳо ишораҳои бево-сита ба шаклу навъҳои никоҳ вонамехӯранд, танҳо баъзан дар хусуси басташавии никоҳҳои эндогамӣ байни шохҳои Пешдодиён ва Каёниён зикр мегардад³⁶⁴. Аммо мо гуфта наметавонем, ки дар он замон дигар навъҳои никоҳ вучуд надошт, зеро ки дар ривоятҳои форсӣ ва асарҳои илмие, ки ба дини зардуштӣ бахшида шудаанд, маълумотҳои нодиреро пайдо кардан мумкин аст. Масалан, Ю. Якубов дар хусуси дар давраи Сосониён мавҷуд будани навъҳои зерини никоҳ навиштааст:

1) никоҳи «подшоҳзан»;

2) никоҳи «иканзан». Ин ҳолатҳоеанд, ки духтар фарзанди ягонаи оила буд (яъне вориси мард вучуд надошт). Одатан кӯдаки аввали ӯ фарзанди волидайнаш ҳисоб меёфт бо бод ворис мегашт;

3) «чокарзан» – зане буд, ки ба шавҳари ҷавидааш хизмат мекард;

4) никоҳи «сатурзан». Дар ин навъи никоҳ зан расман ба марде ба шавҳар мебаромад, ки то никоҳ мурда буд ҳамаи кӯдакон на ба падари биологӣ, балки ба шавҳари мурдаи модари онҳо мансуб буданд;

5) никоҳи «худсарзан» – никоҳи духтаре, ки бо хоҳиши худ бар хилофи иродаи волидайн ба шавҳар мебаромад³⁶⁵.

Дар хусуси ин навъҳои никоҳ дар давраи Сосониён ҳамчунин А. Мазохирӣ³⁶⁶, А.Г. Периханян³⁶⁷, Р. Дарест³⁶⁸ ва дигарон ишора кардаанд. Қайд намудан зарур аст, ки ин муҳаққиқон ҳангоми таснифи навъҳои никоҳ асосан ба ривоятҳои форсӣ таъия мекарданд. Барои муайян сохтани вазъи ҳукукӣ ва мавқеи ҳар як узви оила вообаста ба навъҳои никоҳ дар замони дини зардуштӣ ҳамаи навъҳои зикршудаи никоҳро дар алоҳидагӣ таҳлил менамоем.

Никоҳи «подшоҳзан» замоне баста мешуд, ки духтару писар аввалин маротиба ва бо ризоияти волидайнӣ худ издивоҷ мекарданд³⁶⁹. Бо-зёфти созишномаҳои никоҳи суғдӣ ва паҳлавӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ин навъи никоҳ дар шакли хаттӣ, дар ду нусха баста шуда, созишнома ба ҳарду тараф дода мешуд³⁷⁰. Аҳамияти ҳуҷҷати мазкур дар он буд, ки ягон тараф ҳукуку уҳдадорихоеро, ки дар матни созишнома пешбинӣ шудаанд, худсарона тағйир дода наметавонист. Дар бобати шакли бас-тани ақди никоҳ ва иштироки тарафҳо А.Г. Периханян менависад: «...

³⁶⁴ Халиков А.Г. Семейное право зороастризма. – С. 28.

³⁶⁵ Якубов, Ю. Ас. иш. – С. 10-15.

³⁶⁶ Алӣ Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 89.

³⁶⁷ Периханян А.Г. Ас. иш. – С. 84-85.

³⁶⁸ Дарест Р. Ас. иш. – С. 98-99.

³⁶⁹ Холиқзода Абдурахим. Мухтасари Қонунномаи Сосониён. Гирдоваранда, таҳияи луғот ва баргاردони матн аз хатти форсӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2015. – С. 58.

³⁷⁰ Осипов А.М. Ас. иш. – С. 176.

дар давраи Сосониён ба чунин шакли никоҳ қайди хаттии созишномаи никоҳ хос буд. Он робитаи дутарафа байни домод, ки шахсан баромад мекард ва арӯс, ки аз номи ӯ падараш (ё васиаш) ба сифати намояндаи ӯ баромад мекард, ҳисоб меёфт»³⁷¹. А.Ғ. Холиқзода ҳангоми шарҳи хусусиятҳои никоҳи «подшоҳзан» қайд мекунад, ки «ин навъи никоҳро аз тарафи мард худӣ ӯ ва аз тарафи арӯс намояндаи ӯ – падар ё васӣ мебастанд»³⁷². Чи тавре ки мебинем, дар созишномаи никоҳ зан ба сифати субъекти ҳуқуқ бевосита баромад карда наметавонист. Қобили таваҷҷуҳ аст, ки дар қарнҳои XIX-XX низ дар аксари ҳолатҳо духтарон ҳангоми бастанӣ ақди никоҳ бевосита ширкат намеварзиданд. Барои ин мақсад онҳо танҳо як шахс (дар аксари ҳолатҳо падар)-ро интихоб мекарданд ва ӯ аз номи духтари худ баромад мекард³⁷³. Вале ин маънои онро надорад, ки касе ҳуқуқ дошт духтарро ба бастанӣ никоҳ маҷбур кунад, намоёнда одатан боқимондаи давраи «патерфамилиас» (соҳиби хона) ҳисоб меёфт ва ин ҳолат дар асрҳои минбаъда низ арзи вуҷуд дошт.

Ҳуқуқ ба бастанӣ ақди никоҳ яке аз омилҳои устувори нигоҳдории оила мебошад. Ҳар як халқи маданӣ ва ҳар як шахси солимақл барои мустаҳкамсозии оила чораҳои ҷиддӣ мебинанд, чунки оила таъағгоҳи ҷомеа ва давлат буда, устувории ҷомеаву давлат аз оила вобастагӣ дорад. Бинобар ин, на танҳо дар қонунгузории муносири давлати тоҷикон, балки дар қонунгузории қадима низ ирода ҳангоми басташавии ақди никоҳ яке аз шартҳои асосии ин чараён буд. Дар ин хусус дар банди 3 Қонунномаи Сосониён гуфта шудааст: «Падар ҳуқуқ надорад, ки духтари худро ба марде иҷборан ба шавҳар диҳад»³⁷⁴.

Дар натиҷаи басташавии никоҳи «подшоҳзан» зан аллакай ба дигар парастор ва аз дигар оила, яъне оилаи шавҳар тобеъ мешуд, маҳз ба оилаи шавҳар ё хусур. Табиист, ки баъд аз ғавти падар шавҳар парастори зани худ мегашт, аммо ин ҳолат барои шавҳар нисбати зан ҳуқуқҳои иловагиро ба вуҷуд намеовард. Кӯдаконе, ки аз ин никоҳ тавлид меёфтанд, фарзандон, ворисони қонунӣ ва давомдиҳандагони номи падари худ ҳисоб меёфтанд. А. Мазохирӣ дар хусуси мавқеи зан дар никоҳи «подшоҳзан» ва фарзандони ӯ дар хонаи шавҳар чунин менависад: «Дар хонаи шавҳар ӯ вақолатҳои зиёдеро мегирад, эҳтироми мутлақро пайдо мекунад, фарзандони ӯ худро фарзандони шоҳ ҳис мекунанд ва чун шоҳфарзанд никоҳ мебанданд, мероси падарро мегиранд ва ҷонишинони падар мегарданд»³⁷⁵. Ғайр аз эътирофи фарзандони худ мард бояд зани худро соҳибхона шуморад ва ӯро ба ҳӯроку пӯшок

³⁷¹ Периханян А.Г. Ас. иш. – С. 84-85.

³⁷² Халиков А.Г. Семейное право зороастризма. – С. 32.

³⁷³ Кисляков Н.А. Ас. иш. – С. 104-105.

³⁷⁴ Мухтасари Қонунномаи Сосониён. Ас. иш. – С. 111.

³⁷⁵ Алӣ Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 89.

таъмин намояд. Подшоҳзан ба таъмини худу фарзандони худ, истифодаи даромадҳо, замин, сарчашмаҳо, дарахтони хонагӣ, ба истиснои он ҳолатҳое, ки мард ин корро ба ӯ манъ мекард, ҳуқуқ дошт³⁷⁶.

Дар қонунгузори зардуштӣ дар хусуси таъмин намудани табақаҳои эҳтиёҷманди ҷомеа меёрҳои зиёд мавҷуд буданд. Масалан, аз қисми 2 ғасли 19 Қонунномаи Сосониён меҳонем: «Таъмини кӯдаки ғайриқонунӣ тавлидшуда ва зани зинокор то ба балоғат расидани кӯдак дар уҳдаи марди зинокор қарор мегирад»³⁷⁷. Агар ин меёр, аз як тараф, ба пешгирии зинокорӣ равона шуда бошад, аз тарафи дигар, ҳуқуқҳои кӯдаку модари ӯро ҳифз мекард. Илова бар ин, агар мард бо духтаре ҳамхоба гашту духтар аз ӯ ҳомиладор шуд, вале он мард ишқварзияшро давом дода, дар натиҷаи он ба кӯдак зарар мерасонид, он гоҳ мард дар баробари қотилон ҷазо мегирифт (боби 3, ғасли 15 Вандидод)³⁷⁸. Бояд қайд кард, ки чунин уҳдадорӣ, яъне таъминот бо хӯроку пӯшок баъди талоқ низ идома меёфт, ба истиснои ҳолатҳое, ки талоқ бо гуноҳи зан ба вучуд меомад. Дар навбати худ, зан уҳдадор буд, ки вазифаҳои ҳамсари худро иҷро намуда, тобеи шавҳари худ бошад. Барои даромадан ба никоҳи подшоҳзан духтарро мебоист ризоияти сардори оила (васӣ)-ро бигирад ва бо басташавии никоҳ зан зери парастории шахси дигар мегузашт. Бинобар ин, зан ба шавҳараш ҳам чун ҳамсар ва ҳам чун парастор итоат мекард. Яъне зан ҳамеша зери парасторӣ қарор дошт ва парастораш падараш ё бародараш, ё шавҳар, ё хусураш буда метавонистанд. Зан ҳеҷ гоҳ бепарастор наменонд, аммо ин маънои маҳдудсозии ҳуқуқҳоро мутеъ будани ӯро надиҳад. Ҳамзамон, А.М. Осипов вазоияти занро ҳамчун воситаи тобеъкунӣ ва маҳдудсозии ҳуқуқҳои ӯ баррасӣ намудааст: «Зан дар Эрон як умр мутеъ буд. То шавҳардорӣ ӯ дар тобеияти падараш, дар ҳолати набудани ӯ, дар тобеияти бародараш қарор дошт, ки дар баробари падараш ҳуқуқи ба шавҳар додани ӯро дошт ва ниҳоят дар вақти шавҳардорияш мутеъи шавҳар буд»³⁷⁹. Дарвоқеъ, занҳо зери парастории яке аз ашхоси номбаркардаи А.М. Осипов буданд, аммо парасторӣ на бо мақсади маҳдудсозии ҳуқуқҳои зан, балки барои ҳифзи онҳо муқаррар карда мешуд.

Ҳуқуқҳои зане, ки дар никоҳи подшоҳзан қарор дошт, чунин буданд: ҳуқуқ ба маҳр, ҳуқуқи бо хоҳиши худ бекор кардани созишномаи никоҳ, ҳуқуқи фарзандони зан ба гирифтани мероси падари худ, ҳуқуқ

³⁷⁶ Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон). Ас. иш. -С. 361.

³⁷⁷ Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон). Ҳамон ҷо. – С. 362.

³⁷⁸ Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон). Ҳамон ҷо. – С. 434-435.

³⁷⁹ Осипов А.М. Ас. иш. – С. 69.

ба бастани санадҳои ҳуқуқӣ (ҳарчанде, ки бо иҷозати шавҳари худ), ҳуқуқи аъзои оилаи шавҳари худ будан ва ғ³⁸⁰.

Албатта, дар баробари ҳуқуқҳо дар ин навъи никоҳ барои зан баъзе маҳдудиятҳо низ мушоҳида мешаванд. Масалан, зан наметавонад аз молумулки худ мустақилона истифода барад, мустақилона санадҳои ҳуқуқиро бандад, наметавонад дар суд ба сифати даъвогар ё шохид баромад кунад. Илова бар ин, подшоҳзан танҳо бо иҷозати шавҳар метавонист аз молумулки ӯ истифода барад: «Агар шавҳар ба зани худ ба истифодабарӣ аз молумулки муайян ё як қисми молумулк иҷозат диҳад, пас ин маънои онро надорад, ки ӯ ба идоракунии молумулки шавҳар дахлат карда метавонад» – оварда шудааст дар Қонунномаи Сосониён³⁸¹. Дар ин меъёр гуфта шудааст, ки шавҳар метавонад занро аз ҳуқуқҳо ба истифодабарӣ аз молумулк маҳрум созад, мард дар никоҳи подшоҳзан зиёда аз як зан дошта бошад. Аз ин лиҳоз ҳуқуқшиносони алоҳида дар ин никоҳ занро «подшоҳзан» ҳисоб намекарданд³⁸². Ба ақидаи мо, ин навъи никоҳро никоҳи «подшоҳзан» номидан мумкин аст, вале на ба сабаби он ки ҳуқуқҳои зан ҷавобгӯи номи ин навъи никоҳ буданд, балки барои он ки занони дар навъҳои дигари никоҳ қарордошта ҳуқуқҳоеро, ки зан дар никоҳи «подшоҳзан» дошт, доро набуданд. Дар қиёс бо занони дигар зан дар никоҳи подшоҳзан шохона зиндагӣ мекард. А. Мазохирӣ ин навъи никоҳро никоҳи комил номидааст. Мо бо ӯ ҳамфикрем, зеро ки ғайр аз никоҳи «подшоҳзан» дар ҳама навъҳои дигари никоҳ тағйиротҳо ба вучуд меомаданд³⁸³.

Никоҳи «подшоҳзан» дорои як қатор хусусиятҳо мебошад, ки аз бартарии онҳо ба ҳама навъҳои дигари никоҳ гувоҳӣ медиҳад. Профессор А.Ғ. Холиқзода чунин хусусиятҳои муҳимтарини ин навъи никоҳро чудо кардааст: «а) дар натиҷаи ин никоҳ зан аз парастории падари худ ба парастории шавҳар ё хусур мегузарад; б) кӯдакони дар ин никоҳ таваллудшуда ворисони қонунии падари худ ҳисоб меёбанд; в) ин никоҳро аз тарафи шавҳар ҳуди ӯ, аз тарафи арӯс намояндаи ӯ – падар ё васӣ мебаранд; г) никоҳ дар ҳузурӣ шохидон баста мешавад, қарордод дар ду нусха тартиб дода шуда, ба тарафҳои манфиатдор супорида мешавад; д) дар натиҷаи ин никоҳ шавҳар уҳдадор мешавад занро дар мавқеи соҳибхоназан эътироф кунад, аз ҷиҳати моддӣ таъмин намояд, ҳамаи кӯдакони дар никоҳашон тавлидёфтаре фарзандону ворисони қонунии худ эътироф намояд»³⁸⁴. Ба хусусиятҳои ҷудокардаи профессор А.Ғ. Холиқзода боз баъзе хусусиятҳоро илова мекунем: 1) дар никоҳи

³⁸⁰ Муҳаммад Рашшод. Ас. иш. – С. 116.

³⁸¹ Мухтасари Қонунномаи Сосониён. Ас. иш. – С. 132.

³⁸² Халиков А.Г. Семейное право зороастризма. – С. 33.

³⁸³ Алӣ Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 90-92.

³⁸⁴ Халиков А.Г. Семейное право зороастризма. – С. 32.

«подшоҳзан» марг сабабгори бекоршавии никоҳ намегашт, яъне тарафҳо дар ҳарду олам ҳамсарон ҳисоб меёфтанд; 2) танҳо дар ҳолати ҷазои қатл барои гуноҳҳои яке аз ҳамсарон бекоршавии никоҳ пешбинӣ гаштааст; 3) мардоне, ки ин навъи никоҳро бастаанд, ҳеҷ гоҳ бе ворис намеронданд, зеро кӯдаконе, ки занони онҳо аз дигар никоҳҳо таваллуд кардаанд, фарзандони онҳо ҳисоб меёфтанд; 4) дар ин навъи никоҳ баъд аз бекоршавии он ё шавҳари нав, ё падари ӯ васӣ (парастор)-и зан намегашт, яъне то муқаррар кардани васӣ бекоркунии никоҳ қонунӣ ҳисоб намеёфт; 5) чунин навъи никоҳ танҳо бо онҳое баста мешуд, ки маҳз аз ҳамин навъи никоҳ тавлид ёфтаанд; 6) танҳо никоҳи «подшоҳзан» ба шакли хаттӣ баста мешуд.

Мард танҳо баъд аз расидан ба синни 15-солагӣ барои бастанӣ никоҳи «подшоҳзан» ҳуқуқ пайдо мекард. Чунин талабот нисбати зан ҷой надошт. Эҳтимол, сабаб дар он буд, ки мард то синни 15-солагӣ талаботхоро, ки нисбати зани худ тибқи ин навъи никоҳ пешбинӣ шудааст, иҷро карда наметавонист. Ҳамчунин 15-солагӣ оғози қобили амалкунии зардуштиён ҳисоб меёфт. Яке аз талаботҳои муҳим дар никоҳи «подшоҳзан» он буд, ки падар бе розигии духтар ӯро ба шавҳар дода наметавонист. Дар хусуси миқдори занон, ки бо онҳо мард метавонист никоҳ бандад, А.Г. Периханян менависад: «Сарфи назар аз васеъ паҳншавии моногамия дар Эрон (яъне никоҳи комилҳуқуқ), дар як вақт мавҷуд будани ду ва бештар занон, ки дар никоҳи «подшоҳзан» қарор доштанд, ҳодисаи маъмулӣ ҳисоб меёфт ва ба доираи оилаи шохӣ, ки барои он ин одат аллакай аз давраи Ҳахоманишиҳо маълум буд, маҳдуд намегашт. Қонуннома ба таҷрибаи бисёрникоҳӣ дар Эронӣ ва дар давраи Сосонӣ бевоқифа ишора менамуд»³⁸⁵. Тибқи маълумоти А. Мазохирӣ, танҳо мардони сарватманд беш аз як зан доштанд, мардони камбизоат ба бисёрзанӣ майл надоштанд³⁸⁶, зеро ин уҳдадорӣ ба дӯши мард дар никоҳи «подшоҳзан» гузошташаванда барои марди камбизоат беш аз як зан доштанро имкон намедоданд.

Подшоҳзан дар ҳонаи шавҳар соҳиби моликияти хусусӣ буд: ҷиҳози худ, қобин – маблағи кафолатнок, ки ба зан баъд аз талоқ дода мешуд, тухфаҳо аз тарафи ашхоси сеюм.

Ҷиҳоз (моли арӯс) ин моликиятест, ки аз падар ба духтар ё аз бародар ба хоҳар чун молумулки шахсии ӯ дода мешавад. «Духтари ба шавҳарбароянда бо худ ҷиҳозро меовард, ки аз тарафи падар ё яке аз ҳешовандоне, ки ӯро ба шавҳар мебаровард, таъин мегардид»³⁸⁷ – на-

³⁸⁵ Периханян А.Г. Ас. иш. – С. 86.

³⁸⁶ Алӣ Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 89.

³⁸⁷ Дарест Р. Ас. иш. – С. 98.

виштааст Р. Дарест. Нисбати чихози зан шавҳар танҳо ҳукуки узуфрукт дошт, агар ӯ барои таъмини оила маблағи дигаре наметодшт, пас аз ин молумулк («асос»-и он) истифода мебуд ва уҳдадор буд, ки баъдан барои зарари расонидааш товод дихад³⁸⁸. Дар байни одамони озод никоҳ устувор набуд. Барои дар ҳаёт берӯзӣ намондан занон мекӯшиданд, ки дар хонаи шавҳари худ чихозашонро эҳтиёт кунанд³⁸⁹. Кобин маблағест, ки аз ҳазор дирҳами нуқрагӣ иборат аст ва онро шавҳар ба зани худ ҳангоми талоқ пардохт мекард, агар зан ягон гуноҳ наметодшт. Л.В. Малинин қайд мекунад: «Ба ивази қалин, маҳр ё кобин пайдо мешавад, ки он ба шакливазкунӣ ё аз байн рафтани қалин мусоидат менамояд»³⁹⁰. Мо ба ин ақида розӣ шуда наметавонем, зеро ки институти кобин ба замони дини зардуштӣ, маҳр ба дини ислом ва қалин³⁹¹ ба ҳукуки одатии халқи тоҷик мансуб аст.

Дар никоҳи «подшоҳзан» марду зан ба бекоркунии никоҳ ҳуқуқ доштанд, вале барои ин гирифтани ризоияти тарафҳо, ба истиснои баъзе ҳолатҳо, вақте ки мард бе ризоияти зан метавонист никоҳро бекор кунад, зарур буд. Ҳолати охирӣ раво дониста мешуд: 1) агар зан дар саркашӣ, дар ҷодугарӣ ё хатоҳои хусусияти динидошта гунаҳгор мебуд; 2) дар ҳолати безуриёти зан дар давоми даҳ сол аз лаҳзаи бастанӣ ақди никоҳ³⁹². Тавлиди кӯдак хушбахтӣ ҳисоб меёфт ва зан бо мақсади таваллуд кардани фарзанд ба шавҳар мебаромад. А.М. Осипов чунин қайд мекунад, ки «ба никоҳ даромада, зан як мақсад дошт – тавлиди кӯдак, ӯ рафикаи шавҳар ҳисоб меёфт ва нисбати шавҳар на танҳо уҳдадорӣ, балки ҳуқуқҳо низ дошт»³⁹³. Аз нуқтаи назари А. Мазохирӣ бекоркунии никоҳи «подшоҳзан» дар чор ҳолат имконпазир буд: 1) ҳангоми зинокорӣ ва хиёнати шавҳар ё зан; 2) агар зан аз шавҳар давраи ҳайзи худро пинҳон мекард; 3) дар ҳолате, агар зан бо ҷодугарӣ машғул мешуд; 4) вақте ки зан безуриёт буд (дар ин ҳолат тарафҳо бояд ба талоқ ризоияти худро медоданд)³⁹⁴. Барои талоқ, ба истиснои ҳолатҳои пешбинишуда, ҳукми қатл бароварда мешуд. Бояд қайд кард, ки аз чор ҳолати асосии бекоршавии никоҳ бе ризоияти зан, ки қонун муқаррар карда буд, се ҳолати он гуноҳхое буданд, ки сазовори қатл ҳисоб меёфтанд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар давраи амали ҳукуки зардуштӣ ба масъалаи талоқ аҳамияти калон дода мешуд. Вақте ки васии зан па-

³⁸⁸ Периханян А.Г. Ас. иш. – С. 93.

³⁸⁹ Якубов Ю. Ас. иш. – С. 24-25.

³⁹⁰ Малинин Л.В. О свадебных платежах и о приданом у кавказских горцев / Л.В. Малинин // Этн. обозр. – 1890. – №3.

³⁹¹ Маҳмудзода М. Худоёрзода Б. Ҳукуки оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон / М. Маҳмудзода, Б. Худоёрзода. – Душанбе: ЭР-граф, 2015. – С. 13-14.

³⁹² Периханян А.Г. Ас. иш. – С. 92.

³⁹³ Осипов А.М. Ас. иш. – С. 71.

³⁹⁴ Али Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 79-80.

дар ё шавҳари нав мегардид, никоҳ бекоршуда ҳисоб меёфт. Никоҳи подшоҳзан, чи тавре ки дар боло зикр гардид, ба таври расмӣ – дар шакли хаттӣ баста мешуд ва ба ҳамин шакл бекор мегардид, яъне дар хусуси бекоршавии никоҳ ҳуҷҷат тартиб дода мешуд. Талоке, ки дар шакли ҳуқуқӣ ба вучуд меомад, ба зан барои дафъаи дуюм бастанӣ никоҳи подшоҳзан ҳуқуқ меод. Ёро ба шавҳар ё шавҳари аввалааш дар лаҳзаи талоқ (талоқ бо гузариш ба никоҳи нав) ё баъдтар васии ӯ мебаровард³⁹⁵.

Никоҳи «чокар». Дар давраи амали дини зардуштӣ мавқеи зан дар ҳонаи шавҳар аз навъи никоҳи байни зану мард басташуда вобастагӣ дошт. Ҳуқуқҳои зане, ки дар никоҳи чокар буд, дар қиёс бо зани дар никоҳи подшоҳзан қарордошта ба кулӣ фарқ мекарданд. Дар ин хусус А.Г. Периханян аниқу равшан навиштааст: «... никоҳи чокар ин никоҳи бевазан бо агнати шавҳар (хешӣ наздики шавҳар) мебошад, ки дар давоми он насли тавлидёфта ба шавҳари аввала, ки бо ӯ дар никоҳи подшоҳзан буд, мансуб доништа мешавад. Бо марғи шавҳар никоҳи аввала бекор намегаҳт ва аз ҷиҳати динию ҳуқуқӣ то ба никоҳи чокар даромадани зан амал мекард»³⁹⁶. Бо назардошти ин гуфтаҳо, чокарзан ин зане буд, ки ба шавҳари ҷавидаи худ хизмат мекард, никоҳи нави ӯ маҳз чун хизмати ӯ ба шавҳари пешинааш ҳисоб меёфт. Дар маросими бастанӣ никоҳи подшоҳзан ризоияти васӣ хатмӣ буд, дар никоҳи чокар ин шарт вучуд надошт, зеро ки никоҳи чокар боиси ивазкунии васии зан намегардид. Ҳамзамон, ин никоҳ никоҳи ҳақиқӣ набуд. Кӯдакони дар никоҳи чокарзан таваллудшуда фарзандони оилаи шавҳар (ба истисноӣ ҳолатҳое, ки тибқи онҳо шавҳар кӯдакони ёро фарзандхон мекард) ҳисоб намеёфтанд. Аммо дар ин вазъият намебоист кӯдакон азоби рӯҳӣ кашанд. Ҳатто аъзоёни дигари оила бо кӯдак бояд тавре рафтор мекарданд, то ин ки ӯ дар оила худро бегона ҳис накунад. "Ба кӯдакони чокарзан муносибатро тавре бояд ба роҳ монд, ки гӯё ки ин кӯдак узви ҳамон оила мебошад" (қ.32, мод. 137 Қонунномаи Сосониён)³⁹⁷. Ба ақидаи муҳаққиқон (А.Г. Периханян, Ю. Якубов) дар никоҳи чокар талоқ вучуд надошт, сабаби ягонаи он ғайриқонунӣ баста шудани никоҳ ҳисоб шуда метавонист. Албатта, олимони зикршуда ба сарчашмаҳои ҳуқуқии дини зардуштӣ таъя намудаанд. Эҳтимол, дар ҳуқуқи зардуштӣ институти безъитбории никоҳ ҷой дошт ва он ба институти имрӯзаи безъитбории никоҳ монанд аст³⁹⁸.

³⁹⁵ Периханян А.Г. Ас. иш. – С. 94.

³⁹⁶ Периханян А.Г. Ас. иш. – С. 96.

³⁹⁷ Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон). Ас. иш. – С. 392.

³⁹⁸ Официальный сайт национального центра законодательства при Президенте РТ Кодекси оилаи ҚТ. – Душанбе, 1998. [Заҳираи электронӣ]. www.mmk.tj. (санаи мурочиат 03.05.2017).

Ба акидаи мо, асоси бекоршавии никоҳи чокарро танҳо марги зани чокар ташкил мекард, зеро ки танҳо дар ин дунё зан ҳамсари марди чокар ҳисоб меёфт. На танҳо марги шавҳар ё домоде, ки зан бо ӯ дар фотиҳа буду то никоҳ ӯ аз дунё гузашт, боиси бастании никоҳи чокар мегардид. Зане, ки дар никоҳи подшоҳзан қарор дошт, агар аз шавҳар ҷудо мешуд, то додани ӯ ба парастории шахси дигар (ё шавҳари нав ё оилаи пешинааш) зан ба никоҳи чокар ҳуқуқ пайдо мекард. Духтари мучаррад низ метавонист никоҳи чокар бандад, хусусан духтаре, ки дар никоҳи чокар тавлид ёфтааст. Дар маҷмӯаи «Фаррух» қайд гардидааст, ки дар аҳди Сосониён чокарзан подшоҳзан шуда метавонист, пеш аз ҳама, баъд аз марги ҳамаи подшоҳзанон³⁹⁹. Тибқи гуфтаҳои А. Мазохирӣ, чокарзане, ки дар хусуси ӯ дар маҷмӯаи «Фаррух» гуфта шудааст, ин ё худсарзан ё духтарест, ки дар никоҳи ягона қарор дошт. Чокарзан ба молумулки шавҳари худ ҳуқуқ надошт, кӯдакони ӯ (ба истиснои он кӯдаконе, ки шавҳари чокарзан ба фарзандхондӣ қабул кардааст) ворис ҳисоб намеёфтанд. Шавҳари чокар метавонист бо ӯ созишномае дар хусуси шарикӣ дар молумулк бандад, баъди марги яке аз тарафҳо тарафи дигар, мувофиқи созишнома, ба моликият ҳуқуқ пайдо мекард. Бояд қайд намуд, ки шавҳари чокарзан бе уҳдадорӣ ивазсозӣ аз молумулки шахсии зани худ истифода бурда наметавонист. Дар ин хусус А.Г. Периханян менависад: «Ва дар никоҳи чокар, агар шавҳар барои зиндагӣ маблағи шахсӣ надошт ва бинобар ҳолатҳои махсус маблағ пайдо карда наметавонист, ҳуқуқ дошт, ки аз молумулки шахсии чокарзан ва фарзандони таваллудкардаи ӯ истифода барад, вале дар тафовут аз ҳолати мушобеҳ дар никоҳи баробарҳуқуқ шавҳар-чокар уҳдадор буд, ки маблағҳои истифодакардаашро барқарор кунад»⁴⁰⁰. Зан баъд аз марги шавҳар метавонист танҳо никоҳи чокар бандад, духтарони ӯ низ танҳо дар никоҳи чокар ба шавҳар мебароманд. Илова бар ин, чокарзан дар ҳонаи шавҳар аз баъзе ҳуқуқҳои маҳрум буду дар вақти бастании никоҳ маҳри ночизе мегирифт.

Маҳри чокарзан назар ба маҳри подшоҳзан хеле кам буд. Мавқеи чокарзан ва подшоҳзанро муқоиса намуда, Ю. Якубов мақоми пасти чокарзанро, пеш аз ҳама, дар он мебинад, ки маҳри ӯ аз маҳри подшоҳзан ду маротиба камтар буд⁴⁰¹. Қалин (пул ё моле, ки домод ба арӯс медихад), чун институти ҳуқуқӣ, яке аз урфу одатҳои халқи тоҷик дар асрҳои XIX-XX ҳисоб меёфт. Қалини аз ҳама кам ба бевазанон дода мешуд. Н.А. Кисляков қайд кардааст: «Барои издивоҷкунӣ мард маҷбур буд, ки барои маблағкоркунӣ ё ба ҳамворӣ равад, ки дар он ҷо

³⁹⁹ Алӣ Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 99.

⁴⁰⁰ Периханян А.Г. Ас. иш. – С. 98.

⁴⁰¹ Якубов Ю. Ас. иш. – С. 12.

кухистониён дар заводи пахтатозакунӣ кор мекарданд, ё хизматгори савдогарону боён бошад, ё зани калонсол, бевазан ё талокшударо ба занӣ гирад»⁴⁰². Аз ин бармеояд, ки кобин ва қалин ба сифати нархи пардохти зан дода мешуданд.

Чи тавре ки мо медонем, худи Зардушт ҳам никоҳи подшоҳзан ва ҳам никоҳи чокарзан баста буд. Аз никоҳи подшоҳзан ӯ чор фарзанд (Исавастар-писар ва духтарон-Френ, Срит ва Пуричиста) ва аз никоҳи чокар ду фарзанд (Урватнар ва Хуршедчехр – писар) дошт⁴⁰³.

Никоҳи «ягона» чунин буд: духтари ягона бо мақсади нигохдории насл ва авлод фарзанди якуми худро ба волидайнӣ худ медод⁴⁰⁴. Тибқи гуфтаҳои А. Мазохирӣ, ин никоҳи духтарест, ки дар оила фарзанди ягона мебошад. Писари аввалашро, ки дар никоҳ таваллуд мекард, ба падар медод, вале агар танҳо духтар таваллуд мекард, яке аз онҳоро падар ба сифати ворис интихоб менамуд⁴⁰⁵. М. Рашшод ин никоҳро «анвокин» номидааст, ки дар он писари аввал ба волидайнӣ зан дода мешуд⁴⁰⁶. Ба ақидаи А.Г. Периханян, дар ин маврид сухан дар бораи никоҳи эпиклер-духтари ворис меравад: «Аз матнҳо маълум аст, ки шахси бо ин истилоҳ ишорашуда ҳатман духтари ягонаи падари худ буданаш шарт нест: нофаҳмӣ дар сурати якчанд духтар доштани падар ба вучуд меояд. Моҳияти масъала дар он буд, ки дар лаҳзаи марг патерфамилиас писари меросхӯр надошт. Ин мушкилот, инчунин, дар ҳолатҳое ба вучуд меомад, ки марди калонсол мефавтиду аз никоҳи баробархуқ фарзанд на дошт. Илова бар ин на бародар, балки як ё якчанд хоҳар дошт. Дар ин ҳолат яке аз хоҳарон ворис (эпиклер А.А.)-и бародари худ мегардид»⁴⁰⁷.

Ҳамин тариқ, никоҳи ягона дар ҳолате баста мешуд, ки дар оила писар-ворис набуду танҳо духтарон буданд. Инчунин ин никоҳ бо мақсади бо ворис таъмин кардани оилае, ки писар надошт, баста мешуд. Ихтилоф байни муҳаққикон дар он аст, ки тибқи ақидаи як гурӯҳи онҳо ҳангоми будани духтари ягона дар оила (А. Мазохирӣ, М. Рашшод) ва ба ақидаи гурӯҳи дигар (А.Г. Периханян) ҳангоми набудани писар, новобаста аз миқдори духтарон, ин навъи никоҳ баста мешуд. Ба ақидаи мо, басташавии никоҳи ягона на аз он вобастагӣ дошт, ки дар оила як духтар буд. Шартӣ асосӣ дар набудани вориси чинси мард ифода меёфт. Ин никоҳ аз он лиҳоз ягона ном дошт, ки ҳангоми мавҷудияти миқдори зиёди духтарон танҳо яке аз онҳо никоҳи ягона мебаст. Маҳз дар ин бо-

⁴⁰² Кисляков Н.А. Ас. иш. – С. 147.

⁴⁰³ Бундаҳишн (Сотворение основы) и другие Пазендские тексты // Зороастрийские тексты. Изд. подгот. О.М. Чунаковой. – М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997. – С. 309-310. – (Памятники Письменности Востока, CXIV)

⁴⁰⁴ Халиков А.Г. Семейное право зороастризма. – С. 34.

⁴⁰⁵ Алӣ Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 90.

⁴⁰⁶ Муҳаммад Рашшод. Ас. иш. – С. 16.

⁴⁰⁷ Периханян А.Г. Ас. иш. – С. 99.

ра А.Г. Периханян навиштааст. Ў исрор менамояд, ки чунин муносибат на танҳо байни падару духтар, балки байни бародару хоҳар низ вучуд дошт. Дар хусуси он ки кадоме аз кӯдакони дар никоҳи ягона қарорёфтаи зан вориси бобои худ мегардид, А.Г. Периханян барҳақ қайд мекунад, ки дар ҳолати набудани писар яке аз духтарон ворис мегашт. Баъд аз марги бародар хоҳари ӯ танҳо ба шарте ворис мегашт, агар модарашон дар қайди ҳаёт набошад. Дар акси ҳол ӯ метавонист духтарашро ба никоҳи подшоҳзан диҳад.

Духтаре, ки бояд эпиклери оила мегашт, ба никоҳи подшоҳзан даромада наметавонист, вале ба бастани никоҳи ягона ҳуқуқ дошт. Азба-ски худи духтар бевосита вориси падар (ё бародар) шуда наметавонист, мерос ба яке аз фарзандони ӯ дода мешуд. Баъд аз таваллуди ду писар дар никоҳи ягона никоҳи ӯ ба никоҳи подшоҳзан табдил меёфт, зеро ки яке аз писарони ӯ вориси падар мегардид. Агар баъд аз ба никоҳи подшоҳзан даромадани духтар падар бе ворис (масалан, баъд аз марги писари ноболиғ) мемонд, пас ё никоҳро бекор мекарданд, ё онро ба навъи дигари никоҳ табдил медоданд ва зан эпиклери падар ва зани чокари шавҳари худ мегашт. Аз рӯи маълумотҳои мавҷуда, никоҳи ягона то ҳол мавҷуд аст ва ба зарурияти иҷтимоӣ асос меёбад.

Идомаи никоҳи ягона хонадомод мебошад. Профессор А.Ғ. Холиқзода дар ин хусус менависад: «Дар никоҳ бо шарти пардохти қалин ба хонаи арӯс қабул кардани домод муваққатӣ (то пардохти қалин ё то вақти муайян) буд. Шарти никоҳи ягона ва хонадомод – вориси волидайнӣ арӯс шудан ва нигоҳубини онҳо мебошад. «Хонадомод» бо шарти ворис шудан ба волидайнӣ арӯс рушди таҳаввулотии никоҳи ягона мебошад»⁴⁰⁸. Дарвоқеъ никоҳи ягона ва хонадомод ҷиҳатҳои умумӣ доранд, вале байни онҳо фарқиятҳо низ мавҷуданд. Масалан, ҳоло барои духтари хурдӣ низ хонадомод қабул карда метавонанд⁴⁰⁹, дар давраи дини зардуштӣ духтари калонӣ вориси падар мешуд ва тавлиди кӯдакон сабаби тағйир додани никоҳ ва мавқеи оилавии зан мегашт.

Никоҳи «сатурзан». Дар давраи дини зардуштӣ дар ҳолати марги писари болиғ, ки ҳоло зан нагирифтааст, зарурат ба бастани навъи дигари никоҳ-сатур ба вучуд меомад. Мақсади бастани ин навъи никоҳ бо мақсади никоҳи ягона ва чокар монанд буд. Ба ақидаи А.Ғ. Холиқзода, мақсади бастани чунин никоҳ додани ворис ба марде, ки баъд аз худ насли мардона намондааст мебошад. Аз рӯи мазмун ба никоҳи эпиклер ва чокарзан наздик аст, вале танҳо бо он фарқ мекунад, ки чавонмард (ё домод) то ҳамзистии якҷоя мефавтад. Волидайнӣ марди фавтида расман ақди никоҳи ўро ба ҷо меоранд. Баъдан, бо тухфаҳои муайян

⁴⁰⁸ Халиков А.Г. Семейное право зороастризма. – С. 36-37.

⁴⁰⁹ Холиков А.Г. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. – Душанбе, 2002. – С. 229.

арӯшавандаро ба шавҳар медиҳанд⁴¹⁰. Тибки ривоятҳои эронӣ волидайнӣ чавони фавтида ин корро ба он хотир иҷро мекарданд, то ин ки писари онҳо дар он дунё неъматеро чун зану кӯдакон гирад.

Ягон чиз ба никоҳи иҷборӣ асос шуда наметавонист, аз ҷумла падар духтари худро ба бастанӣ никоҳи сатурзан маҷбур карда наметавонист. Дар б.4 фасли 19 Қонунномаи Сосониён оварда шудааст: «Падар ҳуқуқ надорад, ки духтари худро ба бастанӣ никоҳи сатурзан маҷбур кунад»⁴¹¹. Дар хусуси ин никоҳ муҳаққиқон фикри ягона надоранд. Чунончи А.Г. Периханян менависад: «Агар марди болиғе, ки маросими зардуштиро гузаштааст, ба никоҳ надаромада (ҳатто фотиҳа нашуда бошад), фавтад, пас хешовандони ӯ бояд духтареро зан-сатури он фавтида кунанд, яъне барои ӯ молумулк (ё пул) ҷудо карда, ба шавҳар диҳанд»⁴¹². Ба ақидаи А.Ғ. Холиқзода чунин никоҳ дар ҳолате баста мешуд, агар чавони фавтида дар фотиҳа қарор дошта бошад⁴¹³.

Дар давраи дини зардуштӣ кӯдакон аз синни 9-солагӣ фотиҳа мешуданд. Баъд аз фотиҳа духтару волидайнӣ ӯ ҳуқуқи рад карданро надоштанд. Ин гуфтаҳо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки ақидаи А.Ғ. Холиқзода дуруст аст. Илова бар ин, сатурзан никоҳи подшоҳзаниро баста наметавонист, зеро ки подшоҳзани чавони фавтида ҳисоб меёфт. Кобин (ҷихоз)-и сатурзан ночиз буд. Ҳамзамон, шавҳар ҳуқуқ дошт, ки аз молумулки шахсии сатурзан истифода барад. Бинобар ин, ғайр аз шахси фотиҳашуда, ҳеҷ кас ба ин навъи никоҳ розӣ шуда наметавонист. Қайд кардан зарур аст, ки на ҳама духтарро ба сифати сатурзан ба шавҳар додан мумкин буд, дар ин ҷо баъзе маҳдудиятҳо вучуд доштанд. Дар Қонунномаи Сосониён қоидаи зерин оварда шудааст: «Агар духтар ғайриқонунӣ таваллуд шуда бошад, пас бобои модариаш ӯро дар никоҳи сатурзан ба шавҳар дода наметавонист»⁴¹⁴. Дар ҷои дигари Қонуннома навишта шудааст: «Дар вақти зинда будани модар писар ҳуқуқ надорад, ки дар никоҳи сатурзан хоҳарашро ба шавҳар диҳад»⁴¹⁵.

Никоҳи «худсарзан». Ин навъи никоҳест, ки дар он зан бо хоҳиши худ ба шахси дӯстдошта ё интиҳобкардааш ба шавҳар мебаромад. Ин навъи никоҳро дини зардуштӣ манъ накарда буд, монеаҳои ҷиддӣ низ вучуд надоштанд. «Ин навъи никоҳ аз нуқтаи назари динӣ мушкилиёе надошт, вале волидайн ё васӣ, агар ризо намешуданд, арӯсро бе мерос мемонданд»⁴¹⁶. Дар давраи зардуштия гирифтани розигии духтар ба

⁴¹⁰ Халиков А.Г. Семейное право зороастризма. – С. 41.

⁴¹¹ Мухтасари Қонунномаи Сосониён Ас. иш. – С. 111.

⁴¹² Периханян А.Г. Ас. иш. – С. 112.

⁴¹³ Халиков А.Г. Семейное право зороастризма. – С. 29.

⁴¹⁴ Мухтасари Қонунномаи Сосониён. Ас. иш. – С. 103.

⁴¹⁵ Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон). Ас. иш. – С. 354.

⁴¹⁶ Мухтасари Қонунномаи Сосониён. Ас. иш. – С. 59.

никоҳ шартӣ ҳатмӣ буд. Эҳтимол, ҳуди ҳамин шарт ба пайдошавии никоҳи худсарзан хизмат намуд. Нофаҳмӣ байни ӯ ва парастор (васӣ) асоси ба никоҳи худсарзан даромадани духтарро ташкил мекард, зеро ки барои бастанӣ никоҳи подшоҳзан ризоияти парастор ҳатмӣ буд. Ба ақидаи А. Мазохирӣ никоҳи худсарзан худсарона, ғайриқонунӣ ва нодуруст аст. Аммо ҳатто дар ин ҳолат зан ҳамаи имкониятҳои худро гум накарда буд: ӯ метавонист бо падар (парастор) оштии карда, розигии ӯ ё розигии писари дар никоҳи худсарзан тавлидёфтаро, ки падараш ӯро писархонд кардаасту ӯ ба балоғат расидааст, гирад. Бо ҳамин роҳ зан подшоҳзан шуда метавонист⁴¹⁷. Ковуси Комон дар бораи никоҳи худсарзан чунин менависад: «худсарзан» духтарест, ки ӯро падараш меҳаҳад ба шавҳар диҳад, вале ӯ рад карда мегӯяд, ки ин мардро дӯст намедораду марди дигареро меҳаҳад. «Худсарзан» духтарест, ки бо хоҳиши худ ба шавҳар мебарояд. Чунин духтарро худоҳо наменвисандиданд ва ӯ дар меросгирӣ саҳми худро надорад. Бигузор дар ин бора ҳама бидонанд»⁴¹⁸. Ю. Якубов ва М. Рашшод ба ин навъи никоҳ баҳои яктарафа медиҳанд ва қайд мекунанд, ки духтар ҳамеша муқобили иродаи падар ба шавҳар мебаромад. Албатта, ҳолатҳои буданд, ки падар бо хоҳиши духтар дар интиҳоби ҳамсари ояндааш монеъ намегашт, вале чунин ҳолат на ҳамеша рӯй мебуд. Духтаре, ки ба никоҳи худсарзан мебаромад ҳам дар хонаи шавҳар ва ҳам дар хонаи падар ҳуқуқҳои маҳдуд дошт, аз ҷумла ҳуқуқ ба мерос. Аммо баъзеҳо чунин муносибат ба худсарзанро ноодилона ҳисоб мекарданд. «Агар духтар бе ризогии аҳли хонавода (оила) ба шавҳар мебаромад, пас ӯ ба мерос дар хонаи падар ҳуқуқ надошт ва тамоми ҳаёт ба шавҳари худ хизмат мекард. Вале ақидаи дигаре низ мавҷуд буд: чунин муносибат ба духтар ноадолатона аст, ба ӯ бояд муносибати хубтару нек кард. Чунин гуфта шудааст дар Қонунномаи Сосониён»⁴¹⁹.

А.Ғ. Холиқзода бо назардошти ақидаи А.Г. Периханян ба хулосаи зерин меояд: «Ҳуди мафҳуми «худсар» то андозае ба мафҳуми «саркаш» ҷавобгӯ аст умуман духтареро дар назар дорад, ки бо иродаи худ, мустақилона масоили худро ҳал менамояд. Дар ин ҳолат қарори ӯ метавонад ба фикри волидайн мувофиқ ояд ё наояд. Бинобар ин, А.Г. Периханян дар қатори дигар навъҳои никоҳ ин навъи никоҳро баррасӣ намунада, ба ду унсур диққати асосӣ медиҳад: гузаштани духтар ба хонаи домод ва мустақилияти духтар дар интиҳоби домод. Муҳаққиқ се намунаи ин никоҳро муайян мекунад: 1) мустақилияти духтари болиғ ва рафтани ӯ ба хонаи марди интиҳобшуда эътирози падар ё бародарро ба вуҷуд

⁴¹⁷ Алӣ Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 91-92.

⁴¹⁸ Алӣ Акбари Мазохирӣ. Ҳамон ҷо. – С. 73.

⁴¹⁹ Мухтасари Қонунномаи Сосониён. Ас. иш. – С. 111.

намеорад, яъне қарори духтар, эҳтимол, бо ризоияти хомӯшонаи васӣ (парастор) маъқул доништа мешавад; 2) мустақилият ва рафтани духтар ба хонаи марди интихобшуда аз тарафи васӣ маъқул намегардад; 3) духтари болиғе, ки падар қарзи худро адо накарда ӯро ба шавҳар намедихад, ҳудаш бо марде ҳамхоба мешавад»⁴²⁰. Мо ба ақидаи А.Ғ. Холиқзода ҳамфикрем, зеро на ҳамеша қарори духтар метавонад, ки муқобили иродаи падар бошад.

Зан узви оилаи шавҳару кӯдакони ӯ қонунӣ ва ворисони падари худ ҳисоб намеёфтанд, ба истиснои ҳолате, ки падар онҳоро фарзандхонд мекард. Зан ба мероси шавҳар ҳуқуқ надошт, зеро ки ӯ ҳоло зери парастории падари худ қарор дошту имконияти эпиклери падар буданро дошт. Аз ҳама муҳим он буд, ки танҳо духтари болиғ, яъне ба синни 15-сола расида, дар никоҳи подшоҳзан тавлидёфта ё бо сабабе (масалан, хангоми духтархонд кардани духтари чокар аз тарафи падар) подшоҳзан шудааст, ба никоҳи худсарзан баромада метавонист. Чунин рафтори духтар зинокорӣ ё конкубинат ҳисоб намеёфт.

Омузиши институти никоҳу талоқ дар давраи зардуштия нишон дод, ки онҳо бо институтҳову зухуротҳои дигари ҳуқуқи оилавӣ, амсоли фарзандхонӣ, вазъи ҳуқуқи зани ҳомиладор, вазъи ҳуқуқи кӯдакон, тарзу воситаҳои ҳифзи ҳуқуқҳои онҳо, устувории муносибатҳои оилавӣ-ҳуқуқӣ алоқамандии хело зиҷ доштанд.

Институти никоҳ институти муҳимтарини ҳуқуқи оилавӣ дар зардуштия ҳисоб меёфт. Маҳз аз навъ ва шакли никоҳ аксаран вазъи ҳуқуқи шавҳар, зан ва кӯдакони онҳо вобастагӣ дошт ва фарқ мекард. Дар қаламрави Тоҷикистони таърихӣ чунин навъҳои никоҳи зардуштӣ, аз қабилӣ подшоҳзан, чокарзан, худсарзан, сатурзан ва иканзан (ягона) вучуд доштанд. Аз рӯи маълумотҳои муаррихон⁴²¹ ва ҳуқуқшиносон⁴²² дар давраи ҳуқуқи зардуштӣ ҳаёти оилавии гузаштагони тоҷик пурра дар зери таъсири меъёрҳои динӣ қарор дошт ва тавассути китоби зардуштиён Авесто – қисми кодификатсияшудаи он Вандидот ва Қонунномаи Сосониён ба танзим дароварда мешуд.

11.3. Нахустин шартномаҳои никоҳӣ дар таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик

Дикқати махсуси тоҷикон ба никоҳ ва баста шудани он ханӯз дар замони қадим ба он оварда расонд, ки никоҳ расмияти ҳуқуқӣ гирифт. То замони мо якҷанд ҳуҷҷатҳое расидааст, ки яке аз онҳо шартномаи никоҳи суғдӣ (с. 710) мебошад. Қариб 90 сол пеш ин ҳуҷҷатхоро дар куҳи Муғ чӯпон Ҷӯра Алӣ, сокини ноҳияи Айнӣ (пештара Хайробод)

⁴²⁰ Халиков А.Ғ. Семейное право зороастризма. – С. 41-42.

⁴²¹ Алӣ Акбари Мазохирӣ. Ас. иш. – С. 456 с.

⁴²² Азизкулова Г.С. Таърихи давлат ва ҳуқуқи халқи тоҷик / Г.С. Азизкулова, Н. Ҳакимов. – Душанбе, 2002. -Китоби 1. -168с.

ёфтааст. Ин ҳуччатҳо дар омузиши таърихи маданият, сиёсат ва ҳуқуқи тоҷикон то истилои арабҳо аҳамияти хело муҳимму арзишнок доранд.

Маҷмуаи қонунҳои суғдӣ се шартномаҳо дар бар мегирад – ҳуҷ. Nov.3-Nov.4, B-8 ва B-4, ки аз рӯи вақту мазмун гуногунанд. Аз байни онҳо ҳуҷ. Nov.3-Nov.4 шартномаи никоҳи ду шахсияти машҳури суғдӣ аҳамияти хосса дорад. Ҳуҷчатҳо дар ҳама онҳо як рӯз аз тарафи як шахс навишта шудаанду ду қисми як шартномаи никоҳро ташкил мекунанд⁴²³. Ҳуди шартномаи никоҳ дар ҳуҷҷати Nov.3 пурра пешниҳод гардидааст, яъне матни ин ҳуҷҷат чун шартномаи никоҳ доништа мешавад. Дар ҳуҷ. Nov.4 уҳдадорӣҳои домод дар назди парастори арӯс ва дар назди ҳуди арӯс пешбинӣ шудааст. Ба шартномаи никоҳи суғдӣ забоншиносон, муаррихон, бостоншиносон, шарқшиносон ва ҳуқуқшиносон, аз ҷумла А.А. Фрейман⁴²⁴, В.А. Лившиц⁴²⁵, Б. Ғафуров⁴²⁶, Ю. Якубов⁴²⁷, А.Ғ. Холиқзода⁴²⁸, ва диг. диққати махсус додаанд. Матни шартномаҳои муғӣ дар як қатор ҳолатҳо, эҳтимол, аз таъсири анъанас, ки аз ҳуҷҷатгузори арамиҳо дар Эрони Шарқӣ пайдо шудаанд, гувоҳӣ медиҳад. Навъҳои асосии шартномаҳои суғдӣ, бешубҳа, хело пеш аз ибтидои асри VIII мелодӣ коркард гардидаанд⁴²⁹ – навиштааст В.А. Лившиц. Ў бо таъкид ба таҳлили шакл, мазмун, шартҳои басташавӣ ва хусусиятҳои дигари шартномаи никоҳи суғдӣ чунин хулоса баровардааст. Омузиши корҳои канселярӣ то ибтидои асри VIII мелодӣ нишон медиҳад, ки дар он замонҳо шартномаҳои никоҳи суғдӣ чун ҳуҷҷатҳои махсуси ҳуқуқӣ хоссагӣҳои зиёде доштанд. Албатта, ҳуди шартномаҳо ва хусусияти онҳо дар ҷойи ҳама ба вуҷуд наомадаанд. Он унсурҳои умумӣ, ки дар сарчашмаҳои қадиму асримиёнагии ҳуқуқӣ воমেҳуранд, аз имкониятҳои идомаи ин анъана гувоҳӣ медиҳанд. Илова бар ин, шартномаи никоҳи с. 710 на танҳо аз таъсири анъанаҳо, балки аз эътиқоди сазовори одамони он давра, ки ҳангоми ба расмият даровардани муносибатҳои оилавӣ-ҳуқуқии Суғд ифода ёфтааст, шаҳодат медиҳад. Дар ин ҳусус Б.Ғафуров дуруст қайд кардааст: «Ҳатти суғдӣ асоси ориёӣ дорад... Ҷаъна ки аз ҳуҷҷатҳои муғӣ маълум мебарояд,

⁴²³ Согдийские документы с горы Муг. Юридические документы и письма / Чтение, перевод и комментарии В.А. Лившица. – М., 1962. (Вып. 11). – С. 17.

⁴²⁴ Согдийские документы с горы Муг/ Описание, публ. и исслед. А.А. Фреймана. – М.: Вост. лит., 1962-1963. –Вып. 1. -1962. -92с.

⁴²⁵ Согдийские документы с горы Муг. Ҳама ҷаъна.

⁴²⁶ Ниг.: Ғафуров Б.Ғ. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история / Б.Ғ. Ғафуров. - 2-е изд. – Душанбе: Ирфон, 1989. – Кн.1. – 384 с.

⁴²⁷ Ниг.: Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков в Согде. –Душанбе: Сурушан, 2002. -44 с.

⁴²⁸ Ниг.: Халиков, А.Ғ. Правовая система зороастризма. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. – 485 с.

⁴²⁹ Согдийские документы с горы Муг. – С. 17.

дар Суғд котибони касбии баландихтисос бисёр буданд...»⁴³⁰. Агар дар Суғд котибони баландихтисос амал мекарданд, агар ба ақидаи Ю. Якубов матни шартномаро котибони касбӣ мураттаб сохта бошанд, пас ба хулосае омадан мумкин аст, ки чунин тарзи ҳуҷҷатнигорӣ аз ориёӣҳо мерос гирифта шудааст. Чунончи, Ю. Якубов менависад: «Шартномаҳо ба забони анъанавӣ ва дуруст коркардшуда навишта шудаанд, ки аз маҳорати баланди касбии мураттиби ҳуҷҷатҳо шаҳодат медиҳад»⁴³¹. Аз таҳлили мулоҳизаҳои муҳаққиқон дар бораи ҳуҷҷатҳои суғдӣ бармеояд, ки шартномаи никоҳи суғдӣ шартномаи аввалини никоҳи хаттии тоҷикон мебошад, ки байни Дугдонча ва Уттегин 25 мартӣ с. 710 мелодӣ баста шудааст. Ин ҳуҷҷат аз рушди институтҳои алоҳидаи ҳуқуқи оилавии зардуштӣ дар қаламрави Тоҷикистони таърихӣ баръало гувоҳӣ медиҳад ва дар худ баъзе анъанаҳои ҳаёти оилавӣ ва ҷанбаҳои гуногуни мураттабсозии ориёӣи ҳуҷҷатҳоро инъикос менамояд. Бинобар ин, онро чун ҳуҷҷате эътироф кардан мумкин аст, ки саҳифаҳои номаълуми таърихи тоҷикон, аз ҷумла муносибатҳои никоҳии онҳоро кушода медиҳад.

Матни шартномаи никоҳ ва таҳлили ҳуқуқии он:

Nov.3.

- 1) Тархони шох 10 сол аст. Моҳи масгович, рӯзи осмон
- 2) роч. Ба худ (барои худ) ба занӣ гирифт
- 3) Ут-тегин мулаққаб бо Нйдан, аз
- 4) ҳокими навекатии Чера, писари Вахзанака, ки қарор дорад зерӣ парасторӣ
- 5) зан (ҷавонзан), ки Дугдонча ном дорад ва ӯ дорад
- 6) лақаби Чата, духтари Вйус. Ва ӯ –
- 7) дод ин зерӣ парастории Чербударо аз рӯи ...
- 8) қонун ва ба шартӣ зерин: бигзор Уттегин дорад ин
- 9) Чатаро зани дӯстдор, соҳиби эҳтиром, ба ӯ диҳад ғизо, пӯшок,
- 10) зевар, бо ифтихор, бо муҳаббат, дар хонаи худ
- 11) ба (сифати) зани баробарҳуқуқ мисли олиҳиммат мард
- 12) зани накӯкор дорад. Ва, инчунин, бигзор дошта бошад
- 13) Чата ин Ут-тегинро шавҳари дӯстдор, соҳибэҳтиром, ва барои беҳ –
- 14) будии ӯ ғамхорӣ кунад, фармони ӯ барои зан қонун
- 15) бигзор ҳисоб кунад («гӯш кунад») – мисли накӯкор зан

⁴³⁰ Гафуров Б.Г. Ас. иш. – С. 354-357.

⁴³¹ Якубов Ю. Ас. иш. – С. 3.

16) шавҳари накӯкор (олиҳиммат) дорад. Ва агар минбаъд Ут-тегин

17) бе иҷозати Чата зани дигар ё канизакро гирад

18) ё чунин зан (дигар)-ро дошта бошад, ки ба худи Чата

19) макбул набошад, пас шавҳар Ут-тегин ба зан

20) ба Чата, ба худи ӯ, 30 дирҳами динорӣ хуб ҳифзшуда, бе омезиш,

21) бояд пардохт кунад. Ва (баъд аз ин) чунин занро на

22) зан, на канизак ҳисоб кунад, бигзор аз худ дур созад. Ва мин –

23) баъд, агар Ут-тегин ба қарор ояд, ки ин Чатаро чун зан

24) ӯ дигар дошта наметавонад, пас бигзор фириштад ӯро бо ғизо, бо

25) гирифта (молумулки ӯ), бо пардохти (аз ӯ) гирифта, бе уҳдадорӣ (дигар), бигзор о –

26) зод кунад. Ва ба зан ҷуброни дигар намекунад («уҳдадориҳо») ва пардохт намекунад.

1) Ва баъд аз ин ӯ метавонад ба занӣ гирад он занеро,

2) ки ба худи ӯ маъкул аст. Ва, инчунин, агар Чата

3) чунин қарор дошта бошад, ки ӯ чун зани Ут-тегин

4) дигар намемонад, пас бигзор зан равад (?) аз ӯ.

Ва (дар ин ҳолат)

бигзор зан ба ӯ би –

5) монад либосро, ки барои пӯшидан созгор аст, зару зевар, молҳое,

6) ки зан аз Ут-тегин мегирад. Молумулки

7) шахсии ӯ бо якҷоя коркардшударо (?) бигзор зан гирад. Ва зан ба

шавҳар ҷуброн («уҳдадорӣ»)-и дигаре надорад

8) ва пардохт намекунад. Ва баъд аз ин чунин

9) мардро чун шавҳар қабул кунад онеро, ки худааш меҳоҳад.

Ва агар

Ут –

10) тегин ҷиноят содир кунад, пас бигзор худааш

ҷавоб диҳад, худааш пар –

11) дохт кунад. Ва агар ӯ (ба сифати) ғуломӣ ягон шахсро ё

ғуломи қарздорро, ё асирро, ё (ба сифати) дода шуда бошад зери

ҳомигӣ (шахсӣ)

12) гирифта мешавад. Пас Чата бо насли худ бе

(ягон) ухдадорӣ

13) бояд озод шавад. Ва агар зан чиноят содир кунад, пас барои

он

14) бигзор зан ҷавоб диҳад, пардохт кунад. Ва агар зан (ба сифати) канизак ягон шахс, ё канизаки қарздор

15) ё асир (?), ё (ба сифати) додашуда зери

ҳомигӣ

(«шахсӣ») гирифта мешавад, пас Ут-тегин бо насли

(аз ӯ)

16) тавлидшуда бе (ягон) ухдадориҳо бояд

озод гардад. Ва,

ҳамин тариқ, яке барои

17) чинояти дигаре ҷавоб намедиҳад, пардохт намекунад. Ва баста шуд ин

шартномаи никоҳ

18) дар «макони татбиқи қонун» зери сарварии Вахгокан

19) писари Вархуман. Ва ин ҷо («он ҷо») ҳузур доштанд: Скатч, писари Шйшча;

20) Чахрен, писари Рамча, Шав, писари Маҳака. Ва

21) Навишт Рамтиш, писари Вгашфарна.

Замима (муайянсозии ҳуҷҷат):

1) Ут-тегин (ва)

2) Чата

3) Шартномаи никоҳ

Nov.4

1) Тархуни шоҳ 10 сол аст. Моҳи масгович,

2) рӯзи осмон – роч. «Аз Ут-тегин,

3) мулаққаб ба Нйдан, писари Кишик,

4) ҳокими навекатии Чера, писари Вахзанак ва ӯ (=Чера)

5) писарон, ва насаб. Ва, ҷаноб, ман аз ту

6) Дугдонча, мулаққаб ба Чата

7) духтари Вйусро ба занӣ гирифтам. Ва баъд

8) ба ту, Чер, ман чунин арз ва ваъда кардам: аз имрӯз

9) ва минбаъд абадан Чата

10) зани ман мемонад. Ва, ҷаноб, дар ҳузури ту

11) ва дар ҳузури (Худо) Митра (ваъда медиҳам) ман (ӯро) намефурӯшам,

на

канизаки қарзӣ,

12) на асира (?) на парастори дигар кас мегардонам.

Ва ҳамчунин,

агар ўро касе бинад

13) аз ман ё аз тарафе... таҳ –

14) қир кунад (ўро), пас ман ҳамон замон бе зараррасонӣ

15) мефиристонам. Ва ҳамчунин агар Чата бо фикри ман

16) ба мондан розӣ нашавад, ё агар ўро ман худам фиристонам,

17) пас ман ўро ба ту, Чер, ба писарони (ту), авлодат, солим

18) безарар месупо –

19) рам. Агар ман ўро насупорам, безарар надихам, пас
ба ту

20) 100 драхми динорӣ, нуқрагӣ,

21) дар муомилотбуда, хуб нигоҳдошта, наомехта, ман
мешавам

ухдадор, ва меди –

22) ҳам, ва пардохт мекунам. Ва то замоне, ки пардохт насозам, пас

1) онҳоро (чун қарз) бо ҷарима – 2 (драхмӣ) нигоҳ медорам аз

10

(драхм). Ва

2) таъин («муқаррар намуд») Ут-тегин, бо писарону авлод,

3) ба худи Чер, писарону авлоди ӯ, нисбати

4) ин шарт ва ин 100 драхм

5) ухдадор («қарздор») и Нипак, мулаққаб бо

6) Нивудак, писари Вурза. Ва Чер бо авлодаш,

7) аз касе ӯ (=Чер) меҳаҳад (=аз Ут-тегин ё аз Нипак) ин
занро бе –

8) зарар ё ин пулҳоро якҷоя бо ҷарима бигзор та –

9) лаб кунад. Ва ин мактуби (кафолатӣ) барои тамоми халқ аст, чун
истиқоматкунандаи доимӣ («дар хо

10) на»), ҳам дар меҳмонибуда. Ва иҷро шуд дар «Макони
татбиқи

11) қонун» дар назди сарвар Вахгокан,

12) писари Вархуман. Ва ин («он») ҷо ҳузур доштанд: Скатч,
писари Шйшч;

13) Чакушак, писари Нанч, Чахрен,

14) Писари Рамч. Ва навишт Рамтиш,

15) Писари Вгашфарн, бо фармони Ут-тегин. Ва бо ин

16) – тамом.

Замима (муайянсозии ҳуҷҷат):

(1-2) Нусхаи Чата

Бешубҳа, омузиши муфассал ва таҳлили матни шартномаи барра-
сишаванда аз тарафи олимони аҳамияти ҳуқуқии онро афзун мегардонад,
зеро ҳар шахсе, ки ба таҳқиқи он кӯшиш ба ҳарҷ медиҳад, як чизи нав

пешниҳод менамояд. Ва мо дар навбати худ аз рӯи имконияти худ мекӯшем, ки таҳлили ҳуқукии ин санади таърихӣ-ҳуқуқиро амалӣ кунем.

А. Шакли шартномаи никоҳ

Шартномаи никоҳи соли 710 ба шакли хаттӣ баста шудааст. Ҳуҷ. Nov.3 – пӯсти трапетсияшакл, 13,3 – 15,5 x 21 см, дар тарафи пеш – 26 сатри матн, дар тарафи қафо – 21+3 сатри иловагӣ (таъиноти ҳуҷчат)⁴³². Бояд қайд кард, ки қонунгузори муосир нисбати шакли шартномаи никоҳ, ҳамчунин баёни онро ба шакли хаттӣ пешбинӣ менамояд. Риоя накардани шакли бастанӣ никоҳ яке аз асосҳои безътибории он дониста мешавад. Аммо ҳуди бастанӣ шартномаи никоҳ ихтиёрист. Тибқи мод. 40 Кодекси оила аҳдномаи никоҳ ин созишномаи шахсоне мебошад, ки никоҳ мекунад ё созишномаи зану шавҳар аст, ки ҳуқуқи молумулкӣ ва уҳдадорихои онҳоро дар давраи занашӯӣ ва (ё) дар ҳолатҳои бекор кардани он муайян менамояд. Дар қ. 3 мод. 41 қоидаи зерин муқаррар шудааст: «Аҳдномаи никоҳ дар шакли хаттӣ баста шуда, бояд аз ҷониби нотариус тасдиқ карда шавад. Риоя накардани ин расмӣёт боиси безътибор донистани аҳднома мегардад»⁴³³. Чи тавре ки мебинем, қонунгузорӣ барои тарафҳо бастанӣ аҳдномаи никоҳро ҳам дар ҷараёни никоҳ, ҳам баъд аз он раво медонад. Ин ба ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳо мусоидат мекунад, инчунин озодии ихлоси ғарбӣ дар тарафҳо таъмин месозад. Ҳамзамон чунин аҳднома ҳалли масоилро, ки дар муносибатҳои никоҳӣ пайдо шуда метавонанд, хело сода мекунад.

Риояи ҳамаи реквизитҳои зарурии созишномаи хаттӣ дар шартномаи никоҳи муғӣ аз мавҷудияти таҷрибаи хуби гузаштагонӣ тоҷик дар бастанӣ шартномаҳо дар шакли хаттӣ гувоҳӣ медиҳад. Мо баррасии муфассали ҳар як реквизитро, ки барои тартибдиҳии ҳамаи навъҳои шартнома дар шакли хаттӣ ва дар шартномаи никоҳи соли 710 пешбинишуда ҳатмист, зарур мешуморем. Яке аз реквизитҳои асосии шартнома вақти мурағбатсозии шартнома буда, дар муқаррарсозии пайдоиши ҳуқуқи уҳдадорихо нақши калидӣ дорад, яъне дар аксари ҳолатҳо басташавии шартнома вақти пайдошавии ҳуқуқи уҳдадорихо дониста мешавад. Шартномаи никоҳи суғдӣ дар қатори муносибатҳои ҳуқуқии молумулкӣ муносибатҳои ҳуқуқии шахсии ғайримолумулқиро ба танзим медиҳад, аз ин лиҳоз бо муайянсозии вақти басташавии шартнома баъзе мушкилотҳо баргараф карда мешаванд. Аз ҷумла, қонуниятӣ қӯдақони тавлидӣ, номгӯи молумулқи тарафҳо то басташавии шартномаи никоҳ ва ғ. Дар сатрҳои 1-2 шартномаи никоҳ вақти басташавии

⁴³² Согдийские документы с горы Муг. – С. 17.

⁴³³ Закон Республики Таджикистан. Семейный Кодекс РТ. Ст. 41. С изменением и дополнением от 15-03-2016г.

он бо рӯз, моҳ, соли мушаххас аниқ мегардад: «Тархони шоҳ 10 сол аст. Моҳи масгович, рӯзи осмонроч. Ба худ (барои худ) ба занӣ гирифт»⁴³⁴.

Реквизити дигари чиддӣ, ки бе он бастанӣ шартнома дар шакли хаттӣ номумкин аст, муайянкунии субъектҳо, тарафҳои шартномаи никоҳ мебошанд. Аз рӯи қоидаи умумӣ дар ҳамаи намудҳои шартнома шартӣ зарурии бастанӣ онҳо нишон додани тарафҳои шартнома ҳисоб меёбад. Вақте ки ин ҳуҷҷат тартиб дода мешуд, ғайр аз нишондоди номҳои тарафҳои шартнома, ҳамчунин, муайянсозии уҳдадориҳо, мавқеи иҷтимоӣ ва вазъи озодӣ шартӣ хело муҳим доништа мешуд. Эҳтимол, ин бо он алоқаманд буд, ки мавқеи ҳуқуқии одамон аксаран аз уҳдадориҳои ишорашуда вобастагӣ дошт. Дар сатрҳои 2-5 қайд гаштааст: «Уттегин ба занӣ гирифт онеро, ки лақаби Нйдан дошт, аз ҳокими навикатӣ Чер, писари Вахзанак, зери парастории зан қарор дорад ва Дугдонча ном дорад ва мулаққаб ба Чата, духтари Вйус»⁴³⁵. Тибқи ҳуҷ. Nov.3, Уттегин ва Дугдонча тарафҳои шартнома ҳисоб меёбанд. Ҳамзамон, парастор ва падари Дугдонча нишон дода шудааст. Аммо падари Уттегин нишон дода нашудааст, он дар сарсухани ҳуҷҷати Nov.4, ки дар он уҳдадориҳои домод дар назди арӯс ва парастори ӯ пешбинӣ шудааст, қайд гаштааст: «Аз Уттегин, мулаққаб ба Нйдан, писари Кишик, ҳокими навикати...»⁴³⁶. Бояд қайд кард, ки дар хусуси ворид насохтани номи падари Уттегин дар ҳуҷ. Nov.3 муҳаққиқон ақидаҳои гуногун доранд. Чунончи, В.А. Лившиц чунин меҳисобад, ки номи падари Уттегин дар ҳуҷ. Nov.3 тасодуфан оварда нашудааст. Нуктаи назари А.Ғ. Холиқзода дигар аст: «Эҳтимол, ҳангоми басташавии шартнома, вақте ки ҳуди домод Уттегин шартнома мебандад ва ҳудаш шартҳои шартномаи никоҳро иҷро мекард, аниқ гардонидани падару авлоди Уттегин маъно надошт, ҳангоми муайянсозии уҳдадориҳои домод дар назди арӯс ва парастор, ки дар он сухан дар бораи масъулияти молумулкӣ ва модӣ мераваду дар баъзе ҳолатҳо ба ҳешовандони домод паҳн мегашт, зарур шуд. Банди дуёми сатрҳои 1-3 ҳуҷ. Nov.4 чунин аст: «Онҳоро (чун қарз) бо ҷарима – 2 (драхмӣ) аз ҳар як 10 (драхм) нигоҳ медорам. Ва Уттегин бо писару авлоди худ таъин («муқаррар») намуд»⁴³⁷. Ба фикри мо, мавқеи А.Ғ. Холиков ба ҳақиқат наздиктар аст, зеро ки ҳангоми баррасии муфасссали шартномаи никоҳи суғдӣ аён мегардад, ки ҳамаи ашхоси зикршуда аз рӯи зарурат ба қайд гирифта шудаанд: ҳамаи онҳо соҳиби ҳуқуқи уҳдадориҳои муайяне буданд. Мақсади қайди номи падари Уттегин дар ҳуҷ. Nov.4 дар он аст, ки ӯ ба сифати ҷавобгар баромад карда метавонист, зеро ки дар давраи ҳуқуқи

⁴³⁴ Согдийские документы с горы Муг. – С. 23.

⁴³⁵ Согдийские документы с горы Муг. Ҳамон ҷо.

⁴³⁶ Согдийские документы с горы Муг. – С. 25.

⁴³⁷ Халиков А.Г. Семейное право зороастризма. – С. 85.

зардуштӣ масъулият хусусияти муштарак (коллективӣ) дошт. Бинобар ин, агар Уттегин пурра чаримаро барои вайрон кардани шартҳое, ки онҳоро шартнома пешбинӣ намудааст, пардохт карда натавонад ӯ якҷоя бо аҳли оилаи худ ба тарафи дигари шартнома (арӯс ё парастори ӯ) пардохт мекард. Талаботи мазкур бевосита аз ҳуди шартнома бармеояд. Хуч. Nov.4 дар қисми дуюм субъектҳои иловагии шартномаро ҳангоми вайроншавии шартҳои шартнома пешбинӣ мекунад: «Ва Чер бо авлодаш, аз кӣ хоҳад ин... пулҳоро якҷоя бо чарима бигзор талаб кунад. Ва ин мактуби кафолатнок тамоми халқро, ки ҳам мунтазам зиндагӣ мекунад ва ҳам дар меҳмонианд фаро гирад»⁴³⁸.

Умуман, дар ин шартномаи никоҳ реқвизитҳои зиёде нишон дода шудааст, ин тартиби фарорасии масъулият, муҳлат ва андозаи пардохти чарима, суғурта ва муайянсозии ишғоли вазифа ва ҳ.к. мебошад. Илова бар ин, дар шартномаи никоҳи суғдӣ қоидае вучуд дорад, ки тибқи он шартнома дар ҷои махсус – «Макони татбиқи қонун» (ҳоло идораи нотариус) ба қайд гирифта мешавад. Ҳолати мазкур аз рушди низоми ҳукуки тоҷикони давраи тоисломӣ ва мавҷудияти мақомоти бақайдгиранда ва ҳуччатҳои хусусияти ҳуқуқӣ дошта, аз ҷумла ҳуччатҳои ҳуқуқи оилавино нигоҳдоранда шаҳодат медиҳад. Дар хусуси чунин идораҳо, ба ақидаи И. Бичурин, ҳанӯз чиниҳо гуфта буданд: «Дар бораи «Макони татбиқи қонун» воқеанигорони чинӣ хабар додаанд, ки самарқандиҳо ҳангоми муайян кардани ҷазо маҷмуи қонунҳоро, ки дар маъбадҳо нигоҳ дошта мешаванд, мегиранд ва корро ҳал мекунанд»⁴³⁹.

Б. Шохидон

Яке аз шартҳои асосии бозътибории никоҳ мавҷудияти шохидон ҳисоб меёбад. Бинобар ин, дар ҳуқуқи зардуштӣ ва исломӣ ва қонунгузории муосири амалкунанда бастанӣ никоҳ дар ҳузури шохидон пешбинӣ шудааст. Ҳарчанде ки дар ҳолати охири иштироки шохидон барои бастанӣ шартномаи никоҳ ҳатмӣ нест, чунки ки он аз тарафи нотариус тасдиқ мегардад⁴⁴⁰, вале тибқи ҳуқуқи зардуштӣ, ҳам никоҳ ва ҳам шартномаи никоҳ ҳангоми мавҷудияти ҳатмии шохидон баста мешаванд. Дар хуч. Nov.3 ва хуч. Nov.4 номи се шохид оварда шудааст. Дар хуч. Nov.3 ин: 1) Скатч, писари Шишч; 2) Чахрен, писари Рамч; 3) Шав, писари Маҳак; дар хуч. Nov.4 – 1) Скатч, писари Шишч; 2) Чакушак, писари Нанч; 3) Чахрен, писари Рамч. Номи як шохид дар ҳуччатҳои № 3 ва 4 фарқ мекунад: Шав, писари

⁴³⁸ Согдийские документы с горы Муг. – С. 25-26.

⁴³⁹ Согдийские документы с горы Муг. – С. 38.

⁴⁴⁰ Кодекси оилаи ҚТ моддаи 41. – Душанбе, 1998. Сомонаи расмӣ Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Захираи электронӣ]. www.mmk.tj. (санаи муроҷиат 29.10.2017).

Маҳак дар хуч. Nov.3 ва Чакушак, писари Нанч – дар хуч. Nov.4. Чаро шохид иваз шудааст? Мо намедонем, зеро ин дар хуччатҳои таърихӣ ва тадқиқотҳои мутахассисон дар соҳаи таърих ва ҳуқуқ дар ин хусус чизе гуфта нашудааст. Эҳтимол, ин бо намояндагии тарафҳо – арӯсу домод алоқаманд буд.

Дар чараёни басташавии шартномаи никоҳ якҷоя бо шохидон боз ду шахс иштирок мекард: 1) сарвар Вахкоган, писари Вархуман (эҳтимол ӯ нотариуси ҳамон давра аст); 2) Рамтиш, писари Вгашфарн (котиб). Аввали шахси ваколатдори давлатӣ буд – ё сарвари «макони татбиқи қонун» ё ҳокими маҳаллӣ. Дуюмӣ, чи тавре ки аз хуччат бармеояд, ба навиштани шартнома машғул буд. Ба ақидаи Б.Ғ. Ғафуров, Рамтиш яке аз намояндагони машҳури котибот, ҳаттоти эронии асри VIII буд⁴⁴¹. Бояд қайд кард, ки дар ҳуқуқи исломӣ низ ҳузури шохид дар лаҳзаи бастани шартнома аҳамияти хосса дорад. Чунончи, Паёмбар (с) фармудаанд: «Шохид шартӣ қонунӣ бастани никоҳ мебошад»⁴⁴². Шохидон аз рӯи шарият, дар ҳолате агар ду марди озод ёфт нашавад, пас бояд се нафар бошанд, чуноне ки дар шартномаи никоҳи суғдӣ буд. Дар «Мухтасар-ал-виқоя» қайд шудааст, ки ризоияти арӯсу домодро дар лаҳзаи басташавии никоҳ бояд ду марди озод ё як марди озод ва ду зани мусулмон бишнавад⁴⁴³. Талабот дар хусуси мавҷудияти се шохид ҳангоми бастани никоҳ дар ҳуқуқи зардуштӣ ва ҳуқуқи ислом дар ин ҳолат аз гузариши меёрҳо ё анъанаҳо (яъне меёрҳои зардуштӣ ба ҳуқуқи исломӣ) шаҳодат намедихад. Зеро микдори шохидон, дар ҳолати ёфт нашудани ду марди озод, баробар мешуд. Илова бар ин, дар ислом «овоз»-и як мард дар шохидӣ баробари «овоз»-и ду зан аст. Бинобар ин, барои иваз кардани як марди шохид ёфтани ду зан лозим меомад.

Дар хуч. Nov.4 пешбинӣ шудааст: «Ва дар «Мақони татбиқи қонун» дар ҳузури сарвар Вахкоган, писари Вархуман иҷро гардид ва дар ин («он») ҷо иштирок доштанд: Скатч, писари Шишч; Чакушак, писари Нанч, Чахрен, писари Рамч. Ва навишт Рамтиш, писари Вгашфарн. Аммо дар хуч. Nov.3 номи Чакушак, писари Нанч нест. Дар он номи Шав, Писари Маҳак ишора шудааст. М.Н. Боголюбов ин сатрҳоро шарҳ дода, зеро истилоҳи «Ва ин («он») ҷо буданд ё иштирок доштанд» қоидаи махсусро барои шартномаҳои муғӣ, ки ба феҳристи шохидон дохил мешавад мефаҳманд⁴⁴⁴. Аммо дар хусуси ивази шохидон дар шарҳи матн чизе гуфта нашудааст. Азбаски дар низомнома оид ба уҳдадорихои

⁴⁴¹ Гафуров Б.Ғ. Тоҷики. – С. 354-356.

⁴⁴² Садагдар М.И. Основы мусульманского права. – М., 1968. – С. 86-93.

⁴⁴³ Самарқандӣ Ҷалолиддин Муҳаммад ибн Абубакр. Шарҳи мухтасари виқоя / Самарқандӣ Ҷалолиддин Муҳаммад ибн Абубакр. -Лакнав, 1895. - С. 194. (арабӣ, форсӣ).

⁴⁴⁴ Согдийские документы с горы Муг. – С. 39.

домод дар назди парастори арӯс ва худи арӯс (хуч. Nov.4) масъулияти домод хусусияти молумулкӣ низ дошт, пас шоҳидон низ, эҳтимол, масъулияти иловагӣ доштанд ва Шав, писари Маҳак, ба фикри як қатор муҳаққиқон⁴⁴⁵, бо хоҳиши худ аз шоҳидӣ даст кашидааст.

Басташавии никоҳ бе иштироки парастори арӯс метавонист боиси безътибории он гардад, зеро тибқи анъанаҳои зардуштӣ, ки дар «Қонунномаи Сосониён» қонунӣ шудааст, парастории арӯс хангоми башавҳарбарой ҳатмӣ буд: «Агар хоҳар ва духтар бе розигии парастор ба никоҳ дароянд, пас никоҳ безътибор аст»⁴⁴⁶. Дар ин маврид парастори арӯс дар никоҳ на чун шоҳид, балки чун шахсе иштирок мекард, ки ҳуқуқ ба додан ё надодани розигӣ ба никоҳи духтар дошт. Ҳамин тарик, бо таъя ба матни шартномаи никоҳи баррасишаванда гуфтан мумкин аст, ки хангоми бастанӣ шартномаи никоҳ ҳамагӣ 8 нафар ҳузур дошт: Сарвари «Макони татбиқи қонун», се шоҳид, як котиб, домод (Уттегин), арӯс (Дугдонча) ва парастори арӯс.

Дар шартномаи никоҳ муҳлати амали он нишон дода нашудааст. Дар он танҳо гуфта шудааст, ки дар ҳолати иҷро карда натавонистани уҳдадориҳои худ домод бояд арӯсро ба парастораш солиму безарар баргардонад. Агар Уттегину Дугдонча ҳаёти якҷояро давом додан нахоҳанд, пас метавонанд никоҳро бекор кунанд, аммо агар чунин ҳолат рӯй надиҳад, пас шартномаи никоҳ бемуҳлат мегардад.

Аксари муҳаққиқон хангоми муайянсозии шакли шартномаи никоҳи муғӣ ба ақидае омадаанд, ки сухан дар бораи никоҳи баробарҳуқуқ, яъне никоҳи подшоҳзан меравад (Ю Якубов, А.Г. Периханян)⁴⁴⁷. Дарвоқеъ, ҳамаи ҳуқуқи имкониятҳои, ки ба Чата дода шудаанд ва уҳдадориҳои гирифтаи Уттегин аз он шаҳодат медиҳанд, ки ин никоҳ никоҳи подшоҳзан мебошад. Ҳатто агар зан зери парастории шавҳари собиқи худ қарор дошта бошад ва агар дар ҳолати ҷудошавӣ уҳдадориҳои Уттегин дар назди парастори зан – шавҳари собиқи ӯ пайдо шавад, пас ин барои баробаркунии никоҳи дигар бо ин никоҳ чун асос хизмат карда наметавонад. Аммо қайд намудан лозим аст, ки ҳолатҳои дар боло номбаршуда дарвоқеъ вазъиятро мушкил мегардонанд.

В. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ҳамсарон

Ҳуқуқи уҳдадориҳои ҳамсарон бо ғуноғунии худ фарқ мекунад ва ин дар шартномаи аввалини никоҳи тоҷикон, ки соли 710 баста шудааст, инъикос ёфтааст.

⁴⁴⁵ Ниг.: Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. 485с.

⁴⁴⁶ Периханян А.Г. Сасанидский судебник. – Ереван, 1973. – С. 36.

⁴⁴⁷ Халиков А.Г. Семейное право зороастризма. – С. 88.

Ҳамаи ҳукуку уҳдадориҳои ҳамсаронро, ки тибқи шартнома тарафҳо доро буданд, ба гурӯҳҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст:

- Ҳукуку уҳдадориҳои шахсӣ;
- Ҳукуку уҳдадориҳои молумулкӣ;
- Уҳдадориҳои ҳамсарон дар назди дигарон ё уҳдадориҳо аз деликт;
- Уҳдадориҳо дар назди парастор.

Ҳукуку уҳдадориҳои шахсии ҳамсарон бо молумулк алоқаманд набуда, танҳо муносибатҳои шахсиро фаро мегиранд. Чунин ҳукуку уҳдадориҳо дар шартномаи никоҳи суғдӣ кам нестанд. Ба онҳо мансубанд: ҳукуку уҳдадориҳои якдигарро дӯст доштан, эҳтиром кардан, якдигарро фаҳмидан, вафодории ҳамсариро нигоҳ доштан ва ғ.к.

Тибқи қонунгузории имрӯза аҳдномаи никоҳ муносибатҳои шахсии ҳамсаронро ба танзим дароварда наметавонад. Талаботи мазкур аз моддаи 40 Кодекси оилаи ҚТ ва Федератсияи Русия бармеояд. Чунончи мувофиқи моддаи 40 Кодекси оилаи ҚТ аҳдномаи никоҳ созишномаи шахсоне мебошад, ки никоҳ мекунанд ё созишномаи зану шавҳар аст, ки ҳукуқи молумулкӣ ва уҳдадориҳои онҳоро дар давраи занашӯӣ ва (ё) дар ҳолатҳои бекор кардани он муайян менамояд⁴⁴⁸. Г.Ф. Шершеневич навиштааст: «Ахлоқи оила бидуни ҳукуқ ташаккул меёбад. Ҷорикунии унсури ҳукуқӣ ба муносибатҳои шахсӣ номувофиқ аст ва он ба мақсад намерасад. Агар меёрҳои ҳукуқӣ бо ахлоқӣ мувофиқат кунанд, онҳо зиёдатӣ ҳисоб меёбанд, агар онҳо дар ихтилоф қарор дошта бошанд, пас муборизаи онҳо, бинобар даркнашавандагии психологӣ муносибатҳои оилавӣ баробар нест. Унсури ҳукуқӣ дар соҳаи муносибатҳои молумулкии аъзоёни оила заруру мақсаднок мебошад»⁴⁴⁹. Ҳоло муносибатҳои ғайримолумулкиро аҳдномаи никоҳ ба танзим наметаворад. Дар шартномаи никоҳи суғдӣ ба танзими ҳукуку уҳдадориҳои шахсӣ диққати қаллон дода мешавад.

Ҳукуку уҳдадориҳои дӯст доштани якдигар. Дар шартномаи никоҳ чунин нишондодҳое воমেҳӯранд, ки ба танзими муносибатҳои бо муҳаббат, ғамхорӣ ва ҳурмату эҳтиром алоқаманд равона шудаанд. Сарфи назар аз он, ки баъзе қоидаҳои он аз иродаи тарафҳо вобаста нестанд, ба ҳар ҳол чунин ҳукуку уҳдадорӣ ба дӯши онҳо гузошта мешавад. Аз сатрҳои 8-9 меҳонем: «Бигзор ин Ҷатаро чун зани дӯстдошта, бо эҳтирому муҳаббат дар хонаи худ дошта бошад»⁴⁵⁰. Чи тавре ки аз қоидаҳои шартнома бармеояд, Уттегин бояд Ҷатаро дӯст дорад, ҳурмату эҳтиром ва хушбахт кунад. Албатта, қоидаҳои дар шартнома

⁴⁴⁸ Закон Республики Таджикистан. Семейный Кодекс РТ. Ст. 40. С изменением и дополнением от 15-03-2016г.

⁴⁴⁹ Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: Спарк, 1995. – С. 406-407.

⁴⁵⁰ Согдийские документы с горы Муг. – С. 23.

мукарраршуда дар хусуси зухуроти хисси мухаббат худ ба худ мухаббатро ба вучуд намеорад, эҳтимол, онҳо якдигарро дӯст медоштанд, вале мақсади шартнома дар иҷрои талаботҳои дӯстдорӣ (ба якдигар хиёнат накардан, бе розигии тарафи дигар никоҳи дуюм набастан ва ғ.) зоҳир меёбад. Исботи қоидаи мазкур ҳуди шартнома мебошад: «Ва минбаъд, агар Уттегин бе иҷозати Чата зани дигар гирад, ё соҳиби канизак ё ба ин монанд зан гардад, ки ба ҳуди ӯ маъқул нест, пас шавҳар Уттегин ба занаш Чата бояд 30 драхм динори хуб хифзшуда ва бе омешиш пардохт кунад. Ва (баъд аз ин) ин зан ба ӯ на ҳамсар ва на канизак шуда метавонад, бигзор ӯро аз худ дур кунад»⁴⁵¹. Аз ин бармеояд, ки агар зан розигӣ диҳад, пас шавҳар метавонист бо зани дигаре никоҳи дуюм бандад, аммо зан дар ягон ҳолат наметавонад дар як вақт дар ду никоҳ қарор дошта бошад. На танҳо домод, балки арӯс низ ҳуқуку уҳдадорихои дӯст доштану эҳтиром қарданро доро буд. Чунончи дар сатрҳои 12-14 гуфта шудааст: «Ва, инчунин, бигзор Чата ин Уттегинро шавҳар бигирад, ӯро дӯст дорад, эҳтиром кунад, барои бехбудии ӯ ғамхорӣ кунад...»⁴⁵².

Ҳуқуқ ба қатъи никоҳ ин ҳуқуқест, ки амалигардонии он аксаран на ба манфиати ҷомеа, балки ба зарари он мебошад. Аммо маҳрум сохтани одамон аз ин ҳуқуқ ҳам аз нуқтаи назари иҷтимоӣ ва ҳам ҳуқуқӣ дуруст нест. Дар низоми ҳуқуқи зардуштӣ қоидаҳои зиёде мавҷуданд, ки ба хифзи устувории никоҳ равона гаштаанд, вале ба ҳар ҳол ба одамон ҳуқуқ ба бекоркунии никоҳ дода шудааст. Дар сатри 23 оварда шудааст: «Агар Уттегин қарор диҳад, ки ин Чатаро ба сифати зани худ дигар дидан намехоҳад, пас бигзор ӯро аз худ дур кунад... » Чата низ чунин ҳуқуқро дорад: «Ва, инчунин, агар Чата қарор диҳад, ки ӯ дигар зани Уттегин буда наметавонад, пас бигзор ӯ биравад...»⁴⁵³. Аз ин шартӣ шартнома бармеояд, ки тарафҳо баъд аз бастанӣ ақди никоҳ дар интиҳоби тақдири минбаъдаи худ озоданд, зеро ки дар шартнома барои пайдоиши ҳуқуқ ба талоқ ягон шартӣ иловагӣ пешбинӣ нашудааст. Амалигардонии ин ҳуқуқ ба салоҳдиди тарафҳо гузошта мешавад ва ин ҳуқуқро ҳам зан ва ҳам мард дорад.

Бекоркуни никоҳ тарафҳоро аз ҳуқуқи бастанӣ никоҳи нав маҳрум намесозад. Онҳо баъд аз бекоркунии никоҳ метавонанд бо шахси дилхоҳи худ никоҳи нав банданд. Тартиби ин қоида дар шартномаи никоҳ чунин пешбинӣ шудааст: «Ва баъд аз ин (талоқ-А.Х.) мард метавонад ба он зане, ки ба ӯ маъқул аст, издивоҷ кунад, чунин ҳуқуқро зан низ дорад: «Ва баъд аз ин (талоқ) зан метавонад ба марде, ки ӯро

⁴⁵¹ Согдийские документы с горы Муг. – С. 24.

⁴⁵² Согдийские документы с горы Муг. – С. 23.

⁴⁵³ Согдийские документы с горы Муг. – С. 24.

мехоҳад, ба шавҳар барояд⁴⁵⁴. Дар ҳолати бекоркуни никоҳ бо ташаббуси яке аз тарафҳо зан аз ҳукуқи озодона ба шавҳар баромадан бо марди дилхоҳи худ маҳрум мегардад. Масалан, вақте ки мард наметавонад уҳдадориҳои худро нисбати зан иҷро кунад, пас ӯ чун парастор уҳдадор аст чун шахси корношоям ба парастори пешина (шавҳар) баргардонад.

Ҳуқуқ аз ҳокимӣ. Низоми ҳукуқи зардуштӣ дар аксари ҳолатҳо марду занро борабарҳуқуқ дониста, мекӯшид муносибати байни ҳамдигарии онҳоро одилона ба танзим дарорад. Тибқи шартномаи никоҳи суғдӣ дар муносибатҳои ҳукуқии оилавӣ масъулияти мард нисбат ба зан баландтар буд, табиист, ки мард бо қувваю иқтидори худ бартарӣ дошт. Ҳамаи ин ҳолатҳо ҳукми мардро ба зан асоснок намуду ҳамзамон иродаи мардро барои зан қонунӣ донист: «Амри ӯ (амри Уттегин-А.А.)-ро бигзор зан қонун ҳисоб кунад, зеро ки зани некӯахлоқ шавҳари некӯахлоқ дорад...»⁴⁵⁵ Меёри додашуда, «зеро ки зани некӯахлоқ шавҳари некӯахлоқ дорад»..., хусусияти тарбиявӣ дошта, на бо мақсади баланд бардоштани мавқеи мард, ки иродаи ӯ барои зан қонун аст, балки бо мақсади ба хушодобӣ ва ба эҳтироми ҳамсари худ даъват кардани занҳо муқаррар шудааст. Ин маънои онро надорад, ки итоаткорӣ ба марди некӯахлоқ қонун аст. Қайд кардан зарур аст, ки маҳдудсозии ҳукми мард нисбат ба зан ҳанӯз аз давраи дини зардуштӣ маншаъ мегардад, аммо он дар муқаррароти мазкур инъикоси худро наёфтааст.

Меёре, ки ҳукми мардро ба зан маҳдуд мегардонад, дар ҷое ҷустуҷӯ бояд кард, ки уҳдадориҳои мард муқаррар карда шудаанд, зеро ки аксарияти ин уҳдадориҳо ҳукми мардро ба зан маҳдуд месозанд. Аз байни уҳдадориҳое, ки Уттегин нисбати зан дар назди парастор қабул кардааст, ҷолибтараш он аст, ки дар сатрҳои 10-11 нишон дода шудааст: «Ва, ҷаноб, дар ҳузури ту ва дар ҳузури (Худо) Митра (уҳдадор мешавам): ман (ӯро) на мефӯрушам, на чун канизаки қарзӣ, на асира, на ба парастории касе медиҳам»⁴⁵⁶. Худо Митра худои шартнома ҳисоб меёфт, бинобар ин гуфтан мумкин аст, ки ҳукуқи шартномавии тоҷикон ҳанӯз аз давраи зардуштӣ мавриди таваҷҷуҳ қарор мегирифт. Бояд қайд кард, ки то ҳокимияти Сосониён ҳукми падар ба аъзоёни оила номаҳдуд ҳисоб меёфт.

Ҳифзи саломатӣ ва шаъну шараф. Тибқи шартномаи никоҳи баррасишаванда Уттегин уҳдадор буд, ки саломатӣ ва шаъну шарафи ҳамсари худро аз ҳар гуна таҷовузкориву зӯровариҳо ҳифз намояд. Ин корро ӯ бояд чун парастор иҷро кунад: «Агар ягон нафар аз оилаи ман ё бего-

⁴⁵⁴ Согдийские документы с горы Муг. – С. 24.

⁴⁵⁵ Согдийские документы с горы Муг. – С. 24.

⁴⁵⁶ Согдийские документы с горы Муг. – С. 25.

на... (ӯ)-ро таҳқир кунад, пас ман ҳамон лахза ўро безарар, сихату саломат мефиристам». Ичрои ин ухдадорӣ дар ҳаёти минбаъдаи ҳамсарон нақши калон бозид, чунки аз ҳар гуна таҷовузкориву зўровариҳо ҳифз карда натавонистани зан, боиси баргардонидани ӯ ба парастори пешинааш мегашт. Ҳатто новобаста аз он кӣ зарарро расондааст, кӣ ҳуқуқҳои занро поймол намуд (худи Уттегин, хешовандони ӯ ё ашхоси дигар), ӯ (Уттегин), чун парасторе, ки ухдадории худро иҷро карда натавонистааст, маҷбур буд, ки занро ба парастори пешина баргардонад: «Ва агар мард сихату саломат, бенуксон ба парастори собиқ (шавҳар) занро баргардонида натавонад, пас ӯ бояд ба андози 100 драхми динорӣ, нукрагӣ чарима супорад». Агар зан бо хохиши худ хоҳад ба назди шавҳари пештарааш баргардад, пас Уттегин, тибқи шартнома, ухдадор аст, ки занро сихату саломат ва безарар фиристонад.

Яке аз масъалаҳои муҳимтарине, ки онро шартномаи никоҳи суғдӣ пешбинӣ кардааст (қонунгузории амалкунанда, яъне муосир онро умуман дахл накардааст), масъалаи ҷуброни зарари маънавӣ ва ҷисмонӣ буд.

Дар ҳуҷ. Nov.4 қоидае мавҷуд аст, ки дар он масъулияти муштарак ва институти пеня (чарима) пешбинӣ шудааст. «Ва агар ман ўро сихату саломат насупорам, пас ба ту 100 драхми динорӣ, нукрагӣ, ки дар муомилот мебошанд, хуб нигоҳ дошта шудаанд, бе омезиш, медиҳам ва пардохт мекунам. Ва то пардохт онҳоро (чун қарз) бо пеня (чарима) 2 (драхмӣ) аз ҳар як (10 драхм) нигоҳ медорам. Ва («муқаррар намуд») Уттегин бо писарону авлод ба худи Чер, писарони ӯ ва авлодаш, нисбати ин шарт ва ин 100 драхм ...»⁴⁵⁷. На танҳо ҳангоми мавҷудияти зарари муайян, балки ҳангоми дасткашии пурра аз баргардонидани ҳамсар ба парастори пешина Уттегин ухдадор аст, ки чарима супорад: «Ва Чер (парастори арӯс – А.Х.) бо авлодаш аз кӣ ӯ (Чер) хоҳад ин занро бе зарар ё ин пулро якҷоя бо чарима бигзор талаб кунад. Ва ин мактуби (кафолатнок) ба ҳама халқ, ки доимӣ зиндагӣ мекунанад, дахл дорад...»⁴⁵⁸. Чи тавре ки бо меъёри шартнома муқаррар карда шудааст, на танҳо масъулият хусусияти муштарак дошт, балки ҳуқуқи талаб низ ба якҷанд шахс дода шудааст (ба Чер ва наслҳои ӯ). Бояд қайд кард, ки агар шахси яқум ухдадориҳои худро иҷро карда натавонад, ба иҷрои он ашхоси дигар ҷалб карда мешавад, маҳз дар асоси ин қоида шартнома масъулияти муштаракро муқаррар намудааст. Аммо ғайр аз Чер, маълум нест, ки кай дар қарздиҳандагон ҳуқуқи талаби иҷрои ухдадориҳо пайдо мешавад? Эҳтимол, ҳангоми набудани Чер ё бинобар марги ӯ ин ҳуқуқ метавонист ба дигарон паҳн гардад.

⁴⁵⁷ Согдийские документы с горы Муг. – С. 25.

⁴⁵⁸ Согдийские документы с горы Муг. Ҳамон ҷо.

Ҳамин тариқ, дар таърихи ҳукуки тоҷик аввалин шартномаи никоҳие, ки то замони мо омада расидааст, шартномаи никоҳи суғдӣ (соли 710 басташуда) мебошад, ки як нусхаи онро соли 1932 чӯпон Қӯра Алӣ аз кӯҳи Муғ (ҳоло ноҳияи Айнӣ) ёфтааст. Ин ҳуҷҷат ҳам барои муаррихон, ҳам барои ҳуқуқшиносон аҳаммияти калони илмӣ дорад. Маҳз тавассути ин ҳуҷҷат исбот шудааст, ки гузаштагони тоҷик дар давраи ҳукуки зардуштӣ ба бастани никоҳ диққати ҷиддӣ медоданд. Ба ин мавҷудияти шартномаи хаттии никоҳ, ки онро тарафҳо, шохидон, парастор имзо кардаанд, гувоҳӣ медиҳад. Масалан, дар шартномаи никоҳи байни Дугдонча ва Уттегин як қатор шарту талаботҳо пешбинӣ шудаанд. Ба онҳо мансубанд: бастани шартномаи никоҳ дар шакли хаттӣ, ҳузури шохидон, қайди ҳукуку уҳдадориҳои ҳамсарон ва ғ.

Боби 12. Ҳуқуқ дар Тахористон, Суғд ва Уструшан дар давраи ҳучуми арабҳо то асрҳои VII-VIII

12.1. Сарчашма ва соҳаҳои ҳуқуқ

а) Сарчашмаҳои ҳуқуқӣ.

Ҳуқуқи ин давра шаклҳои гуногуни ифодаёбии худро дошт. Ҳуқуқ дар сарчашмаҳои позитивии давлатӣ, одатӣ ва динӣ васеъ мушоҳида мешуд. Сарварони сиёсӣ ва дорандагони қудрат чун гурӯҳи ваколатдор амру фармонҳо мебароварданд, дархостҳои ҳуқуқи менамуданд, ки ҳамагӣ чун манобеи ҳуқуқ баромад менамуд. Иҷроиши он аз ҷониби аъзоёни ҷамъият ҳатмӣ буд. Амру фармон, дархосту қарорҳои ҳокимон чун сарчашмаи позитивии ҳуқуқ баромад менамуд. Ҳуқуқи позитивии мулкҳо дар дохили кишварҳои ҷудогона амал намуда, дар он микёс ҳатмӣ буданд.

Ҳуқуқи одатӣ тибқи муқаррароти доимӣ дар шакли одатҳои ҳуқуқии эътирофшуда дар ҷамъият як зайл иҷро мегаштанд. Иҷроиши ҳуқуқи одатӣ аз ҷониби омма ва давлат таъмин мегашт. Ҳуқуқи динӣ бошад, дар мабони динии халқҳо ҷойгир шуда буд. Он ба ҳаёти ҳуқуқии пайравони худ аз нигоҳи динҳои эътирофшуда таъсир мерасонд. Дар ин манотиқ пайравони динҳои насронӣ ва буддоию авестой зиёд буданд. Аз ин рӯ, ин меъёрҳо дар китобҳои муқаддаси Инҷил, Таврот, Забур, Фурқон ва Авесто инъикоси худро ёфтааст.

б) Соҳаҳои ҳуқуқӣ.

Маълумотҳои таърихӣ собит менамоянд, ки дар ин давраҳо соҳаҳои ҳуқуқ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ хеле тараққӣ намуда буд. Яке аз сарчашмаҳои боэътимоди ҳуқуқии ин давра, ки аз ҷониби олимони пурра ба матни имрӯза гардонид шудааст, далолат бар он дорад, ки соҳаҳои ҳуқуқи оилавӣ ва гражданин хеле тараққӣ карда будааст. Ин сарчашмаи боэътимод «Ҳуҷҷатҳои ҳуқуқии кӯҳи Муғ» мебошад. Хониши матнҳои ҳуқуқии ин сарчашма гувоҳи он аст, ки ҳуқуқи шахсӣ ва ашёӣ дар ин давра инкишоф ёфта будааст.

Ҳуқуқи оилавӣ ва никоҳӣ тибқи муқаррароти дасхатҳои ҳуқуқӣ.

Омӯзиши меъёрҳо ва ниҳодҳои ҳуқуқи оилавии Авесто ва зардуштия ба мо имкон медиҳад андеша кунем, ки он ниҳодҳо ва падидаҳои ҳуқуқие, ки ҳоло вучуд доранд, дар асл падидаи нав нестанд. Масали русии он ки «ҳар ҳодисаи нав дар асл падидаи барвақтфаромӯш шудаи таърихист» ба фазои ҳуқуқии халқҳо низ асар дорад. Масъалаҳои ақди никоҳ, ҳуқуқ ва уҳдадорихои падару модар, фарзандхонӣ, тарбияи кӯдак, имтиёзҳои зани ҳомиладор, ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ва кӯдакони таваллуднашуда, маҳдуд кардани ҳуқуқ ва ваколатҳои зану шавҳар бо мақсади ҳифзи оила ва бисёр масъалаҳои дигар, дар замони зардуштия аз нигоҳи озодӣ ва адолат ба нафъи инсон ва ҷомеа ҳал шудаанд. Ба назар

гирифтани тачрибаи мусбати низоми ҳуқуқии зардуштӣ метавонад ҳам барои воқеияти муосири мо ва ҳам барои ояндаи мо хеле муфид бошад. Ин як қисми тачрибаи маънавӣ ва моддӣ тамоми инсоният мебошад, ки барои тамоми фарҳанги ҷаҳонӣ баландтарин арзиш ва аҳаммиятро доро мебошад.

1. «Хуччатҳои ҳуқуқии кӯҳи Муғ» соли 1932 аз кӯҳи Муғи ноҳияи Заҳматобод (Айнии ҳозира) аз ҷониби сокини деҳаи Ҳайробод-Ҷӯраалӣ ёфт шудааст. Ин хуччатҳоро аввал қисман А.А. Фрейман, баъдан Б.А. Литвинский ва В. Лившиц тадқиқ ва тарҷума кардаанд⁴⁵⁹. Тибқи ин хуччат муносибатҳои никоҳию оилавӣ аз нигоҳи шаклӣ ва хаттӣ хеле инкишоф ёфта буд.

Хуччатҳои ҳуқуқии кӯҳи Муғ ҳаёти ҳуқуқии халқҳои таҳҷоиро тақрибан то солҳои 722 милодӣ инъикос менамояд. Дар ин давра маълум мешавад, ки асоси ба ақди никоҳ даромадан, шартномаи ақди никоҳ будааст. Дар шартнома асосҳои ба ақди никоҳ даромадан, ҳуқуқу уҳдадорӣ тарафҳо, вазъи иқтисодӣ зану шавҳар қабл аз никоҳ ва баъд аз ба ақди никоҳ даромадан ва ғ. батафсил баён шудааст. Хуччати рақами 3 ва 4 шартномаи ақди никоҳ буда, аз ду қисмат иборат аст. Қисмати аввал шартномаи ақди никоҳ аст. Қисмати сонӣ чун замима ба қисмати аввал махсуб шуда, дар он уҳдадорӣҳои домод нисбат ба арӯс ва васии ӯ муайян шудааст. Хуччат дар таърихи 25-уми март соли 710 дар аҳди ҳукмронии шоҳ Тархун тартиб дода шудааст. Дар хуччат ақди никоҳи ашрофзодаи турк Уттегин бо суғдидухтар Дугдонча, ки дар парастории ҳокими Суғд Чера буд, инъикос ёфтааст⁴⁶⁰. Тибқи ин хуччат маълум мешавад, ки ҳангоми бастанӣ ақди никоҳ ҳатман ҳокими мулки муайян ва ё ваколатдори махсуси давлатӣ иштирок менамояд. Аз сабабе, ки ин ҷо ашрофзодагон ақд мебастанд, дар он ҳокими Вахрокан иштирок намудааст. Ҳамчунин ақд дар муассисаи махсуси давлатӣ бо иштироки тарафҳои ақди никоҳ баста мешавад. Шартнома дар муассисаи махсус баста ва нигоҳ дошта мешавад. Он ҷоро мавзеи қонуннигоҳдорӣ меномиданд. Мазмуни шартномаи ақди никоҳ далолат ба он дорад, ки чунин бастанӣ ақди никоҳ дар мулкҳои Осиёи Миёна амри воқеъ ва муқаррарӣ буда, ибтидои худро аз давлатдорӣҳои Ҳахоманишиҳо ва низоми ҳуқуқии зардуштӣ мегирад. Дар он аз ҳудуди шартнома Митра ёдрас мешавад. Аҷиб он аст, ки Дугдонча на танҳо дар парастории Чера ҳокими Суғд будааст, инчунин қаблан зани ӯ низ махсуб мешудааст. Зан ба хонаи шавҳар ҳамчун зани озод ва ашрофзода, ки ҳуқуқҳои баробарро бо шавҳар дорад, ворид мешавад. Масъалаи дигаре, ки диққатҷалбкунанда аст, ин дунома будани зану шавҳар дар шартнома аст. Яъне мавҷудияти лақаб. Лақаби зан туркӣ ва лақаби мард форсӣ.

⁴⁵⁹ Ниг.: Юридические документы и письма. Чтения, перевод и ком. В.А. Лившица. Вып. 11. – М., 1965.

⁴⁶⁰ Ниг.: Согдийские документы с горы Муг. Вып. 2. – М., 1962. – С. 17-18.

Фикр мекунам сари масъалаи мазкур ва оқибати он мо дар алоҳидагӣ суҳбат хоҳем кард.

Шартномаи никоҳӣ чунин талобатҳоро дошт:

1. Таърихи бастан, асос, шакли муайян ва номҳои тарафҳо.
2. Шартҳои зиндагии якҷоя, уҳдадорӣҳои шавҳар.
3. Шартҳои зиндагии якҷоя ва уҳдадорӣҳои зан дар он.
4. Ҷавобгарии мард нисбат ба зан дар ҳолати вайрон намудани уҳдадорӣҳо аз ҷониби ӯ.

5. Ҳолатҳои канда шудани ақди никоҳ бо хоҳиши мард, таъмини моддии зан ва ҳуқуқӣ ба ақди дигар даромадани мард. Яъне дар он ҳолате, ки ақди никоҳ бо хоҳиши мард канда мешуд, мард уҳдадор буд, занро аз нигоҳи моддӣ таъмин намояд, танҳо пас аз он имконияти аз сари нав бо шахси дигар бастан ақди никоҳро дошт.

6. Кандашавии ақди никоҳ бо хоҳиши зан таъмини моддии зан ва ҳуқуқи зан дар ин ҳолат ба никоҳи нав.

7. Вазъи ҳуқуқии зан ва фарзандони ӯ баъд аз кандашавии ақди никоҳ. Дар ин ҳолатҳо тибқи қарордод зан ва фарзандони ӯ барои кирдорҳои ҷиноии мард, уҳдадорӣҳои молии ӯ ва вазъи ғуломии ӯ ҷавобгар нестанд.

8. Пас аз ақди никоҳ вазъи ҳуқуқии мард ва фарзандони ӯ. Тибқи қарордоди никоҳ маълум мешавад, ки пас аз кандашавии ақди никоҳ мард ва фарзандони ӯ аз ҷавобгарӣ нисбат ба кирдорҳои ҷиноии зан нисбат ба вазъи ғуломии ӯ ва дигар тобеъияти молии ӯ озод мебошанд.

9. Дар ин қисмат талаботҳои банди 7 ва 8 якҷоя муайян шудааст. Тарафҳо пас аз кандашавии ақд аз ҷавобгарии муштарак озоданд. Ҳар кас барои кирдори худ ҷавоб хоҳад дод.

10. Ҷои бастан шартнома шахси мансабдор, ки ҳангоми бастан қарордод ҳузур доштанд, қайд шуда, имзои шохид ва котиб омадааст.

Дар қисмати дуввум, ки уҳдадорӣҳои мард нисбат ба васии зан муқаррар шудааст, чунин шартҳо ба миён гузошта шудааст:

1. Таърихи бастан қарордод ва маълумот роҷеъ ба тарафҳо.
 2. Уҳдадорӣҳои мушаххаси мард нисбат ба васии зан.
 3. Уҳдадорӣҳои шаклии мард.
 4. Намудҳои уҳдадорӣҳои мард нисбат ба васӣ:
 - а) уҳдадорӣи нафурӯхтани зан ба ғуломӣ, ва ё маҳрум насохтани озодии зан.
 - б) уҳдадорӣи баргардонидани зан ба васияш дар ҳолати дағалона бо ӯ муносибат намудан.
 - в) уҳдадорӣи баргардонидани зан ба васияш (дар ин ҷо ба шавҳари аввалааш) дар ҳолати кандашавии ақди никоҳ бо хоҳиши зан ё мард.
1. Ҷавобгарии мард дар ҳолати вайрон намудани банди 4.
 2. Тарзҳои эътирофи ҷавобгарии мард нисбат ба васӣ.

3. Ҳукуки васӣ дар гирифтани ҷарима ва пеня аз мард тибқи бандҳои 5, 6.

4. Уҳдадории аҳоли дар назорат намудани иҷроиши уҳдадории мард нисбат ба васӣ. Аз ин танзими муносибатҳои оилавӣ таъсири доимӣ ба мушоҳида мерасад.

5. Мавқеи бастанӣ қарордод, шахси мансабдоре, ки дар бастанӣ он иштирок дошт, номҳои шоҳидон, котиб ва нишондод оиди тартиб додани уҳдадорӣ бо фармони шавҳар.

6. Қисмати ҳулосагии қарордод.

Маълум мешавад, ки шартномаи ақди никоҳ дар ибтидои ҳучуми арабҳо дар сарзамини имрӯзаи Осиёи Миёна хеле васеъ истифода мешуд. Институти никоҳ қарордоди аз нигоҳи ҳуқуқӣ такмилёфтaro доро буд. Ин ҳуччат дар муқоиса бо чунин қарордодҳои аромееи асрҳои панҷи қабл аз милод ва талаботҳои "Мотекони ҳазарте датестон" (Қонунномаи Сосониён) умумияти зиёдеро дорост.

Аз ин рӯ, қарордод намунаи ҳосаи ҳуқуқи оилавӣ дар манотиқи Тоҷикистони қабл аз исломӣ буда, раванди махсуси инкишофи ҳуқуқро ба пуррагӣ инъикос менамояд, ки он сифатҳои ҷудогонаю ҳосаеро дорост, ки қаблан мушоҳида нашудаанд.

Дар қарордод қайд мешавад, ки мард уҳдадор аст зани худро дӯст дорад ва онро аз ҷиҳати моддӣ таъмин намояд ва зан низ дар навбати худ уҳдадор мешавад, ки мардро дӯст дорад, амрашро чун қонун иҷро намояд. Дар катори уҳдадориҳои мард нисбат ба зан уҳдадории зебо нигоҳ доштани зан бо ҷавохирот ва дар ҳонаи худ нигоҳ доштан омадааст. Дар ҳолате, ки Уттегин бе розигии Дугдонча зани дигар мегирад, дар ин сурат ӯ ба занаш 30 дирҳам динор ҷарима медиҳад ва он занро меронад. Агар ӯ хоҳад, ки аз Дугдонча ҷудо шавад, дар ин сурат ӯ бояд занашро бо ғизо, либос ва бо моли овардааш равон намояд. Маълум мешавад, ки зани аввал ва қонунӣ ҳуқуқҳои зиёдтарро дорост. Агар зан хоҳад, ки аз мард ҷудо шавад, он гоҳ ӯ бояд сару тани шавҳараш кардaro, ҷавохироти инъомгирифтаашро монда танҳо либосҳои молӣ бо худ овардаашро ҳамроҳаш барад. Дар ин ҷо ҳиссаи моликияти шахсии зану шавҳар муайян шудааст. Дар қисмати дуввуми мактуб мард кафолати уҳдадории баргардонидани занро ба васияш қабул намуда, дар ҳолати бе камбудӣ нагардонидани ӯ супурдани ҷаримаро бар уҳда мегирад. Дар шартномаи мазкур Уттегин дар чунин сурат 100 дирҳами динори нуқрагӣ бар уҳда гирифта, дар сурати сари вақт надодан аз ҳар даҳ дирҳам ду дирҳам ҷаримаи иловагӣ месупорад.

Дар ҳуқуқи никоҳи оилавии он давра қарордод дар ду нусха баста мешудааст. Эҳтимол нусхаи саввум низ буд. Зеро ду нусха дар дасти зан ва шавҳар ва саввумӣ дар қонунхона нигоҳ дошта мешуд.

Дар муносибатҳои молумулкӣ равшан аст, ки зан ва шавҳар хангоми зиндагии якҷоя ҷавобгарии муштаракро нисбат ба уҳдадорӣҳои ҳамдигар доштанд.

Тибқи маълумотҳои хитой самарқандӣҳо аҳолии шохигарии Канг хангоми таъини ҷазо ва маҳкумкунӣ чинояткор аз маъбад қонунномаеро гирифта тибқи он ҷазо муайян менамуданд.

Муттаассифона, аз он қонуннома мо то ба имрӯз маълумоти дақиқе дар даст надорем. Ҳуччатҳои ҳуқуқии кӯҳи Муғ шумораи зиёди хариду фурӯши замин истиқоматӣ, шартномаи иҷораи осӣб, забонхатҳои ҳуқуқӣ ва мактубҳои моҳияти ҳуқуқи доштаро дорост, ки ҳамагӣ гувоҳи нуфузи инкишофи низоми ҳуқуқиро қабл аз хилофати араб дар манотиқи Тоҷикистон баён менамояд.

12.2 Мухтаво ва матни шартномаи никоҳ

Зиёда аз ҳафтод сол муқаддам дар назди қалъаи кӯҳи Муғ ҳуччатҳои ёфт шуданд, ки то ҳол таваҷҷуҳи олимон, муаррихон, файласуфон, ҳуқуқшиносон ва ғайраро ба худ ҷалб мекунанд. Ин ҳуччатҳо дар таърихи ниёгони тоҷик саҳифаи нав гардиданд. Барои мо, онҳо пеш аз ҳама аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ҷолиб мебошанд.

Дар маҷмуаи ҳуччатҳои кӯҳи Муғ се шартнома мавҷуд аст - ҳуччати **Nov.3, Nov.4, B-8** ва **B-4**, ки ҳам аз ҷиҳати мазмун ва ҳам аз ҷиҳати замон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Дар байни онҳо ҳуччатҳои **Nov.3- Nov.4** – шартномаҳои никоҳи ду намояндаи табақаи ашроф дар Суғди пеш аз истилои арабҳо – сазовори диққати махсус мебошанд. Ҳуччатҳо аз ҷониби як шахс дар як рӯз навишта шудаанд ва ду қисми як шартномаи ақди никоҳро ташкил медиҳанд⁴⁶¹. Ҳуччати **Nov.3** шартномаи никоҳ аст ва **Nov.4** ҳамчун замимаи шартнома, уҳдадорӣҳои домод нисбат ба сарпарасти арӯс ва худӣ арӯсро дар бар мегирад. Ба шартномаи никоҳи суғдӣ аз ҷониби забоншиносон, муаррихон, археологҳо ва шарқшиносони ватанӣ ва хориҷӣ, аз қабили А. Фрейман, В. Лившиц, Б.Г. Ғафуров, О.И. Смирнова, М.Н. Богомолов, Ю. Яъкубов ва бисёр дигарон таваҷҷуҳи кофӣ зоҳир карда шудааст⁴⁶².

Аммо ин ҳуччатҳо то ба ҳол аз ҷониби олимони соҳаи ҳуқуқ мавриди таҳлили вижаи ҳуқуқӣ қарор нагирифтаанд. Мо даъвои таҳқиқи пурраи ин ёдгории аслиро надорем, балки ба таври умум, аз нигоҳи таърихи ҳуқуқ талош хоҳем кард, ки рушд ва ресепсияи ҳуқуқи оилавии дини зардуштӣ дар даврони пеш аз исломии тоҷиконро муайян кунем.

⁴⁶¹ Согдийские документы с горы Муғ. Юридические документы и письма / Чтение, перевод и комментарии В.А. Лившица. – М., 1962. – Вып. 11. – С. 17. (далее: Согдийские документы...)

⁴⁶² Ҳамон ҷо.

В.А. Лившиц шакл, мазмун, муҳлати ба кайд гирифтани ва дигар хусусиятҳои ин шартномаҳоро таҳлил намуда, дуруст кайд мекунад: «Шаклҳои шартномаҳои Муғ дар як қатор мавридҳо, аз афти қор, дар бораи таъсири урфу одатҳои дабирхонаҳои оромӣ, ки аз Эрони Шарқӣ омадаанд, шаҳодат медиҳанд. Намудҳои асосии шартномаҳои суғдӣ, бешубҳа, хеле пеш аз ибтидои асри VIII мелодӣ таҳия шуда буданд»⁴⁶³. Б.Ғафуров дар бораи хатти суғдӣ навиштааст: «Навиштаи суғдӣ аз асли оромӣ аст... Тавре аз ҳуҷҷатҳои Муғ маълум мешавад, дар Суғд котибони касбии дорои ихтисоси хеле баланд буданд...»⁴⁶⁴. Муҳаққиқи дигар, ки аввалин шуда расму оинҳои никоҳӣ дар байни тоҷикони суғдро дар асоси шартномаи никоҳӣ суғдӣ таҳлил кардааст, Ю. Яъқубов чунин кайд кардааст: «Шартномаҳо бо забони суннатии хуб суфташудаи дабири навишта шудаанд, ки ин аз маҳорати баланди касбии тартибдиҳандаи ҳуҷҷатҳои никоҳӣ далолат мекунад»⁴⁶⁵. Ҳамин тариқ, бар асоси таҳқиқоти асноди суғдӣ, ки аллакай ин до-нишмандон анҷом додаанд, метавон гуфт, ки рӯзи сешанбеи 25 марти соли 710 дар қаламрави Суғд миёни Дугдонча – зани суғдӣ ва Уттегин - намояндаи ашрофи туркҳо шартномаи никоҳи Муғ баста шудааст, ки ин далели равшани инкишоф ва ресепсияи ҳуқуқи оилавии зардуштӣ дар қаламрави Тоҷикистони таърихӣ мебошад. Ин ҳуҷҷат тамоми таърихи инкишофи ҳуқуқро дар давраи пеш аз ислом равшан мекунад.

Ресепсияи ҳуқуқ ва матни шартномаи ақди никоҳ

Ғайримарказизунонии ҳуқуқӣ ва гузаштан аз тобеият ба ҳамоҳангсозии амали субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ-хусусӣ дар таърихи ҳуқуқи тоҷик таърихи тулонӣ дорад. Ҳанӯз дар даврони зуҳури Авесто ва ташаккули ҷомеаи давлатӣ ташкили оила ҳамчун як падидаи махсуси ҳуқуқӣ, сарфи назар аз таъсири қудрати падар ва сарвари хона, тадриҷан усулҳои худмуайянкунии хусусиро касб намудааст. Хосияти диспозитивии муносибатҳои оилавӣ никоҳӣ таърихан механизми диспозитивии танзими ҳуқуқиро ба вуҷуд овард. Ҳамаи халқҳо дар замони қадим аз ин марҳила гузаштаанд. Мисриён, ошуриён, форсҳо, румиён ва дигар халқҳои қадим дар давраҳои гуногун ин падидаро ҳамчун параллелҳои ҳуқуқӣ аз сар гузаронидаанд. Мардуми тоҷик ҳамчун яке аз миллатҳои куҳантарин низ ҳам дар таърихи гузашта ва ҳам дар имрӯз мебоист ва мебояд усули диспозитивии танзими оиларо ба қор барад. Дар натиҷаи чунин танзим замина барои ба вуҷуд омадан ва инкишоф додани шартнома ё ақди никоҳ омода гардид.

⁴⁶³ Согд. док. Вып.11. – С. 17.

⁴⁶⁴ Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Книга первая. – Душанбе, 1989. – С. 354-357.

⁴⁶⁵ Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков в Согде. – Душанбе, 2002. – С. 3.

NOV. 3

- 1) *Шоҳ Тархун 10 сола аст. Моҳи масгович, рӯзи осмон -*
- 2) *роч. Гирифт барои худ (худ барои худ)) зан*
- 3) *Ут-тегин, ки тахаллуси Нидан¹ аст, аз*
- 4) *шоҳи Навекат Чер, писари Ваҳзанак, дар таҳти васоят қарордошта*
- 5) *занро («зани занро»), ки Дугдгонча ном дорад ва ўро*
- 6) *тахаллус² Чат аст, духтари Вюс. Ва вогузошт -*
- 7) *ин таҳти васоят будаширо худи Чер тибқи*
- 8) *қонун ва бо ҳамин шарт: Бигзор Ут-тегин дошта бошад ҳамин*
- 9) *Чатро зани дӯстдошта ва гиromиаш, диҳад ба ў хўрок, либос,*
- 10) *зару зевари орошӣ³, бо иззат, бо мухаббат, дар хонаи худ*
- 11) *ба (сифати) зани комилхуқуқ - мисли марди олинасаб, ки*
- 12) *зани олинасабро ба занӣ дорад. Ва бигзор низ дошта бошад*
- 13) *Чат ин Ут-тегинро шавҳари маҳбубу гиromӣ ва дар бораи нақъахволии вай («онҳо»), -*
- 14) *ў бояд ғамхорӣ кунад⁴, фармони вайро ба занаш қонун*
- 15) *бигзор ў шуморад - мисли зани олинасаб, ки*
- 16) *марди олинасабро ҳамчун шавҳар дорад. Ва минбаъд, агар Ут-тегин*
- 17) *бе иҷозати Чат⁵ зани дигар, ё хизматгоре,*
- 18) *ё (дигар) чунин занеро мегирад⁶, ки ба худи Чат*
- 19) *писанд нест, пас шавҳар Ут-тегин ба занаш*
- 20) *Чат, ба худи худаш, 30 драхми динорӣ, ки хуб нигоҳ дошта шудааст, бе омехта,*
- 21) *қарздор мешавад ва (онро) бояд пардохт кунад. Ва (баъд аз он) чунин⁷ занро*
- 22) *бигзор вай зан ё канизи худ надошта бошад, ва бигзор вайро дафъ кунад. Ва пас*
- 23) *аз ин, агар Ут-тегин қарор кунад, ки ин Чатро зани*
- 24) *худ дигар надошта бошад, пас бигзор вай ўро бозпас фириштад ва ўро бо гизо,*
- 25) *бо (ҷиҳоз ва молу мулки) гирифтааш⁸, бо қалини (аз вай) гирифтааш бе (дигар) уҳдадорӣ бигзор озод*

¹ Или Нйлан.

² Или «второе имя».

³ Букв. «с пропитанием, одеждой, украшениями».

⁴ Букв. «его благополучием должна она удовлетвориться».

⁵ «при недозволении Чаты».

⁶ «держат у тела» или «держат при себе».

⁷ «эту ту».

⁸ Речь идет, по-видимому, об имуществе, которое Чата получит от Уттегина в период замужества.

26) кунад⁹. Ва вай намебошад (аз ӯ) қарздор барои ҷуброни дигар (уҳдадориҳо) ва намепардозад.

1) Ва баъд аз ин ӯ метавонад бо он зан издивоҷ кунад

2) ки ба худи ӯ маъқул аст. Ва инчунин агар Чат

3) ба чунин қарор ояд, ки вай зани Ут-тегин

4) дигар намемонад, пас бигзор ӯ (?) аз вай равад. Ва (дар ин ҳолат) бигзор ӯ барои вай бимонад -

5) либоси пӯшидашаванда¹⁰, зару зевари ороишӣ, он чизҳоро

6) ки ӯ аз Ут-тегин мегирад. Вале дорои ба ҳудаи

7) таалуқдоштаро¹¹ якчоя бо он (чизҳое), ки бо меҳнати худ ба даст овардааст, бигзор бигирад. Ва ӯ

(аз вай) ҷуброни дигар («уҳдадорӣ») қарздор нахоҳад буд ва

8) пардохт намекунад. Ва баъд аз ин

9) метавонад мардеро, ки ҳудаи хоҳад, ба шавҳар бигирад. Ва агар Ут -

10) тегин ҷиноят содир кунад¹², пас барои он бигзор ҳудаи ҷавобгар бошад¹³, ва ҳудаи —

11) (ҷарима, ҷуброн) пардохт мекунад. Ва агар вай (ба ҳайси) гуломи ягон кас бошад, ё

гуломи қарзӣ (гаравгон)¹⁴, ё асир (?), ё (ба ҳайси) додашуда таҳти васояти («хусусӣ»)

12) гирифта шавад, пас Чат якчоя бо фарзандон тавлидуша (аз ӯ) бе (ягон) уҳдадориҳо

13) бояд озод карда шавад. Ва агар ӯ ҷиноят содир кунад, пас барои ин

14) бигузор худи ӯ масъул бошад, ҳудаи пардохт кунад. Ва агар ӯ (ҳамчун) канизи ягон шахс ё канизи қарзӣ (гаравгон),

15) ё асир (?), ё (ба ҳайси) додашуда таҳти васояти («хусусӣ») гирифта шавад, пас Ут-тегин якчоя бо фарзандони (аз вай)

16) тавлидуша бе (ҳеҷ гуна) уҳдадориҳо бояд озод карда шаванд. Ва, ҳамин тавр яке аз онҳо

17) барои ҷинояти дигаре аз онҳо ҷавоб намедихад, ва (ҷарима, ҷуброн) пардохт намекунад. Ва анҷом дода шуд

ин шартномаи никоҳ

18) дар «макони қонунҳо» дар ҳузури сарвар Вахгокансм;

19) писари Варҳуман. Ва дар ин ҷо («дар он ҷо») ҳозир буданд: Скатч, писари Шйишча;

⁹ «освобожденный отошлет».

¹⁰ «не рваную».

¹¹ т.е. приданное, внесенное в дом мужа.

¹² «грех и плохое».

¹³ «понесет».

¹⁴ «находящегося в залоге».

20) Чахрен, писари Рамча, Шав писари Маҳак. Ва

21) навишт Рамтиш, писари Вгаишфарн.

Postscript (таърифи ҳуҷҷат):

1) Ум-тегин (ва)

2) Чат

3) шартномаи никоҳ

NOV. 4

1) Шоҳ Тархун 10 сола аст. Моҳи масгович,

2) рӯзи осмон-роч. «Аз Ум-тегин,

3) тахаллуси Нйдон писари Кишик аст;

4) ба шоҳи Навекат Чер, писари Ваҳзанак ва (аҳли оилаи) ӯ (Чер)

5) писаронаш¹⁵, авлодаш. Ва, ҷаноб, ман аз ту

6) Дугдончаро, ки лақабаи Чат аст,

7) духтари Вйусро, ба занӣ гирифтаам. Ва он гоҳ

8) ба ту, Чер, гуфтаам ва ваъда додаам: аз имруз

9) ва то абад Чат

10) зани ман мемонад. Ва, ҷаноб, дар ҳузури ту¹⁶

11) ва дар ҳузури (худо) Митра (уҳдадор мешавам): вайро намефурӯшам на канизи қарзӣ (гаравгон),

12) на асир (?) намекунам, ва на додашуда таҳти васоят намекунам. Ва инчунин,

агар касе ўро мебинад,

13) аз ҷониби ман ё аз ҷониби дигар, Мегирад ва

14) таҷовуз мекунад, он гоҳ ман дарҳол, бе зарар, солим

15) (ҷавоб дода) мефиристам¹⁷. Ва инчунин агар Чат бо ман

16) розӣ нашавад, ки монад, ё агар ман ўро худам фиристам,

17) пас ўро ба ту медиҳам, эй Чер, (ба)писарон ва хонадони ту, солим,

18) бидуни осеб, безарар мерасонам ва ҳама -

19) супорам. Ва агар ман ўро насупорам, агар ўро бе осеб надихам, пас аз ту

20) 100 динор драхмаи нуқра,

21) дар муомилот буда¹⁸, хуб нигоҳ дошта шуда, бе омехтагӣ, ман қарздор мешавам ва ҳама-

22) диҳам ва пардохт мекунам. Ва то даме ки ман пардохт накунам, бояд:

1) Ман онҳоро (ҳамчун қарз) бо ҷарима нигоҳ медорам

- 2 (драхма), аз ҳар 10 (драхма)». Ва

¹⁵ «сыну».

¹⁶ «господина».

¹⁷ «освобожденной отошлю».

¹⁸ «утвержденных».

- 2) таъйин кард Ут-тегин, бо писарон ва авлодаш,
 - 3) ба худи Чер, писарон ва авлодаш, нисбат ба
 - 4) ин шарт ва ин 100 драхма
 - 5) уҳдадор («қарздор») будани Нипакро, ки лақаби ӯ
 - 6) Нивудак аст, писари Вурз. Ва Чер бо авлодаш,
 - 7) аз ҳар кӣ вай (Чер) меҳоҳад (аз Ут-тегин ё аз Нипак), ин занро бидуни
 - 8) осеб ё ин маблағро, бо ҷаримааш, бигзор
 - 9) талаб кунад. Ва ин (кафолат-)нома (даҳл дорад) ба тамоми мардум, ҳам ба онҳое, ки доимӣ зиндагонӣ мекунанд («дар
 - 10) хона») ва ҳам ба онҳое, ки дар меҳмонӣ мебошанд. Ва анҷом дода шуд дар «макони
 - 11) қонун», дар ҳузури сардор Ваҳгокан,
 - 12) писари Варҳуман. Ва дар ин ҷо («дар он ҷо») ҳозир буданд: Скатч, писари Шйишча;
 - 13) Чакушак, писари Нанч, Чахрен,
 - 14) писари Рамча. Ва навишт Рамтиш,
 - 15) писари Вгаишфарн, бо фармони Ут-тегин. Ва бо ҳамин
 - 16) - тамом.
- Қайд (таърифи ҳуччат):
 (1-2) Нусха²⁰ Чат.

²⁰ «кожа документа».

ФАСЛИ IV. ҲУҚУҚ ДАР АСРҲОИ МИЁНА

Боби 13. Ҳуқуқи мусулмонӣ дар сарзамини тоҷикон

13.1. Паҳншавии ҳуқуқи исломӣ дар сарзамини тоҷикон ва сарчашмаҳои ҳуқуқии он

Ҳуқуқи исломӣ баробари паҳншавии қудрати давлати исломии араб ҳамчун воситаи асосии ба танзимдарорӣ ва қисмати таълимоти динӣ рӯ ба инкишоф ниҳод. Хилофати васеъшудаистода мардумони нав ба навро тобеи ислом намуда, тавассути ҳуқуқи исломӣ, муносибати байнаҳамдигарии онҳоро ба танзим медаровард. Арабҳо баробари ҳучум ба сарзамини тоҷикон якбора ҳуқуқи исломиро ба ин ҷо наовардаанд. Маълум аст, ки дар давраи аввали ҳучум, ки фарогири солҳои 644 ва 704 мебошад, мақсади онҳо тибқи андешаи муҳақиқон на забту тасхири ин худуд, балки гирифтани даромади иқтисодӣ буд. Аз ин рӯ, дар ин давраҳо мо роҷеъ ба паҳншавии ҳуқуқи нав дар ин мавзё чизе гуфта наметавонем. Вале давраи дуввуми ҳучуми арабҳо ба ин манотиқ, ки мақсади васеъ намудани хилофат, газовот ва паҳншавии исломро дошт, ногузир ба ҷоришавии низомии нави ҳуқуқи динӣ мусоидат намуд. Аз ин давра шиносоии мардум бо усулҳои танзими ҳуқуқи нав ибтидо ёфт. Ин асосан, солҳои 705 ва 755-ро дар бар мегирад. Мардуми сарзамини тоҷик ба ҳаёти хилофати Аббосиён шомил мешавад, таълимоти динӣ таълимоти ҳуқуқии навро меорад. Усулҳои паҳншавии ҳуқуқи нав дар сарзамини мо чунин буд:

1. Бо роҳи зӯрӣ. Арабҳои соҳиби қудрат буданд, бо баҳонаи паҳннамоеи ислом мардуми таҳҷоиро ба ислом гаравида, муносибатҳои иҷтимоии онҳоро дар зери таъсири таълимотҳои ҳуқуқи нав ҳал менамуданд. Мардум баробари қабули дини нав ногузир ба ҳаёти нави ҳуқуқӣ ворид мешуд. Шиносоӣ ба ислом шиносӣ бо ҳуқуқи нави динӣ низ буд.

2. Бо роҳи ҳавасмандгардонӣ. Хилофат сиёсатеро пеш гирифт, ки тибқи он касоне, ки ба ислом гаравиданд аз супоридани андозҳои зиёдатӣ озод мешуданд. Ва он сарзаминҳое (кишварҳое), ки исломро ихтиёрӣ мегаравиданд, онҳо аз молиётҳо озод шуда, мардуми онҷоро озор намедоданд. Ҳамин тавр, қабули ислом ба эътирофи ҳуқуқи исломӣ чун қоидаи рафтор оварда мерасонад.

3. Бо роҳи тарғибу ташвиқ. Мисол, дар баъзе аз манотиқи Тоҷикистон (дар Помир) исломро пирони исломӣ ва пайравони мактабҳои ҷудогона хеле баъдтар паҳн намудаанд. Дар ин роҳ асарҳои динӣ ва ҳуқуқии муҷтаҳидон низ нақши бузург бозидааст.

Бояд қайд кард, ки омили асосии паҳншавии ҳуқуқи исломӣ дар сарзамини Осиёи Миёна, агар аз як ҷониб, ин ҳуқуқи қавм и ғолиб буда, ногузирии иҷроӣ ва амали он аз қудрати сиёсӣ барояд, аз ҷониби дигар, ҳуқуқи мазкур дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ бартарии

чиддӣ дошта, нисбат ба манфиати соҳибони қудрат ва мардуми авом баробарвазн нигаронида шуда буд. Ин буд, ки мардуми таҳҷой бо адолатнокии аслҳои қуръонӣ ва аҳодиси набавӣ моил шуда, ҳақиқати муносибати хешро дар сарчашмаҳои шаръӣ меҷустанд. Гузашта аз он, низоми нави ҳуқуқӣ бо идеологияи пурқуввати динӣ мусаллаҳ буд.

Аввалин мабони ҳуқуқии исломӣ, ки дар манотиқи Тоҷикистон амал намудааст, ин шартномаҳои байни ҳокимони араб ва қудратҳои таҳҷой мебошад. Тибқи он мардуми ғайри мусулмони ин манотик хирочу молиёти исломиро чун мардуми зиммӣ супорида, талаботҳои ҳуқуқи исломии шаръӣ ва позитивиро иҷро менамуданд.

Тибқи шартномаҳо аввал меъёрҳои ҳуқуқи молиявӣ ва андозӣ, баъдан меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноӣ ва шаҳрвандӣ ба ин манотик аз нигоҳи мазмуни исломӣ паҳн мегардад. Сараввал тобеони динҳои дигар озод дар дохили мулкҳои истилошуда амал намуда, дар доираи низоми ҳуқуқи қаблӣ амал менамуданд. Вале тадричан доираи ғаъолияти қозихо судяҳои исломӣ васеъ шуда, арзу шикоятҳои мардуми таҳҷойро бо хоҳиши онҳо тибқи шариат ҳаллу фасл менамуданд. Сабаби асосӣ дар набудани ҳакамҳои онҳо ва нуфузгирии ислом буд. Давраҳои аввал ва дуввуми истилои арабҳо ба Тоҷикистон ҳуқуқи исломиро дар доираи меъёрҳои Қуръон ва ҳадисҳои шифоҳии пайғамбари он овард. Ҳамвора ҳуқуқи позитивии онҳо аз ҷониби қоимаҳои онҳо ва халиф дар шакли амру фармонҳо паҳн мегардид. Баъдан, сарчашмаҳои дигари исломӣ дар ин сарзамин рӯ ба инкишоф ниҳоданд.

13.2. Сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ

Сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ дар байни мавзуоти ҳуқуқи исломӣ мавқеи асосиро ишғол менамояд. Сарчашмаҳои ҳуқуқи мусулмонӣ шаклҳои зоҳирии ифодаёбӣ ва мустаҳкамкунии меъёрҳои ҳуқуқи шаръӣ ба шумор меравад. Ҳуқуқи исломӣ чун дигар низомиҳои ҳуқуқӣ бидуни эътирофи мабони ҳуқуқ танзими муносибатҳои қимати ҳуқуқӣ дошта-ро ба низоми оварда натавонист. Асосгузори ислом ва дигар мутафаккирони исломӣ аз рӯзҳои нахустини васеъшавии нуфузи ҳуқуқи исломӣ эътирофи сарчашмаи умумии ҳуқуқро дар табиати қонунофаринии Худованд медиданд. Аз онҳо, ки ба сарчашмаи ҳуқуқ чи тавр назар меафканем, мафҳуми онро бо тарзҳои гуногун шарҳ додан мумкин. Агар мо сарчашмаи ҳуқуқро чун манобеи эҷоди ҳуқуқ шиносем, бе ҳеҷ шакл чунин манобеи мутлақ дар ислом тибқи таълимоти фарзии он Худованд аст. Зеро дар ҷаҳон ҷойҳои Қуръон ва аҳодис Худованд тимсоли қудрати бемислу бе назир дорои ваколати қонунгузорӣ эътироф шудааст. Аз ин рӯ, мавқеи ки аз онҳо манобеи ҳуқуқ эҷод мешавад, аввалан табиати илоҳист. Баъдан чунин ваколат ба писандидагони Худованд паёмбарон дода мешавад. Паёмбарон ба категорияи дуввуми эҷодгарони ҳуқуқ дар ислом шомил мешаванд. Бояд қайд намуд, ки ҳуқуқи исломӣ

чун ислом дар ҷои ҳолӣ пайдо нашудааст. Заминаҳои иҷтимоӣ ва маданияти динии пайдоиши он дар ниҳоди динҳои қаблӣ эҳсос мешавад. Аз ин ҷост, ки дар баробари эътирофи паҳлӯҳои ҷудогонаи динҳои якҷаҳудӣ дар ҳуқуқи исломӣ аҳодису афкори баъзе аз паёмбарони пешин чун мабонии ҳуқуқ баромад мекунад. Ҳатто қозиҳои асрҳои миёна бо далел аз афкори паёмбарони қаблӣ баҳсҳои ҳуқуқиро ҳал менамуданд. Дар ин масъала ҳадиси паёмбар далели кофист «Паёмбар гуфтааст: бисёриҳо мегӯянд, ки пояи исломро то ба охир ман (яъне Муҳаммад) гузоштаам, албатта, ин нодуруст аст. Ман дар ин бино танҳо хишти охиринро гузоштаам. Бунёдкунандагони он ба амри Худованд паёмбарони пешин будаанд, ки пеш аз мову шумо мардумро ба сӯи Худои ягона даъват менамуданд». Ҳамин тавр, ислом ва ҳуқуқи исломӣ як навъ тамаддуни ба пуррагӣ нав набуда, балки идомаи таълимотҳои динию ҳуқуқии мардуми Шарқ ба шумор меравад, ки дар он ҳатогҳои гузашта бо усулҳои нав тадриҷан бартараф карда шудаанд. Бинобар он бисёр таълимотҳои фардӣ ва мушаххасӣ ҳуқуқҳои динӣ, ки пеш амал менамуданд, онҳоро ислом пазируфта буд. Эътирофи ваколатҳои ҳуқуқии паёмбарон аз зумраи онҳо ба шумор меравад.

Афкор, кирдор ва сукути паёмбари ислом чун манбаи танзими ҳуқуқ баромад намуда, дар шакли аҳодис муносибатҳои ҳуқуқиро низ ба низом медавард. Афкор ва кирдори ҳуқуқии дигар паёмбарон дар сурате мабонии ҳуқуқ ба шумор мерафтанд, ки агар ба таълимотҳои аслии ислом зиддият намекарданд. Манбаи дигари эҷоди ҳуқуқ дар ислом соҳибони фармон, яъне ҳокимон ва зиммдорони давраи замон ба шумор мераванд, ки ҳуқуқи позитивиро эҷод менамуданд. Қайд кардан ҷоиш аст, ки баробари онҳо қисман халқ низ чун манбаи ҳуқуқэҷодкунӣ дар исломи классикӣ ва эҷодиёти фақеҳони исломӣ шинохта шудааст.

Вобаста бар он, ки манбаи ақлӣ ва ё ғайриақлӣ эҷоди ҳуқуқ чи тавр эътироф мешавад, дар ҳуқуқи исломӣ қараёнҳои мухталиф вучуд дорад, ки манбаи онҳоро қисман ақл ва дониш ва қисми дигар хиради илоҳиро мадди назар мегиранд. Онҳое, ки ақлу хиради инсониро чун нахустинзаминаи ҳуқуқ мешуморанд, чун ақлгароён машҳур буда, қиёс ва усулҳои ақлии онро дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ авлотар медонанд. Онҳое, ки хиради илоҳиро нахустзамина ва фарогири танзими муносибатҳои ояндаи ҳуқуқӣ мешуморанд, танҳо Китоби Худо ва аҳодиси паёмбарро чун мабонии асосӣ шинохта, дар илми ҳуқуқшиносӣ чун суннатгароён ва ё аслгароён машҳуранд.

Дар баробари он, ки дар зерин мафҳуми сарчашмаҳои ҳуқуқ аввалан, манобеи эҷоди ҳуқуқ фаҳмида мешавад, инчунин дар назарияи ҳуқуқ мафҳуми сарчашмаи ҳуқуқ, ҷунон ки қайд кардем шаклҳои зоҳирии ифодаёбии меъёрҳои ҳуқуқиро низ ифода менамояд. Пас дар ҳуқуқи исломӣ низ сарчашмаи ҳуқуқ ба маънии маҳдуд ин тарзи ифодаёбӣ, баёнгарӣ ва ё шаклгирии меъёрҳои ҳуқуқист. Яъне, меъёрҳои

ҳуқуқ чи тавр дар кучо ҷойгир шудааст. Албатта, дар қонунгузори имрӯза ин мафҳумро: қонун, санадҳои зерқонунӣ, одат ва амсоли судӣ ифода менамояд. Зеро меъёр дар дохили онҳо ҷойгир шуда, аз он ҷо ба муносибатҳои ҷамъиятӣ таъсир мерасонад. Дар ҳуқуқи исломӣ бошад, ба ҳамин мазмун шаклҳои ҷойгиршавии меъёрҳои ҳуқуқӣ мавҷуд аст, ки он вобаста ба тарзи қабул ва қувваи юридикиашон ба чанд намуд чудо мешаванд. Ҳамчунин қайд кардан зарур аст, ки қисмати сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ аз хусусияти шаклҳои ифодаёбии меъёр дида, хусусияти шаклҳои эҷодии ҳуқуқро ҳубтар касб мекунад. Зеро ҳар як сарчашмаи фикрӣ вобаста ба тарзи эҷодиаш аз якдигар фарқ намуда, қувваи гуногуни ҳуқуқиро доро мебошанд. Аз ин рӯ, иҷмоъ, иҷтиҳод ва қиёсо ҳубтар аст, ки шаклҳои эҷоди ҳуқуқ номем.

Сарчашмаҳои ҳуқуқӣ вобаста ба қувваи ҳуқуқиашон одатан ба якчанд гурӯҳ чудо мешаванд. Маъмулан онҳоро ба се гурӯҳ чудо намудан мумкин:

Сарчашмаҳои аввалиндараҷаи ҳуқуқи исломӣ: Қуръон, суннат (маҷмуи ҳадисҳо).

Сарчашмаҳои дуввуминдараҷа, ки аз усулҳои фикҳии эҷоди ҳуқуқӣ ибтидо мегиранд: иҷмоъ, иҷтиҳод, фатво ва қиёс.

Сарчашмаҳои саввуминдараҷа: ба ин гурӯҳ шомил мешавад, ҳуқуқи позитивии соҳибони фармон ва ҳуқуқҳои одатии халқияту қавмҳои мухталиф.

13.3. Сарчашмаи аввалиндараҷа – шариат

Ба сифати сарчашмаҳои аввалиндараҷа дар ҳуқуқи исломӣ Қуръон ва суннат шинохта шудааст. Ин сарчашмаҳо қувваи олии юридикӣ дошта, аз ҷиҳати манбаи эҷодшавиашон ба қудрати илоҳӣ ва асосгузори дини ислом марбутанд. Чун Қуръон китоби мақаддас доништа мешавад, пас, ҳукмҳои ҳуқуқи он дар илми ҳуқуқи исломӣ қувваи олии юридикиро дорост. Зеро манбаи он тибқи далолати фақеҳон ва мучтаҳидон неруи бузурги ақли илоҳӣ буда, тоза аз ҳаргуна олоиш аст. Аз 114 сураи Қуръон қариб дар 40 ғоизи ин сураҳо аз як то чанд миқдор меъёрҳои ҳуқуқи бевосита ва бавосита дида мешаванд. Аз 6225 оятҳо (баъзан то 6236 ҳисоб мекунанд) тақрибан дар 500-тои он меъёрҳои ҳуқуқӣ аз назари умум вучуд дорад.

Меъёрҳои ҳуқуқи Қуръон масъалаҳои гуногуни соҳавиро аз қабили: ҳуқуқҳои оилавӣ, ҷиноӣ, маданӣ, давлатӣ ва ғайраро ба танзим медароранд. Меъёрҳои ҳуқуқи Қуръон дар ислом қувваи олии юридикиро дорост. Аз сабабе, ки Қуръон дар муддати бештар аз 22 сол нозил шудааст ва он чун сарчашмаи асосии дигаргунии низоми ҳуқуқӣ ва иҷтимоии он давр ба шумор меравад, дар он қонуниятҳои фалсафии диалектикӣ ва таърихӣ ба маврид истифода шудааст. Чунин масъаларо асосгузори он ва мучтаҳидон ҳанӯз аз он давр дарк намуда, назарияи

«носих ва мансух»-ро яъне назарияи «нав ва кӯҳна»-ро дуруст истифода бурдаанд. Тибқи ин назария талаботҳои нав ба тозагӣ эҷодшуда талаботҳои пештар муқарраршударо дар ҳалли қазияи муайян инкор менамояд. Ба ин васила монеаҳо бо дар назардошти вақти эҷоди меъёрҳо дар Қуръон бартараф карда мешуд. Қуръон аз рӯзҳои аввали паҳншавии ислом ба Осиёи Миёна то имрӯз асари марказии динӣ ва ҳукукии мусулмонон ба шумор меравад. Он ба инкишофи ҳуқуқ ва илми ҳуқуқӣ ба мардуми Мовароуннаҳри асрҳои миёна таъсири бузург расонидааст. Қуръон дар асрҳои X ва XI дар Осиёи Миёна дастраси уламои ҳуқуқӣ буда, баъдан тарҷумаю тафсирҳои васеи форсии он дар Тоҷикистони таърихӣ пайдо шудааст. Аввалҳо то нуфуз гирифтани мактабҳои ҳуқуқӣ меъёрҳои ҳуқукии Қуръон бевосита татбиқ мешуданд, баъдан уламои исломӣ қозихоро аз бевосита татбиқи меъёрҳои он боздоштанд. Акнун ба тафсирҳои Қуръон ва таълимотҳои ҳуқукии мактабҳо, ки аз табиати ҳуқукии Қуръон мабдаъ мегирифт, тақлид менамудаанд. Ин чараён дар Осиёи Миёна асосан дар ибтидои асри IX ва X сурат гирифта, баъд аз пайдоиши чараёни Мовароуннаҳрии ҳуқуқи ханафӣ ба нуқтаи ниҳой расид.

Ҳадис⁴⁶⁶ сарчашмаи дигари аввалиндараҷаи ҳуқуқи исломӣ ба шумор меравад. Ҳадис баъд аз Қуръон қувваи олии юридикӣ дошта, дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ нисбат ба Қуръон доираи васеътарро фароғир аст. Ҳадис – нақл дар бораи гуфтор, кирдор ва пиндори паёмбари ислом аст, ки дар он амалиётҳои муайян чун қоидаи рафтор эътироф шудаанд ва ё иҷроиши онҳо наҳй шудааст. Ҳадисҳо аз ҷониби саҳобаҳо ва пайравони баъдинаи онҳо, ки қисме паёмбарро дидаанд ва қисме аз дигарон шунидаанд, ривоят мешавад. Гӯяндагони ҳадисро ровӣ меноманд. Тартиби ҷойгиршавии ровиён дар ҳадис, ки силсилаи муайянро мемонад, иснод номида мешавад. Баъзан қувваи юридикии ҳадис аз иснод низ вобастагӣ дорад. Дар он ҳолатҳое, ки ровиён одамони шинохта ва машхуранд, қувваи юридикии ҳадис баландтар аст, дар акси ҳол паст. Қисмати дигар ҳадисро матн меноманд. Дар матн мазмуни ҳадис омадааст. Мазмуни ҳадисҳо гуногунанд, дар байни онҳо зиёданд ҳадисҳое, ки мазмуни ҳуқуқӣ доранд. Ҳадисҳои ҳуқуқӣ муносибатҳои граҷданӣ, ҷиной, маъмурӣ, давлатӣ, судӣ ва ғайраро ба танзим мебарорад. Бояд қайд кард, ки аз ибтидои паҳншавии ҳуқуқи исломӣ ҳадисҳо дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ нақши асосиро мебозиданд. Зеро тамоми масоили ҳуқукии нав пайдошударо қабл аз нуфузи мактабҳои ҳуқуқӣ маҳз меъёрҳои ҳуқукии ҳадис ҳаллу фасл менамуд. Шумораи ҳадисҳо бениҳоят зиёд буд. Аз онҳо, ки ин сарчашма сараввал шакли хаттии худро надошт ва ба тариқи шифохӣ паҳн мешуд, он воситаи химояи манфиатҳои сиёсӣ, гурӯҳӣ ва шахсӣ гардида, дар як муддати кӯтоҳ шумораи аз ҳад зиёди

⁴⁶⁶ Муфассал ниг.: Халиков А.Г. Ҳадис как источник мусульманского права. – Душанбе, 1998. – 157 с.

қалбакии худро низ рӯи кор овард. Ҳукуки исломӣ ва олами ислом ба ин васила ба бухрони вазнин кашида шуда буд. Дар натиҷа бехтарин олимони ҷаҳони он давр ба маркази хилофат даъват шуда, ба тозанамоии ҳадисҳо даст мезаданд. Нақши олимони тоҷик ва форсизабонон дар ин раванд бениҳоят бузург аст. Аз байни ҳазорҳо маҷмуаҳои олимони ҳадисшинос маҷмуаи «Ас-саҳеҳ»-и⁴⁶⁷ Муҳаммад Исмоили Бухорӣ бехтарин маҷмуаи саҳеҳ дар олами ислом шинохта мешавад. Ва имрӯзҳо низ дар олами ислом пас аз Қуръон ин асар чун бехтарин асари динӣ ва ҳукукии мусулмонони ҷаҳон шинохта шудааст.

Ҳадисҳое, ки хусусияти ҳукукӣ доранд, шумораашон беш аз ҳазор аст. Дар онҳо бештар сифатҳои инсондӯстӣ, адолат парварӣ, Ҳимояи ҳаққи ҳамсою мазлумон бештар тарғиб мешавад. Ҳадисҳо вобаста ба қувваи ҳукукиашон ба намудҳои гуногун тасниф мешаванд, аз ҷумла, аз рӯи саҳеҳияти онҳо қувваи ҳукукии онҳо низ муқаррар мешавад. Мисол, ҳадиси саҳеҳ дар байни ҳадисҳо қувваи олии ҳукукиро дорад. Яъне, он ҳадисҳое, ки мазмунан ба талаботи ислом ва Қуръон ҷавоб гӯй буда, санаи эҷодии он бо далели таърихӣ тасдиқ шуда, ғундағони он мардуми шинохтаанд, бевосита дар танзими муносибатҳо татбиқ мешаванд. Ҳадисҳои ҳасан ва заиф мутаносибан дар иерархияи қонунгузорӣ зинаҳои пасттарро ишғол менамоянд.

Суннӣ дар илми ҳукуки ислом чун маҷмуи ҳадисҳо шинохта мешавад. Дар байни шиаҳо бошад, амал қавл ва рафтори паёмбар бо номи хабар машҳур буда, онҳо маҷмуаҳои худро соҳибанд. Онҳо гуфтор, кирдор, сукути имомонро низ чун сарчашмаи рафтор эътироф доранд. Раванди кодификатсияи хабар дар аҳли шиа ба ибтидои асри XI ва XII рост меояд. Ҳадисҳо дар сарзамини тоҷикон сараввал дар шакли маҷмуаҳо ворид шуда, бевосита татбиқ мегардиданд. Дар баробари он тафсир ва маънидоқунии онҳо аз ҷониби фақеҳон дар асрҳои XIII ва XIV нуфуз гирифта баъдан маҷмуаҳои тафсирии онҳо чун «Ламаот» ва «Мушкот» пайдо шудаанд. Дар ин тафсирҳо таърихи эҷоди ҳадисҳои ҳукукӣ бо тадриҷ рӯшанӣ ёфта, матлаби гуфтор ва эҷоди он муайян шудааст, ки ба татбиқи бевоситаи беҳатои он минбаъд мусоидат менамуд.

Бояд қайд намуд, ки маъмулан Қуръон ва ҳадис дар илми исломшиносӣ ба андешаи иддае чун шариат шинохта шудааст. Шариат аз калимаи «шараа» роҳи рост, роҳе, ки дар он хатой нест, бармеояд. Чунин амалҳои беҳато ва бенуқсон ба андешаи муҳаққиқон танҳо дар симои Китоби Худо ва Ҳадисҳои баргузидаи ӯ Муҳаммад дида мешаванд. Аз ин лиҳоз, агар Қуръон ва ҳадис дар якҷоягӣ шариатро ташкил диҳанд, пас меъёрҳои ҳукукии онҳо низ чун шариати ҳукукӣ, яъне кирдорҳои ҳукукии бенуқсон шинохта мешаванд, ки иҷроиши онҳо хусусияти умумихатмигӣ доранд.

⁴⁶⁷ Ниг.: Ал-Бухорӣ. Ҷомеъ ас-саҳеҳ. – Тошкент, 1990. I-IV.

13.4. Сарчашмаҳои дуввуминдараҷа ё фикҳ ҳамчун назария (доктрина)-и ҳукуки исломӣ

Ба сарчашмаҳои дуввуминдараҷа он сарчашмаҳое шомиланд, ки мансубият ба пешвоёни илмӣ ҳукуки исломӣ дошта, дар асосҳои шарият ва тибқи он қабул карда мешаванд. Яъне онҳо бевосита дар Қуръон ва аҳодис наомадаанд, балки онҳоро мучтаҳидон, фақеҳон ва уламои ҳукукдон эҷод менамоянд.

Албатта, заминаи воқеии пайдоиши сарчашмаҳои дуввуминдараҷа дар исломи классикӣ мавҷуд буд ва то дараҷае он дар аҳди хулафои рошиддин эҷод ва татбиқ низ мешуд. Аммо дар он рӯзгор ханӯз нақши ҳалқунандаро надошт. Баъд аз пайдоиши мактабҳои ҳукуқӣ ва доктринаи ҳукуки исломӣ нуфузи сарчашмаҳои дуввуминдараҷа дучанд гардид. Сарчашмаҳои дуввуминдараҷа, ки қонунӣ будани худро дар Қуръон ва аҳодис касб намуда буданд, дар ибтидои асрҳои VIII аз ҷониби фақеҳони машҳури давра замон: Абуҳанифа, Абуюсуф, Аҳмад ибн Ҳанбал, Молики Шофей ва дигарон васеъ истифода шуда, замина ба инкишофи ҳукуки исломӣ гузоштаанд.

Дар байни сарчашмаҳои дуввуминдараҷа Иҷмоъ ҷои намоёнро ишғол менамояд.

а) Иҷмоъ

Иҷмоъ – қарори якҷояи олимони динӣ роҷеъ ба масъалаҳои ҳукуки динӣ ва ахлоқӣ мебошад. Асосан, иҷмоъ дар масъалаҳои ҳукуқӣ бештар эҷод мешуд. Иҷмоъ дар китобҳои уламо ва фақеҳон гирд оварда мешавад. Иҷмоъ вобаста ба шакли эҷодаш мумкин ба якҷанд намудҳо тақсим шавад. Аз ҷумла, иҷмои муштак ва ғайримуштак. Иҷмои муштак ин иҷмоест, ки уламо бори нахуст бо масъалаҳои ҳукуқӣ рӯ ба рӯ шуда, ҷавоб ба он дар Қуръон дар ҳадис ва дар иҷмои иҷтиҳод намеёбанд, сипас нисбат ба он қарори якҷоя бо машварат мебароранд. Иҷмои ғайримуштак чунин иҷмоест, ки дар он олимони ҳукук бо усули машварат ба қарори олимони қаблӣ таъя намуда, масъаларо ҳал менамоянд. Дар чунин ҳолат иҷмои нав нозил нашуда, балки бартарии иҷмои аввал эътироф мешавад ва ба қарорҳои кӯҳнаи олимон қувваи юридикӣ дода мешавад. Дар ин сурат як навъ татбиқи амсолии иҷмоъ мушоҳида мешавад. Пайдоиши иҷмоъро таърихан бо фаъолияти ҳафт қонуншиноси мдинагӣ вобаста медонанд. Иҷмоъ чун сарчашмаи ҳукуки исломӣ назаран дар афкори ҳукукии Муҳаммади Шафӣ (ваф.820) тадқиқ ва таҳлил шудааст. Аш-Шафӣ ақида бар он дорад, ки ақоиди уламо бояд бо масъалаи баррасишудаистода мувофиқат намояд. Яъне олимони фикҳ дар ҳалли масъалаи баҳснок ба ҳулосаи якхела оянд. Дар чунин сурат ин қарор ҳамчун далели ҳукуқӣ қувваи юридикӣ пайдо менамояд. Олимон Молик ибн Анас ва Шофей чунин ақида доранд, ки иҷмоъ танҳо маҳсули фақеҳон ва мучтаҳидони мдинагӣ мебошад, аммо бар хилофи онҳо Абуҳанифа ҳукм меронад, ки манбаи эҷоди иҷмоъ метаво-

над ҳар як гурӯҳи фақеҳони шинохта бошанд. Дар манотиқи Осиёи Миёна назарияи Абӯҳанифа роҷеъ ба иҷмоъ чун манобеи ҳуқуқӣ дастгирӣ ёфта, манбаи эҷоди он фақеҳони Мадина, ҳулофаи Рошиддин ва ҳар як гурӯҳи донишманди мучтаҳидон, ки дар масъалаи ҳуқуқӣ ба ҳулосаи ягона меоянд, шинохта шудааст.

Намудҳои иҷмоъ аз рӯи тарзи баён. Аз рӯи он ки иҷмоъ дар кадом шакл баён гардида аст, иҷмоъро муҳаққиқони исломӣ ба чунин намудҳо ҷудо менамоянд:

1. Иҷмои қавлӣ-ин иҷмоест ки фақеҳон дар мубоҳисаи ошкоро ба ҳулосаи якхела омадаанд.

2. Иҷмоъ-ал-амалӣ-ин иҷмоест, ки фақеҳон дар ҳалли он дар ҳолатҳои якхела амсолан рафтор намудаанд. Дар натиҷа амали якхелаи онҳо иҷроиши онро чун иҷмоъ ба дигарон шарт гардонидаст.

3. Иҷмои сукутӣ ин иҷмоест, ки бо роҳи ҳомӯшона мусоидат наму-дан ба амали ҳуқуқӣ аз ҷониби гурӯҳи фақеҳон қабул шудааст. Умуман, муносибат бо иҷмоъ дар байни мактабҳои ҳуқуқӣ якхела нест. Ҳамчунин вобаста ба тарзи қабул ва эътирофи он иҷмоъ чунин намудҳоро дорост:

1. Иҷмои номуайян ё ғоибона.

2. Иҷмоъ-ал-манкул шаҳодати иҷмоъ шахсони маъруф ҳастанд.

3. Иҷмоъ-ал-уммат қарори якҷояи ҷомеа (обшина) (Абубакр бо чу-нин иҷмоъ ба сари қудрат омадааст).

4. Иҷмоъ-ал-аймма қарори имомон ва мансабдорони давлатӣ.

б) Иҷтиҳод

Иҷтиҳод ин ғаёлияти мучтаҳидон аст, ки дар доираи масъалаҳои ҳуқуқӣ ҳукм мекунад. Ҳуқуқи баровардани иҷтиҳодно танҳо шахсе, ки ба мартабаи мучтаҳидӣ расида аст, дорост. Мучтаҳид шахсе шуда мета-вонист, ки чунин хусусиятҳоро дошт: забони арабро раво ба пуррагӣ донад, Қуръонро аз бар қарда бошад. Онро мазмунан ва грамматикӣ шарҳ дода тавонад, замон ва тарзи эҷоди сура ва ояҳоро донад, суннаро ҳуб аз бар намояд, миқдори зиёди ҳадисҳоро (то 3 ҳазор ҳадис) азёд до-над, шарҳу тафсири мазмунӣ ва таърихӣ онро битавонад, ҷаҳорум ил-ми иҷмоъро шиносад ва ихтилофҳои азими фикҳиро дар ислом доништа бошад. Панҷум усули қабул ва татбиқи меъёри ҳуқуқиро донад, шашум масъалаҳои фикҳӣ гузошташударо дарк намояд. Ҳафtum қудрати баҳои обективӣ доданро ба ҳулосаҳо ва натиҷабардориҳо дошта бошад ва ниҳоят ҳашtum эътиқоди қавӣ ба дин дошта бошад.

Танҳо мучтаҳиде, ки чунин сифатҳоро соҳиб буд, мучтаҳиди комил шуда метавонист ва иҷтиҳоди ӯ низ чун иҷтиҳоди комил шинохта мешуд.

Иҷтиҳод ҳанӯз аз давраи зиндагии асосгузори ислом дар байни саҳобаҳои донишманд пайдо шуда буд. Баъдтар чун ихтилофи фикҳӣ афзун мегардад, эҳтиёҷ ба он меафзояд. Иҷтиҳод аз асрҳои VII то IX ин-

кишоф меёбад. Асри IX асри тиллоии иҷтиҳод шинохта мешавад. Маҳз дар ҳамин аср дарвозаи иҷтиҳод барои мардуми суннатгаро баста мешавад. Зеро олимони ва асосгузори макотиби ҳуқуқӣ даъво бар он доштанд, ки он чи зарурат ба танзими ҳуқуқӣ дошт, бо дар назари Қуръон ва ҳадис аз ҷониби муттаҳидон шарҳ дода шуд. Аз ин рӯ, мардуми оддӣ ва дигар шахсони дониши қазоӣ надошта, дигар ҳуқуқи бевосита даст задан ба Қуръон ва ҳадисро надоранд. Ва дигар чунин бузургон низ дар олам нест, мегуфтанд онҳо. Иҷтиҳод дар ҷамоаи сунниҳо то ибтидои асри XX манъ буд, баъдан қисмати аз ислоҳотчиёни сиёсӣ ин ҳуқуқро дар баъзе аз кишварҳо истифода намуданд. Дар байни шиаҳо бошад, ҳуқуқи иҷтиҳод баровардан тавассути имомҳо боқӣ монд. Иҷтиҳод дар китобҳои фикҳии муттаҳидон гирд оварда шуда, чун сарчашмаи ҳуқуқӣ баромад мекунад. Асосан китобҳои фикҳии асосгузори мактабҳои саршори иҷтиҳодҳои ҳуқуқӣ мебошанд.

в) Фатво

Фатво ҳулоаи олимони динӣ ва фақеҳони исломӣ роҷеъ ба масъалаҳои ҳуқуқии шариат мебошад. Дар он ҳолатҳое ки қозихо дар татбиқи меъёрҳои ҳуқуқии шариат душворӣ мекашиданд, фақеҳон ва уламои динӣ фатво медиҳанд, яъне онҳо тарзи дурусти ҳалли масъаларо фаҳмонда медиҳанд.

Фатво калимаи арабӣ буда «фатаво» фаҳмондадихиро ишора менамояд. Фатво низ чун дигар сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ дар давраи аввали пайдоиши ҳуқуқи ислом мушоҳида мешавад. Аммо табиати эҷоди он аз дигар сарчашмаҳо фарқ менамояд. Агар иҷмоъ ва иҷтиҳод кӯшиши як навъ эҷоди меъёри ҳуқуқро намоянд, фатво бештар имконияти интиҳоби яке аз усулҳои ҳалли масъаларо муайян менамояд. Фатво роҳи ҳалли онро нишон медиҳад. Албатта, баъд аз пӯшида шудани дарвозаи иҷтиҳод нуфузи он ба назар расида, аввал чун усули қонунӣ намудани иҷмоъ ва иҷтиҳод хизмат менамояд, баъдтар қисман чун иҷтиҳод меъёрҳои ҳуқуқиро эҷод мекунад. Фатво дар китобҳои муқаддаси фақеҳон гирдоварда шудааст. Дар солҳои аввали паҳншавии ҳуқуқи исломӣ таъсири маҷмуаҳои «фатавоҳои» Ал-Марварудӣ (ваф. 1069), Муҳаммад ибн Рушд (ваф. 1126), Умар-ал-Бухорӣ (ваф. 1141) ва дигарон ба Осиёи Миёна ва сарзамини Тоҷикистон пурқувват буд. Каме баъдтар фақеҳони маҳаллии Тоҷикистон низ дар эҷоди фатво машғур шудаанд, ки асарҳои онҳо берун аз Тоҷикистон чун сарчашмаи ҳуқуқӣ арзи ҳастӣ дошт. «Ҳидоя»-и Бурҳониддини Марғелонӣ аз зумраи онҳост, ки дар асри XIII эҷод шуда буд.

Асарҳои Тоҷи Шариа, Абӯбақри Самарқандӣ ва дигар фақеҳон фатвоҳои зиёди ҳуқуқиро дорост. Асарҳои «Мухтарсар-ул-виқоя», «Салоти Масъудӣ», ва «Шарҳи виқоя»-и фақеҳони мазкур дар сарзамини тоҷикон сарчашмаи бевоситаи ҳуқуқӣ ба шумор рафта, дар мактабу мадориси Тоҷикистони таърихӣ чун китоби ҳуқуқӣ таълим дода мешуданд.

г) Қиёс

Қиёс чунин шакли эҷоди ҳуқуқ ва сарчашмаи ҳуқуқие аст, ки дар асоси монандкунии муносибатҳои ҷамъиятӣ бо меъёрҳои ҳуқуқӣ эҷод ва татбиқ мегардад. Дар он ҳолате, ки муносибати нави ҷамъиятӣ пайдо мешаваду танзими он айнан дар меъёри ҳуқуқ ва сарчашмаи ҳуқуқ нест, дар асоси қиёс ва монандкунӣ меъёрҳои ҳуқуқиеро истифода мебаранд, ки муносибатҳои ҷамъиятии ба он монандро ба танзим мебаровард. Қиёс, ки дар аҳди атиқа дар пояи мантиқи Арасту устувор шуда буд, дар низоми ҳуқуқи римию Византиё васеъ истифода мегашт. Дар ҳуқуқи исломӣ бошад, поягузори он Ҳаммод ибни Абу Сулаймон, ки дар ибтидои асри VII зиндагӣ кардааст, ба шумор меравад. Шогирди ӯ Абу Ҳанифа бошад, паҳлӯҳои ҳуқуқи қиёсро васеъ таҳлил намуда, шаклан ӯро чун сарчашмаи асосии фикхусулал-фикх дар баробари Қуръон, Сунна ва Иҷмоъ шинохтааст.

Намудҳои қиёс. Бо дар назари он ки муносибати ҷамъиятӣ бо кадом мабонии исломӣ монанд карда мешавад, ё кадоме аз сарчашмаҳо татбиқ мешавад, қиёс ба ду намуд чудо мешавад:

1. Қиёси шаръӣ, яъне дар он ҳолатҳое, ки қиёс ба меъёрҳои Қуръон ва сунна таъяс мекунад.

2. Қиёси ақлӣ, дар он ҳолатҳое, ки таъяс ба сарчашмаҳои ақлӣ, фикҳӣ ва далелҳои маъмулӣ карда мешавад.

Вобаста ба дараҷаи монандкунӣ қиёс ба чунин намудҳо тақсим мешавад: қиёси зоҳир ва қиёси хуфӣ. Қиёси зоҳир қиёсест, ки муносибати монандшаванда бо меъёри фарогирандаи он равшан ва маълум аст. Дар қиёси хуфӣ бошад, баръакс, меъёр бо муносибатҳои монандшуда танҳо дар натиҷаи таҳлили мантиқӣ дарк мешавад. Қиёс тибқи муқаррароти фақеҳон аз чунин қисматҳои асосӣ иборат аст:

Асос (ал-асл) формулаи ҳалшуда. Масъалае, ки аллакай ҳалли ҳудро дорад. Ин ҷо ҳам меъёри ҳуқуқӣ ва ҳам муносибати ҳуқуқи муайян мавҷуд аст, ки онро мо шартан бо ҳарфи «А» ишорат менамоем.

Нусхаи масъалаи ҳалталаб «ал-фар», ки ба масъалаи қаблан ҳалшуда монандӣ дорад, ки мо онро бо «Б» ишора менамоем.

Ҳукм ҳулосабарорӣ нисбат ба ин ду ҳодисаи монанд шуда мебошад.

Ва ниҳоят сабаб, шартҳо ва далелҳои монандкунӣ, ки аз хусусиятҳои умумии ин ду ҳодиса бар меояд, ки онро бо ҳарфи «О» ишора менамоем. Дар формулаи мантиқӣ он чунин сурат мегирад. А ҳосияти О-ро дорад. Б низ ҳосияти О-ро дорад. Пас А ҳосияти Б-ро дорост. Дар мисоли ҳуқуқӣ чунин аст: Шароби ангур нӯшиданиш наҳӣ аст, чунки хусусияти масткунандаро дорад. Шароби набиз (аз палма тайёршуда) низ масткунанда аст. Пас, нӯшидани шароби набиз дар ислом манъ аст.

Дар ин ҷо наҳӣ будани шароби ангур ҳукми аввал аст ва ҳукми сонӣ бошад, ҳулоса дар мисоли нӯшидани шароби набиз низ манъ аст, баромад мекунад. Сифати масткунанда бошад, ҳосияти умумии онҳост.

Қиёс дар мактаби ҳукукии ҳанафӣ васеъ истифода мешавад. Вай ҳамчун сарчашмаи прогрессивӣ барои омезиши меъёрҳои одатӣ бо меъёрҳои исломӣ баъд аз васеъшавии хилофат нақши бузург бозидааст. Бахусус, дар сарзамини Тоҷикистони таърихӣ, ки пайравони мактаби ҳанафӣ буданд.

13.5. Мактабҳои ҳуқуқӣ

Дар ҳуқуқи исломӣ дар баробари сарчашмаҳои ҳуқуқӣ таълимотҳои мактабӣ дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ нақши асосӣ мебозанд. Пайдоиши мактабҳои ҳуқуқӣ дар шакли чараёнҳои ҳуқуқфаҳмӣ ва маънидодкунии шариат дар асрҳои VIII-IX дар равияи суннӣ ва каме баъдтар дар равияи шиа пайдо шуд. Сабаби асосӣ бӯҳрони ҳуқуқӣ ва нокифоягии меъёрҳои шаръӣ дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ буд. Дар натиҷа мучтаҳидон ва факехон ба тариқи васеъ меъёрҳои шаръии Қуръон ва аҳодисро шарҳ дода, консепсияи муайяни батанзимдарории муносибатҳои ҳуқуқиро ба миён гузоштаанд. Ҳамин тавр, муносибатҳои навпайдошудае, ки аз таъсири меъёрҳои шаръӣ берун мемонданд, бо роҳи маънидодкунӣ дар зери танзими меъёрҳои шариат ворид карда мешуданд. Дар он даврҳо олимони машҳур консепсияҳои мустақили муносибат ба мабонии ҳуқуқ ва тарзи татбиқи онро пешниҳод менамуданд, ки ҳар як аз онҳо ҷонибдорони зиёди худро доштанд. Дар натиҷа шогирдон ва ҷонибдорони онҳо ақоиди устодони худро инкишоф дода назарияҳои ҷудогонаро ба мактабҳои устувори ҳуқуқӣ, чараёнҳои мустақили фаҳмиши ҳуқуқӣ ва танзими ҳуқуқӣ табдил дода, заминаи воқеии инкишофи назарияи ҳуқуқи исломӣ-доктринаи ҳуқуқи исломиро гузоштанд.

Дар равияи суннӣ асосан чор чараёни ҳуқуқӣ ба мактаби ҳуқукии мустақил табдил гашт. Инҳо мактабҳои: Ҳанафӣ асос гузораш Абуҳанифа Нӯъмон ибн Собити Куфагӣ, мактаби ҳуқукии ханбалӣ асосгузораш Аҳмад ибн Ханбал, Шофей асос гузораш Идриси Шофей, мактаби ҳуқукии Моликӣ асосгузораш Молик ибн Анас. Таълимотҳои ҳуқукии мактабҳо, ки дар асарҳои илмӣ-ҳуқукии асосгуздорон ва пайравонашон ҷойгир шудаанд, чун сарчашмаи ҳуқуқӣ баромад мекард. Чунин раванд табиати ҳуқуқи исломиро, ки ҳуқуқи ҳуқуқшиносонро дар бар мегирифт, боз ҳам устувортар гардонид.

а) Ҳанафия

Ҳанафия яке аз мактабҳои бонуфузи равияи суннӣ буда, дар айни ҳол бештар аз 300 млн. пайравони худро дорад. Ҳанафия ҳам таълимоти динӣ, ҳам фалсафӣ ва ҳам ҳуқукист. Яке аз қисматҳои асосии он ба ҳуқуқ бахшида шудааст. Дар байни мусулмонон пайравони онро аҳли мазҳаби Ҳанафӣ меноманд. Асосгузори он дар ислом ба номи Имоми Аъзам машҳур аст. Номи мактаб аз номи асосгузораш Абуҳанифа, ки соли 767 дар Куфаи Ироқ ғавтидааст, гирифта шудааст.

Хусусиятҳои ин мактаб чунин аст:

– Қуръон чун сарчашмаи бебаҳс қабул аст.

– Сунна чун сарчашмаи мустақил танҳо баъд аз таҳлили ҳамаҷонибаи саҳеҳияташ эътироф мешавад.

– Иҷмоъ ҳам аз ҷониби саҳобаҳо ва ҳам аз ҷониби гурӯҳҳои ҷудоғонаи Ҷамаъаи эътироф мешавад.

– Қиёс ва ҳулосабарории ақлӣ дар ҳалли масоили ҳуқуқӣ бо дастрасии усулҳои мантиқӣ васеъ истифода мешавад.

– Мактаб урфу одатҳои халқҳои маҳаллиро васеъ эътироф менамояд.

Бо чунин сифатҳояш мактаби мазкур дар як муддати кӯтоҳ дар байни халқҳои ғайриараб паҳн шуд.

б) Ҳанбалия

Асосгузори мактаби ҳуқуқии Ҳанбалия Аҳмад ибни Ҳанбал мебошад, ки дар ибтидои асри IX дар Арабистон зиндагӣ намудааст. Дар фарқ аз дигар мактабҳои Ҳанбалия аввал чун ҷараёни динӣ-сиёсӣ пайдо шуда, сониян ба таълимоти ҳуқуқӣ догматикӣ табдил ёфт. Ҳанбалиён чунин таълимотҳо доштанд:

– Қуръон сарчашмаи асосии бебаҳси ҳуқуқист.

– Сунна сарчашмаи асосии ҳуқуқ буда, чун тафсири Қуръон баромад мекунад.

– Онҳо ҳама гуна ақлгароиро маҳкум намуда, ба суннаи пайғамбар чун сарчашмаи бемисл назар меафканданд.

Ҳанбалиён ҳамагуна навоҷариро маҳкум менамуданд.

– Аз нигоҳи сиёсӣ ҳанбалиҳо ҳамагуна ошӯб ва юришро маҳкум намуда, тобеият ба ҳокимонро қатъӣ назар аз адолат нокӣ ва беадолатии эшон ҳатмӣ мешумурданд. Роҳи ягонаи тартиботро бо усули насиҳати ҳокимон ва аҳли ҷамоа медиданд.

в) Шофеия

Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибн Идриси Шофай (767-820) асосгузори мактаби Шофай мебошад. Ӯ муҳаддис, Ҷамаъа ва донишманди бузурги замони худ буд. Замоне дар қисмати ҷанубии Арабистон волеъ низ буда. Дар 35 солагӣ ба мартабаи муҷтаҳидӣ расида таълимоти махсуси худро пешниҳод менамояд. Хусусиятҳои он таълимот чунин аст:

– Шофай, ки шогирди Молик ибн Анас буд, кӯшиши ягонанамоии таълимотҳои ҳуқуқии Ҳанбалиён ва Моликиёно менамояд.

– Қуръон ва сунна сарчашмаҳои асосӣ ба шумор мераванд. Сунна ба ақидаи онҳо баъзе аз ҳолиғҳои ҳуқуқиро пурра менамояд.

– Ҳадисҳое, ки аз ҷониби ровиёни мадинагӣ гуфта шудаанд, ба ақидаи онҳо бебаҳс аст.

– Иҷмоъ чун илова ба Қуръон ва сунна сарчашмаи ҳуқуқӣ шинохта мешавад. Аммо танҳо иҷмои аҳли олимони Мадина эътироф мегардад.

– Қиёс васеъ эътироф мешавад.

– Эътирофи ҳукми бартаридор «ал-истехсон» пурра инкор мешавад.

–Аз мактаби моликиҳо қарор бо дар назари ҳимояи манфиати умум эътироф шудааст.

г) Моликия

Молик ибн Анас ал Асбахӣ (713-795) фақеҳ, муҳаддис ва асосгузори мактаби ҳуқуқии моликиҳо ба шумор меравад.

Моликиҳо чунин таълимот доштаанд:

–Қуръон ва сунна чун насс (матн) сарчашмаи асосии ҳуқуқӣ ба шумор меравад.

Ҳадисҳое, ки аз саҳобаҳои мадинагӣ шунда шудааст, зарурат ба тафсир надоранд.

–Дар муносибат ба насс қиёс васеъ истифода мегардад.

–Ал-истислоҳ ва ал-истеҳсон чун усулҳои ҳалли масъала эътироф мешавад.

–Консепсияи аз-зараъиро ҷонибдорӣ мекарданд: ҳар он чизе, ки дар низои ба наҳйномаи меорад, манъ аст ва он чизе, ки ба иҷозатдиҳӣ меорад, иҷозат аст.

Бояд қайд намуд, ки ҷонибдорони ҳар яке аз ин макотиб дар ҳудуди Тоҷикистони таърихӣ сукунат доштаанд. Вале асосан бештари аҳолии Тоҷикистон пайравони мактаби ҳуқуқии Ҳанафӣ будаанд.

Ҳатто дар дохили таълимоти мазкур дар Осиёи Миёна ҷараёни нави ҳуқуқии Мовароуннаҳрӣ пайдо мешавад. Абулҳасани Марғенонӣ паҳлӯҳои ҳуқуқии ин мактабро дар Мовароуннаҳр бо дар назари урфу одат инкишоф дод. «Ҳидояи шариф»-и ӯ садсолаҳо чун сарчашмаи бевоситаи ҳуқуқӣ ба қозиҳои сарзамини тоҷикон баромад намуд.

Дар охир ҳаминаро қайд кардан лозим, ки ислом ба сарзамини Тоҷикистон низоми ҳуқуқии аз ҷиҳати сохтор ва мазмун мукаммали дорои сарчашмаҳои васеи ҳуқуқиеро ворид сохт, ки дар баробари таъғиқи устувори сиёсӣ ва динӣ доштаниш, аслҳои адолатнокию ҳақиқатпарастӣ, баробарию инсондӯстиро низ тарғиб ва ташвиқ менамуд. Маҳз ҳамина асосҳо буд, ки ҳуқуқи исломӣ минбаъд дар ин сарзамин инкишоф ёфта ва боқӣ монд. Албатта, дар дохили ин ҳуқуқи истилогарон унсурҳои зиёди зидди миллӣ ва консервативӣ низ буд, ки аз ҷониби сиёсатдорони ҷоҳил ва фақеҳони лағандбардор муддатҳо ба сари қисмати аҳоли бор карда мешуд. Бо вучуди ҳамаи он ин низоми ҳуқуқӣ аз ҷониби мардуми Тоҷикистон муддатҳо эътироф шуда, дар қори ташаққули инкишофи он олимони ҳуқуқшиносии тоҷик саҳми беандоза гузоштаанд. Аз ин рӯ, ба он минбаъд на ба ҳуқуқи халқӣ бегона, балки ба ҳуқуқи худӣ назар хоҳем дохт. Гузашта аз он дар масири таърих аз давлатҳои хилофат дар сарзамини мо ному нишоне намонда буду ин низоми ҳуқуқӣ ҳамчун ҳуқуқи расмӣ садсолаҳо амал мекард. Бинобар он мо ба низоми ҳуқуқии исломӣ минбаъд чун тамаддуни ҳуқуқии таърихӣ мардуми тоҷик назар дохт дар баробари таҳлили низоми давлатҳои баъдӣ соҳаҳои ҳуқуқии онро низ мавриди омӯзиш қарор хоҳем дод.

Боби 14. Сарчашмаҳои позитивии ҳуқуқ дар асрҳои IX ва XV

14.1. Насиҳатномаи Тоҳир ибни ҳусайн ба писараш Абдуллоҳ чун сарчашмаи ҳуқуқи давлатӣ

Донишмандони таърихи миллат фарҳанги миллат ва таммадуни давлатдорӣ халқе, ки таърихи чандҳазорсола дошта, дар қори устувории адлу адолат, маънавияти ахлоқӣ ва ғанигардонидани ҳазинаи ҳуқуқи инсондӯстии башарият дар қомеаи инсонӣ, тавассути бузургони илму адаб, фахрону муҷтаҳидони асил бо таҷрибаи давлатдорӣ мутақаддим хизмати бузурге қардаст, сазовори ифтихор буда, заминаи воқеии худшиносии миллию ватандӯстии мардумаш барои имрӯзу фардо ба шумор меравад.

Тоҷикон дар ҳақиқат таърихи пурмаҳсули фарҳангӣ сиёсӣ ва иҷтимоӣ иқтисодиро доро мебошанд, ки таҳлили дақиқ тадқиқоти ҳар як аз паҳлӯҳои ҷудогонаи ӯ барои имрӯзу фардои миллат сабақомӯз буда, аз аҳаммияти ҳолӣ нест. Бахусус, таҳлил ва омӯзиши дақиқи ҳодисаҳои таърихи ҳуқуқ ва давлатдорӣ тоҷикон, ки то ҳол объекти таҳлили муқаммалӣ илмӣ нагаштааст, барои сохтмону эҷоди давлати ҳуқуқбунёду озоди тоҷикон чун боду ҳаво зарур аст⁴⁶⁸.

Насиҳатномаи Тоҳир ибн Ҳусейн аз зумраи ҳуҷҷатҳои давлатӣ-ҳуқуқӣ аст⁴⁶⁹, ки аз маҳорати баланди таҷрибаи давлатдорӣ, ҳуқуқҷодкунӣ, инсондӯстӣ ва адлу адолатпарварии шахсиятҳои сиёсии мардуми тоҷик шаҳодат медиҳад. Омӯзиши насиҳатнома, ки дар шакли мактуб навишта шудааст, гувоҳӣ медиҳад, ки Тоҳир ба фарзандаш Абдуллоҳ дастури давлатдорӣ, усулҳои идоракунии ва муносибат бо халққоро фаҳмонда додааст. Таҳлили мазмуни насиҳатнома аҳаммияти сеҷонибаи онро муқаррар қард:

1. Насиҳатнома, ки дар шакли дастур навишта шудааст, хусусияти императивӣ дошта (ичроишаш ҳатми буда), нахустин сарчашмаи ҳуқуқи давлати тоҷикон баъд аз истилои араб ба шумор меравад.

2. Таъинот, дархост, амр ва хоҳишхое, ки Тоҳир ба писараш (волии Шом) мекунад, аз таҷрибаи давлатдорӣ воқеӣ ва дар ҳолатҳои иҷтимоӣ замонаи онҳо падида меояд. Аз ин рӯ, насиҳатнома сарчашмаи аниқ омӯзиши давлати Тоҳирӣ ба шумор ҳоҳад рафт.

3. Мазмуни воқеии ҳуқуқи инсондӯстии бо адлу адолати илоҳӣ пайвасташуда, қудрати сиёсии бо қудрати олии илоҳӣ маҳдудшуда, раъиятдӯстии аҷамии бо таъкидотҳои Қуръонӣ мусаллаҳ қардида ва

⁴⁶⁸ Насиҳатнома то ҳол аз нуқтаи ҳуқуқӣ мавриди баррасии муқаммал қарор нагирифта, бо иборае чанд аз ҷониби устод Б.Ғафуров ёдрас шудааст. Ниг.: Б. Ғафуров. Тоҷикон. К.1. – Душанбе 1983. – С. 444-445

⁴⁶⁹ Матни пурраи насиҳатнома дар китоби муаррифи бузург Абӯҷаъфар Муҳаммад ибн Ҷарир ат Табарӣ (838-839-923) таъриху-р русул ва-л мулк, Ҷ.13. – С. 5689-5705 бо хати форсӣ ва бо хати кирилӣ дар китоби ба тозагӣ нашрдешудаи Н.Амиршохӣ. Давлатдорӣ тоҷикон дар асрҳои IX-XIV. – Душанбе, 1999. – С. 141-150 оварда шудааст.

эхёи таҷрибаи девонсолории давлатҳои қаблии бо усулҳои исломӣ чихозонида шуда, гувоҳи нахустин ҳодисаи давлатдорӣ ва танзими ҳукукии тамаддуни тоисломӣ ва исломии мардуми тоҷик ба шумор меравад.

Насиҳатнома шаклан ба қисмҳо чудо нашуда, пай дар пай фарзҳои исломӣ ва давлатдориро (ба Абдуллоҳ) муқаррар мекунад. Таҳлили он нишон дод, ки вай дорои меъёрҳои ҳукукии давлатӣ, ҷиноӣ, андозӣ, меҳнатӣ, инсондӯстӣ ва ғайра мебошад.

а) Меъёрҳои ҳукуки давлатии насихатнома.

Дар байни меъёрҳои ҳукуки давлатие, ки дар Насиҳатнома омадааст, як гурӯҳ талаботҳои ҳукукии уҳдадоркунанда мавҷуд аст. Насиҳатнома дар ин қабил меъёрҳо пеш аз ҳама ҳоким (Абдуллоҳ)-ро чун барандаи воқеии қудрати сиёсӣ уҳдадор менамояд: – аз ҳифзи раъияти⁴⁷⁰ хеш ғофил мабошад.

– адолати иҷтимоиро дар муносибат бо бандагон нигоҳ дорад.

– ҳукуки эшонро, ҳифзи саломатиашон, бехатарии ҳаёташон, амнияти роҳхояшон, ҳаққи меҳанташонро нигоҳ дорад⁴⁷¹.

Бо мардум ва раъияти хеш наздик бош, мардумонро бисёр бипазир ва чехраи хештанро ба онҳо бинмоя ва муҳофизону лашкариёни хешро аз онҳо ба як сӯ кун ва бо онҳо тавозӯю хушрӯй кун. Маълум мешавад, ки давлатдорӣ Тоҳириён, ки дар ибтидои пиёдашавии идеологияи исломӣ (дар Осиёи Миёнаву Хуросони Эрон) қомат афрохтааст, таҷрибаи бехтарини давлатдорони аҷамро дар дохили худ касб карда, ба ҳилофат ва дигар манотиқи сиёсии халифаҳои Аббосӣ чун манбаи таҷрибаи сиёсӣ вонамуд мегардид. Ҳифзи ҳукуки мардум, саломатии эшон, ҳаёти онҳо ва амнияти раиат, ки чун фарзият бар дӯши ҳокимон (Тоҳириҳо) тавассути таълимоти исломӣ мемонданд, имрӯз низ аз вазифаи муҳими ҳар як давлати мутамаддин ба шумор меравад⁴⁷².

Дигар аз масоили муҳими ҳукуқӣ-давлатӣ, ки дар Насиҳатнома инъикос ёфтааст, масъалаи эътирофи мабдаи ҳукуқӣ, яъне сарчашмаҳои ҳукукист. Тоҳириён ки давлати нахустини миллии тоҷикон баъд аз забти арабҳо ба шумор меравад, дар онҳо нисбатан меъёрҳои ҳукукии қаблии аҷам бо меъёрҳои ҳукукии исломӣ дар мувозина ба танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ба ҳам омадаанд. Вале ин хусусият бештар дар ҳаёти воқеӣ ба назар мерасид⁴⁷³.

⁴⁷⁰ Халқи хеш.

⁴⁷¹ Табарӣ А.М. Таърих ар-расул ва-л-мулк. – Техрон, Ҷ. 13. – С. 5689-5890.

⁴⁷² Ин қабил масъалаҳо дар қонунҳои асосии кишварҳо ҷой карда шудаанд. Ниг.: Конститусияи ҚТ аз 6 ноябри соли 1994

⁴⁷³ Дар «Таърихи Табарӣ» ҳодисае омадааст, ки мутабиқи он гӯё имоме дар Усурушана, ки бутхонаро вайрон карда, мардуми онро ронда ва онро масҷид кардааст, аз ҷониби афшини Усурушана сазовори ҳазор тозиёна гардидааст. Баъдан мувофиқи судӣ нисбати афшин дар дарбори халифа Муътасим сурат мегирад. Ниг.: Таърихи Табарӣ. Ҷ. 13. – С. 5919-5931. Ҳамчунин, Давлатдорӣ Тоҷикон. – С. 164-169.

Зеро мақомоти маҳаллӣ ҳанӯз таълимотҳои динии пешинаи ҳудро то дараҷае маҳфуз мебошанд. Ва қудрати исломӣ низ ҳанӯз имконияти пурраи таъмини идеологияи сиёсии ҳудро надорад. Аз ҷониби дигар, ин идеология холиғҳои зиёди сиёсии давлатдорӣ ва ҳуқуқие дошта, ки аз тарафи халқҳои ғайриараб тадриҷан пурра қарда мешавад. Тоҳириён дар ин қор пешсаф буданд.

Дар Насиҳатнома, дар ҳалли масъалаҳои душвори сиёсӣ, тақба мабдаи асосии давлатӣ ва ҳуқуқии Қуръон ва ҳадис эътироф шудааст. Яъне сарчашмаи асосии давлати Тоҳириён Қуръон ва ҳадисро шинохтаанд, омадааст: «Ва чун қоре ба ту роҳ дод бадон чи ҳудой дар қитоби ҳеш нозил қарда, аз амру наҳӣ ва ҳалолу ҳаром, қумак қӯӣ ва низ аз пайравии он чи дар «ҳадис» аз қаймбар омада».

Баъдан, Насиҳатнома ба сифати сарчашмаи ҳуқуқӣ фикҳро, ки чун шарҳи васеӣ Қуръон ва Сунна тавассути иҷмоъ, иҷтиҳод ва тақлиду фатво шакл гирифтааст, эътироф менамояд. «Фикҳ раҳнамои ҳама неқхост ва омири он ва манъқунанда аз ҳама маъосӣ ва бадиҳост». Тоҳириҳо, ки тарғибқари қараъни суннии ислом ба шумор меравад, таълимоти ҳуқуқии ҳудро дар паҳноҳои мактабҳои қавони ҳуқуқи ҳанафӣ, молиқӣ ва ҳанбалӣ амалӣ менамуданд.

Ба дигар гурӯҳи мабонии ҳуқуқӣ Тоҳириён осори гузаштагонӣ порсо ҳулақои Рошиддин ва дигар уламои сунниро эътироф меқунанд.

Консепсияи ҳуқуқҷодқунии Тоҳириён мутобиқи Насиҳатнома ба пояҳои асли инсондустӣ, раъиятпарварӣ, маълумшиносӣ, қадрдонӣ қомат афрохта, бо усулҳои машваратии фақеҳон ва донишварон таъқид шудааст. Зеро дар Насиҳатнома омадааст: «Бо фақеҳон машварат бисёр қунӣ ва ё бо донишварон муқолисоту (мақлисҳои) машварат ва омузиш бисёр қун».

Аммо бо вуҷуди мавҷудияти эътирофи райъ, Тоҳириён, ки қозӣни ислом буда аслқараён ба шумор мерафтанд, нуқтаи неҳой ва сарҳадии эҷоди ҳуқуқии онҳо аниқ ва равшан, манфиати ислом ва зид набудан ба муқаррароти Қуръон ва Суннат буд. «.. ва аз ҳарқи муқолифи он (қитоби Худо-Қуръон ва ҳадиси қаймбар. – А.Х) бошад ва муқибӣ ҳашми Худой шавад, биқарҳез».

Ҳамин тавр, Насиҳатнома расман эътироф ва тақбиқи мабонии ҳуқуқи исломро дар давлатдории Тоҳириён дайн менамояд.

Саввум аз масъалаҳои муҳими ҳуқуқи давлатӣ, ки Насиҳатномаи Тоҳир муқаррар меқунад, минбаъд пайдоиши ҳоқимияти сиёсӣ, маҳдудияти қудрати сиёсӣ ва усулҳои зарурии амали он ба шумор меравад.

Сар то сари Насиҳатнома, мансубияти қудрати сиёсӣ ба зоти Худованд таъқид мешавад. Яъне, ҳоқимият ва сарвариро ба инсонҳо Худо насиб мебинад. Бидон, ки мулк аз онӣ Худост, ки бар ҳар қи хоҳад диҳад ва аз ҳар қӣ хоҳад барқанад. Ин таълимоти ҳуқуқӣ мабдаи ҳудро аз оёти Қуръон гирифтааст, ки дар он Худованд чун қудрати якқаву ягона, офаридақору ризқдиҳанда шинохта шудааст.

Ва чунин концепсияи давлатшиносӣ минбаъд дар таълимотҳои сиёсии давлатҳои асримиёнагӣ рушду нумӯ ёфта, дахлнопазирии ҳокимияти сиёсиро устувору истисмори мардумро афзун гардонид. Аммо Насиҳатнома, танҳо гузариши қудратро аз ҷониби Худо таъкид накарда, инчунин уҳдадориҳои ҳимояи раъият, ҳифзи ҳаққи онҳоро бар дӯши соҳибқудрат бор мекунад. «Бидон ки туро вилоят додаанд, ҳазину ҳофиз ва риёятгар кардаанд. Мардуми қаламрави туро раъияти ту гуфтаанд, аз он рӯ, ки раъиятгар ва сарпарасти онҳой...». Ва таъкид мешавад, ки дар сурати нодуруст рафтор намудан бо раъият «...зуд бошад, ки неъматашон дигар шавад ва ба ҷои он нақбат ояд».

Дар баробари ин ҷолиби диққат он аст, ки Насиҳатнома бо вучуди эътирофи мабдаи илоҳии қудрат, ҷанбаҳои маҳдудияти онро равшан менамояд:

- Маҳдудият тавассути уҳдадориҳои ҳоким ва ҳуқуқҳои раъият.
- Маҳдудият тавассути қудрати илоҳии беҳамто.
- Маҳдудияти шахсӣ.

Новобаста аз он ки Тоҳириён давлати монархиявии феодалӣ мебошанд, онҳо майл ба сӯи монархияи мутлақ назаран ва амалан надоштанд. Зеро маҳдуд намудани қудрати ҳоким бо усулҳои гуногун, ҷун омили асосии ниғаҳдори мувозинат ва адолати нисбӣ дар ҷомеа баромад мекунад.

Насиҳатнома ҷун концепсияи давлатдориҳои идеологияи исломӣ, қудрати мутлақ – Худовандро, ки амири ҳама амалхост, эътироф мекунад. Маҳз тавассути қудрати илоҳӣ ҳокимияти сарвари давлатро тахти назорат гирифта намегузорад, ки вай дар амалҳои худ берун аз ҳуқуқу ваколатҳояш рафтор кунад. «Аз тарси Худои ягонаи беанбоз ва бими ӯ ва риояти вай ва дурӣ аз ҳашми вай аз ҳифзи раъияти хеш ғофил мабош». Дар акси ҳол қудрат аз онҳо бозпас гирифта хоҳад шуд, гуфта шудааст дар Насиҳатнома.

Сарвари давлат, ҳокими мутлақ набуда, нисбати раъият ҳар ҷӣ хоҳад карда наметавонад. Насиҳатнома ҳуқуқҳои гуногуни халқро дар муқобили уҳдадориҳои қудрат гузоштааст: «Аҳли сидқу салоҳро дӯст бидор. Мардуми шарифро дар кори ҳақ ёрӣ кун. Аз андешаи бад ва ситам бипарҳез... Мобайни онҳо (мардум, А.Х.) мутобиқи ҳақ рафтор кун». Ва ё ин ки омадааст дар ҷойи дигар: «Ва адолат бо бандагон ва иҷроии ҳаққу ҳудуди хешро миёни онҳо ва дифоъ аз эшон ва ҳаримашон ва бақояшон ва ҳифзи хунҳояшон ва таъмини рифоҳи маошашонро лозим шумурда...» ва дар хотимаи ҳукми мазкур омада аз он чизҳое, ки ба ту фарз гардонида шудааст, пурсиш хоҳанд кард. Албатта, санксия ҳусусияти ондунёи дошта, нисбатан ба ҳаёти воқеӣ кам новобастагӣ дорад, ва ё ин ки пардапӯшона аст. Аммо муайян намудани ҳуқуқҳои гуногуни раёё дар муқобили уҳдадориҳои ҳоким, худ усули маҳсули маҳдудияти қудрат баромад менамояд. Ҳуқуқ дар ин ҷо манбаи дигари худ,

ухдадориро равшан нишон дода, ки он чун элементи махдудият баромад мекунад.

Дигар аз усули махдудияти қудрати ҳоким тавассути, манънамоии иродаи ӯ аз амалҳои зишт ва ё махдудияти шахсии дар Насиҳатнома муайян шудааст. Дар Насиҳатнома омадааст: «Аз амру наҳй, ҳалолу ҳароми он (китоб ва ҳадис) кӯмак чӯй». Насиҳатнома бевосита ба ҳоким (Абдуллоҳ) муроҷиат карда таъкид менамояд: «Мабодо бигуй: маро тасаллут аст ва ҳар чӣ бихоҳам, мекунам» ва ё «Мабодо дунё ва гурури дунё ҳароси охиратро аз ёди ту бибарад». Ҳамчунон дар Насиҳатнома омадааст, ки дар кори идораи давлат ҳашм маёр, таҷаммул маҳоҳ, гардан фарозӣ макун, ба касон итоб маёр, ҳеҷ касро ҳақир машумор⁴⁷⁴. Гуфтан ба маврид аст, ки усули махдудияти қудрат на танҳо ба ҳуқуқҳои давлатию асосии раёё, инчунин тавассути ҳуқуқҳои соҳавии⁴⁷⁵ дигар ба роҳ монда мешавад. Дар ин ҷода ваколат ва уҳдадорихои граҷданӣ, ҷиноӣ, молу мулкӣ ва давлатии ҳоким аз як ҷониб ва ҳуқуқҳои раёё дар ин самтҳо аз ҷониби дигар нақши асосиро мебозанд. Онро мо муфассалан дар шарҳи ваколатҳо ва ё ҳуқуқҳои соҳавии Насиҳатнома дида мебароем.

Дигар аз масъалаҳои муҳими ҳуқуқи давлатӣ дошта принципҳои ташкили ҳокимияти маҳаллӣ, назорати фаъолияти онҳо ва асосҳои ба ҷавобгарӣ кашидани онҳо ба шумор меравад. Умуман, Шарқ дар ҳамин масъалаҳо бештар ба таҷрибаи давлатдорӣ ва баҳусус ба таълимотҳои давлатдориаиш диққат додааст⁴⁷⁶. Шояд дар ин ҳаёти воқеии сиёсӣ, ки саршори тухматҳо буд, ё ба таҷрибаи давлатдорӣ форсҳо ва ё бо тухматро ҷиноят ҳисобидани ислом⁴⁷⁷ вобастагӣ дошта бошад.

Тоҳириён мутобиқи маълумотҳои таърихии муҳаққиқон Гардизӣ, Мирхонд, Байҳақӣ, Табарӣ, Ибн-ал-Асир, Ғафуров, Бартолд ва дигарон мардуми доно ва бофарҳанг буданд. Далели ин ҳукм мазмуни таъкидоти Насиҳатнома низ баромад мекунад. Аз ин рӯ, Насиҳатнома таъину интиҳоби ҳокимони маҳаллиро аз мардуми донишманду бофарҳанг ба миён мегузорад. «...Пас дар қаламрави амали хеш (дар давлати худ, А.Х.) мардуми соҳиббайт ва мударбир ва муччаррабу қабир дар қор ва доноӣ барғумор ва дар қори муқаррариашон қушоиш ор, ки ин қор ба ту сурдаанд...» Яъне, бар қамми он, ки шаҳси донишманду қордонро ҳокими минтақа таъин намоӣ, боз Насиҳатнома муқаррар мекунад, ки таъини ҳокимон дар уҳдаи сарварони давлати Тоҳириён аст.

Назорати фаъолияти ҳокимони маҳаллӣ омилони вилоятҳо о низ аз вазоифи муҳими давлатдорӣ ба шумор рафта, Насиҳатнома ба он

⁴⁷⁴ Табарӣ А.М. Таърихи Табарӣ. Ҷ. 13. – С. 5702-5703.

⁴⁷⁵ Соҳавӣ ба маънии таснифбандии имрӯзаи ҳуқуқ.

⁴⁷⁶ Ривояти аҷиб аз Анӯшервони Одил роҷеъ ба санҷидани ҳаракати омилони худ, ба усулҳои махсус дар Сиёсатнома оварда шудааст. Ниг. : Низомулмулки Туси. Сиёсатнамэ. – М., 1941.

⁴⁷⁷ Қуръон ва ҳадис тухматро аз ҷиноятҳои вазнин мешиносанд.

диққати махсус додааст: «Дар ҳар вилоят аз қаламрави хеш амине бар-гумор, ки туро аз кори омилонат⁴⁷⁸ хабардор кунад ва рафтору амола-шонро барои ту бинависад». Огаҳ будан аз вазъи давладории ҳокимони маҳаллӣ, яке аз сифатҳои одилонаи шоҳони аҷам шинохта мешуд. Дав-латдории Осиёи Миёнаи аҳди исломӣ низ бо мунҳиёну хабарчиҳо ва ташкили девони маъмурини ин амал соҳиб-ал барид шуғли зиёд дош-танд. Аз асрҳои XII сар карда нуфузи ин девон заиф гардида, дар баъзан аз давлатҳои Осиёи Миёна бекор мешавад. Дар давлати Тоҳириён маъмурини ин девон аз ҷониби халифа дар мулкҳои тобеъаш амал ме-кард. Аммо Тоҳириён дар зинаи пасттари идоракунии ҳалли чунин вазифа-ро ба «амин»-ҳо месупориданд. Ба воситаи аминҳо чи тавре ки нома қайд мекунад, аз ғайрияти омилҳо, вазъи зиндагии мардум, аз вазъи иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсии ҳокимон хабардор шуда меистанд. Маълум аст, ки вазифаи нахустини онҳо ин дар тобеият нигоҳ доштани омилон пешгирии хиёнати онҳост ва баъдан ба инobatгирии ҳолати мардум.

Насиҳатнома қайд мекунад, ки нисбати шахсони масъул ҳеҷ гоҳ қарори саросемавор қабул макун. Пеш аз ҳама ҳолати кор омӯхта ша-вад, гуноҳи он санҷида шавад, зеро дар акси ҳол ба тухмат даст хоҳед зад, ки тухмат гуноҳи бузург аст... «Ҳеҷ касро аз амале, ки бад-ӯ месупорӣ, аз он пеш кори вайро маълум дорӣ, бо тухмат бар мадор, ки тухмат задан ба бегуноҳон ва бадгумонӣ нисбат ба онҳо гуноҳ аст». Ҳазар қардан аз амале, ки ислом дар шакли гуноҳ онро эътироф қарда-аст (яъне аз тухмат), ба тавлиди дубораи соҳибхабарону мунҳиёни дав-латдорони аҷам замина гардид. Аз ҷониби дигар, ҳама гуна давлати ис-тилогар, ки ҳукми худро ба халқҳои дигар бор мекард, аз истифодаи чу-нин мақомоти назоратӣ бо майли том истифода менамуд.

Ба чун маълум шуд, ки дар кори омилон-ҳокимони маҳаллӣ касо-дию ҳуқуқвайронкуниҳо аст, пас қарори аз кор дуркунию ҷазодиҳии он-ро дарҳол набароварда, аввалан санҷ ва бо донишмандон машварат кун, шояд ӯ ин амалро аз маҷбури ба хотири дифоъи мулк ва раъият қардааст... «вагарна аз он (яъне чун ӯ амали ноҷо мекунад аз ӯ, А.Х.) даст бидор ва бо мардуми равшанбину доно машварат кун, он гоҳ лаво-зими онро фароҳам ор. Бошад, ки мард дар умури хеш бингарад ва онро мутобиқи дилхоҳи хеш бинад ва мусалмон шавад ва дилбохтаи он ша-вад ва агар дар ақвоми он нангарад, мояи ҳалокати ӯ шавад ва қорашро бишканад». Ҳамин тавр Насиҳатнома таҳаммул ва хушгумониро нисбат ба шахсони мансабдор яке аз усулҳои устувори қудрат дар мулкҳо шарҳ дода, институти аз кор озодкуниро бо асосҳои ақлӣ ва талаботҳои

⁴⁷⁸ Олимони дар он давра ба сифати ҳокимони вилоятҳо баромад мекарданд ва вазифаи марказии онҳо ҷамъи хироч буд. Шояд аз ҳамин ҷиҳат бошад, ки дар давлатдории баъдинаи халқҳои Осиёи Миёна омил чун ҷамъкунандаи андоз шинохта шуда, вазифаи маъмурии вилоятро дигарон гирифтаанд.

аслӣ ғанӣ гардонида барои инсонҳои оянда, давлатҳои оянда чун манбаи таҷриба ва омӯзиш пешниҳод мекунад.

Ҳукуки хироч

Дигар аз масъалаҳои муҳими давлатӣ мутобиқи Насиҳатнома хироч ва ҷамъи он аст, ки бо меъёрҳои ҳукукии андозӣ мавриди танзим қарор гирифтааст. Хироч чун манбаи даромади давлатӣ ба ҳазинаи Тоҳириён ворид мешуд. Ва Насиҳатнома мақсади ҷамъи он ва объектҳои сарфаи онро муқаррар кардааст. Ҳамчунин Насиҳатнома таъкид менамояд, ки хироч бояд мутаносибан баробар ба хирочдихандагон бо иртиботи вазъи молиашон паҳн карда шавад. «Ин хирочро, ки раъият бар он истиқрор гирифта ва худой онро моёи иззату рафъати ислом ва вусъату мановати мусулмонон ва саркӯб ва ҳашми душмани ҳеш ва мусулмонон ва зиллату ҳақорати кофирон муъоҳад карда. Дар бораи ин хироч бингар ва онро миёни соҳибонаш ба ҳаққу адолат ва баробариву таъмин паҳн кун». Бо ин дастур Тоҳириён моҳияти ҷамъ намудани андозро чун «моёи иззату рафъоти ислом» муқаррар карда, мақсадҳо ва объектҳои сарфаи онро:

Ба паҳнкунии дини ислом

Ба саркӯбкунӣ душманони ислом муайян месозанд.

Албатта, хироч танҳо бо ин самтҳои сарфакунӣ маҳдуд намешавад. Зеро дар ҷои дигар омадааст: «ҳаққи сипоси сипосдоронро бишинос ва бар ин кор подошашон бидеҳ». Умуман, ҷамъи хироч дар давлати Тоҳириён боигарӣ ва амволро ба ҳазинаи давлат ворид мекунад ва баъдан ҳазина самтҳои самараноки харчи онро, ки худ аз ҳисоби хориҷ ва андозҳо қисман ғун шудаанд⁴⁷⁹, муайян менамояд. Бинобар он масъалаи сарфаи хироч дар замони ҷамъоварии он шояд танҳо бо додани ҳаққи ҷамъкунандагони андоз масраф мешуду ҳалос, боқӣ ба ҳазина ворид шуда, баъдан аз ҳазина ба тариқи марказонидашуда ба самтҳои фаъолияти давлатӣ ва ё хоҷагӣ паҳн мегардид. Яъне дар Насиҳатнома низ қисман дифференсиатсияи меъёрҳои андозӣ аз бучавӣ дар аҳди Тоҳириён дида мешавад. Чунки дар меъёрҳои ҳукуки андоз услубу вазифаҳо ва моҳияти ҷамъи хироч муқаррар шудааст. Албатта, хироч намудҳои гуногунро дорад, аммо Насиҳатнома ба он дахл накардааст. Шояд намудҳои он тибқи сарчашмаҳои исломӣ татбиқ шаванд⁴⁸⁰. Дар Насиҳатнома дар таҷрибаи давлатдории халқҳои Осиёи Миёна баъдиисломӣ (умуман тоҷикон) бори нахуст афзалият, бартариятҳои андозӣ дида мешавад, ки шахсони соҳибқудрат ва муҳтарамро аз супурдани андоз озод мекунад. Чунин одатҳои ҳукуқӣ баъдан дар давлатҳои Сомониён, Чингизӣ (чун ғаматаҳои тархонию яриқҳои ғажрӣ), Темуриён ва ҳатто мулкҳои феодалии Русияи асримиёнагӣ васеъ паҳн шуда буд. «Онро (хирочро, А.Х) аз муҳтарам ба сабаби ҳурмат, ва аз тавонгар ба сабаби тавонгарӣ ва аз дабири ҳеш ва аз ҳеҷ як аз ҳосони ҳеш боз мағир». Афзалияти табақагӣ, ки ислом ва ҳукуки исломӣ пайваста инкораш меку-

⁴⁷⁹ Қисмати дигараш аз ҳисоби ҷангу ғоратгарӣҳои кишвари дигар.

⁴⁸⁰ Қозӣ Абӯ Юсуф. Китоб-ал хироч.

нанд, маҳз дар ҳамин масъала исботи вучудияти ҳудашро дар назарияву амалияи ҳуқуқҳои баъдинаи мулкҳои исломнишинигоҳ доштааст. Ба хо-тири соҳибхурматиаш, ки шояд ӯ донишманд бошад, соҳибнуфуз бошад ва ё соҳибиззату қоиммақом ва ё амир бошад, аз супурдани андоз озод ме-шуд. Чунин одат дар давлатҳои баъдӣ низ нисбати бузургону саидзодагон васеъ дида мешавад. Албатта, нисбати бузургон, донишмандон ва саидзо-дагон чунин бартариро пешбинӣ намудан, нисбатан баробарҳуқуқии мар-дум ва уҳдадорихои онҳоро поймол мекунад. Аммо ба ин гурӯҳ ҳамроҳ намудани тавонгарон, дабирон, (дабири ҳокими кишвар) ва ҳокими хеш (ин чо аллакай субъект номуайян аст, ки он ба сифати субъекти хос шу-мурда мешавад, ва он аз ақидаи амир, подшоҳ вобастагӣ дошт), пурра но-баробариро ба таълимоти ҳуқуқии давлатҳои Осиёи Миёна ворид меку-над. Пас, маълум мешавад, ки таҷрибаи давлатдорӣ дар муқобили ҳуқуқи адолатҳои одатӣ исломӣ, ки кӯшишу адолатнокию, баробарии мардум-ро дар супурдани хироч (бо муайян намудани ҳудудҳои аслии зақотдихандагон нисоб «ва аҳли нисоб») менамуд, афзалиятҳо ва дахлно-пазирии андозиро ворид карда, ба осӣби ҷудошавии табақаҳои иҷтимоӣ об мерехт. Дар бораи ин, Насиҳатнома усулҳои адолатро низ номбар мекунад, ки гувоҳи сарчашмаи воқеии давлатӣ ва ҳуқуқӣ будани онро до-рад. Зеро давлати феодалии давлати таърихӣ аст, ки аслан ду вазифа: якум, вазифаи идоракунии, баъдан ҳимояи манфиати табақаҳои болоиро бар уҳда дошт. Ин ҳарду вазифа бо ҳам алоқаманд буда, моҳияти аслии давлатҳои синфиро муқаррар мекунад. Ҳеҷ гоҳ ва дар ҳеҷ замона (дар давлатҳои синфӣ) ин ду вазифа яке бартарии мутлақро бар дигараш соҳиб набудааст. Дар сурати пайдо шудани бартарии яке бар дигаре, давлат ва ё сулола бо мурури замон инкироз ёфтааст ва ё чун давлати адолатнок шинохта шуда ва ё дурахшида, баъдан бо сӯиқасд ва ё табаддулот сарвари он ва ё мабдаи он нест шудааст. Ҳамин тавр, давлати Тоҳириён давлати муқаррарӣ буд, ки унсурҳои адолатнок ва ғайриадолатнокро дар худ таҷассум мекард ва инъикоси онро низ Насиҳатнома чун дастури давлатӣ доро буд. Насиҳатнома ба сарфаи андозҳои ҷамъшудае, ки ворида ҳазина шудааст, диққати махсус додааст. Албатта, ин чо қисмати ҳазинаро хироч ташкил медиҳад, қисмати дигараш аз даромадҳои ғайр. Аз ин лиҳоз Насиҳатнома масрафи онро дар вобастагии ҳазинаи давлатӣ муқаррар медорад. Аммо мо бошем онро чун буҷаи давлатии Тоҳириён эътироф карда, муқаррароташро дар ҷамъу харҷ, мақсаду моҳият чун ҳуқуқи буҷавӣ таҳлил менамоем.

«Бидон, ки молҳо агар фузунӣ гирад ва дар ҳазинаҳо захира шаванд, омадааст дар Насиҳатнома,-самар надиҳад ва агар дар беҳбудии раъият ва эҳдои ҳуқуқашон ва рафъи ҳуҷҷаташон ба кор равад, нумӯ кунад...».

Маълум аст, ки асосгузори сулолаи Тоҳириён масрафи ҳазинаро баҳри беҳбудии халқ, дастгирии он ва беҳдошти ҳаёти воқеӣ таъкид кардааст. Насиҳатнома мақсади нахустин сарфаи ҳазинаро умуман

муқаррар карда, баъдан объектҳо ва самтҳои муҳими маблағсарфкуниро номбар менамояд:

–Ҳаққи дӯстони амири муъминонро, ки бар назди туанд бар кифоят бидеҳ (шояд сухан роҷеъ ба соҳибдеводонҳое, ки аз марказ равон мешуданд ва ё наздикони халифу сайдзодагон равад).

–Саҳми раъиятро ба тамом адо кун.

–Лавозими ислоҳи умур ва маошашонро уҳда кун (эҳтимол сухан роҷеъ ба маоши қўшун меравад).

Насиҳатнома масрафи хазинаро дар кори хайр, садақа ва эҳсон таъкид карда, ҳуқуқи инсондӯстиро дар муносибат бо ашхоси конкретӣ дар ҷомеа дастгирӣ менамояд. «Ҷақиронро аз байтулмол чизе бидеҳ ва ҳомилони Қуръонро, ки бештари онро ба хотир доранд, дар ин кор бар дигарон муқаддам дор. Барои беморони мусулмон хонаҳо ба по дор, ки паноҳашон диҳанд ва касон баргумор, ки ба онҳо меҳрубонӣ кунанд ва табибон, ки бемориҳояшонро илоҷ кунанд ва макосидашонро то ин ҷо, ки ба исрофи байтулмол наянҷомад, бароварда кун». Он талаботҳое, ки асосгузори сулолаи Тоҳириён айна ҳол дар Насиҳатнома менамояд, зарурат ба шарҳ надорад, зеро аксари он дар волотарин санадҳои дохилию (конститутсияҳо) байнаҳалқӣ (эъломияҳо) дар замони муосир, дар шакли ҳуқуқ ба саломатӣ, беҳдошти зиндагӣ ва уҳдадории давлат нисбат ба онҳо муайян шудааст.

Ҳусну тавачҷуҳи ҳоса нисбат ба ҷанговарон ва аҳлу байти онҳо дар давлати феодаливу ҷарбии Тоҳириён амри воқеӣ буд. Аммо аз ҷониби дигар дар он шакл ва тарзе, ки Насиҳатнома нигоҳбину таъмини ашхоси бепарастори онҳоро (ҷарбиёнро) ба миён мегузорад, гувоҳи ҳуқуқи инсондӯстии амирони Тоҳириро исбот менамояд: «Ҷанговарон ва ятимону бевагонашонро бичӯй, барои онҳо аз байтулмол муқаррарӣ бинеҳ ва дар кори утуфату некӣ ба онҳо ба амири муъминон, ки худояш азиз дорад, иқтидо кун, то бад ин васила худӣ маишати онҳоро сомон диҳад ва тӯро баракату фузунӣ диҳад». Дар ҳақиқат, ҳуқуқи инсондӯстӣ унсурҳои асосии ҳудро дар ин таълимоти асримиёнагӣ ёфтааст. Нигоҳубини ҳамсарони хизматчиёни ҷарбӣ ва ятимони онҳо ғамхорӣ нисбати артиш буда, иқтидори ҷарбии давлатро нигоҳ медошт. Консепсияи инсондӯстӣ ва идоракунии давлати Тоҳириён дар асоси ба инобатгирии уҳдадориҳои тарафайни қудрат ва ҳалқ ба роҳ монда мешавад. Дар ин роҳ хазинаи давлат бояд пеш аз ҳама «ҳаққи мардумро диҳад», яъне раъият аз хазинаи давлат ҳақҳо дорад: ҳаққи бечорагон, маъюбон, беморон, ятимон, бевазанҳо, донишмандон ва ғайра.

Маълум мешавад, ки давлатҳои феодалии асримиёнагӣ, ки мо онҳоро ҳолӣ аз таълимоти маънавию ҳуқуқӣ ва инсондӯстӣ пиндошта, сирф идоракунии онҳоро идоракунии моҳияти синфӣ дошта таъкид мекардем, воқеан ин тавр набудаанд. Дар асл, Насиҳатнома гувоҳи он аст, ки мабонии ҳуқуқи нахустин давлати феодалии тоҷикони баъдиисломӣ

саршори меъёрҳои ҳукукии инсондӯстист, ки аксари онҳо чун арзишҳои умумибашарӣ имрӯз низ барои мо аҳаммият дорад.

Ҳукуки ҷиноӣ

Дигар аз масоили муҳими ҳукуқӣ масъалаҳои танзими ҳукукии ҷиноятӣ дар Насиҳатнома ба шумор меравад. Сарварони Тоҳирӣ чун ғозиёни ислом, ислом ва мабонии ҳукукии онро дар танзими муносибатҳои ҷамъиятии хусусияти ҳукуқӣ дошта эътироф доштанд. Аз ҷумла, муносибатҳои ҳукукие, ки ба ҳукуқвайронкунӣ марбут буда, ба ҷамъият хавфнок шумурда мешуданд, танзими бевоситаи худро дар сарчашмаҳои исломӣ меёфтанд. Аз ин рӯ, дар Насиҳатнома нисбат ба ҷиноятҳои категорияи ҳудуд⁴⁸¹ суҳан рафта таъкид мешавад: «Ҳудуди Худоӣро дар бораи муҷримон (гуноҳгортон) ва миқдори ҷурмашон ва истеҳкокашон ба пой дор ва онро маътал мадор ва дар бораи он сустӣ маёр. Дар уқубати қасоне, ки уқубаташон бояд қард, таъхир макун». Яъне чун нафарон ҳудуди Худоӣро, сарҳади муқаррарқардаи китобро ва ё суннатро вайрон мекунанд, онҳоро ҳатман мутобиқи китоби Худо ва ё суннати расул баробар ба қирдори содирқардашон ба ҷавобгарӣ қаш. Дар китоби Худо ба ҷаҳор ҷиноят ҷазои ҳадд муқаррар шудааст: сирқат (дуздӣ), муҳориба⁴⁸², зино ва қазф (туҳмат). Ва барои ин ҷиноятҳо ҷазоҳои дастбурӣ, тозиёна задан ва ҳукми қатл дар шаклҳои овехтан, сангсор қардан ва куштан пешбинӣ шудааст. Ба ақидае қисме аз уламо дар аҳодис низ барои ду ҷинояти дигар ливат-бачабозӣ ва ҳади мусқор-маводи масткунанда ҷазои ҳадд муқаррар шудааст. Насиҳатнома таъкид мекунад, ки чун гуноҳи гунаҳкор дайн гардид, дар ҷазои ӯ таъхир макун, зеро ин гуноҳи нек туро ба табоҳӣ хоҳад бурд. Ҷинояткор, ки бе ҷазо монд, албатта ҷиноятқорӣ ривоҷ меёбад, ба ин хотир бе таъхир татбиқи ҷазоро Насиҳатнома таъкид менамояд. Сахтгир будан ба ҷиноятқорон, ба золимон яке аз талаботҳои асосии Насиҳатнома ба шумор меравад. «Гуноҳеро сабук магир», «Ба бадқор раҳм макун», «Суҳанчинро бовар мадор», «Ҳиёнатқорро ба аминӣ машумор», «Ботилро мапазир», «Бо тарсу бим аз золим дармағузар», Чунинанд талаботҳои конкретии Насиҳатнома нисбати ҷиноятқорон. Албатта, онҳо хусусияти ҳукуки судӣ дошта, ба амирони Тоҳирӣ пешниҳод мешавад, ки нисбат ба ҷиноятқорон чунин амал намоянд. Дар асл мазмунан принсипи ҳатмӣ будани ҷазо бар ҷиноятқор ва маҳдудияти озодии ҷиноятқор чун шакли ҷазо муқаррар шудааст. Суҳанчинро гӯш нақардан, бовар нанамудан ба маҳдудияти ҳукуки ӯ чун шохид баромад қардан ва ё даъво намудани ӯ меорад. Ҳиёнатқорро амин нашумурдан ӯро аз ғайбияти амонатнигоҳдорӣ маҳрум месозад.

⁴⁸¹ Он гурӯҳи ҷиноятҳое, ки нисбат ба онҳо дар китоби Худо аҳодис ҷазо чун ҳудуди муайян муқаррар шудааст. Ва ҳудуди ҷиноят низ дар китоби Худо ва аҳодис чун ҳадд муқаррар аст.

⁴⁸² Яъне, мубориза бар зидди Худо, пайёмбар ва таълимоти онҳо.

Насихатнома ҳамчунин таъкидотҳое дорад, ки ба фаъолияти байни давлатии Тоҳириён мансуб буда, хусусияти ҳуқуқи байналхалқӣ доштани онро то дараҷае равшан менамояд. Дар он ҷойҳое, ки сухан рочеъ ба қадру қимат ва ҳурмати амири муъминин (Хилофати Бағдод) меравад, маълум аст, ки Тоҳириён нисбат ба онҳо чун вассалигарӣ баромад мекунад:

"Ҳаққи дӯстони амири муъминонро, ки ба назди туанд, ба кифоят бидех". Дар баробари ин ҳастанд талаботҳое, ки мазмунан ба фаъолияти имрӯзаи ҳуқуқи байналхалқӣ, аниқтараш ба институти "миёнаравӣ"-и он, ки дар кори истиқрори сулҳи кишварҳо натиҷабахш аст, монандӣ доранд. Аммо мо дар айни ҳол ба пуррагӣ гуфта наметавонем, ки миёнаравие, ки Насихатнома таъкид менамояд, аслан миёнаравии байни давлатӣ буда, муносибати ҳалифатро бо давлатҳои ҳамсоя ва навтобеъшуда муназзам мегардонад. Дар ҳолате ки ин фарзия қисман имконнопазир аст, аниқ гуфта метавонем, ки ин миёнаравӣ ба мазмуни институти соҳибкорӣ наомадааст. «Дар ҳама қорҳо миёнарав бош, ки чизе судмандтар ва эминӣ бахштар ва бартар аз миёнаравӣ нест» ё «Бидон ки миёнаравӣ дар кори дунё мӯчиби иззат аст ва маҳфуз мондан аз гуноҳон, ки барои хештан ва ёронат ва сомон додани қорҳои ҳисори беҳтар аз он надорӣ». Далели мо ба он аст, ки замони Тоҳириён замони кашмакашиҳои вазнини сиёсии қудраттақсимкунӣ, муборизаи шадиди исломпахнкунӣ буд. Ва Тоҳириён байни халифат ва мулкҳои забтшудаи исломӣ як воситаи устувори алоқамандии сиёсӣ буда, дар асл чун миёнаравони қудрати сиёсӣ ва иқтисодӣ баромад мекарданд. Зеро бочҳои давлатӣ низ аз мулкҳои тобеъ тавассути онҳо ба марказ раван мешуд. Ва дар Насихатнома низ таъкид шудааст: «Ва миёнаравӣ пардоз ва аз он ҳидоят ҷӯй, ки қорҳои ба қамол равад ва неруят биафзоят ва ҳаваси ғайриҳавасат ба салоҳ ояд». Яъне мӯчиби миёнаравӣ бо мақсади салоҳи байни ҳосу ом аст, то ин ки қудрат дар мувозинат нигоҳ дошта шавад.

Ҳамин тавр, «Насихатнома» – чун дастури давлатдорӣ аҳди Тоҳириён аҳаммияти дучонибаи давлатӣ ва ҳуқуқиро дошта, аввалан чун дастури идораи давлатӣ ба ҳуди Тоҳириён ба хилофат ва давлатҳои баъдинаи халқҳои Осиёи Миёна: Сомониён, Ғазнавиён, Салҷуқиён ва ғ. дар таҷрибаи сиёсӣ хизмат кардааст. Сониян, чун манбаи ҳосаи ҳуқуқӣ, ки саршори асосҳои қонунгузори давлатӣ, ҷиноӣ ва ҳуқуқи хироч барои давлатҳои номбаршуда баромад мекунад.

Таҳлил ва омузиши пурраи он, шиносоии моро ба воқеияти давлатдорӣ Тоҳириён, чун нахустин давлати нимамустақили тоҷикони баъди исломӣ боз ҳам васеътар карда, заминаҳои аслии эътирофи мабонии ҳуқуқҳои он даврано ба мо равшан хоҳад сохт. Бад-ин хотир, матни пурраи Насихатнома чун ҳуҷҷат ва дастури идоракунӣ давлати Тоҳириён дар охири монография замима (оянда пешкаши шумо) мегардад⁴⁸³.

⁴⁸³ Дар қавсайн сафҳае ишора мешавад, ки дар мавзуи мазкур дахлдоранда ва мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Боби 15. Ҳуқуқ дар давлати Сомониён

15.1. Низоми ҳуқуқии давлати Сомониён

Ҳуқуқ дар давлати Сомониён бо дар назардошти ҳудуди васеъи маъмурӣ, сиёсӣ ва диниаш якранг набуд. Дар манотикҳои давлати Сомониён, ки пайравони динҳои гуногун зиндагӣ мекарданд, оилаҳои гуногуни ҳуқуқҳои динӣ амал мекард. Ҳанӯз одатҳои ҳуқуқии халқҳои маҳаллӣ дар баъзе аз манотикҳои давлати Сомониён муносибатҳои ҳуқуқиро ба танзим медаровард. Дар қисматҳои дигар, ки пайравони динҳои носоро масеҳиён зиндагӣ мекарданд, қонунномаи Ишобохтаю Талмуди Бобули чун сарчашмаи ҳуқуқ истифода бурда мешуд. Маълум мешавад, ки низоми ҳуқуқии Сомониён якранг, низоми ҳуқуқии мусулмонӣ набуда, дар он сарчашмаҳои ҳуқуқии оилаҳои гуногуни ҳуқуқи динӣ ва одатӣ дар якҷоягӣ амал менамуданд. Ба хусус, дар аҳди Сомониён дар мулкҳои Чоч ва Бадахшони имрӯза муносибатҳои ҳуқуқӣ бо меъёрҳои ҳуқуқии зардуштӣ, насронӣ ва одатӣ ба танзим дароварда мешуд. Бо вучуди чунин гуногунии мабони ҳуқуқӣ, низоми расмӣ ва давлатӣ-ҳуқуқӣ дар аҳди Сомониён ин низоми ҳуқуқи исломӣ ба шумор мерафт. Амирони Сомонӣ ҷонибдорони мактаби ҳанафии равияи суннӣ буданд. Аз ин рӯ, ҳуқуқи расмии давлати Сомониён аз таълимоти ҳуқуқи ханафиён сарчашма мегирифт. Шариат дар шакли Қуръон ва сунна сарчашмаҳои асосӣ, фикҳ бошад бо иҷмоъ, иҷтиҳод, фатва ва қиёс ҳамчун сарчашмаҳои иловагӣ дар давлати Сомониён дар танзими муносибатҳо хизмат менамуданд.

Дар замони Сомониён мазҳаби ҳанафӣ бо пуштибонии амир Исмоили Сомонӣ таҳи ҳимояи давлат қарор гирифта буд. Маҳз бо дастури ӯ олим ва фақеҳи маъруфи ҳанафӣ Абулқосим Ҳакими Самарқандӣ (соли ваф. 342/953) китоби «ас-Саводул-аъзам»⁴⁸⁴-ро навишта буд. Ин китоб дар паҳн ва мустаҳкам гардидани мазҳаби ҳанафӣ дар Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои даҳ ва минбаъда нақши муҳимро бозид. Дар доираи низоми ҳуқуқии ҳанафӣ механизмҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои пайравони ин мазҳаб бо намоёндагони дигар динҳо коркард гардиданд, ки ба сабру таҳамулпазирии динӣ асос меёбанд. Ба шарофати ин хусусиятҳо, мазҳаби ҳанафӣ, ҳам дар асрҳои миёна ва ҳам имрӯз, аз ҳама мазҳаби паҳншудатарин миёни мусулмонони ҷаҳон мебошад»⁴⁸⁵.

⁴⁸⁴ Абулқасим Ҳакими Самарқандӣ. Ас-Саводул-аъзам. – Худжанд: Нури маърифат, 2009. – 220 с.

⁴⁸⁵ Абдуллаева Г.Н. Историко – правовые особенности развития права на свободу совести и вероисповедания в Таджикистане // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. 2018. – №1 (74). – С.103-112.

15.2. Соҳаҳои ҳукуки давлати сомониён

Дар давлати Сомониён соҳаи ҳуқуқ ба маънои имрӯзааш вуҷуд надошт. Вале мавҷудияти меъёрҳои ҳуқуқӣ, ки муносибатҳои сифатан яххелаи ҷамъиятиро танзим менамуданд, шаҳодат бар он дорад, ки ҳуқуқ дорои меъёрҳои зиёди соҳавӣ ва серсоҳавӣ аст. Ва ин меъёрҳои соҳавӣ дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ нақши бузурге бозидаанд. Аз ин рӯ мо он қисмати меъёрҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои ҷамъиятии ба ҳам алоқамандро танзим менамояд, шартан чун соҳаҳои ҳуқуқи давлати Сомониён дида мебароем:

А) Ҳуқуқи давлатӣ.

Ҳуқуқи давлатии Сомониёнро он меъёрҳои ҳуқуқии шариат ва фикҳ, ки асосҳои сохтори давлатӣ, ҷамъиятӣ, мақоми ҳуқуқии шахс тартиб ва ташкили фаъолияти ҳокимияти давлатиро муайян мекунад, дар бар мегирад.

Ҳокимияти давлатӣ дар давлати Сомониён асоси худро аз қудрати Худованд мегирад. Амир ҳамчун барандаи қудрат ин ваколатро тибқи таълимоти шариат, аз Худованд гирифтааст. Мутобиқи таълимоти Қуръон итоат ба соҳибони фармон шарт ва зарур аст. Ҳокимият манбаи худро аз қудрати илоҳӣ гирифта, то ба поён ягонагии тобеъиятро талқин менамуд. Амирони сомонӣ тибқи шариат уҳдадор буданд, ки динро ҳимоя кунанд, адолати судиро таъмин намоянд, ғазовот баранд, ҷамъият ва давлатро идора кунанд, ва аз мардум андоз ситонанд. Амирони сомонӣ ҳамчун сарварони давлат тавассути амру фармонҳо ваколати қонунгузорию доштанд.

Б) Ҳуқуқи граждани.

Ба ҳуқуқи граждании давлати Сомониён ғайри меъёрҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои молу мулкӣ ва шахсии молу мулкиро ба танзим медиароранд, шомил буд. Танзими муносибатҳои ҳуқуқи граждани тибқи далолати асарҳои илмӣ-ҳуқуқӣ хеле ташаккул ёфта буд. Муносибатҳои ҳуқуқи граждани бо чунин зерсоҳаҳои ҳуқуқи граждании фикҳ ба танзим дароварда мешавад, ки онҳоро дар ҳуқуқи исломӣ дар китобҳо тасниф намудаанд:

1. Китобал-байъ, яъне китоб оид ба хариду фурӯш.
2. Китобал-кафолат, китоб роҷеъ ба кафолат.
3. Китобал-ичораъ, китоб роҷеъ ба иҷораи замин ва дигар ашёҳо.
4. Китобал-ваколат.
5. Китобал-қисмат, китоб оид ба тақсими ашёҳо.
6. Китобал-шарика, китоб оид ба моликияти якҷоя ва рафиқона.
7. Китобал-даъво.
8. Китобал-киро.
9. Китобал-васоё, китоб роҷеъ ба васият ва мерос.
10. Китобал-ҳаволат.
11. Китобал-ориёт.

12. Китобал-тухфа.

13. Китоб рочеъ ба ашъёҳои ёфташуда.

Ҳамин тавр, маълум мешавад, ки дар давлати Сомониён муносибатҳои молу мулкӣ дар шакли шартномаҳои хариду фурӯш, қарз, иҷора, рафиқона ва ғайра ба тафсил танзим шудаанд. Дар ин ҳода нақши таълимотҳои ҳукукии ҷаҳони ханафӣ хеле бузург аст. Шартномаи хариду фурӯш дар давлати Сомониён чунин намудҳоро дошт:

1. Байъи қатъӣ.

2. Байъи шартӣ.

3. Байъи фосид.

Қобилияти ҳукуқдорӣ, яъне, қобилияти доштани ҳукуку уҳдадорӣҳо тибқи ҳукуки Сомониён аз лаҳзаи тавлид пайдо мешуд.

Қобилияти ҳукуқдорӣ дар чунин ҳолатҳо қанда мешавад; бо марг, бедарак ғайб задан (агар қозӣ тасдиқ намояд) ва дар ҳолати ҷиноят содир намудан, қозӣ ҳукуки ӯро қатъ ва ё маҳдуд менамояд, яъне бо ҷазо.

Қобилияти амалқунӣ яъне бо қобилияти худ ба даст овардани ҳукуку уҳдадорӣҳои граҷданӣ дар аҳди Сомониён тибқи ҳукуки исломӣ яқранг набуд. Зеро ҳукуку уҳдадорӣҳои динӣ барвақтар аз синни 9-12 солагӣ барои духтарону писарон оғоз мегардид. Барои қисми дигар ҷавонон синни 15 солагӣ давраи қабули қобилияти амалқунӣ ба шумор мерафт. Қобилияти амалқунӣ барои шахсони касали рӯҳи ва муфлисҳо маҳдуд буд. Ҳукуки моликиятӣ дар аҳди Сомониён аз маҷмуи меъёрҳои ҳукуқӣ иборат буд, ки вақолатҳои соҳибмулкҳо дар доираи тасаруфқунӣ, истифодабарӣ ва ихтиёрдорӣ ашъҳо муқаррар менамуд. Ба сифати объекти ҳукуқӣ моликиятӣ ашъҳои ҳаракаткунанда ва ғайриҳаракаткунанда пул ва сангу ҷавохироти қиматдор баромад менамуданд. Ҳамчунин танҳо он ашъҳое аз нигоҳи ҳукуки исломӣ ба сифати объекти ҳукуки моликият баромад мекарданд, ки гардиши онҳо аз нигоҳи таълимоти динӣ дар муомилот мумкин бошад. Мисол: гӯшти ҳук, хун, шароб ва ғайра дар аҳди Сомониён дар муомилот бароварда намешуд. Барои он, ки ашъ қимати молу мулкиро дошта бошад, он бояд чунин сифатҳоро доро бошад:

1). арзиш ва қимат дошта бошад,

2). истифода бурда шавад,

3) дар муомилот бошад,

4) хусусияти ашъӣ дошта бошад.

Ашъҳое, ки хусусияти молу мулки шахсӣ надоранд:

1. Ҳаво, биёбон, баҳр.

2. Ашъҳои воситаҳои истифодаи умум; роҳҳо, даръҳо, мактабҳо.

В) Ҳукуки заминистифодабарӣ.

Ашъҳо вобаста ба мазмун ва сифаташон ба ҳалол, макрӯҳ ва ҳаром ҷудо мешуданд. Вобаста ба ҳаҷм ва ҷойивазкуниашон ба ашъҳои ҳаракаткунанда (манқул) ва ғайриҳаракаткунанда (ғайриманқул) ҷудо

мешуданд. Мазмуни ҳукуки моликиятро доштан, истифода бурдан ва ихтиёрдорӣ намудан ташкил меод. Асосҳои пайдо шудани ҳукуки моликияти меҳнати кироа аҳдҳо, мерос, шартнома, тухфа, ёфтани ашё ва ғайра ба шумор мерафт. Дар аҳди Сомониён моликият ба замин дар асоси меъёрҳои ҳукуки музориат ба танзим дароварда мешуд. Музариат панҷ намуди заминҳоро муайян мекард;

А) заминҳои ҳичозӣ ё заминҳои муқаддас.

Б) заминҳои хирочӣ

В) мулкҳо.

Г) иқтоъ.

Д) вақф.

Заминҳои муқаддас ва ё ҳичозӣ аз гурӯҳи заминҳои маркази исломист, ки дар онҳо Муҳаммад зиндагӣ ва қадам ниҳодааст. Яъне, заминҳои мулки Ҳичоз. Ин гурӯҳи заминҳо аз муолимот берун аст.

Заминҳои хироч. ин он гурӯҳи заминҳост, ки арабҳо дар ҷанги кишваркушӣ ва ғазовоти худ ба даст оварда буданд. Баъдан онҳоро ба амирони мулкҳо ва вассалҳои худ доданд. Аз ин заминҳо вассалҳою омилон ба халифат андоз медоданд. Андоз дар шакли «вазидат» ва ё «муқосимат» супурда мешуд.

Мулкҳо, заминҳои амирон ва феодалони калон буд. Қисмате аз он заминҳо аз ҷониби амирон ба иқтоъ ва қисмати дигар ба иҷора ва ё истифода дода мешуд. Феодалони калон ва дарборӣ низ заминҳои зиёде доштанд. Шумораи зиёди деҳқонони майда дар онҳо хизмат менамуданд. Мулкдорон заминро чун моликияти хусусӣ истифода мебуданд.

Иқтаъ, шакли дигари заминдорӣ давлати Сомониён ба шумор мерафт. Иқтаъ ин заминҳо ва мулкҳое, буд, ки ҳарбиёни содиқ бар ивази хизматҳои хеш аз амирони сомонӣ ба тухфа мегирифтанд. Иқтаъ чун мулки хизматчиён бо ворисони онҳо ба мерос мегузашт.

Вақф – заминҳое, ки дар тобеъияти масҷиду мадрасаҳо буд.

Ҳамчунин қайд кардан лозим аст, ки дар аҳди Сомониён категорияҳои заминҳои ат-тилча ва туъма вуҷуд дошт.

Заминҳое, ки барои ғимоя намудан аз маҷбуриятҳои тоқатфорсии феодалӣ ба заминдорони калон ба ғарав дода мешуд, илчаъ ва ё ат-тилчаъ, номида мешуд. Мақсад аз чунин ғаравмонии замин-ғимоя намудани ҳукуки моликият дар шароитҳои вазнин буд.

Туъма шакли тухфаи замин аст, ки умрбод то вақти зинда будани соҳиби инъом тухфа мегардид. Субъекти туъма уҳдадор буд, ки аз як қисми даромади замин ба тухфадиҳанда хироч диҳад. Яъне субъекти туъма як қисми даромади заминро соҳибӣ мекард. Туъма истифодабарии якумраи замин аст, ки ченаки он зиндагии молик ва туъмагир ба шумор меравад.

Фарқияти иқтоъ аз туъма дар он буд, ки иқтаъ баъд аз марги иқтаъгиранда ба ворисонаш мегузарад, аммо туъма бошад рӯёнида ме-

шавад. Яъне ҳуқуқи моликиятӣ пурра дар иқтаъ дида мешавад, аммо дар туъма бошад ҳуқуқи истифодаи якумраи замин то зинда будани субъект бевосита дида мешавад.

Дар давлати Сомониён ҳуқуқ бо ашёи бегона низ чун ҳуқуқи сервитути Рими қадим вучуд дошт. Ҳуқуқи Сомониён чунин намудҳои ҳуқуқи сервитутиро медонист:

1. Ҳуқуқ ба роҳ ё ҳаққи роҳ.
2. Ҳуқуқ ба об ё ҳаққи чӯй.
3. Ҳуқуқ ба корезҳо.

Дар ҳамаи ин ҳолатҳо субъектони ҳуқуқи граждани ҳуқуқи истифода намудан аз ашёҳои шахси дигарро доштанд Мисол: чӯйборе, ки аз замини ҳамсоя меояд ба он ҳамсояҳои дигар низ ҳуқуқ доштанд, ки онро ниҳод ҳаққи чӯй танзим менамуд.

Дар аҳди Сомониён ҳуқуқи бартарии харидани мулк ва манзилҳои истиқоматиро тибқи шариат ҳамсояҳо доштанд. Аҷиб он аст, ки ин ҳуқуқро сараввал ҳамсои дасти рост дошта аст. Онро институти шафаа танзим менамуд.

Г) Танзими муносибатҳои обӣ ва ё ҳуқуқи истифодабарии об.

Аз сабабе, ки Мовароуннаҳр ва Хуросон заминҳои зиёди обёришавандаро дошт ва истифодаи об мушкилоти аввалиндараҷа буд. Муносибатҳои марбут ба онро институти махсуси ҳуқуқи шурб ба танзим медаровард. Тибқи қонунгузориҳои Сомониён об дар давлати Сомониён аз нигоҳи ҳуқуқӣ ба 3 категория ҷудо мешуд. Вобаста ба он шаклҳои моликият ба об муқаррар мешуд. Ба категорияи якум барқҳо, дарёҳо ва ҳавзҳо шомил буд. Амударё ва Сирдарё мансубият ба ҳамин категория дошт. Обҳои дараҷаи якум ба моликияти давлатӣ тааллуқ доштанд. Онҳо аз муносибатҳои муомилотӣ берун буданд.

Ба дараҷаи дуюм ҳамаи каналҳо, дарёҳои хурд ва обҳои зеризаминӣ, ки барои обёрии заминҳо хизмат мекарданд, шомил буданд.

Ҳуқуқ ба моликияти онҳо ба ҷамоа ва ё шахсони ҷудогона тааллуқ дошт. Ҳангоми фурӯштани қитъаи замин ҳуқуқ ба истифодаи оби он минтақа низ аз даст мерафт.

Ба категорияи сеюми обҳо ҷамоаҳо, чоҳҳо ва ҳавзҳои хурд шомил буданд. Агар оби онҳо аз ҳудуди мулк соҳибмулк берун намерафт, касе онро ҳуқуқи истифода намудан надошт. Дар ин ҳолатҳо моликии об ҳуқуқи пурраи ихтиёрдории обро соҳиб буд.

Бояд қайд намуд, ки тибқи таълимотҳои ҳуқуқи исломи классикӣ ва ҷараёни ҳуқуқии ҳанафӣ обҳои табиӣ, ки дар пайдоишу истифодаи онҳо қувваи корӣ сарф нашудааст объекти ҳуқуқи моликият ва предмети муомилот шуда наметавонанд⁴⁸⁶. Аз сабаби он ки давлати Сомониён

⁴⁸⁶ Муфасссал ниг.: Козӣ Абӯ Юсуф. Китоб-ал-хироч. Мутарҷум Мир Алӣ Асър Шӯъ. –Кобул, 1330 х. – С. 142-150.

давлати феодалии мутамарказ буд, дар он манфиатҳои заминдорӣ ҳамчун соҳибони об ва дарғотҳо ҳимоя мешуданд.

Д) Ҳукуки шартномавӣ.

Ҳукуки давлати Сомониён намудҳои гуногуни шартномаро пешбинӣ мекунад. Шартномаҳо асоси муносибатҳои молумулкӣ ва ухдадории сомониён ба шумор меравад. Намудҳои гуногуни шартнома аз қабилӣ шартномаҳои қисмат, тухфа, иҷорат, кафолат, ҳаволат, музораа ва ғайра дар он мавриди танзим қарор ёфтанд. Шартнома ҳамчун асоси пайдо шудани муносибатҳои молу мулкӣ дорои чунин хосиятҳо буд.

А) розигии тарафҳо

Б) мавҷудияти объекти шартнома

В) воқеъан доду гирифтӣ ашё

Г) мавҷуд будани сифати гардишоти мол дар муомилот.

Шартнома ҳамчун созиши байни ду ва зиёда тарафҳо ба намудҳои гуногун ҷудо мешуданд. Мисол, шартномаи амонат ба намудҳои муздноқ ва бемуздноқ ҷудо мешавад. Вобаста ба ҳуқуқ ва ухдадорӣҳои тарафҳо шартномаҳо ба дутарафа ва бисъёртарафа ҷудо мешуданд. Шартномаи музораа ба гурӯҳи шартномаҳои бисъёртарафа шомил буд. Дар он як гурӯҳ бо соҳиби мулк шартнома баста замини онро истифода менамуданд. Аз ин истифодабарӣ онҳо ғоидани баробар мегирифтанд. Ҳукуки қандани шартнома тавассути ниҳод «хияр» ба харидор дар ҳолатҳои зер дода мешуд:

1. Аз ҷои бастанӣ шартнома дур нашуда ва ё дар доираи муҳлати муқарраршуда даст қашидан аз шартнома.

2. Дар вақти ёфт шудани қамбурии мол аз тарафи харидор, ки он дар вақти бастанӣ шартнома қашф шуданаш номумкин буд. Тибқи ҳадис барои бекор қардани қариду қурӯши ғӯсқанд 3 рӯз муҳлат дода шудааст.

Дар он ҳолатҳое, ки харидор воқеъан нархи ашёро наредонад ва бо роҳи қиреб ба он қимати зиёд додааст, ҳукуки бекор қардани шартномаро дорад.

Шартномаҳои аҳди Сомониёно мумкин аст, ки ба 2 гурӯҳ ҷудо намуд. Ба яқум гурӯҳ шартномаҳое, ки бо мақсади қирфтани даромад ё ғоида равона шудааст. Ба дуом гурӯҳ шартномаҳое, ки мақсади қирфтани даромад ё ғоидаро надоранд. Шарият намудҳои гуногуни шартномаи бемуздро пешбинӣ қардааст: инҳо орият, раҳм, ҳаволат ва ҳиба (тухфа) мебошанд.

Орият – аз шартномаҳои бемузде ҳаст, ки дар он соҳибмулк ҳукуки истифодаро ба шахсони сеюм медиҳад. Орият чунин намудҳоро соҳиб аст:

А) Муваққатан ҳукуки истифодабариро медиҳад.

Б) Бемуздноқ ва бебозғашт ҳукуки истифодабариро медиҳад.

Дуюм намуди шартномаи орият ба шартномаи тухфа монандӣ до-
рад. Фарқият дар он аст, ки дар шартномаи орият соҳиб метавонад ҳар
вақте ки хоҳад шартномаро бекор карда, ашёи ба орият дода шударо
талаб намояд. Агар ориятгиранда объекти гирифтаашро несту нобуд
карда бошад, танҳо дар сурати шартномаи орияти муаваққатӣ ҷавобгар
аст, дар ҳолати дуввум бошад не. Ба сифати объекти шартномаи орият
бошад дар аҳди Сомониён замин, чорво, предметҳои хонагӣ ва ғуломон
дохил мешуданд.

Е) Ҳуқуқи оилавӣ.

Ҳуқуқи оилавии давлати Сомониёнро асосан маҷмуи меъёрҳои ис-
ломие, ки муносибатҳои оиди никоҳ, талоқ, иддаю ризоро ба танзим ме-
дароварданд, ташкил меод.

Никоҳ асосан ташкили оиларо дар ҳуқуқи исломии Сомониён
пешбинӣ менамуд. Барои баъзе никоҳ шароитҳои муайян пешбинӣ
карда мешуд.

1. Ба сини соли муайян расидан (бо дар назардошти ихтилофи
сарчашмаҳои ҳуқуқӣ сини соли никоҳро барои духтарҳо аз 9 то 17 му-
айян мекарданд, барои писарҳо аз 12-то 19).

2. Дар никоҳи дигар набудани зан.

3. Розигии тарафҳо.

4. Хешу табори хунин набудан.

5. Мавҷуд будани гувоҳ дар баъзе никоҳ.

6. Дар дини ғайр набудани мард.

Ҳуқуқи давлати Сомониён чунин ҳолатҳои кандашавии ақди
никоҳро муайян мекунад:

1. Ҳангоми вафот намудани яке аз тарафҳо.

2. Ҳангоми бедарак ғайб задани яке аз тарафҳо.

3. Ҳангоми зиёда аз шаш моҳ нигоҳубун нанамудани зан аз тарафи
мард.

4. Ҳангоми талоқ додан.

Талоқ роҳи канда шудани ақди никоҳ аст, ки бо истифодаи он
никоҳ дар ҳуқуқи мусулмонӣ бурида мешавад.

Чунин намудҳои талоқ вучуд доштаанд.

1. Талоқи ручъӣ – ин чунин намуди талоқ аст, ки баъд аз он имко-
нияти аз сари нав баъзе ақди никоҳ вучуд дорад. Ручъӣ ин як ва ё ду
талоқ аст.

2. Талоқи байъ – талоқи қатъист, ки баъд аз канда шудани ақди
никоҳ ба никоҳи яқдигар зан ва шавҳар аз нав даромада наметавонанд,
то он вақте, ки зан шавҳари дигар накунад (ҳалола). Талоқи қатъӣ ё
байъ се аст.

3. Мубаррот – ин чунин кандашавии ақди никоҳ аст, ки бо рози-
гии тарафҳо сурат мегирад. Зан аз маҳр (қалинг) даст мекашад ва
шавҳар ба ҷудошавӣ розигӣ медиҳад.

4. Лион – ақди никоҳ канда мешавад, агар шавҳар бе асос ва бе шоҳид зани худро ба хиёнаткори тухмат намуда, лаънат хонад. Ва чаҳор маротиба қасам хӯрад дафъаи панҷум талоқ меафтад.

Ҳамчунин дар аҳди Сомониён ҳуқуқи оилавӣ чунин институтҳои ҳуқуқиро дошт:

1. Идда, 2. Маҳр, 3. Валӣ.

Идда – муҳлати муайяне (се моҳ) аст, ки дар давомияти он зани талоқшуда ҳуқуқи ба шавҳар баромаданро надорад. Дар ҳолати ҳамл будан муҳлати идда то таваллуди фарзанд дароз карда мешавад. Мард дар давоми ин муҳлат уҳдадор аст, ки занро нигоҳубин кунад.

Маҳр – ин ашё ё миқдори муайяни пулест, ки шавҳар баъд аз бастани ақди никоҳ уҳдадор мешавад, ки ба зани худ диҳад. Мактаби ҳуқуқи ханафӣ ҳадди ақали маҳрро 10 дирҳам таъин кардааст.

Валӣ – ин шахсе аз наздикони арӯс ва ё домод аст, ки ҳуқуқи онҳоро дар марҳалаи бастани ақди никоҳ ифода мекард. Яъне валӣ на-мояндаи ваколатдори арӯс ва домод ба шумор меравад.

Боби 16. Ҳукуки тоҷикон дар аҳди ҳукмронии Муғулҳо

16.1. Тағйиротҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ дар Осиёи Миёна дар аҳди Муғул

Истилогарони Муғул ба сарзамини Осиёи Миёна ба ҷуз тағйиротҳои сиёсӣю давлатӣ унсурҳои ҳуқуқии ҳосаи одатӣю қабилавиро ворид сохтанд. Чунин тағйиротҳои ҳуқуқӣ аз табиати зиндагии кўчманчиёнаи муғулҳо ва таъсири низоми ҳуқуқии кишвари ҳамҷавори муғул, ки аз ҷониби охириҳо тасхир гардида буд, манбаъ мегирифт. Муғулҳо ба сарзамини тоҷикон ҳуқуқҳои одатӣю позитивии худро, ки дар сарчашмаҳои анъанавии онҳо, хитоӣҳо ва уйғурҳо ҷой доштанд, қисман бо унсурҳои ҳуқуқӣ динии буддӣю ворид намуданд. Қаблан, ки дар Осиёи Миёна ҳуқуқӣ ислом бо ҳуқуқӣ одатӣю халқиятҳои таҳҷой нақши ҳалқунандаро мебозид, акнун унсурҳои нави ҳуқуқии қавми ғолиб бо тарзи зиндагии ҳосаи иҷтимоии речаи ҳарбӣ, бо қудратгирии ҳокимияти онҳо нуфуз пайдо мекард.

Қабоили муғул ба сифати сарчашмаи ҳуқуқӣ ба сарзамини тоҷикон Ясо (Ёсонома)ва Билиқхоро ворид намуд.

Ясо дар тарҷумаи тахтуллафзӣ маънои «қарор», «қонун»-ро дорад. Шакли пурраи навишти он «Ясок», ба муғулӣ бошад, дзо сок аст⁴⁸⁷. Ясо сараввал ифодагари қарору фармонҳои Чингизхон ва баъдан ҳамаи амрномаҳои хонҳои муғулиро, ки роҷеъ ба масоили ҳуқуқӣ бахшида шуда буд, дар бар мегирифт. Аз ин рӯ, баъзан онро чун маҷмуаи қонунҳои муғул муҳаққиқон ба қалам додаанд⁴⁸⁸. Ясо шаклан агар ба сифати сарчашмаи ҳуқуқӣ позитивии муғулҳо шинохта шавад ҳам, лекин мазмунан дар он унсурҳои ҳуқуқӣ одатӣ зиёд ба ҷашм мерасад. Муҳаққиқи машҳури давлатӣ муғулҳо Ф. Рашидаддин ин хусусияти Ясоро ба инобат гирифта, қисмати меъёрҳои одатӣю онро чун юсун (ҳуқуқи одатӣю муғулҳо) шинохтааст. Дар омузиш ва таҳқиқи Ясо ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқии муғулҳо дар Осиёи Миёна асарҳои муҳаққиқон: Алоуддин Атомалик бини Муҳаммади Ҷувайнӣ (ваф. 681/1283) «Таърихи ҷаҳонкушо»⁴⁸⁹, Рашидаддин Фазлуллоҳи Ҳамадонӣ (дар соли 697/1298 дар дарбори Ҳасанхон ба вазифаи вазирӣ соҳиб мегардад) «Ҷомеъ-ут-таворих»⁴⁹⁰ ва асарҳои муҳаққиқони баъдӣ В.В. Бартолд, Г.В. Вернадский⁴⁹¹ ва В.А. Рязановский⁴⁹² дорои аҳаммияти хеле калон мебошанд.

Қонунҳои дар варақаҳо навишташуда дар ҳазинаи хонҳои бузург нигоҳ дошта мешуданд. Маҷмуи ин қонунҳо ва амрҳо низ чун Ясо ба-

⁴⁸⁷ Бартольд В.В. Соч. Т.1. – С. 204-205.

⁴⁸⁸ Ниг. И.Б. Буриев. Действие мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII - начало XX вв). – Душанбе, 1999. – С. 56, 57.

⁴⁸⁹ Муҳаммади Ҷувайнӣ. Таърихи ҷаҳонкушо.

⁴⁹⁰ Рашидадин Ф. Сборник летописей. Ответст. ред. С.П. Тольстов. – М., Л., 1988.

⁴⁹¹ Вернадский Г.В. В составе Великой Ясы. Брюссель, 1939.

⁴⁹² Рязановский В.А. Монгольское право. – Харбин, 1931.

ромад мекард. Ҳангоме ки хони нав ба сари қудрат меомад, ҳангоми кушунҳои бузургро ба сафар равон кардан ва ё ҳангоми маҷлиси хонзодагони ҷавон барои ҳалли масъалаҳои муҳими давлатӣ ин варақаҳо оварда мешуд ва дар асоси онҳо корҳо ба сомон мерасид. Ясо ҳамчун қонун асосан муносибатҳои байни қабоили муғулро мавриди танзим қарор медод. Амали Ясо дар байни кушунҳои муғул низ васеъ истифода бурда мешуд. Зеро дар он асосан ҳуқуқ ва уҳдадориҳои хизматчиён ҳамчун фарзиёти муҳим муқаррар гардидааст. Бесабаб нест, ки Ясоро чун кодекси маъмурӣ-ҳарбӣ баъзе аз муҳаққиқони муайянкунандаи сохтори ҳарбӣ-крепостноии муғулҳо ва тоторҳо шинохтаанд⁴⁹³. Ясо уҳдадории ҳарбиро меросан ба дӯши хизматчиён бор намуда, ҳар як авлод ва қабоилро чун воҳиди ягонаи ҳарбӣ эътироф намуда, бо таҳдиди ҳукми қатл барои шахсоне, ки аз ин воҳидҳои ҳарбӣ ба дигараш майлдоранд, ягонагии онҳоро нигоҳ медошт.

Биликҳо. Сарчашмаи дигари нисбатан муҳими ҳуқуқи муғулҳо биликҳо ба шумор мерафтанд. Агар Ясо аз табиати ҳуқуқи одатии муғулҳо маншаъ гирад, билик бошад, шаклан механизми қабулаш ба ҳуқуқи одатии хитойҳо мансуб буд, ки дар натиҷаи таъсиррасонии ҳуқуқ дар низоми давлатии муғулҳо васеъ инкишоф ёфта буд. Билик ин суҳанҳои навишташудаи хонҳо буд, ки баъд аз марги онҳо ҷоп мешуд. Эҳтимол меравад, ки чунин қайдкунии суҳанони хонҳо танҳо дар ҳолатҳои амалӣ мешуд, ки агар ҳуди хонҳо онро талаб намоянд. Дар чунин ҳолатҳо онҳо маърузаҳои ҳудро, ки хусусияти амрдиҳӣ ё фармоишро дошт, дар шакли назм ва ё устувори мантиқӣ пешниҳод мекарданд. Маҳз чунин суҳанрониро ба забони туркӣ «билик» меномиданд. Билик дар тарҷумаи тахтуллафзияш маънои донишро дорад. Ҳангоми таъини хонзодаҳо ба қудрати олий ё интихоби онҳо ба ин мансаб донишмандони биликхоро мадди назар мегирифтанд. Ин ҷо академик В.В. Бартолд аз сарчашмаҳои ҳодисаеро мисол меорад, ки дар Хитой ҳангоми интихоби хони ҷавон бартарӣ ба он номзаде дода мешуд, ки агар ӯ дониши васеътари биликхоро соҳиб бошад⁴⁹⁴. Биликҳо ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқ ба маҷмуаи қонунҳо – ёсо ворид мешуданд, аз ин ҷост, ки баъзан Биликхоро шакли махсус ва ё қисмати таркибии ёсо эътироф мекунанд⁴⁹⁵.

Агар дар даврҳои аввал хонҳои муғул ба динҳои буддӣ ва анъанавии худ содиқ буданд ва бештар ба сарчашмаҳои маросимии худ – Ясо ва биликҳо тақлид мекарданд, вале баъдҳо дар давраи ҳукмронии набераҳо ва абераҳои хони бузург Чингиз ислом ва ҳуқуқи исломӣ аз як ҷониб ва аз ҷониби дигар таҷрибаи ҳуқуқию давлатдорӣи форсҳо

⁴⁹³ Муқимов З. Основные исторические источники права в Узбекистане (VIII–XIX вв.): автореф. дис. д-ра юрид. наук. – Ташкент, 1997. – С. 21–22.

⁴⁹⁴ Бартольд В.В. Соч. Т. 1. – С. 89

⁴⁹⁵ Буриев И.Б. Асари зикршуда. – С. 57 ва Муқимов асари ишорашуда. – С. 22.

мавкеи устуворро соҳиб гардид. Воқеан, дар минтақаи Осиёи Миёна, ки Махмуди Ялавоч ва Масъудбек аз ашрофони маҳаллии ин манотик сиёсати ғоратгаронаро пеш мебурданд, бархӯрди низоми ҳуқуқии муғулҳо бо ҳуқуқи исломӣ он қадар равшан нест, зеро ҳокимон бевосита аз рӯи низоми ҳуқуқи исломӣ кору зиндагӣ мекарданд. Ҳуқуқи муғулҳо танҳо дар байни қушун ва намояндагони қабоили муғулӣ мавкеи асосиро ишғол мекарду халос. Аз ин рӯ, он ақидае, ки дар Осиёи Миёна дар ин давра аҳди сукут ва қатъи мактаби ҳуқуқии Мовароуннаҳрии фикҳи исломӣ фаро расид, он қадар ба ҳақиқат наздик нест⁴⁹⁶. Ҷои баҳс нест, ки хонҳои муғул дар солҳои аввали ҳукмронии худ, ки эътиқодашон ба бутпарастӣ зиёд буд, ба инкишофи расмӣ ҳуқуқи исломӣ чандон диққат надоданд. Чунин раванд қуллаи дар қисмати сарзамини Эрон ва Озарбойҷони имрӯза низ ба мушоҳида мерасад, бахусус дар низоми ҳуқуқи давлатӣ. Аммо дар Осиёи Миёна ва сарзамини тоҷикон, ки ҳокимият бевосита дар дасти хоинони маҳаллӣ меистод, нуфузи ҳуқуқи давлатӣ ва расмӣ муғулӣ қисман мушоҳида мешуд. Дар байни аҳолии таҳҷой ва шаҳрҳо ҳуқуқи исломӣ ҳанӯз мавкеи назаррасро соҳиб буд. Гузашта аз он, хонҳои муғул дар як муддати кӯтоҳ дар қисмати мардуми мусулмоннишин ба эътироф ва қабули ҳуқуқи исломӣ даст заданд. Ин равандро мо дар фармони хони бузург Ҳасанхон, ки аз абераҳои Тӯлӯй, писари Чингизхон мебошад, бараъло дида метавонем. Ӯ роҷеъ ба шикасти бутҳо ва маъбадҳои буддӣ фармон медиҳад. Дар ҳамин фармонаш ӯ менависад, ки падари ман бутпараст буд ва ҳамон тавр вафот кард, аммо ман бошам, ин маъбадхоро шикаст додам (яъне, ба ислом гаравида, барои инкишофи он амал кардам)⁴⁹⁷. Чунин амали Ҳасанхон, ки сарзамини Хуросонро бар уҳда дошт, дар фармонҳои дигари ӯ роҷеъ ба эҳтироми авлоди паёмбари ислом, роҷеъ ба вақфҳо, роҷеъ ба эҳтироми шарафи қозӣ⁴⁹⁸ ва ғайраҳо боз равшантар ба ҷашм мерасад. Ҳамчунин қобили қайд аст, ки акнун ба сифати сарчашмаи ҳуқуқ ва шакли эҷоди он ҷои асосиро ҳуқуқэҷодкунии давлатӣ-позитивӣ фармонҳо ишғол мекунанд. Мазмуни қонунгузорӣ низ бештар ба таҷрибаи ҳуқуқи ислом ва таҷрибаи давлатдорӣ давлатҳои тараққикардаи Хуросону Мовароуннаҳр таъяс мекард. Бинобар он, ҳуқуқи Мовароуннаҳр ва Хуросон дар аҳди муғул ду давраи муайяно аз сар гузаронд.

Якум, давраи мустақилияти нисбии ҳуқуқи муғулӣ, ки бо қудрати сиёсии ҷоҳил ва сарчашмаҳои одатии Ясо ва биликҳо ҳеч гуна дигаргуниро напазируфта, чун қудрати оламгири ҳуқуқӣ неруи худро нишон доданӣ мешуданд. Дуввум, давраи дарккунии заифии ҳуқуқи хеш аз ҷониби муғулҳои ҳоким ва тадриҷан эътирофи ҳуқуқи исломӣ ва одатии ин қавмиётҳо пеши назар меояд. Ва ҳатто дар давраҳои охир бошад,

⁴⁹⁶ Муқимов З. Асари ишорашуда. – С. 21.

⁴⁹⁷ Рашидаддин Ф. Асари ишорашуда. Т. 3. – С. 217-218.

⁴⁹⁸ Ҳамон ҷо. – С. 218-218, 229-231, 235-236.

онҳо ногузир бо фикҳдонони маҳаллӣ, бо қонунгузориҳои давлатӣ ба инкишофи ҳуқуқи исломӣ замина гузоштанд. Фармонҳои Ҳасанхон рӯчӣ ба моликият ва хариду фурӯши маҳсулот ба ин чиз мисол шуда метавонад. Кор то ба дараҷае мерасад, ки хонҳои давраи дуввуми муғулҳоро дар сарчашмаҳои муосири онҳо чун ҳокимони исломӣ ном мебаранд.

Аз ин лиҳоз, барои пурратар омӯхтани ҳуқуқи сарзамини тоҷикон дар давраи муғулҳо мо бояд аниқ кунем, ки аввалан ғоратгарон ба ҳаёти ҳуқуқии тоҷикон чӣ тағйиротҳо ворид сохта тавонистанд, сониян чӣ тавр ҳуқуқи мардуми ин минтақаро онҳо инкишоф доданд. Барои ин албатта, тадқиқи Ясо ва биликҳои муғулҳо ба манфиати кор хоҳад буд. Дар баробари ин он фармонҳои ҷудогонаи Чингизхон ва писарони ӯ, ки дар асоси одати қабилавии онҳо бароварда шудааст, аҳаммият дорад.

16.2. Низоми ҳуқуқӣ дар аҳди муғул мутобик ба Ясо (Ёсонома)

Матни пурраи Ясо ва биликҳо то имрӯз дастраси муҳаққиқон нагардидаст. Вале қисматҳои дастрасгардидаи он то дараҷае мавриди тадқиқи ҳуқуқшиносон гардида, баҳои ҳуқуқӣ ҳам гирифтааст. Аз ҷумла, Г.В. Вернадский ва В.А. Рязановский меъёрҳои Ясоро мазмунан тадқиқ намуда, ба хулосае омадаанд, ки дар Ясо 7 гурӯҳи асосии меъёрҳои ҳуқуқӣ мавҷуд аст:

1. Меъёрҳои ҳуқуқии байналхалқӣ.
2. Меъёрҳои ҳуқуқи давлатӣ ва маъмурӣ.
3. Ҳуқуқи ҷиноятӣ.
4. Меъёрҳои ҳуқуқи шахсӣ.
5. Ҳуқуқи савдо.
6. Ҳуқуқи судӣ.
7. Устувории қонуният.

Ҳар як соҳа ва самти танзимӣ ҳуқуқиро вобаста ба мазмуни меъёрҳои ҳуқуқӣ ва объекти танзимнамоишон мумкин аст ба чанд гурӯҳ ва зерсоҳаҳои муайян ҳамчун институти ҳуқуқӣ таснифбанди намуд. Мисол, ҳуқуқи давлатӣ ва маъмурии Ясоро муҳаққиқон дар асоси мазмун ва объекти танзимнамоиш дар навбати худ ба чунин намудҳо ҷудо кардаанд:

а) Меъёрҳои ҳуқуқие, ки ба ташкил ва ваколатҳои ҳокимияти олий (хон) бахшида шудаанд.

б) Меъёрҳои ҳуқуқие, ки ба ваколати халқ ва ҳуқуқҳои он дахл дорад.

в) Меъёрҳои ҳуқуқие, ки ба идоракунӣ ва амрҳои маъмурӣ дахл дорад.

г) Меъёрҳои ҳуқуқие, ки ба афзалиятҳои тархонӣ дахл дорад.

д) Оинномаи крепостной.

ж) Оинномаи ҳарбӣ.

з) Оинномаи шикор.

к) Оинномаи андоз.

Чунин таснифоти васеи Ясо аз мазмун ва мураккабии таркиби он ҳамчун кодекси ҳарбӣ маъмурӣ бармеояд. Ҳуқуқи давлатӣ дар давраи аввали истилои муғулҳо шаклан давлати монархиявиро мемонд, ки бо одатҳои қабилавӣ омехта гардида буд. Мутобиқи Ясо Хон мансаби олии ҳокимияти давлатӣ буд, ки аз насл ба насл мегузашт. Одатан ин мансаб ба фарзанди хурдии хон дода мешуд. Тибқи Ясо хонҳои минбаъда бояд аз байни номзадҳо дар маҷлиси халқӣ –қурултой интиҳоб мешуданд. Маҷлиси халқӣ ҳамчун Қурултой бо маънои маҳдуд баромад мекард, зеро дар он авлоди хонӣ, сарлашкарон ва шахсони сарватманди муғули чун олигархияи дарборӣ иштирок мекарданд. Халқ дар номи он ҳузур дошт, вале дар асл онро мансабдаорони авлоди хонӣ ташкил меод. Қурултой масъалаҳои зеринро иҷро мекард:

1. Интиҳоб ва тасдиқи хон;

2. Тасдиқи ярлиқҳои ҳокимони маҳал ва мулкҳои барои идоракунӣ ҷудогардида;

3. Озодкунӣ аз андоз тавассути афзалиятҳои тархонӣ;

4. Хониш ва ёдоварии билик ва Ясои Чингизхон.

Қурултой одатан дар як сол як бор даъват мешуд. Онҳое, ки уҳдадор буданд, ки дар қурултой иштирок кунанд, агар иштирок накунанд, ҷазо мегирифтанд. Тақсимои маъмурӣ-худудӣ аз рӯи усули ҳарбӣ-маъмурӣ ба роҳ монда шуда буд. Ҳар як вилоят ба туманҳо ҷудо мешуд, ки роҳбарии онро амирон бар уҳда доштанд. Амир ҳам роҳбари ҳарбӣ ва ҳам роҳбари дунявӣ ба шумор мерафт. Туманҳо ба ҳазораҳо, садиҳо ва даҳиҳо вобаста ба ҳаҷми хизматчиёнашон ҷудо мешуданд. Гуфтан мумкин аст, ки тамоми давлат ба воҳидҳои ҳарбию маъмурӣ тақсим шуда буд.

Ҳуқуқи ҷиноятӣ. Ҳуқуқи ҷиноятӣ муғулҳо аз дараҷаи зиндагии қабилавӣ онҳо шаҳодат дода, аз бисёр ҷиҳат қафомонда ва консервативӣ буд. Ҳуқуқи ҷиноятӣ муғулҳо баробарии ҷавобгарии ҷиноятиро нисбат ба кирдори содиршуда дар муносибат бо мардум на-медонист. Мисол, барои куштори муғул ва мусулмон 40 балиш ситонда мешуд⁴⁹⁹, барои хитой бошад, қимати як маркабро пешбинӣ менамуд. Намудҳои гуногуни ҷазои сохтори авлодӣ ва тодавлатӣ дида мешавад. Мисол, барои ҷинояти ҷодугарӣ Ясо ҳукми ба оби дарё партофтани шахси гунаҳкорро пешбинӣ мекард. Илқутлуг ҳамсари Аҳмадхон, писари Ҳулагухон набераи Чингизхонро барои чунин ҷиноят ба дарё партофтаанд⁵⁰⁰. Ҳиёнаткорӣ аз ҳама ҷинояти вазнин ба шумор мерафт.

Ҳукми қатл аз ҷазоҳои маъмул ҳисоб мешуд. Аз 36 амалҳои манъшуда барои 13-тоаш ҳукми қатл пешбинӣ шудааст. Одатан, ҳукми қатл нисбат ба он ҷиноятҳое, ки ба таълимотҳои динии буддӣ таъсир мекард, пешбинӣ шудааст. Барои нишондоди бардурӯғ додан, чизи ифлос-

⁴⁹⁹ Як балиш баробар ба 300 динор.

⁵⁰⁰ Рашидаддин Ф. Сборник летописей. – Т. 3. – С. 98.

ро ба об партофтан, ба чарогоҳ партофтан, ширро ба замин рехтан ва ғайраҳо чазои қатл пешбинӣ шуда буд. Муаррих Рашидаддин роҷеъ ба ҳукуки чиноятии муғулҳо чунин ҳикоят мекунад: Ба назди Чағатойхон мусулмонеро оварданд, ки тангаи тилоии афтидаашро дар об ҷӯён буд. Чунин амал тибқи қонуни чиноятии муғулӣ чинояти вазнин буд. Хон ўро ба ҳукми қатл маҳкум намуд. Аммо хони бузург Угедей ўро авф намуд. Ў бо ин асос мусулмонеро авф намуд, ки қонуни муғулиро намедонист. Ба гурӯҳи дағари чиноятҳо худсарона гирифтани гуломи шахси дигар, дуздии асп ва куштани ҳайвонот дохил мешуд. Чунин намудҳои дигари чазо низ мавҷуд буд: маҳбас дар зиндон, бадарға, аз кор озод кардан, чазои ҷисмонӣ, ҷарима ва ғайраву дигарҳо).

Ба маҳбас ва бадарға асосан гунаҳгороне, ки аз авлоди хон буданд, чазо дода мешуданд. Дар давраи аввал мутобиқи маълумотҳо хонҳои муғул маҳдудиятҳои ҷиноиро ба сари мардуми таҳҷой паҳн мекарданд. Дар давраи Чағатой мардум аз оббозӣ дар оби равон худдорӣ мекарданд. Он маҳдудияте, ки Ясо дар ҷойивазкунии аъзои авлод ва туманҳо ба аҳоли муқаррар кард, натавонанд дар он давра замон таъсири худро ба шакли ташкили ҳайати ҷамъиятӣ расонд, минбаъд дар давлатдорӣ халқиятҳои тобеи муғул нуфузи худро нигоҳ дошт. Вернадский дуруст қайд мекунад, ки ҳукуки крепостной дар Россия дар асоси усулҳои муқарраркардаи муғулҳо минбаъд инкишоф ёфтааст.

Ҳукуки оилавӣ. Ҳукуки оилавии муғулҳо низ хусусиятҳои зиёди фарқкунандаро дар муносибат ба ҳукуки таҳҷой дошт, ки бараъло ба назар мерасид. Аз зиндагии хонҳои муғул маълум мешавад, ки бисёрзани дар онҳо мумкин аст. Зеро шумораи занҳои Чингизхон ва писарони ӯ баъзан аз 10 зиёданд. Ҳукуки муғулӣ расман эндогамияро инкор мекунад. Зан чун соҳиби хона корҳои хонагиро иҷро менамуд. То зинда будани шавҳар ӯ ҳуқуқҳои васеъ дошт. Аммо баъд аз сари шавҳар ӯ ҳамчун қисмате аз ашё ба моликияти фарзанди калонии шавҳар мегузашт. Фарзанди калонӣ ба истиснои модари аслиаш бо дигар занҳои падараш ҳар тавре ки мехост, рафтор мекард.

Мутобиқи Ясо муғулҳо одати кавии гузариш ва Ҳимояи меросро доштанд. Муҳаммади Ҷувайнӣ дар «Таърихи ҷаҳонкушо» меорад, ки: «...Ва дигар расме доранд, ки агар соҳиби шугле ё раъияте мутаваффи шавад, он чи аз ӯ боз монад агар андак бошад ва агар бисёр, тааллуқ насозанд ва ҳеҷ офаридае тааррузи он накунад ва агар ворисе набошад, ба шогирди ӯ ё гуломи ӯ диҳанд. Ва ба ҳеҷ вачҳ моли мурда дар ҳазона нагзоранд ва онро ба фоли нек надоранд»⁵⁰¹. Маълум мешавад, ки ёднома бар ҳилофи ҳукуки исломӣ ҳукуки моликиятро амиқтар Ҳимоя намуда, амволи беворисро на ба давлат, балки ба Ҷоидаи меросхӯр ё шахси наздики ӯ гузаштанашро таъкид мекунад.

⁵⁰¹ Муҳаммади Ҷувайнӣ. Таърихи ҷаҳонкушои Ҷувайнӣ. Тасҳеҳи Муҳаммади Қазвинӣ. –Техрон, 1378 х. – С. 25.

Дигар аз одатҳои муғулон он буд, ки духтарони маҳпайкарро аз деҳаҳо ҷамъ намуда, ба садаҳо ва аз он ҷо ба ҳазораҳо ва туманҳо пешниҳод менамуданд ва онҳо кадомеашро, ки зарур мешумурданд, ба хон пешниҳод мекарданд, боқияшро ба никоҳи худ ва ё ба дигар сарлашкарон пешкаш менамуданд⁵⁰². Яъне муғулҳо ҳанӯз дар он зинае қарор доштанд, ки ҳуқуқи занро ба никоҳ ва ё розигии занро ба ақди никоҳ натавонанд наменурсиданд, ҳатто наменихостанд. Аз ҳамин сабаб, онҳо ба шумораи зиёди мардуми таҳҷой ба никоҳ даромада, ба омезиши халқиятҳо, маданиятҳо, урфу одатҳо замина гузоштанд. Дар ҳуқуқи оилавии муғулҳо фарзанди калонӣ агар ба тариқи мерос қисмати зиёди ашёро соҳиб шавад ҳам, тибқи одат манзил ва юрта ба фарзанди хурдӣ ба мерос мегузашт. Фарзанде, ки аз гуломзан ва каниз тавлид мешуд, дар асоси васият ҳуқуқ ба мерос пайдо мекард. Маълум мешавад, ки фарзандони аз хизматгортон тавлидшуда низ тавассути волидон имконияти қабул намудани ҳуқуқҳоро доро буданд.

Ҳуқуқи андоз ва вазъи молиявӣ. Маълум мешавад, ки ҳокимони ҷодарнишин мақсади аввалини худ – ғорати мардуми таҳҷойро бо як сиёсати дар пояи зӯрӣ ва уҳдадорихоӣ молиётӣ устуворгардида дар тамоми сарзамини Хуросон ва Мовароуннаҳр якҷайл паҳн мекарданд. Муғулон ҳама кӯшиши худро ба қор мебарданд, то ҳадди аксари даромадро аз мардум дарёфт намоянд. Дар раъси умури кишварҳои элҳо одатан соҳибдевон ё соҳибвазир қарор дошт. Тамоми қорҳои ҷузъӣ ва дохилидавлатӣ бар уҳдаи онҳо буд. Ба ғайр аз девони олии девонҳои дигар, ки ба молиёт машғул буданд, вучуд доштанд.

Девони махсусе бо номи Инҷу дар Хуросон амал мекард (эҳтимол чунин девон дар Мовароуннаҳр низ буд), ки ба масъалаҳои идораи амлоки (моликияти) манқул ва ғайриманқули хон ва қасони наздики ӯ машғул буд. Бо вучуди он ки элхонон ҷодарнишин буданд ва маданияти Хуросону Мовароуннаҳрро хеле ба қафо партофтанд, тибқи маълумотҳо дар ҳудудҳои ҷудогонаи Хуросон тахти Сулаймон, Маъбади буддой ва расадхона бунёд кардаанд⁵⁰³. Албатта, ин иншоотҳои маданӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ ҳанӯз аз сад ғисади ободонии мулкҳои тасхиршуда як ғисаашро ҳам ташкил наметод. Зеро барои дастрасии дараҷаи иқтисодии ин мулкҳо то давраи қабл аз муғул ҳоло садсолаҳо лозим буд.

Амволе, ки мутааллиқ ба ҷодарнишинон, хонҳо ва ҳокимон буд, имконияти озоди ҳаракати молиявиرو дар ҳудуди элҳо дошт.

Равшан аст, ки ҷодарнишинон то дараҷае аз муносибати савдо ва бозаргонӣ огоҳӣ доштанд. Бо вучуди ин, онҳо намудҳои гуногуни андозхоро муқаррар намуда, соҳибмулкнорро ғорат мекарданд. Аз ҳама гуна амволе, ки аз як шаҳр ба шаҳри дигар ворид мешуд, мисоли озуқа,

⁵⁰² Муҳаммади Ҷувайнӣ. Асари ишорашуда. – С. 24.

⁵⁰³ Абдулазими Ризой. Таърихи даҳазорсолаи Эрон. Ҷ. 3. – С. 198-199.

чорво ва ғайраву дигарҳо. Ҳамчунин аз он маҳсулоте, ки дар шаҳр ба тичорат бароварда мешуд, андози тамго рӯёнида мешуд.

Навъи дигаре аз авориз вучуд дошт, ки тарҳи хонавода ҳисоб мешуд ва тибқи он Ростоён ва пешоваронро лозим меомад, ки ашёҳо ва маҳсулоти худро бо қимати арзонтар аз баҳои бозор ба ҳазинаи давлат супоранд. Ҳамчунин бозаргонон ва фурӯшандагон маҷбур буданд аҷноси номағруберо, ки рӯи дасти давлат монда буд, ба қимати гарон бихаранд. Албатта, ин маҷбуркунӣ ба хотири ҳимояи қудрати иқтисодии давлат буда, маҳдудияти ғайриқонунии соҳибкории мардум ва ғорати бозаргононро дар худ фаро гирифта буд.

Барои интиқоли ашё ва коло аз нуктае ба нуктаи дигар ҳукуқи гумрукӣ ё боҷ рӯёнида мешуд. Мутасаддиёни махсусе чун давлатҳои пешини Хуросон ва Мовароуннаҳр мавҷуд буданд, ки чун қароргоҳҳои гумрукӣ аз амволи содиротӣ боҷ мерӯёнданд.

Корхонаҳои давлатии махсус барои оморасозии сару либоси қушун мавҷуд буд. Вазъи коргарону ҳунармандоне, ки дар онҳо кор мекарданд, он қадар хуб набуд. Ҳамаи ҳунармандони давлатӣ чун бардагон насл ба насл дар ин муассисаҳои давлатӣ бо музди хеле кам иҷрои вазифа менамуданд. Танҳо вазъи иқтисодии қитъаи Хуросон баъд аз ислоҳоти Ҷозонхон, ки дар соҳаи молиёт ва андоз гузаронида буд, қадре беҳтар шуд⁵⁰⁴. Ҳамчунин дар Мовароуннаҳр ба зами андозҳои номбаршуда намудҳои анъанавии андозҳои исломӣ рӯёнида мешуд. Яъне системаи андози ҳукуқи исломӣ низ аз ҷониби муғулҳо чун манбаи даромади хоса нигоҳ дошта шуд. Соли 1251 қурултои чодарнишинон масъалаи андози сарикасиро дида, аз камбағалон соли 1 динар ва аз бойҳо 11 динар дар як сол як маротиба рӯёниданро муқаррар намуд. Дар мулкҳои Хуросону Мовароуннаҳр бошад, микдори баланди он ба 10 динар мерасид. Ин андоз аз мардум асосан бо мақсади таъмини қушуни муғул рӯёнида мешуд.

Ҳамчунин дар аҳди муғул намудҳои нави андоз, чун «табғур» – барои масрафи қушун, «улоғ» – андоз барои нигоҳубини роҳҳо ва таъмини беҳатарии таъмири онҳо, «қерақарок» – барои таъмини қушун бо яроқ ва ғайра ҷорӣ гардид. Чамбулчамъ дар Мовароуннаҳр қариб 80 намуди андоз дар аҳди муғулҳо амал мекард⁵⁰⁵. Баъзан аз ашхоси мӯътабари хонӣ, рӯхонӣ ва ҳокимони хизматнамуда (ба муғулҳо) бо ғаматаҳои тархонӣ аз супоридани андоз озод мешуданд. Чунин ғаматахоро Қурултои меод.

Институти тархонӣ дар ҳукуқи муғулӣ хеле ривҷ ёфта буд. Шаҳсоне, ки бо чунин ғаматаҳо мушарраф мешуданд, онҳоро **тархонҳо** меномиданд. Тархонҳо аз баъзе душвориҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ озод мешуданд. Тархонҳо афзалиятҳои сиёсӣ ва ҳукуқиро

⁵⁰⁴ Абдулазими Ризой. Асари ишорашуда. – С. 199.

⁵⁰⁵ Буриев И.Б. Асари ишорашуда. – С. 66.

сохиб буданд. Муғулҳо бо мақсади нигоҳ доштани сиёсати ғоратгарона ба онҳо афзалиятҳои тархонӣ медоданд. Мисол, онҳо рӯҳониёни Мовароуннахрро аз супоридани андоз озод карда буданд⁵⁰⁶. Чунин грамота ба рӯҳониёни калисои Русҳо низ дода шуда буд. Тибқи маълумотҳо ба чунин афзалиятҳои тархонӣ духтурон ва ҳуқуқдонҳо сазовор доништа мешуданд.

16.3. Асли қонуният дар давлатдорӣ чодарнишинон

Ба ҳуқуқи муғулӣ аслҳои умумии қонуният хос буд. Давлати онҳо, ки тақрибан ҳама аз қушуни истилогар иборат буд, пояҳои худро дар интизоми қавӣ ва қонуниятӣ саҳт нигоҳ медошт. Чингизхон принсипи қонуният ва қонунчиҷроқуниро асоси пойдории давлат ва хушбахтии чомаа шинохта буд. «Агар – гуфта мешавад дар Билик, мардум устувори қонунҳоро риоя нақунанд, он гоҳ қори давлат рӯ ба фалаҷӣ ва нобудӣ меорад». Ҳамчунин дар Ёсонома роҷеъ ба баробарии динҳо суҳан меравад, ки ин асл хусусияти расмӣ дошта, дар охир мебинем, ки амалан онҳо иҷро намешуданд. Зеро дар дохили давлати муғулҳо муборизаи шадиди динҳо ва тамаддунҳо бо ҳам бармехӯрд, ки он ифодаи худро дар муборизаи низомҳои ҳуқуқии муҳталиф ёфта буд. Ин мубориза дар давраи дуввуми инқишофи низоми ҳуқуқии чодарнишинҳо дар Хуросону Мовароуннахр ба ғоидаи низоми ҳуқуқи маҳаллӣ анҷом ёфта, худ натиҷа ҳуқуқи позитивии табиати исломӣ, бо унсурҳои ҷудогонаи одатӣ анъанавии муғулҳо (ки майли бутпарастӣ дошт) рӯ ба инқишоф меовард.

Дар Ёсонома аслан дахлнопазирии сафирҳо ёдрас шудааст. Умуман чодарнишинон ба гуфтугӯи давлатҳо диққати махсус дода, кӯшиш бар он мекарданд, ки ҳурмату эҳтироми намоёндағони хориҷиро хуб нигоҳ доранд. Сафирон аз ҳама гуна таъқиботи дохилӣ озод буданд. Дар ҳолатҳое, ки сафирони давлати душман ба қосидӣ меомаданд, мақсаду мароми онҳоро шунида, боз меғуселониданд. Тибқи Ёсо сафирон ҳуқуқи бемузд истиғода намудан аз улоғ – аспҳои дарборӣ, ҳуқуқи ҳаракат бо роҳҳои хонӣ ва бе мамониат ворид шудан ба дарбори хонӣ ва ба назди хонро доштанд. Бо вучуди он ки Ёсо ҳуқуқи қавми ғолиб буда, дар муносибат бо халқҳои таҳҷой хусусиятҳои истисморғариро доро буд, дар он меъёрҳои ҳуқуқие низ ҳастанд, ки мансуби ҳислатҳои инсонғарӣ ва адолатноқианд. Ин амри воқеист, зеро Ёсо аз табиати мардуме мабдаъ меғирад, ки онҳо низ ҷун диғар одамони рӯи замин дорои урғу одати ҳамида буданд ва он дар инқишофи маънавию ҳуқуқии онҳо қисман ба назар мерасад.

Дар Ёсо меъёрҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқие ҳастанд, ки тибқи онҳо ҳӯрдани таом бидуни тақсими он ба нағарони ҳозирбуда манъ аст. Дар

⁵⁰⁶ Вернадский Г.В. Асари ишорашуда. – С. 25.

Ёсо омадааст, ки «дӯст доред якдигарро, аз тачовуз рӯй гардонед, рафиқонро нафурӯшед, ҳурмати калонсолон ва хурдонро ба чой оред»⁵⁰⁷. Аммо, мутаассифона, чунин таъкидот ба ҳаёти ғоратгаронаи чодарнишинон дар давраи кишваркушоияшон мувофиқат намекард.

Сохтори судӣ ва ҳукуки судӣ. Судҳои муғулиро яргучи меномиданд. Истеҳсолоти судӣ ва сохтори судиро Чингизхон бар уҳдаи сарварони авлодҳо, ҷамоаҳои динӣ, бародарони (иттиҳодияи) савдо (бозаргонон) ва шаҳрию вилоятӣ вогузор карда буд. Хони олий расман ва амалан судияи олии кишвар маҳсуб мешуд. Дар давлати монархиявии муғулҳо ҳокимияти олий тақсими низоми қудратиро наметодист. Судии олии маҳсус барои табақаи хонҳо мавҷуд буд.

Судии авлоди хонӣ он ҳуқуқвайронкуниҳоро дида мебаромад, ки аз ҷониби аъзои авлоди хонӣ содир шудааст. Мурофияи судӣ ва таъини ҷазо тибқи Билики Чингизхон ба роҳ монда мешуд:

1. Бори аввал талаботи Ёсоро вайрон мекард, бо сухан ҷазо медоданд.

2. Бори дуввум тибқи билик ҷазо медоданд.

3. Бори саввум бадарға ба ҷойҳои дур.

4. Бори чаҳорум ба маҳбас мекашиданд.

5. Бори панҷум дар маҷлиси умумии авлоди хонӣ дида мешуд (масъалаи ҳукми қатлро ҳал мекарданд).

Агар шахсе дорои афзалияти тархонӣ бошад, то маротибаи нухум ўро ба ҷавобгарӣ намекашиданд. Дар мурофияи судии муғулҳо барои исботи гуноҳ ва эътирофи нишондоди тарафҳо мавҷудияти як нафар шохид шарт буд.

Ҳокимияти давлатӣ ва сохтори он. Ҳукумати элхонон заминҳои Мовароуннаҳр ва Хуросонро бо назардошти ҳудудҳои шахрӣ ва вилоятӣ ба иқтаъ медоданд. Ҳайати ҳокима дар аҳди муғул ба чаҳор гуруҳи асосӣ ҷудо мешуд, ки ҳар як аз лиҳози миллат, забон, мазҳаб ва шеваи зиндагӣ аз якдигар тафовут доштанд:

1. Сардорони муғул ва турк.

2. Маъмурони кишвар, ки аз туҷҷорони бойи Мовароуннаҳр буданд.

3. Рӯҳониёни Мовароуннаҳрӣ ва ғайри он.

3. Аъёну ашрофи маҳаллӣ, ки дар маҳалҳо нуфуз доштанд.

⁵⁰⁷ Вернадский Г.В. Асари ишорашуда. – С. 25.

Боби 17. Ишкишофи ҳуқук дар Мовароуннаҳру Хуросон дар асри XIV

17.1. Хусусиятҳои ҳоси инкишофи ҳуқук дар давраи дуввуми аҳди Муғул

Мо ин давраи навро дар замони ҳукмронии муғулҳо барои он давраи дуом номидем, ки мавзуи низоми идоракунии ва ташкили таъсиррасонии ҳуқуқӣ дар заминаи омешиш бо маданияти таҳҷой ва истифодаи неруи зеҳнии донишмандони Хуросону Мовароуннаҳр ба шакл ва намои муайян рушд кард. Дар давраи дуввуми ҳукмронии муғулҳо таъсири ҳуқуқи исломӣ ва одатии халқҳои Мовароуннаҳру Хуросон ба ҳуқуқи муғулӣ афзунтар гардид. Сарварони муғул ислом ва ҳуқуқи исломиро пазируфта дар зери таъсири саҳти идеологияи фақеҳони маҳаллӣ ва уламои исломӣ кори идораи давлатро ба роҳ мемонданд.

Албатта, ҳуқуқи одатӣ анъанавии муғул, ки ба манфиати синфи ҳоким мусоидат мекард ва ба табиати исломӣ зиддият нашошт, дар доираи ҳуқуқи позитивӣ таъсири худро нигоҳ медошт. Он қисмати прогрессивии ҳуқуқи одатии муғулҳо, ки ба адолату инсоф зич алоқамандӣ дошт, дар доираи мардуми камбизоат дар байни аҳолии шаҳру ростоҳо ҳамчун одат ва қонуни манфиатовар ҳифз ва иҷро мегардид. Албатта, чунин меъёрҳо кам андар кам буданд. Мисол, масъалаҳои танҳо хӯрок нахӯрдан, устувории қонун, ҳимояи моликият ва мерос ба таври стихиявӣ дар байни аҳоли иҷро мешуд. Акнун дар сиёсати давлатӣ харчанд набераю аберағони Чингиз нишаста бошанд ҳам, ҳаракатҳои сиёсӣ озодихоҳӣ ногузир ба исломикунонӣ ва ғалабаи тамаддуни исломӣ оварда расонида буд. Хони бузург чун ҳокими исломӣ баромад менамуд. Таҷрибаи идоракунии давлатдорӣ қаблӣ бо девонсолорӣ бо тағйиротҳои бениҳоят кӯчак аз сари нав ба роҳ монда мешуд. Девони бузург, мушриф, мӯхтасиб, қозӣ ва дигарон аз сари нав чун пештара ба фаъолият пурра оғоз карда буданд.

Ҳокимони нави муғул ба ислоҳоти сиёсӣ ҳуқуқӣ даст заданд. Махсусан, хони бузург Ғозон ба ислоҳоти иқтисодӣ даст зада, барои беҳтар кардани шароити молиявии аҳоли қорҳои зиёдеро анҷом дод. Мабнои ислоҳоти Ғозонхон иборат аз он буд, ки аз асли тасбиати дақиқи хироч ва молиёт ва мамониат аз суиистифода ва худкомагӣ дар вусули он таҳти назорат истад. Сиёсати дохилии Ғозонхон ва ислоҳоте, ки вай ба амал овард, то худде мӯҷиби иртиқои саҳт ва вазъи иқтисодии кишвар шуд. Кӯшишҳои ӯ фақат тавонист инқирози давлати элхонӣро ба таъхир андозад. Аммо ақида дар бораи он ки императории қуруни вустой муташаккил аз мамолик ва қабил ва ақвоми гуногун буд, ки ҳеҷ гуна робитаи устувори иқтисодӣ, милли ва фарҳангӣ бо якдигар надоштанд ва танҳо қудрати хонҳои бузург эшонро дар зери як дарафш гирд мео-

вард⁵⁰⁸, он қадар эътимоднок нест. Зеро алоқаи таъсиррасонӣ мавҷуд буд, мо онро ба ҳеч шак инкор карда наметавонем. Аммо дар баробари он дар давраи дуввуми инкишофи давлатдорӣ муғулҳо омузиши тамаддунҳои ҳуқуқию ягонагии ҳуқуқи Хуросону Мовароуннаҳр дида мешавад. Аз ин рӯ, ҳуқуқи позитивӣ дар шакли ислоҳоти сиёсӣ иқтисодӣ, ки Ғозонхон дар қисмати Хуросон амалӣ намуд, тавонист таъсири худро дар қисматҳои дигари тобеи онҳо расонад. Дар ин давра инкишофи ҳуқуқи позитивӣ асосан дар шакли фармонҳои хонӣ мушоҳида мешуд. Мазмун ва мундариҷаи фармонҳои элхонӣ бениҳоят гуногун буда, дар омузиши таърихи ҳуқуқи минбаъдаи халқҳои Осиёи Миёна аҳаммияти бузург дорад. Дар ин мабони ҳуқуқӣ на танҳо натиҷаи омезиши тамаддуни ҳуқуқии Мовароуннаҳру Хуросон, балки аслҳои инкишофи ояндаи низоми ҳуқуқии сарзамини Эрону Тӯрони таърихӣ поягузори гардида буд. Бинобар он таҳлили ҳуқуқи позитивии давраи дуввуми ҳуқуқи чодарнишинон, ки дар ҳамбастагии уламои фикрии маҳаллӣ инкишоф меёфт, ҳамчун мавзӯи мустақил бо назардошти соҳаҳои ҳуқуқӣ бояд дар маркази диққат бошад.

17.2. Таъсири одатҳои исломӣ ба ҷаҳонбинии ахлоқӣ, динӣ ва ҳуқуқии Ғозонхон. Қарорҳои инсондӯстона

Қудратмандони чодарнишинро одат чунин буд, чун нафаре аз онҳо вафот меёфт, ўро дар ҷои номаълуме мегўрониданд. Ва кўшиш мекарданд, ки он ҷоро касе надонад ва нафаронero ҳам мемонданд, то ки касе ба он ҷойҳо наравад. Чун Ғозонхон ба мақбараҳои бузурги Боязиди Бастомӣ, Абулҳасани Харақонӣ ва дигарон ба шаҳри Тўс меравад, ба хулосае меояд, ки одати мусалмонон нисбат ба одатҳои онҳо бартарӣ дорад. Рашидаддин Фазлуллоҳ меорад: «...чун мо мусалмон шудем, бояд одатҳои зиндагии мо низ исломӣ шавад, зеро одатҳои исломӣ пешқадамтаранд аз одатҳои мо»⁵⁰⁹. Бо ин мақсад ў дар Табрeз «абвоул-бир» – ҷойгоҳи хайру саховат, садоқату нақўкорӣ ва паноҳгоҳи олимону муҳтоҷонро бунёд мекунад. Фармоне, ки тибқи нақшаи худи хон сохтмони «абволул-бир»-ро пешбинӣ мекард, саропо меёриҳои инсондӯстӣ, мардумгирӣ ва хайру саховати исломиро таҷассум мекард. Хон тамоми мавзёро чун мулки вақф бунёд намуда, дар асоси фатвои фақеҳону қозихо бо фармони худ рўйхати амволу молиёте, ки хон ба вақф додааст, ба ҳафт нусха сабт намуда, якero ба мутаваллии мавзё, дуввумero ба Каъбатуллоҳ, саввумero ба мизи қозихонаи Табрeз, чаҳорумero ба қозихонаи Бағдод ва ғайра равон менамояд. Маълум мешавад, ки бо баробари исломгарии хонҳои муғул муносибати тарафайни эътирофнамории онҳо бо халифаҳои Бағдодӣ мушоҳида мешавад. Дар ин аҳднома то ҷӣ дараҷа инсондӯстона ва адолатнок будани

⁵⁰⁸ Абдулазими Ризой. Таърихи даҳазорсолаи Эрон. – С. 1992.

⁵⁰⁹ Рашидаддин Ф. Асари ишорашуда. Ҷ. 3. – С. 228.

фармонҳои хон роҷеъ ба абволул-бир дида мешавад. Вақфнома аввалин фармонҳои табиати исломидоштаи хонҳои муғул ба шумор меравад. Тибқи вақфнома маълум мешавад, ки мавзеи истиқоматӣ бояд аз чунин қисматҳо сохта шавад:

- Гумбади олӣ.
- Масҷиди ҷомеъ.
- Мадрасаи шофеиён ва ҳанафиён.
- Хонақоҳ.
- Қойгоҳи сайидҳо.
- Расадхона.
- Беморхона (дор-уш-шифо).
- Китобхона.
- Байт-ул-қонун.
- Ҳаммом ва обанбори пӯшида⁵¹⁰.

Ба ҳар як қисмат бо фармони хон амволи зарурӣ, шахсони дахлдор ва мутасаддиён муқаррар шуда буд. Бо фармони хон хароҷоти нигоҳубин ва лавозимоти зарурӣ дар вақфнома ёдрас шуда буд. Мисол, барои беморхона баҳри нигоҳубин ва таъмини беморон бояд доруворӣ ва табибони ҳозиқ пешбинӣ карда мешуд. Ҳамчунин барои таъмини моддии табибон маблағ муайян шуда буд. Дар хонақоҳ бошад, барои додани садақа ба камбағалон маблағ ҷудо шуда буд. Дар қисмати дигар вақфнома самтҳои асосии хароҷотӣ ва объектҳои истифодаи маблағҳои вақфӣ аниқ ва возеҳ муайян шудааст. Аз ҷумла, хароҷот барои таълими фарзандони бепарастор дар мактаби мавзеъ. Дар он гуфта мешавад, ки ба сад нафар фарзандони бепарастор он ҷо таълими Қуръон дода шавад, дар интиҳои таълим онҳоро хатнатӯй намуда, боз дигаронро қабул кунанд. Аз ин маблағ муаллимон бо маош таъмин карда шаванд.

Аҷиб он аст, ки дар хароҷоти вақфнома ҳиссаи муайяне барои хурдсолоне, ки бепарастору дар кӯчаҳо сарсону ҳайронанд ва ба гадоӣ машғуланд, маблағ ҷудо карда шуда буд. Чунин тифлҳоро тарбия намуда, ба парасторони онҳо музд додан шарт аст, – гуфта шуда буд дар вақфнома. Дар ин ҳуҷжат зарурати таъмини занҳои бешавҳар ва паррандагони дар сармо монда низ таъкид гардидааст. Қои баҳс нест, ки ҳуҷжат беҳтарин меъёрҳои инсондӯстиро дар ҳудуди вақфнома муайян кардааст. Аммо боиси таассуф он аст, ки чунин хайрхоҳӣ ва инсондӯстӣ танҳо дар ҳудуди вақф ва вақфнома дида мешавад ва берун аз он садҳо ҳазор нафар мардум аз сиёсати ғоратгаронаи элхониён дар Мовароуннаҳр ва Хуросон дар кӯи хорию бенавой умр ба сар мебарданд.

Дар тафовут аз Хуросон дар Мовароуннаҳр хонҳои чағатой пештар ба ислом гаравиданд, вале он таъсире, ки ислом дар қонунгузорӣ ба

⁵¹⁰ Рашидаддин Ф. Асари ишорашуда. Ҷ.3. – С.229-233.

хулагуидҳо дошт, нисбат ба чағатоӣҳо дида намешавад. Аввалин хоне, ки дар Мовароуннаҳр аз чағатоӣҳо исломро гаравид, Борак буд. ӯ солҳои 663-668х. ба Хуросон дар аҳди Абако хучум намуда буд⁵¹¹. Аммо пайравони ӯ ба ислом нагаравиданд. Танҳо баъд аз исломро пазируфта-ни хон Тармаширин солҳои 1326-1334 дини ислом аз ҷониби ҳокимони муғул дастгирӣ ёфта, ба дини расмӣ чағатоӣҳо мубаддал гашт⁵¹².

Ҳамин тавр, таъсиррасонии тамаддуни маҳаллӣ ба истилогарон то-рафт нуфуз мегирифт, ки он таъсири хешро ба ҳаёти ҳуқуқӣ низ мерасонд. Ҳаёти сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар қисмати Мовароуннаҳр низ чун қисмати Ху-росон қариб зинаҳои якхеларо паси сар мекард. Далели ин сиёсати дохи-лии Манғуқон ва ҳокими тоҷир Масъудбек дар соҳаи ислоҳоти андозӣ сарикасӣ, ислоҳоти пулӣ (соли 1271) ва ислоҳоти сохтори давлатии Ка-бакхон⁵¹³ шуда метавонад. Маълум мешавад, ки қисмате аз равандҳои ислоҳотгароёна аввалан дар Мовароуннаҳр рух додааст. Роҷеъ ба тақсмоти худудӣ дар усули чағатой ва усулҳои махсуси муғуливу тоҷикии идораи давлат дар ин минтақа академик В.В. Бартолд дар аса-раш «Империяи муғул ва давлати Чағатой» батафсил ақида рондааст. Умуман, Кабакхон дар ислоҳоти пулии худ ҳамон пулҳои нуқрагире, ки дар форс чун дирҳам ва динорҳо буд, қорӣ намуд⁵¹⁴.

17.3. Қонунгузорӣ дар соҳаи судӣ ва ҳуқуқи судӣ

Дар давраи дуввум хонҳои элокӣ ба фаъолияти судии қозихо диққати ҷиддӣ дода, барои беҳтар кардани шароити додгоҳӣ дар Хуро-сону Мовароуннаҳр чораҳои зиёд диданд. Дар он рӯзгор, ки истилога-рон давраи охири ҳукмронии хешро аз сар мегузарониданд, бараъло ҳис мекарданд, ки беҳтар намудани шароити ҳимояи ҳуқуқи мардум ва ном баровардан чун хони адолатхоҳ ягона роҳи ҳалосии муваққатӣ аз нерӯҳои қувватгирифтаи дохилӣ ба шумор меравад. Аз ин ҷост, ки дар баробари ислоҳотҳои ҳуқуқию иқтисодӣ хонҳо тақмили истехсолоти судӣ ва мурофиаю тартиби даъворо, ки ба шароитҳои нав ҷавоб наме-дод, ба миён гузоштанд. Яке аз чунин санадҳои ҳуқуқи Ғозонхон «Амр оид ба эҳтироми қадру қимати (шарафи) қозихо» мебошад, ки муаррих Ғазлуллоҳ Рашидаддин дар «Ҷомеъ-ут-таворих» овардааст.

Иқтибос аз нусхаи фармон:

«Ба номи Худои бахшандаву меҳрубон.

Фармони султон Маҳмуди Ғозон.

Ба маълумоти ҳамаи баскокони, маликҳо ва ононе, ки аз номи мо ҳокимият меронанд, расонда шавад, ки дар мулкҳои онҳо мо қозихо таъин намудаем. Ҳамаи қорҳо ва баҳсҳо, ки дар он мулкҳо ба шарият

⁵¹¹ Абдулазими Ризой. Таърихи даҳхазорсолаи Эрон. Ҷ.3. – С. 259-260.

⁵¹² Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон. – Душанбе, 1983. Ҷ. 1. – С. 620-621.

⁵¹³ Ниг.: Б.Ғ.Ғафуров. Тоҷикон. Ҷ.1. – С. 614-623.

⁵¹⁴ Бартольд В.В. Соч. Т. 2. – С. 27-36.

дахл доранд, бояд ба зиммаи онҳо вогузор карда шавад. Қарори қатъиро қозихо мебароранд. Қозихо бояд амволи ятимон ва ғайбзадагонро ҳифз кунанд. Ҳеҷ кас қатъи назар аз он ки ӯ кист, ҳақ надорад ба кори қозӣ даҳолат намояд. Ва ҳеҷ кас ҳақ надорад гунаҳгореро, ки ӯ аз озодӣ ба ҳукми маҳбас ҷазо додааст, аз зиндон озод намояд. Онҳое, ки аз шариат огоҳӣ доранд, ҳақ надоранд, ки бар зидди ӯ ва ҳукми ӯ баромад намоянд.

Чун фармони хони бузург Чингизхон таъкид мекунад, аз қозӣ ва авлоди Алӣ андози калана ва копчур рӯёнида нашавад, мо низ амр медиҳем, ки дар асоси ин қарор онҳо аз супоридани андоз уҳдадорихои молӣ ва копчур озод карда шуда, аз ашёи манқул маҳсулоти хӯрокаи чорво озод шуда, дар хонаҳои онҳо муҳочирин ва қосидҳо ҷой карда нашаванд. Ёрдампулӣ тибқи муаммарот ва реестрҳо бемамониат ба қозихо сол ба сол дода шавад»⁵¹⁵.

Шарҳ: Тибқи ин қисмати фармон маълум мешавад, ки хонҳои элхонӣ дар давраи дуввуми ҳуқуқэҷодкунии хеш ба таъмини иҷтимоии қозӣ, озодии фаъолияти ӯ диққати ҷиддӣ медидаанд.

Аз ин қисмати фармон ба чунин хулосаҳои ҳуқуқӣ омадан мумкин аст:

1. Қозӣ ҳамчун мақомоти давлатӣ, ки барои доди ҳақиқат амал мекунад, эътироф шудааст.

2. Қозӣ ҳамчун судя танҳо он парвандаҳоро баррасӣ мекунад, ки ба шариат дахл дорад.

3. Қарори қозӣ дар натиҷаи таҳқиқи парвандаҳо ҳатмист.

4. Қозӣ аз ҷониби хонҳо таъин мешавад ва дахлнопазирии фаъолияти ӯ бо фармони хон таъмин мегардад.

5. Қозӣ аз супурдани уҳдадорихои молиётӣ озод буда, маоши расмии давлатӣ мегирад.

Ҳамчунин аз ин қисмати фармон маълум мешавад, ки дар он давра бо вучуди чунин уҳдадорихои вазнин маҷбуран дар хонаҳои худ қосидон ва муҳочирони муғулро ҷой дода, нигоҳубин мекарданд. Вале қозихо тибқи фармон аз ин уҳдадорӣ низ озод будаанд.

Давоми фармон.

«Мо амр намудаем, ки мутасаддиён ҳар нафари дар назди қозӣ алфози қабехгӯянда ва ё шаъни ӯро (қозиро) пасткунандаро ҷазо диҳанд. Ҳеҷ кас қозии дигарро талаб карда наметавонад. Қозӣ бошад, чун қорро аз рӯи шариат мебинад ва қарори қатъии судиро аз рӯи шариат мебарорад ва ҳуҷҷати расмӣ роҷеъ ба он медиҳад, набояд аз касе ҷизе бигирад. Агар қозӣ қарори нав бароварданӣ шавад, пас тибқи фармони мо (ки бароварда шудааст) қарори кӯҳнаи судӣ бо ҳолатҳои нав ба тарозуи адолат гузошта шавад. Даъвоҳоро, ки дар муҳлати 30 сол пешниҳод нашудаанд

⁵¹⁵ Нусхаи фармон аз китоби Чомеъ-ут-тавориhi Ф. Рашидаддин оварда шудааст.

ва қарорҳои судиеро, ки муҳлати 30 сол гузариш доранд (тибқи фармони пешинаи мо) мавриди баррасӣ қарор надиханд... Қозӣ набояд дар зерӣ таҳдид ва маҷбурият парвандаҳоро бинад. Оне, ки қозиро ба ин қор маҷбур мекунад, бигзор ришаш бурида шавад, ба барзагове шинонда шавад ва гирди шаҳр ҷарх занонда, ҷазои саҳти ҷисмонӣ дода шавад. Баъд аз ин шикоят нанависанд, агар бинависанд ҳам, дида нашавад.

Агар ду нафар бо ҷонибдорони худ ба назди қозӣ оянд даъво кунанд, қозӣ набояд дар ҳузури он ҷонибдорон, ки ба ғаъолияти судӣ таъсир мерасонанд, даъворо баррасӣ намояд, то он вақте ки онҳо хонаи судиро тарк нанамоянд.

Парвандаҳое, ки байни муғулҳо, байни муғулу мусулмон ва дигар ҳолатҳо пайдо мешавад ва ҳалли онҳо душвор аст, мо амр додаем, ки моҳе ду маротиба дар масҷиди ҷомеъ дар муҳокимаи суди сарлашқарон, маликҳо, битикчиҳо, қозиҳо, авлоди Алӣ ва уламо иштирок карда, он ҳама даъвоҳоро шунаванд. Гуноҳро аз рӯи талаботи шариат муайян намуда, протоколи судӣ нависанд.

Протоколро ҳар як бо имзои худ тасдиқ намоянд, то ин ки имконияти безътибор донишмандон он пайдо нашавад.

Ашӯеро, ки нисбати он баҳс ва тамаъҷӯӣ рафта истодааст, ҳеҷ кас харидорӣ накунад. Ва ба он ашӯ қабола (андоз) нанависанд...

Маҳр тибқи фармони навиштаи мо дар ҳаҷми на бештар аз 19,5 диноҳ дода мешавад».

Дар қисмати охири фармон суҳан роҷеъ ба ташкили ғаъолияти судӣ дар маҳалҳо, тарзи ташкил ва доираи вақолатҳои онҳо меравад, ки ҷунин нуқтаҳои муҳимро дар бар гирифтааст:

«1. Дар маҳалҳои берун аз шаҳр ва дурдаст қозиҳо таъин карда шаванд.

2. Ғаъолияти онҳо моҳе як маротиба аз ҷониби қозии шаҳр ва ё вилоят санҷида шавад.

3. Онҳо (қозиҳои маҳаллӣ) ҳуқуқи навиштани қаболаро доранд ва метавонанд ба ҳалли қорҳои ҳаҷман хурд машғул бошанд ва уҳдадоранд моҳе як маротиба қарорҳои худро ба қозии болоӣ равон намоянд.

4. Онҳо даъвоҳои атрофи моликияти ғайримолумулқиро баррасӣ карда наметавонанд. Онҳо танҳо ҳуқуқ доранд, ки хутбаи никоҳ хонанд, уҳдадорҳои шартномавӣ тартиб диҳанд ва тасдиқи амале намоянд.

5. Қозии маҳал бояд дар назди худ ёрдамчиё дошта бошад, ки дар дафтари махсус бо тартиби рӯз сабти қарорҳо ва протоқлҳо намояд.

Агар дафтардор қасдан ҳуҷҷатро дидаву доништа пинҳон кунад ва ё нодуруст истифода барад, ӯ ҳамчун ҷиноятқор ба ҳукми қатл маҳкум мешавад.

Таърихи рӯз... Омин»⁵¹⁶.

⁵¹⁶ Рашидаддин Ф. Асари ишорашуда. Ҷ.3. – С. 235-236.

Дар фармони дигари Ғозонхон, ки ба ғаёлияти судяҳо, қозиҳо баҳшида шудааст, роҷеъ ба баррасӣ нанамудани қозиҳо даъвоҳоро, ки муҳлати сисолаи даъворо гузаронидаанд чунин омадааст:

Фармони султон маҳмуди Ғозон.

Бигузор қозиҳои мулкҳо бидонанд, ки ҳама ғаёлияти мо барои барқарории адолат байни мардум ва решақан намудани беадолатӣ, зӯрӣ, маҳдудкунии даъвоҳои беасос ва ғайра равона шудааст. Мақсад аз ин зиндагии озоиштаи мардум, барқарории адолати судӣ байни ҷамъият мебошад. Ҳуқуқ ба онҳо дода шавад, ки ҳаққи ўст, дарвозаи фиребгарӣ, зӯрӣ ва дуздӣ баста шавад. Бо ин мақсад мо ҷандин маротиба ба ҷамъияти қозиҳо нусхаҳои фармони худро равон кардем, ки дар онҳо мутаносиб бо адлу адолат ва аз рӯи талаботи шариат дидани баҳсҳоро таъкид намудем. Ба адолати судӣ таъя намудан, озод будан аз доғи фиреб, тарки худписандӣ, ошкор намудани аҳдҳои қалбаки, тадқиқ ва тафтиши беғаразонаи даъвоҳо асли ғаёлияти қозиҳо бошад... Бисёр фиребгарон ва ҳаннотон қарорҳои судии сисолаи пешро, ки дар ин муддат даъво накардаанд, акнун таъя ба дастгирии баъзан аз соҳибқудратон меоҳанд даъво намуда, соҳибмулкони қонуниро аз ҳуқуқи моликияти маҳрум созанд ва қозиҳо ин қорҳоро пешгири карда наметавонанд. То ин муддат дар қарору яриқҳои ҳокимони пешин таъкид шуда буд, ки даъвоҳои муддати сисолаи даъворо гузаронида, мавриди баррасӣ қарор дода нашавад. Аммо бо вучуди он, чунин даъвоҳо ҳоло низ мавриди баррасӣ қарор мегирад. Мо ба шумо ҳуҷҷати дигаре ҳамроҳи фармони мазкур равон мекунем, ки дар он имзои шумо роҷеъ ба шиносшавӣ бо ин санад гирифта мешавад. Ин ҳуҷҷати расмиро шодравон қозии Ҳирот Сайид Фаҳриддин омода намудааст. Ҳуҷҷат, ки далолат ба ин фармон аст, дар дасти қозиҳо меистад, то ба даъвогарон чун далолат бошад... Қозиҳои ин фармонро иҷронакарда ҷазо дода шуда, аз қор сабуқдӯш мешаванд. Ҳеҷ гуна баҳшиш аз онҳо қабул надорем. Агар шахсони бузурге онҳоро ба ин қор маҷбур созанд (яъне ба ҳалли даъвои муҳлати даъвоияш гузашта), дар ин сурат, қароре набароварда, номҳои ин ашхосро ба мо фиристанд. Мо онҳоро тарзе ҷазо хоҳем кард, ки ба дигарон сабақ гардад.

Навишта шуд дар 3-юми моҳи Раҷабу-л-асама, тобистони 699 (25.3.1300) дар Кушаф.

Шарҳи ҳуҷҷате (маълумотномае), ки аз ҷониби қозии Ҳирот тартиб дода шуда, чун қисмати таркибии фармон ба қозиҳо равон карда шудааст:

Дар ҳуҷҷати мазкур қозии Ҳирот ба ин фармон баҳои сиёсӣ дода, кайд кардааст: Ҳамду сано ба хони олі, Ғозонхон, ки ба пойдории адлу адолат кӯшиш намуда, хайру одилии ў ба ҳама мардуми болоию оддӣ, дуру наздик, турку тоҷик якзайл паҳн гаштааст. Маълум мешавад, ки доираи фармонҳои Ғозон дар Хуросон ба танзими ҳаёти тоҷикон

алокаи устувор доштааст, зеро дар фармон аз онҳо ёдрас шудааст. Дар қисмати дигари ҳуччат иқтибос аз фармон ва мақсади адолатнокии он оварда шудааст: «...зиддият ва муноқиша дар ҷамъият бардошта шавад, ҳуқуқ ба соҳибони асли дода шавад, дари дурӯғ ва фиреб баста шавад, адолати судӣ барқарор шавад...».

Дар қисмати дигари ҳуччат асли мубориза алайҳи даъвогарии беасос, ҳуччатҳои қалбақӣ ва даъвои муҳлати даъвоиро гузаронида қайд шудааст. Дар ҳуччат гуфта мешавад: «...он даъвохӯе, ки муҳлатро гузаронидаанд, бояд умуман мавриди баррасӣ қарор нагиранд ва ба онҳо бовар наkunанд, яъне чун шаклан даъво ба талабот ҷавоб надихад, ба мазмуни он даст задан лозим нест».

Зеро бисёр ҳолатхӯе мешавад, ки инсон амвол ва ашёро, ки молик аст, ба тариқи муштак ва ё ғайри он, бо роҳҳои қонунӣ ба моликияти хеш ворид менамояд, ки ба ҳуччатҳои имзошудаи судӣ ва ҳокимон ва ё грамотаҳои ҳуқуқӣ тасдиқ шудааст. Баъд аз муҳлати мадиде ин ашё бо роҳҳои қонунии ихтиёрдорӣ аз вай ба шахси дигар мегузарад ва аз соҳибмулки нав ба шахси дигар ва ҳамин тавр ба якчанд нафари дигар... Аммо ҳуччатҳои судию ҳуқуқӣ ханӯз дар хонаи соҳибмулки аввала боқист. Баъд аз гузариши муҳлати зиёд яке аз меросхӯрон бо дарки шароити муайян ва дастгирии шахсони ҷудогона бо пешниҳоди ҳуччатҳои ҳуқуқии кӯҳна даъво менамояд, ки ин амвол дар асоси қонун моликияти ман аст. Ва шахсони дигар худро ширин намуда, ҳаққониятии ўро ба мерос шаҳодат медиҳанд. Дар натиҷа, як қатор қозихӯе, ки аз илми фикҳ ва фатво огоҳӣ надоранд, ҳукм ё ҳалномаи нодуруст мебароранд. Бинобар ин омилҳо, ҳокимони қаблӣ ва халифаҳо аз мо барои он ки чунин корҳо сурат нагиранд, ҳукм кардаанд, ки баъди сӣ соли муҳлати даъво (дар ҳуқуқи урфӣ онро асри даъво меноманд) арзу шикоят ё даъво дигар ба инобат гирифта нашавад⁵¹⁷. Маълум мешавад, ки сабаби ба расмӣ даровардани ин ҳукм баҳсҳои зиёди соҳибони аввалаи амвол ва соҳибони нави онҳо будааст. Чунин баҳсҳо танҳо дар натиҷаи дастгирии соҳибони аввал аз ҷониби шахсони қудратманд ва қозихо баъзан сурат мегирифтааст. Шаҳодати он қайдҳо дар бораи дахлнопазирии қозӣ ва адолатпарварии ў дар фармон зикр гардидааст. Дар ҳуччат роҷеъ ба даҳолати шахсони дигар низ ёдрас мешавад.

Дар қисмати дигари фармон роҷеъ ба мусоидати муҳлати сисолаи даъво ба пояҳои шариат ва фикҳ сухан меравад. Дар ҳуччат ёдрас мегардад, ки қабл аз Ғозон Арғунхон низ чунин муҳлатро бо фармони худ муқаррар кардааст. Аммо такроран чунин фармон баровардани Ғозонхон гувоҳи он аст, ки амри собиқ иҷро намешудааст. Фармони нав бо ҳуччати иловагӣ, ки аз ҷониби қозии бузурги Ҳирот Сайид Фаҳрид-

⁵¹⁷ Рашидаддин Ф. Асари ишорашуда. Ҷ.3. – С. 237-238.

дин омода гардида буд, нисбатан қотеътар масъалагузорӣ намуда, моҳияти масъаларо шарҳу тавзеҳ медиҳад. Оиди мувофиқати он бо шариат ҳарф зада, амали онро чун талаботи исломӣ ба миён мегузорад. Дар фармон роҷеъ ба далелҳои соҳибмулкони баъдӣ чизе гуфта намешавад. Эҳтимол, аксаран тарзи гузариши моликият шифоҳӣ аст ва ҳастанд ҳодисаҳое, ки мулкхоро чодарнишинон ғасб карда буданд ва чун вазъи ҳокимони онҳо дар давраи дуввуми ҳукмронӣ вазнин мегардад, онҳо барои ниғахдошти қудрат, ба дигаргуниҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ даст зада, қисман гузаришҳои сиёсӣю адолатҳои менамоянд. Дар байни онҳо адолати судиро низ пешниҳоди омма мегардонанд. Дар натиҷа, он қисмати аҳоли, ки замоне моликияти хешро ғайриқонунӣ аз даст дода буданд, даъвии ҳаққи хеш намудаанд. Чодарнишинон барои он ки ин далелро бартараф намоянд, муҳлати сисолаи даъворо чун воситаи ҳимояи хеш қарор доданд. Ба чунин ҳулоса омадани мо ба он вобастагӣ дорад, ки дар фармон сухан роҷеъ ба нигоҳ доштани гузариши муҳлати даъво дар ҳолатҳои моневӣ чизе гуфта намешавад. Дар ҳуҷҷати иловагӣ бошад, дар исботи мусоидати даъво бо шариат гуфта шудааст: «Чун дар ин масъала муроҷиат ба донишмандону имомони исломӣ намуданд, маълум шуд, ки агар ду нафар дар як ҷой зиндагӣ кунанд ва он ҷо қозии одил бошад ва яке мол дар даст дошта, ҳуқуқи моликиятии номаҳдудро доро бошад, аммо дигаре бидуни таъсиррасонӣ ва маҳдудияти беруна дар муҳлати сӣ сол даъво пешниҳод нанамояд, ба ин мол он гоҳ даъвои баъд аз сипарӣ шудани муҳлат ба инобат гирифта намешавад». Маълум мешавад, ки ҳуқуқӣ исломӣ дар гузариши муҳлати даъво чунин ҳолатхоро зарур мешуморад:

1. Даъвогар ва ҷавобгар дар як минтақа зиндагӣ кунанд, то ин ки соҳибмулк имконияти дидани мол ва соҳибмулки ғайриқонуниро дошта бошад.

2. Қозӣ бояд одил бошад, то аз рӯи адолат имконияти ҳалли даъворо дошта бошад. Ва даъвогар низ имконияти пешниҳоди даъворо соҳиб бошад.

3. Монеа барои даъво набошад. Яъне шахс донад, ки ҳуқуқаш вайрон шудааст, вале бидуни он ки касе ӯро аз пешниҳоди даъво боздорад, даъво пешниҳод накунад.

Дар ҳамаи ин ҳолатҳо муҳлати гузариши даъво боздошта мешавад ва қозӣ ин ҳолатхоро санчида, даъворо новобаста аз муҳлаташ дида мегарояд. Албатта, чунин ҳолати мурофиавӣ дар ҳуқуқи исломӣ дида мешавад. Аммо дар ҳуқуқӣ позитивии муғулҳо бошад, тибқи фармонҳои боло умуман масъалаи боздошти гузариши даъво дида намешавад.

Дар қисмати охири ҳуҷҷат-замима қозӣ Фаҳриддин имзои худро гузошта таъкид мекунад, ки ӯ ҳамчун қозии исломӣ ин амрро бечуну чаро риоя менамояд ва дигарон низ бояд чунин рафтор намоянд.

17.4. Ҳукуки маданияи Муғул

1. Ҳукуки моликиятӣ. Фармони султон роҷеъ ба муқаррар намудани ҳукуки моликиятии фӯрӯшанда то фӯрӯши маҳсулот.

Ҳукуки маданияи Мовароуннаҳр ва Хуросон асосан тибқи ҳукуки исломӣ инкишоф меёфт. Қараёни ҳукуки мовароуннаҳрӣ, ки Бурҳониддини Марғелонӣ бо «Ҳидояи шариф» тарҳрезӣ намуда буд, дар қисмати Осиёи Миёна инкишофи ҳукукро дар доираи мактаби ҳукукии ҳанафӣ нигоҳ медошт. Дар қисмати Хуросон бошад, мактаби ҳукукии ҳанафӣ ва шофεί нисбатан афзалият дошта, умуман ҳукукӣ маданияи исломӣ ташвиқу тарғиб мешуд. Муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкӣ танзими худро аз мабонии шариати ва фикҳии исломӣ мегирифт. Қозихо асосан меъёрҳои ҳукукии исломиро асос намуда, баҳсхоро ҳаллу фасл менамуданд. Ҳукуки позитивии давлатӣ низ масъалаҳои мубрами иқтисодӣ ва моликиятиро дар асоси принципҳои исломӣ бо роҳи ҳуқуқэҷодкунӣ дар шакли фармонҳо бар-тараф менамуд.

Сарчашмаҳои ҳуқуқӣ далолат ба он доранд, ки ҳаёти ҳукукии мардум дар он замона бениҳоят паст буда, дар пояи беадолатӣ, зурӣ ва порахӯрии қозихо ба роҳ монда шуда буд. Муносибатҳои моликиятӣ яке аз масъалаҳои мубрами рӯз буда, даъвоҳои аз ҳад зиёди ғайриқонунӣ имконияти поймолкунии ҳукуки моликонро ба миён меовард. Шартномаи хариду фӯрӯш шакли хаттии худро надошт. Аз ин рӯ, хони муғул Ғозонхон фармони махсусе роҷеъ ба ҳукуки моликиятии соҳибмулк то фӯрӯши маҳсулот иншо менамояд.

Дар фармон баъд аз қисмати муқаддимаӣ омадааст: «Чун мо хостем корҳои давлатиро тибқи адолат тарҳрезӣ намоем, яке аз масъалаҳо ҷанҷолу баҳсҳо дар атрофи даъвоҳои беасос роҷеъ ба шартномаҳои кӯҳнаи қарз, хариду фӯрӯш, ҳуҷҷатҳои моликиятии муқобили тасарруфкунандагонӣ ду ҳуҷҷати қонунӣ диққати моро ба худ ҷалб намуд. Ин корҳо чунин сурат мегирад. Соҳибмулке барои қонун намудани талаботи худ мулкӣ худро ба қарз медиҳад. Ҳуҷҷат барои шартномаи қарзро дар ду нусха тайёр мекунад. Ва ё мулкҳои зиёд дорад, грамота барои моликият дар ду нусха тайёр карда, қисматашро ба ивази қарз медиҳад. Он мулк дар ин байн эҳтимол бо роҳи қонунӣ ба дасти ҷанд каси дигар гузарад, дар байни фарзандони молики аввала муқассама (таксими мерос) рух медиҳад. Баъд аз муҳлате фӯрӯшанда аҳдшиканона даъво пешниҳод мекунад⁵¹⁸. Маълум аст, ки дар чунин ҳолатҳо соҳибмулки аввала аз даҳонӣ будани шартномаи хариду фӯрӯш истифода намуда, кӯшиш мекунад, ки бо роҳҳои гуногун мулкӣ фӯрӯхташро бемузд гирад. Албатта, ӯ ба ин кор ҳуҷҷати ҳуқуқӣ дорад, зеро он ҳуҷҷатҳое, ки нисбат ба моликияти ин

⁵¹⁸ Рашидаддин Ф. Асари ишорашуда. – Ҷ. 3. – С.239.

шахе шаҳодат медод, дар дасти ӯ боқӣ монда буд. Ва чун ба қозӣ пешниҳод мекунад, қозӣ дар асоси далели хаттӣ корро одатан ба ғоидаи он фиребгарон ҳал мекард. Шоҳидоне ёфт мешуданд, ки беҳабар аз дуршавии қонунии моликият ба моликияти даъвогар маҳсуб будани мулкро шаҳодат медоданд. Ҳамин тавр, баҳсҳои зиёде бо роҳи фиреб ҳал шуда, соҳибмулкони нав зарар медиданд.

Аз ин рӯ, фармони нави хон муқаррар мекунад: фурӯшанда ва харидор дар бастани шартнома бо ду нафар шоҳиди покқидон ва тамоми ҳуҷҷатҳои тасдиқшудаи амвол, ки маҳсуби моликияти фурӯшанда аст, ба ҳонаи суд оянд. Шоҳидон бояд шаҳодати он диҳанд, ки воқеан мулк аз он фурӯшанда аст ва то имрӯз мо аз касе нисбати он даъво нашоидаем. Баъди он қозӣ ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаро, ки аз моликияти фурӯшанда будани мулкро гувоҳӣ медиҳад, дар об шуста мебарояд. Агар фурӯшанда ҳуҷҷат барои тасдиқи моликият надошта бошад ва шоҳидон шаҳодат ба он диҳанд, ки мол воқеан чанд муҳлат аст, ки дар моликияти ӯст ва касе даъво надорад, дар он сурат бигузор ҳуҷҷати ҳуқуқӣ роҷеъ ба ҳуқуқи моликиятии фурӯшанда тартиб дода шавад, дар он ду нафар шоҳид имзо гузоранд ва дар он қайд шавад, ки агар чунин ҳуҷҷати дигаре далолат ба ҳуқуқи моликиятии ин амвол намояд, он беэътибор доништа шавад. Ва ин ҳуҷҷат тасдиқи моликият чун замима ба шартномаи хариду фурӯш (ки акнун хаттӣ тартиб дода мешуд) ҳамроҳ карда мешавад. Ҳамин тавр, ҳуҷҷати мубайъат – шартномаи хариду фурӯш тартиб дода мешуд.

Мақсад аз чунин сурат гирифтани шартномаи хариду фурӯш пешгирии даъвоҳои беасоси соҳибони аввалии мулкҳо мебошад, ки дар он рӯзҳо чунин ҳодисаҳо зиёд ба ҷашм мерасад. Натиҷаи фармони хон, пеш аз ҳама, ногузир ба хаттӣ бастани шартномаи хариду фурӯши мулкҳо оварда расонид. Аз ҷониби дигар дар ҳолатҳои набудани ҳуҷҷатҳои тасдиқи моликият бо назардошти далолати шоҳидон тартиби ҳуҷҷатҳои моликиятро қабл аз фурӯши моликият ба миён гузошт.

Дар фармон ба замима он чунин нуктаҳо вуҷуд доранд:

1. Ҳеҷ яке аз қозӣҳои ислом набояд чунин даъвоҳои ғайриқонунии соҳибмулкони авваларо мавриди баррасӣ қарор диҳанд.

2. Ҳатман дар ҳама гуна ҳолати пайдо шудани ҳуҷҷати тасдиқи амвол ба ғоидаи соҳибмулки аввала, ки аллақай бо роҳи қонунӣ ба шахси дигар мулкро супурдааст, ҳуҷҷат-тасдиқ рӯёнида шавад ва дар ҳонаи суд бо об шуста шавад.

3. Агар ҳуҷҷати тасдиқи моликиятро насупоранд, он гоҳ ба сарлашқари шахр муроҷиат шавад, ба тариқи маҷбурӣ гирифта шавад. Агар дорандагони ҳуҷҷат саркашӣ карда, ҷиноят содир кунанд, ба ҷавобгарӣ кашида шаванд.

4. Ҳуҷҷатҳои тасдиқи судӣ, аҳдномаи қарз ва шартномаи хариду фурӯшро танҳо бояд котибони судӣ нависанд.

5. Хатман хангоме ки қозӣ (судӣ) менишинад, бояд дар рӯи миз пиёлаи (шояд коса бошад) пур аз об бошад. Мо онро чун рамзи «адолати судӣ» шинохтем.

6. Бигуздор дар ҳама мурофиаҳои судӣ қозихо тамоми ҳуҷҷатҳои моликиятиро хангоми шартномаи хариду фурӯш талаб намуда, хангоми бастанӣ шартнома онҳоро шуста партоянд.

Дар фармон ҳолатҳое пешбинӣ шудааст, ки тибқи он соҳибмулк ҳиссаи мулкро қабл аз баромадани фармон ба шахси дигар фурӯхтааст ва ё мулкро бо қисмҳо фурӯхтани аст. Дар чунин сурат ҳуҷҷати моликияти аз соҳибмулки аввала рӯёнида мешавад. Фақат дар қарбон он ҳуҷҷат қотиби судӣ бо имзои тарафҳо ва қозӣ қайд мекунад, ки аз ин мулк ҳиссаи муайянаш ба қалонӣ фурӯхта шудааст. Ва чунин қайд дар ҳуҷҷати харидор низ қайд мешавад, ки фурӯшанда ҳамон қадар мулк дошт ва як ҳиссаи муайянашро ба ӯ фурӯхт ва ҳиссаи дигараш дар дасти ӯ боқӣ монд.

Дар фармон дар он ҳолатҳое, ки тарафҳо бо роҳи қиреб ҳуҷҷатҳои даъвой пешниҳод мекунанд, қазо дар шакли тарошидани риш ва дар хар савор қарда, дар шаҳр қарх занондан ва онҳоро, ки бо роҳи қиреб як амвол ва ё мулкро ду маротиба мефурӯшанд, ба ҳукми қатл маҳкум мекунанд.

Дар қисмати охири фармон қозихоро аз қирфтани ҳама гуна пора манъ қарда, таъқид бар он меравад, ки қаронӣ ҳалли қарвандҳо ва тасдиқи ҳуҷҷатҳо ба қуз аз «марсум» (қочи муайян) қизи дигаре нақиранд. Қотибоне, ки ҳуҷҷатҳои судӣ менависанд, аз хар ҳуҷҷати қимати сад қинор дошта як қирҳам ва аз ҳуҷҷатҳое, ки зиёдтар аз сад қинор қимат қоранд, ба қуз аз қиноре қизи дигаре нарёёнанд.

Мудабқире, ки шохидонро талаб менамояд, қаронӣ хар як ҳуҷҷати қурра тасдиққардида ним қинор ҳақ қорад. Онҳое аз ишти-рокчиёни мурофиаи судӣ, ки аз ин муқаррарот зиёдтар талаб мекунанд, ба қазонӣ қисмонӣ қашида шуда, ришашон қурида ва аз вазифа сабуқдӯш меқарданд.

Ислоҳоти ҳуқуқии Қозонхон, ки яке аз султонҳои марқазии хонии муғул ба шумор мерафт, таъсири ҳудро ба Мовароуннаҳр гузоштааст. Гузашта аз ин, мазмуни қонунгузорӣ аз талаботи асосии мардуми таҳқонии Хуросон, ки қорсизақонон ва тоқикон қуданд, ба миён меомад. Хон низ ин масъаларо ҳуб дарқ намуда, дар қазимаи фармон овардааст: «Адолати судии мо, то ин ки яксон ба ҳамаи халқҳои машхур ва оддӣ, қуру наздиқ ва турку тозик (тоқик) яксон паҳн шавад ва моқароҳои моддӣ аз байн равад»⁵¹⁹.

Дигар ин ки ҳуди қонунгузорӣ ва мазмуни воқонӣ он аз қонии фақеҳонии машхури қорсизақон ва тоқикон эҳод мешуд.

⁵¹⁹ Рашидаддин Ф. Ақари ишорашуда. Қ.3. – С. 237.

Бинобар ин, он меъёрҳое, ки дар мулки тоҷикону ҳамзабонони мо эҷод мешуд, аз як ҷониб ҳамчун қонунгузории ҳуди дар Мовароуннаҳр пазируфта мегардид. Аз ҷониби дигар, хонигарии онҳо, ки қисмати марказии хонигарию бар уҳда дошта, дар Мовароуннаҳр соҳиби нуфуз буданд, ба сарзамини кунунии тоҷикони соҳибдавлат, чун мабдаи ҳуқуқӣ ворид мегашт.

Ва ниҳоят, таҳқиқи ҳуқуқи позитивии қисмати Хуросон нишон медиҳад, ки бисёр институтҳои ҳуқуқӣ омилҳои пайдоиши худро дар он ҷо аз ҷониби ҳамзабонони мо дар ҳаёти ҳуқуқӣ дарёфт намуда, минбаъд баъд аз ҷудоии сиёсӣ (ҷудоии Хуросону Мовароуннаҳр) дар ин минтақа (Мовароуннаҳр) рушду нумуш ёфтанд. Мисол, ҳангоми муҳофизати судӣ дар ҳонаи қозӣ нигоҳ доштани қосаи пур аз оби мусаффо, танҳо бо мақсади қатъи даъвои ҳаттии соҳибмулки аввала ба моликият ба шумор меравад. Зеро дар он об васеа ё дигар ҳуҷҷат-тасдиқи соҳибмулк шуста мешуд. Маълум мешавад, ки қонунгузории онрӯза бо ҳар як амали ихтиёрдории моликият кӯшиши аз сари нав бо далелҳои ҳаттӣ устувор намудани ҳуқуқи моликро соҳиб будааст. Ва дар ин раванд мо омили ба вучуд омадани шакли ҳаттии шартномаҳои хариду фурӯшро низ мушоҳида мекунем.

Ҳуқуқи андоз.

Намудҳои андоз дар Хуросон ва Мовароуннаҳр

Ҳуқуқи андоз ва сиёсати молиявии империяи муғул дар тамоми ҳудуди Хуросону Мовароуннаҳр новобаста аз ҳаракатҳои ҷудоиандозӣ дар кишвар ва ихтилофоти сиёсӣ ҳамоханг ва якранг буд. Муғулҳо намудҳои андози исломиро нигоҳ дошта, ба онҳо дигаргуниҳои одатӣ илова намуданд. Дар аввал, сиёсати молиявии муғулҳо бениҳоят номуназзам буд, олимони мутасаррифон аз ин номурабтабӣ истифода намуда, аҳолиро бо намудҳои гуногуни андоз ғорат мекарданд.

Ҳокими Хуросон Ғозонхон барои ба низомии муайян даровардани сиёсати молиявӣ фармони махсусе роҷеъ ба ҷамъоварии андоз аз вилоятҳо ва таҳти назорати худ қарор додани ҳаҷми андоз Девони бузург таъсис медиҳад. Дар ин фармон ҳудудҳои ҳокимони вилоятҳо, ҳокимони маликҳо, ки ҳуқуқи навиштани бераҳоро доштанд, манъ карда мешавад. Тибқи қисмати муқаддимавии фармон муайян мешавад, ки фармони хони Хуросон ба тамоми империяи муғул яксон қудрати юридикӣ дорад: «Бидонанд ҳамаи басқон, маликҳо, ноибон, мутасаррифон, қозиён, сайидҳо, имомон, садру арбобон, одамони маълуми машҳур, раисону сарварон ва ҳамаи халқиятҳо ва аҳолии шаҳру вилоятҳо аз Амударё то Сурия, мамлақати Франкҳо, ки мо дар асоси Қуръон ва адолати судӣ садди роҳи бедодгарӣ беадолатиро хоҳем гирифт...».

Фармон чунин нуктаҳои муҳими ҳуқуқиро дар сиёсати молиявӣ ворид намуд:

1. Бекор кардани усули муайян намудани ҳаҷми андози қарз, бекор кардани уҳдадориҳои молиявии фавқулодда-авориз ва дигар намудҳои уҳдадориҳои молиявӣ нисбат ба девон ва нисбат ба ҷамъкунандагони андоз (улог ва ғ).

2. Ба ҳамаи милкҳо ва вилоятҳо битикчиҳо равон карда шуд. Онҳо батафсил вазъи молиявии тамоми деҳаҳо ва шаҳрҳоро муайян намуда, ҳаҷми андози заруриро муқаррар намуданд, то ин ки халқ низ ҳиссаи аниқ андозро донад ва дар зерӣ ғорати дигарон намонад.

3. Қаблан, ки омилону мутасаррифон дар ҳолатҳои фавқулодда аз мардум дучанд андоз мерӯёнданду ҳиссаи ночизаш ба девони марказӣ мерафт, садди роҳаш гирифта шуд.

4. То ин дам, ки миқдори ками андози ғуншуда ба девони марказӣ мерафт, барои қушун, ҳимояи навоҳии сарҳадӣ ва қорҳои давлатӣ баъзан маблағ дар ҳазина ёфт намешуд. Бинобар он, дар ҳолатҳои зарурӣ аз мардум бо роҳи мусодира, андози иловагӣ «немерӣ» (намарӣ) ва ҷамъкунии андоз пеш аз муҳлат – «мусаадэ» гирифта мешуд.

5. Дар қонун мақсад ҳимояи амволи мардум аз тороҷи иловагии аванҳою мутасаррифон буд, аммо мақсади асосӣ ҳамон молиёти ғоратшударо пурра ба девони марказӣ бурда расондан аст.

6. Ҳиссаи андози зарурӣ барои қушун, барои ҳазина ва байтулмол дар ҳуҷҷати махсус – берат навишта мешуд ва бо мӯҳри алтунтамғой тасдиқ шуда, нусхааш ба аҳоли низ дода мешуд.

7. Сиёсати молиявӣ аз пойтахти Ғозонхон –Табрез (Озарбойҷони Эрон) идора мешуд. Тамоми деҳаҳо ба мулкҳо ва вақф иҷора дода шуд. Ҳуҷҷат роҷеъ ба он дар ду нусха, чи тавре ки дар байтулқонун гуфта мешавад, тартиб дода шуд. Ҳар кас ки ҳуҷҷати шаҳодатномаашро гум кунад, тибқи реестри умумӣ ба ӯ ҳуҷҷати нав дода мешавад. Ҳар як деҳа ё маҳалла бигуздор он ҳудуди соҳибгаштаашро дар тахтатае, сангтахтае ё ҷои дигаре қайд намояд. Яҳудон ва насоро бигуздор дар деворҳои маъбадашон ё деҳаҳоишон ва кӯчманчиён дар сутунҳои ҷубӣ дар ҷойҳои зарурӣ нақш намоянд. Дар тахтатаҳо намуд ва ҳаҷми андоз қайд мешавад. Асосан ду намуни андоз вуҷуд дошт: пулӣ – вучуху-лайн ва моли натуралӣ – аҷнос.

8. Андоз дар майдонҳои марказии шаҳрҳо ва маҳалҳо ҷамъ оварда мешуд. Он ҷо шахси мутасаддӣ нишаста, рӯзе панҷ маротиба нағора мезад, то ин ки шахсони мутасаддӣ–раисони маҳалла андози заруриро аз деҳаҳо биёранд. Ин қор то рӯзи охири муҳлат такрор меёфт.

Дар фармон намудҳои андоз ва муҳлати рӯёнидани ондоз низ аниқ шудааст:

1. Қопчур (Қупчур) ва мутаваҷҷеҳот аз мардуми муқимӣ одатан дар ду шакл, дар ду давра рӯёнида мешуд: аз маҷмуи андозҳои солона барои ҳар як деҳ, ки як қисмашро пурра аз рӯзи ҷалолии соли нав дар муҳлати 20 рӯз медиҳад, қисмати дигарашро аз рӯзи ибтидои офтобии моҳи мизон дар муҳлати 20 рӯзи баъдина пурра месупурданд.

Барои мардуми кўчманчӣ бошад, дар як рӯз, дар рӯзи аввали сол (шояд онҳое, ки чорво месупоранд, дар ин вақт аллакай тўлро гирифта-анд, чунин ҷамъи андоз мувофиқ бошад).

2. Хироч ва мол (андоз) дар шакли пули соле як маротиба дар аввали сол аз рӯзи ҷалолии нав то 20 рӯзи баъдина.

Дар қисмати Бағдод ва навоҳии дигар бошад, хироч баъд аз ҷамъи ҳосил дода мешавад.

3. Боҷҳои гумрукии воридотӣ ва содиротӣ тибқи муқаррароти маъхузот тамға муқаррар шудаанд, ҳеҷ кас онро дигар карда наметавонад. Ҳангоми воридот ва содироти мол онро мерӯёнданд.

Дар фармон чунин мафҳумҳои ҳуқуқӣ васеъ дида мешавад: Муомилон – соҳибкорон, идрор ва мусамаҳэ – ёрдампулии доимии ҳукумат, кўмакпулӣ ба маҳалҳо-иҳтисабийят, муҳтасибҳо, марсумот-кўмакпулӣ, грамотаи инъомнамоӣ. Байту-л-қонун, шартнамэ-шартнома, муқаннин шуде – тасдиқшуда, ҳазонадорӣ соҳиби ҳазина ва ғ. Қисмати зиёди ин мафҳумҳо ва мафҳумҳои дигар, ки дар фармон ҳастанд, дар ҳудудҳои сарҳадии Мовароуннаҳр (Тоҷикистони ҷанубӣ) мавриди истифода ва амал буданд.

Фармон миёнаҳои моҳи феввали соли 1304 мелодӣ, мутаносиби соли 703, моҳи раҷабулассама навишта шудааст⁵²⁰.

Низоми молиётӣ дар Мовароуннаҳр низ чун мулкҳои Хуросон ва Эрон ташаккул меёфт. Хироч ва купчур аз намудҳои асосии андоз ба шумор мерафт. Купчур аз ҷониби муғулҳо дар Осиёи Миёна паҳн карда шуд. Купчур аз ҳар сад чорво-якто. Купчур дар чунин шакл аз мардуми кўчманчии чорводор рӯёнида мешуд. Аммо аз мардуми муқимӣ аз ҳар нафар марди хона дар шакли пули андоз рӯёнида мешуд. Ҳаҷми купчур аз мардуми таҳҷой устувор набуд, бисёр вақт мутасаррифон бо салоҳдиди худ мардумро бо ин васила ғорат мекарданд. Купчур аз ҳамаи раъиятҳо гирифта мешуд. Умуман купчур ҷои андози чизяро, ки аз мардуми ғайримусулмон ситонида мешуд, гирифт. Ба замми он қариб бист намуд уҳдадорҳои молии дигар аз мардуми Мовароуннаҳр меси-тониданд. Бахусус андоз аз ҳунармандӣ ва савдо, ки 10 % қимати маҳсулоти савдо ва истеҳсолиро ташкил медод, аҳволи савдогарон ва ҳунармандонро бениҳоят вазнин гардонид. Ҳамчунин барои аҳоли фуруши маҳсулоти худ бо нархи арзон бо роҳи маҷбурӣ вазнин буд. Умуман, чунин хусусиятҳои умумии инкишофи низоми молиявӣ ва низоми яхелаи ҳуқуқии сарзамини Эрону Тӯрони таърихӣ гувоҳи он аст, ки ягонагии ҳамоҳангии ҳаёти ҳуқуқӣ ва низоми ҳуқуқӣ, ҳанӯз ҳам унсурҳои умумиятдоштаи қаблро дар аҳди тобеияти ҷодарнишинон, якранг нигоҳ дошта, дар бисёр ҳолатҳо мазмунӣ қонунгузории ду улуси як империя (Ҷағатоӣҳо ва Хулағуидҳо) бо мазмуну мундариҷаи яхелаи

⁵²⁰ Рашидаддин Ф. Асари ишорашуда. Ҷ.3. – С. 256-262.

ҳуқуқӣ таъсир мерасонид. Ягонагии таҷрибаи давлатдорӣ ва низоми ҳуқуқиро, ки аз девонсолории Эрони қадиму ҳуқуқи исломии Тӯрон мабдаъ мегирифт, дар; асрҳои миёна дар аҳди муғул чун ду давлати як кишвари бузурги Эрону Тӯрон нигоҳ медошт. Албатта, чунин ягонагӣ шаҳодати муддатҳо як будани равандҳои сиёсӣ ва маданияи ин халқҳо ва кишварҳост. Аниқтараш олами эронӣ тӯрониро пешдодидиёну қабилӣ таърихӣ, таълимоти авестоии Зардушт, империяи Ҳахоманишиҳою истилои юнониён, империяи, Ашқониёну салтанати Сосониён, истилои арабу ҳуқуқӣ исломӣ то имрӯз якҷайл ва ҳамоҳанг дар масири таърих ташаккул меод. Акнун ҳудуди Эрону Тӯрон таърихӣ ҳаммонанд ба тобеияти истилогарони ҷодарнишин ворид шуд. Албатта, кишваре ва халқиятҳое, ки якҷоя чунин роҳи дурӯдарози ҳуқуқӣ, маданӣ, динӣ ва сиёсиро паси сар мекунанду боз якҷоя ба тобеияти истилогарони ғаддор ворид мешаванд, новобаста аз ҷудои қудрати сиёсӣ дигаргунӣ ҳуқуқӣ ва давлатдориро кам андар кам хоҳад пазируфт. Ибтидои ин фикр ягонагии ҳаёти ҳуқуқӣ таҷрибаи давлатдорӣ Мовароуннахру Хуросон аст.

Ғозонхон пули якхелаи давлатиро барои тамоми давлат баровард. Вазнҳои тарозуро дар тамоми мамлакат якхелаю баробарвазн сохт⁵²¹!

Чунин сиёсатдорӣ Ғозонхон ба ҷанд омили беруна низ вобастагӣ дошт: қабули ислом ва маданияти исломӣ (ҳатто Ғозонхон баъдтар ба худ номи Маҳмудро мегирад), дар атрофи худ ҷалб намудани мутафаккирони донишманди форс ва тоҷик (Рашидаддин Ғазуллоҳ дар дарбори ӯ то ба вазифаи вазирӣ кор кардааст) ва ниҳоят мӯътадилгарии вазъияти сиёсӣ мулки Хуросон то Бағдод заминаи воқеии сиёсати пешгирифтаи ӯ гардид.

Дигар ҷизе, ки ёдовар шудан шарт аст, он аст, ки дини ислом дини давлатӣ гашт, дар мӯҳрҳои номи Худои яққа сабт шуд, ҳамаи мактубҳо бо номи Худо навишта мешуданд⁵²².

Ҳамин тавр, таърихи қонунгузории муғул дар мулки ҳамзабонони мо ва тоҷикони таърихӣ бо қўмаку маданияти қонунгузории тоҷикони таърихӣ ва форсизабонон як давраи бисёр ҷолиби ҳаёти ислохотгаронаи ҳуқуқиро паси сар кардааст, ки натавонанд нуфузу таъсири он ба ҳудудҳои Тоҷикистони имрӯза омузиши ҳамаҷаҳаби онро тақозо менамояд, инчунин мазмуну маънои инсонгароёнаи қонунҳо, ки шароити давраи гузаришро дар ҷаҳи баланди ислохоти ҳуқуқӣ паси сар карданд, зарурати омузиши онро дучанд намуда, барои дарки воқеияти ҳуқуқии мардумони ҳамзабони Мовароуннахру Хуросон арзиши баландро молиқ аст.

⁵²¹ Абдулазими Ризой. Таърихи даҳхазорсолаи Эрон. Ҷ. 3. – С. 189.

⁵²² Абдулазими Ризой. Таърихи даҳхазорсолаи Эрон. Ҷ. 3. – Техрон, 1373 х. с.

Боби 18. Низоми ҳукукии тоҷикон дар аҳди Темур. «Тузуқӣ» – кодекси ҳарбию маъмурӣ

18.1. Маълумоти умумӣ рочеъ ба низоми ҳукукии тоҷикон дар асрҳои XIV ва XVI

Низоми ҳукукии тоҷикон дар интиҳои аҳди муғул ва ибтидои фаъолияти сиёсии Темуриҳо аз унсурҳои одатии ҳукукии тоҷикон, туркҳо, муғулҳо ва чараёни Мовароуннаҳрии низоми ҳукуки исломӣ иборат буд. Дар муҳлати бештар аз 300 соли нуфузи туркон дар Осиёи Миёна онҳо тадриҷан тавонистанд қисмате аз одатҳои ҳукукии худро тавассути қудрати сиёсӣ ба уҳдадорихои юридикӣ табдил диҳанд. Ин анъана, махсусан, дар аҳди муғулҳо ва Темуриҳо дар доираи ҳукуки давлатӣ ва маъмурӣ бештар ба назар мерасад. Зеро Ясо ва Тузуқӣ дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ва ҳарбӣ бештар ба таҷрибаи ин халқиятҳо таъяс мекард. Аз ин рӯ, дар таърихи ҳукуки асримиёнагии тоҷикон ин ду сарчашма бисёр як давраи нозуқро фаро мегирад. Зеро дар замони эҷод ва амалӣ гардидани онҳо таъсир ва нуфузи ҳукуки одатии ин халқҳо чун халқиятҳои ғолиб ҳам ба ҳукуки исломӣ ва ҳам ба ҳукуки одатии тоҷикон дида мешавад. Гузашта аз ин, минбаъд дар масири таърих алоқаи иҷтимоии онҳо устувор гардида, ягонагии усулҳои танзими ҳукукии онҳоро (тоҷикон ва узбакҳо) дучанд менамояд.

Ҳуқуқ дар аҳди Темуриҳо ба замми эътирофи мабдаҳои исломӣ бо роҳи позитивӣ аз ҷониби давлат ба таври маъмул, бахусус дар шакли фармонҳо, амрҳои амирони темурӣ эҷод мегардид. Ҳукуки позитивии Темуриҳо мазмунан гуногун буда, ба тамоми соҳаҳои ҳуқуқ дахл доштанд. Бехтарин фармон ва қарорҳои амир Темур дар шакли дастур дар қонунномаи ҳарбию маъмурии «Тузуқӣ» ё «Темурнома» гирд оварда шудаанд.

18.2. Сохт, мазмун ва таркиби «Тузуқӣ»

«Тузуқӣ»-и Темур, ки аз фармон ва қарорҳо иборат аст, аз ду қисми мустиқили на он қадар бо ҳам алоқаманд ташкил ёфтааст.

«Тузуқӣ» мазмунан кодекси ҳарбию маъмурии давлати Темуриёнро пеши назар меоварад. Он аз ҷониби амири бузург бо забони туркӣ эҷод шудааст. Дар асри XVII аз ҷониби ақрабони Бобур ба забони форсӣ баргардонид шуд. Соли 1783 аз забони форсӣ ба англисӣ ва баъдтар ба забони фаронсавӣ, соли 1894 Н. Остроумов онро ба забони Русӣ тарҷума намуданд. Бо забони Русӣ «Тузуқӣ» бо номи «Мачмуаи Темур» аз ҷоп баромад. То ин муддат «Тузуқӣ»-и асли дастрас нагардидааст⁵²³.

⁵²³ Азизкулова Г.С. Хрестоматия по истории государства и права Республики Таджикистан. – Душанбе, 1998. – С. 112.

Баъзе муаллифон чунин ақида доранд, ки «Тузуқӣ»-ро на Темур, балки котиби ӯ таълиф кардааст ва гурӯҳи дигар ақидае доранд, ки он аввал ба забони форсӣ ва баъдан ба туркӣ баргардонида шудааст⁵²⁴. Аммо ба фикри мо, тибқи мазмуни он моли Темур буданаш дурусттар аст. Муғулӣ набудани сарчашмаи мазкур низ исбот шудааст⁵²⁵.

Дар қисмати аввали «Тузуқӣ», ки «Қарорҳо» ном дорад, аз номи Темур омадааст: «Барои барқарории дин ва қонуни илоҳӣ ман барои идоракунии граждании давлат қарорҳо баровардам. Қарорҳо ва қонунҳое, ки қудрати давлати маро таъмин намудаанд, чунинанд:

1. Ман ҳокимияти худро дар асоси ислом ба роҳ мондам. Қонуни ислом ва авлоди Паёмбарро ҳурмат доштам. Амру фармони ман дар олам назири худро надошт.

2. Ман қушун ва халқи худро дар ҳудуди тарс ва умед нигоҳ доштам.

3. Ман ҳеҷ гоҳ ба қасосгирӣ роҳ надодам. Душманони худро ба адолати судӣ додам. Дар назди худ ҳарбиёни содиқ, таҷрибадор ва бошарафро нигоҳ доштам....

4. Рӯи қушода, раҳму шафқат ва кори нек маро ва муҳаббатамро бо халқи Худо афзун намуд.

Маълум мешавад, ки дар оғози «Темурнома» муаллифи он принципҳои асосии инсондӯстиро, ки ҳадафи ҷомеаҳои ормонӣ буданд, чун мақсад ва усули идораи кишвари императории хеш муайян намудааст. Албатта, чунин ақидаҳои волои гуманистӣ, на аз ҷониби Темур, балки аз ҷониби уламо ва бузургони дарбор, ки чун пирони ӯ эътироф шудаанд, эҷод ва муқаррар шудааст. Зеро воқеияти таърихӣ исбот мекунад, ки амали Темур ба пуррагӣ бар хилофи ин гуфтаҳои ва таърих ҳанӯз ҳам калламанораҳои ӯро дар Эронӣ Ҳинд фаромӯш накардааст.

Дар қисмати фармонҳо ва қарорҳо Темур баъзан принципҳои воқеии давлатдориро низ чун усули ҳосаи кишвардорӣ муайян намудааст. Аз ҷумла, ӯ ҷамъиятро ба 12 табақа ва синфҳо тақсим намуда, ба ҳар яке чун 12 моҳи тақвими ба сифати ташбеҳ нуфузу мартаба дода, мақоми онҳоро дар давлатдорӣ худ муқаррар кардааст.

Синфи аввал:

Авлоди Паёмбар, уламо, сарварони ҷомеаҳо ва фақеҳон ба ҷамъияти ман роҳ ёфтаанд. Дари ман доимо ба рӯи онҳо қушода буд. Онҳо зебӣ ва шарафи дарбори ман буда, дар ҳама ҳолат маслиҳатгари мананд.

Синфи дуввум:

Мардуми донишманду бохирад ва кӯҳансолон, онҳое, ки имконияти маслиҳат додан доштанд.

⁵²⁴ Муқимов З. Ўзбекистон давлати ва таърихи. – Самарқанд, 1998. – С. 177.

⁵²⁵ Ниг.: Иванов М. Икки буюк саркарда. Чингизхон ва амир. – Тошкент, 1994. – С. 121-164.

Синфи саввум:

Мардуми хайрхоҳ. Онҳо маслиҳатгару дуогӯи мананд ва ман дар ҳолатҳои зарурӣ дастгири онҳо будам.

Синфи чаҳорум:

Амирон, шайхҳо ва қумондонҳои (афсарони) қушун.

Синфи панҷум:

Қушун ва халқ. Онҳо якзайл назди ман қимат доштанд. Ман кӯшидам, ки ҳар аскарӣ худро дар ҷояш нигоҳ дорам. (Ин ҷо принсипи «крепостнойкунии» қушун чун Ясо дида мешавад).

Синфи шашум:

Машваратчиёни донишманди амир.

Синфи ҳафтум:

Мардуми бохирад ва ҳоксор. Ман аз байни онҳо машваратчиёни худро интиҳоб кардам.

Синфи ҳаштум:

Табибон, мунаҷҷимон ва геометрҳо (математикҳо).

Синфи нӯҳум:

Таърихчиён ва солноманависҳо. Аз онҳо ман роҷеъ ба паёмбарон, шахсиятҳои бузург аз авомили нуфӯз ва суқути давлатҳои бузург маълумот гирифтам.

Синфи даҳум:

Кӯҳансолон, дарвешон ва сӯфиён.

Синфи ёздаҳум:

Ҳунармандони яроқсоз.

Синфи дувоздаҳум:

Сайёҳони дохилию хориҷӣ, бозаргонон ва сарварони қорвоноҳо.

Темур ҷомеаи империяро вобаста ба дониш, вобаста ба вазифаи аҳоли ва таъсири онҳо ба давлат ба 12 гурӯҳ, ё табақа чудо намудааст. Албатта, ин таснифот хусусияти нисбӣ дошта, ба кулӣ дар ҳудуди империя якранг паҳн намешуд. Зеро он бештар аз ҳусни тавачҷуҳи амир ба он табақаҳо зоҳир мегашт.

Воқеан, масъалаи мавҷудияти табақаҳои аҳоли дар шаҳрҳои қадимаи Мовароуннаҳр ҷои баҳс надорад. Зеро табақаҳо асосан бо назардошти вазифаҳои меҳнатиашон дар шаҳрҳои қадимаи Самарқанд, Бухоро, Хучанд, Истаравшан, Кӯлоб ва ғайра, ҳатто то асри XX нишонаҳои аслии худро дар шакли кӯчаҳои оҳангарон, қаннодон, чармгарон, мисгарон ва ғайра нигоҳ доштаанд. Аксари чунин гурӯҳҳои синфӣ аз нигоҳи ҳуқуқӣ низ дорои низомномаю оинномаҳои худ будаанд, ки аз асрҳои XV инҷониб далоили ҳаттӣ низ доранд. Дар он низомномаю дастурҳо мақоми ҳуқуқии онҳо, ҷои онҳо дар шаҳр, тобеияти молии онҳо ба давлат ва ғайра муқаррар шудааст. Табақабандии аҳди Темуриён қисман хусусияти синфӣ ва истисморӣ дошт, вале он аз табакабандии ҳиндуҳои қадим, ки аҳолиро ба чор гурӯҳи аслии чудо мекарданд, фарқ менамояд.

Таснифи Темур умуман мақсади нишон додани беҳуқуқии онҳо набуда, балки нишони манзалату ҳурмати онҳо буд. Аммо дар табақабандии синфӣ ҳиндуҳо шудраҳо мардуми қашшоқи беҳуқуқ муаррифӣ шудаанд.

Қисмати дигари қарорҳои Темур масъалаҳои муҳими давлатдорӣ ӯ ва ҷабҳаҳои гуногуни танзими ҳуқуқиро мавриди баррасӣ қарор медиҳад.

Тибқи «Тузуқӣ» Темур ба халқу миллатҳо диққат надода, ба ҳарбиён аз рӯи қаҳрамонию матонат ва хизматашон баҳо меод. Фарзанди аскар новобаста аз мансубияташ ба ин ё он халқ дар паноҳи давлат буд ва мемонд, оварда шудааст дар «Тузуқӣ». Темур барои нигоҳ доштани қудрати давлатӣ 12 принципи идоракуниро дар «Тузуқӣ» муқаррар кардааст, ки он дар қисмати «Фармон роҷеъ ба афзоиши қудрати давлатӣ омадааст: «Дувоздаҳ принципе, ки ман дар ҳаёт роҳбалади хеш қарор додам, маро ба сари қудрат овард:

1. Ҳоким бояд аз номи худ гап занад, амал кунад ва фармон диҳад;
2. Зарур аст, ки ба худ вазири донишманд, боақл ва адолатпарастро гирад;
3. Фармон ва амрҳои амир бояд устувор бошанд;
4. Ҳоким бояд қавлашро устувор нигоҳ дорад;
5. Фармонҳои ҳоким бояд бечунучаро иҷро шаванд. Ҳеҷ кас ҳақ надорад, ки садди роҳи иҷрои фармонҳои ҳоким гардад.
6. Амнияти давлатӣ талаб мекунад, ки ҳоким набояд қорҳои давлатро ба ашхоси дигар бовар намояд.
7. Ҳоким ба маслиҳати дигарон бештар гӯш надихад, агар рафту баътибор гирад, дар ҳолатҳои зарурӣ истифода намояд.
8. Дар идораи давлат, халқ ва қушун соҳиби қудрат набояд ба маслиҳати дигарон ва суҳанони ғайр гӯш диҳад.
9. Ҳоким бояд ҳудаш қудратро эҳтиром намояд, то ин ки дигарон чунин амал намоёнд.
10. Ҳоким чи қоре ки накунад, худ анҷом диҳад ва дар қавлаш устувор бошад.
11. Ҳангоми хондани фармон ҳоким набояд касеро рафиқ ва ҷонибдори чунин амр шуморад.
12. Ва ниҳоят ҳоким бояд атрофиёни худро хуб омӯзад.

Маълум мешавад, ки Темур бештар ба баланд бардоштани кадрӣ манзалати ҳукмрон кӯшидааст. Ӯ намегузорад, ки соҳиби қудрат дар назди касе сархам намояд ва ё аз номи касе суҳан гӯяд, зеро дар чунин ҳолат эҳтимолияти нуфуз гирифтани мақоми шахси дигар дар назди халқ пайдо мешавад. Ҳамин тавр, дуводзаҳ принципи идоракунии Темур якҷайл барои нигоҳдошти устувории қудрати сиёсӣ хизмат намуда, танҳо бо ҳамин мақсад ба меросхӯрон васият мешуд.

Қисмати дуввуми «Темурнома», ки аз нақшаҳои ояндаи Темур ва кишваркушоҳои ӯ маълумот медиҳад, асосан ба усули кишваркушоӣ, интизоми ҳарбӣ ва тартиби сарфармондеҳӣ бахшида шудааст.

18.3. Меъёрҳои ҳукукии «Тузуқӣ»

«Тузуқӣ» чун дастури давлатӣ аз меъёрҳои ҳукукии соҳавӣ ғанӣ буд. Дар он бо назардошти фармоишҳои Темур бисёр масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии давлат ва меросхӯрони сиёсӣ ҳал гардида буд, ки бемавҷудияти талаботҳои ҳукуқӣ имконияти татбиқро дар оянда надоштанд. Вобаста ба мазмун талаботҳои ҳукукии ин сарчашма бениҳоят гуногун буда, қариб ҳамаи соҳаҳои ҳукукро фаро мегирифт.

Яке аз масъалаҳои марказие, ки дар ин ҳуҷҷат инъикоси худ ро ёфтааст, муайян намудани вазъи молиявии меросхӯрони Темур ва манбаи ҳукукии моликияти онҳо буд. Тибқи «Тузуқӣ» сарчашмаи даромади молиявии фарзандон ва меросхӯрони Темур аз ҳисоби мулкҳои давлати ӯст.

Дар ҳуҷҷат чунин омадааст:

– «Ман қарор ва фармон медиҳам, ки фарзанди калонии ман – Муҳаммад Ҷаҳонгир ба 12 ҳазор қушун роҳбар буда, аз як вилояти калон даромад гирад;

– Фарзанди дуввумам баробари 10 ҳазор қушун маблағ гирифта, даромади як вилоятро соҳиб аст;

– Шохрух баробари 7 ҳазор қушун маблағ гирифта, даромади як вилоятро гирад;

– Фарзанди саввумам – Мироншоҳ қимати 9 ҳазор қушуни савора даромад гирифта, ҳукуқи қоиммақомии мулкери бар уҳда дорад;

– Ба наберагони худ ман қимати баробари маблағи аз 3 то 7 ҳазор саворагонро додам;

– Ба ҳешу таборон бошад, ба ҳар як вобаста ба қадру қиматашон аз амири дараҷаи аввал то амири дараҷаи ҳафтум шараф ва ҳокимият додам»

Равшан аст, ки даромади асосии моликияти меросхӯрони Темур аз ҳисоби ғоратгариҳои давлатӣ, аз ҳисоби кишваркушоӣҳо буд. Зеро ба ҳар яки ӯ мутаносиби 10-11 ҳазор қимати асп додани маблағ аз ҳисоби иқтисодиёти давлатӣ ва истехсолоти имконнопазир буд. Аз ин рӯ, даромади асосӣ ғорати мулкҳои нав ва андозҳои вазнин аз ҳисоби мулкҳо ва вилоятҳо буд.

Меъёрҳои ҳукукии ҷиноятӣ.

«Тузуқӣ» дар баробари он ки ба меросхӯрони Темур манбаи даромади молӣ ва қудрат меод, вале ба онҳо дар ҳолатҳои ҳукуқвайронкунӣ ҷазо низ пешбинӣ менамуд. Дар сарчашма фасли махсусе бо номи «Оид ба ҷазои фарзандон, наберагон ва ҳешу таборон, амирон ва вазирони ман (Темур)» мавҷуд аст. Дар ин фасл гуфта мешавад, ки агар касе аз фарзандони ман ба ҳокимияти давлатӣ таҷовуз кард, ман амри қатл надам, балки хоҳиш кардам, ки дар ҳабс нигоҳ дошта шаванд, то пӯшаймон гарданд.

Агар набераи ман ё касе аз хешонам бар муқобили ман хезад, ман онҳоро аз шаъну шараф ва молу мулкашон маҳрум месозам.

Агар сарварони қушун ҳангоми ҳучум ва мубориза амалиёти заруриро фаромӯш карданд, ман онҳоро аз қудрат дур хоҳам кард. Ва ё онҳо амале намуданд бар хилофи сиёсати давлатӣ ман, онҳоро ба вазифаҳои пасттарин фаровардам. Дар ҳолати хунукназарӣ онҳо то ба вазифаи котибӣ фароварда шаванд. Агар дар ин ҷо низ онҳо хунукназарӣ ва бепарвой намоянд, он гоҳ аз хизмат ронда шаванд. Ҳамин тавр, Темур ҷавобгариҳои ҳешу табор ва меросхӯрони худро дар ҳолатҳои ҳуқуқвайронкунӣ нисбат ба дигарон сабуктар муайян мекунад. Ҳукми қатлро нисбат ба онҳо умуман раво намебинад, ҷазои асосӣ ин нигоҳ доштан дар ҳабс, маҳрум кардан аз молу мулк, ба вазифаи пасттар фаровардан аст. Равшан аст, ки дар муайян намудани шаклҳои ҳуқуқвайронкунии шахсони мансабдор «Тузукӣ» тарафи субъективии кирдори онҳоро дар шакли қасд ва ё беэҳтиётӣ мадди назар гирифта, мутобиқ ба онҳо ҷазо таъин менамояд. Мисол, ҳангоми хунукназарӣ онҳо ба вазифаи пасттар-котибӣ гузаронида мешаванд. Аммо «Тузукӣ» хунукназарӣ ва ё беэҳтиётиро вобаста ба шароит ва замон муайян менамояд. Агар чунин хунукназариро сарлашкар ҳангоми иҷрои амалиёти ҷангӣ содир намояд, ӯ пурра аз ҳокимият дур хоҳад шуд.

Дар «Тузукӣ» дар фасли махсус ҷавобгариҳои шахсони мансабдори дигар, аз ҷумла ҷавобгариҳои вазирон пешбинӣ шудааст. Нисбат ба вазирон дар ҳолатҳои хиёнат намудан ба ватан ва амир ҷазои қатл иҷозат аст. Аммо «Тузукӣ» таъкид менамояд, ки дар чунин ҳолатҳо низ қарор набояд шитобкорона қабул карда шавад, балки ҳама тарафа омӯхта, таҳлил шуда, гуноҳ пурра тасдиқ шуда, пасон имконияти татбиқи ҳукми қатл пешбинӣ гардад. Зеро зиёданд душманони ҳасадхӯри вазир ва давлат, ки бо ҳар роҳ меҳоханд вазирро, ки пояи давлат аст, сарнагун созанд.

Дар «Тузукӣ» намудҳои ҷинояти шахсони мансабдор муқаррар шудааст. Мисол, азхудкунии ғайриқонунии молу мулки давлатӣ аз ҷониби вазир вобаста ба ҳаҷмаш равшан шудааст. Агар вазир, ки дар ихтиёр ҳазина дорад, аз он миқдори молу пулро аз худ созад, дар ҳолате ки арзиши моли ғайриқонунӣ гирифташуда аз миқдори маоши вазир паст бошад, он гоҳ маблағи дуздидашуда рӯёнида намешавад. Агар моли азхуднамуда аз маоши вазир ду маротиба зиёд бошад, он гоҳ манбаъҳои дигари даромади вазир баста мешавад. Аммо дар ҳолати се маротиба зиёд будан молу мулки гунаҳгор (вазир) мусодира карда мешавад. Маълум мешавад, ки барои ҷинояти молумулкӣ вазирон ба ҷазоҳои моддӣ гирифтӣ мешудаанд. Вале роҷеъ ба татбиқи дигар намудҳои ҷазо дар «Тузукӣ» чизе гуфта намешавад. Яқин меравад, ки намудҳои дигари ҷазоро ҳуди Темур ва амирон вобаста ба вазнинии гуноҳи вазирон муайян менамуданд. Дар «Тузукӣ» ҳамчунин гуфта ме-

шавад, ки умуман суханони мардуми бадхоҳ ва душман нисбати гунаҳгории вазир шунида намешавад.

Дар «Тузуқӣ» ҷавобгарии ҳуқуқии дигар навъи мансабдорон ҳам муқаррар шудааст. Мисол, аскарӣ қаторӣ агар ба ҳамхизмати худ даст бардорад, он гоҳ ӯ ба ҳамхизмати худ супурда мешавад, то ки ба ӯ чунин муносибатро раво бинад. Яъне, мақад аз рӯи принципи қасос ҷазои мутобиқ додан аст. Аммо усули татбиқи он тавассути ҳуди субъекти ҷабрдида сурат мегирифт, ки эҳтимолияти татбиқи нобаробари онро нигоҳ медошт.

Қоиммақомон ва ҳокимони маҳаллӣ барои ҷиноятҳои зидди мардум содиркардаашон ба ҷавобгарии моддӣ кашида мешуданд. «Қоиммақомоне, ки – гуфта мешавад дар «Тузуқӣ» – бо халқ нодуруст муносибат менамояд, мутобиқи кирдори ҷиноятқоронааш ба мардум бигузур ҷарима супорад. Ҳамчунин саҳт ҷазо дода мешавад ҳокиме, ки дар порахӯрӣ гунаҳгор доништа мешавад»⁵²⁶. Маълум аст, ки «Тузуқӣ» нодуруст рафтор намудан бо халқ ва порахӯриро аз ҷониби ҳокимон ҷиноят номидааст. Аммо ҳуди ибораи «нодуруст муносибат намудан» аниқ маълум нест, ки дар қадом шакл зоҳир мешавад. Ва ё истилоҳи порахӯрӣ низ аниқ нест. Эҳтимол меравад, ки он бар уҳдаи мақомоти болоӣ, амирон ва қозиҳо бошад.

Нисбат ба ҷазо «Тузуқӣ» мефармояд «Ҳар шахсе, ки гунаҳгор доништа мешавад, бигузур бо калтак ва ё ҷарима ҷазо дода шавад. Барои як кирдор таъини ду ҷазо номумкин аст. Ҳар як дузд аз ҷониби касе ки ошкор нашавад, бояд тибқи қонуни «Ёсо»-и Чингизхон ҷазо гирад. Амволи ғоратшуда ва ё дуздидашуда ба соҳибонашон баргардонида мешавад»⁵²⁷. Дар ин таъкидот «Тузуқӣ» чунин меъёрҳои ҳуқуқӣ ҷиноятиро муайян кардааст:

- намудҳои ҷазои калтакзанӣ ва ё ҷарима барои баъзе ҷиноятҳо;
- барои як амали ҷиноятӣ таъин намудани як ҷазо, яъне мусовӣ будани ҷиноят ва ҷазо;

- дар ҳолатҳои ғоратгарӣ ва ё дуздӣ баъд аз татбиқи ҷазо ашёи торочшуда ба соҳибонаш баргардонида мешаванд.

Аз ҳама асосӣ он аст, ки «Тузуқӣ» меъёри ҳуқуқӣ ҳаволақунандаро низ дорад. Махсусан, нисбат ба ҷинояти дуздӣ, қатъи назар аз он ки ин ҷиноят аз ҷониби кӣ кушода шудааст, ба дузд бояд тибқи сарчашмаи дигар – «Ёсо» ҷазо диҳанд.

Меъёри ҳаволақунандаи охирӣ гувоҳи он аст, ки «Тузуқӣ» ҳам чун сарчашмаи ҳуқуқӣ қавонини қаблӣ муғулиро ба пуррагӣ инкор нанамуда, ҳатто то дараҷае онро чун сарчашмаи амалқунанда эътироф менамуд.

⁵²⁶ «Уложение» Тимура. Муфасссал ниг.: Азизкулова Г.С. Хрестоматия по истории государства и права Республики Таджикистан. – Душанбе, 1998. – С.121.

⁵²⁷ Ҳамон ҷо.

Рочё ба намудҳои дигари ҷиноятҳо дар «Тузуқӣ» гуфта шудааст: Ҷиноятҳои дигар, аз қабилӣ шикастани дандонҳо, кӯр намудан, бурида-ни гӯш ва бинӣ, майнӯшӣ ва амалҳои ғайриахлоқии аҳмақона содир на-мудан бояд дар назди девон, дар назди қозиҳои рӯҳонӣ ва қозиҳои шаҳрвандӣ ҷавоб диҳанд. Аввалиҳо қорҳои ҷиноиро мебаранд, дуввумиҳо қорҳои шаҳрвандиро⁵²⁸. Дар ин ҷо «Тузуқӣ» равшан таъкид менамояд, ки дар аҳди Темуриён намудҳои ҷиноятҳои, ки ба саломатӣ зарар мерасонидаанд, муайян шудааст. Аммо зарар аниқ ва возеҳ ба вазнин ва сабук таснифшавиро дар ин сарчашма ҳанӯз наметавонист. Дар он ҷое, ки суҳан рочё ба ҷиноятҳо ба муқобили тандурустӣ меравад, маълум, ки зарари вазнини ҷисмонӣ дар назар дошта мешуд, зеро зарар дидани аъзои табиӣ одам фаҳмида мешуд. Дар ин қисмат ҷиноятҳо муқобили ҷамъият ва дин низ мавҷуданд, майнӯшӣ ва қирдорҳои ношо-ям аз ҳамин қабиланд. Мазмунӣ «Тузуқӣ» ва усули эътирофу ҷазои ҷинояткорон ба талаботи исломӣ аз бисёр ҷиҳат мусоидат менамояд. Аммо бештар меъёрҳои ҳуқуқӣ ҷиноятӣ исломӣ, ки нисбат ба аксари ин ҷиноятҳо аллақай ҷавоби аниқ додааст, ёдрас намешавад. Шояд ин як навъ навоарӣ дар системаи ҳуқуқӣ позитивӣ ва ҳуқуқтатбиқкунандагон барои эҷоди меъёрҳои нави ҳуқуқӣ, ки нисбатан сабуктар ва мувофиқтар ба ҳаёти воқеӣ буданд, замина тайёр мекард.

Дар ин ҳолатҳо ҳатто аз қасоси исломӣ ёдрас нашуда, ҳалли онро ба девон ва қозиҳои рӯҳонӣ шаҳрвандӣ вогузор менамояд. Тобеияти қорҳои ҷиноиро аз қорҳои граҷданӣ «Тузуқӣ» ёдрас шудааст, вале дар сарчашмае, ки мо дорем, аниқ маълум нест, ки қорҳои ҷиноиро танҳо ҳамакони мақоми девонӣ ва ё қозиҳои рӯҳонӣ мебинанд ва ё мақомоти ди-гар низ ҷунин ҳуқуқ доранд. Зеро ду маротиба пешоянди «дар назди» ҳам қабл аз девон омадааст ва ҳам қабл аз қозиҳои рӯҳонӣ. Гузашта аз ин, девон дар матн дар қавс омадааст, ки мансубияти ҳарду нави қозиҳоро ба худ муайян менамояд. Дар ин ҳолат қорҳои ҷиноиро қозиҳои динӣ ва қорҳои шаҳрвандиро қозиҳои ҳалқӣ мебинанд.

⁵²⁸ «Уложение» Тимура. Муфассал ниг.: Азизкулова Г.С. Хрестоматия по истории государства и права Республики Таджикистан. – Душанбе, 1998. – С.121.

ҚИСМИ 2. АҲКОРИ СИЁСӢ ВА ҲУҚУҚИИ МУТАҲАҚҚИРОНИ ТОҶИКУ ФОРС ҲАМЧУН САРҶАШМАИ ҲУҚУҚ

1. АҲКОРИ СИЁСӢ ВА ҲУҚУҚИИ НИЗОМУЛМУЛКИ ТӢСӢ

Абӯалӣ Ҳасан ибни Алии Тӯсӣ (1017-1092) машҳур ба Низомулмулки Тӯсӣ шахсест, ки дар ҳаёти сиёсӣ, адабӣ ва маданияи халқҳои Шарқ мавқеи назарраси илмӣ ва амалиро дорост. Ӯ дар байни мутафаккирони форсу тоҷик ва умуман ҷаҳонӣ яке аз аввалин шахсиятҳои сиёсӣ, ки дар сари қудрати вазирӣ ништаста, бо супориши сарвари замонаи ҳеш китобе роҷеъ ба идораи давлат бо номи «Сиёсатнома» навиштааст. Низомулмулк дар «Сиёсатнома» ба давлату давлатдорӣ диққати махсус дода, назарияи идоракунии шарқиро, ки аз таҷрибаи пешқадами шоҳони пешин ва замони исломӣ сарҷашма мегирифт, барои давлатҳои қурунивустрой ҳамчун намунаи моделӣ тарҳрезӣ намудааст.

Низомулмулки Тӯсӣ аз мансаби дабири сар карда, то вазифаи вазириро дар давлатдории Салҷуқиён соҳиб мегардад. Низомулмулк таи солҳои 1062 ва 1092 мансаби вазириро дар дарбори султонҳои салҷуқӣ Алп-Арслон (1062-1072) ва Султон Маликшоҳ (1072-1092) иҷро кардааст. Хизмати ӯ дар давлатдории мардуми саҳронишини туркии қабिलाҳои оғузӣ то он дараҷа бузург аст, ки бидуни эътирофи нақши ӯ тасаввури низоми устувори импературии Салҷуқиро, ки аз Осиёи Миёна то Сурияю Фаластин тӯл кашида, сарҳади идораи Шарқиро то Византиёи (Салтанати) Рум бурда расонид, ғайри имкон аст. Хизмати бузургу беназири Низомулмулк дар таҷрибаи идорӣ дар он буд, ки ӯ девонсолории Сомониёнро ҳамчун низоми ҳосаи идорӣ ба халқиятҳои саҳронишин омӯхта, унсурҳои ҷудогонаи онро то ҳудуди Византия расонида, ба омезиши таҷрибаи пешқадами шарқию ғарбӣ дар минтақаҳои муайян замина гузоштааст. Умуман дастовардҳои бузурги сиёсии Салҷуқиён бо номи ин абармарди майдони илм саҳт вобастагӣ дорад.

Адлу инсоф, ҳимояи ҳуқуқи раъият, маҳдуд намудани ҳуқуқи ҳокимон бо мақсади дифои ҳаққи мардум, назорати қатъии соҳибони мансаб, тақсими шоҳаҳои қудрат ва дигар масъалаҳои идора ва ҳокимияти давлатӣ аз масъалаҳои марказии китоби «Сиёсатнома»-и ӯст, ки омузиш ва тарғиби он имрӯз ҳам аз бисёр ҷиҳат барои ташаққули ҳокимияти давлатӣ ва назарияи идорӣ аз аҳаммият ҳолӣ нест.

ПОРЧАҲО АЗ СИЁСАТНОМА⁵²⁹

ФАСЛИ ДУВВУМ АНДАР ШИНОХТАНИ КАДРИ НЕЪМАТИ ЭЗИДТАОЛО МАР ПОДШОҲОНРО

Шинохтани кадри неъмати эзидтаоло подшоҳонро дошти ризои ўст, иззи исмат ва ризои ҳақ субҳонаху андар эҳсоне бошад, ки бо халқ карда шавад ва адле, ки миёни эшон густурда ояд. Чун дуои халқ ба некӯи пайваста гардад, он мулк пойдор бувад ва ҳар рӯз зиёдат бошад, он малик аз давлату рӯзгори худ бархурдор бувад. Бад-ин ҷаҳон номи некӯ ва бад-он ҷаҳон растагорӣ ёбад ва ҳисобаш осонтар бувад, ки бузургон гуфтаанд:

«Мулк бо куфр бипояду бо зулм напояд».

ҲИКОЯТ

Чунин омадааст андар ахбор, ки чун Юсуф⁵³⁰ аз дунё берун мерафт, ўро меоварданд, то ба наздики Иброҳим⁵³¹, ки наздики обову аҷдоди бузургвораи дафн кунанд, Ҷабраил... биёмаду гуфт:

– Ўро ҳамин ҷой бидоред, ки он ҷои ӯ нест, ки ўро ҷавоби мулке бояд додан ба қиёмат.

Чун ҳоли Юсуф пайғамбар чунин бувад, бингар, ки ҳоли дигарон чун хоҳад буд?

* * *

Дар хабар аст,... ки ҳар киро рӯзи қиёмат ҳозир кунанд аз касоне, ки эшонро бар халқ дастеву фармоне буда бошад, дастҳояш баста бошанд. Агар одил бошад, адлаш дастҳои ӯ кушода кунанд ва ба биҳишт расонад ва агар лозим бошад, ҳамчунон баста бо ғулҳо ба дӯзах афгананд.

Ва ҳам дар хабар аст, ки рӯзи қиёмат ҳар касеро, ки бар касе фармон буда бошад дар ин ҷаҳон, то бар муқимони сарой ва зердастони хеш, ўро аз он суол кунанд ва шӯбоне, ки ғусфандон ниғаҳ дошта бошад, ҷавоб аз ӯ бихоҳанд.

ҲИКОЯТ

Андар ин маънӣ Абдуллоҳ ибни Умар-ал-Хаттоб⁵³² падарро гуфт, ки «эй падар, чун аз дунё биравӣ, хоҳам, ки туро зуд ба хоб бубинам

⁵²⁹ Матнҳо аз китоби «Сиёсатнома» (ба ҷоп тайёркунанда А.Девонакулов). Мухаррир Султонова. – Душанбе, 1989. – 200с. оварда шудааст. Аз ҷониби мо фақат каме аз истилоҳоти нофаҳмо ва маъниталаб дар ҳошияҳо фаҳмонда дода шудааст.

⁵³⁰ Ҳазрати Юсуф – яке аз содиқони роҳи ҳақ ва паёмбарони эътирофшудааст, ки саргузашти ӯ дар сураи 12-уми Қуръон оварда шудааст.

⁵³¹ Иброҳим – аз нахустин паёмбароне аст, ки мардумро ба сӯи Худои ягона даъват намудааст. Вай саромади қавмҳои араб ва яҳуд мебошад. Дар Қуръон истилоҳи «миллати Иброҳим» мавҷуд аст, ки он ибтидои қавми яқтопарастӣ ва исломо дар назар дорад.

шаби дуввуму саввум». Дувоздах сол баромад. Ўро ба хоб надид. Баъд аз дувоздах сол ба хобаш омад. Гуфт: – Ё падар, нагуфта будӣ, ки баъд аз се шаб маро ба хоб бинӣ? Гуфт: – Машғул будам, ки дар саводи Наҳарвон пуле вайрон шуда буд. Гумоштагон ба таъмири он напардохта буданд, гӯсфандон бад-он пул мегузаштанд. Гӯсфандеро пой ба сӯрох фурӯ рафту бишикаст, то акнун ҷавоби он меодам.

Ва бар ҳақиқат, худованди олам бидонад, ки андар он рӯзи бузург ҷавоби ин халоиқ, ки зери фармони ӯянд, аз ӯ бихоҳанд пурсид ва агар ба касе ҳаволат кунад, нахоҳанд шунид. Чун чунин аст, бояд ки муҳимми ин мулк ба ҳеч кас бознагузорад ва аз кори халоиқ ғофил набошад. Ва чандон ки тавонад, пинҳону аён аҳволи эшон мепурсад ва дастҳои кӯтоҳ дароз накунад ва зулми золимон аз эшон боздорад, то баракоти он дар рӯзгори давлати ӯ расад ва дуои давлати ӯ мегӯянд ва дуои хайр то қиёмат ба рӯзгори ӯ мерасонанд ва савоби бузург дар девони ӯ мадҳал мешавад.

ФАСЛИ САВВУМ АНДАР МАЗОЛИМ НИШАСТАНИ ПОДШОҲ ВА АДЛУ СИРАТИ НЕКУ ВАРЗИДАН

Чора набошад подшоҳро аз он ки дар ҳафтае ду рӯз ба мазолим бинишинад ва дод аз бедодгар биситонаду инсоф бидиҳад ва сухани раият бишнавад бевосита. Ва чанд қисса, ки муҳимтар бувад, бояд ки арза кунад ва дар ҳар як мисоле диҳад. Чун ин хабар дар мамлакат пароканда шавад, ки худованд мутазаллимону додхоҳонро пеш меҳонад ва дар ҳафтае ду рӯз сухани эшон мешунаваду золимонро шикаста медорад. Ва дастҳои эшон кӯтоҳ шавад ва кас наёрад бедодӣ кардан аз бими уқубати ӯ.

ҲИКОЯТ

Чунин хондаам аз курросаи пешинагон, ки пешин аз мулуки аҷам дӯконе бисохтандӣ ва бар асб бар он ҷо рафтӣ, то мутазаллимонро, ки дар он саҳро гирд буданд, ҳамаро бидидандӣ ва доди ҳар як бидодандӣ. Ва сабаби он ин буд, ки чун подшоҳ ҷое бинишинад ва он ҷо бо дахлез ва дарбанду пардадор бувад, соҳибғаразону ситамгорон мазлумонро боздоранд ва пешин подшоҳ нагузоранд.

ҲИКОЯТ

Шунидам, ки яке аз мулук ба гӯш гарон будааст. Чунон андешид, ки онон ки тарҷумонӣ мекунанд, сухани мутазаллимонро бо ӯ рост нагуянд ва чун ҳоли ӯ надонад, чизе фармояд, ки мувофиқи кори ӯ набошад. Фармуд, ки мутазаллим бояд, ки ҷомаи сурх пӯшад ва дигар ҳеч кас ҷомаи сурх напӯшад, то ман ӯро бишиносам.

⁵³² Умар ал-Хаттоб – эҳтимол меравад Умар ал Хаттоб ал-Форук (Умари 1) (585-644-7-ноябр) дуввумин халифаи рошиддин.

Ва он малик бар пил нишастию дар сахро биистодӣ ва бифармудӣ, то эшонро пеш овардандӣ, то ба овози баланд ҳоли хеш мегуфтанд ва ӯ ҷавоби эшон медодӣ. Ин ҳама эҳтиёт аз баҳри ҷавоби он ҷаҳон кардаанд, то чизе бар эшон пӯшида нагардад.

ФАСЛИ ЧАҲОРУМ АНДАР УММОЛ ВА ПУРСИДИ АҲВОЛИ ВАЗИРОНУ ДАБИРОН

Уммодро амале диҳанд ва эшонро васият бояд кард, то бо халк некӯ зиянду аз эшон ҷуз мол наситонанд ва онро низ ба мадуро талабанд ва то эшонро даст ба иртифое нарасад, он молро нахоҳанд, ки чун пеш аз вақт хоҳанд, раоёро ранҷ расад ва дирамгона иртифое, ки хоҳад расидан, ба ним дирам бифурӯшанд аз зарурат ва дар он мустаъсалу овора шаванд ва аз хонаи хеш дармонанду ба гурбат афтанд.

ФАСЛИ ПАНЧУМ АНДАР МУҚАТТАОН ВА БАРРАСИДАНИ АҲВОЛИ РАОЁ, КИ ЧУН МЕРАВАД

Муқаттаоне, ки иқтоъ доранд, бояд ки бидонанд, ки эшонро бар раоё ҷуз он фармон нест, ки моли ҳақ биситонанд ба ваҷҳи некӯ ва чун он биситаданд, раоё ба тану мол ва фарзандону асбоб ва зиёъ аз эшон эмин бошанд. Ва раоё агар хоҳанд, ки ба даргоҳ оянд ва ҳоли хеш бознамоянд, эшонро аз он манъ накунанд ва ҳар муқаттаъ, ки ҷуз ин кунад, дасташ кӯтоҳ кунанд ва иқтои ӯ бозситонанд ва бо ӯ итоб фармоянд, то дигарон ибрат гиранд ва дар ҷумлае аҳволи эшонро бибояд дошт, ки мулку раият ҳама султонрош. Муқаттаону волиён чун шаҳнаанд бар сари эшон, то бо раият ҳамчунон бошад, ки подшоҳ бо дигар раоё эмин бошанд.

ҲИКОЯТ

Чунин гӯянд, ки чун Қубод⁵³³ фармон ёфт, Нӯширвони Одил, ки писари ӯ буд, ӯ бинишаст, ҳаждаҳсола буд ва кори подшоҳӣ ҳамеронд ва ӯ марде буд аз хурдакӣ адл дар табъи ӯ сиришта буд ва зиштихоро ба зишт доштию некиҳо ба некӣ. Ва ҳамеша гуфтӣ, «падарам заифраъӣ асту салим ва зуд фирефта шавад ва вилоят вайрон мешаваду хазина тижъ ва мол аз миён мебаранд ва зиштномиву мазолим дар гардани ӯ ҳамемонад. Ва ба як бор ба найрангу ранги Маздак⁵³⁴ фирефта шуд. Ва фалон волию омил, ки эшон фалон вилоятро аз ӯ хост, ба ноҳақ ҳалок карданд ва раоё дарвеш монд. Бад-он бадраи динор, ки оварданд аз симдӯстӣ, ки буд, фирефта шуд ва аз эшон хушнуд шуд ва ин моя тамиз накарду аз эшон напурсид, ки «ту амир ва волии он вилоятӣ, ман туро бад-он вилоят чандон

⁵³³ Қубод – дар назар дошта шудааст Қубод ибни Фирузон яке аз шохони одили Сосониён, ки падари Анӯшервон - Нӯширвони одил буд.

⁵³⁴ Маздак – яке аз шӯришгарон, ки дар рӯзгори Қубод ибни Фирузон даъвии паёмбарӣ кардааст.

хаволат кардаам, ки мавочиби ту ва хайли ту бошад. Донам, ки ин аз эшон ситадай, ки пеши ман овардай ва аз мероси падар барнадоштай. Ҳама он аст, ки аз раоё ба ноҳақ биситадай. Ва омилро ҳамчунин гуфти, ки моли вилоят чандин аст, баъзе ба барот харч карди ва баъзе ба хазина супурди. Ин зиёдатихо, ки бо ту мебинам аз кучо оварди? Ҳама он аст, ки ба ноҳақ биситади ва ба урфи он бачо наёварди, то дигар ростӣ пеша карданд». Чун се-чаҳор сол бар он бигузашт, муқаттаон ва гумоштагон ҳамчунон дароздастӣ мекарданд. Чун ҳозир шуданд. Нӯширвон бар тахт нишаст, худойро сипос кард, пас гуфт: – Бидонед, ки маро ин подшоҳӣ худои азза ва чалла дод ва дигар аз мероси падар ёфтаам ва се дигар аз аммон бар ман хурӯч карданд, бо эшон масоф кардам ва дигар бор мулкро ба шамшер гирифтам. Чун худои таоло ҷаҳон ба ман дод, ман ба шумо арзонӣ доштаму ҳар касро вилоят додам ва ҳар киро дар ин давлат ҳаққе бар ман буд, бенасиб нагузоштам вайро. Ва бузургоне, ки бузургӣ ва вилоят аз падарам ёфтаанд, эшонро ҳам бад-он маҳал мартабат бидоштаам ва манзалату нонпораи эшон кам накардаам. Ман ҳурмати шумо нигоҳ дорам ва шумо сухани ман нашунаведу аз худои таоло натарсед ва аз халқ шарм надоред ва ман аз бодофраи яздон метарсам. Набояд, ки бедоду шумии шумо дар рӯзгори ман расад. Ҷаҳон аз муҳолифон ҳоли шуд ва шуморо кафофу осоиш доданд ба неъмате, ки эзидтаоло моро шуморо додааст, машғул гардед, савобтар бошад, ки бедоду носипосӣ кардан, мулкро завол орад ва неъматро бибарад. Бояд, ки пас аз ин бо халқи худой некуӣ кунед ва раият сабукбор дореду заифонро маёзоред ва мар уламо ро ҳурмат доред ва бо сулаҳо сӯхбат кунеду аз бадон бипарҳезед. Худойро бар хештан гувоҳ гирифтам, ки агар касе ҳилофи ин тариқа варзад, ҳеч ибқо накунам. Ҳама гуфтанд: – Чунин фармон дорем. Чун рӯзе чанд баромад, ҳама бар сари кор шуданд ва ҳамон бедодию дароздастӣ пеш гирифтанд ва Нӯширвонро ба чаши кӯдакӣ нигоҳ карданд. Ва ҳар кас пиндошт, ки Нӯширвонро ӯ бар тахти подшоҳӣ нишондааст. Агар хоҳад, ӯро подшоҳ дорад ва агар нахоҳад, надорад! Ва Нӯширвон тан ҳамезаду бо эшон ба мадуро рӯзгор ҳамегузaronид, то дар ин ҳадис панҷ сол баромад. Магар сипаҳсолоре аз ӯ тавонгартару бонематтар набуд ва Нӯширвон ӯро волии Озарбойҷон карда буд ва дар ҳама мамлакат ҳеч амир аз ӯ бузургтар ва бо иззату олаттар ва хайлу таҷаммул набуд. Ӯро магар орзу чунон афтод, ки дар он шаҳр, ки нишастӣ, ӯро боғе ва нишастангоҳе бошад. Дар он шаҳр пирзане буд, он миқдор заминпоре буд вайро, ки дахли ӯ ҳар сол чандон будӣ, ки хирочи воли бидодӣ ва барзгар насиби хеш бардошти. Ва он қадар насиби пирзан расидӣ, ки соли то соли дигар ҳар рӯз ҷаҳортои нон будӣ; яктой ба нонхӯриш бидодӣ ва яктой ба чароғ ва як нон ба чошт хӯрдию як нон ба шаб хӯрдӣ. Ва чома ба тараххум мардумон ба вай додандӣ ва ҳаргиз аз хона бадар наёмадию дар машаққат рӯз мегузaronидӣ. Магар ин сипаҳсолорро он порай замин дархӯрд буд, ки дар ҷумлаи боғу сарой ги-

рад. Кас бад-он пирзан фиристод, ки «ин пораи замин бифурӯш, ки маро дархӯрд аст». Гуфт: – Нафурӯшам, ки маро дар ҳама ҷаҳон ин қадар замин аст, ки кути ман аз он ҷост, кас кути худ нафурӯшад. Гуфт: – Ман ивази он замин бидиҳам, ки ҳам чандон дахлаш бувад. Пиразан гуфт: – Замини ман ҳалол аст. Аз падару модар мерос ёфтаам ва обхӯраш наздик аст ва ҳамсоғон мувофиқанду маро озарм доранд. Ва он замин, ки ту маро диҳӣ, чандин ҳосият дар вай набошад. Агар даст аз ин боздорӣ, туро беҳтар.

Сипаҳсолор сухани пирзан нашуниду ба зулм замин аз ӯ бигирифт ва девор гирди ӯ даркашид. Пирзан дармонд, кораш ба зарурат расид. Бад-он розӣ шуд, ки баҳои замин ё иваз бидиҳад, худро пеши ӯ афганд, ки ё баҳо бидеҳ ё иваз. Дар ӯ нанигарист ва ӯро ба ҷизе надошт. Пирзан навмед аз пеши ӯ берун омад ва низ ӯро дар саро нагузоштанд. Ва ҳар гоҳ, ки ин сипаҳсолор барнишастӣ ва ба тамошову шикор шудӣ, пирзан бар сари роҳи ӯ бонг бардоштию баҳои замин талабидӣ.

Ҷавобаш надодӣ ва агар бо хоссагиёнаш гуфтӣ, гуфтандӣ: «Бигӯем» ва нагуфтандӣ, то ду сол баромад. Пирзан очиз шуд ва тамаи инсоф аз вай бибуриду бо худ гуфт: – «Оҳани сард мекунам». Эзидтаоло забардасти ҳар дасте дасте офаридааст. Охир ин бо ҳама бузургӣ ҷокари Нӯширвон аст. Тадбири ман он аст, ки худро пеши Нӯширвон афганам ва ҳоли худ ӯро маълум гардонам. Бошад, ки инсофи худ биёмам.

Пас, барҳост ва ба ранҷу душворӣ аз Озарбойҷон ба Мадоин шуд. Чун даргоҳи Нӯширвон бидид, гуфт: – Маро нагузоранд, ки дар ин саро шавам, он ки волии ӯ дар Озарбойҷон аст ва ҷокари ӯст, маро дар саро нагузоштӣ, кай дар ин саро гузоранд, ки худованди ҷаҳон аст. Тадбири ман он аст, ки дар саҳрое ӯро бином ва қиссаи худ бар вай арз кунам. Қазоро он сипаҳсолор, ки замини ӯ ситада буд, ба даргоҳ омада буд. Нӯширвон азми шикор кард. Пирзан хабар ёфт, ки Нӯширвон ба фалон шикоргоҳ меравад. Барҳост, тарсон-тарсон ба саҳтиву ранҷи тамом бад-он шикоргоҳ шуд ва дар паси хошоке бинишаст ва он шаб он ҷо бихуфт. Рӯзи дигар Нӯширвон даррасид ва бузургон бипароганданду ба шикор машғул шуданд. Нӯширвон бо силоҳдое бимонд. Пирзан чун маликро танҳо бидид, аз паси хошок барҳосту гуфт: – Эй малик, доди ин заифа бидеҳ! Нӯширвон сӯи ӯ ронд ва қиссаи ӯ биситаду бихонд. Об дар дидаи Нӯширвон бигардиду гуфт: – Дил машғул мадор, ки то акнун кор туро афтода буд, акнун маро афтод, муроди ту ҳосил кунам ва туро ба шаҳри ту фиристам. Он гоҳ фаррошро гуфт: – Инро бар шутур нишону ба деҳ бубар ва ба меҳтардеҳ супор, то чун аз шикоргоҳ бозоям, ӯро ба шаҳр бар ва дар хонаи худ нигоҳ дор. Ҳар рӯз ду ман нон ва як ман гӯшт ва ҳар моҳ панҷ динори зар аз хизона бад-ӯ мерасон, то он рӯз, ки ӯро аз ту талаб дорем. Фаррош ҳамчунон кард. Чун Нӯширвон аз шикор бозгардид, дар андеша буд, ки чӣ чора кунад, то ҳақиқати ин ҳол маълум шавад, чунон ки бузургон надонанд. Пас, нимрӯзӣ ба вақти қилӯла, ки

ҳама халқ хуфта буданд ва дари сарой ҳолӣ буд, ходимро гуфт: – Бирав ба фалон висоқ ва фалон ғуломро овоз кун. Чун ғулом биёмад, гуфт: – Донӣ, эй ғулом, ки маро ғуломони шоиста бисёранд. Аз ҳама туро баргузидам ва эътимод бар ту кардам. Бояд, ки нафақот аз ҳазина биситонӣ ва ба Озарбойҷон шавӣ ба фалон шаҳр ва фалон маҳаллат ва бист рӯз он ҷо мақом кунӣ бад-он мардум чунон намоӣ, ки «ман ба талаби ғуломи гурехта омадаам» ва пас бо ҳар гуна мардум нишасту хост кунӣ ва бо эшон биёмезӣ. Ва дар миёни сухан дар ҳоли мастию хушёрӣ аз эшон суол кунӣ, ки «дар ин маҳаллат зане фалон буд, фалон ном, кучо шуд, ки аз ӯ нишон намедиханд». Ва бишунав, ки чӣ мегӯянд ва ёд гиру хабар боз ор ва туро бад-ин кор мефиристам. Валекин туро дар боргоҳ пеши бузургон бихонам ва ба овози баланд бигӯям, чунон ки ҳама бишунаванд: – Бирав, аз ҳазина нафақот биситон ва аз ин ҷо ба Озарбойҷон шав ва ба ҳар шаҳру ноҳияте расӣ, бубину бипурс, ки ҳоли ғаллаҳою меваҳои эшон имсол чи гуна аст, ҷое офати осмонӣ расидааст ё на ва ҳамчунин аҳволи мароқ ва шикоргоҳҳо бубину бипурс.

Чунон ки ёбӣ, ба зудӣ бозгард ва маро хабар кун, то ҳеҷ кас надонад, ки ман ба чӣ кор мефиристам.

Ғулом гуфт: – Фармонбардорам.

Дигар рӯз азми роҳ кард ва ба он шаҳр шуду бист рӯз он ҷо мақом кард ва бо ҳар кӣ нишастӣ, аз ҳоли пирзан пурсидӣ. Ҳама гуфтанд, ки «ин пирзани мастураро шавҳару фарзандон ба раҳмати худой шуданд ва ўро порас замин маврӯс буд ва онро ба барзгар дода буду аз иртифои он кадре бимондӣ, пас аз қисти барзгар ва ҳиссаи подшоҳ, ки то вақти иртифои дигар ҳар рӯз чаҳор нон ризки вай будӣ, як нон ба нонхӯриш додӣ ва як нон ба равғани чароғ додию як нон ба чошт бихӯрдӣ ва яке ба шом. Волиро мурод он буд, ки боғе ва сарое созад ва он заминро ба зӯр бигирифт ва дар ҷумлаи бор даровард, на баҳо доду на иваз. Ва соле он пирзан ба дари сарои ӯ омад, гӯш бад-ӯ накард ва акнун муддатест, ки кас ўро надидааст».

Ғулом ҳолҳоро маълум карду ба даргоҳи Нӯширвон омад ва аҳвол бозгуфт. Нӯширвонро таҳқиқ шуд, ки пирзан рост гуфтааст. Рӯзи дигар бор дод ва чун бузургон ҳозир шуданд, замоне буд, Нӯширвон рӯй бад-он бузургон карду гуфт: – Волии Озарбойҷонро чи миқдор дастгоҳ бошад? Гуфтанд: – Ду бор ҳазор ҳазор динар, ки ўро бад-он ҳоҷат нест. Гуфт: – Аз матоъ ва таҷаммул? Гуфтанд: – Сесад ҳазор ҳазор зарринаю симина. Гуфт: – Аз ҷавоҳир? Гуфтанд: – Понсад ҳазор ҳазор динар. Гуфт: – Мулку мустағалу зиё? Гуфтанд: – Дар Хуросону Ироқ ва Озарбойҷон, дар ҳеҷ ноҳияту шаҳре нест, ки ўро он ҷо даҳ пора ва ҳафт пора мулку деҳ ва осиею корвонсаро ва гармобаю мустағал нест. Гуфт: – Чаҳорпой? Гуфтанд: – Сӣ ҳазор. Гуфт: – Бандаи дирамҳарида? Гуфтанд: – Ҳазору ҳафтсад ғуломи румӣ ва ҳабашии дирамҳарида дорад ва чаҳорсад канизак дорад. Гуфт: – Акнун касе, ки чандин неъмат дорад ва

ҳар рӯз аз бист гуна таом ва барраву ҳалво ва қалияи чарбу ширин хӯрад ва заифи дигар, ки аз парастори ҳудои таоло буда бошад ва дар ҳама олам ду нон дошта бошад, яке бомдод хӯраду яке шабонгоҳ, ин кас ба ноҳақ ду нони хушк аз ӯ биситонад ва ўро маҳрум гардонад, бар ӯ чӣ воҷиб ояд?

Ҳама гуфтанд: – Ин кас муставчиби ҳама уқубат бувад ва ҳар баде, ки бо вай кунанд, сазовор аст.

Нӯширвон гуфт: – Пас, ҳам акнун бихоҳам, ки пӯсти ӯ бикананд ва гӯшти ӯ ба сагон диҳанд ва пӯстро пури коҳ кунанду бар дари саро биёвезанд ва ҳафт рӯз мунодӣ кунанд, ки «ҳар кӣ баъд аз ин ситам кунад ва тубраи коҳ ё мурге, ё дастаи тара аз касе ба зулм биситонад, бо ӯ ҳамин кунанд, ки бо ин карданд».

Пас он фаррошро гуфт: – Пирзанро биёвар. Ва бузургонро гуфт: – Ин ситамрасида аст ва он ситамгар, ки ин чазо ёфт. Ва он ғуломро гуфт, ки «туро ба чӣ кор ба Озарбойҷон фиристода будам?» Гуфт: – Бад-он то аз ҳоли пирзан, ки зулм бар ӯ рафта, ба ҳақиқат маликро хабар кунам. Пас, бузургонро гуфт: – То бидонед, ки ман ин сиёсатро бар газоф накардаам. **Баъд аз ин бо ситамгорон чуз ба шамшер сухан нахоҳам гуфт ва мешу барра аз гург нигоҳ хоҳам дошт ва дастҳои дароз кӯтоҳ хоҳам кард ва муфсидонро аз рӯи замин пок хоҳам кард.** Ва ҷаҳонро бо адлу дод ободон хоҳам дошт, ки ҳудои таоло маро аз баҳри ин кор фиристодааст. Агар шоистӣ, ки мардумон ҳар чӣ хостандӣ, кардандӣ, эзидтаоло подшоҳонро падидор накардӣ ва бар сари эшон барнагумоштӣ. Шумо акнун ҷаҳд кунед, то коре накунад, ки бо шумо ҳамин равад, ки бо ин золим рафт.

Ҳар кӣ дар он маҷлис буд, аз ҳайбату сиёсати Нӯширвон захирашон об шуд. Он пирзанро гуфт: – Он ки бар ту ситам кард, ҷавобаш додам ва он сарову боғ, ки замини ту дар он аст, ба ту бахшидам ва сутуру нафақа фармудам, то ту ба саломат ба шаҳри хеш бозрасӣ ва маро ба дуо ёд орӣ. Пас, гуфт: – Ҷаро бояд, ки дари сарои мо бар ситамгорон кушода ва бар ситамрасидагон баста, ки раоё ва лашкариён ҳар ду зердастон ва коркунони моанд; раоё диҳандаанд ва лашкариён ситонанда. Пас, воҷиб чунон аст, ки бар диҳанда дар кушодатар бувад аз он ки бар ситонанда ва аз бераҳмиҳо, ки меравад ва бедодиҳо, ки мекунанд; яке он аст, ки мутазаллиме, ки ба даргоҳ ояд, нагузоранд, ки ӯ пеши ман ояд ва ҳоли хеш бозгӯяд. Агар ин пирзан раҳ биёфтӣ, ўро ба шикоргоҳ рафтан ҳоҷат набудӣ.

Пас фармуд, то силсилае созанд ва ҷарасҳо биёвезанд, чунон ки дасти ҳафтсола бад-ӯ бирасад, то ҳар мутазаллиме, ки ба даргоҳ ояд, ўро ба ҳоҷиб ҳоҷа набошад. Силсила бичунбонад, ҷарасҳо ба бонг оянд, Нӯширвон бишунаваду доди ӯ бидиҳад. Ҳамчунин карданд. Бузургону сарони сипоҳ бозгаштанд ва ба хонаи хеш бозоманданд. Дарҳол вакилону уммол зердастону хайли хешро бихонданду гуфтанд: – Бигӯед, дар ин

дах сол чизе ба новочи́б аз кӣ ситадаед?! Агар ба ноҳақ касеро биёзурдаед, бояд ки мову шумо бар он шавем, то эшонро хушнуд кунем пеш аз он ки касе ба даргоҳ раваду аз мо шикоят кунад.

Хамгинон биистоданд ва хасмонро хушнудӣ ҷустанд, баъзе ба узру баъзе ба мол ва бо ин ҳама хат ба иқро́р меситаданд, ки фалон аз фалон хушнуд аст ва ҳеҷ даъво надорад.

Бад-ин як сиёсати бавочи́б, ки Нӯширвон бикард, мамлакати ӯ рост биистод ва ҳама дастҳои дароз кӯтоҳ шуду халқи олам баросуданд, чунон ки ҳафт сол бигузашт, ки ҳеҷ кас ба даргоҳи ӯ аз мутазаллим наёмад.

ҲИКОЯТ

Чунин овардаанд, ки баъд аз ҳафт сол, нимрӯзӣ, ки дари сарой холи буд ва мардумон ҳама рафта буданду навбатиён хуфта, ки аз ҷарасҳо бонг баромад. Нӯширвон бишунид, дар-вақт ду ходимро бифиристод, ки «бингаред, ки кист, ки ба тазаллум омадааст». Чун ходимон ба дари сарой омаданд, хареро диданд пиру лоғар, ки аз дари сарой андаромада буд ва пушт дар он силсилаҳо мемолид ва аз чунбиши занҷир аз ҷарасҳо бонг меомад. Ҳар ду ходим рафтанду гуфтанд: – Ҳеҷ кас ба тазаллум наёмадааст, магар хари лоғар, ки андар омадааст. Чун осеби занҷир ба пушти ӯ расида, ӯро хуш омадаасту ба сабаби хориш ҳештанро ба занҷир ҳамемолад.

Нӯширвон гуфт: – Эй нодонон, ки шумоед, на чунин аст, ки пиндоред. Чун нек бинигаред, он хар ҳам ба дод хоستان омадааст. Ин харро дар миёни бозор баред ва аз хар кас аҳволи ин хар бозпурсед ва ба ростӣ маълуми раъйи ман кунед.

Ходимон аз пеши малик берун омаданду он харро дар миёни бозор бурданд ва аз мардумон пурсидан гирифтанд, ки «касе ҳаст харро шиносад?» Гуфтанд: – Шиносем. Ходим гуфт: – Чун шиносед? Гуфтанд: – Ин хар аз фалон козур аст ва қариб бист сол аст, то пеши ӯ мебинем. Ҳар рӯз ҷомаҳои мардумон бар пушти ӯ ниҳода ба козургоҳ мебурд ва шабонгоҳ меовард, то ҷавон буд, кораш метавонист кардан, алафаш медод, Акнун, ки пир шуду аз кор фурӯмонд, озодаш кард ва акнун муддати як солу ним аст, то аз хона берун кардааст ва рӯз дар маҳаллатҳо ва кӯю бозор мегардад. Ва хар кас ба роҳи худо порае алаф ва об медиханд. Магар ду шабонарӯз аст, ки обу гиёҳ наёфта ба ҳарза мегардад.

Ва чун ходимон аз хар кӣ шуниданд, ҳамин шуниданд, сабук баргаштанду маълуми раъйи малик карданд.

Нӯширвон гуфт: – На, шуморо гуфтам, ки ин хар ба дод хоستان омадааст. Ин харро имшаб некӯ доред. Фардо он мардро бо ҷаҳор қад-худо аз маҳаллаи ӯ бо ин хар ба даргоҳ оред пеши ман, то он чӣ воҷиб ояд, бифармоям.

Дигар рӯз ходимон чунин карданд. Харрою козулло бо ҷаҳор қад-худо ба вақти бор додан ба даргоҳ бурданд.

Нӯширвон козурро гуфт: – Ин ҳар то ҷавон буд, кор метавонист кард, алафаш медодӣ. Акнун, ки пир гашт, аз кор фурӯ монд, аз баҳри он ки алафаш бояд додан, номи «озодӣ» бар вай ниҳодӣ ва аз дарат берун кардӣ. Пас, ҳаққи хидмати бистсола кучо шуд?!

Бифармуд, то чиҳил дуррааш бизаданд ва гуфт: – То ин ҳар зинда аст, хоҳам, ки ҳар шабонарӯзӣ чандон ки коҳу ҷав тавонад хӯрд, ба қалами ин ҷаҳор мард медиҳӣ ва агар тақсир кунӣ, маълуми ман гардад, туро куштан фармоям, то дониста бошӣ.

Подшоҳони одил ҳамеша дар ҳаққи заифон андешаҳо доштаанд ва дар муҳиммоти мамлакат дар ҳар ду-се сол муқаттабиро таҷассус бояд кард, то эшон нисбат ба аҳволи раоё баднафсӣ накунанд ва вилоят ободону маъмур монад...

ФАСЛИ ШАШУМ АНДАР МУОМИЛАИ ҚОЗИЁН ВА ХАТИБОНУ МУҲОСАБА ВА РАВНАҚИ КОРИ ЭШОН

Бояд, ки аҳволи қозиёни мамлакат ягон-ягон бидонанд ва ҳар кӣ аз эшон олиму зоҳид ва кўтоҳдасту камтамаъ бошад, ўро тарбият кунанд ва бад-он кор ниғаҳ доранд. Ва ҳаргиз на чунин бувад, ўро маъзул кунанду ба дигарӣ, ки шоиста бошад, бад-ў супоранд ва ҳар якеро аз эшон ба андозаи кифояти ў мушоҳара итлоқ кунанд, то ўро ба хиёнат ҳочат наҷфад, ки ин кор нозук аст... Нашояд ин шуғл ба ҷоҳилу нопок додан, илло тафвизи ин кор ба олими бовараъ ва чун ҳокиме ба ҷаҳлу зулм имзои ҳукме кунанд, маълуми подшоҳ гардонанд, он касро маъзул фармудан ва молиш бояд додан. Ва гумоштағони вилоят, ки дасти қозӣ ва ҳокими шариат қавӣ доранд ва равнақи дари сарои ў росих гардонанд ва заъф дар амру наҳӣи ў роҳ надиханд. Ва агар касе аз ҳозир шудан ба маҷлиси ҳокими шаръ сар бипечад, ба анфу курҳ ҳозир кунанд, то ҷуз ростӣ наравад ва ҳеҷ кас пой аз ҳукм боз натавонанд кашид. Ва ҳама рӯзгор аз даври Одам... то акнун дар ҳар миллате ва мулкe адле варзидаанд ва инсоф дода ва ба ростӣ кўшида, то мамлакати эшон солҳои бисёр бимонад.

ҲИКОЯТ

Дар ин маънӣ чунин гӯянд, ки расми мулуки аҷам чунон будааст, ки рӯзи Мехрчон ва Наврӯз подшоҳ ба раоё бор додандӣ ва касро боздошт набудӣ ва пешин ба чанд рӯз мунодӣ бифармудандӣ, ки биёед ба ман фалон рӯз бо шуғли хеш. Ҳар касе қиссаи хеш бинавиштӣ ва ҳуҷастагии хеш ба даст овардӣ ва ҳар кас кори худро бисохтандӣ. Ва чун он рӯз будӣ, мунодӣ кардандӣ, малик аз беруни дар бонг кардӣ, ки «агар касе касеро боздорад аз ҳочат хоستان дар ин рӯз малик аз хуни ў безор аст». Пас, малик қиссаҳои мардумон биситадӣ ва ҳама биниҳодӣ ва як-як менигаристӣ. Агар дар он ҷо қиссае будӣ, ки аз малик нолида будӣ, мӯбадон бар дасти

рост бинишондӣ ва мӯбади мӯбадон қози-ул-қуззот бошад ба забони эшон. Пас, малик бархостӣ ва аз тахт фуруд омадӣ ва пеши мӯбадон ба доварӣ ба ду зону бинишастӣ, гуфтӣ: – Нахуст аз ҳама доварихо доди ин мард аз ман бидех, ҳеч майлу муҳобо макун.

Он гаҳ мунодӣ кардӣ, ки ҳар киро бо малик хусумате ҳаст, ҳама як-сар биёед, то нахуст кори шумо бигузoram. Ва пас малик мӯбадро гуфтӣ: – Ҳеҷ гуноҳе нест назди худои таоло бузургтар аз гуноҳи подшоҳон. Ва ҳақ гузорида ни подшоҳон неъматӣ эзидтаоло ни гаҳ доштани раият асту доди эшон додан ва дасти ситамгорон аз эшон кӯтоҳ кардан. Пас, чун малик ситамгор бошад, лашкар ҳама бедодгар шаванду худои таолоро фаромӯш кунанд ва куфрони неъмат оранд ва ҳар-оина ҳазлону хашми худой дар эшон расад. Пас, рӯзгоре барнаёяд, ки ҷаҳон вайрон шаваду эшон ба сабаби шумии гуноҳон кушта шаванд ва малик аз он хона таҳвил кунад. Эӣ мӯбади худой, гӯи маро бар ҳештан магузин, зеро ки эзидтаоло ҳар ҷӣ аз ман пурсад, ман аз ту пурсам ва андар гардани ту кардам.

Пас, мӯбад бинигаристӣ, миёни ҳасму малик ҳақдӯст шудӣ ва доди вай ба тамоми бидодӣ ва агар касе бар малик даъвои ботил кардию ҳуҷҷат надоштӣ, ўро укубати бузург фармудию гуфтӣ: – Ин сазои он кас аст, ки бар малику мамлакати вай айб ҷӯяд ва ин далерӣ кунад.

Чун малик аз довари хеш пардохтӣ, ба сари тахт омадӣ ва тоҷ бар сар ниҳодию рӯй сӯи бузургону вакилон кардӣ ва гуфтӣ: – Ман ин оғоз аз ҳештан бад-он кардам, то шуморо тамаъ бурида шавад аз ситам кардан бар касе. Акнун ҳар кӣ аз шумо ҳасме дорад, хушнуд кунад.

Ва ҳар кӣ ба вай наздиктар будӣ, он рӯз дуртар будӣ ва аз аҳди Ардашер⁵³⁵, то ба рӯзгори Яздгурд⁵³⁶ ҳам бар ин ҷумла буд.

Яздгурд расми падарон бигардонид ва андар ҷаҳон оини бад овард ва мардумон дар ранҷ афтодандӣ ва нафрину дуои бад мутавотир шуд. Ногаҳ рӯзе асбе аз дари сарои ў даромад бар сифати ҳар ҷӣ некӯтар, чунон ки бузургон ҳама аҷоиб монданд ва оҳанги гирифтани ў карданд, натавонистанд, то пеши Яздгурд омад ва хомӯш биистод бар канори айвон. Яздгурд гуфт: – Шумо биистед, ки ин ҳадаест, ки эзидтаоло маро фиристодааст.

Бархост, нарм-нарм то пеши асб омаду буши асб бигирифт ва дастро бар рӯи асб фуру молид ва ҳамчунон бар пушти ў фуруд овард ва ҳеҷ наҷунбид, хомӯш ҳамебуд. Яздгурд зину лагом хост. Лагом бар сараш кард ва зин барниҳоду танг баркашид ва аз пас даромад, то полдум дарафганад. Ногоҳ ҷуфтае бизад ўро бар сару бар ҷой бикушт ва асб сар берун ниҳод ва ҳеҷ кас ўро дарнаёфт. Ва кас надонист, ки аз кучо омаду кучо шуд. Мардумон гуфтанд, ки «ин асб фариштае буд фиристодаи худой таоло, ки моро аз ситами ў бираҳонд».

⁵³⁵ Ардашер – дар назар дошта шудааст яке аз асосгузори давлати Сосониён Ардашери Бобакро.

⁵³⁶ Яздгурд – Яздчирд ибни Баҳром яке аз шохони даврони сулолаи Сосониён.

3. АФКОРИ СИЁСӢ ВА ҲУҚУҚИИ САЪДИИ ШЕРОЗӢ

Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ (*тав.* 1203-1205 – *ваф.* 1292) яке аз мутафаккирони бузурги форсу тоҷик аст, ки дар мавзуи баробарии инсонҳо, дастгирии یتимон, маъҷубон ва дармондагон андешаҳои ҷолиб гуфта, ҷиҳати ба роҳи рост ва адл ҳидоят намудани ҳокимон ва соҳибони фармон панду андарзҳои ҷолибе суфтааст. Саъдӣ дар шинохти инсон берун аз табиати халқ, миллат ва дин ҳарф зада, ягонагии онҳоро новобаста аз забону наҷоду динашон арза медорад. Ба ақидаи ӯ, мо чунин ягонагиро табиати умумӣ доштанро доимо бояд дар назар дорем. Танҳо дар чунин сурат ҷомеа ва давлатҳо ба зинаи ҳамдигарфаҳмию ваҳдат хоҳанд расид. Ӯ тамоми одамонро мансуб ба табиати ягонаи одам ҳисобида, таъкид мекунад, ки онҳо бояд дар ғаму шодии якдигар бепарво набошанд, ба зердастон раҳму шафқат намуда, یتимону бепарасторонро эҳтиром созанд,

Бани одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як ҷавҳаранд.
Чу узве ба дард оварад рӯзгор,
Дигар узвҳоро намонад қарор.
Ту к-аз меҳнати дигарон беғамӣ,
Нашояд, ки номат нӣҳанд одамӣ.

* * *

Чу бинӣ یتиме сар афканда пеш,
Мадеҳ бўса бар рӯи фарзанди хеш.

* * *

Саъдӣ дар асарҳои беэаволаш «Гулистон» ва «Бӯстон» зиёд дар масъалаҳои адлу инсоф, эҳтироми халқ, муносибати нек бо зердастон, ба доди мардум расидан, тақсими дурусти неъматҳо, қадршиносӣ аз илму олимон, масъулиятшиносии роҳбарон ва ғ. бо ҳикояту андарзномаҳо сода ва фаҳмо навиштааст.

Кори дарвешӣ мустаманд барор,
Ки туро низ корҳо бошад.

* * *

Сахт аст пас аз ҷоҳ таҳаккум бурдан,
Хӯ карда ба ноз ҷаври мардум бурдан.

«Ҳар кӣ ба зердастон набахшояд, ба ҷаври забардастон гирифта ояд».

«Бар раияти заиф раҳм кун, то аз душмани қавӣ заҳмат набинӣ».

Порчае аз саргузашти Шайх Саъдии Шерозӣ.

«...Саъдии Шерозӣ пас аз баргашт аз адои ҳаҷ ба шаҳри Табрез расид хост бо аҳли илми он кишвар ба вижа бо Ҳоҷаи соҳибдеворон Алоуддин ва Ҳоҷаи соҳибдеворон Шамсиддин ҳамсӯҳбат шавад.

Шоҳи Табрез аз баргашти Саъдӣ аз ҳаҷ ва сукувати ӯ дар Табрез огаҳ гардида, аз хизматгуздорон ва ҳамин ду нафар олими давр, ки шайхро падари маънавии худ мепиндоштанд, хоҳиш намуд, то шайхро ба боргоҳи ӯ даъват намоянд... Шайх бо ҳар баҳона ба дӯстонаш рад намуд... Аммо дӯстонаш, аз ӯ бисёр хоҳиш намуданд, ки аққалан ба мухлати як рӯз аз барои мо розӣ шав. Шайх розӣ шуд. Саъдӣ бо шоҳи Табрез Абакаҳон суҳбати дӯстонае барпо намуд. ... Ҳангоми бозгашт шоҳ аз шайх панде хост. Шайх ҷавоб дод: «Аз ин дунё ҳеҷ чизро ҳамроҳи худ нахоҳӣ бурд, ба ҷуз аз қадридонӣ барои кирдорҳои неқ ва ҷазо барои кирдорҳои бад... Ҳоло шумо дар интиҳоб озод ҳастед...»⁵³⁷

ПОРЧАҲО АЗ «ГУЛИСТОН»-И САЪДИИ ШЕРОЗӢ

БОБИ АВВАЛ ДАР СИРАТИ ПОДШОҲОН

ҲИКОЯТ

Подшоҳеро шунидам, ба куштани асире ишорат кард. Бечора дар ҳолати навмедӣ маликро дашном додан гирифт ва сақат гуфтан, ки гуфтаанд: «Ҳар кӣ даст аз ҷон бишӯяд, ҳар чӣ дар дил дорад, бигӯяд»:

Вақти зарурат чу намонад гурез,
Даст бигирад сари шамшери тез.
Изо яиса-л-инсон тола лисонуху,
Касиннавир мағлубин ясулу ала-л-калби.

Тарҷумаи байт:

Одамиро ба гоҳи навмедӣ забон дароз гардад,
Чун он гурба, ки ба вақти шикаст бар сағ битозад.

Малик пурсид:

– Чӣ мегӯяд?

Яке аз вузарои некмаҳзар гуфт:

– Эй худованд, ҳамегӯяд: «Ва-л-козими-л-ғай-зи ва-л-офийина ан-ин-носи (тарҷумааш: Пӯшандагони ғазаб ва бахшояндагони гуноҳи мардум).

Маликро раҳмат омад ва аз сари хуни ӯ даргузашт.

⁵³⁷ Саади Ш. Гулистан (Розовий сад). М.1957-С. 17- 18.

Вазири дигар, ки бар зидди ӯ буд, гуфт:

– Абнои чинси моро нашояд дар хазрати подшоҳон чуз ба ростӣ сухан гуфтан. Ин маликро дашном дод ва носазо гуфт.

Малик аз ин сухан рӯй дарҳам овард ва гуфт:

– Маро он дурӯғ писандидатар омад аз ин рост, ки ту гуфтӣ, ки рӯи он дар маслиҳате буд ва бинои ин бар хабосате ва хирадмандон гуфтаанд: «Дурӯғе маслиҳатомез беҳ, ки аз росте фитнаангез».

Ҳар кӣ шоҳ он кунад, ки ӯ гӯяд,
Ҳайф бошад, ки чуз накӯ гӯяд.

Бар тоқи айвони Фаридун набишта буд:

Ҷаҳон, эй бародар, намонад ба кас,
Дил андар Ҷаҳонофарин банду бас!
Мақун така бар мулки дунёву пушт,
Ки бисёр кас чун ту парварду кушт.
Чу оҳанги рафтани кунад ҷони пок,
Чи бар тахт мурдан, чи бар рӯи хок.

ҲИКОЯТ

Яке аз мулуки Хуросон Маҳмуди Сабуктагинро ба хоб ҷунон дид, ки ҷумла вучуди ӯ рехта буд ва хок шуд, магар ҷашмони ӯ, ки ҳамҷунон дар ҷашмхона ҳамегардид ва назар ҳамекард. Соири ҳукамо аз таъвили он фурӯ монданд, магар дарвеше, ки хидмат ба ҷой оварду гуфт: Ҳанӯз нигарон аст, ки мулкаш бо дигарон аст.

Бас номвар ба зери замин дафн кардаанд,
К-аз ҳастияш ба рӯи замин-бар нишон намонд.
В-он пирлошаро, ки супурданд зери хок,
Ҳокаш ҷунон бихӯрд, к-аз ӯ устухон намонд.
Зинда-аст номи фаррухи Нӯшервон ба хайр,
Гарчи басте гузашт, ки Нӯшервон намонд.
Хайре кун, эй фалону ғанимат шумор умр
З-он пештар, ки бонг барояд, фалон намонд.

ҲИКОЯТ

Маликзодаеро, шунидам, ки кӯтоҳ буду ҳақир ва дигар бародаронаш баланду хубрӯй. Боре падар ба карохату истиҳқор дар ӯ назар мекард. Писар ба фаросат истибсор ба ҷой оварду гуфт:

- Эй падар, кӯтоҳи хирадманд беҳ, ки нодони баланд. На ҳар чи ба қомат меҳтар, ба қимат беҳтар:

Аш-шоту назифатун ва-л-филу чифатун (тарҷумааш: гӯсфанд покиза асту фил мурдор).

Ақаллу чиболи ал-арзу Тури иннаҳу
Ла аъзаму инда-л-лоҳи қадран ва манзалатан.

Тарҷумаи байт:

Кўчактарин кӯҳи замин Тур аст, дар ҳоле ки назди Худой бузургтарин появу кадрро дорад.

Он шунидӣ, ки лоғаре доно
Гуфт боре ба аблаҳе фарбех:
Аспи тозӣ в-агар заиф бувад,
Ҳамчунон аз тавилаи ҳар бех.

Падар бихандид ва аркони давлат биписандиданд ва бародарон ба ҷон биранчиданд.

То мард сухан нагуфта бошад,
Айбу ҳунараш нухуфта бошад.
Ҳар беша гумон мабар, ки холист,
Шояд, ки паланге хуфта бошад.

Шунидам, ки маликро дар он курб душмане саъб рӯй ниҳод. Чун лашкар аз ҳар ду тараф рӯй дар ҳам оварданд, аввал касе, ки ба майдон даромад, ин писар буд ва гуфт:

Он на ман бошам, ки рӯзи ҷанг бинӣ пушти ман,
Он манам, гар дар миёни хоку хун бинӣ саре.
К-он кӣ ҷанг орад, ба хуни хеш бозӣ мекунад,
Рӯзи майдон в-он ки бигрезад ба хуни лашкаре.

Ин бигуфт ва бар сипоҳи душман зад. Тане чанд аз мардони корӣ бияндохт. Чун пеши падар омад, замини хидмат бибусиду гуфт:

Эй, ки шахси манат ҳақир намуд,
То дурушті, ҳунар напиндорӣ.
Аспи лоғармиён ба кор ояд
Рӯзи майдон, на гови парворӣ.

Овардаанд, ки сипоҳи душман бисёр буд ва инон андак. Ҷамоате оҳанги гурез карданд. Писар наъра заду гуфт:

- Эй мардон, бикӯшед, то ҷомаи занон напӯшед!

Саворонро ба гуфтани ӯ таҳаввур зиёд гашт ва ба як бор ҳамла бурданд. Шунидам, ки ҳам дар он рӯз бар душман зафар ёфтанд.

Малик сару чашмаш бибӯсиду дар канор гирифт ва ҳар рӯз назараш беш кард, то валиаҳди хеш кард. Бародарон ҳасад бурданд ва заҳр дар таомаш карданд. Хоҳараш аз гурфа бидид, дарича бар ҳам зад. Писар дарёфт ва даст аз таом бозкашиду гуфт: «Муҳол аст, агар ҳунаrmанд бимирад, ки беҳунар ҷои ӯ бигирад».

Кас наёяд ба зери сояи бум
В-ар хумой аз ҷаҳон шавад маъдум.

Падарро аз ин ҳол огаҳӣ доданд, бародаронашро бихонду гӯшмоле ба вочиб бидод, пас ҳар якро аз атрофи билод ҳиссаи марзе муайян кард, то фитна бинишаст ва низоъ бархост, ки даҳ дарвеш дар гилеме бихусбанд ва ду подшоҳ дар иқлиме нағунчанд.

Ними ноне гар хурад марди Худой,
Базли дарвешон кунад нима дигар.
Мулки иқлиме бигирад подшоҳ
Ҳамчунон дар банди иқлиме дигар.

ҲИКОЯТ

Тоифаи дуздони араб бар сари кӯҳе нишаста буданд ва манфази корвон баста ва раияти булдон аз мақоиди эшон маръуб ва лашкари султон мағлуб, ба ҳукми он ки малозии манъ аз қуллаи кӯҳе ба даст оварда буданд ва малчаъу маъвои худ карда.

Мудаббирони мамолики он тараф дар дафъи мазаррати эшон машварат карданд, ки агар ин тоифа ҳам бар ин насақ рӯзгоре мудовимат намоянд, муқовимат бо эшон мумтанъ гардад:

Дарахте, ки акнун гирифтаст пой,
Ба неруи мардӣ барояд зи чой.
В-араш ҳамчунон рӯзгоре хилӣ,
Ба гардунаш аз беҳ барнагсилӣ.
Сари чашма шояд гирифта ба бел,
Чу пур шуд, нашоад гузаштан ба пил.

Сухан бар он муқаррар шуд, ки якеро ба таҷассуси эшон барғу-моштанд ва фурсат ниғаҳ доштанд, то вақте ки дар сари қавме ронда буданду буқъа ҳолӣ монда, тане чанд аз мардони воқиадидаи ҷанғозмуда бифиристонданд, то дар шаъби ҷабал пинҳон шуданд.

Шабонгоҳ, ки дуздон бозомаданд сафаркардаву ғоратоварда, силоҳ бикушонданд ва ғанимат биниҳоданд. Нахустин душмане, ки дар сари эшон тохт, хоб буд, ҷандон ки посе аз шаб даргузашт.

Қурси хуршед дар сиёҳӣ шуд,
Юнус андар даҳони моҳӣ шуд.

Мардони диловар аз камингоҳ бадар ҷастанд ва дасти ягон-ягон бар китф бастанд ва бомдодон ба даргоҳи малик ҳозир оварданд. Ҳамаро ба куштан амр фармуд. Дар он миён ҷавоне буд, меваи унфуво-ни шабобаш наврасида ва сабзаи гулистони узораи навдамида.

Яке аз вузаро пой тахти маликро бўса дод ва рӯи шафоат бар за-мин ниҳоду гуфт:

– Ин чавон ҳамчунин аз боғи зиндагонӣ бар нахӯрдааст ва аз райҳони чавонӣ таматтуъ наёфта, таваккуъ ба карам ва ахлоқи худовандӣ чунон аст, ки ба бахшидани хуни ӯ бар банда миннат ниҳад.

Малик рӯй аз ин сухан дарҳам кашид ва мувофиқи раъйи баландаш наёмад ва гуфт:

Партави некон нагирад, ҳар кӣ бунёдаш бад аст,
Тарбият ноахлоқро чун гирдакон бар гунбад аст.

Насли фасоди инон мункатеъ кардан авлотар аст ва беҳи табори эшон баровардан, ки оташ нишондану аҳгар гузоштан ва афъӣ куштану бачча нигоҳ доштан кори хирадмандон нест.

Абр агар оби зиндагӣ борад,
Ҳаргиз аз шохи бед бар нахурӣ.
Бо фурӯмоя рӯзгор мабар,
К-аз наи бўрё шакар нахурӣ.

Вазир чун ин сухан бишунид, тавъан ва карҳан биписандид ва бар хусни раъйи малик офарин хонду гуфт:

– Он чӣ худованд фармуд, айна ҳақиқат аст, ки агар дар силки суҳбати он бадон мунтазам мондӣ, табиати эшон гирифтӣ, аммо банда умедвор аст, ки ба ишрати солиҳон тарбият пазирад ва ҳӯи хирадмандон гирад, ки ханӯз тифл аст ва сирати бағю иноди он гурӯҳ дар ниҳоди ӯ мутамаккин нашуда ва дар ҳадис аст: «Куллу мавлудин йулиду ала-л-фитрати сумма абавоҳу йуҳаввидонаҳу ва йунассиронаҳу ва йумачҷисонаҳу» (Тарҷумааш: Ҳар мавлуде бо сиришти пок зода мешавад ва падару модаранд, ки ўро яҳудӣ кунанд, масеҳӣ гардонанд ва ё оташпараст созанд).

Бо бадон ёр гашт ҳамсари Лут,
Хонадони нубувваташ гум шуд.
Сағи асҳоби Каҳф рӯзе чанд
Пайи некон гирифтӣ мардум шуд.

Ин бигуфт ва тоифае аз нудамои малик бо вай ба шафоат ёр шуданд, то малик аз сари хуни ӯ дар-гузашту гуфт: – Бахшидам, агарчи маслиҳат надидам.

Донӣ, ки чӣ гуфт Зол бо Рустами гурд:
Душман натавон ҳақиру бечора шумурд,
Дидем басе, ки оби сарчашмаи хурд
Чун бештар омад, шутуру бор бибурд.

Филҷумла, писарро бо нозу неъмат баровардан гирифт ва устоди адибро ба тарбияти ӯ насб кард, то занни хато равад ва ҳӯи некуяш

биёмӯхт ва соири одоби хидмати мулукаш таълим кард, чунон ки дар назари бузургон писанд ояд. Боре вазир аз шамоили ӯ дар ҳазрати малик шаммае мегуфт, ки тарбияти окилон дар ӯ асар кардааст ва ҷаҳли қадим аз ҷибиллати ӯ бадар бурда.

Маликро аз ин сухан табассум омад ва гуфт:

Оқибат гургзода гург шавад,
Гарчи бо одамӣ бузург шавад.

Соле ду бар ин баромад. Тоифаи авбоши маҳаллат дар ӯ пайва-станд ва аҳди мувофиқат бастанд, то ба вақти фурсат вазир ва ҳар ду писарашро бикушт ва неъмате беқиёс бардошт ва дар мағораи дуздон ба ҷои падар биншаст ва осӣ шуд. Малик дасти таҳайюр ба дандон газидан гирифт ва гуфт:

Шамшери нек аз оҳани бад чун кунад касе?
Нокас ба тарбият нашавад, эй ҳаким, кас.
Борон, ки дар латофати табъаш хилоф нест,
Аз боғ лола рӯяду аз шӯрабум хас.

* * *

Замини шӯра сунбул барнаёрад,
Дар ӯ тухму амал зоеъ магардон.
Накуӣ бо бадон кардан чунон аст,
Ки бад кардан ба ҷои некмардон.

ҲИКОЯТ

Сарҳангзодаеро дар сарои Уғламиш дидам, ки ақлу киёсатею фаҳму фаросате зоидулвасф дошт, ҳам аз аҳди хурдӣ осори бузургӣ дар носияи ӯ пайдо.

Болои сараш зи хушмандӣ
Метофт ситораи баландӣ.

Филчумла, мақбули назари султон омад, ки ҷамоли сурату камоли маънӣ дошт ва хирадмандон гуфтаанд; «Тавонгарӣ ба ҳунар аст, на ба мол ва бузургӣ ба ақл аст, на ба сол». Абнои чинси ӯ бар мансаби ӯ ҳасад бурданд ва ба хиёнаташ муттаҳам карданд ва дар куштаи ӯ саъйи бефоида намуданд.

Душман чӣ занад, чу меҳрубон бошад дӯст?

Малик пурсид, ки мӯчиби хасмии инон бар ҳаққи ту чист? Гуфт:

– Дар сояи давлати худовандӣ ҳамгинонро розӣ кардам, магар ҳасудро, ки розӣ намешавад, илло ба заволи неъмате ман ва иқболу давлати худованд.

Тавонам он, ки наёзорам андаруни касе,
Ҳасудро чӣ кунам, к-ӯ зи худ ба ранҷ-дар аст.
Бимир, то бираҳӣ, эй ҳасуд, к-ин ранҷест,
Ки аз машаққати он ҷуз ба марг натвон раст.

* * *

Шӯрбахтон ба орзу хоҳанд
Муқбилонро заволи неъмату чоҳ.
Гар набинад ба рӯз шаппара чашм,
Чашмаи офтобро чӣ гуноҳ?
Рост хоҳӣ, ҳазор чашми чунон
Кӯр беҳтар, ки офтоб сиёҳ.

ҲИКОЯТ

Яке аз мулуки Аҷамро ҳикоят кунанд, ки дасти татовул ба моли раият дароз карда буд ва ҷавру азият карда, то ба ҷое, ки халқ аз мақои-ди феълаш ба ҷаҳон бирафтанд ва аз курбати ҷавраш роҳи гурбат ги-рифтанд. Чун раият кам шуд, иртифои вилоят нуқсон пазируфт ва хизо-на тӣҳӣ монд ва душманон зӯр оварданд.

Ҳар кӣ фарёдраси рӯзи мусибат хоҳад,
Гӯ, дар айёми саломат ба ҷавонмардӣ кӯш.
Бандаи ҳалқабагӯш ар нанавозӣ, биравад,
Лутф кун, лутф, ки бегона шавад ҳалқабагӯш.

Боре ба маҷлиси ӯ китоби «Шоҳнома» меҳонданд дар мамлакати Заҳҳок ва аҳди Фаридун. Вазир маликро пурсид:

– Ҳеҷ тавон доништан, ки Фаридун, ки ганҷу мулку ҳишам надошт, чӣ гуна бар ӯ мамлакат муқаррар шуд?

Гуфт:

– Ончунон ки шунидӣ, халқе бар ӯ ба таассуб гирд омаданд ва тақвият карданд, то подшоҳӣ ёфт.

Вазир гуфт:

– Эӣ малик, чун гирд омадани халқе мӯчиби подшоҳист, ту мар халқро парешон барои чӣ мекунӣ? Магар сари подшоҳӣ кардан надорӣ?

Ҳамон беҳ, ки лашкар ба ҷон парварӣ,
Ки султон ба лашкар кунад сарварӣ.

Малик гуфт:

– Мӯчиби гирд омадани сипоҳу раият чӣ бошад?

Гуфт:

– Подшоҳро қарам бояд, то бар ӯ гирд оянд ва раҳмат, то дар паноҳи давлаташ эмин нишинанд ва туро ин ҳар ду асло дар ҷибиллат нест:

Накунад чаврпеша султонӣ,
Ки наёяд зи гург чӯпонӣ.
Подшоҳе, ки тарҳи зулм афканд,
Пойдевори мулки хеш биканд.

Маликро панди вазири носеҳ мувофиқи табъи муҳолиф наёмад,
рӯй аз ин сухан дар ҳам кашиду ба зиндонаш фиристод.

Басе барнаёмад, ки банӣ амми султон ба мунозаат хостанд ва мулки падар хостанд. Қавме, ки аз дасти татовули ӯ ба чон омада буданд ва парешон шуда, бар эшон гирд омаданд ва тақвият карданд, то мулк аз тасаруфи ин бадар рафт ва бар онон муқаррар шуд.

Подшоҳе, к-ӯ раво дорад ситам бар зердаст,
Дӯстдораши рӯзи саҳтӣ душмани зӯрвар аст.
Бо раият сулҳ кун в-аз ҷанги ҳасм эмин нишин,
З-он ки шоҳаншоҳи одилро раият лашкар аст.

ҲИКОЯТ

Подшоҳе бо ғулуме аҷамӣ дар киштӣ нишаст ва ғулом дигар дарё надида буд ва роҳати киштӣ наёзмуда. Гиряву зорӣ дарниҳод ва ларза бар андомаш уфтод. Чандон ки мулофат карданд, ором намегирифт ва айши малик аз ӯ мунағғас буд.

Чора надонистанд. Ҳакиме дар он киштӣ буд, маликро гуфт:

– Агар фармон диҳӣ, ман ӯро ба тариқе хомӯш гардонам. Гуфт:

– Ғояти лутфу қарам бошад.

Бифармуд, то ғуломро ба дарё андохтанд. Боре чанд ғӯта хӯрд. Мӯяш гирифтанд ва пеши киштӣ оварданд, ба ду даст дар суккони киштӣ овехт. Чун баромад, ба ғӯшае биншасту ором ёфт.

Маликро аҷаб омад, ҳакимро пурсид:

– Дар ин ҷӣ ҳикмат буд? Гуфт:

– Аз аввал меҳнати ғарқа шудан ночашида буд ва қадри саломати киштӣ намедонист. Ҳамчунин қадри офият касе донад, ки ба мусибате гирифтор ояд.

Эй сер, туро нони ҷавин хуш нанамояд,
Маъшуқи ман аст, он ки ба наздики ту зишт аст.
Ҳурони бихиштиро дӯзах бувад аъроф,
Аз дӯзахиён пурс, ки аъроф бихишт аст.

* * *

Фарқ аст миёни он, ки ёраш дар бар
То он ки ду ҷаҳми интизораши бар дар.

ҲИКОЯТ

Хурмузро гуфтанд:

– Вазирони падарро чӣ хато дидӣ, ки дар банд фармудӣ?

Гуфт:

– Хатое маълум накардам, валекин дидам, ки маҳобати ман дар дили эшон бекарон асту бар аҳди ман эътимоди кулӣ надоранд. Тарсидам, аз бими газанди хеш оҳанги ҳалоки ман кунанд. Пас, қавли ҳукаморо кор бастам, ки гуфтаанд:

Аз он к-аз ту тарсад, битарс, эй ҳаким
В-агар бо чун ӯ сад барой ба чанг.
Набинӣ, ки чун гурба очиз шавад,
Барорад ба чангол чашми паланг.
Аз он мор бар пойи роӣ занад,
Ки тарсад, сарашро бикӯбад ба санг.

ҲИКОЯТ

Яке аз мулуки Араб ранчур буд дар ҳолати пирӣ ва умеди зиндагонӣ қатъ карда, ки ногоҳ саворе аз дар даромад ва башорат дод, ки фалон қалъаро ба давлати худованд кушодем ва душманон асир омаданд ва сипоҳу раияти он тараф ба ҷумлагӣ мутеи фармон гаштанд. Малик нафасе сард баровард ва гуфт:

– Ин мужда маро нест, душманонамрост, яъне ворисони мамлакатро.

Бад-ин умед ба сар шуд, дарег, умри азиз,
Ки он чӣ дар дилам аст, аз дилам фароз ояд.
Умеди баста баромад, вале чӣ фоида з-он-к
Умед нест, ки умри гузашта боз ояд.

Кӯси реҳлат бикӯфт дасти ачал,
Эй ду чашмам, видои сар бикунед.
Эй кафи дасту соиду бозу,
Ҳама тавдеи якдигар бикунед.
Бар мани уфтода душманком
Охир, эй дӯстон, гузар бикунед.
Рӯзгорам бишуд ба нодонӣ,
Ман накардам, шумо ҳазар бикунед.

ҲИКОЯТ

Бар болини турбати Яҳё-пайғамбар, алайҳиссалом, муътакиф будам дар ҷомиъи Димишқ, ки яке аз мулуки Араб, ки ба беинсофӣ мансуб буд, иттифоқан ба зиёрат омад ва намоз карду ҳоҷат хост.

Дарвешу ғанӣ бандаи ин хоки даранд,
В-онон, ки ғанитаранд, муҳточтаранд.

Он гаҳ маро гуфт:

– Аз он ҷо, ки ҳиммати дарвешон аст ва сидқи муомилаи эшон, хотире ҳамроҳи ман кунед, ки аз душмане андешанокам.

Гуфтамаш:

– Бар раияти заиф раҳмат кун, то аз душмани қавӣ заҳмат набинӣ.

Ба бозувони тавонону қуввати сари даст
Хатост панҷаи мискини нотавон бишкаст.
Натарсад он, ки бар афтодагон набахшояд,
Ки гар зи пой дарояд, касаш нагирад даст.
Ҳар он кӣ тухми бадӣ кишту чашми некӣ дошт,
Димоғи беҳуда пухту ҳаёли ботил баст.
Зи гӯш пунба бурун ору доди халқ, бидех,
В-агар ту менадихӣ дод, рӯзи доде ҳаст.

* * *

Банӣ одам аъзои якдигаранд.
Ки дар офариниш зи як гавҳаранд.
Чу узве ба дард оварад рӯзгор,
Дигар узвҳоро намонад қарор.
Ту, к-аз меҳнати дигарон беғамӣ,
Нашояд, ки номат ниҳанд одамӣ!

ҲИКОЯТ

Дарвеше мустачобуддаъва дар Бағдод падида омад Ҳачҷоч ибни Юсуфро хабар карданд. Бихондашу гуфт:

– Дуои хайре бар ман бикун.

Гуфт:

– Худоё чонаш биситон!

Гуфт:

– Аз баҳри Худой, ин чӣ дуост?!

Гуфт:

– Дуои хайр аст туро ва ҷумлаи мусулмононро.

Эй забардасти зеридастозор,
Гарм то кай бимонад ин бозор?
Ба чӣ кор оядат ҷаҳондорӣ?
Мурданат беҳ, ки мардумозорӣ!

ҲИКОЯТ

Яке аз мулуки беинсоф порсоеро пурсид:
– Аз ибодатҳо кадом фозилтар аст? Гуфт:
– Туро хоби нимрӯз, то дар он як нафас халқро наёзорӣ.

Золимеро хуфта дидам ними рӯз,
Гуфтам, ин фитна-ст хобаш бурда бех.
В-он ки хобаш бехтар аз бедорияст,
Ончунон бадзиндагонӣ мурда бех.

ҲИКОЯТ

Яке аз мулукро шунидам, ки шабе дар ишрат рӯз карда буд ва дар поёни мастӣ ҳамегуфт:

Моро ба ҷаҳон хуштар аз ин як дам нест,
К-аз неку бад андешаву аз кас рам нест.

Дарвеше гуруснаву бараҳна ба сармо буруни дар хуфта буд ва дар бадеҳа гуфт:

Эй, он ки ба иқболи ту дар олам нест,
Гирам, ки ғамат нест, ғами мо ҳам нест?

Маликро хуш омад, сиррае ҳазор динор аз равзан бурун дошт ва гуфт, ки доман бидор, эй дарвеш!

Гуфт:

– Доман аз кучо орам, ки чома надорам?!

Маликро бар ҳоли заифи ӯ рикқат зиёдат шуд ва хилъате бар он мазид кард ва пешаш фиристод.

Дарвеш мар он нақду чинсро ба андак замон бихӯрду парешон гардид ва боз омад.

Қарор дар кафи озодагон нагирад мол,
На сабр дар дили ошиқ, на об дар ғирбол.

Дар ҳолате ки маликро парвои ӯ набуд, ҳол бигуфтанд. Ба ҳам баромад ва рӯй аз ӯ дарҳам кашид ва з-ин ҷо гуфтаанд: «Асҳоби фитнат ва хибратро аз ҳиддату сарвати подшоҳон барҳазар бояд будан, ки ғолиби ҳиммати эшон ба муаззамоти умури мамлакат бошад ва таҳаммули издиҳоми авом нақунанд.

Ҳаромаш бувад неъматӣ подшоҳ,
Ки ҳангоми фурсат надорад нигоҳ.
Маҷоли суҳан то набинӣ зи пеш,
Ба бехуда гуфтан мабар қадри хеш.

Гуфт: – Ин гадои шӯхи мубаззирро, ки чандон неъмат ба чандин муддат барандохт, биронед, ки хизона байтулмоли луқмаи масокин аст, на туъмаи ихвонушшаётин!

Аблахе, к-ӯ рӯзи равшан шамъи кофурӣ нихад,
Зуд бинӣ, к-аш ба шаб равған набошад дар чароғ.

Яке аз вузарои носих гуфт:

– Эй худованд, маслиҳат он бином, ки чунин касонро вачҳи кафоф ба тафориқи маҷро доранд, то дар нафақа исроф накунанд. Аммо он чи фармуда аз заҷру манъ, муносиби сирати арбоби ҳиммат нест якеро ба лутф умедвор гардонидан ва боз ба навмедӣ хаста кардан.

Ба рӯи худ дари таммоъ боз натвон кард,
Чу боз шуд, ба дуруштӣ фароз натвон кард.

* * *

Кас набинад, ки ташнағони Ҳичоз
Ба сари оби шӯр гирд оянд.
Ҳар кучо чашмае бувад ширин,
Мардуму мурғу мӯр гирд оянд.

ҲИКОЯТ

Яке аз подшоҳони пешин дар риояти мамлакат сустӣ кардӣ ва лашкар ба сахтӣ доштӣ, лочарам душмане саъб рӯй намуд, ҳама пушт бидоданд.

Чу доранд ганҷ аз сипоҳӣ дарег,
Дарег оядаш даст бурдан ба тег.

Якero аз онон, ки ғадр карданд, бо ман дӯст буд, маломат кардаму гуфтам:

– Дун асту бесипосу сифлаву ҳақношинос, ки ба андак тағйири ҳол аз маҳдуми қадим баргардад ва ҳуқуқи неъматӣ солҳо дарнавардад!

Гуфт:

– Ар ба қарам маъзур дорӣ, шояд, ки аспам дар ин воқиа бечав буд ва намадзин ба ғарав ва султон, ки ба зар бо сипоҳӣ бахилӣ кунад, бо ӯ ба қон қавонмандӣ натавон кард.

Зар бидеҳ марди сипоҳиро, то сар биниҳад
В-ағараш зар надихӣ, сар биниҳад дар олам.
Изо шабиъа-л-каммийу ясулу батшан
Ва ховийу-л-батни ябтишу би-л-фирор.

Тарҷумаи байт:

Диловар чун сер шавад, ҳамла биёгозад,
Ва гурусна бо тамоми неру по ба фирор ниҳад.

ҲИКОЯТ

Яке аз вузаро маъзул шуд ва ба ҳалқаи дарвешон даромад. Барака-
ти суҳбати эшон дар ӯ сироят кард ва ҷамъияти хотираш даст дод. Ма-
лик бори дигар бар ӯ дил хуш кард ва амал фармуд, қабулаш наёмаду
гуфт:

– Маъзулӣ беҳ, ки машғулӣ.

Онон, ки ба кунчи офият биншастанд,
Дандони сагу даҳони мардум бастанд.
Коғаз бидариданду қалам бишкастанд
В-аз дасти забони ҳарфгирон растанд.

Малик гуфт:

– Ҳар оина моро хирадманди кофӣ бояд, ки тадбири мамлакатро
бишояд.

Гуфт: – Нишони хирадманди кофӣ он аст, ки ба чунин корҳо тан
надиҳад.

Ҳумой бар ҳама мурғон аз он шараф дорад,
Ки устухон хураду ҷонвар наёзорад.

Сияхгӯшро гуфтанд:

– Туро мулозимати суҳбати шер ба чӣ ихтиёр афтод?

Гуфт:

– То фазлаи сайдаш меҳӯрам в-аз шарри душманон дар паноҳи
савлати ӯ зиндагӣ мекунам.

Гуфтанд:

– Акнун, ки ба зилли ҳимояташ даромадӣ ва ба шукри неъматаш
эътироф кардӣ, чаро наздиктар наёӣ, то ба ҳалқаи хоссонат дарорад ва
аз бандагони мухлисат шуморад?

Гуфт:

– Ҳамчунон аз батши ӯ эмин нестам.

Агар сад сол габр оташ фурузад,
Ба як дам, к-андар ӯ афтад, бисӯзад.

Афтад, ки надими ҳазрати султонро зар биёбад ва бошад, ки сар
биравад ва ҳукамо гуфтаанд: «Аз талаввуни табъи подшоҳон барҳазар
бояд будан, ки вақте ба саломе биранчанд ва дигар вақт ба дашноме
хилъат диҳанд ва овардаанд, ки зарофати бисёр кардан хунари надимон
асту айби ҳакимон».

Ту бар сари қадри хештан бошу виқор,
Бозию зарофат ба надимон бигузор!

ҲИКОЯТ

Яке аз рафиқон шикояти рӯзгори номусоид ба назди ман овард, ки кафофи андак дораму аёли бисёр ва тоқати бори фоқа намеорам ва борҳо дар дилам омад, ки ба иқлиме дигар нақл кунам, то дар ҳар он сурат, ки зиндагонӣ карда шавад, касеро бар неку бади ман иттилоъ набошад, чунончи гуфтаам дар ин васф:

Бас гурусна хуфту кас надонист, ки кист,
Бас ҷон ба лаб омад, ки бар ӯ кас нагирист.

Боз аз шамотати аъдо барандешидам, ки ба таъна дар қафои ман биханданд ва саъйи маро дар ҳаққи аёл ба адами мурувват ҳамл кунанду гӯянд:

Мабин он беҳамиятро, ки ҳаргиз
Нахоҳад дид рӯи некбахтӣ,
Ки осонӣ гузинад хештанро
Зану фарзанд бигзорад ба сахтӣ.

Ва дар илми муҳосибат, чунон ки маълум аст, чизе донам. Агар ба ҷоҳи шумо чихате муайян шавад, ки мӯҷиби ҷамъияти хотир бошад, бақияти умр аз уҳдаи шукри он неъмат бурун омадан натавонам.

Гуфтам:

– Амали подшоҳ, эй бародар, ду тараф дорад: умеди нону бими ҷон ва хилофи рои хирадмандон аст бад-он умед дар ин бим афтодан.

Кас наёяд ба хонаи дарвеш,
Ки хирочи замину боғ бидеҳ
Ё ба ташвишу ғусса розӣ бош,
Ё чигарбанд пеши зоғ бинеҳ.

Гуфт:

– Ин муносиби ҳоли ман нагуфтӣ ва ҷавоби суоли ман наёвардӣ, нашунидаӣ, ки ҳар кӣ хиёнат варзад, пушташ аз ҳисоб биларзад.

Ростӣ мӯҷиби ризои Худост,
Кас надидам, ки гум шуд аз раҳи рост.

Ва ҳукамо гӯянд: «Чор кас аз чор кас ба ҷон биранҷанд: ҳаромӣ аз султон ва дузд аз посбон ва фосиқ аз ғаммоз ва рӯсабӣ аз муҳтасиб ва онро, ки ҳисоб пок аст, аз муҳосиба ҷӣ бок аст?»

Макун фароҳравӣ дар амал, агар хоҳӣ,
Ки вақти дафъи ту бошад маҷоли душман танг,

Ту пок бошу мадор аз кас, эй бародар, бок,
Зананд чомаи нопок гозурон бар санг.

Гуфтам:

– Ҳикояти он рӯбоҳ муносиби ҳоли туст, ки диданд гурезону бештан, афтону хезон. Касе гуфташ: «Чӣ офат аст, ки мӯчиби чандин махофат аст?» Гуфто: «Шунидам, ки шутурро ба сухра мегиранд». Гуфт: «Эй сафех, шутурро бо ту чӣ муносибат аст ва туро бад-ӯ чӣ мушобихат?» Гуфт: «Хомӯш, ки агар ҳасудон ба ғараз гӯянд шутур аст ва гирифтор оям, кӣ ғами тахлиси ман дорад? То тафтиши ҳоли ман кунад ва то тарёк аз Ироқ оварда шавад, моргазида мурда бувад».

Туро ҳамчуни фазл асту диёнасту тақвову амонат, аммо мутаанни-тон дар каминанд ва муддаиён гӯшанишин. Агар он чи ҳусни сирати туст, ба хилофи он тақрир кунанд ва дар маърази хитоби подшоҳ афти, дар он ҳолат киро маҷоли мақомат бошад? Пас, маслиҳат он бином, ки қаноати ҳиросат кунӣ ва тарки риёсат гӯӣ.

Ба дарё-дар мановеъ бешумор аст
В-агар хоҳӣ саломат, бар канор аст.

Рафиқ ин суҳан бишунид ва ба ҳам баромаду рӯй аз ҳикояти ман дарҳам кашид ва суҳанҳои ранҷишомез гуфтан гирифт, к-ин чӣ ақлу кифоят асту фаҳму диroyат? Қавли ҳукамо дуруст омад, ки гуфтаанд: «Дӯстон дар зиндон ба кор оянд, ки бар суфра ҳама душманон дӯст на-моянд».

Дӯст машмор он, ки дар неъмат занад
Лофи ёрию бародархондагӣ.
Дӯст он донам, ки гирад дасти дӯст
Дар парешонҳолию дармондагӣ.

Дидам, ки мутағайир мешавад, насихат ба ғараз мешунавад, ба наздики соҳибдевон рафтам. Ба собиқаи маърифате, ки дар миёни мо буд, сурати ҳолат баён кардам ва аҳлияти истиҳқоқаш бигуфтам, то ба коре мухтасараш насб карданд.

Чанде бад-ин баромад, лутфи табъашро бидиданд ва ҳусни тадби-рашро биписандиданд ва кораш аз он даргузашт, ба мартабате волотар аз он мутамаккин шуд. Ҳамчуни наҷми саодаташ дар тараққӣ буд, то ба авҷи иродат бирасид ва муқарраби ҳазрати султон мушорунилайҳ ва муътамадун алайҳ гашт. Пас бар саломати ҳолаш шодмонӣ кардаму гуфтам:

Зи кори баста маяндешу дил шикаста мадор,
Ки оби чашмаи ҳайвон даруни торикист.
Ало ло яҷъаранна аҳду-л-балийя
Фа ли-р-рахмони алтофун хафийя.

Тарҷумаи байт:

Эй, ки ба балои фаровон гирифторӣ, нолаву фарёд макун, ки Худои бахшандаро дар ниҳон бахшоишхост.

Маншин туруш аз гардиши айём, ки сабр
Талх аст, валекин бари ширин дорад.

Дар он курбат маро ба тоифаи ёрон иттифоқи сафар афтод. Чун аз зиёрати Макка бозомадам, дар манзилам истиқбол кард. Зоҳири ҳолашро дидам, парешону дар ҳайъати дарвешон.

Гуфтам:

– Ин чӣ ҳолат аст?

Гуфт:

– Ончунон ки ту гуфтӣ, тоифае ҳасад бурданд ва ба хиёнатам мансуб карданд ва малик дар кашфи ҳақиқати он истифсор нафармуд ва ёрони қадиму дӯстони ҳамим аз калимаи ҳақ хомӯш шуданд ва суҳбати дерина фаромӯш карданд.

Набинӣ, ки пеши худованди ҷоҳ
Наёишкунон даст бар бар ниҳанд.
Агар рӯзгораш дарорад зи пой,
Ҳама оламаш пой бар сар ниҳанд.

Филҷумла, ба анвои азобу укубат гирифтор будам, то дар ин ҳафта, ки муждаи саломати ҳучҷоч бирасид, аз банди гаронам ҳалос карду мулки маврусам хос.

Гуфтам:

– Он навбат ишорати ман қабулат наёмад, ки гуфтам: «Амали подшоҳон чун сафари дарёест хатарноку судманд ё ганҷ баргирӣ, ё дар тилисм бимирӣ».

Ё зар ба ҳар ду даст кунад хоҷа дар канор,
Ё мавҷ рӯзе афканадаш мурда бар канор.

Маслиҳат надидам аз ин беш дарунаш ба маломат ҳарошидан ва намак пошидан, бад-ин калима ихтисор кардам:

Надонистӣ, ки бинӣ банд бар пой,
Чу дар гӯшат наёмад панди мардум.
Дигар раҳ чун надорӣ тоқати неш,
Макун ангушт дар сӯрохи каждум.

ҲИКОЯТ

Тане чанд аз равандагон дар суҳбати ман буданд, зоҳири эшон ба салоҳ ораста ва яке аз бузургон дар ҳаққи ин тоифа ҳусни занне балиғ дошт ва идроре муайян карда, то яке аз инон ҳаракате кард, на муноси-

би холи дарвешон, занни он шахс фосид шуд ва бозори инон косид. Хостам, то ба тариқе кафофи ёрон мустахлас кунам. Оҳанги хидматаш кардам, дарбонам раҳо накард ва ҷафо кард, маъзураш доштам, ки латифон гуфтаанд:

Дари миру вазиру султонро
Бе василат магард пироман.
Сагу дарбон чу ёфтанд ғариб,
Ин гиребон-ш гирад, он доман.

Чандон, ки муқаррабони ҳазрати он бузург бар холи ман вукуф ёфтанд, ба икромам дароварданд ва бартар мақоме муайян карданд. Аммо ба тавозуъ фурӯтар нишастаму гуфтам:

Бигзор, ки бандаи каминам,
То дар сафи бандагон нишинам.

Гуфт:

– Аллах, Аллах, чӣ ҷои ин суҳан аст?

Гар бар сари чашми мо нишинӣ,
Нозат бикашам, ки нозанинӣ.

Филҷумла, бинишастам ва аз ҳар даре суҳан пайвастам, то ҳадиси зиллати ёрон дар миён омаду гуфтам:

Чӣ ҷурм дид худованди собиқулинъом,
Ки банда дар назари хеш хор медорад?
Худойрост мусаллам бузургвориро ҳукм,
Ки ҷурм бинаду нон барқарор медорад.

Ҳоким ин суҳанро азим биписандид ва асбоби маоши ёрон фармуд, то бар қоидаи мозӣ муҳайёдоранд ва маунати айёми таътил вафо кунанд. Шукри неъмат бигузордам ва замини хидмат бибӯсидам ва узри часорат бихостам ва дар вақти бурун омадан гуфтам:

Чу Каъба қиблаи ҳочат шуд, аз диёри баъид
Раванд халқ ба дидораш аз босе фарсанг.
Туро таҳаммули амсоли мо бибояд кард,
Ки ҳеҷ кас назанад бар дарахти бебар санг.

ҲИКОЯТ

Маликзодае ганҷи фаровон аз падар мерос ёфт. Дастӣ карам биркушод ва доди саховат бидод ва неъмат бедареғ бар сипоҳу раият бирехт.

Наёсояд машом аз таблаи уд,
Бар оташ неҳ, ки чун анбар бибӯяд.

Бузургӣ боядат, бахшандагӣ кун.
Ки дона то наяфшонӣ, нарӯяд.

Яке аз чуласои бетадбир насихаташ оғоз кард, ки мулуки пеш мар ин неъматро ба саъй андӯхтаанд ва барои маслиҳате ниҳода. Даст аз ин ҳаракат кӯтоҳ кун, ки воқиаҳо дар пеш аст ва душманон аз пас. Набояд, ки вақти ҳочат фуру монӣ.

Агар ганче кунӣ, бар омиён бахш,
Расад ҳар кадхудоеро ба ранче.
Чаро настонӣ аз ҳар як ҷаве сим,
Ки гирд ояд туро ҳар рӯз ганче?

Малик рӯй аз ин сухан ба ҳам овард ва мар ўро зачр фармуду гуфт:
– Маро Худованди таоло малики ин мамлакат гардонидааст, то бихўраму бибахшам, на посбон, ки нигоҳ дорам.

Қорун ҳалок шуд, ки чиҳил хона ганҷ дошт,
Нўшервон намурд, ки номи накӯ гузошт.

ҲИКОЯТ

Овардаанд, ки Нўшервони одилро дар шикоргоҳе сайде кабоб карданду намак набуд. Гуломе ба русто рафт, то намак орад. Нўшервон гуфт:

– Намак ба қимат биситон, то расмӣ нашавад ва деҳ хароб нагардад.

Гуфтанд:

– Аз ин қадр чӣ ҳалал ояд?

Гуфт:

– Бунёди зулм дар ҷаҳон аввал андаке будааст. Ҳар кас, ки омад, бар ў мазиде кард, то бад-ин ғоят расид.

Агар зи боғи раият малик хурад себе,
Бароваранд гуломони ў дарахт аз бех.
Ба панҷ байза, ки султон ситам раво дорад,
Зананд лашкариёнаш ҳазор мурғ ба сих.

ҲИКОЯТ

Вазири ғофилеро шунидам, ки хонаи раият хароб кардӣ, то хизонаи султон обод кунад, бе хабар аз қавли ҳакимон, ки гуфтаанд: «Ҳар кӣ Худойро азза ва ҷалла биёзорад, то дили халқе ба даст орад, Худованди таоло ҳамон халқро ба ў гуморад, то димор аз рӯзгораш барорад».

Оташи сўзон накунад бо сипанд,
Он чӣ кунад дарди дили дардманд.

Сари чумлаи ҳайвонот гӯянд, ки шер аст ва камтарини чонварон
хар ва ба иттифоқ хари борбар бех, ки шери мардумдар.

Мискин хар агарчи бетамиз аст.
Чун бор ҳамебарад, азиз аст,
Говону харони борбардор
Беҳ з-одамиёни мардумозор.

Боз омадем ба ҳикояти вазири ғофил. Маликро тарфе аз замоими
ахлоки ӯ ба қароин маълум шуд, дар шиканчааш кашид ва ба анвони
укубат бикушт.

Ҳосил нашавад ризои султон,
То хотири бандагон начӯй.
Хоҳӣ, ки Худой бар ту бахшад,
Бо халқи Худой кун нақӯй.

Оварданд, ки яке аз ситамдидагон бар ӯ бигзашт ва дар ҳоли
табоҳи ӯ тааммул карду гуфт:

На хар кӣ қуввати бозуи мансаде дорад,
Ба салтанат бихурад моли мардумон ба гизоф.
Тавон ба халқ фурӯ бурдан устухони дурушт,
Вале шикам бидарад, чун бигирад андар ноф.

* * *

Намонад ситамгори бадрӯзгор,
Бимонад бар ӯ лаънати пойдор.

ҲИКОЯТ

Мардумозореро ҳикоят кунанд, ки санге бар сари солихе зад. Дар-
вешро маҷоли интиқом набуд. Сангро нигоҳ ҳамедошт, то он замоне, ки
маликро бар он лашкарӣ хашм омад ва дар чоҳаш кард. Дарвеш анда-
ромад ва санг дар сараш кӯфт.

Гуфт:

– Ту кистӣ ва маро ин санг чаро задӣ?

Гуфт:

– Ман фалонам ва ин ҳамон санг аст, ки дар фалон таърих бар ман
задӣ.

Гуфт:

– Чандин рӯзгор кучо будӣ?

Гуфт:

– Аз чоҳат меандешидам, акнун ки дар чоҳат дидам, фурсат
ғанимат донистам.

Носазоеро, ки бинӣ бахтёр,
Окилон таслим карданд ихтиёр.
Чун надорӣ нохуни дарранда тез,
Бо бадон он беҳ, ки кам гири ситез.
Ҳар кӣ бо пӯлодбозу панча кард,
Соиди симини худро ранча кард.
Бош, то дасташ бибандад рӯзгор,
Пас ба коми дӯстон мағзаш барор.

ҲИКОЯТ

Якero аз мулук маразе ҳоил буд, ки иродати зикри он нокардан авлотар. Тоифаи ҳукамои Юнон муттафиқ шуданд, ки маар ин дардро давое нест, магар заҳраи одаме ба чандин сифат мавсуф. Бифармуд талаб кардан. Дехқонписаре ёфтанд бад-он сифат, ки ҳакимон гуфта буданд. Падару модарашро бихонд ва ба неъматии бекарон хушнуд гардонид. Ва қозӣ фатво дод, ки хуни яке аз раият рехтан саломатии нафси подшоҳро раво бошад. Ҷаллод қасди ӯ кард. Писар сар ба сӯи осмон баровард ва табассум кард. Малик пурсидаш, ки дар ин ҳолат чӣ ҷои хандидан аст?

Гуфт:

– Нозии фарзандон бар падару модар бошад ва даъво пешии қозӣ баранду дод аз подшоҳ хоҳанд. Акнун падару модар ба иллати ҳутоми дунё маро бар хун дарсупурданд ва қозӣ ба куштаним фатво дод ва султон масоили ҳеш андар ҳалоки ман ҳамебинад, ба ҷуз Худои азза ва ҷалла намебинам:

Пешии кӣ бароварам зӣ дастат фарёд,
Ҳам пешии ту аз дасти ту гар хоҳам дод?

Султонро дил аз ин суҳан ба ҳам баромад ва об дар дида бигардониду гуфт:

– Ҳалоки ман авлотар аст аз хуни бегуноҳе рехтан.

Пас сару чашмаш бибӯсид ва дар канор гирифт ва неъматии беандо-зааш бахшиду озод кард. Гӯянд, ҳам дар он ҳафта султон шифо ёфт.

Ҳамчунон дар фикри он байтам, ки гуфт
Пилбоне бар лаби дарёи Нил:
Зери поят гар надонӣ ҳоли мӯр,
Ҳамчу ҳоли туст зери пои пил.

ҲИКОЯТ

Яке аз бандагони Амри Лайс гурехта буд. Касон дар ақибаш би-рафтанд ва бозоварданд. Вазирро бо вай гаразе буд ва ишорат ба куш-

тан фармуд, то дигар бандагон чунин феъл раво надоранд. Банда пеши Амр сар бар замин ниҳоду гуфт:

Ҳар чӣ равад бар сарам, чун ту писандӣ, равост,
Банда чӣ даъво кунад, ҳукм Худовандрост.

Аммо ба мӯчиби он, ки парвардаи неъматӣ ин хонадонам, нахоҳам, ки дар қиёмат ба хуни ман гирифта оӣ. Агар бе гумон ин бандаро бихоӣ кушт, ба таъвили шаръӣ бикуш, то дар қиёмат маъхуз ба фармони ҳақ набоӣ.

Амир гуфт:

– Таъвил чӣ гуна аст?

Гуфт:

– Иҷозат фармой, то вазирро бикушам, ба қисоси ӯ бифармой хуни маро рехтан, то ба ҳақ кушта боӣ.

Маликро ханда гирифт, вазирро гуфт:

– Чӣ маслиҳат мебинӣ?

Гуфт:

– Эй худованди ҷаҳон, аз баҳри Худой ин шӯҳдидаро ба садоқати гӯри падар озод кун, то маро дар балое наҷфканад. Гуноҳ аз ман аст ва қавли ҳукамо муътабар, ки гуфтаанд:

Чу қардӣ бо қулӯхандоз пайкор,
Сари худро ба қодони шикастӣ.
Чу тир андохтӣ дар рӯи душман,
Ҳазар қун, қ-андар омораш нишастӣ.

ҲИКОЯТ

Малики Завзано хоҷае буд қаримуннафс, неқмаҳзар, ки ҳамқиноро дар мувоҷаҳа хидмат қардӣ ва дар ғайбат нақӯӣ гуфтӣ. Иттиқоқан аз ӯ ҳаракате дар назари султон нописанд омад, мусодира фармуд ва уқубат қард. Сарҳанқони малик ба савобиқӣ неъматӣ ӯ муътариф буданд ва ба шукри он муртаҳан. Дар муддати тавқили ӯ рифқу мулотифат қарданӣ ва зақру муоқабат раво надоштандӣ.

Сулҳ бо душман агар хоӣ, ҳар ғаҳ қи туро
Дар қаро айб қунад, дар назараш таҳсин қун.
Суҳан охир ба даҳон меғузарад музиро,
Суҳанаш талҳ нахоӣ, даҳанаш ширин қун.

Он қи мақмуни хитоби малик буд, аз уҳдаи баъзе бадар омад ва ба бақияте дар зиндон бимонд. Яке аз мулуки навоҳӣ дар хуфя паёмаш фиристод, қи мулуки он тараф қадри қунон бузургворе надонистанд ва беиззатӣ қарданд. Агар раъӣи азизи фалон, аҳсаналлоҳ, ху-

лоса ба чониби мо илтифот кунад, дар риояти хотираш ҳар чӣ тамом-тар сайъ карда шавад ва аъёни ин мамлакат ба дидори ӯ муфтаҳаран-ду ҷавоби ин ҳарфро мунтазир. Хоҷа бар ин вукуф ёфт ва аз хатар ан-дешиду ҷавобе мухтасар, чунон ки маслиҳат дид, бар қафои варақ на-бишт ва равон кард. Яке аз мутааллиқон воқиф шуд ва маликро эълон кард, ки фалонро, ки ҳабс фармудӣ, бо мулуки навоҳӣ муроси-лат дорад. Малик ба ҳам баромад ва кашфи ин хабар фармуд. Қосидро бигирифтанд ва рисолатро бихонданд. Набишта буд, ки «Ҳусни занни бузургон беш аз фазилати мост ва ташрифи қабуле, ки фармуданд, бандаро имкони иҷобат нест, ба ҳукми он, ки парвардаи неъмат ин хонадон аст ва ба андак моя тағйири хотир бо валинеъмат бевафой натавон кард».

Онро, ки барои туст ҳар дам караме,
Узраш бинех, ар кунад ба умре ситае.

Маликро сирати ҳақшиносӣ аз ӯ писанд омад ва хилъату неъмат баҳшиду узр хост, ки хато кардам, ки туро бегуноҳ биёзурдам.

Гуфт:

– Эй худованд, банда дар ин ҳолат мар Худовандро хатое намеби-нам, балки тақдири Худованди таоло чунин буд, ки ин бандаро макрӯҳе бирасад. Пас, ба дасти ту авлотар, ки савобиқи неъмат бар ин банда дорӣ ва аёдии миннат. Ва ҳукамо гуфтаанд:

Гар газандат расад зи халқ, маранҷ,
Ки на роҳат расад зи халқ, на ранҷ.
Аз Худо дон хилофи душману дӯст,
Ки дили ҳар ду дар тасарруфи ўст.
Гарчи тир аз камон ҳамегузарад,
Аз камондор бинад аҳли хирад.

ҲИКОЯТ

Яке аз мулуки араб мутааллиқони девонро фармуд, ки марсуми фалонро, чандон ки ҳаст, мазоаф кунед, ки мулозими даргоҳ асту мута-рассиди фармон ва дигар хидматгорон ба лаҳву лааб машғуланд ва дар адои хидмат мутаҳовин.

Соҳибдиле бишниду гуфт:

– Маротиби бандагон ба даргоҳи Худои таоло ҳамин мисол дорад.

Ду бомдод агар ояд касе ба хидмати шоҳ,
Сеюм, ҳароина, дар вай кунад ба лутф нигоҳ.
Умед ҳаст парастандагони мухлисро,
Ки ноумед нагарданд аз остони Илоҳ.

* * *

Мехтарӣ дар қабули фармон аст,
Тарки фармон далели ҳирмон аст.
Ҳар кӣ симои ростон дорад,
Сари хидмат бар остон дорад.

ҲИКОЯТ

Ҳокимеро ҳикоят кунанд, ки ҳезуми дарвешон харидӣ ба хайфу та-
вонгаронро додӣ ба тарҳ. Соҳибдиле бар ӯ гузар карду гуфт:

Морӣ ту, ки ҳар киро бибинӣ, бизанӣ,
Ё бум, ки ҳар кучо нишинӣ, биканӣ.

* * *

Зӯрат ар беш меравад бо мо,
Бо Худованди ғайбдон наравад.
Зӯрмандӣ макун бар аҳли замин,
То дуое бар осмон наравад.

Ҳоким аз гуфтани ӯ биранчиду рӯй аз насихати ӯ дарҳам кашид ва
бар ӯ илтифот накард, то шабе оташи матбах дар анбори ҳезумаш афтод
ва соири амволаш бисӯхт ва аз бистари нармаш ба хокистари гарм ни-
шонд. Иттифоқан ҳамон шахс бар ӯ бигузашт ва дидаш, ки бо ёрон
ҳамегуфт:

– Надонам, ин оташ аз кучо дар сарои ман афтод?

Гуфт:

– Аз дуди дили дарвешон.

Ҳазар кун зи дуди дарунҳои реш,
Ки реши дарун оқибат сар кунад.
Ба ҳам бармакун, то тавонӣ, диле,
Ки оҳе ҷаҳоне ба ҳам баркунад.

Бар тоҷи Кайхусрав набишта буд:

Чи солҳои фаровону умрҳои дароз,
Ки халқ бар сари мо бар замин бихоҳад рафт.
Чунон ки даст ба даст омадаст мулк ба мо,
Ба дастҳои дигар ҳамчунин бихоҳад рафт.

ҲИКОЯТ

Яке дар санъати куштии гирифтани саромад буд, сесаду шаст банди
фунун бидонистӣ ва ҳар рӯз ба навъе аз он куштии гирифтӣ, магар гӯшаи
хотираш бо ҷамоли яке аз шогирдон майле дошт, сесаду панҷоҳу нӯх
бандаш даромӯхт магар як банд, ки дар таълими он дафъ андохтӣ ва

таъхир кардӣ. Филҷумла, писар дар қуввату санъат сар омад ва касеро бо ӯ имкони муқовимат набуд, то ба ҳадде, ки пеши малики он рӯзгор гуфта буд: «Устодро фазилате, ки бар ман аст, аз рӯи бузургист ва ҳаққи тарбият, вагарна ба қувват аз ӯ камтар нестам ва ба санъат бо ӯ баробар».

Маликро ин тарки адаб нописанд омад, фармуд, то мусораат кунанд. Мақоме муттасеъ тартиб карданд ва аркони давлату аъёни ҳазрат ва зӯроварони рӯи замин ҳозир шуданд.

Писари ҷавон чун пили маст андаромад ба салобате, ки агар кӯҳи оҳанин будӣ, аз ҷой баркандӣ. Устод донист, ки ҷавон ба қувват аз ӯ бартар аст. Бад-он банди ғариб, ки аз вай ниҳон дошта буд, бо ӯ даровехт. Писар дафъи он надонист. Устод ба ду даст аз заминаш болои сар бурду фурӯ кӯфт. Ғирев аз халқ бархост.

Малик фармуд, то устодро хилъату неъмат доданд ва писарро заҷру маломат кард, ки бо парварандаи хеш даъвои муқовимат кардӣ ва ба сар набудӣ.

Гуфт:

– Эй подшоҳи рӯи замин, ба зӯроварӣ бар ман даст наёфт, балки маро аз илми куштӣ дақиқае монда ва аз ман дарег ҳамедошт. Имрӯз бад-он дақиқа бар ман ғолиб омад.

Устод гуфт:

– Бале, аз баҳри чунин рӯзе, ки зиракон гуфтаанд: Дӯстро чандон қувват мадеҳ, ки гар душманӣ кунад, тавонад. Нашунидаӣ, ки чӣ гуфт, он ки аз парвардаи хеш ҷафо дид?

Ё вафо худ набуд дар олам,
Ё магар кас дар ин замона накард.
Кас наёмӯхт илми тир аз ман,
Ки маро оқибат нишона накард.

ҲИКОЯТ

Дарвеше муҷаррад ба гӯшаи саҳрое нишаста буд, подшоҳе бар ӯ бигузашт. Дарвеш аз он ҷо, ки фароғи мулки қаноат аст, сар барнаёвард ва илтифот накард. Султон аз он ҷо, ки сатвати салтанат аст, биранчиду гуфт:

– Ин тоифаи хирқапӯшон бар мисоли ҳайвонанд ва аҳлият надоранд.

Вазир наздикаш омаду гуфт:

– Эй ҷавонмард, султони рӯи замин бар ту гузар кард, ҷаро хидмате накардӣ ва шартӣ адаб ба ҷо наовардӣ?

Гуфт:

– Султонро бигӯй, ки таваққуи хидмат аз касе дор, ки таваққуи неъмат аз ту дорад ва дигар бидон, ки мулк аз баҳри поси раиятанд, на раият аз баҳри тоати мулк, чунон ки гӯянд:

Подшоҳ посбони дарвеш аст,
Гарчи ромиш ба фарри давлати ўст.
Гўсфанд аз барои чўпон нест,
Балки чўпон барои хидмати ўст.

* * *

Яке имрӯз комрон бинӣ,
Дигареро дил аз муҷоҳада реш.
Рӯзаке чанд бош, то бихурад
Хок мағзи сари хаёландеш.
Фарқи шоҳию бандагӣ бархост,
Чун қазои набишта омад пеш.
Гар касе хоки мурда боз кунад,
Нанамояд тавонгару дарвеш.

Маликро гуфтани дарвеш устувор омад. Гуфт:

– Чизе аз ман бихоҳ!

Гуфт:

– Он меҳоҳам, ки дигарбора заҳмати ман надиҳӣ.

Гуфт:

– Маро панде бидеҳ.

Гуфт:

Дарёб кунун, ки неъматат ҳаст ба даст,
К-ин давлату мулк меравад даст ба даст.

ҲИКОЯТ

Яке аз вузаро пеши Зуннуни Мисрӣ рафт ва ҳиммат хост, ки рӯзу шаб ба хидмати султон машғулам ва ба хайраш умедвору аз укубаташ тарсон.

Зуннун бигрист ва гуфт:

– Агар ман Худойро азза ва ҷалла чунин парастидаме, ки ту султонро, аз ҷумлаи сиддиқон будаме.

Гар на уммеду биму роҳату ранҷ,
Пои дарвеш бар фалак будӣ.
В-ар вазир аз Худо битарсидӣ
Ҳамчунон к-аз малик, малак будӣ.

ҲИКОЯТ

Подшоҳе ба куштани бегуноҳе фармон дод.

Гуфт:

– Эй малик, ба мӯчиби хашме, ки туро бар ман аст, озори худ маҷӯй, ки ин укубат бар ман як нафас барояд ва базаҳи он бар ту ҷовид бимонад.

Даврони бақо чу боди сахро бигузашт,
Талхию хушию зишту зебо бигузашт.
Пиндошт ситамгар, ки ҷафо бар мо кард,
Дар гардани ӯ бимонду бар мо бигузашт.

Маликро насихати ӯ судманд омад ва аз сари хуни ӯ даргузашт.

ҲИКОЯТ

Вузарои Анӯшервон дар муҳимме аз масолиҳи мамлакат андеша мекарданд ва ҳар як роё ҷамезаданд ва малик ҷамчунин тадбире андеша кард. Бузургмеҳрро рои малик ихтиёр омад.

Вазирон дар ниҳонаш гуфтанд:

– Раъйи маликро чӣ мазид дидӣ бар фикри чандин ҳаким?

Гуфт:

– Ба мӯчиби он ки анҷоми кор маълум нест ва рои ҷамгинон дар машинаст аст, ки савоб ояд ё хато. Пас, мувофиқати раъйи малик авлотар аст, то агар ҳилофи савоб ояд, ба иллати мутобиати ӯ аз муоқибат эмин бошам. Гуфтаанд:

Ҳилофи раъйи султон раъй чустан,
Ба хуни хеш бошад даст шустан.
Агар худ рӯзро гӯяд, шаб аст ин,
Бибояд гуфтан: Инак моҳу парвин.

ҲИКОЯТ

Шайёде гесувон бофт, ки ман алавиям ва бо қофилаи Ҳичоз ба шаҳр даромад, ки аз ҳаҷ ҷамеоям ва қасидае пеши малик бурд, ки ман гуфтам. Неъматӣ бисёраш фармуду икром кард.

Яке аз нудамон ҳазрати подшоҳ, ки аз сафари дарё омада буд, гуфт:

– Ман ўро иди азҳо дар Басра дидам, хоҷа чӣ гуна бошад?

Дигаре гуфто:

– Падараш насронӣ буд дар Малтия. Писари ӯ шариф чӣ гуна бошад?

Ва шеърашро ба девони Анварӣ дарёфтанд.

Малик фармуд, то бизанандаш ва нафӣ кунанд, то чандин дурӯғ чаро гуфт.

Гуфт:

– Эй худованди рӯи замин, як сухани дигар дар хидматат бигӯям, агар рост набошад, ба ҳар укубат, ки фармой, сазоворам.

Гуфт:
– Бигӯ, то он чист?
Гуфт:

Ғарибе ғарат мост пеш оварад,
Ду паймона об асту як чумча дӯғ.
Ғар аз банда лағве шунидӣ, бибахш,
Чаҳондида бисёр гӯяд дурӯғ.

Маликро ханда гирифт ва гуфт:
– Аз ин росттар сухан дар умри худ нагуфтаӣ!
Пас фармуд, то он чи маъмули ӯст, муҳайё доранд, то ба хушӣ би-
равад.

ҲИКОЯТ

Яке аз вузаро ба зердастон раҳмат овардӣ ва салоҳи ҳамгинон ба хайр тавассут намудӣ. Иттифоқан ба хитоби малик гирифтор омад. Ҳамгинон дар истихлоси ӯ саъй карданд ва муваккилон дар муоқибаташ мулотифат намуданд ва бузургон зикри сирати хубаш ба афвоҳ бигуфтанд, то малик аз сари итоби ӯ даргузашт. Соҳибдиле бар ин иттилоъ ёфт ва гуфт:

То дили дӯстон ба даст орӣ,
Бӯстони падар фурӯхта беҳ.
Пухтани деги некхоҳонро
Ҳар чӣ раҳти сарост, сӯхта беҳ.
Бо бадандеш ҳам накӯӣ кун,
Даҳани сағ ба лукма дӯхта беҳ.

ҲИКОЯТ

Яке аз писарони Ҳорунааррашид пеши падар омад хашмолуд, ки фалон сарҳангзода маро дашноми модар дод. Ҳорун аркони давлатро гуфт:

– Ҷазои чунин кас чӣ бошад?

Яке ишора ба куштан кард ва дигаре ба забон буридан ва дигаре ба мусодираву нафӣ. Ҳорун гуфт:

– Эӣ писар, карам он аст, ки афв кунӣ ва агар натавонӣ, ту низаш дашноми модар деҳ, на чандон ки аз ҳад даргузарад, ки он гоҳ зулм аз тарафи ту бошаду даъво аз қибали ҳасм:

На мард аст он ба наздики хирадманд,
Ки бо Нили дамон пайкор чӯяд.
Бале, мард он кас аст аз рӯи таҳқиқ,
Ки чун хашм оядаш, ботил нагӯяд.

* * *

Якero зиштхӯе дод дашном,
Тахаммул карду гуфт: «Эй неkfарчом,
Батар з-онам, ки хоҳй гуфт, онй,
Ки донам, айби ман чун ман надонй».

ҲИКОЯТ

Бо тоифаи бузургон ба киштй нишаста будам. Завраке дар паи мо фарқ шуд. Ду бародар ба гирдобе барафтоданд. Яке аз бузургон гуфт маллохро: «Бигир ин ҳардувонро, ки ба ҳар яке панҷоҳ динорат диҳам». Маллоҳ дар об афтод, то якero бираҳонид, он дигар ҳалок шуд.

Гуфтам:

– Бақияти умраш намонда буд. Аз ин сабаб дар гирифтани ӯ таъхир кард ва дар он дигар таъчил.

Маллоҳ бихандиду гуфт:

– Онҷй ту гуфтй, яқин асту дигар майли хотир ба раҳонидани ин бештар буд. Вақте дар биёбоне монда будам, маро бар шутур нишонд ва аз дасти он дигар тозиёнае хӯрда будам дар тифлй. Гуфтам: «Садақаллоҳу ман амила солиҳан фалинафсиҳи ва ман асоа фаалайҳо. (Ҳар кй некй кунад, барои худ некй хостааст ва ҳар кй бадй варзад, бад ба вай бозгардад).

То тавонй, даруни кас маҳарош,
К-андар ин роҳ хорҳо бошад.
Кори дарвеши мустаманд барор,
Ки туро низ корҳо бошад.

ҲИКОЯТ

Ду бародар, яке хидмати султон кардй ва дигаре бо зӯри бозу нон хӯрдй. Боре тавонгар гуфт дарвешро, ки: Чаро хидмат накунй, то аз машаққати кор кардан бираҳй?

Гуфт:

– Ту чаро кор накунй, то аз мазаллати хидмат раҳой ёбй, ки хирадмандон гуфтаанд: «Нони худ хӯрдану нишастан беҳ, ки камари заррин ба хидмат бастан».

Ба даст охани тафта кардан ҳамир
Беҳ, аз даст бар сина пеши амир.

* * *

Умри гаронмоя дар ин сарф шуд,
То чй хурам сайфу чй пӯшам шито.
Эй шиками хира, ба ноне бисоз,
То накунй пушт ба хидмат дуто.

ҲИКОЯТ

Касе муждае пеши Анӯшервони одил овард, ки шунидам, фалон душмани туро Худой бардошт.

Гуфт:

– Ҳеч шунидӣ, ки маро бигузошт?

Агар бимурд адӯ, чои шодмонӣ нест,
Ки зиндагонии мо низ ҷовидонӣ нест.

ҲИКОЯТ

Гурӯҳе ҳукамо ба ҳазрати Кисро дар ба маслиҳате сухан ҳамегуфтанд ва Бузургмеҳр, ки меҳтари эшон буд, хомӯш. Гуфтандаш:

– Чаро ба мо дар ин баҳс сухан нагӯӣ?

Гуфт:

– Вазирон бар мисоли атиббоанду табиб дору надихад ҷуз сақимро. Чун биам, ки раъйи шумо бар савоб аст, маро бар сари он сухан гуфтан ҳикмат набошад.

Чу коре бе фузули ман барояд,
Маро дар вай сухан гуфтан нашоад.
В-агар биам, ки нобинову чоҳ аст,
Агар хомӯш бишинам, гуноҳ аст.

ҲИКОЯТ

Ҳорунааррашидро чун мулки Миср мусаллам шуд, гуфт:

– Ба хилофи он тоғӣ, ки ба гурури малики Миср даъвои худой кард, набахшам ин мамлакатро магар ба хасистарини бандагон.

Сиёҳе дошт, номи ӯ Хузайб. Мулки Миср ба вай арзонӣ дошт ва гӯянд, ақлу диroyти ӯ то ба ҷое буд, ки тоифаи хурроси Миср шикоят овардандаш, ки пунба кошта будем бар канори Нил ва борон бевақт омаду талаф шуд. Гуфт: «Пашм боистӣ коштан». Ҳаким гуфт:

Агар рӯзӣ ба дониш дарфузудӣ,
Зи нодон тангрӯзитар набудӣ.
Ба нодонон ҷунон рӯзӣ расонад,
Ки доно андар он очиз бимонад.

* * *

Бахту давлат ба кордонӣ нест,
Ҷуз ба таъйиди осмонӣ нест.
Уфтодаст дар ҷаҳон бисёр
Бетамиз арҷманду оқил хор.
Кимиёгар ба ғусса мурдаву ранҷ,
Аблаҳ андар хароба ёфта ганҷ.

ҲИКОЯТ

Якero аз мулук канизаке чинӣ оварданд. Хост, дар ҳолати мастӣ бо вай чамъ ояд. Канизак мамониат кард. Малик дар ҳашм рафт ва мар ӯро ба сиёҳе бахшид, ки лаби забаринаш аз парраи гӯшу бинӣ даргузашта буд ва зеринаш ба гиребон фуру ҳишта. Ҳайкале, ки Саҳри Чиннӣ аз талъаташ бирамидию айнулқитр аз бағалаш бигандидӣ.

Ту гӯй, то қиёмат зиштрӯй
Бар ӯ хатм асту бар Юсуф накӯй.

* * *

Шахсе на чунон кареҳманзар,
К-аз зишти ӯ хабар тавон дод.
Он гаҳ бағале назу биллоҳ,
Мурдор ба офтоби мурдод.

Овардаанд, ки сиёҳро дар он муддат нафс толиб буду шахват голиб. Меҳраш бичунбиду муҳраш бардошт. Бомдодон, ки малик канизакро бичусту наёфт, ҳикоят бигуфтанд. Ҳашм гирифт ва фармуд, то сиёҳро бо канизак устувор бибанданд ва аз боми чавсақ ба қаъри хандақ дарандозанд. Яке аз вузарои некмаҳзар рӯи шафоат бар замин ниҳоду гуфт:

– Сиёҳи бечораро дар ин хатое нест, ки соири бандагон ва хидматгузoron ба навозиши худовандӣ матааввиданд. Гуфт:

– Агар дар муфовазаи ӯ шабе таъхир кардӣ, чӣ шудӣ, ки ман ӯро афзун аз қимати канизак дилдорӣ кардаме.

Гуфт:

– Эй худованди рӯи замин, нашунидаӣ, ки:

Ташнаи сӯхта дар чашмаи равшан чу расад,
Ту мапиндор, ки аз пили дамон андешад.
Мулҳиди гурусна дар хонаи холӣ бари хон,
Ақл бовар накунад, к-аз рамазон андешад.

Маликро ин латифа писанд омаду гуфт:

– Сиёҳ туро бахшидам, канизакро чӣ кунам?

Гуфт:

– Канизак сиёҳро бахш, ки нимхӯрдаи ӯ ҳам ӯро шояд.

Ҳаргиз онро ба дӯсти маписанд,
Ки равад чои нописандида.
Ташнаро дил нахоҳад оби зулол
Нимхӯрди даҳони гандида.

ҲИКОЯТ

Искандари Румиро пурсиданд: Диёри Машриқу Мағриб ба чӣ гирифтӣ, ки мулуки пешинро ҳазоин ва умру мулку лашкар беш аз ин будааст ва чунин фатҳе муяссар нашуд?

Гуфто:

– Ба авни Худои азза ва чалла ҳар мамлакатеро, ки гирифтам, раияташ наёзурдам ва номи подшоҳон ҷуз ба некӯӣ набурдам.

Бузургаш нахонанд аҳли хирад,
Ки номи бузургон ба зиштӣ барад.

4. АҲКОРИ СИЁСӢ ВА ҲУҚУҚИИ ҲУСАӢН ВОИЗИ КОШИФӢ

Ҳусайн Воизи Кошифӣ (солҳои 1440 ё 20- 1505) аз машхуртарин донишмандони замони Абдурахмони Ҷомӣю Алишери Навоӣ буда бо эшон мукотибаю дӯстӣ доштааст. Мақоми ӯ, махсусан, дар воизиву тарғиби ахлоқи ҳамида шоистаи таваҷҷуҳ аст. Марҳамату мартабаи Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар даври замони ҳеш то он дараҷа баланд буд, ки Мир Алишери Навоӣ дар «Маҷолис-ун-нафоис» навишта: «Мавлоно Ҳусайн Воиз «Кошифӣ» таҳаллус мекунад ва аз вилояти Сабзавор аст. Муддати бист сол аст, ки дар шаҳри Ҳирот сокин аст, Мавлоно бағоят зуфунун ва пуркор воқеъ шуда ва кам фанне бошад, ки ӯро дар он дахле набошад...»

Мероси адабиву ахлоқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ доманаи бепоён дошта он мабной фанҳои ахлоқ, таърих, тафсир, тасаввуф, фикҳ ва дигарро фарогир аст. Ба қавли муҳаққиқин миқдори асарҳои илмӣ ӯ беш аз чил аст. Дар байни онҳо «Тафсири Ҳусайнӣ», «Футуватномаи султонӣ», «Анвори Суҳайлӣ», «Рисолаи Ҳотамия», «Бадоеъ-ул-афкор», «Ахлоқи мӯҳсинӣ», «Мавоҳиб-ул-зуҳал» ва ғ. мавқеи назаррасро ишғол менамоянд.

Дар шароити бухрони тамаддунҳо, гузариш аз як форматсияи ҷамъиятӣ ба дигараш, бархӯрди тамаддунҳо, пазириии дигаргуниҳои кулӣ дар идораи давлат ва ҳокимият, афкори сиёсӣю ҳуқуқӣ ба ташаккули идоракунии давлат таъсир доштанд ва ҳанӯз ҳам таъсиргузор мебошанд. Аз ин дидгоҳ, нақшу мақоми осор ва мероси Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар тақомули афкори сиёсӣю ҳуқуқии давраи Асрҳои Миёна ва замони муосир муассир буда, омузиши илмӣ он аҳамияти бузург пайдо кардааст.

Ҷиҳати рӯшноӣ андохтан ба қиммати афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии мутафаккир, ки дар рисолаи «Анвори Суҳайлӣ» – «Калила ва Димна» бо усули рамзӣ баён шудааст, зарур шуморидем шарҳу тафсилоти мавзӯро

аз назари мутахассисон пешниҳоди хонанда гардонем. Зеро бидуни таҳлил ва тафсир овардани порчаҳои рамзии асар забони ҳуқуқӣ ва мӯҳтавои фикри муаллифро барои хонанада пӯшида мемонд. Аз ин хотир мо мақолаи муаллифро, ки ба таҳлили ин асари гаронбаҳо бахшида шуда, дар партави он то ҷое анъанаи дастурнигорӣ ва насихатноманависӣ дар таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии халқи тоҷик ба калила ва димнанависӣ низ пайвастагӣ дорад, дар ибтидо ҷой кардем.

Ҳамзамон дар ин асар баъзе аз муқаррароту назариёти Мавлоно Ҳусайн Воизи Кошифӣ, ки дар «Футуватномаи султонӣ» ва «Ахлоқи мӯҳсинӣ» гуфта шудаанд аз нигоҳи илми ҳуқуқшиносии муосир омушиш ва таҳлили онҳо аз манфиат ҳолӣ нест, гирд оварда шуданд.

«КАЛИЛА ВА ДИМНА»-И ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ ДАР ТАЪРИХИ АФКОРИ СИЁСӢ ВА ҲУҚУҚӢИ ХАЛҚӢ ТОҶИК⁵³⁸

Қамолиддин Ҳусайн Воизи Кошифӣ яке аз мутафаккирони варзидаи форсу тоҷик ба ҳисоб рафта, соли 1420 дар ноҳияи Байҳақи Сабзавор ба дунё омадааст. Таҳсили ибтидоиро дар зодгоҳаш Байҳақ гирифта, баъдан таҳсилотро дар Машҳад идома додааст. Шавқу рағбати зиёд ба илмҳои замона аз қабилӣ тафсиру ҳадис, адабиёт, таърих, ахлоқ, нучум, кимиё ва ғ. ва дониши васеъ дар ин ҳама ўро ханӯз дар айёми зиндагаш ба ҳайси воизи шинохта ва касбӣ дар манотиқи Нишопур, Машҳад ва Ҳирот маълуму машҳур кард. Ў даврони охири зиндагии худро дар Ҳирот гузаронидааст⁵³⁹.

Аз Ҳусайн Воизи Кошифӣ мероси гаронбаҳои илмӣ чун: «Қавоҳир-ут-тафсир фи тухфати-л-амир», «Қомеъ-ус-ситтин», «Тафсири Ҳусайнӣ», «Махзан-ул-иншо», «Саҳифаи шохӣ», «Бадоеъ-ул-афкор фи саноеъ-ил-ашъор», «Оинаи Искандарӣ», «Қашф-ул-асрор», «Муқаттаот ва муфрадот», «Ар-Рисолат-ул-илмия фи аҳодис-ин-набавийя», «Футувватнома», «Ахлоқи Мӯҳсинӣ», «Рисолаи Ҳотамия», «Анвори Сухайлӣ» ва ғ. то ба замони мо омада расидааст.

Дар масъалаҳои ҳуқуқӣ ва низоми идора «Анвори Сухайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, ки бо сабки тамсилӣ нигошта шудааст, ифодагари сатҳи баланди адабиёти тамсилии шарқӣ ва то ҷое ифодагари фалсафаи тантропоморфизми шарқист, зиёд ҷолиб ва омӯзанда аст. Ў асари мазкурро дар заминаи «Қалила ва Димна»-и Абулмаолии Насрулло зери таҳрири нав нигошта, онро ба шарафи Шайх Низомуддин Аҳмади Сухайлӣ, ки аз амирони Султон Ҳусайн Бойқаро (1468-1506) буд, «Ан-

⁵³⁸ Мақолаи мазкур ба қалами мураттиб Холиқзода А.Ғ. ва Холиқов Н.А. дахл дорад, ки қисматҳои ҷудогонаи он дар матбуоти даврӣ нашр шудааст. Ниг. Маҷаллаи Дин ва ҷомеа. Душанбе, 2016. – № 3.

⁵³⁹ Аҳмадов М. Ҳаёт ва мероси илмӣ адабии Ҳусайн Воиз, дар маҷм. Чанд мулоҳизаи адабӣ. Д., 1973, ниг.: Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Душанбе, 1989. Ҷ.2. – С. 68.

вори Сухайлӣ»⁵⁴⁰ номгузорӣ мекунад. Ҳикояҳои ин асар тамсилӣ буда, масъалаҳои муҳими ҳаёти ҷамъиятӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ, ватандӯстӣ, адолатпешагӣ, инсондӯстиро дар бар мегирад.

Рочаъ ба анъанаи ниғориши асари тамсили «Калила ва Димна» дар таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии Шарқ. Мутобиқи сарчашмаҳои таърихӣ ва адабӣ баромади асари сиёсӣ ва ҳуқуқии «Калила ва Димна» ба кишвари соҳибтамаддуни Ҳиндустон муталлиқ буда, бо номи «Панчатантра» (Панҷ китоб) машҳур аст. Ин асар тахминан дар асри IV ва ба фикри иддае тақрибан дар соли 300 милодӣ аз тарафи олими номаълуме таълиф шудааст.⁵⁴¹ Тибқи иттилои сарчашмаҳои таърихӣ ва адабӣ асари мазкур нахустин маротиба дар давраи ҳукмронии Хусрави Анӯшервони Сосонӣ (531-579) бо забони паҳлавӣ тарҷума шудааст. Дар сарчашмаҳои адабӣ доир ба аз ҷониби намояндаи Анӯшервон Барзуя ном шахс дастрасӣ ва тарҷума шудани асар ҳикоятҳои ҷолиб вучуд дорад. Қисмате аз онҳо махсусияти афсонавӣ дошта, ҳикмат ва маънии ҳаёти инсониро дар дастуру тавсияҳои рамзӣ дар омезиш бо фалсафаи ҳиндӣ ифода менамояд⁵⁴². Қисмати дигар нисбатан возеҳтар аз таърихи ниғоштани асар ҳикоят намуда, дар кори идораи давлат истифода аз тамаддуни ҳиндро дар аҳди рушд ва нумуъи давлати Сосониён, ба вижа дар замони ҳукмронии Анӯшервон ривоят менамояд⁵⁴³.

Ба қисмати охирӣ ҳамчун нусхаи қадимтари то мо расида тарҷумаи «Калила ва Димна» ба забони арабӣ аз ҷониби Ибн-ал-Муқаффаъ дар асри VIII ворид мешавад. Муаллифи тарҷумаи забони арабӣ номи аслиаш Рӯзбеҳ Ибн ал-Муқаффаъ аст. Рӯзбеҳ ибн ал-Муқаффаъ аз тоҷикзабонони водии Ғур буда, номи падараш Дадое ва лақабаш Ал-Муборак аст. Бобоёни ӯ аз шахсони донишманд маҳсуб шуда, ханӯз дар даврони Сосониён дар вазифаҳои масъули котиби девонсолорӣ адои вазифа намудаанд. Рӯзбеҳ ибн ал-Муқаффаъ дар байни солҳои 723-724 дар вилояти Ғур ба дунё омадааст. Оилаи онҳо дар айёми хурдсолии Рӯзбеҳ ба Басра кӯчидаанд. Ӯ дар Басра забони арабиро комил омӯхта, чанд

⁵⁴⁰ Сухайл дар асл номи ситораи дурахшонест дар самти ҷануби ғазо, аз ин ҷо номи китоб маънои дигаре низ ба сифати нурҳои ситораи дурахшонро ифода менамояд.

⁵⁴¹ Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Калила ва Димна. (Аз рӯи «Анварии Сухайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ). – Душанбе, Маориф ва фарҳанг, 2009. – С.3.

⁵⁴² Дар асоси ривоятҳо гуё Анӯшервон шунидааст, ки дар кишвари Ҳинд гиёҳе ҳаст, ки касе истеъмол намояд, аз марг наҷот ёфта, ҷовидонӣ зинда мемонадаст. Анӯшервон Барзуя ном шахсро барои дарёфти ин гиёҳ равон менамояд. Барзуя пас аз кофтукови зиёд аз гиёҳ ҳеҷ асаре пайдо наменамояд ва назди як донишманди пире меравад ва аз ин асрор пурсон мешавад. Донишманд меғӯяд ин гиёҳ китоби «Калила ва Димна» аст, ки касе аз он истифода кард, номаш ҷовидон хоҳад монд. Ҳикмати он инсонро номашро абадӣ менамояд. Ӯ нусхаи китобро ба Анӯшервон меорад ва ба қавле худаш ба забони паҳлавӣ мегардонад. Ниг. Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Калила ва Димна. (Аз рӯи «Анварии Сухайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ). – Душанбе, Маориф ва фарҳанг, 2009. – С.4.

⁵⁴³ Ниг. Муқаддима ва боби аввали асари Ибн ал-Муқаффаъ «Калила ва Димна». Ибн аль-Муқаффаъ. Калила и Димна. Перевод с арабского Б. Шидфар. М. «Художественная литература». 1986. -303с.

муддат вазифаҳои котибиро иҷро кардааст. Рӯзбеҳ дар ибтидо зардуштӣ буда, баъдан дини исломро қабул менамояд. Ӯ забонҳои арабӣ, форсӣ ва ҳиндию паҳлавиро хуб медонистааст, аз ин рӯ дар тарҷумаи китобҳои тамаддуни форсӣ ба забони арабӣ саҳми беназир гузошта, дар гузариши маънавии ҳикмат ва фалсафаи эронӣ-эллинистӣ ва ҳинд ба паҳно ва мазмуни тамаддуни арабӣ-исломӣ нақши бориз бозидааст. Тарҷумаи «Панчатантра» – «Калила ва Димна» дар байни асарҳои ӯ мавқеи махсусро ишғол менамояд.

Махсусияти овардани Калила ва Димна аз кишвари Ҳинд аз ҷониби фиристодаи Анӯшервони одил Барзуяи табиб дар он ифода меёбад, ки асари мазкур мисли дигар дастуру асарҳои нодир дар хазинаи подшоҳони Ҳинд дастнорас маҳфуз будааст. Онҳо аз тарси он ки бегонагон ба ин ганҷнома соҳиб нашаванд ва аз он истифода нанамоянд, онро танҳо ба ҳокимони маҳаллӣ ва худӣ, ба мисли анъанаи Худоҳои Юнонӣ медодаанд. Ҳадаф аз ин кор ҳимояи манфиатҳои худ будааст. Дар ин нукта муҳим айнӣ ҳол барои мо воқеияти таърихӣ не, гарчанде он ҳам аз аҳаммият ҳолӣ нест, балки раванди фикри умумиятдоштаи ин ду шоҳи аз як қавмият реша гирифта аст, ки дар ҳаёт ва зиндагии маънавӣ, ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва ҳатто динии онҳо зиёд нуктаҳои монандро ифода намуда, тарзи андешаронӣ ва расидан ба ормонҳоро дар ҳаёти онҳо шабоҳат додааст.

«Калила ва Димна» пайвандгари фарҳанги сиёсӣ ва ҳуқуқии Ҳинд ва Форс. Калила ва Димна шояд ягона асари қадимаи умумиятдоштаи тамаддуни ҳиндию форсӣ аст, ки дар ин раванд бори чунин ҳамбастагӣ ва омезиши фарҳангӣ, ҳуқуқӣ сиёсиро ба дӯш доштааст. Ин асар на танҳо дар ибтидои навишт ва нусхабардориаш чунин миссияи таърихиро иҷро кардааст, баъдан низ дар масири таърих таъсири худро ба ин ду шоҳи фарҳанг дар ҳама соҳаҳо ҳифз кардааст, аз ҷумла дар тафаккури ҳуқуқӣ ва низомии идораи давлат. Асари мазкур дар асри X бо амри вазири донишманди Сомониён Абулфазли Балъамӣ ба форсӣ тарҷума шуд ва аз рӯи ҳамин асари насрӣ устод Рӯдакӣ онро ба назм даровард. Баъдан матни «Калила ва Димна» дар замони ҳукмронии ғазнавиён аз ҷониби муншии донишманд Абулмаолӣ Насрулло аз рӯи таҳрири арабӣ аз сари нав ба забони форсӣ гардонида мешавад. Шӯҳрати ин ганҷнома то он дараҷа дар асрҳои миёна машҳур буд, ки тарҷумаи онро мо ба забонҳои мухталифи дигар низ мушоҳида менамоем. Ин асар ҳанӯз дар асри VIII ба забони арабӣ, дар асри XI ба забони юнонӣ, дар асри XII ба забони русӣ, дар асри XIII ба забони яҳудӣ баъдан ба латинию дигар забонҳои аврупоӣ тарҷума шудааст.

Сайри таърихӣ раванди шаклгирии «Калила ва Димна»-ро дар адабиёти мардумони олам усулҳои мухталифи кашфи ҳикмат, адолат, инсоф, баробарӣ, бародарӣ ва дигар хислатҳои ҳамидаи инсониро меонад, ки равшанфикрони олам бо тарзи ба худ хос дар ин асари

бостонӣ ҳикмат ва маърифати мутобиқи замони худро ҷустуҷӯ намуда, дар шароитҳои мусоид вобаста ба манфиатҳои худӣ мутобиқ ба имкони эҷод ворид намудани тағйиру иловаҳоро ба он зарур шуморидаанд. Ин ҳама бо либоси нав ба хонандаи замони худ ҳикматҳои ин ганҷномаи таърихи роа кардан буд. Албатта, қаламбадастони ҳар давраи замони вобаста ба бинишу ҷолишҳои замони худ дар ҳадди андешаҳои ахлоқӣ, адабӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии ҳеш асарро ба риштаи таҳрир кашида, чизе аз қадиму чизе аз худ ба он ҷой додаанд. Вале дар маҷмӯи ин асари безавол рӯи фарҳангӣ ва таърихӣ худро бо зиёд аз дидгоҳҳо ва усулҳои кашфи адлу инсоф ва бародарию баробарию ҳамчун ченакҳои инсонӣ дар худ ҳифз карда, давра ба давра ба табиати ахлоқии инсонҳо, ба ҳаёти иҷтимоӣ, ба тафаккури рӯшанфикрон ва адлпарастони роҳи ҳақ илҳом бахшидааст.

Сазовор ба ёдоварист, ки шоҳасари таърихӣ, андарзномаи низоми идораи давлат ханӯз дар замони ибтидоияш аз панҷ китоби мустақил иборат буд, ки онро ба ҳамин асос «Панҷатантра» меномиданд ва дар қисмате аз тарҷумаҳо он дар ҳамон шакли қадима оварда шудааст: 1. Ҳикояти шер ва гов; 2. Ҳикояти Кабӯтар Мутаваққа; 3. Ҳикояти Бумон ва Зоғон; 4. Ҳикояти Бӯзина ва Сангпушт ва 5. Ҳикояти дарвеш ва чор бараҳмани камбағал. Ҳикоятҳои мазкур мазмунан чунин ҳикматҳоро фаро гирифтаанд: 1) ҷудой аз дӯстон; 2) пайдо кардани дӯстон; 3) ҳикмати ҳалосӣ аз душман (дар ҳикояти бумҳо ва зоғон); 4) гум шудани неъмат ва 5) кирдорҳои беҳирадона.⁵⁴⁴ Вале баъдан дар раванди тарҷума ва таҳрири васеъ ба забони паҳлавӣ, сипас ба забони арабӣ ва форсӣ ин асар ҳаҷман васеъ шудааст. Мисол, «Калила ва Димна»-и Абулмаолии Насрулло аз 16 боб иборат буда, бинобар иттилои муаллиф бобҳои 1, 2, 13, 14, 15 ва 16-ро форсҳо илова кардаанд⁵⁴⁵. Ақида ҳаст, ки бобҳои 1 ва 2 ба қалами вазири афсонавии Анӯшервон - Бузургмехр дахл дорад⁵⁴⁶.

Ҳусайн Воизи Кошифӣ, ки таҳриргар ва муаллифи сонию забони форсии «Калила ва Димна» мебошад, ду боби аввали Бузургмехрро партофта, ҷойи онҳо ҳикояти Рой Добшилим ва Бараҳман Бидпойро ҳамроҳ кардааст. Усули таҳрир ва тозанавишти китоби Кошифӣ бо он машҳур буд, ки аз ибтидо то ба интиҳо бобҳои асарро бо мазмуни умумӣ ба ҳам пайваست намуд.

Ҳикматҳои ҷудогонаи асар дар раванди ҳикояти саргузашти қаҳрамонон ба ҳам пайваст шуда, як шакли мукаммали асари адабӣ, иҷтимоӣ ва қаҳрамониро дар бар гирифт. Акнун хонанда аз аввал то ба охир думболи тақдири қаҳрамонони асосии асар аз Ҳумоюнфолу

⁵⁴⁴ «Панҷатантра» - пятикнижие – всемирно известное собрание индийских сказок. Ниг. Панҷатантра. Перевод А. Я. Сыркин, редактор В.В. Иванов. Серия: Литературные памятники. М.1958.

⁵⁴⁵ Ниг. Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Калила ва Димна. («Анвори Сухайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ). – Душанбе, Маориф ва фарҳанг, 2009. – С.8.

⁵⁴⁶ Ибн аль-Мукаффаъ. Калила и Димна. Перевод с арабского Б. Шидфар. – М.: Художественная литература. 1986. – С. 44-54.

Хучастарой (подшоҳ ва вазири донишманди форс) ва Рой Добшилиму ҳакими донишманд Бараҳман Бидпойи хиндӣ панду андарз ва ҳикматҳои идораи давлат ва назму тартибро дар ҳамбастагӣ мавриди омузиш қарор медод. Усули васл намудани мавзуоти ҷудогона дар «Калила ва Димна»-и Хусайн Воиз ба мисли китоби «Ҳазору як шаб» сурат мегирад. Чунин нигориши асар аз ҷониби Хусайн Воизи Кошифӣ ҳам ҷиҳатҳои мусбӣ ва ҳам мушкилиҳои худро дошт.

Ҷанбаи мушкилии асар дар он ифода меёфт, ки дар он таъиноти ибтидоии иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии асар дар шакли фаслҳои алоҳида шаклан ва мазмунан, қисман аз даст дода, ба як шохкорӣ адабӣ-ахлоқӣ табдил ёфт. Зеро асари сиёсӣ ва ҳуқуқие, ки таърихан ба мисли насихатномаи сиёсӣ, дастури идораи давлат ва ахлоқи идораи халқ омода шуда, барои тарбияи шоҳон, ҳокимон, ҳокимзодаҳою волиҳо ҳамчун асари тарбиявӣ-ҳуқуқӣ истифода мешуд, то як дараҷа тобиши ахлоқӣ ва адабӣ гирифт. Албатта, аз назарӣ адабӣ ин амал шоиста буд, вале аз назари кайфияти касбии дастурӣ мушкилиҳои худро дошт.

Бо вучуди гуфтаҳои боло қиммати сиёсӣ ва ҳуқуқии асар дар нигориши Хусайни Кошифӣ то дараҷае ҳифз гаштааст. Зеро сабаби аз нав таҳрир шудани «Калила ва Димна» аз ҷониби Хусайн Воизи Кошифӣ маҳз дар он буд, ки ханӯз аз замонҳои қадим проблемаҳои идоракунии давлат, шакли идоракунии тартибу низом дар мамлакат аз мавзӯҳои марказии афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии халқи тоҷик ва мардуми шарқ ба шумор мерафт. Аҷиб ва диққатомӯз он аст, ки дар таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии ниёгони мо аз замонҳои қадим чи рӯшанфикрону чи ҳокимони давр атрофи низому тартиб, адлу инсоф, шакли идораи боинсофона, шунидани азму иродаи халқ, додгоҳии боадолатонаю ҳукмҳои инсонгароёна, хайру саховат ва амсоли инҳо зиёд фикрҳо ва кӯшишҳо карда, баъзан шохкорҳои олию низомҳои намунавиро ба мерос монда, дар сафҳои таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ва халқ варақҳои шарафмандонаю бовиқори намунавиро ба ёдгор гузоштаанд.

Рӯзгори идораи адолатноки Ҷамшедшоҳу⁵⁴⁷ додпарварии олиҳа Рашани авестой⁵⁴⁸, арзишҳои инсонгароёнаи Вандидоду⁵⁴⁹ низоми идораи адолатноки Куруши кабир⁵⁵⁰, ҳуқуқу озодиҳои Ёломияи Курушу меёрҳои ҳуқуқии баландмазмунӣ Қонунномаи Сосониён⁵⁵¹, Панду андарзҳои Анӯшервону⁵⁵² ғаъолияти ибратомӯзи институти Мазолим⁵⁵³,

⁵⁴⁷ Нахустин шоҳи адлпешаи Пешдодиён аст, ки дар борааш аз Авасто сар карда, то мутафаккирони асрҳои миёна маълумотҳои зиёд додаанд.

⁵⁴⁸ Рашан – изади додгоҳии низомии ҳуқуқии зардуштӣ. Ниг. муфасссал Авасто. Душанбе 2001.

⁵⁴⁹ Вандидод – нахустин қонунномаи зидди нерӯҳои бадии мардуми форс-тоҷик.

⁵⁵⁰ Куруши Кабир – шоҳаншоҳи Ҳахоманишиҳо, муаллифи «Ёломияи Куруши Кабир» соли 539 қабл аз милод.

⁵⁵¹ Мотиконе Ҳазор дотестон. Ниг. Холиқзода А. Мухтасари Қонунномаи Сосониён. – Душанбе. 2015. – 156 с.

⁵⁵² Анӯшервони одил шоҳи Сосониён.

ташаққули олі ва фарохи идораи Сомониёну сабру таҳаммули мазҳаби ханафӣ, Насиҳатномаҳои Тохир ибни Ҳусайну⁵⁵⁴ Унсурмаолии Кайковус, Дастур-ул-мулуки Муиниддини Фароҳиyo Насиҳат –ул-мулуки Муҳаммади Ғазолӣ, Захиратул- мулуки Мир Сайид Алии Ҳамадонӣyo «Дастур-ул мулки» Самандари Тирмизӣ аз зумраи чунин амалқардҳо ва шоҳқорихои фарзандони барӯманди миллат дар рамӯзи ташкили идораи неки давлатдорӣ ва тантанаи адлу инсоф мансуб мегарданд. Ҳамаи ин шаҳодати он аст, ки афкори сиёсӣ-ҳуқуқии халқи форсу тоҷик таърихи тӯлонӣ дорад ва аҳамияти омӯзиши осори гузаштагон пеш аз ҳама дар он аст, ки онҳо дар тӯли асрҳо ҳазорҳо одамонро чӣ дар мамолики Шарқ ва чӣ дар Ғарб дар руҳияи адлу инсоф, некию инсондӯстӣ ва ватандӯстӣ тарбия кардаанд. **Дар ин раванд, рӯ овардан ба анъанаи калила ва димна** нависӣ як шоҳаи мустақил ва омезишфтои тарбияи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ буд, ки то ин замон аз назари муҳаққиқони соҳаи ҳуқуқ дур мондааст.

Вижагиҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии асар. Гарчанде Ҳусайн Воизи Кошифӣ сюжети «Калила ва Димна»-ро бо усули адабӣ оро дода бошад ҳам, дастурномаи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ будани онро дар ҳикояти подшоҳи Чин Ҳучастафолу вазираш Ҳучастарой ва ривояти подшоҳи Ҳинд Рой Добшилим ва Бараҳман Бидпой дар ибтидо ба пуррагӣ ҳифз кардааст. Махсусан, дар Ғанҷномае, ки подшоҳи пешдодӣ Ҳушанг ба подшоҳи Ҳинд Рой Добшилим мондааст дар шакли 14 васиятнома⁵⁵⁵ тартиби идораи давлат, муносибат бо хизматчиёни дарбор, бо халқ ва дигар масъалаҳои муҳими идораи кишвар ба ӯ дастурҳо додааст. Мисол, дар васиятномаи аввал «бадгӯии қасонро дар ҳаққи мулозитмон қабул накунад», дар васиятномаи сеюм «нисбати арбоби давлатӣ ҳамеша некхоҳ будан», васиятномаи нухум «авф ва бахшиши гуноҳи мардумро пешаи худ сохтан» ва ғ.

Шоҳасари «Калила ва Димна» ҳамчун дастури идораи давлат, ки аз решаҳои тафакқури ориёӣ гизо гирифта, дар заминаи анъанаи идораи тамаддуни ҳиндӣ ба қолаб даромада, дар ҳамбастагӣ бо қолаби фикрии ниёгонамон ба таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии мо ворид шудааст, мавқеи баланди тарбиявӣ ва амалиро доро аст. Яке аз хусусиятҳои хоси «Калила ва Димна» ҳамчун асари сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар он ифода меёбад, ки дар он таҷрибаи неки низоми идораи давлат ва афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии ду шоҳаи мустақили қавмияти ориёӣҳо – ҳиндуҳо ва форсҳо дар омехтагӣ якдигарро ғанӣ намудаанд.

⁵⁵³ Девон ва падидаи махсуси сиёсӣ ва идорӣ дар асрҳои миёна дар давлатдорӣ тоҷикон, ки функцияи ҳаммонанди ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсонро дар паҳлӯи додгоҳӣ иҷро мекард.

⁵⁵⁴ Насиҳатномаи Тохир ибни Ҳусайн ба писараш Абдуллоҳ, ки нуктаҳои муҳими низоми идора ва андозситонино таълим медиҳад.

⁵⁵⁵ Дар нусхаи кӯҳна. Нусхаи қадимаи Калила ва Димна, ки дасти мо расид, соли 400 ва макони 400-ум аниқ нест, саҳифаҳои аввали китоб то саҳ. 11 нест. Дар охири китоб тариқи ҷудогона ишорати рақами 1234 ҳиҷрӣ омадааст.

Новобаста аз оне, ки баромади асари «Калила ва Димна» мансуби фарҳанги ҳиндист мардуми форс тоҷик аз Анӯшервони Одил ва вазирони донишмандаш Бузургмеҳру олими замонааш Барзуя сар карда, то Абулмаоилии Насрулло ва Ҳусайн Воизи Кошифӣ мазмуну муҳтавои онро вобаста ба табиати низоми идоракунии ва талаботи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии халқи тоҷик онро такмил ва васеъ намудаанд. «Калила ва Димна»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ шоҳасари безаволи сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва адабиест, ки масъалаҳои умдаи низоми идораи давлатӣ, тартиботи ҷамъиятӣ шакли идоракунии давлат, табиати давлати адолатнок ва расму одоби муносибат бо дарбориён ва раъийятро бо усули тамсил баён намудааст. Як хусусияти муҳим ва асосии «Калила ва Димна»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар он ифода меёбад, ки баромади анъанаи неки давлатдорӣ ва низоми одилонаро ӯ дар ибтидои асараш мансуб ба ду шоҳони Пешдодии тоҷику форс Ҳушанг ва Ҷамшед доништа, дар раванди фикр собит менамояд, ки чунин анъанаи неки давлатдорӣ, ки дар он ахлоқ, сиёсати давлат ва манфиати мардум дар риштаи қонун ҳамсадо шудаанд, маҳз аз ниёғони мо ба сӯи тамаддуни бостонии Ҳинд, аз Ҳинд ба Чин ва аз Чин боз ба тамаддуни Форс омадааст.

Ба андешаи мо рӯ овардан ба таҳлили ҳуқуқӣ ва сиёсии яке аз шоҳаҳои муҳими дастурнигорӣ – анъанаи калила ва димнависӣ, ки ҳанӯз аз устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба адабиёти форсу тоҷик роҳ ёфта, бори амонати анъанаи неки давлатдорӣ адолатноки ниёғони тоҷиконро дар ҳамбастагӣ бо дигар қавмиятҳои шарқӣ ба дӯш гирифтааст, ҷанбаҳои нав ва номаълуми рушди афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии халқи моро пурра ва ғанӣ мегардонад. Дар таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии халқи тоҷик «Калила ва Димна»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, ки мансубияти анъанаи одилонаи давлатдориро ба ниёғони мардуми форсу тоҷик собит намуда, одобу ахлоқ, эҳтироми низому роҳбар, таъя ба илму дониш ва дигар воситаҳои кашфи ҳақиқат ва адолатро дар қори идораи давлат ва манфиатҳои мардум ногузир шумурдааст, мавқеи хоса омӯзандаро дорад.

Вижагиҳои ҳуқуқии «Калила ва Димна»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ

Дар таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар самти дастурнигорӣ ва васиятноманависӣ асари тамсилии «Анварӣ Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, ки ба шарафи Шайх Низомуддин Аҳмади Суҳайлӣ яке аз амирони Султон Ҳусайн Бойқаро (1468-1506) иншо шудааст, мавқеи хосаи ҳуқуқӣ, ҳикматпардозӣ ва адлварзиро ишғол менамояд. Ӯ асари мазкурро дар заминаи «Калила ва Димна»-и Абулмаоилии Насрулло нигоштааст. Аз ин рӯ «Анварӣ Суҳайлӣ» дар нашрияҳо ва тазкираҳо бо номи «Калила ва Димна» низ машҳур ва шинохта шудааст. Ҳикояҳои ин асар тамсиلى буда, масъалаҳои муҳими ҳаёти ҷамъиятӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ, ватандӯстӣ, адолатпешагӣ, инсондӯстиро дар бар мегирад.

А) «Калила ва Димна» дастур ё насихатномаи идораи давлат.

Кошифӣ дар оғози китоби «Калила ва Димна» аз рӯзгори подшоҳи адолатпарвари Чин Хумоюнфол ва вазири донишманди ӯ Хучастарой ривояте меорад, ки тибқи он шоҳу вазир дар танай дарахти себ хонаи занбури асалро мебинанд. Хумоюнфол низому тартиби ҳаракати занбури асал ва тарзи муносибату назорати воридшавии онҳоро ба манзилашон мушоҳида намуда, дар тааҷҷуб аз вазири худ Хучастарой асрори чунин тартиботро мефурӯсад. Вазири донишманд роҷеъ ба тартиботи иҷтимоии занбурҳо, мавҷудияти подшоҳи табиӣ байни онҳо, вазир, ҳоҷиб, дарбонҳо, лашкар, нақиб лашкар ва дигар масъулони онҳо ки ҳар як вазифаи худро иҷро мекунад, нақл мекунад⁵⁵⁶. Дар ҳамин нақл ва шарҳи вазири донишманд, ки таваҷҷуҳ ба афзалияти тартиби идораи занбурҳо дода мешавад, мо қолаб ва афзалияти идораи низоми подшоҳиро дар мисоли оилаи занбурҳо мебинем, ки ин ҳолат пайдоиши давлатро аз олами мавҷудоти зинда тақозо менамояд. Аз назари умум ин дидгоҳ наздикӣ дорад ба назарияи органикӣ⁵⁵⁷ ва то ҷое ба табиӣ⁵⁵⁸ пайдоиши давлат. Зеро назар ба ҳаёти мӯрчаҳо ҳамчун аломати томи як организми зинда ҳамчун оилаи том дар алоқамандӣ бо қонунҳои табиат муаррифӣ мешавад, ки дар он табиат «модаршоҳро» дар шакли табиӣ нисбатан азим офаридааст.

Хусайн Воиз низоми идораи занбурҳоро таҳлил карда, андеша меронад, ки тарзи давлатдорӣи Ҷамшедшоҳ аз усули идораи занбурҳо сарчашма мегирад. Яъне шоҳигарӣи Ҷамшедшоҳ, ки дар сарчашмаҳои таърихӣ ҳамчун низоми идораи адолатнок ва мардумпарвар дар давраи Пешдодиён ниёғони тоҷик шинохта шудааст, ба ақидаи Кошифӣ тарзи идораи худро аз усули идораи занбурҳо гирифтааст. Ҳамин тавр дар афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тамаддуни исломиӣ форсу тоҷик мо як назарияи нави пайдоиши давлати форсу тоҷикро мушоҳида мекунем, ки он на ба қудрати ғайритабиӣ, на ба сарчашмаҳои маънавии инсонӣ, балки ба низом, тартиб, қонуният ва таҷрибаи унсури табиат таъяс мекунад.

Дар таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии халқҳо мо эътирофи мавҷудияти низоми идораи монархӣ ва ё демократиро дар оилаҳо ё навъҳои ҷудогонаи ҳашаротҳо ва ҳайвонҳои мухталиф мушоҳида мена-

⁵⁵⁶ Хусайн Воизи Кошифӣ. Калила ва Димна. («Анвори Сухайлӣ»-и Хусайн Воизи Кошифӣ). – Душанбе, Маориф ва фарҳанг, 2009. – С. 10-11.

⁵⁵⁷ Назарияи органикӣ пайдоиши давлатро ҳамчун организми зиндаи ҳуҷайраҳо масъалагузорӣ карда, пайдоиши онро аз роҳи табиӣ бо мураккабшавии организми зиндаи падида ҷиҳати талабот ба низоми ягонаи табиӣ масъалагузорӣ мекард, ки дар сатҳи он ҳама узвҳои падида шароити мусоиди мавҷудияти худро пайдо мекарданд. Ин назария дар асри XIX дар Ингилистон аз ҷониби мутафаккир Г. Спенсер роҳандозӣ шудааст. Шаклҳои дигару ибтидоии онро мо дар асарҳои Афлотун ва Арасту дида метавонем, ки тавассути рушди ғояи патриархалӣ пайдоиши давлатҳоро масъалагузорӣ кардаанд.

⁵⁵⁸ Назарияи табиӣ – дар асоси заруратҳои табиӣ ҳаёти иҷтимоӣ ногузир пайдо шудани давлат ва вазоифи онро масъалагузорӣ мекард. Ҷонибдорони ин назария дар Юнони бостон Гиллий, дар замони нав Г. Гротсий, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Лок ва дигарон мебошанд.

моем. Мисол: олими Ғарбӣ Кампонелло чунин мешуморад, ки гургон дар беҳокимиятӣ; мӯрчаҳо, малахҳо ва турнаҳо дар низоми демократӣ; занбӯрҳо бошанд ба шакли монархӣ ҳаёт ба сар мебаранд⁵⁵⁹. Тафаккури сиёсӣ ва ҳукукии ниёғони мо мутобиқи «Калила ва Димна» ҳанӯз то омадани арабҳо ба Осиёи Миёна дар ибтидои ҳазораи I милодӣ чиҳати беҳдошти шакли идора рӯй ба таҷрибаи тартиботи олами ҳайвонот овардаанд.

Ҳамин тариқ маълум мешавад, ки атрофи масъалаи беҳдошти низоми идораи давлат Ҳусайн Воизи Кошифӣ андеша намуда, ба сифати намуна низоми идораи подшоҳиро аз таҷрибаи оилаи занбӯрҳо мутобиқ бо анъанаи қадимаи шарқӣ пешниҳод намудааст. Нуктаи муҳими ин таълимот дар он ифода меёбад, ки Ҳусайн Воиз диққати асосии шоҳ ва вазирро ба низому тартиб, вазифаи мушаххаси ҳар аъзои ҷамъият яъне тақсимои меҳнат дода, таҳти итоати қонуни ягона зиндагӣ қардани онҳоро таъкид менамояд.

Бояд қайд кард ки дар афкори сиёсӣ ва ҳукукии фарҳанги исломӣ низ роҷеъ ба низому тартиб, адлу баробарии зиндагии аъзоёни оилаи занбури асал андешаҳои судманд вучуд доранд. Аз ҷумла, яке аз сураҳои Қуръони Карим бо номи Занбӯри асал (сураи «Наҳл»⁵⁶⁰) номгузори шудааст. Мутафаккирони исломӣ номгузории сураи Наҳро бо ҳикмати ҳуногун маънидод карда, ширин ва дору будани маҳсули занбури асалро дар қиёс бо заҳмати баъзе аз инсонҳо ва ҷамъиятҳо дар ҳикмати мутаҳидии амалқарди онҳо, чунин шарҳ додаанд: 1) итоат ба низом ва тартиб; 2) аҳл ва иттифоқ будан; 3) ҳамфикр ва ҳамраъӣ будани онҳо. Дар ояи 69-уми сураи мазкур низ аз нӯши занбӯри асал ишорат шуда омадааст: «Ҳамоно дар ин бораи гурӯҳе, ки тафаккур мекунад, нишонаест»⁵⁶¹.

Аз ин лиҳоз, дар тамаддуни исломӣ ҳам тарзи мавҷудияти иҷтимоии занбури асал ва шахди он низ то ҷое тарғиб мешуд, ки Ҳусайн Воиз ба ин масъала махсусан рӯй овардааст. Аммо ӯ далели ҳудро на дар асоси сарчашмаи динӣ, балки бо низоми идораи Пешдодиён собит намудааст.

Аз ин лиҳоз, Кошифӣ зери таъсири ҷараёни мусбати ду дидгоҳ яке анъанавӣ ва дигаре исломӣ (Ҳусайн Воиз муфассири Қуръон низ буд) аз номи шоҳ Ҳумоюнфол бо суол муроҷиат менамояд, ки: «Бо вучуди сирати ҳайвонӣ доштанишон якдигарро озор намедиханд ва ҳарчанд неш дошта бошанд ҳам, ҳосили он фақат шарбати нӯш аст. Мо дар байни одамон ҳилофи ин одатро мебинем, ки ҷамъе аз онҳо ба гурӯҳи дигаре зарар мерасонанд ва меҳоханд, ки бунёди ҳамчун ҳудро барандозанд»⁵⁶².

⁵⁵⁹ Ниг. Азаркин Н.М. Всеобщая история юриспруденции. (Курс лекций). Изд. «Юридическая литература». – М. 2003г. – С. 284.

⁵⁶⁰ Қуръони Карим. Сураи 16. Оят 128.

⁵⁶¹ Қуръони Карим. Сураи 16. Оят 69.

⁵⁶² Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Калила ва Димна. («Анвори Сухайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ). Душанбе, Маориф ва фарҳанг, 2009. – С.10.

Қиёси низому тартиби оилаи занбур бо ҳаёти иҷтимоии махлуқи бошуур одамон бисёр ачиб аст. Шоҳ дуруст масъалагузорӣ мекунад, ки бо вучуди доштани неш ҳосили меҳнати занбурҳо шарбати нӯш аст. Аммо дар байни одамон мо аксуламали онро мебинем, ки маҳсули амали онҳо бад ва зишт аст. Калиди ин дастовардро Хусайн Воиз дар низом, тартиб ва қонуният мебинад ва роҳи расидан ба ин мақсадро дар низоми идораи подшоҳии одилона, ки ба ҳикмат ва насиҳати ҳакимон ва донишмандон давлатро идора мекунанд, дидааст.

Б) Пайвасти хирад, илм ва ҳикмат бо низоми идораи давлат.

Дигар аз нуктаи муҳимми аҳаммияти сиёсӣ ва ҳуқуқии асар дар он ифода меёбад, ки дар назарияи идоракунии пешниҳодшуда бетараф набудани аҳли илм нисбат ба тақдири давлатдорӣ, ҳаёти сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ба назар мерасад. Дар мушоҳидаи низоми идораи занбурҳо, вазир ба шоҳ чихати беҳдошти низоми идораи давлат дастуру маслиҳатҳо медиҳад. Хусайн Воизи Кошифӣ аз забони вазири донишманд арза медорад: «Ҳар подшоҳи одил мадори кори худро бар ҳикмат ниҳода, панду насиҳати ҳакимон ва донишмандонро дастуруламали худ кунад, ҳам мамлакаташ ободон ва ҳам раияташ шодон хоҳанд шуд»⁵⁶³. Баъдан дар ривоятҳои Калила ва Димна ва ҳикматҳои тамсилии дигар ҳайвонот мо ин нуктаро равшан эҳсос менамоем.

Бо ин нукта муаллиф нишон медиҳад, ки таҷрибаи идораи давлатдорӣ Ҳинд собит месозад, ки дар идораи адолатноки давлат нақши илм ва аҳли илм бениҳоят бузург аст, баҳусус бидуни аҳли фалсафа ва олимони ҳикматдон кори идораи давлатдорӣ ҳамеша мушкилот дорад. Хусайн Воиз аз ҳикояти подшоҳи Чин Ҳучастафолу вазираш Ҳучастарой, ба ҳикояти Добшилим подшоҳи ҳинд мегузарад ва тавассути он то Сарандеб ба ҳаками донишманд Бараҳман Бидпой расида, аз забони ӯ қиссаҳои Калила ва Димнаро ҳамчун воситаи тарбияи шоҳ бо усули тамсил баён менамояд. Ҳикмати гуфтаҳои Бараҳман Бидпой Афлотуни юнониро мемунад. Дар суҳбатҳои ӯ доимо ҳикмат ва нақши фалсафаро дар идораи давлат мешунавем. Дар ин нукта мо наздикии назарияи идории афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тамаддуни бостонии ҳиндро бо фалсафаи эллинистӣ аз ҷумла бо Афлотуни юнонӣ мебинем. Охири низ андеша дошт, ки ҳукуматдорон бояд файласуф бошанд, маҳз онҳо аз уҳдаи идораи давлат мебароянд. Афлотун гуфта буд: *«То замоне, ки дар давлатҳо шоҳон аз ҳисоби файласуфон намешаванд ва ё шоҳону қонунгузoron файласуф намешаванд, яъне то замоне ки ҳар ду неру – сиёсат ва фалсафа ба ҳам намеоянд, то он рӯзгор офати давлатҳо хотима намеёбад»*⁵⁶⁴.

⁵⁶³ Хусайн Воизи Кошифӣ. Калила ва Димна. («Анвори Сухайлӣ»-и Хусайн Воизи Кошифӣ). Душанбе, – Маориф ва фарҳанг, 2009. – С. 10.

⁵⁶⁴ Ниг. Кодекс вождей и политиков всех времен и народов. – Ростов-на-Дону. 2008. – С. 45.

Вале тарзе мебинем Ҳусайн Воиз намеғӯяд, ки шоҳ бояд файласуф бошад, балки андеша ҳаст, ки шоҳ бояд дар пахлуи худ файласуф ва мушовирони донишимандро дошта бошад. Яъне мо дар афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии шарқӣ як назарияи муттаҳидкунандаи илму сиёсатро мебинем, ки он баъдан дар маси-ри таърих дар самтҳои мухталиф рушду такомул намудааст. Шояд масъалаи файласуф будани шоҳ хуб бошад, вале мумкин нест, ки ҳама шоҳон файласуф бошанд. Аз ин дидгоҳ, биниши шарқии масъала афзалиятҳои иҷтимоии ташкилӣ ва ҳуқуқии худро дорад. Баъдан мо мебинем, ки таълимоти сиёсии ғарб низ аз сирф файласуф будани ҳоким то чое даст кашидааст. Гегел дар назарияи Рӯҳи мутлақ ва ташаккули он ҳамбастагии ногузири ахлоқи ҳокимияти давлатӣ, эътиқоди динӣ ва принципҳои фалсафиро дар шаклгирии рӯҳ таъкид намуда, масъалагузорӣ менамояд, ки ҳамбастагии онҳо дар ҳаёти иҷтимоӣ аз ҳам-бастагии онҳо дар рӯҳи инсон мабдаъ мегирад⁵⁶⁵. Ҳамин тавр, тавассути таълимоти ибтидоии Калила ва Димна мо хусусияти шаклгирии назарияи идораи шарқиро аз ғарбӣ эҳсос менамоем.

В) Инъикоси одоби шарқӣ ва асари он ба озодии сухан ва баёни андеша. Дар асар мо ҳикматҳои вижагии сиёсат ва адаби Шарқи бостонро эҳсос мекунем, ки баъдан онҳо ҳамчун анъана ва урф дар шаклгирии низомии идораи давлатҳои ин минтақа асаргузор шудаанд. Яке аз чунин вижагиҳо масъалаи бо андеша ва низом сухан гуфтан, ба моҳияти масъалаи баррасишаванда оқилона наздик шудан, ҳурмату эътирофи роҳбарро ба ҷо овардан, шаъну эътибори дигаронро ба инобат гирифтани аст. Ҳамзамон афзалияти усули одоби «хомӯшӣ беҳ аз беҳуда сухан гуфтан»-ро пайваستا дар афкори мутафаккирони шарқӣ эҳсос мекунем, ки он низ бо низомии тарбияи оилавӣ, динӣ ва ахлоқӣ ба ҳаёти сиёсӣ таъсиргузор шудааст. Шояд андарзҳои волои бузургони адаби мо аз ҳамин дидгоҳ таҳия шудаанд: «Сухан бисёр дону андаке гӯй, Якеро сад мағӯ садро яке гӯй» (Саъдии Шерозӣ). Ин нуктаро дар нусхаи «Калила ва Димна»-и Ибни Мукаффаъ, мо хеле ҷолиб дар анъанави ҳикматпардозии шоҳони мамлакатҳои шарқи бостон Чин, Ҳинд, Форс ва Рум мебинем, ки ҳар чор хомӯширо афзалтар аз сухан гуфтан медонанд. Ва ин машваратро подшоҳи Рум бо чунин ҳикмат ҷамъбаст менамояд: **«Ҳечгоҳ аз хомӯшиам пушаймон нашудаам, вале аз гуфторҳоям зиёд пушаймонам»**⁵⁶⁶.

Дар назарияи идоракунии шарқӣ тавассути васиятноманависӣ, мо решаи омезиши хирад, одоб ва ҳикмату дурандеширо дар сиёсати давлатӣ ва таъсири онҳоро ба сатҳи озодии сухан ва баён мушоҳида мекунем. Намунаи ин ҳолатро мо дар амри подшоҳи Ҳинд мебинем, ки Байдабаро барои ошкор гуфтани норасоии давлатдорӣ ба зиндон

⁵⁶⁵ Гегель Г.Ф. Философия духа. – М. – 1956. – С. 410.

⁵⁶⁶ Ибн аль-Мукаффаъ. Калила и Димна. Перевод с арабского Б.Шидфар. – М.: «Художественная литература». 1986. – С. 33.

кард. Вале дар маҷмуъ агар нигарем, натиҷаи он ба эҳтиром гузоштани афкори мутафаккир анҷом меёбад, ки ин ҳолат аз ногузирии пазируфта-ни сухани ҳақ дар кори идораи давлат шаҳодат медиҳад.

Вале ба ривояти ибни Муқаффаъ аввал олими донишмандро Байдабаро ба зиндон кашидани подшоҳ ва баъдан ба суханони ӯ эътибор додан, як роҳи ноҳамвори эътирофи сухани ҳақ дар низоми сиёсии Шарқ маҳсуб мегардад, ки баъдан мо ин анъанаро дар афкори сиёсӣ ва ҳукукии мутафаккирони форсу тоҷик зиёд мушоҳида менамоем. Ин ҳолат худ то як дараҷа ба тарзи ифодаи озодии сухан, баёни андешаи сиёсӣ ва қабули он дар тафаккури идории мо таъсир гузоштааст.

Маълум мешавад, ки мушкилии низоми идораи шарқӣ маҳз дар тартиб ва усули баёни ҳамон сухани ҳақ аст. Яъне дарёфт ва кашфи ҳақиқат ва адолат дар мубоҳисаи сиёсӣ кори хеле нозук ва вазнин буда, ки дар анъанаи шарқӣ асрҳо боз дар васати одобу ахлоқ ва эҳтироми кадрӣ манзалати роҳбар ташаккул ёфта, то чое зери фишори қаҳру ғазаби ҳокимони беҳиради дохилию аҷнабӣ низ мондааст. Аз ин рӯ, дар муаррифии озодихоӣ муосир ба инобат гирифтани ин нукта муҳим аст. Аммо дар Ғарб тавре мо мебинем озодии сухан сарҳади ниҳоят васеъро касб карда, то сарҳади ҳаёти маҳрамонаю кадрӣ қиммати инсонҳои ҷудоғона чашм андӯхта, то як дараҷа ахлоқу одобро хароб менамоянд. Ҳол он ки дар замони тарҳрезии ғояи демократияи ғарбӣ дар Юнони бостон Исоқрат, Эсхин⁵⁶⁷ ва дигар асосгуздорон, шояд зери таъсири омилҳои шарқӣ бошад бештар ба сифатҳои ахлоқӣ доштани демократия ва озодихо таъкид менамуданд. Ҳамин тавр ҳам Шарқ ва ҳам Ғарб дар ин масъала мушкилиҳои худро доранд.

Г) Масъалаи ахлоқ ва адолат.

Албатта, ҳар як масъалаҳои дигари матраҳнамудаи калила ва димнависи мутафаккирони шарқ сазовори таҳқиқи хоса аст, аммо барои мо ҳуқуқшиносон ахлоқ ва адолат диққатқалбкунанда аст. Масъалаи ахлоқ ва адолат аз мавзуоти марказии меъёрҳои иҷтимоӣ буда, дар илми фалсафаи ҳуқуқ ба мо имкон медиҳад, ки дар таносуб бо дигар тамаддунҳои ҳуқуқӣ фалсафаи ҳуқуқи ниёгонро, ки то чое аз фалсафаи Ҳинд ва Чин мабдаъи гирифта, зери таъсири ҷаҳонбинии исломӣ ва баъдан саҳронишинон қарор гирифта, дар шароитҳои вазнини сиёсӣ рушд намудааст, таҳқиқ намоем. Дар илми фалсафаи ҳуқуқ меъёри шинохти ҳуқуқ аз таъиноти иҷтимоии ҳуқуқро ҳамчун меъёри адолат ҷустуҷӯ ва дарк намудан иборат аст. Ба ақидаи академик Нерсесянц В.С. «...фаҳмиши ҳуқуқ ҳамчун баробарии умумӣ ва имкони озодии баробар дар худ фаҳмиши адолатнокии онро ифода менамояд»⁵⁶⁸.

⁵⁶⁷ Эсхин (III). Античная демократия в свидетельствах современников / Изд. подгот. А.П. Маринович, Г.А. Кошеленко. – М.: 1996. – С. 186-187.

⁵⁶⁸ Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. – М.: 2005. – С. 28.

Дар дидгоҳи тафовути қонун аз ҳуқуқ Нерсесянс В.С. ҳуқуқро ҳамеша адолатнок медонад. Ба ақидаи ӯ ҳуқуқ наметавонад ғайриадолатнок бошад, аммо қонун метавонад, аз ин рӯ ӯ назарияи қонунҳои ҳуқуқиро дар илми ҳуқуқшиносӣ рӯи илм овард⁵⁶⁹. Ҳуқуқӣ будани меёр ба ақидаи академик Нерсесянс В.С. дар он аст, ки адолатро ифода мекунад, ба адолат мувофиқат мекунад ва аз рӯи адолат амал менамояд.

Аммо дар таърихи Шарқ ва дар ҳуди анъанаи калила ва димнасарой мо дар бораи адолат зиёд меҳонему баҳс мекунем. Умуман, таърихи афкори сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва адабии Шарқ ба зами он ки адолатро дар кулли ривоятҳо, дostonҳо, ҳикматҳо ва ҳатто навъҳои мухталифи назм ҳамчун масъалаи марказӣ баррасӣ менамояд, илова бар он дар таҳияи муносибатҳои ҳуқуқӣ бо усулҳои «таъини ҷазои баробари кирдор», «хун ба хун, дандон ба дандон», «қадршиносии шахсони хизматнишондода», «зарурият маҳдудиятро наметавонад», «бо тағйир ёфтани ҳолат меёр тағйир меёбад» ва ғ. васеъ масъалагузорӣ кардааст, ки замоне ғарбиён низ бо онҳо шинос будаанд. Адолат дар «Калила ва Димна» дар миёни тарбия, ахлоқ, ҳикмати шарқӣ ва манфиату ғаризаҳои инсонӣ сарсон буда, бо вазнинӣ зуҳури худро дар усули тамсил ҷустуҷӯ намуда, зарурат ва ногузирии эътирофи худро ба мардуми Шарқ аз забони ҳайвонот ироа медорад. Дар зарурат ва ногузирии адолат миёни биниши шарқӣ ва ғарбӣ тафовут нест, ҳатто роҷеъ ба сарчашма ва мабони он низ умумиятҳо дар ин фарҳангҳо дида мешавад.

Дар андешаи мутафаккирони Шарқи бостон, фалсафаи исломӣ ва таълимоти нормативистони римӣ меёри адолат аз табиати ботинии ҳар инсон сарчашма гирифта, дар бештари мавридҳо воситаи расидан ба онро ченаки манфиати шахсӣ ва ҳуқуқу озодиҳои дигарон ҳисобидаанд. Мисол, паёмбари ислом дар ҳадисе гуфтааст, «Амалеро, ки барои худ меҳохӣ ба дигарон ҳамонро хоҳ, зеро ин нишонаи адл аст». Маҳз дар шарҳи ин ҳадис Мавлоно Ҷомӣ мефармояд: «Ҳарчи худро нарасандӣ дигаронро нарасанд».

Дар таълимоти ҳуқуқшиносии Римӣ Улпиан низ мо чунин муносибато мебинем. Ба андешаи ин ҳуқуқшинос «Қарори қабулкардаи ҳар шахс асос барои он аст, ки нисбати ӯ низ қабули чунин қарор ҷоиз шавад»⁵⁷⁰. Аммо дар «Калила ва Димна» мо тавассути ҳокими донишманд Бараҳман Бидпой мебинем, ки адолат чунин сифатҳои ибтидоии ахлоқиро аз қабилӣ **расидан ба ҳақиқат, иҷрои ваъда, амалҳои нек ва бовиҷдониро** касб менамояд. Ин фаҳмиш ба табиати дарки маънии «юстиция»-и латинӣ ва адолати судӣ наздикӣ дорад. Зеро дар ин фаҳмишҳо ва кобишҳо мо мебинем, ки адл дар ҳаёти пур аз фитна думболи кашфи

⁵⁶⁹ Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. – М.: 2005. – С. 28-29.

⁵⁷⁰ Ҳамон ҷо.

ҳақиқат буда, ҳимояи манфиати тарафҳо, татбиқи ростӣ, аз рӯи вичдон ва инсоф амал карданҳо дар ниҳояти кор рафта ба як адолати умум мерасад, ки гӯё кадом як ҳаракати томи андеша ҳамчун неруи бузург онро аз ҳаёти воқеии тартиботи умумии адолатнокро талабкунанда ҷустуҷӯ дорад. Яъне мо роҳҳои расидан ба адлро ҳамчун унсурҳои муҳимми кашфи ҳақиқат мушоҳида менамоем. Ба қавли файласуф Байдаба (ибни Муқаффаъ) ва ҳаким Бараҳман Бидпой (Ҳусайн Воиз) расидан ба ҳақиқат дар ҳар шакле набошад, ин аломати адл аст, хоҳ дар бароварани арзи шикояткунанда бошад, хоҳ дар ҳалли баҳси сиёсатмадорон, хоҳ дар ҳимояти мазлумон ва хоҳ дар тақсими неъмат ва манфиати сиёсати давлат бошад.

Иҷрои ваъда, ки тибқи шартномаи хаттӣ ва ё шифохӣ баста шудааст, нишонаи муҳимми адолатнокии муносибати байни инсонҳост. Амалҳои нек ва бедор кардани вичдон дар қори кашфи адолат нуктаҳои хеле баланди адли ҳуқукист. Дарки ин масоил ҳанӯз дар аҳди тамаддуни бостон ва ворид шудани «иҷрои ваъда», яъне шартнома ва паймонҳо, «амалҳои нек» ва «бовичдонӣ» ҳамчун омилҳои васеъкунандаи дарки ҳуқуқӣ ва фалсафии адолат зиёд ачиб ва сабақомӯз аст, ки саромати онро мо дар шаш навъи паймони дар Вандидод омада⁵⁷¹ ва васиятномаҳои донишмандони форсӣ зиёд мушоҳида мекунем.

Д) Доир ба дигар аломатҳои кашфи адолат дар асари Ҳусайн Воиз ва Рӯзбех.

Ҳусайн Воизи Кошифӣ аз забони вазири донишманд Ҳуҷастарой бо хоҳиши шоҳ Ҳумоюнфол дар бораи ҳукмронии Ройи аъзам Добшилими Ҳиндӣ, ки асоси салтанати худро аз рӯи қоидаҳои ҳақими донишманд Бараҳман Бидпой сохта буд, ба тадриҷ ҳикоят намуда, андешаи хонандаро ба дастрасии адолати сиёсии бо илм, хирад ва манфиати мардум ташаққул ёфта, ҳидоят менамояд.

Аз ин рӯ, яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи Калила ва Димнаи Ҳусайни Кошифӣ аз дигар Калила ва Димнаҳо дар он аст, ки низомии адолатнокро бо шоҳони одил дар алоқамандӣ нишон додааст. Масалан, дар Калила ва Димнаи ибни Муқаффаъ шоҳ Добшилим дар ибтидо ҳамчун шоҳи зулмпарвар, бераҳм ва амсоли инҳо муаррифӣ шудааст, ки ин ҳолу рафтори ноадолатонаи ӯ файласуфи замонашро аз ҳисси ватандӯстӣ ва эҳтироми шоҳ, водор ба даъват намудан ба роҳи дуруст менамояд.

Дар Калила ва Димнаи Ҳусайн Кошифӣ шоҳ Добшилими Ҳиндӣ шоҳи раиятпарвар ва саховатманд буда, пас аз адои хайру саховат ва тақсими молу мулк, яъне амали хайр дар ҳоли роҷеъ ба ганҷинаи маҳфӯз маълумот пайдо карда, онро ба мерос аз шоҳ Ҳушанг ба даст меорад.

⁵⁷¹ Ниг. Холиков А.Г. Правовая система зороастризма. – Душанбе, 2005. – С. 107-128.

Яъне Хусайн Воиз як пули умумияти адли шарқиро дар мисоли кишварҳои Чин, Ҳинд ва Форс, ки аз қадим дар муоширати иқтисодӣ қарор дошта, умумияти фарҳанги сиёсиро низ то ҷое касб карда буданд, бино менамояд.

Аммо дар нусхаи Ибни Мукаффаъ даъвати ҳаким Байдаба (Бидпой) шоҳро ба ғазаб оварда, ўро ба зиндон мебарояд. Албатта, пайравӣ кардан ва ё накардан ҳаққи шоҳ буд. Вале бо ин амал олим вазифа ва рисолати таърихӣ худро дар назди вичдон ва илми худ ба анҷом расонида муаррифӣ мешавад. Аз ин зиёд ба онҳо дар он рӯзгор ҳақ дода нашуда буд. Аммо дар асари Рӯзбех мо мебинем, ки дар ниҳоят суханони олим асар мекунад ва шоҳ Добишим донишмандро даъват карда, ба ислоҳоти сиёсӣ ва ҳуқуқӣ рӯ меорад. Ҳамин ҳодиса хислати фарҳанги сиёсӣ ва ҳуқуқии мардуми бостонии Ҳинд ва Форсро дар таҳаммули сиёсӣ нишон дода, таваҷҷуҳи роҳбаронро ба илм собит месозад. Баъдан эҳтимол ин фарҳанги сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ба ислом тавассути мактаби ҳуқуқии Абуҳанифа ворид шудааст. Тибқи таълимоти ин мактаб аз қафои ҳар Амир ҳоҳ золим бошад ҳоҳ одил намоз раво буда, итоат ба он фарз аст. Исён ба муқобили Имом ва ҳоким гуноҳи азим ва бидъат буда, исёнкунанда ҳаводор аст⁵⁷². Ҳадаф аз ин итоат, агар аз як ҷониб мавҷудияти анъанавӣ эҳтироми роҳбар дар ниҳод ва рӯҳияи фарҳангии ин халқ бошад, аз ҷониби дигар мавқеъ ва мақоми тартибот ва субот дар ченаки арзишҳои тафаккурии халқ аст, ки ҳанӯз аз даврони бостон тавассути фарҳангу тамаддунҳои мухталиф ба оилаҳои ҳуқуқии ин марзу бум асар кардааст.

Рушди ин нуктаро дар пайравии Имоми Аъзам, мо дар шоҳи мовароуннаҳрии фикҳ дар таълимоти Мотуридии Самарқандӣ, шогирдаш Абуҳакими Самарқандӣ, Имом Таҳовӣ боз рӯшантар мушоҳида менамоем. Вале дар шоҳаҳои дигари ин тамаддун, ҳатто дар фарҳанги сомӣ ва арабӣ мо чунин таҳаммулпазиро надида, баръакс норозигҳои оммавӣ ва муборизаҳои хунинро дар масири таърих зиёд дидаем. Аз ин ҷост, ки дар баъзе аз пайравони мактабҳои ҳуқуқии ҳанбалӣ, моликий ва ҳатто шофей дар замони ноороми муосир то ҷое ин оштинопазирӣ эҳсос мешавад. Аммо дар паҳнои фалсафаи сиёсӣ ва ҳуқуқии Ҳинд, Форс, Чин ва Руми қадим ин ҳолати ангезаи инқилобӣ ҳеҷ гоҳ набуда ва мобаъд ҳам ҷиҳати рафъи чунин зухурот асари ин меросият ба назар мерасид. Шояд як омили мардумони ин ҳавзаҳо бо мурури замон пайрави мазҳаби таҳаммулпазирӣ ҳанафӣ шуданашон дар ҳамин умумияти фикрӣ бошад. Дар чунин сурат ҳанафӣ шудани онҳо танҳо ба тарғиботи яктарафа не, балки бо тафаккури ҳуқуқӣ ва ҷаҳонбинии фалсафии ин мардум низ қаробат дошт. Истисно, аз ин фикр қисмате аз минтақаҳои форс буд, ки бо омилҳои мухталиф пайрави дигар равиҳо шуда буданд.

⁵⁷² Абулқосим Ҳакими Самарқандӣ. Ас-Саводу-л-аъзам. – Худжанд, 2009. – С. 32.

Албатта, дар тарзи ривояти Ҳусайн Кошифӣ як усули афсонавии шарқӣ дида мешавад, вале моҳият ва тарзи гузориш нисбатан инсондӯстона буда, он бо ахлоқ, орзую омол ва дигар хислатҳои неки инсонии исломӣ тавбаам шудаанд. Дар масъалаи усули илмияти иҷтимоӣ ва ҳақиқатпарастии илмӣ назари Рӯзбеҳ бартарӣ ва афзалият дорад. Вале дар баёни мундариҷаи асар ва муттаҳидии андеша атрофии мазмунӣ сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дидгоҳи Ҳусайн Воиз авлавиятҳои худро дорост. Махсусан, дар муайян намудани мавзуоти баррасӣ ва тарзи ҳалли масоилҳои матраҳшуда. Ниҳоят усули диният дар охирӣ бештар буда, озодии рафтор дар аввалӣ ва қадимияти муносибатҳо зиёдтар аст.

Е) Доир ба генезиси ҳикмати идора дар Калила ва Димнаи Ҳусайн Воиз.

Дар ривояти Ҳусайн Воиз як хусусияти аҷиби баромади таърихӣ меёра дида мешавад, ки саромади он ба фарҳанги қадима ва таърихшиносии мардуми форс рафта мерасад. Мисол дар Панҷатантра ва «Калила ва Димна»-и Рӯзбеҳ баромади ҳикмати идорӣ ва фалсафаи сиёсиро мо аз қабри фарҳанги ҳиндӣ дарёб намоём, Ҳусайн Воиз ба дигар тартиб баромади онро ҳикоят менамояд. Оғози китоби «Калила ва Димна»-и Ҳусайн Воиз аз ривояти подшоҳи Чин Ҳучастафол ва вазираш Ҳучастарой оғоз шуда, тавассути назорати ҳаёти занбурон, идомаи фикрро ба ҳокимияти адолатноки шоҳ Чамшед бурда мерасонад. Яъне як маротиба мо мебинем, ки Ҳусайн Воиз дар ибтидои ривоят манбаи идораи адолатнокро ба яке аз бузургтарин шоҳони Пешдодии тоҷикон Чамшедшоҳ (Йимаи авестой)⁵⁷³ ишорат менамояд. Ин фикри муаллиф дар китобҳои таърихӣ замони авестой ва паҳлавӣ зиёд дида мешавад. Дуюм баъд аз ин ӯ зимомӣ ривоятро ба Ройи аззам Добшилим ва ҳаками донишманди Сарандеб Бараҳман Бидпой бурда мерасонад. Силсилаи гузариши фикр ва пайдоиши назарияи одилонаи идораи кишвар дар ҳамин ривояти дуюм низ аҷиб ба таърихи мардуми тоҷику форс мерасад.

Ӯ аз ривояти шоҳи одил Дибшилим тавассути хоби асроромези ӯ ва ёфтани ганҷнома идомаи фикрро ба Васиятномаи нахустин шоҳи ҳафт иқлими пешдодӣ⁵⁷⁴ Ҳушанг (Хаошянха Парадатаи авестой), ки тибқи ривояти авестой оташро кашф карда, нахустин шуда барои Олиҳаи Ардвисура Аноҳита қурбонӣ овардааст, бурда мерасонад. Яъне васиятномаи идориро аз шоҳ Ҳушанги форсӣ-тоҷикӣ ба Добшилими ҳиндӣ медиҳад. Шарҳу тафсири ин васиятномаро ҳамчун дастури идорӣ ба Сарандеби Ҳинд ба ҳаками бузург Бараҳман Бидпой ҳидоят менамояд.

⁵⁷³ Йима – Чамшед мутобики хронологияи авестой сеюмин ва ё чорумин шоҳи Пешдодиён аст.

⁵⁷⁴ Тибқи Шоҳномаи Фирдавсӣ Ҳушанг писари Сиёмак ва набераи Каюмарс дуюмин шоҳи Пешдодӣ шинохта шудааст.

Чунин тартиби пайдоиши низоми идораи адолатнок ва ҳаракати он аз мамалакати форс – Пешдодиён ба Ҳинди бостон ва аз Ҳинд ба Чин ва аз Чин боз ба мардуми Форс, як хатти таърихӣ ташаккули тафаккури сиёсӣ ва ҳукукии мардуми шарқ аст, ки то ҷое дар ҳаёти сиёсӣ ва ҳукукии ин халқиятҳо ҷой дошт. Аз ин хотир Ҳусайн Воизи Кошифӣ бо дастрасӣ аз адабиётҳои таърихӣ ва бадеӣ дар асари худ хатти таърихӣ рушди тафаккури сиёсӣ ва ҳукукии ин халқиятҳоро дуруст инъикос намуда, ҳамчун фарзанди содиқи тамаддуни тоҷик-форс нақши ҳалқунандаи гузаштагонӣ худро дар ташаккули ғояҳои арзишманди адолатноки мардуми Шарқ махсусан қайд кардааст.

Аз он шоҳ осоиш ояд падид, К-аз осоиши худ тавонад бурид⁵⁷⁵.

⁵⁷⁵ Нусхаи қадимаи Калила ва Димна. Соли ҷоп ва макони ҷоп аниқ нест, саҳифаҳои аввали китоб то саҳ. 11 нест. Дар охири китоб тариқи ҷудогонаи рақами 1234 ҳичрӣ омадааст. – С. 43-58.

ФАСЛИ V. ҲУҚУҚ ДАР ЗАМОНИ НАВ

Боби 19. Низоми ҳуқуқии сарзамини тоҷикон баъд аз ҳамроҳшавӣ ба Россияи Подшоҳӣ. Мақоми ҳуқуқии кишвари Туркистон

19.1. Низоми ҳуқуқии сарзамини тоҷикон баъд аз ҳамроҳшавӣ ба Россияи Подшоҳӣ

Баъд аз ҳамроҳшавии қисмати шимолии Тоҷикистон ба ҳайати генерал-губернатории Туркистон ба низоми ҳуқуқии ин манотиқ низоми нави ҳуқуқии империявӣ ворид шуд. Қобили қайд аст, ки қабл аз ин дар ҳудуди хонигариҳои Қўқанд ва Бухоро маъмулан ҳуқуқи исломӣ ва ҳуқуқи одатии халқҳои муқимӣ ва бодиянишин амалӣ мегашт. Акнун низ дар қисматҳои марказӣ ва ҷанубии Тоҷикистон ҳуқуқи одатӣ ва исломӣ бартарии худро нигоҳ медошт. Зеро танҳо ноҳияҳои Тоҷикистони шимолии имрӯза ва қисми зиёди Помир бо номи ноҳияи Помир, ки қисми зиёди аҳолиаш тоҷик буданд, ба ҳайати вилоятҳои Самарқанду Фарғонаи генерал-губернатории Туркистон дохил шуда, ба худ ҳуқуқҳои нав гарифтанд. Аммо Бухорои Шарқӣ ва Помири Фарбӣ бошад, дар ҳайати Аморати Бухоро монданд. Муҳаққиқи шинохта Ф. Тоҳиров дуруст қайд менамояд, ки ҳуқуқи сарзамини мо дар ин давра аз се низоми мустақил иборат буд: ҳуқуқи одатӣ, ҳуқуқи исломӣ, ҳуқуқи имперӣ⁵⁷⁶.

Комилан фаҳмост, ки татбиқи қонунҳои умумии империявӣ ба навоҳии шимолӣ дар муқоиса бо ҳуқуқи маҳаллӣ хусусияти прогрессивӣ дошт. Генерал-губернаторӣ аз панҷ вилоят ва 27 уезд иборат буд. Уездҳо ба участкаҳо ва волостҳо, волостҳо ба қишлоқҳо, авулҳо ва деҳаҳо тақсим мешуданд. Ноҳияҳои шимолӣ ба ҳайати чор уезд: Хучанд, Самарқанд, Намангон ва Қўқанд шомил буданд. Ин ноҳияҳо ба чор участкаи пристав, 26 волосту 178 ҷамоаи деҳоти дорои қариб 400 ҳазор аҳоли тақсим шуда буданд.

Сарчашмаҳои ҳуқуқии империявӣ дар манотиқи шимолӣ ба якчанд гурӯҳ чудо мешуданд, аввал, сарчашмаҳои умумии империявӣ, яъне он сарчашмаҳое, ки аз ҷониби Думаи давлатии Россияи подшоҳӣ қабул шуда, бо имзои императори Россия ба ин сарзамин равона мешуд. Тибқи «Низомномаи идоракунии кишвари Туркистон» манотиқи мазкур чун ҷузъи таркибии империя баромад менамуд.

Бинобар он, сарчашмаҳои ҳуқуқии дар Россия қабулшуда ба ин сарзамин низ бевосита қувваи ҳуқуқӣ доштанд. Ин гурӯҳ сарчашмаҳо дар тамоми ҳудуди империя, аз ҷумла, ба ҳудуди кишвари Туркистон пайваста паҳн карда мешуд. Ба ин гурӯҳ маҷмуи қонунҳои граҷданӣ,

⁵⁷⁶ Тоҳиров Ф.Т. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон. – Душанбе, 1994. – с.8.

оиннома дар бораи векселҳо аз соли 1835, маҷмуи қонунҳо дар бораи ҷазоҳои ҷиноятӣ ва муслиҳӣ аз соли 1886 ва ғайраҳо шомил мегардиданд.

Ба гурӯҳи дуҷуми сарчашмаҳои ҳуқуқии генерал-губернатории Туркистон қонунҳои махсусе дохил мешуданд, ки аз марказ танҳо барои танзими муносибатҳои ҳуқуқии минтақаи Туркистон қабул карда мешуданд. Ин қонунҳои махсус ба табиати ҳуқуқии минтақаи нав ҳамроҳшуда хос буда, сиёсати мустамликадорӣ Россияро муайян менамуд. Ба ин гурӯҳ сарчашмаҳо «Низомнома дар бораи идоракунии кишвари Туркистон» аз соли 1886, амру фармонҳои ҳукумат, вазоратҳои дахлдори қорҳои дохила, вазорати адлия ва ғайра махсус буданд.

Ба гурӯҳи сеюм санадҳои локалии маҳалие шомил буданд, ки аз ҷониби ғумоштағони генерал-губернаторӣ дар вилояту уездҳо ва приставҳо эҷоду татбиқ мешуданд. Субъектони ин санадҳо асосан ҳокимияти маҳаллӣ буд, аммо табиати қонунгузории онҳо империявӣ. Инчунин санадҳои умумии империявие, низ буданд, ки ба манотиқи ҷудогонаи кишвар ва мулкҳои Россия таъсир доштанд.

а) Ҳуқуқи давлатии кишвар. Ташкили ҳокимияти подшоҳӣ дар ноҳияҳои шимолӣ тибқи Низомномаи идоракунии кишвар ва санадҳои ҳуқуқии империя сурат ғрифта буд. Дар он ҳокимияти ҳарбӣ ва сиёсӣ муттаҳид шуда буд. Чунин хусусият аз табиати мустамлика будани кишвар шаҳодат медиҳад. Роҳбарии олиро расман императори Россия бар уҳда дошт. Амалан аз номи ӯ ин ҳуқуқро генерал-губернатор татбиқ менамуд. Генерал губернаторро император ба қор таъин ва аз қор озод менамуд. Дар вилоятҳо мақоми олии идоракуниро губернаторон ва дар уездҳо сардорони уездҳо иҷро менамуданд. Дар уездҳо аппарати дахлдори маъмурӣ политсайҳо низ фаъолият доштанд. Дар аппарати кишвар тамоми мансабҳои давлатӣ аз ҷониби намоёндагони сиёсати подшоҳӣ ғасб шуда буданд. Маъмурияти маҳаллӣ танҳо дар звенои поёнии идоракунии маҳаллӣ: дар волостҳо оқсақолон, дар авулҳо ва деҳаҳо сарварони онҳо – арбобон ҷалб шуда буданд. Ин ҷалбкунӣ бо усули интиҳобӣ расман пешбинӣ шуда буд. Интиҳобкунандагон аз номи ҳар 50 хонавода эликбошиҳоро интиҳоб мекарданд ва онҳо дар съезди волост намоёндаи волостро дар идоракунии интиҳоб менамуданд. Ғумоштағони волостҳоро губернаторони ҳарбӣ ва оқсақолони авулу деҳотро сардори уезд таъин менамуд. Дар чунин интиҳоботу тасдиқнамоӣ боз манфиатҳои гурӯҳи муайяни синфи доро ба назар ғрифта мешуд. Аммо он ба ҳар ҳол аз низоми идоракунии аввалаи номаҳдуд беҳтару хубтар буд.

Сиёсати давлатӣ чунон ба роҳ монда шуда буд, ки манфиати империя дар ҳар сурат ҳифз мегардид. Мисол, генерал-губернатор метавонист дар мавриди муташанниҷ шудани вазъият дар маҳал интиҳоботро мавқуф гузорад. Губернатори ҳарбӣ бошад, ҳуқуқ дошт дар натиҷаи бе-

кор кардани интиҳобот гумоштаи волостро тибқи салоҳдиди худ ва ба ҳисоб гирифтани манфиатҳои империя шахси дилхоҳашро ба ин вазифа таъин намояд.

б) Ҳукуки судӣ. Низоми судии навоҳии қисмати шимоли ба тағйиротҳои назаррас дучор омад. Дар аввал мустамликадорон қисмати ҳукукҳои қозихи аввалро эътироф намуда, ба онҳо ваколатҳои зиёд медиҳанд. Онҳоро бо тавсияи қозикалон амиронӣ хонҳо таъин менамуданд. Ҳамаи қорҳои маҳкамаро ҳуди қозихо бо дар назар гирифтани ҳукукҳои исломӣ ҳаллу фасл менамуданд. Ҳукуму ҳалномаҳои қозихо тағйирнопазир буд, онҳоро танҳо амир ё хон бекор менамуд. Пас аз ҳамроҳшавӣ ваколатҳои судии қозихо дар ҳалли бисёр масъалаҳои соҳавӣ аз байн рафта буд.

Фаъолияти судӣ дар қисмати шимолии Тоҷикистон сараввал бо лоиҳа то соли 1886 ва баъдан бо «Низомномаи идоракунии кишвари Туркистон» ба танзим дароварда мешуд. Дар таърихи 2-юми июли соли 1898 Қонун «Дар бораи тағйири судҳо дар Туркистон ва Степной» қабул шуд. Тибқи он системаи судии империявӣ ба устави соли 1864 мувофиқ карда шуда, судҳои оштидиҳанда, судҳои округӣ (ба ҷои судҳои вилоят) ва палатаҳои судӣ таъсис ёфт, ки онҳо то инқилоби Октябр дар ин сарзамин фаъолият доштанд. Танҳо дар уезди Ҳуҷанд дар участкаҳо ҷор суди оштидиҳанда ва судияи оштидиҳандаи қорҳои оштидиҳии шаҳри Ҳуҷанд амал мекарданд.

в) Ҳукуки Аморати Бухоро. Дар қисмати Тоҷикистони марказӣ ва ҷанубӣ бошад, системаи судии аввала қариб, ки дар шакли қозихо ва бийҳо дар мавқеҳои кӯчманчинишин бе тағйир монд. Қозихо дар ҳаллу фасл ва баррасии баҳсҳои ҳукукии оилавӣ, граждони ва ҷиноӣ ба сарчашмаҳои фикҳии «Ҷомеу-р-румуз», «Ҷусулии Истаравшани», «Мухтасару-л-виқоя», «Ҳидояи Шариф», «Китобу-л-хараҷ» ва дигар асарҳои илмӣ-ҳукукии фақеҳони ҳанафӣ таъма менамуданд. Дар баъзе аз манотиқи Бухоро, ки қорхонаҳои императории Россия таъсис дода шуда буд ва ё сохтмонҳои азим ҷун роҳи поезд марафту шаҳрвандони Россия ва ғайримусулмон фаъолият менамуданд, судҳои ғайриисломӣ ва империявӣ таъсис дода шуда буд.

Дар Аморати Бухоро, ки протекторати Россияи подшоҳӣ шуда буд, низоми ҳукуқӣ тағйироти кулӣ ба даст наовард. Ҳукуки исломӣ ва одаӣ нуфузи худро нигоҳ дошт. Аммо бо талаби ҳукумати Россияи подшоҳӣ қисме аз беадолатиҳои сиёсӣ, ки нисбат ба одамон дар шакли хариду фурӯши онҳо ба анъанаи ҳукуқӣ дар бозорҳои Бухоро даромада буд, манъ гардид. Умуман ҳамроҳшавӣ ба қисмати шимоли ва таъсир ба Аморати Бухоро дар ҳалли бисёр масъалаҳои ҳукуқӣ ва сиёсӣ ба сарзамини мо таъсири мусбат бахшид. Ин таъсиррасониро бо тадқиқи муфассали «Низомнома дар бораи идоракунии кишвари Туркистон» мумкин аст боз ҳам возеҳтар равшантар маънидод намуд.

19.2. Мақоми ҳуқуқии кишвари Туркистон тибқи «Низомнома оид ба идоракунии кишвари Туркистон аз соли 1886»

а) Маълумоти мухтасар роҷеъ ба низомнома

Баъд аз он ки сиёсати ғоратгаронаи худро Россияи подшоҳӣ дар қисмати Осиёи Миёна амалӣ намуд, масъалаи идоракунии ва мақоми ҳуқуқии манотиқи забтшуда пеш омад. Аз ин рӯ, аввалан соли 1867 «Лоихаи Низомномаи идоракунии кишвари Ҳафтрӯд ва Сирдарё» баррасӣ мешавад. Талаботҳои ҷудогонаи он то соли 1886 дар қисмати шимолии Тоҷикистон аз ҷониби ғосибон татбиқ мешуд. Вале сиёсати забткоронаи Россия, ки мулкҳои навро тобеи худ мекард, зарурати манобеи нави ҳуқуқии мукамалро, ки ба пуррагӣ системаи идоракунии заминҳои навро муқаррар мекард, ба миён овард. Гузашта аз он, мулкҳои забтшуда фавран аз ҷониби муҳочирони рус низ тасхир карда мешуд, ки он сиёсати истилогаронаро то ба ҳудуди марзию бумии худ табдил додани мулкҳои нава амалӣ мегардонад. Ҳамин тавр, соли 1886 «Низомнома оид ба идоракунии кишвари Туркистон» қабул шуд.

Низомнома аз муқаддима, чор фасл, 12 боб, 323 модда иборат аст. Ҳар як фасл ба се боб ҷудо шудааст.

Фасли аввал «Сохтори маъмури» ном дошта, аз бобҳои зерин иборат аст:

1. Идоракунии марказӣ.
2. Идоракунии қисматҳои ҷудогона (молиявӣ, контролӣ ва ғ.).
3. Муқаррароти маҳаллии маъмури.

Фасли дуввум «Сохтори судӣ» ном дорад, ки бобҳои зеринро дар бар мегирад:

1. Ҳолатҳои умумӣ.
2. Муқаррароти судие, ки дар асоси қавонини умумии империя амал менамояд.

Судҳои халқӣ.

Фасли саввум: «Низомии заминдорӣ» ном дорад ва он аз бобҳои зерин иборат аст:

1. Сохтори заминдории аҳолии муқимӣ.
2. Сохтори заминдории аҳолии кўчманчӣ.
3. Сохтори заминдории табақаҳои поёнии округи ҳарбии Туркистон.

Фасли чорум «Боҷ ва уҳдадорӣҳои молӣ» (андозҳо) ном дошта, аз фаслҳои зерин иборат аст:

1. Андоз аз аҳолии муқимӣ.
2. Андоз аз аҳолии кўчманчӣ.
3. Уҳдадорӣҳои замин.

б) Сохтори маъмурии территориявӣ

Тибқи моддаи яки «Низомнома» кишвари Генерал-губернатории Туркистон аз се вилоят иборат буд: Сирдарё, Фарғона, Самарқанд.

Вилоятҳо ба уездҳо, уездҳо ба шаҳрҳо тақсим мешуд. Аз Тоҷикистони имрӯза уезди Хучанд ва шаҳрҳои Панҷакент, Уротеппа тобеи Генерал-губернатор буданд. Аҳолии кишвар дар маҳалҳо аз рӯи тарзи зиндагиашон ба мардуми муқимӣ ва кӯчманчӣ тақсим мешуданд. Аҳолии маҳаллии муқимӣ дар ҳар уезд ба волостҳо ва волостҳо ба ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ (оқсақолигарӣҳо) ҷудо мешуданд. Волостҳо аз ҳазор то ду ҳазор ҳавлиҳоро дар бар мегирифт. Гузариши волостҳоро аз як уезд ба уезди дигар Генерал-губернатор ҳал мекард. Ҷойивазкунии маъмурии ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ таркиби волостҳоро ҳокимияти вилоят бо розигии Генерал-губернатор ҳал менамуд. Аҳолии мардуми кӯчманчӣ уездҳо ба волостҳо, волостҳо ба аулҳо ҷудо мешуд. Ҳар як волости аҳолии кӯчманчӣ аз шумораи на бештар аз ду ҳазор кибитка (юрта, таҳхона ва ғайра) иборат буд. Ҳар як ҷамъияти аулҳо бошад, на бештар аз дусад кибиткаро муттаҳид менамуд.

Масъалаи тағйир додани сарҳади уездҳо бо назардошти шароитҳои маҳаллӣ вазифаи Генерал-губернатор буд. Генерал-губернатор аз қарори қабулнамудаи худ вазири ҳарбӣ ва Императори Россияро огоҳ мекард.

в) Идоракунии кишвар аз тарафи Генерал-губернатор

Идоракунии кишвари Генерал-губернатории Туркистон тибқи «Низомнома» идоракунии ҳарбӣ-маъмурий буд. Зеро аксари вазифаҳои масъули ҳокимияти давлатӣ бар уҳдаи ҳарбиён ва гумоштағони Россия гузошта шуда буд ва шакли идоракунии онҳо тибқи муқаррароти ҳарбӣ ба роҳ монда мешуд. Идоракунии кишвар аз чунин зинаҳо иборат буд:

1. Идоракунии марказӣ.
2. Идоракунии қисматҳои ҷудогона ё соҳавӣ.
3. Идоракунии маҳаллӣ:

а) вилоятӣ; б) уездӣ; в) шаҳрӣ; г) кишлоқӣ.

Идоракунии кишвари Туркистон бидуни идоракунии судӣ, молиявӣ, контролӣ, таълимӣ ва алоқа бар уҳдаи вазорати ҳарбӣ буд.

Идоракунии марказӣ тибқи моддаи 10 «Низомнома» Генерал-губернатор мақоми олии ҳокимияти давлатӣ дар кишвар ба шумор ме рафт.

Ӯ аз ҷониби Императори Россия таъин мешуд. Дар ҳолатҳои марг, бемории вазнин ва ё дар кишвар набудани Генерал-губернатор вазифаи ўро агар шахси дигарро император ваколатдор накарда бошад, яке аз губернаторони ҳарбӣ, ки вазифаи нисбатан калонро ишғол кардааст, бар уҳда мегирифт.

Генерал-губернатор чунин ваколатҳоро соҳиб буд:

– Ба шаҳрвандии Россия мардуми хоҳишманди маҳаллиро қабул мекард.

– Шартномаҳои хариду фурӯш ва сохтмониро, ки бо муқаррароти кредитӣ дуруст шуда буданд, тасдиқ мекард.

–Лоиҳаҳои маблағи то 30 ҳазор сӯм қимат доштаро тақсим менамуд.

–Аҳолии маҳаллии аз нигоҳи сиёсӣ хавфнокро ба муҳлати на бештар аз панҷ сол бадарға менамуд. Ў ин корро бо розигии вазири корҳои дохилӣ амалӣ месохт.

–Шаҳрвандони ҳамсоиядавлатҳоро ба кишвари худашон даъват менамуд.

Шурои назди генерал-губернаторӣ.

Шурои назди генерал-губернаторӣ аз губернаторони ҳарбии се вилоят, намоёндагони вазири молия, сардори палатаи контролӣ, сардори штаби Генерал-губернатор ва сардори умури дафтардории Генерал-губернатор иборат буд. Ҳамчунин дар Шӯро бо ҳуқуқи овоз додан дар корҳои марбут ба онҳо раиси суди вилоят ва прокурори вилоят салоҳияти иштирок карданро доштанд. Дигар шахсони заруриро Генерал-губернатор метавонист худаш таклиф намояд.

Ба Шурои назди Генерал-губернатор худи Генерал-губернатор ва баъзан ёрдамчии ӯ роҳбарӣ менамуд. Шӯро тибқи моддаи 20-и «Низомнома» чунин ваколатҳоро дошт:

–Ҳама гуна масъалаҳои қонунгузорӣ.

–Ҳама масъалаҳое, ки Генерал-губернатор метавонист ба ихтиёри шӯро диҳад.

–Ҳаҷми уҳдадориҳои молиро аз заминҳо муайян менамуд.

–Сметаи умумии уҳдадориҳои молиро таҳлил менамуд ва дигар масъалаҳои молиявии кишварро ҳаллу ҷалб мекард.

Дар назди Генерал-губернатор инчунин мансабдорон бо ваколатҳои махсус, аз ҷумла тарҷумонҳо ва дафтардорон буданд. Идоракунии қисматҳои ҷудогона ва ё соҳавии кишвар тибқи «Низомнома» чунин сурат мегирифт:

1. Идоракунии умури молиявӣ, контролӣ ва алоқаи телефонӣ, ки идораи онро мансабдорони махсуси соҳавӣ ба роҳ мемонданд.

2. Умури идоракунии тиббӣ.

3. Умури идоракунии амволи давлатӣ. Тамоми ҷангалҳо, заминҳои давлатӣ ва дигар сарватҳои табиӣ, ки дар ихтиёри давлат буд, тавассути мансабдори махсуси давлатӣ ба Генерал-губернатор ҳисобот мебуд ва Генерал-губернатор соле як бор роҷеъ ба вазъи амволи давлатии кишвар ба вазири амволи давлати Россия маълумот пешниҳод мекард.

Дар вилоятҳои ҳарбӣ губернаторони ҳарбӣ роҳбарӣ менамуданд. Дар назди онҳо низ мансабдорони махсуси ваколатдор ва тарҷумонҳо буданд. Дар уездҳои начальниҳои уезд роҳбарӣ мекарданд. Дар назди онҳо ёрдамчи ва дафтардор буд. Сардорони уездҳо бо пешниҳоди губернатори ҳарбӣ аз ҷониби Генерал-губернатор таъин ва озод мешуданд. Дар уездҳо, приставҳои минтақавӣ сарварӣ менамуданд.

Сарварони уездҳо ҳуқуқ доштанд, ки ҳангоми ҳуқуқвайронкунӣ аҳолии маҳаллиро ба муҳлати 7 шабонарӯз дар маҳбас нигоҳ доранд ва ё ба миқдори панҷ рубл ҷарима банданд.

Дар шаҳрҳои руснишин вазифаи шаҳрдори (начальникхоро) сардори шаҳр ва полисро умури махсуси политсия бар уҳда дошт. Дар минтақаҳои шаҳр политмейстрҳо ҷаъолият менамуданд. Дар минтақаҳои шаҳрҳои маҳаллӣ бошад, сарвари шаҳрро оқсақолони шаҳр бар уҳда доштанд, ки аз байни аҳолии маҳаллӣ интиҳоб мешуданд. Назорат ба ҷаъолияти полисро бо қарори генерали ҳарбӣ ба яке аз оқсақолон месупориданд.

Дар баъзе аз шаҳрҳои азим, масалан, дар Самарқанд назорати полисро бар уҳдаи русҳо мемонданд.

Оқсақолони шаҳр аз ҷониби анҷумани интиҳобкунандагони шаҳр интиҳоб мешуданд.

Интиҳобкунандагони анҷумани шаҳрӣ бошад, аз ҷониби интиҳобкунандагони маҳалҳо таъсис меёфтанд.

Дар волостҳо сардорони волостҳо, дар маҳалҳо оқсақолони маҳаллӣ роҳбариро бар уҳда доштанд. Вазифаи сарвари волостро ҳар шаҳрванди маҳаллии аз 25 сола боло метавонист соҳиб шавад, албатта, агар ҷинояткор набошад. Дар назди сарварони волостҳо анҷумани волостҳо амал менамуд. Съезд сарвари волостро интиҳоб менамуд.

Тибқи «Низомнома» роҳбарии каналҳои обёрикунӣ бар уҳдаи ариқоқсақолон ва роҳбарии обҳои ҷӯйборҳои хурд бар уҳдаи миробҳо гузошта мешуд. Ариқоқсақол аз ҷониби губернаторони ҳарбӣ таъин мешуд.

г) Сохтори судии кишвари Туркистон.

Тибқи моддаи 117-и «Низомнома» дар кишвари Туркистон ҳокимияти судӣ ба судҳои халқии оштидиханда (мировые судьи), судҳои вилоятӣ ва Сенати ҳукмдор тааллуқ дошт. Барои халқҳои маҳаллӣ бошад, судҳои халқӣ амал мекард.

Барои тафтиши ҷиноятҳо дар назди судҳо ёрдамчиёни судҳои ҳақамӣ ва муфаттишони судӣ ҷаъолият доштанд. Дар уездҳо, ки ёрдамчиёни судҳои рақамӣ вучуд надоштанд, тафтишотро худ судҳои ҳақамӣ пеш мебуданд.

Барои назорати прокурорӣ дар вилоятҳо прокурорҳо ва ёрдамчиёни онҳо таъсис дода мешуданд. Дар вилоятҳо судҳои вилоятӣ ва дар уездҳо судҳои ҳақамӣ мавҷуд буданд. Дар Бухоро низ чунин суди махсуси ҳақамӣ таъсис ёфта, қору ҷаъолият дошт.

Раисони судҳои вилоят бо пешниҳоди вазири адлия аз ҷониби император таъин мегардид. Аъзоёни суди вилоят, судҳои ҳақамӣ, муфаттишони судӣ, прокурори вилоят аз ҷониби вазири адлия таъин мешуданд. Назорати судиро вазири адлия ва Генерал-губернатор амалӣ менамуд. Генерал-губернатор танҳо дар ҳолатҳои ҳуқуқи даҳолат наму-

данро дошт, ки агар судҳо дар дида баромадани парвандаҳо сахлангорӣ намоянд ва ё субъективона рафтор намоянд. Судҳои болоӣ низ судҳои поёниро тафтиш менамуданд. Ҳуҷҷатҳои муқаррароти судиро ба Генерал-губернатор месупориданд. Судҳои вилоятӣ мақоми баланди судӣ ба шумор мерафтанд, аз болои ҳукму ҳалномаҳои онҳо ба департаменти панҷуми сенат шикоят намудан мумкин буд.

Тибқи моддаи 141-и «Низомнома» аҳолии маҳаллӣ барои чунин ҷиноятҳо бо муқаррароти умумӣ аз ҷониби судҳои ҳакамӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешуданд:

1. Кирдорҳои зидди дини насоро;
2. Ҷиноятҳои давлатӣ;
3. Ҷиноятҳои зидди тартиботи идорақунӣ;
4. Ҷиноятҳои хизматӣ, ҳангоми хизмати давлатӣ ё ҷамъиятӣ ҷиноят содир намудан;
5. Ҷиноятҳои зидди уҳдадорихои молӣ;
6. Ҷиноятҳои зидди моликияти давлатӣ ва хазина;
7. Зидди ободонии ҷамъиятӣ:
 - а) вайрон кардани устави карантин;
 - б) вайрон кардани карантини тиббӣ ва ғайра.
8. Ҷиноятҳои зидди тартибот ва беҳатарии ҷамъиятӣ;
9. Ҷиноятҳои зидди ҳаёт, саломатӣ, шаъну шараф ва озодии инсон:
 - а) одамқушӣ;
 - б) зарари ҷисмонӣ;
 - в) таҷовуз ба номус;
 - г) ғасби ғайриқонунӣ ва ғайра.
- 10 Ҷиноятҳои зидди моликияти:
 - а) бо роҳи зурӣ ба даст овардани амволи шахси дигар;
 - б) несту нобуд намудан ва ё оташ задани амволи шахси дигар;
 - в) ғоратгарӣ ва роҳзанӣ;
 - г) дуздии ҳуҷҷатҳои давлатӣ ва сохтакории ҳуҷҷатҳои русӣ.

Парвандаҳои ҷиноятӣ, ки як тараф аз аҳолии маҳаллӣ буда, нисбати русҳо ва ё дар маҳалли руснишин ҷиноят содир кардааст ва ҳамчунин ҷиноятҳое, ки байни аҳолии маҳаллӣ ва халқиятҳои гуногун содир шудааст, ки онҳо судҳои махсуси худро доранд, тибқи муқаррароти умумӣ дида шуда, ба судҳои халқӣ тобеъ нестанд.

ФАСЛИ VI. ҲУҚУҚ ВА ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР ЗАМОНИ ШУРАВӢ

Боби 20. Эътироф ва ҳифзи ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони Шуравӣ

20.1. Таҳкими ҳуқуқи инсон дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶШФСР, ҶХШБ ва ҶМШС Тоҷикистон (1918-1929)

Марҳилаи аввали инкишофи қонунгузории конститусионии Тоҷикистон дар баҳши эътироф, ҳифз ва ҳимояи ҳуқуқи инсон аз қонунгузории Ҷумҳурии Шуравии Федеративии Сотсиалистии Руссия (минбаъд ҶШФСР) сарчашма мегирал. Ҳақ ба ҷониби Ф.Т. Тоҳиров аст, ки қайд менамояд: «Конститутсияи ҶФШСР соли 1918 дар сохти конститусионии Тоҷикистон нақши муҳим бозидааст. Хусусият ва шароитҳои хосси миллиро инъикос намуда, ин конститутсияҳо ба ҳар ҳол дар танзими муносибатҳои нави ҷамъиятӣ дар маҷмӯъ ҳамчун намуна Конститутсияи ҶФШСР-ро ба асос гирифтанд»⁵⁷⁷. Конститутсияи соли 1918-и ҶШФСР, қайд мекунад С.А. Авакян – асос барои қабули конститутсияҳои ҷумҳуриҳои дигари шуравӣ гардид. Ҳамчун инъикосгари хусусиятҳои милли ва мақсадҳо, ин конститутсияҳо дар танзимномаи муносибатҳои нави ҷамъияти хоҳу ноҳақ аз Конститутсияи ҶШФСР маншаъ мегирифтанд⁵⁷⁸. С.И. Исфандиёр нақши Конститутсияи мазкурро дар эътироф ва қафолати ҳуқуқи озодиҳои инсон чунин баён менамояд: «Конститутсияи аввалини ҶШФСР аз соли 1918 ҳамчун қисмати асосии худ «Декларатсия оид ба ҳуқуқи меҳнаткашон ва халқи истеморшаванда»-ро мустаҳкам намуда, дар асоси он ҳуқуқ ба истифодабарии замин, иштирок дар интиҳобот, иштирок дар назорати корӣ, озоии вичдон, изҳори ақида, маҷлисҳо, намоишҳо, гирдиҷамоиҳо ва ғайра ба роҳ монда шуда буд. Ҳуқуқи озодиҳо нисбати меҳнаткашон новобаста аз ҷинс, миллат ва наҷод қафолат дода мешуданд. Дар баробари ин Конститутсияи соли 1918 моҳияти Давлати Шӯравиро ҳамчун давлат ва ҳамчун диктатураи пролетарият дуруст муайян мекард»⁵⁷⁹.

Ҳамаи ин андешаҳо шаҳодати онанд, ки дар ҳама даври замон яке аз проблемаҳои асосии ҷомеаи башарӣ ин ҳифз ва бо ҳуқуқи озодиҳо зиндагӣ кардани инсон маҳсуб меёбад. Пайдоиш ва рушди ҳуқуқҳои инсон таърихи бою ғани ва дуру дарозро доро аст, ки онро дар қисмати аввали монография то қадри имкон мавриди омузишу таҳлил қарор додем.

⁵⁷⁷ Тоҳиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917–1929). Т. 2, Ч. 1. – Душанбе, 2001. – С. 353-353.

⁵⁷⁸ Ниг.: Авакян С.А. Конституционное право России. Т.1 М., 2010. С. 221.

⁵⁷⁹ Саидов И.И. Инкишофи ҳуқуқи озодиҳои шахсӣ ва сиёсии инсон ва шахрванд дар Тоҷикистон. – Душанбе, 2017. – С. 18-20.

Инкишофёбии марҳалаи навбатии ғояҳои ҳукуки инсон дар Тоҷикистон ба Инқилоби октябри соли 1917 рост меояд⁵⁸⁰. Зеро, Инқилоби февралӣ соли 1917 ба низоми пешина хотима гузошта, заминаи инкишофи низоми нави ҳукукии Россияро фароҳам овард. Ба дастоварии ҳокимият аз тарафи болшевикон ки аз нобаробарӣ ва норомии ҷомеа истифода бурданд, боиси ба вучуд омадани дигаргуниҳои ҷиддӣ дар инкишофи ҷомеаи россиягӣ, махсусан дар муносибати ҳифзи ҳуқуқҳои инсон гардид.

Инқилобе ки дар Россияи Подшоҳи сарзад сохти идоракуниро ба куллӣ тағир дод. Мусллам аст, ки дар ингуна ҳолатҳо ягона роҳи идоракуни ҷомеа ва расидан ба ҳадафҳои сиёсӣ, ин таъмини он чизе аст, ки халқро ба инқилоб водор карда буд. Дар он замон, албатта, ин таъмини амният, сулҳу субот ва кафолати ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд маҳсуб меёфт. Бинобар ин, аввалин санадҳои меъёрии ҳукукии давлати навтаъсиси шуравӣ – декретҳо «Дар бораи сулҳ», «Дар бораи замин», «Дар бораи рӯзҳои кории ҳашсоата», «Дар бораи суд», «Дар бораи назорати коргарӣ»⁵⁸¹ ва чандин қонунҳои дигар буданд, ки баҳри барҳам задани истисмори инсон аз ҷониби инсон ва танзими муносибатҳои ҷамъиятии навӣ сотсиалистӣ равона карда шуда буд. Дар байни аввалин декретҳои Давлати Шуравӣ «Декларатсияи ҳуқуқҳои халқи меҳнаткаш ва истисморшуда», ки В. И. Ленин навишта буду 18 (31) январӣ соли 1918 Съезди III Шӯроҳои умумии Россия қабул карда буд, мақоми махсус дошт. Инкишофи мибаъдаи низоми ҳукуки шуравии Россияи сотсиалистӣ дар асос ва мувофиқи Конститутсияи ҶШФСР, ки онро 10 июли соли 1918 Съезди V Шӯроҳои умумии Россия қабул карда буд, сурат гирифтааст⁵⁸².

А.М. Диноршоев қайд мекунад қабули ин гуна санадҳои меърии ҳуқуқӣ ба ташаккули концепсияи ҳукуки инсон замина фароҳам овард, ки ҳукуки инсон ба гурӯҳи махсус, алоҳида ҷудо карда шудааст. Дар аввали асри XX ҳукуки инсон, одатан, дар доираи қазияҳои мавҷудаи истифодаи меҳнати маҷбури, хариду фурӯши инсон ва ҷалби ноболиғон ба ғошиагии баррасӣ мегардид⁵⁸³.

Ҷанги Якуми Ҷаҳон аз худ қурбонҳои зиёде боқӣ гузошт, ки таъсираш ба Осиёи Миёна низ кам набуд. Ин ҷанг на танҳо ба иқтисодиёт таъсири харобиовар расонид, балки бар асари он манфиатҳои иқтисодию иҷтимоии инсон поймол гардид⁵⁸⁴. Новобаста аз

⁵⁸⁰ Саидов И.И. Инкишофи ҳукуку озодиҳои шахсӣ ва сиёсии инсон ва шаҳрванд дар Тоҷикистон. – Душанбе, 2017. – С. 17-18.

⁵⁸¹ Ниг.: Фозил Тоҳиров. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон, Душанбе, Ирфон, 1994. С. 60.

⁵⁸² Фозил Тоҳиров. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон, – Душанбе, Ирфон, 1994. – С. 60.

⁵⁸³ Диноршоев А., Сафаров Б., Сафаров Д. Ҳукуки инсон. – Душанбе, 2010. – С. 190.

⁵⁸⁴ Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав. – Душанбе Ирфон, 2010. – С. 702-704.

ҳолати мавҷуда дар он давра ба кафолати ҳукуку озодиҳои инсон диққати махсус дода мешуд.

Воқеан, таҳлил ва истифодаи дониш, илм ва таҷрибаи кафолати ҳукуки барои пешрафт ва муайян намудани дурнамои инкишофи ҳукуки инсон хело муҳим аст. Таҳлили ҳама гуна падидаи иҷтимоӣ ва ҳукукӣ аз назари таърихӣ имконият медиҳад, ки роҳи ояндаи миллат ва ҷараёнҳое, ки давлат бо онҳо рӯ ба рӯ мегардад, муайян карда шавад⁵⁸⁵. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барҳақ қайд мекунад: «Дони-стани таърих на танҳо ба хоҳири гузашта лозим аст – вай чун кутбнамо барои муайян намудани роҳи ояндаи миллат ёрӣ намуда, ҷараён ва равиҳои навро пайдо мекунад, ки бо он ҳамаи давлатҳо дар роҳи ин-кишофи худ рӯ ба рӯ шуда буданд»⁵⁸⁶.

Сарзамини таърихӣ тоҷикон, ки бо дастовардҳои ҳукукӣ, манбаъҳо, рамзи адолати судӣ ва дигар анъанаҳои ҳукукиаш дар та-маддуни ҷаҳонӣ ҷойгоҳи намоёнро соҳиб аст, дар ин хусус Б.А. Са-фарзода дуруст қайд мекунад, ки «тасаввурот дар бораи озодии инсон, шаъну шараф, мухторияти шахсӣ, адолати иҷтимоӣ, ки дар натиҷа аз онҳо андешаи ҳукуки инсон сабзидааст, дар тамоми марҳилаҳои таърихӣ инсоният вучуд доштанд»⁵⁸⁷. Д.С. Раҳмон низ ин ақидаро ҷонибдорӣ намуда, қайд менамояд, ки «ҳукуки инсон дар марҳилаи му-айяни таърихӣ ташаккул ёфта, даврҳои гуногуни инкишофро таҳаммул кардааст»⁵⁸⁸. Новобаста аз он ки ҳукуки инсон ҳамчун зухуроти иҷтимоӣ-ҳукукӣ муҳлати тулонӣ дар маркази диққати ҷомеаи башарӣ қарор дошт, аммо эътироф ва ҳимояи он ба фаъолияти Лигаи Миллатҳо алоқаманд мебошад⁵⁸⁹, аввалин иқдومه, ки аз ҷониби ҷомеи ҷаҳони баҳри ҳифзи ҳукуку манфиатҳои инсон андешида шуд, ин таъсиси Лигаи Миллатҳо⁵⁹⁰, ки дар таъсиси он нақши Россияи Подшоҳӣ назаррас мебошад.

Омӯзиши вазъи ҳукукии инсон дар марҳилаи аз соли 1917 то ибти-дои солҳои 90-ум таваҷҷуҳи махсусро талаб менамояд, чунки сохт ва

⁵⁸⁵ Ниг.: Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳукуки кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: дис. ... номзади илмҳои ҳукукшиносӣ. – Душанбе, 2020. – С. 70-100.

⁵⁸⁶ Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён. Иборат аз ҷаҳор китоб. К.1. – Душанбе: Ирфон, 2009. – С. 127.

⁵⁸⁷ Сафаров Б.А. История воплощения концепций и международных стандартов в области прав человека в правовую систему Республики Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 50-51.

⁵⁸⁸ Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры: история и современность: дис. ... кан. юрид. наук. – Душанбе, 2012. – С. 184.

⁵⁸⁹ Искандаров, Ш.Ф., Мизробов Ш.Ш. Ҳукуки кӯдак. Воситаи таълимӣ. – Душанбе, 2018. – С. 18-19

⁵⁹⁰ Диноршоев А.М., Сафаров Б.А., Сафаров Д.С. Права ребёнка / Под ред. Диноршоева А.М. – Душанбе, 2013. – С. 21.

ислоҳоти сотсиалистӣ дар Тоҷикистон то андозае таъсири худро ба хифз ва кафолатҳои ҳуқуқи инсон низ гузоштааст. Чи тавре А.М. Диноршоҳ кайд менамояд: «Давраи муосири инкишофи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон аз ибтидои асри XX аз замони ташкилёбии ҶМШС Тоҷикистон дар ҳайати ҶШС Ёзбекистон, аз моҳи октябри соли 1924 оғоз гардид. Пас аз ташкилшавии ҶМШС Тоҷикистон таҳияи Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон оғоз ёфт ва баъдан қабул гардид»⁵⁹¹. Конститутсияи мазкур фарогири бисёре аз меъёрҳои буд, ки ҳуқуқу манфиатҳои инсонро хифз мекарданд.

Ба андешаи С.А. Сорокин оид ба вазъи ҳуқуқи инсон аз рӯи қонунгузориҳои Россияи охири асри XX чизе гуфтан мумкин аст, зеро дар китоби Маҷмуи Қонунҳои Империяи Россия бобҳои алоҳида ба ҳуқуқи инсон бахшида буд, ки бевосита ҳимояи ҳуқуқҳои инсонро дарбар мегирифт. Дар боби 5 Конститутсияи ҶШФСР, ки 10-уми июли соли 1918 бо қарори Маҷлиси V Умумироссиягии Шӯроҳо қабул гардидааст, ба таври равшан ҳуқуқҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ кафолат дода шудааст⁵⁹².

Инро фаромӯш набояд кард, ки баъд аз ғалабаи инқилоби октябр ҶШФСР таввачуҳи худро бештар ба саводнок кардани насли наврас равона карда буд. Бинобар ин, он қонунҳои, ки дар марказ қабул мешуданд, пурра ё қисман бо дарназардошти базъи маҳдудиятҳо, ба монанди урфу одатҳои маҳаллӣ дар давлатҳои тобеи он амал мекарданд. Яъне, дар қонунгузориҳои асри XX ҶШФСР ба ҳуқуқу озодиҳои инсон на бевосита, балки бавосита ишора гардидааст. Аз ин бармеояд, ки Конститутсияи ҶШФСР дар маҷмуъ ҳуқуқу озодихоро ба шаҳрвандон-меҳнаткашон кафолат дода, шудааст. Дар Конститутсияи ҶШФСР соли 1918 қисми 23-и он чунин пешбинӣ шуда буд: «ҶШФСР, баробарҳуқуқии шаҳрвандонро сарфи назар аз наҷод ва миллат эътироф намуда, эълон менамояд, ки муқаррароти муҳолиф ба қонуни асосии ҷумҳурӣ, бартариат ё имтиёз дар ин асос баробари зулм бар ақаллиятҳои миллӣ ва маҳдудқунии баробарҳуқуқии онҳо ба ҳисоб меравад»⁵⁹³. Ҳамзамон Конститутсияи ҶШФСР дар қисми 23 як асоси маҳдудқунии ҳуқуқу озодихоро пешбинӣ

⁵⁹¹ Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2015. – С. 112.

⁵⁹² Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, принятого V Всероссийского съезда Советов в заседании 10 июля 1918 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 27.

⁵⁹³ Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, принятого V Всероссийского съезда Советов в заседании 10 июля 1918 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 28.

мекард, ки он ба хама, паҳн мегардид: «Дар маҷмуъ манфиатҳои синфи коргарро ба уҳда гирифта, ҶШФСР шахсон ва гурӯҳҳои алоҳидаро, ки рафтори онҳо бар зарари манфиатҳои инқилоби сотсиалистӣ равона гардидааст, аз ҳуқуқҳо маҳрум менамояд»⁵⁹⁴. Дар фарқият аз Конститутсияҳои замони муосир, ки асосҳои зиёди маҳдудкунии ҳуқуқу озодиҳоро пешбинӣ менамоянд, Конститутсияи ҶШФСР соли 1918 танҳо як асос – зарар ба манфиатҳои инқилоби сотсиалистиро пешбинӣ мекард. Чунин ҳолат аз воқеияти таърихӣ ва сиёсии он замон бармеомад. Конститутсия маҳдудсозиро нисбат ба ҳуқуқҳои алоҳида ва шахсони алоҳида махсус таъкид месозад. Конститутсия ҳуқуқу озодиҳоро ба хама – меҳнаткашон кафолат дода, танҳо баъзе категорияи одамон, аз ҷумла ноболиғон (мувофиқи қисми 64 Конститутсия – то 18-сола)-ро аз ҳуқуқ ба интиҳоботи ғайрифаъол маҳрум месохт: «Ҳуқуқи интиҳоб кардан ва интиҳоб шуданро дар Шӯро сарфи назар аз эътиқоди динӣ, миллат, ҷойи зист шаҳрвандони ҳарду ҷинсе, ки дар рӯзи интиҳобот ба 18-солагӣ расидаанд, доранд...»⁵⁹⁵. Аз меъёрҳои конситутсияҳои соли 1918 ҶШФСР ва соли 1920 ҶМШС Туркистон бармеояд, ки дар он ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ ва сиёсии шаҳрвандон пурра ҳам набошад, то андозае рамзӣ кафолат дода шуда буданд.

К.Н. Вентсел ҳамчунин ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ ва судиро пешбинӣ намуда буд: «Ҳар як инсон метавонад озодона дар шакли хаттӣ ва ё шифохӣ ақида ва андешаҳои худро истифода мебаранд, ифода намояд; ҳар як инсон ҳуқуқ дорад якҷо бо дигарон иттифокҳо ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ташкил намояд. Албатта ташкили чунин иттифокҳое, ки мақсад ва вазифаҳои он хилофи манфиатҳои воқеии сиёсати пшгирифтаи давлат набоша. Ин ҳолатҳо бояд ба таври дақиқ дар қонун пешбинӣ карда шаванд; ҳеҷ як шаҳрванд наметавонад мавриди ҳеҷ гуна чазо қарор дода шавад, барои иштирок ва аъзогӣ»⁵⁹⁶.

Ҳангоми таҳлил ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки бинобар маълумоти кофӣ надоштани аҳолии маҳал доир ба сохтори нави давлат, ки таъсиси он дар Тоҷикистон нав оғоз гардида буд, мушкилоти хифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон ба пуррагӣ дар амал татбиқ намегаштанд.

⁵⁹⁴ Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, принятого V Всероссийского съезда Советов в заседании 10 июля 1918 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 27.

⁵⁹⁵ Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, принятого V Всероссийского съезда Советов в заседании 10 июля 1918 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 37.

⁵⁹⁶ Вентцель К.Н. Книга 1. Освобождение ребёнка. Книга II. Декларация прав ребёнка. – Смоленск. 1918. – С. 20.

Бо назардошти ин мушкилиҳо ва ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ, бавучудоии муносибатҳои нави ҷамъиятӣ ва камбудии қонунгузории амалкунанда, ба ИҚШС зарур омад, ки ба тақмили қонунгузории амалкунанда шуруъ намояд. Ҳамин тавр, аз 1923 қорҳо доир ба таҳияи ҷандин кодекси нав оғоз ёфтанд⁵⁹⁷.

Дар ин давра барои таъмини зидаги шоиста барои наврасон, таваҷҷуҳи бештар ба самти ҳимояи манфиатҳои кӯдакон роавона гардида буд. Чуноне, ки Кодекси нави қонунҳо дар бораи никоҳ, оила ва васоят 1 январи соли 1927 қабул шуд, ки масъалаи ҳифзи манфиатҳои кӯдаконро ҳангоми қабули фарзандонӣ ба инобат гирифт, зеро, мушкилоти интиҳоби фарзандхондкунанда бо таври махсус ҳал шуда буд: ба чунин сифат на танҳо ноболиғ, инчунин шахсе, ки тибқи қарори суд аз ҳуқуқҳои падару модарӣ, ҳуқуқҳои интиҳоботӣ маҳрум шуда буд ва ё шахсе, ки майлу рағбат ва манфиатҳои ӯ ҳилофи манфиатҳои кӯдак равона гардида буд, баромад қарда наметавонист. Муқаррар намудани падарии кӯдаки ғайриникоҳӣ, аз тарафи модар пас аз таваллуди кӯдак бидуни ҳеҷ гуна далел амалӣ қарда мешуд. Бо ин мақсад, аз тарафи модар ариза пешниҳод қарда мешуд, ки дар асоси он сабти падарӣ анҷом меёфт. Дар ин ҳусус падарро ҳабардор меқарданд, ки пас аз ин ӯ метавонист дар давоми як сол чунин сабтро мавриди баҳс қарор диҳад.

Мисли қабл аҳаммияти зиёд ба васоят аз болои ноболиғон дода мешуд, доираи ашҳоси васишаванда бошад, маҳдуд қарда шуда буд. Банди «а» моддаи 7 Кодекси қонунҳо дар бораи никоҳ, оила ва васоят ба ашҳосе, ки аз ҳуқуқҳои интиҳоботӣ маҳрум гардида буданд, имконияти васӣ шуданро наметод. Ғайр аз ин, ба ин гурӯҳ категорияи ашҳосе мансуб буд, ки дар моддаи 65 Конституцияи ҚШСФР соли 1918 пешбинӣ шуда буданд, яъне чунин ашҳос васӣ шуда наметавонистанд:

- шахсоне, ки бо мақсади зиёд намудани даромади худ ба меҳнати қироя машғул мешаванд;
- шахсоне, ки аз ҳисоби даромади ғайрimeҳнатӣ зиндагӣ мекунанд: ғоиз аз сармоя, даромад аз қорҳона, ғоида аз амвол ва ғ.;
- тоҷирони ҳусусӣ, миёравони савдой ва тиҷоратӣ;
- қоҳинон ва рӯҳонии динӣ;
- ҳизматчиён ва агентҳои полис, гурӯҳи маҳсуси жандармҳо ва шуъбаҳои муҳофаза, инчунин аъзои ҳонаи шохигарӣ дар Россия⁵⁹⁸.

Кодекси қонунҳо дар бораи никоҳ, оила ва васояти соли 1927 ба таври дақиқ пешбинӣ намуда буд, ки тавассути қадом соҳтор (канал) бо-

⁵⁹⁷ СУ 1926. – № 82. – Ст. 612.

⁵⁹⁸ История советской конституции в декретах и постановлениях советского правительства (1917-1936). – М., 1936. – С. 79.

яд дар хусуси кӯдакони бе парастории падару модар монда, иттилоот ворид мегардид. Ҳамчунин муқаррар шуда буд, ки шахсони мазкур бояд оид ба кӯдакони бепарастор дар муҳлати се рӯз аз рӯзи огоҳ шудан иттилоот пешниҳод менамуданд. Ба сифати чунин шахсон инҳо баромад менамуданд:

- идораи ҳавлиҳо, соҳибмулкони ва иҷорадиҳандагони хонаҳо, вақте ки дар хонаҳо ноболиғони муҳтоҷи парасторӣ қарор дошта бошанд;

- шӯроҳои маҳаллӣ;

- мақомоти сабти асноди ҳолати шахрвандӣ, агар ҳангоми сабти ҷавт ба онҳо маълум гардад, ки кӯдакони ноболиғи марҳум бе парастор мемонанд;

- судиҷроҷиён, агар ҳангоми баҳисобгирии амвол аз тарафи онҳо ноболиғоне ошкор карда шавад, ки ба васоят муҳтоҷ мебошанд;

- мақомоти судӣ ва милитсия ҳангоми дастгирнамоӣ ва ё маҳкум кардан ба маҳрумӣ аз озодӣ ашхосеро, ки таҳти парасториашон кӯдакони ноболиғ доштанд ва дар натиҷаи чунин дастгиркунӣ ва ё маҳкумнамоӣ бе парастор мондаанд;

- шахрвандоне, ки бо ашхоси таҳти васоят ва ё парасторӣ алоқаи ҳешутаборӣ доранд ва ё хоҷагии ягона доранд.

Дар баробари афзалиятҳо дар баҳши эътирофи ҳуқуқи инсон ва ҳалли масъалаи танзимнамоии ҳуқуқӣ аввалин санадҳои конституцсионии ҶШФСР аз меъёрҳои манфӣ ҳолӣ набуд. Махсусан масъалаи маҳдуд намудани эътирофи фарҳанги пешина, маънавиёт ва даҳлат ба эътиқоди халқ, ҳамчунин ҳуқуқро дар умум, аз қабилӣ: қонунҳо, кодексҳо, меъёрҳо, ки ҳатто аз мундариҷаи идеалогӣ ҳолӣ буданд, дур намуданд. Аммо бо вучуди ин, халқро аз истисмори амирони манғитӣ, ки фаъолияти асосии онҳо истироҳату танпарастӣ аз ҳисоби мардуми бенаво буд, ҳалос карданд.

20.2. Ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Халқии Шуравии Бухоро (ҶХШБ).

Аморати Бухоро 2-юми сентябри соли 1920 аз ҷониби Фронти Туркистон бо роҳбарии Т. Фрунзе сарнагун карда мешавад ва ба ҷои он 20-уми сентябри соли 1920 Ҷумҳурии Халқии Шуравии Бухоро (минбаъд – ҶХШБ) таъсис меёбад⁵⁹⁹. Яке аз санадҳои муҳимме, ки дар ҶХШБ қабул карда мешавад, ин Ёълумияи Ҳукумати ҶХШБ «Оид ба масъалаҳои иқтисодӣ» буд. Дар Ёълумияи мазкур муҳимтарин ҳуқуқҳои иқтисодии шахрвандон, ба монанди ҳуқуқи истифода ва их-

⁵⁹⁹ Телеграмма командующего войсками Туркестанского фронта, Т. Фрунзе о свержении Бухарского Эмирата от 2 сентября 1920 года; Постановление I Всебухарского Курултая Народных Представителей «О провозглашении Бухары Народной Советской Республикой». // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 70-72.

тиёрдории моликият, озодии савдо дар худуди Бухоро ва ғайра кафолати пурра ёфтанд⁶⁰⁰.

Санади дигари муҳимме, ки санаи 23-юми сентябри соли 1921 дар ҚХШБ аз ҷониби Курултои 11 Умумибухороӣ қабул гардид, ин Конститутсияи ҚХШ Бухоро ба ҳисоб меравад. Конститутсияи мазкур аз рӯи Конститутсияякуми Шуравӣ тартиб дода шудабуд, ки ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрвандро кафолат меод. Аз ҷумла дар он муқарар гардида буд, ки ҳар як шаҳрванди ҚХШБ ҳақ дорад, муносибати ҳудро ба дине, ки интиҳоб намудааст, мустақилона муайян намояд, расму оини диниро ба ҷо оварад, агар ҳукуку озодиҳои дигар шахсонро вайрон нанамояд. Ҳамчунин дахлнопазирии манзил, баробарҳукукии шаҳрвандонро новобаста аз ҷинс, наҷод, миллат, дин ва мавқеи ҷамъиятиашон эълон намуда, баробарии шаҳрвандонро дар назди қонун эътироф кард. Гарчанде, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ин меъёрҳо характери эълomiaвӣ дошта, ба таври зарурӣ дар амал татбиқ намегардиданд, ин ба он вобастагӣ дошт, ки шаҳрвандон ҳоло механизми татбиқнамудани ин меъёрҳоро дуруст дарк нанамуда буданд. Барои ин фаҳмиши ҳукукӣ ва дарки озодандешии умумӣ зарур буд, ки халқи ҚХШБ дар ибтидо ба он омода набуданд. Ҳамзамон, дар фарқият аз санадҳои ҳукукии то соли 1924 дар ҚШФСР ва ИЧШС қабулгардида дар санади мазкур, ҳукуку озодиҳои инсон ба таври хеле фарох ва пешқадам кафолати ҳудро ёфта буданд. Аз ҷумла бобҳои 2 ва 3 Конститутсияи ҚХШБ пурра фарогири масъалаи ҳукуку озодиҳои инсон буданд. Махсусан боби 2-и он ҳукукҳои иқтисодӣ иҷтимоӣ шаҳрвандонро кафолат меод, «Дастрасии озоди шаҳрвандон ба гирифтани маълумот шартӣ муҳим ва аввалиндараҷаи инкишофи фарҳангии ҳар як халқ ба ҳисоб меравад, бинобар ин Ҳукумати ҚХШБ барои ҳама хоҳишмандон беистисно дастрасии васеъ ва озодро ба ҳамаи мактабҳои ҷумҳурӣ медиҳад. Озодии таҳсил, ки аз ҷониби Конститутсия муқаррар карда мешавад, ба ҳамаи хоҳишмандон гирифтани таҳсили роӣгонро аз ҳисоби давлат дар тамоми мактабҳои поёӣ, миёна, олӣ ва махсуси ҷумҳурӣ кафолат медиҳад. Дар ҳамаи мактабҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои Ҳукумати ҚХШБ таъмин карда мешавад, дар асоси муқаррароти қонун принципҳои таълим ва тарбия мустақкам карда шуда, аз тамоми намуди даҳолат ба таълимоти динии мардум ҳукумат даст мекашад. Дар баробари ин ҳукумати ҚХШБ барои гирифтани таълими фардӣ ва коллективӣ, ба шарте ки талаботи муқаррарнамудаи қонунро вайрон накардаанд, даҳолат намекунад. Ҳамзамон ҳар як халқият ҳукук

⁶⁰⁰ Декларация Правительства БНСР «По экономическим вопросам» была оглашена на шестом заседании II Куралтая Бухарской НСР 21 сентября 1921 г., затем по просьбе депутатов она была зачитана вторично и принята без всяких поправок единогласно. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 74-76.

дорад мактабро бо забони модарии худ кушоянд»⁶⁰¹. Яке аз бартариятҳои Конституцияи ҶХШБ соли 1921 аз Конституцияи ҶШФСР соли 1918 дар он буд, ки вай ҳуқуқ ба таҳсилро ба таври васеъ пешбинӣ мекард. Аз ин рӯ, дар он ҳуқуқ ба таҳсил ҳамчун шартӣ асосӣ ва муҳимми инкишофи фарҳангии халқ эълон шуда буд. Илова бар ин дар он таҳсил дар мактабҳои ибтидоӣ, миёна, олий ва махсус кафолат дода шуда буд. Ба роҳ мондани таҳсилоти шахсӣ ва аз ҷониби ҳар як миллат кушодани мактабҳо бо забони модарии худ низ эътироф шуда буд, ки ин яке аз бартариятҳои дигари Конституцияи ҶХШБ ба ҳисоб мерафт. Яъне, ҳулоса кардан мумкин аст, ки Конституцияи ҶХШБ дар баробари мустақкамкардани ҳуқуқ ба таҳсил, ҳамзамон барои ҳар як шахс гирифтани таҳсилро бо забони модарӣ кафолат меод.

Яке аз санадҳои дигаре, ки 17-уми августи соли 1922 дар ҶХШБ қабул шуда буд, ухдадорӣ шаҳрвандонро барои ба сафи Артиши Сурхи Бухоро супоридани фарзандони худ муқаррар мекард, ин Резолюцияи III Маҷлиси (Қурултойи) Умумибухорои Намояндагони Халқ «Аз рӯи маъруза дар бораи Артиши Сурх» мебошад⁶⁰². Дар резолюцияи мазкур аввалин маротиба зарурияти дар ҶХШБ таъсис додани Артиши Сурх дар заминаи Артиши Сурхи Россия дарҷ гардидааст. Мувофиқи он «Резолюцияи III Маҷлиси Умумибухороӣ, дар навбати худ ба халқи Бухоро бо даъват муроҷиат намуда онҳоро ухдадор менамояд, ки фарзандони худро ба сафи Артиши Сурхи Бухоро мувофиқи шумораи муқаррарнамудаи КИМ-и умумибухороӣ диҳанд»⁶⁰³. Тавре аз қарори мазкур бармеояд ба сафи Артиши Сурхи Бухоро таъмин намудани фарзанд на ухдадорӣ ҳуди фарзанд, балки ухдадорӣ падару модар маҳсуб меёбад. Новобаста аз ин, гуфтан мумкин аст, ки санади мазкур ухдадорӣ умумии ҳарбии фарзандонро дар сафи Артиши Сурхи ҶХШБ пешбинӣ мекард.

Санаи 18-уми августи соли 1922 дар ҶХШБ Конституцияи ҶХШБ дар таҳрири нав қабул карда мешавад, ки дар он ба таври умумӣ ҳуқуқи

⁶⁰¹ Конституция (Основной Закон) Бухарской Народной Советской Республики от 23 сентября 1921 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 83.

⁶⁰² Резолюция III Всебухарского Курултая Народных Представителей «По докладу о Красной Армии» от 17 августа 1922 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 104-105.

⁶⁰³ Резолюция III Всебухарского Курултая Народных Представителей «По докладу о Красной Армии» от 17 августа 1922 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 105.

инсон ва шаҳрванд кафолат дода шуда буд⁶⁰⁴. Конституцияи мазкур муқаррароти Конституцияи ҶХШБ соли 1921-ро ҳуқуқҳои иқтисодию иҷтимоии шаҳрвандон айнан такрор мекард⁶⁰⁵.

Новобаста аз он ки дар сатҳи Конституция ҳуқуқ ба таҳсил кафолат дода шуда буд, аммо дар амал бошад, муқаррароти Конституция дар сатҳи дахлдор амалӣ намегардид. Барои дар амал татбиқ гардидани он ҳатто сохтори алоҳида – Нозироти маориф таъсис ёфта буд ва ба соҳаи маорифи халқ 20 дарсади бучети ҶХШБ ҷудо мегардид. Вале чи тавре аз Қарори Маҷлиси (Қурултойи) IV Умумибухороии Шӯроҳо «Дар бораи маорифи халқ», ки санаи 11-уми октябри соли 1923 қабул шудааст, бармеояд ғайриқаноатбахш Нозироти маориф дар давраи солҳои 1922-1923 ғайриқаноатбахш ҳисобида шудааст⁶⁰⁶. Мувофиқи қарори мазкур сабаби асосии ғайриқаноатбахш ҳисобида шудани ғайриқаноати Нозироти маориф сохта нашудани ягон мактаб барои кӯдакон ва муносибати бепарвоёна зоҳир кардани мақомоти маҳаллӣ ба ин масъала ба ҳисоб меравад⁶⁰⁷. Аз ин ҷо бармеояд, ки дар ҶХШБ дар давраи солҳои 1922-1923 амалан ба масъалаи маориф диққати зарурӣ дода намешуд. Ин аст, ки Маҷлиси (Қурултойи) IV Умумибухороии Шӯроҳо Ҳукумати ҶХШБ-ро барои диққати зарурӣ надодан ба масъалаи таҳсилоти ибтидоӣ мавриди интиқод қарор дода, оғози сохтмони бинои боҳашамати театрро дар ҷунин вазъият на он қадар зарур, баръақс дуҷумдараҷа ҳисобидааст: «Бо назардошти он, ки 98 дарсади аҳолии ҶХШБ дорои маълумот нест ва қомилан бесаводанд, масъалаи аввал ҳал намудани мушкилии ташкили мактаби миёна мебошад, аммо ба ҷои он ба сохтмони бинои азими театр оғоз бахшиданд, ки аз рӯйи зарурат бояд дар ҷои 2-юм меистод. Ин оид ба нодурустии ғайриқаноати Ҳукумат дар самти маълумотнокии халқ дарак медиҳад»⁶⁰⁸. Аз мазмуни Қарори мазкур бармеояд, ки то қабули он таҳсили кӯдакон ҳатмӣ набуда, танҳо баъд аз қабули Қарори мазкур, ки

⁶⁰⁴ Конституция (Основной Закон) Бухарской Народной Советской Республики от 18 августа 1922 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 106-122.

⁶⁰⁵ Конституция (Основной Закон) Бухарской Народной Советской Республики от 18 августа 1922 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 109-110.

⁶⁰⁶ Постановление IV Всебухарского Курултая Советов «О народном просвещении» от 11 октября 1923 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 128.

⁶⁰⁷ Ҳамон ҷо. – С. 128.

⁶⁰⁸ Постановление IV Всебухарского Курултая Советов «О народном просвещении» от 11 октября 1923 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 129.

маорифро ҳамчун масъалаи ҳаёту мамоти халқ ва вазифаи аввалиндараҷа эълон кардааст, дар ҶХШБ таҳсилоти ҳатмии кӯдакон муқаррар гардидааст: «Бо дарназардошти он, ки ҶХШБ дар соҳаи малумотнокии халқ хеле кафомонда аст ва мардум ба таҳсил ниёз доранд, таълим барои онҳо масъалаи ҳаёт ва мамот ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, Маҷлиси IV Умуми-бухороии Шӯроҳо таҳсили ҳатмии кӯдаконро дар мактабҳои Нозироти маориф вазифаи аввалиндараҷаи худ меҳисобад...»⁶⁰⁹. Аз санадҳои дигари минбаъд қабулгардида низ бармеояд, ки дар замони хонигарӣ ва амирӣ мактабҳо вучуд доштанд, аммо таҳсилоти умумӣ танҳо ба ҷонибдорони ҳокимияти шох, хон ва амир тааллуқ дошт: «Ҳокимияти шохӣ, хонӣ ва амирӣ мактабҳоро таъсис доданд, аммо дар ин мактабҳо танҳо ҷонибдорони ғоявии ҳокимияти онҳо таҳсили илм мекарданд, ки душмани хатарноки аксарияти меҳнаткашон ба ҳисоб мерафтанд»⁶¹⁰. Бо мақсади таъмини дахлдори таҳсилоти шаҳрвандон аз ҷониби Нозироти маориф нақшаи маорифи халқ таҳия гардида, ба соҳаи маорифи халқ дар фарқият аз дигар соҳаҳо аз буҷет маблағҳои зиёд ҷудо гардид: «Нақшаи таълими халқ барои солҳои 1923-1924 аз ҷониби Нозироти маориф пурра тасдиқ гардид. Ба Комитети иҷроияи марказии (минбаъд – КИМ) ва Шӯрои Нозирон баҳри таъмини иҷроии ин нақша дар муҳлати муайяншуда, васеъ намудани имкониятҳои ин нақша дастур дода шавад. Бо назардошти он ки дар ҶХШБ таълими халқ вазифаи асосӣ мебошад, Маҷлиси (қурултоӣ) IV шӯрои таълими халқ 20 дарсадӣ буҷети солҳои 1923-1924 ба КИМ ва Шӯрои нозирон ҷудонамудаи маблағи муқарраршударо саривақт пешниҳод менамояд»⁶¹¹. Аз сабаби он, ки дар Бухорои Шарқӣ ҳаракати босмачиён қатъ нагардида буд, бинобар ин дар баҳши таҳсил низ ягон пешравӣ дида намешуд. Аз ин рӯ, мувофиқи қарори мазкур КИМ ва Шӯрои Нозирон вазифадор шуданд, ки нақшаи маорифи халқро, ки аз ҷониби Нозироти маориф таҳия шуда буд, дар қисмати Бухорои Шарқӣ дар навбати аввал ба иҷро расонанд⁶¹².

⁶⁰⁹ Постановление IV Всебухарского Курултая Советов «О народном просвещении» от 11 октября 1923 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 129.

⁶¹⁰ Декларация I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «О введении всеобщего обучения трудящихся» от 12 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 212.

⁶¹¹ Постановление IV Всебухарского Курултая Советов «О народном просвещении» от 11 октября 1923 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 129.

⁶¹² Ҳамон ҷо. – С. 130.

Бо мақсади ҷалби бештари шаҳрвандон ба таҳсил дар Қарори мазкур барқарорсозии мактабу мадрасаҳои куҳна низ масъалагузорӣ шуда буд, аммо ба мактабҳои типӣ нав бартарӣ дода шудааст: «Маҷлиси (Қурултойи) IV, барқарор намудани мактаб ва мадрасаҳои таълимии куҳнаро⁶¹³ дуруст ҳисобида, ҳамзамон бартариятҳои мактабҳои замонавиро бар куҳна эътироф намуда, ба Нозироти маориф пешниҳод менамояд, ки мактабҳои таълимии куҳнаро барақарор намуда, давра ба давра ба таълим дар мактабҳои типӣ нав гузаранд»⁶¹⁴. Мактабҳое, ки аз рӯи нақшаи Нозироти маориф аз бучети маҳаллӣ таъмин мешуданд, ба воситаҳои лозимӣ дар навбати аввал таъмин мегардиданд⁶¹⁵.

Дар баробари камбудии баёнгардида дар Қарори Маҷлиси (Қурултойи) IV Умумибухороии Шӯроҳо «Дар бораи маорифи халқ» аз 11-уми октябри соли 1923 як қатор дастовардҳо низ ироа шуда буд. Аз ҷумла, тамоюли афзоиши теъдоди хонандагон, теъдоди кӯдаконе, ки дар давлатҳои хориҷа таҳсил мекарданд, махсус қаноатбахш ҳисобида шуд. Чунончи: «Бо дарназардошти фароғирифтани маълумотноккунонии халқ, теъдоди таҳсилкунандагон то ба ҳафт ҳазор нафар расонда шуд, зиёда аз панҷсад кӯдакон барои таҳсил ба хориҷи кишвар⁶¹⁶ равон карда шуданд. Новобаста аз ин пешравиҳо, ин ҳама аҳолии Бухороро қонеъ гардонидани наметавонист»⁶¹⁷. Аз ин ҷо хулоса баровардан мумкин аст, ки дар ҶХШБ дар сатҳи расмӣ бештар ба ҳуқуқи кӯдакон ба таҳсил диққати махсус дода мешуд. Ин ҳолат низ мантиқи худро дошт. Зеро ҳуқуқ ба таҳсил ҳуқуқи заминавӣ буда, барои дар амал татбиқшавии дигар ҳуқуқу озодиҳо мусоидат мекунад. Бе донишҳои кофӣ, бе маълумоти мушаххас дар бораи ҳуқуқи инсон, дар маҷмӯъ, суҳан гуфтан маъно надорад.

Ба ҳайси мисол резолюсияеро овардан мумкин аст, ки санаи 4-уми сентябри соли 1924 дар Маҷлиси I Шӯроҳои Вакилони Халқи Бухорои Шарқӣ аз рӯи ҳисоботи КИМ-и Бухорои Шарқӣ қабул шудааст⁶¹⁸. Дар

⁶¹³ Мадраса ин мактаби миёнаи мазҳабии мусулмонӣ буд. То замони шӯравӣ асосан кадрҳоро дар ин мадрасаҳо тайёр мекарданд.

⁶¹⁴ Постановление IV Всебухарского Курултая Советов «О народном просвещении» от 11 октября 1923 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 129.

⁶¹⁵ Ҳамон ҷо. – С. 130.

⁶¹⁶ Ин ба ҷумҳуриҳои шӯравӣ дахл дошт.

⁶¹⁷ Постановление IV Всебухарского Курултая Советов «О народном просвещении» от 11 октября 1923 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 129.

⁶¹⁸ Резолюция I Съезда Советов Народных Депутатов В/Бухары по отчету ЦИК'а В/Бухары от 4 сентября 1924 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 158-160.

он Маҷлиси Шӯроҳои Вакилони Халқи Бухорои Шарқӣ, ки мақоми олии ҳокимият ба ҳисоб мерафт, КИМ-и Бухорои Шарқиро вазифадор намудааст, ки ба якчанд самтҳо диққати ҷиддӣ зоҳир намояд. Яке аз чунин самтҳо таҷҳизонидани мактабу интернатҳо ва таъмини кӯдакон ба тамоми лавозимоти зарурӣ ва тарбияи онҳо мебошад. Чунончи дар резолютсияи мазкур омадааст: «Ба КИМ-и Бухорои Шарқии тозаинтиҳоб ба инобат гирифтани ҳолатҳои зеринро пешниҳод менамояд: ... таълиму тарбия ва таҷҳизонидани интернатҳо ва мактабҳо, аз ҷумла ба сифати мактабҳо, ҳамзамон андешидани чораҳо баҳри ҳамаҷониба таъмин кӯдакон бо маводи зарурӣ, чораандешӣ карда шавад»⁶¹⁹.

Дар маҷмӯъ, аз рӯзҳои аввали таъсисёбии ҚХШБ то таъсисёбии ҚМШС Тоҷикистон вазъи ҳуқуқи инсон дар баъзе санадҳои қонунгузорӣ танзими расмӣ ёфт. Дар ин давра монетаи асосӣ дар амалисозии ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон мувофиқи манобеи таърихӣ ҳаракати босмачиён буд, ки бар зидди ҳокимияти Шӯравӣ ба роҳ монда шуда буд. Новобаста аз он ки ҳаракати мазкурро имрӯз баъзе коршиносон ҳамчун ҳаракати милли-озодихоҳӣ, ватандӯстона ном мебаранд, аммо дар бештари санадҳои ҳуқуқии давраи ҚХШБ ва ҚМШС Тоҷикистон қабулгардида ҳаракати мазкур ҳамчун тундгаро, вайронкор, ғоратгар, зидди-ҳуқуқӣ, зиддиинқилобӣ тавсиф ёфтааст, ки ба ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон низ бетаъсир намондааст. Масъалаи ҳаракати милли-озодихоҳӣ, ватандӯстӣ ё тундгарову вайронкор, ғоратгару зидиҳуқуқӣ будани чараёни босмачигарӣ мавзӯест, ки пажӯҳиши алоҳидааро металабад.

20.3. Инкишофи ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Мухтории Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон

Марҳилаи дигари рушди ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон бо таъсисёбии ҚМШС Тоҷикистон алоқаманд аст. Мувофиқи қарори Иҷлосияи 2-юми КИМ ҚХШБ аз 18 (19)-уми ноябри соли 1924 Ҷумҳурии Мухтории Шуравии Сотсиалисти Тоҷикистон (минбаъд – ҚМШСТ) дар ҳайати ҚШС Ўзбекистон таъсис меёбад⁶²⁰.

Дар аввалин ҳуҷҷатҳои ҚМШС Тоҷикистон ба ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон диққати махсус дода шуда буд. Чунончи дар Мурочиати

⁶¹⁹ Резолютсия I Съезда Советов Народных Депутатов В/Бухары по отчету ЦИК'а В/Бухары от 4 сентября 1924 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 158-159.

⁶²⁰ Постановление 2-ой Сессии ЦИК БСНР «О национально-территориальном размежевании БСНР» от 18 (19) ноября 1924 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 172-173.

Кумитаи Инқилобии ҶМШС Тоҷикистон ба ҳамаи меҳнаткашони Тоҷикистон оид ба таъсисёбии ҶМШС Тоҷикистон аз 7-уми декабри соли 1924 чунин дарҷ шудааст: «Кумитаи инқилобӣ пеши худ вазифаи ҳатмиро баҳри маорифи халқ мегузорад, аз ҷумла, таъсис намудани шабакаи мактабҳои советие, ки дар онҳо кӯдакони халқи меҳнаткаш ройгон, бо забони модарии худ таҳсил мекунанд ва дар оянда дар дастгоҳи давлатӣ кор мекунанд. Ҳамзамон Ҳукумат ба меҳнаткашони маҳаллӣ имконияти гирифтани маълумоти олиро дар муассисаҳои таҳсилоти олии шаҳри Маскав ва дигар шаҳрҳои ҶШФС-ро медиҳад»⁶²¹. Аз мурочиати мазкур якчанд ҳуқуқҳои инсон бармеояд: 1) ҳуқуқ ба таҳсил; 2) ҳуқуқи гирифтани таҳсил ба забони модарӣ; 3) ҳуқуқи гирифтани таҳсил дар мактабҳои шӯравӣ (мактабҳои типӣ нав); 4) ҳуқуқи оянда ба кор даромадан дар дастгоҳи давлатӣ; 5) ҳуқуқи идомаи таҳсил дар мактабҳои олии хориҷ аз кишвар.

И.И. Саидзода масъалаи таҳкими ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро дар марҳилаи мазкур дар Тоҷикистон баррасӣ намуда, қайд мекунад, ки: «Ҳуқуқҳои шаҳрвандони ҶМШС Тоҷикистон дар доираи концепсияи шуравии ҳуқуқҳои шаҳрвандон мустаҳкам гардида, дар минтақаи мазкур ба мақсадҳои сиёсӣ ва инқилобӣ тобеъ буданд, баҳусус, суръат додани чараёни вайронкунии дастгоҳи давлатии қаблан амалкунандаи мохиятан феодалӣ ва ташаққули дастгоҳи давлати шӯравӣ тавассути ҷалби бештари меҳнаткашон ба идоракунии давлатӣ»⁶²². Мавқеи мазкурро инчунин А.И. Имомов ҷонибдорӣ менамояд, ки ба андешаи ӯ: «Ҳуқуқ ва озодиҳои дар Туркистон ва Бухоро эълоншаванда мазмун ва мохияти сотсиалистӣ дошта, асосан барои табақаҳои камбағал ва қашоқ пешбинӣ шуда буданд ва барои ҳамин ҳам, номгӯ ва ҳудуди онҳо ҳанӯз ночиз буд»⁶²³.

Аммо мутаассифона дар инкишофи фарҳангии Тоҷикистон Ҳукумат ва мақомоти ҳизбии онвақтаи Ўзбекистон мусоидат накарда, баръакс бо ҳар баҳона монеа эҷод мекарданд. Чунин муносибатҳои душманонаи худро нисбат ба таълими тоҷиконе, ки дар шаҳри Тошканд қарор доштанд, ошкоро вонамуд мекарданд. Мисол, матбааи давлатии ўзбек барои чопи китобҳои дарсӣ бо забони тоҷикӣ монеа мешуд. Таълим низ бо забони тоҷикӣ, ошкоро манъ гардида буд. Дар бештари

⁶²¹ Обращение Революционного Комитета Таджикской АССР ко всем трудящимся Таджикистана об образовании ТАССР от 7 декабря 1924 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 179.

⁶²² Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и общетеоретический анализ: дис. ...канд. юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С.64-81.

⁶²³ Имомов А. Нақши Конституция дар ташкили давлатии миллии тоҷикон. – Душанбе, 2011. – С. 46-47.

мактабҳои ҶШС Ёзбекистон ва ҶМШС Тоҷикистон тоҷиконро зӯран ёзбек номнавис мекарданд⁶²⁴. Новобаста аз он ки дигар миллатҳо, ба монанди: туркҳо, қирғизҳо теъдодашон кам буд, аммо мактаби худро доштанд. Дар ин давра ёзбекҳо дар мактабҳои тоҷикӣ бо забони ёзбекӣ дарс мегуфтанд. Тоҷикон бо забони модарии худ ҳукуқи гап заданро на доштанд⁶²⁵. Тоҷиконе, ки забони ёзбекиро наметонистанд, бо як лаҳни таҳқиромез онҳоро гунгакон ном мебарданд. Ҳатто дар амалӣ намудани ҳукук ба ном, ки қонунгузории ҶШС Ёзбекистон ва ҶМШС Тоҷикистон қафолат дода буд, ошкоро монעיъ мешуданд. Ин ҳукуқпоймолкуниҳо боиси он гардид, ки соли 1924 дар миёни миллати тоҷик талош ва мубориза ба амал омада, ба ҳимояи ҳукуқҳои миллии шуруъ намуданд. Чанд маротиба дар назди Шуъбаи маорифи халқ ва ҳатто Комиссариати маорифи ҶШС Ёзбекистон масъалаи таълим доданро бо забони тоҷикӣ бардоштанд.

Бо хоҳиши қотеонаи тоҷикон соли 1925 дар шаҳри Самарқанд курсҳои 4-моҳаи омода намудани омӯзгорон ташкил карда шуд. Аммо новобаста аз ин кӯшишҳо бо ҳар гуна таҳдидҳо таълим бо забони тоҷикӣ манъ карда шуд. Хушбахтона баъди муроҷиати шаҳрванд Иванов – котиби масъули Компартияи ҶШС Ёзбекистон дар шӯрои охири Кумитаи Марказии ҶШС Ёзбекистон дар суҳанронии худ қайд намуд, ки кормандони ёзбектабор дар вилояти Зарафшон ҳамаҷониба нисбат ба тоҷикон зулм мекунанд ва ҳатто намегузоранд, ки бо забони модарӣ ҳарф зананд⁶²⁶. Новобаста аз он ки тоҷикон аз одитарин ҳукуқҳое, ки қонунгузории ҶШС Ёзбекистон ва ҶМШС Тоҷикистон қафолат додааст, бархӯрдор набуданд, аммо ҳамчун як ҷузъи ИҶШС ба сохтори ҳарбӣ ва ташкили Артиши Сурх диққати махсус медоданд. Дар ҶМШС Тоҷикистон низ ба монанди ҶХШБ, ИҶШС ва дигар ҷумҳуриҳои шӯравӣ уҳдадорӣ ҳатмӣ ё умумӣ ҳарбӣ пешбинӣ шуда буд. Ба оилаҳое, ки фарзанди онҳо ё аъзои болиғи оилаи онҳо дар сафи Артиши Сурх хизмати ҳарбиро ба ҷо меовард, кӯмакҳо расонида мешуд. Аз ҷумла Резолутсияи I Маҷлиси Муассисони Умумитоҷикистони Шӯроҳо «Вобаста ба маърузаи фармондеҳи артиши ҳавзаи осиеймиёнағӣ дар бораи сохтмони ҳарбӣ ва ташаккули Артиши Сурхи милли» чунин пешбинӣ мекард: «Анҷумани I Умумитоҷикистони Шӯроҳои коргарон, деҳқонон ва депутатҳои артиши сурхро, баъди шуданидани маърузаи Сардори тозаинтиҳоби қисми низомии округи ҳарбии Осиеймиёнағӣ, супориш медиҳад ... диққати махсус ба ташкили қисмҳои низомии милли, муҳайё намудани

⁶²⁴ Масов Р.М. Таджики:история национальной трагедии. – Душанбе: Ирфон, 2008. – С. 89.

⁶²⁵ Ҳамон ҷо. – С. 90-91.

⁶²⁶ Масов Р.М. Таджики:история национальной трагедии. – Душанбе: Ирфон, 2008. – С. 92-93.

шароити хуби таҳсил, будубош, кӯмак ба оилаи онҳо ...»⁶²⁷. Аз резолютсияи мазкур чунин бармеояд, ки давлат на танҳо ба оилаҳое, ки фарзандони онҳо дар сафи Артиши Сурх хизмат мекунанд, ёрӣ мерасонад, балки ба оилаҳое, ки сардорони онҳо дар Артиши Сурх ба хизмати ҳарбӣ ҷалб шудаанд, махсусан ба ҳамсар ва кӯдакони онҳо низ кӯмак мекунад. Гарчанде дар ин давра нисбат ба тоҷикон маҳдудиятҳои сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба назар расад ҳам, аммо барои рушди ҳуқуқи инсон баъзе заминаи мусоид низ фароҳам овардашудааст. Ба андешаи И.И. Саидзода «ҳуқуқҳои шаҳрвандони ҶМШС Тоҷикистон дар доираи консепсияи шуравии ҳуқуқи шаҳрвандон таҳкими худро ёфта буд»⁶²⁸.

Дар ҶМШС Тоҷикистон ба ҳуқуқҳои иқтисодию иҷтимоӣ бештар таваҷҷуҳ равона гардида буд, масалан, ҳуқуқи кӯдакон ба таҳсил, ба ҳифзи саломатӣ ва ғ. Чунончи 9-уми декабри соли 1926 Резолютсияи Маҷлиси I Муассисони Умумитоҷикистони Шӯроҳо «Вобаста ба маърузаи Кумитаи Халқии ҳифзи саломатии ҶМШС Тоҷикистон» қабул карда шуд. Дар Резолютсияи мазкур андешидани якчанд тадбирҳо оид ба беҳсозии ҳолати санитарӣ ва зиддиэпидемиологӣ дар ҷойҳои алоҳида пешбинӣ шудааст, ки яке аз онҳо мактабҳо ба ҳисоб мераванд: «Дар навбати аввал шароити зиндагӣ ва маишии деҳқонон, аз ҷумла, инкишоф додани корҳои зиддиэпидемӣ, санитарӣ ва санитарӣ-фаҳмондадихӣ дар маҳалҳо беҳбудиро меҷоранд: а) дар зерирӯзбарии райони комичроия пайдарҳам беҳтар намудани ҳолати санитарии кӯчаҳо, бозорҳо, майдонҳо, шабакаи ҷӯйборҳо, ҷойхонаҳо, ҳаммомҳо ва ғ.; б) сараввал фаро гирифтани бо коркард ва фаҳмондадихии санитарии гурӯҳҳои муташаккили аҳоли: коллективи ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва мактабҳо»⁶²⁹. Ҳамзамон дар Резолютсияи мазкур аз рушд наёфтани низомии табобат ва камбудии беморхонаҳо изҳори нигаронӣ карда шуда, барои бартараф намудани ин ҳолат андешидани тадбирҳое чун ҳифзи модар ва кӯдак, дар марказ ташкил намудани «Хонаи модар ва кӯдак», ба роҳ мондани чораҳои пешгирии бемориҳо дар хонаи кӯдакон, мактабҳо ва ғ. зарур шуморида шудааст:

⁶²⁷ Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По докладу командующего войсками Среднеазиатского округа о военном строительстве и нацформированиях» от 4 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 196-197.

⁶²⁸ Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и общетеоретический анализ: дис. ...канд. юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 74.

⁶²⁹ Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По докладу Наркомздрава Таджикской АССР» от 9 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 198.

«Бо назардошти суст будани инкишофи шабакаҳои солимгардонӣ ва бо сабаби ниҳоят кам будани беморхонаҳо, зарур мешуморем муҳайё намудани шароит дар маҳалҳо бо мақсади ҳифзи модару кӯдак, дар марказ ифтитоҳ намудани «Хонаи модар ва кӯдак», гузаронидани чорабиниҳои намоишӣ (офтобӣ, табобатгоҳ, майдончаҳо, ғизои парҳезӣ ва ғ.), ҳамзамон ташкил намудани назорат аз болои солимии кӯдакон, дар навбати аввал дар гурӯҳҳои муташаккил ва коллективҳои толибилмон»⁶³⁰.

Аз санадҳои ҳукукии дар давраи ҶМШС Тоҷикистон қабулгардида бармеояд, ки меҳнат кардан барои ҳама кафолат дода шуда буд. Аз ҷумла, дар қисми 1 банди 6-и Ёълумияи Маҷлиси I Муассисони Умумитоҷикистони Шӯроҳо «Дар бораи милликунонии замин, об, қабри замин ва ҷангалҳои ҶМШС Тоҷикистон» чунин муқаррарот вучуд дошт: «Ҳуқуқ ба истифодаи заминҳо ва обҳои таъйиноти кишоварзӣ ба аҳолии меҳнаткаш ва иттиҳодияҳои онҳо новобаста аз ҷинс, синну сол, миллат пешниҳод карда мешавад»⁶³¹. Тавре муайян мегардад, Ёълумияи мазкур ҳуқуқи истифодаи заминро ба ҳамаи аҳолии меҳнаткаш ва иттиҳодияҳои онҳо новобаста аз синну сол, ки хоҳиши коркарди заминро бо меҳнати шахсӣ ё бо меҳнати аъзои оилааш доранд, кафолат медиҳад.

Дар ҶМШС Тоҷикистон ба монанди ҚХШБ ба масъалаи илму маориф аҳамияти хосса дода шуда буд. Аз ҷумла, маълумотхое, ки дар Резолутсияи Маҷлиси I Муассисони Умумитоҷикистони Шӯроҳо «Вобаста ба маърузаи ҳисоботии Кумитаи Маорифи Халқ» аз 11-уми декабри соли 1926 оварда шудааст, хеле диққатҷалбкунандаанд. Мувофиқи Резолутсияи мазкур то санаи номбаршуда дар ҶМШС Тоҷикистон 161 мактаб ва 10 хонаи кӯдакон мавҷуд будааст, ки дар онҳо 5430 кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда буданд. Дар қатори кӯдакони номбарашта на танҳо тоҷикон, балки кӯдакон аз ақалиятҳои милли низ шомил мешуданд⁶³². Ба монанди ҚХШБ дар

⁶³⁰ Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По докладу Наркомздрава Таджикской АССР» от 9 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 198-199.

⁶³¹ Декларация I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «О национализации земли, воды, недр земли и лесов Таджикской АССР» от 10 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 203.

⁶³² Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По отчетному докладу Наркомпроса» от 11 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 205.

Резолютсияи мазкур давраи амири ва бекигарӣ мавриди интиқод қарор дода шуда, сабаби асосии бесаводӣ ва ба таҳсил фаро гирифта нашудани кӯдакон ҳисобида шудааст: «Анҷумани Умумиточикистони Шӯроҳо маърузаро оид ба фаъолияти Кумитаи маорифи халқи Тоҷикистон шунида ва баррасӣ карда, муқаррар менамояд, ки: 1. Дар давлате, ки солҳои тулонӣ ҳукумати амири ва ҷоҳилии бекҳо нисбат ба аҳолии меҳнаткаш амал мекард, ғайр аз ин дар мактабҳои таъсисдодаи амир танҳо фазандони онҳо таълими динӣ мегирифтанд, аммо онҳо аз аҳолии одӣ пешсаф набуданд, бар замми ин, то метавонистанд инкишофи маънавӣ ва фарҳангии аҳолиро паҳш менамуданд»⁶³³. Бо мақсади бартараф намудани камбудҳои ҷойдошта дар самти маориф Маҷлиси I Муассисони Шӯроҳо ба Кумитаи Маорифи Халқ иҷрои як қатор вазифахоро барои даврони минбаъда масъалагузорӣ намудааст. Аз ҷумла: 1) баланд бардоштани сифати кори мактабҳо; 2) омода намудани кадрҳои омӯзгории баландхатисос аз ҳисоби аҳолии таҳҷой, ки ба талаботи таълиму тарбияи иҷтимоӣ ҷавобгӯ бошанд; 3) маҳви бесаводӣ тавассути дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани таълими умумӣ; 4) ташкили мактабҳои занона; 5) омода намудани кадрҳои фарҳангӣ; 6) ташкили нашриёти давлатӣ барои ҷопи адабиёти кӯдакона⁶³⁴. Дар баҳши баланд бардоштани сатҳу сифати кори мактабҳо Резолютсия Кумитаи Маорифи Халқро вазифадор месозад, ки барои ба таври васеъ доман паҳн кардани мактабҳои шӯравӣ ва ҷалби бештари хонандагон ба онҳо талаш варзад. Кумитаи Маорифи Халқ вазифадор гардидааст, ки сатҳу сифати кори мактабҳо ба дараҷае баланд бардорад, ки он ба талаботи воқеии доираи васеи меҳнаткашон ҷавобгӯ бошад. Ҳамзамон бояд қорҳои таълимӣ-методӣ ва тарбиявӣ тарзе ба роҳ монда шаванд, ки мактаб маркази воқеии муттаҳидсозандаи ҳаёти фарҳангии деҳот бошад⁶³⁵. Аз ин қафалотҳо маълум мегардад, дар ин давр Ҳокимияти Шӯравӣ сиёсати худро баҳри таъмини ҳуқуқҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ ва фарҳангии шаҳрвандон равона намуда буд. Ин сиёсат асоси воқеи

⁶³³ Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По отчетному докладу Наркомпроса» от 11 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 205.

⁶³⁴ Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По отчетному докладу Наркомпроса» от 11 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 206.

⁶³⁵ Ниг.: Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По отчетному докладу Наркомпроса» от 11 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 206-208.

дошт, зеро дар он замон шаҳрвандон зери ҳокимияти хонигарию амриё, ки ҳукмрони мекардан аз одитари ҳуқуқҳои худ маҳрум ва ягон намуди кафолти иҷтимоию иқтисодӣ дода намешуд. Дар бораи ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ сухан кардан ғайри имкон буд, зеро ҳокимони ҳамагон давр чи гунае, ки меҳостан идоркунии ҷомеаро руҳониён меёриҳои шариро мувофиқи табу завқ ва хоҳиши онҳо шарҳу тавзеҳ ва дар амал татбиқ мекарданд. Сохтори ягонае ки кафолатдиҳандаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бошаду амали гаштани меёриҳои шариро назорат кунад вуҷуд надошт.

Тавре аз Резолюсияи номбаршуда бармеояд таъмини кӯдакон бо адабиёт ва китобҳои дарсӣ бо забони модарӣ низ аз назари ҶМШС Тоҷикистон берун намондааст: «Бо дарназардошти он, ки инкишофи минбаъдаи маориф дар сурати мавҷуд набудани адабиёт ва китобҳои дарсӣ бо забони маҳаллӣ номумкин буд ва ин ҳолат маърифатнокӣ ва саводнокии мардумро боз медошт, аз ин рӯ, вазифаи асосии Кумитаи маорифи халқ ба таъбиқ расонидан ва таъмин намудани мактабҳо бо адабиёт ва китобҳои дарсии зарурӣ буд»⁶³⁶.

Яке аз санадҳои дигаре, ки дар ҶМШС Тоҷикистон қабул шуда, баъзе паҳлуҳои ҳуқуқи шаҳрвандонро ҳифз мекард, ин Ёълумияи Маҷлиси I Муассисони Умумитоҷикистони Шӯроҳо «Дар бораи озодии замон» аз 11-уми декабри соли 1926 мебошад. Дар Ёълумияи мазкур синни никоҳӣ барои замон 16-солагӣ муайян гардида буд⁶³⁷. Мувофиқи қонунгузориҳои миллий ва санадҳои байналмилалӣ муосир ҳар шахс то синни 18-солагӣ кӯдак ҳисобида мешавад. Яъне дар ҶМШС Тоҷикистон синни балоғати кӯдак каме барвақттар муайян шуда буд ва ин ҳам таъсири одату анъанаҳои динӣ буд, ки тӯли ҳазор сол дар ин минтақа амал менамуд. Зеро дар дини ислом мувофиқи одату анъана ва мактабҳои ҳуқуқии исломӣ балоғат дар айёми кӯдакӣ ба миён меояд. Чунин ҳолат дар Мурочиатномаи Маҷлиси I Анҷумани Умумитоҷикистони Шӯроҳо «Дар бораи озодии замон» аз 11-уми декабри соли 1926 махсус таъкид гардида, давраи амирӣ бо сабаби як қатор омилҳои манфӣ – хариду фурӯши замон, ғуломии зан дар оила, ба шавҳар додани духтарони хурдсол ва ғ. мавриди танқиди шадид қарор

⁶³⁶ Ниг.: Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По отчетному докладу Наркомпроса» от 11 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 207.

⁶³⁷ Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По отчетному докладу Наркомпроса» от 11 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 209.

гирифтааст⁶³⁸. Бинобар ин КИМ ва ҳамаи меҳнаткашон вазифадор гардидаанд, ки бо роҳи амалан аз байн бурдани бесаводӣ, баланд бардоштани сатҳи фарҳанги занон, мубориза бо хариду фурӯши занон ва бисёрзанӣ, ба шавҳар додани духтарони хурдсол ва таъмини баробархукукии занон дар оила саҳми худро дар кори озодии занон гузоранд⁶³⁹.

Эъломия «Дар бораи озодии занон» имтиёзхоеро ба ин кишри ҷомеа пешбинӣ намуда буд, ки дарбаргирандаи ҳуқуқҳои шахсӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии ин кишри осебпазир махсуб меёфт. Аз ҷумла: баробархукукии мардону занон, интиҳоб кардан ва интиҳоб шудан, истифода аз ҳуқуқҳои шахрвандӣ, интиҳоби касб, ҳуқуқ ба моликият, даромадан ба муносибатҳои шартномавӣ, озодона бастанӣ акди никоҳ, ҷавобгариӣ қатъии падару модар ва шахсоне, ки занро барои бастанӣ акди никоҳ маҷбур месозанд, ҳуқуқи бо хоҳиши худ бекор кардани акди никоҳ, манъи бисёрзанӣ (бисёрникоҳӣ), таъмини модару кӯдак аз ҷониби падар (пардохти алимент), ҳуқуқ ба мерос, ҳуқуқ ба муҳочират, озодии ҳаракат дар ҳудуди ҶМШС Тоҷикистон ва дар ҳудуди дигар ҷумҳуриҳои бародари шӯравӣ ва ғайра⁶⁴⁰.

Дар замонҳои феодалӣ, буржуазӣ ва амирӣ кӯдаконро ба қонунӣ ва ғайриқонунӣ таваллудшуда ҷудо мекарданд. Бо қабул гардидани Эъломия «Дар бораи озодии занон» аз 11-уми декабри соли 1926 тақсими кӯдакон ба қонунӣ ва ғайриқонунӣ аз байн бардошта шуд. Дар Эъломия чунин омадааст: «Тақсимооти кӯдаконро ба қонунӣ ва ғайриқонунӣ қатъ намуда, ҳокимияти шӯравӣ баробариӣ пурраи онҳоро таъмин намуда, ба модар ҳуқуқи талаби таъминоти моддиро аз падари кӯдак новобаста аз он, ки кӯдак аз никоҳи расмӣ ва ғайрирасмӣ ба дунё омадааст,

⁶³⁸ Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По отчетному докладу Наркомпроса» от 11 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 211.

⁶³⁹ Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По отчетному докладу Наркомпроса» от 11 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 211-212.

⁶⁴⁰ Декларация I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «О раскрепощении женщин» от 11 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 209.

⁶⁴⁰ Постановление I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «О правах трудящихся женщин Таджикской АССР и необходимости борьбы с их закрепощением» от 12 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 208-210.

медихад»⁶⁴¹. Илова бар ин дар қарори мазкур ҳукуки занон ба гирифтани замин ва мустақилона пеш бурдани хочагӣ, ҳукуқҳои молумулкӣ ва меросии онҳо ва ғ. кафолат дода шуда буд. Чунончи: «Ба занон ҳукуки пешбурдани хочагӣ мустақилона, гирифтани қитъаи замин баробари мардон, хангоми талоқ ё марғи шавҳар гирифтани моликият дар асоси муқаррароти қонун дода мешавад»⁶⁴². Ин гуфтаҳо далели онанд, ки ба хоҳири манфиатҳои давлатро ҳифз кардан дар баъзе ҳолатҳо ба зану кӯдакон то андоза афзалият дода мешуд, гарчанде ин меъёрҳо хусусияти эълумиявӣ доштанд.

Яке аз масъалаҳои дигаре, ки дар Эълумияи Маҷлиси I Анҷумани Умумиточикистони Шӯроҳо «Дар бораи озодии занон» аз 11-уми декабри соли 1926 пешбинӣ шуда буд, ин ғамхорӣ нисбат ба кӯдакон ва ҳифзи саломатии модарон ба ҳисоб мерафт. Аз ҷумла дар Эълумия чунин омадааст: «Бо мақсади кӯмак ба модарони меҳнакташ, ғамхорӣ ба кӯдакони онҳо ва саломатии модар, Анҷуман ба Ҳукумат супориш медиҳад, ки «Хонаи модар ва кӯдак», «боғча», «Хонаи кӯдакон» ва ғайра ташкил карда шаванд»⁶⁴³. Тавре аз санади мазкур бармеояд, Ҳукумати онвақта вазифадор гардидааст, ки барои ғамхорӣ ба кӯдакон хонаҳои модару кӯдак, боғча ва хонаи кӯдакон дар алоҳидагӣ ва дигар навъи чунин иншоотҳоро созмон диҳад.

Дар Эълумияи мазкур ҳамзамон, масъалаи таъсиси мактабҳо ва бурдани қор бо забони аҳолии маҳал, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи мубориза бар зидди ғуломии зан, дар баробари мардон ҷалб намудани духтарон ба мактабҳои умумӣ ва махсус, ташкилотҳои пионерӣ ва ҷавонон ва ғ. низ пешбинӣ гардида буд⁶⁴⁴.

Санади дигаре, ки дар ҚМШС Тоҷикистон қабул гардида, ба ҳукуки шаҳрвандон тааллуқ дошт, ин Эълумияи Маҷлиси I Анҷумани

⁶⁴¹ Декларация I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «О раскрепощении женщин» от 11 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 209.

⁶⁴² Постановление I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «О правах трудящихся женщин Таджикской АССР и необходимости борьбы с их закрепощением» от 12 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. Ҳамон ҷо. – С. 243.

⁶⁴³ Декларация I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «О раскрепощении женщин» от 11 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 210.

⁶⁴⁴ Декларация I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «О введении всеобщего обучения трудящихся» от 12 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 213.

Умумиточикистони Шӯроҳо «Дар бораи ҷорӣ намудани таълими умумии меҳнаткашон» аз 12-уми декабри соли 1926 мебошад. Дар эълומияи мазкур ҷорӣ гардидани таълими умумӣ ҳамчун воситаи муҳимми маҳви бесаводӣ, пешравии ҷомеа, эҷодкорӣ, ташаккули фарҳанги умумии сотсиалистӣ, рушди иқтисодиёт, беҳбудии шароити зиндагии мардум доништа шудааст⁶⁴⁵. Ба монанди ҚХШБ дар ҚМШС Тоҷикистон низ ҳуқуқи ба таҳсил диққати махсус дода мешуд. Чунончи, мувофиқи Эълумияи мазкур Маҷлиси Умумиточикистони Шӯроҳо тамоми мақомоти ҚМШС Тоҷикистонро, ки ҷорӣ намудани таҳсилоти умумӣ бевосита ё бавосита ба вазифаи онҳо дохил мешуд, уҳдадор намудааст, ки ҳолатҳои зеринро ба роҳбарӣ гиранд: 1) таъмини меҳнаткашонро бо таҳсили пурра, ҳаматарафа ва ройгон бо мақсади дастрасӣ ба саводнокӣ вазифаи аввалиндараҷаи худ қарор диҳанд; 2) бо мақсади аз байн бурдани бесаводӣ ҷорӣ намудани таълими умумиро то 20-умин солгарди Инқилоби Октябр таъмин намоянд; 3) бо мақсади таъмини меҳнаткашон ба инкишофи озоди эҷодӣ, омӯзиши ҳаматарафа, марказҳои фарҳангӣ ташкил намуда онҳоро бо махсусиятҳои маишӣ ва миллий ҷавобгӯ созанд; 4) бо мақсади таъмини рушди босуръати қувваи истеҳсолии ҷумҳурӣ, таълимӣ умумиро бо назардошти шароити мушаххас ва талаботи хоҷагии халқ муҳайё намоянд ва ғайра⁶⁴⁶.

Дар Резолютсияи Маҷлиси I Анҷумани Умумиточикистони Шӯроҳо «Вобаста ба маърузаи ҳисоботи Кумитаи Инқилобии ҚМШС Тоҷикистон» аз 12-уми декабри соли 1926 масъалаи ба шавҳар додани духтарони хурдсол низ баррасӣ шудааст. Аз ҷумла, Маҷлиси I Анҷумани Умумиточикистони Шӯроҳо чунин муқаррар кардааст: «Дар сатҳи қонунгузорӣ катъ намудани қалин, ба шавҳар додани хурдсолон ва манъи бисёрникоҳӣ мустаҳкам карда шавад»⁶⁴⁷. Масъалаи таъсиси хонаи модару кӯдак, мактабҳои махсуси занона ҷиҳати маҳви бесаводӣ низ дар Резолютсияи мазкур пешбинӣ шудааст: «Қалб намудани қалб ба қорҳои ҷамъиятӣ ва ташкил намудани марказҳои фарҳангиву фаҳмондадихӣ ва муассисаҳои тарбиявӣ (клубҳои занона, бемористонҳои занона, хонаи модар ва кӯдак) бо муқаррар намудани

⁶⁴⁵ Ҳамон ҷо.

⁶⁴⁶ Ниг.: Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По отчетному докладу Наркомпроса» от 11 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 213-214.

⁶⁴⁷ Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По отчетному докладу Ревкома Таджикской АССР» от 12 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 224.

мактабҳои махсуси занона оид ба бартараф намудани бесаводӣ ва мактаб-курсҳои таҳассусӣ ба занҳои маҳал»⁶⁴⁸.

Санади дигаре, ки ҳукуку манфиатҳои шаҳрвандонро пешбинӣ мекард, Қарори I Анҷумани Умумиточикистони Шӯроҳо «Дар бораи ҳукуки занони коргари ҶМШС Тоҷикистон ва мубориза ба ғуломсозии онҳо» аз 12-уми декабри соли 1926 мебошад. Дар қарори мазкур синни никоҳии занон аз 16-солагӣ, яъне аз айёми кӯдакӣ муайян шуда буд. Ҳамаи шахсон, аз он ҷумла, хешовандони наздике, ки занро барои ба шавҳар баромадан маҷбур мекарданд, барои онҳо ҷазо пешбинӣ шуда буд. Хоҳиши зану мард чихати ҷудо шудан аз якдигар барои бекор кардани ақди никоҳ, асоси кофӣ ба ҳисоб мерафт. Барои ба шавҳар додани духтарони то 16-сола низ ҷазо пешбинӣ шуда буд. Дар қарори мазкур калин (маҳр) як навъ хариду фурӯши зан ҳисобида шуда, барои додан ва гирифтани он низ ҷазо муқаррар шуда буд. Қабули чунин санадҳои меъёри ҳифзкунандаи ҳукуку озодиҳо инсон ва шаҳрванд дар замони мазкур тақои замон буд, зеро, барои боварии мардумро ба дастовардану пояи давлатдориро мустаҳкам кардан, чизеро ба ҳақ муҳаё кардан лозим аст, ки аз он маҳрум бошад.

И.И. Саидзода масъалаи таҳкими ҳукук ва озодиҳои инсонро дар марҳилаи мазкур дар Тоҷикистон баррасӣ намуда, қайд мекунад, ки «ҳукукҳои шаҳрвандони ҶМШС Тоҷикистон дар доираи концепсияи шӯравии ҳукукҳои шаҳрвандон мустаҳкам гардида, дар минтақаи мазкур ба мақсадҳои сиёсӣ ва инқилобӣ тобеъ буданд, бахусус, суръат додани ҷараёни вайронкунии дастгоҳи давлатии қаблан амалкунандаи моҳиятан феодалий ва ташаккули дастгоҳи давлати шуравӣ тавассути ҷалби бештари меҳнаткашон ба идоракунии давлатӣ»⁶⁴⁹. Мавқеи мазкурро инчунин А.И. Имомов ҷонибдорӣ менамояд, ки ба андешаи ӯ «ҳукук ва озодиҳои дар Туркистон ва Бухоро эълоншаванда мазмун ва моҳияти сотсиалистӣ дошта, асосан барои табақаҳои камбағал ва қашоқ пешбинӣ шуда буданд ва барои ҳамин ҳам, номгӯй ва ҳудуди онҳо ҳанӯз ночиз буд»⁶⁵⁰.

Ҳарду нуқтаи назарро дуруст ва ҳамдигарро истисноакунонда мебошанд. Зеро, дар хусуси танзими ҳукукии ҳукукҳои инсон дар Тоҷикистони таърихӣ ҳарф занем, пас он то Инқилоби октябр тамоман ҷой надошт. Дар қаламрави Тоҷикистони таърихӣ муносибатҳои

⁶⁴⁸Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По отчетному докладу Наркомпроса» от 11 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дошиш, 2014. – С. 225.

⁶⁴⁹ Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и общетеоретический анализ. Дисс. на соис. уч. ст. к.ю.н. Душанбе 2015. С.64-81

⁶⁵⁰ Имомов А. Нақши Конституция дар ташкили давлатии миллии тоҷикон. – Душанбе, 2011. – С. 46 -47.

капиталистӣ танҳо дар марҳилаи баъди ҳамроҳшавии ҳудудҳои ишора-шуда ба империяи Русия ба тавлид шудан шурӯъ намуданд, вале комёб нагардиданд, ки пурра ташаккул ёбанд ва қонунҳову талаботҳои ҳудудро (ки миёни онҳо нақши муҳимро ҳуқуқҳои инсон мебошад) ҷорӣ намоянд. Бинобар ин, ташаккули институти ҳуқуқи инсон дар ибтидо дар қаламрави ҶМШС Туркистон, ҶМШБ ва сипас ҶМШС Тоҷикистон падидаи нав буд ва тавре мо болотар қайд намуда будем, ба сифати намунаи танзими масъалаи мазкур «Эъломияи ҳуқуқҳои меҳнаткашон ва халқи истисморшаванда», Конститутсияи ҶФШСР соли 1918 ва минбаъд Конститутсияи ИҶШС соли 1924 гирифта шуда буданд.

Муҳимтарин санад дар марҳилаи мухторӣ барои мардуми тоҷик Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон мебошад, ки ошноӣ бо он имконият фароҳам меорад, ки оид ба вазъияти ҳуқуқи инсон дар умум дар солҳои мавҷудияти ҶМШС Тоҷикистон маълумоти кофӣ дошта бошем⁶⁵¹. Аз сабабе ки қабули Конститутсияи соли 1929 дар ҶМШС Тоҷикистон ба давраи охири мавҷудияти кишвари мо ҳамчун ҷумҳурии мухторӣ рост меояд, аз ин рӯ пажӯҳиши мазмуну моҳияти ин Конститутсия дар зербори минбаъда анҷом пазируфтааст.

20.4. Эътирофи ҳуқуқи инсон дар қонунгузории ҶШС Тоҷикистон (1929-1990)

Ташкилҳои Ҷумҳурии иттифоқи Тоҷикистон ва ҳамчун субъекти мустақил дохил шудани он дар ҳайати ИҶШС қариб тамоми соли 1929 идома ёфт. Табдилҳои ҶМШС Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Шӯрави Сотсиалистии Тоҷикистон як воқеаи муҳими таърихӣ дар ҳаёти халқи тоҷик ба ҳисоб меравад⁶⁵². Ин воқеа барои инкишофи давлат ва ба даст овардани дастовардҳои муваффақиятҳо дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятиву давлатӣ, аз ҷумла иқтисодиёт, сиёсат, фарҳанг ва дигар соҳаҳо таъсири бевоситаи ҳудуд расонид. Зеро, давраи нави инкишофи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон бо таъсисҳои ҶШС Тоҷикистон бо қарори Анҷумани II Умумитоҷикистони Шӯроҳо чун субъекти мустақил ва комилҳуқуқ дар ҳайати ИҶШС моҳи октябри соли 1929⁶⁵³ ва қабули Конститутсияи (Қонуни Асосии) ҶМШС Тоҷикистон алоқаманд мебошад. Дар Конститутсияи мазкур боб ё фасли алоҳида ба ҳуқуқу озодиҳои инсон бахшида нашуда буд, аммо қайд кардан ба мақсад мувофиқ аст, ки дар Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон низоми ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ ва сиёсии

⁶⁵¹ Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и общетеоретический анализ: дис. ...кан. юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С.79-88

⁶⁵² НЕТ СНОСКИ!!!

⁶⁵³ Оид ба ҷараёни қабули Конститутсияи мазкур ниг.: Мавлянов А. Представительные органы государственной власти Таджикистана в период строительства социализма: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 1973; Съезды Советов в документах: сб. документов. 1923-1937. - М., 1965. - Т. 7. - С. 647.

шаҳрвандонро мустаҳкам намуда буд, ба монанди: озолии вичдон, озолии сухан, ҳуқуқ ба озолии иттиҳодияҳо, ҳуқуқи иштирок дар интиҳобот, маҷлис, гирдиҳамой, намоиш, ҳуқуқи шахс ба паноҳгоҳи сиёсӣ ва баробарҳуқуқии шаҳрвандон. Вобаста ба ҳуқуку озодиҳои шахсӣ, аз ҷумла, озолии вичдон Конституцияи соли 1929 муқаррар менамуд, ки озолии вичдон барои шаҳрвандон пешбинӣ шудааст⁶⁵⁴. Дар боби 1-и он меъёрҳои вучуд доштанд, ки дарбаргирандаи кафолати ҳуқуқи инсон махсуб меёфтанд. Аз ҷумла, дар қисми 5-и боби мазкур озолии вичдон ба ҳамаи шаҳрвандон кафолат дода шуда, ҷудо будани мактаб аз калисо махсус таъкид шудааст. Ҷунони: «бо мақсади таъмини озолии вичдони меҳнаткашон, калисо аз давлат ва мактаб аз калисо ҷудо карда шуда, озолии ташвиқоти динӣ ва ғайридинӣ ба ҳамаи шаҳрвандон эътироф карда мешавад»⁶⁵⁵. Мутаассифона, санадҳои таърихӣ гувоҳи он аст, ки солҳои 30-юми асри XX барои халқи тоҷик саҳифаҳои фочианок дар ҳаёти ИҶШС ба ҳисоб мераванд. Дар ин маврид, В.А. Матвиенко қайд менамояд, ки «дар солҳои 30-юм низоми фармонравоию маъмурий таҳким ёфта буд. Таъқибу ҷазоҳои оммавии нимаи солҳои 30-юм ходимони дин, этикодмандон ва равшанфикронро дар қанор нагузоштанд. Гурӯҳҳои зиддинӣ ва манфиатҷуи ғаразҳои шахсӣ мазмуну моҳияти сиёсӣ қасб менамуданд, ҳадафи онҳо аз шуури омма пок сохтани ҳамагуна альтернативаи шахспарастии И.В. Сталин, ҳатто парастии динӣ ва озодиандешӣ махсуб меёфт»⁶⁵⁶.

Ба ғайр аз ин, дар қисми 9-и боби 1-и Конституцияи соли 1929 ҳуқуқ ба таълими умумии ройгон пешбинӣ шуда буд. Гарчанде дар амалӣ гаштани ин меъёрҳо намоёндагони расмӣ ҶШС Ўзбекистон монанд мешуданд, аммо дар қонуни асосӣ он кафолат дода шуда буд. Аз ҷумла, дар он қайд мешавад, ки бо мақсади ба меҳнаткашон таъмин намудани воқеан дастрас шудан ба дониш ҶМШС Тоҷикистон ба худ вазифа мегузорад, ки ба қаргон ва деҳқонон маълумоти пурраи ҳамаҷаҳа ва ройгонро фароҳам орад. Ҳамзамон дар қисми 16-и боби 1 муқаррар карда мешавад, ки ба ҳамаи ақалиятҳои миллии ҳуқуқи таълим бо забони модарӣ дар мактаб таъмин карда мешавад. Аммо мутаассифона ин меъёр хусусияти эълониявӣ дошт ва дар амал татбиқи наметашт. Барои исботи ин гуфтаҳо воқеате, ки ақдамик Р.М. Масов рӯи

⁶⁵⁴ Саидов И.И. Асари ишорашуда. – С.79-88.

⁶⁵⁵ Конституция (Основной закон) Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики от 28 апреля 1929 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 264.

⁶⁵⁶ Матвиенко В.А. Формирование представлений о свободе совести: отечественный и зарубежный опыт // Концепт. – 2012. – № 11 (ноябрь). – С.1-10.

нашр овардааст, пешкаш менамоем: 20 октябри соли 1926 дар деҳаи Ак-Масчиди ҷамоати Махалинск ҳодисае рух дод, ман, муаллими мактаби Ак-Масчид Саъдӣ Мақсудзода, дар ин бора ба намояндаи ҳизб Нисоар Мухамедов хабар медиҳам.

Дар ин ҷамоат як духтуре ҳаст, ки дар муқобили мактаб зиндагӣ мекунад, 1 октябр дарсҳо оғоз меёфт, ҳама хонандагони ин мактаб тоҷиконанд; дарсҳо ба забони тоҷикӣ таълим дода мешаванд. Боре духтур ба мактаб омада гуфт: «Ин ҷо Ёзбекистон ҷаро шумо бо забони тоҷикӣ таълим медиҳед» ва ӯ ҷанҷолро сар кард ва тамоми ҷони худро холи кард.

Ман худам, вақте ба назди ӯ мерафтам, ҳангоме сабти худро тоҷик мегуфтам, вай узбек менавишт. Вай ба кӯдакон гуфт: «Бо забони тоҷикӣ таҳсил накунад, ин ҷо Ёзбекистон аст, бо забони узбекӣ таҳсил кунед».

Мо гуфтем, ки ҳар як миллат ва забони ӯ озод аст, ва танҳо таълим бо забони модарии онҳо боиси суръатбахшии сотсиализм мегардад. Ӯ гуфт: «Оё Ёзбекистонро ба 3 қисм тақсим кардан мумкин аст?» Мо гуфтем: «Ҷаро шумо бо забони узбекӣ таҳсил намекунад ва ҳамаи мактабҳо дарсҳо бо забони русӣ мегузарад». Ӯ гуфт: «Мо муваққатиём. Чи хел омадед, ҳамон хел меравем».

Духтур низ бояд бо сиёсат ошно бошад ва на он қадар тира.

Саъдӣ Мақсудзода, шохидон: Насим Салимӣ, корманд доктор Федоров⁶⁵⁷. Ин асоси таърихӣ гувоҳи он аст, ки дар ҳайати ҶШС Ёзбекистон тоҷикон аз ҳуқуқи бо забони модарии хеш таҳсил ва суҳбат кардан дар ҷойҳои ҷамъият маҳрум буданд.

Конститутсияи (Қонуни Асосии) ҶШС Тоҷикистон аз соли 1931 дар умум ҳуқуқи инсонро қафолат додааст. Аз ҷумла, дар қисми 11-и боби 1 омадааст, ки бо мақсади ба меҳнаткашон таъмин кардани дастрасӣ ба дониш ва баланд бардоштани сатҳи маданияи онҳо ҶШС Тоҷикистон ба худ вазифа мегузарад, ки таълими саросарӣ, ҳатмӣ, ройғони ибтидоиро, саросар нест кардани бесаводӣ, инчунин маълумоти ройғони миёна ва олиро амалӣ намояд. Ба рушди минбаъдаи маорифи халқ ва гузариш ба маълумоти ибтидоии ҳатмӣ қарорҳои солҳои 1930-1931-и Ҷизб ва Ҳуқмат дар бораи таълими умумии ибтидоии ҳатмӣ, дар бораи мактаби ибтидоӣ ва миёна нақши басо муҳим бозидаанд⁶⁵⁸. Конститутсияи соли 1931 бо ҳамаи он камбудихо ва норасиҳояш омили муҳимми инкишофи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд доништа мешавад⁶⁵⁹. И.И. Саидзода қайд менамояд, ки Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1931 зами-

⁶⁵⁷ Масов Р.М. Таджики: история национальной трагедии. – Душанбе: Ирфон, 2008. – С. 175-176

⁶⁵⁸ Конституция Таджикской ССР от 1931 года «Съезды Советов в документах...». – С. 676

⁶⁵⁹ Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и общетеоретический анализ. – Душанбе, – 2015. – С. 81-88

наи асосӣ барои рушди минбаъда ҳукуку озодиҳои шахсӣ ва сиёсии шаҳрвандон гузоштааст⁶⁶⁰. Мо низ ин андешаро дасгирӣ менамоем, зеро фасли якуми Конститутсияи мазкур «Ҳолатҳои умумӣ» номгузорӣ шудааст, ки дар боби якуми он ҳукуку озодиҳои шахсӣ ва сиёсии шаҳрвандон аз қабилӣ: озодии ихфори иродаи худ (м. 7), озодии вичдон (м. 8), озодии иттиҳод (м. 9), ҳукуки иштирок дар маҷлисҳо, митингҳо, намоишҳо, гирдиҳамоиҳо (м. 10), ҳукуки иштирок дар идоракунии қорҳои давлатӣ (м. 17), ҳукуки ғуреза (м. 19) ва баробарҳукукии шаҳрвандонро (м. 20) қафолати худро меёбанд., ки нишонаи эътирофи ҳукуки инсон махсуб меёбад. Конститутсия баробарҳукукии шаҳрвандон ва қафолати онҳоро дар худ инъикос карда буд, аммо, нисбати дар амал татбиқ гаштани ин ҳуқуқҳо дар он давр чизе гуфтан мушкил аст.

Бо вучуди қафолатҳои конститутсионии ҳуқуқҳои шахсӣ сиёсии шаҳрвандон, дар амал татбиқ гаштани онҳо аз имконият берун буд, барзамӣ ин, Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1931 ба шаҳрвандони хориҷӣ ҳуқуқҳои сиёсиро қафолат меод. Чунончи, дар моддаи 16-и Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1931 омадааст, ки «Дар асоси ҳамбастагии байналмилалӣ меҳнаткашони ҳар миллат, Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон ба ҳама хориҷиён ҳуқуқҳои сиёсиро пешбинӣ кардааст, инчунин ба он шахсоне, ки ба ғайрияти меҳнатӣ дар ҳудуди кишвар зиндагонӣ мекунанд»⁶⁶¹. Албатта, ин муқаррарот барои роҳ ёфтани тамоми шаҳрвандони ҶШС дар ғайрияти сиёсӣ мустаҳкам шуда буд.

Қайд кардан зарур аст, ки барои шаҳрвандони хориҷӣ дар баробари шаҳрвандони давлат ҳуқуқҳои сиёсӣ дода мешуд. Дар моддаи 15-и Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1931 нишон дода шуда буд, ки дар ҶШС Тоҷикистон тамоми ҳуқуқҳое, ки мувофиқи Конститутсия ва қонунгузори кишвар мустаҳкам намудааст, ба шаҳрвандони ҶШС Тоҷикистон ва барои ҳама шаҳрвандони Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шуравӣ, ки дар ҳудуди ҶШС Тоҷикистон истиқомат мекунанд, пешбинӣ карда мешаванд⁶⁶².

Дигар меъёри асосии дар бахши ҳукуки инсон ин буд, ки Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1931 ҳукуки ғурезаҳоро мустаҳкам намуда буд. Аз назари ҳукуки инсон ва ҳукуки байналмилалӣ институти мазкур баъди Ҷанги дуҷониба ҳама ва қабули Конвенсия оид ба ҳукуки ғурезаҳо соли 1951 ва Протоколи иловагӣ ба он соли 1967 мақоми махсусро гирифтааст. Аммо қонунгузори ИҶШС ва давлатҳои дохилии он қабл аз ин ба институти мазкур таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд диққати махсусро нисбати додаанд. Ҷа тавре ки моддаи 19-и Конститутсия

⁶⁶⁰ Саидов И.И. Инкишофи ҳукуку озодиҳои шахсӣ ва сиёсии инсон ва шаҳрванд дар Тоҷикистон. – Душанбе, 2017. – 42-43.

⁶⁶¹ Конституция Таджикской ССР от 1931 года // «Съезды Советов в документах...». С.675-676.

⁶⁶² Конституция Таджикской ССР от 1931 года // «Съезды Советов в документах...». С.675-676.

пешбинӣ менамояд, ҶШС Тоҷикистон ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷиро барои гирифтани паноҳгоҳи сиёсӣ хангоми гирифтори таъкиб шудан бинобар ғайриқонунии инқилобӣ озодӣ қафолат медиҳад⁶⁶³.

Аз рӯи хусусияти меъёри низоми ҳуқуқии ҶШС Тоҷикистон, ки ҳуқуқ ва озодиҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, ки дар Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон дарҷ гардида буд, фарогири ҳуқуқҳои буд, ки дар Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии СММ соли 1966 қабул шуда буд. Ин ҳуқуқҳои баръқаси ҳуқуқҳои шахсӣ сиёсӣ тибқи муқарароти Конститутсия дар амал татбиқ мешуд ва назорати ҷиддӣ аз рӯи он ба роҳ монда шуда буд.

Инкишофи минбаъдаи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон бо қабули Конститутсияи (Қонуни Асосии) ҶШС Тоҷикистон аз соли 1937 алоқаманд мебошад⁶⁶⁴. Он дар заминаи Конститутсияи ИҶШС таҳия шудааст. Ҳамзамон лоиҳаи конститутсияҳои ишорашуда муҳокимаи умумихалқиро гузаштааст⁶⁶⁵. Дар Конститутсияи (Қонуни Асосии) ҶШС Тоҷикистон соли 1937 аввалин маротиба ба ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон боби алоҳида бахшида шуда буд⁶⁶⁶. С.И. Глушкова қайд менамояд, ки боб оид ба ҳуқуқ ва вазифаҳои асосии шаҳрвандоне, ки дар Конститутсияи ИҶШС соли 1936 пайдо гардид аз ҷониби Н.И. Бухарин дар заминаи конститутсияҳои Аврупо ва Амрико қоркард шудааст⁶⁶⁷. Навғонӣ, ки дар Конститутсияи соли 1937 оид ба эътирофи ҳуқуқи инсон мебошад, ин пешбиниҳои ҳуқуқҳои шахсӣ, ки ба дахлнопазирӣ алоқаманд аст, ба ҳисоб меравад.

Доир ба муқаррарот ва дар амал татбиқ гаштани ҳуқуқҳои инсон, ки дар Конститутсияи ИҶШС соли 1936 ва Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1937 мустаҳкам гардида, қайд намуда, оид ба хусусияти эълониявӣ доштани онҳо қайд кардан ба мақсад мувофиқ аст. Чунки дар бисёр мавридҳои ҳуқуқҳои шахсии инсон берун аз иродаи он мавриди поймолкунӣ қарор мегирифт.

Доир ба масъалаи мазкур Бухарина Н.И. қайд менамояд, ки «аз лиҳози назариявӣ қабули боби мазкур дастоварди ҷиддии ҳуқуқи шӯравӣ ба ҳисоб мерафт, аз лиҳози амалӣ бошад – расмиётеро мемонд, ки танҳо барои мақсадҳои мафкуравӣ ва таблиғотӣ ташкил гардида буд»⁶⁶⁸. Тавре С.А. Авакян иброз менамояд, «хангоми мутолеаи

⁶⁶³ Конституция Таджикской ССР от 1931 года // «Съезды Советов в документах...». С. 675-676.

⁶⁶⁴ Конституция Таджикской ССР от 1931 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917 - 1994). – С. 401.

⁶⁶⁵ Ниг.: Имомов А. Нақши Конститутсия дар ташкили давлати миллии тоҷикон. – С. 79-80;

⁶⁶⁶ Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и общетеоретический анализ: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С.81-88

⁶⁶⁷ Ниг.: Глушкова С.И. Права человека в России. – М., 2005. – С. 225.

⁶⁶⁸ Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и общетеоретический анализ: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 125.

мукаррарии матнҳои Конститутсияи ИҶШС соли 1936 ва конститутсияҳои ҷумҳуриҳои иттифок чунин таассурот пайдо шуданаш мумкин аст, ки сохти давлатӣ ва ҷамъиятӣ дар он давра комилан демократиянд»⁶⁶⁹.

Дар Конститутсияи ИҶШС соли 1936 ва Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1937 мақоми хоссаро ҳуқуқҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ишғол менамуданд. Дар он як қатор маҳдудияҳое, ки нисбати гурӯҳи алоҳидаи шаҳрвандон паҳн мешуд аз байн бурда шуда, бо кафолатҳои конститутсионӣ мақоми иҷтимоии онҳо баробар гардид. Ба андешаи М.А. Юнусов ва Э.А. Юнусов, ҳуқуқ ва озодиҳои кафолатдодашуда ба шаҳрвандони шӯравӣ, демократия ба ҳисоб мерафт⁶⁷⁰. Ба гуфтаҳои А. Имомов, Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1937 дар муқоиса ба конститутсияҳои ҷумҳурӣ қадами ҷиддӣ дар таҳкими демократия, кафолати ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрванд ба ҳисоб мерафт⁶⁷¹. Ҳамзамон И.И. Саидзода қайд менамояд, ки хусусияти фарқкунандаи Конститутсияи мазкур аз Конститутсияҳои пешина дар он аст, ки дар қатори ҳуқуқу озодӣ инчунин уҳдадорӣҳои шаҳрвандон низ муқарар гардида буд⁶⁷².

Дар ин давраи инкишоф бартарият на ба ҳуқуқҳои шахсӣ сиёсӣ инсон, балки ба ҳуқуқҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ он дода мешавад. Новобаста аз ин дар Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1937 ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ моддаи 107 (Шаҳрвандони ҶШСТ дар айёми пирӣ, инчунин дар мавридҳои бемори ва гумкардани қобилияти меҳнат ба таъминоти модӣ ҳақ доранд. Ин ҳуқуқ ба воситаи тарақиёти васеи суғуртаи иҷтимоӣ коргарон ва хизматчиён аз ҳисоби давлат, ёрии бепулии тиббӣ ба меҳнаткашон, ба истифодаи меҳнаткашон додани шумораи зиёди куротҳо (истироҳатгоҳо) таъмин карда мешавад), ҳуқуқ ба таҳсил моддаи 108 (Шаҳрвандони ҶШСТ ба таҳсили илм ҳуқуқ доранд.

Ин ҳуқуқ ба воситаи таълими умумии ҳаштсола, васе инкишоф додани маълумоти умумии политехникӣ, маълумоти касбӣ-техникӣ, маълумоти миёнаи махсус ва олӣ дар асоси алоқаи таълим бо ҳаёт, бо истеҳсолот, ба воситаи ҷарҷонибаи ривож додани таълими шабона ва ғойбона, бепул будани ҳамаи ҳелҳои таълим, ба воситаи системаи стипендияҳои давлатӣ, ба воситаи таълим додан дар мактабҳо бо забони модарӣ, дар заводҳо, совхозҳо ва колхозҳо ташкил намудани таълими бепули истеҳсолӣ, техникӣ ва агрономии меҳнаткашон таъмин карда

⁶⁶⁹ Авакьян С.А. Конституционное право России. Т. 1. С. 234.

⁶⁷⁰ Ниг.: М.А. Юнусов, Э.А. Юнусов. Права человека в истории развития конституций России. URL: <http://justicemaker.ru/view-article> (санаи мурочиат: 11.06.2019).

⁶⁷¹ Ниг.: Имомов А. Асари ишорашуда. – С. 80.

⁶⁷² Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане. – Душанбе, 2015. – С. 85

мешавад), баробархукукии занон ва мардон моддаи 109 (Ба зан дар ҶШСТ дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти хоҷагӣ, давлатӣ, маъданӣ ва ҷамъиятӣ-сиёсӣ баробари мард ҳуқуқ дода мешавад).

Имконияти ба амал баровардани ин ҳуқуқи занон ба воситаи баробари мард дода шудани ҳуқуқ ба зан дар меҳнат, музди меҳнат, истироҳат, суғуртаи иҷтимоӣ ва таҳсили илм, муҳофизат карда шудани манфиатҳои модар ва кӯдак аз тарафи давлат, ба воситаи ёрмандии давлати ба модарони серфарзанд ва якка, додани отпускҳо ба зан дар вақти ҳомиладорияш бо дода истодани маоши ӯ, шумораи зиёди таваллудхонаҳо, яслиҳо ва боғчаҳои кӯдакона таъмин карда мешавад⁶⁷³.

Барои муқобилиятнишондиҳи ба озодии ҳақиқии занон (ба шавҳар додани духтарони хурдсол, барои қалин, ташкил кардани муқобилият ба ҷалб кардани занон ба таҳсил, истехсоли хоҷагии қишлоқ ва саноат, ба идоракунии давлатӣ ва ё ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ) қонун ҷазо медиҳад), озодии вичдон моддаи 111 (Ба мақсади барои шаҳрвандон таъмин намудани озоди вичдон, дар ҶШС Тоҷикистон калисо аз давлат ва мактаб аз калисо озод карда шудааст. Озоди ба ҷо овардани расму оини динӣ ва озодии пропагандаи зидди динӣ барои ҳамаи шаҳрвандон эътироф карда мешавад), озодии суҳан, дахлнопазирии шахсият моддаи 112 (Мувофиқи манфиатҳои меҳнаткашон бо мақсади мустаҳкам кардани соҳти сотсиалистӣ қонун ба шаҳрвандони ҶШС Тоҷикистон озодиҳои зеринро таъмин мекунад:

- а) озодии суҳан;
- б) озодии матбуот;
- в) озодии маҷлисҳо ва митингҳо;
- г) озодии гаштҳои оммавии кӯчагӣ ва намоишҳо.

Ин ҳуқуқи шаҳрвандон ба воситаи ба меҳнаткашон ва ба қишлоқҳои онҳо додани матбааҳо, захираҳои қоғаз, биноҳои ҷамъиятӣ, кучаҳо, воситаҳои алоқа ва дигар шароити моддӣ, ки барои ба амал баровардани ин ҳуқуқҳо зарур аст, таъмин карда мешавад) кафолат дода шуда буд. Дар Конститутсияи мазкур низ озодии эътиқоди динӣ, ки ифодакунадаи ҷудо будани дин аз давлат ва мактаб мебошад муқарар гардида буд. Дар моддаи 111-и Конститутсияи соли 1937 имконияти амалӣ намудани маросимҳои динӣ ва риояи одатҳои диниро эътироф намуд⁶⁷⁴. Аммо ин ҳуқуқ нисбат ба дигар ҳуқуқҳо дар амал татбиқ гаштанаш ғайри имкон буд, зеро мафкураи ягона дар Иттиҳодияи Шӯравӣ ҳукмфармой мекард.

⁶⁷³ Ниг.: Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. – С 101-110.

⁶⁷⁴ Ниг.: Конституция Таджикской ССР от 1937 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994). – С. 431.

Дар Конститутсияи соли 1937 қайд мешавад, ки мардон ва занон баробарҳуқуқанд. Ҳамзамон дар моддаи 108 муқаррар карда мешавад, ки «Гражданинҳои ҶШС Тоҷикистон ба таҳсили илм ҳуқуқ доранд. Ин ҳуқуқ ба воситаи таълими умумии ибтидоии ҳатмӣ, ройгон будани таҳсили ҳафтсола, бо низоми стипендияҳои давлатӣ барои бехтарин талабагони мактаби олий таъмин карда мешавад»⁶⁷⁵.

Ҳуқуқшиноси ҷавон И.И. Саидзода қайд менамояд, ки дар Конститутсияи соли 1931 боб ё фасли алоҳида дар бораи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон мавҷуд набуд, танҳо баъзе аз ҳуқуқу озодиҳо дар фасли «Муқаррароти умумӣ» пешбинӣ гардида буданд. Аммо дар Конститутсияи соли 1937 аввалин маротиба боби алоҳида ба ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванд бахшида шуд⁶⁷⁶. Ҳамчунин С. И. Глушков дар ин хусус хело ба маврид қайд менамояд, боби ҳуқуқ ва вазифаҳои асосии шаҳрвандон, ки дар Конститутсияи ИҶШС соли 1936 муқаррар гардидааст, ҳамчун дастоварди нави ҳуқуқи конститусионии аврупоӣ ва амрикоӣ таҳия гардидааст⁶⁷⁷.

Ҳамзамон, олимони мутахассисон нисбати ҳолати мустақамнамоии ҳуқуқҳои инсон дар Конститутсияи ИҶШС соли 1936 ва Конститутсияи давлатҳои иттифоқӣ аз соли 1937 баҳои мусбӣ медоданд⁶⁷⁸. Ҷунонҷӣ М. А. Юнусов ва Э. А. Юнусов қайд менамоянд, ки Конститутсияи ИҶШС соли 1936 пеш аз ҳама барои категорияи муайяни шахсон, ки нисбати онҳо маҳдудкунӣ дида мешуд, тавонист онҳоро бартараф намояд. Дувум, низоми иҷтимоӣ-иқтисодии ҳуқуқҳои шаҳрвандонро бо кафолатҳои муайян мустақам намудааст. Сеюм, ба дараҷаи муайяни инкишоф дар бахшҳои гуногун ноил гардид.⁶⁷⁹ Баъдтар онҳо қайд менамоянд, ки ҳуқуқу озодиҳое, ки барои шаҳрвандони шуравӣ кафолат дода шуда буданд, онҳо ҳама демократӣ шуморида мешуданд⁶⁸⁰.

Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1937 нисбат ба конститутсияҳои пешинаи ҷумҳурии қадами ҷиддӣ ба сӯи эътирофи демократия ва ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва кафолати онҳо гузошта буд⁶⁸¹.

Конститутсияи ИҶШС соли 1936 ва Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1937 шумораи ҳуқуқҳои конститусионии шаҳрвандонро

⁶⁷⁵ Ниг.: Конституция Таджикской ССР от 1937 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994). – С. 431.

⁶⁷⁶ Саидов И.И. Инкишофи ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ ва сиёсии инсон ва шаҳрванд дар Тоҷикистон. – Душанбе, 2017. – С. 48-50

⁶⁷⁷ Ниг.: Глушкова С.И. Права человека в России. М., 2005. С. 225.

⁶⁷⁸ Саидов И.И. Инкишофи ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ ва сиёсии инсон ва шаҳрванд дар Тоҷикистон. – Душанбе, 2017. – С. 48-50.

⁶⁷⁹ Ниг.: Лукашева Е.А. Социальное государство и защита прав граждан в условиях рыночных отношений // Социальное государство и защита прав человека. М., 1994. С. 17.

⁶⁸⁰ Юнусов М.А., Юнусов Э.А. / Права человека в истории развития конституций России. См. сайт: <http://justicemaker.ru/view-article>.

⁶⁸¹ Ниг.: Имомов А. Имомов А. Нақши Конститутсия дар ташкили давлатии миллии тоҷикон. – Душанбе, 2011. – С. 46-47 (на тадж. яз.). С. 80.

васеъ намуд. Чи хеле ки дар боло қайд намудем, дар Конститутсияи соли 1937 боби алоҳида, боби нухум, ки «Ҳуқуқ ва вазифаҳои асосии шаҳрвандон» номгузорӣ шуда буд, дар он ҳуқуқу озодиҳои асосии шаҳрвандон гирд оварда шуда буданд. Ин боб аз 16 модда (103-118) иборат буда, дар илми давлатшиносии (конститутсияшиносӣ)-и шуравӣ падидаи нав, «Низомии ҳуқуқу вазифаҳои асосии шаҳрвандон» пайдо гардид.

Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи боби мазкури Конститутсия аз конститутсияҳои пешин дар он буд, ки дар қатори ҳуқуқҳои озодиҳои шаҳрвандон, инчунин уҳдадориҳои шаҳрвандон низ пешбинӣ гардида буд. Хусусияти дигар дар он буд, ки ҳуқуқҳои озодиҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳрвандон васеъ кафолат дода шуда буд⁶⁸².

А. Имомов дуруст қайд мекунад, ки дар он ҳуқуқу озодиҳои фардӣ инсон ҷойи махсус надошт. Чунки асоси назариявии ин низом бартарии нақши моддиёт дар ҳаёт ва ғайолияти шаҳрванд ҳисоб мешуд. Аз ин рӯ, он аз ҳуқуқҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ оғоз ёфта, минбаъд ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ ва вазифаҳои асосии шаҳрвандонро дар бар мегирифт⁶⁸³. Дарвоқеъ, ин Конститутсия дар низомии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, гурӯҳи ҳуқуқҳои иҷтимоӣ иқтисодиро ба мақоми аввал мегузошт. Ин ба он асоснок мегардид, ки сарчашмаи зиндагӣ ва ғайолияти одамон пеш аз ҳама неъматҳои моддианд⁶⁸⁴.

Аз таҳлили илмӣ ва кафолатҳои Конститутсияи бармеояд, ки дар низомии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар замони Шӯравӣ ба гурӯҳи ҳуқуқҳои иҷтимоӣ иқтисодии инсон афзалият дода шуда буд. Ин ба он асоснок мегардид, ки сарчашмаи зиндагӣ ва ғайолияти одамон пеш аз ҳама неъматҳои моддианд⁶⁸⁵. Қайд кардан ба маврид аст, ки Конститутсияи соли 1937 дар тӯли 40 соли амали худ ҳуқуқҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ, фарҳангӣ ва шахсии инсонро муқаррар карда, барои инкишофи минбаъдаи он заминаи ҳуқуқӣ фароҳам овардааст. Зеро дар ин давра, аз ҷумла дар солҳои 50-60-ум қонунгузориҳои соҳавӣ рушд намудаанд, як қатор кодексҳои нав, аз ҷумла, кодекси гражданин, кодекси ҷиноятӣ ва дигар кодексҳои муҳофизатӣ, ҳамзамон низомномаву дастурамалҳои ҳизбӣ қабул шудаанд, ки бевосита ҳуқуқ ва манфиатҳои инсон ва шаҳрвандро ҳифз менамудаанд. Барои мисол чанде аз онҳоро пешкаш карданро ба мақсад мувофиқ медонам:

⁶⁸² Ниг.: Саидов И.И. Инкишофи ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ ва сиёсии инсон ва шаҳрванд дар Тоҷикистон. – Душанбе, 2017. – С. 47-50

⁶⁸³ Ниг.: Имомов А. Имомов А. Нақши Конститутсия дар ташкили давлатии миллии тоҷикон. – Душанбе, 2011. – С. 46-47 – С. 94.

⁶⁸⁴ Ниг.: Саидов И.И. / Ҳуқуқи шахс ба моликият ва инъикоси он дар конститутсияҳои Тоҷикистон. – Душанбе: «Эксклюзив», 2012. С. 157.

⁶⁸⁵ Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане. – Душанбе, 2015. – С.83-85

- Низомномаи мақомоти васоят ва парасторӣ, ки бо қарори Кумитаи умумииттифокии иҷроияи марказӣ (минбаъд КУИМ) ва Шӯрои комиссарони халқ (минбаъд ШКХ) аз 18 июни соли 1928 тасдиқ шудааст⁶⁸⁶;

- Қарори КУИМ ва ШКХ ИҶШС «Дар бораи тартиб ва шартҳои супоридани тарбиятгирандагони хонаҳои кӯдакон ва дигар ноболиғони меҳнаткаш дар шаҳрҳо ва посёлкаҳои қорӣ»⁶⁸⁷;

- Қарори КУИМ ва ШКХ ИҶШС аз 1 апрели соли 1936 «Дар бораи тартиби барои тарбия ба оилаҳои меҳнаткашон супоридани кӯдакон»⁶⁸⁸.

Қонунгузориҳои ИҶШС-ро таҳлил намуда, метавон хулосабарорӣ намуд, ки давлат ба кафолати дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ ва ҳуқуқҳои шахсӣ муносибати ҷиддӣ надошт, масалан, ба муносибатҳои оилавӣ ғайрифаъолона даҳлат мекард, чунки «давлати сотсиалистӣ дар назди худ соҳаи фароҳии даҳлати мустақим ва ғайрифаъолона ба муносибатҳои оилавӣ нигоҳ мебард. Он ҳама гуна назарияро оид ба давлату ҷамъият, муносибати инфиродӣ, шахсӣ, маҳрамона, даҳлатнопазир будани муносибати миёни ҷинсҳо инқору рад менамояд. Давлат дар ҳар як муносибати инфиродии оилавӣ саҳт манфиатдор буда, маҳз он дастури ҳокимиятӣ дода, шартҳоеро муайян менамояд, ки манфиатҳои коллективиро кафолат медиҳанд»⁶⁸⁹.

Масъалан, бинобар зиёдшавии исқотҳои ғайриқонунӣ ба қабул гардидани Қарори КИМ ва ШКХ «Дар бораи манъи исқот, зиёд намудани кӯмаки модӣ ба таваллудкунандагон, муқаррар намудани кӯмаки давлатӣ ба оилаҳои серфарзанд, зиёд намудани шумораи таваллудхонаҳо, боғчаҳо ва хонаҳои кӯдакона, пурзӯр намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз пардохти алимент ва дар хусуси баъзе тағйиротҳо дар қонунгузорӣ оид ба талоқ» аз 27 июни соли 1936 мусоидат намуд⁶⁹⁰. Тибқи Қарори зикршуда, ситонидани алимент барои ноболиғон аз падару модар дар асоси ҳисса аз музди меҳнат сурат мегирифт: 1/4 – барои як кӯдак, 1/3 – барои ду кӯдак ва 1/2 – барои се ва зиёда кӯдак. Чунин муносибат қори судро осон намуд, ки аз ӯ танҳо қабули қарор талаб карда мешуд. Ҷӣ тавре М.В. Антоколский одилона қайд менамояд: «Худи муносибати ягона дар шароити баробарии умумӣ дар қашоқӣ, дар маҷмуъ, ҷавобгӯи замон буд»⁶⁹¹. Далелҳои зикргардида

⁶⁸⁶ СУ ССР. –1928. – № 75. – Ст. 524.

⁶⁸⁷ СУ ССР. – 1928. – № 64. – Ст. 462.

⁶⁸⁸ СУ ССР. –1936. – № 9. – Ст. 49.

⁶⁸⁹ Свердлов Г.М. О предмете и системе социалистического семейного права // СГП. –1941. – №1. – С. 58.

⁶⁹⁰ СЗ СССР. 1936. – № 34. – Ст. 309.

⁶⁹¹ Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. – Изд.2-е, перераб. и доп. – М.: Юрисъ, 2001. – С. 73.

шаҳодати он аст, ки дар замони Шӯравӣ ҳуқуқӯ зодихоӣ инсон ва шаҳрванд дар сатҳи Қонуни асосӣ кафолат гашта буданд, аммо амали гаштани онҳо ба фаҳмиш ва дарки воқеии он аз ҷониби ҷомеаи шаҳрванди вобастагӣ дошт.

Чанги Дуюми Ҷаҳон дар баробари хисороти зиёди молӣ, қурбониҳи зиёде барҷой гузошт, ки фарзонди қурбониҳои ин чанги ҳонумонсуз, эҳтиёҷ ба ҳимоя ва кафолатҳои ҳуқуқҳои худ доштанд. Ҳукумати Шӯравӣ бо дарназардошти ин, ба хоҳири таъмини амнияти онҳо дар Осиёи Марказӣ ятимхонаҳо, марказҳои нигоҳбини кӯдакони бепарастор ва мактабҳои таълимии махсус ба онҳо сохтанд, ки мақсадашон бо ин роҳ ҳифз намудани ҳуқуқи манфиатҳои кӯдаконе, ки волидонашон қурбони чанг гашта буданд. Шаҳодати ин гуфтаҳо қабули санадҳои меъёрии зерин аст, ки бевосита ба самти ҳимояи ҳуқуқи кӯдакон бахшида шудааст: Фармони Президиуми Шӯрои Олии ИҶШС аз 8 январи 1942 «Дар бораи пешгирии оворагардии кӯдакон дар Ҷумҳури», аз 14 феввали 1942 «Дар бораи дастгирии кӯдакони аз падару модар маҳрумгашта». 8 сентябри соли 1943 «Дар бораи фарзандхонӣ»⁶⁹², Фармони Президиуми Шӯрои Олии ИҶШС аз 8 июли соли 1944 «Дар бораи зиёд намудани кӯмаки давлатӣ ба занони ҳомила, серфарзанд ва танҳо, пурзӯр намудани ҳифзи модарӣ ва кӯдакӣ, оид ба муқаррар кардани унвони ифтихории «Қаҳрамон-модар» ва таъсис додани нишони «Шарафи модарӣ» ва медали «Медали модарӣ»⁶⁹³ бо ҳар тарз муқаррар кардани падариро манъ менамуд ва расмиёти бекор намудани ҳама гуна никоҳро мураккаб менамуд, ҳатто он никоҳхоҳеро, ки бидуни мақсади бунёди оила (қалбақӣ) баста мешуданд. Дар натиҷа, ҳуқуқ ба гирифтани алимент аз ҷунин падари воқеӣ низ ба миён намеояд. Моддаи 4 Фармон аз 8 июли соли 1944 ба тавсиб расид ва ба зане, ки дар никоҳ қарор надошт имконият медод, ки кӯдаки таваллудкардаи худро барои тарбия аз ҳисоби давлат дар муассисаи кӯдакона ҷойгир намояд. Ин боиси он гардид, ки «роҳ ба суи муносибати бемаъсулияти нисбати ҳуқуқ ва уҳдадориҳои падариву модарӣ ва ба ташаккулёбии табақаи кӯдаконе, ки дучори зиёни ҷисмониву маънавӣ гаштаанд, боз менамояд»⁶⁹⁴. Солҳои чанг масъалаи асосӣ дар Тоҷикистон ин ҳифзи ҳуқуқҳои иҷтимоии кӯдакон ва бо сарпаноҳ таъмин намудани кӯдаконе, ки волидонашон қурбони чанг гашта буданд, меистод. Дар ин асно М.М. Холинова қайд менамояд, ки кӯдакони волидони худро аздастдода, аз шаҳру ноҳияҳои дурдаст, ки

⁶⁹² Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР (1938-1944 г.г.). – М. 1945. – С. 234.

⁶⁹³ Ведомости Верховного Совета СССР. – 1944. – № 37.

⁶⁹⁴ Нечаева А.М. Россия и ее дети (ребёнок, закон, государство). – М., 2000. – С. 104.

ноамн буданд ба Тоҷикистон оварда дар хонаҳои эвакуатсияшуда ва ятимхонаҳое, ки маҳз барои нигохубинии онҳо бунёд гардида буд, зиндагӣ мекарданд⁶⁹⁵. Шӯбаҳои маориф муваззаф гашта буданд, ки талаботи аввалияи зиндагӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдаконро таъмин намоянд, ҳамзамон кӯдакони аз 14-сола болоро ба корхонаҳои саноатии шароити меҳнатияшон вазнин нест, фиристонанд, ки қонунгузор ва шароити ҷангӣ талаб мекард.

Санадҳои қабулгардида барои Тоҷикистон аҳамияти бузург доштанд, зеро дар солҳои Ҷанги Дуюми Ҷаҳонӣ теъдоди зиёди кӯдакон ва ятимоне, ки волидонашонро, ҷанг қурбони хеш карда буд, аз минтақаҳои ҷанги ба Осӣи Марказӣ кӯчонида шуданд. Аксарияти онҳоро оилаҳои тоҷику ўзбек ба воя расонидаанд⁶⁹⁶.

Дар соли 1968 санади умумииттифоқии ҳуқуқӣ-оилавӣ – Асосҳои қонунгузорӣ оид ба никоҳ ва оилаи ҶШС ва ҷумҳуриҳо ба тасвиб расид, ки дар асоси он, кодексҳои оилавии ҷумҳуриҳои иттиҳод таҳия гардида буданд.

В.С. Тадевосян, ки ба таҳқиқоти проблемаҳои ҳифзи ҳуқуқҳои ноболиғон машғул гардидааст, навишта буд: «Барои он ки ба кӯдакон шароитҳои солими ҳаёт ва тарбия ташкил карда шаванд, на танҳо кӯмаки ҳаматарафаи оила, балки пеш аз ҳама, устуворӣ ва мустаҳкамии он зарур мебошад. Қонунгузорӣ ба ҳар васила барои ташкили оилаи мустаҳкам, солими шӯравӣ мусоидат менамояд, зеро танҳо дар чунин оила тарбияи коммунистии насли бавоярасанда имконпазир мебошад. Ғамхории асосии давлати Шӯравӣ дар ҳаққи кӯдакон дар мусоидати комил ва ҳаматарафа ҷиҳати таҳкими оила ифода меёфт. Бинобар ин, қонунгузории шӯравӣ оид ба никоҳ ва оила пеш аз ҳама, мақсади таҳкими оиларо дошт»⁶⁹⁷.

Ҳамин тавр, 30 июли соли 1969 Кодекс оид ба никоҳ ва оилаи ҶШС Тоҷикистон қабул карда шуд. Мутобиқи ин санади меъёрӣ, муқарраркунии падарӣ дар ду шакл амалӣ карда мешуд:

- 1) ихтиёрӣ (дар асоси аризаи хаттии падар ва модари кӯдак);
- 2) бо тартиби судӣ (дар асоси муқарраркунии ҳолатҳои зерин: ҳамзистии яқҷояи ҷавобгар бо модари кӯдак ва ё пешбурди хочагии муштарак то таваллуди кӯдак ва ё тарбияи яқҷоя ё ин ки таъмини кӯдак ва дигар далелҳо).

Ҳамаи ин далелҳои оварда шуда гувоҳи он аст, ки бо вучди мушкилиҳои сиёсӣ ва идиологияи яккахукмрон ҳуқуқҳои шаҳрвандон ба зиндагии шоиста таъмин карда шуда буд.

⁶⁹⁵ Холинова М.М. Эволюция института опеки и попечительства в истории таджикского права: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – С. 112-113.

⁶⁹⁶ Семейный быт народов СССР. – М.: Наука, 1990. – С. 480.

⁶⁹⁷ Тадевосян В.С. Охрана прав несовершеннолетних. – М.: Юрид. лит., 1974. – С. 5.

Дар ин хусус, А.М. Диноршоев дуруст қайд менамояд, ки интиҳои солҳои 50-ум ва аввали солҳои 70-умро дар ИҶШС давраи инкишофи ҷаҳли ҳуқуқи инсон гӯем ҳам хато намекунем⁶⁹⁸. Чунки Иттиҳоди Шуравӣ иштирокчи бевосита ва ҷаҳл дар таҳия намудани Пактҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон буд. Ва дар нимаи дуҷуми солҳои 60-ум ба онҳо имзо гузошт.

Дар охири солҳои 60-ум ва аввали солҳои 70-ум дар Иттиҳоди Шуравӣ дигаргуниҳои ҷиддии сиёсӣ ва иқтисодӣ ба вуҷуд омадаанд, ки мувофиқи талаботи замон тағйиротхоро ба Конститутсияи соли 1936 талаб менамояд. Ин дигаргуниҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ ба талаботи замон мутобиқат намекард. Аз ин рӯ, зарур шуд, ки Конститутсияи нав таҳия ва қабул карда шавад⁶⁹⁹.

Дар Конститутсияи ИҶШС соли 1977 ва Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1978 ҳуқуқ ва озодиҳои шахрвандон таҳми минбаъдаи худро ёфтааст. Конститутсияҳои мазкур дар фарқият аз конститутсияҳои қаблӣ дар он зоҳир мегард, ки онҳо дар шароите қабул гардиданд, ки санадҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон эътироф шуда буданд. Бинобар ин онҳо аз таъсири санадҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ дур набуданд. А. Имомов қайд менамояд, ки ба Конститутсияи ИҶШС соли 1977 ва Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1978 санадҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ таъсири бевосита надоштанд, аммо дар масоили таъмини ҳуқуқи инсон таъсири зиёд дошт⁷⁰⁰. Ҳамзамон муаллиф таъкид менамояд, ки зеро таъсири санадҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон дар Конститутсияи ИҶШС соли 1977 ва Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1978 меъёрҳо оид ба ҳуқуқи инсон пайдо гардиданд⁷⁰¹. Тавре Диноршоев А.М. шарҳ медиҳад, «яке аз сабабҳои асосии қабули Конститутсияи ИҶШС соли 1977 тағйир додани ҷаҳмиш ва дарки ҳуқуқҳои инсон мебошад. Бешубҳа, ба ин ҷараён тасвиби Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шахрвандӣ ва сиёсӣ, инчунин Паймони байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ аз тарафи Иттифоқи Шӯравӣ, таъсири муайян расонидааст»⁷⁰².

⁶⁹⁸ Ниг.:Формирование идей прав человека в Таджикистане: история и современность: монография / Диноршоев А. М., Сафаров Б. А.; Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – Волгоград: Издво Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014. С.126.

⁶⁹⁹ Саидов И.И. Инкишофи ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ ва сиёсии инсон ва шахрванд дар Тоҷикистон. – Душанбе, 2017. – 56-57.

⁷⁰⁰ Ниг.: Имомов А. Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане. – С. 90.

⁷⁰¹ Ҳамон ҷо. – С. 90.

⁷⁰² Диноршоев А.М. Закрепление прав и свобод человека в Конституции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. – С. 143.

Ҳамчуни доир ба ҳифзи ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ нақши Созишномаи Хелсинкӣ оид ба амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо иҷро намуда буд, аз тарафи ИҶШС дар соли 1975 имзо гардидааст, гузоштааст. Дар фасли VII «Эъломияи принципҳо», ки «Эҳтироми ҳуқуқҳои инсон ва озодиҳои асосӣ, аз ҷумла, дахлнопазирии шазҳсӣ, озоди мусофират, интиҳоби касбу кор, озодии андеша, вичдон, дин ва эътиқод» номбурда мешавад, уҳдадориҳои иштирокчиёни ин созишнома доир ба «эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои асосӣ» мустаҳкам гардида буд. Ҳуқуқҳои шахсиро сиёсӣ ҳамчун яке аз ҷузъҳои таркибии тамоми маҷмуи «ҳуқуқҳои инсон» баррасӣ карда мешавад. Ин санад дар муносибати байни давлат ва ҷомеаи шаҳрванди нақши муайян гузошт.

А. Имомов қайд менамояд, ҳарчанд Конститутсияи ИҶШС соли 1977 ва Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1978 дар худ бевосита оид ба таъсири санадҳои ҳуқуқии байналмиллалӣ ба низоми ҳуқуқии давлат гуфтае вучуд надошта бошад, таҳлили меъёрҳои Конститутсия аз он шаҳодат медиҳад, ки чунин таъсиррасонӣ вучуд дорад, махсусан дар масъалаи таъминамоии ҳуқуқи инсон.⁷⁰³ И.И. Саидов доир ба таъсири санадҳои байналхалқӣ ба конститутсияҳои мазкур чунин андешадорад, таъсири санадҳои ҳуқуқии байналмиллалӣ ба низоми ҳуқуқии давлат меъёре махсус ишора нашуда бошад ҳам, ратификатсия кардани санади байналмиллалӣ нисбати давлат аллакай уҳдадориҳои муайяно ба вучуд меоварад⁷⁰⁴.

Дар Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1978 ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон дар боби 5 «Шаҳрвандони ҶШС Тоҷикистон. Баробарҳуқуқии шаҳрвандон» ва боби 6 «Ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии шаҳрвандҳои ҶШС Тоҷикистон» мустаҳкам шуда буданд. Дар Конститутсияи соли 1978 ҳуқуқ ба шаҳрвандӣ моддаи 31 (Мувофиқи гражданияти ягонаи иттифоқӣ, ки дар СССР муқаррар карда шудааст, ҳар як гражданини РСС Тоҷикистон гражданини СССР мебошад. Асосҳо ва тартиби соҳиб шудан ба гражданияти советӣ ва маҳрум гардидан аз он бо Қонуни оид ба гражданияти СССР муайян карда мешавад. Гражданинҳои дигар республикаҳои иттифоқӣ дар территорияи РСС Тоҷикистон бо гражданинҳои РСС Тоҷикистон як хел ҳуқуқ доранд. Гражданинҳои РСС Тоҷикистон дар хориҷа аз тарафи Давлати Советӣ муҳофизат ва ҳимоя карда мешаванд), баробарҳуқуқии шаҳрвандон дар назди қонун моддаи 32 (Гражданинҳои РСС Тоҷикистон, сарфи назар аз аслу насаб, аҳволи иҷтимоӣ ва молу мулк, мансубияти наҷодӣ ва миллий, ҷинс,

⁷⁰³ Ниг.: Имомов А. Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане. – Душанбе: 2003. – С. 90.

⁷⁰⁴ Ниг.: Саидов И.И. Инкишофи ҳуқуқи озодиҳои шахсӣ ва сиёсии инсон ва шаҳрванд дар Тоҷикистон. – Душанбе, 2017. – С 59-61.

маълумот, забон, муносибат ба дин, навъу характери машғулият, чои истиқомат ва ҳолатҳои дигар дар назди қонун баробаранд.

Баробарҳуқуқии гражданинҳои РСС Тоҷикистон дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва маданӣ таъмин карда мешавад), баробарҳуқуқии мардон ва занон моддаи 33 (Дар Р С С Тоҷикистон занон ва мардон ҳуқуқҳои баробар доранд.

Ин ҳуқуқҳо бо роҳи ба занон баробари мардон додани имконият дар маълумотгирӣ ва касбу ҳунаромӯзӣ, дар меҳнат ва музди меҳнат ва пешравӣ дар касбу кор, дар фаъолияти ҷамъиятию сиёсӣ ва маданӣ, инчунин бо тадбирҳои махсуси муҳофизати меҳнат ва саломатии занон, фароҳам овардани шароите, ки ба занҳо имконият диҳад дар баробари меҳнат вазифаи модариро ҳам адо кунанд, бо роҳи ҳимояи ҳуқуқҳо, расондани ёрии модӣ ва маънавӣ ба модарону кӯдакон, аз ҷумла додани отпускҳои пулӣ ва имтиёзҳои дигар ба занони ҳомила ва модарон, тадриҷан кӯтоҳ кардани вақти кори заноне, ки кӯдакони хурдсол доранд, ба амал бароварда мешаванд.

Ҳар гуна вайрон карда шудани баробарҳуқуқин занон чи дар бобати маҳдуд намудани ҳуқуқҳои онҳо ба таҳсил, интиҳоби касб, иштирок кардан дар ҳаёти давлатӣ, ҷамъиятӣ ва маданӣ ва чи дар оила, дар зиндагонӣ мувофиқи қонун ҷазо дода мешавад.), баробарҳуқуқии ҳама новобаста аз миллат моддаи 34 (Гражданинҳои наҷоду миллаташон гуногуни РСС Тоҷикистон ҳуқуқҳои баробар доранд.

Ин ҳуқуқҳо бо сиёсати ҳарҷониба инкишоф додан ва ба ҳам наздик кунондани ҳамаи миллату халқиятҳои СССР, бо роҳи дар рӯи ватандӯстии советӣ ва интернационализми сотсиалистӣ тарбия намудани гражданинҳо, бо имконияти истифода бурдани забони модарӣ ва забонҳои дигар халқҳои СССР таъмин карда мешавад.

Барои ҳар гуна маҳдудкунии бевосита ё бавоситаи ҳуқуқҳо, аз рӯи аломатҳои наҷодӣ ва миллий муқаррар намудани афзолияти бевосита ё бавосита, инчунин барои ҳама гуна тарғиботи бартарият, душманӣ ё безъитиноии наҷодӣ ё миллий мувофиқи қонун ҷазо дода мешавад), ҳуқуқи мурочиат ба мақомоти давлатӣ дар ду модда (47 Ҳар як гражданини РСС Тоҷикистон ҳуқуқ дорад, ки ба органҳои давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар бораи беҳтар намудани фаъолияти онҳо таклифҳо пешниҳод намояд, камбудииҳои корро танқидкунад.

Шахсони мансабдор вазифадоранд таклифу аризаҳои гражданинҳоро дар муҳлати муқарраршуда дида баромада, ба онҳо ҷавоб гардонанд ва чораҳои зарурӣ бинанд.

Таъқиб барои танқид манъ карда мешавад. Шахсоне ки барои танқид таъқиб мекунанд, ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд., 56

Гражданинҳои РСС Тоҷикистон ҳуқуқ доранд, ки аз тарзи амалиёти шахсони мансабдор, органҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ шикоят кунанд. Шикоятҳо бояд мувофиқи тартиб ва дар муҳлате, ки қонун муқаррар кардааст, дида баромада шаванд.

Аз амалиёти шахсони мансабдор, ки дар натиҷаи вайрон кардани қонун ва баромадан аз ҳадди ваколатҳояшон содир шуда, ҳуқуқҳои гражданинҳоро ҳалалдор мекунад, мувофиқи тартиби муқарраркардаи қонун ба суд шикоят кардан мумкин аст.

Гражданинҳои РСС Тоҷикистон ба гирифтани товони зараре, ки аз амалиёти ғайриқонунии ташкилотҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ, инчунин аз тарафи шахсони мансабдор ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматиашон расондашудааст, ҳуқуқ доранд.), озодии суҳан моддаи 48 (Мувофиқи манфиатҳои халқ ва ба мақсади мустаҳкам гардондан ва тараққӣ додани сохти сотсиалистӣ ба гражданинҳои РСС Тоҷикистон озодии суҳан, матбуот, маҷлисҳо, митингҳо, намоиш дар кӯчаҳо, демонстрацияҳо таъмин карда мешавад.

Ин озодиҳои сиёсӣ бо роҳи ба ихтиёри меҳнаткашон ва ташкилотҳои онҳо додани биноҳои ҷамъиятӣ, кӯчаю майдонҳо, васеъ паҳн намудани ахборот, имконияти истифода бурдани матбуот, телевизион ва радио ба амал бароварда мешаванд.), ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ моддаи 49 (Гражданинҳои РСС Тоҷикистон мувофиқи мақсадҳои сохтмони коммунистӣ ҳуқуқ доранд дар ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ки ба инкишофи фаъолияти сиёсӣ ва ташаббускорӣ, ба қонеъ гардидани талаботи гуногунашон мусоидат мекунанд, муттаҳид шаванд.

Ба ташкилотҳои ҷамъиятӣ барои бомуваффақият иҷро намудани вазифаҳои оинномавиашон шароит дода мешавад.), озодии вичдон моддаи 50 (Барои гражданинҳои РСС Тоҷикистон ҳуқуқи озодии эътиқод, яъне ҳуқуқи пайравӣ кардан ба ҳар қадом дин ё пайравӣ накардан ба ҳеҷ як дин, ба ҷо овардани маросимҳои динӣ ё пропагандаи атеистӣ таъмин карда мешавад. Аз вачҳи эътиқоди динӣ кинаву адоват барангехтан манъ карда мешавад.

Дар РСС Тоҷикистон дин аз давлат ва мактаб аз дин ҷудо карда шудааст.) кафолат дода шуда буд, ки ва дар маҷмуъ дарбаргирандаи манфиатҳои ҳуқуқи қӯдакон буд. Аммо озодии вичдон, гарчанде дар сатҳи Қонуни асосӣ кафолат дода шуда буд, вале дар амал тадбиқ наметарғид. Тавре дар ин маврид М.А. Шибанов қайд менамояд, «гарчанде дар Конститутсия дар хусуси озодии вичдон баён карда мешуд, вале ҳолатҳои воқеӣ тағйир наёфта буданд, чунки ба мақсадҳои маъмурию мафкуравӣ бартарӣ дода мешуд»⁷⁰⁵. Дар умум Конститутсияи ҚШС

⁷⁰⁵ Шибанова М.А. Конституционное право человека и гражданина на свободу совести и вероисповедания в современной России. – Саратов 2009. – С. 17-48

Тоҷикистон соли 1978 ҳуқуқҳои шахсӣ, сиёсӣ ва иқтисодию иҷтимоиро ба таври васеъ кафолат додааст. Дар фарқият аз Конститутсияи соли 1937 дигаргуншавии васеи мақоми шахсият дар он дида мешуд. Эҳтироми шахсият ва дар зери ҳимояи судӣ қарор доштани шаъну шараф ва ҳаёт ва саломатии шахрвандон дар Конститутсияи соли 1978 меъёри нав буд, ки мақоми ҳуқуқии шахсро дар ҷомеаи давлат мустаҳкам менамуд⁷⁰⁶. Ин муқарраротҳо дар мазмун ба демократияи монандӣ дошт. Л. И. Брежнев қайд менамуд, ки «Такмил додани демократияи сотсиалистии мо, пеш аз ҳама, ҳамчун таъмини муттасили иштироки торафт васеътари меҳнаткашон дар идоракунии ҳамаи қорҳои ҷамъият, инкишофи минбаъдаи асосҳои демократии давлатдорӣ, фароҳам овардани шароити инкишофи ҳамаҷиҳаи шахсият мебошад. Ҳизб дар ин роҳ қор мебард ва минбаъд ҳам мебард»⁷⁰⁷.

Дигар нағони Конститутсия дар моддаи 37-уми он дида мешуд, ки асос барои маҳдудкунии ҳуқуқи инсон ниғаронида шуда буд. Дар он пешбинӣ шуда буд, ки маҳдудиятҳо набояд ба маңфиатҳои ҷомеа ва давлат зид бошанд, ҳуқуқу озодиҳои диғаронро поймол намојанд⁷⁰⁸.

Эҳтироми шахсият, ҳимояи судии шаъну шараф, қадр, ҳаёт ва саломатӣ дар Конститутсияи ҚШС Тоҷикистон соли 1978 нағонӣ буд. Аввалин маротиба дар моддаи 51 Конститутсия муқаррар қарда шуд, ки оила дар паңоҳи давлат аст. Давлат барои оила бо роҳи барпо на-мудан ва зиёд қардани шабақаи муассасаҳои баҷагона ва ташкилу тақмили хизмати маишӣ ва ҳӯроқи умумӣ, ба муносибати таваллуд шудани кӯдақ додани ёрданпулӣ, ба оилаҳои серқарзанд додани ёрданпулӣ ва имтиёзот...⁷⁰⁹

Дар Конститутсияи ҚШС Тоҷикистон соли 1978 ҳуқуқ ба меҳнат, истироҳат, маңзил, таҳсил, таъминоти иҷтимоӣ, ҳифзи саломатӣ, озо-дии эҷодиёт ва фаъолияти илмӣ, дастрасӣ ба дастовардҳои илмию арзишҳои фарҳаңгӣ ва тартиби амалиғардонии ҳуқуқу озодиҳои ма-зқур, инчунин, кафолат ва ҳифзи онҳоро ба таври равшан таъкид на-муда буд⁷¹⁰, ки бевосита онҳо ба ҳифзи маңфиати инсон равона шуда буд. Конститутсияи мазқур бори нахуст меҳнати кӯдақ, ки ба фаъо-лияти таълиму тарбия вобаста набуд, маң қардааст. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки маңфиатҳои кӯдақ, пеш аз оне ки Конвенсия оид

⁷⁰⁶ Саидов И.И. Инкишофи ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ ва сиёсии инсон ва шаҳрванд дар Тоҷикистон. – Душанбе, 2017. – С. 67-68

⁷⁰⁷ Ниг.: Брежнев Л. И. Бо роҳи Ленин. Нутқҳо ва мақолаҳо, Қ. 5. – С. 579.

⁷⁰⁸ Конституция Таджикской ССР от 14 апреля 1977 года. – Душанбе, 1987. – С.14.

⁷⁰⁹ Ниг.: Конституция Таджикской ССР от 1978 г. // Хрестоматия по истории государства и пра-ва Таджикистана (1917 - 1994). – С. 501.

⁷¹⁰ Диноршоев А.М., Саъдизода Қ., Имомова З.Б. Андешаи ҳуқуқи инсон: нигоҳе ба сарчашма, дин ва афкори донишмандон. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С.42-43

ба ҳукуқи кӯдак қабул шавад, ҶШС Тоҷикистон онро дар сатҳи Конститутсионӣ мустаҳкам карда буд.

Бо мақсади дар амал тадбиқ кардани муқараротҳои Конститутсия санадҳои зиёди меъёри қабул карда шуданд, ки барои амалӣ гаштани ҳуқуқҳои шахрвандон заминаи мусоид фароҳам овардаанд.

Тибқи Фармони Шӯрои Олии ИҶШС аз 20 феввали соли 1985 «Дар бораи баъзе тағйиротҳои тартиби ситонидани алимент барои кӯдакони ноболиғ»⁷¹¹, ба судя ҳуқуқ дода шуд, ки парвандаҳои баҳснокро оид ба ситонидани алимент дар танҳои, бо тартиби маъмурӣ, бидуни оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ баррасӣ намояд.

Дар асоси Фармони Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон аз 19 ноябри соли 1986 ба моддаи 68 Кодекси никоҳ ва оилаи ҶШС Тоҷикистон иловаҳо ворид карда шуд, ки тибқи онҳо андозаи алимент бо ҳама гуна сабабҳои, ки суд онҳоро узрнок эътироф мекард, кам карда мешуд, инчунин андозаи ҳадди ақали алимент барои кӯдакони ноболиғ муқаррар карда шуд. Андозаи ҳадди ақали алимент танҳо пас аз қабули Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1998 бекор карда шуд. Қонуни ИҶШС аз 22 майи соли 1990 «Дар бораи ворид намудани тағйир иловаҳо ба баъзе санадҳои қонунгузории ИҶШС оид ба масъалаҳои, ки ба занҳо, оила ва кӯдакон дахл доштанд»⁷¹² ба Асосҳои қонунгузорӣ дар бораи никоҳ ва оила тағйирот ворид карда, ҳуқуқҳои ноболиғонро васеъ намуд. Ҷунонҷӣ, ба онҳо имконият дода шуд, ки ҳангоми мавриди суиистифодаи ҳуқуқҳои падариву модарӣ қарор гирифтани, барои ҳимоя ба мақомоти васоят ва парасторӣ муроҷиат намоянд. Ҳамин тариқ, қонунгузории дар баҳши ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд бо тамоми музафариатҳояш, вобаста ба талаботи замон дар охири асри XX ба такмилдиҳӣ ниёз дошт. Ҷунки дар амал татбиқ нагаштани баъзе меъёрҳои Қонуни асосӣ, манфиатҷӯию шахсиятпарастии роҳбарони аввал, нодида гирифтани дархостҳои ҷомеа, риоя нагардидани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд дар байни давлатҳои иттифоқӣ норозигиҳоро ба вуҷуд оварда буд, ки оқибат ба парокандашавии ИҶШС гардид.

⁷¹¹ ВВС Таджикской ССР. 1985. – № 23. – Ст. 422.

⁷¹² ВВС СССР. 1990. – № 23. – Ст. 422.

ЗАМИМАҲО:

1. МАНШУРИ КУРУШИ ҲАХОМАНИШӢ МАШӢУР БА ЭЪЛОМИЯИ КУРУШИ КАБИР

(Бояд қайд кард, ки ин ҳуҷчат дар таърихи илми ҳуқуқ нахустин эълумия дар бораи ҳуқуқу озодиҳои инсон аст, ки Куруши Кабир баробари ворид шудан ба давлати Бобул қабул кардааст. Дар эълумия нахустин маротиба дар таърихи ҷомеаи инсонӣ се ҳуқуқи табиӣ: ҳуқуқ ба озодии ҳаракат, ҳуқуқ ба маскан ва ҳуқуқ ба озодии эътиқод ва дин аз ҷониби Куруш эълон шуда, масъалаи аз байн бурдани бардагиро дар миён гузоштааст. Ин суҳанони олии дар ҳамон рӯзгори бостон ба ҳамин Эълумия мансуб буд: *«Ман бардадориро барандохтам. Ба бадбахтиҳои онон поён бахшидам. Фармон додам, ки ҳамаи мардум дар парастии Худои худ озод бошанд ва оноро наёзоранд. Фармон додам, ки ҳеҷ кас аҳолии шаҳро аз ҳастӣ соқит накунад. Мардум аз кирдори неки ман хушнуд шуд»*. Эълумияи мазкур ҳоло аз ҷониби СММ аз қадимтарин номаҳои ҳуқуқи инсон шинохта шуда, бо шаш забон аз ҷоп баромадааст. Тибқи иттилооти маъхазнигорӣ Эълумия ҳанӯз дар аҳди бостон аз ҷониби халқу қавмиётҳои мухталиф ба ҳайси як ҳуҷҷати олии инсондӯстӣ қадриноса ва эътироф шуда, нуктаҳои муҳими он дар муассисаҳои маърифатӣ омӯхта мешуд. Археологҳо ва таърихшиносон аз сарзамини Чин устухонпораҳоеро пайдо намуданд, ки дар онҳо пораҳои эълумия насб шуда буд. - А.Х.)

I

1. Куруш, шоҳи ҷаҳон, шоҳи бузург, шоҳи тавонманд, шоҳи Бобул, шоҳи Сумер ва Аккад

2.... ҳамаи ҷаҳон⁷¹³

3. ...марди ношоисте ба фармонравони кишвараш расида буд.

4. Ё оинҳои қуҳанро аз миён бурд ва чизҳои сохтагӣ ба ҷои он гузошт.

5. Маъбаде ба диле аз ниёишгоҳи Исагила⁷¹⁴ барои шаҳри Ур ва дигар шаҳрҳо сохт.

⁷¹³... ҳамаи ҷаҳон – аз ин ҷо то поёни сатри нӯздаҳум ривоят на аз забони Куруш, балки аз нақли нозири ношинохта омадааст, ки дарбаргирандаи назари аҳоли ва бузургони Бобул аст.

⁷¹⁴ Исагила – Изагила номи ниёишгоҳи бузурги Мардук ё Худои бузург аст. Ин ном бо номи ниёишгоҳи эронӣ «Изагин» дар «Арата» шабоҳати зиёд дорад, ки дар ҳамосаи сумерӣ «Инмиркор ва фармонравои Арата» низ бозгӯй шудааст. Ҷаҳоншоҳи Дурахшонӣ дар «Ориёна», мардуми кошӣ ва дигар эронӣён» (Техрон, 1382, саҳ.508) маънии «Изагин»-ро санги Лочувард доништааст. «Косиён» низ ранги обиро ранги Худованд ба шумор меоварданд ва «Кошшу / Коссу номи худои бузурги онон ба маънои «ранги обӣ» аст. Имрӯз вожаи «кос» ба маънии ранги обӣ дар ғушҳои маҳаллии Эрон ба кор меравад. Масалан, дар Гелон, мардони дорони чашмони обиро «Кос-око» хитоб мекунанд.

6. Ү кори ношоисти курбонӣ карданро ривоч дод, ки пеш аз он набуд... Ҳар рӯз корхое нописанд мекард, хушунат ва бадкирдорӣ.

7. Ү корҳои... рӯзмарраро душвор сохт. Ү бо муқаррароти номуносиб дар зиндагии мардум даҳлат мекард. Андӯҳ ва ғамро дар шаҳрҳо пароканд. Ү аз парастии Мардук, Худои бузург рӯй баргардонд.

8. Ү мардумро ба сахтии маош дучор кард. Ҳар рӯз ба шевае сокинони шаҳро озор меод. Ү бо корҳои хашани худ мардумро нобуд мекард... ҳамаи мардумро.

9. Аз нолаву додҳои мардуми Инилил (Ийилил) Худои бузург нороҳат шуд... дигар эзидон он сарзаминро тарк карда буданд.

10. Мардум аз Худои бузург меҳостанд, то ба вазъи ҳамаи бошандагонӣ рӯи замин, ки зиндагӣ ва қашонашон рӯ ба вайронӣ мерафт, таваҷҷуҳ кунад. Мардук, Худои бузург, ирода кард то эзидон ба Бобул бозгарданд.

11. Сокинони сарзамини Сумер ва Аккад монанди мурдагон шуда буданд. Мардук ба сӯи онон мутаваҷҷеҳ шуд ва бар онон раҳмат овард.

12. *Мардук ба дӯболи фармонравоии додгар дар саросари ҳамаи кишварҳо ба қустуқӣ пардохт. Ба қустуқӣи шохе хуб, ки ӯро ёрӣ диҳад. Он гоҳ, ӯ номи Куруш, подшоҳи Анионро бархонд. Аз ӯ ба номи подшоҳи қаҳон ёд кард.*

13. Ү тамоми сарзамини Гутиро⁷¹⁵ ба фармонбардории Куруш даровард. Ҳамчунин ҳамаи мардумони Модро.⁷¹⁶ Куруш бо ҳар сиёҳсар (ҳамаи инсонҳо) додгари рафтор кард.

14. *Куруш бо ростиву адолат кишварро идора мекард. Мардук, Худои бузург, бо шодӣ аз кирдори нек ва андешаи неки ин пуштибони мардум хурсанд буд.*

15. Ү Курушро барангехт, то роҳи Бобулро дар пеш гирад; дар ҳоле ки ҳудаш ҳамчун ёваре ростин дӯшодӯши ӯ гом бармедошт.⁷¹⁷

16. Лашкари пуршумори ӯ, ки ҳамчун оби рӯдхона шумораи нопазир буд, ороста ба анвои ҷангафзорҳо дар канори ӯ роҳ месипарданд.

17. *Мардук муқаддас кард, то Куруш бидуни ҷангу хунрезӣ ба шаҳри Бобул ворид шавад. Ү Бобулро аз ҳар бале эмин дошт. Ү Набунаидшоҳро ба дастӣ Куруш сунурд.*

18. *Мардуми Бобул, саросари сарзамини Сумер ва Аккад ва ҳамаи фармонравоёни маҳаллӣ фармони Курушро пазируфтанд. Аз подшоҳии ӯ шодмон шуданд ва бо ҷаҳраҳои дурахшон ӯро бӯсиданд.*

⁷¹⁵ Гутӣ – маҳалли кунунии Курдистони Эрон.

⁷¹⁶ Мод, Умонмандах (Mada) – яке аз кишварҳои тобеи Ҳахоманишӣ аст. Одатан ин номро, ки бобуӣ аст, дар баробари Мод мегузорнад. Аммо, чунин ба назар мерасад, ки ин ном ба ҳама ва ё яке аз қавмҳои ориёӣ, ки дар ҳазораи дуҷуми пеш аз милод ба Миёндурӯд муҳоҷират карда буданд, нисбат меёфт.

⁷¹⁷..дар ҳоле ки ҳудаш ҳамчун ёваре ростин дӯшодӯши ӯ гом бармедошт – ҳадаф аз ин нуқта шояд дида шудани сайёраи Муштарӣ дар осмон аст. Дар боварҳои эронӣ сайёраи Муштарӣ нишонаи осмонии Аҳурамаздо / Мардук мебошад.

19. *Мардум суруреро шодбош гуфтанд, ки ба ёриш ӯ аз чанголи маргу гам раҳой ёфтанд ва ба зиндагӣ бозгаштанд. Ҳамаи эзидон ӯро ситуданд ва номаширо гиromӣ доштанд.*

II

20. Манам Куруш,⁷¹⁸ шоҳи ҷаҳон, шоҳи бузург, шоҳи тавонманд, шоҳи Бобул, шоҳи Сумер ва Аккад, шоҳи ҷаҳор гӯшаи ҷаҳон.

21. Писари Камбучия – шоҳи бузург, шоҳи Аншон, набераи Куруш (Куруши якум), шоҳи бузург, шоҳи Аншон, набераи Чишпиш, шоҳи бузург, шоҳи Аншон.

22. Дудмоне, ки ҳамеша шоҳ будаанд ва фармонравояшро Бил⁷¹⁹ ва Набу⁷²⁰ гиromӣ медоранд ва хурсандии қалби подшоҳии ӯро хоҳонанд. Он гоҳ, ки бидуни ҷангу пайкор⁷²¹ воридаи Бобул шудам.

23. *Ҳамаи мардум гомҳои маро бо шодмонӣ пазируфтанд.*⁷²² *Дар боргоҳи подшоҳони Бобул бар тахти шаҳриёрӣ нишастам. Мардук дилҳои поки мардуми Бобулро мутаваҷҷеҳи ман кард, зеро ман ӯро арҷманд ва гиromӣ доштам.*

24. *Артиши бузурги ман ба сулҳу оромӣ воридаи Бобул шуд. Нагузоштам ранҷу озоре ба мардуми ин шаҳр ва ин сарзамин ворид ояд.*

25. *Вазъи дохилии Бобул ва ҷойгоҳи муқаддасаш қалби маро такон дод. Ман барои сулҳ кӯшидам. Набунаид мардуми дармондаи Бобулро ба бузургӣ кашида буд, коре, ки дархури шони онон набуд.*

26. *Ман бардадориро барандохтам. Ба бадбахтиҳои онон поён бахшидам. Фармон додам, ки ҳамаи мардум дар парастии Худои худ озод бошанд ва ононро наёзоранд. Фармон додам, ки ҳеҷ кас аҳолии шаҳро аз ҳастӣ соқит накунад. Мардук аз кирдори неки ман хушнуд шуд.*

27. Ӯ бар ман, Куруш, ки ситоишгари Ӯ ҳастам, бар писари ман Камбучия ва ҳамҷунин бар ҳамаи сипоҳиёни ман

28. Баракату меҳрубониҳояшро арзонӣ дошт. Мо ҳамагӣ шодмона ва дар сулҳу ошӣ мақоми баландашро ситудем. Ба фармони Мардук ҳамаи шоҳоне, ки барои авранги подшоҳӣ нишастаанд, ва ҳамаи подшоҳони сарзаминҳои ҷаҳон, аз «дарёи боло» то «дарёи поин» (дарёи Мадитарона то халиҷи Форс), ҳамаи мардуми сарзаминҳои дурдаст, ҳамаи подшоҳон «омурӣ», ҳамаи ҷодарнишинон, маро хироҷ гузоридаанд ва дар Бобул бар ман бўса заданд. Аз... то Ошур⁷²³ ва Шуш.

⁷¹⁸ Манам Куруш... – аз ин ҷо ривоят аз номи шахси аввал, аз забони Куруш баён мешавад.

⁷¹⁹ Бил(Bēl) – Худованд, номи дигари Мардук.

⁷²⁰ Набу(Nabū)- ба бобули Худованди нигориш, дабири ва нависандагӣ аст. Ин ниёшигхро «Эзида» меноманд.

⁷²¹ Он гоҳ, ки бидуни ҷангу пайкор... – ишора ба бидуни ҷангу пайкор даромадани Куруш ба Бобул на танҳо дар гузориши ӯ, балки дар матнҳои бобулие чун «Солномаи Набунаид» ва «Таърихи Херот» низ сабт шудааст.

⁷²² Ҳамаи мардум гомҳои маро бо шодмонӣ пазируфтанд – ишора ба ин нукта, ки мардумони ҳамаи кишварҳо бо ризоияти худашон подшоҳӣ ва иқтидори Курушро пазируфта буданд.

⁷²³ Ошур (Avuga) – Сурия, Ассирия, яке аз кишварҳои тобеи шоханшоҳии Ҳахоманишӣ.

29. Ман шаҳрҳои Агадих, Ишинуна, Замбон, Митурну, Дир, сарзамини Гутён ва шаҳрҳои кӯҳани он сӯи Даҷларо, ки вайрон шуда буд, аз нав сохтам.

30. Фармон додам тамоми ниёшигоҳҳоро, ки баста шуда буд, бикшоянд. Ҳамаи худоёни ин ниёшигоҳҳоро ба ҷоҳои худ бозгардондам.⁷²⁴ Ҳамаи мардумонро, ки пароканда ва овора буданд, ба ҷойгоҳҳои худ баргардондам. Хонаҳои вайрони ононро обод кардам. Ҳамаи мардумро ба ҳамбастагӣ фаро хондам.

31. Ҳамчунин, пайкараи Худоёни Сумер ва Аккадро, ки Набунаид бидуни воҳима аз Худои бузург ба Бобул оварда буд; ба хушнудии Мардук, ба шодӣ ва хуррамӣ, ба ниёшигоҳҳои худашон бозгардондам,⁷²⁵ бишавад, ки дилҳо шод гардад. Бишавад, Худоёне, ки ононро ба ҷойгоҳҳои муқаддаси нахустинашон бозгардондам, ҳар рӯз дар пешгоҳи Худои бузург бароям хостори зиндагонии баланд бошанд. Бишавад, ки суханони пурбаракат ва некхоҳона бароям биёбанд. Бишавад, ки онон ба Худои ман Мардук бигӯянд:

«Ба Курушишох, подшоҳе, ки туро гиромӣ медорад ва тисараи Камбучия ҷойгоҳе дар сарои сипанд⁷²⁶ арзонӣ дор».

36. Бегумон дар рӯзҳои созандагӣ ҳамагӣ, мардуми Бобул, подшоҳро гиромӣ доштанд ва ман барои ҳамаи мардум ҷомеае ором фароҳам сохтам (сулҳу оромширо ба тамоми мардум ато кардам).

* * *

37. ...ғоз, ду ўрдak, даҳ кабўтар. Барои ғозҳо, ўрдakҳо ва кабўтарон...

38. ...бо рӯи бузург шаҳри Бобул ба номи Эмагур - Инилиро устувор гардонидам...

39. Девори очурии хандақи шаҳрро,

40. ...ки ҳеч як аз шоҳони пешин бо бардағони ба бекорӣ гирифташуда ба поён нарасонида буданд,

41. ...ба анҷом расонидам.

42. Дарвозаҳои бузург барои онҳо гузоштам бо дарҳое аз ҷӯби «сидар» ва рӯкаше аз муфаррағ.

43. ...катибае аз подшоҳе пеш аз ман ба номи Ошурбонипал.

44. ...

45. ...барои ҳамеша!⁷²⁷

⁷²⁴..ҳамаи худоёни ин ниёшигоҳҳоро ба ҷоҳои худ бозгардондам – бо вучуди набудани ҳеч дале-ли қотеъ дар зардуштӣ будани Куруши бузург, ў ҳамчун Зардушт ба ин бовари кӯҳани эронӣ пойбанд буд.

⁷²⁵.. ба ниёшигоҳҳои худашон бозгардондам – кушоиш ва бозсозии ниёшигоҳҳо ба фармони Куруш. Дар лавҳаи ҷаҳор сатрӣ, ки аз «Арах» дар Миёндуруд кашф шудааст, чунин омадааст: Манам Куруш, писари Камбучия, шоҳи тавонманд, он ки «Исагила» ва «Азияда»-ро сохт».

⁷²⁶ сарои сипанд – дар бовариҳои эрони «сарои сипанд» ё «анагра райучанга» (анагрон / анорон) ба маънои рушноии бепоён аст, ки ҷойгоҳи Худои бузург ё Ахурамздо ва бихишти барин махсуб мешавад.

2. КАТИБАҲОИ КУРУШИ II⁷²⁸

(Ин катиба то ҷое катибаи якумро пурра мекунад, рочъ ба ҳамон дастовардҳои Куруш дар Бобулистон ҳарф мезанад ва аз чанд ҷиҳат нуктаҳои нави кишваркушоӣ ва адлпарастии шоҳи Ҳахоманишӣ Курушро ошкор месозад.)

Куруш шоҳи ҷаҳон аст, шоҳи бузург, шоҳи тавоно, шоҳи Бобул, шоҳи Сумер ва Аккад... шоҳи манотиқи ҷаҳон бузург, як нотава⁷²⁹ барои фармонравой бар Куруш гузошта шуд *ў* фармон дод бадалҳоро ҷойгузини он кунанд⁷³⁰; *ў* фармон дод, ки бадали исагиларо сохтанд барои Ур ва дигар шаҳрҳои оинӣ, маносике, ки шоистаи онҳо набувад⁷³¹ {...} ҳар рӯз бидуни шармандагӣ сӯхбат мекард⁷³² ва аз рӯи шарорат маросими маъмулии қурбониро мутаваққиф кард {...} *ў* мудом ба шаҳрҳои оинӣ {осеб} расонд; эҳтиром ба Мардук, шоҳи Худоёнро ба фаромӯшӣ афканд (?)

Ў мудом дар шаҳраш⁷³³ шарорат кард ва ҳар рӯз {...} мардумонаш, *ў* фармон ба нобудии онҳо меод, бидуни лаҳзае таваққуф онҳоро ба зерӣ юг мебурд⁷³⁴, ҳамаи онҳоро; ба далели шукӯҳояшон, Анлили Худоён⁷³⁵ хашмгин ва сарзаминашон {...}⁷³⁶; Худоёне, ки дар миёни онҳо зиндагӣ мекарданд, манозили худро⁷³⁷ тарк карданд; ба далели хашми *ў*, *ў* онҳоро ба Бобул бурд; Мардук {...} баргашт; ба сӯи маконҳое, ки манозилашон аз миён рафта буданд ва ба сӯи мардумони Сумер ва Аккад, ки ба аҷсод шабоҳат доштанд, *ў* масири худро тағйир дод {...}, *ў* дилаш ба раҳм омад.

⁷²⁷ Маъҳаз: Сафинаи суҳан. – С. 6-10.

⁷²⁸ Катибаҳои Куруши II – катибае мансуб ба солҳои ҳукмронии шоҳи Ҳахоманишӣ Куруши дувум дар солҳои 559-530-и қабл аз милод аст. Ин устувонае аз ҳоки Рас буда, зимни ҳафриёти Бобул (1879) ба даст омадааст. Катибаи мазкур шомили ҷиҳили панҷ сатр мебошад, ки оғоз ва поёни матн нопурра мебошад. Баргardonии ҳозира дар асоси муқоисаи нашрҳои олими аврупоӣ П.Лукук (Катибаҳои ҳахоманишӣ. Фароҳамовари ва таҳқиқи П. Лукук Тарҷумаи Н. Халҳоӣ. Зери назари Ж. Омӯзгор.- Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1381.) ва муҳаққиқи тоҷик Д. Саймиддинов (Форсии бостон. Овошиносӣ, грамматика, овонавишт, катибаҳои ҷопхонаи «Пайванд», 2007) ва сурат гирифт.

⁷²⁹ як нотава – шахсияти номаълум бо номи Набунаид, ки мисли Куруш ба хонадони шоҳон тааллуқ надорад.

⁷³⁰ *ў* фармон дод бадалоро ҷойгузини он кунанд – Набунаид зоҳиран фармон дод, ки муҷассамаҳое аз худоёнро бардоранд ва онҳоро бо ҷизҳои ғайридинӣ иваз намоянд.

⁷³¹ маносике, ки шоистаи онҳо набувад – дар Ур Набунаид духтарашро роҳибаи Худои Син кард.

⁷³² бидуни шармандагӣ сӯхбат мекард – *ў* ниёиш ба ҷой меовард.

⁷³³ дар шаҳраш... – Бобул, шаҳри Мардук.

⁷³⁴ бидуни лаҳзае таваққуф онҳоро ба зерӣ юг мебурд – Набунаид мудом ба мардум қорҳои зӯрварона таҳмил мекард.

⁷³⁵ Анлили худоён – Мардук, бузурғтарин худоён.

⁷³⁶ Сарзаминашон {...} – шояд «сарзаминашонро тарк карда» бошад.

⁷³⁷ манозили худ – маъбади худоён.

Саросари сарзаминҳо, ҳамаи онҳоро баррасӣ кард, ба ковиш дар онҳо пардохт, дасташро гирифт⁷³⁸; Куруш, шоҳи Аншон, ӯ номашро эълон кард, ӯро ба подшоҳӣ дар тамоми ҷаҳон хонд; ӯ фармон дод, ки сарзамини Гутӣ пеши пой ӯ сар ҳам кунанд, тамоми гурӯҳҳои манда⁷³⁹; мардумони сиёҳсарро⁷⁴⁰, ки ба дасти ӯ шикаст дод, Куруш бо ростӣ ва адолат онҳоро пазируфт; Мардук, Худои бузург, нигоҳбони мардуми хеш, ба қорҳои нек ва қалби дурусткори ӯ нигарист.

Ба ӯ фармон дод ба самти шаҳраш, Бобул биравад, ва ӯро дар роҳи Бобул ба роҳ андохт, дар ҳоле ки дар қанори ӯ монанди як дӯст ва як ҳамроҳ гом бармедошт; сипоҳиёни азимаш, ки монанди обҳои рӯдхона қобили шумориш набуданд, силоҳхояшонро бардоштанд ва дар қанори ӯ ба роҳ афтоданд; бидуни қорзор ва мубориза ӯро ба шаҳри Бобул, шаҳри хеш ворид кард; ӯ Бобулро аз бадбахтӣ раҳонид; Набунаидро бад-ӯ супурд, шоҳе, ки ӯро парастид намекард.

Ҳамаи мардуми Бобул, мардуми Сумер ва Аккад, ҳамаи бузургон ва соҳибмансабон, дар баробари ӯ сар фуруд оварданд, пой ӯро бӯсиданд; аз подшоҳии ӯ хушҳол шуданд, ҷаҳраҳои он дурахшон шуд; Худовандгоре, ки ба юмни кӯмаки ӯ мурда дубора ҷон гирифт⁷⁴¹, ҳамаро дар муқобили нобудӣ ва фалокат бипоид, онҳо ӯро ситоиш карданд ва номашро гиромӣ доштанд.

«Ман Куруш, шоҳи ҷаҳон, шоҳи бузург, шоҳи тавоно, шоҳи Бобул, шоҳи Сумер ва Аккад, шоҳи ҷаҳор минтақаи ҷаҳон, писари Камбучия, шоҳи бузург, шоҳи Аншон, натиҷаи Чишпиш, шоҳи бузург, шоҳи Аншон, табори ҷовидонаи подшоҳӣ⁷⁴², он ки Бил ва Набу шаҳриёриро гиромӣ доштанд, он ки онҳо барои шодии дили хеш шаҳриёриро орзу мекарданд.

Замоне, ки ба сулҳ вориди Бобул шудам ва замоне, ки дар миёни сурури шодӣ тахти фармонравиро дар қохи шохзодагон барқарор кардам,⁷⁴³ он гоҳ Мардук, Худой бузург, қалби бузурги Бобулиёро (мусахари ман кард), дар ҳоле ки ҳар рӯз парастиди ӯро тадовум бахшидам; сипоҳиёни бисёрам ба сулҳ вориди Бобул шуданд; ҳамаи Сумер ва Аккад аз ҳар навъ таҳдиде ҳифз кардам.

Дар сулҳи шаҳри ӯ, Бобулро устувор сохтам ва тамоми шаҳрҳои онни ӯро; сокинони Бобул, ки манозилашон {...}, бар хилофи хости Худоён {...}, юге, ки шоистаатон набуд, ман онҳоро барандохтам, ҷаҳрашонро аз

⁷³⁸ дасташро гирифт – ифодае барои бурдан ба маросими соли нав ва эҳдои подшоҳӣ.

⁷³⁹ манда – уммон-манда (umman-manda), модҳо.

⁷⁴⁰ мардумони сиёҳсар – эхтимолан эломиёнанд, ки дар рӯи нақши барҷастаҳои рангоранги Шуш бо пӯсти сиёҳ нишон дода шудаанд.

⁷⁴¹ мурда дубора ҷон гирифт – ӯ қор кард, ки сурати ҷасадмонандашонро тарк кунанд, то ба зиндагии воқеашон баргардонанд.

⁷⁴² табори ҷовидонаи подшоҳӣ – тарҷумаи вожа ба вожаи таъбири «хонадони ҷовидонаи подшоҳӣ» аст. Куруш аз хонадоне аст, ки ҳамвора салтанатро ба даст доштанд.

⁷⁴³ тахти фармонравиро дар қохи шохзодагон барқарор кардам – Дориюш қудратеро, ки Гаюмата ба зӯр соҳиб шуда буд, аз нав ситонид.

миён бурдам; аз корҳои неки ман Мардук, Худои бузург ба ваҷд омад ва ӯ лутфи хайрхоҳонаи худро ошкор кард нисбат ба ман, Куруш, шоҳе, ки ӯро гиромӣ медорад ва нисбат ба Камбуҷия,⁷⁴⁴ писаре аз тани ман, низ нисбат ба ҳамаи сипоҳиён; акнун, мо дар баробари ӯ волотарин пояи Худоияширо ситудем.

Ҳамаи шоҳоне, ки бар тахт нишастанд, аз ҳамаи манотиқи ҷаҳон; аз дарёи Улё то дарёи Суфло,⁷⁴⁵ ки дар {шаҳрҳо} зиндагӣ мекунанд, шоҳони Омура, ки дар зерӣ чодарҳо зиндагӣ мекунанд, ҳама барои ман хироҷи сангине оварданд ва дар Бобул поҳои маро бӯсиданд;⁷⁴⁶ аз Замбан, аз Митурну, аз Дер то сарзамини Гӯтӣ, то шаҳрҳои {он сӯи} Даҷла, ки пояҳояшон аз муддатҳо пеш раҳо шуда буданд, Худоёнеро, ки манзилгоҳашон он ҷо буд, дубора баргардондам ва барои онҳо манзилгоҳе ҷовидона сохтам; ҳамаи мардумро як ҷо фароҳам овардам ва онҳоро муҷаддадан дар манзилҳояшон мустақар кардам.

Ва Худоёни Сумер ва Аккадро, ки ба рағми хашими Худои Худоён Набунаид ба Бобул бурда буд, онҳоро дар миёни шодӣ, ба дастури Мардук, дар маобадашон, дар манзиле, ки дилро шод мекард, қарор додам; ҳамаи Худоёне, ки ман ба шаҳрҳояшон баргардондам, ҳар рӯз дар баробари Бил ва Набу бо лутф бихоҳанд дарозии рӯзҳои зиндагии маро; ки барои ман сахт лутфомез бар забон оваранд ва ба Мардук, Худои ман бигӯянд:

Куруш, ки туро меситояд ва писараи Камбуҷия, битавонанд салтанати {...} шон {...} ман ҳамаи онҳоро дар манзиле ором мустақар кардам {...}, {...як} гоз, ду ӯрдак ва даҳ кабӯтар, барои гозҳо, ӯрдакҳо ва кабӯтарон {...}.

3. {...} ман афзудам {...} девори Имгур – Ийилил, бо рӯи бузург Бобулро, ки хостам сохтмонаширо истеҳком бахшам ва {...}; канораҳо бо оҷур, дар канораи хандақҳои шаҳр, ки шоҳи пешин, сохтан {...} {огоз} карда буд дар беруни {...}, коре, ки ҳеҷ шоҳе накарда буд, гурӯҳҳояш бо бегорӣ (?) {...} дар Бобул {...} бо {қир} ва оҷур сохтам, {...} ҷадид ва {...} бо пӯшиши аз муфаррағ, даргоҳҳо ва аз {забонаҳо}.

{...} катибае аз Ошурбонипол {...} шоҳе, ки пеш аз ман буд {...} {...} то абад.

⁷⁴⁴ Камбуҷия – Куруш қатъан дар ин ҷо ҷонишини худро таъин мекунад.

⁷⁴⁵ аз дарёи Илё то дарёи Сафло – аз Мадитрона то халиҷи Форс.

⁷⁴⁶ дар Бобул поҳои маро бӯсиданд – амали «proskunese», сачда кардан дар баробари шоҳ дар байни дарбориёни он давр.

3. КАТИБАИ ДОРО ДАР БИЙСТУН

Хуччати мазкур яке аз катибаҳои аз назари ҳуқуқӣ хеле муфид ва пурмазмунӣ таърихист, ки рӯзгори давлатдорӣи Ҳахоманишиҳо бо тамоми назокаташ дар даврони шоҳ Доро рӯшан кардааст. Махсусан, муборизаҳои кишваркушоӣҳои Шоҳ Доро, пасти кардани оташи фитнаи шоҳони маҳаллӣ, пахш намудани нерӯҳои марказгурези салтанати Ҳахоманишиҳо дар он ба тадриҷ ёдрас шудааст. Истифодаи сарчашма дар пурра намудани таърихи давлат ва ҳуқуқи мардуми тоҷикзабон дар аҳди Ҳахоманишҳо аҳамияти бағоят бузургӣ таърихӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дорад. Махсусан, доир ба усули рафтору кирдор ва ҳақпарастии худ, ки Доро таъкид кардааст, диққат додан шарт ва зарур аст. Одатан мо шоҳҳои забткорро чун истилогар қабул дорем. Вале усули кори Доро ва озод кардани мулкҳо аз ҳокимони худҳо бо озодкунию мушкилосонкуниҳо вобаста буда, дар бештари мавридҳо сиёсати инсондӯстона ва шаҳрсозӣҳои навро мемунад. Ин ҷанбаи катиба аҳамияти сарчашмаро назди илми таърихи давлат ва ҳуқуқи халқи тоҷик афзун мегардонад.

I

Ман Доро [ям] шоҳи бузург, шоҳиншоҳ, (шоҳи шоҳон), шоҳи Порс, шоҳи диҳон, пури Виштосп, навоҳи Аршама, Ҳахоманишӣ.

Дорои шоҳ мегӯяд: падари ман Виштосп [аст], падари Виштосп-Аршама, падари Аршама Ариярамра, падари Ари-ярамра Чишпиш, падари Чишпиш-Ҳахоманиш.

Дорои шоҳ мегӯяд: аз ин рӯ моро Ҳахоманишӣ мегӯянд. Аз овони бостон мо аз озодагонем, аз овони бостон [аст] ки тухми (парваз) мо шоҳ аст.

Дорои шоҳ мегӯяд: Ҳашт [кас] аз тухми (парваз) ман пештар шоҳ буданд. Ман нухумам. Нух кас пайдарпай шоҳ будем.

Дорои шоҳ мегӯяд: ба бузургии Аҳурамаздо аст ки ман шоҳам. Аҳурамаздо маро шоҳӣ бидод. Дорои шоҳ мегӯяд: ин аст он диҳоне (кишвар) ки (зери дасти) ман омаданд; ба бузургии Аҳурамаздо ман шоҳшон будам: Порс, Хузистон (Элам), Бобируш. Ассирия, Арабия, Миср (кишвари онҳое ки) фаросуи дарёанд, Спарда, Иония, Мод, Армина, Каппадокия, Парфия, Дрангиана, Ариа, Хваразмиа, Бохтриш, Суғд, Гандора, Сака (Скифия), Саттагида, Арахозия, Мака фароҳам (дар мачмӯъ) 23 диҳ.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин аст диҳое ки (зери дасти) ман омада; ба бузургии Аҳурамазда онҳо бандаи мананд. ба ман боч овардандӣ, ҳар ҷишон ки ман мегуфтам – ба шаб аст ай руз-он (ичро) карда мешуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: дар ин диҳҳо мардеро ки арҷманд мебуд, бартар медоштам, (мардеро) олак буд ўро ман ба пурсиши хуб мепурсидам.

Ба бузургии Ахурамаздо дар ин диҳҳо доди маро гиромӣ доштандӣ, ҳар чӣ аз (чониби) ман гуфта будӣ, он кардандӣ.

Дорои шоҳ мегӯяд: Ахурамаздо ин шоҳиро ба ман дода. Ахурамаздо ёрим дода то ман ин шоҳиро дорам. Ба бузургии Ахурамаздо ин шоҳиро дорам.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин карда шуд аз чониби ман пасон - он замон ки ман шоҳ будам. Камбучия ном пури Куруш-аз тухми мо ин ҷо ӯ шоҳ будак. Ӯ Камбучияро биродаре бо номи Бардиа буда ҳаммодару ҳампидари Камбучия. Пасон Камбучия ӯ Бардиаро бикушт (куштак). Он замон ки Бардиаро бикушт, мардум огаҳӣ надошт (ак) ки Бардиа кушта гашта. Пасон Камбучия ба Миср бишуд. Он замон ки Камбучия Миср бишуд, мардум (бад) олак буда; пасон дурӯғ ба ҳама диҳҳо бад паҳн гашт ба Порсу ба Моду дигар диҳҳо.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон як марде буд муғ ба ном Гаумата – ӯ аз Пайшийауводо аз Аракадриш ном куҳистоне аз ҳамон ҷо ошуб барпо кард (сар бардошт). (Аз миён) 14- ум рузи моҳи Вийахна пур (сипарӣ) шуда буд ки ӯ сар бардошт. Ӯ мардумро чинин дурӯғ гуфта: «Ман Бардиаам ки пури Куруш (аму) бародари Камбучия». Пасон мардум ҳама аз Камбучия рӯ битофт (паймон бо ӯ бишикаст); бо ӯ шуданд ба Порсу Моду ба дигар диҳҳо. Шоҳиро ӯ гирифта. Он замон ки шоҳӣ гирифта шуд, рӯзи 9-уми моҳи Гармапада пур (гузашта) буд. Камбучия ба марги (ба даст) худ бимурд.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин шоҳӣ, ки Гауматаи муғ аз Кам-бучия ба зурӣ ситад, аз аввалзамон они тухми (парвази) мо будак ки пасон Гауматаи муғаш аз Камбучия биситад ва Порсу Мод дигар диҳҳо пиромуни ӯ омаданд, онҳоро ӯ моли хеш гардонд ва ӯ (худ) шоҳ буд.

Дорои шоҳ мегӯяд: набуд марде - на порс на мод - ҳиҷ кас аз тухми мо ки ӯ Гауматаи муғро ронда-аз-шоҳӣ (махрум) бигардонад, мардум азиш бисёр овор буд ки метарсид. Мардумеро бас ӯ кушта будак ки Бардиаро медонистанд. Аз ин рӯ мардумро мекушт ки «Биё то нашно-сандам ки ман Бардиа нестам пури Куруш». Касе ҳиҷ наёриста чизе пиромуни Гауматаи муғ гуфтан то ман омадам. Пасон ман аз Ахурамаздо ёрӣ хостам. Ахурамаздом ёрӣ бидод. Аз моҳи Багайодиш 10 рӯз пур (гузашта) буд ки ман або андак мардон ӯ Гауматаи муғро бикуштам ва ӯ мардонашро ки пештар ёриш буданд. Дар Сикайауватиш ном диге (беша) дар диҳи (кишвар) Нисои Мод – ҳамон ҷо ман куштамиш, ман азиш шоҳиро бистадам. Ба бузургии Ахурамаздо ман шоҳ будам. Ахурамаздо шоҳиро ба ман бидод.

Дорои шоҳ мегӯяд: шоҳиро ки аз тухмаи мо рабуда шуда буд, (онро) ман ба ҷои худ нишондам (айнан: ба ҷои худ нишонда кардам), ман айдонҳоро ки Гауматаи муғ канда вайрон карда буд, ба ҷой барқарор кардам, ҷунонки як замоне буд. Ман ба мардум чарогоҳ, чорвошонро, хону монишонро ки Гауматаи муғ аз-шон рабуда буд, баргардондам.

Ман мардумро ба ҷову пошон бар гардонам – ҳам мардуми Порсу Моду ҳам дигар диҳхоро. Чунонки як замоне буд, ҳамон тавр ман ҳар чӣ ки рабуда шуда буд, ба ҷойш баргардондам. Ба бузургии Аҳурамаздо ман ин кардам: ман ҳар чӣ дар кушидам то вис (хонадон) монро ба ҷой (-и аслиш) чунонки як замоне буд, бар гардонам.

Ман чунон даркушидам ба бузургии Аҳурамаздо – ки Гауматаи муғ виси (хонадони) моро натавонист бибарад.

Дорои шоҳ мегӯяд: ман ин кардам пасон – он замон ки шоҳ будам.

Дорои шоҳ мегӯяд: он замон ки ман Гауматаи муғро бикӯштам, пасон Отрина ном марде пури Упадарма ба Хузистон (Элам) ошӯб барпо кард ва чинин гуфт ба мардум: «Ман шоҳи Хузистонам». Пасон Хузистон ошубгар буд, або Отрина бишуд ва ӯ шоҳ буд ба Хузистон. Ва марде бобулӣ (аст), ба ном Надинта-байра (Надинту-Бел) пури Айнайра – ӯ ошуб ба Бобулистон барпо кард. Ба мардум чунин дуруғ гуфта: «Ман Набукудрачари (Небукудразар) пури Набунатаҳ (Набонид)-ам. Пасон мардуми Бобул хама або ӯ Надинтабайра бишуданд. Бобул ошубгар буд. Шоҳии Бобулро ӯ гирифт».

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман (гумоштам) фиристодам ба Хузистон. Ӯ Отрина баста оварда шуд ба пеши ман, ман бикӯштамаш.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман Бобул бишудам бар алайҳи ӯ Надинтабайра ки хешро Набукудрачара хонда буд. Лашкари Набукудрачара (рӯди) Тигрро нигоҳ медошт. Он ҷо нишеман гузида буд (истода буд) чи (ӯ рӯд) касногузар буда. Пасон ман корро (лашкарро) (қисман) ба машқҳо афкандам (ҷой кардам), (бархеи) дигаришро ба шутурҳо суворӣ кардам (айнан: шутурсувор кардам), ба бархеи дигарашро ба асп овардам. Аҳурамаздом ёрӣ бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо Тигрро гузаштем, он ҷо ӯ коре (лашкар) ки аз Надинтабайра буд, ман бикӯштам бисёр. Рӯзи 26-уми моҳи Отрийодиа гузашта буд ки мо ҷанг овардем (корзор кардем).

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман Бобул бишудам. Ба Бобул ҳануз наомада будам ки ӯ Надинтабайраи (худро) Набукудрачара хонда биомад ба Зозона ном шаҳраке дар кинори рӯди Уфрат або кори (силоҳ лашкар) муқобили ман то ба ман корзор кунад. Пасон мо корзор кардем. Аҳурамаздо ёрӣ бидодам. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи Надинтабайраро ман бикӯштам бисёр. Бархеи аз (сипоҳиёниш)-ро ба об (яъне рӯд) биандохтам, ки обшон бибурд. Рӯзи 2-уми Аномакйа гузашта буд ки мо ӯ корзорро кардем.

II

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон Надинтабайра або суворони кам ба Бобируш (Бобул) бигурехт. Ӯ ба Бобируш бишуд. Пасон ман ба Бобируш бишудам. Ба бузургии Аҳурамаздо ман ҳам он Бобирушро гирифтам (ва) ҳам ӯ Надинтабайраро гирифтам (гирифтор кардам). Пасон ӯ Надинтабайраро ман ба Бобируш бикӯштам.

Дорои шоҳ мегӯяд: он замон ки ман ба Бобируш будам, ин диҳҳо аз ман нофармон бишуданд: Порс, Увҷия (Элам ё Хузистон), Мод, Ассирия, Миср, Порт (Парфия), Маргуш, Сатагуш, Сака (Скифия).

Дорои шоҳ мегӯяд: Мартиа ном марде буд, пури Чи-чаҳриш. Дар Куганака ном шаҳраки Порс – меистод – аз ҳамон (чо) ошӯб бар хезонд. Ба мардуми Хузистон ӯ чинин гуфт: «Ман Иманишам – шоҳи Хузистон».

Дорои шоҳ мегӯяд: дар он ҳангом ман ба Хузистон (ки) наздик будам, хузистониён аз ман битарсиданду Мартиаро ки миҳтар (сарваршон) буд, гирифтор карданд (бигирифтанд) ва бикуштандаш.

Дорои шоҳ мегӯяд: Фравартиш ном марди модие буду аз Мод ошуб бар хезонд. Мардумро чинин гуфт: «Ман Хшат-ритаам аз тухмаи (парваз) Увахштраҳ (Киаксар)». Пасон сипоҳи модӣ ки ба вис (дарбор, дар) (буд)-у (онҳо) ба ростои ман ошубгар гаштанд бо ӯ Фравартиш бишуданд. Ӯ шоҳ буд ба Мод.

Дорои шоҳ мегӯяд: сипоҳи порсиву модӣ ки бо ман буд – ӯ кам (ки) буд, пасон ман сипоҳи фиристондам Видарна ном порс бандаи (гу-моштаи) хешро ба (сар)-шон миҳтар (сарвар) карда. Ин бугуфтамшон: «Биравед (у) ӯ сипоҳи модиро ки худро аз (они) ман намегӯяд, бизанед (бикушед)!» Пасон ӯ Видарна або сипоҳ бишуд [...]. Чун ба Мод фаро бирасид, – дар Мод Моруш ном шаҳраке (ст) – он чо корзор кард бо (сипоҳи) модӣ. Оне ки миҳтари (сарвар) Модҳо буд – ӯ ҳангом он чо набуд. Аҳурамаздо ба ман ёрӣ бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи ман он сипоҳи ошубгарро бикушт бас (сарбасар). Рӯзи 27-уми моҳи Аноманака гузашта буд ки бо-шон корзор кардам. Пасон ӯ сипоҳи ман – дар Мод Кампанда ном диҳе(ст) – ҳамон чо бимонд (ҳайрон), то ман ба Мод расидам.

Дорои шоҳ мегӯяд: Додаршиш ном арманӣ бандаи ман (аст)-уро ман (ба) Арминия фиристодам. Чининиш бигуфтам: «Бирав туву сипоҳе ки нофармон (асту), худро аз (они) ман намегӯяд – ўро бизан (бикуш)». Пасон Додаршиш бишуд. Чун ба Арминия бирасид, ошубгарон фароҳам омаданд то або Додаршиш корзор кунанд. Зузах ном рус-тое(ст) дар Арминия – дар ҳамон чо корзор карданд. Аҳурамаздо ёрӣ бидодам. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи ман у сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт бас (сарбасар). Ҳин, аз моҳи Туравахара 8 рӯз гузашта буд ки бо шон (ба саршон) корзор карда шуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: бори дуюм ошубгарон фароҳам омаданд алайҳи Додаршиш то корзор [бо-ш] бикунанд. Тигр ном диз[ест] ба Арминия - ҳамон чо корзор карданд. Аҳурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи ман ӯ сипоҳи нофармонро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Ҳин, аз моҳи Туравахара 18 рӯз гузашта буд ки бо-шон корзор карда шуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: ба сеюмин бор ошубгарон фароҳам омаданд (то) алайҳи Додаршиш корзор бикунанд. Дар Арминия Уйамо ном ди-

зе(ст) - дар ҳамон ҷо корзор карданд. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Ахурамаздо сипоҳи ман у сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Аз моҳи Сайграчиш 9 рӯз гузашта буд ки бо-шон корзор карда шуд.

Пасон Додаршиш то ман ба Мод расидам ба Арминия маро (хайрон интизор) бимонд.

Дорои шоҳ, мегӯяд: пасон у Ваумиса ном порс – бандаи ман (ху-дам)-ро ба Арминия фиристодам. Ин бигуфтаиш: «Бирав у сипоҳи ошубгарро (ки) худро аз (они) ман намегуяд, бизан (бикуш)». Пасон Ваумиса бишуд. Чун ба Арминия фаро расид, пасон ошубгарон фароҳам омаданд то алайҳи Ваумиса корзор бикунанд. Изала ном диҳест дар Ассирия – ҳамон ҷо корзор карданд. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Ахурамаздо сипоҳи ман у сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Ҳин, 15 рӯз аз моҳи Аномака гузашта буд ки бо-шон корзор карда шуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: Ба бори дуҷум ошубгарон фароҳам омаданд то ба Ваумиса корзор кунанд. Аутиёра ном диҳ [ест] дар Арминия - дар ҳамон ҷо корзор карданд. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Ахурамаздо сипоҳи ман у сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Ҳин фарҷоми моҳи Туравахара буд ки бо-шон корзор шуда буд. Ваумиса маро (хайрон интизор) ба Арминия бимонд то ман ба Мод расидам.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман аз Бобируш раҳсипор шудам ба Мод шудам. Чун ман фаро ба Мод расидам, – (он ҷо,бо) Кундура ном шаҳраке(ст) дар Мод – аз он ҷо ӯ Фравартиши модӣ ки хешро шоҳи Мод хонда, омада буд або сипоҳ то бо ман корзор кунад. Пасон корзор кардем. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Ахурамаздо сипоҳи Фравартишро ман бизадам (бикуштам) бас (сарбасар). Ҳин аз моҳи Адуканайша 25 рӯз гузашта буд ки мо корзор кардем.

Дорои Шоҳ мегӯяд: пасон Фравартиш бо суворони кам бигурехт ва ба Рай (Рага) ном диҳи Мод бишуд. Пасон ман аз пайиш сипоҳ фиристодам. Фравартиш гирифтӣ оварда шуд назди ман. Ман нойу (бини-ву) гушҳову забониш бибуридам ҳамчунин як чашмиш бикофтам, бар дарам баста доштимини ҳам мардум дидиш, пасон ба Ҳамадон сари сиҳиш кардам ва ӯ мардонеро ки пештар ёрониш буданд, ба Ҳамадон бар як диже ба доршон биовехтам.

Дорои шоҳ мегӯяд: Читратахма ном марде сагартӣ – ӯ ба ростон ман ошубгар буд. Ба мардум ин бигуфт: «Ман шоҳам ба Сагартиа аз тухмаи (парваз) Увахштар (Киаксар)». Пасон он сипоҳи порсӣ ва модӣ-(ро) фиристодам (бар алайх-ш), Тахмаспода ном Модӣ бандаи ман (худам)-ро ба (сар)шон миҳтар (сарвар) бикардм. Ҳин, чинин бигуфтаишон: «Биравед, сипоҳи ошубгарро ки аз (они) ман хешро намешуморанд, (айнан: намегӯянд), бизанед (бикушед)». Пасон Тахмаспода або

сипоҳ бишуд (ба Сагартиа) ва корзор кард або Читратахма. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Ахурамаздо сипоҳи ман ӯ сипоҳи ошубгарро бизаду (бикушт) Читратахма гирифтор ба назди ман оварда шуд. Пасон ман нойу (бани) гушхош бибуридам, ҳамчинин як чашмиш бикофтам, ба дарбориш баста бидоштам то ҳама мардум дидиш. Пасон дар Арбайра сари сихиш кардам.

Дорои шоҳ мегӯяд: Партава (Парфия, Паҳла) ва Вирканиа (Гургон) ошубгар буданд ба ростои ман. (Хешро) аз (они) Фравартиш мегуфтанд. Виштосп – падари ман ба Порт буд – ӯро мардум бигузошт(у) ба ростои ӯ ошубгар буд. Пасон Виштосп або сипоҳе ки ёрони наздикиш буд(анд), бишуд (ба...). Виспаузотиш ном шаҳраке(ст) дар Порт – дар ҳамон ҷо корзор кард або паҳлавиён (портиён) Ахурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Ахурамаздо Виштосп ӯ сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Ҳин, аз моҳи Вийахна 22 рӯз гузашта буд ки корзор карда шуд.

III

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман сипоҳи порсиро назди Виштосп фиристондам аз Рага (Рай). Чун у сипоҳ назди Виштосп фаро расид, пасон ӯ сипоҳ аз ҷониби Виштосп пазируфта гашт ва ӯ (ба...) бишуд. Патигирбайа ном шаҳраке(ст) дар Порт – ҳамон ҷо у Сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Аз моҳи Гармапода як руз гузашта буд ки бошон корзор карда шуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон(у) диҳ аз (они) ман буд. Ин аст (он чизе) ки аз (ҷониби) ман ба Порт карда (шуда).

Дорои шоҳ мегӯяд: Маргуш ном диҳ(ест)-ӯ ба ростои ман ошубгар буд. Марде(ст) Маргушӣ Фрада ба ном – ӯро миҳтаршон гумоштанд. Пасон ман Додаршиш ном порс – бандам хеш хшатрапаванти (сатрап) Бохгишро бар алайҳи ӯ фиристодам. Ин бигуфтамиш: «Бирав он сипоҳеро ки хешро аз (они) ман намегуянд, бизан (бикуш)». Пасон Додаршиш або сипоҳ ба (...) бишуд, корзор кард або маргиюшиён. Ахурамаздом ёрӣ бидод. Ба бузургии Ахурамаздо сипоҳи ман ӯ сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Аз моҳи Отриёдиа 13 рӯз гузашта буд ки аҳошон корзор карда шуда буд.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон (ӯ) диҳ аз (они) ман буд. Ин аст (он чизе) ки аз (ҷониби) ман ба Бохтриш карда (шуда).

Дорои шоҳ мегӯяд: марде Вахйаздота ба ном – Торава ном шаҳраке, Ёаутиа ном кишваре ба Порс (аст) он ҷо мезист, ӯ дубора ошуб барпо кард ба Порс. Мардумро ӯ чинин гуфт: «Ман Бардиаам писари Куруш». Пасон сипоҳе ки ба дарбор аз Ёадоёя (Аншан) пештар (омада буд) ба ростом ошубгар буд; або ӯ Вахйаздота бишуд. Ӯ шоҳ буд ба Порс.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман сипоҳи порсӣ ва модиро ки зий ман буд, фиристодам. Артавардиа ном порс бандаи хешро (айнан: манро) ба

саршон миҳтар (сарвар) кардам. Ӯ пораи дигари сипоҳи порсӣ пас аз ман ба Мод бишуд. Пасон Артавардиа або сипоҳ ба Порс бишуд. Чун ба Порс фаро расид, – Раха ном шаҳраке ба Порс(аст) аз ҳамон ҷо ӯ Ваҳйаздотай худро Бардиа гуфта (хонда) биомад то або сипоҳ (- и хеш) ба Артавардиа корзор кунад. Пасон корзор карданд. Аҳурамаздом ёрӣ бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи ман ӯ сипоҳи Ваҳйаздотаро бизад (бикушт) бас. Аз моҳи Тураваҳара 12 рӯз гузашт буд ки або-шон корзор карда (шуда).

Дорои шоҳ мегӯяд; пасон ӯ Ваҳйаздота бо суворони кам гурехт ба Пайшиуводо бишуд. Аз он ҷо сипоҳеро азхудӣ кард, сипас аз он ҷо биомад то ба Артавардиа корзор кунад. Парга ном кӯҳистон(аст) – ҳамон ҷо корзор карданд. Аҳурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи ман ӯ сипоҳи Ваҳйаздотаро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Аз моҳи Гармапада 5 рӯз гузашта буд ки абосон корзор карда (шуд). Ва ӯ Ваҳйаздота гирифта шуд ва мардоне ки пештар ёриш буданд, (низ) гирифта шуданд.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман Ваҳйаздота ва мардоне ки пештар ёрониш буданд – Уводайкайа ном диҳ (ест) ба Порс

– ҳамон ҷо ба сикшон нишондам.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин[аст] он [ҳама чизе] ки аз ҷониби ман карда (шуда) ба Порс.

Дорои шоҳ мегӯяд: у Ваҳйаздотай Арахозиа ки худро Бардиа хонда ӯ (худ) сипоҳ(е) фиристод ба Ҳараҳувайтиш (Арахозиа) ба (сари) Вивона ном порс бандаи ман, хшатра- паванти (сатрап) Ҳараҳувайтиш. Мардеро миҳтар (сарвар) би- кард чинин бигуфтшон: «Биравед Вивонаро бизанед (бикушед) ва у сипоҳеро ки худро (моли) Дорийуш мегӯяд (мехонад)». Пасон ӯ сипоҳ ки Ваҳйаздота баҳри ба (сари) Вивона корзор кардан фиристод, бишуд. Капишакониш ном диз (ест)

– ҳамон ҷо корзор карданд. Аҳурамаздо ёрӣ-м бидод Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи ман сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт) сарбасар. Аз моҳи Аномака 13 рӯз гузашта буд ки ба (сар)шон корзор карда шуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: пас аз он (боз) ошубгарон фароҳам омаданд то ба Вивона корзор кунанд. Гандутава ном диҳ (аст) – ҳамон ҷо корзор карданд. Аҳурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи ман у сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт) сарбасар. Аз моҳи Вйахна 7 рӯз гузашта буд ки корзор або-шон карда шуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ӯ мард ки ӯ сипоҳро миҳтар буду ӯро Ваҳйаздота ба сари Вивона фиристода буд-ӯ бигурехт або суворони кам, бишуд (кучое). Аршода ном диз (аст) ба Ҳараҳувайтиш – пас аз он (боз) зий он омад. Пасон Вивона або сипоҳ аз пайиш бишуд. Он ҷо у гирифтиш (гирифтор-ш кард) ва мардонеро ки пештар ёвариш буданд, бизад (бикушт).

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ӯ диҳи (кишвар) ман буд. Ин (аст) он (ҳама чизе) ки аз ҷониби ман карда шуда ба Ҳараху- вайтиш.

Дорои шоҳ мегӯяд: он замон ки ман ба Порсу Мод будам, бори дуюм бобулиҳо паймоншикастам буданд. Марде Арха ном, арманӣ, пури Халдита - ӯ ошуб барпо кард ба Бобул. Дубола ном диҳ (аст) – аз он (ҳамон) ҷо ӯ ба мардум ин дурӯғ гуфт: «Ман Набукудрачара (Небучадрезар)-ам пури Набунайта (Набонид)». Пасон мардуми Бобул паймон шикаста-м буду або ӯ Арха бишуд. Бобулро ӯ гирифтак. Ӯ шоҳ буд ба Бобул.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман сипоҳ ба Бобул фиристо- дам. Виндафарна ном порс, бандаи худам (айнан: ман) – ӯро миҳтар-шон кардам (гумоштам). Ин гуфтам-шон: «Бираведу ӯ сипоҳи бобулиро бизанед (бикушед) ки худро (моли) ман намегуяд (намехонад)». Пасон Виндафарна або сипоҳ ба Бобул бишуд. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Ахурамаздо Виндафарна бобулиёро бикушт ва баста овард. Рӯзи 22-уми моҳи Вирказана гузашта буд ки он ҷо ӯ Архаи хешро Набукудрачара гуфта ва мардоне ки пештар ёриш буданд, гирифта (дастгир) шуданд. Пасон (ман) ҳишта додам (фармудам) то Архаву мардоне ки пештар ёвари ӯ буданд, ба Бобул ба сӣх нишонда (шуда) бошанд.

IV

Дорои шоҳ мегӯяд: ин (аст ҳама он чизе) ки аз ҷониби ман карда шуда ба Бобул.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин (ҳама он чизе) ки ман кардам ба бузургии Ахурамаздо ҳама танҳо дар (худуди) як сол (аст), пасон аз он ки ман шоҳ будам. 19 корзор кардам, ба бузургии Ахурамаздо ман бизадамшон (торуморшон кардам) ва 9 шоҳ-ро гирифгор (дастгир) кардам. Як Гаумата ном магуш буд. Ӯ дурӯғ гуфт (фиреб кард (мардумро) чинин гуфта: «Ман Бардиаам ки пури Куруш (аст)». Ӯ Порсро ошубгар гардонд. Як Отрина ном хузистонӣ (буд). Ӯ (мардумро) фиреб кард, чинин гуфта: «Ман шоҳам дар Хузистон». Хузистонро ошубгар гардонд ба ростои ман. Як Надинтабайра ном Бобули (буд). Ӯ (мардумро) фиреб кард, чинин гуфта: «Ман Набукудрачараам ки писари Набунайта (аст). Ӯ Бобулро ошубгар гардонд (кард). Як Мартиа ном порс (буд). Ӯ (мардумро) фирефт чинин гуфта: «Ман Иманишам. Шоҳ дар Хузистон». Ӯ Хузистонро ошубгар гардонд. Як Фравартиш ном Мод (буд). Ӯ (мардумро) фирефт (дурӯғ гуфт) чинин гуфта: «Ман Хшатритаам аз парвази Увахштра (Киаксарес)». Ӯ Асагартаро ошубгар гардонд. Як Фрода ном Моргавӣ (буд). Ӯ фирефт (дурӯғ гуфт) (мардумро) чинин гуфта: «Ман шоҳам дар Маргиана». У Маргианаро ошубгар кард. Як Ваҳйаздота ном порс (буд). У (мардумро) фирефт, чинин гуфта: «Ман Бардиам, пури Куруш». Ӯ Порсро ошубгар кард. Як Арха ном арманӣ (буд). Ӯ (мар-

думро) фирефт, чинин гуфта: «Ман Набукудрачараам ки пури Набунай-та (аст)». Бобулро ошубгар кард.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин 9 шоҳро ман дар он корзорҳо ги-рифтор кардам.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин аст он дихҳо ки ошубгар буданд. Фиреб (дурӯғ)-шон ошубгар кард чи онҳо мардумро фирефтанд (дурӯғ гуфтанд). Пасон Аҳурамаздо ба дасти маншон биспард. Ҳар чӣ маро хоҳиш буд (коми ман буд) бад-ишон кардам.

Дорои шоҳ мегӯяд: «ту ка шоҳ пасон хоҳӣ буд, аз дурӯғ (фиреб) ҳар чӣ метавонӣ хешро нигоҳ бидор. Марде ки у бо дурӯғ гириши хоҳад дошт, ўро бо пурсиши хуб (чазои сазовор) бипурс (чазо бидеҳ) агар мепиндорӣ ки: «Бошад ки кишварам дуруст (беҳатар) бошад!».

Дорои шоҳ мегӯяд: ин ки кардаи ман (аст) ба бузургии Аҳурамаздо (ҳамагӣ) дар (худуди) танҳо як сол бикардам. Ту ка (одами) ойинда (хоҳӣ буд) ин дипиро (катиба) хоҳӣ хонд, ки кардаи ман (аст), (биё) да бовар бикун аз ў, бошад ки ту дуруғиш мапиндорӣ.

Дорои шоҳ мегӯяд: ман тез рӯ ба Аҳурамаздо овардам чи ў рост (аст) на дурӯғ. Ман ин (корро) худӣ ҳамон сол (-и аввал) кардам.

Дорои шоҳ мегӯяд: ба бузургии Аҳурамаздо аз (ҷониби) ман (чизҳои) бисёри дигар низ карда (шуда) аст. Он(ҳо) дар ин нонавишта (аст) ки мабодо (он ка) ойинда (ин дипиро) хоҳад хонд, фаровониш бинамояд чизи кардаи ману аз ин бовариш наояд ва дурӯғиш бинамояд.

Дорои шоҳ мегӯяд: онон ки то ман шоҳ буданд дар як умри диروзишон ин қадар чиз накардаанд ки ман ба бузургии Аҳурамаздо дар як соли сарвариин хеш кардаам.

Дорои шоҳ мегӯяд: ҳамакнун ки туро он чи маниш карда бовар мекунонад, пас ба хотири мардум пинҳон(-иш) мадор чи агар ин ёддоштро пинҳон намедорӣ, мардумро мегӯй, Аҳурамаздо ба ту дӯст бод, парвазат зиёда бод, ту худ зинда (-ву ҷовид) хоҳӣ буд!»

Дорои шоҳ мегӯяд: агар ин ёддоштро пинҳон медорӣ (хоҳӣ дошт), ба мардумро намегӯй, Аҳурамаздо кушторит бод, тухмат мабод!

Дорои шоҳ мегӯяд: ин ки кардам ҳамон сол (ҳамон соли нахуст) ба бузургии Аҳурамаздо кардам. Аҳурамаздо ёрӣ-м бидод ва дигар бағҳо (худоён) ки ҳастанд, ки на олак будам, на фиребгар (дурӯғгӯ) будам ва на зуркор (зургӯ, зулмкор) будам, на (худӣ) ман на (касе) аз парвазам, тибки ростӣ рафтор бикардам, на нотавон на тавонгарро зур наводам, марде (касе) ки ба дарбори ман бо ман ҳамкорӣ кард – ўро бартар доштам (арҷ гузоштам), (касе) ки зиён овард – ўро ҳуфрашта (чунон ки мебояд) пурсидам (кайфар бидодам).

Дорои шоҳ мегӯяд: ту ка шоҳи ойинда хоҳӣ буд, марде (касе) ки фиребгар (дурӯғгӯ) хоҳад буд ва ҳам (касе) ки зуркор (зургӯ) хоҳад буд – онҳоро дӯст мабош ва ҳуфрашта (чунон ки мебояд) бипурсшон (кайфар бидеҳшон).

Дорои шоҳ мегӯяд: ту ка ойинда хоҳӣ буд, агар ин дипиро ки ман навиштаам, мебинӣ ва ин пайкараро, мабодо наканишон, то тавон (дар бадан дорӣ) барои ойиндаҳо нигоҳ бидор.

Дорои шоҳ мегӯяд: агар ин дипиро мебинӣ ва ин пайкараро, (ва) намеканишон ва то тавон дорӣ нигоҳшон медорӣ, Аҳурамаздо туро дуст бод ва парвазат зиёда бод ва дуру дароз зинда бош ва (чизе) ки бихоҳӣ кардан (ва) дар он Аҳурамаздо пирузгарат (айнан: чорасозат) кунод!

Дорои шоҳ мегӯяд: агар ин дипиш ва ин пайкараро мебинӣ, меканӣ-шон ва то тавон дорӣ, нигахдоришон намекунӣ, Аҳурамаздо кушторит бод, парвазит мабод ва ҳар чӣ мекунӣ Аҳурамаздо бигзор он-ро вайрон кунод

Дорои шоҳ мегӯяд: ин мардон он ҷо буданд он замон ки ман Гауматаи магушро ки худро Бардиа гуфта, бидуштам. Он замон ин мардон або ман ҳамчун ёрони ман ҳамкорӣ карданд: Виндафарна ном (марде) пури Войаспора, порс; Отана ном (мард) пури Тухра, порс; Гаубарува ном пури Мардуниа, порс; Видарна ном, пури Багабиғна, порс; Багабухша ном пури Дотувахйа, порс; Ардуманиш ном пури Ваҳаука, порс.

Дорои шоҳ мегӯяд: ту ки (зи он ки) шоҳи ойинда хоҳӣ буд (ба) тухми (парвази) ин мардонро бартар бидор (арч бигзор).

Дорои шоҳ, мегӯяд: ба бузургии Аҳурамаздо ин дипиш (катиба)-ро ман ба тарзи дигар сохтам (айн: кардам). Гузашта аз ӯ ба забони орий буд ва дар пуст навишта шуда буд. Гузашта аз ӯ ҳамаи (сартосари) дипиш муҳр гузошта шуда буд (бо муҳр тасдиқ. гардонда шуда буд). (Дипиш) навишта шуда буд, ба манаш бар хонда буданд. Пасон ин дипиш фиристода шуд аз (ҷониби) ман ба ҳама диҳҳо (кишварҳо). Мардум ҳама ӯро хуб пазируфтанд.

V

Дорои шоҳ мегӯяд: ин (аст он чиз) ки ман кардам пасон ба соли сеюм он замон ки ман шоҳ будам. Хузистон ном диҳ - ӯ ошӯбгар буд. Марде Атамайта ба ном, хузистонӣ буд – ӯро миҳтар гардонданд. Пасон ман сипоҳ фиристодам ба Хузистон. Гаубарува ном марде – порс, бандаи хешро миҳтаршон кардам. Пасон Гаубарува хузистониёнро бизад (бидушт). марде ки миҳтари ишон буд, гирифтор (дастгир) шуд ва назди ман оварда шуд. Ва ман бидуштамиш. Пасон диҳ (кишвар) аз ман буд.

Дорои шоҳ мегӯяд: ӯ хузистониён олак (бад) буданд ва Аҳурамаздоро ёд намекарданд. Аҳурамаздоро ман ёд мекунам. Ба бузургии Аҳурамаздо ҳар чӣ ком (хоҳише) ки ба ростшон доштам, баровардам.

Дорои шоҳ мегӯяд: касе ки агар Аҳурамаздоро ёд мекунад (мепарастад) то (дар бадани ӯ) тавону неру ҳаст, ҳам ба зиндагиш ва ҳам пас аз сараш (айнан: мурданаш) шод (хушбахт) (аст).

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман або сипоҳ сӯи (кишвари) сакҳо бишудам суи (ё бар алайҳи) сакҳое ки худҳои сартез ба сар доранд. Пасон чун ман ба дарё наздик расидам, ман дарёро або сипоҳам бо гупсарҳо гузаштам. Пасон ман сакҳоро бикуштам бисёр; бархешон баста оварда шуданд назди ман ва куштамшон. Михтаршонро Скунха ном буд – ўро гирифтор (дастгир) карданд ва назди ман оварданд. Дигарро михтар (-шон) кардам чи маро ком (хоҳиш) чинин буд. Пасон диҳ аз ман буд.

Дорои шоҳ мегӯяд: ў сакҳо олак (бад буданд) ва Аҳура-маздоро ёд намекарданд. Аҳурамаздоро ман ёд мекунам. Ба бузургии Аҳурамаздо ҳар чӣ хоҳиш (ком) ба ростои ишон доштам, ҳамонро кардам.

Дорои шоҳ мегӯяд: ҳар кас агар Аҳурамаздоро ёд мекунад то тавон (дар бадан)-иш ҳаст, ҳам ба зиндагӣ ва ҳам пас аз сараш (айнан: мурда-наш) шод (аст).

4. КАТИБАҲОИ НАҚШИ РУСТАМ⁷⁴⁷

I

1. Аҳурамаздо⁷⁴⁸ Худои бузург аст, ки ин заминро офарид, ки он осмонро офарид, ки мардумро офарид, ки шодиро барои мардум офарид, ки Дориюшро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, ягона фармонраво аз бисёр.

2. Ман Дориюш ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон аз тамоми таборҳо, шоҳи рӯи ин замини бузург то дурдаст, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ, порсӣ, писари порсӣ, ориёӣ, аз табори ориёӣ».

3. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Ба хости Аҳурамаздо, инҳо мардумоне ҳастанд, ки ман дар берун аз Порс онҳоро гирифтаам; ман бар онҳо подшоҳӣ кардам; онҳо ба ман хироч доданд; он чӣ ба онҳо аз ҷониби ман гуфта шуда буд, онҳо онро карданд; қонуни ман онҳоро нигоҳ дошт: модӣ, эломӣ, портӣ, ориёӣ (ҳиравӣ), бохтарӣ (балхӣ), суғдӣ, хоразмӣ, дарангӣ (зарангӣ), араҳузӣ (руҳачӣ), стагедӣ, гандорай, ҳиндӣ, сакоии амирагӣ, сакоиҳои Тигархвада (тезхуд), бобули, ошури, араб, мисрӣ, арманӣ, қападокияӣ, лидияӣ, юнонӣ, сақоҳои он суй дарёӣ, тарокиёӣ, юнонии Оспедуфурӣ, либиёӣ, ҳабаши, макӣ, корӣ».

4. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Аҳурамаздо, ҳангоме ки ин заминро ошуфта дид⁷⁴⁹, он гоҳ онро ба ман дод; маро шоҳ кард; ман шоҳ ҳастам; ба хости Аҳурамаздо ўро дубора сари ҷояш гузоштам; он чӣ ман бад-эшон гуфтаам, онҳо онро карданд, ҳамон гуна, ки маро ком буд; оё ҳаргиз ту меандешӣ: «Ин мардумоне, ки Дориюшшоҳ дошт, чӣ теъдод буданд?» Ин пайкараҳоро, ки тахтро мебаранд, бубин, он гоҳ онҳоро хоҳӣ шинохт; он гоҳ, хоҳӣ донист, ки найзаи марди порсӣ то дурдаст рафтааст⁷⁵⁰, он гоҳ, хоҳӣ донист, ки марди порсӣ дур аз Порс набард кардааст».

6. Эй мард! Бошад, ки фармони Аҳурамаздо ба назарат бад наёяд, аз роҳи рост мунҳариф нашав, шӯриш макун!»

II⁷⁵¹

1. Худой бузург аст, Аҳурамаздо, ки ин зебоиро, ки дида мешавад, офарид, ки шодиро барои мардум офарид, ки хирад ва далериро дар Дориюшшоҳ гузошт.

⁷⁴⁷ Катибаи нақши Рустам – навиштае, ки мавзуи онро барқарории сулҳ ва оромиш дар миёни тамоми мардумони шоҳаншоҳӣ дар бар мегирад. Ин матн аз маҷмуаи Сафинаи сухан (С. 35-40) интиҳоб шуд.

⁷⁴⁸ Аҳурамаздо – Худой офаринанда.

⁷⁴⁹ Аҳурамаздо, ҳангоме ки ин заминро ошуфта дид – ишора ба шӯришхое, ки баъди ба тахт нишастани Дориюш сурат гирифтанд.

⁷⁵⁰ ...найзаи марди порсӣ то дурдаст рафтааст – нишонаи қудрати сиёсӣ низомии шоҳ.

⁷⁵¹ Ин баҳши навиштаҷот катибаи сезабонӣ матни миёнаи оромгоҳ мебошад, ки мадҳ дар бораи сифатҳои шоҳ аст ва дар навиштаҷоти Хшайоршо низ ба назар мерасад. Мазмуни асли дар бандҳои 2-10 омадааст; ин матн бо гуфтор дар бораи хилофати ҷаҳон (банди 1) ва хитоби magika ба поён мерасад (бандҳои 11-12). Поёнаш ноқис аст. Матни мазкур тибқи тарҷума ва нашри эронӣ (Катибаҳои ҳахоманишӣ. Фароҳамоварӣ ва таҳқиқи П. Лукук. Тарҷумаи Н. Халхолӣ. Зери назари Ж. Омӯзгор.- Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1381) баргардонӣ шуд.

2. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Ба хости Аҳурамаздо, ман ин сон ҳастам, ки дӯсти ростӣ ҳастам, бо нодурустӣ дӯст нестам; хости ман он нест, ки нотавон ба хотири тавоно ба бедод тан диҳад; хости ман он нест, ки тавоно ба хотири нотавон ба бедод тан диҳад⁷⁵².

3. Ростӣ: Ин хости ман аст; ман дӯсти марди дурӯғгӯй нестам; ман тундхӯ нестам; он чӣ дар як мунозия⁷⁵³ барои ман рӯҳ медиҳад, онро бо қувват дар андешаам пос медорам, бо қувват худро маҳор мекунам.

4. Марде, ки ёрӣ мекунад, ўро баста ба ёриаш мепоям; он ки осеб мерасонад, ўро баста ба осебаш танбеҳ мекунам; на маро ком аст, ки марде осеб расонад; на маро ком аст, ки агар касе осебе расонад, танбеҳ нашавад.

5. Он чи марде дар бораи марде мегӯяд, он маро қонеъ намекунад, то он ки гувоҳии ду танро бишнавам.

6. Он чӣ як мард мекунад, ё ҳангоме ки чизеро баста, ба дороияш меоварад, ман хушнуд мешавам ва хушнудии ман бисёр аст ва розӣ ҳастам.

7. Қувваи дарки ман ва идораи ман бад-ин сон ҳастанд, замоне, ки бубинӣ ё бишнавӣ, он чи ман дар кох ва дар урдугоҳи сипоҳиён кардам, ин ҳамон тасаллуте аст, ки ман дарам бар рӯҳам ва қувваи даркам.

8. Эй марди ҷавон!⁷⁵⁴ Қотеона бигӯ, ту чӣ гунай, чӣ вижагӣҳое дорӣ, садоқати ту чӣ гуна аст; некӣ тасаввур нақун, он чиро ба гӯшат мерасонанд, ҳатто ба он чи душман ба ту мегӯяд, гӯш фаро деҳ.

9. Эй марди ҷавон! Он чӣ тавонманде мекунад, хуб тасаввур нақун, он чи нотавоне мекунад, ҳатто ҳамонро бубин, эй марди ҷавон [...]; [...], ки аз ҳад бигзарад [...] [...] ва ба далели хушбахтӣ бедасту по набошад [...], ки комёб нашавад [...]

⁷⁵² тавоно ба хотири нотавон ба бедод тан диҳад – адолат ва паймон бояд дар тамоми шароит пос дошта шавад, чи бо ростгӯ баста шавад, чи бо дурӯғгӯ.

⁷⁵³ Мунозия – мақсуд аз ин калима метавонад набард, пайкор ё мучодала бошад.

⁷⁵⁴ марди ҷавон – тағка. Дар забони санскрит ва дар фаҳмишҳои қадимии ҳиндуэронӣ тағуа ҷангчӯи ҷавоне аст, ки фунуни низомиро дар дастаҳои ҷавонон фаро мегирад. Дар Авасто тағуа роҳзан, саворкори наҳс ва манфур аст. Ба назар мерасад, ки вожаи форсии бостон мафҳуми қадимии худро ҳифз кардааст.

5. КАТИБАҲОИ ТАХТИ ЧАМШЕД⁷⁵⁵

I Дориюш, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, писари Виштоспа, Ҳахоманишӣ, ки ин таҷраро сохт.

II Дориюш шоҳи бузург аст, писари Виштоспа, Ҳахоманишӣ.

III Панҷараи сангин сохташуда дар хонаи Дориюш.

1. Аҳурамаздо бузург аст, бузургтарини Худоён; ӯ Дориюшро шоҳ кард; шаҳриёриро ба ӯ дод; ба хости Аҳурамаздо, Дориюш шоҳ аст.

2. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Ин мардум, Порс, ки Аҳурамаздо ба ман дод, бисёр хуб, бо асбони хуб,⁷⁵⁶ бо мардони хуб, ба хости Аҳурамаздо, ба хости ман,⁷⁵⁷ Дориюшшоҳ, аз ҳеҷ дигаре наметарсад»⁷⁵⁸.

3. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Аҳурамаздо бо тамоми Худоён маро би-пояд, ва Аҳурамаздо ин мардумро би-пояд, аз сипоҳи душман, аз гуруснагӣ ва аз дурӯғ; бар ин мардум сипоҳи душман, қаҳтӣ ва дурӯғ, чира нашавад; ин ҳамон чизе аст, ки ҳамчун мавҳибате аз Аҳурамаздо бо тамоми Худоён, меҳоҳам; Аҳурамаздо бо тамоми Худоён, инро ҳамчун мавҳибате ба ман диҳод».

V

1. «Ман Дориюш ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумони бисёр, писари Виштоспа, Ҳахоманишӣ».

2. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Ба хости Аҳурамаздо инҳо мардумоне ҳастанд, ки ман бо ин сипоҳи Порс гирифтаам, онҳое, ки аз ман метарсиданд, ба ман хироч меоданд: эломӣ, модӣ, бобули, араб, ошурӣ, мисрихо, арманӣ, қападокияӣ, лидияӣ, юниониёне, ки рӯи замин ҳастанд ва онҳое, ки бар дарё ҳастанд ва ақвоме, ки он сӯи дарё ҳастанд, асагартӣ, порт, дарангӣ (зарангӣ), ориёӣ (ҳаравӣ), бохтарӣ (балхӣ), суғдӣ, ҳоразмӣ, стагедӣ, араҳузӣ (руҳачӣ), ҳиндӣ, гандорай, сақой ва макӣ».

⁷⁵⁵ Катибаҳои тахти Чамшед – ин катиба аз 7 бахш иборат аст: 1. Катибаи сезабона, ки иборат аз ду нусха буда, дар кохи (таҷараи) Дориюш, рӯи деворҳои ғаллаи роҳраве, ки равоқро ба толо-ри асли муртабит мекунад, навишта шудааст; 2. Катибаи кӯтоҳимзои сезабона аст, ки дар ду нусха, яке рӯи либоси Дориюш ва дигаре болои сари Хшайоршо навишта шудааст; 3. Катибаи кӯтоҳи сезабона дар бораи сохтмон аст, ки ҳаҷдаҳ бор дар рӯи даргоҳи панҷараҳо ва дарҳои ко-хи Дориюш такрор шудаанд; 4. Катиба ба забони форсии бостон рӯи девори ҷанубии суфа. Мазмуни аслии он мардуми Порс аст; 5. Катиба ба форсии бостон рӯи девори ҷанубии суфа. Мазмуни он баршумурдани мардумоне аст, ки тахти фармони сипоҳи Порс ҳастанд; 6. Катибаи эломӣ бар девори девори ҷанубии суфа, марбут ба сохтмони суфа; 7. Сангнавиштае ба бобули дар рӯи девори ҷанубии суфа, мавзӯи он марбут ба ақвоме аст, ки дар соҳани тахти Чамшед ҳамкорӣ кардаанд. Ин матн аз маҷмуаи Сафинаи сухан (С. 40-43) интиҳоб шуд.

⁷⁵⁶ бо асбони хуб – сифате дорон аспӣ модӣ. Асб (асра) ба сифати uvasra «дорандаи асбони хуб» аст.

⁷⁵⁷..ба хости Аҳурамаздо, ба хости ман – зоҳиран Дориюш худро бо Худо баробар меонад.

⁷⁵⁸..аз ҳеҷ дигаре наметарсад – нотарсии мардуми Порс бо тарси дигар мардумон дар қонуни шоҳӣ баён шудааст.

3. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Агар ту чунин меандешӣ: «ман намехоҳам аз дигаре битарсам», ин сипоҳи Порсро ғимоят кун, агар сипоҳи Порс ғимоят шавад, то муддатҳо шодии заволнопазир бар ин хона фуруд хоҳад омад».

VI

1. «Ман Дориюшшоҳ ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

2. Ва Дориюшшоҳ мегӯяд: «Рӯи ин суфа, он ҷое, ки ин коҳ сохта шуд, дар он ҷо, ҳеҷ коҳе сохта нашуда буд; ба хости Аҳурамаздо, ман худ ин коҳро сохтам; ва Аҳурамаздо, бо тамоми Худоён, чунин хост, ки ин коҳ сохта шавад; ва ман худ онро сохтам; он гоҳ, коҳи устувор ва бошукӯҳ сохта шуд, дақиқан ҳамон гуна, ки ман фармон дода будам».

3. Ва Дориюшшоҳ мегӯяд: «Аҳурамаздо, бо тамоми Худоён, маро бипояд, ва ин коҳро ва низ, он ҷӣ рӯи ин суфа гирд оварда шудааст; он ҷӣ инсоне хоин меандешад, рӯҳ надиход!».

VII

1. Аҳурамаздой бузург, ки аз ҳамаи Худоён бузургтарин аст; ки осмон ва заминро офарид; ки мардумонро офарид; ки ба инсонҳои зинда, ки бар рӯи он ҳастанд, комёбӣ дод; ки Дориюшро шоҳ кард ва шаҳриёрӣ ба Дориюшшоҳ дод рӯи ин замини васеъ, ки дар он кишварҳои бисёре ҳаст: Порс, Мод ва дигар сарзаминҳо бо забонҳои дигар, бо кӯҳҳо ва даштҳо аз ин сӯи дарё ва аз он сӯи дарё,⁷⁵⁹ аз ин сӯи саҳро ва аз он сӯи саҳро.

2. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Бо ёрии Аҳурамаздо, инҳо кишварҳои ҳастанд, ки чунин карданд, ки дар ин ҷо гирди ҳам омаданд;⁷⁶⁰ Порс, Мод ва дигар кишварҳо, бо забонҳои дигар, бо кӯҳҳо ва даштҳо, аз ин сӯи дарё ва аз он сӯи дарё, ҳамон гуна, ки ман бад-эшон дар ин маврид фармон дода будам; ҳар он ҷӣ ман кардам, бо ёрии Аҳурамаздо кардам; Аҳурамаздо бо тамоми Худоён маро бипояд ман ва он чиро ман дӯст дорам».

⁷⁵⁹..аз ин сӯи дарё ва аз он сӯи дарё – бояд мақсуд Мадитрона бошад.

⁷⁶⁰..инҳо кишварҳои ҳастанд, ки чунин карданд, ки дар ин ҷо гирди ҳам омаданд – ин ақвом дар сохтани Тахти Чамшед ҳамкорӣ кардаанд (ҳамон гуна ки дар сохтани Коҳи Шуш) ва барои адои эҳтиром ба шоҳ гирди ҳам омадаанд.

ОХИРСУХАНИ КИТОБ

Хонандагони мухтарам, дар ҳолати зохир шудани камбудихои техникӣ, норасоихои забонӣ, тартиби хронологӣ ва дигар иллату нуқсонҳо аснои хониши ин васоит, ки ҳамагӣ ба мо муаллифону мураттибон вобастагӣ дорад, аз Шумо маъзарат меҷӯем ва омодагии худро чихати ислоҳи онҳо ибраз менамоем. Ҳамчунин маъзарат барои он, ки мо хеле мухтасар аз таърихи ҳуқуқи инсон ҳарф зада бисёр аз дастовардони оламшумули фарзандони абарқудрати ниёгонамонро ба мисли Имом Ал –Бухорӣ, А.Ҷомӣ, Н.Хисрав, У. Зоконӣ, А. Дониш ва давлатҳои бузурги таърихӣ ва тамаддунҳои оламгири ниёгонро натавонистем дар ин навишта ҷойгир кунем. Ва ин асосан бо ду омил вобастагӣ дошт: 1) ҳаҷми ҷопи рисола маҳдуд буд, 2) рисола аз аввалин кӯшишҳои таҷрибавӣ дар ҷодаи таърихи ҳуқуқи инсон буд. Умед дорем, ин норасоӣҳо дар оянда, бо омода намудани китоби нисбатан мукаммали дарсии «Таърихи ҳуқуқи инсон» ё «Таърихи ҳуқуқи Тоҷикистон» бо маслиҳату дастгириҳои фикрии дӯстон бартараф намоем.

Ташаккур барои заҳмати хондан, ислоҳи бамаврид ва пешниҳоду дархостҳои муфид.

ФЕҲРИСТИ САРЧАШМАҲОИ ИСТИФОДАШУДА

I. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ:

а) Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои давлатӣ:

1. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе: Ганҷ, 2016. – 135 с.
2. Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон [кодекси амалкунанда аз ҷониби Маҷлиси Олии ҚТ 13 ноябри соли 1998, № 682 қабул гардидааст] // Адлия: Бонки марказо. маълумоти ҳуқуқии ҚТ. Версия 6.0. / Вазорати адлияи ҚТ. – Душанбе, 2017. – 1 ғиттаи электронӣ (CD-ROM).
3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» 2 августи соли 2011 № 762 // Адлия: Бонки марказо. маълумоти ҳуқуқии ҚТ. Версия 6.0. / Вазорати адлияи ҚТ. – Душанбе, 2017. – 1 ғиттаи электронӣ (CD-ROM).

б) Санадҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ:

4. Эъломия ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванди соли 1789 Фаронса.
5. Эъломияи истиқлолияти ИМА аз 4-июли 1776.
6. Эъломияи умумии ҳуқуқи башар (аз 10.12.1948с.) // Маҷмуаи санадҳои асосии байналмилалӣ ва миллӣ оид ба ҳуқуқи инсон. Мураттибон: Ализода З., Сафаров Б., Саъдизода Ҷ., Қодирӣ С., Солиев А. Нашри дуюм / Мухаррири масъул: З. Ализода. – Душанбе: Контраст, 2018. – 406 с.

II. Монографияҳо, китобҳои дарсӣ, тафсириҳо, воситаҳои таълимӣ:

7. Абдулазими Ризоӣ. Таърихи даҳхазорсолаи Эрон. Ҷ. 3. – Техрон, 1373 ҳ.с.
8. Абдурраҳим Фирӯзи Ҳиравӣ. Аниси занони покдоман / Абдурраҳим Фирӯзи Ҳиравӣ. – Душанбе: Суннатулло, 2006. - 250 с.
9. Абулкасим Ҳакими Самарқандӣ. Ас-Саводул-аъзам. – Худжанд: Нури маърифат, 2009. – 220 с.
10. Авакьян С.А. Конституционное право России. Т.1. – М., 2010. С. 221.
11. Авесто. Чилди I [Матн]. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 784 с.
12. Авеста. Древнейшая писаная жемчужина древнего Ирана / Пер. на перс. яз. и комм. Хашима Рази. – Тегеран, 1379 ҳ. – С. 146.

13. Авесто: Кухантарин сурудаҳои Эрони бостон [Матн] / Гузориш ва пажӯҳиши Чалили Дӯстхоҳ. – Душанбе: Қонуният, 2001. – 792 с.
14. Азаркин Н.М. Всеобщая история юриспруденции. (Курс лекций). Изд. «Юридическая литература». – М., 2003. – С. 284.
15. Азизкулова Г.С. Хрестоматия по истории государства и права Республики Таджикистан. – Душанбе, 1998. – С.112.
16. Азизкулова Г.С. Таърихи давлат ва ҳуқуқи халқи тоҷик / Г.С. Азизкулова, Н. Ҳақимов. – Душанбе, 2002. – Китоби 1. – 168с.
17. Азизов, У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / Азизов У.А.; [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 368 с.
18. Ал-Бухорӣ. Ҷомеъ ас-саҳеҳ. – Тошкент, 1990. I-IV.
19. Алексеев, В.А. История первобытного общества / В.А. Алексеев, А.И. Першиц. – М., 1990. – С. 140.
20. Алӣ Акбари Мазохирӣ. Хонавода-и Ирон-и пеш аз ислом / Алӣ Акбари Мазохирӣ / пер. с француз. на перс. Абдулло Таваккал. – Техрон: Қатра, 1373 х. – С. 33.
21. Амиршоҳӣ, Н. Давлатдорӣи тоҷикон дар асрҳои IX-XIV. – Душанбе, 1999. – С.141-150.
22. Андарзи Адурбад писари Махраспанд. – С. 78. (Наставления Адурбада сына Махраспанда. – С. 78).
23. Андарзи марди доно ба писари хеш // Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқи тоҷикон. (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон). / Мухаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 2. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 222.
24. Антокольская, М.В. Семейное право: Учебник. – Изд.2-е, перераб. и доп. – М.: Юрисъ, 2001. – С. 73.
25. Ардавирафнома. – С. 30.
26. Аристотель. Политика. / Аристотель. –М.: Изд-во «Мысль», 1997. – С. 36
27. Бартольд, В.В. Соч. Т. 1. – С.89
28. Бартольд, В.В. Соч. Т. 2. – С. 27-36.
29. Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе, 1990. – С. 237.
30. Брежнев Л. И. Бо роҳи Ленин. Нутқҳо ва мақолаҳо, ҷ. 5, С. 579.
31. Бундаҳишн (Сотворение основы) и другие Пазендские тексты // Зо-роастрийские тексты. Изд. подгот. О.М. Чунаковой. – М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997. – С.309-310.
32. Буриев, И.Б. Действие мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII - начало XX вв). – Душанбе, 1999. – С. 56, 57.
33. Бурҳонова, М.Ҷ., Бадалов, Ш.К., Аҳмадҷонов, И.Ғ. Ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак дар ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]. Васоити

- таълимӣ. / М.Ҷ. Бурҳонова., Ш.К. Бадалов., И.Ғ. Аҳмадҷонов. – Душанбе, 2013. – 80 с.
34. Вентцель К.Н. Книга 1. Освобождение ребёнка. Книга II. Декларация прав ребёнка. – Смоленск. 1918. – С. 20.
 35. Вернадский Г.В. В составе Великой Ясы. Брюссель, 1939.
 36. Всемирная история. У истоков цивилизации. Бронзовый век. – М.; Минск, 1999. – С. 565-574.
 37. Азизкулова, Г.С. Хрестоматия по истории государства и права Республики Таджикистан. – Душанбе, 1998. – С.121.
 38. Ганчинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон) / Мухаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 2. Маботии ҳуқуқ дар адабиёти паҳлавӣ. Қисми 3. Бундаҳишн ва дигар маботии ҳуқуқ. Қисми 4. Қонунномаи Сосониён. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 221.
 39. Ганчинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон [Матн]. (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон) / Мухаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 1. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 485 с.
 40. Ганчинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон [Матн]. (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон). / Мухаррири масъул ва мураттиб А. Холиқзода. Китоби 2. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 399 с.
 41. Ғафуров Б. Тоҷикон. Ҷ. 1. – Душанбе, 1983. – С. 89.
 42. Ғафуров, Б.Г. Таджики. Конец Средних веков и Новое время. Книга вторая. – Душанбе, 1998. – С. 354-356.
 43. Ғафуров, Б.Г. Таджики: древнейшая, древняя и средневековая история. Кн. 1. – 2-е изд / Ғафуров Б.Г. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 384 с.
 44. Ғафуров, Б.Г. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав [Матн] / Б.Г. Ғафуров. – Душанбе Ирфон, 2010. – 870 с.
 45. Ғаффорзода, И.Ғ. Кӯдак ҳамчун субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ: вазъи ҳуқуқӣ ва мушкилоти танзим [Матн]. Монография / И.Ғ. Ғаффорзода. – Душанбе: ЭР-граф, 2017. – 196 с.
 46. Гегель, Г.Ф. Философия духа. М.1956. С. 410.
 47. Глушкова, С.И. Права человека в России. М., 2005. С. 225.
 48. Давлатзода Д. Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназул. – Душанбе: ЭР-граф, 2017. – С. 252.
 49. Дандамаев, М.А. Культура и экономика древнего Ирана / М.А. Дандамаев, В.Г. Глуконин. – М.: ГРВЛ, 1980. – С. 219.
 50. Дандамаев, М.А., В.Г. Глуконин. Культура и экономика древнего Ирана. – М.: ГРВЛ, 1980. – С. 219.
 51. Дарест, Р. Исследования по истории права / Р. Дарест; пер. с фр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2016. –С. 96.

52. Дашков С.Б. Цари царей - Сасаниды. Иран 3-7 вв. в легендах, исторических хрониках и современных исследованиях. – М.: СМИ-Азия, 2008. – С. 250.
53. Девонакулов, А. Матнҳо аз китоби «Сиёсатнома» / Мухаррир Султонова. – Душанбе, 1989. – 200 с.
54. Декларация I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «О введении всеобщего обучения трудящихся» от 12 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 212.
55. Декларация Правительства БНСР «По экономическим вопросам» была оглашена на шестом заседании II Куралтая Бухарской НСР 21 сентября 1921 г., затем по просьбе депутатов она была зачитана вторично и принята без всяких поправок единогласно. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 74-76.
56. Диловаров, М. Андарзи кӯдакон // Энциклопедияи миллии тоҷик. Ҷ.1. – Душанбе, 2011. – 608.
57. Диноршоев, А., Сафаров Б., Сафаров Д. Ҳуқуқи инсон. – Душанбе, 2010. – С. 190.
58. Диноршоев, А.М. Закрепление прав и свобод человека в Конституции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. – С. 143.
59. Диноршоев, А.М., Сафаров Б.А. Формирование идей прав человека в Таджикистане: история и современность: монография / Диноршоев А.М., Сафаров Б.А. // Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». - Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАН-ХиГС, 2014.
60. Диноршоев, А.М., Сафаров Б.А., Сафаров Д.С. Права ребёнка / Под ред. Диноршоева А.М. – Душанбе, 2013. – С. 21.
61. Диноршоев, А.М., Сафаров Б.А., Сафаров Д.С. Ҳуқуқи инсон [Матн]. Васоити таълимӣ / М.А. Диноршоев., А.Б. Сафаров., Р.Д. Сафаров. – Душанбе, 2010. – 214 с.
62. Диноршоев, А.М., Саъдизода Ҷ., Имомова З.Б. Андешаи ҳуқуқи инсон: нигоҳе ба сарчашма, дин ва афкори донишмандон. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С.42-43
63. Диноршоев, А.М., Саъдизода, Ҷ., Имомова, З.Б. Андешаи ҳуқуқи инсон: нигоҳе ба сарчашма, дин ва афкори донишмандон [Матн] /

- А.М. Диноршоев, Ҷ. Саъдизода, З. Б. Имомова. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 136 с.
64. Ибн аль-Мукаффаъ. Калила и Димна / Перевод с арабского Б. Шидфар. – М. «Художественная литература». 1986. – 303 с.
65. Иванов, М. Икки буюк саркарда. Чингизхон ва амир. – Тошкент, 1994. – С. 121-164.
66. Имомов, А.И. Нақши Конститутсия дар ташкили давлати миллии тоҷикон [Матн] / И. А. Имомов. – Душанбе, 2011. – 358 с.
67. Имомов, А.И. Ҳуқуқи конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]. Китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағйироту иловаҳо / А.И. Имомов. – Душанбе: Офсет Империя, 2017. – 760 с.
68. Инчил. Китоби Пайғамбар Исай, боби 45.
69. Инсафпур Г.Р. История экономической жизни сельского населения и социальных слоев Ирана с доисторических времен до конца Сасанидского периода. – Андиша, б.г. – С. 132
70. Институтсии Юстиниан. Дигесты Улпиан: – Душанбе, 1.1.3.
71. Искандаров, Ш.Ф. Специализированные государственные право-защитные институты по правам человека в Таджикистане: история, теория и практика : монография / Ш.Ф. Искандаров. – Душанбе, 2019. – 210 с.
72. Искандаров, Ш.Ф., Мизробов Ш.Ш. Ҳуқуқи кӯдак [Матн]. Воситаи таълимӣ / Ш.Ф. Искандаров., Ш.Ш. Мизробов. – Душанбе, 2018. – 258 с.
73. История государства и права зарубежных стран / Под ред. проф. К.И. Батыра. – М., 2003. – С. 32.
74. История Ирана. – С. 59.
75. История советской конституции в декретах и постановлениях советского правительства (1917-1936). – М., 1936. – С. 79.
76. История таджикской философии. С древнейших времен до XV в. / Под ред. К. Олимова, А. Шамолова. – Душанбе, 2010. – Т. 1. – С. 105.
77. История Турк. ССР. – С. 70.
78. Катибаҳои ҳахоманишӣ. Фароҳамоварӣ ва таҳқиқи П. Лукук. Тарҷумаи Н. Халхолӣ. Зери назари Ж. Омӯзгор. - Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1381.
79. Кеннеди, П. Взлеты и падения великих держав. Экономические изменения и военные конфликты в формировании мировых центров власти с 1500 по 2000 г. пер с англ. Е. Калугина, М. Леоновича. – Екатеринбург: Гонзо, 2018. – 848 с.
80. Кисляков, Н.А. Семья и брак у таджиков. По материалам конца 19-начала 20 вв / Н.А. Кисляков. – М.; – Л.: Изд-во «Академия наук СССР», 1959. – С. 76.

81. Кнышенко Ю.В. История первобытного общества / Ю.В. Кнышенко. – Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского университета, 1973. – 344 с.
82. Кодекс вождей и политиков всех времен и народов. – Ростов-на-Дону. 2008. – С.45.
83. Козӣ Абӯ Юсуф. Китоб-ал-хироч. Мутарҷум Мир Алӣ Асър Шӯбо. – Кобул, 1330 х. – С. 142-150.
84. Куръони карим. Сураи Юсуф. Ояти 90.
85. Л. Де Морган Ж. Доисторическое человечество: Очерк доисторического периода / Пер. с фр. В. Худадова. – М.; – Л.: Госиздат, 1926. – 315 с.
86. Лебон, Г. История арабской цивилизации. – Минск: МФЦП, 2009. – С. 433.
87. Ленин, В.И. Полн. собр. соч. Т.1. – М., 1969. – 730 с.
88. Льюис, Г. Морган. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации / Льюис Г. Морган. – Л., 1935. – 350 с.
89. Муқимов, З. Узбекистон давлатӣ ва таърихӣ. – Самарқанд, 1998. – С. 177.
90. Мавлянов, А. Представительные органы государственной власти Таджикистана в период строительства социализма: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 1973.
91. Малькольм Колледж. Парфяне / Малькольм Колледж. – М.: Центр-полиграф, 2004. – С. 83.
92. Мансури Ростин. Раванди додгустари ва додситони аз Ирони бостон то ба имруз. Қ. 2. – С. 427 -428.
93. Марченко, М.Н. Исторический характер прав человека. Институты государства и права в их историческом развитии. – М.: Зерцало-М, 2012. – С. 50.
94. Масов, Р.М. Таджики: история национальной трагедии / Р.М. Масов. – Душанбе: Ирфон, 2008. – 535 с.
95. Масов, Р.М. Таджики: история национальной трагедии. – Душанбе: Ирфон, 2008. – С. 89.
96. Массон. О работах Южно Туркменистанской, Экспедиции, Тезисы докладов на сессии Отделения Исторических наук и пленума ИИМК АН СССР. – М., 1954. – С. 42.
97. Махкам, М., Бахтиёр, Х. Ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Китоби дарсӣ / М. Маҳмудзода, Б. Худоёрзода. – Душанбе: Эр-граф, 2015. – 496 с.
98. Маҳмудов, М.А., Худоёров, Б.Т. Тафсири Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М. Маҳмудов, Б. Худоёров. – Душанбе, 2011. – 432 с.

99. Мирзозода, Ғ. Аҳкоми сеталока ва ҳалола / Ғ. Мирзозода. – Душанбе: Паёми ошно, 2015. – 86 с.
100. Морган, Л.Г. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации / Льюис Г. Морган. – Л., 1935. – С. 216-276.
101. Мукаддаси, Ш.М. Лучшее из разделений для познания областей. – Лейден, 1906. – С. 368.
102. Мухаммади Чувайний. Таърихи чаҳонкушои Чувайний. Тасҳеҳи Мухаммади Қазвинӣ. – Техрон, 1378 ҳ. – С. 25.
103. Мухаммад Рашшод. Фалсафа аз оғози таърих / Мухаммад Рашшод. – Душанбе: Ирфон, 1990. – Ҷ. 1-2. – С. 115.
104. Назаретян, А.П. Антропология насилия и культура самоорганизации: Очерки по эволюционно-исторической психологии / А.П. Назаретян. - 3-е мзд. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 256 с.
105. Насурдинов Э.С. Правовая культура [монография] / Э.С. Насурдинов. – М.: Норма, 2014. – 352 с.
106. Насурдинов Э.С., Сафаров Д.С. История государства и права Таджикистана. Ч. 1. (от древнейших времен до X в.) / Под общ. ред. Академика АН РТ Ф.Т. Тахирова. – Душанбе, 2013. – 362 с.
107. Нерсисянц, В.С. Философия права. Учебник для вузов. – М., 2005. – С. 28.
108. Нечаева, А.М. Россия и ее дети (ребёнок, закон, государство) . – М., 2000. – С. 104.
109. Неъматов, Н. Таджикский феномен: теория и история. – Душанбе, 1997.
110. Низомулмулки Туси. Сиёсатнамэ . – М., 1941.
111. Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Калила ва Димна. (Аз рӯи «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ). – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2009. – 316 с.
112. Обращение Революционного Комитета Таджикской АССР ко всем трудящимся Таджикистана об образовании ТАССР от 7 декабря 1924 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 179.
113. Одиназода, Р.С. Ниҳодҳои мазолим дар таърихи давлатдорӣ пешазшуравӣ Тоҷикистон (таджикоти таърихӣ-ҳуқуқӣ) [Матн] / муҳаррири масъул д.и.х. Э.Б. Буризода. – Душанбе, 2017. – 176 с.
114. Осипов, А.М. Брачное право Древнего Востока / А.М. Осипов. – 2-е. изд. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 216 с.
115. Панчатантра. Перевод А.Я. Сыркин, редактор В.В. Иванов. Серия: Литературные памятники. – М., 1958.

116. Переханян, А.Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений». – Ереван, 1973. – С. 188.
117. Периханян, А.Г. Общество и право Ирана в период парфянский и сасанидский периоды / А.Г. Периханян. – М.: Наука, 1983. – 384 с.
118. Першиц, А.И., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобытного общества: учебник / А.И. Першиц, А.Л. Монгайт, В.П. Алексеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «Высшая школа», 1982. – 223 с.
119. Першиц, А.И. История первобытного общества: учебник / А.И. Першиц, А.Л. Монгайт, В.П. Алексеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. Школа, 1982. – 223 с.
120. Плутарх. Застольные беседы. – Ленинград: Наука, 1990. – С. 35-36.
121. Постановление 2-ой Сессии ЦИК БСНР «О национально-территориальном размежевании БСНР» от 18 (19) ноября 1924 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – 838 с.
122. Постановление I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «О правах трудящихся женщин Таджикской АССР и необходимости борьбы с их закрепощением» от 12 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – 838 с.
123. Постановление IV Всебухарского Курултая Советов «О народном просвещении» от 11 октября 1923 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – 838 с.
124. Происхождение семьи и собственности. С прибавлением очерка Л.Е. Оболенского / Г. Тард. -2-е. изд. – М.: ЛКИ, 2007. – 152 с. (пер. с фр.).
125. Пьер Монтэ. Египет Рамсесов. – М.: Наука, 1989. – С. 300-302.
126. Рази, Х. Авесто. – С. 394.
127. Рахмонов Э.Ш. Родина Заратуштры и явление пророка // Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. – Душанбе, 2003. – С.13.
128. Рахмонов, Э.Ш. Родина Заратуштры и явление пророка // Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока / Э.Ш. Рахмонов. – Душанбе, 2003. – 453 с.

129. Рахмонов, Э.Ш. Танзими оила – кафолати рушди устувории чома. – Душанбе, 2002. – 520 с.
130. Рашидадин Ф. Сборник летописей / Ответст. ред. С.П. Тольстов. – М., Л., 1988.
131. Резолюция I Съезда Советов Народных Депутатов В/Бухары по отчету ЦИК'а В/Бухары от 4 сентября 1924 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 158-160.
132. Резолюция I Съезда Советов Народных Депутатов В/Бухары по отчету ЦИК'а В/Бухары от 4 сентября 1924 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – 838 с.
133. Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По докладу командующего войсками Среднеазиатского округа о военном строительстве и нацформированиях» от 4 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 196-197.
134. Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По докладу Наркомздрава Таджикской АССР» от 9 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 198.
135. Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По отчетному докладу Наркомпроса» от 11 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – 838 с.
136. Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По отчетному докладу Наркомпроса» от 11 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – 838 с.

137. Резолюция I Учредительного Всетаджикского Съезда Советов «По отчетному докладу Ревкома Таджикской АССР» от 12 декабря 1926 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – 838 с.
138. Резолюция III Всебухарского Курултая Народных Представителей «По докладу о Красной Армии» от 17 августа 1922 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – 838 с.
139. Ричард, Фрай. Наследие Центральной Азии. От древности до тюркского нашествия. – Душанбе, 2000. – С. 277-278.
140. Роузентал, Ф. Торжество знания: Концепция знания в средневековом исламе. – М.: Наука, 1978. – С. 324.
141. Рязановский В.А. Монгольское право. – Харбин, 1931.
142. Саади Ш. Гулистан (Розовый сад). – М. 1957. – С. 17- 18.
143. Сагадаев, А., Восточный перипатетизм. – М.: Издательский дом Марджани. 2009. – С. 21.
144. Садагдар, М.И. Основы мусульманского права / М.И. Садагдар. – М., 1968. –С. 86-93.
145. Саидов, И.И. Инкишофи ҳукуку озодиҳои шахсӣ ва сиёсии инсон ва шахрванд дар Тоҷикистон. – Душанбе, 2017. – С. 67-68
146. Саидов, И.И. Ҳуқуқи шахс ба моликият ва инъикоси он дар конститутсияҳои Тоҷикистон. – Душанбе: «Эксклюзив», 2012. С. 157.
147. Самарқандӣ Чалолиддин Муҳаммад ибн Абубакр. Шарҳи мухтасари виқоя / Самарқандӣ Чалолиддин Муҳаммад ибн Абубакр. – Лакнав, 1895. - С. 194. (араб., форсӣ).
148. Сарухани Б. Введение в социологию семьи. – Тегеран: Кайхан, 1980. – С. 82
149. Сафарзода, Б.А. Международные стандарты в области прав человека: история и современность / Б.А. Сафарзода. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 324 с.
150. Сафаров, Б.А. Концепции по правам человека : монография / Б.А. Сафаров. – Душанбе, 2012. – 160 с.
151. Сафаров, Б.А. Формирование раннего исламского государства [Матн] / Б.А. Сафарзода. – Душанбе ЭР-граф, 2011. – 200 с.
152. Свердлов Г.М. О предмете и системе социалистического семейного права // СГП. –1941. – №1. – С. 58.
153. Семейный быт народов СССР. – М.: Наука, 1990. – С. 480.

154. Семейный Кодекс РТ. Ст. 14. С изменением и дополнением от 15-03-2016г.
155. Согдийские документы с горы Муг / Описание, публ. и исслед. А.А. Фреймана. – М.: Вост. лит., 1962-1963. – Вып. 1. 1962. – 92 с.
156. Согдийские документы с Горы Муг. Вост. лит., 1963. – Вып. 3. Хозяйственные документы. Чтение, пер. и коммент. М.Н. Боголюбова и О.И. Смирновой. – М., 1963. – С. 25-26.
157. Согдийские документы с горы Муг. Юридические документы и письма / Чтение, перевод и комментарии В.А. Ливщица. – М., 1962. – Вып.11. – С. 17.
158. Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои макотиби оӣ / Р.Ш. Сотиволдиев. – Душанбе: Сино, 2018. – 784 с.
159. Сотиволдиев, Р.Ш. Таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ. Китоби дарсӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2011. – С. 35-37.
160. Стеблин-Каменский. Авеста. – С. 171.
161. Табарӣ, А.М. Таърих ар-расул ва-л-мулк. – Техрон, Ҷ. 13. – С. 5689-5890.
162. Табаров, С. Оила ва вазифаҳои хонадорӣ аз назари Абдурауфи Фитрат / С. Табаров. – Душанбе: Диловар, 2003. – С. 25.
163. Тадевосян, В.С. Охрана прав несовершеннолетних. – М.: Юрид. лит., 1974. – С. 5.
164. Тайлор, Э.Б. Первобытная культура / Э.Б. Тайлор. – М., 1989. – 573 с.
165. Тард, Г. Происхождение семьи и собственности. С прибавлением очерка Л.Е. Оболенского / Г. Тард. -2-е. изд. – М.: ЛКИ, 2007. – 152 с. (пер. с фр.)
166. Тахиров, Ф.Т., Холикзода А.Г. Декларация Великого Кира как первый исторический источник о правах и свободах человека. Права человека: История, теория практика // Под ред., д.ю.н. Диноршоева А.М. и д.ю.н. Азизова У.А. – Душанбе, 2016. – С. 9-19.
167. Тоҳиров, Ф.Т. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон. – Душанбе, 1994. – С. 8.
168. Тоҳиров, Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917-1929). Т. 2, ч. 1. [Матн] / Ф.Т. Тоҳиров. – Душанбе, 2001. – С. 353.
169. Тоҳиров, Ф.Т. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон [Матн] / Ф.Т. Тоҳиров. – Душанбе: Ирфон, 1994. – 260 с.
170. Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома / Унсурулмаолии Кайковус. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг. 2007. – С. 91.
171. Усманов О., Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР / О. Усманов, Е.М. Ворожейкин. – М.: Юридическая литература, 1972. – 336 с.

172. Фигуровский, Н.А. Очерк общей истории химии. От древнейших времен до начало XIX в. Ч. 2. Арабская алхимия. – М.: Наука. 1969.
173. Формирование идей прав человека в Таджикистане: история и современность: монография / Диноршоев А. М., Сафаров Б. А.; Волгоградский филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – Волгоград: Издво Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014. С.126.
174. Фрай, Р.Н. Древнее население Персии. – Тегеран: Илм ва фарханг, 1965. – С. 379-380.
175. Фридрих Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Фридрих Энгельс. –М., 1980. –С. 39-40.
176. Хайек Фридрих. Право, законодательство и свобода: современное понимание либеральных принципов справедливости и политики / Хайек Фридрих; пер. с англ. Б. Пинскера и А. Кустарева под ред. А. Куряева. – Москва-Челябинск: ИРИСЕН, Социум, 2016. – 644 с.
177. Халиков, А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право) / А.Г. Халиков. – Душанбе: Маориф ва фарханг, 2005. – 488 с.
178. Халиков, А.Г. Семейное право зороастризма / А.Г. Халиков. – Душанбе: Сарбоз, 2003. – С. 6.
179. Халиков, А.Г. Хадис как источник мусульманского права. – Душанбе, 1998. – 157 с.
180. Халиков, А.Г. Экологическое право и права водопользование древних таджиков (древнее право). – Душанбе: Ирфон. 2004. – 70 с.
181. Хешкорири ридакон // Таърихи адабиёти тоҷикӣ (аз давраи бостон то ибтидои асри XX). Ҷ. 1. - Абдучаббор Раҳмонзода, Фарҳод Раҳимӣ, Носирҷон Салимӣ, Саҳидод Раҳматуллозода, Абдунабӣ Сатторзода (сармуҳаррир), Ҳоким Қаландарӣён, Мирзо Муллоаҳмад. – Душанбе: Дониш, 2019. – С. 145-147.
182. Холиқзода, А.Ғ. Мухтасари Қонунномаи Сосониён. – Душанбе. 2015. – 156 с.
183. Холиқзода, А.Ғ., Маджидзода Дж.З., Одиназода Р.С. Права человека и конституционно-правовые развитие Таджикистана. – Душанбе: «Мехрона-2017», 2019. – С. 11.
184. Холиков, А.Ғ. Мухтасар аз таърихи ҳуқуқи инсон [Матн]. Васоити таълимӣ / А.Ғ. Холиков. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2007. – 92 с.
185. Холиков, А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон [Матн]. Ҷ. I. Китоби дарсӣ / А.Ғ. Холиков. – Душанбе: Матбуот, 2002. – 304 с.
186. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. М.А. Коростовцева И.С., Кацнельсона В.И. Кузнецова. Ч. 1. – М., 1980. – С. 3.
187. Хушанг Фархуджаста. Семья в Иране. – СПб., 2008. – С. 16.

188. Шевцов, С. Метаморфозы права . – М.: «Высшая школа экономики», 2014. – С. 131-145.
189. Шевцов, С. Метаморфозы права. – М.: «Высшая школа экономики», 2014. – С. 166.
190. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. – М.: Спарк, 1995. – С. 406-407.
191. Шишов, А. Таджики. – Ташкент, 1910. – Алматы, 2006. – С. 43.
192. Крашенинникова, Н.А. История государства и права зарубежных стран. Учебное пособие в 2-х частях. - 2-е издание. – Часть 2. Кн. 1. – С. 3-17.
193. Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР (1938-1944 г.г.). – М. 1945. – С. 234.
194. Сборник законов СССР. – 1936. № 34. – С. 309.
195. Конституция (Основной Закон) Бухарской Народной Советской Республики от 23 сентября 1921 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 83.
196. Конституция Таджикской ССР от 1931 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994). – С. 401.
197. Конституция Таджикской ССР от 1937 г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994). – С. 431.
198. Эмомалӣ Раҳмон. Ориёиҳо ва шинохти тамаддуни ориёӣ. Сарсухан ба Тоҷнома. Силсилаи тоҷикон дар масири тамаддун [Матн]. Авесто. Китоби 1 / Эмомалӣ Раҳмон – Душанбе: Бухоро, 2014. – 96 с.
199. Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён [Матн]. Иборат аз чаҳор китоб. К. 1 / Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 240 с.
200. Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф. Энгельс. – М.: Книжный дом «Либроком», 2010. – 240 с.
201. Энгельс, Ф. Происхождения семьи, частной собственности и государства. – М.: Политиздат, 1980. – 238 с.
202. Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Душанбе, 1989. Ҷ. 2. – С. 68.
203. Эсхин (III). Античная демократия в свидетельствах современников / Изд. подгот. А.П. Маринович, Г.А. Кошеленко. – М., 1996. С.186-187.
204. Юридические документы и письма. Чтения, перевод и ком. В.А. Лившица. Вып. 11. – М., 1965.
205. Якубов, Ю. Брачные обычаи таджиков в Согде / Ю. Якубов. – Душанбе: Сурушан, 2002. – 44 с.
206. Якубов, Ю. Гоҳномаи Авестой. – Душанбе, 2003. – С. 58-59.

207. Якубович, И.С. Новое в согдийской этимологии. – М.: Языки Славянской Культуры, 2013. – С. 125.

III. Мақолаҳо ва маърузаҳо:

208. Абдуллаева Г.Н. Историко-правовые особенности развития права на свободу совести и вероисповедания в Таджикистане // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. – №1 (74). 2018. – С.103-112
209. Азиззода У.А. Оид ба фаҳмиши ҷиноят ва ҷазо дар давлатҳои қадимаи тоҷикон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2018. – № 8. – С. 187-191.
210. Азиззода, У.А. Оид ба фаҳмиши ҷиноят ва ҷазо дар давлатҳои қадимаи тоҷикон [Матн] / У.А. Азиззода. // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2018. – № 8. – С. 187-191.
211. Закирова, С.А. Особенности правового регулирования брачного правоотношения // Власть закона. – 2015. – № 4 (24). – С. 126-130.
212. Лукашева, Е.А. Социальное государство и защита прав граждан в условиях рыночных отношений // Социальное государство и защита прав человека. – М., 1994. С. 17.
213. Малинин, Л.В. О свадебных платежах и о приданом у кавказских горцев / Л.В. Малинин // Этногр. Обзор. – 1890. – №3.
214. Матвиенко В.А. Формирование представлений о свободе совести: отечественный и зарубежный опыт // Концепт. – 2012. – № 11 (ноябрь). – С.1-10.
215. Прозорова В.И. Правовая сущность брака // Вестник Удмуртского университета. Серия: Правоведение. - 2007. - № 6. - С. 81.
216. Саъдизода, Ҷ. Аз таърихи рамзҳо оид ба ҳуқуқи инсон: дар мисоли Рашан [Матн] / Ҷ. Саъдизода // Поси ҳуқуқи инсон чун дастоварди умумибашарӣ. (Маводҳои конфронси илмӣ-назариявӣ бахшида ба муносибати 65-умин солгарди қабули Эълومияи умумии ҳуқуқи башар) / Зери таҳрири н.и.х., дотсент Сафаров Б.А. – Душанбе, 2014. – С. 79-85.
217. Саъдизода, Ҷ. Ташаккули фарҳанги ҳуқуқи инсон дар замони зардуштия // Паёми ДМТ. (Маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2017. – № 2/4. Қисми II. – С. 204-211.
218. Холиқзода А.Ғ., Холиқов Н.А. Маҷаллаи Дин ва ҷомеа. Душанбе 2016. № 3.
219. Якубов, Ю. Авесто / Маърифат. – №5-6. 1996. – С. 28-35.

IV. Диссертатсия ва авторефератҳо:

220. Азизов, У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование : дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.01/ Азизов Убайдулло Абдуллоевич. – Душанбе, 2015. – 413 с.
221. Аминчонов, А.Х. Хусусиятҳои ташаккул ва инкишофи институтҳои асосии оилавӣ-ҳуқуқӣ дар таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик: давраи ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ: дис. ... н.и.х. – Душанбе, 2018. – С. 12.
222. Вализода С.О. Ташаккул ва инкишофи озоди вичдон ва эътиқоди динӣ дар Тоҷикистон: дис. ...номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ: 12.00.01. – Душанбе, 2020. – С. 20-27.
223. Диноршоев, А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Диноршоев Азиз Мусоевич. – М., 2015. – 420 с.
224. Искандаров, Ш.Ф. Становление и развитие специализированных государственных правозащитных институтов по правам человека в Таджикистане : дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01 / Искандаров Шарафчон Фахриддинович. – Душанбе, 2018. – 192 с.
225. Искандаров, Ш.Ф. Ташаккул ва инкишофи ниҳодҳои махсусгардонидашудаи давлатӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон: автореферати диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2018. – 30 с.
226. Миралиев, И.К. Права человека в условиях формирования правового государства в Республике Таджикистан : дис. ... кан. юрид. наук: 12.00.01 / Миралиев Исфандиёр Карахонович. – Душанбе, 2014. – 205 с.
227. Муқимов З. Основные исторические источники права в Узбекистане (VIII–XIX вв.): автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. – Ташкент, 1997. – С. 21-22.
228. Насурдинов, Э.С. Формирование правовой культуры в Республике Таджикистан в условиях углубления культурно-цивилизационных различий: проблемы теории и практики : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Насурдинов Эмомали Сайфиддинович. – Душанбе, 2014. – 432 с.
229. Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и общетеоретический анализ : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Саидов Исфандиёр Искандарович. – Душанбе, 2015. – 209 с.
230. Сафаров, Б.А. История воплощения концепций и международных стандартов в области прав человека в правовую систему Республи-

- ки Таджикистан : дис. ...д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Сафаров Бахтовар Амиралиевич. – Душанбе, 2015. – 370 с.
231. Сафаров, Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры: история и современность: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2012. – С. 184.
 232. Саъдизода, Қ. Ташаккулёбии фарҳанги ҳуқуқи инсон дар шароити эъмори давлати ҳуқукбунёд дар Тоҷикистон [Матн]: диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ: 12.00.01 / Саъдизода Ҷаҳонгир. – Душанбе, 2018. – 241 с.
 233. Холинова, М.М. Эволюция института опеки и попечительства в истории таджикского права : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / М.М. Холинова. – Душанбе, 2018. – 197 с.
 234. Шибанова, М.А. Конституционное право человека и гражданина на свободу совести и вероисповедания в современной России: дис. ...канд. юрид. наук. – Саратов, 2009. – С. 17-48
 235. Шоев, Ф.М. Государственно-правовые взгляды Мухаммада Газали : дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01 / Шоев Фируз Мамадаминович. – Душанбе, 2018. – 218 с.
 236. Шосайдзода, Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: дис. ...номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ: 12.00.01. – Душанбе, 2020. – С. 2-7.

V. Захираҳои электронӣ ва сомонаҳои интернетӣ:

237. Dr. Kaveh Farrokh. Massoume Price Women's Lives in Ancient Persia. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://kavehfarrokh.com/iranica/the-women-of-persia/massoume-price-women-in-ancient-ran/>. (дата обращения: 14.03.2019 г.).
238. Yakubovich, I. Marriage. The marriage contract in the Pre-islamic period / I. Yakubovich // Encyclopedia Iranica Foundation, Inc: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.iranicaonline.org/articles/marriage-contract-in-the-pre-islamic-period> (дата обращения: 22.03.2019 г.)
239. Зороастрийские тексты. Суждения Духа разума (Дадестан-и меног-и храд). Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты. Изд. Подгот. О.М. Чунаковой – М.: «Восточная литература» РАН, 1997. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zoroastrian.ni/node/784> (дата обращения: 15.11.2018 г.).
240. Иран в эпоху сасанидов // Всемирная история: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.world-history.ru/countries_about/1985.html (дата обращения: 29.03.2019 г.).

241. Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13-уми ноябри соли 1998, № 682 // Махзани мутамааркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 02.03.2020 с.).
242. Махин Панахи. Права женщин в иранской семье [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ccif.nl (дата обращения: 11.11.2018).
243. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, 23 январи соли 2015.
244. Эмомалӣ Раҳмон. Суханронӣ дар мулоқот бо зиёиёни мамлакат. Душанбе, 19 март соли 2015.
245. Юнусов, М.А., Юнусов Э.А. Права человека в истории развития конституций России (Электронный ресурс). – Режим доступа: <http://justicemaker.ru/view-article> (дата обращения: 11.06.2019).

VI. Адабиёт ба забони хориҷӣ:

1. E. West, "Grundriss der Iranischen Philologie", II, Strassburg, 1896, – P. 116-117.
2. Excavations at Dura-Europas. Final Report. V, 1959. – P. 111-120.
3. Фафуров Б.Ф. Тоҷикон. – Душанбе, 1983. Ҷ. 1. – С. 620-621.
4. M. Boyce, Middle Persian literature, "Handbuch d.Orientalistik". von B. Spuler, I Abt. Bd. IV. 2 Abschnitt, Lief. I, Leiden-Koln, 1968, стр. 63
5. Mazaheri A. La famille iranienne aux temps anteislamiques. – Paris, 1938. – P. 143-186.
6. Memoires de la Mission archeologique de Perse, Mission de Susiane, 1930, t. XX11; 1932, t. XX111; 1933, t. XX1Y; 1937. / Перевод и комментарии Ю. Б. Юсифова.
7. Morgan L.H. Ancient Society / L.H. Morgan. –London, 1877. -P. 435.-32.
8. T. Darmeeteter, «Revue Critique d'Histoire et de Litterature". Nouv. serie, t. XXIV, 1887. – P. 425-427.

VII. Маҳазҳои байгонӣ:

246. ВВС СССР. – 1990. – № 23. – Ст. 422.
247. ВВС Таджикской ССР. – 1985. – № 23. – Ст. 422.
248. Ведомости Верховного Совета СССР. – 1944. – № 37.
249. Конституция Таджикской ССР от 1931 года «Съезды Советов в документах...». – С. 676
250. Конституция Таджикской ССР от 14 апреля 1977 года. Душанбе, 1987.
251. СЗ СССР. 1936. – № 34. – Ст. 309.
252. Согд. док. – Вып. 11. – С. 17.

- 253. СУ 1926. – № 82. – Ст. 612.
- 254. Су ССР. – 1918. – № 76-77. – Ст. 818.
- 255. СУ ССР. – 1928. – № 64. – Ст. 462.
- 256. СУ ССР. – 1928. – № 75. – Ст. 524.
- 257. СУ ССР. – 1936. – № 9. – Ст. 49.
- 258. СУ ССР. – 1917. – № 11. – Ст. 160.
- 259. СУ ССР. – 1928. – № 64. – Ст. 462.
- 260. СУ ССР. – 1928. – № 75. – Ст. 524.
- 261. СУ ССР. – 1936. – № 9. – Ст. 49.
- 262. Съезды Советов в документах: сб. документов. 1923-1937. - М., 1965.
- 263. Съезды Советов в документах: сб. документов. 1923-1937. – М., 1965.

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ДАНҒАРА

*Холиқзода Абдурахим Ғаффор
Шосаидзода Шаҳбоз Шосаид
Аминҷонов Абдураззоқ Худойшукуровиҷ
Соҳибзода Муҳиддин Соҳиб*

ҲУҚУҚ ДАР ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК

(Монография)

Ба чоп 05.08.2022 иҷозат дода шуд. Андозаи 70x100¹/₁₆.
Коғази офсет. Чопи офсет. Гарнитураи Times New Roman Tj.
Ҷузъи чопии шартӣ 31,75.
Теъдоди нашр 300 нусха. Супориши № 147.

ҶДММ «ЭР-граф».
734036, ш. Душанбе, кӯчаи Р. Набиев, 218.
Тел: (+992 37) 227-39-92. E-mail: rgraph.tj@gmail.com

